

CARREIRAS POLICIAIS

VOLUME 2

PREPARAÇÃO - CONHECIMENTO - APROVAÇÃO



PRF-PF-PC

- ▶ Noções de Direito Penal
- ▶ Noções de Direito Processual Penal
- ▶ Legislação Especial
- ▶ Legislação Relativa ao DPRF
- ▶ Noções de Administração

agora **eu** passo

ÍNDICE

NOÇÕES DE DIREITO PENAL.....	9
1. Introdução ao Direito Penal e Aplicação da Lei Penal.....	12
2. Do Crime	21
3. Concurso de Crimes	31
4. Dos Crimes Contra a Pessoa	33
5. Dos Crimes Contra o Patrimônio.....	58
6. Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual	78
7. Dos Crimes Contra a Fé Pública	81
8. Dos Crimes Contra a Administração Pública	88
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL.....	117
1. Disposições Constitucionais Aplicáveis ao Processo Penal.....	119
2. Introdução ao Direito Processual Penal.....	120
3. Inquérito Policial.....	121
4. Ação Penal	128
5. Jurisdição e Competência.....	132
6. Prova.....	138
7. Do Juiz, do Ministério Público, do Acusado e Defensor, dos Assistentes e Auxiliares da Justiça	146
8. Da Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória	148
9. Procedimento dos Crimes de Responsabilidade do Funcionário Público	155
10. Habeas Corpus e seu Processo	156
LEGISLAÇÃO ESPECIAL	160
1. Lei nº 10.826/2003 Estatuto do Desarmamento.....	164
2. Lei nº 7.716/1989 Lei de Discriminação Racial.....	170
3. Lei nº 10.741/2003 Estatuto do Idoso - Dos Crimes	172
4. Lei nº 5.553/1968 Apresentação e Uso de Documento de Identificação Pessoal.....	173
5. Lei nº 4.898/1965 Abuso de Autoridade	175
6. Lei nº 9.455/1997 Lei de Tortura	177
7. Lei nº 8.069/1990 Estatuto da Criança e do Adolescente	179
8. Lei nº 12.850/2013 Da Organização Criminosa (Revoga a Lei nº 9.034/1995)	195
9. Lei nº 9.099/1995 Juizados Especiais Cíveis e Criminais	200
10. Lei nº 10.259/2001 Juizados Especiais Federais	208
11. Lei nº 11.340/2006 Lei Maria da Penha	211
12. Lei nº 11.343/2006 Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad).....	215
13. Decreto-Lei nº 3.688/1941 Lei das Contravenções Penais	223

14. Lei nº 9.605/1998 Lei dos Crimes Ambientais	230
15. Lei nº 7.102, de 20 de Junho de 1983	237
16. Lei nº 6.815/1980 Estatuto do Estrangeiro.....	240
17. Lei nº 10.446/2002 Infrações Penais que Exijam Repressão Uniforme	246
18. Lei nº 10.357/2001 Normas de Controle de Fiscalização Sobre Produtos Químicos.....	246
19. Lei nº 7.102/1983 Segurança para Estabelecimentos Financeiros	249
20. Lei nº 9.296/1996 Interceptações Telefônicas	251
21. Disposições Penais	252
22. Lei nº 7.210/1984 Lei das Execuções Penais	264
23. Direito do Consumidor.....	280
LEGISLAÇÃO RELATIVA AO DPRF	294
1. Lei nº 4.878, 3 de Dezembro de 1965	296
2. Lei nº 9.654 de 2 de Junho de 1998	303
3. Lei nº 9.503/1997 Código de Trânsito Brasileiro	306
4. Decreto nº 6.061/2007 Estrutura Regimental do Ministério da Justiça.....	372
5. Anexos	385
6. Decreto nº 1.655, de 3 de Outubro de 1995.....	392
7. Competências da PRF - Lei 9.503/1997	392
8. Decreto nº 6.061, de 15 de Março de 2007	393
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO	406
1. Teorias Administrativas.....	407
2. Processo Administrativo (Organizacional).....	417
3. Cultura Organizacional	445
4. Administração Pública.....	450
5. Gestão da Qualidade.....	462
6. Gestão de Projetos	479
7. Planejamento Estratégico.....	486
8. Trabalho em Equipe.....	496
9. Comunicação Organizacional	499
10. Processo Decisório	502
11. Gestão de Processos	505
12. Balanced Scorecard	511
13. Conceitos Introdutórios.....	514
14. Orçamento Público.....	519
15. Sistema de Planejamento e Orçamento Brasileiro	523
16. Instrumentos de Planejamento PPA, LDO e LOA	528
17. Mecanismos de Ajustes Orçamentários.....	544

18. Ciclo Orçamentário - Processo Orçamentário	549
19. Sistemas de Informações de Planejamento e Orçamento.....	551
20. Princípios Orçamentários	562
21. Conta Única do Tesouro Nacional.....	574
22. Receita Pública	576
23. Despesa Pública	592
24. Restos a Pagar	610
25. Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)	613
26. Suprimento de Fundos (Regime de Adiantamento)	614
27. Dívida Ativa	619
28. Programação e Execução Orçamentária e Financeira	621
29. Listas de Siglas e Abreviações.....	628
30. Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal	628
31. Conceitos Orçamentários	630
32. Receita	630
33. Despesa.....	637

ÍNDICE

1. Introdução ao Direito Penal e Aplicação da Lei Penal.....	12
Introdução ao Estudo do Direito Penal.....	12
Teoria do Crime	12
Interpretação da Lei Penal.....	13
Conflito Aparente de Normas Penais.....	14
Lei Penal no Tempo	15
Crimes Permanentes ou Continuados.....	16
Lei Excepcional ou Temporária.....	16
Tempo do Crime	16
Lugar do Crime	17
Da Lei Penal no Espaço	17
Extraterritorialidade	19
Pena Cumprida no Estrangeiro.....	20
Eficácia de Sentença Estrangeira.....	20
Contagem de Prazo	20
Frações não Computáveis da Pena.....	20
Legislação Especial	21
2. Do Crime	21
Relação de Causalidade.....	21
Da Consumação e Tentativa	22
Desistência Voluntária e Arrependimento Eficaz	23
Arrependimento Posterior.....	23
Crime Impossível - “Quase Crime”	23
Crime Doloso	24
Crime Culposos.....	24
Preterdolo.....	25
Erro sobre Elemento do Tipo	25
Erro sobre a Pessoa	26
Erro sobre a Ilícitude do Fato	26
Coação Irresistível e Obediência Hierárquica	26
Exclusão da Ilícitude	27
Da Imputabilidade Penal	28
Emoção e Paixão.....	29
Menores de Dezoito Anos.....	29
Do Concurso de Pessoas.....	30
Circunstâncias Incomunicáveis.....	31

3. Concurso de Crimes	31
Concurso Material	31
Concurso Formal.....	32
Crime Continuado.....	32
Multas no Concurso de Crimes.....	33
4. Dos Crimes Contra a Pessoa	33
Dos Crimes Contra a Vida	33
Das Lesões Corporais.....	42
Da Periclitção da Vida e da Saúde	47
Da Rixa.....	49
Dos Crimes Contra Honra.....	50
Exclusão do Crime	54
Retratação	55
Dos Crimes Contra Liberdade Individual	55
5. Dos Crimes Contra o Patrimônio.....	58
Do Furto	58
Do Roubo e da Extorsão	61
Da Usurpação.....	66
Do Dano	67
Da Apropriação Indébita	68
Do Estelionato e outras Fraudes.....	72
Da Recepção	76
Disposições Gerais.....	78
6. Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual	78
Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual.....	78
Dos Crimes Sexuais Contra Vulnerável.....	79
Do Rapto	80
Disposições Gerais	80
Do Lenocínio e do Tráfico de Pessoa Para Fim de Prostituição ou Outra Forma de Exploração Sexual	80
Do Ultraje Público ao Pudor	81
Disposições Gerais.....	81
7. Dos Crimes Contra a Fé Pública	81
Da Moeda Falsa.....	81
Da Falsidade de Títulos e Outros Papéis Públicos	82
Da Falsidade Documental.....	83
De Outras Falsidades	86
Das Fraudes em Certames de Interesse Público.....	87

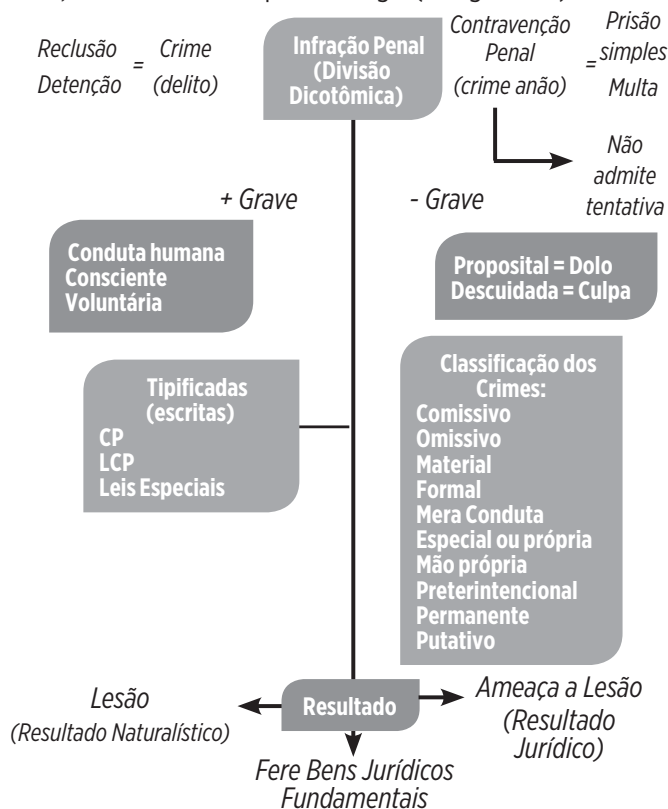
8. Dos Crimes Contra a Administração Pública.....	88
Dos Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral.....	88
Dos Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral	99
Dos Crimes Praticados por Particular Contra a Administração Pública Estrangeira	106
Dos Crimes Contra a Administração da Justiça	106
Subtração ou Dano de Coisa Própria em Poder de Terceiro.....	111
Dos Crimes contra as Finanças Públicas	116

1. Introdução ao Direito Penal e Aplicação da Lei Penal

Introdução ao Estudo do Direito Penal

A Infração Penal é gênero que se divide em duas espécies: **crimes** (conduta mais gravosa) e **contravenções penais** (conduta de menor gravidade). Essa divisão é chamada de dicotômica. A diferença básica incide sobre as penas aplicáveis aos infratores, enquanto o crime é punível com pena de reclusão e detenção, as contravenções penais implicam prisão simples e multa, podendo ser aplicada de forma cumulativa ou não.

Para que a conduta seja definida como crime, tem que estar tipificada (escrita) em alguma norma penal. Não somente o próprio Código Penal as descreve como também as Leis Complementares Penais ou Leis Especiais, por exemplo: Estatuto do Desarmamento nº 10.826/2003, Lei de Tortura nº 9.455/97, entre outras. Por conseguinte, as Contravenções Penais estão previstas em Lei específica, nº 3.688/41, esta também é conhecida como **Crime Anão**, visto seu reduzido potencial ofensivo. Como essa conduta não é o cerne do estudo não convém aprofundar o assunto, basta apenas ressaltar que as Contravenções Penais não admitem tentativas, enquanto o Crime é punível, mas, somente se existir previsão legal (Código Penal).



→ Para configurar em infração penal, são necessários alguns pressupostos:

Deve ser uma **conduta humana**, ou seja, o simples ataque de um animal não configura em crime, porém, caso ele seja instigado por outra pessoa, passa a ser um mero objeto utilizado na prática da conduta do agressor.

Deve ser uma **ação consciente**, possível de ser prevista pelo agente, quando esse é descuidado responderá de forma culpo-

sa, entretanto se realmente houver intenção, o desejo do indivíduo, sua conduta com um propósito específico será dolosa.

Necessita ser **voluntária**, por exemplo, caso o agente venha agredir alguém por conta de um espasmo muscular, essa conduta é tida como involuntária.

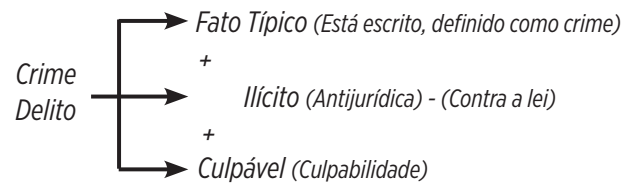
→ A infração penal sempre gera um resultado que pode ser:

Naturalístico: quando ocorre efetivamente a lesão de um bem jurídico tutelado - protegido - da vítima. Por exemplo, no crime de homicídio, quando a vida de alguém é interrompida, causa um resultado naturalístico, pois modificou o mundo exterior, não somente do **de cujus (falecido)** como de sua família.

Jurídico: quando a lesão não se consuma, utilizando o mesmo exemplo acima, caso o agressor não tivesse êxito na sua conduta, ele responderia pela tentativa de homicídio, desde que não cause lesão corporal. Convém ressaltar que, embora o agente não obteve êxito no resultado pretendido, o Código Penal sempre irá punir por aquilo que ele queria fazer (elemento subjetivo), contudo nesse caso gerou apenas um resultado jurídico.

Teoria do Crime

Sendo o crime (delito) espécie da infração penal, possui uma nova divisão. Nesse caso, existem diversas correntes doutrinárias para este conceito, entretanto, adotaremos a majoritária, a qual vigora no Direito Penal Brasileiro, classificada como Teoria Finalista Tripartida ou Tripartite.



Crime se Divide em

→ **Fato Típico:** para ser considerado fato típico, é fundamental que a conduta esteja tipificada, ou seja, escrita, em alguma norma penal. Não obstante, é necessário que exista:

- **Conduta:** é a ação do agente, seja ela **culposa** (descuidada) ou **dolosa**, intencional; comissiva (ação) ou omissiva (deixar de fazer).
- **Resultado:** que seja naturalístico (modificação provocada no mundo exterior pela conduta) ou jurídico (quando não houver resultado jurídico não existe crime).
- **Nexo Causal:** é o elo entre a ação e o resultado, ou seja, se o resultado foi provocado diretamente pela ação do agente, houve nexa causal.
- **Tipicidade:** tem que ser considerado crime, estar tipificado, escrito.

Caso não existam alguns destes elementos na conduta, pode-se dizer que o fato é atípico.

→ **Ilícito (antijurídico):** neste quesito a ação do agente tem que ser ilícita, pois, nosso ordenamento jurídico prevê legalidade em determinadas situações em que, mesmo sendo antijurídicas, serão permissivas. São as chamadas de excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade, sendo: Legítima Defesa, Estado de Necessidade, Estrito Cumprimento do Dever Legal ou no Exercício Regular de um Direito.

→ **Culpável (culpabilidade):** é a capacidade de o agente receber pena. Em alguns casos, mesmo o agente cometendo um fato típico e ilícito, ele não poderá ser culpável, ou seja, não pode ser “preso”, pois incidirá nas excludentes de culpabilidade. A mais conhecida é o menor em conflito com a lei, ele pode cometer uma infração penal (crime), mas não poderá ir preso. É quando, no momento da ação ou da omissão, o agente é totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ainda dentro dessa espécie, haverá três desdobramentos que são a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.

Para que o crime ocorra, é necessário preencher todos os requisitos, caso exclua alguns dos elementos do fato típico ou se não for ilícito/antijurídico, dizemos que excluiu o crime; caso não possa ser culpável, o agente será isento de pena.

Pode ocorrer de o agente cometer um fato descrito como crime – Matar alguém – e esse fato não ser considerado crime.

Ex.: quem mata em legítima defesa comete um fato típico, ou seja, escrito e definido como crime. Contudo, esse fato não é ilícito, pois a própria lei autoriza o sujeito a matar em certos casos pré-definidos.

Pode ocorrer também, de o agente cometer um fato definido como crime, ou seja, fato típico – escrito e definido no CP – e ilícito, o ordenamento jurídico não autoriza aquela conduta, e mesmo assim ficar isento de PENA. Assim, pode o sujeito cometer um crime e não ter pena.

Ex.: quem é obrigado a cometer um crime. Uma pessoa encosta a arma carregada na cabeça de outra e diz que, se ela não cometer tal crime, irá morrer.

Princípio da Legalidade (Anterioridade - Reserva Legal)

Art. 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

Somente haverá crime quando existir perfeita correspondência entre a conduta praticada e a previsão legal (Reserva Legal), que não pode ser vaga, deve ser específica. Exige-se que a lei esteja em vigor no momento da prática da infração penal (Anterioridade). Fundamento Constitucional: Art. 5º, XXXIX.

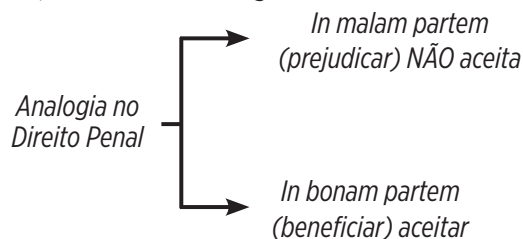
→ **Princípio:** *Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege.*

As normas penais incriminadoras não são proibitivas e sim descritivas. Por exemplo, o Art. 121 - Matar alguém, no Código Penal, ele não proíbe, ou seja, não matar. Ele descreve uma conduta, que, se cometida possuirá uma sanção (punição).



A Analogia no Direito Penal só é aceita para beneficiar o agente. Por exemplo, no antigo ordenamento jurídico, só era permitido realizar o aborto em decorrência do estupro (pênis x vagina), entretanto, a norma penal não abrangia o caso do violento atentado ao pudor (pênis x ânus). Caso a mulher vies-

se engravidar em decorrência disso, realizava-se a **analogia in bonam partem**, permitindo também neste caso, o aborto. Ressaltamos que não existe mais o crime de violento atentado ao pudor, atualmente no Código Penal é tido como estupro.



O princípio da Reserva Legal admite o uso de Normas Penais em branco.

Normas Penais em branco são aquelas que precisam ser complementadas para que analisemos o caso concreto. Por exemplo, a vigente Lei de Drogas nº 11.343/06 dispõe sobre diversas condutas ilícitas, entretanto, o que é droga? Para analisar se determinada substância é droga ou não, o direito penal analisa uma portaria da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nº 344/98, em que todas as substâncias que estiverem descritas serão consideradas como droga.

A Analogia Penal é diferente de Interpretação Analógica, nessa situação, a conduta do agente é analisada dentro da própria norma penal, ou seja, é observado a forma como a conduta foi praticada, quais os meios utilizados. Sendo assim, a Interpretação Analógica sempre será possível, ainda que mais gravosa para o agente.

Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

§ 2º. Se o homicídio é cometido:

III. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Nessa situação, caso o agente tenha cometido o homicídio utilizando-se de alguma das formas expostas no inciso III, ocorrerá a aplicação de uma pena mais gravosa, é o exemplo de Interpretação Analógica.

Interpretação da Lei Penal

A matéria **Interpretação da Lei Penal** passou a ser abordada com mais frequência pelos editais de concurso público. No entanto, quando cobrada, não costuma gerar muita dificuldade. Isso porque geralmente a banca examinadora traz na questão uma espécie de interpretação e questiona quanto ao seu significado.

A Interpretação da Lei Penal consiste em buscar o significado e a extensão da letra da lei em relação à realidade e à vontade do legislador.

Assim, a Interpretação da Lei Penal divide-se em:

Quanto ao Sujeito

Autêntica ou Legislativa

É aquela realizada pelo mesmo órgão da qual emana, podendo vir no próprio texto legislativo ou em lei posterior.

Ex.: Conceito de funcionário público previsto no Art. 327, CP.

Doutrina

É aquela realizada pelos doutrinadores – estudiosos do direito penal – normalmente encontrada em livros, artigos e documentos.

Ex.: *Código Penal comentado.*

Jurisprudencial ou Judicial

É aquela realizada pelo Poder Judiciário na aplicação do caso concreto, na busca pela vontade da lei. É a análise das decisões reiteradas sobre determinado assunto legal.

Ex.: *Súmulas do Tribunais Superiores e Súmula Vinculante.*

Quanto ao Modo

Literal ou Gramatical

É aquela que busca o sentido literal das palavras.

Teleológica

É aquela que busca compreender a intenção ou vontade da lei.

Histórica

É aquela que busca compreender o sentido da lei por meio da análise do momento e contexto histórico em que foi editada.

Sistemática

É aquela que analisa o sentido da lei em conjunto com todo o ordenamento jurídico (as legislações em vigor, os Princípios Gerais de Direito, a Doutrina e a Jurisprudencial).

Progressiva

É aquela que busca adaptar a lei aos progressos obtidos pela sociedade.

Quanto ao Resultado

Declarativa

É aquela em que se encontra a perfeita correspondência entre a letra da lei e a intenção do legislador.

Restritiva

É aquela em que se restringe o alcance da letra da lei para que corresponda à real intenção do legislador. A **lei** diz mais do que deveria dizer.

Extensiva

É aquela em que se amplia o alcance da letra da lei para que corresponda à real intenção do legislador. A lei diz menos do que deveria dizer.

Analógica

É aquela em que a Lei Penal permite a ampliação de seu conteúdo por meio da utilização de uma expressão genérica ou aberta pelo legislador.

Ex.: *Art. 121, § 2º, III, CP. Homicídio qualificado por emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum.*

Conflito Aparente de Normas Penais

Fala-se em conflito aparente de normas penais quando duas ou mais normas aparentemente parecem reger o mesmo tema. Na prática, uma conduta pode se enquadrar em mais de

um tipo penal, mas isso é tão somente aparente, pois os princípios do direito penal resolvem esse fato. São eles os princípios:

- Princípio da Especialidade;
- Princípio da Subsidiariedade;
- Princípio da Consunção;
- Princípio da Alternatividade.

Princípio da Especialidade

A regra, nesse caso, é que a norma especial prevalecerá sobre a norma geral. Dessa forma, a norma no tipo penal incriminador é mais completa que a prevista na norma geral.

Isso ocorre por exemplo no crime de homicídio e infanticídio. O crime de infanticídio possui em sua elementar dados complementares que o tornam mais especial – completo – que a norma geral.

Repare as elementares do Art. 123 do CP: 1) matar o próprio filho; 2) logo após o parto; 3) sob o estado puerperal. Esses são dados que, se presentes, tornam a conduta de matar alguém um crime específico, diferente do homicídio. Logo, o Art. 123 (infanticídio) é considerado especial em relação ao Art. 121 (homicídio), que pode ser entendido, nesse caso, como uma conduta genérica.

Princípio da Subsidiariedade

Usa-se esse princípio sempre que a norma principal mais grave não puder ser utilizada. Nesse caso, usamos a norma menos grave subsidiária.

A subsidiariedade pode ser expressa ou tácita. Será expressa sempre que o próprio artigo de lei assim determinar. Um bom exemplo é o Art. 239 que trata da simulação de casamento. Ele prevê a pena de detenção, de um a três anos, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Assim, caso não tenha ocorrido crime mais grave será aplicada a pena expressa em lei. Por outro lado, se ocorrer crime mais grave, deve ser aplicado somente esse, ficando atípico o fato menos grave.

A subsidiariedade Tácita ocorre quando não há expressa referência na lei, mas, se um fato mais grave ocorrer, a norma subsidiária ficará afastada. Isso ocorre, por exemplo, no crime do Art. 311 do CTB. Existe, expressa nesse artigo, a proibição da conduta de trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarques e desembarques de passageiros, logradouros estreitos, ou onde houver grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Contudo, se o agente estiver conduzindo nessas condições e acabar por atropelar e matar alguém, responderá ele pelo crime do Art. 302 do CTB, que é homicídio culposo na direção de veículo automotor. Assim, esse crime – mais grave – afastará aquele crime de perigo.

Princípio da Consunção

Esse princípio pode ocorrer quando um crime “meio” é necessário ou fase normal de preparação para outro crime. Como, por exemplo, o crime de lesão corporal fica absorvido pelo crime de homicídio, ou mesmo, o crime de invasão de domicílio que fica absorvido pelo crime de furto.

Não estamos falando em norma especial ou geral, mas sim do crime mais grave que absorveu o crime menos grave que simplesmente foi um meio necessário para a execução do crime mais grave.

Ocorre também o princípio da consunção quando, por exemplo, o agente falsifica um documento com o intuito de cometer o crime de estelionato. Como o crime de falso é meio necessário para o crime de estelionato, funcionando como a elementar fraude, fica por esse absorvido.

Nesse sentido o STJ editou a Súmula 17 que diz o seguinte:

Súm. 17. *Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.*

Outro ponto importante é quando falamos acerca do assunto crime progressivo e progressão criminosa. Podemos afirmar o seguinte:

No **crime progressivo** o agente tem um fim específico mais grave, contudo, necessariamente deve passar por fases anteriores menos graves. No final das contas, o crime progressivo é um meio para um fim. Isso ocorre no caso do dolo de matar, em que o agente obrigatoriamente tem que ferir a vítima antes – causando lesões corporais.

Aqui, temos o Princípio da Consunção Imperando. Por outro lado, a **progressão criminosa** acontece quando o dolo inicial é menos grave e no meio da conduta o agente muda sua intenção para uma mais grave (repare que temos dois dolos).

Temos o exemplo do agente que inicia uma ação com dolo de lesionar desferindo socos na vítima e no meio da ação muda de intenção, vindo a esfaqueá-la, causando sua morte.

Veja que, temos duas intenções, contudo, o código penal punirá o agente somente pelo crime mais grave. Aqui também usaremos o Princípio da Consunção no exemplo em tela.

No entanto, pode ocorrer progressão criminosa com efeito concurso material, ou seja, aplicação de mais de um crime. Isso ocorre, por exemplo, no crime de roubo em que o agente no meio da conduta resolve estuprar a vítima, ou seja, aqui temos uma progressão criminosa com dois dolos, em que o agente responderá por dois crimes diversos.

Princípio da Alternatividade

Temos esse princípio quando tivermos os chamados crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado. Aqui, os tipos penais descrevem várias condutas para um único crime. Temos, como exemplo, o Art. 33 da Lei nº 11.343/2006:

Art. 33. *Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:*

Pena - *reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.*

Assim, podemos afirmar que, se o agente tiver em depósito e vender a droga não responderá ele por dois crimes, mas somente por um único. Isso se dá, pois qualquer ação nuclear

do tipo representa o mesmo crime. Na prática, não há concurso material, respondendo o agente por uma pena somente.

→ Costume **NÃO** revoga nem altera lei.

Sendo assim, podemos dizer que temos três princípios intrínsecos no Art. 1º do Código Penal, quais sejam, da Legalidade, da Anterioridade e da Reserva Legal. É importante ressaltar que apenas a Lei Ordinária pode versar sobre matéria penal, tanto para criá-las quanto para extingui-las.

Não obstante, convém ressaltar os preceitos existentes nos tipos penais, por exemplo: Art. 121, CP, Matar alguém. Pena - 6 a 20 anos. O preceito primário seria a conduta do agente - matar alguém - e o preceito secundário seria a cominação da pena - 6 a 20 anos. Para ser considerado crime, é fundamental que existam os dois preceitos.

Lei Penal no Tempo

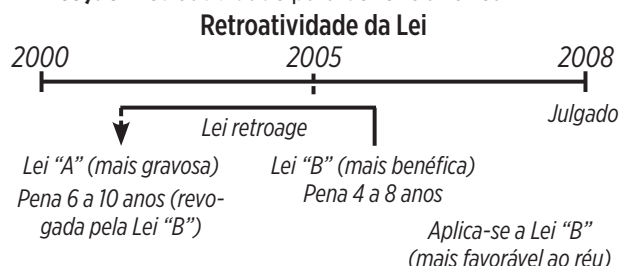
Art. 2º. *Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.*

Parágrafo único. *A Lei posterior, que de qualquer forma modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença transitada em julgado.*

Conflito Temporal

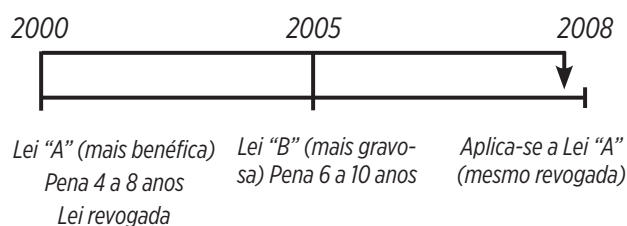
Regra: Irretroatividade da Lei;

Exceção: Retroatividade para beneficiar o réu.



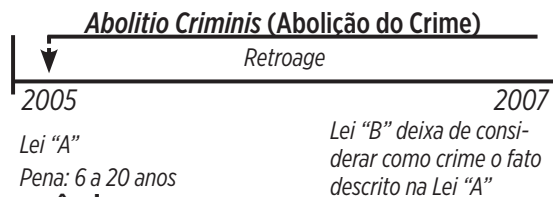
Em regra, o Código Penal sempre adota a Lei vigente, “A”, no momento da ação ou omissão do agente, sendo assim, se nesta época é cometido um crime, aquele irá responder sobre o fato descrito no tipo penal. Contudo, por vezes, o processo se estende no tempo, e o julgamento do agente demora a acontecer, nesse lapso temporal, caso surgir uma nova Lei, “B”, que torne mais branda a sanção aplicada sobre o agente, esta irá retroagir ao tempo do fato, beneficiando o réu.

Ultra - Atividade da Lei



Não obstante, a regra da irretroatividade, pode ocorrer a chamada ultra-atividade de lei mais benéfica. Seria o caso em que, no momento da ação vigorava a Lei “A”, entretanto, no decorrer do processo, entrou em vigência nova Lei “B”, revogando a Lei “A”, tornando mais gravosa a conduta anteriormente praticada pelo agente.

Sendo assim, no momento do julgamento, ocorrerá a ultra-atividade da lei, ou seja, a Lei "A", mesmo não estando mais em vigor, irá ultra-agir ao momento do julgamento para beneficiar o réu, por ser menos gravosa a punição que o agente irá receber.



Consequências:

- ▷ Tranca e extingue o inquérito policial e a ação penal;
- ▷ Cassam imediatamente a execução de todos os efeitos penais.
- ▷ **Abolitio Criminis**
- ▷ Não alcança os efeitos Cíveis da condenação.

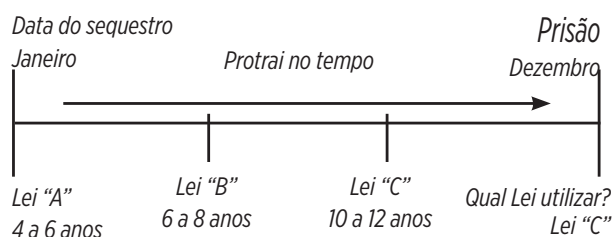
Em relação ao **Abolitio Criminis**, ocorre o seguinte fato: quando uma conduta que antes era tipificada como crime pelo Código Penal, deixa de existir, ou seja, passa a não ser mais considerada crime, dizemos que ocorreu a abolição do crime. Diante disso, cessam imediatamente todos os efeitos penais que incidiam sobre o agente: tranca e extingue o inquérito policial, caso o acusado esteja preso deve ser posto em liberdade. Entretanto, não extingue os efeitos civis, ou seja, caso o agente tenha sido impelido em ressarcir a vítima da sua conduta mediante o pagamento de multa, essa, ainda assim, deverá ser paga.

Importante ressaltar que, a lei que beneficia o réu, não é uma faculdade do Juiz, é um dever, sempre adotada em benefício do acusado.

Crimes Permanentes ou Continuados

Nos crimes permanentes, ou seja, naqueles em que a consumação se prolonga enquanto não cessa a atividade, aplica-se ao fato a lei que estiver em vigência quando cessada a atividade, mesmo que mais grave (severa) que aquela em vigência quando da prática do primeiro ato executório. O crime se perpetua no tempo, enquanto não cessada a permanência. É o que ocorre, por exemplo, com o crime de sequestro e cárcere privado. Assim, será aplicada lei que estiver em vigência quando da soltura da vítima. Observa-se, então, o momento em que cessa a permanência para daí se determinar qual a norma a ser aplicada. É o que estabelece a Súmula 711 do STF.

Súm. 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.



Ex.: O crime de sequestro é um crime que se protrai no tempo, ou seja, a todo instante ele está se consumando, qualquer que seja o momento da prisão ela estará em flagrante. Sendo assim, nos casos dos crimes permanentes ou conti-

nuados, aplica-se a pena no momento que cessar a conduta do agente, ainda que mais grave ou mais branda, independente nessa circunstância a quantificação da pena, o que será considerado, será a lei vigente no momento que cessou a conduta do agente ou a privação de liberdade da vítima, com a prisão dos acusados.

Lei Excepcional ou Temporária

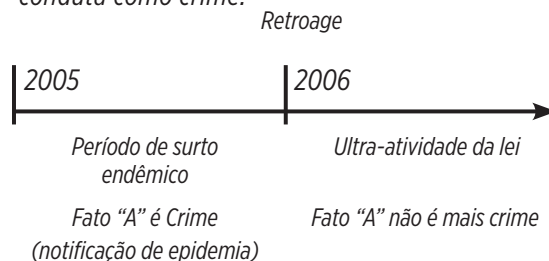
Art. 3º A Lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.

Lei Excepcional: utilizada em períodos de anormalidade social.

Ex.: Guerra, calamidades públicas, enchentes, grandes eventos, etc.

Lei Temporária: período de tempo previamente fixado pelo legislador.

Ex.: Lei que configura o crime de pescar em certa época do ano - piracema -, após lapso de tempo previamente determinado, a Lei deixa de considerar tal conduta como crime.



- De 2005 a 2006, o fato "A" era considerado crime. Aqueles que infringiram a Lei responderam posteriormente, mesmo o fato não sendo considerado mais crime.
- Só ocorre retroatividade se a Lei posterior expressamente determinar.

É importante ressaltar que são leis excepcionais e temporárias, ou seja, a lei irá vigorar por determinado tempo, após isso, tal conduta não mais será considerada crime. Entretanto, durante a sua vigência, todos aqueles que cometerem o fato tipificado em tais normas, mesmo encerrada sua vigência, serão punidos.

Tempo do Crime

Art. 4º Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

Teoria da Atividade: O crime reputa-se praticado no momento da conduta (momento da execução).

A imputabilidade do agente deve ser aferida no momento em que o crime é praticado.



Este princípio traz o momento da ação do crime, ou seja, independente do resultado, para aplicação da lei penal, é considerado o momento exato da prática delituosa, seja ela comissiva - ação - ou omissiva - omissão.

Ex.: Caso um menor “A”, cometa disparos de arma de fogo contra “B”, vindo a feri-lo, entretanto, devido às lesões causadas pelos disparos, três meses depois do fato, “B” vem a falecer. Nessa época, mesmo “A” tendo completado sua maioridade penal - 18 anos - ainda assim não poderá ser punido, pois, no momento em que praticou a conduta (disparos contra “B”), era inimputável.

Devemos, contudo, ficar atentos aos crimes permanentes e continuados, no caso do sequestro, por exemplo, em que o crime se consuma a todo instante em que houver a privação de liberdade da vítima.



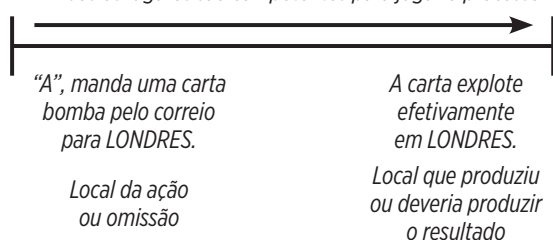
Nesta situação em questão, “A” não será mais inimputável, pois no momento de sua prisão já havia completado 18 anos, não considerado neste caso, o momento em que se iniciou a ação, mas sim, quando cessou.

Lugar do Crime

Art. 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

Teoria da Ubiquidade: utilizada no caso de um crime ser praticado em território nacional e o resultado ser produzido no estrangeiro. O foro competente será tanto o do lugar da ação ou omissão quanto o do local em que produziu ou deveria produzir-se o resultado.

Ambos os lugares são competentes para julgar o processo



Ex.: Nesse caso “A”, residente do Brasil, enviou uma carta bomba pelo correio para Londres, sendo assim, a carta efetivamente explode. Desse modo, tanto o Brasil, quanto a Inglaterra serão competentes para julgá-lo.

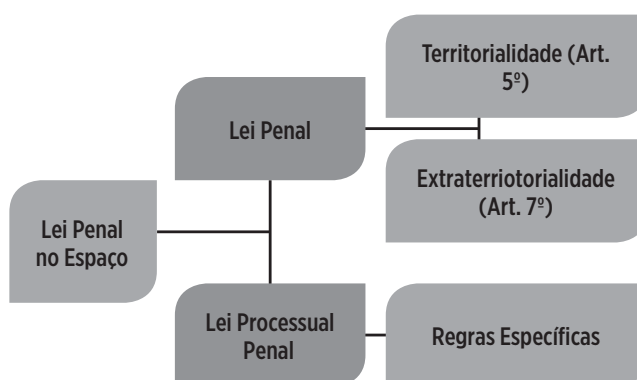
Da Lei Penal no Espaço

Da Aplicação da Lei Penal no Espaço

Da Territorialidade

Antes de iniciar o estudo do tópico, temos que ter em mente que iremos estudar a Lei Penal e não a Lei Processual Penal, que segue outra regra específica.

Aqui trataremos de como se comporta a Lei Penal Brasileira quando ocorrerem crimes no exterior, ou seja, Extraterritorialidade de lei. Portanto, quando falamos em extraterritorialidade estamos tratando somente da Lei Penal e não da Lei Processual Penal.



Falamos em Territorialidade quando se faz a aplicação da lei penal dentro do próprio Estado que a editou. Dessa forma, quando aplicamos a lei brasileira em nosso solo, estamos usando o conceito de Territorialidade.

A Territorialidade é tratada no Art. 5º, CP: **aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.**

Território Nacional Próprio

Art. 5º

- ▷ Lei Brasileira:
 - » Sem prejuízo;
- ▷ Convenções, tratados e regras internacionais:
 - » Imunidades.

§1º Território por extensão ou assimilação.

Embarcação ou aeronave brasileira pública (em qualquer lugar).

Embarcação ou aeronave brasileira privada a serviço do Estado brasileiro (em qualquer lugar).

Embarcação ou aeronave brasileira mercante ou privada, desde que não esteja em território alheio.

A Extraterritorialidade é tratada no Art 7:

Art. 7º. Ficam sujeitos a Lei Brasileira, embora cometidos no estrangeiro:

I. Os crimes:

- a) contra a vida ou a liberdade do Presidente de República;
- b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público;
- c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço;
- d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;

II. Os crimes:

- a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir;
- b) praticados por brasileiros;
- c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não venham a ser julgados.

§ 1º Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro.

§ 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições:

- a) *entra o agente no território nacional;*
- b) *ser o fato punível também no país em que foi praticado;*
- c) *estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;*
- d) *não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou aí não ter cumprido pena;*
- e) *não ter sido o agente perdoado no estrangeiro, ou, por outro motivo não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável.*

§ 3º A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior:

- a) *não pedida ou negada sua extradição;*
- b) *houve requisição do Ministro da Justiça.*

Território Nacional

Podemos conceituar território nacional como sendo o espaço onde certo Estado possui sua soberania.

Elementos que constituem um determinado Estado soberano:

- ▷ Território;
- ▷ Povo;
- ▷ Organização jurídica.

Consideramos como território nacional as limitações que temos no mapa do país e mais o mar territorial, que representa a extensão de 12 milhas do mar a contar da costa, e sempre na **maré baixa**. O código considera, também, território nacional o espaço aéreo respectivo e o espaço aéreo correspondente ao território nacional. Esse sempre devemos considerar como território próprio.

Temos que considerar, também, como território nacional, o chamado território por extensão, assimilação ou impróprio descrito no §1º do Art. 5º do Código Penal.

§ 1º Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de natureza privada, que se achem, respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar.

§ 2º É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras, de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.

Como mencionado, a Lei Penal aplica-se em todo o território nacional próprio ou por assimilação. Por esse princípio aplica-se aos nacionais ou estrangeiros (mesmo que irregular) a Lei Penal brasileira.

Contudo, em alguns casos, mesmo o fato sendo praticado no Brasil, não será aplicada a Lei Penal a esse fato, isso se deve quando ocorrer por meio de convenções, tratados e regras de direito internacional, aqui o Brasil abre mão de punir, ou seja, nesses casos não se aplicará a Lei Brasileira.

Dessa forma, o Princípio da Territorialidade da Lei Penal é mitigado, isto é, não é adotado de forma absoluta e sim temperada, por esse motivo falamos em Princípio da Territorialidade Temperada.

Podemos dar como exemplo as imunidades diplomáticas e consulares concedidas por meio de adesão do Brasil às convenções de Viena (1961 e 1963), aos diplomatas e aos cônsules que exercem suas atividades no Brasil.

Quando falamos em território nacional, obrigatoriamente temos que pensar em algumas regras: Todas as embarcações ou aeronaves brasileiras de natureza pública, onde quer que se encontrem são consideradas parte do território nacional.

Para as embarcações e aeronaves de natureza privada, serão estas consideradas extensão do território nacional quando se acharem, respectivamente, no mar territorial brasileiro ou no espaço aéreo correspondente. Preste bem atenção, as de natureza privada, sem estar a serviço do Brasil, somente responderão pela lei brasileira se estiverem dentro do Brasil.

Ex.: Um navio brasileiro privado pelo mar da Argentina deverá responder pelas Leis Penais Argentinas, ou seja, caso um brasileiro mate o outro, a lei a ser aplicada é a Lei Penal Argentina, pois o navio não estava a serviço do Brasil.

Por outro lado, se o navio estiver em alto mar (terra de ninguém - aplica-se o princípio do pavilhão ou da bandeira) e ostentar a bandeira brasileira e lá um marujo matar o outro, a competência é da lei brasileira.

A mesma regra utilizamos para aeronaves. Uma questão interessante é por exemplo, se uma aeronave pousar em um país distinto e o piloto cometer um crime e essa aeronave estiver a serviço do Brasil, aplica-se a lei brasileira. Caso a aeronave for particular aplica-se a lei do país em que a aeronave estiver pousada.

Questão interessante é se o piloto sair do aeroporto e lá fora cometer um crime. Nesse caso temos que perguntar se o piloto estava em serviço oficial ou não, se estiver em serviço oficial aplicamos a lei penal brasileira, do contrário, aplica-se a lei do país onde cometeu o crime.

Resumo dos Conceitos

Território nacional: é o espaço onde determinado estado exerce com exclusividade sua soberania.

Território próprio: toda a base territorial por nós conhecida (o mapa), acrescida do mar territorial, que é extensão de 12 milhas mar a dentro, a contar da baixa maré.

Território por extensão: embarcações e aeronaves brasileiras: públicas ou a serviço do estado (qualquer lugar do globo) e privadas em águas ou terras de ninguém.

Territorialidade: aplicação da lei penal no território nacional.

Territorialidade absoluta: impossibilidade para aplicação de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.

Territorialidade temperada: adota como regra a aplicação da lei penal brasileira no território nacional. Entretanto, com determinadas hipóteses, permite a aplicação de lei penal estrangeira a fatos cometidos no Brasil (Art. 5º do CP).

Imunidade: exclusão da aplicação da lei penal.

Imunidade diplomática e consular: são imunidades previstas em convenções internacionais chanceladas pelo Brasil.

Imunidade parlamentar: previstas na Constituição Federal aos membros do Poder Legislativo.

Território Nacional

- ▷ Próprio.
- ▷ Por assimilação ou extensão.

Embarcação e aeronaves brasileiras: públicas ou a serviço do Estado (em qualquer parte do planeta) e privadas ou marcantes em águas ou terras de ninguém.

Passaremos a tratar agora dos princípios que regulam a aplicação da Lei Penal no Espaço.

Princípio da Territorialidade

A lei penal de um país terá aplicação aos crimes cometidos dentro de seu território. Aqui, o Estado soberano tem o dever de exercer jurisdição sobre as pessoas que estejam sem seu território.

Princípio da Nacionalidade

Classificado também como Princípio da Personalidade. Aqui os cidadãos de um determinado país devem obediência às suas leis, onde quer que se encontrem. Podemos dividir esse princípio em:

Princípio da Nacionalidade Ativa

Aplica-se a lei nacional ao cidadão que comete crime no estrangeiro, independentemente da nacionalidade do sujeito passivo ou do bem jurídico lesado.

Princípio da Nacionalidade Passiva

O fato praticado pelo nacional deve atingir um bem jurídico de seu próprio estado ou de um concidadão.

Princípio da Defesa, Real ou de Proteção

Aqui se leva em consideração a nacionalidade do bem jurídico lesado (sujeito passivo), independentemente da nacionalidade do sujeito ativo ou do local da prática do crime.

Princípio da Justiça Penal Universal ou da Universalidade

Aqui, todo Estado tem o direito de punir todo e qualquer crime, independentemente da nacionalidade do criminoso ou do bem jurídico lesado, ou do local em que o crime foi praticado, bastando que o criminoso se encontre dentro do seu território. Assim, quem quer que seja que cometa crime dentro do território nacional será processado e julgado aqui.

Princípio da Representação

A Lei Penal brasileira também será aplicada aos delitos cometidos em aeronaves e embarcações privadas brasileiras quando se encontrarem no estrangeiro e aí não venham a ser julgadas.

O Código Penal brasileiro adota o princípio da Territorialidade como regra e os outros como exceção. Assim, os outros princípios visam disciplinar a aplicação extraterritorial da Lei Penal brasileira.

Extraterritorialidade

Art. 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:

I. Os crimes:

- a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República;
- b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de

Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público;

c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço;

d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;

II. Os crimes:

a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir;

b) praticados por brasileiro;

c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados.

§ 1º. Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro.

§ 2º. Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições:

a) entrar o agente no território nacional;

b) ser o fato punível também no país em que foi praticado;

c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;

d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;

e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável.

§ 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior:

a) não foi pedida ou foi negada a extradição;

b) houve requisição do Ministro da Justiça.

A regra é de que a lei penal brasileira apenas aplica-se aos crimes praticados no Brasil (conforme estudado no Art. 5º do Código Penal). No entanto, há situações que, por força do Art. 7º, permitem o Estado aplicar sua legislação penal no estrangeiro. Nesta norma, encontram-se diversos princípios, são eles:

Defesa (também chamado de Real): amplia a aplicação da lei penal em decorrência da gravidade da lesão. É o aplicável no Art. 7º nas alíneas do inciso I, são elas:

a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República.

Caso seja a prática de latrocínio, não há a extensão da lei brasileira, visto que o latrocínio é considerado crime contra o patrimônio.

b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público;

c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço;

d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil.

Há discussão qual o princípio aplicável neste caso, havendo quem sustente ser da defesa, outros dizem ser da nacionalidade ativa e outra corrente, ainda, afirmando ser relacionado ao princípio da Justiça Penal Universal.

Justiça Penal Universal (também chamada de Justiça Cosmopolita): amplia a aplicação da legislação penal brasileira em decorrência da de tratado ou convenção que o Brasil é signatário. Vem normatizada pelo Art. 7º, II, “a”:

a) Que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir.

Nacionalidade Ativa: amplia a aplicação da legislação penal brasileiro ao exterior caso o crime seja praticado por brasileiro. Está prevista no Art. 7º, II, “b”:

b) Praticados por brasileiro;

Representação (também chamado de Pavilhão ou da Bandeira ou da Substituição): amplia a aplicação da legislação penal brasileira em decorrência do local em que o crime é praticado. Vem normatizada pelo Art. 7º, II, “c”:

c) Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados.

Nacionalidade Passiva: amplia a aplicação da legislação penal brasileira em decorrência da nacionalidade da vítima do crime. Vem normatizada pelo Art. 7º, §3º:

§3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil.

Tais regras, de que a legislação penal brasileira será aplicada no exterior, valem apenas para os crimes e nunca para as contravenções penais. Apesar da lei prever, no Art. 7º, que a lei brasileira também será aplicada no anterior, há determinadas regras para esta aplicação, também normatizadas pelos parágrafos do artigo em questão, vejamos:

Incondicionada: é a prevista para os casos normatizados no Art. 7º, I, alíneas “a” até “d”. Segundo o Código Penal, o agente será processado de acordo com a lei brasileira, mesmo que for absolvido ou condenado no exterior (conforme normatizado pelo §1º do Art. 7º). Não exige qualquer condição.

Condicionada: é a prevista para os casos normatizados no Art. 7º, §2º, alíneas “a” até “e”: São as condições:

- a) Entrar o agente no território nacional.*
- b) Ser o fato punível também no país em que foi praticado.*
- c) Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição.*
- d) Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou cumprido a pena.*
- e) Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro.*

Não estará extinta a punibilidade do agente, seja pela brasileira, seja pela lei estrangeira.

Hipercondicionada: é a prevista para os casos normatizados no Art. 7º, §3º. Chama-se pela doutrina de hipercondicionada porque exige, além das condições da condicionada, outras duas. São condições:

- Não ser pedida ou, se pleiteada, negada a extradição.
- Requisição do Ministro da Justiça.

Pena Cumprida no Estrangeiro

Art. 8º. *A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas.*

Caso o agente seja processado no exterior e lá, condenado e cumprido pena, estipula-se neste artigo que caso venha no Brasil a ser condenado pelo mesmo fato (no caso da extraterritorialidade incondicionada), deverá se verificar:

Se as penas são idênticas, ou seja, da mesma qualidade, deverá ser computada como cumprida no Brasil.

Ex.: *As duas são privativas de liberdade.*

Se as penas são diversas, ou seja, de qualidade diferente, deverá haver uma atenuação.

Ex.: *no exterior o agente cumpriu pena restritiva de liberdade e, no Brasil, foi condenado e teve sua pena substituída pela prestação de serviços comunitários. Neste caso, deverá se atenuar a pena no Brasil.*

Eficácia de Sentença Estrangeira

Art. 9º. *A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para:*

I. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis;

II. Sujeitá-lo a medida de segurança.

Parágrafo único. *A homologação depende:*

- a) para os efeitos previstos no inciso I, de pedido da parte interessada;*
- b) para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça.*

A regra geral é de que a sentença penal estrangeira não precisa ser homologada para produzir efeitos no Brasil. No entanto, o Art. 9º traz duas situações que necessitam da homologação para que a sentença produza efeitos no Brasil, são elas:

Para a produção de efeitos civis (**Ex.: Reparação de danos, restituições, entre outros**). Neste caso, depende do pedido da parte interessada.

Para a aplicação de medida de segurança ao agente da Infração Penal: caso exista tratado de extradição, necessita de requisição do Procurador-Geral da República. Caso inexistir tratado de extradição, necessita de requisição do Ministro da Justiça.

Contagem de Prazo

Art. 10. *O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.*

A regra, aqui, é diversa da processual, visto que o dia do começo do prazo penal inclui-se no cômputo do prazo. Por exemplo, determinado agente pratica uma infração penal em 10 de agosto de 2012. Supondo que esta infração penal possui um prazo prescricional de 08 (oito) anos, a pretensão punitiva irá prescrever em 09 de agosto de 2020.

Frações não Computáveis da Pena

Art. 11. *Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro.*

Ou seja, caso após o cálculo da pena, remanescer frações de dia (por exemplo: o agente é condenado a pena de 15

(quinze) meses de detenção, com uma causa de aumento de 1/2, a pena torna-se em 22,5 dias. Com a norma deste artigo, despreza-se a fração de metade e a pena final é de 22 dias.

Do mesmo modo, aplica-se a regra à pena de multa, não sendo condenado o agente a pagar os centavos.

Legislação Especial

Art. 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.

As infrações penais não estão apenas descritas no Código Penal, mas também em outras leis, que se denominam de leis especiais. Nestes casos, aplica-se, desde que a lei especial não dispuser de modo diverso, as regras gerais do Código Penal.

2. Do Crime

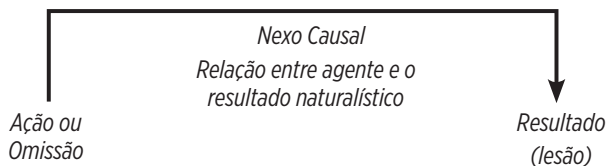
Relação de Causalidade

Teoria da Equivalência dos Antecedentes

A ação ou omissão tem que dar causa ao resultado:

Relação de Causalidade

Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.



Neste caso, antes de tudo, é importante mencionar sobre a responsabilidade do agente. Para o Código Penal existem duas formas de responsabilidades: subjetiva e objetiva.

Subjetiva: nesta situação, o agente pode ser punido na modalidade culposa, quando não queria o resultado. É o imperito, imprudente ou negligente. Na modalidade dolosa, quando o agente quis ou assumiu o risco do resultado. O Código Penal sempre irá punir sobre aquilo que o agente queria causar, sobre a intenção no momento da conduta.

Objetiva: a responsabilidade objetiva não é mais adotada, visto que sempre haveria a punição por dolo, não se admitindo a forma culposa.

Ex.: “A” dispara dois tiros em “B”. Os tiros efetivamente acertam “B” causando sua morte. Nessa situação, a ação de “A” deu causa ao resultado, que é morte de “B”, mantendo uma relação de causa x efeito, com resultado naturalístico: morte.

Causa Relativamente Independente

Superveniência de Causa Independente:

§ 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.

Ex.: “A” atira em “B”, contudo “B” morre devido a um veneno ingerido anteriormente. A causa efetiva da morte de “B” foi o envenenamento e não o disparo efetuado por “A”.

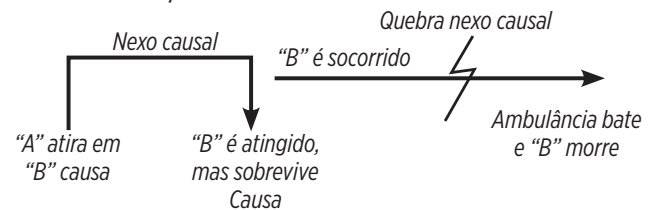
Nessa situação, “A” responderá apenas por tentativa de homicídio.

Nesta situação, a causa da morte não foi efetivamente o tiro disparado por “A”, mas o veneno ingerido anteriormente.

Sendo assim, não foi efetivamente o disparo que causou o resultado naturalístico da morte de “B”.

Ex.: “A” atira na cabeça de “B”, esse é socorrido em ambulância, no trajeto para o hospital a ambulância capota causando a morte de “B”. Mesmo “A” tendo concorrido diretamente para que “B” estivesse na ambulância, o código penal manda que “A” responda somente por tentativa de homicídio.

Fato que ocorre após a conduta do agente, entretanto, não ocorreria se a ação ou omissão não tivesse acontecido.



No exemplo citado, digamos que “B” seja socorrido com sucesso. Entretanto, devido ao ferimento na cabeça, tenha que ser submetido à intervenção cirúrgica imprescindível e, durante o procedimento, devido a complicações, vem a falecer. Nesta situação, “A” responderá por homicídio consumado, pois ninguém está obrigado a submeter-se a intervenções cirúrgicas. A mesma situação ocorre se, devido à internação, “B” contraia infecção hospitalar, vindo a falecer. Nessas duas hipóteses, “A” responderá pelo crime consumado, segundo entendimento do STJ - Superior Tribunal de Justiça. Cabe ressaltar que, mesmo “B”, estando no hospital, porém, este falece devido a um desmoronamento provocado por um terremoto, haverá novamente a quebra do nexo causal, como no acidente com a ambulância, “A” responderá somente pela tentativa de homicídio.

Relevância da Omissão

O “dever” de agir é um dever Jurídico, é o poder do garantidor ou garantia, ou seja, imposto por Lei. Quando da omissão, o agente tem a possibilidade e o dever jurídico de agir e omite-se.

Ex.: Dois policiais observam uma pessoa sendo vítima de roubo e nada fazem, nesse caso, os agentes, tendo a possibilidade e o dever de agir, omitiram-se. Nesta situação ambos responderão pelo resultado, ou seja, por roubo.

§ 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:

a) Tenha por Lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; (**dever legal**).

Ex.: Pai que deixa de alimentar o filho, e este vem a morrer de inanição.

Carcereiro que observa o preso agonizando à beira da morte e nada faz.

b) De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; (**dever do garantidor**).

Ex.: Babá que descuida da criança e a deixa morrer. Salva-vídas que observa banhista se afogar e nada faz.

c) Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.

Ex.: Homem se propõe a ajudar um idoso a atravessar na faixa de pedestres. Porém, no meio do caminho, o homem abandona o idoso e este morre atropelado.

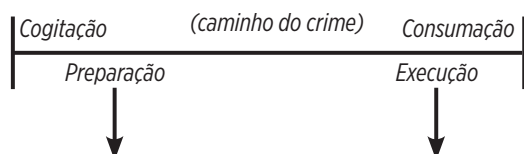
Esses crimes são chamados de crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão, ou ainda participação por omissão. Em todos esses casos, o omitente responderá pelo resultado, a não ser que este não lhe possa ser atribuído nem por dolo nem por culpa. O agente tem que ter consciência de que se encontra na função de agente garantidor.

Da Consumação e Tentativa

Art. 14º. Diz-se do Crime:

I. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal.

"Iter Criminis"



Não se pune a preparação salvo se por si só constituir crime autônomo (independente)

O crime se torna punível

Para que o crime seja consumado, é necessário que ele percorra todas as fases do **iter criminis**, quais sejam: cogitação, preparação, execução e consumação. O agente, com sua conduta, "caminha" por todas as fases até atingir o resultado.

Ex.: Fabrício, com *"animus necandi"* (vontade de matar) Pedro, pensa em uma forma de consumir seu desejo (cogitação). Para isso, compra um revólver e munições (preparação) e desloca-se até a casa da vítima. Ao avisá-lo, inicia os disparos (execução) contra Pedro, ferindo-o mortalmente (consumação).

O Código Penal não admite a punição nas fases de **cogitação** e **preparação**, salvo se constituírem **crimes autônomos**. No caso citado acima, se Fabrício fosse preso no momento em que estava com o revólver, deslocando-se à casa de Pedro para matá-lo, iria configurar apenas o crime de porte ilegal de arma de fogo, não poderia de forma alguma ser punido pela tentativa de matar Pedro. Só se pode punir a intenção do agente, a partir do momento que entra na esfera de **execução**.

Outra situação, seria a união de 3 ou mais pessoas que planejam assaltar um banco, para isso, compram ferramentas: picaretas, pás, marretas, conseguem a planta do banco, alugam uma casa nas proximidades, contudo, no momento que planejavam a forma como iriam realizar o assalto, são surpreendidos pela polícia com todos os materiais. Nesse caso, essas pessoas não responderão pelo crime de "roubo" (Art. 157 CP), na forma tentada, mas sim pelo crime de "associação criminosa" (Art. 288 CP). Mesmo com a posse de todos os materiais que seriam utilizados, eles não haviam entrado na esfera de execução do roubo.

Por conseguinte, o Código Penal sempre irá punir o agente por aquilo que ele queria cometer (**Elemento Subjetivo**), ou seja, qual era a intenção do agente, ainda que outro seja o resultado.

Ex.: "A", com intenção de matar "B", efetua vários disparos em sua direção, contudo, acerta apenas um tiro no

dedo do pé de "B". Independente desse resultado, "A" vai responder por tentativa de homicídio, pois era sua intenção inicial.

É importante sempre atentar-se para a vontade do agente, pois o Código Penal irá puni-lo somente pelo resultado ao qual quis causar, ou seja, sempre pelo Elemento Subjetivo do agente.

Tentativa

Diz que o crime é tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Não se admite Tentativa para:

- ▷ Crime culposos;
- ▷ Contravenções Penais (Art. 4º, L, CP);
- ▷ Mera conduta;
- ▷ Crime Preterdoloso.

Alguns tipos penais não aceitam a forma "tentada", sendo assim, o fato de iniciar a execução já o torna consumado, como por exemplo o crime de: Concussão (Art. 316, CP), nessas situações, a consumação é um mero exaurimento.

Os crimes "tentados" são aqueles que iniciam a fase de execução, mas não chegam à consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, ou seja, o autor quer praticar a conduta, mas é impedido de alguma forma.

Ex.: "A" com intenção de matar "B", compra um revólver; ao encontrar "B", no momento que iria iniciar os disparos, é flagrado por um policial que o impede.

Ex.: "A" com intenção de matar "B", compra um revólver; ao encontrar "B" do outro lado da rua, no momento que começa a efetuar os disparos, atinge uma caçamba de entulhos que trafegava pela via.

As circunstâncias alheias à vontade do agente podem ser quaisquer fatos, que impeçam que o crime seja consumado.

Pena do Crime Tentado

É a mesma do crime consumado. Devendo ser reduzida de 1/3 a 2/3. Quanto mais próximo o crime chegar da consumação, maior deverá ser a pena.

Se, quando iniciada a execução, o crime não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente, incidirá a pena do crime consumado, com redução no quantum da pena.

Homicídio: pena de 6 a 20 anos.

Ex.: João fez disparos contra José causando sua morte.

Pena - 12 anos

Tentativa de homicídio: pena de 6 a 20 anos reduzida de 1 a 2/3.

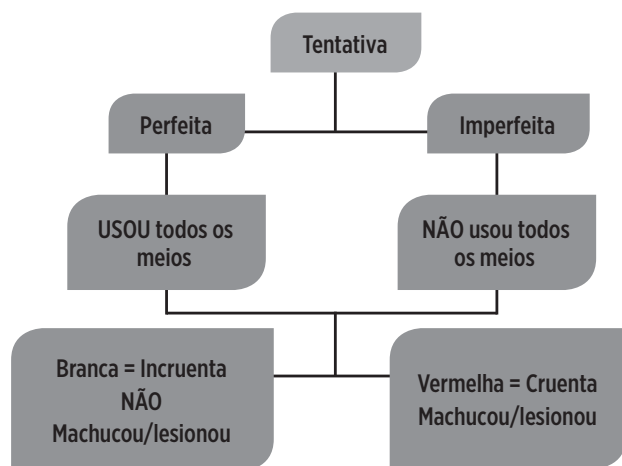
Ex.: João fez disparos contra José que ferido foi socorrido e sobreviveu.

Pena - 4 anos (melhor cenário) - 8 anos (pior cenário).

Ex.: João, armado de pistola, efetua 15 disparos contra José ficando este em coma por 40 dias, quase vindo a falecer, mas sobrevive.

Pena - mesmo nesse caso, haverá redução de pena, nesse caso, à mínima, 1/3 - 8 anos - mas deve ser aplicada.

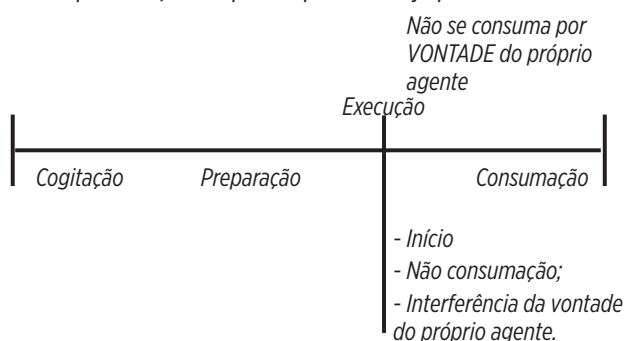
Existem dois tipos de tentativas, perfeita e imperfeita, ambas podem ser cruentas e incruentas.



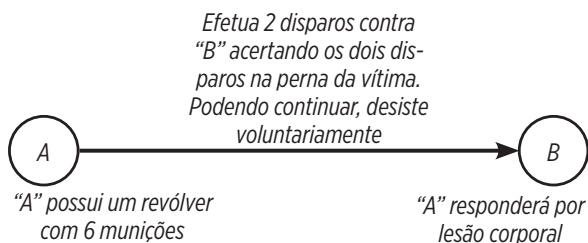
A tentativa será perfeita - crime falho - quando o agente esgotar todos os meios, vindo a acertar ou não a vítima. E imperfeita, quando **NÃO** esgotou todos os meios, mesmo que já tenha atingido a vítima ou ainda sem feri-la, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Desistência Voluntária e Arrependimento Eficaz

Art. 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

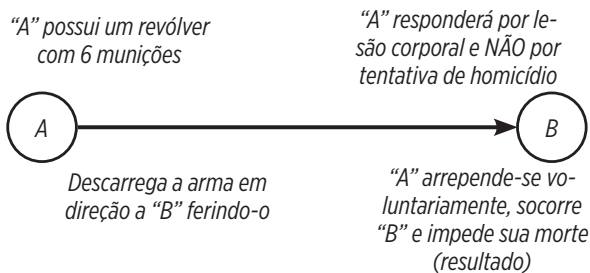


Desistência Voluntária: o agente interrompe voluntariamente a execução do crime impedindo a consumação.



Nessa situação, o agente poderia efetuar mais disparos, porém desiste de continuar a efetuá-los e vai embora, é importante ressaltar que a desistência não teve influência de nenhuma outra circunstância, senão a vontade do próprio agente.

Arrependimento Eficaz: encerrada a execução do crime, o agente voluntariamente impede o resultado. Aqui, ele leva a execução até o fim. Contudo, com sua ação impede que o resultado seja produzido.



Nesta situação, o agente esgota os meios efetuando todos os disparos, contudo, após finalizá-los, arrepende-se do que fez, socorre “B” levando-o para um hospital, vindo a salvá-lo.

A “desistência voluntária” (ato negativo) e o “arrependimento eficaz” (ato positivo) têm como consequência a DESCLASSIFICAÇÃO DA FIGURA TÍPICA, ou seja, exclui a modalidade de tentada. Dessa forma o agente responderá pelos atos até então praticados; nessas situações, considera-se lesão corporal.

Cogitação	Preparação	Execução	Consumação
Na desistência voluntária , o agente pode prosseguir, mas INTERROMPE voluntariamente sua conduta, não termina a execução		Na tentativa o agente inicia a execução e é INTERROMPIDO , são circunstâncias ALHEIAS a sua vontade	
		No arrependimento eficaz o agente termina o ato de execução . Contudo, evita voluntariamente que o resultado se produza	

Tentativa: após o início da execução, o crime não se consuma por vontades alheias ao desejo do agente.

Desistência voluntária: mesmo podendo prosseguir, o agente desiste, interrompe por sua vontade própria.

Arrependimento eficaz: finalizados todos os atos de execução, o agente por vontade própria, socorre a vítima, impedindo que o resultado (morte) ocorra.

Arrependimento Posterior

Art. 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

É requisito fundamental que não ocorra violência ou grave ameaça. Após a consumação do crime, antes que do recebimento da denúncia ou queixa - instauração no Poder Judiciário - o agente repara o dano causado anteriormente.

Ex.: Um rapaz é preso pelo furto (Art. 155, CP) de uma televisão de 14 polegadas, antes do recebimento da denúncia, seu advogado - ou representante legal - repara à vítima todos os danos que o agente causou quando subtraiu o bem, nessa hipótese, a pena do agente será reduzida.

Caso a reparação do dano ocorra após o recebimento da denúncia, a pena será atenuada, por exemplo, em vez de iniciar a pena no regime de reclusão, irá iniciar em regime semi-aberto.

Crime Impossível - “Quase Crime”

Art. 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

Ineficácia absoluta do meio: o meio empregado ou o instrumento utilizado para a execução do crime jamais o levarão a consumação.

- ▷ Tentar matar alguém utilizando uma arma de brinquedo.
- ▷ Tentar envenenar alguém com sal.

Ex.: “A” com intenção de envenenar “B”, coloca sal - erro do tipo putativo - em sua comida, pensando ser arsênico.

Impropriedade absoluta do objeto material: Nessa hipótese, a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta é absolutamente inidônea para produção de algum resultado lesivo.

- ▷ Matar quem já está morto.

Ex.: “A” com intenção de matar “B”, enquanto este está dormindo, efetua vários disparos. Contudo, “B” já estava morto devido ao veneno administrado por “C” horas atrás.

Embora o elemento subjetivo do agente seja o dolo - homicídio - esses casos não serão puníveis, pois o meio empregado “sal” ou o objeto material “o morto” tornam o crime impossível de ser consumado.

Caso a ineficácia absoluta do meio seja relativa, será considerado crime, por exemplo, uma arma antiga de um colecionador, da segunda guerra mundial, seria quase impossível cometer um crime com um meio desses, entretanto, caso ela tenha potencial para causar lesão (esteja funcionando) o crime que o agente tentou praticar com esta arma, será considerado punível.

Crime Doloso

Art. 18. Diz-se o crime:

I. doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.

Doloso

- ▷ **Doloso direto:** quis resultado.
- ▷ **Doloso eventual ou indireto:** assumiu o risco de produzir o resultado.

Ex.: “A” atira em direção de “B” querendo que a morte desse aconteça.

Ex.: “A”, caçador, efetua vários disparos a fim de abater animal. Contudo, é advertido por “B” que naquela direção em que está atirando é local habitado. “A” não se importa e continua os disparos, mesmo consciente que poderia acertar alguém. Um de seus projéteis acerta “C”, inocente morador das redondezas. Nessa situação, deverá “A” responder por homicídio doloso - eventual - pois assumiu o risco de produzir o resultado não observando a advertência que “B” lhe havia feito. O agente sabe o que pode vir a causar, mas não se importa com o resultado.

Ex.: “A” dirigindo em altíssima velocidade e disputando um racha com amigos perto de uma movimentada escola vem a atropelar “B”, estudante, no momento que este atravessava a via. “A” nessa situação tinha consciência que sua conduta poderia matar alguém. Contudo, não se importou em continuar. Novamente, o agente sabe que pode acontecer, mas não se importa.

- ▷ **Dolo Direto** - Teoria da Vontade - Quer o resultado.

- ▷ **Dolo Eventual** - Teoria do Assentimento - Assume o risco do resultado.

Crime Culposo

Art. 18, II. Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.

Culpa

Na conduta culposa, há uma ação voluntária dirigida a uma finalidade lícita, mas, pela quebra do dever de cuidado a todos exigidos, sobrevém um resultado ilícito não desejado, cujo risco nem sequer foi assumido.

Requisitos do Crime Culposo

Quebra do Dever Objetivo de Cuidado

A culpa decorre da comparação que se faz entre o comportamento realizado pelo sujeito no plano concreto e aquele que uma pessoa de prudência normal, mediana, teria naquelas mesmas circunstâncias. Haverá a conduta culposa sempre que o evento decorrer de quebra do dever de cuidado por parte do agente mediante uma conduta imperita, negligente ou imprudente.

Previsibilidade

Não basta tão somente a quebra do dever de cuidado para que o agente responda pela modalidade culposa, pois é necessário que as consequências de sua ação descuidada sejam previsíveis.

Modalidades do Crime Culposo

Imprudência

É o fazer sem a obrigação de cuidado.

É a culpa de quem age, ou seja, aquela que surge durante a realização de um fato sem o cuidado necessário.

Ex.: Ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, trafegar na contramão, manejar arma carregada, atravessar o sinal vermelho, etc.

Imperícia

É a falta de conhecimento técnico ou habilitação para o exercício de profissão ou atividade.

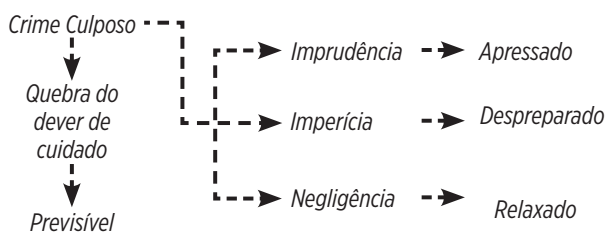
Ex.: Médico ao realizar uma cirurgia e esquece uma pinça dentro do abdômen do paciente. Atirador de elite que acerta a vítima, em vez do criminoso. Médico que faz lipoaspiração e causa a morte de paciente.

Negligência

É o não fazer sem a obrigação de cuidado.

É a culpa na sua forma omissiva. Consiste em deixar alguém de tomar o cuidado devido antes de começar a agir.

Ex.: Deixar de conferir os pneus antes de viajar, bem como de realizar a devida manutenção do veículo. Deixar substância tóxica ao alcance de crianças, etc.



Culpa Consciente

Na culpa consciente, o agente antevê o resultado, mas não o aceita, não se conforma com ele. O agente age na crença de que não causará o resultado danoso:

Ex.: O atirador - não o substituto - de facas no circo. Ele atira a faca na crença de que, habilidoso que é, acertará a maçã. Mas, ao contrário do que acreditava, ele acerta a moça.

Preterdolo

Art. 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente.

Quando o resultado agravador for imputado a título de culpa, estaremos diante de um crime PRETERDOLOSO. Nele, o agente quer praticar um crime, mas acaba excedendo-se e produzindo culposamente um resultado mais gravoso do que o desejado.

Ex.: O agente desfere soco no rosto da vítima com intenção de lesioná-la, no entanto, ela perde o equilíbrio, bate a cabeça e morre.

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência:

Pena - Reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

§ 3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-los;

Pena - Reclusão, de quatro a doze anos.

Erro sobre Elemento do Tipo

Art. 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

Elementares: é a descrição típica do crime. Geralmente o próprio *caput*. Quando se extrai a elementar, o crime não existe.

Art. 155. Subtrair coisa alheia móvel: Caso o indivíduo subtraia coisa própria por engano não haverá o crime, pouco importando sua intenção. Assim, se o agente subtrai sua própria bicicleta por "engano", pensando que está a subtrair bicicleta de seu vizinho não comete crime algum. Não há como punir uma pessoa que subtrai suas próprias coisas.

Circunstâncias: são dados assessórios do crime, que suprimidos não impedem a punição do agente. Só servem para aumentar ou diminuir a pena.

Ex.: Ladrão que furta um bem de pequeno valor pensando ser de grande valor. Responderá pelo furto simples sem redução de pena do privilégio.

Erro Essencial

Incide sobre situação, de tal importância, para o tipo que se o erro não existisse o agente não teria cometido o crime, ou pelo menos, não naquelas circunstâncias.

Erro Inevitável (Invencível ou Escusável)

É aquele que não podia ter sido evitado, nem mesmo com o emprego de uma diligência mediana.

Nessas duas situações, exclui-se o dolo e a culpa do agente, sendo assim, exclui o crime.

Ex.: Agente furta caneta pensando que é própria.

Sujeito que mantém conjunção carnal com menor de 13 anos que aparenta ter 20 anos pela sua proporção física.

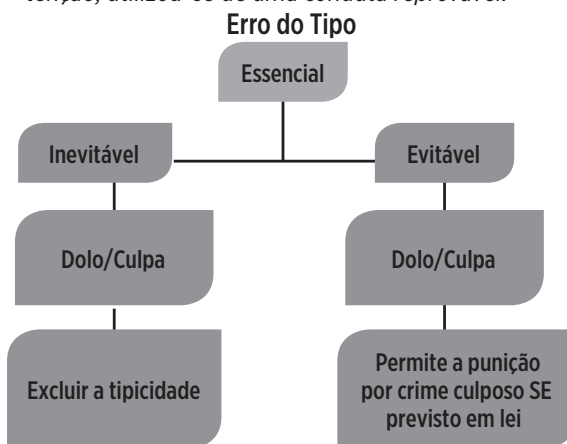
Bêbado que sai de uma festa e liga carro alheio com sua chave normalmente, sendo o carro de mesma cor e modelo que o seu.

Erro Evitável (Vencível ou Inescusável)

É aquele que poderia ser evitado pela prudência normal do homem médio. Exclui o dolo, mas permite a modalidade culposa se prevista em lei. Quando não prevista a modalidade culposa, não ocorre o crime.

Ex.: Caçador confunde vulto em uma moita com o animal que caçava e atira, vindo a causar a morte de um lavrador. Nessa situação, caso o fato pudesse ser previsível, deverá o caçador responder por homicídio culposo.

Bêbado sai de uma festa, ao observar carro idêntico ao seu, tenta desativá-lo com a chave do próprio carro, não obtendo êxito, quebra o vidro com uma pedra, força a ignição e vai para sua casa. Nesse caso, o agente será punido na modalidade culposa, embora não tendo a intenção, utilizou-se de uma conduta reprovável.



Acidental

- Erro sobre a pessoa Art. 20, § 3º - *Aberratio in persona* - A pessoa não sofre perigo
- Erro na execução - *Aberratio ictus* - A pessoa sofre perigo

- Erro Sucessivo - *Aberratio causae* - Dolo Geral Irrelevante
- Erro sobre a pessoa Art. 20, §3º.
- Não exclui nada, independentemente o agente responde.

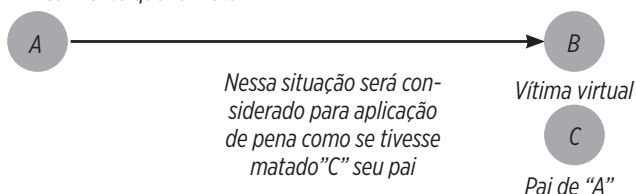
Erro sobre a Pessoa

Art. 20, § 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.

É o erro na representação do agente, que olha um desconhecido e o confunde com a pessoa que quer atingir. O erro é tão irrelevante, que o legislador determinou que o autor fosse punido pelo crime que efetivamente cometeu contra o terceiro inocente - vítima efetiva - como se tivesse atingido a pretendida - vítima virtual -, por exemplo:

“A” atira em “B” por engano, pois pensei que “B” fosse seu pai, quem realmente queria matar

Vítima efetiva
sósia de “C”



Esta situação é considerada um irrelevante penal, ou seja, o agente quer cometer uma coisa - matar “C” - entretanto, acaba matando “B”, porém, independente do resultado, o Código Penal sempre adota o elemento subjetivo, ou seja, irá puni-lo pelo fato que ele realmente queria praticar, como na situação exposta era contra seu pai, incidirá ainda aumento de pena.

Erro sobre a Ilícitude do Fato

Erro de Proibição

Art. 21. O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.

É a errada compreensão de uma determinada regra legal. Pode levar o agente a supor que certa conduta seja lícita.

Ex.: Um rústico aldeão, que nasceu e passou toda a sua vida em um vilarejo afastado do sertão, agride levemente sua mulher, por suspeitar que ela o traísse. É de irrelevante importância se o aldeão sabia ou não que sua conduta era ilícita.

Nesse caso é crime, porém o CP determina que, devido às circunstâncias - por força do ambiente onde vive e as experiências acumuladas -, o sujeito não terá PENA, ou seja, exclui-se a culpabilidade.

Nesta situação, devido à origem do agente ser de lugar ermo, e o mesmo não possuiu conhecimento suficiente sobre fatos que não são permitidos, embora sua conduta seja criminosa, nesse caso fático o Juiz não aplicará pena sobre o agente.

Tipos de Erro de Proibição

Erro Inevitável ou Escusável = Isenta de Pena

Ex.: Dona de casa de prostituição cujo funcionamento era de pleno conhecimento das autoridades fiscais, tendo, inclusive, licença de funcionamento fornecido pela Prefeitura

Municipal, circunstância que sugeriam o desempenho de atividade lícita.

Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

Erro Evitável ou Inescusável = Não isenta de pena, mas terá direito a uma redução de pena 1/6 a 1/3.

Ex.: Atendente de farmácia que, apesar de ciente de que a venda de medicamentos com tarja preta configura transgressão administrativa, não tem consciência de que tal prática, com relação a alguns dos medicamentos controlados, caracteriza também o crime de tráfico de drogas.

Diferenças

Erro de Tipo	X	Erro de Proibição
Agente erra sobre dados do próprio crime. Isenta do dolo e culpa se inevitável e isenta de dolo mas permite a punição por culpa se evitável.		O agente acha que sua conduta é legal, quando na verdade é ilegal. Aqui o agente comete crime, mas não tem pena pois culpabilidade fica excluída.

É importante que diferenciemos bem a relação entre erro do tipo - exclui o crime - com o erro de proibição - isenta de pena. Naquele o agente sabe que sua conduta é ilícita, entretanto, erra sobre o próprio tipo penal, ou seja, sua intenção é realizar uma conduta, mas acaba cometendo outra. Contudo, nesse o agente desconhece o caráter ilícito do fato, imagina estar praticando uma conduta lícita, quando na verdade é ilícita - criminosa.

Coação Irresistível e Obediência Hierárquica

Art. 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

Para que se possa considerar alguém culpado do cometimento de uma infração penal, é necessário que esta tenha sido praticada em condições e circunstâncias normais, pois, do contrário, não será possível exigir do sujeito conduta diversa da que, efetivamente acabou praticando.

Nessa situação, o agente obriga uma terceira pessoa a cometer um crime ou ao cumprimento de uma ordem ilegal, a pessoa coagida não será punida, mas sim, quem o coagiu e o obrigou a realizar a conduta contra seu consentimento.

Coação Irresistível

É o emprego de força física ou de grave ameaça para que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa.

Coação Física - vis absoluta - o sujeito não comete crime.

Ex.: “A” imobiliza “B”, depois, coloca uma arma em sua mão e força-o a apertar o gatilho. O disparo acerta “C”, que morre. Nessa situação, devido à coação FÍSICA irresistível, “B” NÃO comete crime. “A” responderá por homicídio.

A coação física recai sobre a conduta do agente - elemento do fato típico - pois este foi forçado, nessa situação, exclui-se o crime.

Coação Moral - vis relativa - o sujeito comete crime, mas ocorre isenção de pena.

Ex.: “A” encosta uma arma carregada na cabeça “B” e ordena que ele atire em “C”, caso contrário quem irá morrer é “B”. “B” atira e “C” morre. Nessa situação, ambos cometem crime (“A” e “B”). Contudo, somente “A” terá PENA, “B” estará **ISENTO** de pena devido a coação **MORAL** irresistível.

Assim sendo, mesmo “B” tendo praticado o ato, sua conduta foi forçada mediante grave ameaça moral, em que este, temendo por sua própria vida, cometeu o crime. Nessa situação a conduta de “B” é típica e ilícita, contudo, não culpável, pois ficará isento de pena.

Obediência Hierárquica

É a obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, tornando viciada a vontade do subordinado e afastando a exigência de conduta diversa. Também exclui a culpabilidade.

Ordem de superior hierárquico: é a manifestação de vontade do titular de uma função pública a um funcionário que lhe é subordinado.

Ex.: Um delegado de polícia manda seu subordinado, aspirante recém-chegado da corporação, que prenda um desafeto seu, para que esse aprenda uma lição.

Caso o aspirante cumpra esta ordem ilegal de seu superior, ambos estarão cometendo crime, abuso de autoridade; pois, embora ordem de superior, o aspirante no caso não é obrigado a cumpri-la.

Ordem manifestamente não ilegal: a ordem deve ser aparentemente legal. Se for manifestamente ilegal, deve o subordinado responder pelo crime.

Ex.: Delegado de polícia determina que agente prenda Antônio, indiciado por crime de latrocínio e alega que Antônio tem contra si um mandado de prisão expedido pela autoridade judiciária. O agente então prende Antônio e o conduz até a delegacia. Acontece que não existia mandado algum contra Antônio. Nessa situação, tanto o delegado quanto o agente cometeram crime de abuso de autoridade. Contudo, somente o delegado terá PENA, o agente ficará isento devido à “aparência” de ordem manifestamente **NÃO** ilegal.

Nessa conduta, o agente pensava estar praticando uma ação lícita, entretanto, este foi enganado por seu superior, sob alegação de posse de falso mandado de prisão.

Exclusão da Ilcitude

Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato:

- I. Em estado de necessidade;
- II. Em legítima defesa;
- III. Em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Excesso Punível

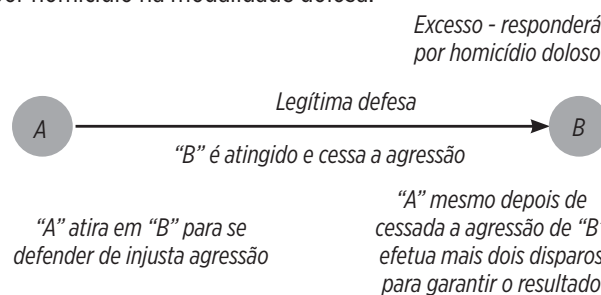
Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposos.

O agente que extrapolar os limites das excludentes deve responder pelo resultado produzido de forma dolosa ou culposa.

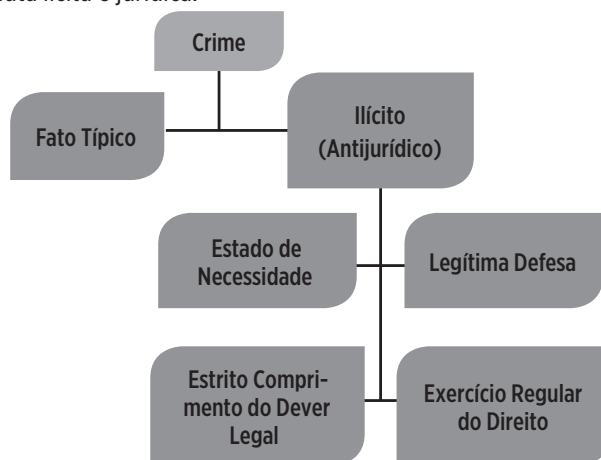
Ex.: João saca sua arma para matar Manoel, esse, prevendo o ocorrido, vale-se de sua arma e atira primeiro,

ferindo João. Mesmo após a cessação da agressão por parte de João, Manoel efetua mais dois disparos para garantir o resultado.

Nessa situação, Manoel excedeu-se e deverá responder por homicídio na modalidade dolosa.



Não obstante, as excludentes de ilicitude, como o próprio nome já diz, excluem o caráter ilícito do fato, tornando a conduta lícita e jurídica.



Ocorrendo o fato diante de uma dessas excludentes, exclui-se também o crime.

São situações em que a norma penal permite que se cometa crime em determinadas situações, pois, apesar de serem condutas ilícitas, o agente não será punido.

Estado de Necessidade

Art. 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Ocorre quando um bem é lesado para se salvar outro bem em perigo de ser igualmente ofendido. Ambos possuidores desses bens têm direito de agir para proteger-se.

→ **Requisitos para configuração do estado de necessidade:**

- ▷ Perigo atual.
- ▷ Direito próprio ou alheio.
- ▷ Perigo não causado voluntariamente pelo agente.
- ▷ Inevitabilidade de comportamento.
- ▷ Razoabilidade do sacrifício.
- ▷ Requisito subjetivo.

Ex.: Em um cruzeiro marítimo, 10 passageiros estão a bordo de um navio. No entanto, só existem 9 salva-vidas e o navio está afundando em alto-mar. O único que ficou sem o apetrecho não sabe nadar e para salvar sua vida do

perigo atual desfere facadas em outro passageiro a fim de conseguir se salvar.

Ex.: *Trabalhador desempregado e vendo os filhos passarem fome, entra em supermercado e furta dois pacotes de arroz e um pedaço de carne seca (furto famélico).*

Ex.: *Cidadão não tem carteira de motorista e observa um motorista em avançado estado de infarto, nessa situação, toma a direção de veículo automotor e dirige perigosamente até o hospital, gerando perigo de dano.*

Não irá incidir em estado de necessidade caso o agente dê causa ao acontecimento.

§ 1º *Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.*

Um exemplo disso é o bombeiro. Poderá, no entanto, recusar-se a uma situação perigosa quando impossível o salvamento ou o risco for inútil.

Legítima Defesa

Art. 25. *Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.*

Ocorre um efetivo ataque ilícito contra o agente ou terceiro, legitimando repulsa.

Requisitos para que subsista a legítima defesa:

- ▷ Agressão humana.
- ▷ Agressão injusta.
- ▷ Agressão atual ou iminente.
- ▷ Agressão a direito próprio ou de terceiro.
- ▷ Meios necessários.
- ▷ Requisito subjetivo.

Ex.: *“A” desafeto de “B” arma-se com um machado e prestes a desferir um golpe é surpreendido pela reação de “B”, que saca um revólver e efetua um disparo.*

Ex.: *“A” munido de um cão, ataca o animal na direção de “B” que para repelir a injusta agressão atira no enfurecido animal.*

Ex.: *“A”, menor de idade, pega um fuzil e, prestes a atirar em “B”, é surpreendido por esse que pega uma bazuca, único meio disponível no momento, vindo a “explodir” “A”.*

Os meios necessários para conter a injusta agressão podem ser quaisquer que estejam disponíveis, inexistindo equiparação dos meios utilizados.

É necessário que seja atual e iminente. Caso “B” ferido por “A” desloque-se até sua casa, depois de sofrida agressão, para apanhar revólver com intuito de se defender, não será mais válido, caso venha efetuar disparos contra “A”.

Não Configura Legítima Defesa

Ex.: *“A” marido traído chega a casa e surpreende “C” sua esposa em conjunção carnal com “B”. Enfurecido, pega sua arma e dispara contra a esposa traidora.*

Ex.: *“A” surpreendido por cão feroz, dispara para que não seja atacado.*

Ex.: *“A” desafeto de “B” vai a sua procura e efetua disparo. Mais tarde provou-se que “B” também estava armado e queria igualmente executar “A”.*

Estrito Cumprimento do Dever Legal

Em síntese, é a ação praticada por um dever imposto por lei. É necessário que o cumprimento seja nos exatos ditames da lei. Do contrário, o agente incorrerá em excesso, podendo responder criminalmente.

Exs.: *Policial que prende foragido da justiça vindo a causar-lhe lesões devido sua resistência.*

Soldado que, em tempos de guerra, executa inimigo.

A execução efetuada pelo carrasco, quando o ordenamento jurídico admite.

Exercício Regular de Direito

É o desempenho de uma atividade ou a prática de uma conduta autorizada em lei.

- ▷ Tratamento médico ou intervenção cirúrgica, comete lesão corporal para realizar o ato cirúrgico.
- ▷ Ofendículos - (exercício regular do direito de defesa da propriedade), cerca elétrica, cacos de vidro, arame farpado, etc.

A lei não permite o emprego da violência física como meio para repelir injúrias ou palavras caluniosas, visto que não existe legítima defesa da honra. Somente a vida ou a integridade física são abrangidas pelo instituto da legítima defesa.

Admite-se a excludente de legítima defesa real contra quem pratica o fato acobertado por causa de exclusão da culpabilidade, como o inimputável.

Nos termos do Código Penal e na descrição da excludente de ilicitude, haverá legítima defesa sucessiva na hipótese de excesso, que permite a defesa legítima do agressor inicial.

É possível legítima defesa de provocações por meio de injúrias verbais, segundo a sua intensidade e conforme as circunstâncias, pode ou não ser agressão.

Agressão de inimputável constitui legítima defesa.

Agressão decorrente de desafio, duelo, convite para briga não constitui legítima defesa.

Agressão passada constitui vingança e não legítima defesa.

Agressão futura não autoriza legítima defesa (mal futuro).

Não existe legítima defesa da honra.

O agente tem que saber que está na legítima defesa.

Legítima defesa e porte ilegal de arma de fogo: Se portar anteriormente, responde pelo crime do Art. 14 ou Art. 16, caput do estatuto do desarmamento. Se for contemporâneo, não responde pelo crime dos artigos mencionados.

Da Imputabilidade Penal

Inimputáveis

Art. 26. *É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.*

Redução de Pena

Parágrafo único. *A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o ca-*

ráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Imputabilidade: é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. É a capacidade de entendimento e a faculdade de controlar e comandar suas próprias ações.

→ **Imputável (regra):** Pode-se imputar (aplicar) pena ao sujeito.

→ **INImputável (exceção):** Não pode sofrer pena. Ou seja, é a capacidade de compreensão do agente de que sua conduta é ilícita, inapropriada, é uma das espécies da culpabilidade que compõem o fato típico, ou seja, a capacidade de punir, ou não, o agente da conduta.

Exclusão da Imputabilidade

Doença Mental

É a doença mental de qualquer ordem. Compreende a infindável gama de moléstias mentais.

Ex.: Alcoolismo patológico.

Desenvolvimento Mental Incompleto ou Retardado

Ex.: Silvícola inadaptado - índio - menor de 18 anos.

Sistema Adotado pela Legislação Brasileira

Regra: BIOPSICOLÓGICO

Não basta ter a enfermidade. No momento da ação ou omissão, o sujeito tem que ser inteiramente incapaz de entender e compreender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento.

Exceção: BIOLÓGICO

Basta tão somente a menoridade - menos de 18 anos - para configurar a inimputabilidade.

Embriaguez

Art. 28, II. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

§ 1º É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

NÃO Exclui a Imputabilidade	Exclui a Imputabilidade
Voluntária	Caso Fortuito
Culposa	Força Maior
Preordenada	

A embriaguez não exclui a imputabilidade, quais sejam: a voluntária - toma por conta própria -, a culposa - toma além da conta - e a preordenada - toma para criar coragem - sendo que a última, é causa de aumento de pena, *actio libera in causa*.

§ 2º A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

No caso da embriaguez por caso fortuito, caso ela seja completa, será causa de isenção de pena, caso seja semicompleta (semi-imputabilidade), incidirá em diminuição de pena - redução de culpabilidade - de 1/3 a 2/3.

Emoção e Paixão

Art. 28. Não excluem a imputabilidade penal:

I. A emoção ou a paixão;

A emoção pode, em alguns casos, servir como diminuição de pena - privilégio -, como no caso do homicídio e lesão corporal privilegiado. Os requisitos são: a emoção deve ser intensa; o agente deve estar sob o domínio dessa emoção; deve ter sido provocado por ato injusto da vítima; a reação do agente deve ser logo após a essa provocação.

A injusta provocação pode ser de forma indireta, por exemplo, alguém que maltrata um animal, com intenção de provocar o agente, utilizando desse objeto - cachorro - para obter seu desejo.

Menores de Dezoito Anos

Art. 27. Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.

Fundamento Constitucional

O Art. 228 da CF prevê que **são penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas de legislação especial**.

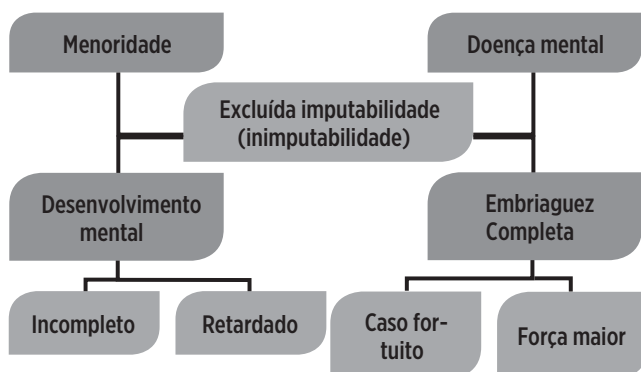
Critério adotado pelo Código Penal: Sistema Biológico

→ **Crime + contravenção penal maior de 18 anos.**

→ **Ato infracional menor de 18 anos.**

Não sofrem sanção penal pela prática do ilícito, em decorrência da ausência de culpabilidade. Estão sujeitos ao procedimento e as medidas socioeducativas previstas no ECA em virtude das condutas descritas como crime e contravenção penal ser consideradas ato infracional.

Para auxiliar, convém esquematizar as Excludentes de Imputabilidade:



De acordo com entendimento, essas são as causas justificantes para a exclusão da imputabilidade, podemos dizer que são subespécies da culpabilidade, e a espécie que compõem os elementos do crime, juntamente com fato típico e a anti-juridicidade.

Do Concurso de Pessoas

Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Sujeitos da infração penal:

- ▷ Sujeito Ativo (quem comete a ação).
- ▷ Sujeito Passivo (quem sofre a ação).

Foco do estudo = Sujeito Ativo do Crime.

Quem pode ser sujeito ativo da infração penal:

- ▷ Maiores de dezoito anos:

Menor comete ato infracional (tudo que representa crime, para o menor é ato infracional, que, na verdade, constitui um tipo específica, tratado no ECA).

- ▷ Pessoas Jurídicas em atos lesivos ao **meio ambiente**.

As pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas penalmente.

O Concurso de Pessoas também conhecido como concurso de agentes, ocorre quando duas ou mais pessoas concorrem para o mesmo crime. Colaborar ou concorrer para o crime é praticar o ato (moral ou material) que tenha relevância para a perpetração do ilícito.

Requisitos para que Ocorra o Concurso de Pessoas

Pluralidade de Agentes

Quem participa na execução do crime é coautor. Quem não executa o verbo do tipo é **partícipe**.

Ex.: “A” segura “B” enquanto “C” o esfaqueia até a morte. “A” e “C” são coautores do crime de homicídio. (divisão de tarefas no crime, ambos participam da execução)

Ex.: “A” empresta arma para “B”. “B” usa-se da arma para executar “C”. “B” é autor (executou) e “A” é partícipe (auxiliou de forma material).

O código penal adotou a **Teoria Monista** de agentes, ou seja, todos responderão pelo mesmo crime, independente, de qual seja sua participação.

Relevância Causal

A conduta deverá ser relevante. Do contrário, não ocorrerá o concurso de pessoas.

Ex.: “A” empresta arma para “B”, que para matar “C” usa um pedaço de pau. Nessa situação, o auxílio de “A” foi irrelevante para que o crime existisse. Somente “B” responde por homicídio. Contudo, se ao emprestar a arma, “A” de qualquer forma incentivou moralmente a atitude de “B”, esse será partícipe do crime de homicídio.

Não houve nexo entre o homicídio e o empréstimo da arma, nessa situação, a conduta de “A” é atípica.

Liame Subjetivo

É a vontade de participar do crime. Pelo menos um agente tem que querer participar do crime do outro.

Ex.: “A”, desafeto de “B”, posiciona-se para matá-lo. “C”, também inimigo mortal de “B”, sabendo da vontade de “A”, adere à vontade dele e juntos disparam a arma. Ambos responderão por homicídio como coautores.

Identidade de Infração

O Código Penal adotou a teoria Unitária ou Monista, em que todos que concorrem para o crime, responderão pelo mesmo crime, na medida de sua culpabilidade (responsabilidade).

Teorias do Concurso de Pessoas

Teoria do Caput

- ▷ Regra:
 - » Monista/ Igualitária / Unitária
- ▷ Exceção:
 - » Pluralista (não tem concurso de pessoas)

Ex.: *Corrupção passiva e ativa.*

Teoria do Autor

- ▷ REGRA:
 - » Restritiva (Código Penal)
 - » Quem pratica o núcleo do tipo (verbo).
- ▷ EXCEÇÃO
 - » Domínio do Fato (Doutrina e Jurisprudência)
 - » Teoria do Partícipe
- ▷ Acessoriedade Limitada

Não pratica o verbo; contudo, auxilia de qualquer forma.

- » Moral: instigado ou induzido.
- » Material: qualquer auxílio.
- ▷ Não Ocorre Concurso de Pessoas
 - » Autor Mediato (homem por traz)
 - » Autoria Colateral
 - » Participação Inócua (ineficaz)
 - » Crimes de concurso necessário

Ex.: *Associação criminosa - Art. 288*

A exceção é a teoria pluralista:

Ex.: *Corrupção passiva e ativa.*

Autor (Teoria Restrita):

- ▷ Quem pratica o núcleo do tipo (verbo).

Partícipe:

- ▷ **Não** pratica o verbo; contudo, auxilia de qualquer forma.
 - » **Moral:** instigado ou induzido.
 - » **Material:** qualquer auxílio.

Mandante = Partícipe.

Autor Mediato (não ocorre concurso):

- ▷ São usados como instrumentos do crime:
 - » Inimputável.
 - » Doente mental.
 - » Coação irresistível.
 - » Obediência hierárquica.

Exceção: Teoria Pluralista.

Participação em Crime Diverso

§ 1º Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço

§ 2º Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

Há hipóteses, todavia, em que o partícipe colabora com um crime e o autor, no momento da prática do ilícito vai além do imaginado pelo partícipe.

Ex.: É o caso em que dois indivíduos combinam um furto. Sendo que, um deles fica esperando no carro da fuga e o outro entra na residência. No interior da casa, o autor além de furtar, encontra a moradora e contra ela dispara vários tiros. Nessa situação, por força do Art. 29, § 2º, do CP, os agentes deverão responder por crimes diferentes. O que ficou no carro por furto (pois era esse que queria praticar) e o autor, por latrocínio.

Partícipe		Autor	
		Executam o núcleo do tipo	
		Coautor	
Cogitação	Preparação	Execução	Consumação
- Ajuste - Determinação - Instigação - Auxílio - Se não chegar a ser tentado (executado) não ocorre crime. Salvo se por si só configurar crime autônomo.		Regra: teoria Monista, todos responderão pelo mesmo crime. Exceção: Teoria Pluralista, quem quis participar do crime menos grave, responderá por ele.	

Circunstâncias Incomunicáveis

Art. 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

Ex.: “A”, funcionário público, convida “B” para furtar repartição pública em que trabalha. “B”, desconhecendo a função de “A”, acaba aceitando. Nesse caso, “A” responderá por peculato (Art. 312 CP) e “B” por furto (Art. 155 CP). Porém, caso “B” soubesse da função pública de “A”, ambos responderiam por peculato.

Art. 31. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.

Ex.: “A” é induzido por “B” a cometer suicídio em momento depressivo por qual passava, entretanto, “A” nada faz. Nessa situação, a conduta de “B” é atípica.

3. Concurso de Crimes

Sabemos que, no Direito Penal, a prática de um crime leva à aplicação de uma sanção penal.

Assim, segundo a lógica, entendemos que se um agente cometer **um** crime, a ele será aplicada **uma** pena. Da mesma forma, se um agente cometer **mais de um** crime, para cada crime cometido será aplicada uma pena correspondente.

Dessa forma, a matéria **concurso de crimes** vem explicar como deverão ser aplicadas as penas quando o agente, mediante uma ou várias condutas, cometer uma **pluralidade de crimes**.

Nesse sentido, o Código Penal Brasileiro traz três espécies de concurso de crimes: Concurso Material (Art. 69); Concurso Formal (Art. 70) e Crime Continuado (Art. 71), que serão estudados a seguir:

Concurso Material

Art. 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

§ 1º. Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o Art. 44 deste Código.

§ 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais.

A principal característica do concurso material é a **pluralidade de condutas**.

Para se configurar o concurso material, devem estar presentes os seguintes requisitos:

Requisitos Cumulativos:

- ▷ Pluralidade de Condutas (mais de uma ação ou omissão).
- ▷ Pluralidade de Crimes (dois ou mais crimes, idênticos ou não).

Consequência: aplicação **cumulativa** das penas privativas de liberdade. Ou seja, somam-se as penas de cada crime cometido.

Com mais de uma ação ou omissão

+

Pratica dois ou mais crimes (idênticos ou não)

=

Pena privativa de liberdade aplicada cumulativamente

Ex.: José, ao chegar em casa, encontra sua esposa com o amante. Tomado pela raiva, José pega a sua arma de fogo e atira no amante, vindo a matá-lo. Logo em seguida, dispara contra sua esposa, que também morre no local.

No exemplo em questão, verifica-se a ocorrência do concurso material, uma vez que José, com mais de uma ação, cometeu dois crimes. Dessa forma, José responderá pela prática de dois homicídios dolosos, devendo as penas serem aplicadas de forma cumulativa.

No concurso material é indiferente para a aplicação da pena se os crimes são idênticos ou não. No entanto, a doutrina traz a distinção entre concurso material homogêneo e heterogêneo.

- ▷ Concurso Material Homogêneo: Os crimes praticados são idênticos.
- ▷ Concurso Material Heterogêneo: Os crimes praticados são diferentes.

Concurso Formal

Art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Parágrafo único Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do Art. 69 deste Código.

A principal característica do concurso formal é a **Unidade de Condutas**.

Quanto ao **Concurso Formal**, ele pode ser **Próprio** ou **Impróprio**.

Concurso Formal Próprio ou Perfeito

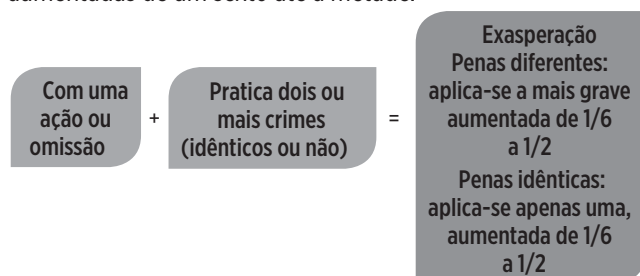
Art. 70, caput, 1ª parte

Para se configurar o concurso formal próprio, devem estar presentes os seguintes requisitos:

Requisitos Cumulativos:

- ▷ Unidade de Condutas (uma só ação ou omissão).
- ▷ Pluralidade de Crimes (dois ou mais crimes, idênticos ou não).

Consequência: aplica-se a **Exasperação** da pena. Ou seja, se as penas forem diversas, aplica-se a mais grave; se idênticas, aplica-se apenas uma delas, sendo em ambos os casos aumentadas de um sexto até a metade.



Ex.: Um motorista dirigindo em alta velocidade atropela e mata três pessoas.

Concurso Formal Impróprio ou Imperfeito

Art. 70, caput, 2ª Parte

Art. 70, caput, 2ª parte. (...) As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

O **Concurso Formal Impróprio** possui os mesmos requisitos do concurso formal próprio, isto é: unidade de condutas e pluralidade de crimes.

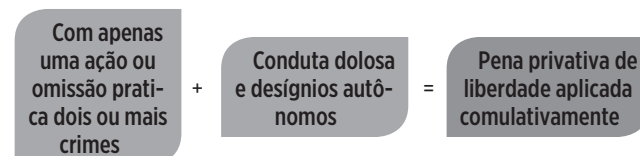
No entanto, se a conduta for **dolosa** e houver **desígnios autônomos** (dolo de cometer isoladamente cada crime), por questão de justiça, será aplicada a regra do concurso material, ou seja, aplicam-se as penas de forma **cumulativa**.

Para se configurar o concurso formal impróprio devem estar presentes, além dos requisitos do concurso formal próprio, os seguintes requisitos:

Requisitos Específicos Cumulativos:

- ▷ Conduta Dolosa.
- ▷ Desígnios Autônomos.

Consequência: aplicação **Cumulativa** das penas privativas de liberdade. Ou seja, somam-se as penas de cada crime cometido.



Ex.: José, ao chegar em casa, encontra sua esposa com o amante. Tomado pela raiva, com intenção de matar os dois, joga na direção deles uma granada, vindo a matar a sua esposa e o amante.

No exemplo em questão, verifica-se a ocorrência do concurso **formal impróprio**, uma vez que José, ainda que com apenas uma ação tenha cometido dois crimes, agiu de forma dolosa e com desígnios autônomos. Dessa forma, José responderá pela prática de dois homicídios dolosos, devendo as penas serem aplicadas de forma cumulativa.

Crime Continuado

Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

A principal característica do **Crime Continuado** é a presença do **Nexo de Continuidade Delitiva**, por meio do qual os crimes subsequentes serão concebidos como continuação do primeiro.

Por isso, o crime continuado é uma ficção jurídica, tendo sido criado para beneficiar o réu, atenuando a pena imposta.

Para se configurar o crime continuado devem estar presentes os seguintes requisitos:

Requisitos Cumulativos:

- ▷ Pluralidade de Condutas (mais de uma ação ou omissão).
- ▷ Pluralidade de Crimes da mesma espécie (dois ou mais crimes da mesma espécie).
- ▷ Nexo de Continuidade Delitiva (condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras condições semelhantes).

Consequência: aplica-se a **exasperação** da pena. Ou seja, se as penas forem diversas, aplica-se a mais grave; se idênticas, aplica-se apenas uma delas; sendo, em ambos os casos, aumentadas de um sexto até **dois terços**.

Ex.: Um caixa de supermercado que subtrai diariamente uma pequena quantia do dinheiro de seu caixa.

Crime Continuado Específico ou Qualificado

Art. 71, Parágrafo Único

Art. 71, Parágrafo único. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do Art. 70 e do Art. 75 deste Código.

Para a configuração do crime continuado específico, é necessária a presença dos requisitos previstos no Art. 71, *caput*, mais os seguintes requisitos específicos:

→ Requisitos Específicos Cumulativos:

- ▷ Crimes Dolosos.
- ▷ Vítimas Diferentes.
- ▷ Violência e grave ameaça à pessoa.

Consequência: o juiz **poderá** aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, **até o triplo**.

→ Para tanto, o juiz deverá considerar:

- ▷ Do agente:
 - » Culpabilidade.
 - » Antecedentes.
 - » Personalidade.
- ▷ Motivos de circunstâncias do crime.

Multas no Concurso de Crimes

Art. 72. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.

4. Dos Crimes Contra a Pessoa

Os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto, por esse motivo, o direito à vida é relativo.

Ex.: Pena de morte em caso de guerra externa. (Art. 5º, XLVII, “a”, CF/88). O crime de homicídio, capitulado nos crimes contra a vida, está descrito no Art. 121 do Código Penal, e versa sobre a eliminação da vida humana extrauterina.

Vejamos no quadro abaixo quais são os crimes dolosos contra a vida, e suas principais peculiaridades:

Crimes Contra a Vida	
Homicídio (Art. 121, CP)	São todos crimes de Ação penal incondicionada.
Participação em Suicídio (Art. 122, CP)	São Julgados pelo tribunal do Júri.
Infanticídio (Art. 123, CP)	Obs.: O homicídio culposo é julgado pelo Juiz.
Aborto (Arts. 124 a 126, CP)	

Dos crimes culposos contra a vida, só temos o homicídio. Os demais não comportam a modalidade culposa, o aborto

culposo pode ser resultado qualificado, mas crime autônomo ele não é. Não temos infanticídio culposo também. Só o homicídio admite a forma culposa.

Dos Crimes Contra a Vida

Homicídio Simples

Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

Caso de Diminuição de Pena

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Homicídio Qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

- I. Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
- II. Por motivo fútil;
- III. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
- IV. À traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
- V. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Feminicídio

VI. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:

VII. Contra autoridade ou agente descrito nos Arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição: (Incluído pela Lei nº 13.142, de 2015).

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

§ 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

- I. Violência doméstica e familiar;
- II. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

§ 7º A Pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado:

- I. Durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;
- II. Contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência;
- III. Na presença de descendente ou de ascendente da vítima.

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

A Lei nº 13.104/2015 introduziu no Código penal uma nova figura típica: o **feminicídio**. A pena para homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de prisão, e será aumentada em um terço se o crime acontecer durante a gestação ou nos três meses pos-

teriores ao parto; se for contra adolescente menor de 14 anos ou adulto acima de 60 anos ou ainda pessoa com deficiência. Também se o assassinato for cometido na presença de descendente ou ascendente da vítima.

Conceito

Podemos definir como uma qualificadora do crime de homicídio motivada pelo ódio contra as mulheres, tendo como ente motivador por circunstâncias específicas em que o pertencimento da mulher ao sexo feminino é central na prática do delito. Entre essas circunstâncias estão incluídos: os assassinatos em contexto de violência doméstica ou familiar e o menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Temos essa qualificadora conhecida como **crime fétido**.

Razões de Gênero

A qualificadora do feminicídio não poderá ser provada por um laudo pericial ou exame cadavérico, porque nem sempre um assassinato de uma mulher será considerado “feminicídio”. Assim, para ser configurada a qualificadora do feminicídio, a acusação tem que provar que o crime foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

O feminicídio foi acrescentado no § 2º-A. Essa conduta tomou a forma de uma norma explicativa do termo razões da condição de sexo feminino, podendo ocorrer em duas situações:

- ▷ Violência doméstica e familiar;
- ▷ Menosprezo ou discriminação à condição de mulher;

O § 7º do Art. 121 do CP estabelece causas de aumento de pena para o crime de feminicídio.

A pena será aumentada de 1/3 até a metade se for praticado:

- ▷ Durante a gravidez ou nos 3 meses posteriores ao parto;
- ▷ Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência;
- ▷ Na presença de ascendente ou descendente da vítima.

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

I. homicídio (Art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII);

Como todo homicídio qualificado, o feminicídio também é considerado hediondo de acordo com o Art. 1º da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos).

Essa qualificadora foi inserida pela Lei nº 13.142/2015, que acrescentou objetivamente essa ação no rol dos crimes hediondos no Art. 1º inciso I-A e também aumentou a pena de 1/3 a 2/3 no Art. 129 (lesão corporal).

VII. Contra autoridade ou agente descrito nos Arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição:

• São autoridades previstas no Art. 142 da CF/88

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

• São autoridades do Art. 144 da CF/88

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

- I. Polícia federal;
- II. Polícia rodoviária federal;
- III. Polícia ferroviária federal;
- IV. Polícias civis;
- V. Polícias militares e corpos de bombeiros militares.

§8º Guardas municipais

Homicídio Culposo

§ 3º Se o homicídio é culposo:

Pena - detenção, de um a três anos.

Aumento de Pena

§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.

§ 5º Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.

§ 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.

Conceito

O homicídio é morte injusta de uma pessoa praticada por outrem. De acordo com Nelson Hungria **É o Crime por excelência**.

No Art. 121, **caput** tem-se o chamado Homicídio Doloso Simples. No Art. 121, § 1º, tem-se o chamado Homicídio Doloso Privilegiado. O Art. 121, § 2º, traz o Homicídio Doloso qualificado. O Art. 121, § 3º, traz o Homicídio Culposo. O Art. 121, § 4º, do CP traz as Majorantes de Pena, o § 5º traz o Perdão Judicial.

E o homicídio preterdoloso? Está previsto no Art. 129, § 3º do CP: é a lesão corporal seguida de morte.

Homicídio não é genocídio, são dois crimes distintos. Nem todo homicídio em massa vai ser genocídio. Para ser genocídio

tem que se enquadrar na lei, o propósito tem que ser de exterminar total ou parcialmente um grupo étnico, social ou religioso. Se o objetivo não for esse, não temos o genocídio. Pode ser genocídio segregando membros de um grupo, impedindo o nascimento no seio de um grupo. Foi o que Saddam Hussein fez com os Curdos no Iraque.

Homicídio Simples

Art. 121. Matar alguém:

Sujeito Ativo: é crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa.

Sujeito Passivo: da mesma forma, pode ser praticado por qualquer pessoa. Noronha entende que o Estado também figura como vítima do homicídio, justificando existir um interesse do ente político na conservação da vida humana, sua condição de existência.

Alguns autores dizem ainda que, quando a vítima for Presidente da República, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, o crime pode ser contra a Segurança Nacional. Pode estar enquadrado no Art. 121 do CP ou do Art. 29 da Lei nº 7.170/83, que é matar alguém com motivação política. Caso isso ocorra, se está diante do Princípio da Especialidade.

Conduta Punida

A conduta punível nesse tipo penal nada mais é que tirar a vida de alguém. Atente-se para a diferença:

- ▷ **Vida intrauterina:** abortamento – aborto.
- ▷ **Vida extrauterina:** homicídio ou infanticídio.

Quanto ao início do parto, existem três correntes:

- ▷ **1ª Corrente:** dá-se com o completo e total desprendimento do feto das entranhas maternas;
- ▷ **2ª Corrente:** ocorre desde as dores do parto;
- ▷ **3ª Corrente:** ocorre com a dilatação do colo do útero.

Forma de execução: trata-se de delito de execução livre, podendo ser praticado por ação ou omissão, meios de execução diretos ou indiretos.

Tipo Subjetivo: o Art. 121, *caput* é punido a título de dolo direto ou dolo eventual.

Verifica-se o dolo eventual quando o agente assumiu o risco de praticar a conduta delituosa. Atualmente os tribunais vêm entendendo que quando o agente, embriagado, pratica homicídio de trânsito, pode ser condenado pelo homicídio do Art. 121 do CP, tendo em vista que, ao ingerir bebida alcoólica e tomar a direção de um veículo, assumiu o risco de produzir o evento danoso.

Consumação e Tentativa

Trata-se de delito material ou de resultado, ou seja, o delito consuma-se com a morte. A morte dá-se com a cessação da atividade encefálica. Cessando a atividade encefálica, o agente será considerado morto, conforme se extrai da Lei nº 9.434/97 – Lei de Transplantes. A tentativa é possível, considerando que o homicídio se trata de crime plurissubsistente, permitindo a execução fracionamento.

O homicídio simples pode ser considerado crime hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. É o chamado homicídio condicionado. O homicídio pode ser praticado através de relações sexuais ou atos libidinosos.

Ex.: “A”, portador do vírus HIV (AIDS) e sabedor desta condição, com a intenção de matar, tem relação sexual com “B”, com o fim de transmitir voluntária e dolosamente o vírus a este último. Nesta situação, após a transmissão, enquanto “B” não morrer, “A” responderá por tentativa de homicídio, após a morte de “B”, “A” responderá por homicídio consumado.

Homicídio Privilegiado

Art. 121, § 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

O Homicídio Privilegiado é caso de diminuição de pena, havendo diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Essa diminuição de pena é direito subjetivo do réu, sendo que, presentes os requisitos, o juiz deve reduzir a pena.

Hipóteses Privilegiadoras

- **Se o agente comete o crime por motivo de relevante valor social**

No valor social, o agente mata para atender os interesses de toda coletividade.

Ex.: Matar estuprador do bairro; matar um assassino que aterroriza a cidade.

- **Se o agente comete o crime por relevante valor moral: o agente mata para atender interesses particulares, diferente do valor social**

Esses interesses morais são ligados aos sentimentos de compaixão, misericórdia ou piedade.

Ex.: Eutanásia; A mata B porque matou o filho.

Alguns autores salientam que há uma doutrina cada vez mais recente de que a ortotanásia não seja crime, mas essa questão, indagada em concurso do MP de SC, foi considerada tão crime como a eutanásia.

- **Se o agente comete o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima - Homicídio Emocional**

Atente-se que domínio não se confunde com mera influência. A mera influência é uma atenuante de pena prevista no Art. 65 do CP.

É necessário observar que o homicídio deve ocorrer logo após a injusta provocação da vítima, ou seja, deve haver imediatidade da reação (reação sem intervalo temporal). Entende a jurisprudência que, enquanto perdurar o domínio da violenta emoção, a reação será considerada imediata.

Observa-se ainda que a provocação da vítima deve ser injusta, e isso não traduz, necessariamente, um fato típico. Pode haver injusta provocação sem configurar fato típico, mas serve para configurar o homicídio emocional.

Ex.: Adultério.

Se for injusta a agressão da vítima, será caso de legítima defesa.

O privilégio é sempre circunstância do crime. Sendo que as circunstâncias subjetivas são incomunicáveis, nos termos do Art. 30 do CP. Já as circunstâncias objetivas são comunicáveis, nos termos do Art. 30, *in fine*.

Circunstâncias Subjetivas	Circunstâncias Objetivas
Não se comunicam.	Comunicam-se.
Ligam-se ao motivo ou estado anímico do agente	Ligam-se ao meio / modo de execução
Como as privilegiadoras aqui citadas são subjetivas, não haverá comunicabilidade em relação aos demais autores do crime, logo não se aplica ao coautor se não restarem comprovados os mesmos requisitos.	

Homicídio Qualificado

O homicídio qualificado é sempre crime hediondo.

Homicídio Qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

I. Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

II. Por motivo fútil;

III. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV. À traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

V. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Motivo Torpe

É o motivo abjeto, ignóbil, vil, espelhando ganância.

É indagado se a qualificadora da torpeza se aplica também ao mandante, ou apenas para o executor.

Alguns autores dizem que a resposta depende se se entende que essa qualificadora é uma elementar ou se é circunstância. Entendendo que se trata de circunstância, somente o executor responde pelo homicídio qualificado já que a circunstância subjetiva não se comunica. Por outro lado, entendendo-se que se trata de elementar subjetiva do crime, haverá comunicabilidade, estendendo-se a qualificadora ao mandante (ambos respondem pela qualificadora – mandante e executor).

Atualmente, prevalece a segunda hipótese, ou seja, que se trata de elementar subjetiva do crime, e mandante e executor respondem pelo crime qualificado.

Mediante Paga ou Promessa de Recompensa

No caso de o agente matar mediante paga ou promessa de recompensa de natureza diversa da econômica, por exemplo, sexual, continua se tratando de motivo torpe, pois não deixa de se ajustar ao encerramento genérico, somente não configurando o exemplo dado no início do inciso. É o chamado homicídio mercenário.

Esse homicídio mercenário que nada mais é que um exemplo de torpeza. O executor é chamado de **matador de aluguel**.

O crime, mediante paga ou promessa, é crime de concurso necessário (plurisubsistente – plurilateral – plurisubjetivo), exigindo-se pelo menos duas pessoas (mandante e executor).

Neste caso, necessariamente a natureza é econômica, logo se a vantagem era promessa sexual, entre outras, não incidirá a qualificadora.

Nesse inciso I o legislador aqui encerrou de forma genérica, o que permite a interpretação analógica, ou seja, permite ao juiz a análise de outras situações que aqui podem se enquadrar.

Por Motivo Fútil

Segundo alguns autores é aquele que ocorre quando o móvel apresenta real desproporção entre o delito e a sua causa moral. Tem-se a pequenez do motivo (matar por pouca coisa).

Ex.: *Briga de trânsito.*

Tem caráter SUBJETIVO, pois se refere à motivação do agente para cometer o crime.

É um motivo insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado.

Atente-se que, motivo fútil não se confunde com motivo injusto, uma vez que a injustiça é característica de todo e qualquer crime – injusto penal.

Se não há motivo comprovado nos autos, poderá ser denunciado por homicídio qualificado pelo motivo fútil? Aqui há duas correntes:

1ª Corrente: a ausência de motivos equipara-se ao motivo fútil, pois seria um contrassenso conceber que o legislador punisse com pena mais grave quem mata por futilidade, permitindo que o que age sem qualquer motivo receba sanção mais branda. (MAJORITÁRIA)

2ª Corrente: a ausência de motivos não pode ser equiparada ao motivo fútil, sob pena de se ofender o princípio da reserva legal. É o que entende Cezar Roberto Bitencourt – para ele o legislador que deve incluir a ausência de motivo no rol das qualificadoras.

Com Emprego de Veneno, Fogo, Explosivo, Asfixia, Tortura ou Outro Meio Insidioso ou Cruel, ou de que Possa Resultar Perigo Comum

Neste inciso, novamente se permite a interpretação analógica, trazendo alguns exemplos o inciso.

Tem caráter **objetivo**, pois se refere aos meios empregados pelo agente para o cometimento do homicídio.

Esse inciso permite igualmente a interpretação analógica, trazendo como exemplos o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura.

No caso do emprego de veneno, é imprescindível que a vítima **desconheça** estar ingerindo a substância letal.

No caso de tortura, o sofrimento é aquele desnecessário da vítima antes da sua morte.

Homicídio qualificado pela tortura (Art. 121, § 2º, III, CP)	Tortura com resultado morte (Art. 1º, § 3º, Lei nº 9.455/97)
Morte DOLOSA.	Morte PRETERDOLOSA.
O agente utiliza a tortura para provocar a morte da vítima.	O agente tem o dolo de torturar a vítima, e da tortura resulta culposamente sua morte.
Competência do tribunal do júri.	Competência do juiz.
A tortura foi o meio utilizado para a morte.	A tortura foi o fim desejado, mas a morte foi culposa.

A Traição, de Emboscada, ou Mediante Dissimulação ou Outro Recurso que Dificulte ou Torne Impossível a Defesa do Ofendido

O legislador cita como exemplos a traição, emboscada ou dissimulação, finalizando de maneira genérica o que também permite a interpretação analógica.

Tem caráter **objetivo** (modo de execução do crime).

Conceitos:

Traição: ataque desleal, quebra de confiança.

Emboscada: aquele que ataca a vítima com surpresa. Ele se oculta para surpreender a vítima.

Dissimulação: significa fingimento, disfarçando o agente a sua intenção hostil.

Ex.: *Aquele que convida para ir à casa de outrem e, lá chegando, mata o convidado.*

Para Assegurar a Execução, Ocultação, a Impunidade ou Vantagem de Outro Crime

Tem caráter **subjetivo** (refere-se aos motivos do crime). Trata das hipóteses de conexão teleológica e consequencial.

→ Quando se comete o crime para assegurar a **execução**, classifica-se o homicídio como qualificado **teleológico**.

Ex.: *“A” pretendendo cometer um crime de extorsão mediante sequestro contra uma pessoa muito importante e para assegurar a execução mata o segurança do empresário.*

→ Já no homicídio **consequencial** são as seguintes hipóteses:

Conexão Consequencial	
Ocultação	Quer evitar a descoberta do crime cometido pelo agente. Ex.: Ocultar o cadáver após o homicídio.
Impunidade	O criminoso procura evitar que se descubra que ele foi o autor do crime. Ex.: Matar a testemunha ocular de um crime.
Vantagem	O agente que usufruir a vantagem decorrente da prática de outro crime. Ex.: Um ladrão mata o outro para ficar com todo o dinheiro do roubo praticado por ambos.

O STF tem admitido a coexistência do privilégio (caráter subjetivo) com as qualificadoras de caráter objetivo (chamado homicídio privilegiado-qualificado).

Ex.: *“A” matou “B” envenenado porque este último estuprou a filha de “A”.*

O homicídio privilegiado-qualificado não é considerado hediondo (pois a existência do privilégio afasta a hediondez do homicídio qualificado).

Matar por ocasião de outro crime, sem vínculo finalístico, não qualifica o crime.

O crime futuro deve ocorrer para gerar a conexão teleológica? O crime futuro não precisa ocorrer para gerar esta qualificadora, bastando matar para essa finalidade.

Há possibilidades do homicídio qualificado ser privilegiado? Sim. Há essa possibilidade, quando as qualificadoras são objetivas.

Ou seja, uma da privilegiadoras, e uma das qualificadoras do meio cruel ou da torpeza (objetivas).

Para a maioria da doutrina, o homicídio qualificado quando também privilegiado não será hediondo, uma vez que o privilégio é preponderante.

Homicídio Culposo

§ 3º Se o homicídio é culposo:

Pena - detenção, de um a três anos.

Conceito

Ocorre o homicídio culposo quando o agente realiza uma conduta voluntária, com violação de dever objetivo de cuidado a todos imposto, por **negligência**, **imprudência** ou **imperícia**, produzindo, por consequência, um resultado (morte) involuntário, não previsto e nem querido, mas objetivamente previsível, que podia ter sido evitado caso observasse a devida atenção.

Modalidades de Culpa	
Negligência	Culpa negativa. O agente deixa de fazer aquilo que a cautela manda. Ex.: Viajar de carro com os freios danificados.
Imprudência	Culpa positiva. O agente pratica um ato perigoso. Ex.: Trafegar com veículo no centro da cidade a 180 km/h.
Imperícia	Culpa profissional. É a falta de aptidão para o exercício de arte, profissão ou ofício para a qual o agente, apesar de autorizado a exercê-la, não possui conhecimentos teóricos ou práticos para tanto. Ex.: Médico ginecologista que começa a realizar cirurgias plásticas sem especialização para tanto.

Por se tratar de infração de médio potencial ofensivo (já que a pena mínima é de um ano) há possibilidade de suspensão condicional do processo.

Já quando ocorre o delito previsto no Art. 302 do CTB – homicídio culposo na condução de veículo automotor – a pena é detenção de dois a quatro anos + a suspensão ou proibição da permissão de conduzir veículo.

Art. 121, §3º, CP	Art. 302, CTB
Norma geral	Norma especial: na direção de veículo automotor.
Pena varia de 01 a 03 anos à infração penal de médio potencial ofensivo.	A pena é de 02 a quatro anos à infração penal de grande potencial ofensivo.
Admite a suspensão do processo.	Não admite suspensão condicional do processo.

Aumento de Pena

§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.

Aqui se tem o rol das majorantes do homicídio doloso e o rol das majorantes do homicídio culposo.

• Aumento de pena de 1/3

Se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício: neste caso, apesar do agente dominar a técnica, não observa o caso concreto. É diferente da imperícia, pois nessa hipótese, o agente não domina a técnica.

Se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima: neste caso, é necessário para a incidência da majorante que o socorro seja possível, e que o agente não tenha risco pessoal na conduta.

Não incide aumento quando terceiros prestarem socorro ou morte instantânea incontestável.

Neste caso, não incide também o Art. 135 do CP (omissão de socorro), para evitar o *bis in idem*.

De acordo com o STF, se o autor do crime, apesar de reunir condições de socorrer a vítima não o faz, concluindo pela inutilidade da ajuda em face da gravidade da lesão, sofre a majorante do Art. 121, § 4º, do CP:

Se não procura diminuir as consequências do seu ato;

Se foge para evitar prisão em flagrante: para a maioria da doutrina esta majorante é aplicável, pois o agente demonstra, ao fugir do flagrante, ausência de escrúpulo e diminuta responsabilidade moral, lembrando que prejudica as investigações.

Para a doutrina moderna, essa majorante não deveria incidir, pois a pessoa estaria obrigada, nessa hipótese, a produzir prova contra si mesma, o que vai de encontro ao instituto de liberdade, e já que a fuga sem violência não é crime e daí que não poderia também incidir essa majorante. (Defensoria Pública).

No homicídio doloso a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra:

- Menor de 14 anos;
- Maior de 60 anos (não abrange aquele que tem idade **igual** a 60 anos).

A idade da vítima deve ser conhecida pelo agente.

E se, quando do disparo de arma de fogo, a vítima tenha menos de 14 anos, e quando falece já é maior de 14, incide a majorante? SIM, neste caso analisa-se se na ocasião da ação a vítima era menor de 14 anos.

• Perdão Judicial

§ 5º Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.

Conceito: Segundo alguns autores, perdão judicial é o instituto pelo qual o Juiz, não obstante a prática de um fato típico e ilícito, por um agente comprovadamente culpado, deixa de lhe aplicar, nas hipóteses taxativamente previstas em lei, o preceito sancionador cabível, levando em consideração determinadas circunstâncias que concorrem para o evento.

O perdão judicial somente é concedido **após a sentença**.

O perdão judicial é uma causa extintiva da punibilidade. E caso seja indagado pelo examinador acerca da diferença do perdão judicial para o perdão do ofendido, é necessário observar que:

Perdão Judicial	Perdão do Ofendido
É ato unilateral (não precisa ser aceito pelo agente).	É ato bilateral (precisa ser aceito pelo agente).
Homicídio culposo ou lesão corporal culposa.	Somente na ação penal privada.

O perdão judicial somente ocorre no homicídio culposo, se as circunstâncias da infração atingirem o agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.

Ex.: *Pai culposamente atropela filho na garagem de casa.*

Natureza jurídica da sentença concessiva de perdão judicial: De acordo com a Súmula 18 do STJ: **A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório.**

Perdão Judicial e Código de Trânsito Brasileiro: O perdão judicial no CTB estava previsto no Art. 300, mas este foi vetado.

Causa Específica de Aumento de Pena

§ 6º. A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.

Esse parágrafo foi introduzido no Código Penal pela Lei nº 12.720 de 27 de setembro de 2012, juntamente com a mudança no § 7º do crime de lesão corporal (Art. 129 do CP) e o novo crime de constituição de milícia privada (Art. 288-A do CP).

É uma majorante de **concurso necessário**, visto que um grupo não pode ser constituído por uma ou duas pessoas.

O legislador omitiu qual o número mínimo exigido para a configuração desses grupos de extermínio ou milícias, mas a interpretação que predomina é de no mínimo 03 pessoas.

Para que ocorra essa causa especial de aumento de pena, se faz necessário um especial fim de agir do grupo de milícia privada (pretexto de prestação de serviço de segurança). Essa majorante também é aplicada se for cometida por somente um integrante do grupo, somente se o referido homicídio já teria sido planejado pela milícia anteriormente.

Ex.: *O que ocorre nas favelas do Rio de Janeiro.*

Induzimento, Instigação ou Auxílio ao Suicídio

Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave.

Parágrafo único. A pena é duplicada:

Aumento de Pena

I. Se o crime é praticado por motivo egoístico;

II. Se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência.

Introdução

Para o Direito Penal Brasileiro, não é passível de punição a conduta do agente que tem como objetivo o extermínio da sua própria vida, ou seja, aquele que comete o suicídio (autocídio/ autoquíria), bem como a possível lesão que o sujeito venha a sofrer caso sua tentativa não obtenha sucesso, devido à falta de previsão legal para tal conduta.

Contudo, o objetivo da norma penal ao tipificar essa conduta é punir o agente que participa na ocorrência do crime, auxiliando, induzindo ou instigando alguém a cometer o suicídio.

Classificação

É crime simples, comum, e material, pois sua consumação exige resultado. É crime de forma livre. Pode ser praticado por ação ou por omissão IMPRÓPRIA, quando presente o dever de agir. (Art. 13, § 2º, CP)

Condutas acessórias à prática do suicídio:

- ▷ **Induzir:** Implantar a ideia.
- ▷ **Instigar:** Reforçar a ideia preexistente.
- ▷ **Auxiliar:** Intromissão no processo físico de causação.

Sujeitos

Sujeito Ativo: crime comum, pode ser praticado por qualquer um.

Sujeito Passivo: alguém que tenha capacidade para agir, pois caso contrário será crime de homicídio. Se ela tiver relativa capacidade (de 14 até fazer 18 anos – Art. 224, “a” e 217-A, CP), incorrerá na pena do Art. 122, parágrafo único, II, CP.

Natureza Jurídica do Art. 122, CP: Nelson Hungria, Luiz Regis Prado, Aníbal Bruno e Rogério Greco – Condição Objetiva de Punibilidade, porque o crime se perfaz quando se instiga, induz ou auxilia. Mas a lei condiciona a punibilidade dessa conduta à ocorrência do suicídio, ou pelo menos da lesão grave. São resultados que se encontram fora do Tipo e, por isso, são condições que a Lei coloca para que o Estado possa exercer o *ius puniendi*.

Art. 13, § 2º, CP. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:

- a) Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;
- b) De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;
- c) Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.

A conduta só é punida na forma **dolosa** (o agente que participa), NÃO existindo previsão para modalidade culposa.

Descrição do crime: é conhecido também como o crime de **participação em suicídio**. Ademais, a participação deve dirigir-se a pessoa(as) **determinada (as)**, pois NÃO é punível a participação genérica (um filme, livro, que estimule o pensamento suicida).

Sendo a conduta criminosa composta de vários verbos (induzir, instigar, auxiliar), ainda que o agente realize as três condutas, o crime será **único**, respondendo desta forma, apenas pelo Art. 122 do CP.

Considerações

Na participação **material**, o auxílio deve ser **acessório**, pois, caso seja direto e imediato, o crime será o de **homicídio**, visto que o sujeito não pode, em hipótese alguma, realizar uma conduta apta a eliminar a vida da vítima.

Ex.: “A” empresta sua arma de fogo para “B”, contudo, “B” solicita para que esse (“A”) efetue o disparo em sua cabeça.

O auxílio deve ser **eficaz**, ou seja, precisa contribuir **efetivamente** para o suicídio. Desse modo, se “A” empresta uma arma de fogo para “B” se matar, mas este acabe utilizando uma corda (enforcamento), nesse caso, a conduta de “A” será atípica.

Apontamentos

Exige-se que o agente imprima **seriedade** em sua conduta, querendo que a vítima efetivamente se suicide (dolo).

Não há crime se o agente fala, por brincadeira, para a vítima se matar e esta realmente se mata.

Não caracteriza constrangimento ilegal a coação (força) exercida para impedir o suicídio (Art. 146, § 3º, II, CP).

Causas de Aumento de Pena

(Art. 122, Parágrafo Único) A pena será duplicada se o crime for cometido:	
Por motivo egoístico	É o que revela individualismo exagerado. O agente almeja alcançar algum proveito, econômico ou não, como consequência do suicídio da vítima. Ex.: filho único induz o pai a se suicidar para ficar com sua herança. O Vice-presidente de uma empresa instiga o presidente (o qual está com depressão) a se matar para assumir seu cargo.
Se a vítima é menor	ATENÇÃO: A vítima tem que ser menor de 18 e maior que 14 anos. Caso a vítima seja menor de 14 anos o crime será de homicídio.
Se a vítima tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência	É a pessoa mais propensa a ser influenciada pela participação em suicídio. Ex.: pessoa parcialmente embriagada, sob efeito de entorpecente, com idade avançada. Obs.: Se o ébrio estiver completamente inconsciente o crime será homicídio.

Pacto de Morte ou Suicídio a Dois

Duas pessoas resolvem se suicidar conjuntamente. Ex.: câmara de gás. Podem ocorrer as seguintes situações:		
“A” e “B” sobreviveram e não ocorreu lesão corporal grave (ou gravíssima).	Os dois abriram a torneira de gás.	Os dois responderão por tentativa de homicídio.
“A” e “B” sobreviveram e não ocorreu lesão corporal grave (ou gravíssima).	“A” abriu a torneira.	“A” responderá por tentativa de homicídio e “B” não responderá por nada (Fato Atípico).
“A” e “B” sobreviveram, mas “B” ficou com lesão corporal grave (ou gravíssima).	“A” abriu a torneira.	“A” responderá por tentativa de homicídio e “B” responderá por participação em suicídio (Art. 122).
“A” morreu e “B” sobreviveu.	“A” abriu a torneira.	“B” responderá por participação em suicídio (Art. 122).
“A” morreu e “B” sobreviveu.	“B” abriu a torneira.	“B” responderá por homicídio.

Roleta-Russa e Duelo Americano

Os Sobreviventes Responderão pelo Crime:	
Roleta-russa	A arma de fogo (revólver) é municiada com um único projétil, sendo o gatilho acionado por ambos os participantes – conforme sua ordem – girando o “tambor” da arma a cada nova tentativa. “A” gira o tambor, mira em sua cabeça, e aciona o gatilho.
Duelo-Americano	Existem duas armas, sendo que apenas uma está municiada, cada um escolhe a sua e efetiva o disparo contra si mesmo, desconhecendo qual efetivamente está carregada.

Infanticídio

Art. 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após:

Pena - detenção, de dois a seis anos.

Conceito

O Art. 123 do CP é um homicídio especial, dotado de especialidades, possuindo pena menor, o que implica o fato de ser considerado **Homicídio Privilegiado**.

Requisitos

- Praticado pela própria mãe contra seu filho;
- Durante ou logo após o parto;
- Contra recém-nascido (neonato);
- Sob influência de estado puerpério (lapso temporal até que a mulher volte ao ciclo menstrual normal).

Trata-se de um crime **próprio** (praticado pela própria mãe).

É um crime **comissivo** (ação) ou **omissivo** (omissão impropria), sendo também um crime **material**, consuma-se, efetivamente, com a morte da vítima.

Sujeitos

Sujeito Ativo: o sujeito ativo aqui é a mãe, sob influência do estado puerperal.

Indaga-se se o crime em questão admite concurso de pessoas (coautoria e participação)?

Sobre essa pergunta existem duas correntes:

1ª Corrente: o estado puerperal é condição personalíssima incomunicável, logo, não admite concurso de pessoas. Mas atente-se que o CP não reconhece essa condição personalíssima – não tem previsão do Art. 30 do CP.

2ª Corrente: o estado puerperal é condição pessoal comunicável, pelo que é admitido o concurso de agentes. (**Majoritária**)

→ Alguns autores dividem dessa forma:

1ª Situação: parturiente e médico matam o nascente ou neonato. Parturiente responde pelo Art. 123 e o médico também responde pelo Art. 123 em coautoria.

2ª Situação: parturiente, auxiliada pelo médico, mata nascente ou neonato. A parturiente responde pelo Art. 123 e o médico também, como partícipe.

3ª Situação: médico, auxiliado pela parturiente, mata nascente ou neonato. O médico responderá pelo crime de homicídio e a parturiente, também responderia pelo Art. 121 do CP

na qualidade de partícipe. Mas aqui surgem duas correntes em face da injustiça existente:

Corrente Majoritária: o médico responde pelo Art. 121 do CP e a parturiente responde pelo Art. 123 para sanar a injustiça existente.

Sujeito Passivo: é próprio, ou seja, somente aquele que é o nascente (durante o parto) ou neonato (logo após o parto).

Diante da especialidade, tanto do sujeito ativo como do sujeito passivo, o crime é **considerado bipróprio**.

Supondo que a mãe mate aquele que supõe ser seu filho, mas na verdade é filho de outrem. Nesse caso continuará respondendo pelo crime de infanticídio, diante da aplicação do Art. 20 do CP, que determina a consideração das qualidades da vítima virtual.

Conduta

A conduta punível é tirar a vida extrauterina do próprio filho, durante ou logo após o parto.

→ Tem-se o matar + as seguintes especializantes:

Elemento temporal constitutivo do tipo: durante ou logo após o parto. Se for antes do parto, o crime é de aborto. Se, após o parto, o crime é de homicídio.

Influência do estado puerperal: a doutrina afirma que, o logo após perdura enquanto presente a influência do estado puerperal. Enquanto a gestante estiver sob a influência do estado puerperal, o elemento temporal constitutivo estará presente. Estado puerperal é um desequilíbrio físiopsíquico.

Estado puerperal: Conforme Sanches, é o estado que envolve a parturiente durante a expulsão da criança do ventre materno, produzindo profundas alterações psíquicas e físicas.

Puerpério é o período que se estende do início do parto até a volta da mulher às condições pré-gravidez.

É preciso, também, que haja uma relação de causa e efeito entre o estado puerperal e o crime, pois nem sempre ele produz perturbações psíquicas na parturiente. Esse alerta se encontra na exposição de motivos do CP.

Dependendo do grau do estado puerperal é possível que a parturiente seja tratada como inimputável ou semi-imputável? Sim. Dependendo do grau de desequilíbrio físiopsíquico, a parturiente pode sofrer o mesmo tratamento do inimputável ou semi-imputável. Essa é a posição de Mirabete.

Tipo Subjetivo

O crime descrito no Art. 123 é punido a título de dolo, não havendo possibilidade de punição na modalidade culposa.

Consumação e tentativa:

O crime se consuma com a morte, sendo perfeitamente possível a tentativa.

Aborto Provocado pela Gestante ou com seu Consentimento

Art. 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque:

Pena - detenção, de um a três anos.

O crime de aborto ocorre quando há a interrupção da gravidez, ocasionando a morte do produto da geração, procriação, concepção, ou seja, é a eliminação da vida intrauterina.

Sob o aspecto jurídico, a gravidez tem início com a **nidação** (implantação do óvulo fecundado no útero – parede uterina).

Portanto, não há crime de aborto quando da utilização de meios que inibem a fixação do ovo na parede uterina. É o que ocorre com o DIU (diafragma intrauterino).

Espécies de Aborto

Criminoso	Interrupção dolosa da gravidez (Arts. 124 a 127, CP).
Legal ou Permitido	Não há crime por expressa previsão legal. Art. 128, CP: I) Quando não há outro meio para salvar a vida da gestante (aborto necessário ou terapêutico); II) Quando a gravidez resulta de estupro (aborto sentimental ou humanitário).
Natural	Interrupção espontânea da gravidez. Não há crime.
Acidental	A gestante sofre um acidente qualquer e perde o bebê. Não é crime, por ausência de dolo.
Eugênico ou Eugenésico	Interrupção da gravidez para evitar o nascimento da criança com graves deformidades genéticas. É crime.
Econômico ou Social	Interrupção da gravidez para não agravar a situação de miséria enfrentada pela mãe ou por sua família. É crime.

Objetividade Jurídica

Vida humana. No aborto provocado por terceiro SEM o consentimento da gestante (Art. 125), protege-se também a integridade física e psíquica da gestante.

Objeto Material

O produto da concepção (óvulo fecundado, embrião ou feto).

Deve haver prova da gravidez, pois se a mulher não está grávida, ou se o feto já havia morrido por outro motivo qualquer será crime impossível por absoluta impropriedade do objeto (Art. 17, CP).

O feto deve estar alojado no útero materno. Desse modo, se ocorrer a destruição de um tubo de ensaio que contém um óvulo fertilizado in vitro não haverá aborto.

O feto não necessita ter viabilidade. Basta que esteja vivo antes do crime.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: Os crimes do Art. 124, CP são de mão própria, pois somente a gestante pode provocar aborto em si mesma ou consentir que um terceiro lhe provoque. Não admite coautoria, mas admite participação. É crime comum nos demais casos.

Sujeito Passivo: é o feto. No aborto provocado por terceiro SEM o consentimento da gestante (Art. 125) as vítimas são o feto e a gestante.

É crime de forma livre. Pode ser praticado de forma comissiva ou omissiva (**Ex.: deixar dolosamente de ingerir medicamentos necessários para a preservação da gravidez**). Se, contudo, o meio de execução for absolutamente ineficaz será crime impossível (**Ex.: despachos, rezas e simpatias**).

Elemento Subjetivo

É o dolo, direto ou eventual.

Não existe o crime de aborto culposo

Se a própria gestante agir culposamente e ensejar o aborto, o fato será atípico. Já o terceiro que provoca aborto por culpa responde por lesão corporal culposa contra a gestante.

Consumação e Tentativa

Ocorre com a morte do feto. É dispensável a expulsão do produto da concepção.

É admitida a tentativa.

Classificação Doutrinária

O aborto é crime: material, próprio e de mão própria ou comum, instantâneo, comissivo ou omissivo, de dano, unissubjetivo, unilateral ou de concurso eventual, plurissubjetivo ou de concurso necessário, plurissubsistente, de forma livre, progressivo.

O Art. 20 da LCP diz que constitui contravenção penal a conduta de anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto.

Análise do Tipo Penal

1ª parte: provocar aborto em si.

É o autoaborto, um crime próprio e de mão própria.

Admite participação:

Ex.: *Mulher gestante ingere medicamento abortivo que lhe foi dado por seu namorado e provoca o aborto. Nesta situação a gestante é autora de autoaborto e seu namorado é partícipe (induzir, instigar ou auxiliar) deste crime. Todavia, se o namorado tivesse executado qualquer ato de provocação do aborto seria autor do crime previsto no Art. 126, CP (aborto com o consentimento da gestante).*

O partícipe do autoaborto, além de responder por este crime, pratica ainda homicídio culposo ou lesão corporal culposa se ocorrer morte ou lesão corporal grave em relação à gestante, pois o disposto no Art. 127 não se aplica ao crime do Art. 124.

Quanto à gestante que provoca aborto em si mesma, o aborto legal ou permitido, duas situações podem ocorrer:

- Se for aborto necessário ou terapêutico: não há crime (estado de necessidade);
- Se for aborto sentimental ou humanitário: há crime, pois nesta modalidade somente é autorizado no aborto praticado pelo médico.

2ª parte: consentir para que 3º lhe provoque o aborto.

O legislador criou uma **exceção à teoria monista ou unitária** no **concurso de pessoas** (Art. 29, *Caput*, CP) e criou crimes distintos: a gestante responde pelo Art. 124, 2ª parte, CP e o terceiro que provoca o aborto responde pelo Art. 126, CP.

Esse crime é de mão própria, pois somente a gestante pode prestar o consentimento. Não admite coautoria, mas admite participação.

A gestante deve ter capacidade e discernimento para consentir (ser maior de 14 anos e ter integridade mental). E o consentimento deve ser válido (isento de fraude e não tenha sido obtido por meio de violência ou grave ameaça).

Aborto Provocado por Terceiro

Art. 125. *Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:*

Pena - reclusão, de três a dez anos.

Sujeito ativo: qualquer pessoa

Sujeito passivo: produto da concepção e a gestante.

Art. 126. *Provocar aborto com o consentimento da gestante:*

Pena - reclusão, de um a quatro anos.

Parágrafo único. *Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência.*

Considerações

É crime de concurso necessário.

O legislador criou uma **exceção à teoria monista ou unitária** no **concurso de pessoas** (Art. 29, *Caput*, CP) e criou crimes distintos: a gestante responde pelo Art. 124, 2ª parte, CP e o **terceiro** que provoca o aborto responde pelo Art. 126, CP.

O consentimento da gestante (expresso ou tácito) deve subsistir **até a consumação do aborto**. Se durante a prática do crime ela se arrepender e solicitar ao **terceiro** a paralisação das manobras letais, mas não for obedecida, para ela o fato será atípico, e o **terceiro** responderá pelo crime do Art. 125, CP.

Se **três ou mais** pessoas associarem-se para o fim de praticarem abortos, responderão pelo crime de **Associação Criminosa** (Art. 288, CP) em concurso material com os abortos efetivamente realizados.

Se não tiver o consentimento da gestante responde pelo Art. 125 do CP.

Caso a gestante consentir, mas seu consentimento não seja válido, por se enquadrar em alguma das hipóteses do parágrafo único do Art. 126 (gestante não maior de 14 anos ou alienada mental ou consentimento obtido através de fraude, grave ameaça ou violência), os agentes responderão pelo crime do Art. 125 do CP.

Forma Qualificada

Art. 127. *As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte.*

Esses resultados são preterdolosos advindos da prática abortiva, ou seja, são resultados que só poderão ser imputados a título de culpa. Se houver dolo em relação a esses resultados haverá concurso.

Aborto Necessário

Art. 128. *Não se pune o aborto praticado por médico:*

Se não há outro meio de salvar a vida da gestante;

Depende de dois requisitos:

- Que a vida da gestante corra perigo em razão da gravidez;
- Que não exista outro meio de salvar sua vida. (Desse modo, há crime de aborto quando interrompida a gravidez para preservar a saúde da gestante).

O risco para a vida da gestante não precisa ser atual. Basta que exista, isto é, que no futuro possa colocar em perigo a vida da mulher.

Não necessita do consentimento da gestante e não haverá crime quando a gestante se recusa a fazê-lo e o médico provoca o aborto necessário.

Se o aborto necessário for realizado por ENFERMEIRA, ou por qualquer pessoa que não o médico, duas situações podem ocorrer:

- Há perigo atual para a gestante: estado de necessidade (Art. 24, CP);
- Não há perigo atual: há crime de aborto.

Aborto no Caso de Gravidez Resultante de Estupro

II. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz, de seu representante legal.

Necessita de três requisitos:

- Ser praticado por médico;
- Consentimento válido da gestante ou de seu representante legal (se for incapaz);
- Gravidez resultante de estupro.

Nesta hipótese, como não há perigo atual para a vida da gestante, haverá o crime de aborto se praticado por qualquer pessoa que não seja o médico.

O aborto será permitido mesmo que a gravidez resulte de ato libidinoso diverso da conjunção carnal (**Ex.: Sexo anal, estupro de vulnerável**) em razão da mobilidade dos espermatozoides. É considerada uma hipótese de analogia *in bonam partem*.

Não se exige autorização judicial para a realização desta espécie de aborto permitido.

Considerações

São causas especiais de exclusão da ilicitude. Embora o aborto praticado em tais situações seja fato típico, não há crime pelo fato de serem hipóteses admitidas pelo ordenamento jurídico.

Ambos devem ser praticados por médico (este não precisa de autorização judicial para realizar estas espécies de aborto).

Aborto sentimental também é autorizado quando a gravidez decorrer de estupro de vulnerável (analogia *in bonam partem*).

Aborto Econômico: não está previsto no ordenamento jurídico. Se praticado será crime de aborto.

De acordo com o Código Penal, existem apenas duas modalidades permissivas de aborto previstas no Art. 128 do CP (aborto necessário e aborto sentimental).

No entanto, em abril de 2012, o STF no julgamento da ADPF 54 passou a admitir uma terceira modalidade: o aborto de feto anencefálico (malformação fetal que leva à ausência de cérebro e à impossibilidade de vida).

Para tanto, não há necessidade de autorização judicial. Basta um laudo formal do médico atestando a anencefalia e a inviabilidade de vida.

O aborto de feto anencefálico é uma espécie de aborto eugênico.

Das Lesões Corporais

Art. 129. *Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:*

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão Corporal de Natureza Grave

§ 1º Se resulta:

- I. Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;
- II. Perigo de vida;
- III. Debilidade permanente de membro, sentido ou função;
- IV. Aceleração de parto;

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 2º Se resulta:

- I. Incapacidade permanente para o trabalho;
- II. Enfermidade incurável;
- III. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função;
- IV. Deformidade permanente;
- V. Aborto;

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Lesão Corporal Seguida de Morte

§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

Diminuição de Pena:

§ 4º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Substituição da Pena:

§ 5º O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis:

- I. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior;
- II. Se as lesões são recíprocas.

Lesão Corporal Culposa

§ 6º Se a lesão é culposa:

Pena - detenção, de dois meses a um ano.

Aumento de Pena

§ 7º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4º e 6º do Art. 121 deste Código.

§ 8º Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do Art. 121.

Violência Doméstica

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

§ 10 Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).

§ 11 Na hipótese do § 9º deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência.

§ 12 Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos Arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços.

Essa qualificadora foi inserida pela Lei nº 13.142/2015.

São autoridades previstas no Art. 142 da CF/88:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

São autoridades do Art. 144 da CF/88:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

- I. Polícia federal;
- II. Polícia rodoviária federal;
- III. Polícia ferroviária federal;
- IV. Polícias civis;
- V. Polícias militares e corpos de bombeiros militares.

§8º Guardas municipais

Lesão corporal é a ofensa humana direcionada à integridade corporal ou à saúde de outra pessoa, quer do ponto de vista anatômico, quer do ponto de vista fisiológico ou mental. A dor, por si só, não caracteriza lesão corporal.

No crime de lesão corporal, protege-se a incolumidade física em sentido amplo: Saúde física ou corporal; Saúde fisiológica (correto funcionamento do organismo) e Saúde mental (psicológica).

Topografia do Art. 129	
Art. 129, caput	Lesão dolosa leve.
Art. 129, §1º	Lesão dolosa grave - Atenção! O § 1º não traz somente a lesão dolosa grave. Ele também tem lesão preterdolosa grave.
Art. 129, §2º	Lesão dolosa gravíssima - também no § 2º tem preterdolo.
Art. 129, §3º	Lesão seguida de morte (está genuinamente preterdolosa).
Art. 129, §4º	Lesão dolosa privilegiada.
Art. 129, §5º	Lesão culposa.
Art. 129, §6º	Majorantes.
Art. 129, §7º	Perdão judicial.
Art. 129, §§ 9, 10 e 11	Violência doméstica e familiar (aqui não é só contra mulher).
Art. 129, § 12	Praticada contra autoridade policial.

Classificação

Pode ser praticado por ação ou omissão, quando presente o dever de agir para evitar o resultado, Art. 13, § 2º, CP.

Ex.: *A mãe que deixa o filho pequeno sozinho na cama, desejando que ele caísse e se machucasse.*

É crime de forma livre. Pode ser praticado por ação ou omissão. Pratica lesão quem cria ferimento ou quem agrava o ferimento que já existe.

Elemento subjetivo é o **dolo** (direto ou eventual) conhecido como *animus laedendi*, mas há também a culpa no § 6º (lesão corporal culposa) e o preterdolo no § 3º (lesão corporal seguida de morte).

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa.

Sujeito Passivo: em regra, qualquer pessoa.

Exceções: Art. 129, § 1º, IV (aceleração de parto) e Art. 129, § 2º, V (lesão que resulta aborto). Nestas duas hipóteses as vítimas são, necessariamente, gestantes. Também na lesão qualificada pela violência doméstica a vítima precisa ser ascendente, descendente, irmã, cônjuge ou companheira do agressor.

Exceções:

- ▷ **Art. 129, § 1º, IV (aceleração de parto).**
- ▷ **Art. 129, § 2º, V (lesão que resulta aborto).**

Nestas duas hipóteses as vítimas são, necessariamente, gestantes.

- ▷ **Contra ascendente, descendente, irmã, cônjuge ou companheira do agressor.**
- ▷ **Agentes de Segurança descritos no Art. 129, § 12, assim com parente consanguíneo até terceiro grau.**

Consumação e Tentativa

Por ser crime material se consuma com a efetiva lesão da vítima. A pluralidade de lesões contra a mesma vítima e no mesmo contexto temporal caracteriza crime único, mas deve influenciar na dosimetria da pena-base (Art. 59, CP).

A tentativa só é cabível nas modalidades dolosas. Não cabe tentativa na lesão culposa e na lesão corporal seguida de morte.

Lesão corporal (Art. 29, CP)	Contravenção penal de vias de fato (Art. 21, LCP)
Lesionar a vítima.	Agredir a vítima, sem lesioná-la Ex.: empurrão, puxão de cabelo.

Lesão Corporal Leve

A ação penal é pública **condicionada à representação da vítima**, de competência dos Juizados Especiais Criminais.

O conceito de Lesão Leve é considerado por exclusão: será de natureza leve se não for a lesão de natureza grave ou gravíssima.

Há jurisprudência admitindo o princípio da insignificância na lesão corporal, quanto às lesões levíssimas. Na doutrina, esse posicionamento é Pierangeri.

Lesão Corporal de Natureza Grave

§ 1º Se resulta

- I. Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;*
- II. Perigo de vida;*
- III. Debilidade permanente de membro, sentido ou função;*
- IV. Aceleração de parto;*

Pena - *reclusão, de um a cinco anos.*

Trata-se de infração de médio potencial ofensivo, considerando que a pena mínima é de um ano.

A ação penal é pública incondicionada.

- I. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.*

As ocupações habituais são aquelas rotineiras, física ou mental, do cotidiano do ofendido e não apenas seu trabalho. É suficiente tratar-se de ocupação concreta, pouco importando se lucrativa ou não.

A atividade deve ser lícita, sendo indiferente se moral ou imoral.

Ex.: *Prostituta pode. Ladrão não pode.*

Um bebê de tenra idade pode ser vítima dessa lesão? A resposta é afirmativa e há jurisprudência nesse sentido, trazendo como exemplo a hipótese em que o bebê, em razão da agressão não pode ser alimentado, pelo prazo de 30 dias.

É irrelevante a idade da vítima (pode ser idosa ou criança).

São exigidos dois exames periciais: um inicial realizado logo após o crime; e um exame complementar realizado logo que decorra o prazo de 30 dias da data do crime.

Supondo que a vítima sofra uma lesão ficando com um hematoma no olho, e, por vergonha não saiu de casa pelo prazo superior a trinta dias, nessa hipótese, restou configurado o delito de lesões corporais graves? Ensina a doutrina, seguida pela jurisprudência, que a relutância por vergonha de praticar as ocupações habituais não agrava o crime. É a lesão que deve incapacitar o agente e não a vergonha da lesão.

II. Perigo de vida.

Perigo de vida é a possibilidade grave, concreta e imediata de a vítima morrer em consequência das lesões sofridas. Trata-se de perigo concreto, comprovado por perícia médica, que deve indicar, de modo preciso e fundamentado, no que consistiu o perigo de vida proporcionado à vítima.

Nesta hipótese, é crime tipicamente PRETERDOLOSO, pois o resultado agravador deve resultar de culpa do agente.

Se o agente, ao praticar a lesão, quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, responderá por tentativa de homicídio.

O crime preterdoloso não está apenas na lesão corporal seguida de morte. O perigo de vida é um resultado necessariamente preterdoloso. O inciso II ora discutido nada mais é que um crime preterdoloso, isto é, dolo na lesão e culpa no perigo de vida. Está-se, pois, diante de um crime necessariamente preterdoloso.

III. Debilidade permanente de membro, sentido ou função.

Debilidade é a diminuição ou o enfraquecimento da capacidade funcional. Há de ser permanente, isto é, duradoura e de recuperação incerta. Não se exige perpetuidade.

Ex.: O agente não fica cego, mas tem reduzida a capacidade visual.

Membros	São os braços, pernas, mãos e pés.
Sentidos	São os mecanismos sensoriais por meio dos quais percebemos o mundo externo: visão, audição, tato, olfato e paladar.
Função	É a atividade inerente a um órgão ou aparelho do corpo humano: respiratória, circulatória, digestiva etc.

A perda ou inutilização de membro sentido ou função é lesão corporal gravíssima (Art. 129, §2º, III, CP).

Órgãos duplos: (**Ex.:** Rins, olhos, pulmões) a perda de um deles caracteriza lesão grave pela debilidade permanente. Já a perda de ambos configura lesão corporal gravíssima pela perda ou inutilização.

A recuperação do membro, sentido ou função por meio cirúrgico ou ortopédico não exclui a qualificadora, pois a vítima não é obrigada a submeter-se a tais procedimentos.

IV. Aceleração de parto.

É a antecipação do parto, o parto prematuro. A criança nasce com vida e continua a viver.

Para incidir essa qualificadora do inciso IV, é imprescindível que o agente saiba ou pudesse saber que a vítima da lesão era gestante, sob pena de restar caracterizada a responsabilidade penal objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico. É necessário observar ainda que, em nenhuma dessas hipóteses o agente aceita ou quer o abortamento.

Se em consequência da lesão o feto for expulso morto do ventre materno, o crime será de lesão corporal gravíssima em razão do aborto (Art. 129, § 2º, V, CP).

Lesão Corporal Dolosa Gravíssima

§ 2º Se resulta

I. Incapacidade permanente para o trabalho;

II. Enfermidade incurável;

III. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

IV. Deformidade permanente;

V. Aborto;

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Em concurso, restou indagado se a expressão gravíssima era criação da lei, doutrina ou jurisprudência. Referida expressão é criação da doutrina que foi seguida pela jurisprudência.

A Lei nº 9.455/97, que é a lei de tortura, adotou a expressão doutrinária gravíssima. Na lei de tortura, no Art. 1º, § 3º, há expressa menção à lesão grave ou gravíssima.

I. Incapacidade permanente para o trabalho.

Deve tratar-se de incapacidade genérica para o trabalho, ou seja, a vítima fica impossibilitada de exercer qualquer tipo de atividade laborativa remunerada.

A incapacidade não significa perpetuidade, basta que seja uma incapacidade duradoura, dilatada no tempo.

II. Enfermidade incurável.

É a alteração prejudicial da saúde por processo patológico, físico ou psíquico, que não pode ser eficazmente combatida com os recursos da medicina à época do crime. Deve ser provada por exame pericial.

Também é considerada incurável a enfermidade que somente pode ser enfrentada por procedimento cirúrgico complexo ou mediante tratamentos experimentais ou penosos, pois a vítima não pode ser obrigada a enfrentar tais situações.

A transmissão intencional do vírus da AIDS no Brasil é tida como de natureza letal, pelo que é considerada tentativa de homicídio. O certo seria a criação de tipo penal específico sobre a transmissão intencional do vírus da AIDS.

Em recente julgado o STF afastou essa ideia. Entendeu o STF, recentemente, que não se trata de tentativa de homicídio a transmissão intencional do vírus da AIDS.

III. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função.

Perda: é a ablação, a destruição ou privação de membro (**Ex.:** arrancar um braço), sentido (**Ex.:** perda da audição), função (**Ex.:** ablação do pênis que extingue a função reprodutora). Pode concretizar-se por meio de mutilação (o membro, sentido ou função é eliminado diretamente pela conduta do agressor) ou amputação (resulta da intervenção médico-cirúrgica realizada para salvar a vida do ofendido).

Inutilização: falta de aptidão do órgão para desempenhar sua função específica. O membro ou órgão continua ligado ao corpo da vítima, mas incapacitado para desempenhar as atividades que lhe são próprias.

Ex.: A vítima ficou paraplégica.

A perda de parte do movimento de um membro (braço, perna, mão ou pé) configura lesão grave pela debilidade permanente. Todavia, a perda de todo o movimento caracteriza lesão corporal gravíssima pela inutilização.

A correção corporal da vítima por meios ortopédicos ou próteses não afasta a qualificadora, ao contrário do reimplante realizado com êxito.

IV. Deformidade permanente.

Segundo doutrina e jurisprudências majoritárias, esta qualificadora está intimamente relacionada a questões estéticas. Desse modo, precisa ser visível, mas não necessariamente na face, e capaz de causar impressão vexatória em quem olha a vítima.

A vítima não é obrigada a se submeter a intervenção cirúrgica para a reparação da deformidade. Caso, no entanto, se submeta, e a deformidade for corrigida, desaparecerá a qualificadora, sendo cabível, inclusive, a revisão criminal. A correção da deformidade com o uso de prótese (**Ex.:** olho de vidro, orelha de borracha ou aparelho ortopédico) não exclui a qualificadora.

V. Aborto.

Essa qualificadora é necessariamente preterdolosa. Há dolo na lesão e culpa no aborto. Se o agente quer, ou assume o risco do aborto haverá concurso de crimes.

A interrupção da gravidez, com a consequente morte do produto da concepção, deve ter sido provocada **culposamente**, pois se trata de crime preterdoloso.

Se a morte do feto foi proposital, o sujeito responderá por dois crimes: lesão corporal em concurso formal impróprio com aborto **sem** o consentimento da gestante (Art. 125). É obrigatório o conhecimento da gravidez por parte do agressor.

Lesão Corporal Seguida de Morte

§ 3º *Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo.*

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

É crime exclusivamente **preterdoloso** (dolo no antecedente – lesão – e culpa no consequente – morte). Esse crime não vai a júri, considerando que não há dolo na morte.

A morte foi ocasionada a título culposo – temos o típico caso de crime preterdoloso (dolo na conduta antecedente e culpa na posterior).

Se presente o dolo direto ou dolo eventual quanto ao resultado morte, o sujeito responderá por homicídio doloso.

Essa modalidade de lesão corporal **não admite tentativa**.

Lesão Corporal Privilegiada

Diminuição de Pena

§ 4º *Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.*

Esse privilégio se aplica a todos os tipos de lesão dolosa, contudo, é incabível nas lesões culposas.

Mesmas características do homicídio privilegiado (Art. 121, § 1º, do CP).

Substituição da Pena

§ 5º *O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa:*

I. Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior;

II. Se as lesões são recíprocas.

A situação da substituição de penas somente se aplica ao *caput*, considerando que exige que as lesões corporais não sejam graves. A possibilidade de substituição, assim, somente se dá com a hipótese de lesões leves.

Quando a Lesão Corporal Leve for Privilegiada

Desse modo, caso as lesões sejam leves, o juiz terá duas opções: reduzir a pena de 1/6 a 1/3 (§ 4º) ou substituí-la por multa (§ 5º).

Se as Lesões Leves Forem Recíprocas

Uma pessoa agride outra e, cessada essa primeira agressão, ocorrer uma outra lesão pela primeira vítima.

Lesão Corporal Culposa

§ 6º *Se a lesão é culposa: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)*

Pena - detenção, de dois meses a um ano.

Diferentemente do que ocorre com as lesões dolosas (que podem ser leves, graves ou gravíssimas) o CP não fez distinção com relação às lesões culposas. Desse modo, qualquer que seja a intensidade da lesão, o agente responderá por lesão corporal CULPOSA. A gravidade da lesão será levada em consideração na fixação da pena-base (Art. 59).

Ocorre lesão corporal culposa quando o agente faltou com seu dever de cuidado objetivo por meio de imprudência, ne-

gligência ou imperícia. Desse modo, as consequências, embora previsíveis, não foram previstas pelo agente, ou se foram, ele não assumiu o risco de produzir o resultado.

Essa espécie de lesão depende de **representação** da vítima ou de seu representante legal (Art. 88, Lei nº 9.099/95), pois é crime de ação penal pública condicionada a representação e infração penal de menor potencial ofensivo (pena máxima menor que dois anos).

Aumento de Pena

§ 7º *Aumenta-se a pena de um terço, se ocorrer qualquer das hipóteses do Art. 121, §§ 4º e 6º.*

Art. 121, § 4º, CP. *No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo DOLOSO o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.*

Art. 121, § 4º, CP. *A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.*

§ 8º *Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do Art. 121.*

Art. 121, § 5º, CP. *Na hipótese de homicídio CULPOSO, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.*

Violência Doméstica

§ 9º *Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:*

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

§ 10 *Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).*

§ 11 *Na hipótese do § 9º deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência.*

§ 12 *Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços. (Incluído pela Lei nº 13.142, de 2015)*

A forma qualificada do § 9º só se aplica à lesão corporal LEVE.

Considerações

Pode ser causa suprallegal de exclusão da ilicitude (**soamente na lesão corporal leve**), desde que presentes os seguintes requisitos, cumulativos:

- ▷ Deve ser expresso;
- ▷ Livre (não pode ter sido concedido em razão de coação ou ameaça);
- ▷ Ser moral e respeitar os bons costumes;
- ▷ Deve ser prévio à consumação da lesão;
- ▷ O ofendido deve ser capaz para consentir (maior de 18 anos e mentalmente capaz).

Ex.: Durante a relação sexual, a mulher pede ao seu parceiro que a bata com força.

É irrelevante o consentimento do ofendido nos crimes de lesão corporal grave, gravíssima e seguida de morte, pois o bem jurídico protegido nestas hipóteses é indisponível.

Apontamentos

Autolesão: em razão do princípio da alteridade, não se pune a autolesão. Todavia, pode caracterizar o crime descrito no Art. 171, § 2º, V, CP.

Ex.: Jogador de golfe quebra o próprio braço para receber o valor do seguro.

Lesões em atividades esportivas: há a exclusão da ilicitude em razão do exercício regular do direito.

Cirurgias emergenciais: se há risco de morte de paciente, o médico que atua **sem** o consentimento do operado estará amparado pelo estado de necessidade de terceiro. Se não há risco de morte, a cirurgia depende de consentimento da vítima ou de seu representante legal para afastar o crime pelo exercício regular do direito.

Cirurgia de mudança de sexo: não há crime de lesão corporal gravíssima por ausência de dolo de lesionar a integridade corporal ou a saúde do paciente. Atualmente é permitida a realização dessa cirurgia – redesignação sexual – inclusive na rede pública de saúde (Portaria do Ministério da Saúde nº 1.707 de 19/08/08). Desse modo, o médico que realiza esta cirurgia não comete crime por estar acobertado pelo exercício regular de direito.

Cirurgia de esterilização sexual: não há crime na conduta do médico que realiza esta cirurgia (vasectomia, ligadura de trompas etc.) com a autorização do paciente, apesar da eliminação da função reprodutora. Exercício regular de direito.

Da Periclitacão da Vida e da Saúde

Perigo de Contágio Venéreo

Art. 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

§ 1º Se é intenção do agente transmitir a moléstia:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 2º Somente se procede mediante representação.

Esse crime configura-se quando o agente transmite ou expõe a perigo de contágio de uma doença venérea (sífilis, gonorreia etc.), bem como, caso ele a desconheça, venha a infectar uma possível vítima.

A forma de transmitir a doença pode ser por meio de relações sexuais (pênis x vagina), ou por qualquer outro ato libidi-

noso (ação que satisfaça a libido do agente, beijo lascivo, sexo oral, sexo anal, masturbação, etc.).

Se a intenção é transmitir, por tratar-se de crime formal, não é necessária a transmissão.

O § 1º traz a forma qualificada do crime, ou seja, quando o agente tem intenção de transmitir a doença.

Perigo de Contágio de Moléstia Grave

Art. 131. Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

É crime de Dano (caso exponha a perigo sem querer ou assumir o risco será hipótese do Art. 132, CP), Formal (não precisa transmitir) e de Forma Livre.

Nesse delito, o agente tem o fim especial de agir, ou seja, pratica um ato (diverso do contato sexual) com a **intenção** de transmitir uma moléstia grave (qualquer doença que acarrete em prejuízo a saúde da vítima – não sendo venérea), por exemplo, sarampo, tuberculose etc.

Ademais, em relação à **AIDS**, visto seu grau letal, é considerado como tentativa de homicídio (Art. 121 do CP), não há possibilidade alguma de enquadrá-la como moléstia grave.

Perigo para Vida ou Saúde de Outrem

Art. 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente:

Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais.

Estará configurado o crime quando o agente, de qualquer forma, expor em perigo a vida de uma pessoa determinada. Tal ação pode ser praticada de forma livre, ou seja, não exige uma conduta específica.

Ex.: Soltar uma pedra do alto de um viaduto em um carro que passa pela rodovia com intenção de causar um acidente.

Caso a conduta do agente não seja contra uma pessoa determinada, será configurado um crime diverso que será avaliado de acordo com a situação (Arts. 250 a 259 do CP).

Abandono de Incapaz

Art. 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono:

Pena - detenção, de seis meses a três anos.

§ 1º Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 2º Se resulta a morte:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

Aumento de Pena

§ 3º As penas cominadas neste artigo aumentam-se de um terço:

I. Se o abandono ocorre em lugar ermo;

II. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima.

III. Se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos.

Essa figura típica incrimina a conduta do agente, que tendo o dever de cuidado, guarda, vigilância ou autoridade abandona, desampara, deixa de prestar o devido cuidado para quem seja incapaz.

Ex.: *A mãe deixa o filho em um parque central enquanto percorre lojas realizando compras, ou então, deixa-o dentro do veículo enquanto está no interior de um supermercado. Uma babá, que deixa a criança sozinha dentro de casa enquanto vai à feira.*

Ademais, existem as figuras qualificadas caso, do abandono, resulte em lesão corporal de natureza grave, ou a morte do incapaz. Por conseguinte, ocorre também o aumento de pena nas hipóteses descritas nos incisos do § 3º deste artigo.

Exposição ou Abandono de Recém-Nascido

Art. 134. *Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria:*

Pena - *detenção, de seis meses a dois anos.*

§ 1º *Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:*

Pena - *detenção, de um a três anos.*

§ 2º *Se resulta a morte:*

Pena - *detenção, de dois a seis anos.*

Esse delito é considerado uma forma privilegiada do crime de abandono de incapaz, artigo anterior, no entanto, nesse caso, a vítima é determinada – o recém-nascido – ademais, tal conduta visa proteção da honra do agente.

Ex.: *Uma jovem de 18 anos, mãe solteira, que abandona seu filho recém-nascido para preservar sua imagem perante a família.*

Por conseguinte, também existe a forma qualificada do crime, expressa nos parágrafos primeiro e segundo, no caso de a ação resultar em lesão corporal de natureza grave ou a morte do recém-nascido.

Omissão de Socorro

Art. 135. *Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública:*

Pena - *detenção, de um a seis meses, ou multa.*

Parágrafo único. *A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.*

Essa norma penal tipifica a conduta omissa do agente que não presta auxílio – desde que tal prestação não incorra em risco pessoal – ou, quando não puder fazê-lo, deixa de pedir socorro para autoridade pública.

Classificação

É considerado um crime COMUM, visto que pode ser praticado por qualquer pessoa.

É um crime OMISSIVO PRÓPRIO ou PURO, pois a conduta omissiva está prevista no artigo em tela do Código Penal que ocorre quando o agente deixa de fazer o que lhe é imposto por lei – prestar socorro.

Comumente é praticado apenas por uma pessoa, sendo que é perfeitamente possível que haja o concurso de agentes, Art. 29 do CP.

Sujeitos do Crime

Sendo um crime comum, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, enquanto o sujeito passivo são as pessoas elencadas no caput do próprio artigo: Criança abandonada ou extraviada (Perigo Abstrato). Pessoa ferida ou inválida com sérias dificuldades de movimentação (Perigo Abstrato). Ao desamparo ou em grave e eminente perigo (Perigo Concreto).

Consumação e Tentativa

O crime se consuma no momento da omissão, ademais, não será configurado o crime quando a vítima ofereça resistência que torne impossível a prestação de auxílio, ou então, caso ela esteja manifestamente em óbito.

Não admite tentativa.

Descrição do Crime

O crime pode ser cometido de duas formas distintas:

Falta de assistência imediata: o agente pode prestar socorro, sem risco pessoal, mas deliberadamente não o faz.

Falta de assistência mediata: o agente não pode prestar pessoalmente o socorro, mas também não solicita o auxílio da autoridade pública.

Observações

A simples condição de médico não o coloca como garantidor.

Pessoa inválida e pessoa ferida: é imprescindível que se encontrem ao desamparo no momento da omissão.

Se apenas uma pessoa presta o socorro, quando diversas poderiam tê-lo feito sem risco pessoal, não há crime para ninguém.

Omissão de socorro a pessoa idosa (igual ou superior a 60 anos), responde conforme o Art. 97, Lei nº 10.741/03 – Estatuto do Idoso.

Considerações

Parágrafo único. *A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.*

A causa de aumento de pena é exclusivamente **preterdolosa**, o agente tem o dolo de se omitir (não presta o socorro) e disto, acaba resultando uma consequência não desejada pelo omitente.

Condicionamento de Atendimento Médico-Hospitalar Emergencial

Art. 135-A. *Exigir cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial:*

Pena - *detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.*

Parágrafo único. *A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave, e até o triplo se resulta a morte.*

Esse delito tipifica a conduta do estabelecimento que presta atendimento médico-hospitalar **emergencial** e venha a exigir cheque, nota promissória ou qualquer garantia, como também, que sejam preenchidos formulários como condição necessária para que o socorro possa ser prestado.

Existe ainda o aumento de pena, tratado no parágrafo único, que é quando resulta em lesão corporal grave ou ainda a morte.

Inserido no Código Penal pela Lei nº 12.653/2012 coibindo uma prática que era comum em estabelecimentos médico-hospitalares particulares.

Maus-Tratos

Art. 136. *Expôr a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina:*

Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa.

§ 1º *Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:*

Pena - reclusão, de um a quatro anos.

§ 2º *Se resulta a morte:*

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

§ 3º *Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.*

Esse artigo tipifica a conduta do agente que pratique, sob a pessoa que esteja subordinada à sua autoridade, guarda ou vigilância, atos não condizentes como forma ou a pretexto de educá-la, ensiná-la, tratá-la ou reprimi-la.

Classificação

Trata-se de um crime PRÓPRIO, ou seja, o sujeito ativo deve ser superior hierárquico do sujeito passivo.

É um crime comissivo ou omissivo, porém suas condutas são vinculadas, ou seja, o artigo traz, expressamente, a forma como a conduta do agente deve ocorrer.

Haverá crime único desde que as condutas sejam praticadas contra a mesma vítima e no mesmo contexto fático.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: é um crime próprio, ou seja, somente aquele que tem o sujeito passivo sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia.

Sujeito Passivo: é aquele que se encontra sob a autoridade, guarda ou vigilância de outra pessoa, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia.

Consumação e Tentativa

O crime consuma-se com a exposição da vítima ao perigo. Não se exige o dano efetivo.

A conduta de privação de alimentos ou cuidados indispensáveis (modalidade omissiva) não admite tentativa. Contudo, as demais condutas admitem a tentativa.

Descrição do Crime

Apenas pode ser executado pelos meios/condutas indicados no tipo penal, sendo as seguintes:

- Privar a vítima de alimentos ou cuidados indispensáveis: caso a intenção do agente, ao privar a vítima de alimentos, seja matá-la, responderá pelo crime de homicídio (tentado ou consumado);
- Sujeitar a vítima a trabalhos excessivos ou inadequados;
- Abusar dos meios de disciplina ou correção.

As formas qualificadas do crime de maus-tratos (lesão corporal de natureza grave e morte) são exclusivamente **preterdolosas** – conduta dolosa no antecedente e culpa no consequente.

Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos.

Considerações

A esposa não pode ser vítima de maus-tratos pelo marido, visto que não se encontra sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Desse modo, o marido poderá responder pelo crime de lesão corporal (Art. 129 do CP).

Tratando-se de criança ou adolescente sujeita à autoridade, guarda ou vigilância de alguém e submetida a vexame ou constrangimento, aplica-se o Art. 232 da Lei nº 8.069/90 (ECA): **submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento: pena: detenção de seis meses a dois anos.**

A diferença entre o crime de maus-tratos e o crime de Tortura (Lei nº 9.455/97), reside no fato de que nesta a vítima é submetida a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo (Art. 1º, II, Lei nº 9.455/97).

Caso a vítima seja idosa, incide o crime previsto no Art. 99 da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso.

Da Rixa

Art. 137. *Participar de rixa, salvo para separar os contendores:*

Pena - detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa.

Parágrafo único. *Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção, de seis meses a dois anos.*

Introdução

A rixa é um conflito tumultuoso que ocorre entre três ou mais pessoas, acompanhada de vias de fato (luta, briga), em que os participantes desferem violências recíprocas, não sendo possível identificar dois grupos distintos.

Classificação

É um crime **comum**, pois pode ser praticado por qualquer pessoa.

Ainda, enquadra-se em um delito **plurissubjetivo, plurilateral** ou de **curso necessário**, visto que, para configurar o crime, devem existir no **mínimo** três pessoas. Por conseguinte, basta que apenas **um** dos participantes seja **imputável** (dois menores e **um maior** de 18 anos).

Também é considerado um crime de **condutas contrapostas**, ou seja, todos os participantes estão trocando agressões entre si, ora apanha, ora bate.

Sujeitos do Crime

No crime de rixa, ao mesmo tempo em que o agente é **sujeito ativo**, ele também é um **sujeito passivo**, pois assim como ele agride também está sofrendo uma agressão - reciprocidade.

Consumação e Tentativa

A consumação ocorre no momento em que os participantes iniciam as vias de fato ou ainda as violências recíprocas.

Admite a tentativa, quando ocorre, por exemplo, a intervenção policial no momento em que iriam se iniciar as agressões.

Descrição do Crime

Os três ou mais rixosos devem combater entre si, pois participa da rixa quem nela pratica, agressivamente, atos de violência material.

Não há rixa quando lutam entre si dois ou mais grupos contrários, perfeitamente definidos. Nesse caso, os membros de cada grupo devem ser responsabilizados pelos ferimentos produzidos nos membros do grupo contrário.

O crime pode ser praticado de forma comissiva (o agente que participa efetivamente da rixa), ou omissiva (quando o omitente podia e devia agir para evitar o resultado).

Ex.: *O policial que assiste a três pessoas brigando entre si e nada faz para impedir o resultado.*

Não há crime na conduta de quem ingressou no tumulto somente para separar os contendores.

Considerações

Sendo considerado um crime de perigo abstrato, para que se configure o crime não há necessidade de que os participantes sofram lesões, o simples fato de participar da rixa já acarreta em crime.

O contato físico é dispensável, sendo perfeitamente possível a rixa a distância com o arremesso de objetos, tiros, etc.

Na possibilidade em que ocorre lesão corporal de natureza leve em algum dos participantes e o agente que a causou possa ser identificado, nessa hipótese, ele responderá pelo crime de rixa em concurso material com o crime de rixa, se resulta em lesão corporal grave/gravíssima ou a morte, estará configurado o crime de rixa qualificada.

Quando houver briga entre torcidas, não configura rixa, mas sim o tipo penal descrito no Art. 41-B da Lei nº 10.671/2003 – Estatuto do Torcedor – tem-se um tipo penal específico incluído pela Lei nº 12.299/2010.

Rixa qualificada: também é conhecida como rixa complexa, sendo:

Parágrafo único. *Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção, de seis meses a dois anos.*

A rixa qualificada é um dos últimos resíduos da responsabilidade penal objetiva – antigamente adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro – pois, nesta hipótese, independe qual dos rixosos foi o responsável pela produção do resultado

agravador – lesão corporal grave ou morte – todos aqueles que participaram responderão na modalidade qualificada.

Ainda, não importa se a morte ou a lesão corporal grave seja produzida em um dos rixosos ou então em uma terceira pessoa, alheia à rixa (apaziguador ou mero transeunte).

Há aqui três sistemas de punição:

Sistema da solidariedade absoluta: se da rixa resultar lesão grave ou morte, todos os participantes respondem pelo evento (lesão grave ou homicídio), independentemente de se apurar quem foi o seu real autor.

Sistema da cumplicidade correspectiva: havendo lesão grave ou morte, e não sendo apurado seu autor, todos os participantes respondem por esse resultado, sofrendo, entretanto, sanção intermediária à de um autor e de um partícipe.

Sistema da autonomia: a rixa é punida por si mesma, independentemente do resultado morte ou lesão grave, o qual, se ocorrer, somente qualificará o delito. Apenas o causador da lesão grave ou morte, se identificado, é que responderá também pelos delitos dos Arts. 121 e 129 do CP.

O CP adotou o princípio ou sistema da autonomia, nos termos do Art. 137, parágrafo único:

Parágrafo único. *Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção, de seis meses a dois anos.*

Apontamentos

Até mesmo o rixoso que sofreu lesão corporal grave responde pela rixa qualificada (todos os que se envolvem no tumulto, daí sobrevivendo lesão corporal grave ou morte respondem pela rixa qualificada).

O resultado agravador (lesão corporal grave ou a morte) pode ser doloso ou **culposo**, não se tratando de crime **essencialmente** preterdoloso.

Caso o resultado seja lesões leves ou ocorra uma tentativa de homicídio, não é capaz de qualificar a rixa.

Dos Crimes Contra Honra

Crime	Conduta	Honra ofendida
Calúnia: Art. 138, CP	Imputar fato criminoso sabidamente falso.	Há ofensa da honra objetiva. Ofende-se a reputação, diz respeito ao conceito perante terceiros.
Difamação: Art. 139, CP	Imputar fato desonroso, em regra não importando se verdadeiro ou falso.	Ofende-se a honra objetiva.
Injúria: Art. 140, CP	É a atribuição de qualidade negativa.	Ofende-se a honra subjetiva, a autoestima, ou seja, o que a vítima pensa dela mesma.

Calúnia

Art. 138. *Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:*

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

§ 1º *Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.*

§ 2º *É punível a calúnia contra os mortos.*

Exceção da Verdade

§ 3º *Admite-se a prova da verdade, salvo:*

I. Se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível;

II. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no nº I do Art. 141;

III. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.

Honra objetiva (o que os outros pensam de mim).

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo/Passivo: qualquer pessoa (crime comum).

Os mortos também podem ser caluniados, mas seus parentes é que serão os sujeitos passivos do crime. **Não há regra semelhante no tocante aos demais crimes contra a honra.**

Podem, ainda, serem vítimas os menores e os loucos.

A **pessoa jurídica também pode ser sujeito passivo do crime de calúnia, pois pode cometer crimes ambientais (Lei nº 9.605/98).**

Mas, observe-se que não podem praticar tal crime pessoas que desfrutem de inviolabilidade.

Ex.: *Parlamentares.*

Aqui se indaga se advogados são imunes à prática do crime de calúnia. Os advogados não têm imunidade profissional na calúnia, possuindo a imunidade somente no que tange à difamação e à injúria.

Objeto Material

É a pessoa que tem sua honra objetiva ofendida.

Núcleo do Tipo

A conduta típica consiste em caluniar alguém (imputar falsamente um fato definido como crime).

A imputação de fato definido como Contravenção Penal (Decreto-Lei nº 3.688/41) não constitui calúnia, pois não é crime, mas poderá caracterizar difamação.

Atribuir falsamente a alguém a prática de um fato atípico não constitui crime de calúnia, mas poderá configurar outro crime contra a honra.

Ex.: *dano culposo.*

Fato Determinado

É imprescindível a imputação da prática de um **fato determinado**, ou seja, de uma situação concreta, contendo autor, objeto e suas circunstâncias.

Pessoa Certa e Determinada

A ofensa deve se dirigir a **pessoa certa e determinada**.

Ex.: *Dizer que no dia 25 de dezembro, por volta de 20h00min, Roberto se fantasiou de papai noel e praticou um furto na casa de Pedro, o qual reside no centro da cidade de Cascavel/PR.*

Falsidade da Imputação

Deve ser falsa a imputação do fato definido como crime. Essa falsidade pode recair sobre o fato (o crime imputado à vítima não ocorreu) ou sobre o envolvimento no fato (o crime ocorreu, mas a vítima não praticou tal delito).

Quando o ofensor, agindo de boa-fé, supõe erroneamente ser verdadeira a afirmação, incidirá em Erro de Tipo. Desse modo, o fato será atípico, pois excluirá o dolo do fato típico.

Consumação

O crime de calúnia se consuma quando 3ª pessoa toma conhecimento do fato imputado. Não é necessário que a vítima tome conhecimento da ofensa.

Calúnia X Denúnciação Caluniosa

Calúnia (Art. 138, CP)	Denúnciação Caluniosa (Art. 339, CP)
Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime.	Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.
É crime contra honra.	É crime contra a Administração da Justiça.
Regra: Ação Penal Privada.	Ação Penal Pública Incondicionada.
Não admite a imputação falsa de contravenção.	Admite (é circunstância que importa na diminuição da pena pela metade (Art. 339 §2º, CP).

§ 1º Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.

- ▷ **Propalar:** relatar verbalmente.
- ▷ **Divulgar:** relatar por qualquer outro meio (panfletos, *outdoors*, gestos etc).

Considerações

Observa-se que também é punível a conduta daquele que propaga, divulga a calúnia criada por outrem.

Responde pelo *caput* quem cria a falsidade e responde pelo § 1º do CP a pessoa que divulga (diversa da pessoa que criou – se for a mesma pessoa, o §1º configura *pos facto* impunível).

Exclui-se o crime quando o agente age:

- ▷ **Com animus jocandi:** intenção de brincar.
- ▷ **Com animus consulendi:** intenção de aconselhar.
- ▷ **Com animus narrandi:** intenção de narrar (é o animus da testemunha).
- ▷ **Com animus corrigendi:** intenção de corrigir.
- ▷ **Com animus defendendi:** intenção de defender direito

Exceção da Verdade

§ 3º Admite-se a prova da verdade, salvo:

I. Se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível;

II. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no nº I do Art. 141;

III. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.

Trata-se de incidente processual, forma de defesa indireta, por meio da qual o acusado de ter praticado calúnia pretende provar a veracidade do que alegou.

Somente haverá o crime de calúnia quando o fato for falso. Desse modo, se a imputação é verdadeira o fato é atípico.

A exceção da verdade é o instrumento adequado para se provar a veracidade do fato imputado a outrem.

A regra é a admissibilidade da exceção da verdade. Todavia, em três situações previstas pelo CP não será admitida a sua utilização:

I. Se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível;

II. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso I do Art. 141;

(Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro).

III. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.

Difamação

Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Conceito

Difamar é imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação.

Subsiste o crime de difamação ainda que seja verdadeira a imputação (salvo quando o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções), desde que dirigida a ofender a honra alheia.

Objetividade Jurídica

Honra objetiva (o que os outros pensam de mim).

Objeto Material

É a pessoa que tem sua honra objetiva ofendida.

Espécie de Honra Ofendida

A difamação ofende a honra objetiva.

Consumação e Tentativa

Se consuma no momento em que um terceiro toma conhecimento da ofensa.

Considerações

Morto não pode ser vítima de difamação.

Tendo em vista que pessoa jurídica tem reputação, então pode ser vítima de difamação.

O crime é punido a título de dolo, sendo imprescindível a vontade de ofender a reputação, a intenção de ofender a honra.

Em regra, admite tentativa. No caso de difamação verbal, não se admite a tentativa.

Exceção da Verdade

Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

Na difamação, a exceção da verdade somente é admitida se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. É indispensável a relação de causalidade entre a imputação e o exercício da função pública.

Na difamação, a consequência da exceção da verdade, ao contrário da calúnia, atinge a ilicitude, e não a atipicidade da conduta, pois é uma hipótese especial de exercício regular do direito.

A procedência da exceção da verdade na difamação gera a absolvição, sendo uma forma especial de exercício regular de direito.

Art. 138	Art. 139
Admite prova da verdade.	A regra é não admitir a prova da verdade.
Exceções: Art. 138, § 3º I, II e III.	Exceção: Art. 139, Parágrafo único. Ofendido funcionário público mais ofensa funcional.
Procedência gera a absolvição sob o fundamento da atipicidade.	Procedência gera a absolvição, pois se trata de hipótese de exercício regular de direito. Descriminante especial.
Admite exceção de notoriedade.	Também.

Injúria

Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:

I. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;

II. No caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:

Pena - reclusão de um a três anos e multa.

Conceito

Injuriar é atribuir qualidade negativa à alguém.

Espécie de Honra Ofendida

Ofende a **honra subjetiva** da pessoa (o que a pessoa acha de si própria). A consumação ocorre quando a ofensa chega ao conhecimento da vítima.

Ofende a **dignidade** ou o **decoro** da vítima:

Na injúria, é irrelevante o fato de a qualidade negativa atribuída à vítima ser ou não verdadeira. Desse modo, se o agente chama uma pessoa de gorda, com a intenção de injuriar, estará configurado o crime de injúria, mesmo que a vítima seja mesmo gorda ou obesa.

➤ **Dignidade:** ofende as qualidades morais da pessoa.

Ex.: Chamar alguém de vagabundo.

➤ **Decoro:** ofende as qualidades físicas (**Ex.:** Chamar alguém de monstro) ou intelectuais

Ex.: Chamar alguém de retardado, idiota.

Queixa-Crime ou Denúncia

A queixa-crime ou denúncia ajuizada pelo crime de injúria deve descrever, minuciosamente sob pena de inépcia, quais foram as ofensas proferidas contra a vítima, por mais baixas e repudiáveis que possam ser.

Formas de Execução

Pode ser praticado por ação ou omissão.

Ex.: “A” estende a mão para cumprimentar “B” e este recusa o cumprimento.

Consumação e Tentativa

É crime de execução livre: pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos etc. Aliás, pode ser praticado por ação ou omissão (o único exemplo dado pela doutrina de injúria por omissão é ignorar ou não retribuir um cumprimento, como forma de humilhar a pessoa na frente de outras).

Como a injúria protege a honra subjetiva, o crime se consuma quando a vítima toma conhecimento da injúria, dispensando-se o efetivo dano à sua honra (é crime formal). Consuma no momento em que o fato chega ao conhecimento da vítima, **dispensando efetivo dano a sua dignidade ou decoro.**

A tentativa é possível somente na forma escrita. A injúria realizada verbalmente não admite tentativa.

Exceção da verdade: a injúria não admite exceção da verdade, pois o ofensor atribui uma qualidade negativa à vítima e não um fato.

Elemento Subjetivo

É o dolo (direto ou eventual). Não admite a modalidade culposa de injúria.

Injúria Contra Funcionário Público X Desacato

Injúria contra funcionário público	Desacato (Art. 331, CP)
Atribuir qualidade negativa ao funcionário público durante sua ausência.	A ofensa é realizada na presença do funcionário público no exercício da função ou em razão dela.
É crime contra a honra.	É crime contra a Administração Pública.
Ação Penal Privada (Regra).	Ação Penal Pública Incondicionada.
Ex.: “A” Fala a seus vizinhos que o Promotor da cidade é bandido.	Ex.: “A” Durante uma audiência judicial chama o Juiz de corrupto.

Considerações

Atenção às imunidades! Quem detém imunidade por palavras, opiniões e votos não pratica calúnia, injúria ou difamação. São eles: senadores, deputados federais, deputados estaduais/distritais, vereadores no limite da vereança, advogado (que tem imunidade profissional na injúria - Art. 7º, § 2º, do EOAB - a calúnia foi afastada pelo STF).

Pessoa jurídica pode ser vítima de injúria? Não, pois ela não tem honra subjetiva, não tem dignidade, decoro. Quanto a isso não há divergência.

Mirabete entende que pessoa jurídica não pode ser vítima de nenhum crime contra a honra, pois esse capítulo se aplicaria apenas às pessoas físicas.

Perdão Judicial

§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:

- I. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;
- II. No caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

O perdão judicial é causa de extinção da punibilidade (Art. 107, IX, CP). A sentença que concede o perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade (Súmula 18, STJ).

Só o perdão do ofendido tem que ser aceito, o perdão do juiz não é oferecido, mas sim imposto.

Trata-se de um direito subjetivo do acusado, e não uma faculdade do juiz. Preenchidos os requisitos, o juiz deve perdoar.

- Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;

A provocação tem que ser reprovável e direta.

- No caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

Retorsão é o revide. Deve ser imediata. É modalidade anômala de legítima defesa. Não há retorsão contra ofensa passada. Existe apenas retorsão imediata no crime de injúria.

Injúria Real

§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

É a injúria praticada com um meio de execução especial: mediante violência ou vias de fato. Aqui a violência ou as vias de fato são o meio e a injúria é o fim. O agente usa da violência para injuriar.

Ex.: Jogar ovos em um cantor, cuspir na cara, dar tapa no rosto.

Aviltantes: humilhantes.

O meio de execução é a violência ou então as vias de fato. Se a injúria real for praticada com vias de fato, a vias de fato fica absorvida.

A lei impõe o concurso material obrigatório entre as penas de injúria real e do resultante da violência (homicídio, lesão corporal etc.).

Injúria Qualificada

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:

Pena - reclusão de um a três anos e multa.

Assim como nos demais crimes contra a honra, a **ofensa deve ser dirigida a pessoa ou pessoas determinadas.**

Injúria Qualificada X Crime de Racismo

Injúria Qualificada (Art. 140, § 3º, CP)	Crime de Racismo (Lei nº 7.716/89)
É crime afiançável.	É crime inafiançável.
Ação Penal Pública Condicionada a Representação.	Ação Pública Incondicionada.
Prescritível.	Imprescritível.
Atribuir a alguém qualidade negativa.	Manifestações preconceituosas generalizadas ou segregação racial.
Ex.: Chamar uma pessoa negra de macaco.	Ex.: Hotel que proíbe a hospedagem de pessoas negras. Ex.: Empresa que não contrata pessoas da religião evangélica.

Prevalece na doutrina, que a injúria preconceito não admite o perdão judicial do Art. 140, § 1º, tratando-se de violação mais séria à honra da vítima, ferindo uma das metas fundamentais do Estado Democrático de Direito, qual seja, dignidade da pessoa humana.

Disposições Comuns

Art. 141. *As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:*

I. Contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro;

II. Contra funcionário público, em razão de suas funções;

III. Na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.

IV. Contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria.

Parágrafo único. *Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro.*

Este artigo não traz qualificadoras, mas sim causas de aumento de pena, majorantes (a serem consideradas pelo juiz na terceira fase de aplicação da pena).

É uma majorante aplicada a todos os crimes do capítulo – injúria, difamação e calúnia. Nenhum desses crimes escapa do aumento quando preenchidos os requisitos.

Aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

I. Contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro;

A pena é aumentada de 1/3, em razão da importância das funções desempenhadas pelo Presidente da República e pelo chefe de governo estrangeiro. A conduta criminosa, além de atentar contra a honra de uma pessoa, ofende também os interesses de toda a nação que ela representa.

II. Contra funcionário público, em razão de suas funções.

Esse aumento de pena não se aplica quando a conduta se refere à vida privada do funcionário público.

É necessário o nexo de causalidade entre a ofensa e o exercício da função pública.

III. Na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.

A expressão “várias pessoas” se refere a no mínimo três pessoas. Não se incluindo neste número o ofensor, a vítima e eventuais coautores e partícipes.

O STF, após o julgamento da ADPF nº 130-7/DF decidiu que a Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) não foi recepcionada pela CF/88. Desse modo, aos crimes contra a honra praticados por meio da imprensa (oral ou escrita) serão aplicadas as disposições do Código Penal (Arts. 138 a 145).

IV. Contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria.

Esse inciso foi inserido no CP pela Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso). O ofensor tem que ter conhecimento da idade da vítima no momento do crime.

Não se aplica este inciso no caso de injúria, pois neste crime já existe a figura da injúria qualificada (Art. 140, § 3º, CP) razão pela qual evita-se o *bis in idem* desta forma.

Parágrafo único. *Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro.*

Hipótese de crime plurissubjetivo ou de concurso necessário. O pagamento, em ambos os casos, pode ser em dinheiro ou qualquer outro bem e a vantagem não precisa ser necessariamente econômica.

Ex.: *Promessa de emprego, de casamento, de favores sexuais.*

Essa majorante não se aplica ao mandante, apenas ao executor.

Exclusão do Crime

Art. 142. *Não constituem injúria ou difamação punível:*

I. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador;

II. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar;

III. O conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício.

Parágrafo único. *Nos casos dos ns. I e III, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade.*

Esse dispositivo não se aplica ao crime de calúnia, pois há neste crime o interesse do Estado e da sociedade em realizar a sua apuração.

Ex.: *advogado diz que o promotor foi subornado pelo réu para pedir sua absolvição.*

A imunidade é relativa: para a maioria, a ressalva exarada pela expressão **salvo quando se tem intenção de injuriar ou difamar** se aplica não apenas ao inciso II, como também aos incisos I e III. Esse é o entendimento da maioria.

Nas hipóteses dos incisos I e III responde pela injúria ou difamação aquele que dá publicidade ao fato. É imprescindível, para tanto, o *animus offendendi*.

I. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador;

Esta excludente de ilicitude não se aplica quando a ofensa é dirigida ao juiz (magistrado), pois este não é parte na causa.

Para o advogado, de acordo com o Art. 7º, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB): **O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis em qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer.**

A expressão **ou desacato** foi declarada inconstitucional pelo STF, nos autos da ADIN 1.127-8. Desse modo, o advogado pode praticar o crime de desacato.

II. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar;

III. O conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício.

Cuida-se de modalidade especial de estrito cumprimento do dever legal.

Ex.: *Delegado de Polícia que, ao relatar o inquérito policial, refere-se ao indiciado como pessoa de alta periculosidade, covarde e impiedoso.*

Retratação

Art. 143. *O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena.*

Parágrafo único. *Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa.*

É necessário observar que, retratação não se confunde com confissão da calúnia ou da difamação. Retratar-se é escusar-se, retirar o que disse, trazer a verdade novamente à tona. Trata-se de causa extintiva da punibilidade.

Se o querelado se retrata, há exclusão do crime, mas isso não importa em exclusão de indenização na seara cível.

Atente-se que, somente em relação a calúnia e a difamação há possibilidade de retratação, não abrangendo a injúria. Atente-se que, na lei de imprensa, havia previsão relativa a injúria, mas esta não foi recepcionada pela CF, nos termos de decisão proferida pelo STF.

Na retratação não se exige a concordância do ofendido.

A retratação deve ser total e incondicional. Deve ainda, abranger tudo o que foi dito pelo ofensor.

Pedido de Explicações

Art. 144. *Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa.*

Possui as seguintes características:

- É medida **facultativa**, pois a vítima não precisa dele se valer para o oferecimento da ação penal.
- Somente pode ser utilizado **antes** do ajuizamento da ação penal.
- Não possui procedimento específico.
- Não interrompe ou suspende o prazo decadencial.

O requerido não pode ser compelido a prestar as informações solicitadas. Desse modo, caso se omita, não poderá sofrer qualquer espécie de sanção.

Ação Penal

Art. 145. *Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do Art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.*

Parágrafo único. *Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do Art. 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3º do Art. 140 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.033, de 2009).*

Espécies de Ação Penal

A regra geral é que os crimes contra a honra (Calúnia/Difamação/Injúria) são de Ação Penal **privada**.

- Todavia, há três exceções:
 - » Pública Condicionada: a **requisição** do Ministro da Justiça (crime contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro);
 - » Pública Condicionada: a **representação** do ofendido (crime contra funcionário público em razão de suas funções ou crime de injúria qualificada – discriminação);
 - » Pública **incondicionada**: injúria real se resulta lesão corporal.

Crime contra a honra de funcionário público: Tratando-se de ofensa em razão da função, a ação penal é pública condicionada a representação.

Tratando-se de ofensa sem vínculo com a função pública, a ação penal é privada.

Súm. 714, STF. *É concorrente a legitimidade do ofendido mediante queixa e do MP condicionada a representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.*

Dos Crimes Contra Liberdade Individual

Dos Crimes contra a Liberdade Pessoal

Constrangimento ilegal

Art. 146. *Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:*

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Aumento de Pena

§ 1º *As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas.*

§ 2º *Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência.*

§ 3º *Não se compreendem na disposição deste artigo:*

I. A intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida;

II. A coação exercida para impedir suicídio.

Ameaça

Art. 147. *Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:*

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único. *Somente se procede mediante representação.*

Sequestro e Cárcere Privado

Art. 148. *Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado:*

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 1º A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:

I. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos;

II. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital;

III. Se a privação da liberdade dura mais de quinze dias.

IV. Se o crime é praticado contra menor de 18 (dezoito) anos;

V. Se o crime é praticado com fins libidinosos.

§ 2º Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Trata-se de infração de médio potencial ofensivo, admitindo-se a suspensão condicional do processo.

As pessoas que são impossibilitadas de se locomover podem ser vítimas do delito? A liberdade de movimento não deixa de existir quando se exerce à custa de aparelhos ou com o auxílio de outrem.

Essa é a posição que prevalece no Brasil. Há doutrinadores estrangeiros que afirmam que não seria esse o delito, mas sim o de constrangimento ilegal em se tratando de pessoas que não podem se locomover.

Caso a vítima seja Presidente da República, do SF, CD e STF, e, havendo motivação política, o delito pode ser considerado crime contra a Segurança Nacional (Art. 28 da Lei nº 7.170/83).

► **Conduta:** é a privação da liberdade. Pode ser executada mediante:

» **Sequestro:** é privação da liberdade sem confinamento.

Ex.: Sítio, casa.

» **Cárcere Privado:** é a privação da liberdade com confinamento.

Ex.: Porão.

Quando o crime for praticado mediante cárcere privado, deve fixar esse meio mais gravoso na fixação da pena.

► O crime pode ser praticado por ação ou omissão.

Ex.: Médico que não concede alta para paciente já curado.

► **Tipo subjetivo:** O dolo é a finalidade especial do crime.

Se a finalidade for obter vantagem econômica, o delito será o previsto no Art. 159 do CP. Se o fim for satisfazer pretensão, deixa de ser o delito do Art. 148 e passa a ser o delito previsto no Art. 345 (exercício arbitrário das próprias razões). **Ex.: médico que não concede alta para paciente com a finalidade de satisfazer pretensão tida como legítima – pagamento do tratamento – o delito será de exercício arbitrário das próprias razões.**

Na hipótese em que a finalidade é causar sofrimento físico ou mental, o delito será o de tortura.

► **Consumação e tentativa:** Trata-se de delito permanente, e sua consumação se protraí no tempo.

Consuma-se com a efetiva privação da liberdade ou locomoção da vítima.

A tentativa é perfeitamente difícil já que a privação da liberdade pode ser antecedida de violência e se o agente age de forma violenta, mas não consegue privar sua liberdade por circunstâncias alheias a sua vontade, terá havido tentativa.

► **Qualificadoras:** Art. 148, § 1º:

I. Ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos.

Neste caso, para qualificar não abrange o parentesco colateral, por afinidade, padrasto, ou madrasta do agente.

O idoso deve ter MAIS de 60 anos quando da sua libertação, não importando se quando da privação da liberdade tinha menos de 60 anos.

II. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital: Neste caso, tem que ser internação simulada ou fraudulenta.

III. Se a privação da liberdade dura mais de quinze dias: Este prazo inicia-se no momento da privação da vítima, até sua libertação.

IV. Crime praticado contra menor de 18 anos: neste inciso basta que a vítima seja maior de 18 anos ao final do sequestro, pouco importando se tinha menos que 18 anos no início do cárcere.

V. Se praticado com fins libidinosos: trata-se de ação penal pública incondicionada (e não ação privada, como era anterior a 2005).

Redução a Condição Análoga à de Escravo

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I. Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;

II. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:

I. Contra criança ou adolescente;

II. Por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

Dos Crimes contra a Inviolabilidade do Domicílio

Violação de Domicílio

Art. 150. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

§ 1º Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

§ 2º Aumenta-se a pena de um terço, se o fato é cometido por funcionário público, fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei, ou com abuso do poder.

§ 3º Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências:

I. Durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência;

II. A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser.

§ 4º A expressão “casa” compreende:

I. Qualquer compartimento habitado;

II. Aposento ocupado de habitação coletiva;

III. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade.

§ 5º Não se compreendem na expressão “casa”:

I. Hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do nº II do parágrafo anterior;

II. Taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero.

Dos Crimes contra a Inviolabilidade de Correspondência

Violação de Correspondência

Art. 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Sonegação ou Destruição de Correspondência

§ 1º Na mesma pena incorre:

I. Quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói;

Violação de Comunicação Telegráfica, Radioelétrica ou Telefônica

II. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas;

III. Quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior;

IV. Quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, sem observância de disposição legal.

§ 2º As penas aumentam-se de metade, se há dano para outrem.

§ 3º Se o agente comete o crime, com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico:

Pena - detenção, de um a três anos.

§ 4º Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do § 1º, IV, e do § 3º.

Correspondência Comercial

Art. 152. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou revelar a estranho seu conteúdo:

Pena - detenção, de três meses a dois anos.

Parágrafo único. Somente se procede mediante representação.

Dos Crimes contra a Inviolabilidade dos Segredos

Divulgação de Segredo

Art. 153. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º Somente se procede mediante representação.

§ 1º-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 2º Quando resultar prejuízo para a Administração Pública, a ação penal será incondicionada.

Violação do Segredo Profissional

Art. 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Parágrafo único. Somente se procede mediante representação.

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)

§ 1º Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)

§ 2º Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta prejuízo econômico. (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)

§ 3º Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido: (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)

§ 4º Na hipótese do § 3º, aumenta-se a pena de um a dois terços se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos. (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)

§ 5º Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado contra: (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)

I - Presidente da República, governadores e prefeitos; (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)

II - Presidente do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)

III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal; ou (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)

IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)

Ação penal

(Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)

Art. 154-B. Nos crimes definidos no art. 154-A, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)

5. Dos Crimes Contra o Patrimônio

Do Furto

Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 2º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§ 3º Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

Furto Qualificado

§ 4º A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

- a) com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
- b) com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;
- c) com emprego de chave falsa;
- d) mediante concurso de duas ou mais pessoas.

§ 5º A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior.

§ 6º A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. (Incluído pela Lei nº 13.330, de 2016)

O crime de furto está descrito no rol dos crimes contra o patrimônio, mais precisamente, no Título II do Código Penal. Furto é se apropriar de algo alheio para si ou para outra pessoa.

Existem várias modalidades de furto, dentre as quais se destacam: o furto de coisa comum, furto privilegiado e o furto qualificado. Há que se distinguir furto de roubo: a principal diferença entre os dois é que no roubo há emprego de violência e no furto não há.

Bem Jurídico Tutelado

Tutela-se a propriedade, a posse e a detenção, desde que legítimas.

Classificação

É considerado um crime COMUM (praticado por qualquer pessoa) e MATERIAL (para sua consumação exige um resultado).

É um crime doloso (ânimo de assenhoreamento definitivo da coisa. Vontade de se tornar dono / proprietário do bem).

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: qualquer pessoa (exceto o proprietário).

Sujeito Passivo: qualquer pessoa (proprietário, possuidor ou detentor do bem). Pode ser pessoa física ou jurídica.

Consumação e Tentativa

De acordo com a **teoria da inversão da posse**, ocorre a consumação do furto no momento em que o bem sai da esfera de disponibilidade da vítima e passa para a do autor do delito.

E de acordo com o STJ não se exige a posse mansa e pacífica do bem para a sua consumação, bastando que o agente obtenha a simples posse do bem, ainda que por um curto período de tempo.

Precedentes do STJ e STF considera-se consumado o crime de furto com a simples posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, bastando que cesse a clandestinidade, ainda que por curto espaço de tempo.

Furto Consumado

Há perda dos bens subtraídos;

APF (Auto de Prisão em Flagrante) de apenas um dos agentes e fuga dos comparsas;

Subtração e posse de apenas parte dos bens;

APF (Auto de Prisão em Flagrante) no caso de flagrante presumido.

Por circunstâncias alheias à vontade do agente, este não consegue consumir o furto. É admitida a **tentativa**, pois se trata de crime material (exige resultado).

Tipo Subjetivo

O delito é punido a título de dolo. Mas, atente-se que é necessária a vontade de apoderamento definitivo, ou seja, a intenção de não mais devolver a coisa à vítima.

O furto de uso é fato atípico. Mas para ser caracterizado o furto de uso são necessários três requisitos: a internação desde o início de uso momentâneo da coisa, ser coisa não consumível (infungível) e a restituição seja imediata e integral à vítima.

Qual crime pratica o proprietário que subtrai coisa sua na legítima posse de terceiro? Há prática do delito de exercício arbitrário das próprias razões. E, aqui, pode se enquadrar no Art. 345 ou 346 do CP, a depender da qualidade da posse do agente.

E a coisa pública de uso comum, pode ser objeto material de furto?

A coisa pública, de uso comum, a todos pertence, não podendo ser subtraída e configurar furto. Sucede que, dependendo da situação, há possibilidade da prática de crime ambiental, do delito de usurpação de águas e do crime de dano.

Ex.: Furto de parte de estátua.

A vigilância física ou eletrônica em estabelecimentos comerciais torna o crime impossível? Primeiramente, deve-se analisar a natureza do equipamento. Se, por exemplo, se tem um equipamento que impede por si só a saída do estabelecimento com o bem seria configurado o crime impossível. O fato de haver câmeras ou seguranças apenas dificulta a consumação.

Furto Noturno

Art. 155, § 1º, CP. A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

O repouso noturno só era aplicado ao furto simples (*caput*). Porém a jurisprudência hoje admite a previsão do aumento de pena tanto para o furto simples (*caput*) quanto para o furto qualificado (§§ 4º, 5º).

Aplica-se esta causa de aumento de pena, desde que o fato seja praticado durante o repouso noturno.

Não importa se a casa estava ou não habitada, ou o seu morador estava ou não dormindo (divergência).

Aplica-se esta majorante, também, aos furtos cometidos durante o repouso noturno em veículos estacionados em vias públicas, bem como em estabelecimentos comerciais (Divergência jurisprudencial).

Repouso Noturno	Noite
Período em que as pessoas se recolhem em suas casas para descansarem (dormirem). Varia conforme a região: grandes metrópoles ou pequenas cidades do interior.	Ausência de luz solar. Período que vai da aurora ou crepúsculo.

Furto Privilegiado

§ 2º. Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Aplica-se apenas ao furto simples (*caput*) e ao furto noturno. Não se aplica ao furto qualificado (§§ 4º e 5º).

Criminoso primário: aquele que não é reincidente. Não precisa ser portador de bons antecedentes. Se já transcorrido o prazo de 5 anos entre a data de cumprimento ou extinção da pena e a infração penal posterior, o agente readquire a sua condição de primário (Art. 64, I, CP).

Coisa subtraída de pequeno valor: bem cujo valor seja de até um salário mínimo na data do fato.

“Coisa de pequeno valor” não se confunde com “coisa de valor insignificante”. A primeira, se também presente a primariedade do agente, enseja a incidência do privilégio; a segunda conduz à atipicidade do fato, em decorrência do princípio da insignificância (criminalidade de bagatela).

Presentes estes dois requisitos legais, o juiz é **obrigado** a aplicar o privilégio ao criminoso (direito subjetivo do acusado).

Furto Qualificado-Privilegiado

O STF aceita a possibilidade de se aplicar o privilégio (Art. 155, §2º, CP) às figuras qualificadas (Art. 155, §§ 4º e 5º, CP) desde que não haja imposição isolada de pena de multa em decorrência do privilégio.

STF entendeu que no furto qualificado pelo concurso de agentes, não há óbice ao reconhecimento do privilégio, desde que estejam presentes os requisitos ensejadores de sua aplicação, quais sejam, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada.

§ 3º. Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

Trata-se de normal penal interpretativa. Entende por qualquer outra energia térmica, mecânica, radioatividade e genética (sêmen de animal).

Furto de Sinal de TV a Cabo

1ª Corrente: não é crime. A energia se consome, se esgota e pode, inclusive, terminar, ao passo que sinal de TV não se gasta, não diminui. É adotada por Bittencourt.

2ª Corrente: o furto de sinal de TV se encaixa no §3º do Art. 155, pois é uma forma de energia. É uma corrente adotada pelo STJ.

Furto de Energia X estelionato no Consumo de Energia

Furto de Energia Elétrica	Estelionato no Consumo de Energia
No furto de energia elétrica, o agente não está autorizado via contrato, a gastar energia.	Nesse caso o agente está autorizado, via contrato, a gastar energia.
O agente, mediante artifício, por exemplo, ligação clandestina, subtrai a energia.	O agente, mediante fraude, altera o medidor de consumo da energia, indicando valor menor que o efetivamente consumido.

Furto Qualificado

§ 4º. A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

Ex.: Arrombamento de fechaduras, janelas, portas, cadeados, cofres, trincos.

Se o obstáculo destruído for inerente à própria coisa não incidirá esta forma qualificada.

Ex.: Quebrar o vidro da porta de um carro com o objetivo de furtar o veículo (*furto simples*).

Todavia, caso o agente quebre o vidro apenas para viabilizar o furto do CD-Player, ou de qualquer outro objeto que se encontra em seu interior, responderá por furto qualificado.

Se o agente, apenas desliga o alarme não incidirá a qualificadora, pois não houve destruição ou rompimento de obstáculo.

Caso a violência seja empregada após a consumação do furto, o agente responderá por furto em concurso com o crime de dano (Art. 163).

De acordo com Fernando Capez, o furto da bolsa para obter o que está em seu interior não qualifica o delito, pois a bolsa não é obstáculo e sim forma de transportar as coisas. O obstáculo seria um cadeado.

Há decisões que entendem pela aplicabilidade da qualificadora quando há ligação direta no veículo.

II. Com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

- Confiança é circunstância subjetiva comunicável o concurso de pessoas (Art. 30, CP).

Ex.: *Famulato (furto praticado por empregado doméstico contra o patrão).*

Essa qualificadora pressupõe dois requisitos:

- A vítima tem que depositar, por qualquer motivo (amizade, parentesco, relações profissionais etc.), uma especial confiança no agente;
- O agente deve se aproveitar de alguma facilidade decorrente da confiança nele depositada para cometer o crime.

A vítima tem que depositar, por qualquer motivo (amizade, parentesco, relações profissionais etc.), uma especial confiança no agente;

O agente deve se aproveitar de alguma facilidade decorrente da confiança nele depositada para cometer o crime.

Furto Mediante Abuso de Confiança	Apropriação Indébita
O agente tem mero contato com a coisa. O agente pode até ter posse, mas essa é uma posse precária vigiada.	O agente exerce a posse em nome de outrem. O agente tem posse desvigiada
O dolo está presente desde o início da posse.	O dolo é superveniente à posse.

Fraude é o artifício (emprego de algum objeto, instrumento ou vestimenta para enganar o titular do bem) ou ardil (conversa enganosa), isto é, o meio enganoso empregado pelo agente para diminuir a vigilância da vítima ou de terceiro sobre um bem móvel, permitindo ou facilitando sua subtração.

- A fraude como qualificadora há de ser empregada antes ou durante a subtração da coisa, ou seja, antecede a consumação do crime.
- Um ponto muito relevante é a diferenciação entre furto mediante fraude e estelionato.

Destreza: trata-se de peculiar habilidade física ou manual permitindo ao agente despojar a vítima sem que esta perceba.

Ex.: *Batedores de carteira ou punquistas.*

	Furto Mediante Fraude	Estelionato (Art. 171, CP)
	É qualificadora do crime.	É elementar do crime.
	Deve ser empregada antes ou durante a subtração do bem.	Antecede o apossamento da coisa.
FURTO	É utilizada para diminuir a vigilância da vítima sobre o bem, permitindo ou facilitando a subtração.	É utilizada para induzir a vítima em erro, mediante uma falsa percepção da realidade.
ABUSO	Há a subtração do bem sem que a vítima perceba.	Ocorre a entrega espontânea (embora viciada) do bem pela vítima ao agente.
DE	Ex.: “A” e “B”, banidos, se disfarçam de técnicos de TV a cabo e pedem para consertar a TV de “C”. Enquanto “C” permanece em seu quarto “A” e “B” aproveitam sua distração para furtar objetos na sala de estar.	Ex.: “A” se disfarça de manobrista e fica parado em frente a um restaurante. “B” entrega seu veículo para que o falso manobrista o estacione. “A” desaparece com o carro.

III. Com emprego de chave falsa;

Segundo alguns autores, chave falsa é todo o instrumento, com ou sem forma de chave, destinado a abrir fechaduras

Ex.: *Grampos, arames, estiletos, micha etc.*

A chave verdadeira, obtida fraudulentamente, não gera a qualificadora do inciso III.

IV. Mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Responderá por furto qualificado mesmo se um dos integrantes for menor de 18 anos.

§ 5º A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior.

§ 6º A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração.

Considerações Gerais

Bens Imóveis e Energia Elétrica

Os bens considerados imóveis pela legislação civil e que puderem ser deslocados de um local para outro podem ser objeto de furto.

Ex.: *Navios, prédios, terrenos, carro, moto, animal de estimação, celular.*

A energia elétrica ou qualquer outra que possua valor econômico é equiparada a coisa móvel (Art. 155, § 3º, CP).

Ex.: *Energia genética, energia nuclear, energia mecânica. Desse modo, a ligação clandestina de energia elétrica “gato” é crime de furto.*

Modalidades de Furto

Abigeato: furto de gado.

Famulato: furto praticado pelo empregado doméstico contra o patrão. Não precisa ser realizado na residência do patrão, pode ser em qualquer lugar.

Furto famélico: hipótese em que o agente subtrai alimentos para saciar sua fome ou de sua família, pois se encontra em situação de extrema miséria e pobreza.

O furto famélico configura estado de necessidade, preenchidos os seguintes requisitos:

- Fato praticado para mitigar a fome;

- ▷ Que haja subtração de coisa capaz de contornar imediatamente e diretamente a emergência (fome).
- ▷ Inevitabilidade do comportamento lesivo.
- ▷ Impossibilidade de trabalho ou insuficiência dos recursos auferidos.

Somente pode ser aplicado o furto famélico àquele que está desempregado? **Não.** Caso os recursos obtidos sejam insuficientes, pode ser reconhecido o furto famélico.

Princípio da Insignificância no Furto

O princípio da insignificância é causa supralegal de exclusão da tipicidade (o fato não será crime).

Exige a Presença dos Seguintes Requisitos

Requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica.

Requisitos subjetivos: importância do objeto material para a vítima (situação econômica + valor sentimental do bem); e circunstâncias e resultado do crime.

O princípio da insignificância, desde que presentes seus requisitos objetivos e subjetivos, é em tese aplicável tanto ao furto simples como ao furto qualificado.

Ex.: *Duas pessoas, em concurso de agentes, furtam uma penca de bananas.*

Subtração de cartão bancário ou de crédito: não há crime de furto (princípio da insignificância). Eventual utilização do cartão, para saques em dinheiro ou compras em geral, caracteriza o crime de estelionato (Art. 171, CP).

Apontamentos

Principais diferenças entre os crimes que mais são confundidos em provas de concurso:

• Furto X Apropriação Indébita

O furto é diferente da apropriação indébita (Art. 168, CP), pois no primeiro a posse é vigiada e a subtração reside exatamente na retirada do bem desta esfera de vigilância. Já no segundo, a vítima entrega ao agente a posse desvigiada de um bem.

• Furto X Peculato

O funcionário público que subtrai ou concorre para que seja subtraído bem público ou particular, que se encontra sob a guarda ou custódia da Administração Pública, valendo-se da facilidade que seu cargo lhe proporciona, pratica o crime de peculato furto (Art. 312, §1º, CP), também conhecido como peculato impróprio.

• Furto X Exercício Arbitrário das Próprias Razões

Se um credor subtrai bens do devedor para se ressarcir de dívida não paga, o crime não será de furto, mas de exercício arbitrário das próprias razões (Art. 345, CP).

É pacífico o entendimento de que a coisa abandonada (*res derelicta*), a coisa de ninguém (*res nullius*) não podem ser objeto do crime de furto, como também a coisa perdida (*res desperdita*), porém a coisa perdida constitui o crime de apropriação de coisa achada, Art. 169, II, do CP.

O ser humano não pode ser objeto de furto, salvo se forem partes definidas e com valor econômico.

Ex.: *Cabelo.*

Cadáver pode ser objeto de furto, desde que possua dono.

Ex.: *Cadáver de faculdade de medicina.*

§ 5º A pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração for de **VEÍCULO AUTOMOTOR** que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior. (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)

Esta majorante só incide quando o furto for de veículo automotor, não abrangendo embarcação nem aeronave, além disso, o veículo automotor deve ser levado para outro Estado ou país. Esqueceu-se de colocar o DF na qualificadora, porém a doutrina penal entende que o DF está abrangido também, pois o legislador ao utilizar a expressão Estado considerou os entes da federação, dentre eles o DF.

Não basta a intenção de ultrapassar os limites do Estado ou do país, sendo necessário que este ato seja consumado.

Furto de Coisa Comum

Art. 156. *Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum:*

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

§ 1º Somente se procede mediante representação.

§ 2º Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a quota a que tem direito o agente.

Do Roubo e da Extorsão

Roubo

Art. 157. *Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:*

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem, **LOGO DEPOIS** de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º A pena aumenta-se de um terço até metade:

I. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II. Se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

IV. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;

V. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

§ 3º Se da **VIOLÊNCIA** resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.

O crime de roubo está tipificado no rol dos crimes contra o patrimônio. Esse crime assemelha-se muito ao crime de furto, contudo possui elementos que, agregados à conduta "subtrair", formam um novo crime.

No roubo há a subtração de coisa móvel alheia, porém com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, elementos esses que empregados, fazem com que a vítima entregue a coisa móvel, funcionando como circunstâncias especiais que relevam a distinção para o crime furto.

Classificação

É crime comum / Formal (STJ e STF) / instantâneo / plurissubsistente / de dano / de concurso eventual.

Ofende o patrimônio, integridade física e liberdade individual do indivíduo (Crime COMPLEXO).

É crime de forma livre: admite qualquer meio de execução.

Emprego de Grave Ameaça

Também denominada de violência moral ou vis compulsiva (consiste na promessa de mal grave, iminente e passível de realização).

Emprego de Violência

Também denominada de violência própria, violência física ou vis absoluta (consiste no emprego de força física sobre a vítima, mediante lesão corporal ou vias de fato, para facilitar a subtração do bem).

Qualquer Outro Meio que Reduza a Vítima à Impossibilidade de Resistência

Também conhecida como **violência imprópria ou violência indireta**. Abrange todos os outros meios (diferentes da violência ou grave ameaça) que impossibilitam a resistência da vítima no momento da execução do roubo.

Ex.: Drogar ou embriagar a vítima, usar soníferos (o famoso “Boa noite Cinderela”) ou hipnose etc.

Não admite o princípio da insignificância, pois o desvalor da conduta é elevado, o que justifica a rigorosa atuação do direito penal.

O elemento subjetivo é o dolo e exige-se o fim de assenhoreamento definitivo da coisa (*animus rem sibi habendi*). Não é admitida a modalidade culposa.

O crime de roubo admite arrependimento posterior? Para a maioria da doutrina o roubo próprio admite arrependimento posterior quando praticado mediante violência imprópria (**Ex.: uso de psicotrópicos**). Para a minoria, violência imprópria não admite arrependimento posterior, pois não deixa de ser espécie de violência.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: qualquer pessoa (crime comum), exceto o proprietário da coisa alheia móvel.

Sujeito Passivo: o proprietário, possuidor ou detentor da coisa alheia móvel, assim como qualquer outra pessoa que seja atingida pela violência ou grave ameaça. Pessoa Jurídica também pode ser sujeito passivo.

Consumação e Tentativa

Consuma-se o crime de roubo, no momento em que o agente se torna possuidor do bem subtraído mediante grave ameaça ou violência. Para que o agente se torne possuidor, é desnecessário que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima, bastando que cesse a clandestinidade ou a violência. (Para esta corrente, o crime de Roubo é Formal).

A tentativa é plenamente admitida, haja vista o caráter plurissubsistente do crime de roubo.

Situações nas quais o roubo é considerado consumado:

- Destruição ou perda do bem subtraído;
- Prisão em flagrante de um dos ladrões e fuga do(s) comparsa(s) com o bem subtraído.

Roubo Impróprio

§ 1º Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

	Roubo Próprio (caput)	Roubo Impróprio (§ 1º)
Meios de Execução	Violência ou Grave ameaça ou qualquer outro meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência (violência imprópria).	Violência ou Grave Ameaça.
Momento de Emprego do meio de execução	Antes ou Durante a subtração do bem.	Logo depois de subtrair a coisa, mas antes da consumação do furto.
Finalidade do meio de execução	Permitir a subtração do bem.	Assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa (o bem já foi subtraído).

O roubo impróprio não admite a violência imprópria (qualquer outro meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência).

Para falarmos em roubo impróprio é imprescindível o prévio apoderamento da coisa.

O roubo impróprio consuma-se no momento em que o sujeito utiliza a violência à pessoa ou grave ameaça, ainda que não tenha êxito em sua finalidade de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída para si ou para terceiro (é Crime Formal).

Causas de Aumento de Pena

§ 2º A pena aumenta-se de um terço até metade:

- I. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
- II. Se há o concurso de duas ou mais pessoas;
- III. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.
- IV. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;
- V. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

Se a violência ocorrer nos termos do inciso um deste parágrafo, aplica-se tanto às armas próprias quanto às impróprias.

Ex.: (Próprias) revólveres, pistolas, espingardas etc.)

(Impróprias) facas, navalhas, taco de beisebol, tesouras, machado etc.

Se o crime é cometido em concurso de agentes e somente um deles utiliza a arma, a causa de aumento de pena se estende a todos os envolvidos no roubo, independentemente de serem coautores ou partícipes.

Arma de fogo	Efetivo uso: incide a causa de aumento. Porte ostensivo: Incide a causa de aumento. Porte simulado de arma: não incide a causa de aumento, mas caracteriza o roubo simples (grave ameaça).
Arma com defeito	Absoluta ineficácia de arma: não incide a causa de aumento, mas caracteriza o roubo simples (grave ameaça). Relativa ineficácia de arma: incide a causa do aumento.
Arma desmuniada	Não incide a causa de aumento, mas caracteriza o roubo simples (grave ameaça). Conforme o STF, arma desmuniada ou sem possibilidade de pronto munição não configura o crime tipificado no Art. 14 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).
Arma de brinquedo	Não incide a causa de aumento, mas caracteriza o roubo simples (grave ameaça).

- **Se há o concurso de duas ou mais pessoas**

Incide esta qualificadora ainda que um dos envolvidos seja inimputável (**Ex.: Menor de 18 anos**) ou não possa ser identificado.

Essa qualificadora incide ainda que apenas um dos envolvidos no roubo pratique atos executórios ou esteja presente no local do crime. Desse modo, aplica-se tanto aos coautores quanto aos partícipes.

- **Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância**

Tem por finalidade conceder maior proteção às pessoas que prestam serviços relacionados ao transporte de valores, exclui-se o proprietário dos bens.

Ex.: Carros-fortes, office-boys, estagiários, funcionários de bancos etc.

Exige-se que o agente tenha conhecimento desta circunstância.

- **Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior**

Fundamenta-se na maior dificuldade de recuperação do bem pela vítima, quando ocorre a ultrapassagem das fronteiras estaduais ou internacionais.

Não incide esta causa de aumento de pena na hipótese de transporte de componentes isolados (peças) do veículo automotor para outro Estado ou para o exterior.

Esta majorante só incide quando o roubo for de veículo automotor, não abrangendo embarcação nem aeronave. Além disso a causa de aumento de pena somente terá incidência quando o veículo automotor efetivamente for transportado para outro Estado ou para o Exterior.

De acordo com Cleber Masson, a majorante é compatível com a forma tentada em uma única hipótese: quando o agente é perseguido logo após a subtração e foge em direção a fronteira de outro País ou Estado, mas acaba sendo preso antes que transponha a fronteira. Nesse caso basta a intenção do

agente de transpor a fronteira para a aplicação do aumento de pena.

Ex.: Um veículo foi roubado e desmanchado em Cascavel/PR e suas peças foram encaminhadas para São Paulo ou para o Paraguai.

Esta majorante só incide quando o roubo for de veículo automotor, não abrangendo embarcação nem aeronave, além disso, o veículo automotor deve ser levado para outro Estado ou país.

- **Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade**

Na hipótese desta qualificadora, a vítima deve ter restringida sua liberdade por tempo juridicamente relevante.

Ex.: Pedro, mediante grave ameaça, subtrai o carro de Rafael, e com ele permanece até abandoná-lo em um local distante, evitando, dessa forma, o pedido de socorro às autoridades.

Roubo Qualificado

§ 3º Se da VIOLÊNCIA resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.

Roubo qualificado pela lesão corporal grave (7 a 15 anos);

Roubo qualificado pela morte [**latrocínio**] (20 a 30 anos).

De acordo com o texto legal, somente é possível a incidência das qualificadoras quando o resultado agravador resultar de **violência**. Desse modo, se resultar de grave ameaça não incidirá esta qualificadora.

Imagine a seguinte situação hipotética: “A” apontou uma arma de fogo para “B”, senhora de 80 anos, e anunciou o assalto. “B”, com o susto da situação, sofreu um infarto fulminante e morreu em razão da grave **ameaça** empregada, momento em que “A” subtrai a bolsa da vítima. Nesta situação, “A” responderá por roubo consumado em concurso formal com homicídio culposo.

Segundo o Art. 1º da Lei nº 8.072/90, O **latrocínio**, consumado ou tentado, é crime hediondo.

De acordo com a **Súmula 603 do STF** a competência para o processo e julgamento do latrocínio é do **Juiz Singular** e não do Tribunal do Júri. Isso ocorre porque o latrocínio é crime contra o patrimônio e o Tribunal do Júri só julga os crimes dolosos contra a vida.

O resultado agravador (morte) pode ter sido causado de forma **dolosa ou culposa**. Percebe-se, então, que o latrocínio não é crime exclusivamente preterdoloso (dolo no antecedente e culpa no consequente). Admite-se a tentativa se o resultado agravador, morte, ocorrer de forma dolosa.

Qual crime pratica o assaltante que, duas semanas após o assalto, mata gerente que o reconheceu como um dos criminosos? Não pode ser o Art. 157, § 3º, uma vez que exige o fator tempo e o fator nexa. O crime será de roubo em concurso material com homicídio qualificado pela conexão consequencial.

Considerações

De acordo com a Súmula 610 do STF: **Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.** Atenção para as seguintes situações:

Subtração do Bem	Morte da Vítima	Latrocínio
Consumado	Consumado	Consumado
Tentada	Consumado	Consumado
Tentada	Tentada	Tentada
Consumado	Tentada	Tentada

Extorsão

Art. 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

§ 2º Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no § 3º do artigo anterior.

§ 3º Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no Art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente.

A extorsão, ao contrário do roubo, não pode ser praticada mediante violência imprópria (Qualquer outro meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência).

Segundo Nelson Hungria, uma das formas mais frequentes de extorsão é a famosa “Chantagem” (praticada mediante ameaça de revelação de fatos escandalosos ou difamatórios, para coagir o ameaçado a “comprar” o silêncio do ameaçador). É um crime de ação penal pública incondicionada.

Classificação

Extorsão é crime comum / de forma livre / formal / instantâneo / plurissubsistente / de dano / doloso (não admite a modalidade culposa) / de concurso eventual.

É considerado um crime complexo, pois protege vários bens jurídicos. (patrimônio, integridade física e liberdade individual).

É crime formal / de consumação antecipada. A obtenção da indevida vantagem econômica pelo agente é exaurimento do crime que será levado em consideração na dosimetria da pena-base (Art. 59, CP).

Sujeitos do Crime

Por ser um crime comum, não se exige uma qualidade especial do sujeito ativo ou passivo, portanto pode ser cometido/sofrido por qualquer pessoa.

Consumação e Tentativa

Súm. 96, STJ. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.

A tentativa é admitida.

Causa de Aumento de Pena

- Se o crime é COMETIDO por duas ou mais pessoas;
- Se o crime é cometido com emprego de arma;

Extorsão (Art. 158, §1º, primeira parte, CP)	Roubo (Art. 157, §2º, II, CP)
Crime COMETIDO por duas ou mais pessoas.	Se há o CONCURSO de duas ou mais pessoas.
Admite coautoria, mas não admite participação.	Admite coautoria e participação.

Extorsão Qualificada

Art. 158, § 2º, CP. Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no § 3º do artigo anterior.

Se, da **violência** resulta **lesão corporal grave** (7 a 15 anos), se resulta **morte** (20 a 30 anos).

Se, o resultado agravador (lesão corporal grave ou morte) ocorrer em razão da grave ameaça empregada, o agente responderá pelo crime de Extorsão simples (*caput*).

A extorsão qualificada pela morte, consumada ou tentada é **crime hediondo** (Art. 1º, IV, Lei nº 8.072/90).

Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima

§ 3º Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no Art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente.

Popularmente conhecido como o crime de “Sequestro relâmpago”.

Este crime, além de atentar contra o patrimônio da vítima, viola também sua liberdade de locomoção.

Ex.: “A”, mediante uso de arma de fogo, ameaça de morte “B”, o qual estava saindo de sua residência, e o constrange a dirigir seu veículo até um caixa eletrônico para que “B” saque dinheiro para entregar a “A”.

Diferencia-se do Roubo (Art. 157, § 2º, V, CP), pois é imprescindível um comportamento de “B” (digitar a senha do cartão do banco) para a consumação do crime de extorsão.

Diferenças entre o “sequestro relâmpago” com a extorsão mediante sequestro

Sequestro Relâmpago (Art. 158, §3º, CP)	Extorsão Mediante Sequestro (Art. 159, CP)
Restrição da liberdade.	Privação da liberdade.
Não há encarceramento da vítima.	A vítima é colocada no cárcere.
Finalidade de se obter indevida vantagem econômica.	Finalidade de se obter qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate.

Considerações

Se a vantagem é **devida** (legítima), verdadeira ou supostamente, o agente responderá pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões (Art. 345, CP).

A vantagem indevida deve ser **econômica**, pois se não o for, estará afastado o crime de extorsão.

Ex.: “A”, mediante violência ou grave ameaça, coage “B” a assumir a autoria de um crime de difamação praticado contra “C”.

Diferenças entre o crime de extorsão e roubo:

Roubo	Extorsão
O ladrão subtrai.	O extorsionário faz com que a vítima lhe entregue.
O agente busca vantagem imediata.	O agente busca vantagem mediata (futura).
Não admite bens imóveis.	Admite bens imóveis também.
Admite violência imprópria.	Não admite violência imprópria.
A colaboração da vítima é dispensável.	A colaboração da vítima é indispensável.

Diferenças entre o crime de Extorsão e Constrangimento ilegal

A **extorsão** se distingue do crime de constrangimento ilegal (Art. 146, CP), pois, no primeiro há a presença de um elemento subjetivo do tipo (especial fim de agir do agente) representado pela vontade de **obter indevida vantagem econômica, para si ou para outrem**.

Diferenças entre o crime de Extorsão e Concussão

Extorsão (Art. 158)	Concussão (Art. 316)
Crime Contra o Patrimônio.	Crime contra a Administração Pública.
Há emprego de violência ou grave ameaça.	Não há emprego de violência ou grave ameaça.
Em regra é praticado por particular, mas funcionário público pode praticar caso empregue violência ou grave ameaça.	Em regra é praticado por funcionário público, mas particular pode ser coautor ou partícipe.

É possível concurso de crimes de roubo e extorsão, por exemplo o agente, após roubar o carro da vítima, a obriga a entregar o cartão 24h com a senha, conforme STJ.

Extorsão Mediante Sequestro

Art. 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate:

Pena - reclusão, de oito a quinze anos.

§ 1º Se o sequestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o sequestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha:

Pena - reclusão, de doze a vinte anos.

§ 2º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de dezesseis a vinte e quatro anos.

§ 3º Se resulta a morte:

Pena - reclusão, de vinte e quatro a trinta anos.

§ 4º Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços.

Objetividade Jurídica

Patrimônio e liberdade individual. Integridade física e vida humana (§ 2º e § 3º).

→ É crime complexo.

Resulta da fusão da extorsão (Art. 158) e sequestro (Art. 148).

Objeto Material

A pessoa privada de sua liberdade e também aquela lesada em seu patrimônio.

É crime hediondo em todas as suas modalidades (tentados ou consumados). (Art. 1º, IV, Lei nº 8.072/90).

Núcleo do Tipo

“Sequestrar”: privar uma pessoa de sua liberdade de locomoção por tempo juridicamente relevante.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: qualquer pessoa (crime comum). Se o sujeito ativo for funcionário público e cometer o crime no exercício de suas funções, responderá também pelo crime de abuso de autoridade (Arts. 3º, “a” e 4º, “a”, Lei nº 4.898/65).

Pessoa que simula o próprio sequestro para extorquir seus pais, mediante o auxílio de terceiros, responde por extorsão (Art. 158).

Sujeito Passivo: pessoa que sofre a lesão patrimonial e pessoa privada de sua liberdade.

A vítima deve ser necessariamente uma pessoa humana. Desse modo, a privação da liberdade de um animal (de extinção ou raça) configura o crime de extorsão (Art. 158, CP).

Se a vítima for menor de 18 anos ou maior de 60 anos o crime será qualificado (§ 1º).

Supondo que haja subtração de animal de outrem e informa que somente será devolvido caso seja pago resgate. Há prática do crime de extorsão mediante sequestro? Não haverá tal crime já que o tipo penal se remete à pessoa. Nessa hipótese, será configurado o delito de extorsão.

Elemento Subjetivo

Dolo + (especial fim de agir) com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Não se admite a modalidade culposa.

Espécie da Vantagem

A maioria da doutrina entende que a vantagem deve ser econômica e indevida.

Se a vantagem for **devida**, o agente responderá pelos crimes de sequestro (Art. 148) e exercício arbitrário das próprias razões (Art. 345) em concurso formal.

Consumação e Tentativa

Consuma-se com a privação da liberdade da vítima, independente da obtenção da vantagem pelo agente. É crime **formal**. A tentativa é possível.

Juízo Competente

O Juízo Competente para julgamento é o do local em que ocorreu o sequestro da vítima, e não o da entrega do eventual resgate.

Se os parentes da vítima realizarem o pagamento do resgate, ocorrerá o exaurimento do crime.

Crime Permanente

É Crime Permanente (a consumação se prolonga no tempo e dura todo o período em que a vítima estiver privada de sua liberdade).

Por ser crime permanente, é cabível a prisão em flagrante a qualquer tempo, enquanto durar a permanência.

A privação da liberdade do sequestrado há de ser mantida por tempo juridicamente relevante.

Classificação Doutrinária

Crime comum / de forma livre / FORMAL / PERMANENTE / plurissubsistente / de dano / de concurso eventual.

Ação Penal

A Ação Penal é pública incondicionada em todas as espécies do crime.

Figuras Qualificadas

§ 1º Se o sequestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o sequestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Pena - reclusão de 12 a 20 anos.

Incidirá a qualificadora quando na data do sequestro a vítima possuía, por exemplo, 59 anos e 11 meses e na data da libertação possuía mais de 60 anos, pois o crime de extorsão mediante sequestro é crime permanente (a consumação prolonga-se no tempo por vontade do agente).

E se o crime se deu em exatas 24 horas, incidirá a qualificadora? **Não.** Tem que ser mais de 24 horas.

Se o crime é cometido por associação criminosa e esta for usada para qualificar o delito, não pode haver a punição pelo Art. 288 do CP, sob pena de ocorrência do *bis in idem*.

§ 2º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão de 16 a 24 anos.

§ 3º Se resulta a morte:

Pena - reclusão de 24 a 30 anos.

No roubo e na extorsão só existe a qualificadora quando a lesão corporal de natureza grave ou a morte resultam da “violência”, ao passo que nesta hipótese o crime será qualificado quando do FATO resultar lesão corporal de natureza grave ou morte. Portanto o resultado agravador pode ser provocado por violência própria, violência imprópria ou GRAVE AMEAÇA.

Não incidirá esta qualificadora se o resultado agravador for produzido por força maior, caso fortuito ou culpa de terceiro.

Ex.: cai um raio no barraco onde a vítima era mantida em cativeiro e esta morre.

A morte ou lesão corporal grave podem ter sido provocadas dolosa ou culposamente. Não é crime exclusivamente preterdoloso (dolo no antecedente e culpa no consequente).

A pena da extorsão mediante sequestro qualificada pela morte (24 a 30 anos) é a maior do Código Penal.

Delação Premiada

§ 4º Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços.

É causa especial de diminuição da pena que somente pode ser aplicada pelo Juiz (Delegados e Promotores não podem).

Requisitos para a incidência deste parágrafo:

- Prática do crime em concurso de pessoas: não é exigível Associação Criminosa, basta o concurso de pessoas;
- Esclarecimento por parte de um dos criminosos a autoridade sobre o crime;
- Facilitação da libertação do sequestrado, ou seja, que a delação seja eficaz.

De acordo com a jurisprudência, deve ser aplicada a delação premiada quando a vítima é libertada diretamente por um dos sequestradores.

A redução de pena é proporcional conforme a maior ou menor colaboração do agente. Quanto mais auxiliar, maior a redução.

A delação deve ser EFICAZ, ou seja, deve ter contribuído decisivamente para a libertação da vítima. Desse modo, a pena não será diminuída se o refém foi solto por outro motivo qualquer, diverso da informação prestada pelo sequestrador.

Presentes os requisitos legais, o juiz é obrigado a reduzir a pena do criminoso (é direito subjetivo do réu).

A redução da pena da delação premiada não se comunica aos demais coautores ou partícipes que não denunciaram o fato à autoridade (circunstância pessoal), pois não facilitaram a libertação do refém.

Extorsão Indireta

Art. 160. Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

O crime de extorsão se consuma no momento em que é realizada a conduta de constrangimento mediante o uso de violência ou grave ameaça, portanto considerado crime formal. A obtenção da vantagem indevida configura mero exaurimento do crime.

Da Usurpação

Alteração de Limites

Art. 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem:

Usurpação de Águas

I. Desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias;

Esubulho Possessório

II. Invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório.

§ 2º Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta cominada.

§ 3º Se a propriedade é particular, e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.

Supressão ou Alteração de Marca em Animais

Art. 162. Suprimir ou alterar, indevidamente, em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa.

Do Dano

Art. 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano Qualificado

Parágrafo único. Se o crime é cometido:

- I. Com violência à pessoa ou grave ameaça;
- II. Com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave;
- III. Contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista;
- IV. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima;

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Objetividade Jurídica

Patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas.

Não há crime de dano quando a conduta do agente recair sobre *res derelicta* (coisa abandonada) ou *res nullius* (coisa de ninguém). Todavia se a conduta recair sobre *res despedita* (coisa perdida) haverá crime, pois se trata de coisa alheia.

Objeto Material

Coisa alheia, móvel ou imóvel, sobre a qual incide a conduta do agente.

Dano em Documentos (Públicos ou Privados)

Se o agente danificou para impedir utilização do documento como prova de algum fato juridicamente relevante, responderá pelo crime de supressão de documento (Art. 305, CP). Todavia, se a conduta foi praticada unicamente com o objetivo de prejudicar o patrimônio da vítima, responderá o agente pelo crime de dano (Art. 163, CP).

Tipo Misto Alternativo, Crime de Ação Múltipla ou de Conteúdo Variado

Haverá crime único na prática de várias condutas com objeto material no mesmo contexto fático.

É Crime de Forma Livre = Admite qualquer meio de execução.

Pode ser praticado por omissão, desde que presente o dever jurídico de agir (Art. 13, §2º, CP).

Ex.: Empregada doméstica deixa, dolosamente, de fechar as janelas da casa da patroa durante uma chuva para que sejam danificados os objetos eletrônicos da casa.

O agente que pratica a conduta de pichar, grafitar ou por qualquer outro meio conspurcar (poluir) edificação ou monumento urbano responderá pelo crime previsto no Art. 65 da Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais).

Núcleos do Tipo

Destruir: extinguir a coisa (dano físico total).

Ex.: Quebrar totalmente um espelho; queimar um telefone celular.

Inutilizar: tornar uma coisa imprestável aos fins a que se destina.

Ex.: Retirar a bateria de um carro.

Deteriorar: estragar parcialmente um bem, diminuindo-lhe o valor ou a utilidade (dano físico parcial).

Ex.: Riscar a lataria de um veículo.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: é crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, exceto o proprietário da coisa.

Se o proprietário danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção, responderá pelo previsto no Art. 346, CP.

Sujeito Passivo: qualquer pessoa (proprietário ou possuidor legítimo da coisa).

Elemento Subjetivo

É o Dolo. A finalidade do agente deve ser unicamente destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

Importante: não existe o crime de dano culposos.

Se o dano constituir-se em meio para a prática de outro crime, ou então como qualificadora de outro crime, será por este absorvido. **Ex.:** Furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo (Art. 155, § 4º, I, CP): o dano, crime-meio, será absorvido pelo furto, crime-fim.

Consumação e Tentativa

É crime material. Desse modo, ele se consuma quando o agente efetivamente destrói, inutiliza ou deteriora a coisa alheia. A tentativa é plenamente possível.

Dano Simples

O crime de dano simples (*caput*) é IMPO, Infração de Menor Potencial Ofensivo, de competência do Juizado Especial e de ação penal privada (Art. 167, CP).

Classificação Doutrinária

Crime comum / material / doloso / de forma livre / instantâneo / plurissubjetivo / de concurso eventual e não transeunte (deixa vestígios materiais).

Dano Qualificado

Parágrafo único. Se o crime é cometido:

- I. Com violência à pessoa ou grave ameaça;
- II. Com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave;
- III. Contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista;
- IV. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima;

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Com Violência à Pessoa ou Grave Ameaça

A vítima da violência ou grave ameaça pode ser pessoa diversa da vítima do dano.

Ex.: Ameaçar a empregada doméstica de seu vizinho para quebrar a vidraça de sua janela.

A violência ou grave ameaça deve ocorrer antes ou durante a prática do crime de dano, pois, se ocorrer depois, o agente responderá pelo crime de dano simples em concurso material com o crime de lesão corporal (Art. 129) ou ameaça (Art. 147).

De acordo com o Art. 167, CP, nesta hipótese de dano a ação penal será pública incondicionada.

Com Emprego de Substância Inflamável ou Explosiva, se o Fato não Constitui Crime Mais Grave

A expressão “se o fato não constitui crime mais grave” informa que esta qualificadora é expressamente subsidiária, ou seja, somente incidirá o dano qualificado quando a lesão ao patrimônio alheio não caracterizar um crime mais grave, nem funcionar como meio de execução de um delito mais grave.

Ex.: “A” explode o carro de “B” que estava no estacionamento: “A” responderá pelo crime de dano qualificado. Todavia se “A” explodiu o carro de “B” com a intenção de matá-lo, e efetivamente alcançou este resultado responderá pelo crime de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, III, CP).

De acordo com o Art. 167 do CP, nesta hipótese de dano, a ação penal será pública incondicionada.

Contra o Patrimônio da União, Estado, Município, Empresa Concessionária de Serviços Públicos ou Sociedade de Economia Mista

Não incide esta qualificadora na hipótese de dano contra o patrimônio de autarquias, empresas públicas, fundações públicas e empresas permissionárias de serviços públicos. Responderá o agente pelo crime de dano simples nesta situação.

Também não incide esta qualificadora na conduta praticada contra imóveis locados ou usados pelos entes descritos neste inciso.

De acordo com o entendimento do STJ, o preso que danifica (destrói, deteriora ou inutiliza) as paredes e grades da cela dos presídios ou delegacias, com o objetivo de fuga não responde pelo crime de dano. Vejamos uma jurisprudência sobre o tema:

Conforme entendimento, há muito fixado nesta Corte Superior (STF), para a configuração do crime de dano, previsto no Art. 163 do CPB, é necessário que a vontade seja voltada para causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa (animus nocendi). Dessa forma, o preso que destrói ou inutiliza as grades da cela onde se encontra, com o intuito exclusivo de empreender fuga, não comete crime de dano. 2. Parecer do MPF pela concessão da ordem. 3. Ordem concedida, para absolver o paciente do crime de dano contra o patrimônio público (Art. 163, Parágrafo Único, III, do CPB).

De acordo com o Art. 167 do CP, nesta hipótese de dano a ação penal será pública incondicionada.

Por Motivo Egoístico ou com Prejuízo Considerável para a Vítima

Motivo egoístico é aquele ligado à obtenção de um futuro benefício, de ordem moral ou econômica. **Ex.:** “A” e “B” foram

aprovados na segunda fase do concurso de Delegado de Polícia Civil de um Estado qualquer. Então, no dia da prova oral, “A” sabotou o carro de “B” para que este não consiga chegar a tempo para realizar o exame e seja eliminado do concurso.

De acordo com o Art. 167 do CP, nesta hipótese de dano a ação penal é privada.

Introdução ou Abandono de Animais em Propriedade Alheia

Art. 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, ou multa.

Dano em Coisa de Valor Artístico, Arqueológico ou Histórico

Art. 165. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Alteração de Local Especialmente Protegido

Art. 166. Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Ação Penal

Art. 167. Nos casos do art. 163, do inciso IV do seu parágrafo e do Art. 164, somente se procede mediante queixa.

Da Apropriação Indébita

Apropriação Indébita

Art. 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Aumento de Pena

§ 1º. A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

- I. Em depósito necessário;
- II. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial;
- III. Em razão de ofício, emprego ou profissão.

Conceito

A principal característica do crime de apropriação indébita é a existência de uma situação de **quebra de confiança**, pois a vítima entrega, voluntariamente, uma coisa móvel ao agente, e este, logo após, inverte seu ânimo no tocante ao bem, passando a comportar-se como seu dono.

Objetividade Jurídica

Patrimônio.

Objeto Material

Coisa alheia móvel sobre a qual recai a conduta criminosa (imóveis não).

Para o STJ é possível a prática do crime de apropriação indébita de coisas fungíveis (móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade).

Ex.: Dinheiro.

Núcleo do Tipo

É o verbo “**apropriar**” que significa tomar para si, fazer sua coisa alheia.

• Posse/Detenção Legítima e Desviada

A posse ou a detenção do bem deve ser **LEGÍTIMA** e também desviada. Desse modo, o crime de apropriação indébita deve preencher os seguintes requisitos:

A vítima entrega o bem voluntariamente: se houver fraude para a entrega o crime será de estelionato, se houver violência ou grave ameaça à pessoa o crime será de roubo ou de extorsão.

O agente tem a posse ou detenção desviada do bem: se a posse ou detenção for vigiada e o bem for retirado da vítima sem sua autorização o crime será de furto.

O agente recebe o bem de boa-fé: se ao receber o bem o agente já tinha a intenção de apropriar-se dele, o crime será de estelionato. Obs.: a boa-fé é presumida.

Modificação posterior no comportamento do agente: após entrar licitamente (de boa-fé) na posse ou detenção da coisa, o agente passa a se comportar como se fosse dono. Momento em que apresenta seu ânimo de assenhoreamento definitivo (*animus rem sibi habendi*). Essa alteração no comportamento do agente ocorre de duas formas:

- a) **Prática de algum ato de disposição** (venda, doação, locação, troca etc.). Também conhecida como apropriação indébita própria.
- b) **Recusa na restituição** (a vítima solicita a devolução do bem e o agente expressamente se recusa a devolver). Também denominada **negativa de restituição**.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: qualquer pessoa, desde que tenha a posse ou detenção **lícita** da coisa alheia móvel. Sempre pessoa diversa do proprietário.

Sujeito Passivo: proprietário ou possuidor (pessoa física ou jurídica) do bem.

Elemento Subjetivo

Dolo. Doutrina e jurisprudência defendem a necessidade do ânimo de assenhoreamento definitivo da coisa. Desse modo, não responderá por este crime aquele que simplesmente se esquece de devolver o bem na data previamente combinada. Não se admite a modalidade culposa.

Apropriação Indébita “De Uso”

Não se pune a apropriação indébita “de uso”: situação em que a pessoa usa momentaneamente a coisa alheia, para em seguida restituí-la integralmente ao seu proprietário.

Apropriação Indébita X Estelionato

Apropriação indébita (Art. 168, CP)	Estelionato (Art. 171, CP)
O dolo é posterior ou subsequente.	O dolo é anterior ou antecedente.

A pessoa recebe a posse ou detenção de coisa de maneira legítima, surgindo a vontade de se apropriar posteriormente.	O agente já possuía a intenção de se apropriar do bem antes de alcançar a sua posse ou detenção.
Ex.: Pessoa vai a uma locadora de veículos, aluga um veículo, gosta dele e decide não devolver.	Ex.: Pessoa vai a uma locadora de veículos, já com a intenção de alugar o veículo e não devolvê-lo.

Consumação

Ocorre no momento em que o agente inverte seu ânimo em relação a coisa alheia móvel, ou seja, ele passa a se comportar como dono do bem. Pode se dar de duas maneiras:

Apropriação indébita própria	Se consuma com a prática de algum ato de disposição do bem, incompatível com a condição de possuidor ou detentor. Ex.: Vender, doar, permutar, emprestar o bem.
Negativa de restituição	Se consuma no momento em que o agente se recusa expressamente a devolver o bem ao seu proprietário.

Tentativa

A apropriação indébita própria admite tentativa.

Ex.: “A” é preso em flagrante no momento em que doava os DVDs de “B”, do qual tinha a posse legítima e desviada.

A apropriação indébita negativa de restituição não admite tentativa (**conatus**), pois é crime unissubsistente: ou o sujeito recusa a devolver o bem, e o crime estará consumado, ou o devolve ao dono, e o fato será atípico.

Ação Penal

A Ação Penal é pública incondicionada.

Competência

Local em que o agente se apropria da coisa alheia móvel, dela dispondo ou negando-se a restituí-la ao seu titular. (Art. 70, *caput*, CPP).

Quando o crime de apropriação indébita for praticado por algum representante (comercial ou não) da vítima, a competência será do local em que o agente deveria ter prestado contas dos valores recebidos.

Classificação Doutrinária

Crime comum / material / de forma livre / de concurso eventual / doloso / em regra plurissubsistente, ou unissubsistente (negativa de restituição) / instantâneo.

01. O Art. 102 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) prevê uma modalidade especial de apropriação indébita, quando praticada contra idoso:

Art. 102. *Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade:*

Pena - reclusão de 1 a 4 anos.

02. O Art. 5º, “*caput*”, da Lei dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86) também contém uma modalidade especial de apropriação indébita:

Art. 5º. *Apropriar-se, quaisquer das pessoas mencionadas no Art. 25 desta lei, de dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem móvel de que tem a posse, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:*

Pena - reclusão de 2 a 6 anos e multa.

Trata-se de crime próprio, pois somente pode ser praticado pelo controlador e pelos administradores de instituição financeira (diretores e gerentes).

Aumento de Pena

§ 1º A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

I. Em depósito necessário;

II. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial;

III. Em razão de ofício, emprego ou profissão.

A pena será aumentada de um terço quando o agente recebeu a coisa:

Em Depósito Necessário

De acordo com a doutrina majoritária, esta causa de aumento de pena incide apenas no **depósito necessário miserável, previsto no Art. 647, II, CC** (é o que se efetua por ocasião de alguma calamidade, como inundação, incêndio, saque ou naufrágio).

Na Qualidade de Tutor, Curador, Síndico, Liquidatário, Inventariante, Testamenteiro ou Depositário Judicial

O fundamento do tratamento penal mais rigoroso repousa na relevância das funções exercidas pelas pessoas indicadas neste inciso, as quais recebem coisas alheias para guardar consigo, necessariamente, até o momento da devolução.

A palavra “síndico” deve ser substituída pela expressão “administrador judicial”, em razão da alteração ocorrida pela Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial do Empresário e da Sociedade Empresária).

Em Razão de Ofício, Emprego ou Profissão

Não necessita de relação de confiança entre o agente e a vítima.

Emprego	Prestação de serviço em subordinação e dependência. Ex.: Dono de um supermercado e seus funcionários.
Ofício	Ocupação mecânica ou manual, que necessita de um determinado grau de habilidade, e que seja útil ou necessário às pessoas em geral. Ex.: Mecânico, sapateiro etc.
Profissão	Atividade em que não há hierarquia e necessita de conhecimentos específicos (técnico e intelectual). Ex.: Advogado, dentista, médico, arquiteto, contador etc.

Apropriação Indébita Privilegiada

O Art. 170 do Código Penal dispõe o seguinte:

Nos crimes previstos neste Capítulo, aplica-se o disposto no Art. 155, § 2º.

Art. 155, § 2º, CP. Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Portanto, é possível a caracterização da apropriação indébita privilegiada, em qualquer de suas espécies.

Apropriação Indébita Previdenciária

Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem deixar de:

I. Recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público;

II. Recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços;

III. Pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social.

§ 2º É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal.

§ 3º É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que:

I. Tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios; ou

II. O valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.

Objetividade Jurídica

Seguridade social (saúde, previdência e assistência social - Art. 194, CF/88). Não se trata de crime contra o patrimônio.

Objeto Material

Contribuição previdenciária arrecadada e não recolhida.

Núcleo do Tipo

Deixar de repassar, significa **deixar de recolher**. (Recolher é depositar a quantia recebida - descontada ou cobrada).

É crime omissivo próprio ou puro (não admite tentativa).

Lei Penal em Branco Homogênea

Deve ser complementada pela legislação previdenciária em relação aos prazos de recolhimento.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: qualquer pessoa, crime comum (admite coautoria e participação).

Sujeito Passivo: União Federal.

Competência

Sendo o sujeito ativo União Federal, a competência será da Justiça Federal (crime praticado em detrimento dos interesses da União).

Elemento Subjetivo

É o dolo.

É dispensável (prescindível) o fim de assenhoramento definitivo (*animus rem sibi habendi*), pois o núcleo do tipo é “deixar de repassar”, e não “apropriar-se” como no crime de apropriação indébita.

Não se admite a forma culposa.

Consumação

Para a maioria da doutrina é crime formal. Para o STF é crime **material**, pois deve haver a efetiva lesão aos cofres da União.

Se a conduta for praticada mediante fraude, o crime será de sonegação de contribuição previdenciária, previsto no Art. 337-A, CP.

É Crime Unissubsistente

A conduta se exterioriza em um único ato, suficiente para a consumação.

Ação Penal

Ação penal pública incondicionada.

Hipótese de Dificuldades Financeiras

Firmou-se o entendimento de que há inexigibilidade de conduta diversa (causa supralegal de exclusão da culpabilidade).

O STJ já decidiu que o fato é atípico em face da ausência de dolo.

Extinção da Punibilidade

§ 2º É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal.

A ação fiscal tem início com a lavratura do Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF).

Para que ocorra a extinção da punibilidade, devem-se preencher, cumulativamente, três requisitos:

- ▷ Espontânea declaração e confissão do débito;
- ▷ Prestação de informações à Previdência Social;
- ▷ Pagamento integral do débito previdenciário ANTES do início da Ação Fiscal.

Para o STJ o pagamento integral do débito previdenciário, ANTES ou DEPOIS do recebimento da denúncia, é causa de extinção da punibilidade (Art. 9º, § 2º, Lei nº 10.684/03). HC 63.168/SC.

Perdão Judicial e Aplicação Isolada de Pena de Multa

§ 3º É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que:

- I. Tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios; ou
- II. O valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.

A hipótese do inciso I não se aplica mais, em razão regra contida no Art. 9, §2º, Lei nº 10.684/03 e do entendimento do STJ sobre o assunto.

Justa Causa e Prévio Esgotamento da Via Administrativa

Lei nº 9.430/96. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta; e dá outras providências:

Art. 83. *A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos Arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos Arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. (Redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010).*

§ 1º Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, a representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento. (Incluído pela Lei nº 12.382, de 2011).

§ 2º É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. (Incluído pela Lei nº 12.382, de 2011).

§ 3º A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva. (Incluído pela Lei nº 12.382, de 2011).

§ 4º Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no caput quando a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento. (Incluído pela Lei nº 12.382, de 2011).

Princípio da Insignificância

Para o STF, é possível a aplicação do princípio da insignificância (causa supralegal de exclusão da tipicidade - o fato não será crime) quando o valor do débito previdenciário não ultrapassar R\$10.000,00 (dez mil reais). O fundamento está no Art. 20 da Lei nº 10.522/2002, que determina o arquivamento das execuções fiscais, sem cancelamento na distribuição, quando os débitos inscritos como dívida ativa da União não excedam este valor.

Forma Privilegiada

Nos termos do Art. 170 do CP aplica-se o Art. 155, § 2º, para este crime (forma privilegiada).

Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza

Art. 169. *Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza:*

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre:

Apropriação de Tesouro

I. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da quota a que tem direito o proprietário do prédio;

Apropriação de Coisa Achada

II. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias.

Art. 170. Nos crimes previstos neste Capítulo, aplica-se o disposto no Art. 155, § 2º.

Do Estelionato e outras Fraudes

Estelionato

Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

§ 1º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no Art. 155, § 2º.

§ 2º Nas mesmas penas incorre quem:

Disposição de Coisa Alheia Como Própria

I. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;

Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria

II. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias;

Defraudação de Penhor

III. Defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado;

Fraude na Entrega de Coisa

IV. Defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém;

Fraude para Recebimento de Indenização ou Valor de Seguro

V. Destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro;

Fraude no Pagamento por Meio de Cheque

VI. De instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.

§ 4º Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso.

Esse crime tem o objetivo de punir a conduta do agente que, utilizando-se de uma **fraude**, induz ou mantém alguém em erro, no intuito de obter uma vantagem ilícita sobre essa vítima.

Classificação

É um crime COMUM, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa.

É um crime **instantâneo** - consuma-se no momento da prática do ato - com efeitos **permanentes**.

Admite a modalidade **comissiva** (prática a conduta do estelionato) ou **omissiva** (mantém a vítima em erro).

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: sendo um crime comum, admite qualquer pessoa.

Sujeito Passivo: qualquer pessoa - física ou jurídica - que seja mantida em erro, desde que seja determinada, NÃO se admite uma vítima incerta.

O crime de estelionato **exige** VÍTIMA CERTA E DETERMINADA, logo, se a vítima for incerta ou indeterminada, trata-se de crime contra a economia popular - Art. 2º, XI, Lei nº 1.521/51.

Ex.: Adulteração de balança, de bomba de combustível, de taxímetro.

Se a vítima for incapaz ou alienada, o crime será o do Art. 173 do CP: *abuso de incapazes - Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro.*

Consumação e Tentativa

ADMITE tentativa, ademais a fraude deve ser idônea a ludibriar a vítima, pois, do contrário, será **crime impossível** em face da ineficácia absoluta do meio de execução (Art. 17 do CP).

Consuma-se com a obtenção da vantagem ilícita causando o prejuízo à vítima, passando pelos momentos de:

- Emprego de fraude pelo agente;
- Situação de erro na qual a vítima é colocada ou mantida;
- Obtenção de vantagem ilícita pelo agente;
- Prejuízo sofrido pela vítima.

Descrição

A vantagem **ilícita** deve ser de natureza econômica (patrimonial): se a vantagem for **lícita**, estará configurado o crime de exercício arbitrário das próprias razões, Art. 345 do CP: fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, **embora legítima**, salvo quando a lei o permite.

- Daí que o STF entendeu que o ponto eletrônico, ou a cola eletrônica são fatos atípicos em face da inexistência de vantagem econômica. Esse foi o entendimento prevalecente, apesar de haver minoria do STF que afirma tratar-se de fato típico.
- O silêncio pode ser usado como meio fraudulento para a prática de estelionato, bem como a mentira (tem que ser fraudulenta).
- A fraude bilateral não exclui o crime.

Formas de Execução

Ardil - caracteriza-se pela fraude de forma intelectual, fraude moral, representada pela conversa enganosa. É a lábia.

Ex.: “A”, alegando ser especialista em conserto de computadores, convence “B” a entregar-lhe seu notebook para conserto.

Artifício - caracteriza-se pela fraude de forma material. O agente utiliza algum instrumento ou objeto para enganar a vítima.

Ex.: “A” se disfarça de manobrista e fica parado na porta de um restaurante para que “B” voluntariamente lhe entregue seu carro. Ou ainda, aquele que utiliza o bilhete premiado ou um documento falso.

Qualquer Outro Meio Fraudulento - é uma situação de interpretação analógica.

Ex.: O silêncio. “A” comerciante entrega a “B”, cliente, troco além do devido, mas este nada fala e nada faz, ficando com o dinheiro para si.

Estelionato e Crime Impossível - Qualquer que seja o meio de execução (artifício, ardil ou outro meio fraudulento) empregado na prática da conduta, somente haverá a tentativa quando apresentar idoneidade para enganar a vítima. A idoneidade leva em conta as condições pessoais do ofendido.

Se o meio fraudulento for capaz de enganar a vítima, estará caracterizado o conatus. Caso não tenha intenção de iludir a vítima ou apresente-se grosseiro será crime impossível, pois há impropriedade absoluta do meio de execução. (Art. 17 do CP).

Estelionato e Reparação do Dano: a reparação do dano não apaga o crime de estelionato, porém, dependendo do momento que ocorrer a indenização à vítima, podem ocorrer as seguintes situações:

- ▷ Se ANTERIOR ao RECEBIMENTO da DENÚNCIA ou QUEIXA, é possível o reconhecimento do arrependimento posterior, isso irá diminuir a pena de um a dois terços, nos termos do Art. 16 CP.
- ▷ Se ANTES da SENTENÇA, pode ser aplicada a atenuante genérica de acordo com o Art. 65, III, c, parte final, do CP.
- ▷ Se POSTERIOR à SENTENÇA, não surte efeito algum.

Estelionato Privilegiado

§ 1º Se o criminoso é primário, e é de **pequeno valor o prejuízo**, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no Art. 155, § 2º.

O prejuízo de “pequeno valor” deve ser dano igual ou inferior a um salário mínimo vigente à época do fato.

Considerações

Súm. 17, STJ. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.

Empregando a fraude, sem a intenção de se enriquecer e só com a intenção de prejudicar alguém, não se trata de estelionato. É necessário buscar a obtenção de indevida vantagem econômica.

Quando o agente, mediante fraude, consegue obter da vítima um título de crédito, o delito está consumado? Não,

enquanto o título não é convertido em valor material, não há efetivo proveito do agente, podendo ser impedido de realizar a conversão por circunstâncias alheias a sua vontade. Assim, o crime ainda está na fase de execução. (**MAJORITÁRIA**).

Figuras Equiparadas

§ 2º Nas mesmas penas incorre quem:

- **Disposição de Coisa Alheia como Própria**

I. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;

Nessa situação, admite-se que o bem seja móvel ou imóvel. É quando o agente, na posse do bem de um terceiro, utiliza-o como se fosse próprio.

Ex.: O inquilino de um imóvel, que aluga para uma terceira pessoa por um valor superior, na intenção de obter lucro, sem o consentimento ou ciência do proprietário real do imóvel.

- **Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria**

II. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias;

Nessa situação, o bem é da própria pessoa, podendo também ser imóvel ou móvel.

Ex.: O agente vende veículo para três pessoas ao mesmo tempo, no entanto, tal bem se encontra em busca e apreensão por falta de pagamento, existe um ônus judicial sobre o patrimônio.

Trata-se de crime de duplo resultado: vantagem + prejuízo, punindo-se aquele que pratica um dos núcleos do tipo, silenciando sobre a circunstância.

- **Defraudação de Penhor**

III. Defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado;

Seria a hipótese em que, um devedor, recebendo algo como penhor (garantia) de um credor, pratica ato de posse do bem, sem o consentimento dele (credor).

Ex.: Um empresário resolve penhorar seu veículo para levantar fundos para o investimento na sua empresa, entretanto a empresa que penhorou o veículo decide alugá-lo para que possa obter lucro.

- **Fraude na Entrega de Coisa**

IV. Defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém;

Pode ocorrer tanto em bens móveis quanto imóveis.

Ex.: Uma construtora vende imóveis na planta com dimensão de 200m², contudo, ao cabo das obras, na entrega da chave aos proprietários, esses constatam que os imóveis só possuem 170m².

Caso a qualidade, quantidade do objeto seja superior, não existe o crime (se o imóvel tivesse 230m², por exemplo).

Deve-se ter em mente que, na hipótese de **RELAÇÃO COMERCIAL**, pode-se estar diante do Art. 175 do CP.

- **Fraude para Recebimento de Indenização ou Valor de Seguro**

V. Destroi, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro;

É pressuposto fundamental deste crime, a prévia existência de um contrato de seguro em vigor. Caso não exista seguro, será crime impossível, diante da impropriedade absoluta do objeto material (Art. 17 do CP). Nessa situação o sujeito passivo deste crime será necessariamente a seguradora, sendo também admissível a hipótese de tentativa.

Por conseguinte, é um crime FORMAL, ou seja, consuma-se com a prática da conduta típica (destruir, ocultar, autoleionar e agravar), ainda que o sujeito NÃO consiga alcançar a indevida vantagem econômica pretendida.

Na hipótese em que a fraude é perpetrada por terceiro, sem o conhecimento do segurado, sabendo que esse será o beneficiário do valor da apólice, o delito será o previsto no Art. 171, *caput*, do CP.

- **Fraude no Pagamento por meio de Cheque**

VI. Emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento.

Sujeito Ativo: é um crime próprio (o titular da conta bancária), ademais, ADMITE coautoria e participação.

Sujeito Passivo: a pessoa física ou jurídica que suporta prejuízo patrimonial.

Somente existe o crime, quando provado que, desde o início, EXISTE a má-fé do agente, ou seja, desde o momento em que colocou o cheque em circulação ele já não tinha intenção de honrar seu pagamento; seja pela ausência de suficiência de provisão de fundos, seja pela frustração de seu pagamento. Sendo assim, deve haver a finalidade específica que é a intenção de fraudar / enganar a vítima.

Súm. 246, STF. *Comprovado NÃO ter havido fraude, não se configura crime de emissão de cheque sem fundos.*

Ex.: “A” compra um produto na loja de “B”, no momento da compra não possui dinheiro na conta. Ocorre que pretendia realizar o depósito na conta antes que “B” apresentasse a folha de cheque ao banco. Todavia acaba se esquecendo de realizar o depósito. Desse modo o cheque é devolvido por falta de fundos. NÃO É CRIME, pois o inciso VI do Art. 171 do CP, NÃO admite a forma culposa.

Esse crime se consuma no instante em que o banco se nega a efetuar o pagamento do cheque, quer pela ausência de fundos, quer pelo recebimento de contraordem (sustação) expedida pelo correntista, daí resulta o prejuízo patrimonial do ofendido. É crime material.

A falsidade ideológica é *ante factum* impunível, pois quem assina o cheque é o responsável pela fraude e não outra pessoa.

O crime do inciso VI do Art. 171, pode ser praticado de DUAS formas:

- O agente coloca o cheque em circulação sem ter dinheiro suficiente na conta;
- O agente possui fundos quando da emissão do cheque, no entanto, antes do beneficiário apresentar o

título, o agente retira todo o numerário depositado ou apresenta uma contraordem de pagamento (sustação).

Fraude do cheque ocorre pelo agente que tem a conta encerrada, não é este estelionato do inciso VI, é estelionato simples do *caput*.

Considerações

Súm. 521, STF. *O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado.*

Súm. 244, STJ. *Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos.*

O Art. 70, **caput**, 1ª parte, CPP diz que a competência é, em regra, do local da consumação do delito.

Súm. 554, STF. *O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, APÓS o recebimento da denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal.*

Desse modo, entende-se que o pagamento de cheque sem provisão de fundos, ATÉ o RECEBIMENTO da DENÚNCIA, impede o prosseguimento da ação penal, ou seja, é causa extintiva de punibilidade.

Na hipótese do inciso VI do Art. 171, a tentativa é possível, por exemplo: o correntista dolosamente emite um cheque sem suficiente provisão de fundos, mas seu pai, agindo sem seu conhecimento, deposita montante superior em sua conta corrente antes da apresentação da folha de cheque.

Segundo STJ, a emissão de cheques como **garantia de dívida** (pós-datado), e não como ordem de pagamento à vista, **não constitui crime de estelionato**, na modalidade prevista no Art. 171, § 2º, VI, CP. Entretanto, é possível a responsabilização do agente pelo estelionato na modalidade fundamental, se demonstrado seu dolo em obter vantagem ilícita em prejuízo alheio no momento da emissão fraudulenta do cheque.

Mas atente-se que, se o agente pós-datar o cheque sabendo da inexistência de fundos, há má-fé e configurará o Art. 171, *caput*, do CP. Assim, se emissão do cheque é fraudulenta - presente a má-fé - caracteriza o Art. 171, *caput*.

Apontamentos

- Emitir cheque, encerrando, logo após, a conta: tem-se o Art. 171, § 2º, VI, aplicando-se as Súmulas 521 do STF e 224 do STJ.
- Emitir cheque de conta encerrada: aplica-se o Art. 171, *caput*, sem aplicação das súmulas.
- Frustrar pagamento de cheque para não pagamento de dívida de jogo é crime? Nos termos do Art. 814 do CC, as dívidas de jogo não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar dívida dessa natureza então paga.

Causa de Aumento de Pena

Art. 171, § 3º, CP. *A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.*

Fundamenta-se na maior extensão dos danos produzidos, pois com a lesão ao patrimônio público e ao interesse social toda coletividade é prejudicada.

Súm. 24, STJ. *Aplica-se ao crime de estelionato, em que figure como vítima entidade autárquica da Previdência Social, a qualificadora do § 3º do Art. 171, CP.*

Não se aplica o § 3º no caso de estelionato contra o Banco do Brasil, considerando que esta não é entidade de Direito Público.

§ 4º *Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. (Incluído pela Lei nº 13.228, de 2015)*

Jogos de Azar: há o crime de estelionato caso seja empregado meio fraudulento visando eliminar totalmente a possibilidade de vitória por parte dos jogadores.

Ex.: *Adulteração de máquina de caça-níquel para que os apostadores nunca vençam.*

Falsidade Documental: o sujeito que falsifica documento (público ou particular) e, posteriormente, dele se vale para enganar alguém, obtendo vantagem ilícita em prejuízo alheio responderia, EM TESE, por dois crimes: estelionato e falsidade documental (Art. 171, *caput*, e Art. 297 - documento público ou 298 - documento particular), contudo, nessa situação, o crime de estelionato absorve o crime de falsidade documental. É esse o teor da súmula do STJ:

Súm. 17, STJ. *Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.*

Ocorre o “Princípio da Consumação”, que é quando o crime-fim (estelionato) absorve o crime-meio (falsidade documental). Isso desde que a fé pública, o patrimônio ou outro bem jurídico qualquer não possam mais ser atacados pelo documento falsificado e utilizado por alguém como meio fraudulento para obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio.

Competência

O Art. 70 do CPP prevê que a competência será, em regra, determinada pelo **lugar em que se consumir a infração**. Verifica-se nesta regra que no estelionato o juízo competente será o do local em que o sujeito obteve a vantagem ilícita em prejuízo alheio.

Súm. 107, STJ. *Compete à justiça comum estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorre lesão à autarquia federal.*

É crime de competência da Justiça Estadual. No entanto, será de competência da Justiça Federal quando for praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou suas entidades autárquicas ou empresas públicas. (Art. 109, IV, CF).

Súm. 48, STJ. *Compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque. Esta súmula está relacionada ao crime definido pelo estelionato em sua modalidade fundamental (caput).*

Súm. 521, STF. *O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. (Ou seja, local da agência bancária)*

Duplicata Simulada

Art. 172. *Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado.*

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. *Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do Livro de Registro de Duplicatas.*

Abuso de Incapazes

Art. 173. *Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro:*

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Induzimento à Especulação

Art. 174. *Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa:*

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Fraude no Comércio

Art. 175. *Enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou consumidor:*

I. *Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;*

II. *Entregando uma mercadoria por outra:*

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

§ 1º *Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor; vender pedra falsa por verdadeira; vender, como precioso, metal de outra qualidade:*

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

§ 2º *É aplicável o disposto no Art. 155, § 2º.*

Outras Fraudes

Art. 176. *Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento:*

Pena - detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa.

Parágrafo único. *Somente se procede mediante representação, e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.*

Fraudes e Abusos na Fundação ou Administração de Sociedade por Ações

Art. 177. *Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou à assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo:*

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular.

§ 1º Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular:

I. O diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo;

II. O diretor, o gerente ou o fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade;

III. O diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da assembleia geral;

IV. O diretor ou o gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite;

V. O diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução ações da própria sociedade;

VI. O diretor ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios;

VII. O diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa, ou conluído com acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer;

VIII. O liquidante, nos casos dos n.ºs I, II, III, IV, V e VII;

IX. O representante da sociedade anônima estrangeira, autorizada a funcionar no País, que pratica os atos mencionados nos n.ºs I e II, ou dá falsa informação ao Governo.

§ 2º Incorre na pena de detenção, de seis meses a dois anos, e multa, o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de assembleia geral.

Emissão Irregular de Conhecimento de Depósito ou “Warrant”

Art. 178. Emitir conhecimento de depósito ou warrant, em desacordo com disposição legal:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Fraude à Execução

Art. 179. Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa.

Da Receptação

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação Qualificada

§ 1º Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

§ 3º Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

§ 4º A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

§ 5º Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do Art. 155.

§ 6º Tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena prevista no caput deste artigo aplica-se em dobro.

Art. 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime: (Incluído pela Lei nº 13.330, de 2016)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 13.330, de 2016)

Esse artigo tipifica a conduta do agente que adquire, recebe, transporta, conduz, dentre outras condutas, com intuito de obter vantagem, produto de crime (furto, roubo, extorsão, estelionato etc.). É considerado como delito, a conduta de adquirir (receptação própria), como a de influenciar para que uma terceira pessoa adquira esses produtos (receptação impropria).

Classificação

A conduta do caput é considerada como um crime comum, pois pode ser praticada por qualquer agente. Ademais, no § 1º, considera-se um crime PRÓPRIO, pois exige uma qualidade específica do agente, devendo ele ser comerciante ou industrial, mesmo que ele exerça de forma clandestina ou ilegal.

Ex.: Um ferro velho que vende peças de veículos furtados.

A receptação é crime **acessório**, pois depende da existência do crime anterior. Não é necessário que o crime anterior seja contra o patrimônio.

Ex.: Receptar bem oriundo do crime de corrupção passiva.

É um crime de ação múltipla e conteúdo variado, ou seja, a prática de várias condutas contra o mesmo bem, caracteriza crime único (adquire e vende).

O bem **imóvel** não pode ser objeto material do crime de receptação, somente bens móveis.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo (caput): pode ser qualquer pessoa, exceto quem seja autor ou coautor do crime antecedente (furto, extorsão, roubo).

Sujeito Ativo (da receptação qualificada §1º): é um crime **próprio**, somente aquela pessoa que desempenha atividade comercial ou industrial.

Ex.: *Dono de ferro velho de carros e peças usadas.*

- ▷ **Admite** a participação.
- ▷ A atividade deve ser **habitual** ou **contínua**.

Sujeito Passivo: é a vítima do crime anterior, ou seja, donde veio o produto do furto.

Consumação e Tentativa

Receptação Própria (caput): Adquirir, receber - crime **material/instantâneo** - transportar, conduzir ou ocultar - crime **permanente** - ambos **aditem** a tentativa.

Receptação Imprópria (2ª parte do caput): INFLUIR - crime FORMAL e UNISSUBSISTENTE - **NÃO** admite tentativa.

Descrição

Própria: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que SABE ser produto de crime.

Imprópria: ou **Influir** para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Na receptação **imprópria**, caso o agente influenciador seja o autor do crime antecedente, responderá **APENAS** por este delito, e não pela receptação. Trata-se de *post factum impunível* (**Ex.:** *“A” coautor do furto de um computador, influi para que “B”, de boa-fé, o compre*).

Considerações

A expressão “coisa que sabe” é indicativa de dolo direto e implicitamente abrange o dolo eventual? Prevalece que, a expressão coisa que sabe indica apenas dolo direto. Assim, o *caput* do artigo não pune o dolo eventual.

Imaginando que Rogério venda um carro à Vânia. Após uma semana que vendeu o carro, Vânia fica sabendo que o carro é produto de crime, mas permanece com ele. Houve prática de receptação? Nesse caso, não se pode esquecer que se trata de dolo superveniente, e esse não configura o crime. Assim, o dolo superveniente não configura o crime. A má-fé deve ser contemporânea a qualquer das condutas previstas no tipo.

Receptação Culposa

§ 3º *Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: (Alterado pela Lei nº 9.426, de 1996):*

Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa, ou ambas as penas.

É necessário observar três circunstâncias que indicam ser o bem produto de crime:

- ▷ Sua natureza;

- ▷ Desproporção entre valor e preço;
- ▷ Condição de quem a oferece.

No crime de receptação simples (*caput*) é necessário que o agente tenha **certeza** de que o bem é produto de crime, pois, em caso de dúvida (culpa ou dolo eventual), o agente responderá pelo crime de receptação culposa (§ 3º).

Norma Penal Explicativa

§ 4º *A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.*

Ainda que ocorra a extinção da punibilidade do crime antecedente, haverá o crime de receptação (Art. 180 do CP).

Ex.: *A morte do agente do crime anterior, prescrição etc.*

Esse parágrafo dá certa autonomia ao crime de receptação em relação ao crime antecedente.

Ex.: *Ricardo, menor de idade, subtrai o DVD de um veículo e o vende a Pedro, o qual conhece a origem criminosa do bem. Nesta situação, mesmo sendo Ricardo inimputável, Pedro responderá pelo crime de receptação.*

Segundo alguns autores, a receptação é crime acessório e pressupõe outro crime para que exista. Sucede que não há submissão à punição do crime principal para que seja punido, ou seja, sua punição é independente.

Se o crime pressuposto está prescrito ou teve extinta a punibilidade, não desaparece a receptação.

Receptação Privilegiada

§ 5º *Na hipótese do § 3º. Receptação CULPOSA. se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.*

Na receptação **dolosa** aplica-se o disposto no § 2º do Art. 155:

Art. 155, § 2º. *Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.*

A receptação privilegiada (2ª parte do §5º) somente se aplica à receptação dolosa (própria ou imprópria); culposa e qualificada **NÃO**!

Receptação Culposa (§3º)	Receptação dolosa (caput)
+	+
Criminoso primário	Criminoso primário
+	+
Tendo em consideração as circunstâncias	Coisa de pequeno valor
=	=
Perdão Judicial	<u>Art. 155, §2º, CP:</u>
(Juiz deixa de aplicar a pena)	Substituir a pena de reclusão pena de detenção;
	Diminuí-la de um a dois terços ou aplicar somente a pena de multa.

Causa de Aumento de Pena

§6º *Tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena prevista no caput deste artigo APLICA-SE EM DOBRO.*

Aplicável somente para a receptação **SIMPLES** (*caput*). Não se aplica à receptação qualificada nem à culposa.

É possível a **receptação da receptação**, por exemplo, “A” adquire um relógio produto de furto e o vende a “B”, este vende o mesmo bem a “C” ciente de sua origem criminosa.

Art. 180-A. *Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime:*

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Disposições Gerais

Imunidades Penais Absolutas ou Escusas Absolutórias

Art. 181. *É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo:*

- I. Do cônjuge, na constância da sociedade conjugal;*
- II. De ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural.*

Trata-se de causa de extinção da punibilidade.

No caso do inciso I, abrange-se também a união estável, os separados de fato e ainda as uniões homoafetivas.

Não importa o Regime de comunhão de bens do casamento.

Ex.: *Separação total de bens.*

No caso do inciso II, não se aplica esta escusa na hipótese de parentesco por afinidade (sogra, genro, cunhado...). Outrossim, verifica-se que não há abrangência aos colaterais e afins.

Imunidade Patrimonial Relativa

Art. 182. *Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo:*

- I. Do cônjuge desquitado ou judicialmente separado;*
- II. De irmão, legítimo ou ilegítimo;*
- III. De tio ou sobrinho, com quem o agente coabita.*

Após a entrada em vigor da Lei nº 6.515/77, o desquite não existe mais no ordenamento jurídico brasileiro.

Aos ex-cônjuges divorciados não se aplica essa imunidade.

No caso dos incisos II e III, é necessária efetiva coabitação, para incidência desta imunidade.

Este é um dos artigos do Código Penal que mais caem em concurso. Portanto, é muito importante decorá-lo!

Inaplicabilidade das Imunidades

Art. 183. *Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores:*

- I. Se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa;*
- II. Ao estranho que participa do crime;*
- III. Se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.*

Este inciso foi incluído pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03). **Preste muita atenção**, pois este é um dos dispositivos deste assunto que mais cai em concurso público.

É aplicada a imunidade na violência doméstica e familiar contra a mulher no ambiente familiar?

1ª Corrente: para Maria Berenice Dias, jurista brasileira, não se admite imunidade patrimonial na violência doméstica e familiar contra a mulher, benefício afastado pelo Art. 7º, IV, da Lei nº 11.340/06.

2ª Corrente: diz que a Lei Maria da Penha não vedou, expressamente, qualquer imunidade, diferente do Estatuto do Idoso que vedou a imunidade para o idoso.

Tem prevalecido a 2ª Corrente.

6. Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual

Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual

Estupro

Art. 213. *Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:*

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

§ 1º *Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (quatorze) anos:*

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

§ 2º *Se da conduta resulta morte:*

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Sujeitos

Sujeito Ativo: na conjunção carnal, podem ser sujeitos ativo e passivo tanto homem quanto mulher. Trata-se de crime comum.

Da mesma forma, os atos libidinosos diversos, pode ser sujeito passivo e ativo qualquer pessoa, ainda que do mesmo sexo.

Sujeito Passivo: trata-se de delito comum, qualquer um pode ser vítima do crime, inclusive a prostituta e a esposa, quando cometido pelo marido.

Art. 7º, III, da Lei Maria da Penha: *afirma que a violência sexual é forma de violência contra a mulher sim.*

Art. 226, II, do CP: *fala que é causa de aumento de pena nos crimes sexuais se o crime é cometido por cônjuge ou companheiro:*

Conduta

O Art. 213 pune “constranger”, que é o núcleo do tipo.

Esse constrangimento deve se dar mediante violência ou grave ameaça.

É necessário observar que, a violência é uma das formas de se executar o crime. A outra forma é a grave ameaça, e aqui é necessário observar que não basta a ameaça, devendo essa ser grave.

O constrangimento se dá para a prática de conjunção carnal ou pela prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Abrange o beijo lascivo? Beijo lascivo, de acordo com Nelson Hungria é aquele beijo que causa desconforto para quem olha. É interessante observar que beijo lascivo já foi considerado atentado violento ao pudor por conta dessa expressão porosa (atos libidinosos).

Assim, atos libidinosos devem ser considerados os atos de natureza sexual que atentam, de forma intolerável e relevante, contra a dignidade sexual da vítima.

Aqui se indaga se o contato físico é ou não dispensável para a prática de estupro.

- ▷ **1ª Corrente:** O contato físico entre os sujeitos é indispensável.
- ▷ **2ª Corrente:** diz que o contato físico entre os sujeitos é dispensável. Ex. obrigar a vítima a se masturbar. Mas atente-se que aqui deve haver resistência da vítima.

→ **Tipo subjetivo:** o crime é punido a título de dolo.

- ▷ Consumação e tentativa:

Consuma-se o delito com a prática do ato de libidinagem, que é gênero de conjunção carnal e atos libidinosos, visado pelo agente.

Trata-se de delito plurissubsistente, admitindo tentativa.

A depender do caso concreto, já entendeu o STJ que poderá haver o concurso de crimes, levando-se em conta os momentos da prática de cada conduta.

→ Qualificadora Idade da Vítima:

§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

Essa questão deve ser analisada antes e depois da Lei nº12.015/2009.

Antes da Lei 12.015/09	Após a Lei 12.015/09
A idade da vítima era mera circunstância judicial a ser analisada pelo juiz no momento do art. 59 do CP.	Atualmente, trata-se de qualificadora prevista no §1º, cuja pena varia de 08 a 12 anos. É qualificadora irretroativa, vez que maléfica.
Estavam previstos no Art. 223 do CP. Se da violência resultar lesão grave, a pena era de 08 a 12 anos. Nessa hipótese, a grave ameaça não estava abrigada. A expressão “do fato” amplia exageradamente o espectro punição.	Previo o Art. 213, §1º que: Se da conduta resultar lesão grave: a pena será de 08 a 12 anos. Se da conduta resultar morte, nos termos do §2, a pena é de 12 a 30 anos.

Tratando-se de resultado qualificador morte, o agente responderá pelos dois crimes, e, em se tratando de morte dolosa, o agente irá responder perante o Tribunal do Júri.

Violação Sexual Mediante Fraude

Art. 215. *Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima:*

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

Parágrafo único. *Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.*

Trata-se de crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, contra qualquer pessoa, devendo ser observado que, no que tange à conjunção carnal.

Conduta

Este artigo visa punir o ato de ter conjunção carnal ou praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, mediante:

- **Fraude:** quando, por exemplo, há o relacionamento amoroso com o irmão gêmeo.
- **Outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima:** quando ocorre por exemplo, o temor reverencial, a embriaguez moderada.

A fraude utilizada na execução do crime não pode anular a capacidade de resistência da vítima, caso em que estará configurado o delito de estupro de vulnerável.

Ex.: *boa noite Cinderela.*

Consumação e Tentativa

O crime consoma-se com a prática do ato de libidinagem pelo agente, sendo admissível a tentativa.

Assédio Sexual

Art. 216-A. *Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função.*

Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001)

§ 2º A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos.

Objetividade Jurídica

Trata-se de delito pluriofensivo, resguardando a dignidade sexual do indivíduo e a liberdade de exercício do trabalho, o direito de não ser discriminado.

Sujeitos

Sujeito Ativo: só pode ser praticado por superior hierárquico ou ascendente em relação de emprego, cargo ou função.

Sujeito Passivo: é o subalterno ou subordinado do autor.

Conduta

É a insistência inoportuna de alguém em posição privilegiada, que usa dessa vantagem para obter favores sexuais de um subalterno.

Considerações

Alguns autores ditam que não é crime a mera relação entre docente e aluno, por ausência entre os dois sujeitos do vínculo do trabalho.

Trata-se de crime habitual, logo é imprescindível a prática de reiterados atos constrangedores. Neste caso, não se admite tentativa.

Dos Crimes Sexuais Contra Vulnerável

Sedução

Este crime foi revogado pelo Art. 217.

Estupro de Vulnerável

Art. 217-A. *Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:*

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos;

§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 2º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.

§ 4º Se da conduta resulta morte:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Corrupção de Menores

Art. 218. Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de outrem:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009).

Sujeitos

Sujeito Ativo: qualquer pessoa.

Sujeito Passivo: somente a pessoa menor de 14 anos.

Consumação e Tentativa

Consuma-se com a prática do ato que importa na satisfação da lascívia de outrem, independentemente deste considerar-se satisfeito. Admite tentativa.

Satisfação de Lascívia Mediante Presença de Criança ou Adolescente

Art. 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

Favorecimento da Prostituição ou de Outra Forma de Exploração Sexual de Criança ou Adolescente ou de Vulnerável

Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.

§ 1º Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.

§ 2º Incorre nas mesmas penas:

I. quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste artigo;

II. o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo.

§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.

Do Rapto

Este crime foi revogado pelos Arts. 219 a 222.

Disposições Gerais

Este crime foi revogado pelos Arts. 223 e 224.

Ação Penal

Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação.

Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável.

- **Regra:** ação penal pública condicionada a representação da vítima.
- **Exceção:** Vítima menor de 18 anos: ação penal pública incondicionada.
- **Exceção:** Vítima vulnerável: ação penal pública incondicionada.

Aumento de Pena

Art. 226. A pena é aumentada:

I. de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas;

II. de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela;

Do Lenocínio e do Tráfico de Pessoa Para Fim de Prostituição ou Outra Forma de Exploração Sexual

Mediação Para Servir a Lascívia de Outrem

Art. 227. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem:
Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 1º Se a vítima é maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos.

§ 2º Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, além da pena correspondente à violência.

§ 3º Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Favorecimento da Prostituição ou Outra Forma de Exploração Sexual

Art. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

§ 1º Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.

§ 2º Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, além da pena correspondente à violência.

§ 3º Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Casa de Prostituição

Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Rufianismo

Art. 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 2º Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência.

Tráfico Internacional de Pessoa para Fim de Exploração Sexual

Este crime foi revogado pelos Arts. 231 a 232.

Do Ultraje Público ao Pudor

Ato Obsceno

Art. 233. Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Escrito ou Objeto Obsceno

Art. 234. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem:

I. vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo;

II. realiza, em lugar público ou acessível ao público, representação teatral, ou exibição cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer outro espetáculo, que tenha o mesmo caráter;

III. realiza, em lugar público ou acessível ao público, ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno.

Disposições Gerais

Aumento de Pena

Art. 234-A. Nos crimes previstos neste Título a pena é aumentada:

I. (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009).

II. (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009).

III. de metade, se do crime resultar gravidez; e

IV. de um sexto até a metade, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador.

Art. 234-B. Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão em segredo de justiça.

Art. 234-C. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009).

7. Dos Crimes Contra a Fé Pública

Da Moeda Falsa

Art. 289. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro:

Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa.

§ 2º Quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

§ 3º É punido com reclusão, de três a quinze anos, e multa, o funcionário público ou diretor, gerente, ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão:

I. De moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei;

II. De papel-moeda em quantidade superior à autorizada.

§ 4º Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda, cuja circulação não estava ainda autorizada.

Modos de Falsificar

Fabricando a moeda (manufaturando, fazendo a cunhagem): o próprio agente produz (cria) a moeda.

Alterando (modificando, adulterando): utilizando moeda verdadeira (autêntica), a altera (transforma cédula de dois reais em cem reais).

Considerações

O objeto material também pode ser a moeda estrangeira, desde que tenha curso legal no Brasil, ou no país de origem, ou seja, quando circulada não pode ser recusada como meio de pagamento.

Frágoso, ensina que inexistirá o crime quando houver adulteração para que o valor nominal seja diminuído em relação ao verdadeiro.

É imprescindível, além das características apontadas, que a falsificação seja convincente, isto é, capaz de iludir os destinatários da moeda.

Nem sempre a falsificação grosseira constituirá fato atípico, já que este ocorrerá somente quando não haja qualquer possibilidade de iludir alguém. Do contrário, poderá se configurar o crime de estelionato. Este, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Súm. 73. A utilização de papel-moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, de competência da Justiça Estadual.

Crimes Assimilados ao de Moeda Falsa

Art. 290. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros; suprimir, em nota, cédula ou bilhete recolhidos, para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização; restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições, ou já recolhidos para o fim de inutilização:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Parágrafo único. O máximo da reclusão é elevado a doze anos e multa, se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido, ou nela tem fácil ingresso, em razão do cargo. (Vide Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Observações

Neste delito, da mesma forma, é necessário que a formação da moeda com fragmentos e a supressão do sinal indicativo sejam capazes de iludir.

Não é necessário o dano para consumir-se o delito, basta a mera formação da cédula a partir dos fragmentos, com a supressão do sinal identificador de recolhimento.

Há autores que ditam que, ao contrário do que ocorre com o crime de moeda falsa (Art. 298, CP), a aquisição e o recebimento da moeda nas condições descritas no Art. 290, *caput*, não foram elevados à categoria de crime principal, subsistindo o delito de receptação.

Petrechos para Falsificação de Moeda

Art. 291. Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho,

instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Emissão de Título ao Portador sem Permissão Legal

Art. 292. Emitir, sem permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único. Quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos neste artigo incorre na pena de detenção, de quinze dias a três meses, ou multa.

Da Falsidade de Títulos e Outros Papéis Públicos

Falsificação de Papéis Públicos

Art. 293. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

I. Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo;

II. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal;

III. Vale postal;

IV. Cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público;

V. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável;

VI. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por Município;

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem:

I. Usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo;

II. Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restituí à circulação selo falsificado destinado a controle tributário;

III. Importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria:

a) em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado;

b) sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação.

§ 2º Suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 3º Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior.

§ 4º Quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem este artigo e o seu § 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

§ 5º Equipara-se a atividade comercial, para os fins do inciso III do § 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências.

Esse artigo do Código Penal traz a tipificação da conduta daquele agente que pratica atos de falsificação de papéis públicos, ou seja, aqueles que são chancelados pelo Estado como sendo verdadeiros. Dessa forma, o crime possui diversas condutas típicas, mas a principal está no **caput**, pois pune quem: **falsifica ou adultera O documento**.

De acordo com o § 1º, pune-se com a mesma pena do **caput** - reclusão de dois a oito anos - quem **guarda, possui ou detém** quaisquer dos papéis que constam no inciso I ao VI do **caput**. Ademais, a falsificação engloba nos incisos II e III deste parágrafo, aplica punição às outras condutas ligadas, especificamente, à falsificação de selo destinado ao controle tributário, ou então, de produtos ou mercadorias sobre os quais incide o controle tributário.

Em relação ao § 2º, pune-se quem efetuou a supressão do sinal indicativo de inutilização com intenção de tornar novamente utilizável.

O § 3º diz que é punido quem **USA**, desde que esse não seja o mesmo autor que suprimiu o documento, pois senão, responderá pela **caput**.

O § 4º é a figura **privilegiada** do Art. 293, pois pune quem recebe de **boa-fé** e repassa o documento falsificado após reconhecer a sua falsidade.

Por fim, o § 5º trata da equiparação das condutas reconhecidas como atividade comercial expressa no Art. 1º, inciso III, exercidas em locais irregulares e clandestinos, em locais públicos ou até mesmo se praticada dentro da própria residência do agente.

Petrechos de Falsificação

Art. 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 295. Se o agente é funcionário público, e comete o crime **prevalecendo-se do cargo**, aumenta-se a pena de sexta parte.

A figura típica do Art. 294, prevê a conduta do agente que possua **objetos** que tenham como fim **específico** a falsificação de quaisquer papéis públicos mencionados no Art. 293 do Código Penal.

Caso esse objeto possua a capacidade de falsificar, mas sua função **principal** não é esta, a sua posse **não** será considerada como objeto (petrecho).

Ex.: Uma impressora de alta capacidade que tenha condições de imprimir cédulas falsas. Contudo, depende - logicamente - do contexto fático em que se apresente.

Da Falsidade Documental

Falsificação do Selo ou Sinal Público

Art. 296. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

I. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município;

II. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião;

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas:

I. Quem faz uso do selo ou sinal falsificado;

II. Quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio.

III. Quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública.

§ 2º Se o agente é funcionário público, e comete o crime **prevalecendo-se do cargo**, aumenta-se a pena de sexta parte.

Esse delito visa incriminar o agente que **falsifica SELOS ou SINAIS públicos** - objetos que atestam um documento como verdadeiro - por meio da **fabricação** (contrafação - próprio agente fabrica um selo ou sinal falso), ou pela **alteração** (modificação de selo ou sinal verdadeiro).

Tais itens - selo ou sinal - **não** são considerados documentos públicos, e sim, objetos que o criminoso utiliza para falsificação.

Ex.: Carimbo, selo de identificação etc.

A falsidade tipificada nesse artigo é **MATERIAL**, ou seja, a forma do documento é modificada (alteração), ou fabricada (contrafação).

Falsificação de Documento Público

Art. 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º Se o agente é funcionário público, e comete o crime **prevalecendo-se do cargo**, aumenta-se a pena de sexta parte.

§ 2º Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular.

§ 3º Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir:

I. Na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório;

II. Na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir

efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita;

III. Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

§ 4º Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no § 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.

Para provar a **materialidade** do crime, é **INDISPENSÁVEL** a realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, no documento, **NÃO** podendo supri-lo pela confissão do acusado (Art. 158 do CPP), ou seja, pela perícia no documento.

Este título do Código Penal tem por objetivo tipificar a conduta do agente que falsifica, total ou parcialmente, documento público, bem como aquele que altera documentos públicos verdadeiros com intenção de obter vantagem ilícita.

A falsidade tipificada nesse artigo é material, ou seja, a forma do documento é modificada (alteração), ou falsificada (contrafação), total ou parcialmente.

Documento para o Direito Penal deve possuir as seguintes características:

- ▷ Forma escrita;
- ▷ Elaborado por pessoa determinada;
- ▷ Conteúdo revestido de relevância jurídica;
- ▷ Possuir eficácia probatória.
- ▷ Portanto, **documento público** é aquele confeccionado pelo funcionário público, nacional ou estrangeiro, **no desempenho de suas atividades**, em conformidade com as formalidades legais.

Caso a agente seja funcionário público, responde com aumento de pena de sexta parte, conforme preceitua o §1º desse artigo.

A fotocópia (xerox/traslado), sem autenticação, não tem eficácia probatória. Desse modo, não é classificado como documento público para fins penais.

§ 2º Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular.

Entidades paraestatais, integrantes do terceiro setor, são as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que atuam ao lado e em colaboração com o Estado (ex.: SESC, SENAI, SESI, SENAC e ONGs).

Título ao portador: cheque ao portador (nominal).

Título transmissível por endosso: cheque, duplicata, nota promissória, letra de câmbio.

Ações de sociedade comercial: sociedades anônimas, sociedades em comandita por ações.

Livros mercantis: destinados a registrar as atividades empresariais.

Testamento particular.

Na hipótese em que o agente que faz **uso** do documento falsificado ou modificado seja o mesmo que falsificou - os papéis públicos - esse delito (Art. 297) será absorvido pelo (Art.

171), estelionato, do Código Penal, visto que, a conduta visa obter **vantagem indevida** mediante o **uso de fraude**. Sendo assim, a falsificação é “**meio**” (uso da fraude) para o fim (a vantagem), que é o crime de estelionato. Por conseguinte, de acordo com o **princípio da consunção**, o crime mais grave absorve o menos grave.

Súm. 17, STJ. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por ele absorvido.

Falsificação de Documento Particular

Art. 298. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Este artigo do Código Penal tem por objetivo tipificar a conduta do agente que falsifica, total ou parcialmente, documento **particular**, bem como aquele que altera documentos particulares verdadeiros com intenção de obter vantagem ilícita.

Para configurar o crime de falsificação, faz-se necessário que esse tenha capacidade de ludibriar terceiros, pois a falsificação ou modificação **grosseira** ou sem potencialidade lesiva **não** configura o crime, ou seja, de acordo com o Art. 17 do CP é um crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, podendo configurar estelionato.

Nessa situação, o documento em si é falso, porém os dados podem ser verdadeiros, pois o agente que emite/falsifica o documento, não tem competência para fazê-lo.

Considerações

Se a falsidade do documento é **material**, o agente responde pelo Art. 298 do CP, falsificação de documento particular, caso seja **ideológica**, o agente responderá pelo Art. 299 do CP, falsidade ideológica.

Caso o agente que utilize o documento falsificado ou modificado seja o mesmo que o falsificou, responderá pelo crime do Art. 304 do CP, uso de documento particular falsificado.

Documento público nulo, se torna documento particular. Atos públicos nulos, feitos por oficiais incompetentes, são documentos particulares.

Na hipótese de documento particular, com firma reconhecida em cartório, temos um documento público? Falsificando os escritos do documento, o delito será o do Art. 298 do CP. Porém, se a conduta for para falsificar o selo do tabelião, o delito é o do Art. 297.

Na hipótese em que um indivíduo falsifica um documento particular com o objetivo de praticar o CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL, responderá pelo crime previsto no Art. 1º, III e IV, da Lei nº 8.137/90.

Falsidade Ideológica

Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

Diferentemente dos Arts. 297 e 298, que tratam da falsidade material, em que o conteúdo pode ser verdadeiro, mas o documento em si é falso, esse artigo aborda a falsidade ideológica, em que o documento é verdadeiro, mas o conteúdo, a ideia é falsa. A falsidade ideológica também é conhecida como falso ideal, falso intelectual ou falso moral.

Falsidade Material	Falsidade Ideológica
A forma do documento é falsa, porém os dados podem ser verdadeiros.	A forma do documento é verdadeira, mas a ideia contida é falsa.

Núcleos do Tipo

Omitir: o funcionário público no momento da elaboração de um documento, **deixa de inserir** (omissão) informação que nesse deveria constar. É a falsidade **imediate**.

Inserir: aquele que **insere** no documento público ou particular informação falsa ou diversa que deveria ser escrita. É a falsidade **imediate**.

Fazer inserir: é o particular que fornece a informação falsa ao funcionário público competente, que **por erro** a insere no documento verdadeiro. É chamada falsidade **mediate**.

Caso o agente que utilizar o documento falsificado ou modificado **seja o mesmo**, esse delito (Art. 299) será absorvido pelo Art. 171, **estelionato**, do Código Penal, visto que a conduta busca obter vantagem indevida mediante o uso de fraude.

Para que seja configurado o crime de falsidade ideológica, o agente deve ter um especial fim de agir, ou seja, um **dolo específico**, de prejudicar um direito, criar uma obrigação ou alterar a verdade sobre um fato.

Falso Reconhecimento de Firma ou Letra

Art. 300. Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público; e de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Esse crime é classificado como **próprio**, pois somente pode ser cometido por funcionário público no exercício da função, ou seja, aquele que tem a competência para o reconhecimento.

O delito configura-se quando o funcionário público reconhece (atesta, afirma), como verdadeiro a firma ou letra que **sabe ser falsa**.

Não admite a modalidade culposa, porém o agente poderá vir a responder na esfera administrativa e civil. (STJ. RMS 26.548/PR - 2010)

Certidão ou Atestado Ideologicamente Falso

Art. 301. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:

Pena - detenção, de dois meses a um ano.

Esse delito tipifica a conduta do funcionário público que, devido às qualidades que seu cargo **propicia**, **atesta ou certifica** aquilo que sabe ser falso, em benefício de terceiros, para que obtenham vantagem, isenção ou ônus de obrigações junto à Administração Pública (*caput*).

A **certidão ou atestado** são verdadeiros, porém **os dados** informados para que tal pessoa obtenha vantagem sobre a Administração são falsos.

Falsidade Material de Atestado ou Certidão

§ 1º Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:

Pena - detenção, de três meses a dois anos.

§ 2º Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa.

Configura também a conduta do agente que, ao contrário de atestar ou certificar, **falsifica** atestado, certidões ou **altera** o seu conteúdo em benefício de terceiros que desejam obter as mesmas vantagens já mencionadas no *caput* (§ 1º).

De acordo com o § 2º, caso a conduta tenha o fim de **obtenção de lucro**, além da pena de restrição de liberdade, o agente será apenado também com o pagamento de multa.

Falsidade de Atestado Médico

Art. 302. Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso:

Pena - detenção, de um mês a um ano.

Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

O artigo visa punir o médico que, no exercício da sua profissão, fornece atestado falso **independente** de ele ser especialista ou não na área, imputando diagnóstico falso ao paciente que o solicita.

NÃO é necessário que o médico seja especialista da área a qual ele tenha fornecido o atestado falso.

Ex.: Um médico cirurgião plástico, atesta um distúrbio psiquiátrico para que a pessoa consiga obter licença ou qualquer alguma outra vantagem. Embora ele não seja neurologista, responderá pelo crime de falso atestado.

Caso o médico seja funcionário público, responderá pelo crime do Art. 301, *caput* do Código Penal.

Sendo a conduta realizada com o objetivo de obter lucros, além da pena de detenção, será aplicada também uma multa (parágrafo único).

Reprodução ou Adulteração de Selo ou Peça Filatélica

Art. 303. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando a reprodução ou a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica.

Artigo revogado pelo Art. 39 da Lei 6.538/78 que trata do mesmo crime.

Uso de Documento Falso

Art. 304. *Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os Arts. 297 a 302:*

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

O crime de documento falso é um crime classificado doutrinariamente como **remetido e acessório**.

Crime remetido: pois tem a conduta típica descrita em artigos diferentes: **Arts. 297 a 302**, ou seja, é quando o agente efetivamente faz o uso dos documentos mencionados nesses artigos.

Crime acessório: pois necessita da prática de crime anterior - **Art. 297 a 302** - para caracterizar-se crime. Antes de ocorrer efetivamente o uso do documento falso, já houve um crime anterior, consumado no momento em que esse foi fabricado, alterado, modificado etc.

Apontamentos

A consumação ocorre no momento da utilização de quaisquer dos documentos falsificados dos Arts. 297 a 302 do Código Penal.

É necessário que haja o uso, não sendo suficiente a simples alusão ao documento falso.

Para configurar o instituto da tentativa, irá depender de que maneira que o crime de uso de documento falso seja praticado.

No caso do comento ser mal feito e a falsidade seja evidente (GROSSEIRA), afasta a falsidade do documento.

Apesar de haver corrente sustentando que, para a caracterização do crime basta que o escrito saia da esfera de disponibilidade do agente, ainda que empregado em finalidade diversa daquela a que se destinava, de acordo com a maioria, é imprescindível que o documento falso seja utilizado em sua específica destinação probatória.

Agente deve apresentar de forma **espontânea** o documento a terceiros. A doutrina vem aceitando que, se o agente for **solicitado** a entregar por agente policial, o crime persiste.

Ex.: *Em uma blitz de trânsito, quando o condutor apresenta uma Carteira Nacional de Habilitação ao ser essa solicitada pelo agente público.*

Caso o agente que utilize o documento falsificado ou modificado **seja o mesmo** que praticou a falsificação, responderá apenas pelo crime da falsificação do documento.

Supressão de Documento

Art. 305. *Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor:*

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é particular.

O crime desse artigo, tem por objetivo tipificar a conduta do agente que dispõe de documento público ou particular verdadeiro, quando não o podia, com intuito de destruir, suprimir ou ocultar informações na intenção de causar prejuízo para outrem ou vantagem para si ou para terceiros.

É necessário que o documento suprimido, o alterado ou ocultado tenha seu **valor probatório insubstituível**, ou seja, caso seja cópia do documento original, NÃO estará configurado o crime.

O autor deve agir com finalidade específica, qual seja, executar o crime em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio (ausente esse elemento, outro poderá ser o delito).

De Outras Falsidades

Falsificação do Sinal Empregado no Contraste de Metal Precioso ou na Fiscalização Alfandegária, ou para Outros Fins

Art. 306. *Falsificar, fabricando-o ou alterando-o, marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar marca ou sinal dessa natureza, falsificado por outrem:*

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Falsa Identidade

Art. 307. *Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:*

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Esse delito torna típica a conduta de atribuir, para si próprio ou para terceira pessoa, falsa identidade para obtenção de vantagem ou causar dano a terceiro, na tentativa de incriminá-lo, por exemplo:

Da leitura do verbo nuclear “atribuir” conclui-se que o crime é comissivo (praticado por ação), não ocorrendo a hipótese em que o agente silencia acerca da identidade equivocada que lhe atribuem.

Não ocorre o uso de documento falso (Art. 304 do CP), quando o agente somente atribui - verbalmente - ser outra pessoa, deve ser capaz de iludir.

O crime de falsa identidade é um CRIME SUBSIDIÁRIO, ou seja, caso venha a ser utilizado para prática de um crime mais grave, será atribuída a pena desse. Seria o caso do estelionato (Art. 171 do CP), por exemplo, pois o agente utiliza-se da fraude da falsa identidade para obtenção de vantagem. Ocorre o chamado princípio da consunção, em que o crime fim (estelionato) absorve o crime meio (falsa identidade).

Uso de Documento de Identidade Alheia

Art. 308. *Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro:*

Pena - detenção, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Esse crime descreve a conduta do agente que **utiliza de documento - verdadeiro** - de uma terceira pessoa para se passar por ela, sendo conhecido como o “Uso de documento de identidade alheia”. Se utilizar documento falso é o Art. 304 CP.

O agente efetivamente **utiliza** o documento alheio como se fosse próprio, sendo que a simples posse de documentos de terceiro não caracteriza o crime.

É punido tanto o agente que fez o uso do documento alheio, quanto a pessoa que o emprestou - cedeu - para que aquele o utiliza-se.

O crime de falsa identidade é subsidiário, ou seja, caso constituir crime mais grave será atribuído ao autor o crime mais grave. Desse modo, se o agente USAR documento falso, embora em nome de 3ª pessoa, (**Ex.:** colar sua fotografia em um documento de identidade alheio) responderá pelo crime de uso de documento falso (Art. 304, CP), haja vista que a substituição de fotografia em documento público caracteriza o crime de falsificação de documento público (Art. 297, CP).

Fraude de Lei Sobre Estrangeiro

Art. 309. Usar o estrangeiro, para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Parágrafo único. Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional: (Acrescentado pela L-009.426-1996)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

De acordo com Mirabete, a expressão território nacional deve ser tomada no seu sentido jurídico, incluindo, portanto, o mar territorial e o espaço aéreo correspondente à coluna atmosférica.

O parágrafo único, traz um crime comum, cuja conduta típica consiste em atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional.

Art. 310. Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que seja vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens: (Alterado pela L-009.426-1996).

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Art. 311. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

§ 1º Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de um terço.

§ 2º Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial.

O sinal de identificação é a placa do veículo, numeração do motor, marcação dos vidros etc.

A pessoa que recebe o veículo já adulterado, sabendo dessa circunstância, não pratica o crime do Art. 311, mas sim o do Art. 180 (receptação).

O § 1º é uma causa especial de aumento de pena, se o funcionário público comete o crime prevalecendo-se do cargo. Exige-se, para incidir o aumento de pena, uma qualidade especial do agente, ser funcionário público, ou seja, um crime PRÓPRIO.

O §2º é uma figura equiparada. Esse parágrafo versa u ma forma **própria** de crime, podendo ser cometido somente por funcionário público que tenha competência legítima para tais condutas.

Considerações

A alteração de placa com utilização de fita adesiva é objeto de controvérsia. Para alguns autores, não se apresentando adulteração concreta e definitiva com objetivo de fraudar a propriedade, o licenciamento ou o registro do veículo, trata-se de simples infração administrativa. Para outros doutrinadores, há o crime do Art. 311 do CP.

Guilherme Nucci, ensina que a falsificação grosseira não constitui o delito, mas mera infração administrativa

Ex.: O agente modifica a placa do carro utilizando uma fita isolante preta.

Das Fraudes em Certames de Interesse Público

Fraudes em Certame de Interesse Público

Art. 311-A. Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de:

I. Concurso público;

II. Avaliação ou exame público;

III. Processo seletivo para ingresso no ensino superior;

IV. Exame ou processo seletivo previstos em lei:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput.

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 3º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o fato é cometido por funcionário público.

Introduzido no Código Penal em 2011 pela Lei 12.550, visa evitar as fraudes cometidas em provas de concursos públicos, devido às precárias condições de fiscalização do Estado. Protege o sigilo da boa administração pública, vestibulares, processos seletivos, concursos públicos etc.

Por ser um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa e, se praticado por funcionário público, a **pena aumenta-se de um terço** (Art. 311-A, § 3º do CP).

Figura equiparada (Art. 311 - A, § 1º): em análise ao tipo referido, a conduta é autenticamente um concurso de pessoas na modalidade participação, ou seja, um agente auxilia o outro na prática do crime.

Qualificadora (Art. 311 - A, § 2º): o dano que afeta a Administração Pública é analisado em sentido amplo, e não somente o dano material. Por ser um crime contra a fé pública, afeta principalmente a moral da Administração e abala a credibilidade depositada pelas pessoas no Estado.

Consumação: Consuma-se com a simples prática dos núcleos, dispensando a obtenção da vantagem particular buscada pelo agente ou mesmo eventual dano à credibilidade do certame.

Considerações

Aplicando-se o princípio da especialidade, a violação de sigilo funcional envolvendo certames de interesse público, não caracteriza o crime do Art. 325, mas sim o do Art. 311-A do CP.

Entendeu o STF que o uso de cola eletrônica não é crime. Entretanto, se o candidato teve acesso privilegiado ao gabarito da prova, pratica o crime junto com a pessoa que lhe forneceu.

8. Dos Crimes Contra a Administração Pública

Dos Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral

Peculato

Art. 312. *Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:*

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1º *Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.*

Peculato Culposos

§ 2º *Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:*

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 3º *No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.*

Esse artigo tem por objetivo tipificar a conduta do funcionário público que, aproveitando do cargo que ocupa, apropria-se de bem público ou particular. É necessário que o agente utilize das facilidades do seu cargo, pois, se não o fizer, responderá normalmente, a depender do caso concreto, nos crimes elencados no Título II. Dos Crimes Contra O Patrimônio, do Código Penal, por exemplo, o furto. (Art. 155 do CP).

Peculato Apropriação

Art. 312. *apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo.(...)*

Nessa situação o funcionário público já possui a posse ou detenção lícita do bem (em razão do cargo que ocupa), porém passa a se comportar como se fosse o dono (pratica atos de disposição da coisa, venda, troca, doação etc.), não mais devolvendo ou restituindo o bem à Administração Pública.

Peculato-Desvio

Art. 312. (...) *ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.*

Também chamado de **peculato próprio**, valendo-se do cargo, o agente desvia, em proveito próprio ou de outrem; dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular.

Peculato Furto § 1º

Também chamado de **peculato impróprio**. Só haverá este crime se o funcionário público valer-se dessa qualidade para subtrair o bem. Caso contrário, o crime será o de furto (Art. 155 do CP). Caso o particular não tenha conhecimento da qualidade de funcionário público, responderá por furto, enquanto esse último, responderá por peculato.

Exs.: “A” funcionário público, valendo-se do cargo, subtrai bem móvel da administração com auxílio de “B”, o qual conhecia sua função. Ambos respondem por peculato, Art. 312 do CP.

“A” funcionário público, valendo-se do cargo, subtrai bem móvel da administração com auxílio de “B”, o qual desconhecia a função de “A”. “A” responderá por peculato (Art. 312 do CP), e “B” por furto (Art. 155 do CP).

“A” funcionário público, sem aproveitar do cargo que ocupa, com auxílio de “B”, subtrai bem móvel da repartição em que “A” trabalha. Ambos respondem por furto (Art. 155 do CP).

São considerados crimes próprios, pois exigem a qualidade de funcionário público para sua classificação.

A conduta é sempre dolosa (apropriar-se, desviar, subtrair). Existe, no entanto, previsão para modalidade culposa (vide § 2º, peculato culposos).

É um crime comissivo, por conseguinte, pode incorrer em omissão imprópria, quando o agente, como garantidor, podendo evitar, nada faz para que o crime não seja consumado (Art. 13, § 2º, CP).

Peculato Culposos

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: o funcionário público (crime próprio), mas admite-se coautoria e participação de particulares, desde que tenham conhecimento da qualidade de funcionário público do agente.

Se, comprovado que o particular desconhecia a qualidade funcional do agente, responde por apropriação indébita.

Sujeito Passivo: o Estado e secundariamente o particular, pessoa física ou jurídica, diretamente lesada em seu patrimônio.

Consumação e Tentativa

Admite tentativa.

Tratando-se do peculato apropriação, peculato furto e peculato culposos, são crimes materiais, pois estarão consumados com a efetiva posse do bem móvel. No caso do peculato desvio, é um crime formal, pois se consuma no momento em que ocorre o desvio do destino da verba.

Figura Culposa

§ 2º *Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:*

Essa situação é quando o funcionário público, por imprudência, imperícia ou negligência, diante de sua conduta, permite que um terceiro pratique um crime contra a Administração Pública.

Caso o agente não seja funcionário público, ou sendo, não se utilize das facilidades que o cargo lhe proporciona para a subtração, incorrerá no crime de furto.

É importante considerar que:

- ▷ É o único crime culposos da espécie dos delitos funcionais.
- ▷ É o único crime de menor potencial ofensivo entre os delitos funcionais.

O funcionário público só responderá por este crime se o crime doloso de outrem (terceiro) chegar a se consumir.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

No crime de peculato culposos, a reparação do DANO, se precede (é anterior) à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Somente para o peculato doloso. No Peculato Doloso não é possível aplicação do § 3º.

Sentença Irrecorrível

Antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade.

A reparação do dano após a sentença irrecorrível, há redução de metade da pena imposta. E, isso é feito pelo juiz da execução penal.

Considerações

Se a posse do bem (peculato apropriação ou desvio) decorre de violência ou grave ameaça, há crime de roubo (Art. 157) ou extorsão (Art. 158 do CP).

Peculato	
Peculato Doloso	Peculato apropriação (caput 1ª parte); Peculato desvio (peculato próprio) (caput 2ª parte); Peculato mediante erro de outrem (peculato estelionato) (Art. 313).
Peculato Culposos	(§2)

O Peculato de Uso **não** é crime, mas pode caracterizar ato de improbidade administrativa (Art. 9º, Lei nº 8.429/92). É o fato em que, por exemplo, um funcionário público apropria-se temporariamente de veículo público, no intuito de realizar diligências de caráter pessoal, restituindo o veículo ao pátio da repartição logo após o uso.

Se há desvio da verba em proveito da própria Administração, com utilização diversa da prevista em sua destinação, temos configurado o crime do Art. 315 do CP.

Apontamentos

O **princípio da insignificância** é causa suprallegal de exclusão da tipicidade, ou seja, o fato não será considerado crime. Sendo assim, há duas posições sobre o assunto:

- ▷ **STJ: não** admite a incidência do princípio da insignificância nos crimes contra a Administração Pública, pois a norma penal busca resguardar não somente o aspecto patrimonial, mas a moral administrativa.
- ▷ **STF: admite** a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. (HC 107370/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 26.4.2011).

Peculato Mediante Erro de Outrem

Art. 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Conduta

Pune-se a conduta do agente que inverter, no exercício do seu cargo, a posse de valores recebidos por erro de terceiro. O bem apoderado, ao contrário do que ocorre no peculato apropriação, não está naturalmente na posse do agente, derivando de erro alheio.

O erro do ofendido deve ser espontâneo, pois, se provocado pelo funcionário, poderá configurar o crime de estelionato.

Classificação

São considerados crimes próprios, pois exigem a qualidade de funcionário público para sua Classificação.

A conduta é sempre dolosa (apropriar-se). Não existe, no entanto, a forma culposa.

É um crime comissivo, por conseguinte, pode incorrer em omissão imprópria, quando o agente, como garantidor, podendo evitar, nada faz para que o crime não seja consumado (Art. 13, § 2º, CP).

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: o funcionário público (crime próprio), mas admite-se coautoria e participação de particulares, desde que tenham conhecimento da qualidade de funcionário público do agente.

Sujeito Passivo: o Estado e secundariamente o particular, pessoa física ou jurídica, diretamente lesada em seu patrimônio.

Consumação e Tentativa

• ADMITE Tentativa

Sendo esse um crime material, consuma-se com a efetiva apropriação. Neste caso há divergência, alguns autores sustentam que a consumação se dará somente no momento em que o agente percebe o erro de terceiro e não o desfaz, ou seja, a consumação não se dá no momento do recebimento da coisa, mas sim no instante em que o agente se apropria da coisa recebida por erro, agindo como se dono fosse.

Descrição

O funcionário público que, no exercício do cargo, recebeu de terceiro, o qual estava em erro, dinheiro ou qualquer outra utilidade, e não prossegue com a efetiva destinação correta do recurso.

Apontamentos

Se o funcionário público se apropriou de dinheiro ou qualquer utilidade que recebeu fora do exercício do cargo, responderá pelo crime de: Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza.

Art. 169, CP. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza.

Se o particular, por engano quanto à pessoa, coisa ou obrigação, entrega objeto a funcionário público, em razão do cargo deste, e se ele se apropria do bem, há crime de peculato mediante erro de outrem (Art. 313, CP).

Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informações

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Pune-se a conduta do funcionário público autorizado que insere ou facilita inserção de dados falsos, altera ou exclui indevidamente dados nos sistema de informação da Administração Pública com o objetivo de receber vantagem indevida, tal crime é também conhecido como **peculato eletrônico**.

Classificação

Trata-se de crime de mão própria, pois exige a qualidade de funcionário público autorizado para sua Classificação, ou seja, não é qualquer funcionário público, mas sim aquele autorizado a inserir, alterar ou excluir dados nos sistemas informatizados ou banco de dados.

A conduta é sempre **dolosa** (inserir, alterar ou excluir). **Não** existe, no entanto, a possibilidade da forma culposa.

É um crime **comissivo**, por conseguinte, pode incorrer em **omissão imprópria**, quando o agente, como **garantidor**, podendo evitar, nada faz para que o crime não seja consumado (Art. 13, § 2º, CP).

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: o funcionário público autorizado (crime de mão própria), sendo possível a coautoria e participação do particular que tenha consciência da função pública do agente.

Sujeito Passivo: o Estado e secundariamente o particular, pessoa física ou jurídica, diretamente lesada em seu patrimônio.

Consumação e Tentativa

• ADMITE Tentativa

Sendo um crime **formal**, consuma-se com a devida inserção, alteração ou exclusão, não sendo necessário o efetivo recebimento da vantagem indevida, considerada apenas mero exaurimento do crime.

Descrição

Visa punir o funcionário autorizado, o qual detém acesso aos sistemas de informação da Administração Pública, e, aproveitando-se dessa situação, realiza condutas indevidas causando prejuízo para Administração, bem como, aos particulares.

Apontamentos

É possível a ocorrência do erro do tipo, escusável ou inescusável, do agente que acredita estar agindo corretamente e acaba inserindo, excluindo ou alterando de forma equivocada, dados verdadeiros.

Mesmo sendo um crime de mão própria, é possível a figura da participação e coautoria, seja ela material ou moral.

Modificação ou Alteração Não Autorizada de Sistema de Informações

Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou para o administrado.

Consiste em punir a conduta do funcionário público que modifica ou altera, sem autorização, os sistemas de informações da Administração Pública.

Classificação

São considerados crimes **próprios**, pois exigem a qualidade de funcionário público para sua Classificação.

A conduta é sempre **dolosa** (modificar, alterar). **NÃO** existe, no entanto, a possibilidade da forma culposa.

É um crime **comissivo**, por conseguinte pode incorrer em **omissão imprópria**, quando o agente, como **garantidor**, podendo evitar, nada faz para que o crime não seja consumado (Art. 13, § 2º, CP).

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: o funcionário público (crime próprio), **não** exige a qualidade de ser funcionário autorizado, ademais é possível a coautoria e participação do particular que tenha consciência da função pública do agente.

Sujeito Passivo: o Estado e secundariamente o particular, pessoa física ou jurídica, diretamente prejudicada.

Consumação e Tentativa

• ADMITE Tentativa

O crime se consuma no momento da efetiva modificação ou alteração do sistema de informação, sendo que, se resultar em dano, é causa de aumento de pena conforme parágrafo único desse artigo.

Descrição

Para configuração do crime em tela é necessário que a modificação ou alteração ocorra sem autorização, pois tal conduta resume-se ao dolo do agente, à vontade livre de provocar as modificações.

Os crimes previstos nos Arts. 313-A e 313-B, ambos do CP, são conhecidos como **peculato eletrônico**.

Extravio, Sonegação ou Inutilização de Livro ou Documento

Art. 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Para configuração deste crime, é indispensável que o funcionário público tenha a posse do livro ou documento em ra-

ção do cargo que ocupa. É considerado como sendo um **crime subsidiário**, pois comumente sendo aplicado, caso o resultado não constitua crime mais grave.

Classificação

É considerado crime próprio, pois exige a qualidade de funcionário público para sua Classificação.

A conduta é sempre **dolosa** (extravio, inutilização, sonegação). **Não** existe, no entanto, a possibilidade da forma culposa.

É um crime **comissivo**, por conseguinte, pode incorrer em **omissão imprópria**, quando o agente, como **garantidor**, podendo evitar, nada faz para que o crime não seja consumado (Art. 13, § 2º, CP).

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: somente funcionário público (crime próprio), ademais é possível a coautoria e participação do particular que tenha consciência da função pública do agente.

Sendo o sujeito ativo servidor em exercício junto a repartição fiscal ou tributária, o extravio de livro oficial, processo fiscal, ou qualquer documento por ele causado, configura crime especial previsto no Art. 3º, I, da Lei nº 8.137/90.

Sujeito Passivo: o Estado e, por conseguinte, o particular, pessoa física ou jurídica prejudicada.

Consumação e Tentativa

• ADMITE Tentativa

O crime se consuma no momento do efetivo extravio ou inutilização, mesmo que seja de forma parcial, bem como, com a sonegação.

Descrição

Por ser um crime subsidiário, há depender do resultado naturalístico que ocasionar, o crime será absorvido de acordo com sua especificidade (princípio da consunção), conforme em alguns dos casos exposto abaixo.

- ▷ Quando há o dolo específico de agir, responde pelo Art. 305 do CP.
- ▷ Caso o funcionário não seja o responsável pela guarda do livro ou do documento, responderá pelo Art. 337 do CP.
- ▷ Se praticado por advogado ou procurador, responderá pelo Art. 356 do CP.

O crime tipificado no Art. 314, além de ser próprio, é subsidiário em relação ao delito previsto no Art. 305, que exige dolo específico. Veja as diferenças:

	Art. 305. Supressão de documento público.	Art. 314. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento.
Objetividade Jurídica	Crime contra a fé pública.	Crime contra a administração pública.
Sujeito Ativo	Qualquer pessoa (crime comum).	Funcionário público (crime próprio).

Conduta	Destruir, suprimir ou ocultar documento público ou particular verdadeiro.	Extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou qualquer documento de que tem guarda em razão do cargo.
Tipo Subjetivo	Há finalidade específica de tirar proveito próprio ou de outrem, ou visando causar prejuízo alheio.	Não se exige qualquer finalidade específica.
Pena	Reclusão, de 2 a 6 anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é particular.	Reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Emprego Irregular de Verbas ou Rendas Públicas

Art. 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Este tipo penal visa penalizar o administrador público que destina a verba pública para projetos, despesas ou gastos que não foram previstos no Orçamento Público, ou então, que não foram autorizados pela Lei Orçamentária Anual.

Classificação

São considerados crimes **próprios**, pois exigem a qualidade específica do funcionário público dotado de competência para utilizar e destinar as verbas públicas.

A conduta é sempre **dolosa** (destinar a verba para outra situação a qual não era prevista). **Não** existe possibilidade para modalidade culposa.

É um crime **comissivo**, por conseguinte, pode incorrer em **omissão imprópria**, quando o agente, como **garantidor**, podendo evitar, nada faz para que o crime não seja consumado (Art. 13, §2º, CP).

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: é crime próprio, pois o sujeito ativo será somente aquele funcionário público que tenha o poder de administração de verbas ou rendas pública (**Ex.: Presidente da República, Ministros, Governadores etc.**), ademais, é possível a coautoria e participação do particular que tenha consciência da função pública do agente.

Tratando-se de Prefeito Municipal, há crime próprio, prevalecendo pelo princípio da especialidade o disposto no Art. 1º, III, do Decreto-Lei nº 201/67.

Sujeito Passivo: o Estado e secundariamente o particular, pessoa física ou jurídica, diretamente prejudicada.

Consumação e Tentativa

• ADMITE Tentativa

O crime se consuma no momento da efetiva destinação ou aplicação das verbas ou rendas públicas.

A simples destinação, sem posterior aplicação, constitui tentativa, gerando perigo para a regularidade administrativa.

Descrição

Caso o agente público seja o Presidente da República, ele responderá pela lei de improbidade administrativa, Art. 11, Lei nº 1.079/50. Por conseguinte, sendo prefeito, responderá pelo Art. 1º, III, do Decreto-Lei nº 201/67.

Apontamentos

Segundo o STF

RT 617/396. *Se o orçamento for aprovado por decreto do próprio Poder Executivo, e não por lei, não há o que se falar neste crime.*

RT 883/462. *Para que caracterize esse crime, é necessário que a lei que destina as verbas ou rendas públicas, seja em sentido formal e material.*

Concussão

Art. 316. *Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:*

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

§ 1º *Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza:*

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º *Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos:*

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

No crime de concussão, o funcionário público **exige** uma vantagem indevida e a vítima, temendo represálias, cede a essa exigência.

Trata-se de uma forma especial de extorsão, executada por funcionário público.

Classificação

São considerados crimes **próprios**, pois exigem uma qualidade específica, ser funcionário público.

A conduta é sempre dolosa (**exigir**). Não existe possibilidade para modalidade culposa.

É um crime **comissivo**, por conseguinte pode incorrer em **omissão imprópria**, quando o agente, como **garantidor**, podendo evitar, nada faz para que o crime não seja consumado (Art. 13, §2º, do CP).

Sujeitos do Crime

Sujeito ativo: somente funcionário público (crime próprio), ademais, é possível a coautoria e participação do particular que tenha consciência da função pública do agente.

Sujeito passivo: o Estado e, por conseguinte, o particular, pessoa física ou jurídica prejudicada.

Consumação e Tentativa

- **ADMITE Tentativa**

O crime é **formal**, sendo assim, está consumado no momento da **exigência**.

Descrição

Sendo um crime **formal**, e a consumação ocorrendo com a mera **exigência** da vantagem indevida. Pouco importa se o funcionário público recebe ou não. Porém, caso receba, haverá o esgotamento do crime.

Considerações

Se a vantagem for **devida**, o agente funcionário público responderá pelo crime de abuso de autoridade, Lei nº 4.898/65.

Caso a vantagem seja **para a própria Administração Pública**, poderá haver o crime de excesso de exação (Art. 316, § 1º, CP).

O particular que se disfarça de policial e exige dinheiro (vantagem indevida) para não efetuar a prisão de alguém, responderá pelo crime de extorsão (Art. 158, CP).

Mesmo que seja funcionário público, mas que não tenha a competência para a prática do mal prometido, não responde por este crime, mas por extorsão.

No crime de concussão, o agente exige a vantagem indevida. Ademais, no crime de corrupção passiva, Art. 317 do CP, O agente solicita, recebe ou aceita promessa de vantagem indevida.

Excesso de Exação

Art. 316, § 1º *Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza:*

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

Art. 316, § 2º *Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos:*

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Trata-se da cobrança integral e pontual de tributos, em que o funcionário público **exige ilegalmente tributo** ou contribuição social em benefício da Administração Pública.

Classificação

São considerados crimes **próprios**, pois exigem uma qualidade específica, ser funcionário público.

A conduta é sempre dolosa (**exigir tributo ou contribuição social ou desviar o recebimento indevido**). NÃO existe possibilidade para modalidade culposa.

É um crime **comissivo**, por conseguinte, pode incorrer em **omissão imprópria**, quando o agente, como garantidor, podendo evitar, nada faz para que o crime não seja consumado (Art. 13, § 2º, CP).

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: somente funcionário público (crime próprio), ademais, é possível a coautoria e participação do particular que tenha consciência da função pública do agente.

Sujeito Passivo: o Estado e, por conseguinte, o particular, pessoa física ou jurídica prejudicada.

Consumação e Tentativa

- **ADMITE Tentativa**

O § 1º diz que o crime é formal, sendo assim, está consumado no momento da exigência do tributo ou contribuição

social por meio vexatório e gravoso, mesmo que a vítima não realize o pagamento.

O § 2º refere-se ao crime material, sendo consumado no momento que ocorre o desvio em proveito próprio ou de outrem, tendo recebido indevidamente.

Descrição

§ 1º do Excesso de Exação

Exigir um tributo ou contribuição social que **sabe ou deveria saber indevido**.

Ex.: *Tributo que já foi pago pelo contribuinte; ou a quantia cobrada é superior à fixada em lei.*

Exigir um tributo ou contribuição social devido, porém **empregando meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza**.

Ex.: *Meio vexatório: humilhar, causar vergonha ou constrangimento na vítima. Meio gravoso: causar maiores despesas ao contribuinte.*

§ 2º da Qualificadora

O **desvio** do tributo ou contribuição social **indevido** ocorre antes de sua incorporação aos cofres públicos, pois, caso ocorra depois, o funcionário público responderá pelo crime de peculato desvio (Art. 312, *caput*, 2ª parte do CP).

Considerações

De acordo com o STF, existem cinco espécies de tributos: **impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais**.

Segundo o STJ, **a custa e emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária**, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos. Desse modo, comete o crime de excesso de exação aquele que exige custas ou emolumentos que sabe ou deveria saber indevido.

Prevalece que a expressão deveria saber configura dolo eventual, entretanto há doutrina no sentido de que se trata de modalidade culposa do tipo.

Corrupção Passiva

Art. 317. *Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:*

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º *A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.*

§ 2º *Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:*

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Apesar de possuir certas semelhanças com o delito de concussão, nesse delito podemos dizer que é menos constrangedor para a vítima, pois não há a coação moral da exigência, a honra da imagem do emprego vexatório, ocorre simplesmente a solicitação, o recebimento ou a simples promessa de recebimento.

Classificação

São considerados crimes próprios, pois exigem uma qualidade específica, ser funcionário público.

A conduta é sempre dolosa (**solicita, recebe ou aceita promessa**). Não existe possibilidade para modalidade culposa.

É um crime comissivo, por conseguinte, pode incorrer em omissão imprópria, quando o agente, como garantidor, podendo evitar, nada faz para que o crime não seja consumado (Art. 13, § 2º, do CP).

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: é o funcionário público no exercício da função, aquele fora da função, mas em razão dela, ou o particular que está na iminência de assumir, e atue criminosamente em razão dela. Pode ter a participação do particular que tenha consciência da função pública do agente.

Sujeito Passivo: o Estado e, por conseguinte, o particular, pessoa física ou jurídica prejudicada.

O particular só será vítima se a corrupção partir do funcionário corrupto.

Consumação e Tentativa

Admite tentativa somente na modalidade solicitar, quando formulada por meio escrito (carta interceptada).

O crime é formal, sendo assim, nesse delito, existem três momentos em que o crime pode se consumir. No momento da **solicitação**, no momento do **recebimento**, ou então no instante em que o agente aceita a **promessa de recebimento**, independe do efetivo pagamento ou recebimento para o crime estar consumado, caso ocorra, será mero exaurimento do crime.

Descrição

Solicitar: a conduta parte do funcionário público que pede a vantagem indevida. Nesta situação, o funcionário público responde por corrupção passiva e o particular, **caso entregue a vantagem indevida, não responderá por crime algum (fato atípico)**.

Receber: a conduta parte do particular que oferece a vantagem indevida e o funcionário público recebe. Nesta situação, o funcionário público responde por corrupção passiva e o particular por corrupção ativa.

Aceitar promessa de tal vantagem: a conduta parte do particular que promete vantagem indevida ao funcionário público e este aceita a promessa. Nesta situação, o funcionário público responde por corrupção passiva e o particular por corrupção ativa. OBS.: não é necessário que o funcionário público efetivamente receba a vantagem prometida, pois o crime estará consumado com a mera aceitação de promessa.

Espécies de Corrupção Passiva

Corrupção Passiva Própria	Corrupção Passiva Imprópria
O funcionário público negocia um ato ILÍCITO. Ex.: PRF solicita R\$ 100,00 para não multar motorista sem carteira de habilitação.	O funcionário público negocia um ato LÍCITO. Ex.: Juiz de Direito recebe dinheiro de autor de ação judicial para agilizar os trâmites do processo.

Ex.: *Comerciantes dão dinheiro para que policiais militares realizem rondas diárias no bairro onde os comer-*

cientes trabalham. É crime, pois os servidores públicos já são remunerados pelo Estado para realizarem estas atividades.

Considerações

Particular que oferece ou promete vantagem indevida: O particular que oferece ou promete vantagem indevida ao funcionário público, responde pelo crime de corrupção ativa, Art. 333, do CP.

Exceção à teoria unitária ou monista no concurso de pessoas:

Art. 29, CP. *Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.*

Portanto, a regra é que todos aqueles que concorrem para a prática de um crime responderão pelo mesmo crime. Como se trata de **exceção**, o funcionário público que recebe ou aceita promessa de vantagem indevida responde por corrupção **passiva**, Art. 317, enquanto o particular que oferece ou promete vantagem indevida responde por corrupção ativa, Art. 333.

Não configura o crime de corrupção passiva o recebimento, pelo funcionário público, de gratificações usuais de pequeno valor por serviços extraordinários (desde que não se trate de ato contrário à lei), ou pequenas doações ocasionais, geralmente no Natal ou no Ano Novo.

Caso a vantagem recebida seja revertida em favor da própria Administração Pública **não haverá o crime** de corrupção passiva. Todavia, o funcionário público estará sujeito à prática de ato de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92).

Causa de Aumento de Pena

§ 1º *A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.*

O que seria o exaurimento do crime funciona como causa de aumento de pena para o funcionário público. A pena será aumentada em 1/3.

Se a violação praticada pelo agente público constitui, por si só, um novo crime, haverá concurso formal ou material entre a corrupção e a infração dela resultante. Todavia, nessa hipótese, a corrupção deixa de ser qualificada, pois do contrário incidirá no *bis in idem*, considerando-se o mesmo fato duas vezes em prejuízo do funcionário réu.

Corrupção Passiva Privilegiada

§ 2º *Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:*

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Punem-se, nesse dispositivo, os famigerados favores administrativos.

Nesta hipótese, o particular não oferece ou promete vantagem indevida ao funcionário público. Ele apenas **pede** para que esse DÊ UM JEITINHO de praticar, deixar de praticar ou retardar ato de ofício, com infração de dever funcional.

Ex.: *Pedro é abordado numa Blitz e seu veículo está com o IPVA atrasado. Diante disso, ele pede ao policial rodoviário que não aplique a devida multa ou apreenda o*

veículo. O policial atende ao pedido. Nesta situação, o policial praticou o crime de corrupção passiva privilegiada e Pedro é partícipe deste crime.

O § 2º tem grande incidência em concursos. É o famoso Dar um jeitinho.

Diferenças Importantes

Corrupção Passiva Privilegiada (Art. 317, §2º, CP)	Prevaricação (Art. 319, CP)
Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, CEDENDO A PEDIDO OU INFLUÊNCIA DE OUTREM.	Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, PARA SATISFAZER INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL. Obs.: Não há intervenção alheia nesse crime.

Facilitação de Contrabando ou Descaminho

Art. 318. *Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho (Art. 334):*

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

Conduta: a conduta criminosa consiste em facilitar, por ação ou omissão, o contrabando ou o descaminho.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: é crime próprio, somente o funcionário público incumbido de impedir a prática do contrabando ou descaminho poderá intentá-lo. Caso não ostente essa atribuição funcional, responderá pelo delito de contrabando ou descaminho, na condição de partícipe.

Sujeito Passivo: O Estado.

Exceção à teoria unitária ou monista no concurso de pessoas (Art. 29, CP)

O funcionário público que facilita, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho, responde pelo crime do Art. 318. Já o particular que realiza o contrabando ou descaminho responde pelo crime do elo crime do Art. 334 ou Art. 334 - A.

Conceito

Contrabando: é a importação ou exportação de mercadoria cuja entrada ou saída é proibida no Brasil. **Ex.:** *máquinas caça-níquel, cigarros, quando em desacordo com autorização legal.*

Descaminho: a importação ou exportação é permitida, porém o agente fraudula o pagamento do tributo devido.

Consumação

Ocorre no momento em que o funcionário público efetivamente facilita o contrabando ou descaminho. **É crime formal ou de consumação antecipada.**

Não é necessário que a outra pessoa (autor do crime de contrabando ou descaminho - Art. 334) tenha sucesso em sua empreitada criminosa. Desse modo, mesmo que esta outra pessoa não obtenha êxito na realização do crime do Art. 334, o crime de contrabando e descaminho estará consumado, pois é crime formal.

Tentativa

Admitida somente na forma comissiva (ação). **A forma omissiva não admite o conatus.**

Elemento Subjetivo

Dolo. Não se admite a modalidade culposa.

Competência

Os crimes de contrabando e descaminho são incompetência da **Justiça Federal**, pois ofendem interesse da União (Art. 109, IV, CF/88).

Súm. 151, STJ. A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando e descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do lugar da apreensão dos bens.

Prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho são atribuições da Polícia Federal (Art. 144, § 1º, II, CF/88).

Prevaricação

Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Para que configure o delito de prevaricação, faz-se necessário que a ação ou omissão seja praticada de forma indevida, infrinja o dever funcional do agente público.

Classificação

É considerado crime de **mão própria**, pois exige uma qualidade específica, ser funcionário público e possuir determinado dever funcional.

Assim, é imprescindível que o funcionário tenha a atribuição para a prática do ato, pois, do contrário, não se pode considerar violação ao dever funcional.

A conduta é sempre dolosa, a qual se divide em três tipos: 1) Retardar indevidamente ato de ofício; 2) Deixar de praticar ato de ofício; 3) Praticar contra disposição expressa em lei.

NÃO admite a forma culposa.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: somente funcionário público (crime próprio).

Sujeito Passivo: o Estado e, por conseguinte, o particular, pessoa física ou jurídica prejudicada.

Consumação e Tentativa

Consuma-se o crime com o retardamento, a omissão ou a prática do ato, sendo dispensável a satisfação do interesse visado pelo servidor.

A tentativa não é admitida nas condutas retardar deixar de praticar, pois é crime omissivo próprio ou puro. Já a conduta praticá-lo contra disposição expressa de lei admite a tentativa por ser crime comissivo, ou seja, que exige uma ação.

É um crime formal. Para a consumação basta a intenção do funcionário público de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, mesmo que não consiga êxito na concretização deste resultado.

Descrição

Crime de ação múltipla ou de conteúdo variado: Retardar, deixar de praticar ou praticá-lo. A realização de mais de um destes verbos, no mesmo contexto fático, caracteriza crime único. Todavia, tal fato será levado em conta pelo juiz no momento de fixação da pena-base (Art. 59 do CP).

Considerações

Retardar (atrasar / adiar): o funcionário público não realiza o ato de ofício dentro do prazo legal. Deixar de praticar (abster-se de praticar): não praticar o ato de ofício.

+

Indevidamente: (injustificavelmente / ilegalmente)

=

Prevaricação

Nessas duas hipóteses a prevaricação é crime omissivo próprio ou puro (condutas omissivas). Não admite tentativa (*conatus*).

NÃO há crime quando o funcionário público deixa de agir em razão de caso fortuito ou força maior.

Ex.: A falta de efetivo (pessoal) na repartição, incêndio, inundação etc.

Praticar (realizar um ato)

+

Contra Disposição Expressa de Lei

=

Prevaricação

Nesta hipótese a prevaricação é crime comissivo. Admite tentativa (*conatus*).

Apontamentos

Interesse Pessoal: é qualquer vantagem ou proveito de caráter moral ou patrimonial. Caso o funcionário público **exija** ou **receba** uma vantagem indevida a pretexto de praticar, retardar ou omitir a prática de um ato de ofício, o crime será de concussão (Art. 316 do CP) ou corrupção passiva (Art. 317 do CP).

Sentimento Pessoal: vingança, ódio, amizade, inimizade, inveja, amor.

Ex.: Promotor de Justiça solicita o arquivamento de inquérito policial o qual investiga crime que supostamente foi praticado por seu amigo de infância.

A **desídia** (preguiça), **negligência** ou comodismo (sem o fim de satisfazer interesse ou sentimento pessoal): **não** há crime de prevaricação. Todavia, o funcionário público poderá incorrer em ato de improbidade administrativa.

Diferenças Importantes

Prevaricação (Art. 319, CP)	Condescendência Criminal (Art. 320, CP)
Retardar ou DEIXAR de PRATICAR, indevidamente, ATO DE OFÍCIO, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para SATISFAZER INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOA.	DEIXAR o funcionário, POR INDULGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente.

Prevaricação Imprópria

Art. 319-A. Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Esse crime foi introduzido pela Lei nº 11.466/07 e recebe várias denominações por parte da doutrina, prevaricação imprópria, prevaricação em presídios, omissão do dever de vedar ao preso o acesso a aparelhos de comunicação. Todas essas classificações são aceitáveis, haja vista o legislador não conferir, na elaboração do tipo, o *nomem iuris* da conduta, deixando para que a doutrina o fizesse.

Classificação

É um crime doloso, não exigindo qualquer fim específico da conduta. Não é admitida a culpa.

É um crime simples, pois ofende um único bem jurídico e é um crime **próprio**, ou seja, podendo ser cometido somente por agente público que tenha o dever funcional de impedir a entrada de aparelhos de comunicação ou Diretor de Penitenciária.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: por ser um crime próprio, pode ser cometido por agente público que deve ser interpretado de forma restrita, pois o agente deve ser incumbido de evitar a conduta descrita no tipo, para exemplificar podemos citar os agentes penitenciários, carcereiros e até mesmo pelos policiais responsáveis pela escolta.

O preso que for encontrado na posse de aparelho de comunicação não comete este crime, contudo incide em falta grave. Já o particular que fornece o aparelho para o preso comete o crime do Art. 349-A do CP.

Consumação e Tentativa

Por ser um crime formal, dá-se a consumação no momento em que o agente público ou Diretor de Penitenciária não faz nada para impedir a entrada de aparelho de comunicação ao preso, contudo devendo saber que tal situação é ilícita. É dispensável o efetivo acesso do preso ao aparelho de comunicação.

Não é possível a tentativa, haja vista ser este um crime omissivo próprio.

Descrição do Crime

A finalidade deste crime é impedir que o preso tenha acesso a qualquer tipo de aparelho de comunicação que possa se comunicar com qualquer pessoa (familiares, advogados, outros presos).

Os aparelhos eletrônicos podem ser, telefones (fixos ou móveis) *walkie-talkies* ou até mesmo uma *webcam*.

O fato é atípico quando o aparelho não tem nenhuma capacidade de comunicação ou, de qualquer forma, impossibilidade de funcionar. O mesmo acontece para cópias falsas de aparelhos.

Telefones celulares sem crédito tipificam a conduta, pois se verifica a possibilidade da obtenção de créditos de formas ilícitas, por exemplo, extorsões baseadas em falsos sequestros. Ca-

racteriza-se a conduta, até mesmo quando o aparelho não tiver bateria, visto que existem meios alternativos para a sua ativação.

Condescendência Criminosa

Art. 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Esse tipo penal tem por objetivo punir o superior hierárquico que por indulgência (clemência) deixa de punir seu subordinado, bem como aquele que, sem competência para responsabilização, tendo conhecimento de alguma infração, não leva a informação a quem de competência para punir o agente público.

Tem como base o **poder disciplinar** da Administração Pública.

Classificação

É considerado um crime próprio: omissivo próprio: sendo que ato está na inação (deixar de agir).

O **dolo** está na conduta de se **OMITIR**, sendo assim, **não** admite a forma culposa.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: somente funcionário público hierarquicamente superior ao servidor infrator.

Sujeito Passivo: o Estado e, por conseguinte, o particular, pessoa física ou jurídica prejudicada.

Consumação e Tentativa

• NÃO Admite Tentativa

É um **crime formal** e **omissivo próprio** ou PURO. Consuma-se no momento em que o funcionário superior, depois de tomar conhecimento da infração, suplanta prazo legalmente previsto para a tomada de providências contra o subordinado infrator.

Descrição do Crime

O **crime** ocorre com a mera omissão do funcionário público que, ao tomar conhecimento da infração (administrativa ou penal) cometida pelo subordinado no exercício do cargo, deixa de tomar qualquer providência para responsabilizá-lo, ou, quando lhe faltar competência para tanto, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Não necessita da efetiva impunidade do infrator.

O fato será **atípico** quando o superior hierárquico, por negligência, não tomar conhecimento da infração cometida pelo funcionário público subalterno no exercício do cargo.

Considerações

Deve haver o nexo funcional, ou seja, a infração deve ter sido praticada no exercício do cargo público ocupado pelo funcionário público.

Ex.: Policial civil pratica peculato e o Delegado, após tomar conhecimento do caso, por indulgência (tolerância) nada faz.

Indulgência: é sinônimo de tolerância, perdão, clemência.

Se o funcionário público superior hierárquico se omite para atender **sentimento** ou **interesse pessoal**, responderá pelo crime de **prevaricação**.

Se o superior hierárquico se omite com o objetivo de receber alguma vantagem indevida do funcionário público infrator, responderá pelo crime de corrupção passiva (Art. 317 do CP).

Não configura o crime em tela, eventuais irregularidades praticadas pelo subordinado “extra officio” (fora do cargo) e toleradas pelo superior hierárquico.

Advocacia Administrativa

Art. 321. *Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:*

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Parágrafo único. *Se o interesse é ilegítimo:*

Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa.

Esse delito visa tipificar a conduta do agente que tem por objetivo defender, apadrinhar, advogar, interesse alheio perante a Administração Pública.

Classificação

É considerado crime **próprio**, pois exige uma qualidade específica, ser funcionário público.

A conduta é sempre **dolosa**, que pode ser praticada pela ação ou omissão. **Não** existe possibilidade para modalidade culposa.

É um crime **comissivo**, por conseguinte pode incorrer em **omissão imprópria**, quando o agente, como **garantidor**, podendo evitar, nada faz para que o crime não seja consumado (Art. 13, §2º, CP).

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: somente funcionário público (crime próprio). Não necessariamente advogado, como diversas questões afirmam.

Admite-se o concurso de terceiro não qualificado, na modalidade de coautoria ou participação, desde que conhecedor da condição funcional do agente público.

Sujeito Passivo: o Estado e, por conseguinte, o particular, pessoa física ou jurídica prejudicada.

Consumação e Tentativa

- **ADMITE Tentativa**

Consuma-se com a prática de ato revelador do patrocínio, que ofenda a moralidade administrativa, independente de obtenção de vantagem.

Descrição do Crime

Utilizando da qualidade de funcionário, o agente público defende interesse alheio de forma direta: pelo próprio funcionário, ou então, de forma indireta: participação de uma terceira pessoa.

Considerações

A advocacia administrativa exige mais do que um mero ato de encaminhamento ou protocolado de papéis. É necessário que se verifique o efetivo patrocínio de uma causa, complexa ou não, perante a administração.

- **Figura Qualificadora**

Parágrafo único. *Se o interesse é ilegítimo:*

Para ensejar na qualificadora, o agente que pratica o ato de patrocínio deve ter conhecimento de que o pleito é **ilegítimo**.

Apontamentos

Caso o patrocínio seja referente à instauração de processo licitatório ou a celebração de contrato junto à Administração Pública, cuja invalidação seja decretada pelo Judiciário, o agente responderá pelo Art. 91 da Lei nº 8.666/90.

Violência Arbitrária

Art. 322. *Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la:*

Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência.

Esse delito tem por objetivo tipificar a conduta do agente público que atua com violência no exercício da sua função ou a pretexto dela.

Grande parte da doutrina entende que o presente artigo foi revogado tacitamente pela Lei nº 4.898/65 (Lei de abuso de autoridade). Entretanto, há decisões de Tribunais Superiores reconhecendo a vigência do artigo em comento.

Classificação

A conduta é sempre **dolosa**: que pode ser praticada pela ação ou omissão. **Não** existe possibilidade para modalidade culposa.

É um crime **comissivo**, por conseguinte, pode incorrer em **omissão imprópria**, quando o agente, como **garantidor**, podendo evitar, nada faz para que o crime não seja consumado (Art. 13, §2º, CP).

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: somente funcionário público (crime próprio), não exige a qualidade específica de ser um policial, ademais, é possível a coautoria e participação do particular que tenha consciência da função pública do agente.

Sujeito Passivo: o Estado e, por conseguinte, o particular, pessoa física ou jurídica prejudicada.

Consumação e Tentativa

- **ADMITE Tentativa**

Consuma-se no momento da prática do ato de violência (ação), com a lesão provocada.

Descrição do Crime

Conforme já mencionado, não é condição necessária que para incidir em violência arbitrária ou abuso de autoridade a condição específica de policial.

Ex.: *Um fiscal sanitário que, no gozo de suas atribuições, ao encontrar uma bandeja de iogurte vencida, decide por lacrar o estabelecimento pelo prazo de noventa dias, além da aplicação da multa de R\$ 100.000,00. Nessa hipótese, é claro observar que o agente abusou da atribuição do seu cargo prejudicando um particular. Pois, sua decisão, não foi proporcional ao agravo.*

Considerações

- **Figura Qualificadora Especial**

Caso o agente seja ocupante de cargo em comissão, função de direção ou assessoramento, Art. 327, §2º, CP.

O simples emprego de intimidação **moral**, formada por ameaças, não é suficiente para caracterizar o crime desse artigo.

A pena do crime de violência arbitrária será somada à pena correspondente à violência.

Abandono de Função

Art. 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

§ 1º. Se do fato resulta prejuízo público:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Tutela-se o regular desenvolvimento das atividades administrativas, punindo-se a interrupção do trabalho do servidor público que abandona suas atividades, fora dos casos permitidos em lei.

Classificação

Trata-se de um crime de **mão própria**, ou seja, que só pode ser cometido pelo próprio agente.

É um crime omissivo próprio, cometido por um funcionário específico, no momento em que não cumpre com suas funções.

Pune-se somente na modalidade **dolosa**.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: embora o dispositivo diga abandono de função, entende a doutrina que somente o funcionário ocupante de cargo público pode cometer o crime, logo não prevalece a regra do Art. 327, CP.

Sujeito Passivo: A Administração Pública.

Consumação e Tentativa

• NÃO Admite Tentativa

É consumado após um tempo relevante, sendo previsto uma probabilidade de dano à Administração, porém sem necessidade que esse realmente ocorra para a efetiva consumação do crime.

Há doutrinadores que dizem que só haverá o crime de abandono após 31 dias ou mais de ausência injustificada no trabalho.

Descrição do Crime

• Forma Qualificada pelo Prejuízo

§ 1º Se do fato resulta prejuízo público:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Nessa hipótese, compreende duas espécies de prejuízo, sendo o prejuízo social ou coletivo, bem como aquele que afeta os serviços públicos e o interesse da coletividade.

• Forma Qualificada Pelo Lugar de Fronteira

§ 2º Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Considera-se fronteira a faixa situada até 150 Km de largura, ao longo das fronteiras terrestres.

Exercício Funcional Ilegalmente Antecipado ou Prolongado

Art. 324. Entrar, no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

O exercício ilegal de função pública afeta toda uma estrutura organizacional da Administração Pública, influenciando diretamente na prestação de serviço público e no seu normal funcionamento. O referido crime tem por finalidade punir quem entra, exerce ou continua no serviço público de forma ilegal. É um crime de ação penal pública incondicionada.

Classificação

É um crime **simples**, de **mão própria** e **formal**.

É um crime **doloso**, não existindo a modalidade culposa.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: é o funcionário público já nomeado que ainda não cumpriu todas as exigências para entrar no cargo ou que deixou de ser funcionário por ter sido exonerado, suspenso, removido etc.

Se for pessoa inteiramente alheia à função pública, o crime é o previsto no Art. 328 do CP.

Sujeito Passivo: é o Estado.

Consumação e Tentativa

Por ser um crime formal, o delito se consuma com o primeiro ato realizado pelo funcionário público em alguma das condições do tipo penal, não necessitando que a Administração Pública sofra um efetivo dano ou prejuízo. A tentativa é possível, haja vista o caráter plurissubsistente do crime.

Descrição do Crime

A primeira parte do *caput* versa uma norma penal em branco homogênea, pois necessita de complementação por legislação específica para saber quais são as exigências legais.

A segunda parte do *caput* descreve um elemento normativo específico, sendo necessário que o agente tenha o efetivo conhecimento de sua situação perante a Administração Pública.

Aquele que ingressa no exercício da função pública, antes de apresentar sua declaração de bens, incide no crime em tela se praticar algum ato inerente ao cargo.

Violação de Sigilo Funcional

Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena - detenção de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

§1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:

I. Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública;

II. Se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.

§2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Certos assuntos da Administração Pública possuem caráter sigiloso e são imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Esse artigo tem por finalidade preservar os interesses públicos, privados e coletivos do sigilo das informações necessárias ao normal funcionamento da máquina pública. É um crime de ação penal pública incondicionada.

Classificação

É um crime **simples**, de mão própria (somente pode ser cometido por funcionário público que tenha o dever de assegurar o sigilo) e **formal**.

É considerado um crime **doloso** não tendo especificado em seu tipo penal um especial fim de agir. Não admite a modalidade culposa.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: por ser um crime de mão própria, exige-se uma qualidade especial do sujeito ativo do crime, podendo ser tanto o funcionário público em efetivo exercício, quanto o aposentado, afastado ou em disponibilidade, podendo o particular ser partícipe do crime (Art. 325 do CP) se concorreu de qualquer modo com a revelação da informação.

Sujeito Passivo: é o ente público que teve o seu segredo revelado e, eventualmente, o particular lesado pela revelação do segredo.

Consumação e Tentativa

O delito passa a ser consumado no momento em que a informação sigilosa é revelada a terceira pessoa, não exigindo que tal informação seja de conhecimento geral do público.

A tentativa somente é aceita se for uma conduta por escrito e, por circunstâncias alheias à vontade do agente, a carta não chega ao destino.

Descrição do Crime

Figuras Equiparadas do § 1º

Inciso I, exemplo: “A”, um analista da Receita Federal, revela a senha do banco de dados do cadastro dos contribuintes, para que sua amiga encontre o endereço de seu ex-namorado.

Inciso II, exemplo: “A”, analista da Receita Federal, utiliza a senha restrita do banco de dados dos servidores para descobrir informações fiscais de seus colegas de repartição.

Qualificadora § 2º

Nessa figura, existe a lesão à Administração Pública ou a algum particular, ou seja, é considerado um crime de dano.

Aplicando-se o princípio da especialidade, a violação de sigilo funcional envolvendo certames de interesse público não caracteriza o crime do Art. 325, mas sim o do Art. 311-A do CP.

Violação de Sigilo de Proposta de Concorrência

Art. 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Revogado tacitamente pelo Art. 94 da Lei nº 8.666/93 (Lei das Licitações).

Funcionário Público

Art. 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º Equipara-se a funcionário público: quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.

§ 2º A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

São funcionários públicos não só aqueles que desempenham cargos criados por lei, regularmente investidos e nomeados, remunerados pelo cofres públicos, como também os que exercem emprego público (contratados, mensalistas, diaristas, tarefeiros, nomeados a título precário) e, ainda, todos que, de qualquer forma, exercem função pública.

Para fins penais, considera-se funcionário público aquele que trabalha para uma empresa particular que mantém convênio com o Poder Público, e para este presta serviço.

Dos Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral

Usurpação de Função Pública

Art. 328. Usurpar o exercício de função pública:

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único. se do fato o agente auferir vantagem:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Introdução

Esse crime foi criado com o intuito de punir aquele que exerce função pública sem possuir legitimidade para tanto, pois o Estado tem interesse em preservação da função das pessoas realmente investidas ao exercício das funções públicas. É um crime de ação penal pública incondicionada.

Classificação

É um crime **simples**, **comum** e **formal**.

É considerado um crime **doloso**, não dependendo de nenhuma finalidade. Não é admitida a culpa.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: Por ser um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive por funcionário público. **Ex.: um escrivão que atue exercendo tarefas exclusivas de um Delegado de Polícia.**

Sujeito Passivo: Imediatamente é a Administração Pública e secundariamente a pessoa física ou jurídica à qual recaiu a conduta criminosa.

Consumação e Tentativa

Trata-se de crime formal. Consuma-se o delito com a prática de ato exclusivo, que só pode ser praticado por pessoa legalmente investida no ofício usurpado.

A tentativa é plenamente possível. No caso do agente ser impedido de executar ato de ofício por circunstâncias alheias a sua vontade.

Descrição do Crime

A figura qualificada (Art. 328, parágrafo único) se refere a um crime material, visto que o agente auferiu vantagem do delito, sendo a vantagem de qualquer natureza.

Resistência

Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

§ 1º Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

Introdução

Esse crime visa proteger a Administração Pública e, também, a atuação do funcionário público na realização de atos legais e a integridade física e moral do particular que lhe presta auxílio. É um crime de ação penal pública incondicionada.

Classificação

É um crime **pluriofensivo** (atinge mais de um bem jurídico), **comum** e **formal**.

É um crime **doloso** e mais a intenção de impedir a execução de ato legal (especial fim de agir). Não se admite a modalidade culposa.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: pode ser praticado por qualquer pessoa (crime comum).

O funcionário público pode ser sujeito ativo deste crime nas situações em que age como particular.

O sujeito ativo (autor) pode ser pessoa alheia à execução do ato legal. **Ex.: Filho que procura resistir à prisão legítima do pai mediante violência ou grave ameaça.**

Sujeito Passivo: primariamente o Estado e, secundariamente, o funcionário público agredido ou ameaçado pela resistência.

Consumação e Tentativa

É crime **formal**. Não importa se o agente consegue ou não impedir a execução do ato legal, o crime estará consumado.

Em regra admite tentativa, com exceção de ameaça verbal.

Descrição do Crime

Opor-se: impedir a execução do ato legal. O ato legal deve ser específico e concreto, isto é, apto a gerar efeitos imediatos e dirigido a pessoa(s) determinada(s).

• Espécies de Resistência

Resistência ATIVA: é o crime de resistência do Art. 329, *caput*, do Código Penal.

Resistência PASSIVA: o agente, sem o emprego de violência ou ameaça a funcionário público competente ou a quem lhe presta auxílio, se opõe à execução de ato legal.

Ex.: “A”, policial civil, vai cumprir um mandado de prisão preventiva expedido em face de “B”, este se agarra a um poste para não ser preso.

Nesta hipótese, (Resistência Passiva) não se configura o crime de Resistência. Todavia, o agente responderá pelo crime de Desobediência (Art. 330, CP).

Violência:

A violência deve ser dirigida contra pessoa, pois se for dirigida contra coisa o agente responderá pelo crime de dano qualificado (Art. 163, parágrafo único, III, CP).

A violência deve ser empregada **durante** a execução do ato legal, pois se for empregada antes ou depois o agente responderá pelo crime de ameaça (Art. 147, CP) ou lesão corporal (Art. 129, CP).

A violência deve ser empregada para impedir o cumprimento da ordem, se for outra a causa, o crime será outro.

Figura qualificada (Art. 329, § 1º, CP): O que seria o exaurimento do crime funciona como uma qualificadora. Nesta hipótese o crime é material.

Considerações

Legalidade do Ato: o ato deve ser legal, mesmo que injusto.

Ex.: O juiz decretou a prisão preventiva de “A” pois ele é o principal suspeito de ter estuprado oito mulheres numa pequena cidade do interior. No momento da realização da prisão, “A” agrediu os policiais militares, pois jurava que era inocente. Uma semana após a prisão, “B” o verdadeiro estuprador fez duas novas vítimas e foi preso em flagrante. O juiz mandou soltar “A”, mas este responderá pelo crime de resistência, pois o ato, apesar de injusto, era legal.

Desobediência

Art. 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

O crime de desobediência, também conhecido como “resistência passiva”, apresenta pontos em comum com o crime de resistência (Art. 329 do CP), porém se diferencia pela ausência de violência ou grave ameaça ao funcionário público ou a pessoa que está auxiliando o funcionário. É um crime de ação penal pública incondicionada.

Classificação

É um crime **simples, comum e formal**.

Dolo. O agente deve ter consciência da legalidade da ordem e da competência do funcionário público, sob pena de atipicidade do fato (o fato não será crime). Não se admite a modalidade culposa.

Pode ser praticado por **ação** ou por **omissão**.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: qualquer pessoa, desde que vinculada ao cumprimento da ordem legal imposta pela autoridade pública.

Se o agente devia cumprir a ordem, por dever de ofício, tipifica-se, em tese, o delito de prevaricação.

Sujeito Passivo: é o Estado de forma imediata e mediata-mente é o funcionário público o qual teve a ordem descumprida injustificadamente.

Consumação e Tentativa

→ **A consumação depende do tipo de ordem:**

Se for uma **omissão** do agente: no momento em que o agente atuar, violando, assim, a ordem de abster-se;

Se for uma **ação** do agente: no momento em que transcorrer o prazo para que o agente realize determinado ato e este não cumpra a ordem dada.

Admite-se a tentativa na modalidade comissiva (ação). Não é cabível na modalidade omissiva.

Conduta

Desobedecer (Recusar cumprimento / Desatender / Descumprir) ordem legal de funcionário público competente para emití-la. Necessita da presença de dois requisitos:

Existência de uma ordem legal: não se trata de uma mera solicitação ou pedido.

Ordem emanada de funcionário público competente: o funcionário deve possuir competência funcional para emitir a ordem.

Considerações

Segundo a Jurisprudência, pratica o crime de desobediência o indivíduo que se recusa a identificar-se criminalmente nos casos previstos em lei. Assim, como o indiciado que se recusa a identificar-se civilmente.

Pratica o crime previsto no Art. 307 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), o indivíduo que viola a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Desobediência X Resistência

Desobediência (Art. 330, CP)	Resistência (Art. 329, CP)
Não há emprego de violência ou ameaça.	Há emprego de violência ou ameaça.

Apontamentos

→ Não é crime de desobediência a conduta do agente que se recusa a realizar:

- ▷ Teste de bafômetro;
- ▷ Exame de sangue (hematológico);
- ▷ Exame de DNA;
- ▷ Dosagem alcoólica;
- ▷ Exame grafotécnico.

Lembre-se de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, pois trata-se de desdobramento lógico da garantia constitucional ao silêncio.

Desacato

Art. 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Todo funcionário público representa o Estado e age em seu nome a todo o momento em que exerce sua função. O crime de desacato (Art. 332 do CP) foi criado com o intuito de proteger o agente público e o prestígio da função exercida pelo funcionário público. É um crime de ação penal pública incondicionada.

Classificação

Crime de forma livre, admitindo qualquer meio de execução.

Dolo. Vontade livre e consciente de agir com a finalidade de desprestigiar a função pública do ofendido. Não se admite a modalidade culposa.

É um crime **formal**. Independe, para sua consumação, de um resultado naturalístico.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa).

É possível que o funcionário público seja autor do crime de desacato, pois, ao cometer este delito, ele se despe de sua qualidade de funcionário público e passa a atuar como um particular. Nesta situação não importa se o agente é ou não superior hierárquico do funcionário público ofendido.

O advogado pode praticar (ser sujeito ativo) o crime de desacato caso ofenda funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

Sujeito Passivo: o **Estado**, primariamente, e o funcionário público ofendido, secundariamente.

Será vítima somente o funcionário público assim definido no caput do Art. 327 do CP, não abrangendo o equiparado.

Consumação e Tentativa

É crime Formal. Ocorre no momento em que o funcionário público é ofendido. Não importa se sente ou não ofendido com os atos praticados. Não é necessário que outras pessoas presenciem a ofensa proferida.

Admite-se a tentativa, salvo quando a ofensa é praticada verbalmente.

Descrição do Crime

O autor deste crime deve ter ciência de que o ofendido é funcionário público e se encontra no exercício da função pública ou que a ofensa é proferida em razão dela. Deve ter ainda o propósito de desprestigiar a função pública do funcionário público (especial fim de agir).

Não é necessário que o funcionário público se encontre no interior da repartição pública. Basta que esteja no exercício da função pública.

Ex.: *Pedro encontra o Juiz de Direito no supermercado e o chama de corrupto.*

Haverá crime único de desacato caso o agente ofenda vários funcionários públicos no mesmo contexto fático, pois o sujeito passivo é a Administração Pública.

Considerações

Não haverá o crime de desacato caso a ofensa diga respeito à vida particular do funcionário público. Todavia, poderá caracterizar crime contra a honra.

Ex.: *Afirmar que o Promotor de Justiça foi visto saindo de um prostíbulo.*

Vejamos as diferenças entre os crimes de injúria (Art. 140 do CP) e desacato (Art. 331 do CP).

Desacato (Art. 331, CP)	Injúria (Art. 140, CP)
A ofensa é proferida na PRESENÇA do funcionário público.	A ofensa é proferida na AUSÊNCIA do funcionário público.
Crime contra a Administração Pública.	Crime contra a honra.
Ação Penal Pública Incondicionada.	Regra: Ação Penal iniciativa privada.

Tráfico de Influência

Art. 332. *Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função:*

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa

Parágrafo único. *a pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário.*

O crime de tráfico de influência foi criado pela Lei nº 9.127/95, porém antes de sua criação, o delito era chamado de exploração de prestígio (Art. 357 do CP), sendo esse um crime contra a Administração da justiça e o tráfico de influência (Art. 332 do CP) contra a Administração Pública. O crime em apreço é de ação penal pública incondicionada.

Classificação

É classificado como crime **simples, comum** e FORMAL.

É um crime doloso e com um especial fim de agir (vantagem para si ou para outrem). Não é admitida a modalidade culposa.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: por ser um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa.

Sujeito Passivo: de maneira imediata é o Estado e imediatamente, o comprador da influência (pessoa que paga ou promete vantagem), com o fim de obter benefício do funcionário público.

Consumação e Tentativa

É um crime de consumação antecipada ou formal, caracterizando-se pela realização da conduta descrita no tipo penal, independentemente da obtenção da vantagem. Observação: com o núcleo do tipo "obter", o crime é material, consumando o delito no momento da obtenção da vantagem.

Tentativa é possível em determinados casos, do contrário não será admitida, pois se a conduta for realizada verbalmente não há que se falar em tentativa.

Descrição do Crime

Por haver vários núcleos do tipo (exigir, solicitar, obter, cobrar), o crime de tráfico de influência é classificado como crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, respondendo o agente se praticado no mesmo contexto fático, por crime único, mesmo se realizar mais de um núcleo do tipo.

Segundo STJ é dispensável para a caracterização do delito que o agente efetivamente influa em ato praticado por funcionário público, basta que o mesmo alegue ter condições para tanto.

Ex.: "A", dizendo ser amigo de um Delegado de Polícia, sem realmente sê-lo, solicita a "B" que entregue certo

valor a pretexto de convencer (influir) o Delegado a não instaurar uma investigação contra o filho de "A".

Considerações

Caso a aludida influência seja real, poderá haver outro crime (corrupção).

Causa de Aumento de Pena, Parágrafo Único

Caso o agente, além de toda a fraude empregada, alega que a vantagem também se destina ao funcionário público, será aquele merecedor de pena majorada, visto que o bem jurídico tutelado no tipo é mais gravemente afetado, qual seja, o prestígio da Administração Pública.

Corrupção Ativa

Art. 333. *Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:*

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Parágrafo único. *A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.*

O crime de corrupção ativa está tipificado no Art. 333 do Código Penal e faz parte dos crimes cometidos por particular contra a Administração Pública. Isso não quer dizer que não possa ser cometido por funcionário público que, se praticá-lo, estará se despidendo de sua função pública e agindo como um particular.

É um crime de ação penal pública incondicionada.

Classificação

É considerado um crime **formal**, que para sua consumação não se exige um resultado.

Classificado como plurissubsistente, podendo sua conduta ser fracionada em diversos atos.

É um crime doloso, acrescido de um especial fim de agir (determinar o funcionário público a **praticar, omitir** ou **retardar** ato de ofício).

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: crime comum (qualquer pessoa).

Funcionário público também pode ser sujeito ativo deste crime, desde que realize a conduta sem aproveitar-se das facilidades inerentes à sua condição funcional.

Ex.: *Pedro, analista judiciário do TRF, oferece dinheiro a um Delegado de Polícia para que este não o prenda em flagrante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.*

O particular só responderá por corrupção ativa se este oferecer ou prometer vantagem indevida. A simples entrega de vantagem ilícita **solicitada** por funcionário público não configura crime nestes casos, o particular será vítima secundária de corrupção passiva (Art. 317 do CP).

Sujeito Passivo: o Estado e, secundariamente, a pessoa física ou jurídica prejudicada pela conduta criminosa.

Consumação e Tentativa

É crime **formal**. Ocorre a consumação com a oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público,

independentemente da sua aceitação. Ofereceu ou prometeu, o crime já está consumado.

Também não é necessária a prática, omissão ou retardamento do ato de ofício. Desse modo, se o agente oferece ou promete a vantagem indevida ao funcionário público, o crime estará consumado.

A tentativa é possível, salvo quando o crime é praticado verbalmente.

Descrição do Crime

Vantagem Indevida: não precisa ser necessariamente patrimonial/econômica. Pode ter qualquer natureza: patrimonial, sexual, moral etc.

Meios de Execução: o delito de corrupção ativa pode ser praticado de duas formas:

Oferecer vantagem indevida: nesta hipótese, a conduta parte do particular que põe à disposição a vantagem indevida ao funcionário público e este a recebe. Desse modo, o particular praticou o crime de corrupção ativa (Art. 333 do CP) e o funcionário público o crime de corrupção passiva (Art. 317 do CP).

PROMETE vantagem indevida: nesta hipótese, a conduta parte do particular que promete a vantagem indevida ao funcionário público e este a aceita. Desse modo, o particular praticou o crime de corrupção ativa (Art. 333 do CP) e o funcionário público o crime de corrupção passiva (Art. 317 do CP). Não é necessário que o particular efetivamente cumpra sua promessa para que ocorra a consumação do delito, basta a simples promessa.

Não se configura a infração penal quando a oferta ou promessa tem o fim de impedir ou retardar ato ilegal.

Causa de Aumento de Pena

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

A corrupção ativa é um crime formal. Desse modo, o que seria o exaurimento do crime (retardar ou omitir ato de ofício, ou o praticar infringindo dever funcional) funciona como uma causa de aumento de pena.

Considerações

O crime de corrupção ativa é uma exceção à Teoria Unitária ou Monista do concurso de pessoas (Art. 29 do CP), pois o particular que oferece ou promete vantagem indevida responde pelo crime de corrupção ativa (Art. 333 do CP), já o funcionário público que recebe ou aceita promessa de vantagem indevida responde pelo crime de corrupção passiva (Art. 317 do CP).

Corrupção Ativa (Art. 333, CP)	Corrupção Passiva (Art. 317, CP)
Sujeito Ativo: Particular	Sujeito Ativo: Funcionário Público
Fato Atípico ←	Solicitar
Oferecer →	Receber
Prometer →	Aceitar Promessa

Apontamentos

Na hipótese em que o particular pede para o funcionário público dar um jeitinho não responderá pelo crime de corrup-

ção ativa, pois o agente não ofereceu nem prometeu vantagem indevida. Nessa hipótese, duas situações podem ocorrer:

- O funcionário público Dá o jeitinho. Responderá por corrupção passiva privilegiada (Art. 317, § 2º, CP) e o particular será partícipe deste crime;
- O funcionário público Não dá o jeitinho. O fato é atípico para ambos.

Contrabando e Descaminho

Descaminho (Art. 334)

Antes da publicação da Lei nº 13.008/2014, o Art. 334 do Código Penal tipificava a prática dos crimes de contrabando e descaminho como crime único, atribuindo pena de reclusão de um a quatro anos. Com a nova redação ocorre a separação dos crimes de contrabando e descaminho, tornando-os crimes autônomos.

Art. 334. *Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria*

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

§ 1º Incorre na mesma pena quem:

I. *pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei;*

II. *pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho;*

III. *vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem;*

IV. *adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.*

§ 2º *Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.*

§ 3º *A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.*

No Descaminho, as mercadorias apreendidas são legais no território brasileiro, porém não há o devido pagamento de tributos pela entrada e saída de mercadorias.

• Descrição do Crime

- **Objeto Material:** tributos não recolhidos.
- **Núcleo do Tipo:** iludir, ou seja, ludibriar, frustrar o pagamento do tributo.
- **Sujeito Ativo:** crime comum (qualquer pessoa) por ser um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, até mesmo um funcionário público, desde que o funcionário não tenha o dever funcio-

nal de impedir a prática do crime de contrabando e descaminho.

▷ **Sujeito Passivo:** o Estado

Ex.: *Tício, policial civil, auxilia Caio a contrabandear caixas de cigarro para o outro lado da fronteira. Tício não tem um especial dever funcional de evitar tal conduta, portanto responderá pelo crime de descaminho ou contrabando capitulados, respectivamente, nos Art. 334 e 334-A do CP, como partícipe ou coautor, a depender do contexto fático.*

Contrabando (Art. 334-A)

Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

§ 1º Incorre na mesma pena quem:

I. pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando;

II. importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente;

III. reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação;

IV. vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira;

V. adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Diferentemente do que ocorre no Descaminho, no crime de Contrabando as mercadorias são proibidas no território brasileiro. Dessa forma, NÃO é possível a aplicação do princípio da insignificância.

• **Descrição do Crime:**

- ▷ Objeto Material: mercadoria contrabandeada.
- ▷ Núcleos do Tipo: importar, exportar mercadoria contrabandeada.
- ▷ Sujeito Ativo: crime comum (qualquer pessoa).
- ▷ Sujeito Passivo: o Estado.

• **Importante**

A importação de bebidas é legal, porém a legislação traz uma restrição quanto à quantidade. Caso ocorra o excesso da quantidade permitida incidirá o Contrabando, Art. 334-A. Diferentemente ocorre no caso do crime de Descaminho, Art. 334, no qual ocorre a sonegação do tributo devido.

É mais uma exceção à teoria monista ou unitária no curso de pessoas (Art. 29, *caput*, CP). Haja vista ser a conduta do funcionário público que facilita o contrabando ou descaminho (Art. 318 do CP) ser mais reprovável em razão de sua natureza funcional perante a administração pública, as condutas foram separadas e com penas distintas, porém, ambos os

crimes tipificam o mesmo resultado, qual seja, o descaminho ou o contrabando.

São crimes materiais (consumam-se com a produção de um resultado)	
Contrabando	O agente importa ou exporta a mercadoria proibida pelas vias ordinárias (caminhos normais), ou seja, pela fiscalização alfandegária: o crime estará consumado no instante em que a mercadoria é liberada pela autoridade alfandegária.
	O agente se vale dos meios clandestinos para importar ou exportar a mercadoria proibida. O crime estará consumado no momento da entrada ou saída da mercadoria do território nacional.
Descaminho	Se consuma com a liberação da mercadoria (permitida) sem o pagamento de tributo devido pela sua entrada ou saída do Brasil.

Crimes específicos: por ter natureza genérica ou residual, o crime de contrabando e descaminho somente será aplicado quando a conduta de descaminho ou contrabando de mercadoria não configurar algum crime específico.

Ex.: *O indivíduo que importar ou exportar drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas (Art. 33, Lei nº 11.343/06. Lei de Drogas).*

O indivíduo que importar ou exportar arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente, responderá pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo (Art. 18, Lei nº 10.826/03. Estatuto do Desarmamento).

Competência para julgamento: Justiça **federal**, pois ofendem interesses da União (Art. 109, IV, CF/88).

Súm. 151, STJ: A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do **lugar da apreensão dos bens**.

Impedimento, Perturbação ou Fraude de Concorrência

Art. 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em razão da vantagem oferecida.

Revogado tacitamente pelos Art. 93 e 95 da Lei nº 8.666/93 (Lei das Licitações)

Inutilização de Edital ou de Sinal

Art. 336. Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público; violar ou inutilizar selo ou sinal, empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.

O que é protegido nesse crime é a Administração Pública, pois acarreta complicação ao interesse público e o normal desenvolvimento de suas atividades.

Classificação

É considerado um crime **simples**, pois ofende um único bem jurídico e também **material**, pois para sua consumação gera um resultado naturalístico.

É um crime **doloso**, não possuindo um especial fim de agir. Não é admitida a modalidade culposa.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: por ser um crime **comum**, pode ser praticado por qualquer pessoa, até mesmo funcionário público.

Sujeito Passivo: o Estado.

Consumação e Tentativa

É exigido para sua consumação um resultado naturalístico, não sendo suficiente para a consumação a conduta descrita no tipo.

É possível que haja o fracionamento do *iter criminis*, portanto é admitida a tentativa.

Descrição do Crime

Edital: tem natureza administrativa (licitação) ou judicial (citação).

Selo ou sinal: qualquer tipo de marca feita por determinação legal (lacre de interdição da vigilância sanitária).

Núcleos do tipo: rasgar, inutilizar, conspurcar (sujar) e violar.

Não haverá o crime se os objetos materiais referidos no tipo perderam utilidade, como na hipótese do edital com prazo vencido.

Não pratica o crime aquele que reage, moderadamente, contra ato abusivo (ilegal) de funcionário público, rasgando, por exemplo, tira de papel afixada por oficial de justiça na porta de sua moradia, anunciando seu despejo.

Subtração ou Inutilização de Livro ou Documento

Art.337. Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Essa conduta de subtração, inutilização de livro oficial, processo ou documento é prevista em vários tipos do Código Penal. As leituras dos Arts. 305, 314, 337 e 356 são relativamente semelhantes, porém cada crime possui uma especificação diferente que os caracteriza. Esse crime é de ação penal pública incondicionada.

Classificação

Considerado um crime **simples**, pois ofende um único bem jurídico e **comum**, podendo ser praticado por qualquer pessoa.

É um crime **doloso**, e não depende de nenhuma finalidade específica. Não admite a modalidade culposa.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: por ser um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, desde que não seja pelo funcionário público responsável pela custódia dos documentos.

Sujeito Passivo: primeiramente é o Estado, e secundariamente a pessoa jurídica ou física que foi prejudicada pela ação criminosa.

Consumação e Tentativa

Consuma-se o crime no momento da subtração de livro oficial, processo ou documento, mediante apoderamento do agente ou no momento da inutilização total ou parcial da coisa.

A tentativa é possível devido o crime ser de caráter plurisubsistente.

Descrição do Crime

Subtrair e inutilizar são os núcleos do tipo. Subtrair é retirar um dos elementos do tipo (livro oficial, processo ou documento) da custódia do funcionário público, se apoderando do item.

Sonegação de Contribuição Previdenciária

Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I. Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados, empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços;

II. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços;

III. Omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias;

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

§ 1º É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal.

§ 2º É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que:

II. O valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.

§ 3º Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R\$ 1.510,00 (um mil, quinhentos e dez reais), o juiz poderá reduzir a pena de um terço até a metade ou aplicar apenas a de multa.

§ 4º O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da previdência social.

No caso do § 1º, preenchidos os requisitos para a concessão, é dever do juiz conceder o perdão ou aplicar a pena de multa. Trata-se de direito público subjetivo do réu.

Dos Crimes Praticados por Particular Contra a Administração Pública Estrangeira

Corrupção Ativa em Transação Comercial Internacional

Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço), se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

Tráfico de Influência em Transação Comercial Internacional

Art. 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado a transação comercial internacional:)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro.

Funcionário Público Estrangeiro

Art. 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro, para os efeitos penais, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro.

Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo Poder Público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

Dos Crimes Contra a Administração da Justiça

Reingresso de Estrangeiro Expulso

Art. 338. Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena.

A expulsão do estrangeiro está regulada na Lei nº 6.815/80. Estatuto do Estrangeiro. Ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas no Art. 65 desta lei, caberá ao Presidente da República, por meio de decreto, analisar o cabimento e conveniência da expulsão (ato discricionário administrativo).

Para tipificar a conduta, é indispensável, após a edição do decreto de expulsão, que o agente tenha efetivamente saído do país, retornando em seguida. Desta forma, não configura o crime a recusa do estrangeiro expulso em deixar o país.

Denúnciação Caluniosa

Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção.

O crime de denúnciação caluniosa está capitulado no Art. 339 do Código Penal e versa sobre dar causa à instauração de algum procedimento de investigação contra alguém, imputando-lhe falsamente crime, sabendo que esse não o cometeu. O crime de denúnciação caluniosa é de ação penal pública incondicionada.

Tal crime é também chamado **calúnia qualificada**.

Classificação

É considerado um crime **pluriofensivo**, ou seja, ofende mais de um bem jurídico como estudaremos no tópico **Sujeitos do Crime**, desse mesmo artigo.

É um crime **comum**, podendo ser praticado por qualquer pessoa e **unissubjetivo**, praticado por um só agente, mas admite concurso de pessoas.

O elemento subjetivo é o **dolo direto**, pois é indispensável que o agente tenha o conhecimento da inocência da pessoa a quem imputou falsamente o crime, segundo STJ.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: qualquer pessoa (crime comum).

Sujeito Passivo: o Estado e a pessoa acusada falsamente de crime.

Consumação e Tentativa

Por ser um crime material, consuma-se no momento em que se tem a efetiva instauração da investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa,

inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém que o sabe ser inocente.

É admitida a tentativa.

Ex.: “A” vai à Delegacia e de forma dolosa, imputa “B” a prática de um crime de roubo, de que o sabia não ter cometido, com o fim de instaurar inquérito policial contra “B”. O Delegado, contudo, já havia encerrado o referido caso e prendido o verdadeiro responsável pelo crime. Constatando a manobra de “A”, o Delegado o prendeu em flagrante.

É necessário observar que não se faz necessário que seja a informação formalizada no inquérito policial. Basta que a conduta criminosa desencadeie atos preliminares de investigação. Aqui já se encontra consumado o crime e esse é o entendimento que prevalece.

Descrição do Crime

A falsa imputação deve estar relacionada com **crime**, se for contravenção, estará caracterizada a forma privilegiada de denúncia caluniosa (Art. 339, § 2º, do CP).

A expressão “contra alguém” versa que deve ser dada a falsa imputação de pessoa determinada, indicando nome e atributos pessoais.

Considerações

Diferença entre o crime de calúnia e denúncia caluniosa.

CALÚNIA (Art. 138, CP)	DENÚNCIAÇÃO CALUNIOSA (Art. 339, CP)
Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime.	Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.
É crime contra a honra.	É crime contra a Administração da Justiça.
Regra: Ação Penal Privada.	Ação Penal Pública Incondicionada.
Não admite a imputação falsa de Contravenção Penal.	Admite (é circunstância que importa na diminuição da pena pela metade (Art. 339, §22, CP).

Ex.: José assaltou o Banco do Brasil → Calúnia.

José assaltou o Banco do Brasil: eu afirmo isso para o Delegado, querendo a instauração de procedimento inútil e criminoso → denúncia caluniosa.

Pode ser praticado o crime de denúncia caluniosa até mesmo pelo Promotor de Justiça que denuncia alguém sabendo ser inocente. Essa denúncia criminosa do Promotor de Justiça é denominada denúncia temerária ou abusiva.

O advogado não tem imunidade penal na calúnia e, nem tampouco, na denúncia caluniosa.

Denúnciação Caluniosa Privilegiada

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção.

A pena é reduzida de metade se a imputação é de contravenção penal. Passa-se a ter infração de menor potencial ofensivo, admitindo-se a suspensão condicional do processo.

Comunicação Falsa de Crime ou Contravenção

Art. 340. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não se ter verificado:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Introdução

Em que pese ser muito semelhante o *caput* ao crime de denúncia caluniosa, veremos que suas diferenças são facilmente perceptíveis.

Classificação

É considerado um crime SIMPLES por ofender um único bem jurídico e COMUM, podendo ser cometido por qualquer pessoa.

É um crime CAUSAL ou MATERIAL, sendo que a consumação depende de alguma medida tomada pela autoridade.

O elemento subjetivo do agente é o DOLO direto, portanto se a pessoa tem DÚVIDA sobre a existência da infração o fato é atípico.

Ex.: “A” não tem certeza se seu relógio foi furtado ou se foi perdido, e mesmo assim comunica à autoridade), não tendo previsão da modalidade culposa.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: por ser um crime comum ou geral, pode ser cometido por qualquer pessoa.

Sujeito Passivo: o Estado.

Consumação e Tentativa

Por ser um crime material, a mera comunicação falsa não é suficiente para a consumação do delito, exigindo a provocação da ação da autoridade para fazer algo (conduta positiva). Consuma-se no momento em que a autoridade toma providência para apurar a ocorrência do crime, ou contravenção, comunicado falsamente.

A tentativa é possível. Vejamos como exemplo um indivíduo que comunica à autoridade um crime ou contravenção que sabe inexistente e, por circunstâncias alheias a sua vontade, a autoridade não toma nenhuma providência, tem-se o crime tentado.

Descrição do Crime

O delito é comunicação falsa de crime ou contravenção (Art. 340 do CP). O agente não acusa nenhuma pessoa, mas a ocorrência de um crime inexistente. Se o agente vier a individualizar o autor, o STF já decidiu: responde por denúncia caluniosa (Art. 339 do CP).

O núcleo do tipo provocar significa dar causa à ação da autoridade, podendo ocorrer de várias formas, uma delas é que o crime ou contravenção penal comunicado não existiu ou houve o fato, mas foi absolutamente diverso do comunicado para a autoridade. Por isso é considerado um crime de forma livre.

Considerações

Caracteriza uma figura equiparada de estelionato (Art. 171, § 2º, V, do CP) quando a comunicação falsa de crime ou contravenção é um meio **fraudulento** para que o agente obtenha o valor do seguro. O delito (Art. 340 do CP) se torna um **ante-factum** impunível. Aplica-se o princípio da consunção.

Ex.: “A” *esconde seu automóvel que é amparado por contrato de seguro e comunica à autoridade que sofreu um furto, já com a intenção de receber o dinheiro do seguro.*

Atentem-se às diferenças:

Na denunciada caluniosa, o agente imputa a infração penal imaginária a pessoa certa e determinada.

Na comunicação falsa de crime, apenas comunica a fantasiosa infração, não a imputando a ninguém ou, imputando, aponta personagem fictício.

Autoacusação Falsa

Art. 341. *Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem:*

Pena - *detenção, de três meses a dois anos, ou multa.*

O que leva uma pessoa a se autoacusar falsamente tem fundamento em vários motivos, por exemplo, alguém que recebe certa vantagem para assumir um crime praticado por outra pessoa ou o próprio pai diz ter sido o autor de um delito para que o filho não seja preso.

Para evitar esse comportamento, o crime de autoacusação falsa está tipificado no Art. 341 do Código Penal. Crime de ação penal pública incondicionada.

Classificação

Considerado um crime simples por ofender um único bem jurídico que é a Administração da justiça. Comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa.

É um crime doloso, não tendo previsão para crime culposos.

Crime formal, não exigindo para sua consumação um resultado naturalístico, sendo possível então a tentativa.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: por ser um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, porém se ocorreu realmente o crime, não pode ser sujeito ativo o próprio autor, coautor ou partícipe do crime ocorrido.

Sujeito Passivo: é o Estado.

Consumação e Tentativa

É um crime formal, consumando-se no momento em que o sujeito efetua a autoacusação perante a autoridade, independentemente se a autoridade tomou alguma providência.

A tentativa só é possível quando a autoacusação é cometida por meio escrito, não se admitindo quando praticado verbalmente.

Descrição do Crime

Não há que se falar em autoacusação falsa quando essa conduta for de CONTRAVENÇÃO PENAL.

O agente que se autoacusa não pode ser autor, coautor ou partícipe do delito anterior.

A autoridade que recebe essa notícia de crime legalmente deve ter poderes de investigar a prática de delitos.

Não configura o crime quando o réu chama para si a exclusiva responsabilidade de ilícito penal de que deve ser considerado concorrente (RT 371/160).

Considerações

Para facilitar o entendimento do crime, exemplos:

Vantagem Pecuniária:

Ex.: “A” *recebe dinheiro do verdadeiro autor do crime para autoacusar-se.*

Sacrifício:

Ex.: *Mãe se autoacusa para livrar o filho que cometeu um crime.*

Exibicionismo:

Ex.: *Criminoso se autoacusa para que tenha reputação entre a bandidagem de sua comunidade.*

Álibi:

Ex.: “A” *imputa a si próprio crime menos grave para se livrar de crime mais grave, alegando ser no mesmo horário, porém em lugar diferente.*

Supondo que João assuma autoria de crime praticado por outrem, e não só assume a autoria, mas também imputa a coautoria a outrem, que não o autor do delito.

Nessa situação, Fernando Capez¹ diz que o agente irá responder pelos Art. 341 e 339, em concurso formal imperfeito, soma das penas.

Falso Testemunho ou Falsa Perícia

Art. 342. *Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:*

Pena - *reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.*

§ 1º *As penas aumentam-se de um sexto a um terço se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.*

§ 2º *O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.*

Muitas vezes o testemunho é o único meio probatório para a autoridade competente louvar-se da decisão. A testemunha que mente, nega ou cala a verdade não sacrifica apenas interesses individuais, mas atinge o Estado, responsável por assegurar a eficácia da justiça.

O Código Penal, visando preservar a busca pela verdade, versa em seu Art. 342 o crime de falso testemunho ou falsa perícia, sendo esse um crime de ação penal pública incondicionada.

Classificação

É um crime de **ação múltipla** ou de conteúdo variado, pois a prática de várias condutas típicas no tocante ao mesmo objeto material acarreta crime único.

1 - Fernando Capez é um professor, jurista e político brasileiro.

Trata-se de crime de médio potencial ofensivo, admitindo-se a suspensão condicional do processo.

É um crime doloso, não exigindo qualquer finalidade específica.

Crime de mão própria, comissivo ou omissivo e instantâneo.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: crime de mão própria, somente podendo ser praticado pela testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete.

Crime de mão própria. Em que pese o STF já ter admitido a coautoria quando o advogado instrui a testemunha, são frequentes as decisões de nossos Tribunais afirmando a incompatibilidade do instituto com o delito de falso testemunho, face a sua característica de mão própria. Desta forma, deve se tratar de mera participação.

Toda testemunha pratica o delito, ou apenas aquela que presta compromisso? A corrente majoritária entende que se a lei não submete a testemunha informante ao compromisso de dizer a verdade, não pode cometer o ilícito do Art. 342 do CP. Entretanto, já teve julgados no STF dizendo ser crime.

A vítima, por não ser testemunha (sequer equiparada), não pratica o crime do Art. 322, podendo ser autora de outro delito, como por exemplo, denúncia caluniosa. Art. 339 do CP.

Sujeito Passivo: é o Estado e, secundariamente, a pessoa prejudicada pelo falso testemunho ou pela falsa perícia.

Consumação e Tentativa

Consumação ocorre no momento em que o depoimento é encerrado ou que o laudo pericial, os cálculos, a tradução ou interpretação são entregues concluídos. Sendo admitida a tentativa.

É fato atípico a conduta de mentir para evitar sua própria incriminação, pois ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo.

Descrição do Crime

Testemunha: aquela pessoa chamada para depor no processo, sob o compromisso de dizer a verdade fática. Perito: quem fornece laudos técnicos de conhecimentos específicos, que escapam da ciência do Juiz. Contador: especialista em assuntos contábeis. Pessoa que apresenta os cálculos a serem eventualmente efetuados. Tradutor: tem a função de adaptar textos em língua estrangeira para o vernáculo (idioma pátrio). Intérprete: responsável pela comunicação daquele que não conhece o idioma nacional.

O crime em tela possui três núcleos:

→ Fazer Afirmação Falsa:

- ▷ Falsidade positiva;
- ▷ Mentir para a autoridade.

Ex.: *Pedro mente para o juiz, dizendo que na data do crime estava viajando com Ronaldo (acusado) para Florianópolis.*

→ Negar a Verdade:

- ▷ Falsidade negativa;
- ▷ Recusar-se a confirmar a veracidade de um fato.

Ex.: *“A” nega que presenciou o latrocínio praticado por “B” contra “C”.*

→ Calar a Verdade:

- ▷ Reticência;
- ▷ Permanecer em silêncio sobre a verdade de determinado fato.

Ex.: *O juiz, durante a oitiva da testemunha formula várias perguntas a esta, mas ela nada responde.*

O agente **deve saber** que falta com a verdade. Não há crime quando a testemunha ou perito é acometido por **erro** indesejado, pelo esquecimento dos fatos ou mesmo pela deformação inconsciente da lembrança em razão da passagem do tempo.

É imprescindível que a falsidade verse sobre **fato juridicamente relevante** (apto a influir de algum modo na decisão final da causa). Desse modo, exige-se que a falsidade tenha potencialidade lesiva, de modo a influir no futuro julgamento da causa.

Considerações

Falso Testemunho e Carta Precatória: na hipótese de falso testemunho prestado através de carta precatória, o foro competente para processar e julgar este crime é do juízo deprecado (comarca onde o falso testemunho foi prestado e onde o delito se consumou).

Falso Testemunho em CPI: responde pelo crime previsto no Art. 4º, II da Lei nº 1.579/52 a pessoa que presta falso testemunho perante CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito).

Apontamentos

Teoria Subjetiva: O crime em estudo adotou a teoria subjetiva: só há crime quando o depoente (testemunha) tem consciência da divergência entre sua versão e o fato presenciado. Desse modo, é possível que haja o crime de falso testemunho ainda que o fato seja verdadeiro. Nesta hipótese, é necessário que a testemunha narre um fato que realmente ocorreu, mas não foi presenciado por ela.

Se o falso testemunho ou falsa perícia se der perante a justiça do trabalho, o seu processo e julgamento estarão afetos ao juízo criminal federal, por ser atingido interesse da União.

Aumento de Pena

§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

→ São três as causas de aumento de pena:

- ▷ Mediante suborno;
- ▷ Com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal;
- ▷ Com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

Retratação: Art. 342, § 2º. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Trata-se de causa de extinção da punibilidade (Art. 107, VI, do CP).

A retratação formulada pelo autor deve comunicar-se aos participantes do delito.

Em processo de competência do Tribunal do Júri, é possível a retratação extintiva da punibilidade, mesmo após a decisão de pronúncia, desde que anterior à sentença de mérito.

Corrupção Ativa de Testemunha ou Perito

Art. 343. *Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação: (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)*

Pena - reclusão, de três a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)

Parágrafo único. *As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.*

Conduta: trata-se de modalidade especial de corrupção ativa, abrangendo o mesmo comportamento criminoso, acrescido do núcleo **dar**.

Para configurar o delito em tela é necessário que haja algum procedimento oficial em andamento.

Consumação: trata-se de crime formal, logo se consuma com a simples realização de uma das condutas previstas no **caput**, sendo desnecessária a prática de qualquer ato pelos possíveis corrompidos.

Coação no Curso do Processo

Art. 344. *Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:*

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

A razão pela qual existe esse crime é para impedir que frustrem a eficiência da Administração da justiça com violência ou ameaças e para garantir o regular andamento dos processos ou em juízo arbitral. Crime esse de ação penal pública incondicionada.

Classificação

É um crime **pluriofensivo**, pois atinge mais de um bem jurídico, primeiramente a Administração da justiça, e secundariamente a integridade física ou a liberdade individual.

Doloso e com um especial fim de agir, apresentado no tipo **com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio**. Não admite a modalidade culposa.

Considerado um crime comum, instantâneo, de concurso eventual, e em regra comissivo.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: por ser um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, não sendo necessário que o agente tenha interesse no próprio processo.

Sujeito Passivo: é o Estado e de forma mediata, e secundariamente, figurará no polo passivo o indivíduo que sofreu a coação.

Ex.: *Magistrado, delegado, réu, testemunha, jurado etc.*

Consumação e Tentativa

Ocorre a consumação no momento do emprego da violência ou grave ameaça do agente.

A tentativa é possível, visto que o crime tem caráter plurissubsistente.

Ex.: *“A” manda uma carta ameaçadora para uma testemunha de um processo judicial, mas por circunstâncias alheias a sua vontade, a carta se extravia nos Correios.*

Segundo STJ, o crime de coação no curso do processo, por ser um crime formal, se consuma tão só com o emprego da grave ameaça ou violência contra qualquer das pessoas referidas no Art. 344 do CP, independentemente do efetivo resultado pretendido ou de a vítima ter ficado intimidada. (STJ. REsp 819.763/PR)

Descrição do Crime

Se a conduta descrita no tipo penal for realizada no curso de processo de uma CPI, o agente incidirá no crime previsto no Art. 4º, I, da Lei nº 1.579/52 que versa sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito.

Não basta para a configuração do delito que a violência ou grave ameaça seja proferida às pessoas do Art. 344. É necessário que se faça tal injusto com o interesse de favorecimento próprio ou alheio.

Ex.: *“A” amigo do réu, ameaça a testemunha a depor em favor do amigo. / “B” réu em processo judicial, intimida o perito a não revelar o verdadeiro resultado do laudo pericial.*

Considerações

Se da conduta criminosa resulta **violência**, restarão caracterizados dois crimes, incidindo em concurso material obrigatório, somando as penas da coação no curso do processo mais o crime de violência (lesão corporal ou homicídio).

Exercício Arbitrário das Próprias Razões

Art. 345. *Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:*

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único. *Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.*

Como disposto no Art. 345 do Código Penal, não é aceita a justiça entre particulares e a ninguém é dado o direito de versar sobre a justiça privada se não o próprio poder judiciário, que tem a competência para resolver as divergências existentes entre os indivíduos. Em regra, esse crime é de ação penal privada, contudo será de ação penal pública incondicionada se estiver presente a violência.

Classificação

Crime **simples**, pois atinge um único bem jurídico. **Comum**, cometido por qualquer pessoa.

É um crime **doloso**, acompanhado com um elemento subjetivo específico “para satisfazer pretensão, embora legítima”. Não sendo admitida a modalidade culposa.

Em regra é **comissivo** e **instantâneo**, consumando-se em um momento determinado.

A ação penal será pública incondicionada quando o crime é praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado ou Município.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: pode ser cometido por qualquer pessoa, mas se o agente for funcionário público e comete o delito prevalecendo-se de sua condição, serão imputados dois crimes: exercício arbitrário das próprias razões + abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65).

Ex.: “A” policial, proprietário de uma casa, encosta a viatura na frente de seu imóvel, entra na residência e, de arma em punho, expulsa “B”, que não pagara o aluguel do mês anterior.

Sujeito Passivo: primeiramente é o Estado, e secundariamente a pessoa física ou jurídica prejudicada pela conduta criminosa.

Consumação e Tentativa

Existe divergência entre os doutrinadores, mas majoritariamente foi classificado como um crime formal, consumando-se mesmo que a pretensão não seja atingida.

É plenamente aceitável a tentativa, visto o caráter plurissubsistente (ação composta por vários atos) do crime.

Descrição do Crime

O núcleo do tipo **fazer** justiça pelas próprias mãos, tem sentido de satisfazer **pretensão** pessoal. Essa pretensão pode ser de qualquer natureza, ligada ou não à propriedade, mas exigindo-se ao menos uma aparência de direito legítimo.

Ex.: Marido indignado com a traição da esposa, a expulsa da casa que construíram juntos.

A pretensão deve ser **legítima**, pois do contrário, a conduta acarretará na incidência de outros crimes, tais como o furto, roubo, estelionato, apropriação indébita, entre outros.

Ex.: “A”, indignado com a traição de sua esposa, vai até a casa de “B” que é o homem que se deitou com ela e, para fazer justiça com as próprias mãos, obriga a mulher de “B” a manter relações sexuais com “A”.

Subtração ou Dano de Coisa Própria em Poder de Terceiro

Art. 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: somente pode ser executado pelo proprietário da coisa (crime próprio). Sendo que o concurso de pessoas é plenamente possível.

Sujeito Passivo: será o estado, e secundariamente o indivíduo possuidor da coisa ou aquele contra quem foi empregada violência.

Fraude Processual

Art. 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.

O crime de fraude processual é um crime tacitamente subsidiário, somente sendo aplicável quando o fato não constituir crime mais grave. Delito esse de ação penal pública incondicionada.

Classificação

Considera-se um crime **simples**, pois ofende um único bem jurídico que é a Administração da justiça.

O crime de fraude processual também é considerado um crime **formal** ou de consumação antecipada, pois independe do resultado naturalístico.

Em regra é comissivo, considerado também um crime de dano, pois causa lesão à Administração da justiça.

Crime de concurso eventual, normalmente praticado por um só agente, mas o concurso é plenamente possível.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: considerado um crime comum, logo, é passível de ser cometido por qualquer pessoa. (vítima, acusado ou mesmo advogado)

Foge do alcance do tipo o perito, uma vez que, se inovar o estado de coisa, pessoa ou lugar no decorrer dos exames periciais, incorrerá no crime previsto no Art. 342 do CPI.

Sujeito Passivo: de forma imediata é o Estado, e de forma mediata é a pessoa prejudicada no processo administrativo, penal ou civil.

Consumação e Tentativa

Consuma-se no momento em que o agente utiliza o meio fraudulento para a inovação na pendência do processo.

A tentativa, entretanto, deve apresentar potencialidade real para enganar o juiz ou o perito. Se o artifício (fraude) for grosseiro ou perceptível é crime impossível (Art. 17 do CP) por ineficácia absoluta do meio.

Para o STJ não é exigido para a consumação do crime de fraude processual que o Juiz ou o perito sejam realmente induzidos a erro, basta que a inovação seja apta para produzir o resultado, mesmo que a pessoa não tenha interesse no processo. (STJ. HC 137.206/SP).

Descrição do Crime

É um crime **doloso** e também necessita de um elemento subjetivo específico que é a intenção de induzir a erro o juiz ou perito, não sendo admitida a modalidade **culposa**.

Estado de lugar, de coisa ou de pessoa é onde deve recair a conduta artificiosa, para enganar o juiz ou perito.

Ex.: Limpar as manchas de sangue onde ocorreu o crime / Colocar uma arma de fogo na mão de uma pessoa assassinada para simular um suicídio.

Nem toda a inovação caracteriza o surgimento do crime de fraude processual, pois esse elemento normativo do tipo deve ser empregado de forma artificiosa (ardil, fraude).

O parágrafo único aparentemente versa **uma causa especial de aumento de pena** sendo um tipo penal autônomo, pois a conduta de inovar artificialmente foi cometida em processo penal que **ainda** não foi iniciado.

- ▷ Trata-se de infração subsidiária, logo absorvida quando a finalidade constituir crime mais grave.

Conduta: os objetos materiais do crime são taxativos, e desta forma, descabida qualquer integração analógica em relação às inovações que poderão ser praticadas pelo agente.

Pressupõe-se a existência de processo - civil ou administrativo - em andamento.

Em atenção ao princípio da inexigibilidade de conduta diversa, já se entendeu que não ocorre o ilícito quando o autor de um crime de homicídio nega a autoria e dá sumiço à arma, atuando no direito natural de autodefesa (RT 258/356).

Favorecimento Pessoal

Art. 348. *Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão:*

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

§ 1º *Se ao crime não é cominada pena de reclusão:*

Pena - detenção, de quinze dias a três meses, e multa.

§ 2º *Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena.*

O crime de favorecimento pessoal basicamente consiste em prestar auxílio ao agente condenado com pena de reclusão para que escape da ação da autoridade pública. É um crime de ação penal pública incondicionada.

Classificação

Em análise ao Art. 348 do CP pode ser verificado que se trata de um crime acessório, pois depende da prática anterior de um crime com pena de reclusão (contravenção não).

Somente pode ser praticado de forma comissiva (ação), não havendo possibilidade de auxílio à subtração de autor de crime mediante uma conduta omissiva.

O agente que deixa de comunicar à autoridade pública o local onde está escondido o autor do crime, mesmo que esta circunstância seja de conhecimento do agente, não comete crime algum.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: não é exigida qualquer qualidade específica do agente.

A vítima do crime anterior pode ser sujeito ativo do crime de favorecimento pessoal (Art. 348 do CP). **Ex.:** uma vítima de roubo (Art. 157 do CP), logo após a ocorrência do crime, engana os policiais, prestando-lhes falsas informações do paradeiro do criminoso para que tenha êxito em sua fuga.

Consumação e Tentativa

Por ser um crime material, o crime se consuma com o efetivo auxílio, ainda que seja por curto período de tempo. Caso o criminoso tenha sido pego, o agente responderá pelo crime da mesma forma, já que a conduta de auxiliar o criminoso teve êxito, mesmo que breve.

É plenamente possível a tentativa.

Descrição do Crime

Não é necessário que o autor do crime esteja em perseguição, fuga ou esteja sendo procurado pela autoridade pública no momento em que recebe o auxílio. Basta que, de forma idônea, o agente auxilie o criminoso a escapar da ação da autoridade pública.

Não existe o crime de favorecimento pessoal (Art. 348 do CP) quando a conduta de auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública for referente a um crime cometido por um agente menor de idade ou qualquer outro inimputável, já que estes inimputáveis não cometem crimes, mas atos infracionais que acabarão sofrendo medidas de proteção ou medidas socioeducativas no caso dos menores de idade ou medidas de segurança quando forem doentes mentais ou tiverem desenvolvimento mental incompleto ou retardado.

Não há crime quando o agente estiver em escusa absoluta (cônjuge, ascendente, descendente ou irmão), quando o agente que cometeu o crime anterior estiver acobertado por uma excludente de ilicitude ou causa excludente de culpabilidade. E se o agente for absolvido pelo crime anterior, estará excluído o crime de favorecimento pessoal.

O favorecimento deve ocorrer APÓS o cometimento do crime e nunca para o cometimento do crime. Se o favorecimento for ajustado previamente, antes da consumação do crime, incidirá o agente como partícipe segundo o Art. 29 do Código Penal: *Quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.*

O agente que presta o auxílio deve ter ciência da atual situação do criminoso, se não, tem-se excluído o dolo.

Ex.: *Tício de forma voluntária, empresta seu carro a Mévio para que este faça uma viagem de negócios, quando na verdade, Mévio, que acabara de cometer um crime, pretendia fugir da polícia. Desta forma Tício não responde pelo crime.*

Favorecimento Real

Art. 349. *Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime:*

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

O Código Penal prevê mais uma espécie de favorecimento, demonstrando ser este um crime acessório, pois necessita de algum crime já praticado anteriormente não alcançando as contravenções penais.

Classificação

É um crime de forma livre, ou seja, o favorecimento pode acontecer de diversas formas, como esconder o bem subtraído, aplicar no banco os valores provenientes de um estelionato, deixar um cofre aberto para que o agente que cometeu o crime guarde os documentos roubados no assalto.

É um crime doloso com um elemento subjetivo específico, no qual a finalidade do agente é tornar seguro o proveito do crime, porquanto o agente deve ter a ciência de que seu comportamento será efetivo para auxiliar o criminoso, não se admitindo portanto a modalidade culposa.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: o crime de favorecimento real é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, salvo coautor ou partícipe do crime que antecede o favorecimento.

Ex.: *Tício, conhecido de Mévio, se dispõe a auxiliar Mévio a esconder o dinheiro que será roubado de uma casa lotérica. Se efetivamente vier a ocorrer o roubo, Tício será partícipe do crime, por auxiliar Mévio. O intuito de auxiliar deve vir de forma posterior ao cometimento do crime.*

Sujeito Passivo: é o Estado e secundariamente, a vítima do delito anterior.

Consumação e Tentativa

É considerado um crime formal ou de consumação antecipada, ou seja, o crime se consuma no instante em que o agente presta devido auxílio ao criminoso no intuito de tornar seguro o proveito do crime, mesmo que não venha a ocorrer efetivamente essa finalidade. A tentativa é plenamente aceitável em face do caráter plurissubsistente do delito.

Descrição do Crime

O auxílio deve ser destinado a tornar seguro o proveito do crime.

Favorecimento Pessoal. Art. 348 CP:

- ▷ **Objeto material:** autor de crime anterior; Se busca a fuga do criminoso.
- ▷ **Quanto ao resultado:** crime material (prevalece).
- ▷ **Escusa absolutória:** possui hipótese de escusa absolutória, se quem presta o auxílio é cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do criminoso, fica isento de pena. É a chamada escusa absolutória, presente no § 2º do Art. 348 do CP.

Favorecimento Real. Art. 349 CP:

- ▷ **Objeto material:** proveito de crime anterior; Presta-se auxílio não ao criminoso em si, mas indiretamente, assegurando para ele a ocultação da coisa, proveito do crime (real).
- ▷ **Quanto ao resultado:** crime formal.
- ▷ **Escusa absolutória:** não tem previsão de escusa absolutória.

Para que possa ocorrer o crime do Art. 349, é necessário que o crime anterior tenha alcançado a consumação e se no crime não houve qualquer tipo de proveito, também não haverá o crime de favorecimento real.

Considerações

Quem estuda de maneira superficial o crime de favorecimento real, certamente poderia interpretar de forma errônea as diferenças entre os crimes de receptação própria (CP, Art. 180, **caput**, 1ª parte) na modalidade “ocultar” e favorecimento real (CP, Art. 349). Vamos observar as diferenças:

Receptação própria “ocultar” (Art. 180, caput , 1ª parte, CP)	Favorecimento real (Art. 349, CP)
Crime Contra o Patrimônio.	Crime contra a Administração da Justiça.
Quem se beneficia é qualquer outra pessoa que não seja o autor do crime anteriormente praticado.	O próprio autor do crime anteriormente cometido é o beneficiado pela conduta.
Exige-se que o proveito seja econômico.	O proveito pode ser tanto econômico quando de outra natureza.

Favorecimento Real Impróprio

Art. 349-A. *Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.*

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Esse crime foi introduzido pela Lei nº 12.012/2009 e o legislador não atribuiu denominação alguma para esse crime, transferindo essa tarefa à jurisprudência e à doutrina.

Classificação

É um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, se o agente vier a cometer mais de um núcleo do tipo no mesmo contexto fático, configurará crime único.

É um crime de forma livre, admitindo qualquer meio de execução.

Ex.: *A esposa de um detento que oculta um aparelho celular em suas partes íntimas e leva ao interno no dia de visita ou joga o aparelho por cima dos muros da cadeia e até mesmo coloca os aparelhos no interior de alimentos (bolo, torta).*

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: é um crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, vale ressaltar que até mesmo um preso pode ser sujeito ativo do crime tipificado no Art. 349-A, somente se este estiver em alguma permissão de saída ou saída temporária e também pode ser partícipe, por exemplo, o preso que induz sua esposa a levar a ele o aparelho de comunicação.

Sujeito Passivo: é o Estado.

Consumação e Tentativa

É considerado crime de mera conduta, ou seja, a lei sequer prevê qualquer resultado naturalístico. Consuma-se o crime quando é praticada qualquer das condutas descritas no tipo (ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho de comunicação ou similar em estabelecimento prisional).

A tentativa é plenamente possível.

Ex.: *Tício, em horário de visita, ao tentar ingressar no presídio onde seu primo está preso, esconde em sua blusa um aparelho celular e acaba sendo preso em flagrante durante a revista pessoal.*

Descrição do Crime

O objeto material do crime pode ser qualquer instrumento que tenha potencial de comunicação. (aparelho telefônico, *walkie-talkie*, *webcam*).

Não é exigido qualquer fim específico, basta o dolo, por parte do agente, de levar ao poder do preso o aparelho de comunicação.

Exercício Arbitrário ou Abuso de Poder

Art. 350. *Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder:*

Pena - detenção, de um mês a um ano.

Parágrafo único. *Na mesma pena incorre o funcionário que:*

I. Ilegalmente recebe e recolhe alguém a prisão, ou a estabelecimento destinado a execução de pena privativa de liberdade ou de medida de segurança;

II. Prolonga e execução de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de executar imediatamente a ordem de liberdade;

III. Submete pessoa que está sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei;

IV. Efetua, com abuso de poder, qualquer diligência.

Os crimes de exercício arbitrário e abuso de poder, tanto o caput como as figuras equiparadas do parágrafo único foram **revogados** pela Lei nº 4.898/65.

Fuga de Pessoa Presa ou Submetida a Medida de Segurança

Art. 351. *Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva:*

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

§ 1º *Se o crime é praticado à mão armada, ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento, a pena é de reclusão, de dois a seis anos.*

§ 2º *Se há emprego de violência contra pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência.*

§ 3º *A pena é de reclusão, de um a quatro anos, se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou o internado.*

§ 4º *No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção, de três meses a um ano, ou multa.*

Evasão Mediante Violência contra a Pessoa

Art. 352. *Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa:*

Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência

Arrebatamento de Preso

Art. 353. *Arrebatado preso, a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda:*

Pena - reclusão, de um a quatro anos, além da pena correspondente à violência.

Conduta

Somente uma conduta é prevista para a prática do crime, consubstanciada no núcleo **arrebatado** preso, com o fim de maltratá-lo (linchamento). Arrebatado significa arrancar, levar, retirar com violência.

Se não tiver o fim de maltratá-lo, não configurará este crime, mas poderá incorrer no Art. 351 do CP. promover ou facilitar fuga de pessoa presa.

Motim de Presos

Art. 354. *Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão:*

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

Considerações

No tipo penal não há descrição de quantos presos são necessários para configurar o motim. Para alguns autores, três presos são suficientes. Já Mirabete exige no mínimo quatro. Todavia, nenhum entendimento está consolidado, sendo essencial que constitua um ajuntamento tumultuário de aprisionados.

Patrocínio Infiel

Art. 355. *Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado:*

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa.

Patrocínio Simultâneo ou Tergiversação

Parágrafo único. *Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias.*

Sujeitos

Sujeito Ativo: o crime em tela somente poderá ser praticado por advogado ou procurador judicial devidamente inscrito nos quadros da OAB. Não estão incluídos no dispositivo os promotores e procuradores de justiça.

Sujeito Passivo: é o Estado e, possivelmente, o outorgante do mandato que foi prejudicado.

Conduta

Pode se dar por ação (**Ex.: Manifesta-se no processo de forma contrária aos interesses da parte defendida**), ou por omissão (**Ex.: Deixa de recorrer**).

Conforme alguns autores, o patrocínio infiel deve ser entendido em causa judicial, pouco importando a natureza ou espécie. Desta forma, a atuação extrajudicial do profissional, como em inquérito policial, sindicância etc. não caracteriza o crime em estudo, sendo o agente passível, apenas, de punição disciplinar.

Consumação e Tentativa

Consuma-se com a ocorrência do efetivo prejuízo ao patrocinado, ainda que a situação possa ser revertida.

A tentativa é possível apenas na forma comissiva.

O dispositivo traz duas formas de infidelidade profissional:

Patrocínio simultâneo: consiste na conduta do advogado ou procurador que, concomitantemente, zela (ainda que por interposta pessoa) os interesses de partes contrárias.

Patrocínio sucessivo ou tergiversação: consiste na conduta do advogado que renuncia ao mandato de uma parte (ou por ela é dispensado) e passa, em seguida, a representar a outra.

No parágrafo único é dispensável a comprovação de efetivo prejuízo ao patrocinado traído - delito formal.

Sonegação de Papel ou Objeto de Valor Probatório

Art. 356. Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa.

Exploração de Prestígio

Art. 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de INFLUIR em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Parágrafo único. As penas aumentam-se de um terço, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo.

Introdução

Versa de forma similar ao crime de tráfico de influência Art. 332 do CP. Com a edição da Lei nº 9.127/95, esses dois crimes foram diferenciados e o Art. 332 passou a ser o crime de tráfico de influência. Esse delito é de ação penal pública incondicionada.

Classificação

É um crime simples, pois ofende um único bem jurídico que é a administração da justiça.

Considerado um crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa.

É um crime formal quando o agente (SOLICITAR) ou material (RECEBER).

É conhecido como um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, mesmo o agente praticando mais de um verbo do tipo no mesmo contexto, responderá por um único crime.

Sujeitos do Crime

Sujeito Ativo: por ser considerado um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, pois a própria Descrição do Crime não exige qualquer qualidade do agente.

Sujeito Passivo: o Estado, e também o servidor utilizado na fraude, bem como a pessoa ludibriada pelo agente.

Consumação e Tentativa

A consumação dependerá da conduta praticada:

Se a conduta do agente for solicitar, o crime se consuma com o simples pedido, independentemente do aceite da vítima enganada (crime formal).

A TENTATIVA é possível, porém dependerá de como será praticado o delito.

STF diz que, para a configuração do delito de exploração de prestígio, não é necessário que o agente influa na atuação das pessoas do tipo (juiz, jurado, perito etc.), bastando que o pedido da vantagem seja a PRETEXTO de influir. (STF. RHC 75.128/RJ)

Ex.: "A", alegando conhecer um jurado, sem realmente conhecê-lo, solicita a "B" uma determinada vantagem para **supostamente** convencer o jurado a absolver seu irmão, réu em determinada ação penal.

Descrição do Crime

Exige-se um especial fim de agir por parte do agente, portanto só caracteriza o crime na forma **dolosa**, não admitindo a forma **culposa**.

Causa de Aumento de Pena

Parágrafo único. As penas aumentam-se de um terço, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas no artigo.

Não é exigida a afirmação explícita de qualquer das pessoas indicadas no caput desse artigo, basta a insinuação.

Se restar provado que o destinatário da vantagem é uma das pessoas indicadas no tipo penal, restará a este a **corrupção passiva** (Art. 317 do CP) e ao particular e ao intermediador o crime de **corrupção ativa** (Art. 333 do CP).

Considerações

Exploração de prestígio (Art. 357 do CP)	Tráfico de influência (Art. 332 do CP)
Solicitar ou receber.	Solicitar, exigir, cobrar ou obter.
Ato de disposição específica relativa aos órgão ou funcionários da administração da justiça.	Ato praticado por funcionário público no exercício da função.

Violência ou Fraude em Arrematação Judicial

Art. 358. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:

Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Desobediência a Decisão Judicial sobre Perda ou Suspensão de Direito

Art. 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial:

Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou multa.

[illegible]

ÍNDICE

1. Disposições Constitucionais Aplicáveis ao Processo Penal	119
2. Introdução ao Direito Processual Penal	120
Lei Processual Penal no Espaço	120
Lei Processual Penal no Tempo	121
Interpretação da Lei Processual Penal	121
3. Inquérito Policial	121
Polícia Administrativa X Polícia Judiciária	121
Atribuição	121
Características do Inquérito Policial	122
Valor Probatório do Inquérito Policial	124
Vícios	124
Incomunicabilidade	124
Notícia Crime	125
Procedimentos do Inquérito Policial	126
Arquivamento do Inquérito	127
Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)	128
4. Ação Penal	128
Classificação das Ações (Titular do Direito)	128
Ação Penal Pública	128
Ação Penal Privada	130
Ação Penal em Alguns Casos Especiais	131
5. Jurisdição e Competência	132
Classificação da Competência	132
Competência Absoluta X Competência Relativa	137
Conexão e Continência	137
6. Prova	138
Teoria Geral da Prova	138
Provas em Espécies	140
Exame de Corpo Delito	141
Interrogatório	142
Ofendido	142
Testemunha	143
Reconhecimento de Pessoas e Objetos	144
Acareação	144
Documentos	145
Dos Indícios	145
Busca e Apreensão	145

7. Do Juiz, do Ministério Público, do Acusado e Defensor, dos Assistentes e Auxiliares da Justiça	146
Juiz.....	146
Ministério Público	147
Acusado (Réu ou Querelado)	147
Defensor	147
Assistente	147
Funcionários da Justiça	148
Peritos e Intérpretes	148
Atos de Terceiros	148
8. Da Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória.....	148
O que é Prisão?	148
Principais Prisões Disciplinares/Administrativas	148
Prisão Preventiva.....	152
Prisão Temporária (Lei nº 7.960/89)	153
Uso de Algemas	154
Liberdade Provisória	154
9. Procedimento dos Crimes de Responsabilidade do Funcionário Público	155
Ação Penal Instruída por Inquérito Policial	156
10. Habeas Corpus e seu Processo	156
Surgimento	156
Natureza Jurídica.....	156
Pedidos do <i>Habeas Corpus</i>	156
Espécies de <i>Habeas Corpus</i>	156
Legitimidade.....	157
Coação Ilegal	157
Formalidade do Pedido de <i>Habeas Corpus</i>	158
Competência para Conhecimento do <i>Habeas Corpus</i>	158

1. Disposições Constitucionais Aplicáveis ao Processo Penal

→ Princípio da presunção de inocência ou do estado de inocência, da situação jurídica de inocência ou da não culpabilidade

Art. 5º, LVII, da CF: *ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.*

Decorrente desse princípio é que o ônus da prova pertence à acusação, cabendo-lhes provar que o fato é típico e de circunstâncias qualificadoras ou causas de aumento de pena. Caberá ao réu, no entanto, provar as excludentes da ilicitude, culpabilidade e as causas extintivas da punibilidade. Vale ressaltar que a acusação deverá trazer um juízo de certeza para que se condene o réu e, ao contrário, caso o réu crie uma dúvida sobre a existência de uma excludente, deverá o juiz sentenciar em favor do acusado.

→ Princípio da igualdade processual ou da paridade das armas - *par conditio*

Art. 5º, da CF: *Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*

Procede desse princípio a necessidade de um advogado para defesa do acusado, exceto quando ele mesmo o for. Esse princípio se materializa sempre que para uma das partes for deferida uma oportunidade de se pronunciar no processo, da mesma forma a outra parte terá esse direito.

→ Princípio da ampla defesa

Art. 5º, LV, da CF: *aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.*

A ampla defesa se subdivide em autodefesa e defesa técnica.

A segunda é aquela exercida pelo advogado, pois este sim tem capacidade postulatória, com exceção de o próprio acusado ser advogado. A defesa técnica é indisponível.

A primeira é exercida pelo próprio acusado de forma que pode influenciar o magistrado no seu interrogatório. Vale notar que a autodefesa é disponível, podendo o acusado ficar calado quando da audiência (direito ao silêncio). No entanto, o interrogatório é dividido em duas partes: a qualificação e as perguntas, não podendo o acusado mentir na 1ª, sob pena de estar cometendo a contravenção Penal prevista no Art. 68 da Lei de Contravenções penais; caso atribua outra identidade a si, restará configurado o crime do Art. 307 do CP (falsa identidade). Na segunda parte do interrogatório não pode o acusado imputar falsamente um crime a si, pois estaria cometendo o delito de autoacusação falsa (Art. 341, CP).

→ Princípio da plenitude da defesa

Art. 5º, XXXVIII, da CF: *é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:*
a) plenitude de defesa.

A plenitude da defesa significa que, em se tratando de tribunal do júri, pode o acusado alegar quaisquer tipos de justificativas, mesmo não sendo técnicas. Pode, por exemplo, apelar para o sentimentalismo a fim de convencer o conselho de sentença. Pode até invocar uma excludente de ilicitude não existente, como, por exemplo, a legítima defesa da honra.

→ Princípio do favor rei, favor *libertatis*, *in dubio pro réu*, favor inocente ou da prevalência do interesse do réu

Art. 5º, LVII, da CF: *ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.*

Esse princípio decorre diretamente do princípio da inocência, de forma que, havendo dúvida sobre a culpabilidade do réu, deve o juiz absolvê-lo. Importante notar que ele não tem aplicação na denúncia, pois na dúvida o promotor denuncia, e também não tem aplicação na pronúncia (1ª fase do júri).

Esse princípio não está expresso na Constituição Federal; está implícito.

→ Princípio do contraditório ou da bilateralidade da audiência

Art. 5º, LV, da CF: *aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.*

É o princípio pelo qual oportuniza a parte contraditar tudo o que é dito contra ela. Se a acusação alega algum fato, deverá o acusado ter a oportunidade de desconstruir a alegação da acusação. É com base nisso que o tempo de audiência é distribuído. Se no júri a acusação tem uma hora e meia para falar e mais uma hora de réplica, a defesa também terá uma hora e meia para falar mais uma hora para a tréplica.

→ Princípio do juiz natural

Art. 5º, LIII, da CF: *ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.*

Esse princípio garante ao acusado que ele seja julgado por um juiz imparcial e definido anteriormente à ocorrência do crime; veda-se, portanto, o juízo ou tribunal de exceção ou tribunais *ad hoc*. Vale ressaltar que não fere o princípio do juiz natural a convocação de juizes de primeiro grau feita pelos tribunais e a criação de novas varas para igualar os acervos do juízo.

→ Princípio da publicidade

Art. 5º, XXXIII, da CF: *todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.*

Art. 5º, LX, da CF: *a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.*

Art. 93, IX, da CF: *todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.*

É o princípio que traduz a transparência da atividade jurisdicional do Estado, de forma que, em regra, os atos serão públicos. Essa norma, porém, admite exceções, de forma que, se a defesa da intimidade ou o interesse social o exigir, o ato não será público. No inquérito policial vigora o sigilo.

→ **Princípio da vedação das provas ilícitas**

Art. 5º, LVI, da CF: *são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.*

Provas ilícitas são aquelas que violam dispositivos legais ou constitucionais, não acolhendo o CPP a posição doutrinária de que ela seria aquela que violasse direito material, e prova ilegítima a que violasse direito processual. Também são vedadas as provas derivadas das ilícitas pela teoria do fruto das árvores envenenadas ou do efeito à distância (*fruits of the poisonous tree*).

Como exceções à vedação das provas derivadas das ilícitas, temos a teoria da fonte independente, a da descoberta inevitável, a da mancha purgada ou tinta diluída e, por último, a teoria da proporcionalidade que aceita a utilização da prova ilícita em defesa do acusado inocente.

→ **Princípios da economia processual, celeridade processual e duração razoável do processo**

Art. 5º, LXXVIII, da CF: *a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.*

O princípio em comento traduz a ideia de, que para que o processo penal seja justo, deverá ele também ser célere. São consequências desse princípio da duração razoável das prisões cautelares e a chamada carta precatória itinerante.

→ **Princípio do devido processo legal (*due process of law*)**

Art. 5º, LIV, da CF: *ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.*

Esse princípio traduz a ideia da própria existência do processo penal, de forma que não se poderá culpar alguém sem um mínimo de produção de provas por meio de um processo e que possa ser garantido o seu direito de defesa.

2. Introdução ao Direito Processual Penal

Após a prática de um crime, cabe ao Estado a sua apuração para fins da aplicação da pena prevista no Direito Penal. Ele é o único titular do *jus puniendi*, que é o direito de aplicar uma sanção a quem comete um delito.

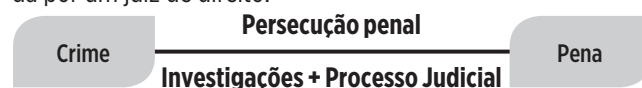
Como vivemos em um Estado Democrático de Direito, o Estado sofre limitações quanto ao uso de determinadas modalidades de penas, quanto aos meios utilizados para apurar um crime, às medidas adotadas e ao andamento processual, visando a respeitar a dignidade da pessoa humana, harmonizando-a com as medidas legais pertinentes à elucidação de um delito, bem como com a consequente aplicação posterior da pena.

Dessa forma, definimos o processo penal como um conjunto de normas jurídicas tendentes a direcionar a atuação da polícia judiciária, assim como de todo o poder judiciário criminal, objetivando a uma investigação, um processo e uma

sentença justa, que se fundamentem na verdade dos fatos, a fim de respeitar todos os direitos constitucionais do homem, a ampla defesa, a presunção de inocência, dentre outros.

A manifestação da aplicação das normas de processo penal é o que chamamos de persecução penal, sendo esta o objeto do nosso estudo.

Ela comporta duas fases distintas: uma preliminar, de natureza administrativa, em que ocorrem as investigações presididas pela autoridade policial; e outra fase de natureza judicial, em que se desenrola o processo propriamente dito e é presidida por um juiz de direito.



Os princípios do Direito Processual Penal serão trabalhados ao longo do material, para que assim você veja a aplicação deles nas diversas fases da persecução penal.

Lei Processual Penal no Espaço

Aqui estudaremos a abrangência territorial do Código de Processo Penal, ou seja, o código é aplicado, em regra, nos crimes praticados em todo o território nacional. Porém, há algumas exceções que estão previstas no Art. 1º do código:

I. Os tratados, as convenções e regras de direito internacional;

Quando o Brasil homologa a sua participação em um tratado ou convenção internacional que disciplina regras processuais próprias, o Código de Processo Penal Brasileiro não é adotado, ou seja, determinados crimes, mesmo que cometidos no território brasileiro, podem ser julgados por tribunal estrangeiro. **Ex.: a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas estabelece que os diplomatas, quando cometerem crimes no território de outro país, serão julgados pelas leis de sua nação de origem.**

II. As prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República, e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade (Constituição, Arts. 86, 89, § 2º, e 100);

Aqui tratamos das infrações político-administrativas, definidas na Lei nº 1.079/50, os chamados de crimes de responsabilidade que, na verdade, não se referem à matéria criminal e são julgados pelo Senado Federal, adotando o procedimento específico da referida lei para o seu processo e julgamento.

III. Os processos da competência da Justiça Militar;

A **Justiça Militar** tem a competência constitucional para a deliberação das infrações penais militares, descritas nos Arts. 9º e 10 do Código Penal Militar. No julgamento desses casos, a justiça militar adota os procedimentos previstos no Código Processual Penal Militar (**Decreto-Lei nº 1.002/69**).

IV. Os processos da competência do tribunal especial;

V. Os processos por crimes de imprensa.

Quanto às duas últimas exceções referentes à aplicação do CPP na apuração e julgamento dos crimes, o parágrafo único do Art. 1º prevê que, na falta de norma, sejam aplicada as regras previstas no Código de Processo Penal de forma subsidiária.

diária. Um exemplo de tribunal especial seria o próprio tribunal militar que adota procedimentos próprios. Nos casos de crimes de imprensa, vale o CPP, pois a referida Lei teve os seus efeitos suspensos temporariamente pelo STF, enquanto aguarda decisão do plenário quanto à constitucionalidade da Lei.

A regra então é a aplicação do CPP nos delitos cometidos no território nacional, somente não sendo aplicadas suas normas, nas hipóteses acima descritas.

Lei Processual Penal no Tempo

A lei processual penal é aplicada no tempo da sua vigência, ou seja, a partir do momento em que ela entra em vigor, começa a regular todos os atos processuais penais que serão praticados daquele dia em diante, até a revogação da Lei.

É importante analisarmos que, se um processo estiver em andamento, sendo regulado pelas normas vigentes do CPP, e tivermos uma alteração nas normas, os atos praticados na vigência da lei anterior continuarão válidos, pois o que importa é o tempo da vigência da lei. A legislação nova será aplicada aos processos futuros e não aos passados.

Interpretação da Lei Processual Penal

A aplicação da lei processual penal segue as mesmas regras de hermenêutica que disciplinam a interpretação da legislação em geral. Interpretar significa definir o sentido e alcance de determinado conceito.

Em função da impossibilidade de se poder escrever na lei todo o seu significado ou ainda se prever todas as situações possíveis de ocorrer na vida real, o Art. 3º do Código de Processo Penal prevê que a lei processual penal admitirá:

- Interpretação extensiva.
- Aplicação analógica.
- Suplemento dos princípios gerais de direito.

3. Inquérito Policial

Vamos partir da ideia de que a persecução penal é ferramenta utilizada pelo Estado para materializar a aplicação da pena ao autor de um crime. Ela se compõe de duas fases distintas: uma administrativa e outra judicial. Vamos agora estudar essa fase administrativa, chamada de inquérito policial.

Polícia Administrativa X Polícia Judiciária

Polícia Administrativa

É chamada também de polícia ostensiva, pois manifesta a sua atuação por meio do uso de fardas e viaturas caracterizadas, para que, dessa forma, mostre à sociedade que está presente. A polícia administrativa não é responsável pela produção do inquérito policial, pois ela atua visando prevenir o crime.

Ex.: Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Marítima (desempenhada pela PF).

Polícia Judiciária

É polícia de **Repressão**, que atua após a prática do crime, pois é utopia acreditar que a existência da polícia administra-

tiva (PM, por exemplo) é suficiente para impedir a criminalidade. Sua atuação é marcada pela realização de diligências que objetivam descobrir a autoria e a existência de um crime.

→ Características da Polícia Judiciária

Direção: delegado de polícia de carreira (bacharel em direito aprovado em concurso público).

Espécies: a polícia judiciária é dividida em Polícia Judiciária Estadual e Federal.



→ Conceito de Inquérito Policial

Inquérito policial é um procedimento administrativo inquisitivo, anterior ao processo, presidido pela autoridade policial (delegado de polícia) que conduz diligências, as quais objetivam apurar a autoria (responsável pelo crime) e a materialidade (existência) da infração penal. Essas informações colhidas no inquérito policial (indícios de autoria e materialidade do crime) serão disponibilizadas ao titular da ação penal para que este possa promover o processo judicial, que é a 2ª fase da persecução penal. Mas fiquemos ainda com o inquérito.

→ Finalidade

Informar o titular da ação penal sobre o resultado da investigação, colaborando na formação da sua opinião quanto à existência e à autoria de determinado crime.

→ Natureza

Procedimento administrativo inquisitivo.

→ Procedimento

Não pode ser confundido com processo, pois as regras são outras; é comum as provas de concursos falarem que o inquérito policial é um PROCESSO, o que está errado.

→ Administrativo

O inquérito policial é um procedimento administrativo, porque é realizado pela polícia judiciária, que é um órgão do poder executivo, a qual tem a função de administrar a coisa pública. Apesar do nome polícia judiciária, ela não é subordinada ao poder judiciário e sim ao poder executivo, haja vista o delegado de polícia ser subordinado ao secretário de segurança pública e este ser submisso ao governador do Estado, responsável pela administração pública.

Atribuição

É a delimitação legal do poder conferido à autoridade policial para investigar crimes. Por essas regras, saberemos se a investigação é de competência da polícia federal ou estadual e de qual delegacia ou comarca. As regras são as seguintes:

Territorial

Regra Geral: teoria do resultado.

A atribuição é definida pela circunscrição (delimitação territorial da atuação daquela delegacia) da **Consumação** do crime.

Exceção: teoria da atividade.

A atribuição é definida pela circunscrição da Prática dos Atos Executórios.

Essa regra é aplicada nos seguintes casos:

- ▷ Crimes tentados
- ▷ Homicídio doloso (STJ)

Apesar de o homicídio doloso ser um crime que tem resultado, o STJ decidiu que as investigações referentes a tal fato devem ser realizadas pela polícia com circunscrição no local da prática dos atos executórios, pois assim se garante uma colheita de provas mais eficiente e também pode ser dada uma resposta mais satisfatória à sociedade lesada.

Ex.: *Uma pessoa dispara uma arma de fogo com a intenção de matar outra em uma pequena cidade do interior do país e o disparo não mata imediatamente a vítima, que é levada para o pronto socorro de uma cidade vizinha maior e lá ocorre o óbito. Se fosse adotada a teoria do resultado, toda a investigação ficaria por conta da polícia do local onde a vítima morreu, mas adota-se a teoria da atividade e a investigação é realizada pela polícia do local da prática dos atos executórios.*

Material

A atribuição é definida pela natureza do crime, com a atuação de uma delegacia especializada em determinado tipo de delito.

Essa regra é subsidiária à territorial, pois, em regra, temos que descobrir a atribuição territorial e, se no local do crime tiver uma delegacia especializada, ela assumirá a investigação.

Ex.: *Delegacias especializadas: Delegacia Antissequestro, Delegacia de Repressão a Roubos e Assaltos, Delegacia da Mulher, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, dentre outras.*

Por meio da aplicação das normas de atribuição material, nós teremos a definição da investigação realizada pela polícia civil (âmbito estadual) e polícia federal (âmbito federal).

Características do Inquérito Policial

Inquisitivo

Assunto comum de ser cobrado em concurso público. No inquérito policial não há partes, acusação e defesa; temos somente o delegado de polícia investigando um crime e, consequentemente, um suspeito. Nele não há contraditório nem ampla-defesa.

Realmente, a investigação não observa o contraditório, pois a polícia não tem a obrigação de avisar um suspeito que o está investigando; e não há ampla-defesa, porque o inquérito não pode, em regra, fundamentar uma sentença condenatória, tendo o suspeito possibilidade de se defender durante o processo.

Atenção à redação do Art. 5º, LV, da CF:

Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Como na fase da investigação não existe nenhuma acusação e nem partes, não há que se falar em contraditório e ampla defesa, pois o direito constitucional previsto no Art. 5º, LV, da CF é válido para as partes de um processo. Além do inquérito policial não ter partes, é um procedimento e não um processo, conforme descrito na Constituição Federal.

Escrito

Todas as diligências realizadas no curso de um inquérito policial devem ser passadas a termo (escritas), para que seja facilitada a troca de informações entre os órgãos responsáveis pela persecução penal.

O delegado de polícia tem a faculdade de filmar ou gravar diligências realizadas, mas isso não afasta a obrigação de transcrever todas por escrito.

Art. 405, § 1º, CPP. *Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações.*

Sendo assim, é possível que o delegado, havendo meios, documente os atos do IP através das formas de tecnologia existentes, inclusive captação de som e imagem.

Discricionário

Discricionariedade é a liberdade dentro da lei (esta determina ou autoriza a atuação do Estado). Assim sendo, o delegado tem liberdade na adoção e condução das diligências adotadas no curso de um inquérito policial.

O Art. 6º do CPP traz um rol de possíveis procedimentos que podem ser adotados pela polícia na condução de um inquérito; ele não é taxativo, pois a polícia pode adotar qualquer uma daquelas diligências na ordem que entender melhor, ou seja, o rol é exemplificativo.

Não podemos entender discricionariedade como uma faculdade do delegado de iniciar ou não uma investigação, porque, conforme veremos adiante, em alguns casos a investigação é obrigatória. A discricionariedade se refere ao fato de o delegado, sendo obrigado ou não a investigar, poder adotar as diligências que considere convenientes para a solução do crime, desde que esteja prevista tal diligência na lei.

Explica essa regra o fato de que cada crime é um acontecimento único no mundo e, sendo assim, a solução deles não tem uma receita certa, devendo a autoridade policial saber utilizar, dentre os meios disponíveis, aqueles adequados à solução do caso.

Sigiloso

Não aplicamos o princípio da publicidade ao inquérito policial, pois as investigações são sigilosas. Se a polícia anuncia em veículo de informação oficial, e ainda na mídia convencional, que tenciona iniciar uma investigação a determinado contrabandista (que deveria se preparar para isso), este poderia prejudicar todo o sucesso da averiguação.

Compete ao delegado zelar pelo sigilo do inquérito policial, pois ele é a autoridade responsável pela condução.

→ Finalidade do sigilo

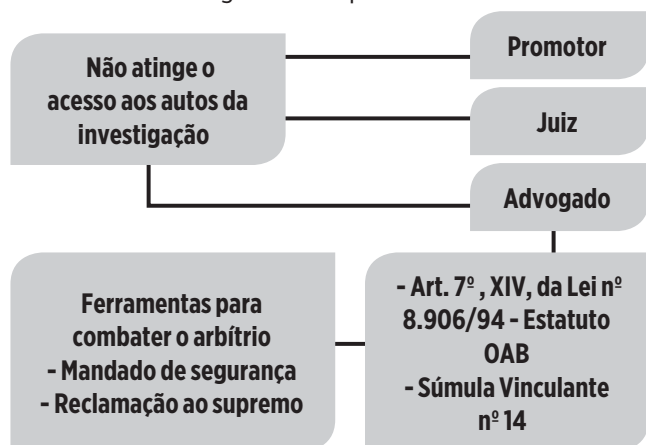
O sigilo do inquérito policial tem a finalidade de preservar a imagem do suspeito e, ainda, garantir a eficiência das investigações.

→ Classificação do sigilo

Sigilo Externo: destinado aos terceiros desinteressados e a imprensa.

Sigilo Interno: destinado aos interessados no processo.

O sigilo do inquérito policial não atinge o juiz, o Ministério Público e o advogado do suspeito.



Art. 7º, XIV, Estatuto da OAB. São direitos do advogado: examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos.

Súmula Vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

É comum, em questões de concurso público, perguntar sobre esse tema, e as questões geralmente falam que o sigilo do inquérito se estende ao advogado, podendo o delegado negar a ele o acesso aos autos do inquérito policial. É evidente que se trata de questão errada, uma vez que ao advogado e, para acabar de vez com a dúvida, o STF editou a Súmula Vinculante 14. Sendo assim, o advogado pode se valer de duas ferramentas, caso algum delegado viole o seu direito de acesso aos autos de inquérito: um mandado de segurança ou uma reclamação ao supremo, que é a ferramenta eficaz para combater o desrespeito a uma súmula vinculante.

É importante saber que o advogado somente tem acesso aos autos do inquérito policial referente às investigações já concluídas e passadas a termo, ele não deve e não pode ter acesso às investigações em andamento, sendo tal acesso disponibilizado ao advogado após o término da diligência.

Ex.: Se um advogado, ao ter acesso aos autos do inquérito policial, ficar sabendo que a polícia está fazendo uma interceptação telefônica das conversas de seu cliente e estiver mal intencionado, irá informar o seu cliente e prejudicar todo o sucesso das investigações.

Apesar do inquérito policial ser sigiloso, o delegado, quando achar conveniente, pode quebrar o sigilo, prestando informações à imprensa, tais como: diligências que serão realizadas, divulgar o retrato de um suspeito, etc.

► Decretação do segredo de justiça (preservar a imagem da vítima)

Como acabamos de ver, o delegado pode, em alguns casos, quando achar conveniente, divulgar informações à imprensa. Para evitar tal conduta, visando especificamente a proteger a imagem da **vítima ou do acusado**, o juiz pode decretar o segredo de justiça da investigação; então as informações não poderão vazarem. Mas, nesse caso, é mantido o acesso aos autos pelo **juiz, MP e advogados**.

Indisponível

Toda investigação iniciada deve ser concluída e encaminhada ao juízo competente, ou seja, o delegado não pode desistir de uma investigação iniciada.

► O delegado não pode arquivar o inquérito policial

Questões de prova envolvendo esse tema também são frequentes e a dica é a seguinte: o delegado **nunca** pode arquivar o inquérito, independente do motivo trazido; essa regra é absoluta. Quanto ao arquivamento do inquérito, estudaremos logo adiante, mas é bom saber: **o delegado não pode, nunca, arquivar um inquérito policial**. Vale a pena ser redundante aqui.

Dispensável

O inquérito visa coletar indícios de autoria e materialidade do crime para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Assim sendo, se ele tiver esses indícios colhidos por outros meios, como por um inquérito não policial, o inquérito policial se torna dispensável.

Assim, pode ser promovido um processo sem que seja realizado um inquérito policial. Aproveitando o tópico, vamos falar de outras espécies de inquérito.

Inquéritos extra-policiais ou não policiais: são aqueles presididos por outras autoridades e não pelo do delegado de polícia (Art. 4º do CPP).

Inquéritos parlamentares (CPI): presidido por parlamentares.

Inquéritos policiais militares: presididos por oficiais de carreira, visa à apuração das infrações militares.

Inquéritos presididos pelo promotor (MP): não é possível a presidência do IP por membro do MP, haja vista este ter o poder de requisitar a abertura de inquérito, a realização de diligências, bem como fiscalizar a atuação da polícia judiciária.

O STF trouxe, em recente decisão, a possibilidade do promotor presidir investigação criminal, porém, esta não deve ser confundida com a realizada a cargo da polícia. A investigação realizada sob a presidência do membro do MP conviverá harmonicamente com a realizada pela polícia, assim como as demais formas de inquérito.

Devemos observar também o teor da Súmula 234 do STJ:

A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.

Ressaltamos mais uma vez que o promotor não pode presidir um inquérito policial. É questão comum no mundo do concurso público e a resposta é negativa, pois somente o delegado de polícia, e mais ninguém, preside o inquérito policial. Além disso, aquele pode presidir a sua própria investigação, que não se confunde com a policial.

Oficialidade

A realização do inquérito policial é atribuição de um órgão oficial do Estado (Polícia Judiciária).

Oficiosidade

Na maioria dos casos (crimes de ação penal pública incondicionada), a polícia judiciária é obrigada a investigar, independente de provocação de terceiros. Para isso, basta que aconteça o crime e que, de alguma forma, a polícia tome conhecimento para que ela atue de **ofício**, ou seja, sem provocação.

Autoritariedade

O presidente do inquérito policial (delegado de polícia) é a **Autoridade** oficial do Estado.

Valor Probatório do Inquérito Policial

O Inquérito Policial tem valor probatório relativo, pois ele serve para embasar o início do processo, mas não tem a força de, sozinho, sustentar uma sentença condenatória, porque as provas colhidas durante o IP não se submetem ao contraditório e à ampla defesa. Enfatizamos que o valor probatório é relativo, uma vez que não fundamenta uma decisão judicial, porém pode dar margem à abertura de um processo criminal contra alguém.

Art. 155, CPP. *O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.*

Provas Cautelares, Não Repetíveis e Antecipadas

São as provas extraídas do IP e que têm a força de, eventualmente, sustentar uma sentença condenatória, conforme orienta o Art. 155 do CPP.

Provas Cautelares

São aquelas em que existe um risco de desaparecimento do objeto pelo decurso do tempo. Justificam-se pela necessidade, pela urgência.

Ex.: *Interceptação telefônica, busca e apreensão.*

Provas Não Renováveis ou Irrepetíveis

São colhidas na fase investigatória, porque não podem ser produzidas novamente na fase processual devido ao seu fácil perecimento.

Ex.: *Perícia nos vestígios do crime.*

Para que essas provas tenham valor probatório de justificar uma sentença na fase processual, é necessário que elas sejam submetidas à ampla defesa e ao contraditório diferido ou postergado, ou seja, durante a fase processual.

Prova Antecipada

Aqui nos referimos às provas que, em regra, deveriam ser colhidas durante o curso do processo e não durante o inquérito policial. Em alguns casos, é possível que o juiz antecipe a oitiva de uma testemunha para a fase das investigações, quando houver receio de que ela morra (idade avançada ou doença grave),

ou então que a vítima se mude definitivamente para outro lugar, inviabilizando a sua audição. Nesse caso, não tem o que se falar em contraditório e ampla defesa diferido, pois o exercício desses direitos acontecerá durante a realização da prova, que será antecipada para o inquérito policial. Esse é o contraditório real.

Art. 225, CPP. *Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento.*

Vícios

Os vícios do inquérito policial são seus defeitos ou nulidades e a dúvida é se aqueles podem ou não causar nulidades ao processo futuro. A resposta é negativa, pois o inquérito policial não tem a força de condenar ninguém, sendo assim, os seus defeitos serão apurados pelos órgãos competentes (corregedoria, MP). Dessa forma, podemos concluir que o delegado não pode ser considerado impedido ou suspeito de presidir o IP pelas futuras partes.

Prazos para a Conclusão dos Inquéritos Policiais

Autoridade	Indiciado Preso	Indiciado Solto
Delegado Estadual Art. 10 do CPP	10 dias improrrogáveis	30 dias prorrogáveis pelo juiz por quantas vezes forem necessárias
Delegado Federal Art. 66 da Lei nº 5.010/66	15 dias prorrogáveis uma única vez por mais 15 dias	Mesma regra do delegado Estadual
Investigações relativas ao combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado	30 dias prorrogáveis uma única vez por mais 30 dias	90 dias prorrogáveis uma única vez

Toda prorrogação de prazo para a conclusão de um inquérito policial deve ser feita somente pelo juiz, pois o delegado não tem essa competência.

No caso das prorrogações referentes às investigações sobre tóxicos (Lei nº 11.343/2006), é condicionada a prévia oitiva do MP. Esta não vincula a decisão do juiz de prorrogar ou não o prazo do inquérito, mas é uma formalidade que deve ser respeitada.

Incomunicabilidade

A incomunicabilidade visava a impedir a comunicação do suspeito preso com terceiros, durante um prazo de tempo, para que assim não viesse a interferir nas investigações. Tal regra é considerada não recepcionada pela Constituição Federal, ou seja, ela não tem mais aplicação prática, pois a CF em seu Art. 136, que trata do Estado de Defesa, veda a adoção dessa medida em tal ocasião. Então, o entendimento é que se eu não posso utilizar da incomunicabilidade em uma situação de anormalidade, não posso fazer uso dela em caso de normalidade.

É importante saber que a incomunicabilidade não foi recepcionada pela CF e está tacitamente sem efeitos, mas suas regras são cobradas em questão de concurso público e vamos estudá-las, a fim de que possamos enfrentá-las com facilidade.

Regras

Cabimento:

- » Interesse da sociedade.
- » Conveniência da investigação o exigir.

Prazo:

- » 3 dias.

Forma:

- » Decreto fundamentado do juiz a requerimento do delegado ou do MP.

A incomunicabilidade não atinge o juiz, o MP e os advogados.

Notícia Crime

Notícia crime (*notitia criminis*) é a forma como é denominado o conhecimento espontâneo ou provocado por parte da autoridade policial de um fato aparentemente criminoso. Por meio dela, a autoridade policial dará início às investigações.

Destinatários da Notícia Crime

Um fato aparentemente criminoso pode ser comunicado ao Juiz, ao MP ou ao Delegado.

Quando quem recebe a notícia crime é o juiz ou o MP, eles requisitarão ao delegado o início das investigações.

Classificação da Notícia Crime

Ela é classificada em direta ou indireta, conforme veremos a seguir:

Notícia Crime Direta (Cognição Imediata ou Espontânea)

A autoridade policial toma conhecimento de um fato supostamente criminoso por meio da atuação da própria polícia, quando noticiado o crime pela imprensa ou comunicado anonimamente por um particular.

Quanto à anônima, também chamada de notícia crime apócrifa, é uma forma de comunicação válida do crime, haja vista a existência, em todos os Estados, do serviço de *disk-denúncia*, pelo qual as pessoas podem comunicar delitos sem se identificarem.

É comum encontrarmos questões de concursos falando que tal modalidade de notícia é inválida, pois a CF veda o anonimato. Tal afirmativa está errada, porque apesar da CF vedar o anonimato, a denúncia anônima, hoje, é estimulada pelos órgãos oficiais do Estado responsável pela persecução do crime. Antes que uma comunicação anônima leve a instauração do inquérito, a autoridade policial deverá realizar diligências preliminares a fim de constatar se existe possibilidade da declaração anônima ser verdadeira.

Notícia Crime Indireta (Cognição Mediata ou Provocada)

A polícia judiciária toma conhecimento do crime por meio da comunicação de um terceiro identificado.

• Espécies de Notícia Crime Indireta

▷ Requerimento

É a comunicação de um fato supostamente criminoso, realizado pela **vítima** ou por seu **representante legal** (para meno-

res de 18 anos de idade ou loucos). Além de comunicar o crime, também serve como um pedido para que a polícia inicie as investigações.

Segundo o CPP, diante de um requerimento, o delegado pode se recusar a iniciar as investigações e, neste caso, é cabível recurso ao chefe de polícia (Art. 5º, §2º, do CPP). O código usa a expressão chefe de polícia, entretanto, tal cargo hoje não existe mais, mas é a resposta certa para a sua prova. Pense assim: O delegado pode negar o requerimento? SIM. Cabe recurso ao Requerente? SIM. A quem é encaminhado o recurso? Ao Chefe de Polícia.

▷ Requisição

É a comunicação do crime feita à autoridade policial pelo **promotor** ou pelo **juiz** e também uma determinação para o início das investigações. O delegado não pode se recusar a cumprir uma requisição.

É importante falarmos que, apesar da requisição ser sinônimo de ordem, o delegado não é subordinado hierarquicamente ao MP ou ao Juiz, entretanto, a requisição é uma ordem lastreada na lei. O Art. 13, § 2º, do CPP, determina que aquele deve cumprir as requisições emanadas pelo juiz ou pelo membro do MP.

Caso o delegado se negue a cumprir uma requisição, ele será responsabilizado na esfera administrativa e, em tese, pode haver responsabilização criminal por prevaricação, e não por desobediência, pois não existe desobediência de um servidor público para outro.

▷ Delação

É a comunicação do crime realizada por um terceiro identificado, também visa a pedir que a polícia inicie as investigações. A delação só é cabível em crimes de ação penal pública incondicionada.

▷ Representação

É a comunicação do crime e também uma autorização para que o Estado atue, seja investigando, seja processando o possível autor. A representação é apresentada pela vítima ou por seu representante legal nos crimes de ação penal pública condicionada a ela.

É importante saber que a falta da representação, nos casos em que a investigação dependa dela, impede definitivamente a atuação do Estado, ou seja, a polícia não pode investigar o fato, não pode lavrar um auto de prisão em flagrante e não haverá processo.

▷ Requisição do Ministro da Justiça

É a **comunicação** do crime e também uma **autorização política** para que o delegado inicie as investigações. Será necessária especificamente em crimes de ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça, a qual não tem caráter de ordem como a do juiz ou do promotor. O nome requisição foi adotado, porque o ato é praticado por uma autoridade da alta cúpula do Poder Executivo.

A falta da requisição do Ministro da Justiça nos casos em que a apuração do fato dependa dela tem os mesmos efeitos da falta da representação, pois impede a investigação pela polícia, a lavratura de auto de prisão em flagrante e ainda o início do processo.

Notícia Crime com Força Coercitiva ou Notícia Crime por Apresentação

É comunicação de um crime decorrente de uma prisão em flagrante, porque a notícia crime se manifesta com a simples apresentação do autor do delito à autoridade policial, pela pessoa que realizou a prisão. Essa modalidade de notícia crime pode ser classificada como direta ou indireta.

Direta: prisão em flagrante realizada por forças policiais.

Indireta: prisão em flagrante feita por qualquer pessoa do povo.

Procedimentos do Inquérito Policial

Após estudarmos as regras fundamentais sobre o inquérito policial, podemos ver os procedimentos adotados na sua confecção. São eles: o início, o desenvolvimento e o final do Inquérito Policial.

Início

Após o recebimento da notícia crime, o delegado dá início ao inquérito policial através de um documento chamado PORTARIA. Ela é a peça que inicia o inquérito policial e nela deve conter as seguintes informações:

- ▷ O fato a ser investigado.
- ▷ Envolvidos.
- ▷ Diligências a serem imediatamente realizadas.
- ▷ Determinação do início das investigações.

Desenvolvimento

O IP se desenvolve por meio da realização de diligências que objetivam apurar a autoria e a materialidade do crime. O Art. 6º do CPP traz um rol exemplificativo de algumas diligências que podem ser adotadas pela polícia judiciária no curso de um inquérito policial.

Esse rol é exemplificativo, pois o inquérito é um procedimento discricionário, ou seja, o delegado tem liberdade para escolher as diligências que achar conveniente para o sucesso da investigação. A seguir, veja a redação do Art. 6º do CPP.

Art. 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:

- I. Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;*
- II. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;*
- III. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;*
- IV. Ouvir o ofendido;*
- V. Ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título VII, deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura;*
- VI. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações;*
- VII. Determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias;*

VIII. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes;

IX. Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuam para a apreciação do seu temperamento e caráter.

Reprodução Simulada do Fato

Também chamada de reconstituição do crime, é uma diligência prevista no Art. 7º do CPP, cobrada em questões de concursos públicos com frequência.

A reprodução simulada do fato é a famosa reconstituição do crime; tem a finalidade de verificar se a infração foi praticada de determinado modo. Nesse caso, o suspeito não é obrigado a contribuir com a diligência, mas é obrigado a comparecer.

Não será admitida uma reprodução simulada do fato que contrarie a **moralidade** ou a **ordem pública**. Imagine uma reprodução simulada do fato que tentasse reproduzir um crime de estupro; não é possível, pois estaria contrariando a moralidade. Ou imagine uma reconstituição do delito que tentasse reproduzir um incêndio; também não é possível, porque estaria contrariando a ordem pública.

Indiciamento

É o ato da autoridade policial que comunica a uma pessoa que ela é a suspeita de ter praticado determinado crime e está sendo investigada em um inquérito policial. O indiciamento não é um ato discricionário, pois se fundamenta nas provas colhidas durante as diligências. Se as provas apontam um suspeito, ele DEVE ser indiciado; se não apontam, o delegado não pode indiciar ninguém.

Indiciado Menor

O CPP, em seu Art. 15, fala da figura do indiciado menor que era a pessoa suspeita de ter praticado determinado crime e que tinha entre 18 e 21 anos na data do fato. Segundo o código, nesse caso, o acusado deveria ser acompanhado de um curador. Entretanto, esse artigo está tacitamente revogado pelo Código Civil, pois à época da edição do código de processo penal, a maioria civil era atingida somente aos 21 anos, e tal regra foi alterada no ano de 2002. Sendo assim, a maioria hoje é atingida aos 18 anos de idade, ou seja, não existe mais o indiciado menor, porque ninguém é menor de idade tendo entre 18 e 21 anos. Essa norma então está tacitamente revogada.

Final do Inquérito Policial

Após a abertura do inquérito, realizada por meio da portaria, e o seu desenvolvimento, veremos o seu desfecho.

O inquérito policial é finalizado com a produção de um documento chamado **relatório**. Nele, o delegado vai relatar as diligências realizadas, dentre outras. Veja as suas características:

- É uma peça descritiva.
- Vai indicar as diligências realizadas durante o IP.
- Justifica as diligências que não foram realizadas por algum motivo.
- O delegado não deve emitir opinião.

Após a confecção desse relatório o inquérito policial estará concluído.

Destino do Relatório

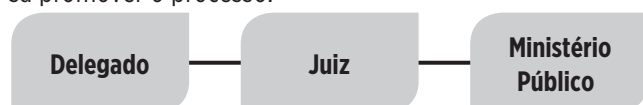
Concluído o relatório, o delegado o encaminhará ao Juiz e este irá remetê-lo ao Ministério Público.

Classificação dos Destinatários

Os destinatários do relatório são classificados da seguinte forma:

- » Destinatário IMEDIATO: **MP**
- » Destinatário MEDIATO: **Juiz**

É pertinente reparar na inversão que temos aqui. O delegado encaminha o relatório ao juiz (destinatário mediato) que encaminha ao promotor (destinatário imediato). Essa classificação não leva em consideração a ordem de recebimento e sim a finalidade dada por essas autoridades ao inquérito. O juiz exerce um certo controle e, por isso, ele é destinatário também do inquérito, mas o inquérito policial é feito para que o titular da ação penal, em regra o MP, possa promover o processo.



De posse do inquérito policial, o promotor terá as seguintes opções:

- **Iniciar a Ação Penal**

Acontece através do **oferecimento da denúncia**. Resulta do êxito obtido pelo IP, ou seja, ele conseguiu provas da materialidade do crime e traz indícios de autoria.

- **Requisitar Novas Diligências ao Delegado**

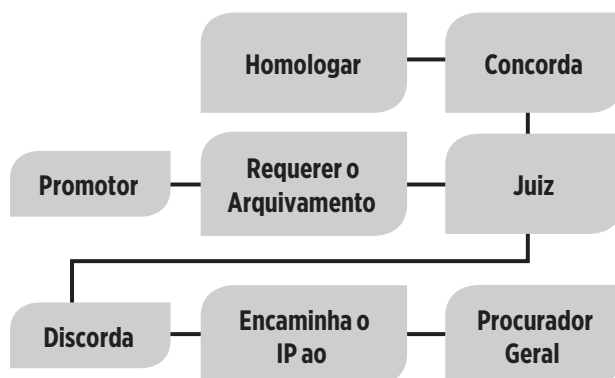
Caso o inquérito policial não tenha conseguido colher os indícios necessários de autoria e materialidade do crime, mas as investigações estejam no caminho certo. É a hipótese que justifica a prorrogação de um inquérito policial.

- **Requerer o Arquivamento do IP ao Juiz**

Caso o MP entenda que o inquérito não obteve êxito algum, não prova nem quanto ao fato nem quanto a autoria.

Arquivamento do Inquérito

Quando o MP entender que o inquérito não obteve êxito algum, não prova nada quanto ao fato ou quanto à autoria, nem existe, no momento, expectativa de que novas diligências vão mudar esse cenário, o promotor irá requerer ao juiz o arquivamento do inquérito policial e, caso este concorde com o pedido, ele irá homologá-lo, arquivando o IP. Se discordar do pedido, ele irá encaminhar ao Procurador Geral de República (Nível Federal), para que este decida sobre o arquivamento do IP.



O Procurador de Justiça, nesse caso, poderá adotar as seguintes medidas:

- Caso concorde com o juiz:
 - » Oferecer a denúncia.
 - » Designar outro membro do MP para oferecer a denúncia.

Neste caso, o Procurador de Justiça somente pode designar outro promotor para oferecer a denúncia e não pode determinar que o mesmo que requereu o arquivamento apresente a acusação, pois os membros do MP tem independência funcional, e se o promotor entendeu que não há denúncia a oferecer, não é justo que este deva oferecê-la simplesmente por que o Procurador de Justiça determinou, pois assim não haveria empenho do promotor para conduzir o processo.

- Caso o Procurador de Justiça concorde com o Promotor:
 - » Determina o arquivamento do IP e, nesse caso, o juiz está obrigado a arquivar.

É importante notarmos o procedimento que leva ao arquivamento do inquérito policial. Quem arquiva é somente o juiz, mas desde que provocado pelo MP, ou seja, o juiz não pode arquivar o IP de ofício; o ato de arquivamento do inquérito policial é considerado complexo, pois depende da manifestação de vontade de dois órgãos, um que requer (MP) e outro que homologa (Judiciário).

Efeitos do Arquivamento do IP

Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas (Súmula 524 do STF). Assim sendo, o arquivamento do IP veda o oferecimento da denúncia para a promoção da ação penal, mas tal vedação não é absoluta, pois, se surgirem novas provas, a acusação poderá ser oferecida e ser iniciada a ação penal.

Art. 18, CPP. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.

Essa regra também é importante, pois encontramos, com frequência, questões de concurso falando que, se surgirem novas provas, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, desde que autorizado pelo poder judiciário. Tal questão está errada, uma vez que não é necessária autorização alguma. O simples surgimento de novas provas autoriza a polícia a reiniciar as investigações, independente de autorização judicial, pois a lei já autorizou.

Conjugando o Art. 18 do CPP, acima estudado, com a Súmula 524 do STF, concluímos que o arquivamento do inquérito policial não tem caráter definitivo, porque, em regra, quando surgirem novos indícios, a investigação poderá ser reiniciada pela polícia judiciária independente de autorização judicial.

Arquivamento Definitivo

Existe **uma única** hipótese em que o arquivamento do inquérito policial terá um caráter definitivo quanto ao fato investigado, ou seja, funcionará como uma sentença absolutória transitada em julgado, acabando definitivamente com qualquer acusação contra uma pessoa referente àquela situação.

Isso acontece quando o promotor requerer o arquivamento do IP alegando que o **fato é atípico**, ou seja, não constitui crime, e o juiz homologa esse pedido de arquivamento.

É comum questão de concurso falar que quando o fato é atípico ou presente um excludente de ilicitude, o arquivamento do inquérito será definitivo. Questão errada, pois é definitivo quando baseado, unicamente, em fato atípico, excludente de ilicitude não causa tal efeito.

Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)

Na apuração dos crimes de menor potencial ofensivo (crimes com pena máxima de até 2 anos e todas as contravenções comuns), o IP será substituído pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência. Este será lavrado no momento da prática criminosa pela polícia civil ou militar e será diretamente encaminhado ao juizado especial criminal, para que se processe o julgamento.

4. Ação Penal

Ação Penal é o direito público subjetivo, previsto na Constituição Federal, de exigir do Estado, por meio do seu poder jurisdicional, a aplicação da pena ao autor do crime. Assim sendo, ação não é o processo, mas o direito de exigir que seja processado o causador de um delito para que o Estado possa aplicar ao criminoso a pena prevista na lei.

Conceito de Processo

É a ferramenta que vai efetivar o direito de ação, com a aplicação da lei ao caso concreto.

Classificação das Ações (Titular do Direito)

Ação Penal Pública

É aquela cuja titularidade pertence privativamente ao Ministério Público, pois este é o órgão de acusação oficial do Estado (Art. 129, I, da CF e Art. 257 do CPP).

Ação Penal Privada

É aquela titularizada pela própria vítima, ou o seu representante legal, que vai atuar na condição de substituição processual, pois aquela atua em nome próprio pedindo um direito alheio que pertence ao Estado, qual seja, o direito de punir (*jus puniendi*).

Processo Judicialiforme: Previsto no Art. 26 do CPP, era a possibilidade do delegado ou juiz, por meio de uma portaria, exercer a Ação Penal Pública. O instituto não foi recepcionado pela CF, estando tacitamente revogado, pois a esta declara expressamente que pertence ao MP privativamente o exercício desse direito.

Ação Penal Pública

Princípios / Características

Obrigatoriedade/Compulsoriedade: havendo provas suficientes e preenchidas as condições legais, a ação penal pública é obrigatória, em decorrência do dever funcional do promotor.

Indisponibilidade: o promotor não poderá desistir da ação iniciada. Ele pode requerer a absolvição do réu caso se convença da inocência deste. Mas, mesmo que o promotor requeira a absolvição, recorra em favor do réu, ou até mesmo ingresse com HC, não significa que ele está desistindo da ação, pois seria ficar inerte, deixando de agir.

Divisibilidade (STF/STJ): a ação penal pública pode ser desmembrada, tendo o seu início contra parte dos criminosos e depois a respectiva complementação via aditamento para o lançamento dos demais (posição adotada pelo CESPE).

A doutrina majoritária, entretanto, entende que a ação penal pública é **indivisível**, pois, já que todos precisam ser processados, o aditamento nada mais faz do que consolidar o polo passivo da ação (não é a posição adotada pelo CESPE).

Intranscendência / Pessoalidade: os efeitos da ação penal não ultrapassam a figura do réu.

Autoritariedade: o titular da ação pública é autoridade pública: Promotor de Justiça

Oficialidade: a titularidade da ação pública é conferida a um órgão oficial do Estado (MP).

Oficiosidade (Ex officio): o MP vai atuar, em regra, de ofício, ou seja, sem a necessidade de provocação ou autorização de terceiros.

Início da Ação Penal Pública

A ação penal é iniciada com o oferecimento da denúncia pelo MP.

Prazo	Indiciado preso	Indiciado solto
Oferecimento da Denúncia	5 dias	15 dias

O prazo para o oferecimento da queixa é de 5 dias, caso o indiciado esteja preso, e de 15 dias se estiver solto.

O prazo de 15 dias é impróprio, pois, estando o indiciado solto, o promotor pode oferecer a denúncia até que ocorra a prescrição do crime. Entretanto, se o promotor não cumprir esse prazo, é oportunizado à vítima, ou seu representante legal, o direito de queixa, para iniciar a ação penal privada subsidiária da pública.

Espécies / Modalidades

Ação Penal Pública Incondicionada

É aquela em que o MP pode atuar de ofício, sem necessidade de provocação (representação ou requisição do Ministro

da Justiça). A maioria dos crimes são de ação penal pública incondicionada.

De acordo com o Art. 100 do CP, quando o texto de lei que disciplina um determinado delito é omissivo, entendemos que este é de ação pública incondicionada.

Ação Penal Pública Condicionada

É aquela titularizada pelo MP, mas que tem o seu exercício subordinado a uma condição, a qual tanto pode ser a manifestação de vontade do ofendido ou de seu representante legal (representação), como também a requisição do Ministro da Justiça. Vejamos agora as características especiais da representação e da requisição.

Como condições de procedibilidade para a apuração do suposto evento criminoso, em alguns casos, a lei penal exige uma manifestação de vontade da vítima ou do seu representante legal, bem como, em outras hipóteses, a lei penal exige uma autorização expressa do Ministro da Justiça. Nesses casos, temos a representação e a requisição do Ministro da Justiça. As características dessas duas condições representam o conteúdo mais cobrado do tema ação penal pública, sendo assim, vejamos as suas regras:

• Representação

É o pedido e ao mesmo tempo a autorização necessária para que a persecução penal possa ser iniciada, ou seja, é uma condição subjetiva de procedibilidade. Assim sendo, sem a representação, não haverá ação, inquérito e nem mesmo a lavratura do auto de flagrante.

→ **Legitimidade Ativa** (quem pode representar):

- » Vítima.
- » Representante legal.
- » Casos Especiais.

Caso a vítima represente ao MP ou ao Juiz, essas autoridades requisitarão ao delegado que instaure o inquérito, se necessário para a Ação.

O emancipado pela lei civil (por exemplo: menor que se casa) não tem legitimidade para representar, devendo o juiz nomear curador especial para que possa apresentar a representação em favor do emancipado, afinal de contas, a maioria civil não tem efeitos na esfera penal.

Caso a vítima venha a falecer, ou seja, declarada ausente pelo juiz de direito, o direito de representar vai ser transferido às seguintes pessoas: cônjuge, ascendentes, descendentes e irmãos. Esse rol é preferencial e taxativo.

C = Cônjuge

A = Ascendentes

D = Descendentes

I = Irmãos

As **peças jurídicas** também poderão representar, desde que o façam por intermédio da pessoa indicada no respectivo contrato ou estatuto social, ou, no silêncio desses, pelos seus diretores ou sócios-gerentes (Art. 37 do CPP).

▷ **Destinatário (Legitimidade Passiva):**

- » Delegado (IP).
- » Ministério Público.
- » Juiz.

▷ **Prazo da representação:**

Seis meses contados do dia do conhecimento do autor do crime.

Natureza do prazo: Decadencial

Esse prazo é fatal, ou seja, não se interrompe, se suspende, e ou se prorroga, e a sua perda ocasiona a perda do direito de representar, havendo assim a preclusão. Para contarmos o período, usaremos a seguinte técnica: considera-se o dia do conhecimento do autor do crime pela vítima (1º dia) e exclui-se o último dia.

Ex.: A vítima descobre quem é o autor do delito no dia 30 de março de 2011. Esse será o primeiro dia da contagem. Após seis meses, teríamos o dia 30 de setembro de 2011, porém, excluimos o último dia e temos então o dia 29 de setembro de 2011.

▷ **Retratação da representação:**

Em consequência da representação, a vítima ou seu representante legal poderá se arrepender e retratar-se até antes do oferecimento da denúncia, que se caracteriza pelo ato do promotor de apresentá-la ao juiz para que ação seja iniciada.

▷ **Retratação da retratação da representação**

Caso a vítima, após se retratar de uma representação, se arrependa novamente, ela pode representar de novo até o esgotamento do prazo que ela tem para apresentar a representação, ou seja, 6 meses contados do momento em que a vítima descobriu quem é o autor do delito, ou seja, “cabe retratação da retratação da representação” (expressão da banca CESPE).

▷ **Forma (STF/STJ):**

A representação não tem forma especial, ou seja, pode ser apresentada oralmente ou por escrito a qualquer dos destinatários.

▷ **Efeitos da Representação:**

Caso a vítima, ao representar, cite parte dos infratores e o MP conclua que o crime foi praticado por outra pessoa ou por mais, ele está autorizado a oferecer denúncia contra todos os demais agentes, porque é o promotor o titular da ação penal e a vítima representa contra o fato e não contra as pessoas. Assim sendo, a representação não vincula o promotor, pois ele não é obrigado a oferecer a acusação contra os suspeitos citados na representação. Se o membro do MP acredita que, apesar da representação, o fato não constitui crime ou que houve delito, mas não foi encontrado o suspeito, ele não é obrigado a oferecer a denúncia, já que a representação autoriza a atuação do Estado, não o obriga a atuar diante de um fato que não seja criminoso.

▷ **Requisição do Ministro da Justiça**

É o pedido e ao mesmo tempo a autorização de caráter eminentemente político que condiciona o início da persecução penal. Sem ela não há inquérito policial, processo e lavratura do auto de flagrante. Assim sendo, a requisição do Ministro da Justiça é uma condição de procedibilidade; sem ela, nenhuma providência pode ser tomada contra o infrator.

▷ **Legitimidade Ativa (quem pode representar)**

- » Ministro da Justiça

▷ **Destinatário (Legitimidade Passiva)**

- » Procurador Geral da República

▷ Prazo

Não há prazo para que o Ministro da Justiça apresente a requisição, podendo apresentá-la até que ocorra prescrição do crime.

▷ Retratação

A doutrina moderna entende que a requisição é retratável, em analogia ao que ocorre com a representação da vítima. Entretanto, consagrados autores, como Tourinho Filho, entendem que o ato é irretratável, não só por ausência de previsão legal, mas também porque a retratação caracterizaria imaturidade do Ministro, comprometendo a imagem política do país (posição prevalente para concursos).

Os tribunais superiores nunca julgaram a matéria, sendo absolutamente omissos em relação à possibilidade ou não da retratação do Ministro.

▷ Efeitos da Requisição do Ministro da Justiça

Caso o Ministro da Justiça, na sua requisição, se manifeste apenas contra parte dos infratores, está o MP autorizado a oferecer denúncia contra todos os demais agentes, pois é o promotor o titular da ação penal. Assim sendo, a requisição não vincula este, pois ele não é obrigado a oferecer a denúncia contra os suspeitos citados na requisição, porque se o membro do MP acredita que, apesar da requisição, a situação não constitui crime ou que houve crime, mas não foi encontrado o suspeito, ele não é obrigado a oferecer a delação, pois a representação autoriza a atuação do Estado, mas não o obriga a atuar diante de um fato que não seja criminoso.

Ação Penal Privada

É aquela titularizada pela própria vítima, ou o seu representante legal, que vai atuar na condição de **substituição processual**, pois ela atua em nome próprio, pedindo um direito alheio que pertence ao Estado, qual seja, o direito de punir (*jus puniendi*).

Nomenclatura	
Vítima	Querelante
Réu	Querelado
Petição Inicial	Queixa-crime

Princípios / Características

Oportunidade

A vítima tem a faculdade de ingressar ou não com a ação, de acordo com a sua conveniência.

• Institutos Derivados do Princípio da Oportunidade

▷ Decadência

É a perda do direito de agir, pelo decurso do prazo, que é, em regra, de 6 meses, contados do dia em que a vítima tem conhecimento do responsável pelo crime. Geralmente, as questões de concurso tentam confundir o candidato, falando que a contagem do prazo para a apresentação da queixa-crime inicia o a partir da prática do delito, o que está errado, pois o tempo para apresentar a denúncia começa a decair a partir do momento em que a vítima descobre quem é o autor do crime.

A consequência da decadência é a extinção da punibilidade. Seu prazo é contado nos termos do Art. 10 do CP, ou seja,

é a mesma regra da contagem realizada para a decadência da representação, estudado anteriormente.

▷ Renúncia

A renúncia ocorre pela declaração expressa da vítima de que não deseja exercer a ação, ou acontece quando ela pratica um ato incompatível com esta vontade (renúncia tácita). Exemplo: temos a vítima que mantém relação de amizade, intimidade com o criminoso mesmo após a ocorrência do crime; vítima que convida o criminoso para ir a uma festa durante o prazo para apresentação da queixa.

- » A renúncia tácita admite qualquer meio de prova legal.
- » A consequência da renúncia é a extinção da punibilidade.

Disponibilidade

A vítima poderá desistir da ação que ela tenha iniciado, assim sendo, tem a faculdade de decidir se continua ou desiste da causa iniciada.

• Institutos Derivados do Princípio da Disponibilidade

▷ Perdão

É o instituto que permite que a vítima desista da ação em curso. Pode ser expresso, quando ela declara que não deseja continuar com o processo, ou tácito, praticando um ato incompatível com essa vontade.

Como perdão tácito, ver o exemplo trazido na renúncia tácita.

O perdão pode ser ofertado até o trânsito em julgado da sentença.

Ele admite qualquer meio de prova legal.

» Bilateralidade do Perdão

Os efeitos do perdão (extinção da punibilidade) estão condicionados à aceitação dele pelo querelado.

» Procurador

Tanto o oferecimento do perdão quanto a sua aceitação podem ser apresentados por procurador, desde que este possua PODERES ESPECIAIS.

» Aceitação Tácita

Caso o querelante ofereça o perdão por meio de uma petição nos autos, o juiz estará incumbido em notificar o réu, que em 3 dias deverá se manifestar. Se este se calar, será entendido que houve aceitação tácita do perdão.

▷ Perempção

É a penalidade imposta ao querelante negligente ocasionada pelo descaso da vítima na condução da ação privada.

As hipóteses de perempção são apresentadas de forma exemplificativa no Art. 60 do CPP e que, por consequência, levam à extinção da punibilidade. Veja a redação desse artigo:

Art. 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal:

I. Quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos;

II. Quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para

prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no Art. 36;

III. Quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;

IV. Quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.

Indivisibilidade

Caso a vítima opte por exercer a ação, deverá fazê-la contra todos aqueles que contribuíram para o delito e que ela tem conhecimento. Ou seja, ou processa todos, ou nenhum.

Cabe ao promotor, como fiscal da lei, zelar pelo respeito ao princípio da indivisibilidade.

• Consequências do Descumprimento

Caso a vítima, sabendo quem são todos os infratores, processasse apenas parte deles, estará renunciando ao direito em favor dos não processados, o que leva à extinção da punibilidade em favor de todos. Por sua vez, se deseja apresentar o perdão, caso ela faça em favor de parte dos infratores, o ato se estenderá a todos que desejem aceitar o perdão. Ou processa todos os envolvidos, ou nenhum. Ou perdoa todos os envolvidos, ou nenhum.

Intranscendência /Pessoalidade

Os efeitos da ação penal privada não ultrapassam a figura do réu.

Quadro Comparativo	
Ação Penal Pública	Ação Penal Privada
Obrigatoriedade	Oportunidade
Indisponibilidade	Disponibilidade
Divisibilidade	Indivisibilidade
Intranscendência	Intranscendência
Oficialidade	
Oficiosidade	
Autoritariedade	

Espécies (Classificação)

Ação Penal Privada Exclusiva (Propriamente Dita)

É a ação exercida pela própria vítima ou por seu representante legal (vítima < 18 anos).

• Sucessão por Morte ou Ausência

Caso a vítima venha a falecer, ou seja, declarada ausente pelo juizado cível, o direito de representar vai ser transferido às seguintes pessoas: cônjuge, ascendentes, descendentes e irmãos. Esse rol é preferencial e taxativo.

C = Cônjuge

A = Ascendentes

D = Descendentes

I = Irmãos

Ação Penal Privada Personalíssima

Essa modalidade de ação penal privada tem somente um titular, qual seja, a vítima. Não há representante legal e nem sucessão por morte ou ausência.

O único crime de ação personalíssima está no Art. 236 do CP: o crime de induzimento ou ocultação de impedimento ao casamento.

Ação Penal Privada Subsidiária da Pública

Tem seu fundamento no Art. 5º, LIX, da CF, e na hipótese de o MP, nos casos de ação penal pública, não apresentar a denúncia nos prazos estabelecidos em lei (5 dias para o agente preso ou 15 dias para o agente solto), a vítima, ou seu representante legal, poderá ingressar com a ação penal privada subsidiária da pública. (Art. 29 do CPP).

» Prazo

Seis meses, contados do esgotamento do prazo que o promotor tinha para oferecer a denúncia, qual seja, 5 dias para o agente preso ou 15 dias se ele está solto.

» Poderes do MP

O promotor vai funcionar na ação penal privada subsidiária da pública como fiscal e ele tem amplos poderes para:

I. Propor prova;

II. Apresentar recursos;

III. Complementar a ação (inclusive lançando mais réus);

IV. Caso a vítima desista da ação, ela será afastada e o promotor retoma a ação como parte principal (na ação privada subsidiária não há perdão nem perempção).

Caso o promotor entenda que não houve inércia da sua parte, ele irá repudiar a petição apresentada pelo advogado da vítima (queixa-crime substitutiva) e, na sequência, oferecerá denúncia (substitutiva).

Ação Penal em Alguns Casos Especiais

Ação Penal nos Crimes Sexuais

Os crimes sexuais, com a reforma do Código Penal, são de ação penal pública condicionada à representação, ainda que resulte lesão grave, gravíssima ou até mesmo a morte.

A Súmula 608 do STF, declarando que o estupro praticado com agressão física seria em regra de ação pública incondicionada, não tem mais eficácia em razão da nova redação do Art. 225 do CP, já que a lei passa a ser a ação pública condicionada.

Exceções (casos de ação penal pública incondicionada):

» Vítima menor de 18 anos.

» Vítima não possui capacidade de resistir (Vulnerável).

Ação Penal nos Crimes contra a Honra

Nos crimes contra a honra (calúnia, injúria ou difamação), a regra é a ação penal privada. Entretanto, nos casos de injúria com conotação discriminatória, a modalidade de ação é pública condicionada à representação, fazendo de tal hipótese

uma exceção à regra. Também desta forma é a ação penal nos crimes contra a honra do funcionário público, em que dispõe o funcionário da ação penal privada ou da ação penal pública condicionada à representação, podendo ele utilizar a que achar mais adequada.

Segundo o STF, na Súmula 714, o funcionário público, quando vítima de um crime contra a honra, terá duas possibilidades, podendo representar. Neste caso, a ação será pública condicionada ou poderá contratar advogado e a ação será privada. Isso é o que se chama de legitimidade concorrente.

Súmula 714 do STF. *É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.*

5. Jurisdição e Competência

Jurisdição: é o poder-dever, previsto na Constituição Federal, conferido ao poder judiciário de aplicar a lei ao caso concreto, visando à solução do crime.

Competência: é a medida da jurisdição, ou seja, a competência é a quantidade de poder previamente disciplinada pela lei, atribuída a um juiz ou a um tribunal. Assim sendo, pelas regras de competência, nós vamos descobrir a seguir o juiz competente a julgar um determinado crime.

O estudo da jurisdição e competência se resume em encontrar: o juiz de qual local e justiça irá julgar o crime, ou seja, é a busca pelo juiz competente para avaliar o delito, conforme veremos abaixo.

Classificação da Competência



Competência em Razão do Lugar

Por meio do estudo da competência em razão do lugar, nós descobriremos o juiz territorialmente apto, ou seja, o juiz de qual cidade do Brasil irá avaliar o crime.

1ª Regra: Teorias Territoriais

• Teoria do Resultado (Art. 70 *caput* do CPP)

É a regra no processo penal e por ele o juiz territorialmente competente é o que atua no local da consumação do delito, ou seja, onde ocorreu o resultado do crime.

Ex.: *Mévio foi assaltado na cidade de Cascavel, então, o juiz territorialmente competente é de Cascavel, não importando se a justiça será a especial ou a comum, pois foi nessa cidade que houve a consumação do crime.*

Entretanto, em muitos casos não podemos aplicar a teoria do resultado para definir o juiz territorialmente capacitado, porque o crime pode ficar na tentativa, não sendo consumado. Então adotaremos a seguinte teoria:

• Teoria da Ação /Atividade

A competência territorial é definida pelo local da prática dos atos executórios, pouco importando o momento da consumação do crime. Ela é aplicada nos seguintes casos:

- ▷ Crimes Tentados.
- ▷ Lei nº 9.099/95 - Jecrim.
- ▷ Homicídio Doloso (STJ).

Segundo o STJ, o homicídio doloso será julgado no local da ação, pela facilidade na produção de provas e para mostrar uma melhor resposta à sociedade. É a mesma regra dos inquéritos policiais.

• Teoria da Ubiquidade (híbrida, mista)

É a chamada teoria do “tanto faz”, o que significa que tanto faz o local da prática dos atos executórios ou o do resultado. Ela é aplicada aos crimes à distância (são aqueles em que a ação se origina no Brasil e o resultado ocorre no estrangeiro ou ainda quando a ação se origina no estrangeiro e o resultado ocorre no Brasil).

Ex.: *Tício envia uma carta-bomba de Foz do Iguaçu, no PR, a um desafeto seu que está na Cidade do Leste, no Paraguai, e quando o destinatário recebe a carta e a abre, explode e morre. Nesse caso, a prática dos atos executórios se deu na cidade de Foz do Iguaçu e o resultado no Paraguai, então, o juiz territorialmente competente é o de Foz do Iguaçu, pois foi o local no Brasil que ocorreu a ação. Agora, veja o contrário: uma carta bomba é confeccionada no Paraguai e enviada a uma pessoa no Rio de Janeiro (RJ), que a abre e morre. Então, temos a prática dos atos executórios no Paraguai e o resultado no Rio de Janeiro, assim sendo, o juiz que irá julgar o caso é o do Rio, pois foi o local no Brasil em que o crime gerou resultado.*

Dessa forma, a competência brasileira será firmada pelo local no Brasil em que ocorrer a ação ou o resultado.

As teorias territoriais estudadas acima são utilizadas isoladamente, o que quer dizer: se o crime teve consumação, usa-se a teoria do resultado; se ficou na tentativa ou é homicídio doloso, teoria da atividade; e, caso seja um crime à distância, utiliza-se a teoria da ubiquidade.

2ª Regra: Domicílio ou Residência do Réu

Quando a primeira regra não puder ser aplicada por não se saber o local do resultado ou da ação do fato criminoso,

a competência será definida pelo domicílio ou residência do réu. Aquele não define a competência territorial em matéria criminal.

• Ação Penal Privada

Mesmo que o querelante saiba o local da consumação do crime, ele poderá optar por exercê-la no local do seu domicílio ou residência. Isso é uma faculdade do querelante; ele então pode promover a ação penal privada tanto no local da consumação como pela regra do domicílio ou residência do réu.

• 3ª Regra: Prevenção

Juiz prevento é aquele que pratica o primeiro ato da persecução penal, seja durante o IP, determinando a aplicação de medidas cautelares, ou durante a fase processual.

O juiz de plantão, quando praticar o primeiro ato da persecução penal, não poderá ser considerado prevento, isto é, ao juiz de plantão não se aplica a prevenção.

• Aplicação

Crime consumado na divisa entre comarcas

Quando um crime é consumado na divisa de comarcas, pode haver dúvida quanto à definição do juiz competente, e, nessa hipótese, qualquer juiz das comarcas envolvidas é apto para julgar o caso. Sendo assim, a competência será definida pela prevenção.

Pluralidade de domicílios ou réu sem domicílio

Se o réu possui mais de um domicílio, qualquer deles pode definir a competência, assim sendo, esta será firmada pela prevenção.

Quando o réu não tiver residência fixa e as outras regras supracitadas não puderem definir o juiz competente, a competência será definida pela prevenção.

Crimes permanentes e continuidade delitiva

Tendo o crime se estendido por mais de uma comarca, a competência será definida pela prevenção.

Ex.: Tício sequestrou Mévio e o colocou num cativeiro na cidade de Cascavel-PR. Após algum tempo, o cativeiro é transferido para Toledo-PR e, na sequência, o crime é solucionado pela polícia, que resgata Mévio e prende Tício. Nesse caso, houve um crime permanente e tanto o juiz de Cascavel quanto o de Toledo são competentes para julgar o crime, mas como haverá somente um processo, a competência será definida pela prevenção.

Competência Territorial para os Crimes Ocorridos a Bordo de Navios ou Aeronaves

Primeiro vamos definir o conceito de território brasileiro, a fim de aplicar as regras sobre a definição da competência territorial para crimes a bordo de navios e aeronaves.

• Conceito de Território Brasileiro

- ▷ Fronteira.
- ▷ Espaço aéreo (vai até a nossa camada atmosférica, não englobando o espaço cósmico).
- ▷ Mar territorial (0 a 12 milhas contadas na maré baixa).
- ▷ Território por equiparação:
 - » Navios e aeronaves públicos de bandeira brasileira são Brasil em qualquer lugar do mundo;

- » Navios e aeronaves privados de bandeira brasileira são Brasil aqui e em alto mar;
- » Navios e aeronaves privados de bandeira estrangeira viram Brasil quando ingressam em nosso território.

Assim, como um navio ou uma aeronave pública de bandeira brasileira é Brasil em qualquer lugar do mundo, um de bandeira estrangeira será parte do território do seu país em qualquer lugar do mundo, bem como no Brasil.

Ex.: O avião do presidente dos Estados Unidos (Força Aérea 1) será Estados Unidos em qualquer lugar do mundo, inclusive quando estiver no Brasil.

▷ Viagens nacionais

A competência é definida pelo 1º local em que o navio atracar ou a aeronave pousar após a prática do crime.

Ex.: Um avião sai da cidade de Curitiba com destino a São Paulo e uma passageira em início de gestação realiza o aborto do feto no banheiro do avião, enquanto a aeronave faz o seu trajeto. Chegando a São Paulo, o crime é descoberto. Sendo assim, o juiz competente será da cidade de São Paulo, pois lá foi o primeiro lugar que o avião pousou após o crime.

O que importa é o local do primeiro pouso, tanto faz se foi emergencial ou uma escala. Quando o avião pousar após o crime, será definida a competência territorial definida.

▷ Viagens internacionais

A competência é fixada pelo local de saída se o navio ou avião estão se distanciando do Brasil, ou seja, o último local no Brasil em que esse navio ou aeronave esteve pousado ou atracado antes de seguir para o estrangeiro; e pelo local de chegada se estiverem se aproximando (como local de chegada, nós temos o primeiro local no Brasil que esse navio ou aeronave atracar ou pousar).

Ex.: Um navio de cruzeiro sai da Itália com destino ao porto de Santos, no Brasil, e durante o percurso, um passageiro esfaqueia outro, então, o juiz competente será o do primeiro lugar no Brasil em que o navio atracar, isto é, a cidade de Santos.

Vale ressaltar que o importante é o local no Brasil em que primeiro esse navio ou avião atracar ou pousar, ou, então, o último local no Brasil. Pouco importa se foi um pouso de emergência ou escala.

Essas regras só são aplicadas se o navio ou avião estiverem no conceito de território brasileiro por equiparação.

▷ Direito de passagem inocente

O Brasil não vai se intrometer na apuração de delitos ocorridos no interior de navios privados de bandeira estrangeira (quando o navio ou a aeronave estiver no conceito de território brasileiro por equiparação) que estejam apenas navegando à costa brasileira, ou de aeronaves privadas de bandeira estrangeira que estejam apenas sobrevoando o nosso espaço aéreo, desde que o fato não tenha reflexos no nosso território.

Ex.: Se um navio sai da Argentina em direção à Inglaterra e, no seu percurso, ele passe pelo território brasileiro, porém sem aqui atracar, e caso ocorra um crime em seu interior enquanto passa por aqui, o Brasil não irá julgar esse crime, pois o fato não teve reflexos na justiça brasileira.

Competência Territorial Brasileira para os Crimes Consumados no Estrangeiro

Devido à extraterritorialidade do Código Penal Brasileiro (Art. 7º do CP), é possível que o Brasil venha a julgar crimes ocorridos no exterior e teremos também que descobrir quem será o juiz brasileiro apto para avaliá-los.

Regras:

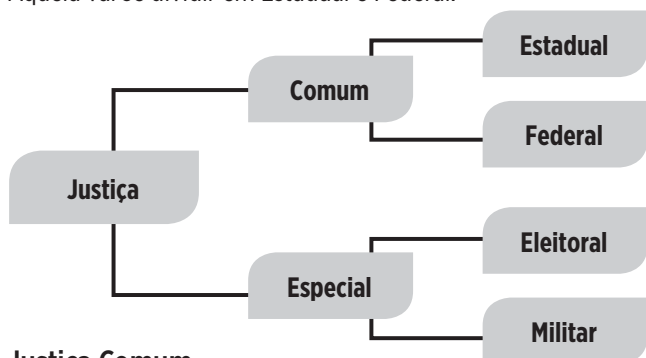
- ▷ O criminoso será julgado na capital do Estado brasileiro que por último tenha residido;
- ▷ Caso ele nunca tenha residido no Brasil, será julgado em Brasília.

Após descobrirmos, vamos atrás da justiça competente, ou seja, se é justiça estadual, federal, eleitoral ou militar. E para isso, aplicaremos as regras da competência em razão da matéria.

Competência em Razão da Matéria

A competência em razão da matéria vai nos levar a descobrir a justiça competente para julgar determinado crime, e essa descoberta se baseia na natureza deste, conforme estudaremos a seguir.

Aqui dividiremos a justiça em justiça comum e especial. Aquela vai se dividir em Estadual e Federal.



Justiça Comum

• Justiça Estadual

Vai julgar o que não compete as demais justiças, ou seja, tem competência residual. Então, o que faremos é estudar as hipóteses que atraem a alçada das outras justiças e tudo que for crime e não se enquadrar nas hipóteses estudadas será de domínio da justiça estadual.

• Justiça Federal

Art. 109 CF (Justiça de 1º grau) e Art. 108 CF (TRFs).

A competência dos juízes federais de 1º grau é definida no Art. 109 da CF, mas somente se trata da competência dos juízes federais criminais as regras previstas a partir do inciso IV do Art. 109.

IV. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da união ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da justiça militar e da justiça eleitoral;

Ela somente julga crimes, ou seja, não julga contravenção penal. E costuma ser cobrado em questões de concursos sobre a competência da justiça federal para avaliar contravenção penal. A resposta é negativa, pois a justiça federal não julga contravenção penal.

Bens: É o patrimônio da União, tanto faz se móvel ou imóvel, sua previsão está no art. 20 da CF.

Serviços: Referente à prestação pública federal e, portanto, os delitos praticados contra servidor público federal ou pelo servidor no exercício funcional serão julgados pela justiça federal.

Interesses:

União: toda a administração pública direta federal.

Autorquias Federais: INSS, BC, Ag. Reguladoras;

Empresas Públicas Federais: CEF, ECT;

Fundações Públicas Federais: FUNAI, Biblioteca Nacional.

Entes que não têm foro na Justiça Federal e que são rotineiramente cobrados nos Concursos Públicos.

- ▷ Sociedade de economia mista (BB, Petrobrás).
- ▷ Entidades particulares de ensino superior.
- ▷ Sindicatos.
- ▷ Conselhos de fiscalização profissional.

Quem julga crime envolvendo esses entes é a justiça estadual. **Ex.:** crime contra o sindicato dos policiais federais de Salvador-BA são julgados pela justiça estadual.

Ordem dos Advogados do Brasil: o STF, recentemente, ao analisar uma ação direta de inconstitucionalidade, retirou da OAB o status de autarquia, entretanto, a competência criminal da justiça federal foi mantida nos crimes envolvendo essa entidade. Então, crime envolvendo essa instituição é julgado pela justiça federal.

V. Crimes previstos em tratados ou convenções internacionais que o Brasil assumiu o dever de combater.

Além da previsão em tratado ou convenção internacional, é necessário também que o crime tenha caráter de **Internacionalidade**, ultrapassando as fronteiras do país, ou seja, se o delito se inicia no Brasil, o seu resultado deve ocorrer no estrangeiro e vice-versa. São os chamados crimes a distância.

Ex.: Tráfico internacional de drogas; tráfico internacional de armas.

V-A. (Emenda Constitucional 45/2004): crimes que ofendam os direitos humanos fundamentais, em que o Brasil obrigou-se por tratado ou convenção internacional a reprimir.

Aqui não é necessário o caráter de internacionalidade e pode ser qualquer crime.

Um homicídio é um crime contra a vida e a vida é um direito humano fundamental, mas quem julga homicídio, em regra, é a justiça estadual. É que, para atrair a competência desta, o caso deve ter uma repercussão internacional.

Remessa da Competência da Justiça Federal para a Estadual: O § 5º do Art. 109, que foi inserido pela Emenda Constitucional nº 45, traz a possibilidade ao Procurador Geral da República de provocar o STJ quando a persecução penal que se refira a crimes que violem direitos humanos fundamentais estiver tramitando na justiça estadual, para que seja feita a remessa à federal.

Segundo o STJ, para que ocorra a remessa da persecução penal para a esfera federal, é imprescindível que a justiça tenha se mostrado morosa, ineficiente.

VI. *Os crimes contra a organização do trabalho e nos casos determinados por lei contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;* (Art. 197 a 207 do CP);

Segundo o STJ, os crimes contra a organização do trabalho, somente quando ofender a coletividade dos trabalhadores, serão de competência da justiça federal.

No caso dos delitos contra o sistema financeiro, é imprescindível que a lei ordinária que regule-os declare expressamente que a competência é da justiça federal.

Ex.: *Lei do Colarinho Branco. Caso a lei que trate do crime não atraia a competência da justiça federal, a justiça competente será a estadual.*

Quando envolver crime contra a ordem econômica e financeira é necessário que a lei ordinária que discipline o delito declare expressamente que a competência é da justiça federal (não existe previsão legal dessa competência no Brasil).

VII. *Os Habeas Corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade, cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;*

VIII. *Os mandados de segurança e os Habeas Data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;*

IX. *Crimes ocorridos a bordo de Navios ou Aeronaves;*

Esta última não se aplica quando o navio ou a aeronave for militar, pois, nesses casos, impõe-se o código processual penal militar e não o que estamos estudando.

Navio: é a embarcação de grande porte que tenha aptidão para realizar viagens internacionais.

X. *Crimes de Ingresso ou a Permanência Irregular do Estrangeiro.*

Como essa conduta é atípica, ou seja, não existe previsão expressa tanto no Código Penal quanto em leis penais extravagantes, é fundamental destacar que os delitos praticados para que o estrangeiro consiga ingressar ou permanecer irregularmente no Brasil é que serão julgados na Justiça Federal. (ver Art. 338 do CP e Art. 125, XI a XIII, da Lei nº 6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro).

XI. *Crimes que envolvem interesses indígenas.*

Segundo o STJ, na Súmula 140, para que a competência da justiça federal se estabeleça, é essencial que o delito ofenda os interesses da coletividade indígena.

▷ **Súmulas STJ (Superior Tribunal de Justiça)**

42. *Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.*

62. *Compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, atribuído à empresa privada.*

73. *A utilização de papel-moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual.*

104. *Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino.*

140. *Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima.*

147. *Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacionados com o exercício da função.*

151. *A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do lugar da apreensão dos bens.*

165. *Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no processo trabalhista.*

200. *O Juízo Federal competente para processar e julgar acusado de crime de uso de passaporte falso é o do lugar onde o delito se consumou.*

▷ **Súmulas TFR (Tribunal Federal de Recursos)**

31. *Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento de crime de falsificação ou de uso de certificado de conclusão de curso de 1º e 2º Graus, desde que não se refira a estabelecimento federal de ensino ou a falsidade não seja de assinatura de funcionário federal.*

98. *Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra servidor público federal, no exercício de suas funções e com estas relacionados.*

254. *Compete à Justiça Federal processar e julgar os delitos praticados por funcionário público federal, no exercício de suas funções e com estas relacionados.*

• Competência da Justiça Especial

A justiça especial se divide em justiça eleitoral e militar.

Justiça Eleitoral: julga os crimes eleitorais e os crimes comuns conexos a eles.

Justiça Militar: julga apenas as infrações penais militares (são descritas nos Arts. 9º e 10 do CPM).

Vale ressaltar que a **tortura**, o **abuso de autoridade**, a **facilitação de fuga de presos** e os **crimes dolosos contra a vida de civil** são crimes **comuns**, sem previsão no código penal militar e, por isso, quando praticados por militares, não são julgados na justiça militar mas na justiça comum.

Quem é julgado na Justiça Militar?

Estadual: julga somente PMs e bombeiros militares. Nunca civil.

Federal: os membros das forças armadas e os civis que praticarem crimes militares federais.

• Competência pela Natureza na Infração

Os legisladores podem estabelecer, dentro de cada justiça, o órgão competente para julgar um determinado tipo de crime em razão da sua natureza.

- ▷ Hipóteses Constitucionais
- a) Júri (Art. 5º, XXXVIII, da CF) – Crimes dolosos contra a vida:
 - ▷ Homicídio.
 - ▷ Infanticídio.
 - ▷ Aborto.
 - ▷ Auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio.

A ocorrência do resultado morte não indica que o crime seja doloso contra a vida, assim sendo, o **genocídio** e o **latrocínio** não vão a júri, afinal, este é um crime contra o patrimônio e aquele é contra a humanidade.

- b) Juizados Especiais Criminais (Art. 98 da CF)

Julga as infrações de menor potencial ofensivo, que são:

- ▷ Crimes com pena máxima de até 2 anos.
- ▷ Todas as contravenções comuns.

Após concluirmos o estudo da competência em razão do lugar e da matéria, podemos saber quem é o juiz que irá julgar determinado crime e qual é a sua justiça.

Ex.: *Tício atira em um policial federal durante uma perseguição e este vem a óbito; o fato acontece na cidade de Corumbá. Então, nós temos que quem julgará esse crime é o tribunal do júri da justiça federal de Corumbá.*

Competência em Razão da Pessoa

Essa regra é uma exceção que é aplicada a algumas autoridades do país e, aqui, as anteriormente estudadas (razão do lugar e matéria) não são utilizadas, ou seja, estudaremos a exceção à regra.

Estabelecida na CF de 88 e nas Constituições Estaduais, confere às principais autoridades do país a prerrogativa de julgamento diretamente perante tribunal. Iremos estudar somente o foro por prerrogativa de função, previsto na CF.

Constituição Federal	Executivo	Legislativo	Judiciário	Outros
STF	Pres. da República Vice- Presidente Ministros de Estado	Membros do Congresso Nacional: Deputados Federais Senadores	Membros dos tribunais superiores (STF, STJ, TST, TSE, STM)	Procurador Geral da República; Ministros do Tribunal de Contas da União; Comandantes das Forças Armadas; Chefes de Missão Diplomática Permanente; Presidente do BC; Chefe da AGU; Controlador Geral da União.
STJ	Governadores		Membros dos Tribunais Regionais Federais; Membros dos Tribunais Estaduais.	Membros do MPU que atuam perante tribunal; Conselheiros dos tribunais de contas estaduais e municipais.
TJ	Prefeitos	Deputados Estaduais	Juiz Estadual de 1º grau	Todos os membros do MPE
TRF	Prefeitos	Deputados Estaduais	Juiz Federal de 1º grau	Membros do MPU que atuam no 1º grau

Têm status de Ministro e, por isso, são julgados pelo STF mesmo sem ser ministro:

- » Presidente do BC.
- » Chefe da AGU.
- » Controlador Geral da União.

Súm. 208, STJ. *Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão Federal.*

Súm. 209, STJ. *Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.*

Prefeitos e Deputados Estaduais, quando cometerem crimes de natureza federal, são julgados pelo TRF e, ao cometerem crimes de natureza estadual, são julgados pelo TJ.

As autoridades com foro por prerrogativa de função no TJ e no TRF, ao praticarem crime eleitoral, são julgados no TRE.

Foro Privilegiado X Júri

As autoridades cujo foro por prerrogativa de função é definido na CF de 88 não vão a júri, pois serão julgadas no seu tribunal de origem, entretanto, se o foro privilegiado é definido apenas na Constituição Estadual, a autoridade irá a júri (Súmula 721 do STF).

Ex.: *O Presidente da República, caso cometa um homicídio doloso, não irá a júri, porque será julgado pelo STF.*

Súm. 721, STF. *A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual.*

Foro Privilegiado X Deslocamento

As autoridades com foro por prerrogativa de função perante o TJ ou o TRF, ao praticarem delito fora de seu Estado ou da sua região, serão julgadas no seu tribunal de origem.

Ex.: *Prefeito de São Paulo, durante uma viagem a Brasília, se envolve numa discussão de trânsito e agride outra pessoa fisicamente, praticando o crime de lesão corporal. Sendo assim, ele será julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, independente do crime ter acontecido em outro estado.*

Foro Privilegiado X Término do Mandato

Após a declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do Art. 84 do CPP, o foro por prerrogativa de função passou a ser interpretado da seguinte forma:

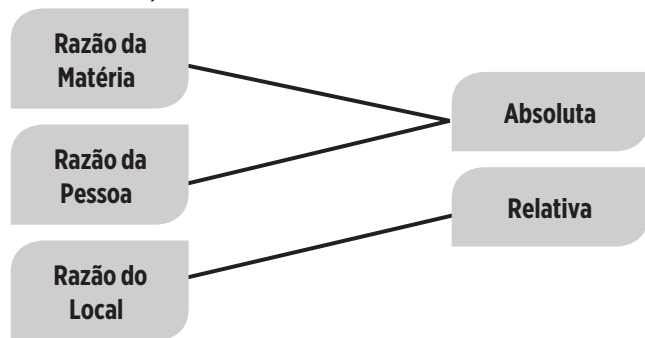
Crimes: uma vez encerrado o cargo ou mandato, encerra-se o foro por prerrogativa de função ou seja, o processo irá para o juiz de primeiro grau.

Improbidade Administrativa: não há tramitação perante foro por prerrogativa de função, e a ação deve ser julgada pelo juiz de primeiro grau.

Competência Absoluta X Competência Relativa

Chama-se absoluta a hipótese de fixação de competência que não admite prorrogação, isto é, deve o processo ser remetido ao juiz natural determinado por normas constitucionais ou processuais penais, sob pena de nulidade do feito. Encaixam-se nesse perfil a competência em razão da matéria e em razão da pessoa.

Chama-se relativa a hipótese de fixação de competência que admite prorrogação, ou seja, não invocada a tempo a incompetência do foro, reputa-se apto o juízo que conduz o feito, não se admitindo qualquer alegação posterior de nulidade. É o caso da competência territorial, tanto pelo lugar da infração quanto pelo domicílio ou residência do réu. (Manual de Processo Penal e Execução Penal, 6ª Edição, NUCCL, Guilherme Souza).



Prorrogação da Competência

Nas hipóteses de competência relativa, ou seja, em razão do local, caso o vício não seja alegado no momento oportuno, o juiz incompetente passará a ser competente.

Conexão e Continência

São as regras processuais as quais possibilitam que sejam reunidos, num mesmo processo, vários crimes ou criminosos que poderiam ser julgados isoladamente. Elas têm a finalidade de proporcionar maior celeridade ao processo, além de uma colheita de provas mais eficientes e também evitar a ocorrência de decisões contraditórias.

Conexão

É a ligação entre 2 ou mais crimes e que, por isso, são julgados no mesmo processo. Suas modalidades são:

Intersubjetiva

Dois ou mais delitos praticados por dois ou mais agentes:

Simultaneidade: as infrações penais ocorreram na mesma circunstância de tempo e espaço, sem prévio acordo.

Ex.: *Briga em estádio de futebol.*

Concursal: dois ou mais delitos praticados por duas ou mais pessoas, que estavam previamente combinadas.

Reciprocidade: dois ou mais crimes praticados por 2 ou mais agentes uns contra os outros.

Ex.: *Lesões corporais recíprocas (as partes são ao mesmo tempo vítima e réu do processo).*

A rixa não se caracteriza como exemplo de conexão intersubjetiva por reciprocidade, pois ela é crime único e, para conexão, precisamos de ao menos 2 delitos.

Lógica/Teleológica/Finalista

Um crime é praticado para levar vantagem, para criar impunidade ou para ocultar outro delito.

Ex.: *Após um assalto realizado por duas pessoas, uma mata a outra para ficar com todo o dinheiro do crime. Nesse caso, temos dois crimes: um assalto a banco e um homicídio. Então, haverá a união processual.*

Probatória/Instrumental

A prova da existência de um crime é fundamental para demonstrar a ocorrência de outro delito.

Ex.: *Vínculo entre a receptação e o furto do bem adquirido.*

Continência

A continência é caracterizada quando:

- Dois ou mais delitos são praticados com uma só conduta;
- Duas ou mais pessoas contribuem para um só crime.

São divididas em:

Continência por cumulação objetiva: uma só conduta que provoca 2 ou mais resultados delitivos, ou seja, havendo concurso formal de crimes, todos serão julgados no mesmo processo. Por exemplo: um único tiro disparado que venha a atingir mais de uma pessoa, matando ambas.

Continência por cumulação subjetiva: um só delito é praticado por 2 ou mais pessoas. Por exemplo: vários agindo em concurso para assaltar um banco.

Foro Prevalente

Com base nas regras do foro prevalente, nós saberemos quem é o juízo ou o tribunal que, por imposição legal, terá a responsabilidade de julgar todos os criminosos ou todos os crimes nas hipóteses de conexão ou continência.

Justiça Especial > Justiça Comum

Quando houver conexão ou continência entre crimes de competência da justiça comum e da justiça especial, prevalecerá a da justiça especial para julgar ambos os delitos. Ressalvada a competência da justiça militar que não se mistura, ou seja, não avalia crimes comuns.

Justiça Federal > Justiça Estadual

Quando houver conexão ou continência de crimes de competência da justiça federal e estadual, a justiça federal irá julgar ambos os crimes. (Súmula 122 do STJ)

Justiça de Maior Hierarquia > Justiça de Menor Hierarquia

Quando a conexão e a continência se der entre a justiça de 1º grau e tribunal, este será prevalente.

Por essa regra, as pessoas comuns do povo podem ser julgadas perante o tribunal quando praticarem delito com a autoridade que desfruta do foro privilegiado. E segundo o STF, na Súmula 704, essa atração não viola princípios estabelecidos na Constituição Federal.

Ex.: *Alisson e o Presidente da República premeditam e executam um crime, sendo assim, o STF irá julgar o Presi-*

dente da República e também Alison que, em regra, seria julgado pela justiça comum.

Súmula 704, STF. Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados.

Júri > demais Órgãos da Jurisdição Comum

Quando a concorrência se der entre o Júri e demais órgãos da jurisdição comum, aquele será prevalente. Isso significa dizer que o Júri tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e, além deles, os delitos comuns conexos.

Juizes da Mesma Justiça e de Mesma Hierarquia Concorrendo

- » A competência será definida pelo local da consumação do crime que tenha a pena em abstrato (a prevista no código penal) mais alta;
- » Se os crimes têm a mesma gravidade, prevalece o juiz que atua no local da consumação do maior número de delitos;
- » Se os crimes têm a mesma gravidade e idêntica quantidade de pena, a competência será definida pela prevenção.

Separação de Processos

Mesmo nas hipóteses de conexão ou continência, é possível, ainda que os processos tramitem separadamente, que seja por imposição legal ou por um ato discricionário do juiz.

Modalidades

Obrigatória: é aquela imposta por lei (Art. 79 do CPP). Como exemplo podemos citar o caso de um crime militar conexo com um comum; haverá separação de processos, pois a justiça militar não julga crime comum e nem a justiça comum julga crime militar.

Art. 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo:

- I. No concurso entre a jurisdição comum e a militar;
- II. No concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores.

§ 1º. Cessará, em qualquer caso, a unidade do processo, se, em relação a algum corréu, sobrevier o caso previsto no Art. 152.

§ 2º. A unidade do processo não importará a do julgamento, se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia, ou ocorrer a hipótese do Art. 461.

Facultativa: é aquela que tem cabimento por discricionariedade do juiz (Art. 80 do CPP).

Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

Perpetuação da Jurisdição

É o reconhecimento de que o juiz prevalente, mesmo que absolva o réu pelo crime que o tornou prevalente ou que des-

classifique essa infração, continuará competente para julgar os crimes conexos. (Art. 81 do CPP).

6. Prova

É tudo aquilo que é apresentado ao juiz, com o objetivo de contribuir na formação da sua opinião quanto aos fatos ou atos do processo que sejam relevantes para auxiliá-lo a chegar à sentença.

Teoria Geral da Prova

Destinatários

Imediato: Juiz.

Mediato: As partes.

Dispensa Probatória

Não é necessário provar os seguintes itens:

Direito Federal: é um dever funcional do juiz conhecer o direito federal, sendo assim, é desnecessário querer provar que existe ou não determinada lei federal. Os direitos estadual, municipal, alienígena, estrangeiro e consuetudinário (costumeiro) precisam ser provados quanto à existência e à vigência.

Fatos Notórios ou Verdade Sabida: são os fatos de conhecimento de parcela significativa da sociedade.

Ex.: Ex.: Feriados Nacionais.

Fatos Axiomáticos ou Intuitivos: são os fatos que se autodemonstram. Por exemplo: se encontramos um corpo sem cabeça, temos um morto.

Presunções: é a observação daquilo que normalmente acontece e que nos permite realizar conclusões. São classificadas em:

- ▷ **Presunção Homnis:** presunção vulgar.
- ▷ **Presunção Legis:** presunção positivada na Lei.
 - » **Absoluta:** não admite prova em contrário.

Ex.: Inimputabilidade de menores.

- » **Relativa:** é aquela que admite prova em contrário.

Ex.: Buscar provar que uma pessoa que alega insanidade mental e saudável intelectualmente.

Fatos Inúteis: são os fatos irrelevantes à demonstração da verdade.

Meios de Prova

São todos os recursos utilizados para produzir a prova e levá-la ao conhecimento do juiz.

Classificação das Provas

Provas Nominadas: são aquelas cujo meio de produção estão previstas em lei (Arts. 158 a 250 do CPP).

Provas Inominadas: são aquelas cujos meios de produção não estão previstas na lei.

Princípio da Liberdade na Produção de Provas

É possível a utilização de qualquer uma das duas modalidades de provas acima descritas, ou seja, as nominadas e as inominadas, em razão do princípio da liberdade na produção da prova.

Não há nenhuma hierarquia entre as provas, ou seja, tanto as nominadas quanto as inominadas têm o mesmo valor.

Tal princípio encontra exceção nas seguintes hipóteses:

▷ **Estado civil das pessoas**

Art. 155, parágrafo único, CPP. *Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.*

Para provar o estado civil é necessária a apresentação de certidão, não admitindo nenhum outro modo, como exemplo, a prova testemunhal.

▷ **Provas ilícitas**

Recebem conceituação diferente pelo Código de Processo Penal e também pela doutrina. Veja a seguir:

» **Conceito de provas ilícitas dentro do CPP**

Para o CPP, não há distinção entre as provas ilícitas e ilegítimas, sendo todas elas espécies de provas ilícitas, ou seja, estas, para o CPP, são aquelas que ferem normas constitucionais e infraconstitucionais. Assim sendo, tanto faz se fere norma de direito penal ou de direito processual penal.

Art 157, CPP. *São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.*

» **Conceito de provas ilícitas para a doutrina**

Nesse caso, as provas ilícitas recebem uma subclassificação: ilícitas e ilegítimas.

▷ **Provas ilícitas**

São as que ofendem o direito material (Código Penal ou legislação penal extravagante) e também aquelas que ofendem os princípios constitucionais penais.

Ex.: *Violar uma correspondência para conseguir uma prova.*

▷ **Provas ilegítimas**

São as provas que ofendem o direito formal, processual, ou seja, o Código de Processo Penal e a legislação processual penal extravagante. Também são aquelas que violam os princípios constitucionais processuais penais. Por exemplo: laudo pericial confeccionado somente por um perito não oficial.

Teorias sobre a Utilização das Provas Ilícitas

Teoria da proporcionalidade (Razoabilidade): uso da Prova Ilícita para Defesa do Réu.

Quando uma prova de origem ilícita é apresentada com a finalidade de defender o réu, o juiz deve aceitá-la, pois entre a formalidade na produção da prova e o risco de prisão do réu inocente, o direito fundamental de liberdade deve prevalecer.

Teoria dos frutos da Árvore Envenenada (*Fruits Of The Poisonous Tree*): Teoria da Prova Ilícita Por Derivação.

Art, 157, § 1º, primeira parte. *São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas,*

As provas que decorrem de uma ilícita também estarão contaminadas, não devendo ser utilizadas no processo.

Teoria da descoberta Inevitável: prova originária de fonte independente.

§ 1º e 2º, CPP. *São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o*

nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

A prova derivada de uma ilícita poderá ser utilizada quando, seguindo os trâmites típicos e de praxe da investigação, ou da instrução criminal, pudermos chegar a mesma prova obtida por meio de uma ilícita.

Ex.: *Por meio de uma escuta ilegal, obtém-se a localização de um documento incriminador em relação ao indiciado. Ocorre que uma testemunha, depondo regularmente, também indicou à polícia o lugar onde se encontrava a referida prova. Podemos concluir que mesmo que esse documento não fosse confeccionado por meio de um procedimento ilegal, ele seria produzido após o interrogatório, por fonte independente.*

Teoria da prova absolutamente independente:

Art. 157, § 3º. *Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente*

A mera existência de uma prova ilícita no processo não necessariamente o contamina, pois, havendo outras provas lícitas absolutamente independentes da ilícita no processo serão aproveitadas.

A prova declarada ilícita pelo juiz será desentranhada dos autos e destruída com a presença facultativa das partes.

Dever de Produzir Provas

É de responsabilidade das partes, devendo demonstrar aquilo que alegarem ao longo do processo.

▷ **Acusação**

- » Autoria.
- » Materialidade.
- » Dolo.
- » Culpa.

▷ **Defesa**

- » Excludente de ilicitude.
- » Excludente de culpabilidade.
- » Causas de extinção da punibilidade.

Princípio da Busca da Verdade Real

O juiz não deve se conformar somente com o que lhe é apresentado pelas partes, devendo, durante o processo, buscar a verdade, procurando reconstruir na audiência o que realmente aconteceu, e, para isso, pode até mesmo determinar a produção de provas de ofício.

Prova Emprestada

É a que, mesmo tendo sido produzida em um processo, pode servir de prova em outro.

Requisitos:

- » Mesmas partes em ambos os processos.
- » Mesmos fatos (o fato deve ser importante para a demonstração da verdade nas duas ações).

- » Respeito ao contraditório (a prova que se pretende emprestar deve ter sido produzida sob o crivo do contraditório).
- » A prova que se pretende emprestar deve ser lícita.

Não é possível o empréstimo probatório do IP para o processo, pois as provas do IP não passaram pelo contraditório e pela ampla-defesa, salvo provas antecipadas.

Sistemas de Avaliação da Prova

Sistema do Livre Convencimento Motivado

O juiz tem ampla liberdade para decidir, podendo utilizar provas nominadas ou inominadas, devendo sempre, é claro, motivar as suas decisões (Art. 93 IX da CF; Art. 155 do CPP). É a regra no Brasil.

Sistema da Verdade Judicial / Íntima Convicção

Por esse sistema, o juiz está livre para decidir e não precisa motivar a sua decisão.

Ex.: Juri.

Sistema da Verdade da Legislação

Por esse sistema, o legislador pré-estabelece o valor de cada prova e o magistrado funciona como um intérprete em razão dos limites impostos pela lei.

Ex.: A exigência da perícia para demonstrar a existência do crime que deixar vestígios.

Provas em Espécies

Perícias (Considerações Gerais)

É o meio de prova em que o juiz vai se valer de especialistas em determinada área do conhecimento humano, pois ele é o perito do direito e não de todas as áreas de conhecimento.

Perito

É o especialista em determinada área do conhecimento humano que vai auxiliar o juiz por meio de seus saberes técnicos.

O perito deve ter nível superior completo.

Art. 159, CPP. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior (Lei nº 11.690/2008).

Até o ano de 2008, não era exigido aos peritos o diploma de curso superior, sendo assim, todos os que assumiram seus cargos por meio de aprovação em concurso público antes da alteração e não possuem nível superior continuam atuando, mas não podem realizar perícia, pois se passou a exigir o nível superior completo na área.

Classificação dos Peritos

Oficial: é o perito nomeado por meio de aprovação em concurso público; ele pode atuar isoladamente. Não precisa prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo toda vez que atua, pois já o fez quando entrou em exercício.

Art. 159, § 2º, CPP. Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo.

Não Oficial/Juramento: é a pessoa comum, portadora de diploma de nível superior, que é convocada a atuar como perito e compromissada a desempenhar esse encargo. Devem atuar em conjunto, ou seja, ao menos dois.

Art. 159, § 1º, CPP. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame

Laudo Pericial

O laudo pericial é o instrumento que formaliza a atuação do perito, apresentando ao juiz a percepção técnica do objeto periciado.

Prazo: 10 dias (prorrogáveis a requerimento do perito e por deliberação da autoridade).

Art. 160, parágrafo único, CPP. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo esse prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos.

É admitido que o perito acesse os autos do IP ou do processo, visando assim a uma melhor elaboração do laudo.

• Conteúdo do Laudo Pericial

1º Preâmbulo

- ▷ Classificação do Perito.
- ▷ Indicação do objeto da perícia.

2º Esboço do Fato

- ▷ É a narração daquilo que os peritos perceberam sensorialmente.

3º Esboço Crítico

- ▷ É a aplicação dos conhecimentos técnicos aos fatos percebidos sensorialmente.

4º Resposta aos Quesitos

- ▷ São as perguntas que podem ser formuladas pelo MP, assistente de acusação, ofendido, querelante, acusado e também pelo juiz e que serão respondidas pelos peritos.

Art. 159, § 3º, CPP. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.

A doutrina majoritária entende que, nas perícias realizadas durante o IP, a defesa não pode formular quesitos, pois é um procedimento inquisitivo, ou seja, não comporta contraditório nem ampla-defesa.

A lei segue a mesma linha, pois, analisando o Art. 159 na íntegra, não encontramos nenhuma hipótese em que seja disponibilizado esse direito à defesa.

5º Autenticação

- ▷ Data e assinatura dos peritos.

6º Divergência entre os Peritos

- ▷ Caso a perícia seja realizada por mais de um perito, e possível que eles tenham conclusões conflitantes, e, quando isso acontecer, poderão realizar laudos individuais ou confeccionar um único laudo, porém, devem deixar claros os motivos da divergência. Caso isso aconteça, o juiz poderá resolver a celeuma da seguinte forma:

- » Nomear um 3º perito para solucionar a divergência.
- » Determinar uma nova perícia com a intervenção de outros peritos.

Art. 180, CPP. *Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro; se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos.*

Sistema de Apreciação do Laudo

- ▷ O Brasil adota o sistema LIBERATÓRIO de apreciação do laudo, o que significa que o juiz é livre para decidir, podendo até mesmo contrariar a decisão, desde que de forma motivada.

Art. 182, CPP. *O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.*

Exame de Corpo Delito

Corpo de Delito: vestígios deixados pelo crime, ou seja, é tudo aquilo que podemos perceber sensorialmente.

Exame de Corpo de Delito: perícia que tem por objeto analisar os vestígios deixados pelo crime.

Exame direto: é realizado diretamente sobre os vestígios do crime.

Exame indireto: não é realizado diretamente sobre os vestígios do crime. Nesse caso, é realizado sobre elementos acessórios para elaboração do laudo, como exemplo, uma oitiva de testemunha.

Art. 176, CPP. *Não sendo possível exame direto ou indireto, a prova testemunhal suprirá a omissão.*

Segundo o STJ, o exame indireto é o ato do juiz de ouvir a testemunha, não se falando nesse caso da participação do perito.

A perícia nos vestígios do crime poderá ser realizada durante as 24 horas do dia (Art. 161, CPP. **O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora.**), devendo-se somente respeitar a inviolabilidade domiciliar (Art. 5º, XI, da CF).

Autópsia

É a perícia que visa à identificação da causa da morte.

- ▷ É realizada, em regra, 6 horas após o óbito.
- ▷ Em razão da evidência da morte (ex: decapitação), esse prazo pode ser antecipado por meio da justificativa dos peritos

Art. 162, CPP. *A autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto.*

Exumação

É a perícia que tem por finalidade desenterrar o cadáver, seja porque o corpo foi enterrado sem autópsia, ou se for necessário complementar uma análise anteriormente realizada.

Quem pode autorizar:

- ▷ Juiz.
- ▷ Delegado.

Exame Complementar de Lesão Corporal

É a perícia que visa a atestar a lesão corporal, podendo ser complementada em duas situações:

- ▷ Para atestar a real gravidade da lesão em razão da alteração do estado de saúde da vítima.

Ex.: *Quando uma vítima de lesão corporal tem um membro do corpo debilitado permanentemente em virtude dessa lesão, isso indica um crime de lesão corporal grave, porém, com o passar de algum tempo, dessa mesma lesão resulta a amputação do mesmo membro, muda-se a tipificação do crime para lesão corporal gravíssima. Sendo assim, o exame é fundamental para que ocorra o aumento de pena, conforme previsto no art. 129 do CP.*

- ▷ No crime de Lesão Corporal Grave por impossibilidade de desempenho das ocupações habituais por mais de 30 dias (Art. 129, § 1º, I, do CP), deve ser realizado o exame complementar de lesão corporal para que o delito não seja desclassificado para lesão leve, para qual a pena é mais branda.

A prova testemunhal pode suprir a ausência do exame complementar em casos que já tenha ocorrido o desaparecimento dos vestígios do crime.

Art. 167, CPP. *Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.*

Perícia Laboratorial

Em alguns casos, os exames periciais devem ser realizados em laboratório, com o uso de reagentes químicos, para que se atinja o resultado esperado.

Ex.: *Exame para comprovar se determinada substância é droga ou não.*

Nesses casos, é imprescindível que seja guardada amostra do produto periciado até o final do processo para, se for necessário, servir de contraprova.

Art. 170, CPP. *Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas ou microfotográficas, desenhos ou esquemas.*

Perícia em Objetos Relacionados a Crimes

É a perícia realizada em objetos destruídos, deteriorados ou que constituam produto ou proveito do crime. Pode ser decisiva para o cálculo da pena nos delitos de furto e de estelionato.

Exame Grafotécnico

É a perícia que tem a finalidade de identificar a autoria de determinada letra ou escrita.

O juiz pode se valer de todos os meios a sua disposição para produzir o material necessário à realização da perícia.

Ex.: O juiz pode requisitar, de órgãos públicos e privados, documentos que, indiscutivelmente, foram produzidos pelo réu para, dessa forma, realizar a perícia.

Segundo o STF, a contribuição do réu com a autoridade, escrevendo aquilo que lhe for narrado, é mera faculdade, já que ninguém é obrigado a se autoincriminar.

Perícia nos Instrumentos do Crime

É a perícia realizada nos objetos utilizados para a prática do delito, visando a aferir se o objeto é apto ao fim almejado, pois se o meio é absolutamente ineficaz, estaremos diante de crime impossível.

Ex.: Perícia realizada numa arma de fogo para verificar se ela é apta a funcionar e se esse funcionamento é capaz de levar alguém a óbito.

Teste de Alcoolemia

Bafômetro / Etilômetro: Nenhuma pessoa pode ser obrigada a realizar tal exame, pois ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Entretanto, a polícia poderá utilizar de qualquer outro meio para atestar a embriaguez.

Exame de sangue: As vítimas fatais de acidente de trânsito serão submetidas obrigatoriamente a esse exame, por disposição do Art. 3º da Resolução nº 206/06 do **Contran**.

Interrogatório

É o momento processual no qual o juiz e também as partes farão perguntas ao réu, e também quando este poderá exercer a sua ampla-defesa, apresentando, se quiser, a sua versão dos fatos pelos quais está sendo acusado.

Natureza

Por ser um meio de defesa, oportunizar o interrogatório é obrigatório sob pena de nulidade absoluta.

Procedimento

Direito de Entrevista Preliminar Reservada

O réu tem o direito de ser orientado previamente pelo seu advogado, na expectativa de que tome conhecimento do que está por vir e de como se comportar durante a audiência.

Art. 185, § 5º, CPP. Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso.

Presença do Advogado no Interrogatório

- ▷ Obrigatório.
- ▷ Nulidade absoluta (Súmula 523 do STF).

Interrogatório do Réu Preso

- ▷ Ida do Juiz ao estabelecimento prisional (é a regra)

Art. 185, § 1º, CPP. O interrogatório do réu preso será realizado, em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e

dos auxiliares bem como a presença do defensor e a publicidade do ato.

- ▷ Ida do réu ao fórum.
- ▷ Vídeo conferência (§ 2º e seus incisos, Art. 185 do CPP).

Hipóteses

- ▷ Havendo risco à segurança pública
 - » Risco de fuga.
 - » Réu que integra organização criminosa.
 - » Risco de intimidação da vítima ou da testemunha.
 - » Risco da ordem pública.
- ▷ Impossibilidade de deslocamento do preso
 - » Doença.
 - » Idade avançada.

Interrogatório da Pessoa Jurídica

Atualmente, a pessoa jurídica pode ser autora de crime, no caso de delitos ambientais. Sendo assim, ela será ré em um processo criminal e também poderá ser interrogada, mas o interrogatório da pessoa jurídica se dará por meio de um preposto (advogado) de seus diretores ou dos seus sócios administradores, e essas declarações serão vinculadas à ré.

Ofendido

É a vítima identificada do suposto crime. Ela presta as suas declarações contribuindo para solucionar o fato.

Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações.

Se o intimado para esse fim deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade e ainda responderá criminalmente por desobediência.

Direitos do Ofendido

O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão; à designação de data para audiência; e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem.

As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se, por opção do ofendido, o uso de meio eletrônico.

Antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido. Se o juiz entender necessário, poderá encaminhá-lo para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas: psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado.

O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação.

Testemunha

É a pessoa que percebeu sensorialmente (por meio dos sentidos: visão, audição, tato etc.) o fato apurado no processo. Ela vai prestar declarações sobre essa situação ou sobre algum ato processual.

Princípios

Judicialidade

Para que um testemunho tenha aptidão de sustentar uma sentença, é necessário que ele seja produzido perante um juiz, pois, nesse momento, ele será submetido ao contraditório e à ampla defesa.

Retrospectividade

Os fatos narrados pela testemunha são relativos ao passado (nunca ao futuro).

Oralidade

Prevalece a palavra falada.

Exceção: algumas autoridades prestarão suas declarações por escrito e o juiz deve lhes encaminhar as perguntas previamente:

- » Presidente da República.
- » Vice-Presidente.
- » Presidente do Senado.
- » Presidente da Câmara dos Deputados.
- » Presidente do STF.

Art. 204, CPP. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito.

Art. 221, § 1º, CPP. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz, lhes serão transmitidas por ofício.

Basta lembrarmos-nos das hipóteses de sucessão presidencial que não mais nos esqueceremos quem são as autoridades que poderão prestar suas declarações por escrito.

Recusas

Toda pessoa poderá ser testemunha, que não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.

Caso esses parentes do réu sejam a única fonte de prova, então, serão obrigados a figurar como testemunha, não podendo exercer a recusa, porém não serão obrigadas a dizer a verdade.

Impedimentos

Algumas pessoas, devido à função, ministério, ofício ou profissão exercida na sociedade, estarão impedidas por lei de funcionar como testemunha, devendo guardar segredo dos fatos que tomam conhecimento. São elas:

- ▷ **Pessoas que exercem Ministério:**
 - » Atividade religiosa.

- » Atividade de assistência social.
- » Advogados.
- » Médicos.
- » Tutores.
- » Curadores.

As pessoas impedidas poderão, excepcionalmente, funcionar como testemunhas se forem autorizadas pelo interessado e se assim desejarem. Nesse caso, se elas mentirem, responderão por falso testemunho, já que estarão comprometidas com a verdade.

Art. 207, CPP. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho.

▷ Demais Impedimentos

- » Juízes e membros do MP: **estão impedidos de atuar funcionalmente no processo e funcionar como testemunha nele.**
- » Corréu: **havendo pluralidade de réus, um não poderá testemunhar nem a favor nem contra os demais.**
- » Deputados e Senadores: **essas autoridades não estão obrigadas a funcionar como testemunha em razão de fatos que tomaram conhecimento durante o desempenho das funções.**

Número de Testemunhas

- ▷ **Procedimento comum ordinário:** 8 testemunhas.
- ▷ **Procedimento comum sumário:** 5 testemunhas.
- ▷ **Procedimento sumaríssimo:** 3 testemunhas.
- ▷ **2ª fase do júri:** 5 testemunhas.

Classificação das Testemunhas

▷ Numerárias

São aquelas que integram o número legal (conforme estudado acima), elas têm o compromisso de dizer a verdade.

▷ Extranumerárias

Não integram o número legal, mas também têm o compromisso de dizer a verdade.

▷ Informantes

São as pessoas que não prestam compromisso (Art. 208, CPP. **Não se deferirá o compromisso a que alude o Art. 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 (quatorze) anos, nem às pessoas a que se refere o Art. 206.**). São elas:

- » Parentes do réu.
- » Menores de 14 anos.
- » Loucos.

▷ Testemunha da coroa

De acordo com a lei, que disciplina o combate ao crime organizado, os agentes de polícia poderão atuar infiltrados em organização criminosa por decisão judicial motivada, e, caso presenciem um crime, poderão funcionar como testemunha.

▷ Testemunha direta

É a testemunha que presta declaração sobre o fato principal da causa, sem que tenha havido nenhum tipo de interferência na formação da sua percepção.

▷ Testemunha indireta

É aquela que não teve uma percepção sensorial do fato, e sim acidental, ou seja, é que ouviu dizer alguma coisa da situação.

▷ Testemunha própria

É aquela que presta declaração sobre o fato a ser provado.

▷ Testemunha imprópria / instrumentária / Federativa

É a que concede declaração sobre um ato da persecução penal.

Ex.: *Testemunha instrumental da prisão em flagrante.*

▷ Laudador / testemunha de beatificação

É a testemunha que presta declaração sobre os antecedentes do réu.

Deveres da Testemunha

Comparecer: o não comparecimento acarretará:

- » Condução coercitiva.
- » Pagamento de multa.
- » Pagar as custas da diligência.
- » Responsabilidade criminal por desobediência.

Art. 218, CPP. *Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar que seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública.*

Art. 219, CPP. *O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no art. 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência.*

▷ Dizer a Verdade

- » Dizer a verdade.
- » Não calar a verdade.
- » Não negar a verdade.

Caso a testemunha não cumpra com o compromisso, cometerá o crime de Falso Testemunho.

- ▷ **Informar sobre qualquer mudança** de endereço no prazo de um ano a contar da data que a testemunha foi ouvida.

Se a testemunha não informar sua mudança de endereço e for convocada novamente pela autoridade, será considerada testemunha faltante e, assim, sofrerá todas as consequências por sua falta: condução coercitiva, pagar as custas da diligência, pagar multa, e ainda será responsabilizada criminalmente por desobediência.

Art. 224, CPP. *As testemunhas comunicarão ao juiz, dentro de um ano, qualquer mudança de residência, sujeitando-se, pela simples omissão, às penas do não comparecimento.*

Funcionários Públicos e Militares

Deve o oficial de justiça notificar o respectivo funcionário público e o chefe da repartição para que ele providencie a

substituição do funcionário no dia da sua ausência, em homenagem ao princípio da continuidade do serviço público.

Já o militar será convocado por meio do seu superior, em respeito à hierarquia e para evitar que o oficial de justiça transite no quartel, respeitando-se a respectiva inviolabilidade do quartel.

Art. 221, §§ 2º e 3º, CPP. *Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior. Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no art. 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e da hora marcados.*

Reconhecimento de Pessoas e Objetos

É o meio de prova que tem por finalidade identificar se determinada pessoa ou objeto teve algum tipo de ligação com o crime apurado no processo. Sendo assim, alguém que já tenha visto uma coisa ou outra será chamado a identificá-lo.

Reconhecimento de Pessoas

Por meio deste expediente, busca-se identificar não somente o infrator, mas, em alguns casos, até mesmo a vítima e as testemunhas

Procedimento

Art. 226, I, CPP. *a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;*

Art. 226, II, CPP. *a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;*

Reconhecimento de Objetos

Se for necessário proceder ao reconhecimento de objetos que tenham algum tipo de vínculo com o crime, se adotará o mesmo procedimento realizado para reconhecer uma pessoa (Art. 227, CPP. **No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável.**).

É possível o reconhecimento de pessoas tanto por fotografias como também pela voz (modalidade de provas inominadas).

Acareação

É o meio de prova que tem por finalidade esclarecer divergências nas declarações de qualquer cidadão sobre fatos ou circunstâncias relevantes. A acareação pode se dar tanto entre acusados, acusado e testemunha, etc.

Art. 229, CPP. *A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes.*

Natureza: meio de prova.

Pressupostos: divergência substancial sobre fato ou circunstância relevante, prestada previamente pelos confrontantes.

Procedimento: os acareados serão convocados à presença da autoridade (juiz ou delegado). Na sequência, serão provocados pela autoridade a mudar ou ratificar o depoimento anteriormente prestado.

Documentos

É o papel ou meio digital, fotográfico, etc, que tem por finalidade transmitir uma informação.

Classificação

Instrumento

É o documento produzido com a finalidade de provar algo.

Ex.: Um comprovante de pagamento, declaração do IR.

Documentos Eventuais

Não possuem a finalidade de provar nada, mas, excepcionalmente, podem funcionar como prova.

Ex.: Uma foto familiar.

Documentos Originais

São aqueles produzidos na fonte.

Cópias

É uma cópia do original.

Públicos

São produzidos por funcionário público no seu exercício funcional.

Particular

É confeccionado por particular ou até mesmo por funcionário público, estando este fora do seu exercício funcional.

Momento de Produção

A qualquer momento da persecução penal.

Quem pode produzir documento:

- ▷ Acusação.
- ▷ Defesa.
- ▷ Juiz (ex-offício).
- ▷ Delegado (ex-offício).

Tradução

Os documentos em língua estrangeira poderão ser traduzidos para que se obtenha a exata compreensão.

Segundo a doutrina, o que escrito em língua estrangeira, para que tenha valor de prova, deve ser traduzido para o português, respeitando-se assim o princípio da publicidade.

Restituição

Após a sentença transitar em julgado, será possível a devolução dos documentos originais ao proprietário, adotando-se o seguinte procedimento:

- ▷ Requerimento do proprietário.
- ▷ Prévia oitiva do MP antes da decisão juiz.
- ▷ Se o juiz deferir o pedido, deve ficar cópia nos autos.

Art. 238, CPP. Os documentos originais, juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento, e ouvido o Ministério Público, ser entregues à parte que os produziu, ficando tralado nos autos.

Dos Indícios

Art. 239, CPP. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

Ex.: Alguém passeia pela rua e se depara com uma pessoa com a roupa suja de sangue e uma faca na mão. Essa pessoa passa pela outra correndo e, após alguns metros, encontra um cidadão caído no chão com várias facadas no corpo. Pode-se concluir, logicamente, que aquela primeira que passou com a faca cometeu a agressão, mesmo que não se tenha visto o crime acontecer.

Indício negativo: É aquele que contradiz a conclusão extraída, ou seja, é o álibi.

Busca e Apreensão

Busca: é a procura de uma determinada pessoa ou de um objeto do rol do Art. 240 do CPP.

Apreensão: é resultante da busca bem sucedida, em que se apreende a respectiva pessoa ou objeto procurado.

Para a doutrina moderna, a busca e apreensão seria uma medida cautelar, que tem por finalidade prospectar objetos ou pessoas.

Momento: pode ser produzida a qualquer momento, antes, durante ou até mesmo após a persecução penal, ou seja, durante a execução da pena.

Modalidades

Busca Domiciliar

É a diligência realizada num domicílio ou residência determinados.

O que é casa?

Segundo o Art. 150 do CP, casa é qualquer ambiente de ocupação individual ou coletiva onde se possa invocar a intimidade.

Em qual horário pode ser realizada a Busca Domiciliar?

Durante o dia (das 6h às 18 horas), de acordo com o horário de cada localidade.

Se a diligência começar durante o dia, poderá se estender pela noite, desde que exista proporcionalidade. Caso contrário, deve ser interrompida.

A busca pode ser realizada aos sábados, domingos e feriados?

Pode, não há obstáculo algum.

• Procedimento

- ▷ **Decretação:** Juiz.
- ▷ **Apresentação do mandado:**

A autoridade que preside a diligência deverá apresentar o respectivo mandado.

Caso o juiz realize o ato pessoalmente, estará dispensado da apresentação do mandado, o que não acontece com os delegados e, assim sendo, o Art. 244 do CPP, nesse item, está tacitamente revogado.

► **Mandado genérico:**

É aquele que não especifica concretamente o local, objeto ou pessoa que está sendo procurado, ou seja, nesse caso a busca é ilícita.

► **Busca e apreensão em escritório de advocacia:**

De acordo com o preceituado no Art. 7º do Estatuto da OAB, a diligência será acompanhada por um advogado indicado pela própria ordem e, segundo o STF, se a OAB for provocada e se omitir, a diligência acontecerá sem a presença do advogado.

Busca e Apreensão Pessoal

É a busca realizada no corpo da pessoa, abrangendo os objetos na sua esfera imediata de domínio: roupas, mochilas, automóveis. É a famosa “GERAL”.

- **Requisitos: Ordem judicial motivada**

► **Dispensa da ordem judicial:**

- » Efetivação da prisão.
- » No cumprimento da busca domiciliar.
- » Fundada suspeita de que o indivíduo esteja com armas ou objetos que integram o corpo de delito.

- **Busca pessoal em mulher**

Será feita, preferencialmente, por outra mulher. Em casos de extrema urgência e necessidade, para que não se retarde ou traga prejuízo à diligência, poderá ser feita por um homem (Art. 249 do CPP: *A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.*).

- **Inviolabilidade das correspondências e a Busca e Apreensão**

Quanto às correspondências, devemos analisar os seguintes aspectos:

Correspondência aberta: comporta a medida.

Correspondência fechada: não comporta a medida (Art. 5º, XII da CF).

O STF entende que a correspondência fechada do preso pode ser fiscalizada pela administração penitenciária, pois o direito a intimidade não pode ser usado para a prática de crimes por quem está preso.

7. Do Juiz, do Ministério Público, do Acusado e Defensor, dos Assistentes e Auxiliares da Justiça

Juiz

É o responsável pela aplicação do direito ao caso concreto, mas não é parte no processo penal, pois esta é quem tem interesse na causa. O juiz deve sempre ser imparcial, ou seja, não pode tomar partido para nenhuma das partes, cabendo a ele somente a condução do processo e o julgamento justo, lembrando que até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória todos são inocentes. Sendo assim, é inadmissível no processo a presença do juiz parcial, que já formou o seu juízo quanto ao caso antes mesmo de ouvir as partes e receber as hipóteses de defesas e acusações.

O juiz também é responsável pela presidência do processo penal, estando acima das partes (acusação e réu) na tríplice relação processual.



Para que ele possa cumprir com a função de aplicar a lei ao caso concreto, está nas mãos dele o poder de polícia durante as audiências que ele preside e não se admite que as forças de segurança presentes numa audiência criminal se subordinem a qualquer outra autoridade que não seja o juiz.

Também é o responsável por dar o impulso necessário ao bom andamento do processo, sendo sua competência zelar pela celeridade do processo, conforme preceituado no Art. 5º, LXXVIII, da CF.

A pessoa do juiz representa o poder jurisdicional do Estado e tal poder, apesar de tão grande, é totalmente vinculado à lei. Assim sendo, o juiz, na condução dos processos que preside, deve respeitar e fazer respeitar cada etapa procedimental e se, por acaso, houver um descumprimento na sequência dos atos, tal será nulo.

Impedimento dos Juízes

Impedimento é obstáculo ou embaraço ao exercício da função no processo. Nesses casos, o juiz é declarado parcial, pois existe vínculo entre ele e o objeto do litígio. Dessa forma, é inadmissível que ele presida o processo, e a atuação de um juiz impedido no processo é a inexistência dos atos praticados (observe bem que não se fala em nulidade mas no ato inexistente, o próprio processo não existe).

As hipóteses de impedimento são descritas taxativamente no Art. 252 do CPP. São elas:

I. Tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito.

II. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha.

III. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão.

IV. Ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.

Suspeição dos Juízes

Suspeição é obstáculo ao exercício da função. Nesse caso, existe interesse do juiz na matéria em debate.

Se o juiz for declarado suspeito, os atos por ele praticados são nulos e, em alguns casos, podem ser ratificados pelo juiz substituto que irá julgar a lide. A suspeição difere do impedimento em vários aspectos, conforme visto acima; dentre eles destaca-se que as suspeições podem ser vencidas pelas partes, ou seja, estas podem aceitar o julgamento do juiz suspeito

(desde que ele também não se importe em julgar o conflito) e, caso isso aconteça, a suspeição será vencida; já o impedimento não poderá ser vencido pelas partes.

As hipóteses de suspeição estão descritas no Art. 254. São elas:

- I. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles.*
- II. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiverem respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia.*
- III. Se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes.*
- IV. Se tiver aconselhado qualquer das partes.*
- V. Se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes.*
- VI. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.*

O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevivendo descendentes; mas ainda que dissolvido sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo.

Por dissolução do casamento entende-se o divórcio, pois em caso de separação judicial, enquanto não for julgado o divórcio, haverá impedimento.

Caso a parte gere a suspeição supervenientemente ao processo, motivada por má-fé e com a única intenção de protelar o julgamento, a suspeição não será reconhecida. Seria, por exemplo, o caso de uma das partes ofender o juiz fora do julgamento e até mesmo do fórum e alegar depois que entre a parte e o juiz existe inimizade. Tal fato não é caracterizado suspeição, pois ela deve existir antes do julgamento e como decorrência natural das relações humanas, não por má-fé para garantir um estado de ilegalidade.

Ministério Público

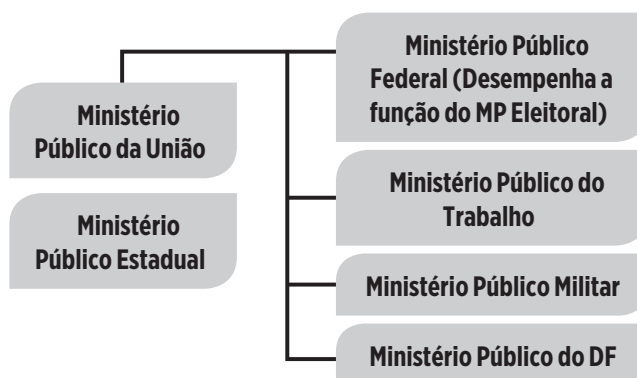
O promotor é sujeito e parte imparcial no processo, porque, apesar de ser o responsável pela promoção da ação, sua conduta não pode ser balizada pela relação com as partes ou com a causa, mas pela promoção da justiça, que é sempre o objetivo da atuação do membro do parquet.

O MP é o titular da ação penal pública e o fiscal da privada.

As hipóteses de impedimento ou suspeição dos membros do Ministério Público são as mesmas estudadas anteriormente que podem ser imputadas aos juízes, ou seja, o rol de impedimentos vem descrito no Art. 252 e o de suspeições no Art. 254.

Classificação do Ministério Público

O MP é dividido em MP Estadual e MP da União, e fazem parte do MPU os seguintes órgãos: Ministério Público Federal (também desempenha a função de Ministério Público Eleitoral), Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do DF.



Acusado (Réu ou Querelado)

É parte no processo penal, está no polo passivo da ação penal, assim sendo, é a pessoa denunciada. Possui interesse na demonstração da inocência e, por isso, não tem obrigação de colaborar com a acusação, pois não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, mas a confissão é aceita, desde que balizada em outras provas.

Ao acusado é garantido o direito de ser assistido por defesa técnica (também é um dever a defesa técnica para o deslinde do processo e a ausência de defesa é hipótese de nulidade absoluta do processo); mesmo que o acusado seja fugitivo da justiça, tal direito é garantido.

Caso o acusado seja pobre e não tenha condições de constituir advogado, a defesa será feita por defensor dativo ou pela defensoria pública.

O CPP, em seu Art. 262, fala que o acusado menor será acompanhado por curador. É importante ressaltar, nesse caso, que não existe mais a figura do acusado menor (pessoa entre 18 e 21 anos de idade), uma vez que o Código Civil declara que o maior de 18 anos é plenamente capaz, o que não acontecia na época da redação do Código de Processo Penal.

Defensor

Não é parte no processo, mas o representante do acusado e sua atuação deve ser intencionada a garantir a decisão mais favorável ao seu cliente, ou seja, caso este seja culpado do fato imputado, o advogado deve lutar pela pena mais branda. Se for inocente, deve pleitear a absolvição.

A ausência de defesa é hipótese de nulidade absoluta, assim sendo, o CPP admite que, quando o advogado não puder comparecer, por motivo justificado, a audiência poderá ser remarcada, mas, nesse caso, cabe ao advogado provar a causa justificadora de sua ausência.

Nomeação do Advogado

O advogado pode ser nomeado por instrumento de mandato ou de termo de audiência, quando for indicado no curso do interrogatório.

Caso o advogado seja parente do juiz ou do promotor, estaremos diante de hipótese de impedimento.

Assistente

Assistente é o ofendido ou seu representante legal, ou seja, a vítima do fato criminoso, pode ser pessoa física ou jurídica, basta, para isso, que seja a vítima da ação criminoso.

Tem o objetivo de auxiliar o MP na acusação.

- ▷ **Ao assistente são garantidas as seguintes prerrogativas:**
 - » Propor meios de prova.
 - » Requerer perguntas às testemunhas.
 - » Aditar o libelo e os articulados.
 - » Participar do debate oral.
 - » Arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio.

O MP será sempre previamente ouvido quando o juiz tiver que decidir pela participação do ofendido como assistente, bem como quando o juiz for decidir quanto à produção de provas solicitadas pelo assistente. Caso ele não admita este, é vedada a utilização de quaisquer recursos para impugnar a decisão.

Funcionários da Justiça

São os servidores públicos que atuam no poder judiciário.

As hipóteses de suspeição dos juízes se estendem aos funcionários da justiça no que lhes for aplicável.

Peritos e Intérpretes

Peritos

Perito é o especialista em determinada área do conhecimento humano que atua como auxiliar da administração da justiça. Tem a incumbência de produzir laudos periciais dentro da sua área de conhecimento para contribuir na busca da verdade real, que é o objetivo do processo penal.

Classificação

Os peritos são classificados em oficiais e não oficiais, conforme visto no capítulo pertinente às provas.

Impedimentos

- ▷ Não poderão funcionar como peritos no processo as seguintes pessoas:
 - » Sujeitas à pena restritiva de direitos impeditivas do cargo, emprego ou função pública.
 - » Os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia.
 - » Os analfabetos e os menores de 21 anos.

Suspeição

São as mesmas hipóteses aplicadas ao juiz (Art. 254 do CPP).

Intérprete

É a pessoa especialista em idiomas ou linguagens (exemplo: libras) que vai intermediar as partes quando for necessário.

É espécie de perito e, assim sendo, todas as regras acima estudadas quanto aos peritos são aplicadas a eles.

Atos de Terceiros

Fala-se, assim, em partes parciais — demandante e demandado — e parte imparcial — o juiz. Demandante é aquele que deduz em juízo uma pretensão, ao passo que demandado é aquele em face de quem a pretensão é deduzida.

Os sujeitos processuais subdividem-se em principais e acessórios (ou colaterais). Por principais entendem-se aqueles cuja ausência torna impossível a existência ou a complementação da relação jurídica processual; acessórios, por exclusão,

são aqueles que, não sendo indispensáveis à existência da relação processual, nela intervêm de alguma forma.

Os principais são o juiz, o autor (que pode ser o Ministério Público ou o ofendido) e o acusado. Os acessórios ou colaterais são o assistente, os auxiliares da justiça e os terceiros, interessados ou não, que atuam no processo.

8. Da Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória

O que é Prisão?

É uma restrição à liberdade de ir e vir (liberdade ambulatorial ou de locomoção), por meio do recolhimento ao cárcere.

Constitucionalidade das Prisões

Art. 5º, LXI, CF. *Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crimes propriamente militares definidos em lei.*

Assim sendo, exceto nas transgressões militares, a prisão só ocorrerá, em regra, por ordem escrita e fundamentada do juiz competente e, excepcionalmente, nos casos de flagrante delito. Somente o juiz pode decretar a prisão de alguém e mais nenhuma outra autoridade.

Princípio da Presunção de Inocência Durante a Prisão Cautelar

Art. 5º, LVII, CF. *Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.*

Com base nessa norma, o STF consagrou o entendimento de que o princípio da presunção de inocência se estende até a sentença condenatória transitar em julgado, e, antes desse marco, a prisão é exceção que só se justifica naquelas situações expressamente consagradas em lei.

Modalidades de Prisão

Prisão Pena: é aquela que decorre do trânsito em julgado de uma sentença condenatória.

Prisão sem pena (Processual / Provisória / Cautelar): é modalidade de prisão cabível à persecução penal, ou seja, durante o inquérito policial e também durante o processo penal, e antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

- ▷ Prisão em Flagrante.
- ▷ Prisão Preventiva.
- ▷ Prisão Temporária.
- ▷ Prisão por Pronúncia.
- ▷ Prisão por sentença recorrível.

Principais Prisões Disciplinares/ Administrativas

Prisão em Flagrante

É a prisão cautelar de natureza administrativa que funciona como ferramenta de preservação social, autorizando

a captura daquele que é surpreendido no instante em que pratica ou termina de concluir a infração penal. Caracteriza-se pela imediatidade entre o crime e a prisão. Essa modalidade de prisão comporta várias delas, e, a seguir, exemplificaremos cada hipótese de flagrante, conforme o que vem sendo cobrado nos principais concursos do país.

Modalidades de Flagrante

Existem várias modalidades de flagrantes; elas são estabelecidas nas leis, nas doutrinas e também na jurisprudência. A seguir, veremos cada uma delas:

Flagrante Obrigatório ou Compulsório

É o flagrante imposto pela lei às forças policiais (polícia militar e civil), ou seja, é um dever funcional do policial a realização da prisão em flagrante sempre que necessário, e, caso o policial não cumpra com o seu dever, ele é responsabilizado tanto na esfera criminal quanto na administrativa.

Art. 301 do CPP. *Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.*

Flagrante Facultativo

É a possibilidade da realização da prisão em flagrante por qualquer do povo, pois a lei nos traz que, enquanto as forças policiais têm a obrigação de prender em flagrante, aquele pode realizar a prisão em flagrante. Quando uma pessoa comum do povo a realiza, ela está amparada pelo excludente de ilicitude denominado exercício regular de direito.

Art. 301 do CPP. *Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.*

Flagrante Próprio (Real / Perfeito / Propriamente dito)

Tem cabimento em duas hipóteses:

- ▷ Quando o agente está cometendo o delito, ou seja, está em plena prática dos atos executórios.

Ex.: *O agente saca uma faca e parte na direção de outra pessoa na tentativa de produzir lesões corporais, entretanto, antes que consiga ter sucesso é surpreendido pela polícia ou por terceiro que lhe domina e lhe dá a voz de prisão.*

- ▷ Acaba de cometer o delito, isto é, o agente terminou de concluir a prática da infração penal, ficando evidente que é o autor do crime. Apesar do delito já ter se consumado, o agente ainda continua no local do crime, e por isso pode ser preso. Caso o autor consiga sair do local, o flagrante não será mais próprio.

Ex.: *O agente saca uma faca e parte na direção de outra pessoa na tentativa de produzir um homicídio; consegue, então, desferir os golpes e provocar a morte da vítima. Imediatamente a isso e antes de conseguir empreender fuga, o assassino é surpreendido ainda no local do crime pela polícia ou por terceiros e é preso.*

Art. 302, I e II, CPP. *Considera-se em flagrante delito quem:*

- I. Está cometendo a infração penal;*
- II. Acaba de cometê-la;*

Flagrante Impróprio (Irreal / Imperfeito / Quase Flagrante)

É a espécie de flagrante que ocorre quando o criminoso conclui o crime ou é interrompido pela chegada de terceiros

e foge, sem ser preso no local, fazendo com que se inicie uma perseguição, seja pela polícia, pela vítima ou por terceiro.

Ex.: *O agente dispara vários tiros de arma de fogo contra a vítima, sai da casa desta com a arma na mão e logo após é visto pela polícia que estava de patrulha na região. Inicia-se, então, uma perseguição que acaba resultando na prisão do agente.*

Art. 301, III, CP. *Considera-se em flagrante delito quem:*

III. *É perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração.*

Notas quanto à Perseguição:

Tanto a polícia quanto qualquer pessoa do povo podem prender alguém em flagrante. Sendo assim, será caracterizada a perseguição quando o perseguidor, por informação própria ou de terceiro, logo após o crime, descobrir que o criminoso partiu em determinada direção e, a partir daí, seguir em seu encalço.

Não há prazo pré-fixado em lei. A perseguição se estende pelo tempo que for necessária, mesmo que não exista contato visual. Ela não pode ser interrompida; existe um mito quanto a um prazo para a perseguição, que seria de 24 horas.

Esse prazo não existe e a perseguição pode durar o tempo que for necessária, como exemplo, um mês, um ano. Ela só não pode ser interrompida.

Parte da doutrina entende que a invasão domiciliar só se justifica no flagrante próprio, sendo assim, em qualquer outra modalidade de flagrante, incluindo esta, não poderá haver invasão domiciliar para realizar a prisão. Também adota essa posição a Polícia Federal (instrução normativa 1/92 publicada no Diário Oficial da União, do Diretor do Departamento de Polícia Federal):

Art. 73. *A autoridade policial somente procederá à busca domiciliar sem mandado judicial quando houver consentimento espontâneo do morador ou quando tiver certeza da situação de flagrância. (...) 73.2: Na segunda hipótese, é imprescindível ter-se certeza de que o delito está sendo praticado naquele momento.*

Flagrante Presumido (Ficto ou Assimilado)

O criminoso é encontrado, logo depois de praticar o crime, com objetos, armas ou papéis que faça presumir ser ele o autor do delito. Nesse caso, não há perseguição.

Ex.: *É o que acontece com frequência nos crimes patri-moniais, quando a vítima comunica à polícia a ocorrência de um roubo e a viatura sai pelas ruas próximas do bairro à procura do objeto subtraído, por exemplo. Então, o criminoso é encontrado de posse do bem logo após e a polícia lhe dá voz de prisão.*

Art. 301, IV, CPP. *Considera-se em flagrante delito quem:*

IV. *É encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.*

Flagrante Forjado

É o flagrante realizado para incriminar um inocente. A prisão é ilegal e o forjador irá responder criminalmente por denunciação caluniosa (Art. 339 do CP). E, caso o forjador seja

um funcionário público, além da denúncia caluniosa, responde também por Abuso de Autoridade.

Ex.: *Alguém coloca na mochila de outra pessoa certa quantidade de entorpecente, para, abordando-o depois, conseguir dar voz de prisão em flagrante por transportar ou portar a droga.*

Flagrante Esperado

Ocorre quando a polícia toma conhecimento da possibilidade da ocorrência de um crime, então, fica em campana, aguardando que se iniciem os primeiros atos executórios, na expectativa de concretizar a captura. Devido à falta de previsão legal do flagrante esperado, quando a tomada se concretiza, ele se transforma em flagrante próprio, sendo assim, essa é uma modalidade viável para autorizar a prisão em flagrante.

No flagrante esperado, a polícia em nada contribui com a prática do delito, ela simplesmente toma conhecimento do crime que está por vir e aguarda o delito acontecer para realizar a prisão. Não confundir com o flagrante preparado.

Flagrante Preparado (Provocado / Delito Putativo por Obra do Agente Provocador)

Ocorre quando o agente provocador (em regra, a polícia, podendo também ser terceiro) induz ou instiga alguém a cometer um crime. Não é admitido no Brasil, a prisão é ilegal, e o fato praticado não constitui crime, pois o é atípico, sendo a consumação da ação impossível, haja vista que, durante os atos executórios, haverá a prisão.

Súm. 145, STF. *Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.*

Flagrante Postergado (Diferido / Estratégico / Ação Controlada)

Caracteriza-se pela possibilidade que a polícia (e somente ela) tem de retardar a prisão em flagrante, na expectativa de realizá-lo num momento mais adequado para a colheita de provas, para a captura do maior número de infratores e também a fim de conseguir o enquadramento no delito principal da facção criminosa. Ele é possível:

No Art. 2º *caput* e inciso II da Lei nº 9.034/95 – Crime Organizado

Art. 2º. *Em qualquer fase de persecução criminal, são permitidos, sem prejuízo dos já previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigação e formação de provas:*

II. A ação controlada, que consiste em retardar a interdição policial do que se supõe ação praticada por organizações criminosas ou a ela vinculado, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de informações.

Art. 53, Lei nº 11.343/06. *Tráfico de Drogas*

Art. 53. *Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios:*

I. A infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes;

II. A não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.

Parágrafo único. *Na hipótese do inciso II deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores.*

Dentre as modalidades de flagrante aqui estudadas, é importante ressaltar que estão previstos, no Código de Processo Penal, somente os flagrantes facultativo, obrigatório, próprio, impróprio e presumido.

Os flagrantes esperado, preparado e forjado são construções doutrinárias que caem com frequência em concursos públicos, conforme você poderá ver nos exercícios no final do capítulo.

O postergado não vem no Código Penal, mas tem previsão legal na lei que trata do crime organizado e também na Lei de Tráfico de Drogas.

Procedimento

Captura: é a restrição ao direito de locomoção que ocorre imediatamente ao crime.

Condução Coercitiva: é a apresentação do capturado à autoridade policial.

Formalização da Prisão: ocorre por meio da lavratura do auto de prisão em flagrante.

Recolhimento à Prisão: lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

Formalização

Observação quanto aos sujeitos envolvidos na Formalização:

- » **Condutor:** quem captura o criminoso e o leva à autoridade policial.
- » **Conduzido:** é o capturado.
- » **Delegado:** é a autoridade que vai presidir a lavratura do auto de prisão em flagrante.

A autoridade que vai presidir a lavratura do auto é o delegado do local da prisão, e, caso não tenha um, o auto de prisão em flagrante será lavrado no local mais próximo onde haja delegado.

Art. 308, CPP. *Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuada a prisão, o preso será logo apresentado à do lugar mais próximo.*

É possível que o juiz presida a lavratura do auto de prisão em flagrante caso:

- ▷ O crime seja praticado contra ele.
- ▷ O crime seja realizado na presença dele.

É imprescindível que o juiz esteja no seu exercício funcional.

Art. 307, CPP. *Quando o fato for praticado em presença da autoridade, ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela*

autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto.

Sequência dos Atos

• Oitiva do Condutor

- » Serão colhidas as declarações do condutor, e reduzidas a termo;
- » Na sequência, é recolhida também a sua assinatura;
- » E, por fim, ao condutor é entregue pelo delegado um recibo de entrega atestando que o preso lhe foi apresentado e também as condições físicas deste;
- » É dispensado o condutor.

Art. 304, CPP, primeira parte. *Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso.*

• Oitiva das Testemunhas

Devem ser ouvidas ao menos duas testemunhas, as quais são chamadas de numerárias, porque elas têm conhecimento do fato ocorrido:

- » Serão colhidas suas declarações e reduzidas a termo;
- » Na sequência, serão recolhidas suas assinaturas;
- » As testemunhas serão dispensadas.

Art. 304, CPP, segunda parte e parte final. *Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas.*

Art. 304, § 2º, CPP. *A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante; mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade.*

Qualquer um pode ser uma testemunha instrumental, inclusive o delegado de polícia, pois, segundo o STJ, quem escolhe aquela não é a autoridade, é o destino.

• Oitiva do Conduzido

Ao preso será informado o direito ao silêncio e também o de assistência, ou seja, de comunicar alguém da sua escolha que ele está preso.

Fundamentação legal:

Art. 5º, LXIII, CF. *O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.*

As declarações prestadas serão reduzidas a termo, ou seja, a escrito e o conduzido irá assinar as suas declarações. Caso o preso não saiba assinar, não queira ou não possa, a falta da sua assinatura será sanada com a utilização de duas testemunhas.

Art. 304, § 3º, CPP. *Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de pri-*

ção em flagrante será assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste.

Art. 304, § 4º, CPP. *Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)*

A presença do advogado não é necessária, nem obrigatória para a lavratura do auto de prisão em flagrante, ela é um direito e não uma obrigação.

• Desfecho

Caso o delegado entenda que:

- » O crime existiu;
- » Que a captura foi legal;
- » O conduzido é o responsável pelo crime.

Lavrará o auto de prisão em flagrante e o conduzido será recolhido ao cárcere, caso contrário, o auto não será lavrado e a prisão será relaxada.

Art. 304, § 1º, primeira parte. *Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão.*

• Comunicação da prisão

A prisão de qualquer pessoa deve ser comunicada imediatamente ao:

- » Juiz competente;
- » MP;
- » Família do preso à pessoa por ele indicada.

Art. 306, CPP. *A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.*

Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.

Art. 306, § 1º, CPP. *Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.*

Art. 306, § 2º, CPP. *No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade que lavrou o auto, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas, com o objeto de materializar a regra constitucional abaixo exposta.*

Art. 5º, LXIV, CF. *O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.*

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

- » Relaxar a prisão ilegal.
- » Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando cabível.

- » Quando a prisão for legal, mas não for cabível a sua conversão em prisão preventiva, será então concedida a liberdade provisória, com ou sem fiança.

Quando o crime acontecer amparado por um excludente de ilicitude e o agente aceitar comparecer a todos os atos processuais para que for convocado, o juiz poderá também conceder a liberdade provisória.

- **Prazo**

A lei não fala nada quanto ao prazo da prisão em flagrante, entretanto, com a alteração sofrida recentemente pelo CPP, subentende-se que agora ela tem a duração de 24 horas, pois esse é o prazo que o juiz tem para analisá-la e, conforme for o caso, relaxá-la, convertê-la em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória.

Se a prisão em flagrante se estender por mais de 24 horas, ela se tornará ilegal e deverá ser relaxada.

Caso um militar seja preso em flagrante, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, ele deverá ser conduzido a uma prisão militar.

Art. 300, parágrafo único, CPP. *O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes.*

Análise da Prisão em Flagrante em Alguns Casos Específicos

Em regra, a prisão em flagrante é possível para todos os crimes e contravenções. Destacaremos agora algumas situações especiais.

- ▷ **Crimes Permanentes**

Nessa hipótese, a prisão em flagrante pode ocorrer a qualquer tempo, enquanto perdurar a consumação, autorizando-se inclusive invasão domiciliar independente da hora do dia ou da noite.

- ▷ **Crimes de ação penal privada e de ação penal pública condicionada**

A lavratura do auto de prisão em flagrante depende de uma manifestação de vontade do legítimo interessado.

- ▷ **Infrações de menor potencial ofensivo (crimes com pena de até 2 anos e todas as contravenções comuns)**

Nessas hipóteses, o auto de prisão em flagrante é substituído pelo TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência), desde que o agente se comprometa a comparecer ao juizado, ou seja, imediatamente para lá encaminhado. Caso ele não aceite o compromisso, o APF será lavrado e o indivíduo recolhido ao cárcere.

- ▷ **Porte para uso de drogas e cultivo para uso próprio**

Nesse caso, o APF é substituído pelo TCO, mesmo que o capturado não assuma o compromisso de comparecer aos juizados, afinal, esses crimes não levam o criminoso à prisão.

- ▷ **Crimes Habituais**

É crime que exige reiteração de condutas para a sua consumação e pela dificuldade de constatar os fatos a habitualidade

no momento da captura. O entendimento prevalente é de que não cabe flagrante.

Prisão Preventiva

É a medida cautelar de constrição da liberdade pessoal, cabível durante toda a persecução penal (IP + processo), decretada pelo juiz *ex officio* no curso da ação penal, ou a requerimento do MP, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial. Não tem prazo e se justifica na presença dos requisitos estabelecidos nos Art. 312 e 313 do CPP.

Requisitos

- » *Fumus commissi delicti* (fumaça da prática do crime): prova da materialidade e indícios de autoria.
- » *Periculum libertatis* (perigo da liberdade): são as hipóteses de decretação da prisão preventiva:

Garantia da ordem pública: objetiva evitar que o agente continue a delinquir. Só pode ser aplicada quando, provavelmente, se possa concluir isso por meio dos seus antecedentes ou modo de vida.

Não justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública visando a proteger a integridade física do indiciado ou réu, tampouco com base no clamor social.

Garantia da ordem econômica: o objetivo é evitar a prática de novos delitos contra a ordem econômica.

Garantia da instrução criminal: é a prisão que tem por objetivo garantir a livre produção de provas.

Garantia da aplicação da lei penal: objetiva evitar a ocorrência de fugas. Caso o réu não compareça, injustificadamente, a um ato do processo, caberá condução coercitiva e não prisão preventiva.

Também é cabível a prisão preventiva quando houver descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das medidas cautelares previstas no Art. 319 do CPP.

Art. 312, Parágrafo único. *A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (Art. 282, § 4º)*

Art. 282, § 4º. *No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (Art. 312, parágrafo único).*

Cabimento da Prisão Preventiva

I. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

II. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

III. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Também será admitida quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou se ela não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Impossibilidade de Decretação da Prisão Preventiva

Havendo indícios nos autos da presença de uma excludente de ilicitude, o juiz estará impedido de decretar a prisão preventiva. Por analogia, a mesma regra é aplicada quando existirem, nos autos, indícios de excludente de culpabilidade.

Fundamentação do Mandado

De acordo com o Art. 93, IX, da CF e com o Art. 315 do CPP, a ordem judicial que decretar a preventiva deve ser obrigatoriamente motivada. A referência genérica ao texto da lei não substitui a exigência da motivação e, segundo o STJ, a prisão é ilegal.

Tempo da Prisão Preventiva

Não há prazo definido em lei acerca da duração dela, e se estende no tempo enquanto houver necessidade, que é dosada pela presença de seus requisitos legais. Se eventualmente estes desaparecem, a prisão preventiva será revogada e nada impede que ela seja decretada novamente, caso algum dos requisitos reapareça.

Por sua vez, se ela se estende no tempo de maneira desproporcional, se transforma em prisão ilegal, e, nesse caso, merecerá relaxamento.

Prisão Temporária (Lei nº 7.960/89)

É a prisão cautelar cabível apenas ao longo do IP, decretada pelo juiz a requerimento do MP ou por representação da autoridade policial (o juiz não pode decretar a medida de ofício e também não pode ser requerida pelo querelante nos casos de ação penal privada), com prazo pré-estabelecido em lei, uma vez presente os requisitos do Art. 1º da Lei nº 7.960/89.

Prisão Temporária:

- ▷ É a prisão cautelar.
- ▷ Cabível apenas ao longo do IP.
- ▷ Decretada pelo juiz.
- ▷ Requerida pelo MP ou pelo delegado.
- ▷ Com prazo pré-estabelecido em lei.
- ▷ Uma vez presente os seus requisitos.

Cabimento

Art. 1º da Lei nº 7.960/89. *Caberá prisão temporária:*

- I. Se for imprescindível para as investigações policiais.*
- II. Se o criminoso não possui residência fixa ou não possui identificação civil*
- III. Havendo indícios de autoria ou de participação em um dos crimes graves indicados a seguir:*
 - a)** *homicídio doloso (Art. 121, caput, e seu § 2º);*
 - b)** *sequestro ou cárcere privado (Art. 148, caput, e seus §§ 1º e 2º);*

- c)** *roubo (Art. 157, caput, e seus §§ 1º, 2º e 3º);*
- d)** *extorsão (Art. 158, caput, e seus §§ 1º e 2º);*
- e)** *extorsão mediante sequestro (Art. 159, caput, e seus §§ 1º, 2º e 3º);*
- f)** *estupro (Art. 213, caput, e sua combinação com o Art. 223, caput, e parágrafo único);*
- g)** *atentado violento ao pudor (Art. 214, caput, e sua combinação com o Art. 223, caput, e parágrafo único);*
- h)** *rapto violento (Art. 219, e sua combinação com o Art. 223, caput, e parágrafo único);*
- i)** *epidemia com resultado de morte (Art. 267, § 1º);*
- j)** *envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (Art. 270, caput, combinado com Art. 285);*
- k)** *quadrilha ou bando (Art. 288), todos do Código Penal;*
- l)** *genocídio (Arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956), em qualquer de suas formas típicas;*
- m)** *tráfico de drogas (Art. 12 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976);*
- n)** *crimes contra o sistema financeiro (Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986).*
- o) crimes previstos na Lei de Terrorismo (Incluído pela Lei nº 13.260, de 2016)*

Esse rol de crimes descrito acima é taxativo, o que significa que somente esses delitos comportam a medida e mais nenhum outro. Para facilitar a memorização, vai uma dica: o rol acima comporta todos os crimes hediondos e mais alguns.

Interpretação dos Incisos

Inc. III + (Inc. I e/ou Inc. II) = Prisão temporária.

Procedimento

Requerimento do MP ou representação feita pelo delegado e apresentadas ao juiz, que não pode decretar de ofício. Ele tem 24 horas para decidir e, antes de decidir, deve ouvir o MP.

O mandado prisional será expedido em duas vias, a 1ª via ficará nos autos e a 2ª será entregue ao preso, funcionando como nota de culpa, a qual tem por finalidade informá-lo sobre os motivos da prisão e os seus responsáveis.

Tanto a Lei nº 7.960/89, no seu Art. 3º, quanto o CPP, em seu Art. 300, estabelecem que o preso provisório (aquele que sofre prisão cautelar) deve ficar separado do definitivo, entretanto, segundo a doutrina, a separação dependerá da existência de estrutura prisional.

• Prazo

- ▷ Crimes Comuns:

Em regra, o prazo máximo é de 5 dias, mas esse tempo pode ser prorrogado por + 5 dias, havendo necessidade e desde que autorizado pelo juiz.

- ▷ Crimes Hediondos e Equiparados:

Em regra, o prazo máximo é de 30 dias, mas pode ser prorrogado por + 30 dias, havendo necessidade e desde que autorizado pelo juiz.

Só o juiz pode decretar a prisão temporária e também autorizar a prorrogação do seu prazo.

Fiscalização da Prisão Temporária pelo Juiz

No curso da prisão temporária, como forma de fiscalizar se o preso não está sofrendo maus tratos, o juiz, a qualquer tempo, pode adotar as seguintes medidas:

- ▷ Determinar que o preso lhe seja apresentado.
- ▷ Submeter o preso a exame de corpo de delito.
- ▷ Requisitar informações ao delegado.

Uso de Algemas

Devido a uma ausência de Decreto Federal tratando da matéria, o STF publicou a Súmula Vinculante nº 11 para disciplinar o uso das algemas no Brasil.

Cabimento

- ▷ Risco de fuga;
- ▷ Possibilidade de resistência: caracteriza-se pelo emprego de violência ou de ameaça para que o ato não se concretize;
- ▷ Risco à integridade física dos envolvidos (tanto o capturado como os executores da prisão e também terceiros).

Formalidade

Fundamentação por escrito da autoridade que decretou a medida ou dos agentes executores, a qual será lançada nos autos (IP ou processo).

Consequências do Descumprimento das Regras

- ▷ A prisão é ilegal, cabendo relaxamento.
- ▷ Nulidade do ato processual ou do ato praticado com a utilização irregular das algemas.
- ▷ Responsabilização dos agentes responsáveis pela medida nas esferas:
 - » Cível.
 - » Administrativa.
 - » Criminal.
- ▷ Responsabilização do Estado na esfera:
 - » Cível (responsabilidade objetiva).

Liberdade Provisória

É o remédio destinado ao combate da prisão em flagrante legal, porém, desnecessária, porque não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, permitindo que o agente enfrente a persecução penal em liberdade, evitando os prejuízos da prisão a ele.

Modalidades

- ▷ Liberdade provisória sem fiança.
- ▷ Liberdade provisória mediante fiança.

Liberdade Provisória sem Fiança

É o direito de permanecer em liberdade ao longo da persecução penal, quando não presente os requisitos que provocam a decretação da prisão preventiva, como forma de não enfrentar a persecução penal preso.

• Cabimento

O juiz concederá a liberdade provisória, quando entender, pela leitura do auto de prisão em flagrante, que o capturado não se enquadra nos requisitos que justificariam a decretação da prisão preventiva (Art. 312, CPP).

• Formalidades

- ▷ Obrigação de comparecimento a todos os atos do IP e do processo para os quais seja convocado.
- ▷ O juiz, antes de decidir pela concessão da liberdade provisória sem fiança, deve ouvir o MP.

Liberdade Provisória com Fiança

A fiança é uma garantia pecuniária paga pelo acusado preso em flagrante, até antes do trânsito em julgado da sentença, como meio para garantir que ele possa permanecer em liberdade durante o curso do processo penal.

• Vedação da Fiança

A fiança não poderá ser concedida ao acusado nos seguintes casos:

- ▷ Nos crimes de racismo.
- ▷ Nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos.
- ▷ Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
- ▷ Aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das seguintes obrigações:
- ▷ Deixar o afiançado de comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento.
- ▷ Quando o réu não comparecer, a fiança será considerada quebrada.
- ▷ Se o afiançado mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.
- ▷ Em caso de prisão civil ou militar.
- ▷ Quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (Art. 312).

• Quem Pode Aplicar a Fiança

- ▷ Delegado: quando a pena máxima da infração penal não for superior a 4 anos.
- ▷ Juiz: qualquer pena.

• Valor da Fiança

O valor da fiança será estabelecido pela autoridade que conceder a medida e obedecerá os seguintes critérios: a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. Além dos seguintes padrões:

- ▷ De 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos.
- ▷ De 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

O afiançado, após pagar a fiança, estará obrigado a comparecer a todos os atos processuais ou da investigação que for convocado e, caso descumpra com tal obrigação, a fiança será considerada quebrada e a liberdade provisória convertida em prisão preventiva.

• Formas de Pagamento da Fiança

- ▷ Depósito de dinheiro.
- ▷ Pedras.
- ▷ Objetos ou metais preciosos.
- ▷ Títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal.
- ▷ Hipoteca inscrita em primeiro lugar.

• Destino da Fiança

O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.

• Restituição da Fiança

Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto.

• Cassação da Fiança

A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo, quando reconhecida a existência de delito inafiançável, no caso de inovação na classificação do delito.

• Reforço da Fiança

- ▷ Quando a autoridade tomar, por engano, fiança insuficiente.
- ▷ Quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou caucionados, ou depreciação dos metais ou pedras preciosas.
- ▷ Quando for inovada a classificação do delito.

Caso seja exigido o reforço e o réu não atenda à exigência, a fiança se tornará sem efeito e o réu será levado à prisão.

• Quebra da Fiança

- ▷ Regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justo.
- ▷ Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo.
- ▷ Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança.

- ▷ Resistir, injustificadamente, à ordem judicial.
- ▷ Praticar nova infração penal dolosa.

Caso a fiança seja quebrada, o réu perderá a metade do seu valor, além do juiz poder impor outras medidas cautelares, bem como a decretação da prisão preventiva.

Se for condenado e não comparecer para dar cumprimento à pena, perderá a fiança em sua totalidade e, nesse caso, será deduzido de tal valor as custas judiciais e os demais encargos que o acusado estiver obrigado a pagar e o restante será recolhido ao fundo penitenciário. Caso o réu compareça para cumprir a pena, o valor da fiança será utilizado para o pagamento das custas judiciais também, além do pagamento de demais encargos que couber ao acusado e o restante será devolvido a quem houver prestado a fiança (terceiros podem pagar a fiança para o réu, se quiserem e, nesse caso, eles sofrerão as consequências pecuniárias advindas dos casos acima estudados. As demais medidas, é claro, somente serão aplicadas ao réu).

A Liberdade Provisória e Alguns Casos Específicos

Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90)

Não se admite a liberdade provisória com fiança, mas a sem fiança.

Crimes Equiparados a Hediondos

- ▷ Tortura (Lei nº 9.455/97) e Terrorismo

Não se admite fiança, mas a liberdade provisória sem fiança.

- ▷ Tráfico de Drogas (Art. 44 da Lei nº 11.343/06)

Segundo a lei, não é admitida a liberdade provisória com ou sem fiança. Entretanto, os tribunais superiores já a concederam para traficantes. O assunto ainda não está concluso, devemos esperar o parecer final do STF. Mas, caso caia na sua prova alguma questão a respeito da liberdade provisória no crime de tráfico de drogas, pode dizer que cabe a sem fiança, pois já foi concedida; agora, caso a sua prova pergunte com base no texto da Lei nº 11.343/06, não caberá a liberdade provisória.

Crime Organizado (Lei nº 9.034/95)

Não é admitida a liberdade provisória com ou sem fiança para as pessoas que tiveram intensa participação na organização criminosa.

Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98)

Não se admite liberdade provisória com ou sem fiança.

Estatuto do Desarmamento

- ▷ Comércio ilegal de arma.
- ▷ Tráfico internacional de arma.
- ▷ Porte ilegal de arma de uso proibido.

Esses três crimes são inafiançáveis, mas, de acordo com o STF, passaram a comportar liberdade provisória sem fiança.

9. Procedimento dos Crimes de Responsabilidade do Funcionário Público

São Crimes de Responsabilidade: peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, condescendência criminosa.

Nos crimes comuns: procedimento comum.

Tal atuação não se aplica aos crimes **inafiáveis**.

- ▷ Particular participe ou coautor: não se aplica.
- ▷ Procedimento de competência originária dos tribunais: aplica-se o procedimento da Lei nº 8.038/90.
- ▷ Crimes de menor potencial ofensivo: juizado especial, mesmo sendo de procedimento especial, salvo se enviado para o juízo comum.

Oferecimento: resposta preliminar (prazo de 15 dias)

- ▷ Recebimento.
- ▷ Citação.

Ação Penal Instruída por Inquérito Policial

Súm.330, STJ. É desnecessária a resposta preliminar de que trata o Art. 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial.

Art. 514, CPP. Nos crimes afixáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de quinze dias.

Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado, ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar.

Defesa técnica por advogado: **PAD** é desnecessário.

Súm. 5, STF. A sanção do projeto supre a falta de iniciativa do Poder Executivo.

A denúncia ou queixa será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de provas.

Nos crimes afixáveis, denúncia ou queixa em devida forma, o juiz manda autuá-la e ordena a notificação do acusado, para responder no prazo de 15 dias.

Residência do acusado ou acusado fora da jurisdição.

- ▷ Nomeado defensor.

Durante o prazo:

- ▷ Autos em cartório para acusação de defesa.
- ▷ A resposta poderá ser instruída com documentos ou justificações.

Art. 515. No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor.

Parágrafo único. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações.

Rejeição da denúncia ou queixa (RESE):

- ▷ Despacho fundamentado.
- ▷ Inexistência do crime ou improcedência da ação.

Recebida a Denúncia:

- ▷ **Procedimento comum - 10 dias: nova resposta.**
- ▷ **Absolvição sumária.**

Art. 516. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia, em despacho fundamentado, se convencido, pela resposta do acusado ou do seu defensor, da inexistência do crime ou da improcedência da ação.

10. Habeas Corpus e seu Processo

Algumas doutrinas entendem que teria o *Habeas Corpus* nascido no Direito Romano, mas é com a Magna Carta de João Sem Terra (1215) que deu a forma mais expressiva ao *Habeas Corpus*, semelhante ao formato que possui hoje.

Surgimento

O *Habeas Corpus* também apareceu de forma expressa e foi evoluindo com o tempo em diversos documentos históricos, a saber:

- ▷ *Habeas Corpus* ACT (1679 e 1816).

Aparecimento do Habeas Corpus no Brasil

- ▷ No Brasil, apareceu expressamente no código criminal de 1832.
- ▷ 2.003: estendeu o *Habeas Corpus* para os estrangeiros.

Habeas Corpus nas Constituições Federais Brasileiras

1891: Habeas Corpus Brasileiro: nessa época o *Habeas Corpus* abrangia qualquer direito líquido e certo (o chamado *Habeas Corpus* brasileiro).

1926: a partir da CF de 1926, o *Habeas Corpus* passou a abranger tão somente a liberdade de locomoção.

1934: *Habeas Corpus* e mandado de segurança (criação deste).

Natureza Jurídica

O *Habeas Corpus* é um remédio constitucional. Também é uma ação de conhecimento de caráter fundamental. É uma ação autônoma de impugnação.

Pedidos do Habeas Corpus

O pedido pode se apresentar de diversas formas, a depender do momento em que é impetrado o *Habeas Corpus*, podendo ser:

- ▷ Meramente declaratório
- Ex.:** *Habeas corpus que busca a extinção da punibilidade.*
- ▷ Constitutivo
- Ex.:** *Anulação da sentença.*
- ▷ Condenatório
- Ex.: Ex.:** *Pedido de condenação nas custas àquele que agiu de má-fé no cerceamento da liberdade.*

Art. 653, parágrafo único, CPP. Neste caso, será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade.

Espécies de Habeas Corpus

- ▷ Liberdade ou repressivo (efetivamente preso).
- ▷ Preventivo (ameaça de prisão ou detenção): se a ordem de *Habeas Corpus* for concedida para evitar

ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo-conduto assinado pelo juiz.

- ▷ *Habeas Corpus* para trancamento de ação ou inquérito.

Legitimidade

- ▷ Qualquer pessoa (não somente o cidadão como no caso da ação popular).
 - » Em seu favor ou de outrem.

Paciente	Autoridade Coatora	Impetrante
O paciente é o coagido da liberdade de locomoção e não pode ser pessoa jurídica.	Autoridade coatora é aquela que é responsável pela coação, pode ser ato de autoridade pública ou particular. É importante diferenciar a figura do coator, que é o responsável pela prisão, e o detentor, que é o agente responsável diretamente pela prisão. Este declarará à ordem de quem o paciente estiver preso.	Pode ser impetrante qualquer pessoa: ▷ Pessoa maior ou menor. ▷ Nacional ou estrangeiro. ▷ Pessoa jurídica em favor de terceiro. ▷ Analfabeto. ▷ Ministério Público (muito importante). ▷ O próprio paciente. Obs.: o assistente de acusação não pode impetrar <i>Habeas Corpus</i>.

- ▷ *Habeas Corpus* de ofício pelo juiz: este não poderá impetrar *Habeas Corpus* em favor de um terceiro, mas poderá concedê-lo de ofício num processo o qual preside.
- ▷ *Habeas Corpus* coletivo:
 - » Não é possível por falta de previsão legal. O STF já se manifestou pela possibilidade do mandado de injunção coletivo.
- ▷ Capacidade postulatória:
 - » Não há necessidade de capacidade postulatória, que é aquela de “falar” em juízo, competência esta outorgada aos advogados em geral. Diferentemente da capacidade processual, pois a banca Cespe, em suas provas, entende que esta é necessária para poder impetrar *Habeas Corpus*.
- ▷ Punições disciplinares militares:
 - » Não é cabível para discutir o mérito da punição, mas para se discutir a legalidade.
- ▷ Pena de exclusão de militar ou de perda de patente:
 - » Não é cabível *Habeas Corpus*.
- ▷ *Habeas Corpus* após o trânsito em julgado:
 - » É cabível o *Habeas Corpus* após o trânsito em julgado para alegar alguma nulidade. Nesse momento, também será cabível a revisão criminal.
- ▷ *Habeas corpus* após a extinção da pena privativa de liberdade:
 - » Não é cabível *Habeas Corpus* após a extinção da pena privativa de liberdade.

Súm. 695 do STF. Não cabe *Habeas Corpus* quando já extinta a pena privativa de liberdade.

- ▷ Decisão condenatória à pena de multa:
 - » Não é cabível *habeas corpus* em virtude de uma pena de multa, pois a liberdade de locomoção não estará sendo coagida.

Súm. 693 do STF. Não cabe *habeas corpus* contra decisão condenatória à pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.

- ▷ *Habeas Corpus* em favor de pessoa jurídica:
 - » Não é cabível, pois pessoa jurídica não sofre coação à liberdade de locomoção.
- ▷ *Habeas Corpus* por causa do Art. 28 da Lei nº 11.343/06 (usuário de drogas):
 - » Não há a possibilidade de pena privativa de liberdade, no de usuário, previsto no Art. 28 da Lei de Drogas, portanto não é cabível *Habeas Corpus* por causa do crime do usuário.
- ▷ Medida cautelar de recolhimento domiciliar.
 - » É cabível *Habeas Corpus*.
- ▷ *Habeas Corpus* contra prisão administrativa:
 - » Não cabe o *Habeas Corpus* contra a prisão administrativa, atual ou iminente, dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à Fazenda Pública, alcançados ou omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais, salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de depósito do alcance verificado, ou se a prisão exceder o prazo legal.
- ▷ A concessão do *Habeas Corpus* não obstará, nem porá termo ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela.
- ▷ Muito importante: se o *Habeas Corpus* for concedido em virtude de nulidade do processo, este será renovado.

Coação Ilegal

O tópico coação ilegal trata das condutas que ensejam a impetração de *Habeas Corpus*. Essas condutas estão previstas no Art. 648 do Código de Processo Penal, mas é importante ressaltar que estão previstas em um rol exemplificativo, pois outras, mesmo que não previstas nesse rol, podem ensejar a impetração de *Habeas Corpus* (rol exemplificativo - *numerus apertus*).

→ Não houver justa causa

A ausência de justa causa se dá sempre que não existirem um mínimo de provas que sustentem a situação de prejuízo para o acusado.

→ Possibilidade da Prisão:

- » Flagrante.
- » Ordem escrita e fundamentada: salvo transgressões militares de crime propriamente militar.

Portanto, se a prisão se der fora desses casos, será ilegal.

- ▷ **Inquérito Policial:** abertura de inquérito policial sem um mínimo de materialidade.
 - » Nesse caso, cabe o *Habeas Corpus* para tranca-mento do inquérito policial.

→ **Quando alguém estiver preso por mais tempo que de-termina a lei**

- ▷ **Prisão temporária:**
 - » 05 dias + 05 dias.
 - » 30 dias + 30 dias, em caso de crime hediondo.
- ▷ **Prisão definitiva:**
 - » Pena já cumprida e réu ainda preso.

Súmula 21, STJ. Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Súmula 52, STJ. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Obs.: O excesso de prazo provocado pela defesa não en-seja a aplicação de *Habeas Corpus*.

- Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo.
- Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação.
- Quando não for alguém admitido a prestar fiança nos ca-sos em que a lei autoriza.

Obs.: Se a ilegalidade decorrer do fato de não ter sido o paciente admitido a prestar fiança, o juiz arbitrar-á o valor desta, que poderá ser prestada perante ele, reme-tendo, neste caso, à autoridade os respectivos autos, para serem anexados aos do inquérito policial ou aos do processo judicial.

- Quando o processo foi manifestamente nulo.
- Quando extinta a punibilidade.

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

- I. Quando não houver justa causa.
- II. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei.
- III. Quando quem ordenar a coação não tiver com-petência para fazê-lo.
- IV. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação.
- V. Quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza.
- VI. Quando o processo for manifestamente nulo.
- VII. Quando extinta a punibilidade.

Formalidade do Pedido de Habeas Corpus

O *Habeas Corpus*, em regra, não possui muitas formalida-des para que haja a impetração. Como exemplo, os internos do presídio federal impetram *Habeas Corpus* em folhas simples denominadas requerimentos, que são usadas para o preso pe-dir alguma coisa aos agentes penitenciários. No entanto, exi-ge-se que o *Habeas Corpus* possua um mínimo de requisitos, quais sejam:

- ▷ Nome do paciente e do coator;
- ▷ Espécie de constrangimento;
- ▷ Assinatura do impetrante.

Obs.: É possível o *habeas corpus* ser impetrado por telegrama, radiograma, telex ou até telefone.

Competência para Conhecimento do Habeas Corpus

A competência para conhecimento do *Habeas Corpus* será a autoridade jurisdicional hierarquicamente superior à autori-dade coatora.

Exs.:

- ▷ Se a autoridade coatora for Juiz de direito ou mem-bro do MP, a competência será do Tribunal de Justiça.
- ▷ Se a autoridade coatora for juiz federal ou Procura-dor da República, a competência para julgamento será do Tribunal Regional Federal (TRF).
- ▷ Se a autoridade coatora for membro do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, a compe-tência para julgamento será do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
- ▷ Se a autoridade coatora for promotor que atua pe-rante o tribunal, a competência para julgamento é do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
- ▷ Se a autoridade coatora for membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a compe-tência para julgamento será do Tribunal Regional Federal (TRF) e não do TJDF.
- ▷ Decisão no âmbito dos Juizados Especiais Criminais:
 - » Se a decisão for de juiz do Juizado Especial, a competência será da Turma Recursal.
 - » Se a decisão for da Turma Recursal:

Súm. 690 do STF. Compete originariamente ao Supre-mo Tribunal Federal o julgamento de *habeas corpus* contra decisão de turma recursal de juizados especiais criminais.

- ▷ A competência do juiz cessará sempre que a vio-lência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição.

Procedimento

Recebida a petição, a autoridade judiciária competente poderá intimar o Ministério Público?

Se for juiz de 1º grau: não intima (será intimado da decisão para que possa recorrer).

Se for Tribunal: intima-se o MP.

O assistente de acusação não participa do procedimento de *Habeas Corpus*, por esse motivo não precisa ser intimado.

Requisição de Informação da Autoridade Coatora

No Tribunal: há previsão para requisição de informações da autoridade coatora.

Nos casos de 1º grau: não há previsão para requisição, mas é usualmente feita.

ÍNDICE

1. Lei nº 10.826/2003 Estatuto do Desarmamento	164
Do Registro	164
Do Porte	164
Dos Crimes e das Penas	165
Omissão de Cautela	167
Disparo de Arma de Fogo	167
Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito	168
Comércio Ilegal de Arma de Fogo	168
Tráfico Internacional de Arma de Fogo	168
2. Lei nº 7.716/1989 Lei de Discriminação Racial	170
Mandado Expresso de Criminalização / Penalização	170
Outras Formas de Discriminação	170
3. Lei nº 10.741/2003 Estatuto do Idoso - Dos Crimes	172
Estatuto do Idoso - Considerações Gerais	172
Crimes em Espécie	172
4. Lei nº 5.553/1968 Apresentação e Uso de Documento de Identificação Pessoal	173
Disposições Gerais	173
5. Lei nº 4.898/1965 Abuso de Autoridade	175
6. Lei nº 9.455/1997 Lei de Tortura	177
Caráter Bifronte	177
Prescrição	177
Modalidades de Tortura	177
7. Lei nº 8.069/1990 Estatuto da Criança e do Adolescente	179
Disposições Preliminares	179
Direitos Fundamentais	179
7. 1. Estatuto da Criança e Do Adolescente	183
Direitos Fundamentais	183
Da Prevenção	184
Das Medidas de Proteção	185
7. 2. Estatuto da Criança e do Adolescente	188
Prática de Ato Infracional	188
Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsável	189
Do Conselho Tutelar	189
Dos Crimes	190
Das Infrações Administrativas	192

8. Lei nº 12.850/2013 Da Organização Criminosa (Revoga a Lei nº 9.034/1995)	195
Da Investigação e dos Meios de Obtenção da Prova	196
9. Lei nº 9.099/1995 Juizados Especiais Cíveis e Criminais.....	200
Disposições Gerais	200
Dos Juizados Especiais Cíveis	200
Dos Juizados Especiais Criminais	204
Disposições Finais Comuns.....	207
10. Lei nº 10.259/2001 Juizados Especiais Federais	208
Juizados Especiais Federais Cíveis e Criminais.....	208
11. Lei nº 11.340/2006 Lei Maria da Penha	211
Finalidades da Lei	211
Inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha	211
Conceito de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.....	211
Formas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher	211
Medidas de Prevenção.....	212
Formas de Assistência	212
Regras de Organização Judiciária	214
12. Lei nº 11.343/2006 Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad)	215
Disposições Preliminares.....	215
Do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.....	215
Das Atividades de Prevenção do Uso Indevido, Atenção e Reinserção Social de Usuários e Dependentes de Drogas	216
Da Repressão à Produção não Autorizada e ao Tráfico Ilícito de Drogas.....	217
Da Cooperação Internacional	221
Disposições Finais e Transitórias.....	222
13. Decreto-Lei nº 3.688/1941 Lei das Contravenções Penais	223
Infração Penal	223
Penas Acessórias	223
Ação Penal	224
Contravenções Penais em Espécie	225
Contravenções Referentes ao Patrimônio	225
Contravenções Referentes à Incolumidade Pública	225
Omissão de Cautela da Guarda ou Condução de Animais.....	226
Direção sem Habilitação	226
Contravenções Referentes à Paz Pública.....	226
Perturbação do Trabalho ou do Sossego.....	227
Contravenções Referentes à Fé Pública	227
Contravenções Relativas à Organização do Trabalho	227

Contravenções Relativas à Polícia de Costumes	227
Contravenções Referentes à Administração Pública.....	228
14. Lei nº 9.605/1998 Lei dos Crimes Ambientais	230
Da Apreensão do Produto e do Instrumento de Infração Administrativa ou de Crime.....	230
Mandados Expressos de Penalização/Criminalização	230
Concurso de Pessoas	230
Omissão Penalmente Relevante.....	230
Denúncia Geral x Denúncia Genérica.....	230
Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica	230
Responsabilidade Penal por Ricochete, por Procuração ou de Empréstimo	231
Aplicação da Pena	231
Perícia de Dano Ambiental	232
Competência em Crimes Ambientais.....	232
Dos Crimes em Espécie.....	233
15. Lei nº 7.102, de 20 de Junho de 1983.....	237
16. Lei nº 6.815/1980 Estatuto do Estrangeiro	240
Vistos	240
Cidades Limítrofes.....	241
Impedimentos.....	241
O Asilado.....	241
Deportação	241
Expulsão	242
Extradição.....	243
Direitos e Deveres do Estrangeiro	244
Naturalização.....	246
17. Lei nº 10.446/2002 Infrações Penais que Exijam Repressão Uniforme.....	246
18. Lei nº 10.357/2001 Normas de Controle de Fiscalização Sobre Produtos Químicos...	246
Infrações Administrativas.....	247
Isenções da Taxa de Controle e Fiscalização	248
19. Lei nº 7.102/1983 Segurança para Estabelecimentos Financeiros	249
Penalidades para o Estabelecimento Financeiro	250
Segurança Privada.....	250
Profissão de Vigilante, Requisitos	250
20. Lei nº 9.296/1996 Interceptações Telefônicas	251
Interceptações Telefônicas.....	251
21. Disposições Penais.....	252
Disposições Penais: Disposições Preliminares (Normas Gerais)	252
Crimes Eleitorais.....	252

Do Processo das Infrações	260
Revisão Criminal Eleitoral.....	263
22. Lei nº 7.210/1984 Lei das Execuções Penais	264
Finalidades.....	264
Da Execução das Penas em Espécie.....	264
Regimes de Cumprimento de Pena	264
Estabelecimentos Penais	264
Progressão de Regimes	265
Regressão de Regime	267
Prisão Domiciliar.....	267
Autorização de Saída.....	267
Monitoração Eletrônica.....	268
Trabalho.....	268
Direitos e Deveres do Preso.....	271
Faltas Disciplinares	272
Sanções e Recompensas.....	272
Isolamento ou RDD Preventivo	272
Órgãos de Execução Penal	273
Do Livramento Condicional	275
Das Penas Restritivas de Direitos	276
23. Direito do Consumidor	280
Código de Defesa do Consumidor e Conceitos Básicos.....	280
Das Infrações Penais no Código de Defesa do Consumidor	281
Demais Disposições Penais e Processuais Penais do CDC	289

1. Lei nº 10.826/2003

Estatuto do Desarmamento

O estatuto do desarmamento, editado em 2003, veio para regulamentar registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm. O primeiro ponto fundamental é saber se a competência é federal ou estadual.

Em regra, a competência da lei é da **Justiça Estadual**, mesmo sendo regulamentado pela Polícia Federal. Contudo, se houver interesse direto da União, será da Justiça Federal. Podemos citar, como exemplo, crime cometido por um policial federal ou policial rodoviário federal.

Devemos lembrar que se o crime for de tráfico internacional de arma de fogo, a competência será da Justiça Federal.

Se o crime atingir interesse genérico e indireto da União, a competência é da Justiça Estadual.

Sendo interesse direto e específico da União, a competência é federal.

O Art. 2º da Lei nº 10.826/2003 prevê a competência do Sinarm. Devemos nos atentar e não confundirmos as competências da Polícia Federal com as do Sinarm. A Polícia Federal expedir o registro de arma de fogo, mediante autorização do Sinarm. Assim:

São competências do Sinarm:

- I.** Identificar as características e a propriedade de armas de fogo, mediante cadastro.
- II.** Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no País.
- III.** Cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal.
- IV.** Cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores.
- V.** Identificar as modificações que alterem as características ou o funcionamento de arma de fogo.
- VI.** Integrar no cadastro os acervos policiais já existentes.
- VII.** Cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais.
- VIII.** Cadastrar os armeiros em atividade no País, bem como conceder licença para exercer a atividade.
- IX.** Cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições.
- X.** Cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raio e de microestriamento de projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante.
- XI.** Informar às Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de armas de fogo nos re-

spectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta.

Parágrafo único. As disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais que constem dos seus registros próprios.

Outro ponto importante é que a competência para a destruição das armas apreendidas não é de competência da Polícia Federal e sim do Exército, como prevê o Art. 25, da lei:

Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.

Posição Jurisprudencial: cabe ao Juiz do processo definir para onde as armas seriam doadas e cabe ao Comando do Exército definir quais unidades poderiam receber as doações.

Do Registro

Outro ponto importante é o registro das armas. O Art. 3º prevê que as armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército. Já o Art. 4º prevê que o interessado deverá, além de declarar a necessidade, apresentar os seguintes requisitos para compra, sendo a que autorização será concedida ou recusada, com da devida fundamentação, no prazo de 30 dias úteis a contar da data do requerimento.

- I.** Comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos.
- II.** Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa.
- III.** Comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.

Observação: esses requisitos deverão ser comprovados periodicamente, em período não inferior a 3 (três) anos, na conformidade do estabelecido no regulamento desta Lei, para a renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo.

Do Porte

O Art. 6º prevê quem possui o porte de arma:

- I.** Os integrantes das Forças Armadas.
- II.** Os integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do Art. 144 da Constituição Federal; trata-se dos integrantes da segurança pública.
- III.** Os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei.
- IV.** Os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil)

e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço.

V. Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

VI. Os integrantes dos órgãos policiais referidos no Art. 51, IV, e no Art. 52, XIII, da Constituição Federal; ou seja, polícia da Câmara e polícia do Senado.

VII. Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias.

VIII. As empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas, nos termos desta Lei.

IX. Para os integrantes das entidades de desporto, legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, a legislação ambiental.

X. Integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário.

XI. Os tribunais do Poder Judiciário descritos no Art. 92 da Constituição Federal e os Ministérios Públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.

O § 1º-B foi incluído pela Lei nº 12.993, de 17 de junho de 2014 e permitiu – com alguns pré-requisitos – o porte de arma de fogo para os agentes penitenciários e guardas prisionais.

§ 1º-B. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam:

- I.** Submetidos a regime de dedicação exclusiva.
- II.** Sujeitos à formação funcional, nos termos do regulamento.
- III.** Subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno.

O Art. 6º, § 3º, prevê que a autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial e à existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei, observada a supervisão do Comando do Exército.

O Art. 6º, § 5º, faz menção ao porte para os que residem em áreas rurais. O porte – concedido pela Polícia Federal após autorização do Sinarm – somente pode ser dado a maiores de 25 (vinte e cinco) anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar. O caçador para subsistência, que der outro uso à sua arma de fogo, independentemente de outras tipificações penais, responderá, con-

forme o caso, por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido.

O Art. 7º, § 1º, traz a responsabilidade do proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança privada e de transporte de valores, que responderá pelo crime previsto no parágrafo único do Art. 13 desta Lei, sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, se deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte e quatro) horas, depois de ocorrido o fato.

Art. 7º-A, § 5º. As instituições de que trata este artigo são obrigadas a registrar ocorrência policial e a comunicar à Polícia Federal eventual perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte e quatro) horas depois de ocorrido o fato.

O Art. 9º traz como competência do Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e, ao Comando do Exército, nos termos do regulamento desta Lei, o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro, realizada no território nacional.

O Art. 10 traz a competência para a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, que é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do Sinarm. A autorização poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá do requerente.

O Art. 10, § 2º, traz a forma de perda da autorização de porte de arma de fogo, que será dada automaticamente em caso de o portador dela ser detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.

Devemos lembrar que a autorização para compra de arma é de natureza intransferível. Outro ponto importante da lei é que a comercialização entre pessoas físicas deve ser antecedida de autorização do Sinarm.

O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do Sinarm.

Dos Crimes e das Penas

Estamos no capítulo IV da lei, com toda certeza o mais cobrado nas provas de concursos. Assim, vamos, em primeiro plano, explicar o que é porte e o que é posse ilegal de arma de fogo.

O Art. 12 versa sobre a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, enquanto o porte está previsto no Art. 14 da lei. Assim:

A posse se dá na residência do infrator ou dependência desta e no local de trabalho, desde que seja o proprietário ou responsável pelo local. Já o porte ilegal se dá em todos os lugares.

Já o porte ilegal se dá em todos os lugares fora da residência do infrator ou dependências desta.

Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido

Art. 12. *Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:*

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

O delito em questão possui as condutas de possuir ou manter sob sua guarda armas de fogo de uso permitido. Contudo, se a arma for de uso restrito, o crime é do Art. 16 da lei.

O objeto material do crime é, além da arma de fogo, também acessórios ou munições. Assim, qualquer dos três já tipifica o crime.

O crime é uma norma penal em branco, uma vez que pede complementação do que seria arma de uso permitido, assim como o Art. 14 da lei.

Esse crime não admite a forma tentada

Atenção! Vamos considerar como acessório aquele que modifica o aspecto visual ou a eficiência (desempenho da arma), por exemplo, mira-laser, silenciador. Parte da arma, por exemplo, é o cano de arma. Neste caso, o cano não é considerado acessório, e sim parte, assim não responde pelo crime em tela. Contudo, se a arma estiver desmontada e com todas as peças, o autor responderá pelo crime, mas se a arma estiver incompleta, o autor não responderá, assim como o coldre da arma, pois não é considerado um acessório.

Se houver munição com o agente, ele responde. Aqui temos o crime de posse de munição de arma de fogo de uso permitido, pois está previsto no próprio tipo.

Como diferenciarmos a posse e o porte de uso permitido (Art. 12 e Art. 16)?

Posse	Porte
Residência do Infrator Local de Trabalho Tem de ser o proprietário ou responsável	Todos os lugares

Ex.: gerente de uma padaria possui arma de uso permitido, guardada em armário no interior da padaria. No mesmo contexto, o padeiro dessa padaria também possui uma outra arma de uso permitido no seu armário, no interior do mesmo estabelecimento. Por qual ou por quais crimes respondem os autores?

O gerente da padaria é considerado responsável pelo estabelecimento. Assim, de acordo com o Art. 12, ele responde pela posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Já o padeiro, como está portando arma de fogo fora de sua residência ou local de trabalho (desde que não seja o proprietário ou responsável pelo local) responderá pelo Art. 14 da lei, ou seja, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Posse Legal de Arma de Fogo

É fato atípico, não confundir, em provas, com posse ilegal.

Depende de autorização do Sinarm e deve ser expedida pela Polícia Federal.

Caso o proprietário esteja com arma em sua residência, mas com o documento vencido, responde pela posse irregular de arma de fogo. Atenção para o fato de que o registro deve estar no prazo de validade, para não constituir crime. No mesmo caso, se o indivíduo sair com a arma na rua, será o crime do Art. 14, ou seja, porte ilegal de arma de fogo.

Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido

Art. 14. *Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:*

Parágrafo único. *O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. (Esse parágrafo foi declarado inconstitucional pelo STF.)*

Esse crime é de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e só pode se cometido se o agente não estiver nos locais descritos no Art. 12 (posse irregular). Assim, se o agente estiver em sua casa, responde pelo crime de posse irregular, mas, se sair de sua casa com a arma, responde por porte ilegal.

O STJ considera que, se o agente “enterrar” em seu terreno a arma de fogo, deverá ele responder por porte ilegal, já que o verbo aqui é ocultar, previsto no Art. 14 e não no Art. 12.

E se a arma de fogo for encontrada jogada no quintal da residência (e não enterrada)? Nesse caso, haverá posse ilegal de arma de fogo e não porte, porque quintal é considerado como dependência.

Diferença entre a Posse Irregular (Art. 12) e o Porte Ilegal de Arma de Fogo (Art. 14)

Responde por posse irregular de arma de fogo o agente que possui arma no interior de sua residência, se esta não estiver registrada.

Já no porte ilegal, responde o agente que possuindo a arma registrada, retira-a de sua residência para levá-la consigo, sem a autorização da autoridade competente. Aqui temos o crime do Art. 14 da lei.

Abolitio Criminis Temporária

É o sinônimo de *Vacatio Legis* indireta ou descriminação temporária. Esse fenômeno ocorreu com o Art. 12 do estatuto do desarmamento. Assim, quando o diploma legal foi editado, a eficácia do Art. 12 ficou suspensa para que as pessoas pudessem entregar os armamentos.

Esse entendimento foi regulamentado assim pelo STJ:

Súm. 513, STJ/2014. *A “abolitio criminis” temporária prevista na Lei nº 10.826/2003 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10/2005.*

Assim, é claro ver que até 23/10/2005 a posse de arma de fogo de uso permitido, mesmo que raspada, não iria configurar crime. Contudo, após essa data, a *abolitio criminis* temporária não será aplicada à conduta de portar ilegalmente e possuir arma de fogo com a numeração raspada.

Omissão de Cautela

Art. 13. *Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade.*

O crime em tela pune os sujeitos ativos que se omitirem e forem os proprietários ou possuidores que, por negligência, não impedirem menores de 18 anos ou doentes mentais – não englobando os físicos – que se apoderarem de arma de fogo.

Aqui respondem tanto se as armas forem de uso permitido ou de uso restrito e não responderão por munição ou acessório, pois esses não fazem parte do **Art. 13 do Estatuto do Desarmamento**.

O crime só se consuma com o apoderamento do menor ou do doente mental, por isso é chamado de crime omissivo condicionado.

O crime não admite tentativa, pois trata-se de um crime omissivo culposo e crimes culposos não admitem a forma tentada.

É também classificado como crime omissivo próprio. Crime omissivo próprio é aquele que se consuma com a mera omissão do agente. Desta forma, não há necessidade de ocorrência de resultado algum.

Ex.: Pai esquece a arma de fogo de uso permitido em cima da mesa, filho de 22 anos doente físico a encontra e fica brincando com a arma de fogo. **Fique atento**, pois nessa situação não teremos o crime do Art. 13, pois a lei não se refere a doente físico. A figura típica é “doente mental”.

Art. 13, parágrafo único – omissão de comunicação.

Parágrafo único. *Nas mesmas penas, incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e de transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição, que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte quatro) horas depois de ocorrido o fato.*

O sujeito ativo aqui é o proprietário ou diretor de empresa responsável pela empresa de segurança de transporte de valores. Diferentemente do crime previsto no caput do Art. 13 desta Lei, que somente se refere a “arma de fogo”, a infração penal descrita no parágrafo único abrange “arma de fogo, acessório ou munição”.

As condutas típicas são: deixar de comunicar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal sobre perda, furto ou roubo de arma de fogo, acessório ou munição.

Crime a prazo: são crimes que exigem o preenchimento de um lapso temporal para se consumarem. Na infração penal em tela, a consumação somente ocorre 24 horas após o agente tomar conhecimento da perda, do furto ou do roubo.

▷ Questões potenciais de prova:

De acordo com o STF, a arma desmuniada configurará crime previsto na Lei nº 10.826/2003. Assim, o fato de o agente trazer a arma desmuniada e desmontada (se estiver com todas as peças) já caracteriza a conduta incriminada ou seja, transportar, possuir e manter sob guarda.

Aqui a lei passou a considerar crime a figura de transportar munição ou acessório (lembrando que partes de armas não são acessórios, assim, será crime se estivermos frente à arma desmontada com todas as peças, não sendo crime o transporte do cano, pois não configura acessório).

Contudo, será necessário comprovar - em exame pericial - a eficácia da munição ou do acessório. Caso sejam considerados imprestáveis, não colocando em risco o bem jurídico tutelado, não podem configurar crime.

A posse de munição, sem que a arma esteja presente – segundo o STF – configura o crime, pois há previsão no próprio tipo penal.

A arma quebrada – se for totalmente (absolutamente) inapta não pode configurar crime, pois aqui temos o crime impossível previsto no Art. 17 do código penal. Contudo, se a arma for relativamente capaz, teremos o crime configurado. Vale lembrar que se a arma for absolutamente incapaz (totalmente inapta) mas estiver com munição, responderá o autor pelo crime, em razão da munição.

Segundo precedentes do STJ, o crime de manter sob guarda munição de uso permitido e de uso proibido não configura concurso formal, mas crime único, desde que, no caso concreto, haja uma única ação, com lesão de um único bem jurídico.

O entendimento firmado pelo STJ dá-se no sentido de que a posse de armas sem ordem legal, bem como de uso proibido, não configura concurso formal de crimes, devendo, na espécie, ser reconhecida a existência de delito único.

Já no caso de homicídio, se a arma for utilizada exclusivamente para o crime, teremos um crime único. Diferente situação será se o porte já for anterior à conduta, assim, não devemos considerá-lo como exclusivo.

Disparo de Arma de Fogo

Art. 15. *Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime:*

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. *O crime previsto neste artigo é inafiançável. (Esse parágrafo foi declarado inconstitucional pelo STF)*

As condutas aqui são disparar arma de fogo ou acionar munição. É o chamado delito subsidiário expresso, pois o próprio tipo diz que responderá somente se não configurar crime mais grave. Se ocorrer o crime mais grave, responderá o agente pelo mais grave.

Somente pode ser cometido em lugar habitado ou adjacências ou em via pública ou direção a ela. Fora disso, esse crime torna-se atípico.

Ex.: local totalmente inabitado.

Esse crime admite a tentativa, mas que dificilmente possa ocorrer na prática.

▷ Questões importantes:

Disparo + lesão leve: nesse caso responde pela lesão leve, porque essa é a finalidade do agente.

Disparo + lesão grave ou gravíssima (Art. 129, § 1º e 2º): Responde pela lesão, porque essa é a finalidade do agente.

Disparo + homicídio (Art. 121): responde somente pelo homicídio, porque essa é a finalidade do agente.

Disparo + perigo para a vida ou saúde de outrem (Art. 132): responde pelo disparo.

Concurso de crimes	O que vai prevalecer
Disparo + lesão leve	Disparo
Disparo + homicídio	Homicídio
Disparo + lesão grave/gravíssima	Lesão grave/gravíssima
Disparo + Perigo a vida/saúde	Disparo

Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito

Art. 16. *Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:*

Parágrafo único. *Nas mesmas penas incorre quem:*

Estamos diante do uso restrito ou proibido. O uso dessas armas só pode ser efetuado por certos órgãos, como é o exemplo da Polícia Federal. Devemos lembrar que a posse e o porte de arma de uso permitido constitui dois crimes distintos, já a posse ou o porte ilegal de uso restrito constituem um crime único, previsto no Art. 16.

Temos aqui vários verbos, como, por exemplo possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, ocultar. Todos esses verbos, quando efetuados mais de um vez, no mesmo contexto, irão configurar crime único.

Fato importante é o objeto material do parágrafo único, que diz respeito também ao uso de calibre permitido e vai equiparar ao uso restrito. Certas condutas de uso permitido serão equiparadas ao Art. 16.

I. *Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato.*

Aqui, tanto faz se é restrito ou permitido, o importante é estar com a numeração “raspada”.

II. *Modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou, de qualquer modo, induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz.*

O agente pega uma arma de uso permitido e a torna de uso restrito. Por exemplo, pega uma pistola calibre .380 e modifica a arma para calibre 9 milímetros.

Entra aqui também quem modifica a arma para enganar a autoridade, a fim de induzir a erro, alterando calibre proibido para parecer de uso permitido.

III. *Possuir, deter, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.*

IV. *Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.*

V. *Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou a adolescente.*

Aqui, as condutas são dolosas e direcionadas à venda, à entrega e ao fornecimento de arma, acessório ou explosivo a criança ou a adolescente. Vale aqui a diferenciação para o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Esse inciso V derogou o Art. 242 do ECA, que ficou restrito às armas brancas.

Assim, se for arma de fogo, responde pelo Estatuto do Desarmamento, no Art. 16, V.

Sendo arma branca, responde pelo Art. 242 do ECA:

Art. 242. *Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo:*

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos.

VI. *Produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.*

Temos que ter cuidado na reciclagem da munição. Por exemplo, comete esse crime aquele que “usa” munição fora da validade de uso.

Comércio Ilegal de Arma de Fogo

Art. 17. *Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:*

Parágrafo único. *Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.*

Neste caso, o sujeito ativo é o comerciante, podendo ser o agente que exerce atividade comercial ou industrial, ou ainda aquele que exerce comércio irregular ou clandestino. Seja ele legal ou ilegal. Imagina o comerciante que tem autorização para vender certa arma e vende um calibre não permitido para ele. Isso engloba também o vendedor ilegal.

Imagine a seguinte situação hipotética: “A” tem uma arma e vende essa arma, responde ele por esse crime?

Resposta: não, porque se for praticado de **forma eventual**, não existe o Art. 17, podendo responder pelo porte de uso permitido (Art. 14) ou mesmo de uso restrito ou proibido (Art. 16).

Doutrinariamente, exige-se que a ação criminosa seja realizada de forma habitual para o delito se aperfeiçoar.

Tráfico Internacional de Arma de Fogo

Art. 18. *Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente.*

Considerações finais sobre os crimes: no crime de comércio ilegal de arma de fogo (Art. 17) e tráfico internacional de arma de fogo (Art. 18), a pena será aumentada da metade, se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Esses crimes, assim como o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Art. 16), são insuscetíveis de liberdade provisória.

As condutas são importar ou exportar, assim, esse crime é de competência da Justiça Federal. Importar ou exportar arma de fogo prevalece sobre o crime de contrabando ou descaminho, do Código Penal, pois a norma penal especial prevalece sobre a geral, princípio da especialidade.

Assim, se “A” vai ao Paraguai e traz arma ilegal, não responderá pelo contrabando ou descaminho, bem como o agente público que facilitar a entrada de arma ilegal não responderá pela facilitação do contrabando, mas sim por tráfico internacional de arma de fogo, nos dois casos mencionados.

Temos o aumento de pena nos Arts. 17 e 18, caso a arma de fogo, e/ou acessório forem de uso restrito ou proibido. Aqui, aumenta-se da metade.

Por fim, temos nos Arts. 16, 17 e 18, a vedação da liberdade provisória. Contudo, **segundo o STF, essa vedação é inconstitucional**. Desta forma, atualmente, todos os crimes do Estatuto do Desarmamento admitem, em tese, a liberdade provisória, inclusive fiança.

No STF, a maioria dos ministros considerou que o dispositivo (Art. 21) viola os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal (ampla defesa e contraditório).



ANOTAÇÕES

2. Lei nº 7.716/1989

Lei de Discriminação Racial

A presente lei define os crimes de preconceito de raça e de cor, conforme expressão utilizada na própria lei, no entanto, com alteração posterior, o artigo primeiro da lei, amplia esse rol para tratar também da etnia, religião ou procedência nacional.

Mandado Expresso de Criminalização / Penalização

O crime de “racismo” encontra previsão e citações em várias passagens constitucionais, entendendo-se como mandado expresso de penalização porque a própria Constituição Federal já previa a conduta de racismo como crime, logo não poderia o legislador ordinário tratar a matéria de outra maneira.

Essa previsão encontra respaldo, principalmente, no Art. 5º XLII, mas também pode ser entendido nos artigos 1º III, 3º IV e 4º II e VIII, todos da Constituição Federal.

Art. 1º: *A República Federativa do Brasil (...) tem como fundamentos:*

III. *a dignidade da pessoa humana;*

Art. 3º: *Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:*

VI. *promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.*

Art. 4º: *A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:*

I. *prevalência dos direitos humanos;*

VIII. *repúdio ao terrorismo e ao racismo;*

E por último e mais importante deles:

Art. 5º, XLII: *A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;*

Inafiançável = Não se admite a fiança para concessão da liberdade provisória, vale ressaltar que é possível a liberdade provisória sem fiança.

Imprescritível = Poderá ser punido a qualquer tempo, não cabendo a causa extintiva da punibilidade pela prescrição. De acordo com a Constituição Federal são imprescritíveis apenas o racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

Pena de Reclusão = O legislador ordinário não poderia cominar penas diferentes de reclusão por causa da previsão constitucional.

→ **Art. 1º da lei de discriminação racial:**

Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de:

Discriminação (é o ato de separar, segregar ou diferenciar pessoas, animais ou coisas, no caso da lei trata-se apenas de pessoas) ou preconceito (é a opinião formada precipitadamente e, normalmente, de forma negativa/pejorativa).

Além de ser discriminação ou preconceito, tal discriminação ou preconceito têm que serem voltados a:

➤ Raça, Cor, Etnia, Religião ou Procedência Nacional.

Esses requisitos, tratados no Art. 1º, servirão como norte para praticamente todas as condutas previstas na lei, ou seja, os crimes previstos nessa lei dependem do dolo do agente, voltado para esses tipos de discriminação ou preconceito.

Outras Formas de Discriminação

Discriminação resultante de sexo ou estado civil são tratados pela Lei nº 7437/85. Como nessa lei, as penas cominadas não são de reclusão, entende parte da doutrina que ela é inconstitucional.

Discriminação resultante de deficiência física ou mental são tratadas pela Lei nº 7853/89.

Crimes em Espécie

Art. 3º *Impedir ou obstar o acesso a alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como em concessionárias de serviço público.*

Parágrafo único. *Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional.*

Crime formal: Independe do prejuízo causado à vítima.

Art. 4º *Negar ou obstar emprego em empresa privada.*

§1º. *Condutas equiparadas:*

Deixar de conceder os equipamentos necessários em igualdade de condições.

Impedir a ascensão funcional do empregado.

Proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário.

§ 2º *Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências.*

Pena - reclusão de dois a cinco anos.

Art. 5º *Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador.*

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 6º *Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau.*

Pena - reclusão de três a cinco anos.

→ **Causa de Aumento de Pena**

Se o crime for praticado contra menor de dezoito anos a pena é agravada de 1/3 (um terço).

Art. 7º *Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel (períodos predeterminados), pensão (períodos indeterminados), estalagem, ou qualquer estabelecimento similar (interpretação analógica - albergue).*

Pena - Reclusão de três a cinco anos.

Art. 8º *Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao público (cafeteria, sorveteria).*

Pena - reclusão de um a três anos.

Art. 9º Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões (espetáculos, circo, cinema), ou clubes sociais abertos ao público (não abrange clubes privativos a sócios).

Pena - reclusão de um a três anos.

A mera interpelação para apresentação de ingresso não caracteriza discriminação racial nesse artigo.

Art. 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem, ou estabelecimento com as mesmas finalidades.

Pena - reclusão de um a três anos.

Art. 11. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos:

Pena - reclusão de um a três anos.

Art. 12. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcas, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido (táxi).

Pena - reclusão de um a três anos.

Art. 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço (remunerado ou não) em qualquer ramo das Forças Armadas (PM e Bombeiro).

Pena - reclusão de dois a quatro anos.

Art. 14. Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social.

Pena: reclusão de dois a quatro anos.

Efeitos da Condenação

Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública, para o servidor público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a três meses.

Os efeitos não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena - reclusão de um a três anos e multa.

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.

Pena - reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza:

Pena - reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência:

I. O recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo;

II. A cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas.

III. A interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores.

§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido.



ANOTAÇÕES

3. Lei nº 10.741/2003

Estatuto do Idoso - Dos Crimes

A presente seção tratará dos crimes praticados contra os idosos, previstos no Estatuto do Idoso. Ao final da aula, você será capaz de identificar as condutas que estão previstas como crime e diferenciá-las entre si, de forma que o entendimento da lei fique amplo.

Estatuto do Idoso - Considerações Gerais

Art. 93. *Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da lei 7.347, de 24 de julho de 1985.*

Esse artigo trata da aplicação subsidiária da lei de ação civil pública ao Estatuto do Idoso, a lei de ação civil pública trata da ação intentada pelo Ministério Público quando se tratar de direitos coletivos e difusos.

Idoso: Prevê o Art. 1º que o Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

Em relação ao benefício para o transporte, o estatuto considera o benefício apenas aos maiores de 65 anos.

A prescrição pela metade do tempo, prevista pelo Código penal, estende-se aos menores de 21 anos à data da conduta delitiva e aos maiores de 70 anos na data da sentença.

Art. 94. *Aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto na lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do código penal e do código de processo penal.*

A Lei nº 9.099/95 trata dos juizados especiais criminais e trouxe uma série de medidas despenalizadoras. No entanto, a Lei dos Juizados é aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo, sendo estes todas as contravenções e os crimes cuja pena máxima não ultrapasse dois anos.

Fácil perceber a contradição entre as duas leis, no sentido de que as medidas despenalizadoras são aplicadas apenas aos crimes com penas máximas até 02 anos e, no caso do Estatuto do Idoso, que, diga-se de passagem, veio para proteger os idosos, essa idade é aumentada para 04 anos para aqueles que praticam algum crime contra os idosos. Essa interpretação seria absurda.

Portanto, o STF no julgamento da ADI 3096/10 entendeu que nos crimes contra o idoso se aplica somente o procedimento previsto pela Lei nº 9.099/95, não se aplicando os institutos despenalizadores previsto pela Lei dos Juizados Especiais.

Todavia, se o crime contra o idoso for com pena máxima não superior à dois anos, estará de acordo com a regra geral e será de menor potencial ofensivo. Portanto, aplicar-se-á a Lei dos Juizados.

Art. 95. *Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando os arts. 181 e 182 do Código Penal.*

Para os crimes definidos no Estatuto do Idoso, não é necessário que o idoso manifeste sua vontade, no sentido de que o Estado possa agir em direção a punição do agen-

te (persecução criminal). Nesses casos, o Estado poderá agir de ofício, seja na figura do Delegado, iniciando um inquérito policial ou na figura do Promotor de Justiça, realizando uma denúncia. Por isso, os crimes do Estatuto do Idoso são chamados de ação penal pública incondicionada.

O Código Penal prevê em seus Arts. 181 e 182 as chamadas escusas absolutórias:

Código Penal

Art. 181. *É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo:*

- I. *Do cônjuge, na constância da sociedade conjugal.*
- II. *De ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural.*

Art. 182 - *Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo:*

- I. *Do cônjuge desquitado ou judicialmente separado.*
- II. *De irmão, legítimo ou ilegítimo.*
- III. *De tio ou sobrinho, com quem o agente coabita.*

Escusas absolutórias são situações que ocorrem nos crimes contra o patrimônio que o Código Penal isenta de pena os agentes do crime por causa do vínculo existente com a vítima (art. 181) e transforma em condicionada a representação quando o vínculo é de menor relevância (art. 182). No entanto, essas situações não são cabíveis quando se trata de vítima idosa, pois o próprio Código Penal já trouxe essa previsão no art. 183 (alterado pelo estatuto do idoso) e o Estatuto do Idoso, em seu Art. 95, confirmou a exceção.

Crimes em Espécie

Art. 96. *Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade:*

Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

§ 1º *Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.*

Causa de Aumento de Pena (1/3)

A pena será aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente.

Art. 97. *Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública:*

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

Parágrafo único. *A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.*

Os resultados “lesão corporal” e “morte” deverão advir de culpa. Caso advenham de dolo, responderá o agente pelos delitos de homicídio e de lesão corporal.

Art. 98. *Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado (art. 1694 e seguintes, CC):*

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa.

Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado:

Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.

§ 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

§ 2º Se resulta a morte:

Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.

Art. 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa:

I. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade.

II. Negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho.

III. Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde, sem justa causa, a pessoa idosa.

IV. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei.

V. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público.

Art. 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso:

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade:

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Art. 103. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso, como abrigado, por recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento:

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

Art. 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida:

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa.

Art. 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso:

Pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.

Art. 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente:

Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

Art. 107. Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração:

Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Art. 108. Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal:

Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

Art. 109. Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador:

Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

4. Lei nº 5.553/1968

Apresentação e Uso de Documento de Identificação Pessoal

A referida lei traz as vedações à retenção de documento de identificação pessoal, constituindo infração penal sua retenção dolosa. No entanto, a própria lei traz as exceções em que o documento poderá ser retido.

Disposições Gerais

Vedação à retenção de qualquer documento de identificação pessoal (seja o próprio documento, a fotocópia autenticada ou a pública-forma, entendida esta como a cópia autêntica de um documento feita por um tabelião).

A vedação à retenção abrange a retenção feita por pessoa física ou jurídica, seja de direito público ou privado.

Documentos equiparados pela própria lei:

- ▷ Comprovante de quitação com o serviço militar (certificado de reservista).
- ▷ Título de eleitor.
- ▷ Carteira profissional.
- ▷ Certidão de registro do nascimento.
- ▷ Certidão de casamento.
- ▷ Comprovante de naturalização.
- ▷ Carteira de identidade de estrangeiro.

Este rol é exemplificativo, podendo valer como documento de identificação qualquer outro previsto em lei, como, por exemplo, a carteira de motorista e a carteira profissional da OAB.

Art. 1º A nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública-forma, inclusive comprovante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro.

Exceções:

A vedação à retenção é a regra geral que possui exceções, sendo a primeira delas o caso em que o documento de identificação for indispensável para a entrada de pessoa em órgão público ou particular. Nesse caso, os dados do documento serão anotados e o documento será IMEDIATAMENTE devolvido.

Art. 2º, § 2º. Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido o documento imediatamente ao interessado.

Além disso, tem-se a exceção da necessidade do documento para realização de determinado ato. Nesse caso, a pessoa que fizer a exigência extrairá os dados que interessarem, no prazo de 05 dias, em seguida devolvendo o documento ao seu exibidor.

Art. 2º. Quando, para a realização de determinado ato, for exigida a apresentação de documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará extrair, no prazo de até 5 (cinco) dias, os dados que interessarem devolvendo em seguida o documento ao seu exibidor.

Para ultrapassar esse prazo de 05 dias, somente com autorização judicial.

Art. 2º, § 1º. Além do prazo previsto neste artigo, somente por ordem judicial poderá ser retirado qualquer documento de identificação pessoal.

Na Lei das Contravenções Penais, o Art. 68 se assemelha à infração penal prevista nesta lei, a saber:

Art. 68. Recusar à autoridade, quando por esta, justificadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência:

Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Parágrafo único. Incorre na pena de prisão simples, de um a seis meses, e multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis, se o fato não constitui infração penal mais grave, quem, nas mesmas circunstâncias, faz declarações inverídicas a respeito de sua identidade pessoal, estado, profissão, domicílio e residência.

Pena – prisão simples, de três meses a um ano.

No entanto, esta contravenção traz a situação contrária à da Lei de Identificação Pessoal. Pois no Art. 68, o agente se fornecer dados necessários à sua identificação (normalmente nega o documento). Vale lembrar que, no caso do Art. 68 da Lei das Contravenções Penais, as informações são solicitadas de forma justificada e na contravenção da Lei nº 5.553/68, a retenção não pode estar justificada.

Infração Praticada por Preposto

Quando a infração for praticada por preposto (agente que recebe ordens) ou por agente de pessoa jurídica, será considerado responsável quem deu a ordem de retenção. No entanto, se houver desobediência ou inobservância de ordens por parte do preposto ou agente de pessoa jurídica, este será considerado o infrator.

Art. 3º, Parágrafo único. Quando a infração for praticada por preposto ou agente de pessoa jurídica, considerar-se-á responsável quem houver ordenado o ato que ensejou a retenção, a menos que haja, pelo executante, desobediência ou inobservância de ordens ou instruções expressas, quando, então, será este o infrator.

Infração Penal

A retenção de documento de identificação pessoal, sem previsão legal, constitui contravenção penal com pena de prisão simples (sem rigor penitenciário) de 01 a 03 meses ou multa

Prevê a lei que a multa será no valor de NCR\$ 0,50 (cinquenta centavos) a NCR\$ 3,00 (três cruzeiros novos). No entanto, o Art. 2º da Lei nº 7.209/84 que alterou toda a parte geral do Código Penal revogou toda previsão expressa relativa a multas, de forma que a multa será calculada de acordo com o Código Penal. Primeiro, se calcula a quantidade de dias-multa (de 10 a 360 dias-multa) e depois se calcula o valor do dia-multa (de 1/30 avos até 5 vezes o salário mínimo vigente) podendo ainda ser triplicada se não for suficiente.

Art. 3º Constitui contravenção penal, punível com pena de prisão simples de 1 (um) a 3 (três) meses ou multa de NCR\$ 0,50 (cinquenta centavos) a NCR\$ 3,00 (três cruzeiros novos), a retenção de qualquer documento a que se refere esta Lei.

Outras Infrações Relativas a Retenção de Documentos

Se a retenção tem a finalidade de reter a pessoa no local de trabalho, a infração praticada será a de redução à condição análoga a de escravo (Art. 149 § 1º, II, CP).

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003).

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003).

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003).

I. Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003).

II. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003).

Se a retenção tem a finalidade de impedir que alguém se desligue de serviços de qualquer natureza, a infração praticada será a de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203, § 1º, I, CP).

Art. 203. Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho:

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, de dois contos a dez contos de réis, além da pena correspondente à violência.

Pena - detenção de um ano a dois anos, e multa, além da pena correspondente à violência. (Redação dada pela Lei nº 9.777, de 29.12.1998)

§ 1º Na mesma pena incorre quem: (Incluído pela Lei nº 9.777, de 29.12.1998)

I. Obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento, para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida; (Incluído pela Lei nº 9.777, de 29.12.1998)

II. Impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, mediante coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de dezoito anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental.

5. Lei nº 4.898/1965

Abuso de Autoridade

Esta lei regula o **direito de representação** e o **processo** de responsabilidade administrativa civil e penal, contra as autoridades que, **no exercício de suas funções**, cometerem abusos.

O direito de representação será exercido por meio de petição:

- Dirigida à **autoridade superior** que tiver competência legal para aplicar, à autoridade civil ou militar culpada, a respectiva sanção.
- Dirigida ao órgão do **Ministério Público** que tiver competência para iniciar processo-crime contra a autoridade culpada.

A representação será feita em duas vias e conterá a exposição do fato constitutivo do abuso de autoridade, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas, no máximo de três, se as houver.

O crime de abuso de autoridade decorre de uma conduta comissiva (ação) ou omissiva (omissão), mas somente pode ser cometido na modalidade dolosa, não existe abuso de autoridade culposos.

Constitui **abuso de autoridade** qualquer atentado:

- À liberdade de **locomção**.
- À inviolabilidade do **domicílio**.
- Ao sigilo da **correspondência**.
- À liberdade de **consciência** e de **crença**.
- Ao livre exercício do **culto religioso**.
- À liberdade de **associação**.
- Aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do **voto**.
- Ao direito de **reunião**.
- À **incolumidade física** do indivíduo.
- Aos direitos e garantias legais assegurados ao **exercício profissional**.

Também constitui abuso de autoridade:

- Ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as **formalidades legais** ou com **abuso de poder**.
- Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a **ve-xame** ou a **constrangimento** não autorizado em lei.
- Deixar de comunicar, **imediatamente**, ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa.
- Deixar o Juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada.
- Levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a **prestar fiança**, permitida em lei.
- Cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança **não tenha apoio em lei**, quer quanto à espécie quer quanto ao seu valor.
- Recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial **recibo** de importância recebida a título de

carceragem, custas, emolumentos ou de qualquer outra despesa.

- O ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com **abuso** ou **desvio de poder** ou **sem competência legal**.
- Prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade.

Para os efeitos desta lei, considera-se autoridade quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração.

O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa civil e penal.

A **sanção administrativa** será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e consistirá em:

- Advertência.
- Repreensão.
- Suspensão do cargo, função ou posto por prazo de cinco a cento e oitenta dias, com perda de vencimentos e vantagens.
- Destituição de função.
- Demissão.
- Demissão, a bem do serviço público.

A **sanção civil**, caso não seja possível fixar o valor do dano, consistirá no pagamento de uma indenização de quinhentos a dez mil cruzeiros.

A **sanção penal** será aplicada de acordo com as regras dos Arts. 42 a 56 do Código Penal e consistirá em:

- Multa de cem a cinco mil cruzeiros.
- Detenção por dez dias a seis meses.
- Perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo até três anos.

Essas penas poderão ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativa.

Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser cominada a pena autônoma ou acessória¹, de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa, por prazo de um a cinco anos.

Recebida a representação em que for solicitada a aplicação de sanção administrativa, a autoridade civil ou militar competente determinará a instauração de inquérito para apurar o fato.

O inquérito administrativo obedecerá às normas estabelecidas nas leis municipais, estaduais ou federais, civis ou militares, que estabeleçam o respectivo processo.

Não existindo no município no Estado ou na legislação militar normas reguladoras do inquérito administrativo serão aplicadas supletivamente, as disposições da Lei nº 8.112/90.

A sanção aplicada será anotada na ficha funcional da autoridade civil ou militar.

Simultaneamente com a representação dirigida à autoridade administrativa ou independentemente dela, poderá ser

¹ As penas acessórias foram extintas após a reforma do Código Penal. Embora exista quem defenda que essa pena não possa mais ser aplicada, o STJ entende que essa pena é a principal, podendo, dessa forma, ser aplicada.

6. Lei nº 9.455/1997

Lei de Tortura

A presente lei regulamenta o mandamento constitucional previsto no Art. 5º, III, para os crimes de tortura. Tal preocupação ocorreu apenas após a II Guerra Mundial, quando se começou a falar em direitos humanos e, com isso, aumentou a proteção relativa aos abusos praticados contra o ser humano.

Caráter Bifronte

No âmbito do Direito Internacional, a tortura só pode ser praticada por agente público, ou seja, é um crime próprio. No entanto, o legislador brasileiro tratou a tortura de forma que ela pode ser praticada tanto por agente público quanto por particular, por isso, fala-se em caráter bifronte da Lei de Tortura (tanto por agente público quanto por particular). Importante ressaltar que se for agente público, ainda incide uma causa de aumento de pena (Art. 1º, §4º, I).

Prescrição

Uma questão muito boa consiste em se questionar se a tortura prescreve. Façamos uma análise em relação à prescrição da tortura, antes de responder à pergunta.

De acordo com a Carta-mãe, são imprescritíveis o racismo e a ação de grupos armados contra ordem constitucional e o estado democrático.

De acordo com os tratados internacionais de direitos humanos sobre o tema, a tortura é imprescritível.

A lei de tortura nada fala sobre o tema. Portanto, coube ao STF decidir se a tortura prescreve ou não; e o STF, na lei de anistia, entendeu que os crimes de tortura prescrevem.

Modalidades de Tortura

As modalidades de tortura estão previstas no Art. 1º e parágrafos. Vamos a elas:

Art. 1º. Constitui crime de tortura:

I. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental.

Se o constrangimento for de pessoa menor, mesmo assim o agente responderá pelo crime de tortura desta lei, pois a Lei de Tortura revogou expressamente o Art. 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tratava da tortura contra menor.

Vale ressaltar também que a tortura é crime formal que se consuma com o constrangimento, independentemente das finalidades que veremos a seguir:

Tortura persecutória ou tortura prova: com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.

Tortura crime: para provocar ação ou omissão de natureza criminosas.

Ex.: Roberval, mediante coação moral irresistível, coage Márcio a matar Daniel. Nesse caso, Márcio não responderá por nada, pois agiu sob coação moral irresistível e será isento de pena. Já Roberval responderá pelo homicídio mediante autoria mediata e também por tortura, pois “torturou” Márcio a praticar um crime.

Tortura discriminatória: em razão de discriminação racial ou religiosa.

II. Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Esse inciso trata de uma forma de tortura em que são próprios tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo (crime bípriprio). Embora sejam muito parecidos, esse inciso não revogou o crime de maus tratos, previsto no Art. 136 do Código Penal:

Maus Tratos

Art. 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina.

Como se percebe, as finalidades são diferentes, porém, se for verificado que houve intenso sofrimento físico ou mental, estará configurada a tortura.

§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.

Quanto à modalidade do parágrafo primeiro, pode se observar que é crime próprio apenas em relação ao sujeito passivo (sujeito passivo qualificado), pois o sujeito ativo não precisa ser quem mantém a pessoa presa, por exemplo, particulares que “lincham” uma pessoa que acabou de ser presa.

Outro detalhe interessante é que essa modalidade não necessariamente precisa ser praticada mediante violência ou grave ameaça, ou seja, pode ser praticada pela violência imprópria (hipnose, substância psicoativa, sonífero).

Tortura Imprópria, Anômala ou Atípica

§ 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.

Esse inciso prevê uma modalidade de tortura que muitos doutrinadores consideram inconstitucional, por ferir o Art. 5º, XLIII, CF:

Art. 5º, XLIII. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.

Entende a doutrina, considerando o Art. 5º, XLIII, e o Art. 13 §2º, CP (omissão imprópria) que aquele que se omite deveria responder pela tortura e não por uma modalidade atenuada da tortura, como ocorre no §2º.

No entanto, o §2º do Art. 1º da Lei de Tortura, ainda não foi declarado inconstitucional pelo STF. Portanto, aquele que se omite, responderá pelo §2º. Como se sabe, a tortura é um crime equiparado a hediondo, porém a conduta do §2º não é equiparada a hediondo e por ter a pena de detenção, a pena não iniciará no regime fechado.

Tortura qualificada pela morte	Homicídio qualificado pela tortura
Na tortura qualificada, o dolo do agente é direcionado à tortura, e a morte advém como um resultado culposo (preterdoloso = dolo no antecedente, culpa no consequente).	No homicídio qualificado pela tortura, o dolo do agente, mesmo que eventual, tem que ser, pelo menos em algum momento, a morte da vítima. Nesse caso, a tortura não é consequência, mas meio de execução.

Tortura Qualificada pelo Resultado ou Preterdolosa

§3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

Se o agente possuía desígnios autônomos, ele responderá pelos dois delitos.

Causas de Aumento de Pena

O juiz observará, na terceira fase de aplicação da pena, as seguintes circunstâncias para aumento da pena de um sexto até um terço:

- ▷ Se o autor do crime é agente público.
- ▷ Se a vítima é criança ou adolescente, gestante, portador de deficiência ou maior de 60 anos.
- ▷ Se o crime é cometido mediante sequestro (abrange cárcere privado e extorsão mediante sequestro).

Efeitos da Condenação

Art. 1º § 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

Entende o STJ que esse efeito é automático, ou seja, independe de fundamentação por parte do juiz sentenciante.

Vedações

Art. 1º, § 6º. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia + indulto (acrescentado pelo STF).

Regime de Cumprimento de Pena

Art. 1º, § 7º. O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º (tortura imprópria), iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.

Princípio da Extraterritorialidade

Art. 2º. *O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira.*

O princípio da extraterritorialidade está previsto no CP em seu Art. 7º, sendo que as causas que não dependerão de nenhuma condição são chamados de territorialidade incondicionada e estão no inciso I:

- ▷ Contra a vida ou a liberdade do Presidente da República.

- ▷ Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público.
- ▷ Contra a administração pública, por quem está a seu serviço.
- ▷ De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil.

O que a Lei de Tortura fez foi aumentar esse rol, prevendo mais um caso de extraterritorialidade incondicionada.



ANOTAÇÕES

[illegible]

7. Lei nº 8.069/1990

Estatuto da Criança e do Adolescente

O Estatuto da Criança e do Adolescente trata de toda a proteção dirigida à criança e ao adolescente, bem como da aplicação de medidas no caso da prática de ato infracional. A lei também trata dos crimes que, em regra, são praticados contra os menores, diferenciando-os dos demais crimes pelo princípio da especialidade. Em se tratando de direito comparado, o nosso estatuto é um dos mais evoluídos do mundo, pois protege a criança e o adolescente de uma forma ampla e específica.

Disposições Preliminares

Quando se fala em Estatuto da Criança e do Adolescente, a primeira diferenciação a se fazer é entre criança e adolescente. Pois bem, criança é aquele que tem menos de 12 anos (12 anos incompletos) e adolescente é aquele que tem entre 12 anos e 18 anos (maior que 12 anos e menor que 18 anos). No entanto, a lei poderá ser aplicada, excepcionalmente, ao jovem até 21 anos de idade, principalmente nos casos de ato infracional praticado antes de atingir a maioridade.

Além do estatuto, o menor também é objeto de proteção da Constituição Federal e, por isso, goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária devem ser assegurados pela família, comunidade, sociedade em geral e pelo poder público, pois constituem seus deveres.

→ **Além disso, essa garantia de prioridade compreende:**

- ▷ Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.
- ▷ Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.
- ▷ Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.
- ▷ Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Direitos Fundamentais

Do Direito à Vida e à Saúde

A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento.

Por isso, será assegurado à gestante, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), o atendimento pré e perinatal e esta será atendida, preferencialmente, pelo mesmo médico que acompanhou a fase pré-natal e também terá direito ao apoio alimentar e à nutriz que necessitar, e apoio psicológico, tanto

no período de gestação, quanto na fase pós natal para prevenção do estado puerperal, sendo a efetivação desses direitos, incumbência do poder público.

É preciso que haja o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência, por isso, o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade.

Para efetivação desses direitos, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:

Manter registro das atividades desenvolvidas, por meio de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos, caso o responsável por essa obrigação a descumpra, poderá responder pelo delito do Art. 228 do ECA.

Identificar o recém-nascido, mediante o registro de sua impressão plantar, digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Caso o responsável descumpra com essa obrigação, poderá responder pelo delito previsto no Art. 229 do ECA.

Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Caso o responsável descumpra com essa obrigação, poderá responder pelo delito previsto no Art. 229 do ECA.

Fornecer declaração de nascimento em que constem, necessariamente, as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Caso o responsável descumpra com essa obrigação, poderá responder pelo delito previsto no Art. 228 do ECA.

Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.

Em caso de internação do menor (criança ou adolescente), os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável.

A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado.

Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade

→ **A criança e o adolescente têm direito:**

À liberdade: compreende os seguintes aspectos:

- » Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais.
- » Opinião e expressão.
- » Crença e culto religioso.
- » Brincar, praticar esportes e divertir-se.
- » Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação.
- » Participar da vida política, na forma da lei.
- » Buscar refúgio, auxílio e orientação.

Ao respeito: consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

À dignidade: como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

A Lei nº 13.010 de 26 de junho de 2014, conhecida como a Lei da Palmada, acrescentou os Arts. 18-A e 18-B ao capítulo do Direito a Liberdade, ao respeito e à dignidade, coibindo os castigos cruéis as crianças e adolescentes e prevendo sanções, vejamos:

Art. 18-A. *A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.*

Parágrafo único. *Para os fins desta Lei, considera-se:*

I. Castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte em:

- a)** sofrimento físico; ou
- b)** lesão;

II. Tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que:

- a)** humilhe; ou
- b)** ameace gravemente; ou
- c)** ridicularize.

Art. 18-B. *Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso:*

- I. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família;*
- II. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;*
- III. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação;*
- IV. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado;*
- V. Advertência.*

Parágrafo único. *As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais.*

Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária

Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.

Se o menor estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional, a sua situação será reavaliada, no máximo a cada seis meses, devendo a autoridade judiciária fundamentar pela reintegração familiar ou colocação em família substituta.

É importante ressaltar que não haverá diferenciação entre os filhos havidos no casamento e os fora dele, como também não haverá diferenciação em relação aos filhos adotados. Cabe, aos pais (pai e mãe), de forma igualitária, exercer o poder familiar (expressão que antes era pátrio poder), que poderá ser perdido, caso não cumpram seu dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, e as determinações judiciais.

A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar.

Da Família Natural

A família natural é a comunidade formada pelos pais (ou qualquer deles) e seus descendentes. A família extensa ou ampliada é aquela formada por parentes próximos com os quais o menor convive e mantém vínculos de afetividade e afinidade, que vai além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal.

O reconhecimento de paternidade, para os filhos havidos fora do casamento, poderá ser feito, conjunta ou separadamente, no próprio termo do nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes.

O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição.

Da Família Substituta

A colocação em família substituta será feita mediante guarda, tutela ou adoção.

A colocação do adolescente em família substituta dependerá de seu consentimento.

Os irmãos serão colocados sob guarda, tutela ou adoção da mesma família substituta, ressalvada a existência de risco de abuso ou outra excepcionalidade, evitando-se o rompimento do vínculo familiar.

Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório:

- Que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta Lei e pela Constituição Federal.

- ▷ Que a colocação familiar ocorra, prioritariamente, no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia.
- ▷ A intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso.

Se for revelado, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não oferecimento de ambiente familiar adequado, não será deferida a colocação em família substituta.

Não será admitida a transferência da criança ou adolescente, a terceiros ou a entidades governamentais ou não-governamentais, que foi colocada em família substituta, sem autorização judicial.

A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção.

Da Guarda

A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros e, bem como, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

Excepcionalmente, poderá ser concedida a guarda fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável.

A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

Já a guarda conferida a terceiros não retira dos pais o direito de visitas e o dever de prestar alimentos, salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária.

O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar.

A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público.

Da Tutela

A tutela será deferida a pessoa de até 18 (dezoito) anos incompletos e seu deferimento pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica, necessariamente, o dever de guarda.

O tutor, nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme previsto na lei civil, deverá, no prazo de 30 (trinta) dias após a abertura da sucessão, ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato.

Da Adoção

A adoção é medida excepcional e irrevogável, não podendo ser feita por procuração.

A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres dos filhos legítimos, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo impedimentos matrimoniais.

O adotando (quem é adotado) deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes (quem adota).

Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes.

Os maiores de 18 anos podem adotar exceto se forem ascendentes ou irmãos do adotando e o adotante precisa ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando.

É possível a adoção conjunta, desde que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família.

Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda (que poderá ser compartilhada) e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência, restando comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão.

A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença.

O tutor ou o curador somente pode adotar o pupilo ou curatelado depois que der conta de sua administração e saldar o seu alcance. O Código Civil, em seu Art. 1.620, conservou o mesmo princípio: *Enquanto não der contas de sua administração e não saldar o débito, não poderá o tutor ou curador adotar o pupilo ou o curatelado.*

A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando e, em sendo o caso, do adolescente. Esse consentimento será dispensado no caso de crianças com pais desconhecidos ou sem o poder familiar.

A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo tempo que o juiz fixar, podendo ser dispensada caso o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante, durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo, não dispensando, por si só, a guarda de fato.

Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do País, o estágio de convivência, cumprido no território nacional, será de, no mínimo, 30 (trinta) dias.

O vínculo de adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes e o mandado judicial cancelará o registro original do adotado. Caso deseje o adotante, poderá pedir para que o novo registro seja lavrado no Cartório de Registro Civil, do município de sua residência.

A sentença conferirá ao adotado o nome (patronímico) do adotante e poderá ser modificado também o prenome a pedido do adotante ou do adotado, se for do adotante, o adotado deverá ser ouvido e ser for maior de 12 anos, dependerá de seu consentimento.

A adoção produz efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, salvo na hipótese de deferimento de adoção à pessoa falecida, que produzirão efeitos a partir do óbito.

ANOTAÇÕES

7.1. Estatuto da Criança e do Adolescente

O Estatuto da Criança e do Adolescente, nesta segunda parte, vem trazer alguns direitos fundamentais específicos para a criança e para o adolescente, de forma que exista uma amplitude maior de direitos protetores dos menores.

Direitos Fundamentais

Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

- ▷ Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
- ▷ Direito de ser respeitado por seus educadores.
- ▷ Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores.
- ▷ Direito de organização e participação em entidades estudantis.
- ▷ Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

- ▷ Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.
- ▷ Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio.
- ▷ Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (no caso de atendimento médico, este será especializado).
- ▷ Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.
- ▷ Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
- ▷ Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador.
- ▷ Atendimento no ensino fundamental, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo e o seu não oferecimento pelo poder público importa em responsabilidade da autoridade competente.

Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:

- ▷ Maus-tratos envolvendo seus alunos.
- ▷ Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares.
- ▷ Elevados níveis de repetência.

O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodolo-

gia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e de adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório.

No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura.

Os municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e para a juventude.

Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho

Art. 60. *É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz.*

Esse artigo era compatível com o texto constitucional. No entanto, com a Emenda Constitucional nº 20/98, ele passou a dispor em contrário do texto constitucional, previsto no Art. 5º, XXXIII:

Art. 5º, XXXIII. *Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.*

Com isso, perde sentido também o Art. 64, a saber:

Art. 64. *Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem.*

Aprendizagem é a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor.

A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios:

- ▷ Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular.
- ▷ Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente.
- ▷ Especial para o exercício das atividades.
- ▷ Ao adolescente portador de deficiência é assegurado o trabalho protegido.

Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários.

Vedações

Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não-governamental, é vedado trabalho:

- ▷ Noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte.
- ▷ Perigoso, insalubre ou penoso.
- ▷ Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social.
- ▷ Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola.

Trabalho Educativo

Trabalho educativo é a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo.

O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental, sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente, que dele participe, condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada.

A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo.

O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros:

- ▷ Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
- ▷ Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.

Da Prevenção

Todos devem prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Tendo estes, direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos desta Lei.

A Lei nº 13010/14 acrescentou o Art. 70-A, prevendo ações por parte do governo na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, vejamos:

Art. 70-A. *A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações:*

I. A promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos;

II. A integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;

III. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente;

IV. O apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente;

V. A inclusão, nas políticas públicas, de ações que visem a garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal, e de atividades junto aos pais e responsáveis com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo;

VI. A promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Parágrafo único. *As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção.*

Da Prevenção Especial

Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária.

As crianças menores de dez anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição, quando acompanhadas dos pais ou responsável.

O poder público, por meio do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada e os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação.

As emissoras de rádio e de televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.

Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição.

Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente, devendo ainda as fitas exibir, no invólucro, informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destinam.

As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo.

As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca.

As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família.

Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congêneres ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação do público.

Dos Produtos e Serviços

Este tópico trata de alguns produtos e serviços que são proibidos a menores, a saber:

É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:

- ▷ Armas, munições e explosivos.
- ▷ Bebidas alcoólicas.
- ▷ Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida.
- ▷ Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida.
- ▷ Revistas e publicações com materiais impróprios.
- ▷ Bilhetes lotéricos e equivalentes.

É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congêneres, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável.

Da Autorização para Viajar

• Viagens Nacionais

Em regra, nenhuma criança poderá viajar para fora de sua comarca (normalmente compreendida como a área de um município), desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial.

A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por dois anos.

No entanto, existem alguns casos em que a criança poderá sair da comarca onde reside, são eles:

Se for viajar para comarca contígua à de sua residência, sendo que permaneça no mesmo Estado da federação, ou para comarca incluída em região metropolitana.

Se estiver acompanhada:

- ▷ De ascendente (avós) ou colateral maior, até o terceiro grau (tios e irmãos), comprovado documentalmente o parentesco.
- ▷ De pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável.

• Viagens Internacionais

Quando falamos em viagens internacionais, a regra é mais rígida, primeiro porque as restrições são extensíveis às crianças e aos adolescentes e também porque diminui as hipóteses de exceções.

O primeiro ponto sensível escondido na norma é que a viagem ao exterior também pode se dar por autorização judicial e essa autorização é dispensável se:

- ▷ A criança ou adolescente estiver acompanhada de ambos os pais ou responsável.
- ▷ Se a criança ou adolescente viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro por meio de documento com firma reconhecida.

Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do País em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior.

Das Medidas de Proteção

As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

- ▷ Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado.
- ▷ Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável.
- ▷ Em razão de sua conduta.

Das Medidas Específicas de Proteção

Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e também serão levados em conta os seguintes princípios:

- ▷ Condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como na Constituição Federal.
- ▷ Proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no estatuto da criança e do adolescente deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares.
- ▷ Responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetivação dos direitos assegurados às crianças e aos adolescentes por esta Lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das 3 (três) esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais.
- ▷ Interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender, prioritariamente, aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos, no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto.
- ▷ Privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada.
- ▷ Intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida.
- ▷ Intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida, exclusivamente, pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente.

- ▷ Proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada.
- ▷ Responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e com o adolescente.
- ▷ Prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente, deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isto não for possível, que promovam a sua integração em família substituta.
- ▷ Obrigatoriedade da informação: a criança e o adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa.
- ▷ Oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente.

As medidas de proteção serão aplicadas sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

- ▷ Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado.
- ▷ Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável.
- ▷ Em razão de sua conduta.

Se ocorrer qualquer dessas hipóteses, a autoridade competente poderá determinar as seguintes medidas de proteção:

- ▷ Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade.
- ▷ Orientação, apoio e acompanhamento temporários.
- ▷ Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental.
- ▷ Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente.
- ▷ Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial.
- ▷ Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos.
- ▷ Acolhimento institucional.
- ▷ Inclusão em programa de acolhimento familiar.
- ▷ Colocação em família substituta.

→ Observações:

O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade.

O afastamento da criança ou do adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de

quem tenha legítimo interesse, de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma Guia de Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na qual, obrigatoriamente, constará, dentre outros:

- ▷ Sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seu responsável, se conhecidos.
- ▷ O endereço de residência dos pais ou do responsável, com pontos de referência.
- ▷ Os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua guarda.
- ▷ Os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar.

Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento, visando à reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada por autoridade judiciária competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, observadas as regras e princípios do ECA.

O plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável.

Constarão do plano individual, dentre outros:

- ▷ Os resultados da avaliação interdisciplinar.
- ▷ Os compromissos assumidos pelos pais ou responsável.
- ▷ A previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista na reintegração familiar ou, caso seja esta vedada por expressa e fundamentada determinação judicial, as providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta, sob direta supervisão da autoridade judiciária.

O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável e, como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido.

Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, decidindo em igual prazo.

Em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação, subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia

do direito à convivência familiar, para a destituição do poder familiar, ou destituição de tutela ou de guarda.

Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 30 (trinta) dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou outras providências que entender indispensáveis ao ajuizamento da demanda.

A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como as providências tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família substituta, mediante guarda, tutela ou adoção.

Terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da Assistência Social e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência Social, aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e de adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programa de acolhimento.

As medidas de proteção serão acompanhadas de registro civil. Se inexistente o assento de nascimento da criança ou adolescente, será feito à vista dos elementos disponíveis, mediante requisição da autoridade judiciária.

As certidões e registros necessários à regularização para aplicação da medida de proteção são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade.

Se a paternidade do menor for indefinida, o MP intentará a ação de investigação de paternidade, sendo este dispensável se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para adoção.



ANOTAÇÕES

7. 2. Estatuto da Criança e do Adolescente

O Estatuto da Criança e do adolescente, nesta terceira parte, trata, precipuamente, do ato infracional e das medidas que o Estado dispõe para proteger o menor de sua própria conduta. São essas as medidas socioeducativas e também a que se referem aos direitos assegurados aos adolescentes privados de liberdade, bem como as medidas pertinentes aos pais e aos responsáveis e sobre o conselho tutelar.

Prática de Ato Infracional

Considerações Iniciais

Ato infracional é a conduta descrita como infração penal: crime ou contravenção penal.

São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas no ECA.

Teoria da atividade: para os efeitos do ECA, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato.

Se um ato infracional for cometido por criança, ela será submetida às medidas de proteção anteriormente citadas e não sofrerá processo de investigação de ato infracional.

Dos Direitos Individuais

As crianças não podem ter sua liberdade privada e para os adolescentes terem sua liberdade privada, deverá ser ou em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. O adolescente terá direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos.

A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada, sob pena de cometer crime do ECA.

A internação, antes da sentença de aplicação de medida sócio-educativa, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias.

O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada.

Das Garantias Processuais

Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal e será assegurada ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias:

Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente.

Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa.

Defesa técnica por advogado.

Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei.

Direito de ser ouvido, pessoalmente, pela autoridade competente.

Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento.

Das Medidas Socioeducativas

Se uma criança comete ato infracional, será ela submetida a uma medida de proteção. Se um adolescente comete ato infracional, será ele submetido a uma medida sócio-educativa ou uma medida de proteção.

São Medidas Socioeducativas

Advertência, consiste em uma admoestação verbal, reduzida a termo e assinada.

Obrigação de reparar o dano, sempre que o ato infracional tiver reflexos patrimoniais.

Prestação de serviços à comunidade, consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais.

As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho.

Liberdade assistida, consiste na designação de pessoa capacitada (orientador) para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento e será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor.

São incumbências do orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros:

- *Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e de assistência social.*
- *Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula.*
- *Diligenciar, no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho.*
- *Apresentar relatório do caso.*

Inserção em regime de semi-liberdade, que pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independente de autorização judicial.

No regime de semiliberdade, são obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, serem utilizados os recursos existentes na comunidade. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no que couber, às disposições relativas à internação.

Internação em estabelecimento educacional.

Uma das medidas de proteção, salvo acolhimento institucional ou familiar e colocação em família substituta.

As medidas previstas de 2 a 6 serão impostas desde que existam provas suficientes da autoria e materialidade da infração e a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.

Para aplicação da advertência, basta a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado.

Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições.

Internação

A internação é uma medida privativa da liberdade aplicada ao adolescente que comete ato infracional e possui as seguintes características:

- ▷ Brevidade.
- ▷ Excepcionalidade.
- ▷ Respeito à condição peculiar do adolescente.

A medida será declarada judicialmente e não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser avaliada, no máximo, a cada seis meses e a internação não excederá a três anos, devendo após esse prazo, o adolescente ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida, sempre precedido de autorização judicial, ouvido o Ministério Público.

O adolescente internado será autorizado a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica, salvo expressa determinação judicial em contrário, podendo a determinação judicial de internação ser revista a qualquer tempo.

Hipóteses de aplicação da medida de internação

Hipótese	Hipótese Prazo de internação
Trata-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa.	03 anos
Por reiteração no cometimento de outras infrações graves.	03 anos
Por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.	03 meses

Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.

A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração.

Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas.

• Direitos do Adolescente Privado da Liberdade

→ **São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes:**

Entrevistar-se, pessoalmente, com o representante do Ministério Público.

Peticionar diretamente a qualquer autoridade.

Avistar-se, reservadamente, com seu defensor.

Ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada.

Ser tratado com respeito e dignidade.

Permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável.

Receber visitas, ao menos, semanalmente.

Corresponder-se com seus familiares e amigos.

Ter acesso aos objetos necessários à higiene e ao asseio pessoal.

Habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade.

Receber escolarização e profissionalização.

Realizar atividades culturais, esportivas e de lazer.

Ter acesso aos meios de comunicação social.

Receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje.

Manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade.

Receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade.

Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsável

→ **São medidas aplicáveis aos pais ou responsável**

Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família.

Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos.

Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico.

Encaminhamento a cursos ou programas de orientação.

Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar.

Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado.

Advertência.

Perda da guarda.

Destituição da tutela.

Suspensão ou destituição do poder familiar.

Não serão aplicadas as medidas de destituição da tutela e suspensão do poder familiar se os pais deixarem de cumprir o dever de sustento por falta ou carência de recursos materiais e caso sejam aplicadas, serão decretadas judicialmente.

Se for verificado que os pais ou responsáveis estão agindo em relação aos menores com maus-tratos, abuso sexual ou opressão, o juiz poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum e fixação provisória dos alimentos de que necessitam a criança ou adolescente dependentes do agressor.

Do Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Ele é um órgão não jurisdicional, e será composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma recondução.

Em cada município, haverá, no mínimo, um conselho tutelar.

→ **Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:**

- ▷ Reconhecida idoneidade moral.
- ▷ Idade superior a vinte e um anos.
- ▷ Residir no município.

O local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração de seus membros serão previstos em lei municipal e quanto aos recursos necessários ao funcionamento do Conselho, estarão previstos na lei orçamentária municipal.

O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo.

Das Atribuições do Conselho

→ **São atribuições do Conselho Tutelar**

Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses em que deva ser aplicada medida de proteção, salvo inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta.

Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas aplicáveis aos pais e responsáveis, salvo medidas aplicáveis somente judicialmente (perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição do poder familiar).

Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:

- ▷ Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança.
- ▷ Representar, junto à autoridade judiciária, nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações.

Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente.

Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência.

Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas como medida de proteção (exceto acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta), para o adolescente autor de ato infracional.

Expedir notificações.

Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou de adolescente, quando necessário.

Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no Art. 220, § 3º, II, da Constituição Federal.

Art. 220, § 3º, II. “Estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que con-

trariam o disposto no Art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.”

Representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural.

Disposições Finais

Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará *incontinenti* o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família.

As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse.

Dos Crimes

No capítulo referente a crimes no Estatuto da Criança e Adolescente, estão tipificados crimes que são praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal, aplicando-se as normas pertinentes a parte geral do Código Penal e ao processo Código de Processo Penal. Aqui a criança e adolescente é a vítima.

Ainda, os crimes previstos no Estatuto a ação é pública incondicionada.

A maneira que é cobrada a matéria em concursos é conceituando, cobrando o texto de lei, vamos abordar os crimes em espécie.

Crimes Ligados a Hospitais, Médicos, Centros Médicos Entre Outros

Art. 228. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo referidos no Art. 10 desta Lei, bem como de fornecer à parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. Se o crime é culposo:

Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa.

Art. 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no Art. 10 desta Lei:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. Se o crime é culposo:

Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa.

Crimes Ligados aos Procedimentos Apuração do Ato Infracional

Art. 230. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais.

Art. 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Art. 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Art. 235. Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta Lei em benefício de adolescente privado de liberdade:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Crime que Dificulta Ação Judiciária, do Conselho Tutelar e Ministério Público

Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta Lei:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Vinculados a Colocação Irregular em Família Substituta

Art. 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto:

Pena - reclusão de dois a seis anos, e multa.

Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa:

Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa.

Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro:

Pena - reclusão de quatro a seis anos, e multa.

Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência.

Crimes Diversos

Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de qualquer modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracenar.

§ 2º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o crime

I. No exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la;

II. Prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; ou

III. Prevalecendo-se de relações de parentesco consanguâneo ou afim até o terceiro grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento.

Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I. Assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo;

II. Assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo.

§ 2º As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1º deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo.

Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena quantidade o material a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos Arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, quando a comunicação for feita por:

- I. Agente público no exercício de suas funções;
- II. Membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo;
- III. Representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário.

§ 3º As pessoas referidas no § 2º deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido.

Art. 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo.

Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

- I. Facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso;
- II. Pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita.

Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais.

Art. 242. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos.

Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica: (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)

Art. 244. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida:

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa.

Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do Art. 2º desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual:

Pena - reclusão de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no caput deste artigo.

§ 2º Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

§ 1º Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet.

§ 2º As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do Art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.

Das Infrações Administrativas

As infrações tem natureza administrativa como consequência de violação dos direitos da criança e adolescente, punível com multa.

São as infrações:

Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Art. 246. Impedir o responsável ou funcionário de entidade de atendimento o exercício dos direitos constantes nos incisos II, III, VII, VIII e XI do Art. 124 desta Lei:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Art. 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

§ 1º Incorre na mesma pena quem exhibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação, direta ou indiretamente.

§ 2º Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou televisão, além da pena prevista neste artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação ou a suspensão da programação da emissora até por dois dias, bem como da publicação do periódico até por dois números. (Expressão declara inconstitucional pela ADIN 869-2).

Art. 248. Deixar de apresentar à autoridade judiciária de seu domicílio, no prazo de cinco dias, com o fim de regularizar a guarda, adolescente trazido de outra comarca para a prestação de serviço doméstico, mesmo que autorizado pelos pais ou responsável:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência, independentemente das despesas de retorno do adolescente, se for o caso.

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Art. 250. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congêneres:

Pena - multa.

§ 1º Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 (quinze) dias.

§ 2º Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 (trinta) dias, o estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada.

Art. 251. Transportar criança ou adolescente, por qualquer meio, com inobservância do disposto nos Arts. 83, 84 e 85 desta Lei:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Art. 252. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Art. 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos, sem indicar os limites de idade a que não se recomendem:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, duplicada em caso de reincidência, aplicável, separadamente, à casa de espetáculo e aos órgãos de divulgação ou publicidade.

Art. 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação:

Pena - multa de vinte a cem salários de referência; duplicada em caso de reincidência a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até dois dias.

Art. 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congêneres classificados pelo órgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo:

Pena - multa de vinte a cem salários de referência; na reincidência, a autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

Art. 256. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação em vídeo, em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente:

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

Art. 257. Descumprir obrigação constante dos Arts. 78 e 79 desta Lei:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, duplicando-se a pena em caso de reincidência, sem prejuízo de apreensão da revista ou publicação.

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

Art. 258-A. Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e operacionalização dos cadastros previstos no Art. 50 e no § 11 do Art. 101 desta Lei:

Pena - multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixa de efetuar o cadastramento de crianças e de adolescentes em condições de serem adotadas, de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar.

Art. 258-B. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar seu filho para adoção:

Pena - multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Parágrafo único. Incorre na mesma pena o funcionário de programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixa de efetuar a comunicação referida no caput deste artigo.

Art. 258-C. Descumprir a proibição estabelecida no inciso II do art. 81: (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)

Pena - multa de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais); (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)

Medida Administrativa - interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada. (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)



ANOTAÇÕES

8. Lei nº 12.850/2013

Da Organização Criminosa (Revoga a Lei nº 9.034/1995)

O primeiro capítulo da Lei traz a definição legal do que seria “organização criminosa”. Prevê também os meios de investigação, tratando ainda da territorialidade e da formalização de vários atos. Continua tipificando condutas e disciplinando materialmente e formalmente procedimentos que combatem o crime organizado.

Art. 1º. *Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.*

§ 1º *Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.*

O Art. 288 do Código Penal continua a vigorar normalmente, ou seja, não ocorreu a derrogação de tal dispositivo. Aplicaremos a Lei de Organização Criminosa a crimes de natureza grave, com participação de 4 (quatro) ou mais pessoas, operados de forma organizada e integrada, com vínculo subjetivo para a obtenção do fim criminoso planejado, com união de desígnios e divisão de tarefas, ainda que informalmente e hierarquia de comando, a lei possua uma abrangência maior.

Fato importante é que não necessita o agente ter o vínculo subjetivo total da empreitada criminosa, visto que existem organizações bem estruturadas em que uma pessoa comanda e as demais executam (de forma terceirizada) vários crimes, como é o caso dos sequestros.

Um requisito primordial é que os crimes dessa lei devem ter penas superiores a 4 (quatro) anos, excetuados os de caráter transnacional na conduta criminosa. Nesse caso, a abrangência da lei não está presa ao montante da pena, mas sim à circunstância da transposição de fronteiras nacionais.

§ 2º *Esta Lei se aplica também:*

I. *Às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;*

II. *Às organizações terroristas internacionais, reconhecidas segundo as normas de direito internacional, por foro do qual o Brasil faça parte, cujos atos de suporte ao terrorismo, bem como os atos preparatórios ou de execução de atos terroristas, ocorram ou possam ocorrer em território nacional.*

A Lei das Organizações Criminosas aplica-se aos crimes transnacionais ou a organizações criminosas de outros países, bem como a atos terroristas e a crimes que o Brasil se comprometeu a combater.

Assim, as ações típicas compreendem os atos preparatórios, executórios, consumados e de apoio, incluindo aqui

o financeiro e o de suporte, e também os atos executados em todo o território brasileiro.

Art. 2º. *Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:*

Pena - *reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.*

Quem de qualquer forma, promover, financiar ou integrar organização criminosa também estará previsto nas penas da lei.

§ 1º. *Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.*

As qualificadoras para o aumento de pena estão previstas nos parágrafos 2º, 3º e 4º do Art. 2º:

§ 2º. *As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.*

§ 3º. *A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.*

§ 4º. *A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):*

I. *Se há participação de criança ou adolescente;*

II. *Se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal;*

III. *Se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior;*

IV. *Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes;*

V. *Se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização.*

Temos também a penalização de maneira especial quando ocorre a participação de funcionário público. Podemos dar como exemplo – pois é muito comum – a participação de agentes policiais em esquema de organização criminosa. A lei atrela a participação de membros do Ministério Público à apuração, sendo a competência da mesma data a Corregedoria de Polícia. Vale lembrar que o MP acompanha, mas não faz a direção do procedimento instaurado.

§ 5º *Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual.*

§ 6º *A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena.*

§ 7º *Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta Lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão.*

Da Investigação e dos Meios de Obtenção da Prova

Com referência aos meios de obtenção de prova, a lei determina, além dos meios usuais investigativos, a utilização das tecnologias que surgiram nos últimos anos e a união de forças dos órgãos e instituições das esferas federal, estadual e municipal, conforme disciplina o Art. 3º.

Art. 3º. *Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova:*

- I.** *Colaboração premiada;*
- II.** *Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos;*
- III.** *Ação controlada;*
- IV.** *Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais;*
- V.** *Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica;*
- VI.** *Afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica;*
- VII.** *Infiltração, por policiais, em atividade de investigação, na forma do art. 11;*
- VIII.** *Cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal.*

Da Colaboração Premiada

Analisando a redação do Art. 4º, vemos que o Juiz poderá, a requerimento das partes, conceder os benefícios da delação premiada; e também a dedução lógica que esses benefícios poderão ser requeridos tanto pelos interessados no desbaratamento da associação criminosa quanto pelo Defensor do agente criminoso que se disponha a colaborar.

Contudo, devemos considerar o interesse da investigação pela polícia e as condições para a propositura da denúncia pelo representante do Ministério Público, cabendo a eles a iniciativa da proposta. Os critérios objetivos para a concessão dos benefícios da delação premiada estão nos incisos do referido artigo.

Art. 4º. *O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:*

- I.** *A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas;*
- II.** *A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;*
- III.** *A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;*

IV. *A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa;*

V. *A localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.*

§ 1º *Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração.*

O § 1º prevê um rol para a concessão do benefício: a análise da personalidade do delator (chamado de colaborador), a natureza, as circunstâncias, a gravidade, a repercussão social do crime, bem como a eficácia da delação.

§ 2º *Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).*

Em caso de colaboração de excepcional relevância o benefício da delação premiada poderá ocorrer a qualquer tempo.

§ 3º *O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao colaborador, poderá ser suspenso por até 6 (seis) meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional.*

§ 4º *Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador:*

- I.** *Não for o líder da organização criminosa;*
- II.** *For o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.*

§ 5º *Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos.*

§ 6º *O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor.*

§ 7º *Realizado o acordo na forma do § 6º, o respectivo termo, acompanhado das declarações do colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, na presença de seu defensor.*

§ 8º *O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, ou adequá-la ao caso concreto.*

§ 9º *Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo seu defensor, ser*

ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações.

§ 10 As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor.

§ 11 A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia.

§ 12 Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial.

§ 13 Sempre que possível, o registro dos atos de colaboração será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações.

§ 14 Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade.

§ 15 Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor.

§ 16 Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador.

Art. 5º. São direitos do colaborador:

- I. Usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica;
- II. Ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados;
- III. Ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes;
- IV. Participar das audiências sem contato visual com os outros acusados;
- V. Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito;
- VI. Cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados.

Art. 6º O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter:

- I. O relato da colaboração e seus possíveis resultados;
- II. As condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia;
- III. A declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor;
- IV. As assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor;
- V. A especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário.

Art. 7º. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto.

§ 1º As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.

§ 3º O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia, observado o disposto no art. 5º.

Da Ação Controlada

O capítulo trata da chamada “ação controlada”. Esta significa o retardamento da ação policial ou dos órgãos de combate e execução de atos de ofício, passando por instaurações de procedimentos até chegar à prisão em flagrante.

Art. 8º. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações.

§ 1º O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público.

§ 2º A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada.

§ 3º Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações.

§ 4º Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada.

Art. 9º. Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime.

Esse artigo trata da ação controlada que envolva a transposição de fronteiras, com a cooperação das autoridades de outros países. Assim, esse artigo prevê as necessidades para que se evitem conflitos diplomáticos.

As ações devem ser controladas pela Interpol. No Brasil, a Polícia Federal é o órgão integrado a Interpol, que, aliás, nos termos do § 1º do Art. 144 Constituição Federal de 88, tem por atribuição o combate às infrações com repercussão internacional.

Art. 144 da Constituição Federal de 1988.

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

I. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

Assim, é claro que nada impede que a Polícia Estadual possa agir em conjunto com a Polícia Federal em se tratando de investigação de organização criminosa de um Estado membro.

Da Infiltração de Agentes

O Art. 10 vem disciplinando como se dará a infiltração dos agentes. Assim, dar-se-á a pedido do Delegado de Polícia, por meio de representação, ou a requerimento do Ministério Público. No caso de requerimento com o inquérito policial em curso, deverá haver manifestação técnica do Delegado de Polícia. Dessa forma, deverá explanar, em relatório circunstanciado, se há condições e recursos para a realização da infiltração; o número de agentes necessários, tanto para a infiltração como o efetivo de apoio necessário, sempre prevendo a possibilidade da descoberta do agente infiltrado; as condições técnicas necessárias para a obtenção e formalização das provas, como gravações de conversas, interceptações telefônicas e telemáticas; e outras formas.

Art. 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites.

§ 1º Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público.

§ 2º Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o art. 1º e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis.

§ 3º A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 (seis) meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade.

§ 4º Findo o prazo previsto no § 3º, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público.

§ 5º No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração.

Art. 11. O requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para a infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração.

Art. 12. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído, de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado.

§ 1º As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, que decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após manifestação do Ministério Público na hipótese de representação do delegado de polícia, devendo-se adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado.

§ 2º Os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público, quando serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da identidade do agente.

§ 3º Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a operação será sustada mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado de polícia, dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial.

Art. 13. O agente que não guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação, responderá pelos excessos praticados.

Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa.

Art. 14. São direitos do agente:

- I.** Recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada;
- II.** Ter sua identidade alterada, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 9º da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, bem como usufruir das medidas de proteção a testemunhas;
- III.** Ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão judicial em contrário;
- IV.** Não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação, sem sua prévia autorização por escrito.

Do Acesso a Registros, Dados Cadastrais, Documentos e Informações

Art. 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito.

Art. 16. As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, acesso direto e permanente do juiz, do Ministério Público ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reservas e registro de viagens.

Art. 17. As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, à disposição das autoridades mencionadas no art. 15, registros de identificação dos números dos terminais de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais.

Dos Crimes Ocorridos na Investigação e na Obtenção da Prova

Os Arts. 18, 19, 20 e 21 tratam da tipificação de condutas decorrentes da revelação indevida da identidade de colaborador, da desobediência ou obstrução da investigação e da obtenção da prova.

Art. 18º. *Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem sua prévia autorização por escrito:*

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Art. 19. *Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal a pessoa que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas:*

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 20. *Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes:*

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 21. *Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia, no curso de investigação ou do processo:*

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. *Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta Lei.*



ANOTAÇÕES

9. Lei nº 9.099/1995

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Disposições Gerais

Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da **Justiça Ordinária**, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência.

Essa Lei aplica-se para a Justiça Comum Estadual. Na **Justiça Federal** ela pode ser utilizada de forma **subsidiária**, pois o Juizado Especial Federal tem legislação própria (Lei nº 10.259/2001).

O processo orientar-se-á pelos critérios da **oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade**, buscando, **sempre que possível**, a conciliação ou a transação.

O sistema dos **Juizados Especiais Cíveis (JEC)** aplica-se para **causas cíveis de menor complexidade**, enquanto os **Juizados Especiais Criminais (JECRIM)** são utilizados em **infrações penais de menor potencial ofensivo**.

Dos Juizados Especiais Cíveis

Competência

O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de **menor complexidade**, sendo que essa Lei define quais são esses casos.

Podem ser apreciadas pelo JEC:

- Causas que não excedam 40 vezes o salário mínimo.
- Hipóteses enumeradas no Art. 275, II, do Código de Processo Civil (rito sumário do CPC).
- A ação de despejo para uso próprio.
- As ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente a 40 salários-mínimos.

As competências do JEC são muito cobradas em prova. Não confundir o valor das ações do JEC (até 40 salários mínimos) com o valor do rito sumário do CPC (até 60 salários mínimos).

Essa competência é **facultativa**, isto é, o autor **pode optar** por ingressar com ação na Justiça Comum, mesmo que esteja enquadrada uma dessas hipóteses.

Se determinada ação for de valor superior a 40 salários-mínimos, e a parte optar por esse procedimento, estará **renunciando ao crédito excedente ao teto** estabelecido, salvo conciliação (as partes podem fazer um acordo de valor superior).

O Juizado Especial também é competente para **executar seus próprios julgados e dos títulos executivos extrajudiciais de valor até 40 salários-mínimos** (observadas as restrições estabelecidas na Lei nº 9.099/95).

Algumas ações, independentemente do valor, não podem ser apreciadas pelo Juizado Especial Cível, devendo tramitar na via comum.

São **excluídas** da competência do JEC as causas:

- De natureza Alimentar, Falimentar e Fiscal.
- De interesse da Fazenda Pública.

- Relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado das pessoas (ainda que de cunho patrimonial).

Mesmo quando o valor for igual ou inferior a 40 salários mínimos, essas causas não poderão tramitar no JEC. Esse também é um dos pontos mais cobrados em prova.

A Lei nº 9.099/95 também traz algumas regras de competência (locais em que a ação deve ser proposta).

Competência do foro:

- **Domicílio do réu** (autor pode optar pelo local onde o réu exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório).
- **Local onde a obrigação deva ser satisfeita.**
- **Domicílio do Autor ou do local do ato/fato** – Reparação de danos de qualquer natureza.

Apesar dessas regras, em qualquer hipótese o autor pode optar por propor a ação no domicílio do réu.

Do Juiz, dos Conciliadores e dos Juízes Leigos

A Lei nº 9.099/95 traz um procedimento simplificado. O juiz possui **ampla liberdade** para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor as regras de experiência comum ou técnica.

Ele adotará em cada caso a decisão que reputar **mais justa e equânime**, atendendo aos **fins sociais da lei** e às **exigências do bem comum**.

O juizado especial é fortemente caracterizado pelos princípios da **conciliação** e da **celeridade**. Para privilegiar esses princípios, a Lei nº 9.099/95 traz a figura de dois auxiliares da justiça no âmbito da competência dessa lei.

São auxiliares da Justiça:

- **Conciliadores** (bacharéis em Direito).
- **Juízes leigos** (advogados com mais de 5 anos de experiência – impedidos de exercer a advocacia perante os Juizados Especiais enquanto no desempenho de suas funções).

Das Partes no Juizado Especial

No Juizado Especial **não podem ser partes**:

- O incapaz.
- O preso.
- As pessoas jurídicas de direito público.
- As empresas públicas da União.
- A massa falida.
- O insolvente civil.

Somente podem **propor ação** perante o Juizado Especial (legitimados ativos):

- **As pessoas físicas capazes** (cessionários de direito de pessoas jurídicas são excluídos; considera-se capaz o **maior de 18 anos**, inclusive para conciliação).
- **As microempresas.**
- **OSCIP** (pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público).
- **As sociedades de crédito ao microempreendedor.**

Nos termos dessa Lei, a obrigatoriedade de assistência por advogado depende do valor da causa:

- **Até 20 salários-mínimos – Facultativa** (as partes comparecem pessoalmente, elas constituem advogados apenas se quiserem).
- **Valor superior – Obrigatória** (devem obrigatoriamente constituir um advogado, não podem praticar os atos processuais pessoalmente).

No caso de **assistência facultativa**, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a **outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local**.

O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar.

O mandato ao advogado **poderá ser verbal**, salvo quanto aos poderes especiais (não precisa de procuração escrita para conferir poderes gerais de foro para o advogado).

Não é admitida, no processo, nenhuma forma de intervenção de terceiro ou de assistência (mas o litisconsórcio é admitido).

O Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei.

Atos Processuais

Os atos processuais são **públicos** e poderão ser realizados em **horário noturno**, de acordo com o disposto nas **normas de organização judiciária**.

Sempre que **preencherem as finalidades** para as quais forem realizados, eles serão **considerados válidos** (atendidos os critérios definidos pela Lei nº 9.099/05, Art. 2º).

Aqui a Lei adota o princípio da **instrumentalidade das formas**, isto é, caso a Lei preveja determinada forma para a prática de um ato, sem cominação de nulidade, e o ato seja praticado de forma diversa, tendo ele alcançado a sua finalidade essencial, não será o mesmo anulado.

A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação.

Registro dos atos – serão registrados apenas aqueles atos que forem considerados essenciais (de forma resumida), em notas manuscritas, datilografada ou estenotipadas.

Os demais atos (não considerados essenciais) poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente, que será **inutilizada após o trânsito em julgado da decisão**.

Do Pedido

O processo é instaurado com a **apresentação do pedido** à Secretaria do Juizado (isso pode ser feito **por escrito** ou até mesmo de **forma oral**). Nele constará de forma simples e em linguagem acessível:

- O nome, a qualificação e o endereço das partes.
- Os fatos e os fundamentos, de forma sucinta.
- O objeto e seu valor (pode ser formulado pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação).

No caso de **pedido oral**, ele será **reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado**, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos.

Os pedidos Lei poderão ser **alternativos** ou **cumulados**. No caso de cumulação de pedidos, eles devem ser conexos e a **soma não ultrapasse o limite fixado na Lei** (40 salários-mínimos).

Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de **quinze dias**.

Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação.

Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença.

Das Citações e Intimações

A citação é a forma pela qual o réu tem ciência de que contra ele, corre um processo, sendo, nesse ato, chamado para integrar a relação processual.

A **citação** é feita:

- Por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria.
- Tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado.
- Sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.

Nos Juizados Especiais, NÃO cabe citação por edital.

O **comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação**. Dessa forma, caso o réu não tenha sido citado ou a mesma tenha ocorrido de maneira nula (citou por engano o vizinho por exemplo), mas ele compareça espontaneamente em juízo, esse vício estará sanado.

A citação conterà cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano (efeitos gerados pela revelia do réu).

Intimações - feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação.

Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão, desde logo, cientes as partes (não precisam ser intimados, pois tiveram ciência desses atos no momento em que os mesmos foram praticados).

As partes devem comunicar as mudanças de endereço que ocorrerem no curso do processo. Se não o fizerem, as intimações enviadas ao local anteriormente indicado serão **reputadas eficazes**.

Da Revelia

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Da Conciliação e do Juízo Arbitral

Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio, especialmente

quanto ao disposto no § 3º do Art. 3º desta Lei (renúncia ao crédito que exceder a 40 salários-mínimos).

A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação. Obtida a conciliação, esta será **reduzida a escrito e homologada** pelo Juiz togado, mediante **sentença com eficácia de título executivo**.

Não comparecendo o demandado (revelia), o Juiz togado proferirá sentença.

Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo arbitral. O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, **independentemente de termo de compromisso**, com a escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o Juiz convocá-lo-á e designará, de imediato, a data para a audiência de instrução. Esse árbitro será escolhido dentre os juízes leigos.

O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do Juiz (dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica), **podendo decidir por equidade**.

O árbitro apresentará o **laudo ao Juiz togado para homologação por sentença irrecorrível** ao término da instrução, ou nos cinco dias subsequentes.

Da Instrução e Julgamento

Caso não seja instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa.

Não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos **quinze dias subsequentes**, cientes, desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes.

Na audiência de instrução e julgamento, serão ouvidas as partes, colhidas as provas e, em seguida, proferida a sentença (as partes serão inquiridas ou interrogadas antes da produção das demais provas).

Serão **decididos de plano** (imediatamente) todos os incidentes que **possam interferir** no regular prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença.

As partes irão se **manifestar imediatamente** sobre os documentos apresentados pela parte contrária, **sem interrupção da audiência**.

Da Resposta do Réu

A contestação pode ser apresentada de **forma escrita ou oral**. Na contestação, deve estar contida **toda a matéria de defesa**, exceto arguição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará na forma da legislação em vigor.

No âmbito dos Juizados Especiais, não se admitirá a reconvenção. Entretanto, é lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do Art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia (pedido contraposto).

O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação da nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes.

Das Provas

Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes.

Dessa forma, mesmo que determinado meio de prova não esteja previsto na legislação, mas seja moralmente legítimo, ele poderá ser utilizado para demonstrar a veracidade dos fatos narrados pelas partes.

Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, **ainda que não requeridas previamente**, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Assim, não é requisito para a produção da prova que a parte a tenha requerido previamente.

No Juizado Especial Cível, é possível trazer até **três testemunhas**. Essas testemunhas comparecem à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, **independentemente de intimação**, ou mediante esta, se assim for requerido (só ocorre a intimação de testemunha se a parte o requerer).

Esse requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à Secretaria, no **mínimo, cinco dias antes** da audiência de instrução e julgamento.

Se, mesmo após regularmente intimada, a testemunha não comparecer, o Juiz poderá determinar sua imediata condução, valendo-se, se necessário, do auxílio da força pública (condução coercitiva).

Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

A prova oral não será reduzida a escrito, a sentença deverá referir, no essencial, os informes trazidos nos depoimentos.

A instrução do processo poderá ser dirigida por Juiz leigo, sob a supervisão de Juiz togado.

Da Sentença

A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz (com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência), **dispensado o relatório**.

Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, **ainda que genérico o pedido**. Dessa forma, mesmo que a parte tenha formulado um pedido genérico, o juiz não pode proferir sentença ilíquida, ela já deve apresentar o valor da condenação.

É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nesta Lei. Dessa forma, caso a sentença condene o réu em quantia superior à 40 salários mínimos, ela será ineficaz (sem produção de efeitos) no que ultrapassar esse valor.

O Juiz Leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e, imediatamente a submeterá ao Juiz Togado, que **poderá homologá-la, proferir outra em substituição** ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis.

Da sentença proferida, caberá recurso para o próprio Juizado (excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral). Esse recurso será julgado por uma turma composta

por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado (Turma Recursal).

Apesar de, em determinados casos, a assistência de advogado ser facultativa no âmbito dos Juizados Especiais, no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.

O prazo para interposição de recurso é de **dez dias**, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Após a interposição, a parte recorrente tem que realizar o preparo em 48 horas, independentemente de intimação, sob pena de deserção. Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias.

O recurso terá somente efeito devolutivo, mas o Juiz poderá dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. **Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.**

Dos Embargos de Declaração

Art. 83. *Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)*

§ 2º *Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)*

Os embargos de declaração constituem o recurso cabível quando, na sentença ou acórdão, houver **obscuridade, contradição, omissão ou dúvida**. Tratando-se apenas de erros materiais, esses podem ser corrigidos de ofício.

Os embargos de declaração serão interpostos **por escrito ou oralmente**, no prazo de **cinco dias**, contados da ciência da decisão. Quando interpostos contra a sentença, os embargos de declaração **suspenderão o prazo para recurso**.

Da Extinção do Processo Sem Julgamento do Mérito

O processo será extinto (sem resolução do mérito), além dos casos previstos em lei, quando:

- O autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo (caso comprove ter sido por motivo de força maior, a parte poderá ser isentada pelo Juiz do pagamento das custas).
- Inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação.
- For reconhecida a incompetência territorial.
- Falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias.
- Falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência do fato.

A extinção do processo **independerá**, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

Da Execução

O Juizado possui competência para executar suas próprias decisões. A execução da sentença processar-se-á, no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

- As sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do Tesouro Nacional - BTN ou índice equivalente.
- Os cálculos de conversão de índices, de honorários, de juros e de outras parcelas serão efetuados por servidor judicial.
- A intimação da sentença será feita, sempre que possível, na própria audiência em que for proferida. Nessa intimação, o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, e advertido dos efeitos do seu descumprimento (inciso V).
- Não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova citação.
- Nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na sentença ou na fase de execução, cominará multa diária, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos, que o Juiz de imediato arbitrar, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado.
- Na obrigação de fazer, o Juiz pode determinar o cumprimento por outrem, fixado o valor que o devedor deve depositar para as despesas, sob pena de multa diária.
- Na alienação forçada dos bens, o Juiz poderá autorizar o devedor, o credor ou terceira pessoa idônea a tratar da alienação do bem penhorado, a qual se aperfeiçoará em juízo até a data fixada para a praça ou leilão. Sendo o preço inferior ao da avaliação, as partes serão ouvidas. Se o pagamento não for à vista, será oferecida caução idônea, nos casos de alienação de bem móvel, ou hipotecado o imóvel.
- É dispensada a publicação de editais em jornais, quando se tratar de alienação de bens de pequeno valor.
- O devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:
 - » Falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia.
 - » Manifesto excesso de execução.
 - » Erro de cálculo.
 - » Causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

A execução de **título executivo extrajudicial**, no valor de **até 40 salários-mínimos**, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (Art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

Na audiência, será buscado o **meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio**, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado.

Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas acima descritas.

Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

Das Despesas

Em primeiro grau de jurisdição, o acesso ao Juizado Especial **independe** do pagamento de custas, taxas ou despesas.

O **preparo do recurso**, na forma do § 1º do Art. 42 desta Lei (*O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção*), compreenderá **todas as despesas processuais**, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, **ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita**.

Em primeiro grau de jurisdição, **não há condenação do vencido em custas e honorários de advogado** (salvo se configurada litigância de má-fé).

Em segundo grau, o recorrente, vencido, **pagará as custas e honorários de advogado**, que serão fixados entre 10% e 20% do valor de condenação (não havendo condenação, utiliza-se do valor corrigido da causa como base de cálculo).

Na execução não serão contadas custas, salvo quando:

- ▷ Reconhecida a litigância de má-fé.
- ▷ Improcedentes os embargos do devedor.
- ▷ Tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor.

Disposições Finais

Instituído o Juizado Especial, serão implantadas as curadorias necessárias e o serviço de assistência judiciária.

O **acordo extrajudicial**, de qualquer natureza ou valor, **poderá ser homologado**, no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como **título executivo judicial**.

Valerá como **título extrajudicial** o acordo celebrado pelas partes, por instrumento escrito, **referendado pelo órgão competente do Ministério Público**.

Nas causas sujeitas ao procedimento instituído pela Lei nº 9.099/95 **não é admitida a ação rescisória**.

Dos Juizados Especiais Criminais

Disposições Gerais do JECRIM

O Juizado Especial Criminal, **provido por juízes togados ou togados e leigos**, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das **infrações penais de menor potencial ofensivo**, respeitadas as regras de conexão e continência.

Na hipótese de reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, **observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis**.

→ *Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo (para os efeitos da Lei nº 9.099/95):*

- ▷ As contravenções penais;
- ▷ Os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos (cumulada ou não com multa).

O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, **objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade**.

Da Competência e dos Atos Processuais

Competência do Juizado → determinada pelo **lugar em que foi praticada** a infração penal.

Os atos processuais serão **públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da semana**, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.

Os atos processuais serão válidos sempre que **preencherem as finalidades** para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no Art. 62 da Lei nº 9.099/95 (*critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade*).

No âmbito do Juizado Especial Criminal, a nulidade somente será pronunciada se houver prejuízo para alguma das partes.

A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada **por qualquer meio hábil** de comunicação.

Somente serão registrados por escrito os atos havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente.

A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, **sempre que possível**, ou por mandado. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

A intimação far-se-á **por correspondência, com aviso de recebimento pessoal** ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega **ao encarregado da recepção**, que será obrigatoriamente identificado, ou, **sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória**, ou ainda por **qualquer meio idôneo de comunicação**.

Dos atos que forem praticados em audiência, são consideradas intimadas desde logo cientes as partes, os interessados e defensores.

Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público.

Da Fase Preliminar

A **autoridade policial** que tomar conhecimento da ocorrência **lavrará termo circunstanciado** e o **encaminhará imediatamente ao Juizado**, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.

Depois da ocorrência do fato, a autoridade policial lavra o TC (Termo Circunstanciado) e encaminha para o Juizado. Não há inquérito.

Se o **autor do fato** (trata-se do réu, mas a Lei usa o termo "autor do fato") que, após a lavratura do termo, for **imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso** de a ele comparecer, **não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança**.

Em caso de **violência doméstica**, o juiz **poderá determinar**, como medida de cautela, seu **afastamento** do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima.

Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes.

Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará sua intimação e, se for o caso, a do responsável civil (intimação feita na forma dos Arts. 67 e 68 da Lei nº 9.099/95, acima visto).

Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da **composição dos danos** e da **aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade**.

A conciliação será conduzida pelo Juiz ou também por conciliador (sob orientação do juiz).

Esses conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da lei local, **preferentemente** entre bacharéis em Direito (mas aqueles que exerçam funções na administração da Justiça Criminal estão excluídos, não podem atuar como conciliadores).

Na audiência de conciliação, devem estar presentes o Juiz, o Promotor, a vítima e o autor do fato. Nessa audiência eles podem fazer acordo.

A composição (acordo) dos danos civis:

- Será reduzida a escrito.
- Homologada pelo Juiz (sentença irrecorrível).
- Eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.

Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a **renúncia ao direito de queixa ou representação**.

Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de **representação verbal, que será reduzida a termo**. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei.

Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.

Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la **até a metade**.

Entretanto, **não se admitirá a proposta** se ficar comprovado:

- Ter sido o autor da infração **condenado**, pela prática de crime, à pena **privativa de liberdade**, por **sentença definitiva**.
- Ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de **cinco anos**, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste Art..
- **Não indicarem** os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, **ser necessária e suficiente a adoção da medida**.

Se a proposta for aceita pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz.

Se acolher essa proposta, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.

A imposição dessa sanção não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível.

Dessa sentença cabe apelação (mas ela segue as regras previstas para esse recurso na Lei nº 9.099/95).

Do Procedimento Sumaríssimo

Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato (ou pela não ocorrência da aceitação da proposta acima estudada) o Ministério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis.

Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência acima tratado, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente (nesse caso, então, não é preciso o exame de corpo de delito).

Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do Art. 66 da Lei nº 9.099/95 (Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei).

Na ação penal **de iniciativa do ofendido**, poderá ser oferecida **queixa oral**, cabendo ao Juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do Art. 66 dessa lei (anteriormente citado).

Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados.

Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos Arts. 66 e 68 da Lei nº 9.099/95 (pessoalmente no próprio Juizado ou por mandado) e cientificado da data da audiência de instrução e de julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo, cinco dias antes de sua realização.

Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do Art. 67 desta Lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento (intimado por carta com aviso de recebimento ou qualquer outro meio idôneo).

As testemunhas arroladas serão intimadas por correspondência com aviso de recebimento ou qualquer outro meio idôneo.

No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á a tentativa de conciliação (na forma acima estudada – fase preliminar).

Nenhum ato será adiado, determinando o Juiz, **quando imprescindível, a condução coercitiva** de quem deva comparecer.

Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. Após isso o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.

Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.

De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo Juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do Juiz.

O recurso cabível no caso de decisão que rejeite a denúncia ou queixa e também da sentença é a **APELAÇÃO**, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

A apelação será interposta no prazo de **dez dias**, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente (o recorrido será intimado para oferecer resposta escrita também no prazo de dez dias).

As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética e serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa.

Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão (nesse caso a Turma recursal confirmou a sentença dada, o acórdão é simplificado, consistirá apenas na súmula do julgamento).

Embargos de declaração:

- Recurso cabível quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida (em sentença ou em acórdão).
- Serão opostos por escrito ou oralmente.
- Opostos no prazo de cinco dias (contados da ciência da decisão).

Quando opostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o prazo para o recurso.

Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício (o próprio Juiz corrige, sem que ninguém requeria).

Da Execução

Se a única pena aplicada for a de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na Secretaria do Juizado. Efetuado o pagamento, o Juiz declarará extinta a punibilidade, determinando que a condenação **não fique constando** dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial.

Mas caso não seja efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão **em pena privativa da liberdade, ou restritiva de direitos**, nos termos previstos em lei.

A execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, ou de multa cumulada com estas, será processada perante o órgão competente, nos termos da lei.

Das Despesas Processuais

Nos casos de homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva de direitos ou multa, as despesas processuais serão reduzidas, conforme dispuser lei estadual.

Disposições Finais

Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, **dependerá de representação** a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.

Nos crimes em que a **pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano**, abrangidas ou não por esta Lei, o **Ministério Público**, ao oferecer a denúncia, **poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos**, desde que o acusado **não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime**, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (Os requisitos para suspensão da pena são tratados no Art. 77 do Código Penal).

Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, **poderá suspender o processo**, submetendo o acusado **a período de prova**, sob as seguintes condições:

- Reparação do dano (salvo impossibilidade de fazê-lo).
- Proibição de frequentar determinados lugares.
- Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz.
- Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

O Juiz **poderá especificar outras condições** a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

A suspensão PODERÁ SER REVOGADA se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

Se no curso do prazo da suspensão o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar a reparação do dano (sem motivo justificado) a suspensão SERÁ REVOGADA.

Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade. Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.

Se o acusado não aceitar a proposta para que seja feita a suspensão o processo prosseguirá em seus ulteriores termos.

As disposições desta Lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada.

Sobre esse Art.: ADIN nº 1.719/90 do STF: *O Tribunal, por votação unânime, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar, para, sem redução de texto e dando interpretação conforme à Constituição, excluir, com eficácia ex tunc, da norma constante do Art. 090 da Lei nº 9099/95, o sentido que impeça a aplicação de normas de direito penal, com conteúdo mais favorável ao réu, aos processos penais com instrução já iniciada à época da vigência desse diploma legislativo.*

As disposições previstas na Lei nº 9.099/95 **não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.**

Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será **intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência.**

Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei.

Disposições Finais Comuns

Lei Estadual disporá sobre o Sistema de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, sua organização, composição e competência.

Os serviços de cartório poderão ser prestados, e as audiências realizadas fora da sede da Comarca, em bairros ou cidades a ela pertencentes, ocupando instalações de prédios públicos, de acordo com audiências previamente anunciadas.

Os Estados, Distrito Federal e Territórios criarão e instalarão os Juizados Especiais no prazo de seis meses, a contar da vigência desta Lei.

No prazo de 6 meses, contado da publicação desta Lei, serão criados e instalados os Juizados Especiais Itinerantes, que deverão dirimir, prioritariamente, os conflitos existentes nas áreas rurais ou nos locais de menor concentração populacional



ANOTAÇÕES

10. Lei nº 10.259/2001

Juizados Especiais Federais

Juizados Especiais Federais

Cíveis e Criminais

Essa lei regulamentou a instituição do Juizados Especiais Cíveis e Criminais, no âmbito da **Justiça Federal**.

Como regra geral, o disposto na Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais) é utilizado no âmbito da Justiça Comum Estadual. Entretanto, pode ser aplicado **subsidiariamente** à presente Lei.

Dessa forma, naquilo que não confrontar com o tratado na Lei nº 10.259, de 12 de Julho de 2001, poderá ser aplicado também no âmbito da Justiça Federal o disposto na lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95).

Compete ao **Juizado Especial Federal Criminal** processar e julgar os feitos de competência da Justiça Federal relativos às infrações **de menor potencial ofensivo**, respeitadas as regras de conexão e continência.

Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrente da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da **transação penal** e da **composição dos danos civis**.

Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal **até o valor de 60 salários-mínimos**, bem como executar as suas sentenças.

Algumas causas, independentemente do valor, não se incluem na competência do Juizado Especial Cível:

- ▷ As referidas no Art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal.
- ▷ As ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos.
- ▷ Sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais.
- ▷ Para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal.
- ▷ Que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares.

Constituição Federal, Art. 109:

II. as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País.

III. as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional.

XI. a disputa sobre direitos indígenas.

Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de **doze parcelas** não poderá exceder o valor de 60 salários-mínimos (se exceder, foge do valor limite para que tramite no Juizado Especial Federal).

Diferentemente do que ocorre na Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais), na Lei nº 10.259/2001 existe expressa previsão de que, nas localidades onde houver Vara do Juizado Especial Federal instalada, a competência é absoluta, isto é, a parte não pode optar entre propor a ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial.

O Juiz poderá, **de ofício ou a requerimento** das partes, **deferir medidas cautelares** no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação (cabe recurso nesse caso).

No Juizado Especial Federal Cível, somente será admitido recurso de sentença definitiva (salvo caso de deferimento de medidas cautelares no curso do processo).

Podem ser partes no Juizado Especial Federal Cível:

- ▷ Como AUTORES:
 - » As pessoas físicas.
 - » As microempresas.
 - » E empresas de pequeno porte.
- ▷ Como RÉS:
 - » A União.
 - » Autarquias federais.
 - » Fundações Públicas federais.
 - » Empresas Públicas federais.

As citações e intimações da União serão feitas na forma prevista nos Arts. 35 a 38 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 (essa LC define na pessoa de quem a União será citada, variando do tipo de ação).

A citação das **autarquias, fundações e empresas públicas** será feita na pessoa do **representante máximo** da entidade, no local onde proposta a causa, quando ali instalado seu escritório ou representação; se não, na sede da entidade.

As **partes** serão intimadas da sentença, quando não proferida esta na audiência em que estiver presente seu representante, por ARMP (aviso de recebimento em mão própria).

As demais intimações das partes serão feitas na pessoa dos advogados ou dos Procuradores que oficiem nos respectivos autos, **pessoalmente**, ou por **via postal**.

Os tribunais poderão organizar serviço de intimação das partes e de recepção de petições por meio eletrônico.

As partes poderão designar, por escrito, representantes para a causa, advogado ou não.

Os representantes judiciais da União, autarquias, fundações e empresas públicas federais, bem como os indicados na forma do *caput*, ficam autorizados a conciliar, transigir ou desistir, nos processos da competência dos Juizados Especiais Federais.

A entidade pública ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação.

Para a audiência de composição dos danos resultantes de ilícito criminal (Arts. 71, 72 e 74 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995), o representante da entidade que comparecer terá poderes para acordar, desistir ou transigir.

Para efetuar o **exame técnico** necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até cinco dias antes da audiência, independentemente de intimação das partes.

Os honorários do técnico serão **antecipados** à conta de verba orçamentária do respectivo Tribunal e, quando vencida na causa, a entidade pública, seu valor será incluído na ordem de pagamento, a ser feita em favor do Tribunal.

Nas ações previdenciárias e relativas à assistência social, havendo designação de exame, serão as partes intimadas para, em dez dias, apresentar quesitos e indicar assistentes.

Caberá pedido de **uniformização de interpretação de lei federal** quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.

O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador.

O pedido fundado em divergência entre decisões de Turmas de diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça Federal.

A reunião de juízes domiciliados em cidades diversas será feita pela via eletrônica.

Quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de direito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça -STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência.

Nesse caso, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida.

Eventuais pedidos de uniformização idênticos, recebidos subsequentemente em quaisquer Turmas Recursais, ficarão retidos nos autos, aguardando-se pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça.

Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da Turma Recursal ou Coordenador da Turma de Uniformização e ouvirá o Ministério Público, no prazo de cinco dias. Eventuais interessados, ainda que não sejam partes no processo, poderão se manifestar, no prazo de 30 dias.

Decorridos os prazos acima referidos, o relator incluirá o pedido em pauta na Seção, **com preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados** os processos com **réus presos**, os **habeas corpus** e os **mandados de segurança**.

Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos (pedidos de uniformização idênticos) serão apreciados pelas Turmas Recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou declará-los prejudicados, se veicularem tese não acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Os Tribunais Regionais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando a composição dos órgãos e os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário.

O **cumprimento do acordo ou da sentença**, com trânsito em julgado, que imponham obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado mediante ofício do juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo.

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de **60 dias**, contados da entrega da requisição, por ordem do juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório.

Para os efeitos do § 3º do Art. 100, da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado Especial Federal Cível.

Dessa forma, para que a dívida seja considerada de pequeno valor (e dispensada a expedição de precatório para pagamento), ela deve ser de até 60 salários mínimos.

Desatendida a requisição judicial, o juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão.

São vedados o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no § 1º deste *artigo*, e, em parte, mediante expedição do precatório, e a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago.

Se o valor da execução ultrapassar o limite de 60 salários mínimos, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultado à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma lá prevista.

Os Juizados Especiais serão instalados por decisão do Tribunal Regional Federal.

O Juiz presidente do Juizado designará os conciliadores pelo período de dois anos, admitida a recondução. O exercício dessas funções será gratuito, assegurados os direitos e prerrogativas do jurado (Art. 437 do Código de Processo Penal).

Serão instalados Juizados Especiais Adjuntos nas localidades cujo movimento forense não justifique a existência de Juizado Especial, cabendo ao Tribunal designar a Vara onde funcionará.

No prazo de seis meses, a contar da publicação desta Lei, deverão ser instalados os Juizados Especiais nas capitais dos Estados e no Distrito Federal.

Na capital dos Estados, no Distrito Federal e em outras cidades onde for necessário, neste último caso, por decisão do Tribunal Regional Federal, serão instalados Juizados com competência exclusiva para ações previdenciárias.

Onde não houver Vara Federal, a causa poderá ser proposta no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no Art. 4º da Lei nº 9.099/95 (regras de competência para interposição da ação), vedada a aplicação desta Lei no juízo estadual.

As Turmas Recursais serão instituídas por decisão do Tribunal Regional Federal, que definirá sua composição e área de competência, podendo abranger mais de uma seção.

Os Juizados Especiais serão coordenados por Juiz do respectivo Tribunal Regional, escolhido por seus pares, com mandato de dois anos.

O Juiz Federal, quando o exigirem as circunstâncias, poderá determinar o funcionamento do Juizado Especial em **caráter itinerante**, mediante autorização prévia do Tribunal Regional Federal, com antecedência de dez dias.

O Conselho da Justiça Federal poderá limitar, por até três anos, contados a partir da publicação desta Lei, a competência dos Juizados Especiais Cíveis, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários ou administrativos.

O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e as Escolas de Magistratura dos Tribunais Regionais Federais criarão programas de informática necessários para subsidiar a instrução das causas submetidas aos Juizados e promoverão cursos de aperfeiçoamento destinados aos seus magistrados e servidores.

Não serão remetidas aos Juizados Especiais as demandas ajuizadas até a data de sua instalação (somente as ações ajuizadas após a instalação dos Juizados Especiais Federais é que tramitarão nestes).

Competirá aos Tribunais Regionais Federais prestar o suporte administrativo necessário ao funcionamento dos Juizados Especiais.

Esta Lei entrou em vigor seis meses após a data de sua publicação (publicada em 12 de julho de 2001).



ANOTAÇÕES

11. Lei nº 11.340/2006 Lei Maria da Penha

A Lei Maria da Penha, apesar de ser uma lei penal especial, não veio tipificar condutas que sejam crimes contra a mulher, em âmbito de violência doméstica e familiar, mas sim trazer uma proteção para essa mulher, que se encontra vulnerável, no ambiente doméstico e familiar.

Finalidades da Lei

As finalidades da lei estão previstas no Art. 1º:

Art. 1º. *Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.*

Apesar de a Lei Maria da Penha tratar da violência doméstica e familiar contra mulher, ela reconhece que o homem também pode sofrer violência doméstica, pois alterou o Art. 129, § 9º, do Código Penal, a saber:

Art. 129. *Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:*

§ 9º *Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:*

O § 9º é uma qualificadora do crime de lesões corporais, quando praticado nas relações domésticas e familiares, e abrange a violência praticada pela mulher contra o homem; no entanto, neste caso, a Lei Maria da Penha não será aplicada.

Inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha

Parte da doutrina entende que a Lei Maria da Penha é inconstitucional, pois viola o Art. 226, § 8, CF:

Art. 226. *A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.*

§ 8º. *O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.*

Também defendem a inconstitucionalidade pautados no poder familiar que deve ser exercido igualmente pelos pais.

No entanto, prevalece a corrente que defende a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, pois a lei é uma forma de proteção especial e, por isso, tem destinatário certo, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, etc. Somente assim a mulher consegue concretizar a igualdade constitucional.

Aplicação da Lei Maria da Penha aos Transexuais

De acordo com a doutrina majoritária, será aplicada a Lei Maria da Penha aos transexuais que já tenham realizado a operação de transmutação de suas características sexuais, por cirurgia irreversível.

Conceito de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Art. 5º. *Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:*

I. *No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;*

II. *No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;*

III. *Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.*

Parágrafo único. *As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. (Relações homoafetivas femininas).*

A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.

Formas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Art. 7º. *São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:*

I. *A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;*

II. *A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;*

III. *A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à*

prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

A violência doméstica e familiar contra mulher pode vir de um crime, de uma contravenção ou até de um fato atípico.

Medidas de Prevenção

Art. 8º. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes:

I. A integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação;

II. A promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas;

III. O respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1º, no inciso IV do art. 3º e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal;

IV. A implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher;

V. A promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres;

VI. A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher;

VII. A capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de

Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia;

VIII. A promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia;

IX. O destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Formas de Assistência

A assistência à mulher, em situação de violência doméstica e familiar, será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstas na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública (Polícia Civil - Art. 11), entre outras normas e políticas públicas de proteção e, emergencialmente, quando for o caso.

O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do Governo Federal, Estadual e Municipal.

O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica:

I. Acesso prioritário à remoção quando **servidora pública**, integrante da administração direta ou indireta;

II. Empregada da iniciativa privada: manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até seis meses.

Prevalece, na doutrina, que o afastamento previsto para a empregada de iniciativa privada, em situação de violência doméstica e familiar contra mulher, é do tipo suspensão do contrato de trabalho, mantendo-se o vínculo empregatício, porém sem recebimento de salário do empregador (há doutrina que defende a criação de um benefício da previdência para este caso).

A assistência à mulher, em situação de violência doméstica e familiar, compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis, nos casos de violência sexual.

Atendimento pela Autoridade Policial

Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou do descumprimento de medida protetiva de urgência deferida, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis.

No atendimento à mulher, em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências:

I. Garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;

II. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal;

III. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida;

IV. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar;

V. Informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis.

Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal:

I. Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada;

II. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III. Remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência;

IV. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários;

V. Ouvir o agressor e as testemunhas;

VI. Ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele;

VII. Remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público.

O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter:

I. qualificação da ofendida e do agressor;

II. Nome e idade dos dependentes;

III. Descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida.

A autoridade policial deverá anexar ao documento, referido no § 1º, o boletim de ocorrência e a cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida.

Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.

Medidas Protetivas

Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

I. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos do Estatuto do Desarmamento;

Na hipótese de o agressor pertencer a órgão ou instituição que admite o porte de arma referente ao cargo, casos esses previstos no Art. 6º do Estatuto, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de

urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso.

II. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

III. Proibição de determinadas condutas, entre as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

IV. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;

V. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

§ 1º. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público.

§ 3º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial.

Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas:

I. Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento;

II. Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor;

III. Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;

IV. Determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras:

I. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida;

II. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial;

III. Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor;

IV. Prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decor-



ANOTAÇÕES

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the page.

12. Lei nº 11.343/2006

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad)

Disposições Preliminares

A Lei nº 11.343/2006 instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad. Ela prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, além de estabelecer normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes relacionados a esse assunto.

Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, assim como estabelece a Convenção de Viena, de 1971, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso.

Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais acima referidos, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas.

Do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas

O Sisnad tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com:

- ▷ A prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas.
- ▷ A repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas.

Dos Princípios e dos Objetivos do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas

Princípios do Sisnad

- ▷ O respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade.
- ▷ O respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes.
- ▷ A promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como fatores de proteção para o uso indevido de drogas e outros comportamentos correlacionados.
- ▷ A promoção de consensos nacionais, de ampla participação social, para o estabelecimento dos fundamentos e estratégias do Sisnad.
- ▷ A promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e Sociedade, reconhecendo a importância da participação social nas atividades do Sisnad.

- ▷ O reconhecimento da intersectorialidade dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas, com a sua produção não autorizada e o seu tráfico ilícito.
- ▷ A integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito.
- ▷ A articulação com os órgãos do Ministério Público e dos Poderes Legislativo e Judiciário visando à cooperação mútua nas atividades do Sisnad.
- ▷ A adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas.
- ▷ A observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito, visando a garantir a estabilidade e o bem-estar social.
- ▷ A observância às orientações e normas emanadas do Conselho Nacional Antidrogas - Conad.

Objetivos do Sisnad

- ▷ Contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados.
- ▷ Promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país.
- ▷ Promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados e Municípios.
- ▷ Assegurar as condições para a coordenação, a integração e a articulação das atividades de prevenção e repressão.

Da Composição e da Organização do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas

A organização do Sisnad assegura a orientação central e a execução descentralizada das atividades realizadas em seu âmbito, nas esferas federal, distrital, estadual e municipal e se constitui matéria definida no regulamento desta Lei.

Da Coleta, Análise e Disseminação de Informações sobre Drogas

As instituições com atuação nas áreas da atenção à saúde e da assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas, devem comunicar ao órgão competente do respectivo sistema municipal de saúde os casos atendidos e os óbitos

ocorridos, preservando a identidade das pessoas, conforme orientações emanadas da União.

Os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão sistema de informações do Poder Executivo.

Das Atividades de Prevenção do Uso Indevido, Atenção e Reinserção Social de Usuários e Dependentes de Drogas

Da Prevenção

Constituem atividades de prevenção do uso indevido de drogas, para efeito desta Lei, aquelas direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção.

As atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os seguintes princípios e diretrizes:

- O reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferência na qualidade de vida do indivíduo e na sua relação com a comunidade à qual pertence.
- A adoção de conceitos objetivos e de fundamentação científica como forma de orientar as ações dos serviços públicos comunitários e privados e de evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e dos serviços que as atendam.
- O fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relação ao uso indevido de drogas.
- O compartilhamento de responsabilidades e a colaboração mútua com as instituições do setor privado e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuários e dependentes de drogas e respectivos familiares, por meio do estabelecimento de parcerias.
- A adoção de estratégias preventivas diferenciadas e adequadas às especificidades socioculturais das diversas populações, bem como das diferentes drogas utilizadas; o reconhecimento do “não uso”, do “retardamento do uso” e da redução de riscos como resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva, quando da definição dos objetivos a serem alcançados.
- O tratamento especial dirigido às parcelas mais vulneráveis da população, levando em consideração as suas necessidades específicas.
- A articulação entre os serviços e organizações que atuam em atividades de prevenção do uso indevido de drogas e a rede de atenção a usuários e dependentes de drogas e respectivos familiares.
- O investimento em alternativas esportivas, culturais, artísticas, profissionais, entre outras, como forma de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida.
- O estabelecimento de políticas de formação continuada na área da prevenção do uso indevido de drogas para profissionais de educação nos três níveis de ensino.
- A implantação de projetos pedagógicos de prevenção do uso indevido de drogas, nas instituições de ensino

público e privado, alinhados às Diretrizes Curriculares Nacionais e aos conhecimentos relacionados a drogas.

- A observância das orientações e normas emanadas do Conad.
- O alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas.

As atividades de prevenção do uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao adolescente deverão estar em consonância com as diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda.

Das Atividades de Atenção e de Reinserção Social de Usuários ou Dependentes de Drogas

Constituem atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas que visem à melhoria da qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas.

Constituem atividades de reinserção social do usuário ou do dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas direcionadas para sua integração ou reintegração em redes sociais.

As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes:

- Respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social.
- A adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades socioculturais.
- Definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde.
- Atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais.
- Observância das orientações e normas emanadas do Conad.
- O alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas.

As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios acima explicitados, obrigatória a previsão orçamentária adequada.

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão conceder benefícios às instituições privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de trabalho, do usuário e do dependente de drogas encaminhados por órgão oficial.

As instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à saúde e da assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas poderão re-

ceber recursos do Funad, condicionados à sua disponibilidade orçamentária e financeira.

O usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos à medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sistema penitenciário.

Dos Crimes e das Penas

Essas penas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor.

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

- ▷ Advertência sobre os efeitos das drogas.
- ▷ Prestação de serviços à comunidade (prazo máximo de 5 meses; em caso de reincidência $\square$ até 10 meses).
- ▷ Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (prazo máximo de 5 meses; em caso de reincidência $\square$ até 10 meses).

Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere essa lei (penas aplicadas aos usuários), a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:

- ▷ Admoestação verbal.
- ▷ Multa.

O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado.

Na imposição da pena de medida educativa de multa (em caso de recusa injustificada) o juiz, atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias-multa, em quantidade nunca inferior a 40 nem superior a 100, atribuindo depois a cada um, segundo a capacidade econômica do agente, o valor de um trinta avos (1/30) até três vezes o valor do maior salário-mínimo.

Os valores decorrentes da imposição dessa multa serão creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas.

Prescrevem em dois anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos Arts. 107 e seguintes do Código Penal.

Da Repressão à Produção não Autorizada e ao Tráfico Ilícito de Drogas

Disposições Gerais

É indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as demais exigências legais.

As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia (incineração, em no máximo 30 dias da apreensão) que recolherá quantidade suficiente para exame pericial, de tudo lavrando auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova.

Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação, observar-se-á, além das cautelas necessárias à proteção ao meio ambiente, o disposto no Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998, no que couber, dispensada a autorização prévia do órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.

As glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas, conforme o disposto no Art. 243 da Constituição Federal, de acordo com a legislação em vigor.

Dos Crimes

Tráfico de Drogas

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena: reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Crimes Equiparados ao Tráfico de Drogas

Nas mesmas penas incorre quem:

- ▷ Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas.
- ▷ Semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas.
- ▷ Utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Tráfico Privilegiado: essas penas (itens 1 e 2) poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa¹.

Maquinário, Aparelho, Instrumento ou Objetos Destinados à Preparação

Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena: reclusão, de 3 a 10 anos, e pagamento de 1.200 a 2.000 dias-multa.

Associação para o Tráfico

Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes acima previstos (itens 1, 2 e 3).

Pena: reclusão, de 3 a 10 anos, e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa.

Colaborador do Tráfico

Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos itens 1, 2 e 3, e também do crime previsto no item 6 (financiar ou custear).

Pena: reclusão, de 2 a 6 anos, e pagamento de 300 a 700 dias-multa.

Financiamento ou Custeio do Tráfico

Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes acima previstos (itens 1, 2 e 3).

Pena: reclusão, de 8 a 20 anos, e pagamento de 1.500 a 4.000 dias-multa.

Causa de Aumento de Pena

As penas dos itens 1 ao 6 são aumentadas de um sexto a dois terços (1/6 a 2/3), se:

- A natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito.
- O agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância.
- A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou benéficas, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos.

¹ De acordo com a Resolução 5 do Senado Federal, a parte desse dispositivo que dizia ser vedada a conversão em penas restritivas de direitos foi suspensa. Dessa forma, a pena privativa de liberdade pode ser convertida em restritiva de direitos.

- O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva.
- Caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal.
- Sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação.
- O agente financiar ou custear a prática do crime.

Esses crimes (itens 1 ao 6) são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.

Nesses crimes, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico.

Induzimento ou Auxílio ao Consumo Indevido de Droga

Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga²:

Pena: detenção, de 1 a 3 anos, e multa de 100 a 300 dias-multa.

Oferecimento de Droga para Consumo em Conjunto

Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem:

Pena: detenção, de 6 meses a 1 ano, e pagamento de 700 a 1.500 dias-multa, sem prejuízo das penas previstas para usuários.

Prescrição ou Minистраção Culposa de Drogas

Prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e pagamento de 50 a 200 dias-multa.

O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertença o agente.

Condução de Embarcação ou Aeronave Pós-Consumo de Drogas

Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem:

Pena: detenção, de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e pagamento de 200 a 400 dias-multa.

As penas de prisão e multa, aplicadas cumulativamente com as demais, serão de 4 a 6 anos e de 400 a 600 dias-multa, se o veículo for de transporte coletivo de passageiros.

O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.

² ADI nº 4.274 (STF) O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação direta para dar ao § 2º do Art. 33 da Lei nº 11.343/2006 interpretação conforme à Constituição, para dele excluir qualquer significado que enseje a proibição de manifestações e debates públicos acerca da descriminalização ou legalização do uso de drogas ou de qualquer substância que leve o ser humano ao entorpecimento episódico, ou então viciado, das suas faculdades psicofísicas.

O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no Art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Na fixação da multa, o juiz, atendendo ao acima disposto para fixação das penas, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a um trinta avos nem superior a cinco vezes o maior salário-mínimo.

As multas, que em caso de concurso de crimes serão impostas sempre cumulativamente, podem ser aumentadas até o décuplo se, em virtude da situação econômica do acusado, considerá-las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo.

É isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato, as condições acima referidas, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado.

As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas para isenção de pena (acima estudadas), o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda, observado o disposto no Art. 26 desta Lei. *(O usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos a medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sistema penitenciário.)*

Do Procedimento Penal

O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste Título rege-se pelo a seguir, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal.

O agente de qualquer das condutas previstas no Art. 28 desta Lei (adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), salvo se houver concurso com os crimes previstos nos itens 1 a 8 do tópico anterior, será processado e julgado na forma dos Arts. 60 e seguintes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais.

Tratando-se da conduta prevista no Art. 28 (acima citado) desta Lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários.

Se ausente a autoridade judicial, as providências acima previstas serão tomadas de imediato pela autoridade policial, no local em que se encontrar, vedada a detenção do agente.

Concluídos esses procedimentos (encaminhamento ao juízo), o agente será submetido a exame de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade de polícia judiciária entender conveniente, e em seguida liberado.

Para os fins do disposto no Art. 76 da Lei nº 9.099, de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena prevista no Art. 28 (acima citado) desta Lei, a ser especificada na proposta.

Tratando-se de condutas tipificadas nos itens 1 ao 6 do tópico anterior, o juiz, sempre que as circunstâncias o recomendem, empregará os instrumentos protetivos de colaboradores e testemunhas previstos na Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999.

Da Investigação

Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 horas.

Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

O perito que subscrever esse laudo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.

Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.

A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária.

O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas, sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas.

A destruição de drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 30 dias contado da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo, aplicando-se, no que couber, o procedimento de destruição acima citado.

O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 dias, quando solto. Esses prazos podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.

Findos esses prazos, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo:

- Relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente; ou

- Requererá sua devolução para a realização de diligências necessárias.

A remessa dos autos far-se-á sem prejuízo de diligências complementares:

- Necessárias ou úteis à plena elucidação do fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente até três dias antes da audiência de instrução e julgamento.
- Necessárias ou úteis à indicação dos bens, direitos e valores de que seja titular o agente, ou que figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente até três dias antes da audiência de instrução e julgamento.

Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios:

- A infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializadas pertinentes.
- A não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.
 - » Nessa hipótese, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores.

Da Instrução Criminal

Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de dez dias, adotar uma das seguintes providências:

- Requerer o arquivamento.
- Requisitar as diligências que entender necessárias.
- Oferecer denúncia, arrolar até cinco testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes.

Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de dez dias.

Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até cinco testemunhas.

As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos Arts. 95 a 113 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em dez dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.

Apresentada a defesa, o juiz decidirá em cinco dias.

Se entender imprescindível, o juiz, no prazo máximo de dez dias, determinará a apresentação do preso, realização de diligências, exames e perícias.

Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais.

Tratando-se de condutas tipificadas como infração do disposto nos itens 1 a 6 do tópico anterior, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas atividades, se for funcionário público, comunicando ao órgão respectivo.

Essa audiência será realizada dentro dos 30 dias seguintes ao recebimento da denúncia, salvo se determinada a realização de avaliação para atestar dependência de drogas, quando se realizará em 90 dias.

Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais dez minutos, a critério do juiz.

Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante.

Encerrados os debates, proferirá o juiz sentença de imediato, ou o fará em dez dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos.

Nos crimes dos itens 1 ao 6 do capítulo anterior o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória.

Da Apreensão, Arrecadação e Destinação de Bens do Acusado

O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática, procedendo-se na forma dos Arts. 125 a 144 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

Decretadas quaisquer dessas medidas, o juiz facultará ao acusado que, no prazo de cinco dias, apresente ou requeira a produção de provas acerca da origem lícita do produto, bem ou valor objeto da decisão.

Provada a origem lícita do produto, bem ou valor, o juiz decidirá pela sua liberação.

Nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores.

A ordem de apreensão ou sequestro de bens, direitos ou valores poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata possa comprometer as investigações.

Não havendo prejuízo para a produção da prova dos fatos e comprovado o interesse público ou social, mediante

autorização do juízo competente, ouvido o Ministério Público e cientificada a Senad, os bens apreendidos poderão ser utilizados pelos órgãos ou pelas entidades que atuam na prevenção do uso indevido, na atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e na repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, exclusivamente no interesse dessas atividades.

Recaindo a autorização sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito, ou ao equivalente órgão de registro e controle, a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento, em favor da instituição à qual tenha deferido o uso, ficando esta livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União.

Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica.

Comprovado o interesse público na utilização de qualquer dos bens acima mencionados, a autoridade de polícia judiciária poderá deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público.

Feita essa apreensão acima referida, e tendo recaído sobre dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade de polícia judiciária que presidir o inquérito deverá, de imediato, requerer ao juízo competente a intimação do Ministério Público.

Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo, em caráter cautelar, a conversão do numerário apreendido em moeda nacional, se for o caso, a compensação dos cheques emitidos após a instrução do inquérito, com cópias autênticas dos respectivos títulos, e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.

Após a instauração da competente ação penal, o Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao juízo competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens apreendidos, excetuados aqueles que a União, por intermédio da Senad, indicar para serem colocados sob uso e custódia da autoridade de polícia judiciária, de órgãos de inteligência ou militares, envolvidos nas ações de prevenção ao uso indevido de drogas e operações de repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, exclusivamente no interesse dessas atividades.

Excluídos esses casos acima, o requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens apreendidos, com a descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os tem sob custódia e o local onde se encontram.

Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será autuada em apartado, cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penal principal.

Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos ao juiz, que, verificada a presença de nexo de instrumen-

talidade entre o delito e os objetos utilizados para a sua prática e risco de perda de valor econômico pelo decurso do tempo, determinará a avaliação dos bens relacionados, cientificará a Senad e intimará a União, o Ministério Público e o interessado, este, se for o caso, por edital com prazo de cinco dias.

Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão.

Realizado o leilão, permanecerá depositada em conta judicial a quantia apurada, até o final da ação penal respectiva, quando será transferida ao Funad, juntamente com os demais valores.

Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo.

Quanto aos bens, recaindo a autorização sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento, em favor da autoridade de polícia judiciária ou órgão aos quais tenha deferido o uso, ficando estes livres do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União.

Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível.

Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei e que não forem objeto de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao Funad.

Compete à Senad a alienação dos bens apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento já tenha sido decretado em favor da União.

A Senad poderá firmar convênios de cooperação, a fim de dar imediato cumprimento a essa alienação.

Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz do processo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, remeterá à Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente.

A União, por intermédio da Senad, poderá firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e a reinserção social de usuários ou dependentes e a atuação na repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, com vistas na liberação de equipamentos e de recursos por ela arrecadados, para a implantação e execução de programas relacionados à questão das drogas.

Da Cooperação Internacional

De conformidade com os princípios da não intervenção em assuntos internos, da igualdade jurídica e do respeito à integridade territorial dos Estados e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor, e observado o espírito das Convenções das Nações Unidas e outros instrumentos jurídicos interna-

13. Decreto-Lei nº 3.688/1941 Lei das Contravenções Penais

A referida lei traz as regras gerais e tipifica as condutas entendidas como contravenção penal, trazendo as regras que distinguem as contravenções dos crimes/delitos. Esse tema se torna muito relevante diante da realidade expressa atualmente, no sentido de incriminação ainda maior das condutas, deixando de lado as contravenções penais, salvo o jogo do bicho, pois, provavelmente, tornar-se-á crime.

Infração Penal

No Brasil, o conceito de infração penal foi subdividido em duas espécies (teoria bipartite). Infração penal é o gênero e as espécies são ou crime ou contravenção penal. Se olharmos para a conduta em si, não dá para diferenciar crime de contravenção, por isso se diz que ontologicamente (na essência) são iguais, o que os diferencia é a valoração dada pelo legislador (ontologicamente iguais, mas axiologicamente diferentes).

Contravenção penal - sinônimos: Crime formiga, delito lili-putiano, crime vagabundo, crime-anão.

IMPO = infrações de menor potencial ofensivo: São todas as contravenções e os crimes cuja pena máxima não seja superior a 02 anos.

Crime	
Reclusão	Regime fechado, semi-aberto e aberto
Detenção	Regime semi-aberto e aberto

Contravenção Penal	
Prisão simples e Multa	A prisão simples é sem rigor penitenciário e será em regime semiaberto ou aberto. Será em estabelecimento especial ou em seção especial de prisão comum (colônia agrícola ou casa do albergado), desde que fique sempre separado. Se a pena não ultrapassa 15 dias o trabalho é facultativo. No caso de prisão comum, o trabalho é facultativo para os presos provisórios (somente o trabalho interno) e para os presos políticos.

Penas Acessórias

As penas acessórias são a **publicação da sentença** (jornal de grande circulação na região) e as seguintes interdições de direitos:

- A incapacidade temporária para profissão ou atividade, cujo exercício dependa de habilitação especial, licença ou autorização do poder público;
- A suspensão dos direitos políticos (enquanto dure a execução da pena privativa de liberdade ou aplicação da medida de segurança detentiva).

Limites das Penas

Para os crimes prevê o Código Penal em seu Art. 75 que o máximo da pena cumprida será de 30 anos:

Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos.

Já para as contravenções penais, a regra é diferente, pois o tempo máximo de cumprimento de pena é de 05 anos, Art. 10 da Lei das Contravenções Penais:

Art. 10. A duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a cinco anos, nem a importância das multas ultrapassarem cinquenta contos.

Multa

A multa prevista pelo Código Penal será aplicada de acordo com o Art. 49 e seguintes:

- A pena de multa consiste no pagamento, ao fundo penitenciário, da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
- O valor do dia-multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.
- A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo.

A Lei das Contravenções Penais prevê que a multa não pode ultrapassar cinquenta contos, no entanto, o Art. 2º da Lei nº 7.209/84 que alterou a parte geral do Código Penal prevê que as expressões de multa estão revogadas, aplicando-se a regra contida no Código Penal.

Conversão da Multa em Pena Privativa de Liberdade

A Lei das Contravenções Penais prevê, em seu Art. 9º, a conversão da multa em pena privativa de liberdade:

Art. 9º. A multa converte-se em prisão simples, de acordo com o que dispõe o Código Penal sobre a conversão de multa em detenção.

Parágrafo único. Se a multa é a única pena cominada, a conversão em prisão simples se faz entre os limites de quinze dias e três meses.

No entanto, toda doutrina entende que quando se revogou a parte do Código Penal relativa à conversão de multas em pena privativa de liberdade, isso não seria mais possível, em nenhuma legislação específica, ou seja, o Art. 9º estaria tacitamente revogado.

Suspensão Condicional da Pena (Susis)

Na **Lei das Contravenções Penais** a pena pode ser suspensa pelo prazo de 01 a 03 anos, essa é a previsão do Art. 11:

Art. 11. Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a um ano nem superior a três, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional.

No **Código Penal** a suspensão da pena é vinculada a quantidade de pena recebida na sentença, a saber:

Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja

maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Internação em Manicômio Judiciário ou em Casa de Custódia

Leis das Contravenções Penais	Código Penal
Art. 16. O prazo mínimo de duração da internação em manicômio judiciário ou em casa de custódia e tratamento é de seis meses.	Art. 96, § 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos.

Internação em Colônia Agrícola ou Instituto de Trabalho, de Reeducação ou de Ensino Profissional

São internados em colônia agrícola ou em instituto de trabalho, de reeducação ou de ensino profissional, pelo prazo mínimo de um ano:

- O condenado por vadiagem (Art. 59);
- O condenado por mendicância (Art. 60 e seu parágrafo).

Essa previsão está no Art. 15 da Lei das Contravenções Penais e prevê que, além das penas cominadas aos crimes vadiagem ou mendicância (a mendicância foi revogada), o agente também sofreria uma medida de internação concomitante, esse é o chamado duplo binário, não mais aceito pela doutrina moderna.

Ação Penal

Nos crimes previstos pelo Código Penal, com aplicação subsidiária à legislação extravagante, a ação penal em regra é pública incondicionada, sendo privada ou condicionada a representação quando a lei assim exigir.

Art. 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido.

§ 1º - A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça.

Crime → Ação penal → privada → Vítima (queixa-crime) → pública → Condicionada a representação ou incondicionada → MP (denúncia).

No caso de contravenção penal, a ação sempre será pública incondicionada:

Art. 17. A ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício.

Crítica da doutrina: a Lei nº 9.099/95 transformou os delitos de lesão dolosa leve e lesão culposa em crimes de ação penal pública condicionada à representação. No entanto, a contravenção penal de vias de fato (empurrão, socos, desde que não tenha lesão), continua a ser pública incondicionada. Se o mais (lesão corporal) é condicionada à representação, o menos (vias de fato) também deveria o ser.

Tentativa de Contravenção Penal

A tentativa é um instituto que tem a natureza jurídica mutacional, pois de acordo com a infração penal ela terá uma natureza jurídica diferente.

Nos chamados delitos de empreendimento ou de atentado, a tentativa é impossível de ocorrer na prática, pois a própria tentativa já configura o delito. Também ocorre quando a própria legislação pune a tentativa como se fosse consumada, como no caso das faltas graves praticadas pelos presos.

Há aqueles crimes que *inadmitem* a tentativa, como nos crimes culposos e nos omissivos próprios. No entanto, a regra geral é que a tentativa é uma causa de diminuição de pena, pois é o que prevê o Art. 14, parágrafo único, do CP.

Art. 14, Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

No caso das contravenções penais, muitas questões dão como correta que a tentativa é inadmissível. Logicamente, isso se pode marcar. No entanto, não se poderia dizer que a tentativa é inadmissível, pois, no mundo dos fatos, ela existe, somente não será punida, pois assim entendeu o legislador.

Art. 4º. Não é punível a tentativa de contravenção.

Territorialidade

Somente será punida a contravenção penal, se for praticada no território nacional. Portanto, a contravenção penal não será motivo de extradição.

Art. 2º. A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional.

Reincidência

Crime (no Brasil ou no exterior) + contravenção penal = reincidência.

Contravenção (no Brasil) + contravenção penal = reincidência:

Art. 7º. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou, no Brasil, por motivo de contravenção.

Presunção de Periculosidade

Presumem-se perigosos

- O condenado por motivo de contravenção cometido, em estado de embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos análogos, quando habitual a embriaguez;
- O condenado por vadiagem ou mendicância.

Voluntariedade

Art. 3º Para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender, de um ou de outra, qualquer efeito jurídico.

Diz o Art. 3º que para a existência da contravenção penal, é desnecessária a existência do dolo ou da culpa. No entanto, para o Direito Penal Moderno, não há que se falar em infração penal sem que exista o elemento subjetivo dolo ou culpa, pois senão estaríamos diante de uma responsabilização penal objetiva.

Tanto na teoria causalista (o dolo e a culpa estavam na culpabilidade), quanto na teoria finalista (dolo e culpa estão na conduta) o dolo e a culpa são necessários para a existência do crime.

Erro de Direito

Art. 8º No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando escusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada.

Contravenções Penais em Espécie

Contravenções Referentes à Pessoa

Art. 18. Fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender, sem permissão da autoridade, arma ou munição:

Pena - prisão simples, de três meses a um ano, ou multa, de um a cinco contos de réis, ou ambas cumulativamente, se o fato não constitui crime contra a ordem política ou social.

Art. 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade:

Pena - prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a três contos de réis, ou ambas cumulativamente.

§ 1º A pena é aumentada de um terço até metade, se o agente já foi condenado, em sentença irrecorrível, por violência contra pessoa.

§ 2º Incorre na pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a um conto de réis, quem, possuindo arma ou munição:

- a) deixa de fazer comunicação ou entrega à autoridade, quando a lei o determina;
- b) permite que alienado menor de 18 anos ou pessoa inexperiente no manejo de arma a tenha consigo;
- c) omite as cautelas necessárias para impedir que dela se apodere facilmente alienado, menor de 18 anos ou pessoa inexperiente em manejá-la.

Os Arts. 18 e 19 foram tacitamente derogados (revogação parcial) pelo Estatuto do Desarmamento, permanecendo a contravenção relativa a armas brancas.

Anúncio de Meio Abortivo

Art. 20. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto:

Pena - multa de hum mil cruzeiros a dez mil cruzeiros.

A contravenção anterior prevê apenas a pena de multa; já no crime de incitação pública para a prática de crimes, a pena é de detenção de 3 a 6 meses ou multa.

Vias de Fato

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos.

Internação Irregular em Estabelecimento Psiquiátrico

Art. 22. Receber em estabelecimento psiquiátrico, e nele internar, sem as formalidades legais, pessoa apresentada como doente mental:

Pena - multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.

§ 1º Aplica-se a mesma pena a quem deixa de comunicar a autoridade competente, no prazo legal, internação que tenha admitido, por motivo de urgência, sem as formalidades legais.

§ 2º Incorre na pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, aquele que, sem observar as prescrições legais, deixa retirar-se ou despede de estabelecimento psiquiátrico pessoa nele, internada.

Art. 23. Receber e ter sob custódia doente mental, fora do caso previsto no Art. anterior, sem autorização de quem de direito:

Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.

Contravenções

Referentes ao Patrimônio

Art. 24. Fabricar, ceder ou vender gazua ou instrumento empregado usualmente na prática de crime de furto:

Pena - prisão simples, de seis meses a dois anos, e multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.

Art. 25. Ter alguém em seu poder, depois de condenado, por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada ou quando conhecido como vadio ou mendigo, gazuas, chaves falsas ou alteradas ou instrumentos empregados usualmente na prática de crime de furto, desde que não prove destinação legítima:

Pena - prisão simples, de dois meses a um ano, e multa de duzentos mil réis a dois contos de réis.

O STF decidiu que o Art. 25 da LCP não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 por ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia, em virtude de seu conteúdo discriminatório, e da presunção de inocência, por acarretar uma indevida inversão de ônus da prova.

Art. 26. Abrir alguém, no exercício de profissão de serralheiro ou ofício análogo, a pedido ou por incumbência de pessoa de cuja legitimidade não se tenha certificado previamente, fechadura ou qualquer outro aparelho destinado à defesa de lugar ou objeto:

Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a um conto de réis.

Contravenções Referentes à Incolumidade Pública

Art. 28. Disparar arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela:

Pena - prisão simples, de um a seis meses, ou multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.

Parágrafo único. *Incorre na pena de prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis, quem, em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, sem licença da autoridade, causa deflagração perigosa, queima fogo de artifício ou solta balão aceso.*

A contravenção penal de disparo foi tacitamente revogada pelo Estatuto do Desarmamento; a contravenção de deflagração perigosa foi tacitamente revogada pelo Código Penal, no Art. 251, §1º; a contravenção penal de soltar balões foi tacitamente revogado pela Lei dos Crimes Ambientais, apenas permaneceu a contravenção de queima de fogo de artifício.

Art. 29. *Provocar o desabamento de construção ou, por erro no projeto ou na execução, dar-lhe causa:*

Pena - multa, de um a dez contos de réis, se o fato não constitui crime contra a incolumidade pública.

Art. 30. *Omitir alguém a providência reclamada pelo Estado ruinoso de construção que lhe pertence ou cuja conservação lhe incumbe:*

Pena - multa, de um a cinco contos de réis.

Omissão de Cautela da Guarda ou Condução de Animais

Art. 31. *Deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso:*

Pena - prisão simples, de dez dias a dois meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis.

Parágrafo único. *Incorre na mesma pena quem:*

- a) *na via pública, abandona animal de tiro, carga corrida, ou o confia à pessoa inexperiente;*
- b) *excita ou irrita animal, expondo a perigo a segurança alheia;*
- c) *conduz animal, na via pública, pondo em perigo a segurança alheia.*

Art. 32, da Lei dos Crimes Ambientais:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º *Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.*

§ 2º *A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.*

Direção sem Habilitação

Direção Perigosa de Veículo e Embarcação

Art. 32. *Dirigir, sem a devida habilitação, veículo na via pública, ou embarcação a motor em águas públicas:*

Pena - multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

O Art. 32 da Lei das Contravenções Penais foi tacitamente revogado pelo Art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), subsistindo a contravenção na direção sem habilitação de embarcação (Súmula 720, STF).

Art. 34. *Dirigir veículos na via pública, ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança alheia:*

Pena - prisão simples, de quinze a três meses, ou multa, de trezentos mil réis a dois contos de réis.

Há que se considerar que algumas condutas do CTB absorvem a infração penal do Art. 34:

- ▷ *Dirigir veículo com concentração de álcool* - Art. 306 CTB.
- ▷ *Participando de rachas* - Art. 308 CTB.
- ▷ *Com velocidade incompatível transitando próximo a escolas, hospitais, local de embarque e desembarque, logradouros estreitos, onde haja grande circulação de pessoas* - Art. 311 CTB.

Direção sem Habilitação e Direção Perigosa de Aeronave

Art. 33. *Dirigir aeronave sem estar devidamente licenciado:*

Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, e multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 35. *Entregar-se na prática da aviação, a acrobacias ou a voos baixos, fora da zona em que a lei o permite, ou fazer descer a aeronave fora dos lugares destinados a esse fim:*

Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.

Art. 36. *Deixar de colocar na via pública, sinal ou obstáculo, determinado em lei ou pela autoridade e destinado a evitar perigo a transeuntes:*

Pena - prisão simples, de dez dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Parágrafo único. *Incorre na mesma pena quem:*

- a) *apaga sinal luminoso, destrói ou remove sinal de outra natureza ou obstáculo destinado a evitar perigo a transeuntes;*
- b) *remove qualquer outro sinal de serviço público.*

Art. 37. *Arremessar ou derramar em via pública, ou em lugar de uso comum, ou do uso alheio, coisa que possa ofender, sujar ou molestar alguém:*

Pena - multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Parágrafo único. *Na mesma pena incorre aquele que, sem as devidas cautelas, coloca ou deixa suspensa coisa que, caindo em via pública ou em lugar de uso comum ou de uso alheio, possa ofender sujar ou molestar alguém.*

Art. 38. *Provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém:*

Pena - multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Contravenções Referentes à Paz Pública

Art. 39. *Participar de associação de mais de cinco pessoas, que se reúnam periodicamente, sob compromisso de ocultar à autoridade a existência, objetivo, organização ou administração da associação:*

Pena - prisão simples, de um a seis meses, ou multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.

§ 1º Na mesma pena incorre o proprietário ou ocupante de prédio que o cede, no todo ou em parte, para reunião de associação que saiba ser de caráter secreto.

§ 2º O juiz pode, tendo em vista as circunstâncias, deixar de aplicar a pena, quando lícito o objeto da associação.

Art. 40. Provocar tumulto ou portar-se de modo inconveniente ou desrespeitoso, em solenidade ou ato oficial, em assembleia ou espetáculo público, se o fato não constitui infração penal mais grave;

Pena - prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 41. Provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto:

Pena - prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Perturbação do Trabalho ou do Sossego

Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheio:

- I. Com gritaria ou algazarra;
- II. Exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais;
- III. Abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
- IV. Provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda:

Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Contravenções Referentes à Fé Pública

Art. 43. Recusar-se a receber, pelo seu valor, moeda de curso legal no país:

Pena - multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 44. Usar, como propaganda, de impresso ou objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda:

Pena - multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 45. Fingir-se funcionário público:

Pena - prisão simples, de um a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a três contos de réis.

Art. 46. Usar, publicamente, de uniforme, ou distintivo de função pública que não exerce; usar, indevidamente, de sinal, distintivo ou denominação cujo emprego seja regulado por lei.

Pena - multa, de duzentos a dois mil cruzeiros, se o fato não constitui infração penal mais grave.

Contravenções Relativas à Organização do Trabalho

Art. 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício:

Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.

Art. 48. Exercer, sem observância das prescrições legais, comércio de antiguidades, de obras de arte, ou de manuscritos e livros antigos ou raros:

Pena - prisão simples de um a seis meses, ou multa, de um a dez contos de réis.

Art. 49. Infringir determinação legal relativa à matrícula ou à escrituração de indústria, de comércio, ou de outra atividade:

Pena - multa, de duzentos mil réis a cinco contos de réis.

Contravenções Relativas à Polícia de Costumes

Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele:

Pena - prisão simples, de três meses a um ano, e multa, de dois a quinze contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos moveis e objetos de decoração do local.

§ 1º A pena é aumentada de um terço, se existe entre os empregados ou participa do jogo pessoa menor de dezoito anos.

§ 2º Incorre na pena de multa, de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), quem é encontrado a participar do jogo, ainda que pela internet ou por qualquer outro meio de comunicação, como ponteiro ou apostador. (Redação dada pela Lei nº 13.155, de 2015)

§ 3º Consideram-se, jogos de azar:

- c) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte;
- d) as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas;
- e) as apostas sobre qualquer outra competição esportiva.

§ 4º Equiparam-se, para os efeitos penais, a lugar acessível ao público:

- a) a casa particular em que se realizam jogos de azar, quando deles habitualmente participam pessoas que não sejam da família de quem a ocupa;
- b) o hotel ou casa de habitação coletiva, a cujos hóspedes e moradores se proporciona jogo de azar;
- c) a sede ou dependência de sociedade ou associação, em que se realiza jogo de azar;
- d) o estabelecimento destinado à exploração de jogo de azar, ainda que se dissimule esse destino.

Art. 51. Promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal:

Pena - prisão simples, de seis meses a dois anos, e multa, de cinco a dez contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos moveis existentes no local.

§ 1º Incorre na mesma pena quem guarda, vende ou expõe à venda, tem sob sua guarda para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação bilhete de loteria não autorizada.

§ 2º Considera-se loteria toda operação que, mediante a distribuição de bilhete, listas, cupões, vales, sinais, símbolos ou meios análogos, faz depender de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou bens de outra natureza.

§ 3º Não se compreendem na definição do parágrafo anterior os sorteios autorizados na legislação especial.

Art. 52. Introduzir, no país, para o fim de comércio, bilhete de loteria, rifa ou tómbola estrangeiras:

Pena - prisão simples, de quatro meses a um ano, e multa, de um a cinco contos de réis.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende, expõe à venda, tem sob sua guarda, para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação, bilhete de loteria estrangeira.

Art. 53. Introduzir, para o fim de comércio, bilhete de loteria estadual em território onde não possa legalmente circular:

Pena - prisão simples, de dois a seis meses, e multa, de um a três contos de réis.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende, expõe à venda, tem sob sua guarda, para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação, bilhete de loteria estadual, em território onde não possa legalmente circular.

Art. 54. Exibir ou ter sob sua guarda lista de sorteio de loteria estrangeira:

Pena - prisão simples, de um a três meses, e multa, de duzentos mil réis a um conto de réis.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem exhibe ou tem sob sua guarda lista de sorteio de loteria estadual, em território onde esta não possa legalmente circular.

Art. 55. Imprimir ou executar qualquer serviço de feitura de bilhetes, lista de sorteio, avisos ou cartazes relativos a loteria, em lugar onde ela não possa legalmente circular:

Pena - prisão simples, de um a seis meses, e multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 56. Distribuir ou transportar cartazes, listas de sorteio ou avisos de loteria, onde ela não possa legalmente circular:

Pena - prisão simples, de um a três meses, e multa, de cem a quinhentos mil réis.

Art. 57. Divulgar, por meio de jornal ou outro impresso, de rádio, cinema, ou qualquer outra forma, ainda que disfarçadamente, anúncio, aviso ou resultado de extração de loteria, onde a circulação dos seus bilhetes não seria legal:

Pena - multa, de um a dez contos de réis.

Art. 58. Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração:

Pena - prisão simples, de quatro meses a um ano, e multa, de dois a vinte contos de réis.

Parágrafo único. Incorre na pena de multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis, aquele que participa

da loteria, visando a obtenção de prêmio, para si ou para terceiro.

Art. 59. Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover à própria subsistência mediante ocupação ilícita:

Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses.

Parágrafo único. A aquisição superveniente de renda, que assegure ao condenado meios bastantes de subsistência, extingue a pena.

Art. 61. Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor:

Pena - multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 62. Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia:

Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Parágrafo único. Se habitual a embriaguez, o contraventor é internado em casa de custódia e tratamento.

Art. 63. Servir bebidas alcoólicas:

A partir da nova redação do Art. 243, do ECA (Lei nº 8.069/90), dada pela Lei nº 13.106/15, passa a ser crime a conduta de vender bebidas alcóolicas a crianças e adolescentes. O inciso I do Art. 63 da LCP encontra-se revogado tacitamente.

II. A quem se acha em estado de embriaguez;

III. A pessoa que o agente sabe sofrer das faculdades mentais;

IV. A pessoa que o agente sabe estar judicialmente proibida de frequentar lugares onde se consome bebida de tal natureza:

Pena - prisão simples, de dois meses a um ano, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.

Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável:

Pena - prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Contravenções Referentes à Administração Pública

Art. 66. Deixar de comunicar à autoridade competente:

I. Crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício de função pública, desde que a ação penal não dependa de representação;

II. Crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária, desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal:

Pena - multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.

Art. 67. Inumar ou exumar cadáver, com infração das disposições legais:

Pena - prisão simples, de um mês a um ano, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 68. Recusar à autoridade, quando por esta, justificadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência:

Pena - multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Parágrafo único. Incorre na pena de prisão simples, de um a seis meses, e multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis, se o fato não constitui infração penal mais grave, quem, nas mesmas circunstâncias, faz declarações inverídicas a respeito de sua identidade pessoal, estado, profissão, domicílio e residência.

Pena - prisão simples, de três meses a um ano.

Art. 70. Praticar qualquer ato que importe violação do monopólio postal da União:

Pena - prisão simples, de três meses a um ano, ou multa, de três a dez contos de réis, ou ambas cumulativamente.



ANOTAÇÕES

14. Lei nº 9.605/1998

Lei dos Crimes Ambientais

A presente lei trata dos crimes cometidos contra o meio ambiente e seu principal objetivo é a reparação ou compensação dos danos ambientais, por isso, prevê, em sua maioria, crimes de menor potencial ofensivo (princípio do poluidor - pagador).

Da Apreensão do Produto e do Instrumento de Infração Administrativa ou de Crime

Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

Os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Mandados Expressos de Penalização/Criminalização

Mandados expressos de penalização/criminalização são situações em que a própria Constituição Federal considera determinada conduta como crime, independente de legislação ordinária. A Constituição Federal serve como vertente para que o legislador ordinário crie as leis e, dessa forma, estará obrigado a considerar tal conduta como crime, pois assim prevê a CF. Como exemplo de mandados expressos de penalização, temos o caso da tortura e do racismo que, mesmo antes de existir lei sobre o assunto, a CF já determinava que essas condutas seriam consideradas crimes e já elencavam certas consequências para elas. Quanto ao Crime ambiental, a CF já previa que a conduta provocadora de dano ao meio ambiente seria crime em seu Art. 225, §3º.

Concurso de Pessoas

Art. 2º. *Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminoso de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.*

O Art. 2º da Lei Ambiental prevê, na parte destacada, a teoria monista quanto ao concurso de crimes adotada pelo Código Penal no Art. 29º. Quanto ao concurso, existem teorias, a saber:

Teoria Monista: a teoria monista é aquela que, quando os agentes praticam crime em concurso de pessoas, eles responderão por crime único.

Teoria Dualista: para a teoria dualista, os autores responderão por um crime e os partícipes por outro crime.

Teoria Pluralista: cada agente responde por um crime, de acordo com sua conduta.

Ex.: Corrupção ativa e corrupção passiva.

Omissão Penalmente Relevante

Art. 2º *Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminoso de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.*

A parte destacada prevê que esses sujeitos responderão pelo crime assim como os autores, ou seja, mesmo agindo omissivamente, eles responderão como se tivessem agido comissivamente, por isso, se fala em omissão penalmente relevante, que está prevista no Art. 13, §2º, do CP:

Art. 13, § 2º. *A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:*

a) *Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância.*

Como se percebe, a alínea “a” prevê a omissão determinada por lei e foi justamente isso que a lei ambiental fez.

Requisitos para responder por Omissão:

- ▷ Saber da prática criminoso.
- ▷ Poder agir para evitá-la.

Denúncia Geral x Denúncia Genérica

Denúncia genérica é aquela denúncia que descreve apenas o tipo penal e o imputa genericamente a todos os sócios; e denúncia geral é a que descreve minuciosamente a conduta delituosa e imputa a todos os sócios da empresa. Importante lembrar que a denúncia genérica é tida como inapta pelo STJ, já a denúncia geral é aceita. Essa regra vale para todos os crimes societários.

Responsabilidade

Penal da Pessoa Jurídica

Art. 3º. *As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.*

A lei ambiental prevê que a pessoa jurídica poderá ser responsabilizada administrativa, civil e penalmente, e essa responsabilidade penal está baseada na teoria da realidade ou da personalidade real, entendida como a teoria que explica a existência da pessoa jurídica no mundo real, dotada de vontades e, por esse motivo, poderá cometer crimes. Em contrapartida,

tida a essa teoria, existe a teoria da ficção jurídica, de Savigni, entendida como a teoria que defende que a pessoa jurídica não passa de uma ficção jurídica e, desse modo, não existe no mundo real e jamais poderá cometer crimes.

Requisitos para Responsabilização da Pessoa Jurídica

Decisão de representante legal ou contratual, ou órgão colegiado.

No interesse ou benefício da pessoa jurídica.

Responsabilidade Penal por Ricochete, por Procuração ou de Empréstimo

A responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Se a pessoa física for imputada penalmente e estiverem presentes os demais requisitos, a pessoa jurídica sofrerá essa imputação por ricochete, de empréstimo.

Teoria da Dupla Imputação não é mais adotada no Brasil! Atualização! De acordo com a teoria da dupla imputação, a responsabilidade penal da pessoa jurídica está vinculada à responsabilidade penal da pessoa física. O STJ e o STF não adotam mais a teoria da dupla imputação. Desta forma, atualmente, a responsabilidade penal da pessoa jurídica independe da responsabilidade penal da pessoa física.

Desconsideração da Pessoa jurídica

Art. 4º. *Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.*

De acordo com o Art. 4º, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada para alcançar os bens dos sócios, para que os prejuízos causados sejam ressarcidos. No entanto, a desconsideração só é válida para pagamento da multa administrativa ou condenação de reparação civil e nunca para pagamento de multa decorrente de condenação penal, pois esta última não poderá transcender a pessoa jurídica (princípio da intrascendência da pena).

Aplicação da Pena

Serão estudadas etapas diferentes para aplicação da pena em pessoas físicas e em pessoas jurídicas:

Pessoa Física	Pessoa Jurídica
1º Etapa: Quantidade da pena	1º Quantidade
2º Etapa: Regime inicial	
3º Etapa: Possibilidade de substituição por restritiva de direitos, multa ou "sursis"	

1ª Etapa: quantidade da pena

A aplicação da pena passa por três fases:

- ▷ Circunstâncias judiciais.
- ▷ Circunstâncias legais (Agravantes/Atenuantes).
- ▷ Causas de aumento/diminuição.

Circunstâncias Judiciais

Nas circunstâncias judiciais, o juiz aplicará a pena-base e observará os seguintes requisitos (Sangra):

- ▷ Situação Econômica
- ▷ Antecedentes
- ▷ Gravidade do Fato

Circunstâncias Legais

Na segunda fase, o juiz partirá da pena-base para aplicação da pena provisória e observará as seguintes Atenuantes e Agravantes:

Atenuantes (Barco)

Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente.

Arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada.

Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental.

Colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.

Agravantes

Reincidência nos crimes de natureza ambiental (crimes de outra natureza não geram reincidência).

Ter o agente cometido a infração:

- ▷ Para obter vantagem pecuniária.
- ▷ Coagindo outrem para a execução material da infração.
- ▷ Afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente.
- ▷ Concorrendo para danos à propriedade alheia.
- ▷ Atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso.
- ▷ Atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos.
- ▷ Em período de defesa à fauna.
- ▷ Em domingos ou feriados.
- ▷ À noite.
- ▷ Em épocas de seca ou inundações.
- ▷ No interior do espaço territorial especialmente protegido.
- ▷ Com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais.
- ▷ Mediante fraude ou abuso de confiança.
- ▷ Mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental.
- ▷ No interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais.
- ▷ Atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes.
- ▷ Facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.

2º Etapa: regime inicial

3º Etapa: possibilidade de substituição por restritivas de direito, multa ou “sursis”.

Restritiva de Direitos

Características:

- ▷ Autonomia.
- ▷ Substitutividade.
- ▷ Conversibilidade em prisão (CP).

Duração: em regra, a restritiva de direitos durará o tempo da pena substituída. Exceção: a interdição temporária de direitos durará 05 anos, se o crime for doloso, e 03 anos, se o crime for culposos.

Espécies

- ▷ Prestação de serviços à comunidade.
- ▷ Interdição temporária de direitos.
- ▷ Suspensão parcial ou total de atividades (não possui correspondente no CP).
- ▷ Prestação pecuniária (no CP, a prestação pode ser aos dependentes).
- ▷ Recolhimento domiciliar (parecido com limitação de fim de semana do CP).

Requisitos para Substituição

- ▷ Ser crime culposos ou doloso inferior a 04 anos.
- ▷ Circunstâncias judiciais favoráveis.

Multa

A prisão com pena não superior a um ano pode ser substituída por multa e, caso ainda seja ineficaz, poderá ser aumentada em até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida (no CP, observa-se a situação econômica do réu).

“Sursis”

A suspensão condicional da pena no Código Penal pode ser aplicada em condenações não superiores a 02 anos. Na Lei Ambiental, poderá ocorrer a substituição em condenações não superiores a 03 anos.

No caso de “sursis” em que se exija reparação do dano, para a Lei Ambiental a comprovação se dará por laudo de reparação do dano ambiental.

Penas Aplicáveis à Pessoa Jurídica

Multa.

Restritiva de direitos.

Prestação de serviços à comunidade.

As penas restritivas de direitos são:

Suspensão parcial ou total de atividades.

Interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade.

Proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações.

A proibição de contratar com o Poder Público poderá ser de até 10 anos, no caso de pessoa jurídica. Se for pessoa física, o prazo é de 05 anos, se crime doloso, e 03 anos, se crime culposos.

Liquidação Forçada da Pessoa Jurídica

Art. 24. *A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei, terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.*

Perícia de Dano Ambiental

A perícia criminal ambiental, além de constatar a materialidade delitiva, também deve, se possível, calcular o valor do prejuízo causado pelo crime ambiental para fins de concessão de fiança ou aplicação de multa.

Prova Emprestada

Art. 19, parágrafo único. *A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo cível poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório (contraditório diferido ou postergado).*

Sentença Penal Ambiental

Art. 20. *A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.*

Isso mesmo, o juiz criminal fixará o valor mínimo para reparação dos danos na área cível.

Trancamento de Ação Penal

No caso de manifesta ilegalidade, a pessoa física impetrará um *Habeas Corpus* para trancamento da ação penal. No entanto, a pessoa jurídica não sofre de coação a sua liberdade e para trancamento de ação penal, deverá usar o remédio constitucional do mandado de segurança.

Competência em Crimes Ambientais

Entendimento dos Tribunais

Se atingir interesse direto e específico da União: **Justiça Federal.**

Se atingir interesse apenas genérico e indireto da União: **Justiça Estadual.**

Os crimes contra a fauna seguem a regra acima. (Súmula 91 cancelada)

Contravenções penais ambientais, a competência será sempre da **Justiça Estadual.**

Se o interesse da União surgir ou desaparecer no meio do processo, a competência não será modificada e sim permanecerá com àquela que começou (*perpetuatio jurisdictionis*).

Tráfico internacional de animais: **Justiça Federal.**

Aspectos Processuais Penais

Nas infrações penais previstas na Lei dos Crimes Ambientais, a ação penal é pública incondicionada.

A transação penal nas infrações de menor potencial ofensivo ambiental tem como requisito a composição civil dos danos (compromisso formal de reparar o dano), salvo dano irreparável.

A suspensão condicional do processo, prevista na Lei dos Juizados, prevê que serão suspensos os processos de crimes cuja pena mínima não seja superior a um ano. No entanto, a Lei Ambiental prevê a suspensão para crimes de menor potencial ofensivo (pena máxima de até dois anos).

Dos Crimes em Espécie

As normas penais incriminadoras ambientais são, em sua maioria, normas penais em branco.

É cabível o princípio da insignificância em crimes ambientais (STJ).

Dos Crimes contra a Fauna

Art. 29. *Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:*

Pena - detenção de seis meses a um ano e multa.

§ 1º. *Incorre nas mesmas penas:*

- I.** *Quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida.*
- II.** *Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural.*
- III.** *Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.*

Perdão Judicial

§ 2º. *No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.*

§ 3º. *São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras.*

Causas de Aumento de Pena

Caso haja o concurso entre essas causas de aumento de pena e as agravantes da parte geral, prevalecerão as causas de aumento de pena. Não se pode aplicar as duas, em respeito ao princípio da vedação do *bis in idem*.

§ 4º *A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado:*

- I.** *Contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração.*
- II.** *Em período proibido à caça.*
- III.** *Durante a noite.*
- IV.** *Com abuso de licença.*
- V.** *Em unidade de conservação.*
- VI.** *Com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa.*

A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça profissional.

§ 6º *As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca.*

Art. 30. *Exportar, para o exterior, peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente:*

Pena - reclusão de um a três anos e multa.

Art. 31. *Introduzir espécime animal no país, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente:*

Pena - detenção de três meses a um ano e multa.

Art. 32. *Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:*

Pena - detenção de três meses a um ano e multa.

§ 1º. *Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.*

§ 2º. *A pena é aumentada de um sexto a um terço se ocorre morte do animal.*

Art. 33. *Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras:*

Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas cumulativamente.

Parágrafo único. *Incorre nas mesmas penas:*

- I.** *Quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público.*
- II.** *Quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente.*
- III.** *Quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.*

Art. 34. *Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:*

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. *Incorre nas mesmas penas quem:*

- I.** *Pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos.*
- II.** *Pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos.*

Para que esta norma penal (proibição de utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos na prática da pesca) incida sobre caso concreto, é indispensável que a pesca com equipamentos proibidos possa, efetivamente, causar risco às espécies ou ao ecossistema.

- III.** *Transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.*

Art. 35. *Pescar mediante a utilização de:*

I. Explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante.

II. Substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente:

Pena - reclusão de um ano a cinco anos.

Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora.

Causas Excludentes da Ilícitude

Nesses casos, apesar de o agente cometer a conduta, esta não será ilícita por incidir as causas especiais de exclusão da ilicitude prevista na Lei dos Crimes Ambientais.

Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado:

I. Em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família.

II. Para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente.

III. Por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.

Dos Crimes contra a Flora

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção de 1 (um) a 3 (três) anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:

Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o Art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 1º Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre.

§ 2º A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de Proteção Integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena.

§ 3º Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:

Pena - reclusão de dois a quatro anos e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano, e multa.

Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:

Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:

Pena - detenção de seis meses a um ano e multa.

Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais:

Pena - reclusão de um a dois anos e multa.

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção de seis meses a um ano e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação:

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:

Pena - detenção de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou multa.

Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena - detenção de três meses a um ano, e multa.

Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente:

Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.

Causa Excludente da Ilícitude

§ 1º Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família.

§ 2º Se a área explorada for superior a 1.000 há (mil hectares), a pena será aumentada de 1 (um) ano por milhar de hectare.

Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente:

Pena - detenção de três meses a um ano, e multa.

Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente:

Pena - detenção de seis meses a um ano e multa.

Causas de Aumento de Pena

Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a pena é aumentada de um sexto a um terço se:

- I. Do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático.
- II. O crime é cometido:
 - a) no período de queda das sementes;
 - b) no período de formação de vegetações;
 - c) contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração;
 - d) em época de seca ou inundação;
 - e) durante a noite, em domingo ou feriado.

Da Poluição e Outros Crimes Ambientais

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão de um a quatro anos e multa.

§ 1º Se o crime é culposo:

Pena - detenção de seis meses a um ano e multa.

Hipóteses Qualificadoras

§ 2º Se o crime:

- I. Tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana.
- II. Causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população.
- III. Causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade.
- IV. Dificultar ou impedir o uso público das praias.
- V. Ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena - reclusão de um a cinco anos.

§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais, sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção de seis meses a um ano e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas, incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:

Pena - reclusão de um a quatro anos e multa.

§ 1º Nas mesmas penas, incorre quem:

- I. Abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança.
- II. Manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento.

§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de um sexto a um terço.

§ 3º Se o crime é culposo:

Pena - detenção de seis meses a um ano e multa.

Causas Gerais de Aumento de Pena dos Crimes contra a Flora

Art. 58. Nos crimes dolosos previstos nesta Seção, as penas serão aumentadas:

- I. De um sexto a um terço, se resultar dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral.
- II. De um terço até a metade, se resultar lesão corporal de natureza grave em outrem.
- III. Até o dobro, se resultar a morte de outrem.

Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo somente serão aplicadas se do fato não resultar crime mais grave.

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção de um a seis meses ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas:

Pena - reclusão de um a quatro anos e multa.

ANOTAÇÕES

15. Lei nº 7.102, de 20 de Junho de 1983

Essa lei dispõe sobre a segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores.

É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja **guarda de valores** ou **movimentação de numerário**, que não possua sistema de segurança com parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo **Ministério da Justiça**, na forma desta lei.

Esses estabelecimentos financeiros acima referidos compreendem bancos oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de poupança, suas agências, postos de atendimento, subagências e seções, assim como as cooperativas singulares de crédito e suas respectivas dependências.

O **Poder Executivo** estabelecerá, considerando a **reduzida circulação financeira**, requisitos próprios de segurança para as **cooperativas singulares de crédito** e suas dependências que contemplem, entre outros, os seguintes procedimentos:

- ▷ **Dispensa de sistema de segurança** para o estabelecimento de cooperativa singular de crédito que se situe dentro de qualquer edificação que possua **estrutura de segurança** instalada em conformidade com esta lei (esses requisitos serão estudados a seguir).
- ▷ Necessidade de elaboração e aprovação de apenas **um único plano de segurança** por cooperativa singular de crédito, desde que detalhadas todas as suas dependências.
- ▷ **Dispensa de contratação de vigilantes**, caso isso inviabilize economicamente a existência do estabelecimento.

Os processos administrativos em curso, no âmbito do Departamento de Polícia Federal, observarão os requisitos próprios de segurança para as cooperativas singulares de crédito e suas dependências.

O **sistema de segurança** acima referido inclui:

- ▷ Pessoas adequadamente preparadas, assim chamadas **vigilantes**.
- ▷ **Alarme** capaz de permitir, com segurança, comunicação entre o estabelecimento financeiro e outro da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão policial mais próximo.
- ▷ **Pelo menos mais um** dos seguintes dispositivos:
- ▷ Equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem a identificação dos assaltantes.
- ▷ Artefatos que retardem a ação dos criminosos, permitindo sua perseguição, identificação ou captura.
- ▷ Cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante o expediente para o público e enquanto houver movimentação de numerário no interior do estabelecimento.

A **vigilância ostensiva** e o **transporte de valores** serão executados:

- ▷ Por **empresa especializada** contratada.
- ▷ Pelo **próprio estabelecimento** financeiro, desde que organizado e preparado para tal fim, com pessoal próprio, aprovado em curso de formação de vigilante autorizado pelo **Ministério da Justiça** e cujo sistema de segurança tenha parecer favorável à sua aprovação emitido pelo Ministério da Justiça.

Nos estabelecimentos financeiros estaduais, o serviço de vigilância ostensiva poderá ser desempenhado pelas Polícias Militares, a critério do Governo da respectiva Unidade da Federação.

O transporte de numerário em montante superior a vinte mil Ufirs, para suprimento ou recolhimento do movimento diário dos estabelecimentos financeiros, será obrigatoriamente efetuado em **veículo especial** da própria instituição ou de empresa especializada.

O transporte de numerário entre sete mil e vinte mil Ufirs poderá ser efetuado em **veículo comum**, com a presença de dois vigilantes.

Compete ao **Ministério da Justiça**:

- ▷ **Fiscalizar** os estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento desta lei.
- ▷ Encaminhar **parecer conclusivo** quanto ao prévio cumprimento desta lei, pelo estabelecimento financeiro, à autoridade que autoriza o seu funcionamento.
- ▷ Aplicar aos estabelecimentos financeiros as **penalidades** previstas nesta lei.

Para a execução dessa competência de **fiscalização**, o Ministério da Justiça poderá celebrar convênio com as Secretarias de Segurança Pública dos respectivos Estados e Distrito Federal.

O estabelecimento financeiro que infringir disposição desta lei ficará sujeito a penalidades, cuja aplicação levará em conta:

- ▷ A gravidade da infração.
- ▷ A reincidência.
- ▷ A condição econômica do infrator.

Penalidades:

- ▷ Advertência.
- ▷ Multa, de mil a vinte mil Ufirs.
- ▷ Interdição do estabelecimento.

Nenhuma sociedade seguradora poderá emitir, em favor de estabelecimentos financeiros, apólice de seguros que inclua cobertura garantindo riscos de roubo e furto qualificado de numerário e outros valores, sem comprovação de cumprimento, pelo segurado, das **exigências previstas** nesta Lei.

As apólices com infringência dessas exigências não terão cobertura de resseguros pelo Instituto de Resseguros do Brasil.

Nos seguros contra roubo e furto qualificado de estabelecimentos financeiros, serão concedidos descontos sobre os prêmios aos segurados que possuírem, além dos requisitos mínimos de segurança, outros meios de proteção previstos nesta Lei, na forma de seu regulamento.

São considerados como **segurança privada** as atividades desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de:

- ▷ Proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas.
- ▷ Realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga.

Os serviços de vigilância e de transporte de valores **poderão** ser executados por uma mesma empresa.

As empresas especializadas em prestação de serviços de segurança, vigilância e transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas, além das hipóteses acima previstas, **poderão** se prestar ao exercício das **atividades de segurança privada**:

- ▷ A pessoas.
- ▷ A estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e residências.
- ▷ A entidades sem fins lucrativos.
- ▷ A órgãos e empresas públicas.

Serão regidas por esta lei, pelos regulamentos dela decorrentes e pelas disposições da legislação civil, comercial, trabalhista, previdenciária e penal, as empresas acima definidas.

As empresas que tenham objeto econômico diverso da vigilância ostensiva e do transporte de valores, que utilizem pessoal de quadro funcional próprio, para execução dessas atividades, ficam obrigadas ao cumprimento do disposto nesta lei e demais legislações pertinentes.

A propriedade e a administração das empresas especializadas que vierem a se constituir são **vedadas a estrangeiros**.

Os diretores e demais empregados das empresas especializadas **não poderão ter antecedentes criminais registrados**.

O capital integralizado das empresas especializadas não pode ser inferior a cem mil Ufirs.

São condições essenciais para que as empresas especializadas operem nos Estados, Territórios e Distrito Federal:

- ▷ Autorização de funcionamento.
- ▷ Comunicação à Secretaria de Segurança Pública do respectivo Estado, Território ou Distrito Federal.

Requisitos para o exercício da profissão de vigilante:

- ▷ Ser brasileiro (nato ou naturalizado).
- ▷ Ter idade mínima de 21 anos.
- ▷ Ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau (salvo se foi admitido antes da publicação dessa lei).
- ▷ Ter sido aprovado, em curso de formação de vigilante, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos desta lei.
- ▷ Ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico.
- ▷ Não ter antecedentes criminais registrados.
- ▷ Estar quite com as obrigações eleitorais e militares.

O exercício da profissão de vigilante requer prévio registro no **Departamento de Polícia Federal**, que se fará após a apresentação dos documentos comprobatórios do preenchimento desses requisitos.

O vigilante usará uniforme somente quando em efetivo serviço.

É assegurado ao vigilante:

- ▷ Uniforme especial às expensas da empresa a que se vincular.
- ▷ Porte de arma, quando **em serviço**.
- ▷ Prisão especial por ato decorrente do serviço.
- ▷ Seguro de vida em grupo, feito pela empresa empregadora.

Cabe ao **Ministério da Justiça**, por intermédio do seu **órgão competente** ou mediante **convênio** com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados e Distrito Federal:

Conceder **autorização para o funcionamento** (essa competência **não pode** ser objeto de convênio):

- » Das empresas especializadas em serviços de vigilância.
- » Das empresas especializadas em transporte de valores.
- » Dos cursos de formação de vigilantes.
- ▷ Fiscalizar as empresas e os cursos acima mencionados.
- ▷ Aplicar penalidades administrativas a essas empresas e aos cursos.
- ▷ Aprovar uniforme.
- ▷ Fixar o currículo dos cursos de formação de vigilantes (essa competência **não pode** ser objeto de **convênio**).
- ▷ Fixar o número de vigilantes das empresas especializadas em cada unidade da Federação.
- ▷ Fixar a natureza e a quantidade de armas de propriedade das empresas especializadas e dos estabelecimentos financeiros.
- ▷ Autorizar a aquisição e a posse de armas e munições.
- ▷ Fiscalizar e controlar o armamento e a munição utilizados.
- ▷ Rever anualmente a autorização de funcionamento das empresas acima elencadas.

As armas destinadas ao uso dos vigilantes serão de propriedade e responsabilidade:

- ▷ Das empresas especializadas.
- ▷ Dos estabelecimentos financeiros quando dispuserem de serviço organizado de vigilância, ou mesmo quando contratarem empresas especializadas.

Será permitido ao vigilante, quando em serviço, portar **revólver calibre 32 ou 38** e utilizar cassetete de madeira ou de borracha.

Os vigilantes, quando empenhados EM TRANSPORTE DE VALORES, poderão também utilizar espingarda de uso permitido, de calibre 12, 16 ou 20, de fabricação nacional.

As empresas especializadas e os cursos de formação de vigilantes que infringirem disposições desta Lei ficarão sujeitos às seguintes penalidades, aplicáveis pelo **Ministério da Justiça**, ou, mediante **convênio**, pelas Secretarias de Segurança Pública, conforme a gravidade da infração, levando-se em conta a reincidência e a condição econômica do infrator:

- ▷ Advertência.
- ▷ Multa de quinhentas até cinco mil Ufirs.
- ▷ Proibição temporária de funcionamento.
- ▷ Cancelamento do registro para funcionar.

Incorrerão nessas mesmas penas as empresas e os estabelecimentos financeiros responsáveis pelo extravio de armas e munições.

As empresas já em funcionamento deverão proceder à adaptação de suas atividades aos preceitos desta Lei no prazo de 180 dias, a contar da data em que entrar em vigor o regulamento da presente Lei, sob pena de terem suspenso seu funcionamento até que comprovem essa adaptação.

O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 dias a contar da data de sua publicação.

Esta Lei entrou em vigor na data de sua publicação (20 de Junho de 1983).



ANOTAÇÕES

16. Lei nº 6.815/1980

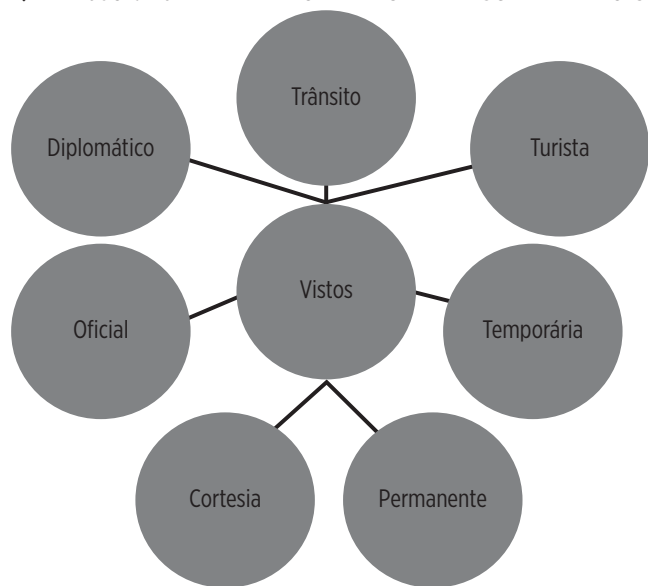
Estatuto do Estrangeiro

Vistos

O estatuto do estrangeiro define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, que poderá, em **tempo de paz**, satisfazer as condições dessa lei, entrar e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os interesses nacionais. Para tanto, é necessário que o estrangeiro disponha de algum tipo de visto em seu passaporte, a depender da finalidade da entrada no território nacional:

Espécies de Vistos

→ Frase bizu: **TEM TANTO TEMPO PARA COMER DEPOIS**



O visto é individual e sua concessão poderá estender-se a dependentes legais, observadas as vedações previstas no Art. 7º da Lei nº 6.815/80.

Características dos Vistos

Trânsito

O visto de trânsito poderá ser concedido ao estrangeiro que, para atingir o país de destino, tenha de entrar em território nacional.

O visto de trânsito é válido para uma estada de até 10 (dez) dias improrrogáveis e uma só entrada.

Não se exigirá visto de trânsito ao estrangeiro em viagem contínua, que só se interrompa para as escalas obrigatórias do meio de transporte utilizado.

É vedada a conversão do visto de trânsito em permanente.

Turista

O visto de turista poderá ser concedido ao estrangeiro que venha ao Brasil em caráter recreativo ou de visita, assim considerado aquele que não tenha finalidade imigratória, nem intuito de exercício de atividade remunerada.

Poderá ser dispensada a exigência de visto de turista ao estrangeiro, caso o país dele dispense ao brasileiro, idêntico tratamento (direito de reciprocidade).

A reciprocidade, em todos os casos, estabelecida mediante acordo internacional, observará o prazo de estada do turista fixado nesta Lei.

O prazo de validade do visto de turista será de até cinco anos, fixado pelo Ministério das Relações Exteriores, dentro de critérios de reciprocidade, e proporcionará múltiplas entradas no País, com estadas não excedentes a noventa dias, prorrogáveis por igual período, totalizando o máximo de cento e oitenta dias por ano.

É vedada a conversão do visto de turista em permanente.

Temporário

O visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda vir ao Brasil:

- Em viagem cultural ou em missão de estudos.
- Em viagem de negócios, pelo prazo de até 90 dias.
- Na condição de artista ou desportista, pelo prazo de até 90 dias.
- na condição de cientista, pesquisador, professor, técnico ou profissional de outra categoria, sob regime de contrato ou a serviço do governo brasileiro;
- na condição de beneficiário de bolsa vinculada a projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação concedida por órgão ou agência de fomento.

Obs.: Neste caso, o visto poderá ser transformado em permanente.

- Na condição de correspondente de jornal, revista, rádio, televisão ou agência noticiosa estrangeira.
- Na condição de ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida consagrada e de congregação ou ordem religiosa, pelo prazo de até 01 ano, prorrogável por mais 01 ano.

Obs.: Nos casos em que não estão previstos os prazos, será ele pelo tempo que durar a missão, o tempo do contrato ou da prestação de serviços. Nesse caso, após 02 anos de residência no Brasil, o visto poderá ser transformado em permanente.

Permanente

O visto permanente poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda se fixar definitivamente no Brasil.

A imigração objetivará, primordialmente, propiciar mão-de-obra especializada aos vários setores da economia nacional, visando à Política Nacional de Desenvolvimento em todos os aspectos e, em especial, ao aumento da produtividade, à assimilação de tecnologia e à captação de recursos para setores específicos.

A concessão do visto permanente poderá ficar condicionada, por prazo não-superior a 5 (cinco) anos, ao exercício de atividade certa e à fixação em região determinada do território nacional.

O visto permanente é um requisito para naturalização.

Art. 18-A. Conceder-se-á residência permanente às vítimas de tráfico de pessoas no território nacional, independentemente de sua situação migratória e de colaboração em procedimento administrativo, policial ou judicial. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

§ 1º O visto ou a residência permanentes poderão ser concedidos, a título de reunião familiar: (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

I - a cônjuges, companheiros, ascendentes e descendentes; e (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

II - a outros membros do grupo familiar que comprovem dependência econômica ou convivência habitual com a vítima. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

§ 2º Os beneficiários do visto ou da residência permanentes são isentos do pagamento da multa prevista no inciso II do art. 125. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

§ 3º Os beneficiários do visto ou da residência permanentes de que trata este artigo são isentos do pagamento das taxas e emolumentos previstos nos arts. 20, 33 e 131. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

Art. 18-B. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Cidadania estabelecerá os procedimentos para concessão da residência permanente de que trata o art. 18-A. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

Cortesia

O visto de cortesia é destinado a autoridades e a personalidades, em viagens não oficiais ao Brasil.

Não pode o visto de cortesia ser convertido em permanente.

Oficial

São destinados a autoridades estrangeiras e de organismos internacionais, que sejam enviados oficialmente ao Brasil, sem caráter diplomático.

O visto oficial poderá ser transformado em visto temporário ou permanente. No entanto, cessarão todas as prerrogativas, privilégios e imunidades decorrentes desse visto.

Diplomático

Será concedido a autoridades com status diplomático.

A transformação do visto diplomático em temporário ou permanente importará na cessação de todas as prerrogativas, privilégios e imunidades decorrentes desse vistos.

O titular de quaisquer dos vistos de trânsito, turista, temporário e permanente, poderá ter os mesmos transformados para oficial ou diplomático.

O portador de visto de cortesia, oficial ou diplomático só poderá exercer atividade remunerada em favor do Estado estrangeiro, organização ou agência internacional, de caráter intergovernamental a cujo serviço se encontre no País, ou do Governo ou de entidade brasileiros, mediante instrumento internacional firmado com outro Governo que encerre cláusula específica sobre o assunto.

O serviço com visto de cortesia só poderá exercer atividade remunerada a serviço particular de titular de visto de cortesia, oficial ou diplomático.

Bens no Brasil

A posse ou a propriedade de bens no Brasil não confere ao estrangeiro o direito de obter visto de qualquer natureza, ou autorização de permanência no território nacional. Poderá, no entanto, diminuir o requisito temporal para naturalização.

Vedações de Visto

Menor de 18 (dezoito) anos, desacompanhado do responsável legal ou sem a sua autorização expressa.

Considerado nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais.

Anteriormente expulso do País, salvo se a expulsão tiver sido revogada (**DECRETO**).

Condenado ou processado em outro país por crime **DOLOSO**, passível de extradição, segundo a lei brasileira.

Que não satisfaça às **CONDIÇÕES DE SAÚDE** estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Cidades Limítrofes

Ao natural de país limítrofe, domiciliado em cidade **CONTÍGUA AO TERRITÓRIO NACIONAL**, respeitados os interesses da segurança nacional, poder-se-á permitir a entrada nos municípios fronteiriços a seu respectivo país, desde que apresente prova de identidade.

Ao estrangeiro, referido anteriormente, que pretenda exercer atividade remunerada ou frequentar estabelecimento de ensino naqueles municípios, será fornecido **DOCUMENTO ESPECIAL**, que o identifique e caracterize a sua condição e, ainda, Carteira de Trabalho e Previdência Social, quando for o caso.

Os documentos referidos no parágrafo anterior **não conferem o direito de residência** no Brasil, nem autorizam o afastamento dos limites territoriais daqueles municípios.

Impedimentos

O visto concedido pela autoridade consular configura mera expectativa de direito, podendo a entrada, a estada ou o registro do estrangeiro ser obstado, ocorrendo qualquer dos casos de vedações de visto, ou a inconveniência de sua presença no território nacional, a critério do Ministério da Justiça.

O estrangeiro que se tiver retirado do País sem recolher a multa devida, em virtude desta Lei, não poderá reentrar sem efetuar o seu pagamento, acrescido de correção monetária.

O impedimento de qualquer dos integrantes da família **PODERÁ** estender-se a todo o grupo familiar.

A empresa transportadora responde, a qualquer tempo, pela saída do clandestino e do impedido.

Na impossibilidade da saída imediata do impedido ou do clandestino, o Ministério da Justiça poderá permitir a sua entrada condicional, mediante termo de responsabilidade, firmado pelo representante da empresa transportadora, que lhe assegure a manutenção, fixados o prazo de estada e o local em que deva permanecer o impedido, ficando o clandestino custodiado pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período.

O Asilado

O estrangeiro admitido no território nacional, na condição de asilado político, ficará sujeito, além dos deveres que lhe forem impostos pelo Direito Internacional, a cumprir as disposições da legislação vigente e as que o Governo brasileiro lhe fixar.

O asilado não poderá sair do País sem prévia autorização do Governo brasileiro.

A inobservância do disposto neste artigo importará na renúncia ao asilo e impedirá o reingresso nessa condição.

Deportação

A deportação é o instituto pelo qual o estrangeiro é retirado do Brasil compulsoriamente, por entrar ou permanecer

no país de maneira irregular e não se propuser a sair voluntariamente em prazo fixado em regulamento. A deportação é um procedimento administrativo e, por esse motivo, não passa pelo judiciário.

O estrangeiro será deportado para o país da nacionalidade ou procedência do estrangeiro, ou para outro que consinta em recebê-lo.

Não sendo apurada a responsabilidade do transportador pelas despesas com a retirada do estrangeiro, nem podendo este ou terceiro por ela responder, serão as mesmas custeadas pelo Tesouro Nacional.

Prisão Administrativa: O estrangeiro, enquanto não se efetivar a deportação, poderá ser recolhido à prisão por ordem do **Ministro da Justiça**, pelo prazo de sessenta dias, podendo ser prorrogada por igual período, sempre que não puder se determinar a identidade do estrangeiro. Terminado o prazo, ele será posto em liberdade, observando a liberdade vigiada. (60 dias + 60 dias = 120 dias).

Reingresso: O deportado só poderá reingressar no território nacional se ressarcir o Tesouro Nacional, com correção monetária, das despesas com a sua deportação e efetuar, se for o caso, o pagamento da multa devida à época, também corrigida.

Não sendo exequível a deportação ou quando existirem indícios sérios de periculosidade ou indesejabilidade do estrangeiro, proceder-se-á à sua expulsão.

Não se procederá à deportação, se implicar em extradição inadmitida pela lei brasileira.

Expulsão

A expulsão é ato exclusivo do **Presidente da República** e se dará mediante **Decreto**.

Caberá exclusivamente ao Presidente da República resolver sobre a conveniência e a oportunidade da expulsão ou de sua revogação.

A medida expulsória ou a sua revogação far-se-á por decreto.

É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais.

É passível, também, de expulsão o estrangeiro que:

- Praticar fraude, a fim de obter a sua entrada ou permanência no Brasil.
- Havendo entrado no território nacional, com infração à lei, dele não se retirar no prazo que lhe for determinado para fazê-lo, não sendo aconselhável a deportação.
- Entregar-se à vadiagem ou à mendicância.
- Desrespeitar proibição especialmente prevista em lei para estrangeiro.

Desde que conveniente ao interesse nacional, a expulsão do estrangeiro poderá efetivar-se, ainda que haja processo ou tenha ocorrido condenação.

Inquérito

Compete ao **Ministro da Justiça**, de ofício ou acolhendo solicitação fundamentada, determinar a instauração de inquérito para a expulsão do estrangeiro.

O Ministro da Justiça, recebidos os documentos necessários, determinará a instauração de inquérito para a expulsão do estrangeiro.

Os órgãos do Ministério Público remeterão ao Ministério da Justiça, de ofício, até trinta dias após o trânsito em julgado, cópia da sentença condenatória de estrangeiro, autor de crime doloso ou de qualquer crime contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a economia popular, a moralidade ou a saúde pública, assim como da folha de antecedentes penais constantes dos autos.

Nos casos de infração contra a segurança nacional, a ordem política ou social e a economia popular, assim como nos casos de comércio, posse ou facilitação de uso indevido de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, ou de desrespeito à proibição, especialmente prevista em lei para estrangeiro, o inquérito será sumário e não excederá o prazo de 15 dias, dentro do qual fica assegurado ao expulsando o direito de defesa.

Prisão Cautelar

O Ministro da Justiça, a qualquer tempo, poderá determinar a prisão, por 90 (noventa) dias, do estrangeiro submetido a processo de expulsão e, para concluir o inquérito ou assegurar a execução da medida, **prorrogá-la** por igual prazo.

Em caso de medida interposta junto ao Poder Judiciário que suspenda, provisoriamente, a efetivação do ato expulsório, o prazo de prisão de que trata a parte final do *caput* deste artigo ficará interrompido, até a decisão definitiva do Tribunal a que estiver submetido o feito.

Após o término da prisão, o estrangeiro será colocado em **liberdade vigiada**.

Prisão Administrativa: Descumprida qualquer das normas fixadas de conformidade com o disposto na **liberdade vigiada** ou as normas estabelecidas pelo Ministro da Justiça, este, a qualquer tempo, poderá determinar a prisão administrativa do estrangeiro, cujo prazo não excederá a 90 (noventa) dias.

Vedações à Expulsão

→ Não se procederá à expulsão:

Se implicar extradição inadmitida pela lei brasileira.

Quando o estrangeiro tiver:

- Cônjuge brasileiro do qual não esteja divorciado ou separado, de fato ou de direito, e desde que o casamento tenha sido celebrado há mais de 5 (cinco) anos; ou
- Filho brasileiro que, comprovadamente, esteja sob sua guarda e dele dependa economicamente.

Não constituem impedimento à expulsão a adoção ou o reconhecimento de filho brasileiro supervenientes ao fato que o motivar.

Verificados o abandono do filho, o divórcio ou a separação, de fato ou de direito, a expulsão poderá efetivar-se a qualquer tempo.

Extradição

Extradição é o ato pelo qual um país soberano entrega a outro um estrangeiro ou um cidadão naturalizado, para que lá responda pelos ilícitos praticados.

Vedações a Extradição

→ Não se concederá a extradição quando:

Tratar-se de brasileiro, salvo se a aquisição dessa nacionalidade verificar-se após o fato que motivar o pedido.

O fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente, TEORIA DA DUPLA INCRIMINAÇÃO.

O Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando.

A lei brasileira impuser ao crime a pena de prisão igual ou inferior a 1 (um) ano.

O extraditando estiver a responder a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido.

Estiver extinta a punibilidade pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente.

O fato constituir crime político.

O extraditando houver de responder, no Estado requerente, perante Tribunal ou Juízo de exceção.

A exceção do item 7, não impedirá a extradição quando o fato constituir, principalmente, infração da lei penal comum, ou quando o crime comum, conexo ao delito político, constituir o fato principal.

Caberá, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal, a apreciação do caráter da infração.

O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crimes políticos os atentados contra Chefes de Estado ou quaisquer autoridades, bem assim os atos de anarquismo, terrorismo, sabotagem, sequestro de pessoa, ou que importem propaganda de guerra ou de processos violentos para subverter a ordem política ou social.

O Governo poderá entregar o extraditando, ainda que responda a processo ou esteja condenado por contravenção.

Súm. 421, STF: Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditado casado com brasileira ou ter filho brasileiro.

Quando mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa, pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida.

→ Tratando-se de crimes diversos, terão preferência, sucessivamente:

- ▷ O Estado requerente em cujo território haja sido cometido o crime mais grave, segundo a lei brasileira.
- ▷ O que em primeiro lugar houver pedido a entrega do extraditando, se a gravidade dos crimes for idêntica.
- ▷ O Estado de origem, ou, na sua falta, o domiciliar do extraditando, se os pedidos forem simultâneos.

Nos casos não previstos decidirá sobre a preferência o Governo brasileiro.

Havendo tratado ou convenção com algum dos Estados requerentes, prevalecerão suas normas no que disserem respeito à

preferência de que trata este artigo.

A extradição será requerida por via diplomática ou, na falta de agente diplomático do Estado que a requisar, diretamente de Governo a Governo, devendo o pedido ser instruído com a cópia autêntica ou a certidão da sentença condenatória, da de pronúncia ou da que decretar a prisão preventiva, proferida por Juiz ou autoridade competente. Esse documento ou qualquer outro que se juntar ao pedido conterá indicações precisas sobre o local, data, natureza e circunstâncias do fato criminoso, identidade do extraditando, e, ainda, cópia dos textos legais sobre o crime, a pena e sua prescrição.

O encaminhamento do pedido por via diplomática confere autenticidade aos documentos.

Não havendo tratado que disponha em contrário, os documentos indicados neste artigo serão acompanhados de versão oficialmente feita para o idioma português no Estado requerente.

O Ministério das Relações Exteriores remeterá o pedido ao Ministério da Justiça, que ordenará a prisão do extraditando colocando-o à disposição do Supremo Tribunal Federal.

Em caso de urgência, poderá ser ordenada a prisão preventiva do extraditando desde que pedida, em termos hábeis, qualquer que seja o meio de comunicação, por autoridade competente, agente diplomático ou consular do Estado requerente.

O pedido, que noticiará o crime cometido, deverá fundamentar-se em sentença condenatória, auto de prisão em flagrante, mandado de prisão, ou, ainda, em fuga do indiciado.

Efetivada a prisão, o Estado requerente deverá formalizar o pedido em noventa dias.

A prisão, com base neste artigo (Art. 82), não será mantida além do prazo referido no parágrafo anterior, nem se admitirá novo pedido pelo mesmo fato, sem que a extradição haja sido formalmente requerida.

Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão.

Efetivada a prisão do extraditando, o pedido será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.

A prisão perdurará até o julgamento final do Supremo Tribunal Federal, não sendo admitidas a liberdade vigiada, a prisão domiciliar, nem a prisão albergue.

Ao receber o pedido, o Relator designará dia e hora para o interrogatório do extraditando e, conforme o caso, dar-lhe-á curador ou advogado, se não o tiver, correndo do interrogatório o prazo de dez dias para a defesa.

A defesa versará sobre a identidade da pessoa reclamada, defeito de forma dos documentos apresentados ou ilegalidade da extradição.

Não estando o processo devidamente instruído, o Tribunal, a requerimento do Procurador-Geral da República, poderá converter o julgamento em diligência para suprir a falta no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, decorridos os quais o pedido será julgado independentemente da diligência.

O prazo referido no parágrafo anterior correrá da data da notificação que o Ministério das Relações Exteriores fizer à Missão Diplomática do Estado requerente.

Concedida a extradição, será o fato comunicado por meio do Ministério das Relações Exteriores à Missão Diplomática do Estado requerente que, no prazo de 60 dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional.

Se o Estado requerente não retirar o extraditando do território nacional, será ele posto em liberdade, sem prejuízo de responder a processo de expulsão, se o motivo da extradição o recomendar.

Negada a extradição, não se admitirá novo pedido baseado no mesmo fato.

Quando o extraditando estiver sendo processado, ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição não será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, podendo, a depender dos interesses nacionais, proceder-se à extradição, antes do término do prazo.

A entrega do extraditando ficará igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco a sua vida por causa de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial.

- Não será efetivada a entrega sem que o Estado requerente assuma o compromisso:
- ▷ De não ser o extraditando preso nem processado por fatos anteriores ao pedido.
 - ▷ De computar o tempo de prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição.
 - ▷ De comutar em pena privativa de liberdade a pena corporal ou de morte, ressalvados, quanto à última, os casos em que a lei brasileira permitir a sua aplicação.
 - ▷ De não ser o extraditando entregue, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame.
 - ▷ De não considerar qualquer motivo político, para agravar a pena.

A entrega do extraditando, de acordo com as leis brasileiras e respeitado o direito de terceiro, será feita com os objetos e instrumentos do crime encontrados em seu poder.

Os objetos e instrumentos referidos poderão ser entregues independentemente da entrega do extraditando.

O extraditando que, depois de entregue ao Estado requerente, escapar à ação da Justiça e homiziar-se no Brasil, ou por ele transitar, será detido mediante pedido feito diretamente por via diplomática e, de novo, entregue sem outras formalidades.

Salvo motivo de ordem pública, poderá ser permitido, pelo Ministro da Justiça, o trânsito, no território nacional, de pessoas extraditadas por Estados estrangeiros, bem assim o da respectiva guarda, mediante apresentação de documentos comprobatórios de concessão da medida.

Direitos e Deveres do Estrangeiro

O estrangeiro, residente no Brasil, goza de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros, nos termos da Constituição e das leis.

Sempre que lhe for exigido, por qualquer autoridade ou seu agente, o estrangeiro deverá exhibir documento comprobatório de sua estada legal no território nacional.

O exercício de atividade remunerada e a matrícula em estabelecimento de ensino são permitidos ao estrangeiro, com

as restrições estabelecidas nesta Lei e no seu Regulamento.

Ao estrangeiro que se encontra no Brasil, amparado por visto de turista, de trânsito ou temporário, na condição de estudante, bem como aos dependentes de titulares de quaisquer vistos temporários, é vedado o exercício de atividade remunerada. Ao titular de visto temporário, na condição de correspondente de jornal, revista, rádio, televisão ou agência noticiosa estrangeira, é vedado o exercício de atividade remunerada por fonte brasileira.

Ao estrangeiro titular de visto temporário e ao que se encontre no Brasil na condição do artigo 21, § 1º, é vedado estabelecer-se com firma individual, ou exercer cargo ou função de administrador, gerente ou diretor de sociedade comercial ou civil, bem como inscrever-se em entidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada.

Art. 21. *Ao natural de país limítrofe, domiciliado em cidade contígua ao território nacional, respeitados os interesses da segurança nacional, poder-se-á permitir a entrada nos municípios fronteiriços a seu respectivo país, desde que apresente prova de identidade.*

§ 1º *Ao estrangeiro, referido neste artigo, que pretenda exercer atividade remunerada ou frequentar estabelecimento de ensino naqueles municípios, será fornecido documento especial que o identifique e caracterize a sua condição, e, ainda, Carteira de Trabalho e Previdência Social, quando for o caso.*

Aos estrangeiros portadores do visto temporário, na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de outra categoria, sob regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro, é permitida a inscrição temporária em entidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada.

O estrangeiro admitido na condição de temporário, sob regime de contrato, só poderá exercer atividade junto à entidade pela qual foi contratado, na oportunidade da concessão do visto, salvo autorização expressa do Ministério da Justiça, ouvido o Ministério do Trabalho.

O estrangeiro, admitido na forma do Art. 18, ou do Art. 37, § 2º, para o desempenho de atividade profissional certa, e a fixação em região determinada, não poderá, dentro do prazo que lhe for fixado na oportunidade da concessão ou da transformação do visto, mudar de domicílio nem de atividade profissional, ou exercê-la fora daquela região, salvo em caso excepcional, mediante autorização prévia do Ministério da Justiça, ouvido o Ministério do Trabalho, quando necessário.

Art. 18. *A concessão do visto permanente poderá ficar condicionada, por prazo não-superior a 5 (cinco) anos, ao exercício de atividade certa e à fixação em região determinada do território nacional.*

Art. 37. *O titular do visto de que trata o artigo 13, incisos V e VII, poderá obter transformação do mesmo para permanente (art. 16), satisfeitas às condições previstas nesta Lei e no seu Regulamento.*

§ 2º. *Na transformação do visto, poder-se-á aplicar o disposto no artigo 18 desta Lei.*

Art. 13. *O visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda vir ao Brasil:*

V. *Na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de outra categoria, sob regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro.*

VII. Na condição de ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida consagrada e de congregação ou ordem religiosa.

O estrangeiro registrado é obrigado a comunicar ao Ministério da Justiça a mudança do seu domicílio ou residência, devendo fazê-lo nos 30 (trinta) dias imediatamente seguintes à sua efetivação.

O estrangeiro que adquirir nacionalidade diversa da constante do registro (art. 30) deverá, nos 90 dias seguintes, requerer a averbação da nova nacionalidade em seus assentamentos.

O portador de visto de cortesia, oficial ou diplomático, só poderá exercer atividade remunerada em favor do Estado estrangeiro, organização ou agência internacional, de caráter intergovernamental a cujo serviço se encontre no País, ou do Governo ou de entidade brasileiros, mediante instrumento internacional, firmado com outro Governo que encerre cláusula específica sobre o assunto.

O serviço com visto de cortesia só poderá exercer atividade remunerada a serviço particular de titular de visto de cortesia, oficial ou diplomático.

A missão, organização ou pessoa, a cujo serviço se encontra o serviço, fica responsável pela sua saída do território nacional, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que cessar o vínculo empregatício, sob pena de deportação do mesmo.

Ao titular de quaisquer dos vistos referidos, não se aplica o disposto na legislação trabalhista brasileira.

Ao estrangeiro, que tenha entrado no Brasil na condição de turista ou em trânsito, é proibido o engajamento como tripulante em porto brasileiro, salvo em navio de bandeira de seu país, por viagem não redonda, a requerimento do transportador ou do seu agente, mediante autorização do Ministério da Justiça.

Art. 106. É vedado ao estrangeiro:

I. Ser proprietário, armador ou comandante de navio nacional, inclusive nos serviços de navegação fluvial e lacustre.

II. Ser proprietário de empresa jornalística de qualquer espécie, e de empresas de televisão e de radiodifusão, sócio ou acionista de sociedade proprietária dessas empresas.

III. Ser responsável, orientador intelectual ou administrativo das empresas mencionadas no item anterior.

IV. Obter concessão ou autorização para a pesquisa, prospecção, exploração e aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica.

V. Ser proprietário ou explorador de aeronave brasileira, ressalvado o disposto na legislação específica.

VI. Ser corretor de navios, de fundos públicos, leiloeiro e despachante aduaneiro.

VII. Participar da administração ou representação de sindicato ou associação profissional, bem como de entidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada.

VIII. Ser prático de barras, portos, rios, lagos e canais.

IX. Possuir, manter ou operar, mesmo como amador, aparelho de radiodifusão, de radiotelegrafia e similar, salvo reciprocidade de tratamento.

X. Prestar assistência religiosa às Forças Armadas e auxiliares, e também aos estabelecimentos de internação coletiva.

§1º. O disposto no item I deste artigo não se aplica aos navios nacionais de pesca.

§2º. Ao português, no gozo dos direitos e obrigações previstos no Estatuto da Igualdade, apenas lhe é defeso:

a) assumir a responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa das empresas mencionadas no item II deste artigo;

b) ser proprietário, armador ou comandante de navio nacional, inclusive de navegação fluvial e lacustre, ressalvado o disposto no parágrafo anterior;

c) prestar assistência religiosa às Forças Armadas e auxiliares.

Art. 107. O estrangeiro admitido no território nacional não pode exercer atividade de natureza política, nem se imiscuir, direta ou indiretamente, nos negócios públicos do Brasil, sendo-lhe especialmente vedado:

I. Organizar, criar ou manter sociedade ou quaisquer entidades de caráter político, ainda que tenham por fim apenas a propaganda ou a difusão, exclusivamente entre compatriotas, de ideias, programas ou normas de ação de partidos políticos do país de origem.

II. Exercer ação individual, junto a compatriotas ou não, no sentido de obter, mediante coação ou constrangimento de qualquer natureza, adesão a ideias, programas ou normas de ação de partidos ou facções políticas de qualquer país.

III. Organizar desfiles, passeatas, comícios e reuniões de qualquer natureza, ou deles participar, com os fins a que se referem os itens I e II deste artigo.

O disposto anteriormente não se aplica ao português beneficiário do Estatuto da Igualdade, ao qual tiver sido reconhecido o gozo de direitos políticos.

É lícito aos estrangeiros associarem-se para fins culturais, religiosos, recreativos, beneficentes ou de assistência, filiarem-se a clubes sociais e desportivos, e a quaisquer outras entidades com iguais fins, bem como participarem de reunião comemorativa de datas nacionais ou acontecimentos de significação patriótica.

As entidades mencionadas, se constituídas de mais da metade de associados estrangeiros, somente poderão funcionar mediante autorização do Ministro da Justiça.

A entidade que houver obtido registro mediante falsa declaração de seus fins ou que, depois de registrada, passar a exercer atividades proibidas, ilícitas, terá sumariamente cassada a autorização a que se refere o parágrafo único, do artigo 108, e o seu funcionamento será suspenso por ato do Ministro da Justiça, até o final do julgamento do processo de dissolução, a ser instaurado imediatamente.

O Ministro da Justiça poderá, sempre que considerar conveniente aos interesses nacionais, impedir a realização, por estrangeiros, de conferências, congressos e exposições artísticas ou folclóricas.

Naturalização

A concessão da naturalização é faculdade exclusiva do Poder Executivo e far-se-á mediante **Portaria Do Ministro da Justiça**.

Condições de Naturalização
Capacidade civil, segundo a lei brasileira (Código Civil).
Ser registrado como permanente no Brasil.
Residência contínua no território nacional, pelo prazo mínimo de quatro anos, imediatamente anteriores ao pedido de naturalização
Ler e escrever a língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando.
Exercício de profissão ou posse de bens suficientes à manutenção própria e da família.
Inexistência de denúncia, pronúncia ou condenação no Brasil ou no exterior por crime doloso a que seja cominada pena mínima de prisão, abstratamente considerada, superior a 1 (um) ano.
Boa saúde, salvo se residir há mais de 02 anos.

Redução do Prazo de 04 Anos

O prazo de residência fixa de 04 anos para a concessão da naturalização poderá ser reduzido se o naturalizando preencher quaisquer das seguintes condições:

Ter filho ou cônjuge brasileiro (**um ano**).

Ser filho de brasileiro (**um ano**).

Haver prestado ou poder prestar serviços relevantes ao Brasil, a juízo do Ministro da Justiça (**um ano**).

Recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística (**dois anos**).

Ser proprietário, no Brasil, de bem imóvel, cujo valor seja igual, pelo menos, a mil vezes o Maior Valor de Referência; ou ser industrial que disponha de fundos de igual valor; ou possuir cota ou ações integralizadas de montante, no mínimo, idêntico, em sociedade comercial ou civil, destinada, principal e permanentemente, à exploração de atividade industrial ou agrícola (**três anos**).

Entrega do Certificado de Naturalização

Publicada no Diário Oficial a portaria de naturalização, será arquivada no órgão competente do Ministério da Justiça, que emitirá **certificado** relativo a cada naturalizando, o qual será solenemente entregue, na forma fixada em Regulamento, pelo **Juiz Federal** da cidade onde tenha domicílio o interessado.

17. Lei nº 10.446/2002 Infrações Penais que Exijam Repressão Uniforme

Esta lei regulamenta o inciso I do § 1 do Art. 144 da Constituição Federal que trata das infrações com **repercussão interestadual ou internacional**, que exijam repressão uniforme.

A atribuição para as investigações será da POLÍCIA FEDERAL, sem prejuízo das atribuições dos outros órgãos de segurança (poderão investigar em conjunto):

→ Infrações:

Sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro. Formação de cartel.

Relativas à violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir.

Furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive bens e valores, transportadas em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em mais de um Estado da Federação.

Esta lei regulamenta o inciso I do § 1 do Art. 144 da Constituição Federal que trata das infrações com **repercussão interestadual ou internacional**, que exijam repressão uniforme.

A atribuição para as investigações será da POLÍCIA FEDERAL, sem prejuízo das atribuições dos outros órgãos de segurança (poderão investigar em conjunto):

→ Infrações:

Sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro. Formação de cartel.

Relativas à violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir.

Furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive bens e valores, transportadas em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em mais de um Estado da Federação.

Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.

Furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indícios da atuação de associação criminosa em mais de um Estado da Federação.

Atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro de Estado da Justiça.

18. Lei nº 10.357/2001

Normas de Controle de Fiscalização Sobre Produtos Químicos

Esta lei estabelece normas de controle e de fiscalização sobre produtos químicos que, direta ou indiretamente, possam ser destinados ou **utilizados como insumo na elaboração ilícita de substâncias entorpecentes**, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica ou que possam ser utilizados como insumo.

Produto químico: são as substâncias químicas e as formulações que a contenham, nas concentrações estabelecidas em **portaria**, em qualquer estado físico, independentemente do nome-fantasia dado ao produto e do uso lícito a que se destina.

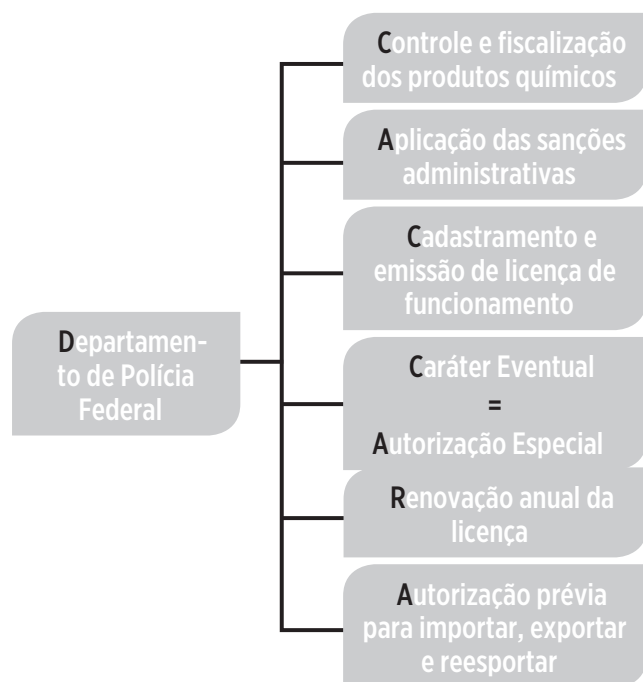
O **Ministério da Justiça** definirá em portaria quais as substâncias serão consideradas como **produtos químicos**, para efeito desta lei.

→ Alterações da Portaria

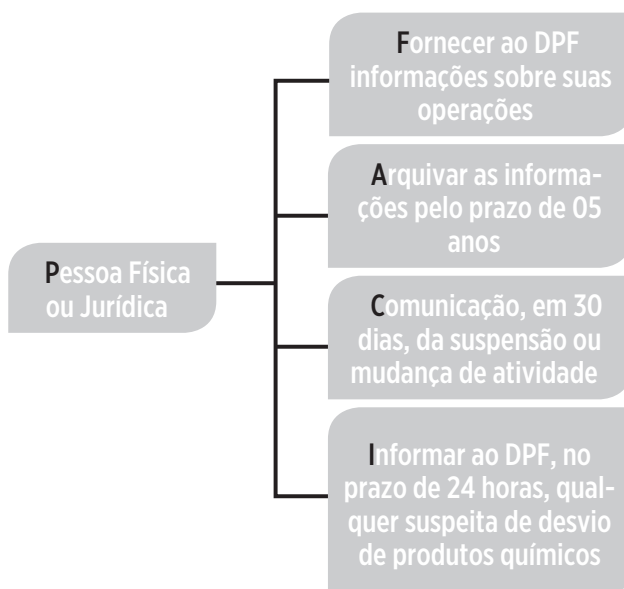


Art. 2º da Lei nº 10.357/01: O Ministro de Estado da Justiça, de ofício ou em razão de proposta do Departamento de Polícia Federal, da Secretaria Nacional Antidrogas ou da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, definirá, em portaria, os produtos químicos a serem controlados e, quando necessário, promoverá sua atualização, excluindo ou incluindo produtos, bem como estabelecerá os critérios e as formas de controle.

Competências do Departamento de Polícia Federal



Quando os limites dos produtos químicos forem inferiores ao limite mínimo estabelecido na portaria, não será necessária a licença.



Infrações Administrativas

→ Constitui infração administrativa:

Deixar de cadastrar-se ou licenciar-se no prazo legal.

Deixar de comunicar ao Departamento de Polícia Federal, no prazo de 30 dias, qualquer alteração cadastral ou estatutária a partir da data do ato aditivo, bem como a suspensão ou mudança de atividade sujeita a controle e fiscalização.

Omitir as informações a que se refere o art. 8º desta Lei, ou prestá-las com dados incompletos ou inexatos.

Deixar de apresentar ao órgão fiscalizador, quando solicitado, notas fiscais, manifestos e outros documentos de controle.

Exercer qualquer das atividades sujeitas a controle e fiscalização, sem a devida Licença de Funcionamento ou Autorização Especial do órgão competente.

Exercer atividade sujeita a controle e fiscalização com pessoa física ou jurídica não autorizada ou em situação irregular, nos termos desta Lei.

Deixar de informar qualquer suspeita de desvio de produto químico controlado, para fins ilícitos.

Importar, exportar ou reexportar produto químico controlado, sem autorização prévia.

Alterar a composição de produto químico controlado, sem prévia comunicação ao órgão competente.

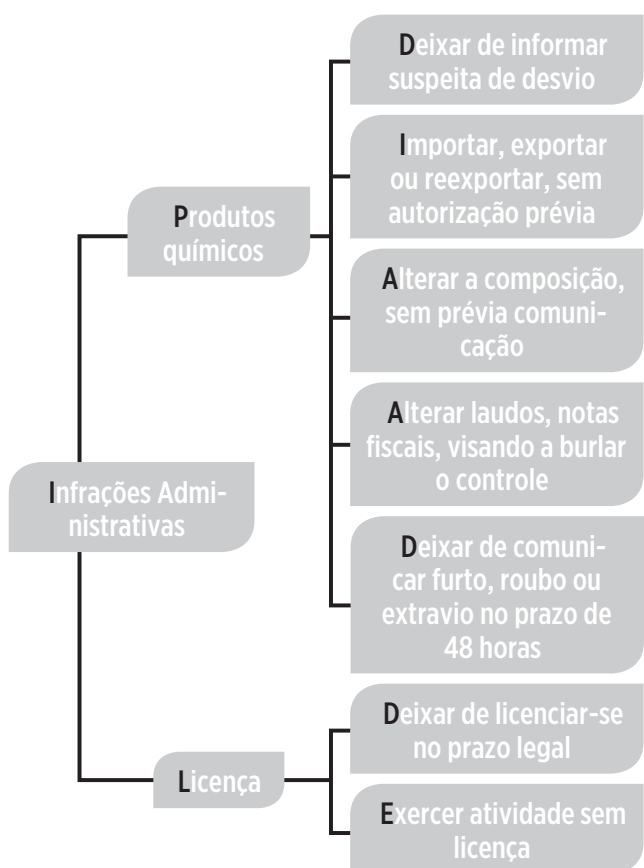
Adulterar laudos técnicos, notas fiscais, rótulos e embalagens de produtos químicos controlados visando a burlar o controle e a fiscalização.

Deixar de informar no laudo técnico, ou nota fiscal, quando for o caso, em local visível da embalagem e do rótulo, a concentração do produto químico controlado.

Deixar de comunicar ao Departamento de Polícia Federal furto, roubo ou extravio de produto químico controlado e documento de controle, no prazo de quarenta e oito horas.

Dificultar, de qualquer maneira, a ação do órgão de controle e fiscalização.

Os procedimentos realizados no exercício da fiscalização deverão ser formalizados mediante a elaboração de documento próprio.



Medidas Administrativas

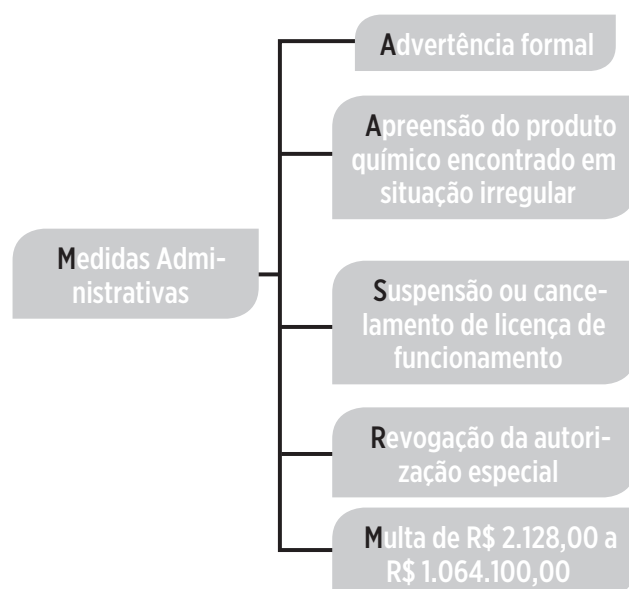
O descumprimento das normas estabelecidas nesta Lei, independentemente de responsabilidade penal, sujeitará os infratores às seguintes medidas administrativas, aplicadas cumulativa ou isoladamente:

- ▷ Advertência formal.
- ▷ Apreensão do produto químico encontrado em situação irregular.
- ▷ Suspensão ou cancelamento de licença de funcionamento.
- ▷ Revogação da autorização especial.
- ▷ Multa de R\$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos) a R\$ 1.064.100,00 (um milhão, sessenta e quatro mil e cem reais).

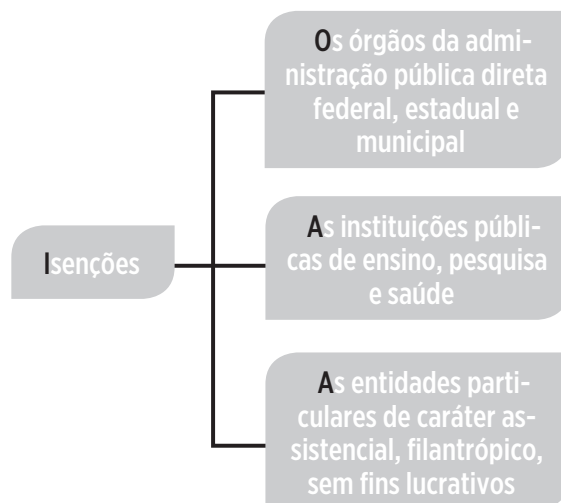
Na dosimetria da medida administrativa, serão consideradas a situação econômica, a conduta do infrator, a reincidência, a natureza da infração, a quantidade dos produtos químicos encontrados em situação irregular e as circunstâncias em que ocorreram os fatos.

A critério da autoridade competente, o recolhimento do valor total da multa arbitrada poderá ser feito em até cinco parcelas mensais e consecutivas.

Das sanções aplicadas, caberá recurso ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, na forma e no prazo estabelecidos em regulamento.



Isenções da Taxa de Controle e Fiscalização



Taxa de Controle

A Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos é devida pela prática dos seguintes atos de controle e fiscalização:

No valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para:

- ▷ Emissão de Certificado de Registro Cadastral.
- ▷ Emissão de segunda via de Certificado de Registro Cadastral.
- ▷ Alteração de Registro Cadastral.
- ▷ **No valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) para:**
- ▷ Emissão de Certificado de Licença de Funcionamento.
- ▷ Emissão de segunda via de Certificado de Licença de Funcionamento.
- ▷ Renovação de Licença de Funcionamento.

No valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para:

- ▷ Emissão de Autorização Especial.
- ▷ Emissão de segunda via de Autorização Especial.

São isentos do pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos, sem prejuízo das demais obrigações previstas nesta Lei.

I. Os órgãos da Administração Pública direta federal, estadual e municipal.

II. As instituições públicas de ensino, pesquisa e saúde.

III. As entidades particulares de caráter assistencial, filantrópico e sem fins lucrativos que comprovem essa condição na forma da lei específica em vigor.

Taxa de Controle	Autorização Especial	R\$ 50,00
	Registro Cadastral	R\$500,00
	Licença de Funcionamento	R\$ 1000,00

Redução da Taxa de Controle e Fiscalização

Redução	Empresa de pequeno porte	40%
	Filial de empresa já cadastrada	50%
	Microempresa	70%

A Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos será recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas em ato do Departamento de Polícia Federal.

Os recursos relativos à cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos, à aplicação de multa e à alienação de produtos químicos previstas nesta Lei constituem receita do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD.

O Fundo Nacional Antidrogas destinará 80% dos recursos relativos à cobrança da Taxa, à aplicação de multa e à alienação de produtos químicos, referidos, ao Departamento de Polícia Federal, para o reaparelhamento e custeio das atividades de controle e fiscalização de produtos químicos e de repressão ao tráfico ilícito de drogas.

19. Lei nº 7.102/1983

Segurança para Estabelecimentos Financeiros

Esta lei trata da segurança para estabelecimento financeiro, seja a segurança feita pela própria empresa ou por empresa particular.

Todo estabelecimento financeiro, em que ou haja guarda de valores ou movimentação de numerários deverá ter sistema de segurança com parecer favorável do MJ para que possa funcionar.

É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário, que não possua sistema de segurança com parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça, na forma desta lei.

Os estabelecimentos financeiros referidos neste artigo compreendem: bancos oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de poupança, suas agências, postos de atendimento, subagências e seções, assim como as cooperativas singulares de crédito e suas respectivas dependências.

O Poder Executivo estabelecerá, considerando a reduzida circulação financeira, requisitos próprios de segurança para as

cooperativas singulares de crédito e suas dependências que contemplem, entre outros, os seguintes procedimentos:

- Dispensa de sistema de segurança para o estabelecimento de cooperativa singular de crédito que se situe dentro de qualquer edificação que possua estrutura de segurança instalada em conformidade com o Art. 2º desta Lei.
- Necessidade de elaboração e aprovação de apenas um único plano de segurança por cooperativa singular de crédito, desde que detalhadas todas as suas dependências.
- Dispensa de contratação de vigilantes, caso isso inviabilize economicamente a existência do estabelecimento.

Os processos administrativos em curso no âmbito do Departamento de Polícia Federal observarão os requisitos próprios de segurança para as cooperativas singulares de crédito e suas dependências.

Estabelecimento Financeiro	Bancos Oficiais ou Privados
	Caixa Econômica
	Sociedade Crédito
	Associações de Poupança
	Cooperativas Singulares de Crédito

→ Sistema de Segurança:

Vigilantes.

Alarme capaz de permitir comunicação entre o estabelecimento financeiro e outro da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão policial mais próximo.

E mais um dos itens a seguir.

- Equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem a identificação dos assaltantes.
- Artefatos que retardem a ação dos criminosos.
- Cabina blindada.

Art. 2º e 3º da Lei nº 7.102/83: O sistema de segurança referido no artigo anterior inclui pessoas adequadamente preparadas, assim chamadas vigilantes; alarme capaz de permitir, com segurança, comunicação entre o estabelecimento financeiro e outro da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão policial mais próximo; e, pelo menos, mais um dos seguintes dispositivos:

- I.** Equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem a identificação dos assaltantes.
- II.** Artefatos que retardem a ação dos criminosos, permitindo sua perseguição, identificação ou captura.
- III.** Cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante o expediente para o público e enquanto houver movimentação de numerário no interior do estabelecimento.

Art. 3º: A vigilância ostensiva e o transporte de valores serão executados:

- I.** Por empresa especializada contratada; ou
- II.** Pelo próprio estabelecimento financeiro, desde que organizado e preparado para tal fim, com pessoal próprio, aprovado em curso de formação

de vigilante autorizado pelo Ministério da Justiça e cujo sistema de segurança tenha parecer favorável à sua aprovação emitido pelo Ministério da Justiça.

Parágrafo único. Nos estabelecimentos financeiros estaduais, o serviço de vigilância ostensiva poderá ser desempenhado pelas Polícias Militares, a critério do Governo da respectiva Unidade da Federação.

Execução da vigilância ostensiva e o transporte de valores	Empresas especializadas contratadas
	Pela própria empresa
	Com pessoal próprio, aprovado em curso de formação de vigilante autorizado pelo Ministério da Justiça

Nos estabelecimentos financeiros estaduais, o serviço de vigilância ostensiva poderá ser desempenhado pelas polícias militares, a critério do governo da respectiva Unidade da Federação.

Penalidades para o Estabelecimento Financeiro

Art. 7º. O estabelecimento financeiro que infringir disposição desta lei ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme a gravidade da infração e levando-se em conta a reincidência e a condição econômica do infrator:

- I. Advertência.
- II. Multa, de mil a vinte mil Ufirs.
- III. Interdição do estabelecimento.

Penalidades	Advertência
	Multa de mil a vinte mil Ufirs
	Interdição do estabelecimento

Penalidades para as Empresas Especializadas

As empresas especializadas e os cursos de formação de vigilantes que infringirem disposições desta Lei ficarão sujeitos às seguintes penalidades, aplicáveis pelo Ministério da Justiça, ou, mediante convênio, pelas Secretarias de Segurança Pública, conforme a gravidade da infração, levando-se em conta a reincidência e a condição econômica do infrator:

- ▷ Advertência.
- ▷ Multa de quinhentas até cinco mil Ufirs:
- ▷ Proibição temporária de funcionamento.
- ▷ Cancelamento do registro para funcionar.

Incorrerão nas penas previstas neste artigo as empresas e os estabelecimentos financeiros responsáveis pelo extravio de armas e de munições.

As empresas já em funcionamento deverão proceder à adaptação de suas atividades aos preceitos desta Lei, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data em que entrar em vigor o regulamento da presente Lei, sob pena de terem suspenso seu funcionamento até que comprovem essa adaptação.

Penalidades	Advertência
	Multa de quinhentos até cinco mil Ufirs
	Proibição temporária de funcionamento
	Cancelamento do registro para funcionar

Segurança Privada

São consideradas como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de:

Proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas.

Realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga.

Profissão de Vigilante, Requisitos

Art. 16. Para o exercício da profissão, o vigilante preencherá os seguintes requisitos:

- I. Ser brasileiro.
- II. Ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos.
- III. Ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau.
- IV. Ter sido aprovado, em curso de formação de vigilante, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos desta lei.
- V. Ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico.
- VI. Não ter antecedentes criminais registrados.
- VII. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares.

Parágrafo único. O requisito previsto no inciso III deste artigo não se aplica aos vigilantes admitidos até a publicação da presente Lei.

Art. 17. O exercício da profissão de vigilante requer prévio registro no Departamento de Polícia Federal, que se fará após a apresentação dos documentos comprobatórios das situações enumeradas no art. 16.

Art. 18. O vigilante usará uniforme somente quando em efetivo serviço.

Direitos do Vigilante

→ **É assegurado ao vigilante:**

Uniforme especial às expensas da empresa a que se vincular.

Porte de arma, quando em serviço.

Prisão especial por ato decorrente do serviço.

Seguro de vida em grupo, feito pela empresa empregadora.

Direitos	Uniforme especial às expensas da empresa a que se vincular
	Porte de arma, quando em serviço/revólver calibre 32 ou 38. Espingarda calibre 12, 16, 20 em transporte de valores
	Prisão especial por ato decorrente do serviço
	Seguro de vida em grupo, feito pela empresa empregadora

20. Lei nº 9.296/1996 Interceptações Telefônicas

Interceptações Telefônicas

O Art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal diz que: *é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.*

Dessa forma, para que seja realizada a interceptação de comunicações telefônicas, com fins de investigação criminal ou instrução processual penal, a Constituição Federal exige ordem judicial. Além disso, ela definiu que a interceptação deveria ser feita na forma devidamente regulamentada por lei. Desse modo, foi criada a presente lei com finalidade de regular as interceptações telefônicas.

A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto na Lei nº 9.296/96 e dependerá de **ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.**

O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de **comunicações em sistemas de informática e telemática.**

Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

- Não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal.
- A prova puder ser feita por outros meios disponíveis.
- O fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de **detenção.**

Em qualquer hipótese, deve ser **descrita com clareza a situação objeto da investigação**, inclusive com a indicação e a **qualificação dos investigados** (salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada).

O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é **necessária à apuração de infração penal**, com indicação dos meios a serem empregados.

Excepcionalmente, o Juiz poderá admitir que o pedido seja formulado **verbalmente**, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação (nesse caso a concessão será condicionada à sua redução a termo).

O Juiz decidirá sobre o pedido de interceptação, no prazo máximo de 24 horas.

A decisão será **fundamentada**, sob pena de **nulidade**, indicando também a forma de execução da diligência, que **não poderá exceder** o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

Prevalece o entendimento de que essa renovação pode ser feita por sucessivas vezes, desde que haja fundamentação para essa dilação.

Prazo máximo da interceptação: 15 dias (renovável por igual período quando indispensável).

Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, **dando ciência ao Ministério Público**, que poderá acompanhar a sua realização.

No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua **transcrição.**

Para os procedimentos de interceptação de que trata esta Lei, a autoridade policial **poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público.**

Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao Juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas.

Recebidos esses elementos, o Juiz determinará a providência a seguir descrita, ciente o Ministério Público.

A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em **autos apartados**, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, **preservando-se o sigilo** das diligências, gravações e transcrições respectivas.

A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial (Código de Processo Penal, Art. 10, § 1º) ou na conclusão do processo ao Juiz para o despacho decorrente do disposto nos Arts. 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal.

A gravação que não interessar à prova será **inutilizada por decisão judicial**, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada.

O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal.

Constitui **crime** realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, **sem autorização judicial** ou com **objetivos não autorizados em lei**. A **pena** é de reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Esta Lei entrou em vigor na data de sua publicação (24 de julho de 1996).



ANOTAÇÕES

21. Disposições Penais

- Durante a unidade, trabalharemos, em suma:
- ▷ Disposições Preliminares: normas gerais.
 - ▷ Crimes eleitorais: conceito, natureza, classificação, tipos previstos na legislação.
 - ▷ Processo penal eleitoral (processos das infrações – Arts. 283 a 364, com as alterações das Leis nºs 9.504/97 e 10.732/03): investigação criminal eleitoral, ação penal, competência em matéria criminal eleitoral, rito processual penal eleitoral, com aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, invalidação e nulidade de atos eleitorais, Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).
 - ▷ Revisão criminal eleitoral.
- O conteúdo mais relevante será: crimes eleitorais.

Disposições Penais: Disposições Preliminares (Normas Gerais)

Essa matéria se encontra disciplinada no Código Eleitoral, nos Arts. 289 a 354. (SPITZCOVSKY, 2013.p. 235).

Como destinatários destas normas, surgem os agentes públicos, conforme a previsão do Art. 283, §§ 1º e 2º, do Código Eleitoral (SPITZCOVSKY, 2013.p. 235), que se confere a seguir:

Art. 283, § 1º *Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, além dos indicados no presente artigo, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.*

§ 2º *Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou em sociedade de economia mista.*

Deve-se lembrar a possibilidade de aplicação subsidiária das disposições contidas no Código Penal, a teor do art. 287 do Código Eleitoral (SPITZCOVSKY, 2013.p. 235), o qual se confere adiante:

Art. 287. *Aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei as regras gerais do Código Penal.*

Crimes Eleitorais

Conceito de Crime

- A doutrina diverge sobre o conceito de crime, apresentando as seguintes posições:
- ▷ Crime é um fato típico e antijurídico, sendo a culpabilidade apenas um pressuposto de aplicação da pena.
 - ▷ Crime é um fato típico, antijurídico, culpável e punível.
 - ▷ Crime é um fato típico e culpável, estando a antijuridicidade ínsita ao próprio tipo.
 - ▷ Crime é um fato conglobalmente típico e antijurídico (adoção da tipicidade conglobante ampla e reconhecimento do princípio da insignificância como excludente de tipicidade material).
 - ▷ Crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Este é o conceito predominante na doutrina brasileira e alienígena (estrangeira). (BARROS, 2013, p. 159).

Natureza

Os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada, ou seja, não dependem de iniciativa do eventual ofendido, quer por representação, quer pela propositura de ação penal, o que amplia as possibilidades de atuação do Ministério Público. (SPITZCOVSKY, 2013.p. 236).

Classificação

Para Spitzcovsky (2013, p. 235), os crimes em matéria eleitoral podem ser classificados de diversas formas, mas a principal delas é a que os agrupa em:

- ▷ Crimes próprios.
- ▷ Crimes impróprios.

Os crimes eleitorais próprios são aqueles que só têm previsão na legislação eleitoral. Exemplo: captação irregular de sufrágio. (SPITZCOVSKY, 2013.p. 236).

De outra parte, os crimes eleitorais impróprios são aqueles que apresentam seu espelho também na legislação penal. Exemplo: crimes contra a honra. (SPITZCOVSKY, 2013.p. 236).

No entanto, Barros (2013, p. 171), ao invés de duas classificações de crimes eleitorais, afirma que há duas espécies de crimes eleitorais, os mesmos crimes eleitorais próprios (previstos na Legislação Eleitoral) e os crimes eleitorais impróprios (previstos na Legislação Eleitoral e também no Código Penal).

Tipos Previstos na Legislação Eleitoral

Os crimes eleitorais podem ser agrupados da seguinte forma:

Crimes Relativos à Formação do Corpo Eleitoral (ou Crimes Eleitorais que Atentam Contra o Alistamento Eleitoral)

São aqueles que envolvem condutas que atentam contra a lisura (honradez, boa-fé), no momento do alistamento eleitoral (SPITZCOVSKY, 2013, p. 236):

- ▷ Vide Arts. 289 a 293, do Código Eleitoral:

Capítulo II - Dos Crimes Eleitorais

Art. 289. *Inscrever-se fraudulentamente eleitor:*

Pena - *Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.*

Acórdão - TSE nº 15.177/1998: inscrição ou transferência.

Art. 290. *Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo deste Código.*

Pena - *Reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa.*

Acórdão - TSE nº 68/2005: “induzir alguém” abrange as condutas de instigar, incitar ou auxiliar terceiro a alistar-se fraudulentamente, aproveitando-se de sua ingenuidade ou de sua ignorância.

Art. 291. *Efetuar o juiz, fraudulentamente, a inscrição de alistando.*

Pena - *Reclusão até 5 anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.*

Art. 292. *Negar ou retardar a autoridade judiciária, sem fundamento legal, a inscrição requerida:*

Pena - *Pagamento de 30 a 60 dias-multa.*

Art. 293. *Perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento:*

Pena - Detenção de 15 dias a seis meses ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.

▷ Vide Art. 91 da Lei nº 9.504/1997:

Art. 91. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos cento e cinquenta dias anteriores à data da eleição.

Parágrafo único. A retenção de título eleitoral ou do comprovante de alistamento eleitoral constitui crime, punível com detenção, de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade por igual período, e multa no valor de cinco mil a dez mil UFIR.

Crimes que Atentam Contra o Funcionamento do Serviço Eleitoral

Vide Arts. 296, 339 a 347, do Código Eleitoral:

Art. 296. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais;

Pena - Detenção até dois meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa.

Art. 339 - Destruir, suprimir ou ocultar urna contendo votos, ou documentos relativos à eleição:

Pena - reclusão de dois a seis anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.

Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada.

Art. 340. Fabricar, mandar fabricar, adquirir, fornecer, ainda que gratuitamente, subtrair ou guardar urnas, objetos, mapas, cédulas ou papéis de uso exclusivo da Justiça Eleitoral:

Pena - reclusão até três anos e pagamento de 3 a 15 dias-multa.

Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada.

Art. 341. Retardar a publicação ou não publicar, o diretor ou qualquer outro funcionário de órgão oficial federal, estadual, ou municipal, as decisões, citações ou intimações da Justiça Eleitoral:

Pena - detenção até um mês ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.

Art. 342. Não apresentar o órgão do Ministério Público, no prazo legal, denúncia ou deixar de promover a execução de sentença condenatória:

Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 60 a 90 dias-multa.

Art. 343. Não cumprir o juiz o disposto no § 3º do Art. 357:

Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 60 a 90 dias-multa.

Art. 344. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa:

Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.

Art. 345. Não cumprir a autoridade judiciária, ou qualquer funcionário dos órgãos da Justiça Eleitoral, nos prazos legais, os deveres impostos por este Código, se a infração não estiver sujeita a outra penalidade: (Redação dada pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)

Pena - pagamento de trinta a noventa dias-multa. (Redação dada pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)

Art. 346. Violar o disposto no Art. 377:

Pena - detenção até seis meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa.

Parágrafo único. Incorrerão na pena, além da autoridade responsável, os servidores que prestarem serviços e os candidatos, membros ou diretores de partido que derem causa à infração.

Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução:

Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa.

▷ Vide Arts. 34, 70, 72, 87 e 94 da Lei nº 9.504/1997:

Art. 34. (VETADO)

§ 1º Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos respondentes.

§ 2º O não cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, punível com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR.

§ 3º A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o veículo usado.

Art. 70. O Presidente de Junta Eleitoral que deixar de receber ou de mencionar em ata os protestos recebidos, ou ainda, impedir o exercício de fiscalização, pelos partidos ou coligações, deverá ser imediatamente afastado, além de responder pelos crimes previstos na Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.

Art. 72. Constituem crimes, puníveis com reclusão, de cinco a dez anos:

I. obter acesso a sistema de tratamento automático de dados usado pelo serviço eleitoral, a fim de alterar a apuração ou a contagem de votos;

II. desenvolver ou introduzir comando, instrução, ou programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados usados pelo serviço eleitoral;

III. causar, propositadamente, dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização de votos ou a suas partes.

Art. 87. Na apuração, será garantido aos fiscais e delegados dos partidos e coligações o direito de observar diretamente, a distância não superior a um metro da mesa, a abertura da urna, a abertura e a contagem das cédulas e o preenchimento do boletim.

§ 1º O não atendimento ao disposto no caput enseja a impugnação do resultado da urna, desde que apresentada antes da divulgação do boletim.

§ 2º Ao final da transcrição dos resultados apurados no boletim, o Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a entregar cópia deste aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram até uma hora após sua expedição.

§ 3º Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada partido ou coligação poderá credenciar até três fiscais perante a Junta Eleitoral, funcionando um de cada vez.

§ 4º O descumprimento de qualquer das disposições deste artigo constitui crime, punível com detenção de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa, no valor de um mil a cinco mil UFIR.

§ 5º O rascunho ou qualquer outro tipo de anotação fora dos boletins de urna, usados no momento da apuração dos votos, não poderão servir de prova posterior perante a Junta apuradora ou totalizadora.

§ 6º O boletim mencionado no § 2º deverá conter o nome e o número dos candidatos nas primeiras colunas, que precederão aquelas onde serão designados os votos e o partido ou coligação.

Art. 94. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até cinco dias após a realização do segundo turno das eleições, terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos Juízes de todas as Justças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança.

§ 1º É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo desta Lei, em razão do exercício das funções regulares.

§ 2º O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de responsabilidade e será objeto de anotação funcional para efeito de promoção na carreira.

§ 3º Além das polícias judiciárias, os órgãos da receita federal, estadual e municipal, os tribunais e órgãos de contas auxiliarão a Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre suas atribuições regulares.

§ 4º Os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão notificados para os feitos de que trata esta Lei com antecedência mínima de vinte e quatro horas, ainda que por fax, telex ou telegrama.

- ▷ Vide Art. 15 da Lei nº 6.996/1982 (Dispõe sobre a utilização de processamento eletrônico de dados nos serviços eleitorais e dá outras providências):

Art. 15 - Incorrerá nas penas do art. 315 do Código Eleitoral quem, no processamento eletrônico das cédulas, alterar resultados, qualquer que seja o método utilizado.

Crimes que atentam contra a formação e o funcionamento dos partidos (ou crimes eleitorais que atentam contra o alistamento partidário)

A previsão desses crimes tem por objetivo fortalecer essas agremiações políticas, impedindo que sejam elas utilizadas de forma ilegal por aqueles pretendentes a mandatos políticos.

- ▷ Vide Arts. 319 a 321, do Código Eleitoral:

Art. 319. Subscrever o eleitor mais de uma ficha de registro de um ou mais partidos:

Pena - detenção até 1 mês ou pagamento de 10 a 30 dias-multa.

Art. 320. Inscrever-se o eleitor, simultaneamente, em dois ou mais partidos:

Pena - pagamento de 10 a 20 dias-multa.

Art. 321. Colher a assinatura do eleitor em mais de uma ficha de registro de partido:

Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 20 a 40 dias-multa.

Crimes que atentam contra a propaganda eleitoral

Existem inúmeras variações desses crimes, apresentadas na legislação eleitoral, em especial na Lei nº 9.504/1997. (SPITZCOVSKY, 2013, p. 236).

- ▷ Vide Arts. 303, 304 e 323 a 338, do Código Eleitoral:

Art. 303. Majorar os preços de utilidades e serviços necessários à realização de eleições, tais como transporte e alimentação de eleitores, impressão, publicidade e divulgação de matéria eleitoral.

Pena - pagamento de 250 a 300 dias-multa.

Art. 304. Ocultar, sonegar açambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento, normalmente a todos, de utilidades, alimentação e meios de transporte, ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato:

Pena - pagamento de 250 a 300 dias-multa.

Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado:

Pena - detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.

Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão.

Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e pagamento de 10 a 40 dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.

§ 2º A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida:

- I. se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível;
- II. se o fato é imputado ao Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;

III. se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.

Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção de três meses a um ano, e pagamento de 5 a 30 dias-multa.

Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção até seis meses, ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.

§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:

- I. se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;
- II. no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 20 dias-multa, além das penas correspondentes à violência prevista no Código Penal.

Art. 327. As penas cominadas nos artigos. 324, 325 e 326, aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

- I. contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;
- II. contra funcionário público, em razão de suas funções;
- III. na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa.

Art. 328. Escrever, assinalar ou fazer pinturas em muros, fachadas ou qualquer logradouro público, para fins de propaganda eleitoral, empregando qualquer tipo de tinta, piche, cal ou produto semelhante: (Revogado pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)

Pena - detenção até seis meses e pagamento de 40 a 90 dias-multa. (Revogado pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)

Parágrafo único. Se a inscrição for realizada em qualquer monumento, ou em coisa tombada pela autoridade competente em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico: (Revogado pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e pagamento de 40 a 90 dias-multa. (Revogado pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)

Art. 329. Colocar cartazes, para fins de propaganda eleitoral, em muros, fachadas ou qualquer logradouro público: (Revogado pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)

Pena - detenção até dois meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa. (Revogado pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)

Parágrafo único. Se o cartaz for colocado em qualquer monumento, ou em coisa tombada pela autoridade competente em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico: (Revogado pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)

Pena - detenção de seis meses a dois anos e pagamento de 30 a 60 dias-multa. (Revogado pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)

Art. 330. Nos casos dos artigos. 328 e 329 se o agente repara o dano antes da sentença final, o juiz pode reduzir a pena.

Art. 331. Inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado:

Pena - detenção até seis meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.

Art. 332. Impedir o exercício de propaganda:

Pena - detenção até seis meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa.

Art. 333. Colocar faixas em logradouros públicos: (Revogado pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)

Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 30 a 60 dias-multa. (Revogado pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)

Art. 334. Utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores:

Pena - detenção de seis meses a um ano e cassação do registro se o responsável for candidato.

Art. 335. Fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, em língua estrangeira:

Pena - detenção de três a seis meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa.

Parágrafo único. Além da pena cominada, a infração ao presente artigo importa na apreensão e perda do material utilizado na propaganda.

Art. 336. Na sentença que julgar ação penal pela infração de qualquer dos artigos. 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334 e 335, deve o juiz verificar, de acordo com o seu livre convencimento, se diretório local do partido, por qualquer dos seus membros, concorreu para a prática de delito, ou dela se beneficiou conscientemente.

Parágrafo único. Nesse caso, imporá o juiz ao diretório responsável pena de suspensão de sua atividade eleitoral por prazo de 6 a 12 meses, agravada até o dobro nas reincidências.

Art. 337. Participar, o estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo dos seus direitos políticos, de atividades partidárias inclusive comícios e atos de propaganda em recintos fechados ou abertos:

Pena - detenção até seis meses e pagamento de 90 a 120 dias-multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorrerá o responsável pelas emissoras de rádio ou televisão que autorizar transmissões de que participem os mencionados neste artigo, bem como o diretor de jornal que lhes divulgar os pronunciamentos.

Art. 338. Não assegurar o funcionário postal a prioridade prevista no Art. 239:

Pena - Pagamento de 30 a 60 dias-multa.

► Vide Arts. 39 e 40, da Lei nº 9.504/1997:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

§ 1º O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade policial em, no mínimo, vinte e quatro horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário.

§ 2º A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar.

§ 3º O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as oito e as vinte e duas horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a duzentos metros:

I. das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, e dos quartéis e outros estabelecimentos militares;

II. dos hospitais e casas de saúde;

III. das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento.

§ 4º A realização de comícios é permitida no horário compreendido entre as oito e as vinte e quatro horas.

§ 4º A realização de comícios e a utilização de aparelhagem de sonorização fixa são permitidas no horário compreendido entre as 8 (oito) e as 24 (vinte e quatro) horas. (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)

§ 4º A realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas são permitidas no horário compreendido entre as 8 (oito) e as 24 (vinte e quatro) horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 (duas) horas. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:

I. o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata;

II. a distribuição de material de propaganda política, inclusive volantes e outros impressos, ou a prática de aliciamento, coação ou manifestação tendentes a influir na vontade do eleitor.

II. a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna; (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)

III. a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, mediante publicações, cartazes, camisas, bonés, broches ou dísticos em vestuário. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

III. a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 6º É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

§ 7º É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, coligações e candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de 5.000 (cinco mil) a 15.000 (quinze mil) UFIRs. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

§ 9º Até as vinte e duas horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 10. Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de comícios. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de 80 (oitenta) decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 (sete) metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no § 3º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

§ 12. Para efeitos desta Lei, considera-se: (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

I. carro de som: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação de, no máximo, 10.000 (dez mil) watts; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

II. minitrio: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 10.000 (dez mil) watts e até 20.000 (vinte mil) watts; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

III. trio elétrico: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 20.000 (vinte mil) watts. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou so-

cidade de economia mista constitui crime, punível com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR.

Crimes que atentam contra o livre exercício do voto

- ▷ Vide Arts. 295, 297, 302 e 309, do Código Eleitoral:
- Art. 295.** *Reter título eleitoral contra a vontade do eleitor:*
- Pena** - Detenção até dois meses ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.
- Art. 297.** *Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio:*
- Pena** - Detenção até seis meses e pagamento de 60 a 100 dias-multa.
- Art. 302.** *Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo: (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.064, de 24.10.1969)*
- Pena** - reclusão de quatro (4) a seis (6) anos e pagamento de 200 a 300 dias-multa. ((Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.064, de 24.10.1969)
- Art. 309.** *Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de outrem:*
- Pena** - reclusão até três anos.

Crimes que atentam contra o sigilo da votação

- ▷ Vide Arts. 307, 308, 312 e 317, do Código Eleitoral:
- Art. 307.** *Fornecer ao eleitor cédula oficial já assinalada ou por qualquer forma marcada:*
- Pena** - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.
- Art. 308.** *Rubricar e fornecer a cédula oficial em outra oportunidade que não a de entrega da mesma ao eleitor.*
- Pena** - reclusão até cinco anos e pagamento de 60 a 90 dias-multa.
- Art. 312.** *Violar ou tentar violar o sigilo do voto:*
- Pena** - detenção até dois anos.
- Art. 317.** *Violar ou tentar violar o sigilo da urna ou dos invólucros.*
- Pena** - reclusão de três a cinco anos.

Crimes que atentam contra o livre funcionamento da seção eleitoral

- ▷ Vide Arts. 305, 306, 310 e 311, do Código Eleitoral:
- Art. 305.** *Intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral, no seu funcionamento sob qualquer pretexto:*
- Pena** - detenção até seis meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa.
- Art. 306.** *Não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar:*
- Pena** - pagamento de 15 a 30 dias-multa.

Art. 310. *Praticar, ou permitir membro da mesa receptora que seja praticada, qualquer irregularidade que determine a anulação de votação, salvo no caso do Art. 311:*

Pena - detenção até seis meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.

Art. 311. *Votar em seção eleitoral em que não está inscrito, salvo nos casos expressamente previstos, e permitir, o presidente da mesa receptora, que o voto seja admitido:*

Pena - detenção até um mês ou pagamento de 5 a 15 dias-multa para o eleitor e de 20 a 30 dias-multa para o presidente da mesa.

- ▷ Vide art. 68, da Lei nº 9.504/1997:

Art. 68. *O boletim de urna, segundo modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conterá os nomes e os números dos candidatos nela votados.*

§ 1º *O Presidente da Mesa Receptora é obrigado a entregar cópia do boletim de urna aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram até uma hora após a expedição.*

§ 2º *O descumprimento do disposto no parágrafo anterior constitui crime, punível com detenção, de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de um mil a cinco mil UFIR.*

Crimes eleitorais que atentam contra a lei das inelegibilidades

- ▷ Vide Art. 25, da Lei Complementar nº 64/1990:

Art. 25. *Constitui crime eleitoral a arguição de inelegibilidade, ou a impugnação de registro de candidato feito por interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé:*

Pena: detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa de 20 (vinte) a 50 (cinquenta) vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) e, no caso de sua extinção, de título público que o substitua.

Crimes contra a honra em matéria eleitoral

Representam exemplo clássico de crimes impróprios, eis que apresentam desdobramento tanto na área eleitoral, quanto na área penal. (SPITZCOVSKY, 2013.p. 237).

Prática de calúnia, injúria ou difamação, conforme os arts. 324 a 326, do Código Eleitoral, que se confere a seguir:

Art. 324. *Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:*

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e pagamento de 10 a 40 dias-multa.

§ 1º *Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.*

§ 2º *A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida:*

I. *se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido, não foi condenado por sentença irrecorrível;*

II. *se o fato é imputado ao Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;*

III. se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecurável.

Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção de três meses a um ano, e pagamento de 5 a 30 dias-multa.

Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção até seis meses, ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.

§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:

I. se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;

II. no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 20 dias-multa, além das penas correspondentes à violência prevista no Código Penal.

Crimes praticados no dia da eleição

Com o intuito de assegurar a normalidade e a legitimidade da votação, o legislador incluiu como crime causar embaraço ao exercício do sufrágio, que representa (SPITZCOVSKY, 2013, p. 237):

- ▷ Garantia eleitoral, conforme arts. 298 e 236, do Código Eleitoral:

Art. 298. Prender ou deter eleitor, membro de mesa receptora, fiscal, delegado de partido ou candidato, com violação do disposto no Art. 236:

Pena - Reclusão até quatro anos.

Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.

§ 1º Os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido, durante o exercício de suas funções, não poderão ser detidos ou presos, salvo o caso de flagrante delito; da mesma garantia gozarão os candidatos desde 15 (quinze) dias antes da eleição.

§ 2º Ocorrendo qualquer prisão, o preso será imediatamente conduzido à presença do juiz competente que, se verificar a ilegalidade da detenção, a relaxará e promoverá a responsabilidade do coator.

- ▷ Concentração de eleitores para embaraçar o exercício do voto, consoante art. 302, do Código Eleitoral:

Art. 302. Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclu-

sive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo: (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.064, de 24.10.1969)

Pena - reclusão de quatro (4) a seis (6) anos e pagamento de 200 a 300 dias-multa. ((Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.064, de 24.10.1969)

Crimes contra a garantia do resultado das eleições

Esses crimes foram relacionados para assegurar a legitimidade das eleições. (SPITZCOVSKY, 2013, p. 237).

Ex.: Alteração de mapas e boletins eleitorais, consoante art. 315, do Código Eleitoral:

Art. 315. Alterar nos mapas ou nos boletins de apuração a votação obtida por qualquer candidato ou lançar nesses documentos votação que não corresponda às cédulas apuradas:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.

- ▷ Devassar o sigilo da urna, conforme Art. 317, do Código Eleitoral:

Art. 317. Violar ou tentar violar o sigilo da urna ou dos invólucros.

Pena - reclusão de três a cinco anos.

Crimes que atentam contra a fé pública eleitoral

A previsão desses crimes tem por objetivo também assegurar a legitimidade das eleições. (SPITZCOVSKY, 2013, p. 237):

- ▷ Vide Arts. 313 a 316, 348 a 354 e 174, § 3º, do Código Eleitoral:

Art. 313. Deixar o juiz e os membros da Junta de expedir o boletim de apuração imediatamente após a apuração de cada urna e antes de passar à subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a expedição pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes:

Pena - pagamento de 90 a 120 dias-multa.

Parágrafo único. Nas seções eleitorais em que a contagem for procedida pela mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não expedirem imediatamente o respectivo boletim.

Art. 314. Deixar o juiz e os membros da Junta de recolher as cédulas apuradas na respectiva urna, fechá-la e lacrá-la, assim que terminar a apuração de cada seção e antes de passar à subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a providência pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes:

Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.

Parágrafo único. Nas seções eleitorais em que a contagem dos votos for procedida pela mesa receptora, incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não fecharem e lacrarem a urna após a contagem.

Art. 315. Alterar nos mapas ou nos boletins de apuração a votação obtida por qualquer candidato ou lançar nesses documentos votação que não corresponda às cédulas apuradas:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.

Art. 316. Não receber ou não mencionar nas atas da eleição ou da apuração os protestos devidamente formulados ou deixar de remetê-los à instância superior:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.

Art. 348. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro, para fins eleitorais:

Pena - reclusão de dois a seis anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa.

§ 1º Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada.

§ 2º Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade paraestatal inclusive Fundação do Estado.

Art. 349. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, para fins eleitorais:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa.

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.

Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena é agravada.

Art. 351. Equipara-se a documento (348, 349 e 350) para os efeitos penais, a fotografia, o filme cinematográfico, o disco fonográfico ou fita de ditafone a que se incorpore declaração ou imagem destinada à prova de fato juridicamente relevante.

Art. 352. Reconhecer, como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que o não seja, para fins eleitorais:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa se o documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.

Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os artigos. 348 a 352:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Art. 354. Obter, para uso próprio ou de outrem, documento público ou particular, material ou ideologicamente falso para fins eleitorais:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Art. 174. As cédulas oficiais, à medida em que forem sendo abertas, serão examinadas e lidas em voz alta por um dos componentes da Junta.

§ 3º Não poderá ser iniciada a apuração dos votos da urna subsequente sob as penas do Art. 345, sem que os votos em branco da anterior estejam todos registrados pela forma referida no § 1º. (Incluído como § 2º pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966 e renumerado do § 2º pela Lei nº 6.055, de 17.6.1974)

▷ Vide Art. 5º, da Lei nº 7.021/1982:

Art. 5º - Constitui crime eleitoral destruir, suprimir ou, de qualquer modo, danificar relação de candidatos afixada na cabina indevassável.

Pena - detenção, até seis meses, e pagamento de sessenta a cem dias-multa.

▷ Vide Arts. 2º a 5º, 8º, 10º e 11, da Lei nº 6.091/1974:

Art. 2º Se a utilização de veículos pertencentes às entidades previstas no art. 1º não for suficiente para atender ao disposto nesta Lei, a Justiça Eleitoral requisitará veículos e embarcações a particulares, de preferência os de aluguel.

Parágrafo único. Os serviços requisitados serão pagos, até trinta dias depois do pleito, a preços que correspondam aos critérios da localidade. A despesa correrá por conta do Fundo Partidário.

Art. 3º Até cinquenta dias antes da data do pleito, os responsáveis por todas as repartições, órgãos e unidades do serviço público federal, estadual e municipal oficiarão à Justiça Eleitoral, informando o número, a espécie e lotação dos veículos e embarcações de sua propriedade, e justificando, se for o caso, a ocorrência da exceção prevista no parágrafo 1º do art. 1º desta Lei.

§ 1º Os veículos e embarcações à disposição da Justiça Eleitoral deverão, mediante comunicação expressa de seus proprietários, estar em condições de ser utilizados, pelo menos, vinte e quatro horas antes das eleições e circularão exibindo de modo bem visível, dístico em letras garrafais, com a frase: "A serviço da Justiça Eleitoral."

§ 2º A Justiça Eleitoral, à vista das informações recebidas, planejará a execução do serviço de transporte de eleitores e requisitará aos responsáveis pelas repartições, órgãos ou unidades, até trinta dias antes do pleito, os veículos e embarcações necessários.

Art. 4º Quinze dias antes do pleito, a Justiça Eleitoral divulgará, pelo órgão competente, o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores, dele fornecendo cópias aos partidos políticos.

§ 1º O transporte de eleitores somente será feito dentro dos limites territoriais do respectivo município e quando das zonas rurais para as mesas receptoras distar pelo menos dois quilômetros.

§ 2º Os partidos políticos, os candidatos, ou eleitores em número de vinte, pelo menos, poderão oferecer reclamações em três dias contados da divulgação do quadro.

§ 3º As reclamações serão apreciadas nos três dias subsequentes, delas cabendo recurso sem efeito suspensivo.

§ 4º Decididas as reclamações, a Justiça Eleitoral divulgará, pelos meios disponíveis, o quadro definitivo.

Art. 5º Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleitores desde o dia anterior até o posterior à eleição, salvo:

- I. a serviço da Justiça Eleitoral;
- II. coletivos de linhas regulares e não fretados;

- III. de uso individual do proprietário, para o exercício do próprio voto e dos membros da sua família;
- IV. o serviço normal, sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel não atingidos pela requisição de que trata o art. 2º.

Art. 8º Somente a Justiça Eleitoral poderá, quando imprescindível, em face da absoluta carência de recursos de eleitores da zona rural, fornecer-lhes refeições, correndo, nesta hipótese, as despesas por conta do Fundo Partidário.

Art. 10. É vedado aos candidatos ou órgãos partidários, ou a qualquer pessoa, o fornecimento de transporte ou refeições aos eleitores da zona urbana.

Art. 11. Constitui crime eleitoral:

- I. descumprir, o responsável por órgão, repartição ou unidade do serviço público, o dever imposto no art. 3º, ou prestar informação inexata que vise a elidir, total ou parcialmente, a contribuição de que ele trata;

Pena - detenção de quinze dias a seis meses e pagamento de 60 a 100 dias - multa;

- II. desatender à requisição de que trata o art. 2º;

Pena - pagamento de 200 a 300 dias-multa, além da apreensão do veículo para o fim previsto;

- III. descumprir a proibição dos artigos 5º, 8º e 10º;

Pena - reclusão de quatro a seis anos e pagamento de 200 a 300 dias-multa (art. 302 do Código Eleitoral);

- IV. obstar, por qualquer forma, a prestação dos serviços previstos nos arts. 4º e 8º desta Lei, atribuídos à Justiça Eleitoral;

Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos;

- V. utilizar em campanha eleitoral, no decurso dos 90 (noventa) dias que antecedem o pleito, veículos e embarcações pertencentes à União, Estados, Territórios, Municípios e respectivas autarquias e sociedades de economia mista;

Pena - cancelamento do registro do candidato ou de seu diploma, se já houver sido proclamado eleito.

Parágrafo único. O responsável, pela guarda do veículo ou da embarcação, será punido com a pena de detenção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, e pagamento de 60 (sessenta) a 100 (cem) dias-multa.

Do Processo das Infrações

Arts. 355 a 364

A Instauração do Processo Penal Eleitoral e o Inquérito Policial Eleitoral

Os crimes eleitorais, de acordo com o Art. 355, do Código Eleitoral, são de ação pública, como se confere a seguir (BARREIROS NETO, 2012, p. 364):

Capítulo III – Do Processo Das Infrações

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.

Qualquer cidadão que tiver conhecimento de infração penal do Código Eleitoral deverá comunicá-la ao Juiz Eleitoral da Zona onde a mesma se verificou, por escrito ou verbalmente (BARREIROS NETO, 2012, p. 364), conforme art. 356, do Código Eleitoral a seguir:

Art. 356. Todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal deste Código deverá comunicá-la ao juiz eleitoral da zona onde a mesma se verificou.

§ 1º Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade judicial reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante e por duas testemunhas, e a remeterá ao órgão do Ministério Público local, que procederá na forma deste Código.

§ 2º Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que possam fornecê-los.

Em 17/11/2011, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), valendo-se do seu poder regulamentar, expediu a Resolução nº 23.363/2011, que dispõe sobre a apuração de crimes eleitorais, além da instauração do inquérito policial eleitoral. (BARREIROS NETO, 2012, p. 364).

Assim, segundo o Capítulo I, da referida Resolução:

Capítulo I - Da Polícia Judiciária Eleitoral

Art. 1º O Departamento de Polícia Federal ficará à disposição da Justiça Eleitoral sempre que houver eleições, gerais ou parciais, em qualquer parte do Território Nacional (Decreto-Lei nº 1.064/69, art. 2º).

Art. 2º A Polícia Federal exercerá, com prioridade sobre as suas atribuições regulares, a função de polícia judiciária em matéria eleitoral, limitada às instruções e requisições do Tribunal Superior Eleitoral, dos Tribunais Regionais, dos Juízes Eleitorais ou do Ministério Público Eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 94, § 3º, e Resolução nº 8.906/70).

Parágrafo único. Quando no local da infração não existirem órgãos da Polícia Federal, a Polícia do respectivo Estado terá atuação supletiva (Resolução nº 11.494/82 e HC nº 439, de 15 de maio de 2003).

No seu Capítulo II, a nova Resolução nº 23.363/2011 dispõe:

Capítulo II - Da Notícia-crime Eleitoral

Art. 3º Qualquer pessoa que tiver conhecimento da existência de infração penal eleitoral deverá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la ao Juiz Eleitoral (Código Eleitoral, art. 356, e Código de Processo Penal, art. 5º, § 3º).

Art. 4º Recebida a notícia-crime, o Juiz Eleitoral a encaminhará ao Ministério Público Eleitoral ou, quando necessário, à polícia, com requisição para instauração de inquérito policial (Código Eleitoral, art. 356, § 1º).

Art. 5º Verificada a sua incompetência, o Juízo Eleitoral determinará a remessa dos autos ao Juízo competente.

Art. 6º Quando tiver conhecimento da prática da infração penal eleitoral, a autoridade policial deverá informar imediatamente o Juiz Eleitoral.

Parágrafo único. *Se necessário, a autoridade policial adotará as medidas acautelatórias previstas no art. 6º do Código de Processo Penal.*

Segundo este art. 6º:

Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:

- I.** *dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais; (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994) (Vide Lei nº 5.970, de 1973)*
- II.** *apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais; (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994)*
- III.** *colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;*
- IV.** *ouvir o ofendido;*
- V.** *ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título VII, deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura;*
- VI.** *proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações;*
- VII.** *determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias;*
- VIII.** *ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes;*
- IX.** *averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuam para a apreciação do seu temperamento e caráter.*

Seguindo no Capítulo II, da nova Resolução nº 23.363/2011, dispõem o Art. 7º e seguintes:

Art. 7º As autoridades policiais deverão prender quem for encontrado em flagrante delito pela prática de infração eleitoral, comunicando imediatamente o fato ao Juiz Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral e à família do preso ou a pessoa por ele indicada (Código de Processo Penal, art. 306).

§ 1º Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao Juiz Eleitoral o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública (Código de Processo Penal, art. 306, § 1º).

§ 2º No mesmo prazo de até 24 horas após a realização da prisão, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade policial, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas (Código de Processo Penal, art. 306, § 2º).

§ 3º A apresentação do preso ao Juiz Eleitoral, bem como os atos subsequentes, observarão o disposto no art. 304 do Código de Processo Penal.

O Art. 304, caput, do Código de Processo Penal estabelece:

Art. 304. *Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto. (Redação dada pela Lei nº 11.113, de 2005)*

Voltando ao Capítulo II, da nova Resolução nº 23.363/2011, dispõem o restante dos parágrafos do Art. 7º:

§ 4º Ao receber o auto de prisão em flagrante, o Juiz Eleitoral deverá fundamentadamente:

- I.** *relaxar a prisão ilegal; ou*
- II.** *converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou*
- III.** *conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (Código de Processo Penal, art. 310).*

§ 5º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação (Código de Processo Penal, art. 310, parágrafo único).

§ 6º Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o Juiz Eleitoral deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 e observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal (Código de Processo Penal, art. 321).

§ 7º A fiança e as medidas cautelares serão aplicadas com a observância das respectivas disposições do Código de Processo Penal pela autoridade competente.

§ 8º Quando a infração for de menor potencial ofensivo, a autoridade policial elaborará termo circunstanciado de ocorrência e providenciará o encaminhamento ao Juiz Eleitoral.

Por fim, no seu Capítulo III, a Resolução nº 23.363/2011 dispõe sobre o inquérito policial eleitoral:

Capítulo III - Do Inquérito Policial Eleitoral

Art. 8º O inquérito policial eleitoral somente será instaurado mediante requisição do Ministério Público Eleitoral ou determinação da Justiça Eleitoral, salvo a hipótese de prisão em flagrante.

Segundo os arts. 9º e 10º, da referida Resolução:

Art. 9º Se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou preventivamente, o inquérito policial eleitoral será concluído em até 10 dias, contado o prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão (Código de Processo Penal, art. 10).

§ 1º Se o indiciado estiver solto, o inquérito policial eleitoral será concluído em até 30 dias, mediante fiança ou sem ela (Código de Processo Penal, art. 10).

§ 2º A autoridade policial fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao Juiz Eleitoral (Código de Processo Penal, art. 10, § 1º).

§ 3º No relatório, poderá a autoridade policial indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas (Código de Processo Penal, art. 10, § 2º).

§ 4º Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade policial poderá requerer ao Juiz Eleitoral a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo Juiz Eleitoral (Código de Processo Penal, art. 10, § 3º).

Art. 10. O Ministério Público Eleitoral poderá requerer novas diligências, desde que necessárias à elucidação dos fatos.

Parágrafo único. Se o Ministério Público Eleitoral considerar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que possam fornecê-los (Código Eleitoral, art. 356, § 2º).

Art. 11. Quando o inquérito for arquivado por falta de base para o oferecimento da denúncia, a autoridade policial poderá proceder a nova investigação se de outras provas tiver notícia, desde que haja nova requisição, nos termos dos arts. 4º e 6º desta resolução (Código de Processo Penal, art. 18).

Art. 12. Aplica-se subsidiariamente ao inquérito policial eleitoral o disposto no Código de Processo Penal.

A fase de conhecimento do processo penal eleitoral

Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia, dentro do prazo de 10 (dez) dias, ou requererá o arquivamento da comunicação (BARREIROS NETO, 2012, p. 367-368), consoante Art. 357, caput e parágrafos, do Código Eleitoral, a seguir:

Art. 357. Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de 10 (dez) dias.

§ 1º Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da comunicação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da comunicação ao Procurador Regional, e este oferecerá a denúncia, designará outro Promotor para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

§ 2º A denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

§ 3º Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal representará contra ele a autoridade judiciária, sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal.

§ 4º Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o juiz solicitará ao Procurador Regional a designação de outro promotor, que, no mesmo prazo, oferecerá a denúncia.

§ 5º Qualquer eleitor poderá provocar a representação contra o órgão do Ministério Público se o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, não agir de ofício.

Ainda, estabelecem os Arts. 358 a 363, do Código Eleitoral:

Art. 358. A denúncia, será rejeitada quando:

- I. o fato narrado evidentemente não constituir crime;
- II. já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra causa;
- III. for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal.

Parágrafo único. Nos casos do número III, a rejeição da denúncia não obstará ao exercício da ação penal, desde que promovida por parte legítima ou satisfeita a condição.

Art. 359. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para o depoimento pessoal do acusado, ordenando a citação deste e a notificação do Ministério Público. (Redação dada pela Lei nº 10.732, de 5.9.2003)

Parágrafo único. O réu ou seu defensor terá o prazo de 10 (dez) dias para oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas. (Incluído pela Lei nº 10.732, de 5.9.2003)

Art. 360. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências requeridas pelo Ministério Público e deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á o prazo de 5 (cinco) dias a cada uma das partes - acusação e defesa - para alegações finais.

Art. 361. Decorrido esse prazo, e conclusos os autos ao juiz dentro de quarenta e oito horas, terá o mesmo 10 (dez) dias para proferir a sentença.

Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 363. Se a decisão do Tribunal Regional for condenatória, baixarão imediatamente os autos à instância inferior para a execução da sentença, que será feita no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da vista ao Ministério Público.

Se o órgão do Ministério Público deixar de promover a execução da sentença, também caberá representação contra o mesmo, por parte da autoridade judiciária, devendo o Juiz solicitar ao Procurador Regional a designação de outro Promotor, a quem incumbirá a referida obrigação (BARREIROS NETO, 2012, p. 368), segundo o parágrafo único, do Art. 363, do Código Eleitoral, a seguir:

Parágrafo único. Se o órgão do Ministério Público deixar de promover a execução da sentença serão aplicadas as normas constantes dos parágrafos 3º, 4º e 5º do Art. 357.

Existem situações em que a denúncia formulada pelo Ministério Público poderá ser rejeitada. Tal fato ocorrerá quando o fato narrado:

- ▷ não constituir crime;
- ▷ já estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa;
- ▷ for manifesta a ilegitimidade da parte; ou

- ▷ *faltar condição exigida pela Lei para o exercício da ação penal.*

Nas duas últimas hipóteses, a rejeição da denúncia não obstará o exercício da ação penal, desde que promovida por parte legítima ou satisfeita a condição. (BARREIROS NETO, 2012, p. 369).

Competência para o processamento e o julgamento dos crimes eleitorais

Por fim, prevê o Art. 364 do Código Eleitoral, a seguir:

Art. 364. *No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal.*

O Código de Processo Penal, portanto, é aplicável de forma subsidiária ou supletiva ao processo penal eleitoral, conforme previsão expressa no art. 364 do Código Eleitoral, anteriormente transcrito. (BARREIROS NETO, 2012, p. 369).

São 5 (cinco) os fatores determinantes, de acordo com o Código de Processo Penal, para a definição da competência para o processamento e o julgamento dos crimes eleitorais:

- ▷ lugar da ocorrência do delito;
- ▷ o domicílio ou a residência do réu;
- ▷ a matéria;
- ▷ a pessoa; e
- ▷ a existência de conexão ou continência. (BARREIROS NETO, 2012, p. 369).

Revisão Criminal Eleitoral

Considerando a possibilidade de aplicação subsidiária do Código de Processo Penal ao processo penal eleitoral, é cabível a revisão criminal eleitoral, por analogia à previsão do art. 621 do Código de Processo Penal (BARREIROS NETO, 2012, p. 374):

Art. 621. *A revisão dos processos findos será admitida:*

- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;*
- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;*
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.*

A revisão criminal poderá ser requerida, a qualquer tempo, mesmo após a extinção da pena, pelo:

- ▷ próprio réu;
- ▷ procurador habilitado;
- ▷ cônjuge;
- ▷ irmão;
- ▷ ascendente ou descendente de réu morto. (BARREIROS NETO, 2012, p. 375).

Por fim, a reiteração do pedido só será admitida, se fundada em novas provas. (BARREIROS NETO, 2012, p. 375).



ANOTAÇÕES

22. Lei nº 7.210/1984

Lei das Execuções Penais

Finalidades

A finalidade da Lei de Execuções Penais encontra-se prevista em seu Art. 1º:

Art. 1º. *A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.*

O próprio Art. 1º já define que a lei tem como objetivo efetivar as disposições de sentença, isto é, efetivar a própria pena definida na sentença, devendo-se lembrar que a pena possui três finalidades: a retributiva, a preventiva e a ressocializadora. Além disso, a Lei de Execuções Penais (LEP) também efetiva as decisões criminais, tais como, progressão de regime, livramento condicional, etc.

A LEP também proporciona as condições para a harmônica integração (seria melhor reintegração) social do condenado e do internado, nesta parte fica claro a função ressocializadora da LEP, mas também fica claro que a LEP se aplica aos inimputáveis e semi-imputáveis submetidos à medida de segurança.

Da Execução das Penas em Espécie

Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.

A guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a assinará com o Juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá:

- ▷ O nome do condenado.
- ▷ A sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão oficial de identificação.
- ▷ O inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado.
- ▷ A informação sobre os antecedentes e o grau de instrução.
- ▷ A data da terminação da pena.
- ▷ Outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário.

Al Ministério Público dar-se-á ciência da guia de recolhimento.

A guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena.

Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça Criminal, far-se-á, na guia, menção dessa circunstância, para fins do disposto no § 2º, do Art. 84, desta Lei.

Ninguém será recolhido, para cumprimento de pena privativa de liberdade, sem a guia expedida pela autoridade judiciária.

A autoridade administrativa, incumbida da execução, passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo, e dará ciência dos seus termos ao condenado.

As guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se, no curso da execução, o cálculo das remições e de outras retificações posteriores.

O condenado a quem sobrevier doença mental será internado em Hospital de Custódia e de Tratamento Psiquiátrico.

Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do Juiz, se por outro motivo não estiver preso.

Regimes de Cumprimento de Pena

Fechado: Estabelecimento de segurança máxima ou média.

Semiaberto: Colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

Aberto: Casa do albergado ou estabelecimento adequado.

Aproveitando o ensejo, mencionarei também outros estabelecimentos penais:

Cadeia Pública: Preso provisório.

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico – Internação ou tratamento ambulatorial.

Estabelecimentos Penais

Regras Gerais

Destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso.

→ **Estabelecimento próprio:**

- ▷ Maiores de 60 anos.
- ▷ Mulheres.

Serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade.

Agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas.

→ **Demais regras:**

O preso provisório ficará separado do preso condenado por sentença transitada em julgado (em consonância com o Art. 300 do CPP).

O preso primário cumprirá pena em seção distinta daquela reservada para os reincidentes.

O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça Criminal (juizes, promotores, policiais) ficará em dependência separada.

O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados.

Art. 86. *As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União.*

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo a sua natureza e peculiaridades.

Penitenciária

Destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado.

O poder público poderá criar penitenciárias destinadas aos presos, provisórios ou definitivos, que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado.

Características da penitenciária:

→ Cella Individual

Cela Individual	Dormitório
	Aparelho Sanitário
	Lavatório
Requisitos básicos da unidade celular:	
1. Salubridade	Aeração
	Isolação
	Condicionamento técnico adequado
2. Área mínima de 6 metros quadrados	

Penitenciária Feminina

A penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada, cuja responsável estiver presa.

Penitenciária Masculina

A penitenciária de homens será construída, em local afastado do centro urbano, à distância que não restrinja a visão.

Colônia Agrícola, Industrial ou Similar

A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana.

O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga.

Em cada região haverá, pelo menos, uma Casa do Albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras.

Hospital de Custódia e de Tratamento Psiquiátrico

O Hospital de Custódia e de Tratamento Psiquiátrico destina-se aos imputáveis e semi-imputáveis submetidos à medida de segurança (internação ou tratamento ambulatorial).

O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados.

É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento.

As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo Juiz da execução.

Cadeia Pública

A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios.

Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

O estabelecimento de que trata este Capítulo será instalado próximo de centro urbano.

Centro de Observação

No Centro de Observação realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação.

No Centro poderão ser realizadas pesquisas criminológicas.

O Centro de Observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo a estabelecimento penal.

Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de Classificação, na falta do Centro de Observação.

Progressão de Regimes

Requisitos para Progressão de Regime

Cumprimento mínimo de um sexto da pena no regime anterior. (Requisito objetivo)

No caso dos crimes hediondos, o cumprimento da pena será de, no mínimo, dois quintos, se o condenado for primário, e três quintos, se o condenado for reincidente.

Esta regra vale para os crimes hediondos praticados após a vigência da Lei nº 11464/2007. Logo, para os crimes anteriores a esta lei, aplica-se a regra geral de um sexto uma vez que o STF considerou inconstitucional a vedação da progressão de regimes anteriormente prevista na Lei dos Crimes Hediondos.

Nota: a lei determina que o cumprimento será no regime anterior, tornando inadmissível a progressão por salto, conforme entendimento do STJ, na Súmula 491:

Súm 491: STJ: É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.

► Bom comportamento carcerário

Este requisito (subjetivo) será comprovado pelo diretor do estabelecimento.

► Exame criminológico

O exame criminológico não é mais um requisito obrigatório para a progressão de regimes, porém, os tribunais entendem pela sua existência e poderá ser determinado pelo Juiz de forma fundamentada.

Súm. 439: STJ órgão julgador - terceira seção data do julgamento 28/04/2010 data da publicação/fonte DJE 13/05/2010 enunciado admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão fundamentada.

Súm. Vinculante 26: STF: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do Art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o conde-

nado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

- ▷ Oitiva do Ministério Público e da defesa

Art. 112, § 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.

- ▷ Crimes contra a administração pública

Art. 33, § 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Falta Grave no Cumprimento da Pena

O tempo já cumprido é zerado para efeitos de progressão e reinicia-se a contagem levando-se em conta o restante da pena, ou seja, o cumprimento mínimo de um sexto será contabilizado no restante da pena e não na pena definida na sentença.

Súm 491, STJ: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Limite de 30 Anos Previsto no Art. 75 - CP

Para efeitos de progressão, a contabilização do cumprimento mínimo será feita levando em conta a pena imposta na sentença e não limite máximo de 30 anos para cumprimento de pena previsto no Art. 75 do CP:

Art. 75 O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos.

§ 1º. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 30 (trinta) anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo.

Súm. 715, STF: A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo Art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução.

- Presos provisórios e prisão especial

Para os presos provisórios, ainda vigora o princípio da não-culpabilidade (presunção de inocência), pois ainda não sofreram condenação com trânsito em julgado, logo, em regra, não se pode falar em execução da pena para o preso provisório, a chamada execução provisória da pena. No entanto, ela será admitida se for em benefício do réu – a denominada execução provisória pró réu. Portanto, se em favor do réu, cabe execução da pena, logo, caberá a ele a progressão de regime.

A prisão especial está prevista no Art. 295 do Código de Processo Penal:

Art. 295. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva:

- I. Os ministros de Estado.

II. Os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de Polícia; (Redação dada pela Lei nº 3.181, de 11.6.1957)

III. Os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados.

IV. Os cidadãos inscritos no “Livro de Mérito”.

V. Os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; (Redação dada pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001)

VI. Os magistrados.

VII. Os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República.

VIII. Os ministros de confissão religiosa.

IX. Os ministros do Tribunal de Contas.

X. Os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função.

XI. Os delegados de polícia e os guardas-civis dos Estados e Territórios, ativos e inativos. (Redação dada pela Lei nº 5.126, de 20.9.1966).

§ 1º A prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. (Incluído pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001)

§ 2º Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. (Incluído pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001)

§ 3º A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. (Incluído pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001)

§ 4º O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. (Incluído pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001)

§ 5º Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum. (Incluído pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001)

Logo no *caput* do Art. 295 já fica claro que a prisão especial se trata de uma prisão antes da sentença definitiva, ou seja, provisória, portanto também caberá a ele a progressão de regime. O STJ entende também que se não há a prisão especial para o advogado, deve ser observada a ele a prisão domiciliar.

Esses entendimentos de progressão de regime são pacíficos no STF, de acordo com as Súmulas 716 e 717:

Súm. 716: Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Súm. 717: Não impede a progressão de regime de execução da pena, fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial.

Regressão de Regime

(Art. 118 da LEP)

Prevê o Art. 118 da LEP que a regressão de regime é transição para qualquer dos regimes mais rigorosos.

Art. 118. *A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:*

Portanto cabe notar que se a regressão é para qualquer dos regimes mais rigorosos, logo caberá regressão por saltos, diferentemente da progressão que é inadmissível por saltos.

→ Motivos para Regressão:

Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave (não se necessita do trânsito em julgado para aplicação da regressão).

Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime.

Regras para Ingresso no Regime Aberto

Para que um condenado possa ingressar no regime aberto, é necessário que ele comprove a existência de alguns requisitos, são eles:

Estiver trabalhando ou comprove a possibilidade de fazê-lo imediatamente (carta de promessa de emprego).

Nota: Este requisito tem sido constantemente mitigado pelo STJ, pois, de acordo com a realidade Brasileira, com seus elevados índices de desemprego, torna-se difícil falar em emprego para presidiário. Portanto, em diversos casos, o STJ deixa de aplicar esse requisito.

Apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime.

O STJ entende que não é possível exigir o cumprimento de uma pena substitutiva como requisito para progressão ao regime aberto.

Súm. 493: *É inadmissível a fixação de pena substitutiva (Art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto.*

Condições Obrigatórias do Regime Aberto

Ao ser aplicado o novo regime, o juiz poderá estabelecer condições especiais, no entanto, algumas condições são obrigatórias, são elas:

Permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga.

Sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados.

Não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial.

Comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado.

Prisão Domiciliar

A prisão domiciliar prevista pela Lei de Execuções Penais é uma medida substitutiva do regime aberto, em que o condenado fica recolhido à residência particular caso esteja em alguma

condição diferente da prisão domiciliar, como medida cautelar diversa da prisão. Neste caso o réu ainda não foi condenado, ou seja, ele está recebendo uma medida cautelar e naquele o réu já foi condenado e está cumprindo pena.

Diferenças entre as Duas Prisões Domiciliares

Prisão domiciliar (substitutiva do regime aberto)

- ▷ Condenado maior de 70 anos.
- ▷ Condenado acometido de doença grave.
- ▷ Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental (cabe ao condenado homem se verificado que o filho depende da presença do condenado).
- ▷ Condenada gestante.

O STJ tem entendido que em caso de inexistência de vaga na casa do albergado, o condenado terá direito à prisão domiciliar e poderá ser submetido à monitoração eletrônica.

Prisão domiciliar (medida cautelar diversa da prisão - Art. 318 do CPP):

- ▷ Maior de 80 anos.
- ▷ Extremamente debilitado por motivo de doença grave.
- ▷ Imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 06 anos ou com deficiência.
- ▷ Gestante a partir do 7º mês de gravidez ou gravidez de alto risco.

Caso interessante julgado pelo STJ foi a concessão de prisão domiciliar como medida cautelar diversa da prisão para preso provisório que tinha direito à cela especial, no caso era um advogado.

De acordo com o Informativo nº 551 do STJ, o advogado que tenha contra si decretada prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentícia não tem direito a ser recolhido em sala de Estado Maior ou, na sua ausência, em prisão domiciliar.

Autorização de Saída

Existem dois tipos de autorização de saída, a permissão de saída e a saída temporária.

Permissão de Saída

Regime fechado ou semiaberto ou preso provisório.

Vigilância direta mediante escolta.

Hipóteses

- ▷ Falecimento ou doença grave do CCADI:
 - » Cônjuge.
 - » Companheira.
 - » Ascendente.
 - » Descendente.
 - » Irmão.
- ▷ Necessidade de tratamento médico.

Concessão

A permissão de saída temporária será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontre o preso.

Tempo de Duração

A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída.

Saída Temporária

Regime semiaberto

Vigilância indireta: poderá ter monitoração eletrônica

Hipóteses

- ▷ Visita à família.
- ▷ Frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução.
- ▷ Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.

Concessão

A saída temporária será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

- ▷ Comportamento adequado.
- ▷ Cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente.
- ▷ Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Tempo de Duração

Frequência a curso profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, o tempo será o necessário para o cumprimento das atividades discentes.

Nos demais casos, o prazo será não superior a 07 dias, podendo ser renovada mais quatro vezes no ano (total = 5 vezes).

As saídas temporárias deverão ter o prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra.

Monitoração Eletrônica

O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

II. Autorizar a saída temporária no regime semiaberto.

IV. Determinar a prisão domiciliar.

O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres:

I. Receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações.

II. Abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça.

A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa:

I. A regressão do regime.

II. A revogação da autorização de saída temporária.

III. A revogação da prisão domiciliar.

IV. Advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a III deste parágrafo.

A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

I. Quando se tornar desnecessária ou inadequada.

II. Se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.

Trabalho

O trabalho é um dever do preso, um direito do preso e sua não-observância constitui falta grave.

→ Dever:

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

V. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

→ Direito do preso:

Art. 41. Constituem direitos do preso:

II. Atribuição de trabalho e sua remuneração.

A inobservância constitui falta grave:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V (trabalho), do Art. 39, desta Lei.

A Constituição Federal prevê em seu Art. 5º, XLVII, “c”, que não haverá penas de trabalhos forçados, logo poderia se imaginar que o preso não poderá ser forçado ao trabalho, no entanto, a interpretação que prevalece é que ele não poderá ser submetido a trabalho forçado no sentido de desumano, degradante, acima de suas condições pessoais.

Contudo, apesar de o trabalho ser obrigatório, ele não será feito de forma gratuita e sim mediante remuneração de, no mínimo, três quartos do salário mínimo, salvo quando for prestação de serviço à comunidade, pois esta tem caráter gratuito de interesse geral.

Exceções ao Trabalho Obrigatório

Para o preso provisório, o trabalho somente será interno e não é obrigatório.

O preso político não será obrigado ao trabalho.

Poderão ser dispensados do trabalho (como condição do regime aberto) as pessoas que se adequam nas condições de prisão domiciliar.

De acordo com o Código Penal, o preso terá direito aos benefícios da previdência social, porém ele não será regido pela CLT.

O produto da remuneração do preso deverá atender:

- ▷ Indenização dos danos causados pelo crime.
- ▷ Assistência à família.
- ▷ A pequenas despesas pessoais.
- ▷ Ressarcimento ao Estado pelas despesas que causa com sua manutenção.
- ▷ O restante constituirá o pecúlio (caderneta de poupança).

Trabalho Interno

Os maiores de 60 (sessenta) anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade.

A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados.

Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal (no caso de presos que trabalham como cozinheiro).

Trabalho Externo

O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado, somente em serviço ou trabalhando em obras públicas, realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

O limite máximo do número de presos será de 10% (dez por cento) do total de empregados na obra.

A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso.

Requisitos do trabalho externo:

- ▷ Autorização do diretor do estabelecimento.
- ▷ Aptidão, disciplina e responsabilidade.
- ▷ Cumprimento mínimo de 1/6 da pena.

Causas para revogação do trabalho externo:

- ▷ Prática de fato definido como crime;
- ▷ Punido por falta grave;
- ▷ Comportamento contrário aos requisitos estabelecidos (aptidão, disciplina e responsabilidade).

Remição

A remição é o pagamento (quitação) antecipado da pena privativa por meio diferente da prisão e pode se dar pelo trabalho ou pelo estudo, diferentemente da remissão que é sinônimo de perdão (remissão dos pecados).

O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Caberá remição também às hipóteses de prisão cautelar (preso provisório).

O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional (remição pelo estudo), parte do tempo de execução da pena ou do período de prova.

O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos. Principalmente para efeitos de benefícios assegurados aos presos como livramento condicional e progressão de regime.

Contagem do Tempo de Remição

Remição pelo trabalho: 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho.

Remição pelo estudo: 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 dias.

Procedimento

Autoridade Administrativa Relatório Mensal	
↓ Juízo da Execução	
Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal (falsidade ideológica) declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remição.	O juiz da execução, ouvidos o MP e a defesa, declara a remição.

O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar.

Cometimento de Falta Grave

Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Observações

As atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição. Salvo provocação dolosa do acidente, pois tal conduta configura falta grave.

Os tribunais não têm admitido a remição ficta (remição dos dias da pena sem que o preso tenha trabalhado, alegando que não trabalhou porque o Estado não proporcionou o trabalho).

Princípio da Individualização da Pena

→ Classificação Art. 6º da LEP

A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou ao preso provisório.

A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta, no mínimo:

- ▷ 2 chefes de serviço.
- ▷ 1 psiquiatra.
- ▷ 1 psicólogo.
- ▷ 1 assistente social.

→ Exame Criminológico Art. 8º da LEP

O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução.

Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

O exame criminológico será realizado por psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais e será opcional para concessão de benefícios, sempre fundamentado pelo juiz da execução.

Assistência

A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.

A assistência estende-se ao egresso e consiste:

- ▷ Na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade.
- ▷ Na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 (dois) meses.

O prazo estabelecido no inciso II poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego.

Considera-se egresso para os efeitos desta Lei:

- ▷ O liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída do estabelecimento.
- ▷ O liberado condicional, durante o período de prova.

→ A assistência será:

Material

A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas (AVI).

O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela Administração.

À Saúde

A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento (hipótese de permissão de saída).

Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido.

Jurídica

A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado.

As Unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica, integral e gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais.

As Unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública, no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos penais.

Em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo Defensor Público.

Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados Núcleos Especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado.

Educacional

Art. 18-A. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)

§ 1º O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)

§ 2º Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)

§ 3º A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas. 7.627 (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)

Art. 21-A. O censo penitenciário deverá apurar: (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)

I - o nível de escolaridade dos presos e das presas; (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)

II - a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos; (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)

III - a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos; (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)

IV - a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo; (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)

V - outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)

A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado.

O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da Unidade Federativa.

O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico.

A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição.

As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados.

Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos.

Social

A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade.

→ Incumbe ao serviço de assistência social:

- ▷ Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames.
- ▷ Relatar, por escrito, ao Diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido.
- ▷ Acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias.
- ▷ Promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação.
- ▷ Promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade.
- ▷ Providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho.
- ▷ Orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima.

Religiosa

A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa (Bíblia).

No estabelecimento, haverá local apropriado para os cultos religiosos.

Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa.

Direitos e Deveres do Preso

Deveres do Preso (Rol Taxativo)

I. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença.

II. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.

O descumprimento a esse dever do inciso II constituirá falta grave.

III. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados.

IV. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina.

V. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

VI. Submissão à sanção disciplinar imposta.

VII. Indenização à vítima ou aos seus sucessores.

VIII. Indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho.

IX. Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento.

X. Conservação dos objetos de uso pessoal.

Direitos do Preso (Rol Exemplificativo)

Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios.

→ Constituem direitos do preso:

I. Alimentação suficiente e vestuário.

II. Atribuição de trabalho e sua remuneração (o trabalho é um dever e um direito e o seu descumprimento constitui falta grave).

III. Previdência Social.

IV. Constituição de pecúlio.

V. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação.

VI. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena.

VII. Assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa.

VIII. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo.

IX. Entrevista pessoal e reservada com o advogado.

X. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.

XI. Chamamento nominal.

XII. Igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena.

XIII. Audiência especial com o diretor do estabelecimento.

XIV. Representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito.

XV. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes.

O contato com o mundo exterior também poderá ser suspenso por até 30 dias.

XVI. Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente.

Direito a Voto

O condenado definitivo fica com os seus direitos políticos suspensos até o término da pena privativa de liberdade, portanto não possui direito a voto, já os presos provisórios possuem o direito a voto.

Disciplina

A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho.

Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório.

Princípio da Legalidade

Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar.

→ Não haverá sanção:

- ▷ Coletiva.
- ▷ Com emprego de cela escura.
- ▷ Que coloque em perigo a integridade física e moral do condenado.

- ▷ O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares.

Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito o condenado.

Faltas Disciplinares

As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem como suas respectivas sanções.

Tentativa de Falta Grave

Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada.

Faltas Graves em Espécie

Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

- I. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina.
- II. Fugir.

A fuga do preso não pode ser entendida como um direito, porque se ele fugir, cometerá uma falta e receberá uma sanção e, se essa fuga for praticada com violência ou grave ameaça, será também crime:

Evasão mediante violência contra a pessoa.

Art. 352, CP - *Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa:*

Pena - *detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência.*

III. *Possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.*

IV. *Provocar acidente de trabalho.*

V. *Descumprir, no regime aberto e o condenado a pena restritiva de direitos, as condições impostas.*

VI. *Inobservar os deveres de obediência a servidor e respeito a qualquer pessoa bem como da execução do trabalho.*

VII. *Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.*

Observações Complementares

Caso alguém adentre com o aparelho telefônico no presídio, estará incidindo no crime previsto no Art. 349-A do CP, e se o diretor ou agente público deixar de cumprir o dever para vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, estará incidindo no Art. 319-A do CP:

Art. 349-A. *Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.*

Pena - *detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.*

Art. 319-A. *Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso*

a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo:

Pena - *detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.*

Sanções e Recompensas

As recompensas se darão através de elogio e concessão de regalias.

As sanções disciplinares previstas pela LEP são as seguintes:

- I. *Advertência verbal.*
- II. *Repreensão.*
- III. *Suspensão ou restrição de direitos.*

Esse inciso trata do direito de visitas, proporcionalidade no trabalho, descanso e recreação e contato com o mundo exterior, que podem ser suspensos pelo prazo máximo de 30 dias.

IV. *Isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo.*

V. *Inclusão no regime disciplinar diferenciado (RDD).*

As sanções previstas no incisos I a IV serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e o RDD por prévio e fundamentado despacho do juiz competente.

A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado, elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa.

A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da defesa e prolatada no prazo máximo de quinze dias.

Prescrição

Entende o STF que a pretensão punitiva do Estado, no que tange à aplicação de sanção disciplinar, prescreve e prescreverá no menor prazo do Código Penal (03 anos).

Isolamento ou RDD Preventivo

A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até dez dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente.

O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar.

Regime Disciplinar Diferenciado (RDD)

O RDD não é regime de cumprimento de pena e sim a mais severa sanção penal, por isso, cabe progressão de regime do RDD, devendo o preso terminar o cumprimento do RDD para se efetuar a progressão.

Características do RDD

Duração máxima de 360 dias, podendo ser renovado por motivo de nova falta grave de mesma espécie, até o limite de um sexto da pena.

- ▷ Recolhimento em cela individual.
- ▷ Visitas semanais de 2 pessoas, sem contar as crianças, com durações de duas horas.
- ▷ Banho de sol de 2 horas diárias.

Hipóteses de Aplicação do RDD

Prática de fato definido como crime doloso + subversão da ordem e disciplina internas.

Preso que apresenta alto risco para ordem e segurança do estabelecimento ou da sociedade.

Preso sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando.

Em todas as hipóteses, cabe ao definitivo ou provisório.

Órgãos de Execução Penal

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCCP)

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na Capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça.

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 (treze) membros designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos Ministérios da área social.

O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 (dois) anos, renovado 1/3 (um terço) em cada ano.

Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades, em âmbito federal ou estadual, incumbe:

- I.** *Propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da Justiça Criminal e execução das penas e das medidas de segurança.*
- II.** *Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária.*
- III.** *Promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua adequação às necessidades do País.*
- IV.** *Estimular e promover a pesquisa criminológica.*
- V.** *Elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor.*
- VI.** *Estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados.*
- VII.** *Estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal.*
- VIII.** *Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos Estados, Territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento.*
- IX.** *Representar ao Juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em caso de violação das normas referentes à execução penal.*

X. *Representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal.*

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo a sua natureza e peculiaridades.

Juízo da Execução

A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.

→ Compete ao Juiz da execução:

- I.** *Aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado.*
- II.** *Declarar extinta a punibilidade.*
- III.** *Decidir sobre:*
 - a)** *soma ou unificação de penas;*
 - b)** *progressão ou regressão nos regimes;*
 - c)** *detração e remição da pena;*
 - d)** *suspensão condicional da pena;*
 - e)** *livramento condicional;*
 - f)** *incidentes da execução.*
- IV.** *Autorizar saídas temporárias.*
- V.** *Determinar:*
 - a)** *a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;*
 - b)** *a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;*
 - c)** *a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;*
 - d)** *a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;*
 - e)** *a revogação da medida de segurança;*
 - f)** *a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;*
 - g)** *o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;*
 - h)** *a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do Art. 86, desta Lei.*
- VI.** *Zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança.*
- VII.** *Inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade.*
- VIII.** *Interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei.*
- IX.** *Compor e instalar o Conselho da Comunidade.*
- X.** *Emitir anualmente atestado de pena a cumprir.*

Ministério Público

O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.

Incumbe, ainda, ao Ministério Público:

I. Fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento.

II. Requerer:

- a)** todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo;
- b)** a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução;
- c)** a aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;
- d)** a revogação da medida de segurança;
- e)** a conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional;
- f)** a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior.

III. Interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária, durante a execução.

Conselho Penitenciário

O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena.

O Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento.

O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá a duração de 4 (quatro) anos.

→ Incumbe ao Conselho Penitenciário:

- I. Emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso.**
- II. Inspeccionar os estabelecimentos e serviços penais.**
- III. Apresentar, no 1º (primeiro) trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior.**
- IV. Supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos.**

Departamentos Penitenciários

Departamento Penitenciário Nacional

O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional:

- I. Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o Território Nacional.**
- II. Inspeccionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais.**
- III. Assistir tecnicamente as Unidades Federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta Lei.**

IV. Colaborar com as Unidades Federativas mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços penais.

V. Colaborar com as Unidades Federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado.

VI. Estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar.

Incumbem também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais.

Departamento Penitenciário Local

A legislação local poderá criar Departamento Penitenciário ou órgão similar, com as atribuições que estabelecer.

O Departamento Penitenciário local, ou órgão similar, tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da Unidade da Federação a que pertencer.

Direção e Pessoal dos Estabelecimentos Penais

O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos:

I. Ser portador de diploma de nível superior de Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços Sociais.

Nesse rol não consta filosofia.

II. Possuir experiência administrativa na área.

III. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função.

O diretor deverá residir no estabelecimento, ou nas proximidades, e dedicará tempo integral à sua função.

O Quadro do Pessoal Penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e às demais funções.

A escolha do pessoal administrativo, especializado, de instrução técnica e de vigilância atenderá a vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato.

O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão funcional dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício.

Fique ligado: no estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado.

Patronato

O Patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos (Art. 26).

Incumbe também ao Patronato:

I. Orientar os condenados à pena restritiva de direitos.

II. Fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana.

III. Colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional.

Conselho da Comunidade

Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto, no mínimo, por 1 (um) representante de associação comercial ou industrial, 1 (um) advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, 1 (um) Defensor Público indicado pelo Defensor Público Geral e 1 (um) assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais.

Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do Juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho.

Incumbe ao Conselho da Comunidade:

I. Visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca.

II. Entrevistar presos.

III. Apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução e ao Conselho Penitenciário.

IV. Diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento.

Defensoria Pública

→ (Incluída Pela Lei nº 12.313, de 2010)

A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando, no processo executivo e nos incidentes da execução, para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva.

→ Incumbe, ainda, à Defensoria Pública:

I. Requerer:

a) todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo;

b) a aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

c) a declaração de extinção da punibilidade;

d) a unificação de penas;

e) a detração e remição da pena;

f) a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução;

g) a aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança;

h) a conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto;

i) a autorização de saídas temporárias;

j) a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;

k) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;

l) a remoção do condenado para penitenciária federal;

II. Requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir.

III. Interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução.

IV. Representar ao Juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal.

V. Visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento, e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade.

VI. Requerer à autoridade competente a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal.

O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio.

Do Livramento Condicional

O livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do Art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário.

Deferido o pedido, o Juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento.

Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes:

a) obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável se for apto para o trabalho;

b) comunicar periodicamente ao Juiz sua ocupação;

c) não mudar do território da comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste.

Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes:

a) não mudar de residência sem comunicação ao Juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção;

b) recolher-se à habitação em hora fixada;

c) não frequentar determinados lugares.

Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do Juízo da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento ao Juízo do lugar para onde ele se houver transferido e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção.

O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior.

Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao Juízo da execução, para as providências cabíveis.

Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com a cópia integral da sentença em 2 (duas) vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário.

A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo Presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte:

I. *A sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados, pelo Presidente do Conselho Penitenciário ou membro por ele designado, ou, na falta, pelo Juiz.*

II. *A autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento.*

III. *O liberando declarará se aceita as condições.*

Tudo deverá constar em livro próprio, será lavrado termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever.

Uma cópia desse termo deverá ser remetida ao Juiz da execução.

Ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta, que exhibirá à autoridade judiciária ou administrativa, sempre que lhe for exigida.

→ **A caderneta conterá:**

- a)** a identificação do liberado;
- b)** o texto impresso do presente Capítulo;
- c)** as condições impostas.

Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto, em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo.

Na caderneta e no salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no Art. 132 desta Lei.

A observação cautelar e a proteção realizadas por serviço social penitenciário, Patronato ou Conselho da Comunidade terão a finalidade de:

- I.** *Fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício.*
- II.** *Proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa.*

A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário, para efeito da representação prevista nos Arts. 143 e 144 desta Lei.

A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos Arts. 86 e 87 do Código Penal.

Mantido o livramento condicional, na hipótese da revogação facultativa, o Juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições.

Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das 2 (duas) penas.

No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento.

A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário, ou, de ofício, pelo Juiz, ouvido o liberado.

O Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário, e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso I do *caput* do Art. 137 desta Lei, observado o disposto nos incisos II e III e §§ 1º e 2º do mesmo artigo.

Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.

O Juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação.

Das Penas Restritivas de Direitos

Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares.

Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

→ **Da Prestação de Serviços à Comunidade**
Caberá ao Juiz da execução:

- I.** *Designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões.*
- II.** *Determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena.*
- III.** *Alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho.*

O trabalho terá a duração de 8 (oito) horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, nos horários estabelecidos pelo Juiz.

A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento.

A entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará, mensalmente, ao Juiz da execução, relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre ausência ou falta disciplinar.

→ **Da Limitação de Fim de Semana**

Caberá ao Juiz da execução determinar a intimação do condenado, cientificando-o do local, dias e horário em que deverá cumprir a pena.

A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento.

Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras, ou atribuídas atividades educativas.

Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e de reeducação.

O estabelecimento designado encaminhará, mensalmente, ao Juiz da execução, relatório, bem como comunicará, a qualquer tempo, a ausência ou falta disciplinar do condenado.

→ **Da Interdição Temporária de Direitos**

Caberá ao Juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado.

Na hipótese de pena de interdição do Art. 47, I, do Código Penal, a autoridade deverá, em 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento do ofício, baixar ato, a partir do qual a execução terá seu início.

Nas hipóteses do Art. 47, II e III, do Código Penal, o Juízo da execução determinará a apreensão dos documentos, que autorizam o exercício do direito interditado.

A autoridade deverá comunicar imediatamente ao Juiz da execução o descumprimento da pena.

A comunicação poderá ser feita por qualquer prejudicado.

→ **Da Suspensão Condicional**

O Juiz poderá suspender, pelo período de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, na forma prevista nos Arts. 77 a 82 do Código Penal.

O Juiz ou Tribunal, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se, motivadamente, sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue.

Concedida a suspensão, o Juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no Art. 160 desta Lei.

As condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviços à comunidade, ou limitação de fim de semana, salvo hipótese do Art. 78, § 2º, do Código Penal.

O Juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido o condenado.

A fiscalização do cumprimento das condições, reguladas nos Estados, Territórios e Distrito Federal por normas supletivas, será atribuída a serviço social penitenciário, Patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviços, inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público, ou ambos, devendo o Juiz da execução suprir, por ato, a falta das normas supletivas.

O beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora, para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicará, também, a sua ocupação e os salários ou proventos de que vive.

A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições.

Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita comunicação ao Juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais o primeiro deverá apresentar-se imediatamente.

Quando a suspensão condicional da pena for concedida por Tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício.

De igual modo, proceder-se-á quando o Tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida.

O Tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao Juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício, e, em qualquer caso, há de realizar a audiência admonitória.

Transitada em julgado a sentença condenatória, o Juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas.

Se, intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 (vinte) dias, o réu não comparecer, injustificadamente, à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena.

A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do Art. 81 e respectivos parágrafos do Código Penal.

A sentença condenatória será registrada, com a nota de suspensão em livro especial do Juízo a que couber a execução da pena.

Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro.

O registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeito de informações requisitadas por órgão judiciário ou pelo Ministério Público, para instruir processo penal.

→ **Da Pena de Multa**

Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora.

Decorrido o prazo sem o pagamento da multa, ou o depósito da respectiva importância, proceder-se-á à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

A nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o que dispuser a lei processual civil.

Se a penhora recair em bem imóvel, os autos apartados serão remetidos ao Juízo Cível para prosseguimento.

Recaindo a penhora em outros bens, dar-se-á prosseguimento nos termos do § 2º, do Art. 164, desta Lei.

A execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental (Art. 52 do Código Penal).

O Juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses do Art. 50, § 1º, do Código Penal, observando-se o seguinte:

I. O limite máximo do desconto mensal será o da quarta parte da remuneração e o mínimo o de um décimo.

II. O desconto será feito mediante ordem do Juiz a quem de direito.

III. O responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo Juiz, a importância determinada.

Até o término do prazo a que se refere o Art. 164 desta Lei, poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.

O Juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.

Se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, o Juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, revogará o benefício executando-se a multa, na forma prevista neste Capítulo, ou prosseguindo-se na execução já iniciada.

Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado (Art. 168).

Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste Capítulo.

Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da pena.

► Da Execução das Medidas de Segurança

Transitada em julgado a sentença que aplicar medida de segurança, será ordenada a expedição de guia para a execução.

Ninguém será internado em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ou submetido a tratamento ambulatorial, para cumprimento de medida de segurança, sem a guia expedida pela autoridade judiciária.

A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o Juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá:

I. A qualificação do agente e o número do registro geral do órgão oficial de identificação.

II. O inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado.

III. A data em que terminará o prazo mínimo de internação, ou do tratamento ambulatorial.

IV. Outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento ou internamento.

Ao Ministério Público será dada ciência da guia de recolhimento e de sujeição a tratamento.

A guia será retificada sempre que sobrevier modificações quanto ao prazo de execução.

Aplicar-se-á, na execução da medida de segurança, naquilo que couber, o disposto nos Art. 8º e 9º desta Lei.

Da Cessação da Periculosidade

A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições pessoais do agente, observando-se o seguinte:

I. A autoridade administrativa, até 1 (um) mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá ao Juiz minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida.

II. O relatório será instruído com o laudo psiquiátrico.

III. Juntado aos autos o relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidos, sucessivamente, o Ministério Público e o curador ou defensor, no prazo de 3 (três) dias para cada um.

IV. O Juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não o tiver.

V. O Juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança.

VI. Ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o inciso anterior, o Juiz proferirá a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o Juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior.

Nos exames sucessivos para se verificar a cessação da periculosidade, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto no artigo anterior.

Nas hipóteses de desinternação ou de liberação (Art. 97, § 3º, do Código Penal), aplicar-se-á o disposto nos Arts. 132 e 133 desta Lei.

Transitada em julgado a sentença, o Juiz expedirá ordem para a desinternação ou a liberação.

→ Dos Incidentes de Execução

Das Conversões

A pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser convertida em restritiva de direitos, desde que:

I. O condenado a esteja cumprindo em regime aberto.

II. Tenha sido cumprido pelo menos 1/4 (um quarto) da pena.

III. Os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomendável.

A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, nas hipóteses e na forma do Art. 45 e seus incisos do Código Penal.

A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;

b) não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço;

- c)** recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi imposto;
- d)** praticar falta grave;
- e)** sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.

A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se a exercer a atividade determinada pelo Juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras “a”, “d” e “e” do parágrafo anterior.

A pena de interdição temporária de direitos será convertida quando o condenado exercer, injustificadamente, o direito interdito ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras “a” e “e”, do § 1º, acima previstas.

Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança.

O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida.

Nesta hipótese, o prazo mínimo de internação será de 1 (um) ano.

→ **Do Excesso ou Desvio**

Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares.

Podem suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução:

- I. O Ministério Público.
- II. O Conselho Penitenciário.
- III. O sentenciado.
- IV. Qualquer dos demais órgãos da execução penal.

→ Da Anistia e do Indulto

Concedida a anistia, o Juiz, de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade.

O indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário, ou da autoridade administrativa.

A petição do indulto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário, para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça.

O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará, em relatório, a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição.

Processada no Ministério da Justiça com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão pre-

sentos os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar.

Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação.

Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o Juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior.

→ **Do Procedimento Judicial**

O procedimento correspondente às situações previstas nesta Lei será judicial, desenvolvendo-se perante o Juízo da execução.

O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa.

A portaria ou petição será autuada ouvindo-se, em 3 (três) dias, o condenado e o Ministério Público, quando não figurem como requerentes da medida.

Sendo desnecessária a produção de prova, o Juiz decidirá de plano, em igual prazo.

Entendendo indispensável a realização de prova pericial ou oral, o Juiz a ordenará, decidindo após a produção daquela ou na audiência designada.

Das decisões proferidas pelo Juiz, caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.



ANOTAÇÕES

[illegible]

23. Direito do Consumidor

O grande desenvolvimento tecnológico e da globalização dos mercados ocorridos ao longo século XX, acarretaram diversas mudanças no mercado, baseadas na política do capitalismo.

Política esta que tem como principal objetivo a busca do lucro pelo fornecedor, minimizando os interesses dos consumidores e enaltecendo o poder daquele.

Com as mudanças tecnológicas o número de bens e serviços oferecidos no mercado aumentou, uma vez que a atividade que antes era artesanal passou a ser tecnológica, surgindo, assim, a chamada sociedade de consumo.

Por um lado, neste tipo de sociedade, o consumo dos bens e serviços tornou-se mais fácil. Porém, por outro lado, o fornecedor passou a ter o poder que decidir quando, quanto, o que produzir e como produzir, ficando o consumidor a mercê desta decisão.

Em outras palavras, a oferta passou a ser decidida unilateralmente pelo fornecedor, visando seus interesses empresariais, que são, por evidente, a obtenção do lucro¹. E, diante disso, para alcançar seus interesses, os fornecedores passaram a fazer uso de propagandas e publicidades enganosas, ludibriando o consumidor para adquirir o bem ou serviço.

Consequentemente, o consumidor tornou-se hipossuficiente e vulnerável não apenas tecnicamente, mas também economicamente diante da massificação do mercado de consumo.

Diante deste contexto, passou-se a exigir maior proteção ao consumidor, sendo que, em 1985, através da Resolução nº 39/248, da Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu e positivou a vulnerabilidade do consumidor internacionalmente².

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 deu ao direito do consumidor o *status* de direito e garantia fundamental, com a seguinte disposição:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.

Reforçando a disposição acima e visando garantir o seu cumprimento, o constituinte originário determinou que a positivação específica do direito do consumidor fosse realizada dentro de 180 (cento e oitenta) dias da promulgação da Constituição³.

Todavia, não foi o que ocorreu. A promulgação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) – lei em estudo – ocorreu somente em 1990, sendo que as relações de consumo até então eram regidas pelo Código Civil brasileiro.

E mais. Visando a maior proteção ao consumidor, o constituinte originário incluiu a defesa do consumidor entre os princípios a serem observados na atividade econômica (Art. 170 da Constituição Federal).

Portanto, é possível concluir que o Direito do Consumidor tem como finalidade regular a relação entre fornecedor e consumidor, garantindo a justa distribuição de bens e serviços, de acordo com a necessidade dos consumidores.

Visando o equilíbrio desta relação e do mercado de consumo, foi criada a sistematização legal sobre o assunto.

Código de Defesa do Consumidor e Conceitos Básicos

Como visto, o Direito do Consumidor é o ramo do direito que protege os interesses dos consumidores e busca o equilíbrio no mercado de consumo.

Desta forma, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece as normas voltadas para o fim almejado pelo Direito do Consumidor, sendo as mesmas de ordem pública e interesse social, o que possibilita a sua aplicação pelo juiz independentemente do requerimento das partes envolvidas na relação.

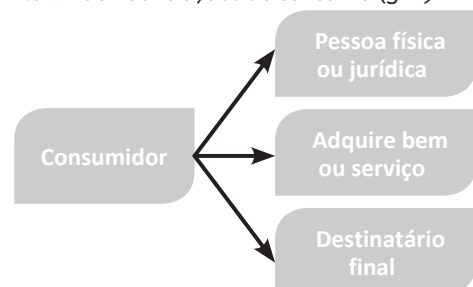
Ressalta-se que o presente estudo será voltado exclusivamente para o Título II do CDC, o qual trata das infrações penais, já que é esta a matéria que consta do edital do seu concurso.

Todavia, ao longo de estudo, serão apontados outros pontos do CDC para melhor análise e compreensão da matéria foco do estudo.

Como início, observe os conceitos básicos trazidos pelo código em comento.

Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que **adquire ou utiliza** produto ou serviço como **destinatário final**.

Parágrafo único - Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. (g.n.)

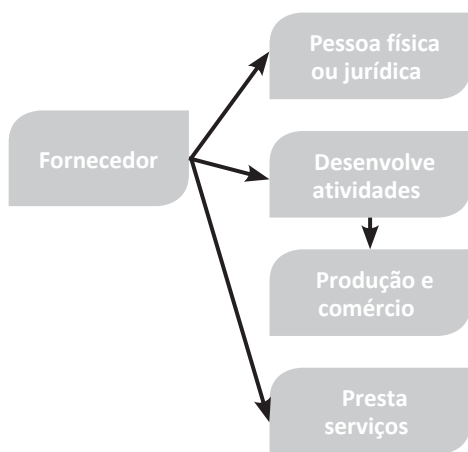


Art. 3º - Fornecedor é toda **pessoa física ou jurídica**, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que **desenvolvem atividade** de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. (g.n.)

¹ NUNES, Rizzato. Comentários aos Código de Defesa do Consumidor. 7ª ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2013. p.202

² Resolução nº39/248, de 10.04.1985 da ONU - A educação do consumidor deve, quando apropriada, fazer parte integral do currículo básico do sistema educacional, e de preferência inserido dentro de uma matéria já existente.

³ ADCT, Art. 48: O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do consumidor.

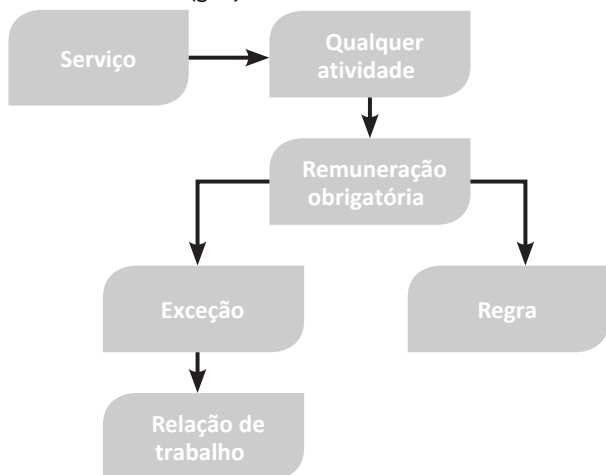


Neste ponto é importante ressaltar que o fornecedor é aquele que, de qualquer forma, coloca o produto ou serviço a disposição do consumidor. Logo, abrange o produtor, o vendedor, anunciante, prestador de serviço, dentre outros que levam o produto ou serviço ao consumidor.

§1º - Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. (g.n.)

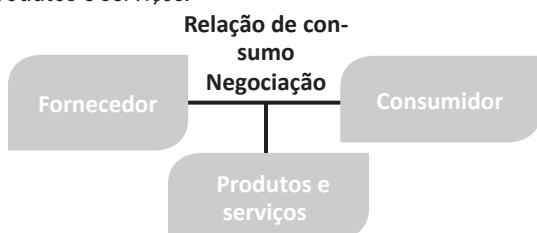


§2º - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. (g.n.)



Embora o Código de Defesa do Consumidor não traga a definição do que é a relação de consumo, é através dos conceitos acima apresentados que se pode definir esta relação.

Logo, relação de consumo nada mais é que a relação existente entre o fornecedor e consumidor, a qual tem por objeto os produtos e serviços.



E é a relação que dá origem aos tipos penais que serão estudados.

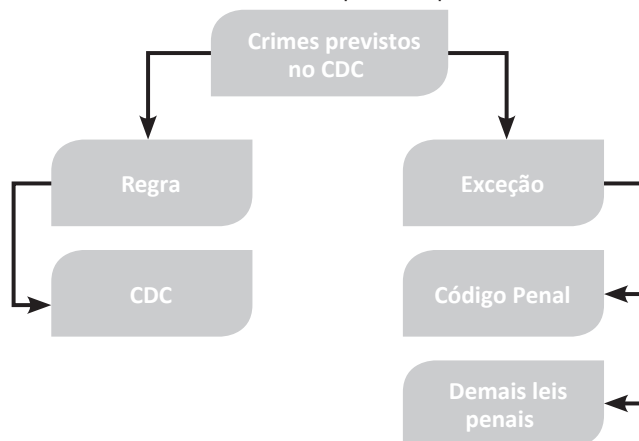
Das Infrações Penais no Código de Defesa do Consumidor

Visando dar maior efetividade a proteção do consumidor, o legislador optou por criar tipos penais específicos contra as relações de consumo, garantindo, assim, a prevenção e proteção do bem jurídico.

Para melhor compreensão, o estudo dos crimes, previsto ao longo do Título II do CDC, será realizado através da análise do texto da lei, realizando-se as principais observações e apontamentos sobre cada crime.

Art. 61, do CDC - *Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes.*

Abrindo o título que trata dos crimes, o legislador optou por reforçar uma regra já estabelecida no sistema jurídico penal, qual seja, é possível a aplicação do Código Penal e demais leis penais, aos crimes do CDC, quando não forem incompatíveis com o CDC ou forem necessárias para complementar este.



Importante frisar, que o CDC não traz disposições de como será o processo-crime que irá apurar os delitos, existindo uma única disposição processual no Art. 80, que será analisado oportunamente.

Desta forma, surge o primeiro grande exemplo de situações em que deverá ser aplicada uma legislação especial diversa do CDC. Para o desenvolvimento do processo deverão ser observadas e aplicadas as normas previstas no Código de Processo Penal (Lei nº 3.689/1941) e a Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/95).

Art. 63 - *Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade:*

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.

§ 1º - *Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado.*

§ 2º - *Se o crime é culposo:*

Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

Sujeito ativo: É o fornecedor e prestador de serviço (§1º), que possui a obrigação de prestar a informação.

Tratando-se de produto industrializado, o fabricante será o sujeito ativo, já que é quem possui a obrigação de imprimir na embalagem as informações sobre os produtos. Poderá o comerciante ser responsabilizado quando o produto for industrializado, caso retire este da embalagem para realizar a venda.

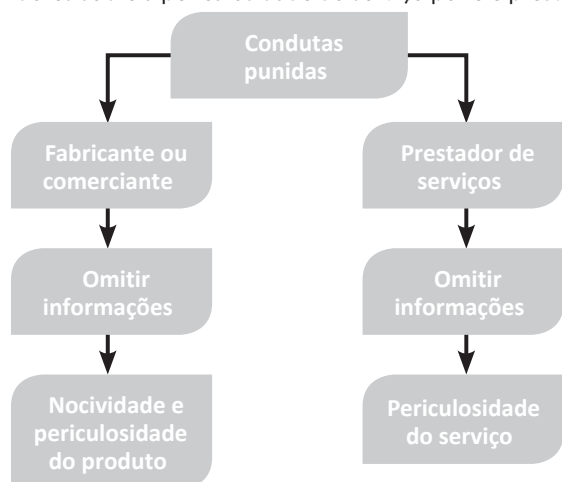
No caso de produtos não industrializados, todos que participam da produção e comercialização poderão ser penalmente responsabilizados.

Sujeito passivo: É a coletividade e o consumidor.

Objetividade jurídica: Com a criação deste tipo penal, o legislador teve como intuito garantir a proteção à saúde e segurança do consumidor, prevista nos Arts 6º, I e III, 8º e 9º, todos do CDC⁴, alertando o consumidor dos riscos que o produto ou serviço oferece.

Conduta (verbo núcleo do tipo): A conduta prevista no *caput* Art. é o verbo “omitir”, o que significa deixar de trazer na embalagem, invólucro, recipiente ou publicidade informações, escritas ou através de símbolos, sobre a nocividade ou periculosidade do produto.

Já no parágrafo único do artigo a conduta consiste no verbo “deixar”, no sentido de não fazer algo, ou seja, o crime consiste em deixar o prestador de serviços de informar os consumidores sobre a periculosidade do serviço por ele prestado.



Estamos diante de um crime de perigo abstrato e de mera conduta. Para que se caracterize o delito, basta que ocorra a mera prática do ato descrito, sendo que o tipo não descreve a necessidade de um resultado no mundo naturalístico para que se reconheça a consumação.

4 CDC, Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

CDC, Art. 8º - Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

Parágrafo único - Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este Art., através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto.

CDC, Art. 9º - O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.

E, mais, ainda que seja um crime de ação múltipla (omitir dizeres e/ou sinais ostensivos), caso o agente pratique ambas as ações ele será punido por crime único. Elementos normativos do tipo: são expressões empregadas pela lei que juntamente com o verbo núcleo do tipo, exigem uma avaliação do seu significado jurídico ou social para que haja o entendimento do que caracteriza o crime.

Logo, no crime em tela, temos que dois são os elementos normativos: nocividade e periculosidade.

A nocividade é a qualidade do que é nocivo, ou seja, é o produto ou serviço que, por si só, causa algum dano ao consumidor que entre em contato com aquele.

Por outro lado, a periculosidade consiste nas circunstâncias que indicam a existência de um dano provável, em caso de acidente. Não é certo que o dano ocorrerá, mas é certo que ele pode ocorrer.

Vale ressaltar, que estamos aqui diante de um tipo penal aberto. O legislador trouxe que é necessária a existência da nocividade e da periculosidade para a caracterização do delito, mas deixou a cargo do intérprete e do aplicador determinar em quais situações estes elementos estão presentes.

Assim, diante dos conceitos acima apresentados, caberá ao intérprete e ao aplicador analisar caso a caso se estarão presentes os elementos normativos do tipo - a nocividade e a periculosidade.

Elemento subjetivo: é o elemento referente à vontade, a intenção do sujeito ativo.

As condutas criminosas previstas no tipo, poderão ser punidas tanto dolosa como culposamente, já que o parágrafo segundo traz a previsão expressa da modalidade culposa.

Logo, aquele que age com a intenção de não prestar a informação, ou deixa de presta-la por imperícia, imprudência ou negligência responderá pelo delito.

Consumação: a consumação do delito dar-se-á quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal⁵. Em outras palavras, é o momento em que o agente já praticou todos os elementos do crime.

Assim, o crime em estudo se consuma no momento em que há a mera omissão das informações. Basta a simples abstenção de prestar a informação, independentemente de um resultado naturalístico.

Tentativa: por se tratar de um crime omissivo puro, não se admite tentativa. Isso porque, não é possível tentar omitir, pois ao tentar não oferecer a informação, o agente já pratica o delito.

Art. 64, do CDC - Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.

Parágrafo único - Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos, na forma deste artigo.

Sujeito ativo: É o fornecedor, compreendido tanto como o fabricante como o comerciante.

5 CP, Art. 14 - Diz-se o crime:

(...) I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

Sujeito passivo: É a coletividade e o consumidor.

Objetividade jurídica: Mais uma vez o legislador teve como intuito garantir a proteção à saúde e segurança do consumidor, prevista nos Arts 6º, I e III, 8º e 9º, todos do CDC.

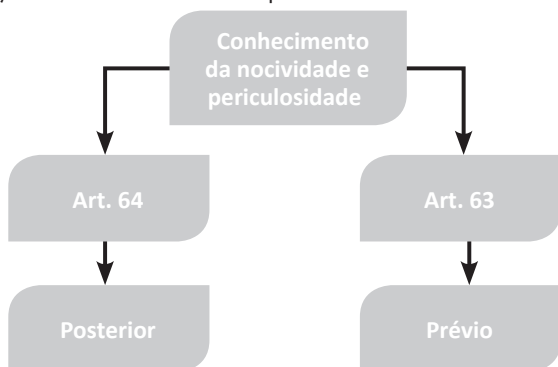
E, não só. O legislador buscou fazer cumprir o direito do consumidor previsto no Art. 10 do CDC⁶.

Conduta (verbo núcleo do tipo): Tanto no *caput* como no parágrafo único do Art., o verbo é “deixar”, no sentido de não fazer algo.

No *caput* do Art. a conduta delituosa consiste em **não fazer a comunicação**, seja para a autoridade competente como para o consumidor, sobre a nocividade ou periculosidade de determinado produto.

Importante entender, que o conhecimento da nocividade ou periculosidade do produto deve ocorrer **após** a sua colocação no mercado.

Se o conhecimento for anterior à colocação no mercado, a conduta do fornecedor poderá caracterizar o delito previsto no Art. 63, caso ele deixe de prestar as devidas informações sobre a nocividade e periculosidade.



No tocante à comunicação, esta deve ser feita por anúncios publicitários, veiculados na imprensa, rádio e televisão e deve alcançar todos os consumidores expostos aos riscos decorrentes dos defeitos detectados nos produtos.

Caso o fornecedor consiga identificar os consumidores atingidos poderá, também, enviar telegramas, realizar visitas, dentre outras medidas personalizadas, sem prejuízo aos anúncios publicitários.

Discussões existem sobre a necessidade da dupla comunicação.

Parte da doutrina entende que caso o fornecedor comunique apenas o consumidor e não comunique a autoridade competente (ou contrário), não haverá a caracterização do delito. Entendo, assim, que basta uma única comunicação.

Por outro lado, a parte majoritária da doutrina entende que a não comunicação deve ser dupla. Se o fornecedor co-

municar apenas o consumidor ou apenas autoridade, o delito estará caracteriza.

A posição majoritária se justifica pelo fato da existência da conjuntiva “e” no texto do artigo. E, mais, pelo fato do objetivo das comunicações serem diferentes.

Ao comunicar o consumidor o fornecedor estará evitando que o consumidor adquira o produto ou, caso já tenha adquirido, sofra algum dano com o mesmo.

Ao comunicar a autoridade, o fornecedor estará fazendo a alerta para que as medidas administrativas cabíveis sejam tomadas.

Referente à chamada autoridade competente, o legislador deixou de defini-la ou indicá-la.

Diante desta lacuna, devem ser observas as disposições do Decreto-Lei nº 2.181, de 1997, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

De acordo com os Arts 4º e 5º do citado decreto, tanto os órgãos de proteção e defesa do consumidor estadual, municipal ou do Distrito Federal (**Ex.: PROCON**), como qualquer entidade ou órgão da Administração Pública federal, estadual e municipal destinados à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possui competência e atribuição para apurar e punir as infrações à legislação das relações de consumo.

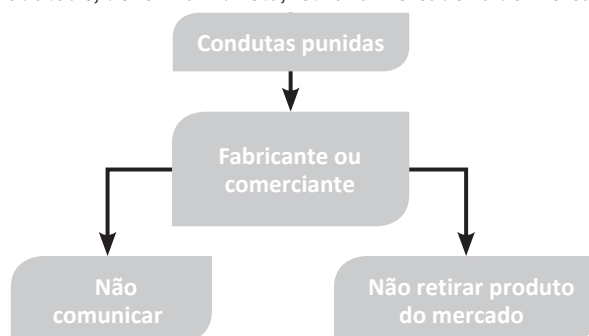
Desta forma, diante da competência concorrente existente, o fornecedor se eximirá da responsabilidade penal no momento em que fizer a comunicação a qualquer das autoridades acima mencionadas.

Já no parágrafo único, a conduta delituosa consiste em **não retirar do mercado** o produto nocivo ou perigoso, quando determinado pela autoridade competente.

Em outras palavras, ao tomar conhecimento da nocividade ou periculosidade do produto, caberá à autoridade competente (considerando o mesmo entendimento do *caput* sobre a autoridade) determinar que o produto seja retirado do mercado. E, por sua vez, caberá ao fornecedor fazer a retirada, sob pena de responder pelo delito aqui em estudo.

De rigor, cabe a nos apontarmos que, parte da doutrina, entende que apenas a autoridade judicial poderá determinar a retirada da mercadoria.

Corrente antagônica, se posiciona no sentido de afirmar que a autoridade administrativa pode fazer a apreensão dos produtos e, de forma indireta, retirar a mercadoria do mercado.



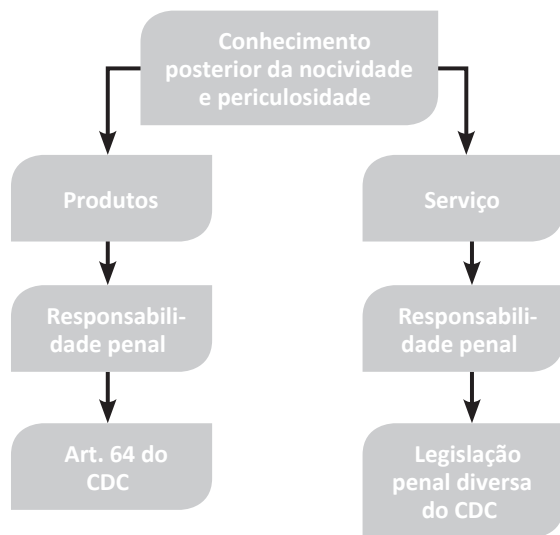
Vale dizer, que estamos diante de um crime de perigo abstrato e de mera conduta. Para que se caracterize o delito basta que ocorra a mera prática do ato descrito, sendo que o tipo não descreve a necessidade de um resultado no mundo naturalístico para que se reconheça a consumação.

6 CDC, Art. 10 - O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

§ 2º Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.

§ 3º Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.



Elemento subjetivo: Pune-se apenas condutas dolosa, ou seja, apenas as situações em que o sujeito teve a vontade livre e consciente de praticar a conduta omissiva prevista no tipo.

Consumação: Restará consumado o delito no momento em que o sujeito ativo toma conhecimento da nocividade ou periculosidade do delito e deixa de realizar a comunicação.

Ou ainda, tratando-se da figura do parágrafo único, o crime estará consumado quando, ciente da ordem de retirada, o agente deixa de cumpri-la.

Tentativa: Por se tratar de um crime omissivo puro, não se admite tentativa. Isso porque, não é possível tentar omitir, pois ao tentar não oferecer a informação, o agente já pratica o delito.

Art. 65, do CDC - Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.

Parágrafo único - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte.

Sujeito ativo: Consiste no fornecedor, somente na figura do prestador de serviços.

Sujeito passivo: coletividade e o consumidor. Para alguns estudiosos, a Administração Pública também é considerada vítima do delito, uma vez que é autora da determinação contrariada.

Objetividade jurídica: Em um primeiro momento, o legislador buscou proteger a vida, a saúde e segurança do consumidor, como previsto no artigo 6º, I, do CDC.

Secundariamente, é protegido o prestígio da Administração Pública, já que pune o descumprimento de uma ordem emanada por esta.

Conduta (verbo núcleo do tipo): O verbo caracterizador do delito é o “executar”, que significa realizar, levar a efeito.

Logo, a conduta criminosa prevista consiste em realizar determinado serviço, considerado de alto grau de periculosidade, contrariando a determinação da autoridade competente.

Pune-se a conduta daquele que presta o serviço perigo sem obedecer ao conteúdo, forma e cautelas exigidas pela autoridade que possui legitimidade para elaborar as exigências, que podem ser previstas tanto em atos administrativos como em lei.

Diante disso, conclui-se tratar de uma norma penal em branco, pois é necessária a existência uma norma que especifique quais são os serviços considerados de “alto grau de periculosidade”, assim como quais são as condições que estes serviços devem ser prestados.

Trata-se de crime comissivo. Diferente dos crimes anteriormente estudados, aqui se exige a prática de uma conduta positiva do agente para a ocorrência do delito.

Por fim, diz-se ser um crime de mera conduta e de perigo abstrato.

Elemento normativo: Consiste no termo “serviço de alto grau de periculosidade”. Deve ser entendido assim, o serviço possui periculosidade inerente exacerbada; o qual exige cuidado e atenção especial.

Diversos serviços podem apresentar esta periculosidade inerente (ex.: médico que realiza uma cirurgia cardíaca; companhia aérea que transporta passageiros durante tempestade; dedetização doméstica com determinados produtos), daí dizer, no tópico anterior, da necessidade de uma norma que regule quais serviços poderá ser submetidos ao tipo penal aqui estudado.

Elemento subjetivo: Diante das disposições legais, pune-se somente na modalidade dolosa. É necessário que o sujeito ativo tenha a vontade de praticar a conduta.

Consumação: O delito aqui previsto tem sua consumação no momento em que a execução do serviço é iniciada, ainda que não produza qualquer resultado no mundo naturalístico.

Tentativa: É admitida, pois os atos executórios podem ser interrompidos.

Concurso de crimes: Embora nos delitos anteriormente estudados seja admitido o concurso de crimes, no presente o legislador optou por trazer de forma expressa a permissão, no parágrafo único do artigo.

Assim, caso a ação do agente “execução do serviço perigoso de forma irregular – traga consequências ao consumidor, causando-lhe lesões corporais ou o leve a morte, deverá ele ser responsabilizado tanto pelo crime em estudo, bem como pelos crimes previstos no Código Penal (Arts 121 e 129).

Art. 66, do CDC - Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.

§ 1º - Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.

§ 2º - Se o crime é culposos;

Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

Sujeito ativo: É o fornecedor, na figura do anunciante. Tratando-se do parágrafo primeiro, é o patrocinador.

Sujeito passivo: coletividade e o consumidor.

Objetividade jurídica: Com esta figura penal visou o legislador proteger o direito à informação correta, clara e precisa do consumidor, previsto no Art. 6º, III, e 31, ambos do CDC⁷.

Conduta (verbo núcleo do tipo): Três são as condutas punidas neste artigo.

A primeira, prevista no *caput*, tem como núcleo o verbo “fazer”, que consiste em desenvolver uma ação. Logo, a conduta punida é o prestar uma informação falsa ou enganosa ao consumidor.

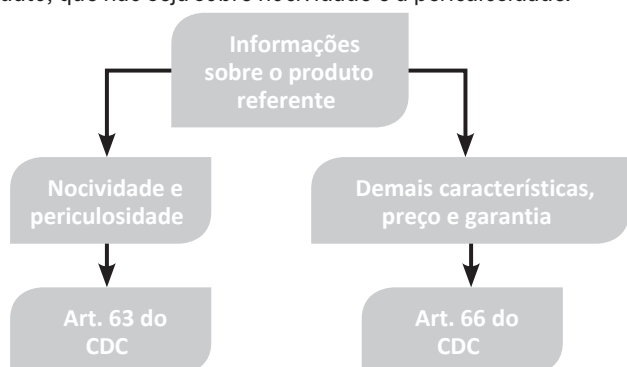
Afirmção falsa consiste na informação prestada com o fim de induzir o consumidor a erro de julgamento diante da falsidade. Já a informação enganosa é aquela que se vale da fragilidade do consumidor, seja pelo medo, a inocência, dentre outros, ofendendo princípios e valores.

Imperioso ressaltar que o Art. em análise não envolve a questão relacionada à publicidade falsa ou enganosa, pois está é objeto de proteção no Art. 67 da norma em apreço.

O segundo verbo núcleo do tipo é o verbo omitir. Logo, a conduta punida é o deixar de prestar informações relevantes sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços ao consumidor.

Tome cuidado! Embora seja parecidas as condutas, não se pode confundir o previsto no Art. 63 e o aqui previsto.

No Art. 63 a conduta punida é aquela que deixa de prestar informações sobre a nocividade e a periculosidade. Já o Art. 66 pune que deixa de prestar qualquer informação sobre o produto, que não seja sobre nocividade e a periculosidade.



Por fim, a última conduta está prevista no parágrafo primeiro do Art. em estudo e tem como verbo o “patrocinar”, que significa dar apoio, auxiliar.

Assim, pune-se a conduta daquele que presta auxílio financeiro ao ofertante da informação falsa ou enganosa. Todavia, este patrocínio deve ser específico para que a informação falsa ou enganosa seja ofertada.

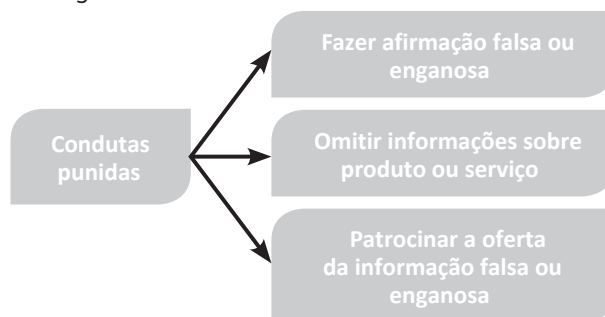
Observe que o legislador buscou punir com este parágrafo único aquele que patrocina a “oferta”, que deve ser entendida como o veículo que transmite uma mensagem, que inclui informação e publicidade⁸.

7 CDC, Art. 6º - São direitos básicos do consumidor (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

CDC, Art.31 - A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

8 NUNES, Rizzato. Ibidem. p. 803.

Entretanto, deve-se tomar cuidado. Ainda que a publicidade esteja englobada na oferta, aplica-se o parágrafo primeiro do Art. 66 apenas nos casos de informação. Isso porque, o Art. 67 do CDC (que será estudado a seguir) traz a figura específica a ser aplicada nos casos de patrocínio de publicidade enganosa.



Elemento subjetivo: Punem-se as condutas dolosas e culposas, diante da previsão expressa no parágrafo 2º.

Consumação: Existindo três diversas condutas, três são os momentos consumativos.

Tratando-se da conduta de fazer a afirmação falsa ou enganosa, o crime restará consumado no momento em que o sujeito ativo presta a informação.

Já na conduta omitir informação, a consumação dar-se-á no momento em que o sujeito deixa de prestar a informação.

E, por fim, a consumação da conduta de patrocinar ocorre no momento em que há o efetivo patrocínio à oferta.

Tentativa: É admitida somente na conduta “fazer afirmação falsa” e na “patrocinar a oferta”.

Art. 67, do CDC - Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.

Parágrafo único - (Vetado)

Sujeito ativo: É o fornecedor e os profissionais que fazem e promovem a publicidade.

Sujeito passivo: Mais uma vez, é a coletividade e o consumidor diretamente exposto à publicidade.

Objetividade jurídica: O legislador teve como intuito garantir a veracidade e transparência nas informações prestadas pelos fornecedores, conforme previsto no Art. 6º, III, e 31, ambos do CDC.

Conduta (verbo núcleo do tipo): Dois são os núcleos do tipo: “fazer” e “promover”.

“Fazer” consiste em desenvolver uma ação. Logo, a conduta punida é o criar, produzir e veicular a publicidade enganosa ou abusiva.

Já o “promover”, para os fins deste estudo, deve ser entendido como “patrocinar”. Ou seja, consiste em dar apoio, auxílio financeiro a quem está ofertando a publicidade enganosa ou abusiva. Patrocínio este que deve ser específico para que a publicidade viciada seja ofertada aos consumidores.

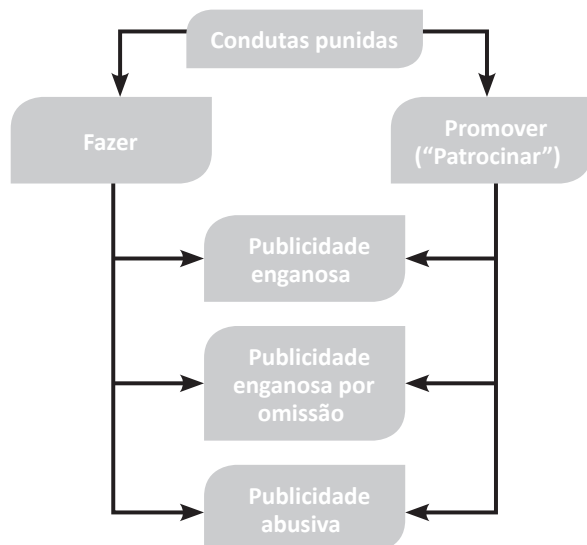
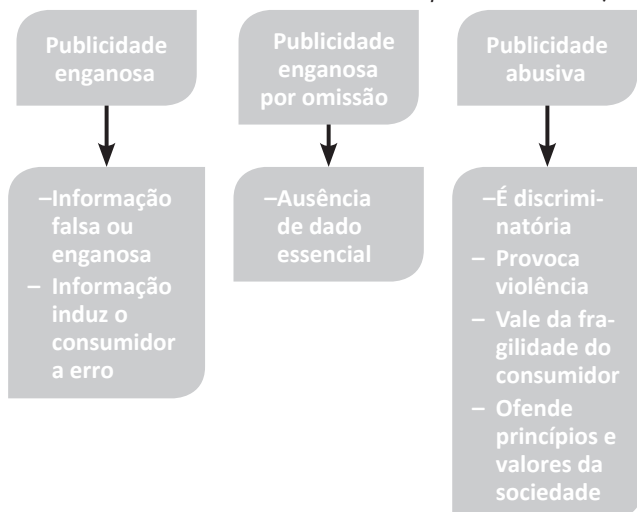
Trata-se de um tipo penal em branco, que para sua aplicação devem ser observadas as disposições dos parágrafos do Art. 37 do CDC:

Art. 37, §1º, do CDC - É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro

o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Art. 37, §2º, do CDC - É **abusiva**, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

Art. 37, § 3º, do CDC - Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.



Elemento subjetivo: Pune-se somente a conduta na modalidade dolosa.

Consumação: O crime se consuma com a simples vinculação da publicidade, não se exigindo qualquer resultado danoso.

Tentativa: É admitida.

Concurso de normas: O Art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/90 (Define os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo) traz a seguinte previsão:

Art. 7º - Constitui crime contra as relações de consumo (...)

VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizar-

do-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária;

Como se vê, o dispositivo supramencionado traz conduta muito parecida com a prevista no Art. 67 em estudo. Todavia, são crimes diferentes.

O crime previsto no CDC é de crime de perigo abstrato, punindo a mera conduta a enganabilidade potencial⁹. Em outras palavras, pune-se a conduta que pode gerar um dano ao consumidor.

Diferentemente, o crime previsto na Lei nº 8.137/90 é crime material e exige que o ocorra o efetivo dano ao consumidor para se consuma. É necessário que o consumidor tenha efetivamente sofrido um prejuízo.

Art. 68, do CDC - Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa

Parágrafo único - (Vetado)

Sujeito ativo: É o fornecedor e os profissionais que fazem e promovem a publicidade.

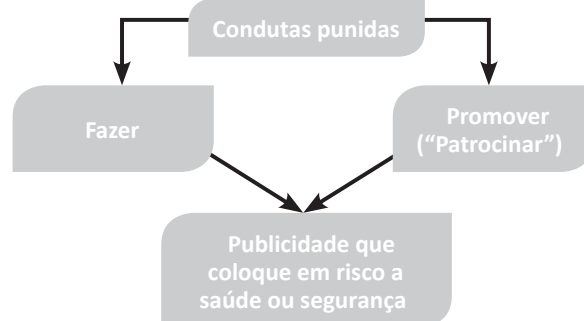
Sujeito passivo: É a coletividade e o consumidor diretamente exposto à publicidade.

Objetividade jurídica: Com a criação deste tipo penal, o legislador teve como intuito garantir a proteção à saúde e segurança do consumidor, prevista no Art 6º, I e III, do CDC. E, mais, visou proteger o direito de informação previsto no Art. 31 do CDC.

Conduta (verbo núcleo do tipo): Dois são os núcleos do tipo: “fazer” e “promover”.

“Fazer” consiste em desenvolver uma ação. Logo, a conduta punida é o criar, produzir e veicular a publicidade enganosa ou abusiva.

Já o “promover”, para os fins deste estudo, deve ser entendido como “patrocinar”. Ou seja, consiste em dar apoio, auxílio financeiro a quem está ofertando a publicidade enganosa ou abusiva. Patrocínio este que deve ser específico para que a publicidade viciada seja ofertada aos consumidores.



Elemento subjetivo: Pune-se somente a conduta na modalidade dolosa.

Consumação: O crime se consuma com a simples vinculação da publicidade, não se exigindo qualquer resultado danoso.

⁹ ANDREUCCI, Ricardo A. Legislação penal especial. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p.597.

Tentativa: É admitida.

Art. 69, do CDC - Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade:

Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

Sujeito ativo: Consiste no fornecedor, responsável pelo fornecimento dos dados que constam na publicidade sendo, em regra, o fabricante.

Sujeito passivo: É a coletividade e o consumidor.

Objetividade jurídica: Novamente o legislador visou garantir a veracidade das informações veiculadas. E, ainda, visou garantir o respeito ao disposto no Art. 36, parágrafo único, do CDC¹⁰.

Conduta (verbo núcleo do tipo): O tipo penal é composto de um único núcleo, o verbo “deixar”, no sentido de não fazer algo. Logo, a conduta punida é o não organizar os dados fáticos, técnicos e científicos que deram base à publicidade veiculada.

Buscou o legislador garantir que, nos casos de ajuizamento de ação por propaganda abusiva ou enganosa, o Judiciário e órgãos administrativos tenha maiores e melhores condições de analisar a abusividade da propaganda, pautando-se nos dados usados para a elaboração da publicidade.

Elemento subjetivo: Pune-se somente a conduta dolosa.

Consumação: Trata-se de crime omissivo próprio, que se consuma com a mera omissão do sujeito ativo.

Tentativa: Não é admitida, uma vez que é crime omissivo.

Art. 70, do CDC - Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.

Sujeito ativo: É o fornecedor, consiste no prestador de serviços.

Sujeito passivo: É a coletividade e o consumidor.

Objetividade jurídica: Buscou o legislador proteger a relação de consumo, em um primeiro momento.

Em um segundo momento, o tipo protege o patrimônio do consumidor, assim como a honestidade e transparência na prestação de serviços.

Conduta (verbo núcleo do tipo): O núcleo do tipo consiste no verbo “empregar”, no sentido de fazer uso, utilizar, aplicar. Desta forma, é punido o prestador de serviço que ao consertar o produto se utiliza de uma peça já usada.

Note com atenção:

1. Cometerá o crime somente quem fizer o uso da peça usada sem a autorização do consumidor. Em outras palavras, se o consumidor autorizar, poderá o prestador de serviços empregar a peça usada.

2. Caso o prestador de serviços utilize de peças não originais, mas que estejam novas, não há a caracterização do crime.

3. O fabricante que na produção do produto fizer uso de peça manufaturada, não pratica o delito. Pois, o Art. é específico para os casos de reparo de serviço, e não fabricação.

Elemento subjetivo: Mais uma vez, pune-se a conduta dolosa, não havendo previsão de conduta culposa.

¹⁰ **CDC, Art. 36, parágrafo único** - O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

Consumação: Duas são as correntes quanto ao momento consumativo.

A primeira delas defende que, por se tratar de crime formal, a consumação dar-se-á no momento em que o sujeito ativo repara com a peça usada e entrega o produto ao consumidor, independente da existência de prejuízo.

Por outro lado, a segunda corrente defende que se trata de um crime material. Desta forma, a consumação ocorre somente se houver a ocorrência de dano efetivo ao consumidor.

Predomina o entendimento da primeira corrente.

Tentativa: Diante do entendimento predominante, por se tratar de crime formal, não se admite tentativa.

Já diante do entendimento minoritário, admite-se tentativa por se tratar de crime material.

Art. 71, do CDC - Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.

Sujeito ativo: Será o fornecedor credor ou quem seja o responsável pela cobrança (**Ex.: empresa especializada em cobrança**).

Sujeito passivo: É a coletividade e o consumidor atingido.

Objetividade jurídica: De forma primária, o legislador buscou proteger a relação de consumo, no sentido de ser o consumidor obrigado a pagar seus débitos de acordo com os mecanismos legais.

Secundariamente, o bem protegido é a vida, a imagem e a honra do consumidor.

E mais. Este tipo penal vem a reforçar a proteção dos direitos previstos no Art. 42 do CDC¹¹.

Conduta (verbo núcleo do tipo): Este tipo contém um único verbo núcleo, qual seja, “utilizar”, no sentido de fazer uso, empregar.

Assim, pune-se aquele que, sem justificativa, realize a cobrança do seu crédito de fazendo o uso de:

1. Ameaça: consiste em qualquer ameaça, que não caracterize a ameaça englobada no exercício regular de direito (analisado no próximo ponto “Elemento normativo do tipo”);

2. Coação: é forçar o consumidor praticar uma ação contra a sua vontade;

3. Constrangimento físico ou moral: consiste em ações que exponha em risco a saúde, integridade física ou psíquica do consumidor ou de seus familiares;

4. Afirmações falsas, incorretas ou enganosas: são ações que iludem o consumidor quanto aos elementos presentes na ação de cobrança e na prática da cobrança em si. Aqui os termos “falsas”, “incorretas” ou “enganosas” são usados como sinônimos.

¹¹ **CDC, Art. 42** - Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

5. Qualquer outro procedimento que exponha o consumidor a ridículo: consiste em expor o consumidor ao vexame e constrangimento público. É a exposição do consumidor a uma situação que não possui qualquer vínculo com o ato de cobrar (**Ex.: enviar correspondência com a tarja vermelha com o termo “cobrança” grafada no envelope**);

6. Meio que interfira no trabalho, descanso ou lazer do consumidor: desde que esteja dentro do direito legal de cobrar, poderá o credor enviar correspondências ou realizar telefonemas para o local de trabalho do consumidor inadimplente, sendo que o contado deverá ser feito diretamente com este. É inadmissível, por exemplo, que se deixe recado com um colega de trabalho informando sobre a inadimplência do consumidor.

Importante ressaltar, que este rol de procedimentos abusivos e vexatórios trazidos pelo legislador é exemplificativo. Assim, utilizando-se o credor de qualquer outro procedimento abusivo para realizar a cobrança, poderá se caracterizar o crime em comento.

Elemento normativo do tipo: Consiste no termo “injustificadamente” presente na redação do artigo.

Logo, para que o delito se caracterize, além da prática da conduta acima estudada, é necessário que o sujeito ativo tenha agido sem motivo que justifique o emprego do meio vexatório na cobrança.

Esta exigência tem como condão garantir ao credor o direito de realizar a cobrança, mesmo que o consumidor ao ser cobrado sintasse ridicularizado. Pois, haverá situações em que o consumidor, constrangido por sofrer a cobrança, passa a ter o sentimento de estar sendo ridicularizado.

Trata-se da garantia do exercício regular do direito de cobrar do credor.

Elemento subjetivo: Será punida somente a conduta dolosa.

Consumação: Tratando-se de crime de mera conduta, o delito restará consumado com a simples prática da cobrança com o uso do meio abusivo.

Tentativa: É admitida.

Art. 72, do CDC - Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros:

Pena - Detenção de seis meses a um ano ou multa.

Sujeito ativo: Diferente dos demais crimes até aqui estudados, neste tipo o sujeito ativo poderá ser qualquer pessoa, fornecedor ou não, que exerça o controle das informações.

Sujeito passivo: É a coletividade e consumidor.

Objetividade jurídica: Tutela-se o direito do consumidor de ter acesso às suas informações.

Conduta (verbo núcleo do tipo): Dois são os verbos núcleos do tipo: “impedir” e “dificultar”.

“Impedir” consiste em proibir, opor-se, não permitir. Portanto, pune-se quem não permite que o consumidor tenha acesso aos arquivos que contam os seus dados.

Por outra banda, “dificultar” é colocar obstáculo, complicar, impor condições indevidas. Logo, aquele que impõe um obstáculo indevido para que o consumidor consiga ter acesso aos dados.

Vale dizer, que o impedimento ou a dificuldade deve ser para o acesso às informações que dizem respeito ao consumidor, e não ao acesso das informações totais dos arquivos.

Elemento subjetivo: O crime se caracteriza apenas quando a conduta for dolosa.

Consumação: Dar-se-á no momento em o sujeito ativo impedir ou a dificultar o consumidor a ter acesso às informações.

Tentativa: Por se tratar de crime de mera conduta, não se admite tentativa.

Art. 73, do CDC - Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata:

Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

Sujeito ativo: Neste tipo, assim como no anterior, o sujeito ativo poderá ser qualquer pessoa, fornecedor ou não, que exerça o controle das informações.

Sujeito passivo: É a coletiva e o consumidor.

Objetividade jurídica: Teve o legislador o intuito de proteger não só as relações de consumo, mas também a dignidade do consumidor através da veracidade das informações e do seu direito de ter as suas informações corretas nos bancos de dados.

Conduta (verbo núcleo do tipo): Consubstanciado pelo verbo “deixar”, no sentido de não fazer algo.

Elemento normativo do tipo: Consiste no termo “imediatamente”, um equívoco cometido pelo legislador.

Nem sempre o responsável pela informação terá condições de corrigi-la imediatamente à comunicação do consumidor. Até porque em determinadas situações envolve todo um sistema operacional, envolvendo a conferência das informações, a autorização da gerência, dentre outros procedimentos.

Diante desta situação, muito se discutiu sobre o significado de “imediatamente” para este tipo penal, já que no significado literal da palavra traz que é a ação deve ser praticada sem demora, em seguida.

Entretanto, tem-se entendido que a correção não precisa ser feita de forma imediata, tendo o responsável pelos arquivos o prazo de 05 (cinco) dias para realizá-la.

Tal entendimento surgiu diante da disposição do Art. 43, parágrafo 3º, do CDC¹², que traz a previsão do citado prazo na regulação civil. Ou seja, tem-se aplicado a interpretação extensiva do citado dispositivo legal para a aplicação do crime em comento.

Elemento subjetivo: Pune-se somente a conduta dolosa.

Consumação: O crime restará consumado quando o sujeito ativo se omitir quanto a correção do dado

Tentativa: Por se tratar de um crime omissivo próprio, não se admite a tentativa.

¹² CDC, Art. 43, § 3º - O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

Art. 74, do CDC - Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo;

Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

Sujeito ativo: É o fornecedor que deixou de entregar o termo de garantia nas condições exigidas.

Sujeito passivo: É a coletividade e o consumidor.

Objetividade jurídica: O legislador buscou proteger não só a relação de consumo, mas também o patrimônio do consumidor e assegurar que este receba informações adequadas sobre o conteúdo da garantia.

Conduta (verbo núcleo do tipo): Mais uma vez, o núcleo do tipo é um único o verbo “deixar”. Entretanto, duas são as condutas punidas:

1. Não entregar ao consumidor o termo de garantia.

Nesta conduta, o documento se quer é entregue ao consumidor, ficando este alheio aos seus direitos contratuais.

Porém, se a garantia não for entregue em um documento específico, mas a embalagem ou invólucro do produto trouxer as especificações da garantia contratual, o delito não se caracteriza.

2. Não entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo.

Não basta que o termo de garantia seja entregue. É necessário que o documento que apresente lacunas para preenchimento no ato do fornecimento do produto o serviço, sejam preenchidas.

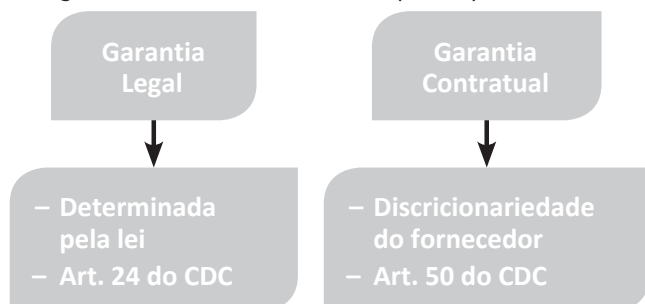
Outrossim, para que não se caracterize o crime, é necessário que o termo de garantia traga de forma clara e precisa todas as condições da garantia como a forma, o prazo e o local que pode ser exercida.

Para a análise e compreensão deste crime deve-se ter em mente que o CDC traz duas espécies de garantia: a garantia legal (Art. 24 do CDC) e a garantia contratual (Art. 50 do CDC).

A garantia legal é obrigatória, o fornecedor não pode eximir-se de concedê-la ao consumidor através de cláusula contratual.

Já a garantia contratual é dada por mera discricionariedade do fornecedor, de forma complementar a garantia legal. Todavia, uma vez oferecida fica o fornecedor obrigado a concedê-la.

Embora o tipo penal não faça distinção, o entendimento majoritário, é no sentido de que poderá haver o crime somente nos casos da garantia contratual, já que as condições da garantia legal estão são determinadas e dispostas pela lei.



Elemento subjetivo: Mais uma vez, pune-se apenas a conduta a título de dolo.

Consumação: O crime se consuma quando o fornecedor se omite e não entrega o termo de garantia ao consumidor ou o entrega sem o devido preenchimento e informações.

Tentativa: Por se tratar de um crime omissivo próprio, não se admite a tentativa.

Com a análise desta figura, encerramos aqui o estudo dos crimes em espécies trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Demais Disposições Penais e Processuais Penais do CDC

Como mencionado no início do capítulo anterior, visando dar maior efetividade à proteção do consumidor nas relações de consumo, o legislador criou as figuras penais na elaboração do CDC.

Em um primeiro momento, ele criou crimes específicos à proteção do consumidor. Já em um segundo momento, trouxe algumas regras penais e processuais a serem seguidas quando da caracterização dos crimes previstos no respectivo diploma legal do consumidor.

A primeira das regras trata do concurso de agentes, ou seja, dos casos em que o delito é praticado por mais de um sujeito ativo.

Art. 75 - Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos neste código, incide as penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas.

Como se observa, o legislador traz que todos aqueles que de alguma maneira contribuir para a prática do delito deverá ser responsabilizado.

Para alguns doutrinadores, como Rizzato Nunes¹³, este dispositivo foi tacitamente revogado pelo Art. 11 da Lei nº 8.137/90¹⁴. Isto porque, existiria conflito entre as regras que são aplicadas para o mesmo tipo de delito – crimes contra a relação de consumo.

Argumentam que este Art. 75 aplica a responsabilidade penal objetiva e a Lei nº 8.137/90¹⁵ trata apenas da responsabilidade objetiva.

Assim, por ser a Lei nº 8.137/90¹⁶ posterior ao CDC, a previsão daquela é a que deve prevalecer.

¹³ Nunes, Rizzato. Ibidem. p.851.

¹⁴ Lei nº 8.137/90, Art. 11 - Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorrer para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

¹⁵ Lei nº 8.137/90, Art. 11 - Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorrer para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

¹⁶ Lei nº 8.137/90, Art. 11 - Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorrer para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Entretanto, nossos tribunais, discordando desta corrente minoritária defendida por Rizzato Nunes, têm reconhecido a eficácia e aplicabilidade do Art. 75.

Ademais, este Art. 75 vem reforçando a tese de que os responsáveis pela pessoa jurídica também poderão ser responsabilizados penalmente face aos crimes previstos no CDC, uma vez que regulamenta o disposto no Art. 173, parágrafo 5º, da Constituição Federal¹⁷. O que é reconhecido por nossos tribunais.

Superadas as questões quanto ao concurso de agentes, preocupou-se o legislador em trazer regras relacionadas à aplicação das penas.

Inicialmente, no Art. 76 do CDC trouxe situações em que a pena aplicada ao agente deverá ser agravada diante da gravidade apresentada nas situações.

Para facilitar seu estudo, as observações de cada inciso serão feitas na sequência do texto da lei, para que assim você possa memorizar o texto legal e sua interpretação.

Art. 76, do CDC - São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste código:

I. serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade;

Como crise econômica deve-se entender a deterioração da economia quando comparada a situação econômica anterior, sendo certo que esta crise deverá atingir diretamente a relação de consumo protegida pelo tipo penal.

Já a calamidade deve ser entendida como a situação, resultante de um fator natural ou humano, climática ou não, que muda sobremaneira a ordem e a paz pública.

Para que seja reconhecida como agravante, a calamidade, que poderá ser decretada pela Autoridade Pública ou constatada através de um fato, deverá colocar o consumidor em uma situação ainda maior de fragilidade.

Em ambas agravantes – crise econômica e situação de calamidade – para que possam ser aplicadas, deve ser considerada a situação existente no momento em que o crime foi cometido.

II. ocasionarem grave dano individual ou coletivo;

Para a maior parte da doutrina, esta agravante é de difícil aplicação. Isto porque, a maior parte dos crimes previstos no CDC são crimes de perigo e de mera conduta, que não exigem a real existência de um dano para que se caracterize. Basta a existência da possibilidade de dano para o delito se configurar.

III. dissimular-se a natureza ilícita do procedimento;

A dissimulação deve ser entendida como a ação do sujeito ativo voltada a esconder a realidade ilícita do seu comportamento.

Em outras palavras, o sujeito age de modo que dificulta ou torna impossível a defesa ou reação da vítima, que não identifica a ilicitude na conduta daquele diante do meio ardiloso por ele empregado.

Vale dizer, que esta agravante não será aplicada nos crimes previstos nos Arts. 66 e 67, ambos do CDC, uma vez que a dissimulação já integra a conduta que caracteriza o delito.

IV. quando cometidos:

a) por servidor público, ou por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima;

No tocante ao servidor público, a agravante só poderá ser aplicada quando o crime for cometido no exercício da função pública.

Importante, também, é observar que o legislador utilizou do termo “servidor público”, o que permite concluir que a agravante será aplicada, inclusive, para os funcionários públicos por equiparação¹⁸.

Quanto à segunda situação – pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima – esta está relacionada com o modo de ser, situação social ou profissional do sujeito ativo quando comparado ao sujeito passivo.

Para que se caracterize a agravante, o agente deve possuir maior grau de compreensão do crime que praticou em comparação ao grau de compreensão da vítima, sendo certo que esta superioridade deve ser identificada de forma clara.

b) em detrimento de operário ou rurícola; de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditas ou não;

Rurícola é o trabalhador ou produtor rural.

Quis o legislador aqui indicar que tanto o operário quanto o rurícola possui menor grau de compreensão por, muitas vezes, tratar-se de pessoas com baixo grau de instrução.

Portanto, mais uma vez, o agente deve possuir maior grau de compreensão do crime que praticou em comparação ao grau de compreensão da vítima, sendo certo que esta superioridade deve ser identificada de forma clara.

No tocante ao deficiente mental, para que caracterize a agravante a deficiência deve ser atestada por laudo médico especializado.

V. serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais.

Com a criação desta agravante buscou o legislador, mais uma vez, demonstrar a importância da vida, saúde e bem-estar do consumidor. Entretanto, o aplicador do direito possui dificuldades para a imposição desta agravante.

Isso porque, o legislador deixou de definir quais produtos são considerados essenciais. Além disso, há produtos que é essencial em determinadas situações e deixa de ser em outras.

Assim, caberá ao aplicador analisar no caso concreto qual a essencialidade do produto ao consumidor envolvido na relação de consumo em discussão.

¹⁷ CF, Art. 173, § 5º - A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

¹⁸ CP, Art. 327, parágrafo 1º - § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública

No tocante aos serviços essenciais, estes estão arrolados no Art. 10 da Lei nº 7.783/89¹⁹.

Vale frisar, que poderá o juiz aplicar em conjunto com as agravantes aqui previstas, as agravantes genéricas previstas nos Art. 61 e 62, ambos do Código Penal.

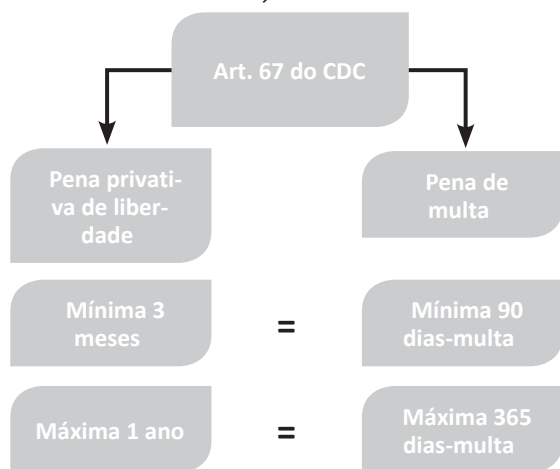
Da mesma forma, poderá o juiz aplicar as atenuantes genéricas previstas no Art. 65 do Código Penal, já que o legislador consumerista não as trouxe no texto do CDC.

A segunda regra criada pelo legislador consumerista para a aplicação da pena, diz respeito à pena pecuniária, consistente na multa. Veja.

Art. 77 do CDC - A pena pecuniária prevista nesta Seção será fixada em dias-multa, correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa da liberdade cominada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no Art. 60, §1º, do Código Penal.

Diferente das regras do Código Penal, aqui a quantidade de dias-multas correspondente à pena é fixado de acordo com a pena privativa de liberdade prevista para o crime. Por exemplo.

O crime previsto no Art. 67 (Publicidade enganosa ou abusiva) é punido com pena de detenção, de três meses a um ano. Após realizar a análise dos requisitos do Art. 59 do Código Penal²⁰, o juiz deverá fixar a quantidade de dias-multas que poderá ser no mínimo de 90 (noventa dias) e máximo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.



19 Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

- I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;
- II - assistência médica e hospitalar;
- III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;
- IV - funerários;
- V - transporte coletivo;
- VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;
- VII - telecomunicações;
- VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;
- IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;
- X - controle de tráfego aéreo;
- XI - compensação bancária.

20 CP, Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

No tocante ao valor de cada dia-multa, diante do disposto no Art. 61 do CDC, tem-se entendido que o valor é o previsto no Art. 49, parágrafo 1º, do Código Penal, qual seja, nunca inferior a um trigésimo do maior salário mínimo e nem superior a de 05 (cinco) vezes ao do maior salário mínimo.

Porém, o valor máximo supramencionado poderá ser aumentado em até o triplo, nos casos em que o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz a pena aplicada no máximo. Regra esta prevista no Art. 60, parágrafo 1º, do Código Penal.

Caso fixada e não paga, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Prosseguindo com as regras especiais, o legislador tratou das penas restritivas de direitos.

Art. 78, do CDC - Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas, cumulativa ou alternadamente, observado o disposto nos Arts. 44 a 47, do Código Penal:

- I. a interdição temporária de direitos;
- II. a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícia sobre os fatos e a condenação;
- III. a prestação de serviços à comunidade.

É de se observar que o legislador consumerista determinou que as penas restritivas de direitos devem ser aplicadas de acordo com as disposições do Código Penal²¹. Todavia, há duas regras dispostas pelo Código Penal que não deve ser aplicadas

21 CP, Art. 44 - As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposos;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§1º - Vetado.

§2º - Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

§3º - Se o condenado for reincidente o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

§ 4º - A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

§5º - Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

CP, Art. 45 - Na aplicação da substituição prevista no Art. anterior, proceder-se-á na forma deste e dos Arts. 46, 47 e 48.

§ 1º - A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

§2º - No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza.

§3º - A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto - o que for maior - o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime.

§4º - Vetado.

CP, Art. 46 - A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.

§1º - A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado.

§2º - A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais.

aos crimes previsto no CDC, por conflitarem com o disposto no último:

O Código Penal determina no *caput* do Art. 44 que as penas restritivas de direitos deverão ser aplicadas de forma substitutiva às penas privativas de liberdade.

Diferentemente, o CDC traz que as penas restritivas de direitos poderão ser aplicadas de forma alternativa (em substituição a pena privativa de liberdade) ou de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade e multa.

Não são todas as modalidades de penas restritivas de direitos previstas no Código Penal que poderão ser aplicadas nos crimes previstos no CDC. Mas tão somente (i) interdição temporária de direitos; (ii) a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícia sobre os fatos e a condenação; (iii) a prestação de serviços à comunidade.

Nos termos do Código Penal, as penas de interdição temporária de direitos são:

a) proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo.

Para que seja aplicada esta pena, o crime deve ter relação e ter sido praticado durante o exercício das funções do cargo, função ou atividade pública, ou do mandato eletivo, com violação a um dever funcional.

b) proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público.

Assim como na pena anterior, aqui o crime deve ter relação e ter sido praticado durante o exercício da profissão, atividade ou ofício.

c) suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo.

Esta pena dificilmente será aplicada aos crimes previstos no CDC, uma vez que dificilmente possuirão relação com a condução de veículo automotor.

d) proibição de frequentar determinados lugares.

Deverá o juiz especificar na decisão quais os lugares em que o condenado não poderá estar, sendo certo que, em regra, estes devem possuir relação com o crime praticado.

Acredita-se ser uma pena também de difícil aplicação aos crimes aqui estudados.

e) proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos.

Com a criação do delito previsto no Art. 311-A do Código Penal, pela Lei nº 12.550/2011, a doutrina pátria iniciou discussão no sentido de afirmar que a interdição temporária de direito em epígrafe, seria aplicada apenas nessa modalidade penal.

§3º - As tarefas a que se refere o § 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

§4º - Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (Art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada.

CP, Art. 47 - As penas de interdição temporária de direitos são:

I - proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo;

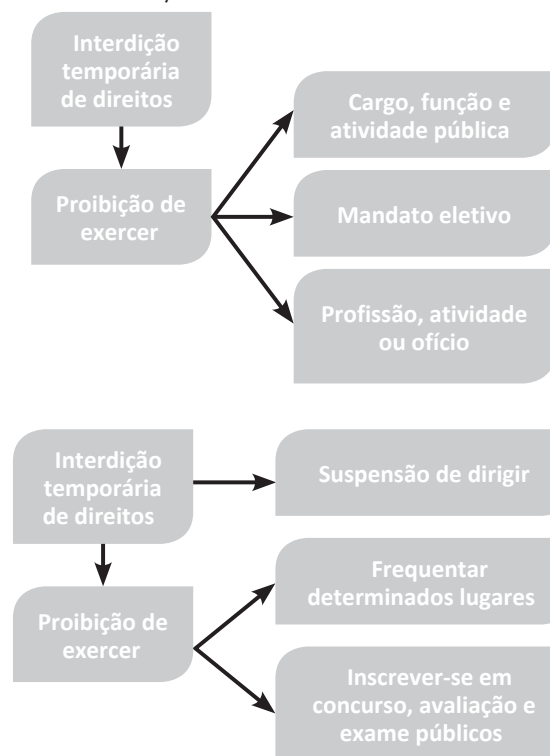
II - proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público;

III - suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo.

IV - proibição de frequentar determinados lugares.

V - proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos.

No mais, em regra a mencionada interdição é aplicada nos casos em que envolve prática de crime que causem prejuízo para a Administração Pública.



A pena de publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícia sobre os fatos e a condenação consiste na publicação de informações sobre a existência do processo e da sua sentença condenatória.

A finalidade desta pena é informar os consumidores de como se dão certas práticas criminosas, assim como demonstrar à sociedade a aplicação da lei.

Já a pena de prestação de serviços à comunidade incide na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, as quais devem ser cumpridas na razão de uma hora de tarefa por dia da semana, em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais.

As tarefas serão atribuídas de acordo com a aptidão do condenado, sendo certo que o cumprimento dos serviços não poderá prejudicar a jornada normal de trabalho do condenado.

Estas foram as regras penais trazidas pelo legislador ao CDC. Agora, observe as regras processuais.

A primeira dela diz respeito à fiança.

Art. 79, do CDC - O valor da fiança, nas infrações de que trata este código, será fixado pelo juiz, ou pela autoridade que presidir o inquérito, entre cem e duzentas mil vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Parágrafo único - Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser:

a) reduzida até a metade do seu valor mínimo;

b) aumentada pelo juiz até vinte vezes.

Fiança consiste em uma garantia real prestada pelo indiciado ou réu para que responda ao processo em liberdade,

sendo certo que, tratando-se dos crimes previstos no CDC, poderá ser concedida em todos os delitos.

Esta concessão poderá ser feita pelo juiz ou pela autoridade que preside o inquérito e determinará o valor a ser pago pelo indiciado ou réu.

Ademais, como apontado no parágrafo único deste Art. 79, para determinar o valor da fiança deverá a autoridade analisar e levar em conta as condições financeiras do agente, podendo diminuir o valor mínimo estabelecido pela lei ou então aumentar o valor máximo.

Para finalizar, o Art. 80 traz a segunda regra processual. Veja.

De rigor observar que o índice usado para a fixação do valor (BTN) foi extinto, sendo certo que a doutrina se divide entre aqueles que afirmam que deverá ser aplicada o TR e outros que alegam que deverá ser aplicado os mesmos parâmetros do Código de Processo Penal.

Art. 80, do CDC - *No processo penal atinente aos crimes previstos neste código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir, como assistentes do Ministério Público, os legitimados indicados no Art. 82, inciso III e IV, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal.*

Os crimes previstos no CDC são todos de ação penal pública incondicionada, o que vale dizer, que o titular da ação é o Ministério Público, independente de representação do consumidor vítima.

Contudo, o Ministério Público poderá ser assistido por (i) entidades e (ii) órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; (iii) associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

E, mais, segundo a doutrina majoritária, admite-se, ainda, que a vítima ou, no caso de morte desta, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão poderão, também, atuar como assistentes, nos termos do Art. 100, parágrafo 4º, do Código Penal.

Outrossim, todos os que podem atuar como representante poderão oferecer denúncia subsidiária quando o Ministério Público deixar de fazê-la no prazo legal. Nesta situação, a ação passará a ser ação penal privada subsidiária da pública.



ANOTAÇÕES

ÍNDICE

1. Lei nº 4.878, 3 de Dezembro de 1965.....	296
2. Lei nº 9.654 de 2 de Junho de 1998	303
3. Lei nº 9.503/1997 Código de Trânsito Brasileiro	306
Conceito.....	307
Sistema Nacional de Trânsito (SNT).....	308
3. 1. Competências dos Órgãos do Sistema	309
CONTRAN	309
Câmara Temática	310
CETTRAN e CONTRANDIFE	310
JARIs.....	311
Órgão Executivo da União	311
Polícia Rodoviária Federal.....	313
Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados e dos Municípios.....	314
Órgãos Executivos dos Estados, DETRANS e CIRETRANS	315
Polícia Militar	316
Órgãos Executivos de Trânsito dos Municípios	316
Circunscrição Regional de Trânsito - CIRETRAN	317
Quadro Resumo do SNT.....	317
3. 2. Das Normas Gerais de Circulação e Conduta.....	318
Regras Gerais para Colocar um Veículo em Circulação	318
Regras de Preferência de Passagem em Cruzamentos	318
Regras para Ultrapassagem.....	318
Regras para Manobras à Esquerda, à Direita e Retornos	320
Regras para o Uso de Luzes e Buzina	320
Regras de Limites de Velocidades Máxima e Mínima	321
Regras de Estacionamento, Paradas e Operações de Carga e de Descarga.....	322
Regras para Veículos de Tração Animal, Propulsão Humana, Ciclos e Motos	322
Classificação de Vias.....	323
Regras para o Uso do Cinto de Segurança.....	323
Regras para Pedestres e Condutores de Veículos não Motorizados	324
Do Cidadão	325
Da Educação para o Trânsito	325
3. 3. Da Sinalização de Trânsito.....	327
Princípios da Sinalização	327
Sinalização Vertical.....	328
Sinalização Horizontal	329

Dispositivos de Sinalização Auxiliar - Luminosos - Sonoros e Gestos	331
Ordem de Prevalência da Sinalização.....	332
Da Engenharia de Tráfego	332
3. 4. Dos Veículos	333
Da Classificação dos Veículos	333
Da Identificação do Veículo	337
Dos Veículos em Circulação Internacional.....	338
Do Registro de Veículos.....	339
Do Licenciamento	340
Da Condução de Escolares.....	341
Da Condução de Moto Frete	342
Da Habilitação.....	342
3. 5. Das Infrações	346
Dirigir, Conduzir e Transportar	346
3. 6. Das Penalidades	358
3. 7. Das Medidas Administrativas.....	362
3. 8. Do Processo Administrativo	364
Do Julgamento das Autuações e Penalidades.....	364
3. 9. Dos Crimes de Trânsito	365
Dos Crimes em Espécie.....	367
3. 10. Disposições Finais e Transitórias.....	368
4. Decreto nº 6.061/2007 Estrutura Regimental do Ministério da Justiça	372
Disposições Gerais.....	372
Anexo I - Estrutura Regimental do Ministério Da Justiça.....	372
5. Anexos.....	385
Lista de Abreviaturas/Significados	385
Anexo I.....	385
Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro	388
6. Decreto nº 1.655, de 3 de Outubro de 1995.....	392
7. Competências da PRF - Lei 9.503/1997	392
8. Decreto nº 6.061, de 15 de Março de 2007	393
Anexo I. Estrutura Regimental do Ministério da Justiça.....	393

1. Lei nº 4.878, 3 de Dezembro de 1965

A Lei 4.878, de 3 de dezembro de 1965 dispõe sobre o Regime Jurídico Peculiar dos Funcionários Policiais Cíveis da União e do Distrito Federal.

Aplica-se as disposições da Lei 8.112/90 naquilo que couber aos servidores policiais militares da União.

Das Disposições Preliminares

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre as peculiaridades do regime jurídico dos funcionários públicos civis da União e do Distrito Federal, ocupantes de cargos de atividade policial.

Art. 2º. São policiais civis abrangidos por esta Lei os brasileiros legalmente investidos em cargos do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano, previstos no Sistema de Classificação de Cargos aprovado pela Lei nº 4.483, de 16 de novembro de 1964, com as alterações constantes da Lei nº 4.813, de 25 de outubro de 1965.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, é considerado funcionário policial o ocupante de cargo em comissão ou função gratificada com atribuições e responsabilidades de natureza policial.

Art. 3º. O exercício de cargos de natureza policial é privativo dos funcionários abrangidos por esta Lei.

Art. 4º. A função policial, fundada na hierarquia e na disciplina, é incompatível com qualquer outra atividade.

Art. 5º. A precedência entre os integrantes das classes e séries de classes do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano se estabelece, básica e primordialmente, pela subordinação funcional.

Das Disposições Peculiares

Art. 6º. A nomeação será feita exclusivamente:

- I. em caráter efetivo, quando se tratar de cargo integrante de classe singular ou inicial de série de classes condicionada à anterior aprovação em curso específico da Academia Nacional de Polícia;
- II. em comissão, quando se tratar de cargo isolado que em virtude de lei, assim deva ser provido.

Art. 7º. A nomeação obedecerá à rigorosa ordem de classificação dos candidatos habilitados em curso à que se tenham submetido na Academia Nacional de Polícia.

Art. 8º. A Academia Nacional de Polícia manterá, permanentemente, cursos de formação profissional dos candidatos ao ingresso no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito Federal.

Art. 9º. São requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia:

- I. Ser brasileiro;
- II. Ter completado dezoito anos de idade;
- III. Estar no gozo dos direitos políticos;
- IV. Estar quite com as obrigações militares;

V. Ter procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, avaliados segundo normas baixadas pela Direção-Geral do Departamento de Polícia Federal;

VI. Gozar de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica;

VII. Possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico realizado pela Academia Nacional de Polícia;

VIII. Ter sido habilitado previamente em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 1º. A prova da condição prevista no item IV deste artigo não será exigida da candidata ao ingresso na Polícia Feminina.

§ 2º. Será demitido, mediante processo disciplinar regular, o funcionário policial que, para ingressar no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito Federal, omitiu fato que impossibilitaria a sua matrícula na Academia Nacional de Polícia.

Art. 10. São competentes para dar posse:

- I. O Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública, ao Chefe de seu Gabinete, ao Corregedor, aos Delegados Regionais e aos diretores e chefes de serviço que lhe sejam subordinados;
- II. O Diretor da Divisão de Administração do mesmo Departamento nos demais casos;
- III. O Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ao Chefe de seu Gabinete e aos Diretores que lhe sejam subordinados;
- IV. O Diretor da Divisão de Serviços Gerais da Polícia do Distrito Federal, nos demais casos.

Parágrafo único. O Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública, o Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e o Diretor da Divisão de Administração do referido Departamento poderão delegar competência para dar posse.

Art. 11. O funcionário policial não poderá afastar-se de sua repartição para ter exercício em outra ou prestar serviços ao Poder Legislativo ou a qualquer Estado da Federação, salvo quando se tratar de atribuição inerente à do seu cargo efetivo e mediante expressa autorização do Presidente da República ou do Prefeito do Distrito Federal, quando integrante da Polícia do Distrito Federal.

Art. 12. A frequência aos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria.

Art. 13. Estágio probatório é o período de dois anos de efetivo exercício do funcionário policial, durante o qual se apurarão os requisitos previstos em lei.

Parágrafo único. Mensalmente, o responsável pela repartição ou serviço, em que esteja lotado funcionário policial sujeito a estágio probatório, encaminhará ao órgão de pessoal relatório sucinto sobre o comportamento do estagiário.

Art. 14. Sem prejuízo da remessa prevista no parágrafo único do artigo anterior, o responsável pela repartição

ou serviço em que sirva funcionário policial sujeito a estágio probatório, seis meses antes da terminação deste, informará reservadamente ao órgão de pessoal sobre o funcionário, tendo em vista os requisitos previstos em lei.

Art. 15. As promoções serão realizadas em 21 de abril e 28 de outubro de cada ano, desde que verificada a existência de vaga e haja funcionários em condições de a ela concorrer.

Art. 16. Para a promoção por merecimento é requisito necessário a aprovação em curso da Academia Nacional de Polícia correspondente à classe imediatamente superior àquela a que pertence o funcionário.

Art. 17. O órgão competente organizará para cada vaga a ser provida por merecimento uma lista não excedente de três candidatos.

Art. 18. O funcionário policial, ocupante de cargo de classe singular ou final de série de classes, poderá ter acesso à classe inicial de séries afins, de nível mais elevado, de atribuições correlatas porém mais complexas.

§ 1º. A nomeação por acesso, além das exigências legais e das qualificações em cada caso, obedecerá a provas práticas que compreendam tarefas típicas relativas ao exercício do novo cargo e, quando couber, à ordem de classificação em concurso de títulos que aprecie a experiência profissional, ou em curso específico de formação profissional, ambos realizados pela Academia Nacional de Polícia.

§ 2º. As linhas de acesso estão previstas nos Anexos IV dos Quadros de Pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, aprovados pela Lei nº 4.483, de 16 de novembro de 1964.

Art. 19. As nomeações por acesso abrangerão metade das vagas existentes na respectiva classe, ficando a outra metade reservada aos provimentos na forma prevista no Art. 6º desta Lei.

Art. 20. O funcionário policial que, comprovadamente, se revelar inapto para o exercício da função policial, sem causa que justifique a sua demissão ou aposentadoria, será readaptado em outro cargo mais compatível com a sua capacidade, sem decurso nem aumento de vencimento.

Parágrafo único. A readaptação far-se-á mediante a transformação do cargo exercido em outro mais compatível com a capacidade física ou intelectual e vocação.

Art. 21. O funcionário policial não poderá ser obrigado a interromper as suas férias, a não ser em virtude de emergente necessidade da segurança nacional ou manutenção da ordem, mediante convocação da autoridade competente.

§ 1º. Na hipótese prevista neste artigo, *in fine*, o funcionário terá direito a gozar o período restante das férias em época oportuna.

§ 2º. Ao entrar em férias, o funcionário comunicará ao chefe imediato o seu provável endereço, dando-lhe ciência, durante o período, de suas eventuais mudanças.

Das Vantagens Específicas

Art. 22. O funcionário policial fará jus ainda às seguintes vantagens:

- I. Gratificação de função policial;
- II. Auxílio para moradia.

Art. 23. O policial fará jus à gratificação de função policial por ficar, compulsoriamente, incompatibilizado para o desempenho de qualquer outra atividade, pública ou privada, e em razão dos riscos à que está sujeito.

§ 1º. A gratificação a que se refere este artigo será calculada, percentualmente, sobre o vencimento do cargo efetivo do policial, na forma a ser fixada pelo Presidente da República.

§ 2º. Quando se tratar de ocupante de cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento, com atribuições e responsabilidades de natureza policial, a gratificação será calculada sobre o valor do símbolo do cargo em comissão ou da função gratificada.

§ 3º. Ressalvado o magistério na Academia Nacional de Polícia e a prática profissional em estabelecimento hospitalar, para os ocupantes de cargos da série de classes de Médicos Legistas, ao funcionário policial é vedado exercer outra atividade, qualquer que seja a forma de admissão, remunerada ou não, em entidade pública ou empresa privada.

Art. 24. O regime de dedicação integral obriga o funcionário policial à prestação, no mínimo, de 200 (duzentas) horas mensais de trabalho.

Art. 25. A gratificação de função policial não será paga enquanto o funcionário policial deixar de perceber o vencimento do cargo em virtude de licença ou outro afastamento, salvo quando investido em cargo em comissão ou função gratificada com atribuições e responsabilidades de natureza policial, hipótese em que continuará a perceber a gratificação na base do vencimento do cargo efetivo.

Art. 26. A gratificação de função policial incorporar-se-á aos proventos da aposentadoria à razão de 1/30 (um trinta avos) do seu valor por ano de efetivo exercício de atividade estritamente policial.

Parágrafo único. Para os efeitos da incorporação de que trata este artigo, levar-se-á em conta, também, o tempo de efetivo exercício em atividade estritamente policial, anterior à data da concessão ao funcionário da vantagem prevista no Art. 23.

Art. 27. O funcionário policial casado, quando lotado em Delegacia Regional, terá direito a auxílio para moradia correspondente a 10% (dez por cento) do seu vencimento mensal.

Parágrafo único. O auxílio previsto neste artigo será pago ao funcionário policial até completar 5 (cinco) anos na localidade em que, por necessidade de serviço, nela deva residir, e desde que não disponha de moradia própria.

Art. 28. Quando o funcionário policial, de que trata o artigo anterior, ocupar imóvel sob a responsabilidade do órgão em que servir, 20% (vinte por cento) do valor do

auxílio previsto no artigo anterior serão recolhidos como receita da União e o restante, empregado conforme for estabelecido pelo referido órgão de acordo com as suas peculiaridades.

Art. 29. Quando o funcionário policial ocupar imóvel de outra entidade, a importância referida no Art. 28 terá o seguinte destino:

- a) a importância correspondente ao aluguel, recolhida ao órgão responsável pelo imóvel;
- b) o restante, empregado na forma estabelecida no artigo anterior, “in fine”.

Art. 30. Esgotado o prazo previsto no parágrafo único do Art. 27, o funcionário que continuar ocupando imóvel de responsabilidade da repartição em que servir indenizá-la-á da importância correspondente ao auxílio para moradia.

Parágrafo único. Se a ocupação for de imóvel pertencente a outro órgão, o funcionário indenizá-la-á pelo aluguel correspondente.

Da Assistência Médico-Hospitalar

Art. 31. A assistência médico-hospitalar compreenderá:

- a) assistência médica contínua, dia e noite, ao policial enfermo, acidentado ou ferido, que se encontre hospitalizado;
- b) assistência médica ao policial ou sua família, através de laboratórios, policlínicas, gabinetes odontológicos, pronto-socorro e outros serviços assistenciais.

Art. 32. A assistência médico-hospitalar será prestada pelos serviços médicos dos órgãos a que pertença ou tenha pertencido o policial, dentro dos recursos próprios colocados à disposição deles.

Art. 33. O funcionário policial terá hospitalização e tratamento por conta do Estado quando acidentado em serviço ou acometido de doença profissional.

Art. 34. O funcionário policial em atividade, excetuado o disposto no artigo anterior, o aposentado e, bem assim, as pessoas de sua família, indenizarão, no todo ou em parte, a assistência médico-hospitalar que lhes for prestada, de acordo com as normas e tabelas que forem aprovadas.

Parágrafo único. As indenizações por trabalhos de prótese dentária, ortodontia, obturações, bem como pelo fornecimento de aparelhos ortopédicos, óculos e artigos correlatos, não se beneficiarão de reduções, devendo ser feitas pelo justo valor do material aplicado ou da peça fornecida.

Art. 35. Para os efeitos da prestação de assistência médico-hospitalar, consideram-se pessoas da família do funcionário policial, desde que vivam às suas expensas e em sua companhia:

- a) o cônjuge;
- b) os filhos solteiros, menores de dezoito anos ou inválidos e, bem assim, as filhas ou enteadas, solteiras, viúvas ou desquitadas;
- c) os descendentes órfãos, menores ou inválidos;
- d) os ascendentes sem economia própria;

e) os menores que, em virtude de decisão judicial, forem entregues à sua guarda;

f) os irmãos menores e órfãos, sem arrimo.

Parágrafo único. Continuarão compreendidos nas disposições deste capítulo a viúva do policial, enquanto perdurar a viuvez, e os demais dependentes mencionados nas letras “b” a “f”, desde que vivam sob a responsabilidade legal da viúva.

Art. 36. Os recursos para a assistência de que trata este capítulo provirão das dotações consignadas no Orçamento Geral da União e do pagamento das indenizações referidas no Art. 34.

Das Disposições Especiais sobre Aposentadoria

Art. 37. O funcionário policial será aposentado compulsoriamente aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados.

Art. 38. O provento do policial inativo será revisto sempre que ocorrer:

- a) modificação geral dos vencimentos dos funcionários policiais civis em atividade; ou
- b) reclassificação do cargo que o funcionário policial inativo ocupava ao aposentar-se.

Art. 39. O funcionário policial, quando aposentado em virtude de acidente em serviço ou doença profissional, ou quando acometido das doenças especificadas no Art. 178, item III, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, incorporará aos proventos de inatividade a gratificação de função policial no valor que percebia ao aposentar-se.

Da Prisão Especial

Art. 40. Preso preventivamente, em flagrante ou em virtude de pronúncia, o funcionário policial, enquanto não perder a condição de funcionário, permanecerá em prisão especial, durante o curso da ação penal e até que a sentença transite em julgado.

§ 1º. O funcionário policial nas condições deste artigo ficará recolhido a sala especial da repartição em que sirva, sob a responsabilidade do seu dirigente, sendo-lhe defeso exercer qualquer atividade funcional, ou sair da repartição sem expressa autorização do Juízo a cuja disposição se encontre.

§ 2º. Publicado no “Diário Oficial” o decreto de demissão, será o ex-funcionário encaminhado, desde logo, a estabelecimento penal, onde permanecerá em sala especial, sem qualquer contato com os demais presos não sujeitos ao mesmo regime, e, uma vez condenado, cumprirá a pena que lhe tenha sido imposta, nas condições previstas no parágrafo seguinte.

§ 3º. Transitada em julgado a sentença condenatória, será o funcionário encaminhado a estabelecimento penal, onde cumprirá a pena em dependência isolada dos demais presos não abrangidos por esse regime, mas sujeito, como eles, ao mesmo sistema disciplinar e penitenciário.

§ 4º. Ainda que o funcionário seja condenado às penas acessórias dos itens I e II do Art. 68 do Código Penal,

cumprirá a pena em dependência isolada dos demais presos, na forma do parágrafo anterior.

Dos Deveres e das Transgressões

Art. 41. *Além do enumerado no Art. 194 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, é dever do funcionário policial frequentar com assiduidade, para fins de aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos profissionais, curso instituído periodicamente pela Academia Nacional de Polícia, em que seja compulsoriamente matriculado.*

Art. 42. *Por desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, o funcionário policial será punido com a pena de repreensão, agravada em caso de reincidência.*

Art. 43. *São transgressões disciplinares:*

I. Referir-se de modo depreciativo às autoridades e atos da administração pública, qualquer que seja o meio empregado para esse fim;

II. Divulgar, através da imprensa escrita, falada ou televisionada, fatos ocorridos na repartição, propiciar-lhes a divulgação, bem como referir-se desrespeitosamente e depreciativamente às autoridades e atos da administração;

III. Promover manifestação contra atos da administração ou movimentos de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades;

IV. Indispor funcionários contra os seus superiores hierárquicos ou provocar, velada ou ostensivamente, animosidade entre os funcionários;

V. Deixar de pagar, com regularidade, as pensões a que esteja obrigado em virtude de decisão judicial;

VI. Deixar, habitualmente, de saldar dívidas legítimas;

VII. Manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais, sem razão de serviço;

VIII. Praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial;

IX. Receber propinas, comissões, presentes ou auferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e, sob qualquer pretexto, em razão das atribuições que exerce;

X. Retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;

XI. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou aos seus subordinados;

XII. Valer-se do cargo com o fim, ostensivo ou velado, de obter proveito de natureza político-partidária, para si ou terceiros;

XIII. Participar da gerência ou administração de empresa, qualquer que seja a sua natureza;

XIV. Exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comanditário;

XV. Praticar a usura em qualquer de suas formas;

XVI. Pleitear, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de percepção de vencimentos, vantagens e proventos de parentes até segundo grau civil;

XVII. Faltar à verdade no exercício de suas funções, por malícia ou má-fé;

XVIII. Utilizar-se do anonimato para qualquer fim;

XIX. Deixar de comunicar, imediatamente, à autoridade competente, faltas ou irregularidades que haja presenciado ou de que haja tido ciência;

XX. Deixar de cumprir ou de fazer cumprir, na esfera de suas atribuições, as leis e os regulamentos;

XXI. Deixar de comunicar à autoridade competente, ou a quem a esteja substituindo, informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem pública, ou da boa marcha de serviço, tão logo disso tenha conhecimento;

XXII. Deixar de informar com presteza os processos que lhe forem encaminhados;

XXIII. Dificultar ou deixar de levar ao conhecimento de autoridade competente, por via hierárquica e em 24 (vinte e quatro) horas, parte, queixa, representação, petição, recurso ou documento que houver recebido, se não estiver na sua alçada resolvê-lo;

XXIV. Negligenciar ou descumprir a execução de qualquer ordem legítima;

XXV. Apresentar maliciosamente parte, queixa ou representação;

XXVI. Aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer ordem de autoridade competente, ou para que seja retardada a sua execução;

XXVII. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento de obrigação;

XXVIII. Provocar a paralisação, total ou parcial, do serviço policial ou dela participar;

XXIX. Trabalhar mal, intencionalmente ou por negligência;

XXX. Faltar ou chegar atrasado ao serviço, ou deixar de participar, com antecedência, à autoridade a que estiver subordinado, a impossibilidade de comparecer à repartição, salvo motivo justo;

XXXI. Permutar o serviço sem expressa permissão da autoridade competente;

XXXII. Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado;

XXXIII. Não se apresentar, sem motivo justo, ao fim de licença, para o trato de interesses particulares, férias ou dispensa de serviço, ou, ainda, depois de saber que qualquer delas foi interrompida por ordem superior;

XXXIV. Atribuir-se a qualidade de representante de qualquer repartição do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, ou de seus dirigentes, sem estar expressamente autorizado;

XXXV. Contrair dívida ou assumir compromisso superior às suas possibilidades financeiras, comprometendo o bom nome da repartição;

XXXVI. Frequentar, sem razão de serviço, lugares incompatíveis com o decoro da função policial;

XXXVII. Fazer uso indevido da arma que lhe haja sido confiada para o serviço;

XXXVIII. Maltratar preso sob sua guarda ou usar de violência desnecessária no exercício da função policial;

XXXIX. Permitir que presos conservem em seu poder instrumentos com que possam causar danos nas dependências a que estejam recolhidos, ou produzir lesões em terceiros;

XL. Omitir-se no zelo da integridade física ou moral dos presos sob a sua guarda;

XLI. Desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão ou ordem judicial, bem como criticá-las;

XLII. Dirigir-se ou referir-se a superior hierárquico de modo desrespeitoso;

XLIII. Publicar, sem ordem expressa da autoridade competente, documentos oficiais, embora não reservados, ou ensinar a divulgação do seu conteúdo, no todo ou em parte;

XLIV. Dar-se ao vício da embriaguez;

XLV. Acumular cargos públicos, ressalvadas as exceções previstas na Constituição;

XLVI. Deixar, sem justa causa, de submeter-se à inspeção médica determinada por lei ou pela autoridade competente;

XLVII. Deixar de concluir, nos prazos legais, sem motivo justo, inquéritos policiais ou disciplinares, ou, quanto a estes últimos, como membro da respectiva comissão, negligenciar no cumprimento das obrigações que lhe são inerentes;

XLVIII. Prevaler-se, abusivamente, da condição de funcionário policial;

XLIX. Negligenciar a guarda de objetos pertencentes à repartição e que, em decorrência da função ou para o seu exercício, lhe tenham sido confiados, possibilitando que se danifiquem ou extraviem;

L. Dar causa, intencionalmente, ao extravio ou danificação de objetos pertencentes à repartição e que, para os fins mencionados no item anterior, estejam confiados à sua guarda;

LI. Entregar-se à prática de vícios ou atos atentatórios aos bons costumes;

LII. Indicar ou insinuar nome de advogado para assistir pessoa que se encontre respondendo a processo ou inquérito policial;

LIII. Exercer, a qualquer título, atividade pública ou privada, profissional ou liberal, estranha à de seu cargo;

LIV. Lançar em livros oficiais de registro anotações, queixas, reivindicações ou quaisquer outras matérias estranhas à finalidade deles;

LV. Adquirir, para revenda, de associações de classe ou entidades beneficentes em geral, gêneros ou quaisquer mercadorias;

LVI. Impedir ou tornar impraticável, por qualquer meio, na fase do inquérito policial e durante o interrogatório do indiciado, mesmo ocorrendo incommunicabilidade, a presença de seu advogado;

LVII. Ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais, ou com abuso de poder;

LVIII. Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento não autorizado em lei;

LIX. Deixar de comunicar imediatamente ao Juiz competente a prisão em flagrante de qualquer pessoa;

LX. Levar à prisão e nela conservar quem quer que se proponha a prestar fiança permitida em lei;

LXI. Cobrar carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa que não tenha apoio em lei;

LXII. Praticar ato lesivo da honra ou do patrimônio da pessoa, natural ou jurídica, com abuso ou desvio de poder, ou sem competência legal;

LXIII. Atentar, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se dela, contra a inviolabilidade de domicílio.

Das Penas Disciplinares

Art. 44. São penas disciplinares:

- I. Repreensão;
- II. Suspensão;
- III. Multa;
- IV. Detenção disciplinar;
- V. Destituição de função;
- VI. Demissão;
- VII. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade.

Art. 45. Na aplicação das penas disciplinares serão considerados:

- I. A natureza da transgressão, sua gravidade e as circunstâncias em que foi praticada;
- II. Os danos dela decorrentes para o serviço público;
- III. A repercussão do fato;
- IV. Os antecedentes do funcionário;
- V. A reincidência.

Parágrafo único. É causa agravante da falta disciplinar o haver sido praticada em concurso com dois ou mais funcionários.

Art. 46. A pena de repreensão será sempre aplicada por escrito nos casos em que, a critério da Administração, a transgressão seja considerada de natureza leve, e deverá constar do assentamento individual do funcionário.

Parágrafo único. Serão punidas com a pena de repreensão as transgressões disciplinares previstas nos itens V, XVII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XLIX e LIV do Art. 43 desta Lei.

Art. 47. A pena de suspensão, que não excederá de noventa dias, será aplicada em caso de falta grave ou reincidência.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, são de natureza grave as transgressões disciplinares previstas nos itens I, II, III, VI, VII, VIII, X, XVIII, XX, XXI, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXIX, XLI, XLII, XLVI, XLVII, LVI, LVII, LIX, LX e LXIII do Art. 43 desta Lei.

Art. 48. A pena de demissão, além dos casos previstos na Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, será também aplicada quando se caracterizar:

- I. Crimes contra os costumes e contra o patrimônio, que, por sua natureza e configuração, sejam considerados como infamantes, de modo a incompatibilizar o servidor para o exercício da função policial;
- II. Transgressão dos itens IV, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXVIII, XXXVI, XXXVIII, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII, LI, LII, LIII, LV, LVIII, LXI e LXII do Art. 43 desta Lei.

§ 1º. Poderá ser, ainda, aplicada a pena de demissão, ocorrendo contumácia na prática de transgressões disciplinares.

§ 2º. A aplicação de penalidades pelas transgressões disciplinares constantes desta Lei não exime o funcionário da obrigação de indenizar a União pelos prejuízos causados.

Art. 49. Tendo em vista a natureza da transgressão e o interesse do Serviço Público, a pena de suspensão até 30 (trinta) dias poderá ser convertida em detenção disciplinar até 20 (vinte) dias, mediante ordem por escrito do Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública ou dos Delegados Regionais, das respectivas jurisdições, ou do Secretário de Segurança Pública, na Polícia do Distrito Federal.

Parágrafo único. A detenção disciplinar, que não acarreta a perda dos vencimentos, será cumprida:

- I. Na residência do funcionário, quando não exceder de 48 (quarenta e oito) horas;
- II. Em sala especial, na sede do Departamento Federal de Segurança Pública ou na Polícia do Distrito Federal, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão ou função gratificada ou funcionário ocupante de cargo para cujo ingresso ou desempenho seja exigido diploma de nível universitário;
- III. Em sala especial na Delegacia Regional, quando se tratar de funcionário nela lotado;
- IV. Em sala especial da repartição, nos demais casos.

Da Competência para Imposição de Penalidades

Art. 50. Para imposição de pena disciplinar, são competentes:

- I. O Presidente da República, nos casos de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de funcionário policial do Departamento Federal de Segurança Pública;
- II. O Prefeito do Distrito Federal, nos casos previstos no item anterior, quando se tratar de funcionário policial da Polícia do Distrito Federal;

III. O Ministro da Justiça e Negócios Interiores ou o Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, respectivamente, nos casos de suspensão até noventa dias;

IV. O Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública, no caso de suspensão até sessenta dias;

V. Os diretores dos órgãos centrais do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, os Delegados Regionais e os titulares das Zonas Policiais, no caso de suspensão até trinta dias;

VI. Os diretores de Divisões e Serviços do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, no caso de suspensão até dez dias;

VII. A autoridade competente para a designação, no caso de destituição de função;

VIII. As autoridades referidas nos itens III a VII, no caso de repreensão.

Da Suspensão Preventiva

Art. 51. A suspensão preventiva, que não excederá noventa dias, será ordenada pelo Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública ou pelo Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, conforme o caso, desde que o afastamento do funcionário policial seja necessário, para que este não venha a influir na apuração da transgressão disciplinar.

Parágrafo único. Nas faltas em que a pena aplicável seja a de demissão, o funcionário poderá ser afastado do exercício de seu cargo, em qualquer fase do processo disciplinar, até decisão final.

Do Processo Disciplinar

Art. 52. A autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade ou transgressão a preceitos disciplinares é obrigada a providenciar a imediata apuração em processo disciplinar, no qual será assegurada ampla defesa.

Art. 53. Ressalvada a iniciativa das autoridades que lhe são hierarquicamente superiores, compete ao Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública, ao Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e aos Delegados Regionais nos Estados, a instauração do processo disciplinar.

§ 1º. Promoverá o processo disciplinar uma Comissão Permanente de Disciplina, composta de três membros de preferência bacharéis em Direito, designada pelo Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública ou pelo Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, conforme o caso.

§ 2º. Haverá até três Comissões Permanentes de Disciplina na sede do Departamento Federal de Segurança Pública e na da Polícia do Distrito Federal e uma em cada Delegacia Regional.

§ 3º. Caberá ao Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública a designação dos membros das Comissões Permanentes de Disciplina na sede da repartição e nas Delegacias Regionais mediante indicação dos respectivos Delegados Regionais.

§ 4º. Ao Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal compete designar as Comissões Permanentes de Disciplina da Polícia do Distrito Federal.

Art. 54. A autoridade competente para determinar a instauração de processo disciplinar:

I. Remeterá, em três vias, com o respectivo ato, à Comissão Permanente de Disciplina de que trata o § 1º do artigo anterior, os elementos que fundamentaram a decisão;

II. Providenciará a instauração do inquérito policial quando o fato possa ser configurado como ilícito penal.

Art. 55. Enquanto integrarem as Comissões Permanentes de Disciplina, seus membros ficarão à disposição do respectivo Conselho de Polícia e dispensados do exercício das atribuições e responsabilidades de seus cargos.

§ 1º. Os membros das Comissões Permanentes de Disciplina terão o mandato de seis meses, prorrogável pelo tempo necessário à ultimate dos processos disciplinares que se encontrem em fase de indicição, cabendo o estudo dos demais aos novos membros que foram designados.

§ 2º. O disposto no parágrafo anterior não constitui impedimento para a recondução de membro de Comissão Permanente de Disciplina.

Art. 56. A publicação da portaria de instauração do processo disciplinar em Boletim de Serviço, quando indicar o funcionário que praticou a transgressão sujeita a apuração, importará na sua notificação, para acompanhar o processo em todos os seus trâmites, por si ou por defensor constituído, se assim o entender.

Art. 57. Na hipótese de autuação em flagrante do funcionário policial como incurso em qualquer dos crimes referidos no Art. 48 e seu item I, a autoridade que presidir o ato encaminhará, dentro de vinte e quatro horas, à autoridade competente para determinar a instauração do processo disciplinar, traslado das peças comprovadoras da materialidade do fato e sua autoria.

§ 1º. Recebidas as peças de que trata este artigo, a autoridade procederá na forma prevista no Art. 54, item I, desta Lei.

Dos Conselhos da Polícia

Art. 58. Os Conselhos de Polícia, levando em conta a repercussão do fato, ou suas circunstâncias, poderão, por convocação de seu Presidente, apreciar as transgressões disciplinares passíveis de punição com as penas de repreensão, suspensão até trinta dias e detenção disciplinar até vinte dias.

Parágrafo único. No ato de convocação, o Presidente do Conselho designará um de seus membros para relator da matéria.

Art. 59. O funcionário policial será convocado, através do Boletim de Serviço, a comparecer perante o Conselho para, em dia e hora previamente designados e após a leitura do relatório, apresentar razões de defesa.

Art. 60. Após ouvir as razões do funcionário, o Conselho, pela maioria ou totalidade de seus membros, concluirá

pela procedência ou não da transgressão, deliberará sobre a penalidade a ser aplicada e, finalmente, o Presidente proferirá a decisão final.

Parágrafo único. Votará em primeiro lugar o relator do processo e, por último, o Presidente do órgão, assegurado a este o direito de veto às deliberações do Conselho.

Das Disposições Gerais

Art. 61. O dia 21 de abril será consagrado ao Funcionário Policial Civil.

Art. 62. Aos funcionários do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano aplicam-se as disposições da legislação relativa ao funcionalismo civil da União no que não colidirem com as desta Lei.

Parágrafo único. Os funcionários dos quadros de pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal ocupantes de cargos, não integrantes do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano, continuarão subordinados integralmente ao regime jurídico instituído pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952.

Art. 63. O disposto nesta Lei aplica-se aos funcionários que, enquadrados no Serviço Policial de que trata a Lei nº 3.780, de 10 de julho de 1960 e transferidos para a Administração do Estado da Guanabara, retornaram ao Serviço Público Federal.

Art. 64. Os funcionários do Quadro de Pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública ocupantes de cargos não incluídos no Serviço de Polícia Federal, quando removidos **ex officio**, farão jus ao auxílio previsto no Art. 22, item II, nas mesmas bases e condições fixadas para o funcionário policial civil.

Art. 65. O disposto no Capítulo IV desta Lei é extensivo a todos os funcionários do Quadro de Pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública e respectivas famílias.

Art. 66. É vedada a remoção **ex officio** do funcionário policial que esteja cursando a Academia Nacional de Polícia, desde que a sua movimentação impossibilite a frequência no curso em que esteja matriculado.

Art. 67. O funcionário policial poderá ser removido:

I. **ex officio**;

II. a pedido;

III. por conveniência da disciplina.

§ 1º. Nas hipóteses previstas nos itens II e III deste artigo, o funcionário não fará jus a ajuda de custo.

§ 2º. A remoção **ex officio** do funcionário policial, salvo imperiosa necessidade do serviço devidamente justificada, só poderá efetivar-se após dois anos, no mínimo, de exercício em cada localidade.

Art. 68. Não são considerados herança os vencimentos e vantagens devidos ao funcionário falecido, os quais serão pagos, independentemente de ordem judicial, à viúva ou, na sua falta, aos legítimos herdeiros daquele.

Art. 69. Será concedido transporte à família do funcionário policial falecido no desempenho de serviço fora da sede de sua repartição.

Parágrafo único. A família do funcionário falecido em serviço na sede de sua repartição terá direito, dentro de seis meses após o óbito, a transporte para a localidade do território nacional em que fixar residência.

Das Disposições Transitórias

Art. 70. A competência atribuída por esta Lei ao Prefeito do Distrito Federal e ao Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal será exercida, em relação à Polícia do Distrito Federal, respectivamente, pelo Presidente da República e pelo Chefe de Polícia do Distrito Federal, até 31 de janeiro de 1966.

Art. 71. Ressalvado o disposto no Art. 11 desta Lei, os funcionários do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, que se encontrem à disposição de outros órgãos, deverão retornar ao exercício de seus cargos no prazo máximo de trinta dias, contados da publicação desta Lei.

Art. 72. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, contados da publicação desta Lei, baixará por decreto o Regulamento-Geral do Pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública, consolidando as disposições desta Lei com as da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 e legislação posterior relativa a pessoal.

Art. 73. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 74. Revogam-se as disposições em contrário.

2. Lei nº 9.654 de 2 de Junho de 1998

Art. 1º. Fica criada, no âmbito do Poder Executivo, a carreira de Policial Rodoviário Federal, com as atribuições previstas na Constituição Federal, no Código de Trânsito Brasileiro e na legislação específica.

Parágrafo único. A implantação da carreira far-se-á mediante transformação dos atuais dez mil e noventa e oito cargos efetivos de Patrulheiro Rodoviário Federal, do quadro geral do Ministério da Justiça, em cargos de Policial Rodoviário Federal.

Art. 2º. A Carreira de que trata esta Lei é composta do cargo de Policial Rodoviário Federal, de nível intermediário, estruturada nas classes de Inspetor, Agente Especial, Agente Operacional e Agente, na forma do Anexo I desta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008).

§ 1º. As atribuições gerais das classes do cargo de Policial Rodoviário Federal são as seguintes: (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008).

I. Classe de Inspetor: atividades de natureza policial e administrativa, envolvendo direção, planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação administrativa e operacional, coordenação e direção das atividades de corregedoria, inteligência e ensino, bem como a articulação e o intercâmbio com outras organizações e corporações policiais, em âmbito nacional e internacional, além das atribuições da classe de Agente Especial; (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008).

II. Classe de Agente Especial: atividades de natureza policial, envolvendo planejamento, coordenação,

capacitação, controle e execução administrativa e operacional, bem como articulação e intercâmbio com outras organizações policiais, em âmbito nacional, além das atribuições da classe de Agente Operacional; (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008).

III. Classe de Agente Operacional: atividades de natureza policial envolvendo a execução e controle administrativo e operacional das atividades inerentes ao cargo, além das atribuições da classe de Agente; e (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008).

IV. Classe de Agente: atividades de natureza policial envolvendo a fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008).

§ 2º. As atribuições específicas de cada uma das classes referidas no § 1º deste artigo serão estabelecidas em ato dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Justiça (Incluído pela Lei nº 11.358, de 2006).

§ 3º. Os cargos efetivos de Policial Rodoviário Federal, estruturados na forma do caput deste Artigo, têm a sua correlação estabelecida no Anexo II desta Lei (Incluído pela Lei nº 11.358, de 2006).

Art. 2º-A. A partir de 1º de janeiro de 2013, a Carreira de que trata esta Lei, composta do cargo de Policial Rodoviário Federal, de nível superior, passa a ser estruturada nas seguintes classes: Terceira, Segunda, Primeira e Especial, na forma do Anexo I-A, observada a correlação disposta no Anexo II-A (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012).

§ 1º. As atribuições gerais das classes do cargo de Policial Rodoviário Federal são as seguintes: (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012).

I. Classe Especial: atividades de natureza policial e administrativa, envolvendo direção, planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação administrativa e operacional, coordenação e direção das atividades de corregedoria, inteligência e ensino, bem como a articulação e o intercâmbio com outras organizações e corporações policiais, em âmbito nacional e internacional, além das atribuições da Primeira Classe; (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012).

II. Primeira Classe: atividades de natureza policial, envolvendo planejamento, coordenação, capacitação, controle e execução administrativa e operacional, bem como articulação e intercâmbio com outras organizações policiais, em âmbito nacional, além das atribuições da Segunda Classe; (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012).

III. Segunda Classe: atividades de natureza policial envolvendo a execução e controle administrativo e operacional das atividades inerentes ao cargo, além das atribuições da Terceira Classe; e (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012).

IV. Terceira Classe: atividades de natureza policial envolvendo a fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012).

§ 2º. As atribuições específicas de cada uma das classes referidas no § 1º serão estabelecidas em ato dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Justiça. (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012).

§ 3º. Para fins de enquadramento na Terceira Classe, será observado o tempo de exercício do servidor, de acordo com os seguintes critérios: (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012).

I. Menos de 1 (um) ano de exercício na classe de Agente: Padrão I; (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012).

II. De 1 (um) ano completo até menos de 2 (dois) anos de exercício na classe de Agente: Padrão II; e (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012).

III. 2 (dois) anos completos ou mais de exercício na classe de Agente: Padrão III. (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012).

§ 4º. O tempo que exceder o período mínimo de 1 (um) ano para enquadramento no padrão de que trata o § 3º será computado para fins da progressão ou promoção subsequente. (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012).

Art. 3º. O ingresso nos cargos da carreira de que trata esta Lei dar-se-á mediante aprovação em concurso público, constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de exame psicotécnico e de provas e títulos e a segunda constituída de curso de formação.

§ 1º. São requisitos para o ingresso na carreira o diploma de curso superior completo, em nível de graduação, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, e os demais requisitos estabelecidos no edital do concurso. (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008).

§ 2º. A investidura no cargo de Policial Rodoviário Federal dar-se-á no padrão único da classe de Agente, onde o titular permanecerá por pelo menos 3 (três) anos ou até obter o direito à promoção à classe subsequente. (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008).

§ 3º. A partir de 1º de janeiro de 2013, a investidura no cargo de Policial Rodoviário Federal dar-se-á no padrão inicial da Terceira Classe. (Redação dada pela Lei nº 12.775, de 2012).

§ 4º. O ocupante do cargo de Policial Rodoviário Federal permanecerá preferencialmente no local de sua primeira lotação por um período mínimo de 3 (três) anos exercendo atividades de natureza operacional voltadas ao patrulhamento ostensivo e à fiscalização de trânsito, sendo sua remoção condicionada a concurso de remoção,

Art. 4º. (Revogado pela Lei nº 11.358, de 2006).

Art. 5º. (Revogado pela Lei nº 11.358, de 2006).

Art. 6º. Fica extinta a Gratificação Temporária, no termos do § 3º do Art. 1º da Lei nº 9.166, de 20 de dezembro de 1995.

Art. 7º. Os ocupantes de cargos da carreira de Policial Rodoviário Federal ficam sujeitos a integral e exclusiva dedicação às atividades do cargo.

Art. 8º. Os cargos em comissão e as funções de confiança do Departamento de Polícia Rodoviária Federal serão preenchidos, preferencialmente, por servidores integrantes da carreira que tenham comportamento exemplar e que estejam posicionados nas classes finais, ressalvados os casos de interesse da administração, conforme normas a serem estabelecidas pelo Ministro de Estado da Justiça.

Art. 9º. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho dos integrantes da carreira de que trata esta Lei.

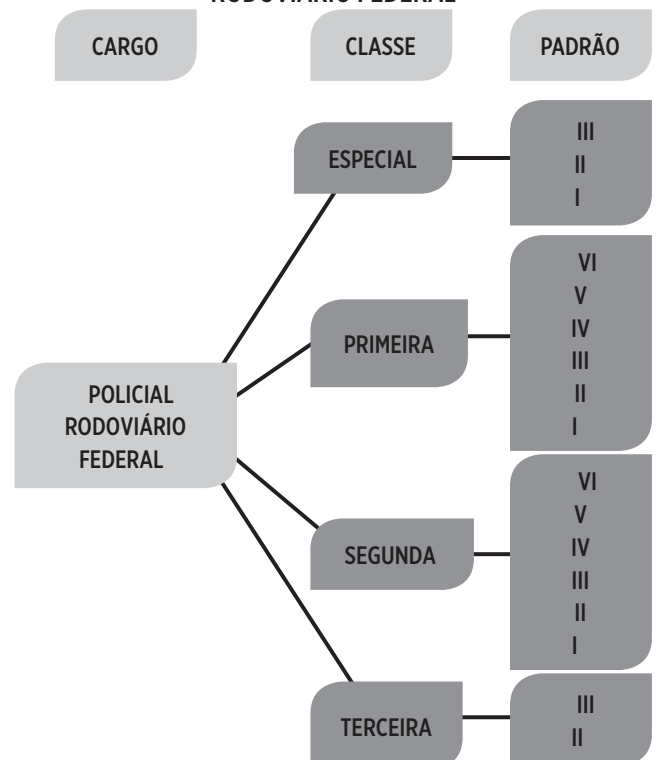
Art. 10. Compete ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, ouvido o Ministério da Justiça, a definição de normas e procedimentos para promoção na carreira de que trata esta Lei.

Art. 11. O disposto nesta Lei aplica-se aos proventos de aposentadoria e às pensões.

Art. 12. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações constantes do orçamento do Ministério da Justiça.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de janeiro de 1998.

Anexo I
(Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012)
ESTRUTURA DA CARREIRA DE POLICIAL
RODOVIÁRIO FEDERAL



Este material foi revisado e atualizado de acordo com a legislação em vigor que segue abaixo.

As resoluções que podem ser previstas em edital, estão colocadas junto a cada Art. ao longo de todo o material para que seja como apoio ao estudante, que a depender do seu concurso, poderá utilizar ou não.

Texto de Lei	Palavras chave de busca.
Lei nº 9.602, de 21 de janeiro de 1998;	Fund. Nac. de Segurança e educação no trânsito (Funset)
Lei nº 9.792, de 14 de abril de 1999;	Kit de primeiros socorros (revogado Art. 112).
Lei nº 10.350, de 21 de dezembro de 2001;	Obrigatoriedade do exame psicológico, Art. 147 §3º CTB
Lei nº 10.517, de 11 de julho de 2002;	Semirreboque acoplado a motocicleta /motoneta
Lei nº 10.830, de 23 de dezembro de 2003;	110 Km/h automóveis, camionetas e motocicletas;
Lei nº 11.334, de 25 de julho de 2006;	Nova redação do Art. 218 velocidades; Resolução nº 396/11
Lei nº 11.275, de 07 de fevereiro de 2006	Tolerância zero (sem eficácia por causa do Art. 276)
Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008;	Zero definitivamente, admitindo outras provas (lei seca);
Lei nº 12.006, de 29 de julho de 2009;	Mensagem educativa de trânsito Art. 77-A
Lei nº 12.009, de 29 de julho de 2009;	Regulamenta “mototaxista” e “motoboy” criou o cap. XIII - A
Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009;	Autoridade portuária poderá celebrar convênios;
Lei nº 11.910, de 18 de março de 2009;	Uso de “air bag” – implementado em janeiro de 2014;
Lei nº 12.217, de 17 de março de 2010;	Obrigatória a aprendizagem noturna; (§ 2º ao Art. 158)
Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010;	Revogou o § 2º do Art. 288 (recurso de multa era pago)
Lei nº 12.452, de 21 de julho de 2011;	Alterou o Art. 143, V e acresc. § 2º ao Art. 6 ton pra trailer
Lei nº 12.547, de 14 de dezembro de 2011;	Reciclagem com 20 pontos no prontuário;
Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012;	Motoristas profissionais; criou o Cap. III-A, (Art. 230, XXIII)
Lei nº 12.694, de 24 de julho de 2012;	Placas especiais - caso Juíza Patrícia Acioli (Art. 115, § 7º)
Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012;	Conceitos de “ar alveolar” e “etilômetro” - inf. Gravíssimas.
Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013;	Art. 10 composição do CONTRAN; 9 ministérios + ANTT
Lei nº 12.971, de 9 de maio de 2014;	Arts.: 173, 174, 175, 191, 202, 203, 292, 302, 303, 306 e 308
Lei nº 12.977, de 20 de maio de 2014;	Regula a desmontagem de veículos; altera o Art. 126.
Lei nº 12.998, de 18 de junho de 2014;	No Art. 145-A, para conduzir ambulâncias - treinamento.
Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015;	Tratores pneu Cat. “B” Alterou os Arts. 115, 130 e 144.
Lei nº 13.103 de 2 de março de 2015;	Exercício da profissão de motorista;
Lei nº 13.160 de 25 de agosto de 2015;	Retenção, remoção e leilão de veículo - Arts. 270, 271 e 328
Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015;	Pessoa com Deficiência (Arts. 2º, 86-A, 147-A, 181, XVII)
Lei nº 13.154 de 30 de julho de 2015;	Art. 24 competências, e placas externas (Art. 115, §8º)
Lei nº 13.281, de 04 de maio de 2016	Uma das maiores alterações do CTB de toda a sua história.
Lei 13.290, de 23 de maio de 2016.	Faróis em Rodovias. (art. 40,I e 205,I “B”).

3. Lei nº 9.503/1997 Código de Trânsito Brasileiro

A Lei nº 9.503 foi publicada em Diário Oficial, em 23 de Setembro de 1997, entrando em vigor a partir de 22 de janeiro de 1998. Portanto, com 120 dias de *vacatio legis*, que é o período compreendido entre a publicação e a entrada em vigor de uma lei.

Trata-se de legislação de trânsito que define as atribuições das diversas autoridades e órgãos ligados ao trânsito, fornecendo diretrizes para a Engenharia de Tráfego e estabelecendo normas de conduta, infrações e penalidades para os diversos usuários desse complexo sistema.

O Art. 144 da CF/88:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

II. polícia rodoviária federal;

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)

I. compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)

II. compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)

É importante observar, desde já, o previsto na Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu Art. 22.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XI - trânsito e transporte;

Cabe salientar que não há necessidade de ser bacharel em Direito para interpretar corretamente o Código de Trânsito Brasileiro o qual doravante denominaremos, simplesmente, como CTB.

A sistematização das leis mais complexas observa, entre nós, o seguinte esquema básico: Livros, Títulos, Capítulos, Seções, Subseções e Artigos.

Manual de Redação Oficial da Presidência da República.(MRPR)

Faz-se necessário apenas observar que os textos de lei são organizados em: **Artigos. (Art.)** representados por números ordinais do 1º ao 9º e na sequência por números cardinais, 10, 11, ... é a unidade básica para apresentação; **Parágrafos (§§)** constituem, na técnica legislativa, a imediata divisão de um Art.; **Incisos** são utilizados como elementos discriminativos de Art.; **Alíneas** ou **Letras** constituem desdobramentos dos incisos e dos parágrafos.

Outro ponto essencial é entender que os 341 Arts estão dispostos da seguinte forma: O CTB pode ser doutrinariamente dividido em duas partes para facilitar o estudo.

A primeira é **administrativa/educativa** (Art. 1º ao Art. 290 e do Art. 313 até o Art. 341) caracterizando, assim, uma atividade de administração pública, pautada em princípios basilares da administração, tais como: **a supremacia do interesse público sobre o particular** e a **indisponibilidade do interesse público**. Vale ressaltar que o ônus da prova é do condutor/infrator, ou seja, basta o agente de trânsito verificar a infração e relatá-la à autoridade com circunscrição sobre a via, em documento próprio, notificação, para que seja iniciado o processo de penalização, o agente da autoridade não precisa, portanto, produzir provas do fato imputado, sendo assegurado, todavia, o direito Constitucional da ampla defesa e do contraditório, (Art. 5º, LV, CF/88). A isto as doutrinas denominam de inversão do ônus da prova.

A principal característica educativa é a penalidade de multa, que além de um valor pecuniário que, a depender da gravidade, pode ser multiplicado em até 10 vezes, o condutor infrator é submetido a outras regras criadas no CTB. **Ex.: Pontuação no prontuário.**

Art. 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos:

I. Gravíssima - sete pontos;

II. Grave - cinco pontos;

III. Média - quatro pontos;

IV. Leve - três pontos.

A segunda parte é **Penal/Criminal** (Art. 291 até o 312), ou seja, algumas ações, devido à sua gravidade, são tratadas como crimes, e, para tanto, são aplicadas as previsões legais do Código Penal, CP, (Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940) e de outros diplomas legais, com o ônus da prova cabendo a quem alegar. Logo, o Agente da autoridade de trânsito deve produzir provas da existência deste crime de trânsito. Vejamos, então, a tipificação do Art. 291 do CTB:

Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber.



Aplicação

Territorialidade

Redações dadas pela Lei nº 7.209, de 1984

Art. 5º, Código Penal. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.

§ 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.

§ 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.

Com esta previsão do CP, infere-se que, nos crimes de trânsito, as partes envolvidas respondem pelo CTB, quer seja em via pública, quer seja em via particular, a menos que a questão deixe explícita a palavra “via pública”, restringindo o tipo penal. (Princípio da especificidade da lei).

O legislador teve o cuidado de conceituar o que é VIA TERRESTRE, no Art. 2º do CTB observe:

Art. 2º. São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais.

Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo.

Art. 3º. As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas.

Art. 4º. Os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste Código são os constantes do Anexo I.

Sistema Nacional de Trânsito (SNT)

Agora que já se conhece a territorialidade do CTB, passa-se a conhecer os agentes que formam esse sistema. Vamos ressaltar que os órgãos de trânsito, sejam eles executivos, normativos ou julgadores fazem parte do Poder Executivo, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Em vias urbanas ou rurais:

Art. 5º. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.

- **Resolução do CONTRAN nº 576 de 24-02-2016:** Dispõe sobre o intercâmbio de informações, entre órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e os demais órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios que compõem o Sistema Nacional de Trânsito e dá outras providências.
- **Resolução do CONTRAN nº 351, de 14-06-10:** estabelece procedimentos para veiculação de mensagens educativas de trânsito em toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produtos oriundos da indústria automobilística ou afins.
- **Resolução do CONTRAN nº 360, de 29-09-10:** dispõe sobre a habilitação do candidato ou condutor estrangeiro para direção de veículos em território nacional.

Art. 6º. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito:

- I. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;
- **Resolução do CONTRAN nº 514 de 18-12-2014:** dispõe sobre a Política Nacional de Trânsito, seus fins e aplicação, e dá outras providências.
- II. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito;
- III. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema.

- ▷ **Resolução nº 142, de 26-03-03 (CONTRAN):** dispõe sobre o funcionamento do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), a participação dos órgãos e entidades de trânsito nas reuniões do sistema e as suas modalidades.

Art. 7º. Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades:

- I. O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo;*
- ▷ A Lei nº 10.683, de 28-5-2003, dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.
 - II. Os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRAN-DIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores;*
- ▷ **Resolução do CONTRAN nº 244, de 22-06-2007:** estabelece diretrizes para a elaboração do Regimento Interno dos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE.
 - III. Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;*
 - IV. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;*
- ▷ Lei nº 10.233, de 05-06-2001, dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e dá outras providências.

Art. 178 da CF/88:

Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 1995).

Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras.

V. A Polícia Rodoviária Federal;

VI. As Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e

VII. As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI.

Art. 7º-A. A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênios com os órgãos previstos no Art. 7º, com a interveniência dos Municípios e Estados, juridicamente interessados, para o fim específico de facilitar a atuação por descumprimento da legislação de trânsito. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009.)

§ 1º O convênio valerá para toda a área física do porto organizado, inclusive, nas áreas dos terminais alfandegados, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas.

3. 1. Competências dos Órgãos do Sistema

CONTRAN

É o órgão máximo normativo e consultivo do SNT, sendo ele que regulamenta, por meio de resoluções, diversos dispositivos lacunosos do CTB, bem como de outras leis relacionadas ao trânsito.

Sua composição, de acordo com Art. 10 do CTB, teve recente mudança com a Lei nº 12.865, de 09-10-2013. São **nove** pessoas indicadas por Ministérios, **uma** pessoa indicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e mais **uma** que é seu presidente, este por vez é, concomitantemente, o Diretor do DENATRAN. Perfazendo, portanto, **onze** integrantes, um número ímpar, caracterizando, assim, sua função atípica de julgar.

- ▷ Vejamos o texto de lei, com as seguintes observações:

Art. 8º. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações.

Art. 9º. O Presidente da República designará o ministério ou órgão da Presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União.

Art. 10. O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), com sede no Distrito Federal e presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, tem a seguinte composição:

- ▷ Decreto nº 4.711/2003.

III. 1 (um) representante do Ministério da Ciência e Tecnologia;

IV. 1 (um) representante do Ministério da Educação e do Desporto;

V. 1 (um) representante do Ministério do Exército;

VI. 1 (um) representante do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal;

VII. 1 (um) representante do Ministério dos Transportes;

VIII ao XIX. VETADOS

XX. 1 (um) representante do Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;

XXI. VETADO

XXII. 1 (um) representante do Ministério da Saúde. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)

XXIII. 1 (um) representante do Ministério da Justiça. (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008 (lei seca).

Art. 11. (Vetado.)

Vejamos o que preceitua o Art. 12 CTB, quanto a sua competência:

Art. 12. Compete ao CONTRAN:

I. Estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito;

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 514 de 18-12-2014, dispõe sobre a Política Nacional de Trânsito, seus fins e aplicação, e dá outras providências.

II. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades;

III. (VETADO)

IV. Criar Câmaras Temáticas;

▷ **Art. 13:** CTB.

▷ Resolução do CONTRAN nº 514, de 18-12-2014, dispõe sobre a Política Nacional de Trânsito, seus fins e aplicação, e dá outras providências.

V. Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento dos CETRAN e CONTRANDIFE;

▷ Resolução do CONTRAN nº 244, de 22-06-2007 estabelece diretrizes para a elaboração do Regimento Interno dos Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE.

VI. Estabelecer as diretrizes do regimento das JARI;

▷ **Resolução do CONTRAN nº 357, de 2-8-2010:** estabelece diretrizes para a elaboração do Regimento Interno das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI.

VII. Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código e nas resoluções complementares;

VIII. Estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados;

IX. Responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito;

X. Normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos;

XI. Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito;

XII. Apreçar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias inferiores, na forma deste Código;

XIII. Avocar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas; e

XIV. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.

XV. Normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização. (NR)

Câmara Temática

São órgãos criados pelo CONTRAN, com o intuito de embasarem cientificamente a edição de suas resoluções.

▷ Resolução do CONTRAN n.º 586 de 23-03-2016, estabelece o Regimento Interno das Câmaras Temáticas do CONTRAN.

O CONTRAN, como vimos, é de natureza política, com seus membros indicados pelos Ministérios, e, notadamente, não possuem o conhecimento necessário para normatizar assuntos de alta complexidade, razão pela qual os componentes dessas câmaras formam equipes multidisciplinares, a saber:

Art. 2º As Câmaras Temáticas são:

I. De Assuntos Veiculares;

II. De Educação para o Trânsito e Cidadania;

III. De Engenharia de Tráfego, da Sinalização e da Via;

IV. De Esforço Legal: infrações, penalidades, crimes de trânsito, policiamento e fiscalização de trânsito;

V. De Formação e Habilitação de Condutores;

VI. De Saúde e Meio Ambiente no Trânsito.

Dentre outras que possam vir a ser constituídas, de acordo com a necessidade ou o interesse público, com a formação e o conhecimentos necessários. Estes colegiados NÃO fazem parte do STN.

Art. 20 Os serviços prestados às Câmaras Temáticas serão considerados, para todos os efeitos, como de interesse público e relevante valor social.

Vejamos o que preceitua o CTB, com relação ao assunto:

Art. 13. As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado.

§ 1º Cada Câmara é constituída por especialistas representantes de órgãos e entidades executivos da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, em igual número, pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, além de especialistas representantes dos diversos segmentos da sociedade relacionados com o trânsito, todos indicados segundo regimento específico definido pelo CONTRAN e designados pelo ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito.

§ 2º Os segmentos da sociedade, relacionados no parágrafo anterior, serão representados por pessoa jurídica e devem atender aos requisitos estabelecidos pelo CONTRAN.

Apenas o CONTRAN tem a prerrogativa de criar câmaras temáticas, sendo vedada esta atribuição aos CETRANS.

As câmaras temáticas são formadas por dezoito membros com seus respectivos suplentes, indicados pelos ministérios e órgãos de trânsito da sociedade, sendo custeado pela entidade de que o indicou.

As câmaras temáticas não possuem subordinação ao CONTRAN e sim apenas VINCULAÇÃO.

O mandato dos membros da Câmara terá duração de dois anos, admitidas reconduções.

CETRAN e CONTRANDIFE

São conselhos estaduais e distrital, respectivamente, elencados no Art. 7º, II, do CTB. Têm funções consultivas e normativas. Cabe ao CETRAN/CONTRANDIFE, atipicamente, o julgamento, em segunda instância, dos recursos das infrações aplicadas por órgãos executivos e rodoviários de trânsito, de estradas e rodovias estaduais e distritais.

Ainda com relação a recursos, o CETRAN é a única instância recursal quando as decisões do DETRAN indeferirem, definitivamente, o candidato por inaptidão psicológica, mental ou física nos exames para a habilitação ou permissão.

Vejamos o que está previsto referente ao assunto no CTB:

Art. 14. *Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE:*

- I. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;*
 - II. Elaborar normas no âmbito das respectivas competências;*
 - III. Responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito;*
 - IV. Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito;*
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 351, de 14-06-2010 estabelece procedimentos para veiculação de mensagens educativas de trânsito em toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produtos oriundos da indústria automobilística ou afins.
- V. Julgar os recursos interpostos contra decisões:*
- a) das JARIs;*
 - b) dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica;*
- VI. Indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos automotores;*
- VII. (VETADO)*
- VIII. Acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do Sistema no Estado, reportando-se ao CONTRAN;*
- IX. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos Municípios;*
- X. Informar o CONTRAN sobre o cumprimento das exigências definidas nos §§ 1º e 2º do Art. 333.*
- XI. Designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de reavaliação dos exames, junta especial de saúde para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores (Resolução Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)*

Parágrafo único. Dos casos previstos no inciso V, julgados pelo órgão, não cabe recurso na esfera administrativa.

Art. 15. Os presidentes dos CETRAN e do CONTRANDIFE são nomeados pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito.

§ 1º Os membros dos CETRAN e do CONTRANDIFE são nomeados pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente.

§ 2º Os membros do CETRAN e do CONTRANDIFE deverão ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito.

§ 3º O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIFE é de dois anos, admitida à recondução.

Art. 16. Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário funcionarão Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI, órgãos colegiados responsá-

veis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas.

Parágrafo único. As JARI têm regimento próprio, observado o disposto no inciso VI do Art. 12, e apoio administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto ao qual funcionem.

JARIs

As JARIs - ou juntas administrativas - são juntas destinadas à primeira instância de recurso de infrações.

O número de juntas é proporcional ao número de recursos do órgão, uma vez que a lei estipulou o prazo máximo de 30 dias para julgar o recurso da infração, buscando a verdade material e, procurando, ainda, as próprias provas, por meio de colegiados que funcionam anexos aos órgãos executivos de trânsito, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa (Art. 5º, LIV e LV, CF/88).

Caso o recurso não seja julgado no prazo, a penalidade fica com efeito suspensivo. Veja o texto da lei:

- ▷ *Art. 285, do CTB.* O recurso previsto no Art. 283 será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual remetê-lo-á à JARI, que deverá julgá-lo em até trinta dias.
- ▷ *§ 1º O recurso não terá efeito suspensivo. (Resolução do CONTRAN nº 299, de 04-12-2008: dispõe sobre a padronização dos procedimentos para apresentação de defesa de autuação e recurso, em 1ª e 2ª instâncias, contra a imposição de penalidade de multa de trânsito).*

Toda JARI existente no país (União, Estado/DF, Municípios) possui diretrizes de seus regimentos internos. De acordo com Art. 12, VI do CTB, uma parte desta regulamentação é comum a todas as JARIs. Essas normas são padronizadas pelo CONTRAN e têm o objetivo de dar à sociedade uma segurança jurídica.

Art. 17. *Compete às JARI:*

- I. Julgar os recursos interpostos pelos infratores;*
- II. Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida;*
- III. Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente.*

Art. 18. (VETADO.)

Órgão Executivo da União

É um órgão conhecido como DENATRAN (expressão herdada do código de trânsito anterior). Subordinado à Secretaria Executiva do Ministério das Cidades.

Logo no primeiro inciso do Art. 19 CTB temos as palavras “fazer cumprir”. Estas palavras podem induzir a um raciocínio equivocado. Considerando que não existe, neste órgão, o personagem da autoridade de trânsito, não há que se falar em emissão de multa deste Departamento, pois a mesma pessoa que preside o CONTRAN é também o diretor do DENATRAN. Sendo assim, seria incompatível a aplicação de uma penalidade e, na sequência, a apreciação em grau de recurso.

Vamos ao texto de lei e à enumeração das principais resoluções, em vigor, ligadas ao assunto:

Art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União:

- I. Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, no âmbito de suas atribuições;*
- II. Proceder à supervisão, à coordenação, à correição dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;*
- III. Articular-se com os órgãos dos Sistemas Nacionais de Trânsito, de Transporte e de Segurança Pública, objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo, coordenando e executando o controle de ações para a preservação do ordenamento e da segurança do trânsito;*
- IV. Apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito;*
- V. Supervisionar a implantação de projetos e programas relacionados com a engenharia, educação, administração, policiamento e fiscalização do trânsito e outros, visando à uniformidade de procedimento;*
- VI. Estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e habilitação de condutores de veículos, a expedição de documentos de condutores, de registro e licenciamento de veículos;*
- VII. Expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os Certificados de Registro e o de Licenciamento Anual mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal;*
- VIII. Organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação - RENACH;*
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 19, de 18-02-1998: estabelece as competências para nomeação e homologação dos coordenadores do RENAAM e do RENACH.
 - IX. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAAM;*
 - X. Organizar a estatística geral de trânsito no território nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover sua divulgação;*
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 208, de 26-10-2006: estabelece as bases para a organização e o funcionamento do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (RENAEST).
 - XI. Estabelecer modelo padrão de coleta de informações sobre as ocorrências de acidentes de trânsito e as estatísticas do trânsito;*
 - XII. Administrar fundo de âmbito nacional destinado à segurança e à educação de trânsito;*
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 335, de 24-11-2009: estabelece os requisitos necessários à coordenação do sistema de arrecadação de multas de trânsito e a implantação do sistema de informatizado de controle de arrecadação dos recursos do Fundo Nacional de Segurança de Trânsito (FUNSET).
 - XIII. Coordenar a administração da arrecadação de multas por infrações ocorridas em localidade diferente daquela da habilitação do condutor infrator e em unidade da Federação diferente daquela do licenciamento do veículo;*

Coordenar a administração do registro das infrações de trânsito, da pontuação e das penalidades aplicadas no prontuário do infrator, da arrecadação de multas e do repasse de que trata o § 1º do art. 320;

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 155, de 28-01-2004: estabelece as bases para a organização e o funcionamento do Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAIF).

XIV. Fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito informações sobre registros de veículos e de condutores, mantendo o fluxo permanente de informações com os demais órgãos do Sistema;

XV. Promover, em conjunto com os órgãos competentes do Ministério da Educação e do Desporto, de acordo com as diretrizes do CONTRAN, a elaboração e a implementação de programas de educação de trânsito nos estabelecimentos de ensino;

XVI. Elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a educação de trânsito;

XVII. Promover a divulgação de trabalhos técnicos sobre o trânsito;

XVIII. Elaborar, juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e submeter à aprovação do CONTRAN, a complementação ou alteração da sinalização e dos dispositivos e equipamentos de trânsito;

XIX. Organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização, dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo CONTRAN;

XX. Expedir a permissão internacional para conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas, mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal;

XXI. Promover a realização periódica de reuniões regionais e congressos nacionais de trânsito, bem como propor a representação do Brasil em congressos ou reuniões internacionais;

XXII. Propor acordos de cooperação com organismos internacionais, com vistas ao aperfeiçoamento das ações inerentes à segurança e educação de trânsito;

XXIII. Elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização do pessoal encarregado da execução das atividades de engenharia, educação, policiamento ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito, propondo medidas que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico-profissional de interesse do trânsito, e promovendo a sua realização;

XXIV. Opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito interestadual e internacional;

XXV. Elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as normas e requisitos de segurança veicular para fabricação e montagem de veículos, consoante sua destinação;

XXVI. Estabelecer procedimentos para a concessão do código marca-modelo dos veículos para efeito de registro, emplacamento e licenciamento;

XXVII. Instruir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN, ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;

XXVIII. Estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los, com proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;

XXIX. Prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao CONTRAN.

XXX - Organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf).

§ 1º Comprovada, por meio de sindicância, a deficiência técnica ou administrativa ou a prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública, o órgão executivo de trânsito da União, mediante aprovação do CONTRAN, assumirá diretamente ou por delegação, a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual que tenha motivado a investigação, até que as irregularidades sejam sanadas.

- ▷ Lei nº 8.429, de 02-07-1992. (Lei da Improbidade Administrativa)

§ 2º O regimento interno do órgão executivo de trânsito da União disporá sobre sua estrutura organizacional e seu funcionamento.

§ 3º Os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios fornecerão, obrigatoriamente, mês a mês, os dados estatísticos para os fins previstos no inciso X.

Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), por sua natureza policial, está prevista no Capítulo da Segurança Pública da Constituição Federal de 1988.

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

II. Polícia rodoviária federal;

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

A PRF tem sua competência restrita, pelo CTB, às rodovias e estradas federais.

O Decreto Federal nº 1.655, de 03-10-1995, define a competência da Polícia Rodoviária Federal.

Uma competência legal da PRF e das Polícias Militares que atuam em rodovias estaduais e vias urbanas, que merece total atenção por não constar no CTB, é a que está prevista na Lei nº 8.069, de 13-07-1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. É muito recorrente em concursos de várias instituições e de vários cargos. Veja a seguir:

Ex.: Lei nº 8.069/90 (ECA) Art. 208, § 2º. A investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente após notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, Polícia Rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desaparecido. (Incluído pela Lei nº 11.259, de 2005).

Vejam agora o texto do CTB quanto à competência da PRF.

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:

I. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;

III. Aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

IV. Efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas;

V. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível;

VI. Assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais, zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas;

VII. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal;

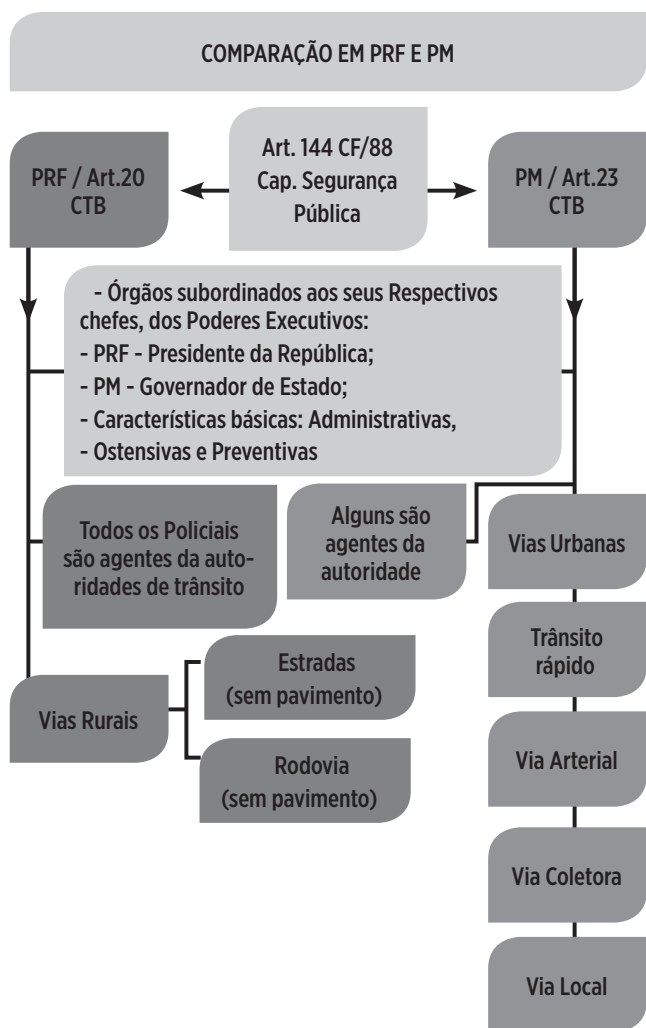
VIII. Implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito;

IX. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

X. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

XI. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no Art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais.

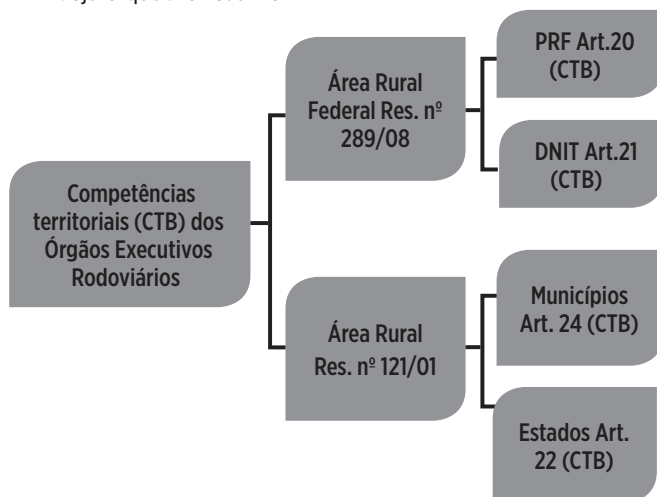
- Dica de Leitura: Art. 225 da CF.
- Lei nº 8.723, de 28-10-1993: dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores.
- Resolução do CONTRAN nº 289, de 29-08-2008: dispõe sobre normas de atuação a serem adotadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF na fiscalização do trânsito nas rodovias federais.



Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados e dos Municípios

Os órgãos executivos rodoviários têm, basicamente, a competência delimitada pela localização geográfica da via, caracterizando, assim, uma competência concorrente, ora com a PRF, ora com órgãos executivos estaduais ou municipais.

Veja o quadro resumo:



Vejamos o texto de lei e as principais resoluções que podem ser alvo de questionamentos no concurso:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

Existe a possibilidade do descumprimento autorizado através de um instituto jurídico, PRIORIDADE DE TRÂNSITO. Art. 29, VII, do CTB.

II. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

IV. Coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;

V. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI. Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VII. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

VIII. Fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

IX. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no Art. 95 (Obras e eventos a serem feitos na via), aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

X. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

- Resolução nº 514, de 18 de Dezembro 2014: dispõe sobre a Política Nacional de Trânsito, seus fins e aplicação, e dá outras providências.

XI. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XII. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

O DNIT integra o RENAINE, Resolução do CONTRAN n.º 576, de 24/02/2016, dispõe sobre o intercâmbio de informações, entre órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e os demais órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios que compõem o Sistema Nacional de Trânsito e dá outras providências.

XIII. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no Art. 66, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais locais, quando solicitado;

XIV - Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.

Parágrafo único. (VETADO)

Órgãos Executivos dos Estados, DETRANS e CIRETRANS

Mesmo não encontrando o nome DETRAN no CTB, esta nomenclatura ficou popular com a Lei n.º 5.108/66 que instituiu o Código Nacional de Trânsito que foi totalmente revogado em 1997, mas o nome permaneceu, **na cultura popular**.

Algumas de suas atribuições são divididas com os órgãos executivos municipais de trânsito.

Mediante delegação, executa algumas atribuições do órgão federal, DENATRAN.

→ Vejamos agora o texto legal do CTB:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

I. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

Infere-se que são vias urbanas: Trânsito Rápido, Arteriais, Coletora e Local.

II. Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente;

Infere-se que o processo de habilitação é padrão em todo território nacional, delegação do DENATRAN, pois se trata de competência privativa, advinda do texto constitucional.

III. Vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;

Por ocasião do licenciamento do veículo, faz-se o registro, este relacionado à autenticidade do CRLV e à legitimidade da propriedade.

Por ocasião da vistoria, faz-se a inspeção, que está relacionada com a segurança, como por exemplo o estado de conservação e de equipamentos obrigatórios, dentre outros.

IV. Estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

Implicitamente, verifica-se a questão dos convênios dos DETRANS com as Polícias Militares dos Estados.

Lembrando que, conforme o convênio, a PM poderá fazer o levantamento de locais de acidentes com ou sem vítima no perímetro urbano.

Outro ponto importante é a questão da presença das Polícias Militares na via pública, a fim de coibir crimes de furto e roubo de veículos entre outros, de acordo com o previsto no §5º do Art. 144 da CF/88.

V. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do Art. 24, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;

VI. Aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do Art. 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VII. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos;

VIII. Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação;

O DENATRAN é responsável pelos bancos de dados, porém, estas informações são repassadas pelos DETRANS dos Estados e pelas CIRETRANS dos Municípios. Como, por exemplo, o RENACH.

IX. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas;

É também uma atribuição da PRF. Este inciso tem que ser estudado, combinado com Art. 19, X, e 19, §3º, do CTB, agindo como órgão integrado.

X. Credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN;

▷ Resolução do CONTRAN n.º 411, de 08-02-2012, regulamenta o credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação e atualização de profissionais, e de formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores.

XI. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

Neste inciso, podemos entender que, de acordo com a conveniência e oportunidade, o Presidente da República determina seu plano de governo e implementa a sua gestão, através dos órgãos executivos do sistema.

XII. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

Como, por exemplo, o contido no Art. 326, do CTB: - A Semana Nacional de Trânsito será comemorada, anualmente, no período compreendido entre 18 e 25 de setembro.

XIII. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

XIV. Fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários municipais, os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências;

Os DETRANS são os coordenadores básicos e permanentes no fluxo de informações do sistema RENACH e RENAVAN.

XV. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no Art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais locais;

Considerando que o projeto de lei do CTB foi elaborado em meados de 1993 e, na época, o Brasil sediou a “ECO 92”, havia uma preocupação acentuada com relação à emissão de poluentes e de ruídos.

XVI. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN^o

Polícia Militar

A Polícia Militar, embora faça parte da Segurança Pública em nosso país (Art. 144, V, CF/88) e também faça parte do Sistema Nacional de Trânsito (Art. 23 do CTB), é órgão inerte, quando o assunto é trânsito, necessitando, assim, de um convênio entre a PM e os órgãos executivos de trânsito, estadual, distrital ou municipal para estes policiais atuarem como agentes da autoridade.

→ Vejamos o que preceitua o CTB:

Art. 23. Compete às Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal:

I e II vetados.

III. Executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme convênio firmado, como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados;

Órgãos Executivos de Trânsito dos Municípios

Os Municípios não faziam parte do SNT na Lei nº 5.108/66 (Código Nacional de Trânsito - CNT). A inserção foi uma novidade trazida pela Lei nº 9.503/97. Sendo assim, os municípios têm que observar e cumprir o Art. 333, § 1º e 2º, do CTB.

- Resolução do CONTRAN nº 296, de 28-10-2008 dispõe sobre a integração dos órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários municipais ao Sistema Nacional de Trânsito.

Somente após o reconhecimento do DENATRAN, os municípios poderão exercer as atividades de órgão executivo de trânsito e de órgão executivo rodoviário, dentro de sua base territorial. Vejamos a previsão legal:

Art. 24. *Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:*

I. *Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;*

II. *Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;*

III. *Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;*

Por exemplo, os radares, os semáforos, dentre outros.

IV. *Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;*

Mais uma vez, o convênio entre os Municípios e os órgãos executivos de trânsito e rodoviários tem que prever esta situação.

V. *Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;*

VI. *Executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos;*

VII. *Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;*

Ao ler o Art. 22, V e VI, combinado com o Art. 24, VI e VII, extraímos que a lógica da separação das competências para as atuações é a seguinte:

- As notificações que dependerem da abordagem do veículo e do condutor serão feitas pelos órgãos do Estado Federado e também pela Polícia Rodoviária Federal.
- As notificações que puderem ser feitas sem “tal abordagem” ficarão a cargo dos Municípios.
- Esta não é uma regra, mas pode ser útil na hora de resolver algumas questões.

A título de conhecimento, havia uma Resolução do CONTRAN nº 66, de 23-09-1998, que instituiu uma tabela de distribuição de competência dos órgãos executivos de trânsito. Porém, esta foi revogada pela Resolução nº 121, 14-02-2001.

VIII. *Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;*

IX. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no Art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

- ▷ O Art. 95 diz respeito a OBRAS.

X. Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias;

Esta é uma forma que o legislador encontrou de motivar (\$) os Municípios a aderirem ao SNT.

XI. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

XII. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível;

XIII. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação;

XIV. Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 514, de 18-12-2014, dispõe sobre a Política Nacional de Trânsito, seus fins e aplicação, e dá outras providências.

XV. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

- ▷ Dicas de leitura: Art. 75 CTB

XVI. Planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes;

Exemplo disso é o rodízio de veículos nos grandes centros.

XVII. Registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações;

XVIII. Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal;

XIX. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN;

XX. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no Art. 66, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado;

- ▷ Dica de leitura: Art. 225 CF/88.

- ▷ Lei nº 8.723, de 28-10-1993: dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores.

XXI. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar (AET) e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.

§ 1º As competências relativas a órgão ou entidade municipal serão exercidas no Distrito Federal por seu órgão ou entidade executivos de trânsito.

§ 2º Para exercer as competências estabelecidas neste Art., os Municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto no Art. 333 deste Código.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 296, de 28-10-2008: dispõe sobre a integração dos órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários municipais ao Sistema Nacional de Trânsito.

Circunscrição Regional de Trânsito - CIRETRAN

São órgãos dos DETRANs nos Municípios do interior dos Estados, têm a responsabilidade de exigir e impor a obediência e o devido cumprimento da legislação de trânsito, no âmbito de sua jurisdição.

Art. 25. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados.

Quadro Resumo do SNT

Os integrantes do SNT são:

CTB	ÓRGÃO	SIGNIFICADO
Art. 7º, I - CTB.	CONTRAN - Art. 10 CTB.	Conselho Nacional de Trânsito.
Art. 7º, III - CTB.	DENATRAN - Art. 19 CTB.	Departamento Nacional de Trânsito.
Art. 7º, III - CTB.	DETRAN - Art. 22 CTB.	Departamento de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal.
Art. 7º, II - CTB.	CETRAN/CONTRANDIFE - Art. 14 CTB.	Conselho de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal.
Art. 7º, V - CTB.	PRF - Art. 20 CTB.	Polícia Rodoviária Federal.
Art. 7º IV - CTB.	DNIT - Art. 21 CTB.	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte.
Art. 7º, VII - CTB.	JARI - Art. 17 CTB.	Junta Administrativa de Recurso de Infração.
Art. 7º III - CTB.	Órgãos Municipais - Art. 24 CTB.	Cada Município denomina o órgão como bem entende.
Art. 7º, VI - CTB.	Polícia Militar - Art. 23 CTB.	Cada Estado da federação delimita sua competência
Art. 7º IV - CTB.	Ex.: DER.	Ex.: Departamento de Estrada e Rodagem.

3. 2. Das Normas Gerais de Circulação e Conduta

Estas normas procuram regular a convivência entre todos os usuários das vias terrestres, principalmente em locais não sinalizados. É importante estudarmos essas regras, tendo em mente o previsto no Art. 89, do CTB, no que se refere à ordem de prevalência. Vejamos este dispositivo legal:

Art. 89, do CTB. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:

- I. As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais;
- II. As indicações do semáforo sobre os demais sinais;
- III. As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.

Regras Gerais para Colocar um Veículo em Circulação

O usuário do sistema de trânsito, antes de utilizar a via pública, deve se atentar às seguintes regras gerais:

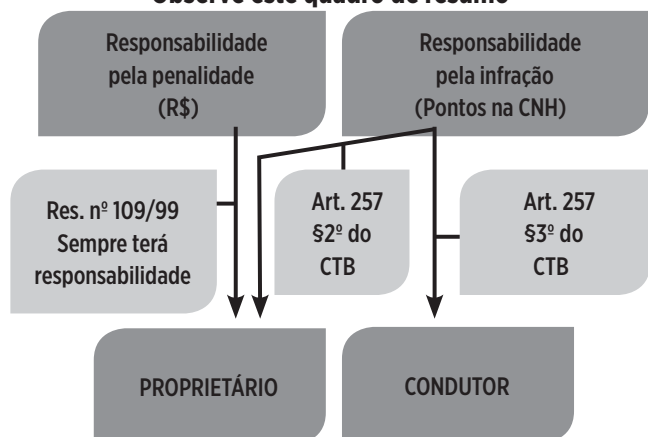
O proprietário e o condutor serão responsabilizados sempre que legalmente possível, individual ou solidariamente.

Vejamos o texto do CTB:

Art. 257, § 2º. Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.

§ 3º. Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

Observe este quadro de resumo



Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem:

- I. Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;
- II. Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo,

▷ Arts. 173 e 245 do CTB.

Art. 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino, Obs.: (Arts. 180 e 230 IX do CTB, são referências de onde mais aparece o assunto).

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito,

▷ Art. 169 do CTB, Art. 13, §1º, da CTVV.

Regras de Preferência de Passagem em Cruzamentos

As regras de preferências são utilizadas quando nenhum outro tipo de sinalização está presente na via. Quando houver sinalização, seguimos a ordem do Art. 89 já elencada.

▷ **Vejamos:**

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

▷ Art. 184, 185 e 186 do CTB; Art. 10, § 1º, da CTVV.

II. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

▷ Art. 192 e 201 do CTB; Art. 13, § 3º, da CTVV.

III. Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

▷ Art. 215, I, do CTB.

Regras para Ultrapassagem

O conceito de ultrapassagem e passagem, anexo I do CTB:

Ultrapassagem: movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem.

Passagem: movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas da via.

IV. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade;

▷ Art. 185 do CTB.

- V. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento;
- ▷ VI. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação;
- ▷ VII. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições.
- ▷ Arts. 189, 190, 222 e 230, XII e XIII, do CTB.
- a) Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário;
- b) Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo local;
- c) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência;
- d) A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código;
- VIII. Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN; Art. 230, XII e XIII, do CTB;
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 268, 15-02-2008: dispõe sobre o uso de luzes intermitentes ou rotativas em veículos.
- IX. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;
- ▷ Arts. 199, 200 e 202, I, do CTB; Art. 11, § 1º, “A” a “C” da CTVV.
- X. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:
- a) Nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;
- b) Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;
- c) A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;
- ▷ Art. 191 do CTB; Art. 11, § 2º “A” a “C”, da CTVV.
- XI. Todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:
- a) Indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço;
- ▷ Art. 196 do CTB.
- b) Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;
- ▷ Art. 192 e 201 do CTB; Art. 11, §4º, da CTVV.
- c) Retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou;
- XII. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação.
- ▷ Art. 212 do CTB.
- § 1º** As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas a e b do inciso X e a e b do inciso XI aplicam-se à transposição de faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela da direita.
- § 2º** Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste Art., em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
- Art. 30.** Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá:
- I. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha;
- II. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha.
- ▷ Art. 198 do CTB.
- Parágrafo único.** Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança.
- Art. 31.** O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres.
- ▷ Art. 200 do CTB.
- Art. 32.** O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.
- ▷ Art. 203 do CTB.
- Art. 33.** Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem.
- ▷ Art. 202, II, do CTB.

Regras para Manobras à Esquerda, à Direita e Retornos

Esse caso é muito encontrado em rodovias, em que se faz necessária a entrada a lotes lindeiros e quase sempre não existe nenhum tipo de sinalização. Nestes casos o motorista deve sinalizar a manobra à direita, parar seu veículo no acostamento, sinalizar a manobra à esquerda, ceder a preferência de passagem aos pedestres, condutores de veículos não motorizados e aos condutores que estejam usando a via nos dois sentidos de circulação e depois efetuar a manobra de conversão.

No caso de realizar uma conversão à esquerda, em uma via de sentido duplo de circulação, desprovida de acostamento, o condutor deve aproximar-se do eixo central divisor de faixas, ceder a preferência a pedestres, veículos não motorizados e outros veículos que circulem em sentido contrário e, só então, realizar a manobra com segurança.

Em algumas vias, o local para aguardo fica sinalizado com marcas de canalização viária, o que facilita muito a realização da manobra.

Art. 34. *O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.*

Art. 35. *Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.*

➤ Art. 196 do CTB.

Parágrafo único. *Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.*

Art. 36. *O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.*

➤ Arts. 214, V e 216 do CTB.

Art. 37. *Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.*

➤ Art. 204 do CTB.

Art. 38. *Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:*

I. Ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II. Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido,

➤ Art. 197 do CTB.

Parágrafo único. *Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.*

Art. 39. *Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou, ainda, em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas.*

➤ Art. 206 do CTB.

Portanto, levando-se em consideração que, em regra geral, no Brasil, os veículos transitem pelo lado direito, podemos afirmar que, para uma conversão à direita, o condutor deve: manter o seu conduzido mais à direita, sinalizar a intenção e executar a manobra.

Porém, quando se trata de realizar conversões para o lado esquerdo da via, há algumas peculiaridades às quais não se pode aplicar a regra geral.

Regras para o Uso de Luzes e Buzina

Quando se tratar do uso de luzes em veículos, tem-se de levar em conta o disposto no Art. 40 do CTB e seus incisos:

Art. 40. *O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações:*

I. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias; (NR, incluído pela Lei n.º 13.290, de 23 de maio de 2016).

Art. 250, I, a e b do CTB.

Obs.: 1º com relação ao novo texto, e a 2º com relação a referência do artigo 250 I “a” e “b” do CTB

II. Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo;

➤ Art. 223 do CTB.

III. A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário;

➤ Art. 251, II, do CTB.

IV. O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração;

➤ Art. 250, II, do CTB.

V. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações:

a) Em immobilizações ou situações de emergência;

b) Quando a regulamentação da via assim o determinar;

➤ Arts. 179 e 251, I, do CTB.

VI. Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa;

➤ Art. 250, III, do CTB.

VII. O condutor manterá acesas, à noite, as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias.

- ▷ Art. 249 do CTB.

Parágrafo único. Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, e os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite.

- ▷ Art. 250, I, c e d, do CTB.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 18, de 21-05-1998: recomenda o uso, nas rodovias, de farol baixo aceso durante o dia, e dá outras providências.

O condutor poderá fazer uso da buzina somente por meio de um breve toque e apenas nos casos previstos no Art. 41 do CTB. Não é admitido, pelo código, o uso prolongado de dispositivo sonoro de buzina veicular, assim como não é admitido o seu uso, mesmo que de forma intermitente, por longo espaço de tempo.

Art. 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve, nas seguintes situações:

- Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes;
- Fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo.

- ▷ Art. 227 do CTB.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 35 de 21-05-1998: estabelece método de ensaio para medição de pressão sonora por buzina ou equipamento similar.

Art. 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança.

- ▷ Situações excepcionais do uso do sistema de iluminação:
- ▷ A troca de luz alta e baixa por um curto período só é permitida para informar outros usuários da via de perigos na via, ou para alertar o veículo que vai à frente de sua intenção de ultrapassá-lo.
- ▷ Os condutores de ciclos motorizados (motocicletas, motonetas, ciclomotor) deverão manter as luzes de seus conduzidos ligadas com farol baixo em todo o deslocamento e mesmo durante o dia.
- ▷ Os condutores de veículos regulares de transporte de passageiros, quando circulando em faixas próprias, devem manter ligado o farol no farol baixo, inclusive durante o dia.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 36, de 21-05-1998: estabelece a forma de sinalização de advertência para os veículos que, em situação de emergência, estiverem imobilizados no leito viário.

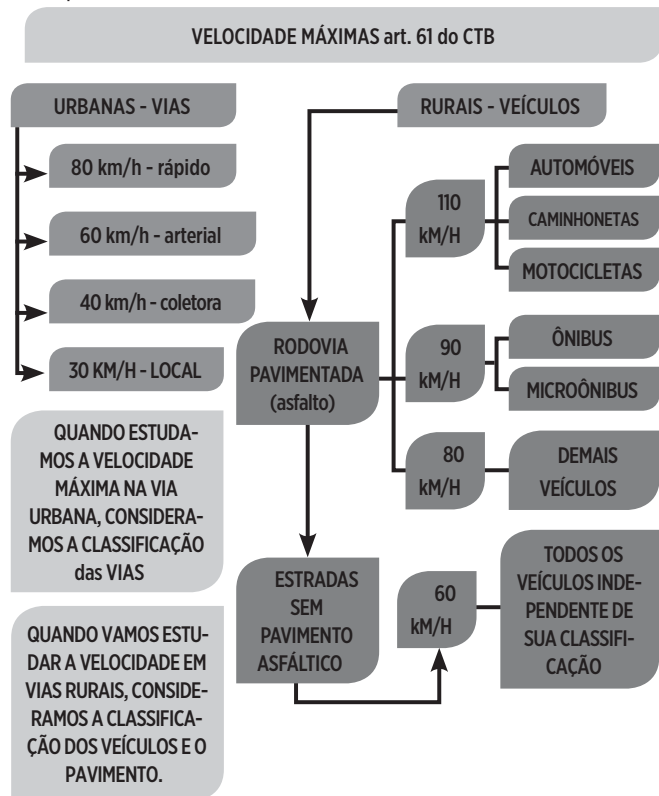
Regras de Limites de Velocidades Máxima e Mínima

Velocidade Máxima

A velocidade máxima da via deve ser estabelecida por meio de sinalização vertical. Placas R-19 (Velocidade máxima permitida) como o exemplo a seguir:



Em locais onde não houver sinalização, os condutores devem observar o previsto nos Arts. 60 e 61 do CTB, como veremos posteriormente.



Vale lembrar que, tanto o Art. 218 do CTB quanto a resolução nº 396/12 do CONTRAN, levam em conta critérios objetivos, não sendo, portanto, considerada infração a transgressão de velocidade média desenvolvida na via, mesmo que essa seja muito superior à velocidade estabelecida.

Somente existe punição para o excesso de velocidade instantânea, e apenas se sinalizada devidamente a via.

Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de:

- Não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida;
- Sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente;
- Indicar, de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra de redução de velocidade.

Art. 44. *Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.*

Art. 45. *Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal.*

- ▷ Art. 183 do CTB.

Art. 46. *Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN.*

- ▷ Arts. 179, 180, 225, I, do CTB.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 36, de 22-05-1998: estabelece a forma de sinalização de advertência para os veículos que, em situação de emergência, estiverem imobilizados no leito viário.

Quando se trata de velocidade, a primeira lembrança que surge é a da desobediência e a da penalidade imposta quando do descumprimento da norma. Para tanto, o CTB traz dois dispositivos: o Art. 218 do CTB, que estabelece as regras no caso de descumprimento da velocidade máxima permitida. É necessário que esse Art. seja utilizado de acordo com a resolução nº 396/12.

Velocidade Mínima

Assim como o excesso de velocidade deve ser punido, o legislador também pensou no transtorno gerado se o condutor desenvolve velocidade muito abaixo daquela estabelecida para a via, uma vez que prejudica o fluxo viário ali estabelecido. Para tanto, o CTB definiu de forma simples a velocidade mínima a ser estabelecida na via.

- ▷ Art. 62 do Código de Trânsito Brasileiro

É interessante ressaltar que existem exceções a esta regra, quais sejam:

Regras de Estacionamento, Paradas e Operações de Carga e de Descarga

O uso da via pública não se restringe apenas à circulação de veículos, mas também à utilização dos bordos da via para estacionamento, paradas, operações de embarque e desembarque de passageiros e de carga e de descarga, que devem seguir as normas gerais, quando não houver sinalização específica.

Art. 47. *Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres*

Parágrafo único. *A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento.*

Art. 48. *Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento*

e junto à guia da calçada (meio-fio), admitidas as exceções devidamente sinalizadas.

- ▷ Arts. 181, IV e 182, IV, do CTB.

§ 1º *Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento.*

§ 2º *O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada (meio-fio) e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição.*

§ 3º *O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos neste Código ou naqueles regulamentados por sinalização específica.*

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 302, de 18-12-2008: define e regulamenta as áreas de segurança e de estacionamentos específicos de veículos.

Art. 49. *O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via.*

- ▷ Art. 24 da CTVV.

Parágrafo único. *O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor.*

Art. 50. *O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.*

Art. 51. *Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio, após aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.*

- ▷ Arts. 2º, parágrafo único, 90, § 1º e 95, §1º, do CTB.

Regras para Veículos de Tração Animal, Propulsão Humana, Ciclos e Motos

Art. 52. *Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada (meio-fio) ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus condutores obedecer, no que couber, às normas de circulação previstas neste Código e às que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.*

Art. 53. *Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia, observado o seguinte:*

I. Para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito;

II. Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista Art. 10, § 2º, da CTVV.

Art. 54. *Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias.*

I. Utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores;

- ▷ Arts. 230, XI, e 244, I, do CTB.
II. *Segurando o guidom com as duas mãos;*
- ▷ Art. 244, VII, do CTB.
III. *Usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN.*
- ▷ Art. 244, I, do CTB.
Art. 55. *Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados:*
I. *Utilizando capacete de segurança;*
- ▷ Arts. 230, X e 244, II, do CTB.
II. *Em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor;*
- ▷ Art. 244, II, do CTB.
III. *Usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN.*

Art. 56. (VETADO)

Art. 57. *Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada, proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas.*

Parágrafo único. *Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita.*

- ▷ Arts. 185, I, 193 e 244, § 2º, do CTB.
Art. 58. *Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.*

Parágrafo único. *A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa.*

Art. 59. *Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios.*

Classificação de Vias

De acordo com os últimos concursos, este tema merece atenção, pois vem sendo cobrado com frequência. Esse assunto é correlato com os limites de velocidade, e se forem estudados concomitantemente, ficará mais fácil para memorizar a matéria. Vejamos o texto de lei.

Art. 60. *As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em:*

- I. *Vias urbanas:*
 - a) *Via de trânsito rápido;*
 - b) *Via arterial;*
 - c) *Via coletora;*
 - d) *Via local;*

II. *Vias rurais:*

- a) *Rodovias;*
- b) *Estradas.*

Art. 61. *A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.*

§ 1º *Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de:*

- I. *Nas vias urbanas:*
 - a) *Oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido;*
 - b) *Sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais;*
 - c) *Quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras;*
 - d) *Trinta quilômetros por hora, nas vias locais;*

II. *Nas vias rurais:*

- a) *Nas rodovias de pista dupla:*
 - 1) *110 (cento e dez) quilômetros por hora para automóveis, camionetas e motocicletas; (Redação dada pela Lei nº 10.830, de 2003)*
 - 2) *90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;*
 - 3) *oitenta quilômetros por hora, para os demais veículos; (Revogado)*
- b) *nas rodovias de pista simples: sessenta quilômetros por hora.*

- ▷ Art. 218 do CTB
§ 2º *O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior.*

Art. 62. *A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via.*

- ▷ Art. 219 do CTB.

Art. 63. (VETADO)

Regras para o Uso do Cinto de Segurança

Art. 64. *As crianças com idade inferior a dez anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN.*

- ▷ Art. 168 do CTB.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 277, de 28-05-2008: dispõe sobre o transporte de menores de 10 anos e a utilização do dispositivo de retenção para o transporte de crianças em veículos.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 48/98 também fala sobre o mesmo assunto.

Art. 65. *É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN.*

- ▷ A Resolução nº 518, do CONTRAN de 29 de Janeiro de 2015: estabelece os requisitos de instalação e os procedimentos de ensaios de cintos de segurança, ancoragem e apoios de cabeça dos veículos automotores.

Art. 66. (VETADO)

Art. 67. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e dependerão de:

- ▷ Arts. 167 e 230, IX, do CTB.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 278 de 28-05-2008: proíbe a utilização de dispositivos que travem, afrouxem ou modifiquem o funcionamento dos cintos de segurança.
 - I. Autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas;
 - II. Caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via;
 - III. Contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros;
 - IV. Prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá.

Parágrafo único. A autoridade com circunscrição sobre a via arbitrar os valores mínimos da caução ou fiança e do contrato de seguro. Arts. 173, 174 e 308 do CTB.

Novidade da legislação que alterou tanto o Decreto-Lei nº 5.452, de 01-05-1943 (CLT) quanto a Lei nº 9.503, de 23-09-1997 (CTB), e outras três legislações.

Art. 67-A. O disposto neste Capítulo aplica-se aos motoristas profissionais: (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

- I. De transporte rodoviário coletivo de passageiros;
- II. De transporte rodoviário de cargas.

Art. 67-B. VETADO. LEI nº 12.619/12

Art. 67-C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas.

§ 1º Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso dentro de cada 6 (seis) horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 (cinco) horas e meia contínuas no exercício da condução.

§ 1º-A. Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção.

§ 2º Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária.

§ 3º O condutor é obrigado, dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, a observar o mínimo de 11 (onze) horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso.

§ 4º Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino.

§ 5º Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subseqüentes até o destino.

§ 6º O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no § 3º deste artigo.

§ 7º Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput sem a observância do disposto no § 6º.

Art. 67-D. VETADO.

Art. 67-E. O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado no Art. 67-C, com vistas à sua estrita observância.

§ 1º A não observância dos períodos de descanso estabelecidos no Art. 67-C sujeitará o motorista profissional às penalidades daí decorrentes, previstas neste Código.

§ 2º O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo e, ou por meio de anotação em diário de bordo, ou papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme norma do Contran.

§ 3º O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor, quanto aos dados registrados.

§ 4º A guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor.

Regras para Pedestres e Condutores de Veículos não Motorizados

Os pedestres e os condutores de veículos não motorizados também devem seguir regras específicas no trânsito, as quais são tratadas nas normas gerais de circulação e ainda recebem um capítulo especial, capítulo IV, no CTB devido a sua importância.

Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres

Neste momento, é interessante revisar o anexo I, do CTB, para as corretas definições de passeio e calçada.

Passeio: parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à **circulação exclusiva de pedestres** e, excepcionalmente, de ciclistas.

Calçada: parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de **mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.**

§ 1º O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.

§ 2º Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.

§ 3º Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.

§ 4º (VETADO)

§ 5º Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento.

§ 6º Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para circulação de pedestres.



Faixa de passeio de pedestre em passeios com largura maior ou igual a 2,00m (dois metros)

Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele, observadas as seguintes disposições:

Esta é a única multa para o pedestre, o qual tem previsão legal em toda a legislação. Porém, não é efetivada por diversos fatores de ordem prática. (Art. 254, V, do CTB).

I. Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo;

II. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista:

a) Onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes;

b) Onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos;

III. Nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas:

a) Não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos;

b) Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade.

Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código.

Parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos.

► Arts. 214, I e II, e 270 do CTB

Art. 71. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via manterá, obrigatoriamente, as faixas e passagens de pedestres em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização.

Do Cidadão

Este é o capítulo V do CTB trata, principalmente, da responsabilidade do cidadão para com o trânsito seguro, devendo todo o cidadão contribuir para melhorias no trânsito, indicando e sugerindo alterações necessárias à autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. As indicações serão levadas aos órgãos competentes, que devem analisar e responder ao cidadão das possibilidades de tais alterações.

Art. 72. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar, por escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este Código.

Art. 73. Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder, por escrito, dentro de prazos mínimos, sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada, e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá.

Parágrafo único. As campanhas de trânsito devem esclarecer quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e como proceder a tais solicitações.

Da Educação para o Trânsito

Segundo o CTB, em seu capítulo VI, constitui direito do cidadão e obrigação do Estado a educação para o trânsito, visando a diminuir os acidentes viários e aumentar a segurança dos usuários de vias públicas.

Tal educação deve ser permanente e com ações efetivas desenvolvidas por uma coordenação especial, em cada um dos

órgãos executivos de trânsito, nos moldes estabelecidos pelo CONTRAN, vale aqui ressaltar que a própria notificação (multa) tem também caráter educativo, uma vez que é atribuído, além do valor pecuniário, um valor de pontos no prontuário do **condutor**, que demonstram se o infrator está em condições de continuar a dirigir depois de cometê-las ou se precisa passar por uma reeducação.

Art. 74. *A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito.*

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 514, de 18-12-2014, dispõe sobre a Política Nacional de Trânsito, seus fins e aplicação, e dá outras providências.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 515 de 18-12-2014, estabelece critérios de padronização para funcionamento das Escolas Públicas de Trânsito.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 314, de 08-05-2009: estabelece procedimentos para a execução das campanhas educativas de trânsito a serem promovidas pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.

§ 1º *É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito.*

§ 2º *Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de Escolas Públicas de Trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN.*

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 265, de 14-12-2007: dispõe sobre a formação teórico-técnica do processo de habilitação de condutores de veículos automotores elétricos como atividade extracurricular no Ensino Médio e define os procedimentos para implementação nas escolas interessadas.

Art. 75. *O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito.*

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 30, de 21-05-1998: dispõe sobre campanhas permanentes de segurança no trânsito.

§ 1º *Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais.*

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 351 de 14 de Junho de 2010: estabelece procedimentos para veiculação de mensagens educativas de trânsito em toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produtos oriundos da indústria automobilística ou afins.

§ 2º *As campanhas de que trata este artigo são de caráter permanente, e os serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens explorados pelo poder público são obrigados a difundi-las gratuitamente, com a frequência recomendada pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito.*

Art. 76. *A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação.*

Parágrafo único. *Para a finalidade prevista neste Art., o Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá:*

I. A adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito;

II. A adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores;

III. A criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito;

IV. A elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito.

Art. 77. *No âmbito da educação para o trânsito caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito.*

Parágrafo único. *As campanhas terão caráter permanente por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo intensificadas nos períodos e na forma estabelecidos no Art. 76.*

Art. 77-A. *São assegurados aos órgãos ou entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito os mecanismos instituídos nos Arts. 77-B a 77-E para a veiculação de mensagens educativas de trânsito em todo o território nacional, em caráter suplementar às campanhas previstas nos Arts. 75 e 77.*

Art. acrescentado pela Lei nº 12.006, de 29-07-2009: que estabelece mecanismos para a veiculação de mensagens educativas de trânsito, nas modalidades de propaganda que especifica, em caráter suplementar, as campanhas previstas nos Arts. 75 e 77.

Art. 77-B. *Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada.*

§ 1º *Para os efeitos dos Arts. 77-A a 77-E, consideram-se produtos oriundos da indústria automobilística ou afins*

I. Os veículos rodoviários automotores de qualquer espécie, incluídos os de passageiros e os de carga

II. Os componentes, as peças e os acessórios utilizados nos veículos mencionados no inciso I

§ 2º *O disposto no caput deste artigo aplica-se à propaganda de natureza comercial, veiculada por iniciativa do fabricante do produto, em qualquer das seguintes modalidades:*

I. Rádio;

- II. Televisão;
- III. Jornal;
- IV. Revista;
- V. Outdoor.

§ 3º Para efeito do disposto no § 2º, equiparam-se ao fabricante o montador, o encarregador, o importador e o revendedor autorizado dos veículos e demais produtos discriminados no § 1º deste artigo.

Art. 77-C. Quando se tratar de publicidade veiculada em outdoor instalado à margem de rodovia, dentro ou fora da respectiva faixa de domínio, a obrigação prevista no Art. 77-B estende-se à propaganda de qualquer tipo de produto e anunciante, inclusive àquela de caráter institucional ou eleitoral. Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009.

Art. 77-D. O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) especificará o conteúdo e o padrão de apresentação das mensagens, bem como os procedimentos envolvidos na respectiva veiculação, em conformidade com as diretrizes fixadas para as campanhas educativas de trânsito a que se refere o Art. 75. Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009.

Art. 77-E. A veiculação de publicidade feita em desacordo com as condições fixadas nos Arts. 77-A a 77-D constitui infração punível com as seguintes sanções: Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009

- I. Advertência por escrito; Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009.
- II. Suspensão, nos veículos de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda do produto, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias; (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009.)
- III. Multa de R\$ 1.627,00 (mil, seiscentos e vinte e sete reais) a R\$ 8.135,00 (oito mil, cento e trinta e cinco reais), cobrada do dobro até o quintuplo em caso de reincidência. Nova redação dada pela Lei nº 13.281, de 04 de maio de 2016.

§ 1º As sanções serão aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme dispuser o regulamento. Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput deste Art., qualquer infração acarretará a imediata suspensão da veiculação da peça publicitária até que sejam cumpridas as exigências fixadas nos Arts. 77-A a 77-D. Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009.

Art. 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Trabalho, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de acidentes.

Parágrafo único. O percentual de 10% do total dos valores arrecadados, destinados à Previdência Social, do Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT, de que trata a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, serão repassados, mensalmente, ao Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas de que trata este artigo..

- ▷ Art. 320, parágrafo único, do CTB;
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 143, de 31-3-2003: dispõe sobre a utilização de percentual dos recursos do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT),

destinados ao órgão coordenador de Sistema Nacional de Trânsito.

Art. 79. Os órgãos e entidades executivos de trânsito poderão firmar convênio com os órgãos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas neste capítulo.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 265, de 14-12-2007: dispõe sobre a formação teórico-técnica do processo de habilitação de condutores de veículos automotores elétricos, como atividade extracurricular no Ensino Médio e define os procedimentos para implementação nas escolas interessadas.

3. 3. Da Sinalização de Trânsito

A sinalização de trânsito, assim como a conservação das vias públicas, são de responsabilidade da autoridade com circunscrição sobre a via, sendo esta autoridade objetivamente responsabilizada em caso de acidente com danos por falta de sinalização adequada ou de má conservação da via.

Princípios da Sinalização

Legalidade: ter previsão legal no CTB, ou estar autorizada pelo CONTRAN, em caso de sinalização experimental.

Suficiência: permitir fácil percepção dos usuários da via com uma quantidade compatível com a necessidade da via.

Padronização: deve seguir o padrão legal, previamente determinado no anexo II do CTB.

Uniformidade: situações iguais devem ser sinalizadas com os mesmos critérios.

Clareza: deve transmitir mensagens objetivas e de fácil compreensão.

Precisão e Confiabilidade: deve corresponder à situação existente.

Visibilidade e Legibilidade: deve ser vista à distância necessária para ser interpretada em tempo hábil para a tomada de decisão do condutor.

Manutenção e Conservação: estar permanentemente limpa e visível.

Caso não atenda aos princípios supracitados, a sinalização pode ser considerada como inexistente e o órgão responsabilizado por sua falta.

Para se ter uma padronização em nível nacional, a sinalização é definida com base no **ANEXO II do CTB (ao final da disciplina)**, que foi regulamentado pela resolução do CONTRAN nº 160, de 22-04-2004.

Art. 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.

§ 1º A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN.

§ 2º O CONTRAN poderá autorizar, em caráter experimental e por período prefixado, a utilização de sinalização não prevista neste Código.

§ 3º A responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo é de seu proprietário.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 550, de 17-09-15, estabelece em caráter experimental conforme Resolução do CONTRAN nº 348/10, que estabelece o procedimento e os requisitos para apreciação dos equipamentos de trânsito e de sinalização não previstos no Código de Trânsito Brasileiro – CTB.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 348, de 17-5-2010: estabelece o procedimento e os requisitos para apreciação dos equipamentos de trânsito e de sinalização não previstos no Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Art. 81. Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito.

Art. 82. É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização.

Art. 83. A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou símbolos ao longo das vias condiciona-se à prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.

Art. 84. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem o tenha colocado.

Art. 85. Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via à travessia de pedestres deverão ser sinalizados com faixas pintadas ou demarcadas no leito da via.

Art. 86. Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas, na forma regulamentada pelo CONTRAN.

Art. 86-A. As vagas de estacionamento regulamentado de que trata o inciso XVII do Art. 181 desta Lei deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação e com placas informando os dados sobre a infração por estacionamento indevido. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)

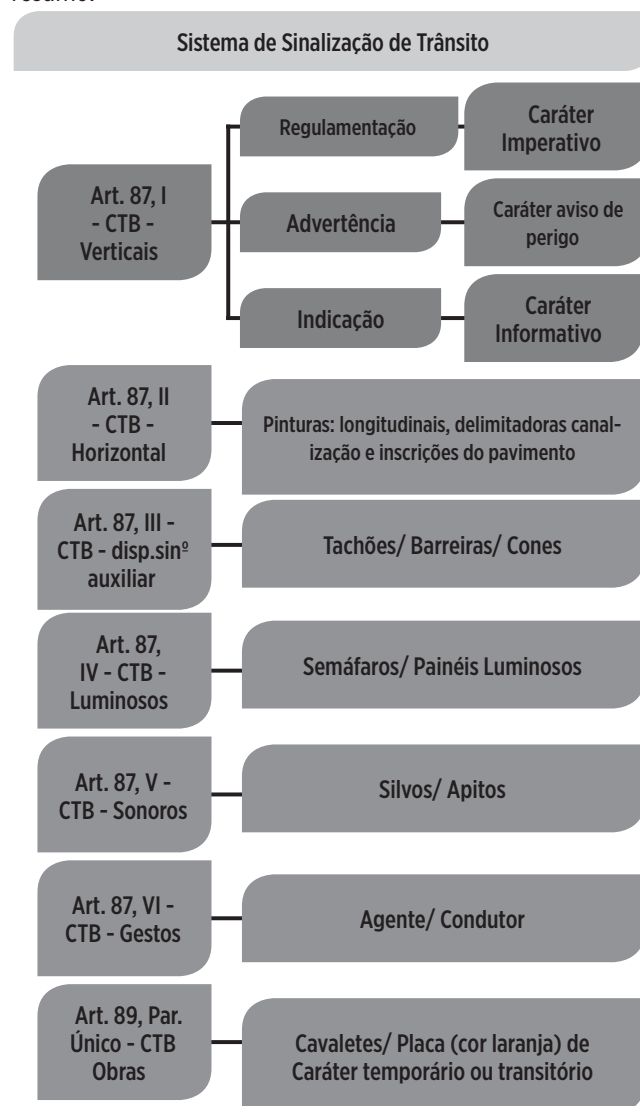
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 38, de 22-5-1998: regulamenta o Art. 86 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe sobre a identificação das entradas e saídas de postos de gasolina e de abastecimento de combustíveis, oficinas, estacionamentos e/ou garagens de uso coletivo.

Art. 87. Os sinais de trânsito classificam-se em:

- I. Verticais;
- II. Horizontais;
- III. Dispositivos de sinalização auxiliar;
- IV. Luminosos;
- V. Sonoros;

VI. Gestos do agente de trânsito e do condutor.

Mesmo observando o Art. 87, com seus 6 (seis) incisos, podemos, doutrinariamente, dividir a sinalização de trânsito em 7 (sete) subsistemas que são extraídos do CTB. Veja o quadro resumo:



Sinalização Vertical

Placas de Regulamentação

Constitui infração de trânsito somente o desrespeito à sinalização de regulamentação. O infrator será autuado e, a depender da transgressão, responderá por uma infração leve, média, grave ou gravíssima. As placas de regulamentação têm a função imperativa de PROIBIR, OBRIGAR e RESTRINGIR.

Por padrão, elas têm o formato circular com cor de fundo branca e orla externa vermelhas, com inscrições em preto. Estas placas sempre iniciarão com a letra “R” (podemos associar a regulamentação) e em seguida um número, para facilitar a identificação.

O anexo II apresenta duas exceções de formato, sendo uma a R-1 (octogonal) que significa parada obrigatória e R-2 (triangular) que significa de preferência.

O motivo dessas exceções é que outros usuários da via também saibam do conteúdo de sua regulamentação dada a sua importância, mesmo se aproximando de um cruzamento, no sentido contrário do fluxo desta via.

Placas de Advertência

As placas de advertência não obrigam e nem proíbem nada. Sua função é simplesmente de ALERTAR e dar aos usuários da via condições de potencial perigo.

O formato é o quadrado, porém é colocada de uma forma inclinada, justamente para chamar a atenção. A cor de fundo é amarela com orla interna preta e externa amarela e inscrições/caracteres em preto.

Estas placas são chamadas de “A” (podemos associar “A” de advertência) seguidas de um número que as identifica.

- Existem duas exceções no formato:
 - ▷ Placa A-26 a - sentido único - formato retangular
 - ▷ Placa A-26 b - sentido duplo - formato retangular
 - ▷ Placa A-41 - cruz de Santo André - adverte o condutor da existência, no local de um cruzamento, de linha férrea em nível.
- Existe ainda uma exceção com relação à cor de fundo de uma placa de advertência:
 - ▷ Placa “A” - Na sinalização de obras, o fundo e a orla externa devem ser na cor laranja.

Placas de Indicação

As placas de indicação têm a função de MOSTRAR e ORIENTAR. Este grupo de placas tem uma divisão em subgrupos, a saber:

- ▷ Identificação de rodovias.
- ▷ Marcos quilométricos.
- ▷ Identificação de limites territoriais.
- ▷ Orientação de locais e distâncias.
- ▷ Educativa.
- ▷ Serviços Auxiliares.
- ▷ Atrativos turísticos.

Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação.

Parágrafo único. Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada.

Sinalização Horizontal

São pinturas feitas no pavimento que servem para organizar o fluxo dos veículos e orientar os demais usuários da via. Estas pinturas foram estipuladas pelo CONTRAN, através de resoluções.

Neste subsistema, o descumprimento de algumas sinalizações horizontais pode gerar notificação.

Para facilitar o estudo, vamos relacionar alguns casos:

Art. 181, VIII. Proíbe o estacionamento do veículo sobre faixas de pedestres, ciclofaixa e marcas de canalização - GRAVE;

Art. 181, XIII. Proíbe o estacionamento do veículo onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque e desembarque de passageiro de transporte coletivo - MÉDIA;

Art. 182, VI. Proíbe a parada do veículo sobre faixa destinada a pedestres e marcas de canalização-LEVE;

Art. 182, VII. Proíbe a parada do veículo na área de cruzamento de vias- MÉDIA;

Art. 185, I. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo na faixa a ele destinada (ultrapassagem e passagem) - MÉDIA;

Art. 193. Proíbe o trânsito em ciclovias e ciclofaixas e marcas de canalização - GRAVÍSSIMA x 3;

Art. 203, II. Ultrapassar na contramão nas faixas de pedestre - GRAVÍSSIMA; Fator multiplicativo de “X5”

Art. 203, V. Proíbe a ultrapassagem pela contramão onde houver linha de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela - GRAVÍSSIMA; Fator multiplicativo de “X5”

Art. 206, I. Proíbe a operação de retorno em locais proibidos pela sinalização (faixa pintada no pavimento amarela contínua) - GRAVÍSSIMA;

Art. 206, III. Proíbe a operação de retorno passando por cima de faixas de pedestres - GRAVÍSSIMA;

Art. 207. Proíbe a operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização (faixa pintada no pavimento amarela contínua) - GRAVE;

Art. 214, I. Não dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que se encontre na faixa a ele destinada - GRAVÍSSIMA

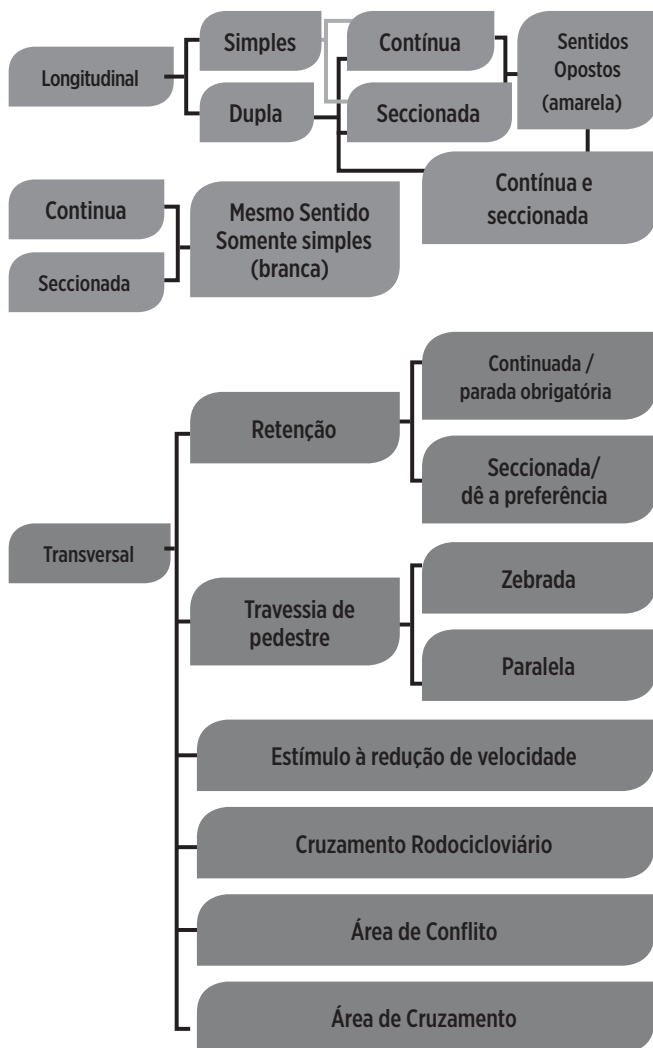
Cores

Apresentam-se em 5 (cinco) com Resolução:

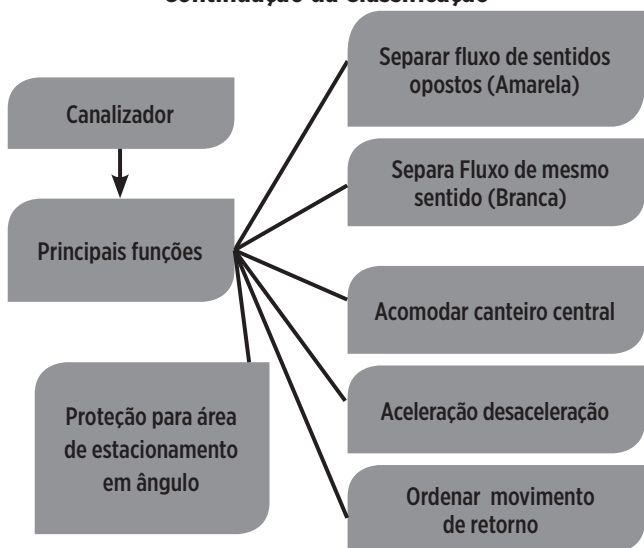
- ▷ **Amarela** - regula o fluxo de veículos em sentido oposto, bem como os espaços proibidos para operações de parada e estacionamento e de carga e descarga.
- ▷ **Branca** - regula o fluxo de veículos em mesmo sentido, bem como os espaços permitidos para parada, estacionamento e operações de carga e descarga.
- ▷ **Azul** - regula os espaços destinados ao estacionamento de pessoas com necessidades especiais, e também embarque e desembarque.
- ▷ **Vermelha** - proporciona contraste com o pavimento, delimita ciclofaixas e ciclovias, linhas de marcação de cruzamento de rododociclovário e símbolos de socorro (cruz) no caso de estacionamento de farmácias e hospitais.
- ▷ **Preta** - assim como a vermelha, proporciona contraste entre a pintura e o pavimento.

Classificação

Classificação da Sinalização Horizontal

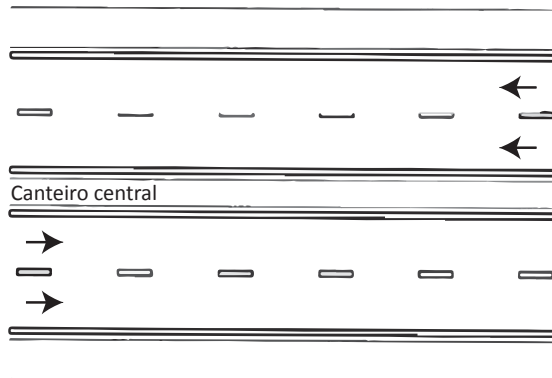


Continuação da Classificação



- **Marcas longitudinais (ML):** marcas que acompanham a pista, ao centro, dividindo em fluxos de mesmo sentido, ou sentidos opostos.

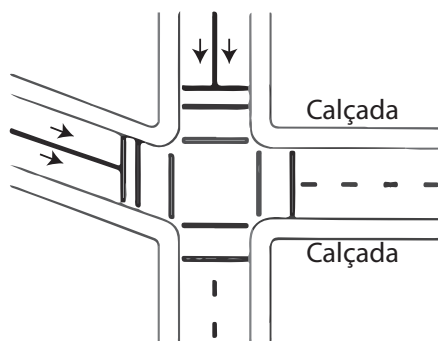
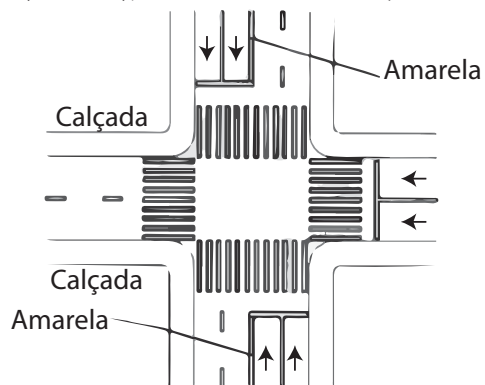
Pista dupla



Ou nas laterais (bordo da pista) nas cores amarela ou branca.

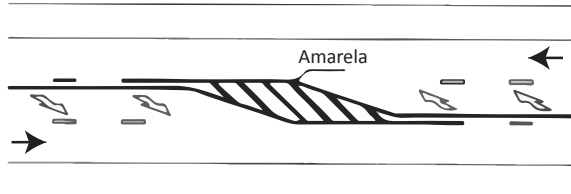
ca.

- **Marcas transversais (MT):** marcas que atravessam a pista. Exemplos: faixas de pedestres, obstáculo transversal (lombada), faixa de estímulo à redução de velocidade.

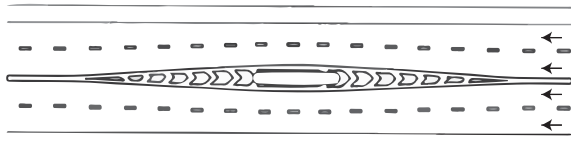


- **Marcas de canalização (MC):** servem para orientar, separar, ordenar retorno, acelerar, desacelerar veículos.

Marca de alternância do movimento de faixas por sentido

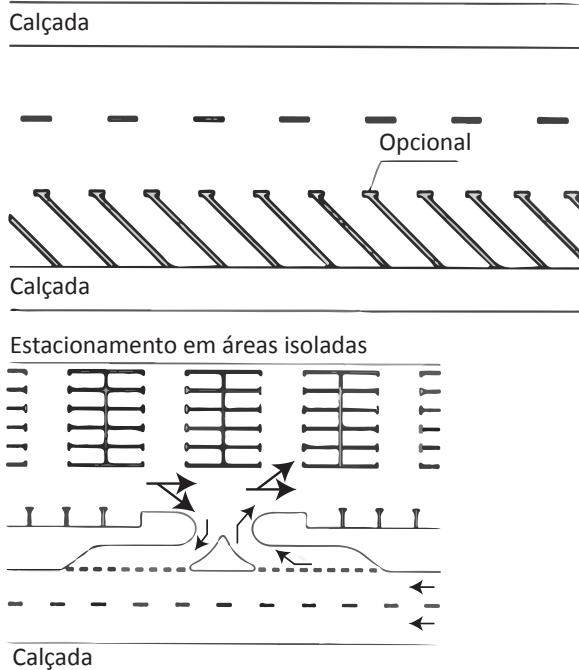


Ilhas de canalização envolvendo obstáculos na pista
Sentido Único



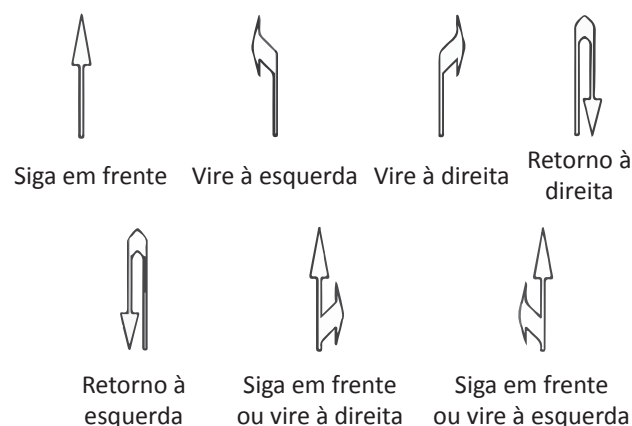
Quanto à cor, a mesma regra: amarela para sentidos opostos e Branca para mesmo sentido.

→ **Marcas de delimitação e controle de estacionamento e/ou parada (MD):** marcas que servem para delimitar onde é:



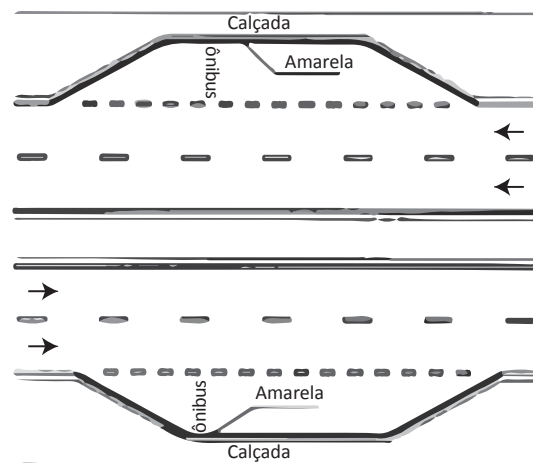
“Permitido parar ou estacionar” (marcação branca) ou, “Proibido parar ou estacionar” (marcação amarela) ou, “Restrito parar ou estacionar”, no caso de estacionamento privativo para serviço de saúde, e em casos de ciclofaixa ou ciclovias (marcação vermelha). Vaga destinada a pessoas com necessidades especiais (marcação azul).

→ **Inscrição no pavimento (IP):** orientam a operacionalização da via, melhorando a visibilidade, para que os condutores tenham tempo hábil para tomar atitudes seguras.

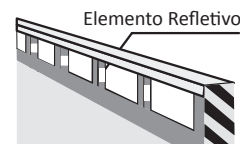


Dispositivos de Sinalização Auxiliar - Luminosos - Sonoros e Gestos

Estes dispositivos têm a função de chamar a atenção do condutor para obstáculos na via, reduzindo, assim, a velocidade, aumentando a segurança e a proteção aos usuários da via. São constituídos de formas e cores diversas, e agrupados de acordo com sua função, podendo ser:



→ **Delimitadores** - reforçam as marcas viárias. Para melhorar a percepção dos condutores com ou sem elementos refletivos.



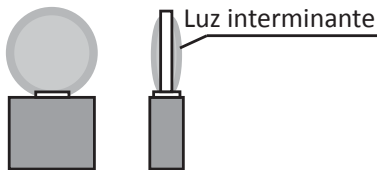
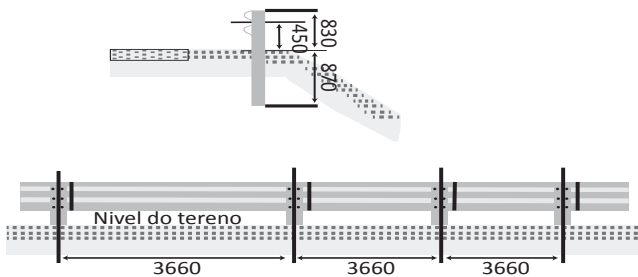
→ **Canalizadores** - afixados em série no pavimento.



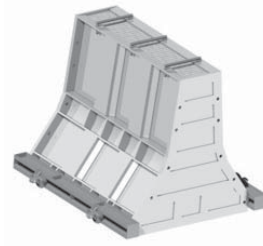
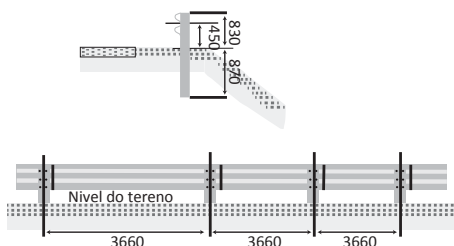
→ **Sinalização de alerta** - chamam a atenção dos condutores para obstáculos na via que gerem risco, em potencial.



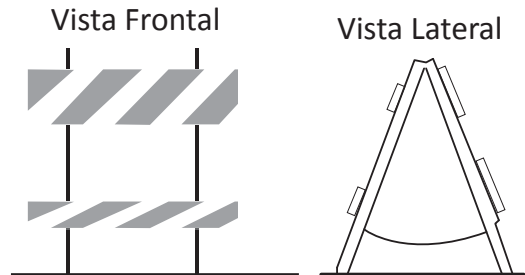
- **Luminosos** - A mais comum é o semáforo, mas existem outras.



- **Proteção** - Defensas metálicas ou concreto, podem ser simples ou dupla.



- **Uso temporário** - Geralmente utilizados em obras no leito da via.



Ordem de Prevalência da Sinalização

Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:

- I. As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais; Art. 195 do CTB;
- ▷ Art. 6º, §§ 2º e 4º, da CTVV.
- II. As indicações do semáforo sobre os demais sinais;
- III. As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1º. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. Art. 51 do CTB

§ 2º. O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização.

- ▷ Resolução CONTRAN nº 180, de 21-02-07: aprova o Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito.

Da Engenharia de Tráfego

Assim como a sinalização deve atender parâmetros para garantir a segurança e a padronização, deve também as obras, que tem impacto direto no fluxo de uma via, ter sua parcela de responsabilidade com os efeitos causados com o tempo.

Neste capítulo, observar-se á, ainda, que operações e fiscalização têm de se ater a todo um disposto legal, para que o usuário da via não seja prejudicado em seu direito.

Art. 91. O CONTRAN estabelecerá as normas e regulamentos a serem adotados em todo o território nacional quando da implementação das soluções adotadas pela Engenharia de Tráfego, assim como padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.

- ▷ Art. 333 do CTB.

Art. 92. (VETADO)

Art. 93. Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em pólo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste área para estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas.

- Resolução do CONTRAN nº 302, de 18-12-2008: define e regulamenta as áreas de segurança e de estacionamentos específicos de veículos.
- Resolução do CONTRAN nº 390, de 11-08-2011: dispõe sobre a padronização dos procedimentos administrativos na lavratura de auto de infração, na expedição de notificação de autuação e de notificação de penalidades por infrações de responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas, sem a utilização de veículos.

Art. 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.

- Art. 95, § 4º, do CTB;

Parágrafo único. É proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente, nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN.

- Art. 334 do CTB.
- Resolução do CONTRAN nº 600 de 24-05-2016, estabelece os padrões e critérios para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas, disciplinada pelo parágrafo único do art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro e proíbe a utilização de tachas, tachões e dispositivos similares implantados transversalmente à via pública.

Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

- Arts. 21, IX, e 24, IX, do CTB;
- Resolução do CONTRAN nº 371, de 10-12-2010: aprova o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Volume I - Infrações de competência municipal, incluindo as concorrentes dos órgãos e entidades estaduais de trânsito e rodoviários.

§ 1º. A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.

§ 2º. Salvo em casos de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade, por intermédio dos meios de comunicação social, com quarenta e oito horas de antecedência, de qualquer interdição da via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados.

§ 3º O descumprimento do disposto neste artigo será punido com multa de R\$ 81,35 (oitenta e um reais e trinta e cinco centavos) a R\$ 488,10 (quatrocentos e oitenta e oito reais e dez centavos), independentemente das cominações cíveis e penais cabíveis, além de multa diária no mesmo valor até a regularização da situação, a partir do prazo final concedido pela autoridade de trânsito, levando-se em consideração a

dimensão da obra ou do evento e o prejuízo causado ao trânsito.

§ 4º. Ao servidor público responsável pela inobservância de qualquer das normas previstas neste e nos Arts. 93 e 94, a autoridade de trânsito aplicará multa diária na base de cinquenta por cento do dia de vencimento ou remuneração devida enquanto permanecer a irregularidade.

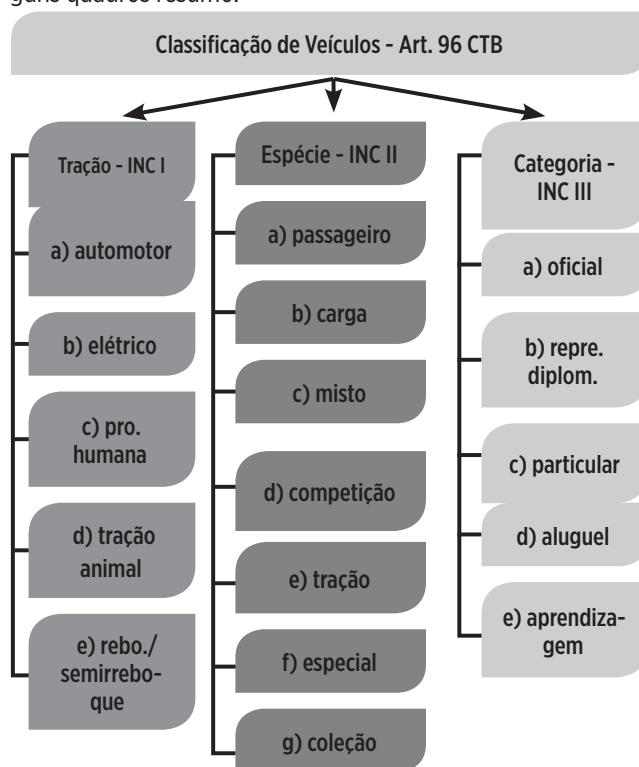
3. 4. Dos Veículos

Para que um veículo possa ser produzido ou importado para o País, é necessário que atenda a padrões de segurança e que se tenha registro no SNT por meio do (RENAVAM) Registro Nacional de Veículos Automotores, para que possa receber uma placa de identificação que o acompanhará até sua baixa definitiva, sendo vedado o reaproveitamento em outro veículo.

Assim, o capítulo IX do CTB especifica os veículos com suas classificações, finalidades e equipamentos de segurança indispensáveis.

Todos os veículos são classificados no Art. 96 e seguintes do CTB.

Sendo assim, vejamos o texto do CTB e, na sequência, alguns quadros resumo.



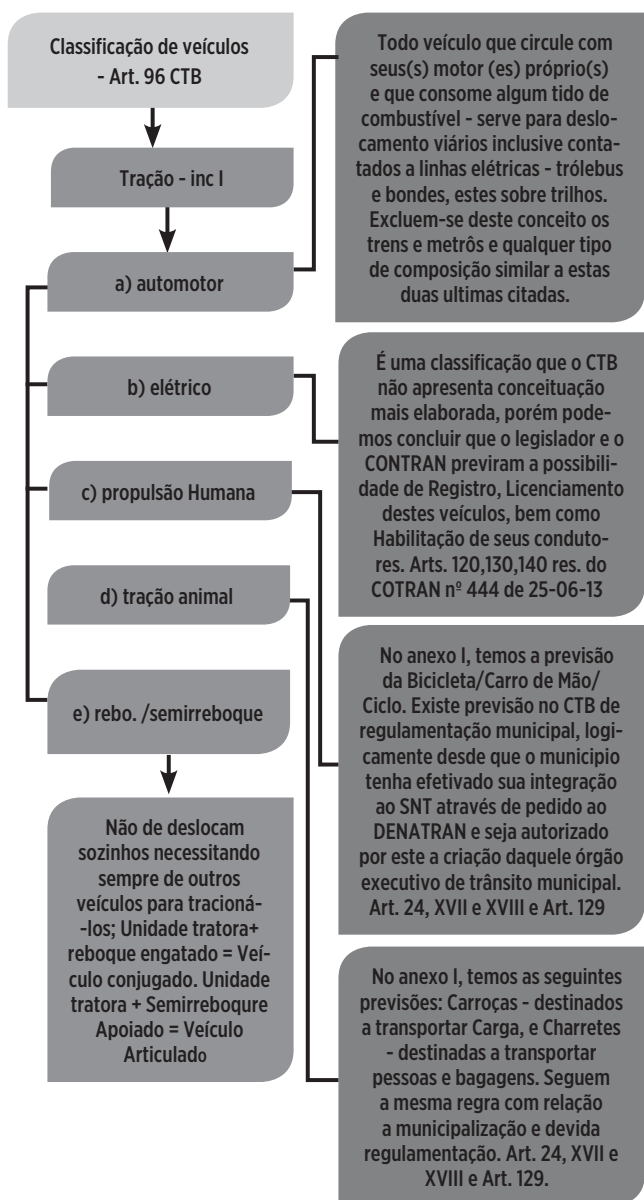
Da Classificação dos Veículos

Art. 96. Os veículos classificam-se em:

Quanto à Tração

I. Quanto à tração:

- a) Automotor;
- b) Elétrico;
- c) De propulsão humana;
- d) De tração animal;
- e) Reboque ou semirreboque;

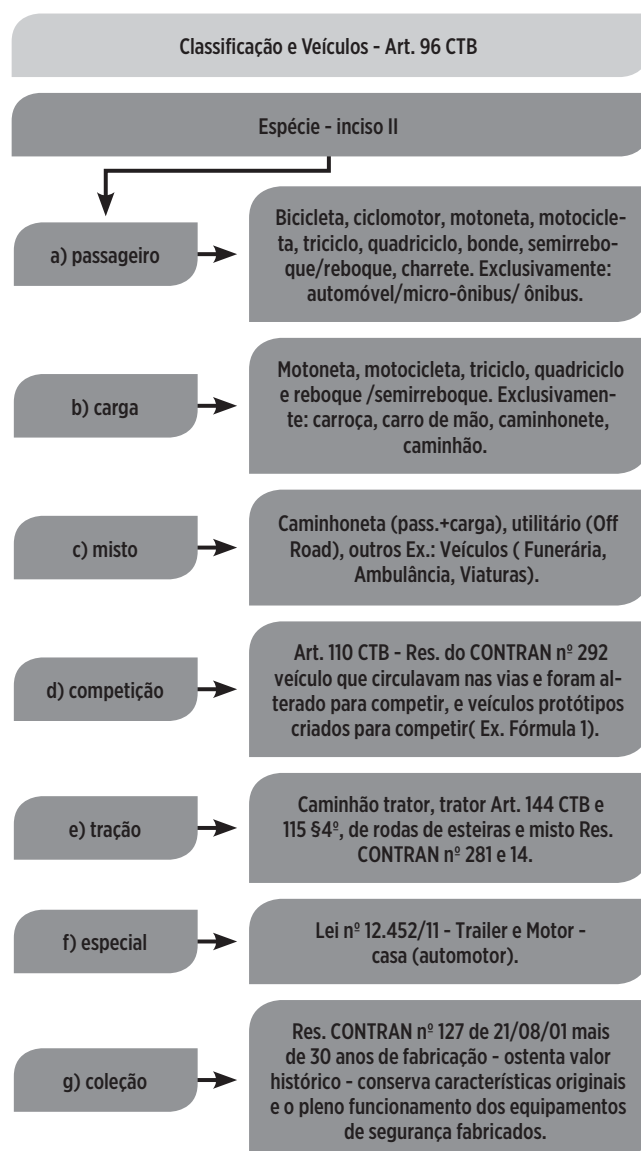


Quanto à Espécie

II. Quanto à espécie:

- a) De passageiros:
1. Bicicleta;
 2. Ciclomotor;
 3. Motoneta;
 4. Motocicleta;
 5. Triciclo;
 6. Quadriciclo;
 7. Automóvel;
 8. Micro-ônibus;
 9. Ônibus;
 10. Bonde;
 11. Reboque ou semirreboque;
 12. Charrete;
- b) De carga:
1. Motoneta;
 2. Motocicleta;
 3. Triciclo;
 4. Quadriciclo;

5. Caminhonete;
6. Caminhão;
7. Reboque ou semirreboque;
- 8 - Carroça;
- 9 - Carro de mão;
- c) Misto:
- 1 - Camioneta;
 - 2 - Utilitário;
 - 3 - Outros;
- De Competição;
- e) De Tração:
- 1 - Caminhão-trator;
 - 2 - Trator de rodas;
 - 3 - Trator de esteiras;
 - 4 - Trator misto;
- Especial;
- g) De coleção;

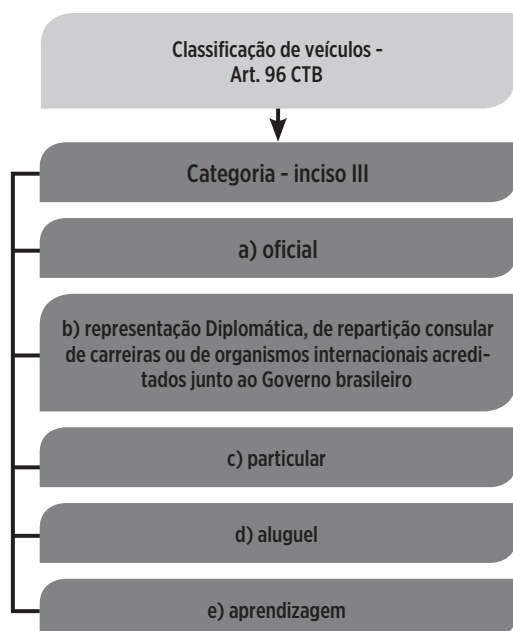


Quanto à Categoria

III. Quanto à categoria:

- a) Oficial;

- b) De representação diplomática, de repartições consulares de carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao Governo brasileiro;
- c) Particular;
- d) De aluguel;
- e) De aprendizagem.



Categoria do Veículo	Cor	
	Placa e Tarjeta	
	Fundo	Caracteres
Particular	Cinza	Preto
Aluguel	Vermelho	Branco
Experiência/Fabricante	Verde	Branco
Aprendizagem	Branco	Vermelho
Coleção	Preto	Cinza
Oficial	Branco	Preto
Missão Diplomática	Azul	Branco
Corpo Consular	Azul	Branco
Organismo Internacional	Azul	Branco
Corpo Diplomático	Azul	Branco
Organismo Consular/Internacional	Azul	Branco
Acordo Cooperação Internacional	Azul	Branco
Representação	Preto	Dourado

Art. 97. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo CONTRAN, em função de suas aplicações.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 210 de 13-11-06: estabelece os limites de peso e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres e dá outras providências.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 381 de 28-04-11: referendar a Deliberação nº 108, de 23 de março de 2011, que altera o Art. 7º da Resolução CONTRAN nº 211, de 13 de novembro de 2006, que tratam dos requisitos necessários à circulação de Combinações de Veículos de Carga - CVC, a que se referem os Arts. 97, 99 e 314 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 479, de 20 de março de 2014 altera o Art. 6º da Resolução CONTRAN nº 292, de 09 de agosto de 2008, que dispõe sobre modificações de veículos previstas nos Arts. 98 e 106 da Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 98. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica.

Parágrafo único. Os veículos e motores novos ou usados que sofrerem alterações ou conversões são obrigados a atender aos mesmos limites e exigências de emissão de poluentes e ruído previstos pelos órgãos ambientais competentes e pelo CONTRAN, cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo cumprimento das exigências.

- ▷ Art. 230 do CTB.

Art. 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN.

- ▷ Art. 231 do CTB.

§ 1º O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem ou pela verificação de documento fiscal, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

§ 2º Será tolerado um percentual sobre os limites de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias, quando aferido por equipamento, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

§ 3º Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de veículos serão aferidos de acordo com a metodologia e na periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade de metrologia legal.

Art. 100. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com lotação de passageiros, com peso bruto total, ou com peso bruto total combinado com peso por eixo, superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora.

§ 1º Os veículos de transporte coletivo de passageiros poderão ser dotados de pneus extralargos.

§ 2º O Contran regulamentará o uso de pneus extralargos para os demais veículos.

§ 3º É permitida a fabricação de veículos de transporte de passageiros de até 15 m (quinze metros) de comprimento na configuração de chassi 8x2.

- ▷ Art. 231, V, VII e X, do CTB.

Art. 101. Ao veículo ou combinação de veículos utilizado no transporte de carga indivisível, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias.

- ▷ Art. 231, IV e VI, do CTB.

§ 1º A autorização será concedida mediante requerimento que especificará as características do veículo ou combinação de veículos e de carga, o percurso, a data e o horário do deslocamento inicial.

§ 2º A autorização não exime o beneficiário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros.

§ 3º Aos guindastes autopropelidos ou sobre caminhões poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo de seis meses, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias.

Art. 102. O veículo de carga deverá estar devidamente equipado quando transitar, de modo a evitar o derramamento da carga sobre a via.

Parágrafo único. O CONTRAN fixará os requisitos mínimos e a forma de proteção das cargas de que trata este Art., de acordo com a sua natureza.

Art. 103. O veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidos neste Código e em normas do CONTRAN.

§ 1º Os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarregadores de veículos deverão emitir certificado de segurança, indispensável ao cadastramento no RENAVAM, nas condições estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 2º O CONTRAN deverá especificar os procedimentos e a periodicidade para que os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarregadores comprovem o atendimento aos requisitos de segurança veicular, devendo, para isso, manter disponíveis a qualquer tempo os resultados dos testes e ensaios dos sistemas e componentes abrangidos pela legislação de segurança veicular.

Art. 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruído.

§ 1º (VETADO)

§ 2º (VETADO)

§ 3º (VETADO)

§ 4º (VETADO)

§ 5º Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído.

§ 6º Estarão isentos da inspeção de que trata o caput, durante 3 (três) anos a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos classificados na categoria particular, com capacidade para até 7 (sete) passageiros, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta.

§ 7º Para os demais veículos novos, o período de que trata o § 6º será de 2 (dois) anos, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 379, de 06-04-2011: dispõe inspeção técnica nos veículos utilizados no transporte rodoviário internacional de cargas e passageiros.

Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN:

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 348, de 17-05-2010: estabelece o procedimento e os requisitos para apreciação dos equipamentos de trânsito e de sinalização não previstos no Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

I. Cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé;

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 48 de 21-05-1998: estabelece requisitos de instalação e procedimentos para ensaios de cintos de segurança.

II. Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 406, de 12-06-2012: altera a Resolução nº 92, de 4 de maio de 1999, que dispõe sobre requisitos técnicos mínimos do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo.

III. Encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN;

IV. (VETADO)

V. Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN.

VI. Para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 46 de 21-5-1998: estabelece os equipamentos de segurança obrigatórios para as bicicletas.

VII. Equipamento suplementar de retenção air bag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. (Incluído pela Lei nº 11.910, de 2009)

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 534, de 17-06-2015, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do sistema antitravamento das rodas – ABS.

§ 1º O CONTRAN disciplinará o uso dos equipamentos obrigatórios dos veículos e determinará suas especificações técnicas.

§ 2º Nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou acessório proibido, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas neste Código.

§ 3º Os fabricantes, os importadores, os montadores, os encarregadores de veículos e os revendedores devem comercializar os seus veículos com os equipamentos obrigatórios definidos neste Art., e com os demais estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 4º O CONTRAN estabelecerá o prazo para o atendimento do disposto neste artigo.

§ 5º A exigência estabelecida no inciso VII do caput deste Art. será progressivamente incorporada aos novos projetos de automóveis e dos veículos deles derivados, fabricados, importados, montados ou encarregados, a partir do 1º (primeiro) ano após a definição pelo CONTRAN das especificações técnicas pertinentes e do respectivo cronograma de implantação e a partir do 5º (quinto) ano, após esta definição, para os demais automóveis zero quilômetro de modelos ou projetos já existentes e veículos deles derivados.

§ 6º A exigência estabelecida no inciso VII do caput deste artigo não se aplica aos veículos destinados à exportação.

Art. 106. No caso de fabricação artesanal ou de modificação de veículo ou, ainda, quando ocorrer substituição de equipamento de segurança especificado pelo fabricante, será exigido, para licenciamento e registro, certificado de segurança expedido por instituição técnica credenciada por órgão ou entidade de metrologia legal, conforme norma elaborada pelo CONTRAN.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 232, de 30-03-2007: estabelece procedimentos para a prestação de serviços por Instituição Técnica Licenciada (ITL) e Entidade Técnica Pública ou Paraestatal (ETP), para emissão do Certificado de Segurança Veicular (CSV), de que trata o Art. 106 do Código de Trânsito Brasileiro.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 292, de 29-8-2008: dispõe sobre modificações de veículos, previstas nos Arts. 98 e 106 da Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e dá outras providências.

Art. 107. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros, deverão satisfazer, além das exigências previstas neste Código, às condições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos pelo poder competente para autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade.

Art. 108. Onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, a título precário, o transporte de passageiros em veículo de carga ou misto, desde que obedecidas às condições de segurança estabelecidas neste Código e pelo CONTRAN.

Parágrafo único. A autorização citada no caput não poderá exceder a doze meses, prazo a partir do qual a autoridade pública responsável deverá implantar o serviço regular de transporte coletivo de passageiros, em conformidade com a legislação pertinente e com os dispositivos deste Código. Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998.

- ▷ Art. 109. O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros só pode ser realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 349 de 17-05-2010: dispõe sobre o transporte eventual de cargas ou de bicicletas nos veículos classificados nas espécies automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário.
- ▷ Art. 248 do CTB.

Art. 110. O veículo que tiver alterada qualquer de suas características para competição ou finalidade análoga só poderá circular nas vias públicas com licença especial da autoridade de trânsito, em itinerário e horário fixados.

Art. 111. É vedado, nas áreas envidraçadas do veículo:
I. (VETADO)

II. O uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvo nos que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados.

- ▷ Art. 230, XVII, do CTB.

III. Aposição de inscrições, películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas, quando comprometer a segurança do veículo, na forma de regulamentação do CONTRAN Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998.

- ▷ Art. 230 XVI, do CTB.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 386 dá nova redação aos Arts. 4º e 5º da Resolução CONTRAN nº 254/2007, que estabelece requisitos para os vidros de segurança e critérios para aplicação de inscrições, pictogramas e películas nas áreas envidraçadas dos veículos automotores, de acordo com o inciso III, do Art. 111 do CTB.

Parágrafo único. É proibido o uso de inscrição de caráter publicitário ou qualquer outra que possa desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do pára-brisa e da traseira dos veículos, salvo se não colocar em risco a segurança do trânsito.

- ▷ Art. 230, XV, do CTB.

Art. 113. Os importadores, as montadoras, as encarregadoras e fabricantes de veículos e autopeças são responsáveis civil e criminalmente por danos causados aos usuários, a terceiros, e ao meio ambiente, decorrentes de falhas oriundas de projetos e da qualidade dos materiais e equipamentos utilizados na sua fabricação.

Da Identificação do Veículo

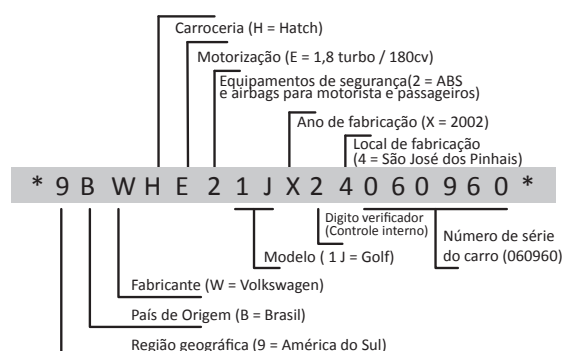
Este é um vasto assunto na legislação. A placa é um elemento de identificação externa que, ao mesmo tempo em que individualiza o veículo tem, também, a finalidade de fazer um link entre o proprietário e os órgãos do SNT.

Por este motivo, os concursos públicos têm cobrado este conhecimento com bastante frequência.

Existem também outros números de identificação interna, gravados no chassi ou monobloco, bem como em peças e demais agregados. O número do chassi, por sua vez, é subdividido em três partes, a saber:

Curiosidade: o nome da Fonte que é utilizada nas placas de identificação externa dos veículos, no Brasil chama-se MANDATORY.

Entendendo o chassi



→ **Vejamos a previsão do texto legal, bem como as resoluções pertinentes:**

Art. 114. *O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN.*

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 24 de 21-5-1998: estabelece o critério de identificação de veículos;
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 332, de 28-09-2009: dispõe sobre identificações de veículos importados por detentores de privilégios e imunidades em todo o território nacional.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 433, de 23-01-2013: altera a Resolução nº 412, de 09 de agosto de 2012, que dispõe sobre a implantação do Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos - SINIAV.

§ 1º *A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas características, além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado.*

§ 2º *As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação.*

§ 3º *Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer, ou ordenar que se faça, modificações da identificação de seu veículo.*

Art. 115. *O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.*

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 231, de 15-03-2007: estabelece o Sistema de Placas de Identificação de Veículos.

§ 1º *Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo vedado seu reaproveitamento.*

§ 2º *As placas com as cores verde e amarela da Bandeira Nacional serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do Presidente e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Ministros de Estado, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.*

§ 3º *Os veículos de representação dos Presidentes dos Tribunais Federais, dos Governadores, Prefeitos, Secretários Estaduais e Municipais, dos Presidentes das Assembleias Legislativas, das Câmaras Municipais, dos Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo chefe do Ministério Público e ainda dos Oficiais Gerais das Forças Armadas terão placas especiais, de acordo com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN.*

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 275, de 25-04-2008: estabelece modelo de placa para veículos de representação de que trata este §3º.

§ 4º *Os aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a exe-*

cutar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição competente, se transitarem em via pública, dispensados o licenciamento e o emplacamento.

(Redação dada pela Lei nº 13.154, de 2015)

§ 4º-A. *Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus, em cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acessível aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito.*

(Redação dada pela Lei nº 13.154, de 2015)

§ 5º *O disposto neste artigo não se aplica aos veículos de uso bélico.*

§ 6º *Os veículos de duas ou três rodas são dispensados da placa dianteira.*

§ 7º *Excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais, de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos, na forma de regulamento a ser emitido, conjuntamente, pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. (Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012)*

§ 8º *Os veículos artesanais utilizados para trabalho agrícola (jericós), para efeito do registro de que trata o § 4º -A, ficam dispensados da exigência prevista no Art. 106. (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015)*

§ 9º *As placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo ao qual estão atreladas são dispensadas da utilização do lacre previsto no caput, na forma a ser regulamentada pelo Contran.*

Art. 116. *Os veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados, somente quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial, poderão usar placas particulares, obedecidos os critérios e limites estabelecidos pela legislação que regulamenta o uso de veículo oficial.*

Art. 117. *Os veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiros deverão conter, em local facilmente visível, a inscrição indicativa de sua tara, do peso bruto total (PBT), do peso bruto total combinado (PBTC) ou capacidade máxima de tração (CMT) e de sua lotação, vedado o uso em desacordo com sua classificação.*

- ▷ Art. 230, XXI, do CTB.

Dos Veículos em Circulação Internacional

Alguns países possuem, com o Brasil, tratados e acordos que permitem a circulação de veículos em seus territórios. Esses veículos devem sempre respeitar as normas de circulação vigentes no país em que se encontrarem e ficará registrado o seu período de permanência.

Art. 118. A circulação de veículo no território nacional, independentemente de sua origem, em trânsito entre o Brasil e os países com os quais exista acordo ou tratado internacional, reger-se-á pelas disposições deste Código, pelas convenções e acordos internacionais ratificados.

Art. 119. As repartições aduaneiras e os órgãos de controle de fronteira comunicarão diretamente ao RENAVAL a entrada e saída temporária ou definitiva de veículos.

§ 1º Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou o depósito, judicial ou administrativo, dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão.

§ 2º Os veículos que saírem do território nacional sem o cumprimento do disposto no § 1º e que posteriormente forem flagrados tentando ingressar ou já em circulação no território nacional serão retidos até a regularização da situação.

Parágrafo único. Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem prévia quitação de débitos de multa por infrações de trânsito e o ressarcimento de danos que tiverem causado a bens do patrimônio público, respeitado o princípio da reciprocidade.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 382, de 02-06-2011: dispõe sobre notificação e cobrança de multa por infração de trânsito praticada com veículo licenciado no exterior em trânsito no território nacional.

Do Registro de Veículos

O registro veicular é a forma encontrada pelo legislador para individualizar a “propriedade do objeto”, dando, assim, um caráter de responsabilização por quaisquer formas de danos ou infrações penais ou administrativas de trânsito destes bens.

A competência é do órgão Executivo de Trânsito da União (DENATRAN) e é realizado por meio de delegação deste órgão aos Órgãos Executivos de Trânsito dos Estados (DETRAN) e do Distrito Federal Detran/DF.

Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.

- ▷ Art. 230, V, do CTB.

§ 1º Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de qualquer um dos poderes, com indicação expressa, por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado, excetuando-se os veículos de representação e os previstos no Art. 116.

- ▷ Art. 237, do CTB.

§ 2º O disposto neste Art. não se aplica ao veículo de uso bélico.

- ▷ Resolução do CONTRAN, nº 507 de 05-11-14: dispõe sobre a formação de motorista de viatura militar blindada das Forças Armadas e Auxiliares e dá outras providências.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 797, de 16-05-1995: define a abrangência do termo “viatura militar”, para o SNT.

Art. 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo - CRV de acordo com os modelos e especificações estabelecidos pelo CONTRAN, contendo as características e condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração.

- ▷ Art. 311 do Decreto-Lei nº 2.848/1940.

Art. 122. Para a expedição do Certificado de Registro de Veículo o órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do RENAVAL e exigirá do proprietário os seguintes documentos:

I. Nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou documento equivalente expedido por autoridade competente;

II. Documento fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores, quando se tratar de veículo importado por membro de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes.

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I. For transferida a propriedade;

II. O proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III. For alterada qualquer característica do veículo;

IV. Houver mudança de categoria.

- ▷ Art. 233 do CTB.

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

§ 2º No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.

§ 3º A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAL.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 466, de 11 de dezembro de 2012, estabelece procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular.

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

I. Certificado de Registro de Veículo anterior;

II. Certificado de Licenciamento Anual;

III. Comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN;

IV. Certificado de Segurança Veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do veículo;

V. Comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica;

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 325, de 17-07-2009: altera o prazo previsto no parágrafo 7º do Art. 1º da Resolução CONTRAN nº 282/2008, que estabelece critérios para a regularização de numeração de motores dos veículos registrados ou a serem registrados no país.

VI. Autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes;

VII. Certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM;

VIII. Comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;

IX. Revogado pela Lei nº 9.602, de 1998.

X. Comprovante relativo ao cumprimento do disposto no Art. 98, quando houver alteração nas características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído;

XI. Comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 22 de 17-02-1998: estabelece, para efeito da fiscalização, forma para comprovação do exame de inspeção veicular.

Art. 125. As informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo deverão ser prestadas ao RENAVAM:

I. Pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso de veículo nacional;

II. Pelo órgão alfandegário, no caso de veículo importado por pessoa física;

III. Pelo importador, no caso de veículo importado por pessoa jurídica.

Parágrafo único. As informações recebidas pelo RENAVAM serão repassadas ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, devendo este comunicar ao RENAVAM, tão logo seja o veículo registrado.

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. (Redação dada pela Lei nº 12.977, de 2014).

Parágrafo único. A obrigação de que trata este Art. é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

- ▷ Art. 311 do Decreto-Lei nº 2.848/1940.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 11, de 23-1-1998: estabelece critérios para a baixa de registro de veículos a que se refere bem como os prazos para efetivação.

Art. 127. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do RENAVAM.

Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, deverá ser esta comunicada, de imediato, ao RENAVAM.

Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Art. 129. O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana, dos ciclomotores e dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de seus proprietários.

Art. 129-A. O registro dos tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas será efetuado, sem ônus, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, diretamente ou mediante convênio. (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015)

Do Licenciamento

Além do registro, para que os veículos possam trafegar, é necessária uma licença anual do Governo. Será emitido certificado ao veículo, depois da quitação dos débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Para otimizar o aprendizado, resumimos a leitura do que está tipificado nos seguintes Arts: 115, §5º, 120, §2º e 130, § 1º, que nos ensina o seguinte: os veículos bélicos são os únicos veículos automotores que estão isentos do uso de placas de identificação, bem como do referido registro e do licenciamento.

Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.

- ▷ Art. 230, V, do CTB.

§ 1º O disposto neste Art. não se aplica a veículo de uso bélico.

§ 2º No caso de transferência de residência ou domicílio, é válido, durante o exercício, o licenciamento de origem.

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

- ▷ Súm. nº 127 do STJ.

§ 3º Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissões de gases poluentes e de ruído, conforme disposto no Art. 104.

Art. 132. Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o Município de destino.

§ 1º O disposto neste Art. aplica-se, igualmente, aos veículos importados, durante o trajeto entre a alfândega ou entreposto alfandegário e o Município de destino.

Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual.

Parágrafo único. O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 205, de 20-10-2006: dispõe sobre os documentos de porte obrigatório e dá outras providências.
- ▷ Art. 232 do CTB.

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de 30 (trinta dias), cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran. (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015)

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 476/14 com o seguinte texto: Acrescenta o Art. 3-A à Resolução CONTRAN nº 398, de 13 de dezembro de 2011, que estabelece orientações e procedimentos a serem adotados para a comunicação de venda de veículos, no intuito de organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, garantindo a atualização e o fluxo permanente de informações entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional.

Art. 135. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente.

- ▷ Art. 231, VIII, e 329 do CTB.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 378, de 02-8-2010: que estabelece requisitos mínimos de segurança para o transporte remunerado de passageiros (Mototaxi) e de cargas (motofrete) em motocicleta e motoneta.

Da Condução de Escolares

Para a condução remunerada de escolares, é necessário que o condutor cumpra alguns requisitos específicos, que são inerentes à atividade. Por tal motivo, o CTB destina o capítulo XIII especialmente a este assunto. Os condutores e seus veículos devem obedecer a critérios mais rígidos de segurança.

Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

- ▷ Art. 230, XX, e 329 do CTB.
 - I. Registro como veículo de passageiros;
 - II. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança;
 - III. Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;
- ▷ Art. 237 do CTB.
 - IV. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 406, de 12-6-2012: altera a Resolução nº 92, de 4 de maio de 1999, dispõe sobre requisitos técnicos mínimos do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.
 - V. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;
 - VI. Cintos de segurança em número igual à lotação;
 - VII. Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.

Art. 137. A autorização a que se refere o Art. anterior deverá ser afixada na parte interna do veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante.

Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:

- I. Ter idade superior a vinte e um anos;
 - II. Ser habilitado na categoria D;
 - III. (VETADO)
 - IV. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses;
 - V. Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 168, de 14-12-2004: estabelece Normas e Procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e elétricos, a realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os cursos de formação, especializa-

dos, de reciclagem e dá outras providências. **Art. 29, 30, 31 e 32 revogados pela Resolução do CONTRAN nº 360/10.**

Art. 139. *O disposto neste Capítulo não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos, para o transporte de escola Resolução.*

Da Condução de Moto Frete

A motocicleta, como já vimos, é um veículo de transporte de passageiros e ou de transporte de carga. Porém, quando tal transporte for realizado de forma remunerada, deve-se atender certos critérios de segurança, que foram incluídos no CTB pela Lei nº 12.009, de 29-07-2009:

O Capítulo XIII-A do CTB foi acrescido pela referida lei, e regulamenta o exercício das atividades de mototaxista, moto-boy e moto frete.

- Resolução nº 414 09-08-12, que regulamenta os cursos especializados obrigatórios destinados a profissionais em transporte de passageiros (mototaxista) e em entrega de mercadorias (motofretista) que exerçam atividades remuneradas na condução de motocicletas e motonetas.

Art. 139-A. *As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias - motofrete - somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:*

- Art. 244, VIII e IX, do CTB.
 - Registro como veículo da categoria de aluguel;*
 - Instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN;*
 - Instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos termos de regulamentação do CONTRAN;*
 - Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.*

§ 1º *A instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN.*

§ 2º *É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com o auxílio de side-car, nos termos de regulamentação do CONTRAN.*

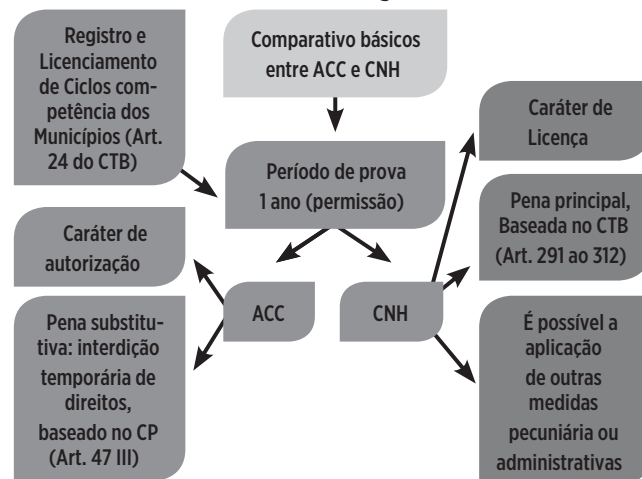
Art. 139-B. *O disposto neste Capítulo não exclui a competência municipal ou estadual de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de moto-frete no âmbito de suas circunscrições.*

Da Habilitação

A condução de veículos só poderá ser feita por motorista devidamente habilitado. E, para conseguir o documento de habilitação, é necessário que o candidato cumpra os requisitos legais.

Uma vez que o candidato atingiu estes requisitos, previstos em lei, ele passa a ter direito adquirido, sendo um ato vinculado da administração, não cabendo ato discricionário (de não conceder) da autoridade de trânsito. Já de posse de sua permissão provisória para conduzir veículo (tanto para CNH quanto para ACC- Autorização para Conduzir Ciclos) ele passará, durante um ano, por um período probatório, para só depois receber a habilitação definitiva.

Para as aulas práticas e testes práticos, serão sempre utilizados os veículos medianos da categoria.



Art. 140. *A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos:*

- Resolução do CONTRAN nº 265, de 14-12-2007: dispõe sobre a formação teórico-técnica do processo de habilitação de condutores de veículos automotores elétricos como atividade extracurricular no Ensino Médio e define os procedimentos para implementação nas escolas interessadas.
 - Ser penalmente imputável;*
- Art. 26 a 28 do Decreto-Lei nº 2.848 de 07 dez de 1940. (Código Penal).
 - Saber ler e escrever;*
 - Possuir Carteira de Identidade ou equivalente.*

Parágrafo único. *As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENACH.*

- Resolução do CONTRAN nº 432, de 23-01-2013: dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes, na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, para aplicação do disposto nos Arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
- Resolução do CONTRAN nº 361, de 29-09-2010 altera a Resolução nº 287/2008 - CONTRAN, que dispõe sobre a regulamentação do procedimento de coleta e armazenamento de impressão digital nos processos de habilitação, mudança ou adição de categoria e renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 543, de 15-07-15, revoga a Resolução CONTRAN nº 207, de 20 de outubro de 2006 e estabelece critérios de padronização para funcionamento das Escolas Públicas de Trânsito (SIMULADOR).

Mesmo sendo apenas três os requisitos para se obter a habilitação, que estão previstos no Art. 140 do CTB, esta resolução do CONTRAN nº 168, de 14-12-2004, estabelece normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e elétricos, a realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os cursos de formação, especializados, de reciclagem e dá outras providências. O candidato à habilitação tem que possuir CPF (Cadastro de Pessoa Física). Art. 141. O processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos e à autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN

§ 1º A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo dos Municípios.

§ 2º (VETADO)

Art. 142. O reconhecimento de habilitação obtida em outro país está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do CONTRAN.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 360, de 29-09-2010: dispõe sobre a habilitação do candidato ou condutor estrangeiro para direção de veículos em território nacional.

Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação:

- I. Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral;
- II. Categoria B - condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista;
- III. Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas;
- IV. Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista;

Redação dada pela Lei nº 12.452, de 2011:

V. Categoria E - condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares. V. Alterada pela Lei nº 12.452/11.

§ 1º Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses.

§ 2º São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor-casa, definida nos termos do Anexo I deste Código, cujo peso não exceda a 6.000 kg (seis mil quilogramas), ou cuja lotação não exceda a 8 (oito) lugares, excluído o do motorista. Incluído pela Lei nº 12.452/11

§ 3º Aplica-se o disposto no inciso V ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tração, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total. (Incluído pela Lei nº 12.452/11)

Art. 144. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E.

Parágrafo único. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B.

- ▷ (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015)

Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

I. Ser maior de 21 (vinte e um) anos;

II. Estar habilitado:

- a) No mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e
- b) No mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E;

III. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos doze meses;

IV. Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN.

- ▷ Resolução nº 522 de 25 de março de 2015, que regulamenta o credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação e atualização de profissionais, e de formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores e dá outras providências.

Parágrafo único. A participação em curso especializado previsto no inciso IV independe da observância do disposto no inciso III.

- ▷ (Incluído pela Lei nº 12.619, de 2012)

Art. 145-A. Além do disposto no Art. 145, para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada 5 (cinco) anos, nos termos da normatização do CONTRAN. (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014).

Art. 146. Para conduzir veículos de outra categoria o condutor deverá realizar exames complementares exigidos para habilitação na categoria pretendida.

Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem:

- I. De aptidão física e mental;
- II. (VETADO)
- III. Escrito, sobre legislação de trânsito;
- IV. De noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN;
- V. De direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se.

§ 1º Os resultados dos exames e a identificação dos respectivos examinadores serão registrados no RENACH.

- ▷ Renumerado do parágrafo único, pela Lei nº 9.602, de 1998.

§ 2º O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada cinco anos, ou a cada três anos para condutores com mais de sessenta e cinco anos de idade, no local de residência ou domicílio do examinado.

§ 3º O exame previsto no § 2º incluirá avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que a ele se submeter o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação.

Redação dada pela Lei nº 10.350, de 2001.

§ 4º Quando houver indícios de deficiência física, mental, ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, o prazo previsto no § 2º poderá ser diminuído por proposta do perito examinador. Lei nº 9.602/98.

§ 5º O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

Art. 147-A. Ao candidato com deficiência auditiva é assegurada acessibilidade de comunicação, mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015).

§ 1º O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no Art. 147 desta Lei deve ser acessível, por meio de substituição com legenda oculta associada à tradução simultânea em Libras. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015).

§ 2º É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, no ato de sua inscrição, os serviços de intérprete da Libras, para acompanhamento em aulas práticas e teóricas. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015).

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental.

Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para a habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

§ 1º O exame de que trata este Art. buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, nos termos das normas do Contran.

§ 2º Os condutores das categorias C, D e E com Carteira Nacional de Habilitação com validade de 5 (cinco) anos deverão fazer o exame previsto no § 1º no prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a contar da realização do disposto no caput.

§ 3º Os condutores das categorias C, D e E com Carteira Nacional de Habilitação com validade de 3 (três) anos deverão fazer o exame previsto no § 1º no prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses a contar da realização do disposto no caput.

§ 4º É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo no caso de resultado positivo para o exame de que trata o caput, nos termos das normas do CONTRAN.

§ 5º A reprovação no exame previsto neste artigo.. terá como consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses, condicionado o levantamento da suspensão ao resultado negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias.

§ 6º O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste Art. ou no § 6º do Art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

§ 7º O exame será realizado, em regime de livre concorrência, pelos laboratórios credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, nos termos das normas do Contran, vedado aos entes públicos:

- I. fixar preços para os exames;
- II. limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida; e
- III. estabelecer regras de exclusividade territorial.

Art. 149. (VETADO)

Art. 150. *Ao renovar os exames previstos no Art. anterior, o condutor que não tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros deverá a eles ser submetido, conforme normatização do CONTRAN.*

Parágrafo único. *A empresa que utiliza condutores contratados para operar a sua frota de veículos é obrigada a fornecer curso de direção defensiva, primeiros socorros e outros conforme normatização do CONTRAN.*

Art. 151. *No caso de reprovação no exame escrito sobre legislação de trânsito ou de direção veicular, o candidato só poderá repetir o exame depois de decorridos quinze dias da divulgação do resultado.*

Art. 152. *O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada por 3 (três) membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito.*

§ 1º *Na comissão de exame de direção veicular, pelo menos um membro deverá ser habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato.*

§ 2º *Os militares das Forças Armadas e os policiais e bombeiros dos órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal que possuírem curso de formação de condutor ministrado em suas corporações serão dispensados, para a concessão do documento de habilitação, dos exames aos quais se houverem submetido com aprovação naquele curso, desde que neles sejam observadas as normas estabelecidas pelo Contran.*

§ 3º *O militar, o policial ou o bombeiro militar interessado na dispensa de que trata o § 2º instruirá seu requerimento com ofício do comandante, chefe ou diretor da unidade administrativa onde prestar serviço, do qual constarão o número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação, idade e categoria em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópia das atas dos exames prestados.*

Art. 153. *O candidato habilitado terá em seu prontuário a identificação de seus instrutores e examinadores, que serão passíveis de punição conforme regulamentação a ser estabelecida pelo CONTRAN.*

Parágrafo único. *As penalidades aplicadas aos instrutores e examinadores serão de advertência, suspensão e cancelamento da autorização para o exercício da atividade, conforme a falta cometida.*

- ▷ Lei nº 12.302 de 02-08-2010, Art. 8º: que regulamenta o exercício da profissão de instrutor de trânsito:

Art. 154. *Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela, de vinte centímetros de largura, pintada ao longo da carroceria, à meia altura, com a inscrição auto-escola na cor preta.*

Parágrafo único. *No veículo eventualmente utilizado para aprendizagem, quando autorizado para servir a esse fim, deverá ser afixada ao longo de sua carroceria, à meia altura, faixa branca removível, de vinte centímetros de largura, com a inscrição AUTO-ESCOLA na cor preta.*

Art. 155. *A formação de condutor de veículo automotor e elétrico será realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, pertencente ou não à entidade credenciada.*

Parágrafo único. *Ao aprendiz será expedida autorização para aprendizagem, de acordo com a regulamentação do CONTRAN, após aprovação nos exames de aptidão física, mental, de primeiros socorros e sobre legislação de trânsito.*

- ▷ O Parágrafo único foi acrescido pela Lei nº 9.602, de 21-1-1998.

Art. 156. *O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.*

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 321, de 17-07-2009: institui exame obrigatório para avaliação de instrutores e examinadores de trânsito, no exercício da função, em todo o território nacional.

Art. 157. (VETADO)

Art. 158. *A aprendizagem só poderá realizar-se:*

Lei nº 12.217, de 2010. (Que torna obrigatória a aprendizagem noturna).

I. Nos termos, horários e locais estabelecidos pelo órgão executivo de trânsito;

II. Acompanhado o aprendiz por instrutor autorizado.

§ 1º *Além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na aprendizagem poderá conduzir apenas mais um acompanhante.*

§ 2º *Parte da aprendizagem será obrigatoriamente realizada durante a noite, cabendo ao CONTRAN fixar-lhe a carga horária mínima correspondente.*

Art. 159. *A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em modelo único e de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e CPF do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional.*

- ▷ Art. 234 do CTB.
- ▷ Resolução do CONTRAN, n.º 598 de 24 de maio de 2016, estabelece o seguinte: regulamenta a produção e a expedição da Carteira Nacional de Habilitação, com novo leiaute e requisitos de segurança.

§ 1º *É obrigatório o porte da Permissão para Dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo.*

- ▷ Art. 232 do CTB.

§ 2º (VETADO)

§ 3º *A emissão de nova via da Carteira Nacional de Habilitação será regulamentada pelo CONTRAN*

§ 4º (VETADO)

§ 5º *A Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão para Dirigir somente terão validade para a condução de veículo quando apresentada em original.*

§ 6º *A identificação da Carteira Nacional de Habilitação expedida e a da autoridade expedidora serão registradas no RENACH.*

§ 7º A cada condutor corresponderá um único registro no RENACH, agregando-se neste todas as informações.

§ 8º A renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação ou a emissão de uma nova via somente será realizada após quitação de débitos constantes do prontuário do condutor.

§ 9º (VETADO)

§ 10. A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental.

§ 11. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida na vigência do Código anterior, será substituída por ocasião do vencimento do prazo para revalidação do exame de aptidão física e mental, ressalvados os casos especiais previstos nesta Lei.

- ▷ Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998.

Art. 160. O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, independentemente do reconhecimento da prescrição, em face da pena concretizada na sentença.

- ▷ Art. 263, III, do CTB.

§ 1º Em caso de acidente grave, o condutor nele envolvido poderá ser submetido aos exames exigidos neste Art., a juízo da autoridade executiva estadual de trânsito, assegurada ampla defesa ao condutor.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 300, de 04-12-2008: estabelece procedimento administrativo para submissão do condutor a novos exames, para que possa voltar a dirigir quando condenado por crime de trânsito, ou quando envolvido em acidente grave, regulamentando o Art. 160 do Código de Trânsito Brasileiro.

§ 2º No caso do parágrafo anterior, a autoridade executiva estadual de trânsito poderá apreender o documento de habilitação do condutor até a sua aprovação nos exames realizados.

3. 5. Das Infrações

No capítulo XV do CTB, que trata das infrações de trânsito, encontraremos a tipificação legal dos comportamentos irregulares no trânsito e a punição cabível. Note que os comportamentos já foram elencados, neste Código, nos capítulos anteriores, e aqui teremos a sua tipificação, ou seja, como ele deve ocorrer para que seja considerado infração de trânsito.

Quando tratamos de infrações, vale ressaltar como característica principal, seu teor administrativo. Sendo assim, como já escrito, o ônus da prova cabe ao acusado e não ao acusador. Portanto, quando um agente flagra uma infração cometida por um usuário do sistema de trânsito, este agente apenas relata a infração cometida e informa o infrator, quando possível, não sendo necessário que o agente produza nenhum tipo de prova. Cabe, sim, ao usuário do sistema, que se sentir lesado e acreditar não ter cometido a infração, produzir provas e recorrer da infração.

Como novidade trazida pelo CTB, temos a questão pedagógica da Penalidade, que se reflete na pontuação do prontuário.

Quadro resumo

A Lei nº 13.281/2016 alterou os valores das multas de trânsito, que entra em vigor dia 01 de novembro de 2016.				
Gravidade	Pontos	Valor atual	Valor atualizado	Infração Exemplo
Leve	3	R\$ 53,20	R\$ 88,38	Art. 169
Media	4	R\$ 85,13	R\$ 130,16	Art. 236
Grave	5	R\$ 127,69	R\$ 195,23	Art. 167 + retenção.
Gravíssima	7	R\$ 191,54	R\$ 293,47	Art. 168 + retenção.
Gravíssima (x2)		-----	R\$ 586,94	Art. 162, III + Apreen. Veículo e Rec. da CNH.
Gravíssima (x3)		R\$ 574,62	R\$ 880,41	Art. 162, I
Gravíssima (x5)		R\$ 957,70	R\$ 1.467,35	Art. 162, II + Apreen. Veículo.
Gravíssima (x10)		R\$ 1.915,40	R\$ 2.934,70	Art. 174 + Rec. CNH e remoção do veíc.
Gravíssima (x20)		R\$ 3.830,80	R\$ 5.869,70	Art. 253 - A
Gravíssima (x60)		R\$ 11.492,40	R\$ 17.608,20	Art. 253 - A, § 1º

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas Penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 217 de 14-12-2006: delega competência ao órgão máximo executivo de trânsito da União para estabelecer os campos de preenchimento das informações que devem constar do Auto de Infração.

Dirigir, Conduzir e Transportar

Art. 162. Dirigir veículo:

I. Sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (três vezes) e apreensão do veículo;

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;

- ▷ Art. 309 do CTB.

II. Com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir cassada ou com suspensão do direito de dirigir:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (três vezes) e apreensão do veículo;

- ▷ Arts. 263, I, 307 e 309 do CTB.

III. Com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (duas vezes) e apreensão do veículo;

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;

- ▷ Art. 263, II e 309 do CTB.

IV. (VETADO)

V. Com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;

VI. Sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado.

Art. 163. Entregar a direção do veículo a pessoa nas condições previstas no Art. anterior:

Infração - as mesmas previstas no Art. anterior;

Penalidade - as mesmas previstas no Art. anterior;

Medida administrativa - a mesma prevista no inciso III do artigo anterior.

- ▷ Arts. 263, II e 310 do CTB.

Art. 164. Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do Art. 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via:

Infração - as mesmas previstas nos incisos do Art. 162;

Penalidade - as mesmas previstas no Art. 162;

Medida administrativa - a mesma prevista no inciso III do Art. 162.

- ▷ Art. 263, II, e 310 do CTB:

Devemos, no Art. seguinte, dedicar especial atenção por se tratar de matéria que recebeu modificações recentes. O Código de Trânsito ainda mantém a redação da Lei nº 11.705, de 2008, porém, temos aqui a modificação da Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012, que foi sancionada pela Presidente Dilma Rousseff e já se encontra em vigor.

As alterações ocorrem no artigo seguinte, além dos Arts 262, 276, 277 e 306, os quais serão tratados de forma individualizada.

No Art. 165, a alteração se deu na Penalidade aplicada, que passou a ser a maior do Código de Trânsito, indo de multa agravada de cinco vezes para multa agravada em dez vezes o valor da Infração gravíssima.

Temos também as alterações da Lei nº 12.971 de 09 de maio de 2014 e da Lei nº 13.103 de 02 de Março de 2015, que foi marcada pelo movimento grevista dos caminhoneiros.

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

- ▷ Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008 (lei seca)

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 432, de 23-01-2013: dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, para aplicação do disposto nos Arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

- ▷ Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo Art. 277.

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses

Art. 166. Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa.

- ▷ Art. 310 do CTB.

Art. 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no Art. 65:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 278, de 28-05-2008: proíbe a utilização de dispositivos que travem, afrouxem ou modifiquem o funcionamento dos cintos de segurança.

Art. 168. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada.

- ▷ Art. 64 do CTB. (Idade inferior a 10 anos)

Art. 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança:

Infração - leve;

Penalidade - multa.

- ▷ Art. 28 CTB.

Art. 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir;

Medida administrativa - retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.

- ▷ Decreto-Lei nº 2.848/1.940 “Perigo para a vida ou saúde de outrem”
- ▷ Este Art. 132 é do Código Penal.

Art. 132 - *Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente:*

Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais.

- ▷ Incluído pela Lei nº 9.777, de 29.12.1998.

Art. 171. Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos:

- ▷ RESOLUÇÃO do CONTRAN nº 480, DE 09 de abril de 2014 Altera o prazo estipulado no Art. 3º da Resolução CONTRAN nº 371, de 10 de dezembro de 2010, que aprova o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito-Volume I – Infrações de competência municipal, incluindo as concorrentes dos órgãos e entidades estaduais de trânsito e rodoviários.

Infração - média;

Penalidade - multa.

Art. 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias:

Infração - média;

Penalidade - multa. (Art. 26 e 245, do CTB).

Art. 173. Disputar corrida por espírito de emulação:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo;

Com a Lei nº 12.971 de 09 maio 2014 o fator multiplicativo foi de 3 para 10 vezes. E em casos de reincidência num prazo de 12 meses, para o dobro. Ou seja 20 vezes.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.

- ▷ Art. 67, 263, II e 308 do CTB.

Art. 174. Promover, na via, competição esportiva, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.

§ 1º As penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes. (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)

§ 2º Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 (doze) meses da infração anterior. (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 390 de 11-08-2011: dispõe sobre a padronização dos procedimentos admi-

nistrativos na lavratura de auto de Infração, na expedição de notificação de autuação e de notificação de Penalidades por infrações de responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas, sem a utilização de veículos, expressamente mencionadas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e dá outras providências.

Art. 175. Utilizar-se de veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.

- ▷ Art. 263, II, do CTB.

Art. 176. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima:

I. de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo;

- ▷ Art. 304 do CTB, Art. 31, §1º, “d”, da CTVV

II. de adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito no local;

III. de preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia;

IV. de adotar providências para remover o veículo do local, quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito;

V. de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação.

Art. 177. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes:

Infração - grave;

Penalidade - multa.

- ▷ Art. 135 do Código Penal.

Art. 178. Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima, de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito:

Infração - média;

Penalidade - multa.

Art. 179. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado:

- ▷ Arts. 40,V, e 46 do CTB.

I. Em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

II. Nas demais vias:

Infração - leve;

Penalidade - multa.

Art. 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo.

▷ *Art. 27 e 46 do CTB.*

Art. 181. Estacionar o veículo:

I. Nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

II. Afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinquenta centímetros a um metro:

Infração - leve;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

III. Afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de um metro:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

IV. Em desacordo com as posições estabelecidas neste Código:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

▷ *Art. 48 do CTB.*

V. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

VI. Junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de poços de visita de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados, conforme especificação do CONTRAN:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

▷ *Resolução do CONTRAN nº 31 de 21-05-1998: dispõe sobre a sinalização de identificação para hidrantes, registros de água, tampas de poços de visita de galerias subterrâneas.*

VII. Nos acostamentos, salvo motivo de força maior:

Infração - leve;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

VIII. No passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclo faixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

IX. Onde houver guia de calçada (meio-fio) rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

X. Impedindo a movimentação de outro veículo:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

XI. Ao lado de outro veículo em fila dupla:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

XII. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

XIII. Onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo ou, na inexistência desta sinalização, no intervalo compreendido entre dez metros antes e depois do marco do ponto:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

XIV. Nos viadutos, pontes e túneis:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

XV. Na contramão de direção:

Infração - média;

Penalidade - multa;

XVI. Em auge ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a três mil e quinhentos quilogramas:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

XVII. Em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização (placa - Estacionamento Regulamentado):

Obs.: O Art. 47 da Lei nº 13.146 determina uma regra que caso o condutor desobedeça vai ser punido de acordo com o inciso XVII do Art. 181 do CTB.

Infração - Infração - grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

▷ *Resolução do CONTRAN nº 302, de 18-02-2008: define e regulamenta as áreas de segurança e de estacionamentos específicos de veículos.*

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 303, de 18-02-2008: dispõe sobre as vagas de estacionamento de veículos destinadas exclusivamente às pessoas idosas.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 304, de 18-02-2008: dispõe sobre as vagas de estacionamento destinadas exclusivamente a veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção.

XVIII. Em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização (placa - Proibido Estacionar):

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

XIX. Em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização (placa - Proibido Parar e Estacionar):

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo.

§ 1º Nos casos previstos neste Art., a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo.

§ 2º No caso previsto no inciso XVI é proibido abandonar o calço de segurança na via.

- ▷ Art. 172 do CTB.

XX - nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição.

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo.

Art. 182. Parar o veículo:

I. Nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal:

Infração - média;

Penalidade - multa;

II. Afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinquenta centímetros a um metro:

Infração - leve;

Penalidade - multa;

III. Afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de um metro:

Infração - média;

Penalidade - multa;

IV. Em desacordo com as posições estabelecidas neste Código:

Infração - leve;

Penalidade - multa;

- ▷ Art. 48 do CTB.

V. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

VI. No passeio ou sobre faixa destinada a pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento e marcas de canalização:

Infração - leve;

Penalidade - multa;

VII. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres:

Infração - média;

Penalidade - multa;

VIII. Nos viadutos, pontes e túneis:

Infração - média;

Penalidade - multa;

IX. Na contramão de direção:

Infração - média;

Penalidade - multa;

X. Em local e horário proibidos especificamente pela sinalização (placa - Proibido Parar):

Infração - média;

Penalidade - multa.

Art. 183. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso:

Infração - média;

Penalidade - multa.

- ▷ Art. 45 do CTB.

Art. 184. Transitar com o veículo:

I. Na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita:

Infração - leve;

Penalidade - multa;

II. Na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo:

Infração - grave;

Penalidade - multa.

III. na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo casos de força maior e com autorização do poder público competente: (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015)

Infração - gravíssima; (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015)

Penalidade - multa e apreensão do veículo; (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015).

Medida Administrativa - remoção do veículo. (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015)

Art. 185. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo:

I. Na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência;

II. Nas faixas da direita, os veículos lentos e de maior porte:

Infração - média;

Penalidade - multa.

- ▷ Art. 29, I e IV, e 57 do CTB.

Art. 186. Transitar pela contramão de direção em:

- ▷ Art. 29, I, do CTB.
 - I. Vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:*
 - Infração - grave;*
 - Penalidade - multa;*
 - II. Vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação:*
 - Infração - gravíssima;*
 - Penalidade - multa.*
- Art. 187. *Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente:*
 - I. Para todos os tipos de veículos:*
 - Infração - média;*
 - Penalidade - multa;*
 - II. (Revogado pela Lei nº 9.602, de 1998.)*
- Art. 188. *Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito:*
 - Infração - média;*
 - Penalidade - multa.*
- Art. 189. *Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e às ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes:*
 - Infração - gravíssima;*
 - Penalidade - multa.*
- ▷ Art. 29, VI e VII, do CTB.
 - Art. 190. Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes:*
 - Infração - grave;*
 - Penalidade - multa.*
- ▷ Art. 29, VII, do CTB.
 - Art. 191. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem:*
 - Infração - gravíssima;*
 - Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir.*
- ▷ (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)
 - Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses da infração anterior.*
- ▷ (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)
 - Art. 192. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo:*
 - Infração - grave;*
 - Penalidade - multa.*
- ▷ Art. 29, II e XI, 'b', do CTB.
 - Art. 193. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclo faixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos:*
 - Infração - gravíssima;*
 - Penalidade - multa (três vezes).*
- ▷ Art. 29, V do CTB.
 - Art. 194. Transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança:*
 - Infração - grave;*
 - Penalidade - multa.*
 - Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes:*
 - Infração - grave;*
 - Penalidade - multa.*
- ▷ Art. 89, I, do CTB. (Sinalização)
 - Art. 196. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação:*
 - Infração - grave;*
 - Penalidade - multa.*
- ▷ Art. 29, XI, e 35 do CTB.
 - Art. 197. Deixar de deslocar, com antecedência, o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados:*
 - Infração - média;*
 - Penalidade - multa.**
- ▷ Art. 38 do CTB.
 - Art. 198. Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado:*
 - Infração - média;*
 - Penalidade - multa.*
- ▷ Art. 30 do CTB.
 - Art. 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda:*
 - Infração - média;*
 - Penalidade - multa.*
- ▷ Art. 29, XI, do CTB.
 - Art. 200. Ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo ou de escolares, parado para embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre:*
 - Infração - gravíssima;*
 - Penalidade - multa.*
- ▷ Art. 29, XI e 31 do CTB.
 - Art. 201. Deixar de guardar a distância lateral de um metro e cinquenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta:*
 - Infração - média;*
 - Penalidade - multa.*
- ▷ Art. 29, II e XI, 'b', do CTB.
 - Art. 202. Ultrapassar outro veículo:*
 - I. Pelo acostamento;*

- ▷ Art. 29, XI, do CTB.

II. Em interseções e passagens de nível;

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa de (cinco vezes).

E nos casos de reincidência a multa é em dobro, ou seja gravíssima (10X)

- ▷ Art. 33 do CTB.

Art. 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo:

I. Nas curvas, aclives e declives, sem visibilidade suficiente;

II. Nas faixas de pedestre;

III. Nas pontes, viadutos ou túneis;

IV. Parado em fila junto a sinais luminosos, porteiros, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação;

V. Onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela;

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa. (cinco vezes)

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses da infração anterior.

- ▷ (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)

Art. 204. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita, para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para operação de retorno:

Infração - grave;

Penalidade - multa.

- ▷ Art. 37 do CTB.

Art. 205. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo com autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes:

Infração - leve;

Penalidade - multa.

Art. 206. Executar operação de retorno:

- ▷ Art. 39 do CTB.

I. Em locais proibidos pela sinalização;

II. Nas curvas, aclives, declives, pontes, viadutos e túneis;

III. Passando por cima de calçada, passeio, ilhas, ajardinamento ou canteiros de divisões de pista de rolamento, refúgios e faixas de pedestres e nas de veículos não motorizados;

IV. Nas interseções, entrando na contramão de direção da via transversal;

V. Com prejuízo da livre circulação ou da segurança, ainda que em locais permitidos:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa.

Art. 207. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização:

Infração - grave;

Penalidade - multa.

Art. 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa.

- ▷ Resolução nº 458, de 29 de outubro de 2013, que regulamenta a utilização de sistemas automáticos não metrológicos de fiscalização, nos termos do § 2º do Art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 209. Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio:

Infração - grave;

Penalidade - multa.

- ▷ Art. 278 do CTB.

Art. 210. Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir;

Medida administrativa - remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.

- ▷ Art. 278 do CTB. Parágrafo Único

Art. 211. Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados:

Infração - grave;

Penalidade - multa.

Art. 212. Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa.

- ▷ Art. 29, XII, do CTB.

Art. 213. Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada:

I. Por agrupamento de pessoas, como préstitos, passeatas, desfiles e outros:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa.

II. Por agrupamento de veículos, como cortejos, formações militares e outros:

Infração - grave;

Penalidade - multa.

Art. 214. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado:

I. Que se encontre na faixa a ele destinada;

- ▷ Art. 70 do CTB.

II. Que não haja concluído a travessia mesmo que ocorra sinal verde para o veículo;

III. Portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa.

IV. Quando houver iniciado a travessia mesmo que não haja sinalização a ele destinada;

V. Que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo:

Infração - grave;

Penalidade - multa.

- ▷ Art. 36 do CTB.
Art. 215. Deixar de dar preferência de passagem:
I. Em interseção não sinalizada:
a) A veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória;
b) A veículo que vier da direita;
- ▷ Art. 29, III, do CTB.
II. Nas interseções com sinalização de regulamentação de Dê a Preferência:
Infração - grave;
Penalidade - multa.
Art. 216. Entrar ou sair de áreas lindeira sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via e sem as precauções com a segurança de pedestres e de outros veículos:
Infração - média;
Penalidade - multa.
- ▷ Art. 36 do CTB.
Art. 217. Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestres e a outros veículos:
Infração - média;
Penalidade - multa.
Art. 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias Arteriais e demais vias:
- ▷ Art. 61 do CTB.
- ▷ Resolução nº 396 de 13 de Dezembro de 2011, dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, reboques e semirreboques, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.
I. Quando a velocidade for superior à máxima em até 20% (vinte por cento):
Infração - média;
Penalidade - multa
II. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% (vinte por cento) até 50% (cinquenta por cento):
Infração - grave;
Penalidade - multa;
III. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% (cinquenta por cento):
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa 3 (três) vezes, suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação.
Art. 219. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita:
Infração - média;
Penalidade - multa.
- ▷ Art. 62 do CTB.
Art. 220. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito:
I. Quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, prêmios e desfiles:

- Infração - gravíssima;
Penalidade - multa;
II. Nos locais onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente da autoridade de trânsito, mediante sinais sonoros ou gestos;
III. Ao aproximar-se da guia da calçada (meio-fio) ou acostamento;
IV. Ao aproximar-se de ou passar por interseção não sinalizada;
V. Nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada;
VI. Nos trechos em curva de pequeno raio;
VII. Ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência de obras ou trabalhadores na pista;
VIII. Sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes;
IX. Quando houver má visibilidade;
X. Quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado;
XI. À aproximação de animais na pista;
XII. Em declive;
XIII. Ao ultrapassar ciclista;
- Infração - grave;
Penalidade - multa;
XIV. Nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros ou onde haja intensa movimentação de pedestres:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa.
- ▷ Art. 311 do CTB.
Art. 221. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo para regularização e apreensão das placas irregulares
Parágrafo único. Incide na mesma Penalidade aquele que confecciona, distribui ou coloca, em veículo próprio ou de terceiros, placas de identificação não autorizadas pela regulamentação.
- ▷ Art. 115 do CTB.
Art. 222. Deixar de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, de socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que parados:
Infração - média;
Penalidade - multa.
- ▷ Art. 29 VII do CTB.
Art. 223. Transitar com o farol desregulado ou com o fecho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo para regularização.
- ▷ Art. 40, II, do CTB.

Art. 224. Fazer uso do fecho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública:

Infração - leve;

Penalidade - multa.

Art. 225. Deixar de sinalizar a via, de forma a prevenir os demais condutores e, à noite, não manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto a providências necessárias para tornar visível o local, quando:

I. Tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento;

▷ *Art. 46 do CTB.*

II. A carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada imediatamente:

Infração - grave;

Penalidade - multa.

Art. 226. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via:

Infração - média;

Penalidade - multa.

▷ *Art. 46 do CTB.*

Art. 227. Usar buzina:

▷ *Art. 41 do CTB.*

I. Em situação que não a de simples toque breve como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos;

II. Prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto;

III. Entre as vinte e duas e as seis horas;

IV. Em locais e horários proibidos pela sinalização;

V. Em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas pelo CONTRAN:

Infração - leve;

Penalidade - multa.

▷ *Resolução do CONTRAN nº 35 de 21-05-1998: estabelece método de ensaio para medição de pressão sonora por buzina ou equipamento similar.*

Art. 228. Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN:

▷ *Resolução do CONTRAN nº 204 de 20-10-2006: regulamenta o volume e a frequência dos sons produzidos por equipamentos utilizados em veículos e estabelece metodologia para medição a ser adotada pelas autoridades de trânsito ou seus agentes, a que se refere o Art. 228 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.*

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização.

Art. 229. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruído que perturbem o sossego público, em desacordo com normas fixadas pelo CONTRAN:

▷ *Resolução do CONTRAN nº 37, de 21-05-1998: fixa normas de utilização de alarmes sonoros e outros acessórios de segurança contra furto ou roubo para os veículos automotores*

Infração - média;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo.

Art. 230. Conduzir o veículo:

I. Com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado;

▷ *Art. 108 do CTB.*

II. Transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN;

III. Com dispositivo antirradar;

IV. Sem qualquer uma das placas de identificação;

V. Que não esteja registrado e devidamente licenciado;

▷ *Art. 130 do CTB.*

VI. Com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;

VII. Com a cor ou característica alterada;

▷ *Art. 98 do CTB.*

VIII. Sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória;

▷ *Art. 104 do CTB.*

IX. Sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante;

▷ *Art. 27 e 105 do CTB.*

X. Com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN;

▷ *Art. 105 do CTB.*

XI. Com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante;

XII. Com equipamento ou acessório proibido;

▷ *Art. 105, § 2º, do CTB.*

XIII. Com o equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados;

XIV. Com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência desse aparelho;

XV. Com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de caráter publicitário afixados ou pintados no pára-brisa e em toda a extensão da parte traseira do veículo, excetuadas as hipóteses previstas neste Código;

▷ *Art. 111, Parágrafo único do CTB.*

XVI. Com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas;

▷ *Art. 111, III, do CTB.*

XVII. Com cortinas ou persianas fechadas, não autorizadas pela legislação;

▷ *Art. 111, II, do CTB.*

XVIII. Em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, prevista no Art. 104;

XIX. Sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;

XX. Sem portar a autorização para condução de escolares, na forma estabelecida no Art. 136:

Infração - grave;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

XXI. De carga, com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas neste Código;

▷ **Art. 117 do CTB.**

XXII. Com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas:

Infração - média;

Penalidade - multa.

XXIII. em desacordo com as condições estabelecidas no Art. 67-C, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável.

§ 1º Se o condutor cometeu infração igual nos últimos 12 (doze) meses, será convertida, automaticamente, a penalidade disposta no inciso XXIII em infração grave.

§ 2º Em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ou ao depósito, judicial ou administrativo, da multa.

XXIV. VETADO

Art. 231. Transitar com o veículo:

I. Danificando a via, suas instalações e equipamentos;

II. Derramando, lançando ou arrastando sobre a via:

a) Carga que esteja transportando;

▷ **Art. 102 do CTB.**

b) Combustível ou lubrificante que esteja utilizando;

c) Qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente;

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;

III. Produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN;

IV. Com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização;

▷ **Arts. 99 e 101 do CTB.**

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;

V. Com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN:

Infração - média;

Penalidade - multa acrescida a cada duzentos quilogramas ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela:

a) até 600 kg (seiscentos quilogramas) - R\$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos);

b) de 601 (seiscentos e um) a 800 kg (oitocentos quilogramas) - R\$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos);

c) de 801 (oitocentos e um) a 1.000 kg (mil quilogramas) - R\$ 21,28 (vinte e um reais e vinte e oito centavos);

d) de 1.001 (mil e um) a 3.000 kg (três mil quilogramas) - R\$ 31,92 (trinta e um reais e noventa e dois centavos);

e) de 3.001 (três mil e um) a 5.000 kg (cinco mil quilogramas) - R\$ 42,56 (quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos);

f) acima de 5.001 kg (cinco mil e um quilogramas) - R\$ 53,20 (cinquenta e três reais e vinte centavos);

Medida administrativa - retenção do veículo e transbordo da carga excedente;

▷ **Art. 100 do CTB.**

VI. Em desacordo com a autorização especial, expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver vencida:

Infração - grave;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;

VII. Com lotação excedente;

▷ **Art. 100 do CTB.**

VIII. Efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo;

▷ **Art. 135 do CTB.**

IX. Desligado ou desengrenado, em declive:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo;

X. Excedendo a capacidade máxima de tração:

Infração - de média a gravíssima, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração, a ser regulamentada pelo CONTRAN;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo e transbordo de carga excedente.

Parágrafo único. Sem prejuízo das multas previstas nos incisos V e X, o veículo que transitar com excesso de peso ou excedendo à capacidade máxima de tração, não com-

putado o percentual tolerado na forma do disposto na legislação, somente poderá continuar viagem após descarregar o que exceder, segundo critérios estabelecidos na referida legislação complementar.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 489, de 05 de junho de 2014. Altera os Arts 5º e 9º da Resolução nº 258, de 30 de novembro de 2007, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, que regulamenta os Arts 231 e 323 do Código de Trânsito Brasileiro, fixa metodologia de aferição de peso de veículos, estabelece percentuais de tolerância e dá outras providências.

Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código:

Infração - leve;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação do documento.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 205, de 20-10-2006: dispõe sobre os documentos de porte obrigatório e dá outras providências.
- ▷ Arts. 133 e 159, § 1º do CTB. LC nº 121 de 09-02-2006: cria o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Representação ao Furto e Roubo de Veículos e Carga.

Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no Art. 123:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização.

Art. 234. Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo.

- ▷ Art. 297 do Código Penal.

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Art. 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para transbordo.

Art. 236. Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo em casos de emergência:

Infração - média;

Penalidade - multa.

Art. 237. Transitar com o veículo em desacordo com as especificações, e com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas pela legislação:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização.

- ▷ Art. 120, §1º, 136, III, e 154, do CTB.

Art. 238. Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo.

- ▷ Art. 133 e 159, §1º, do CTB.

Art. 239. Retirar do local veículo legalmente retido para regularização, sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo.

Art. 240. Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - Recolhimento do Certificado de Registro e do Certificado de Licenciamento Anual.

Art. 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor:

Infração - leve;

Penalidade - multa.

Art. 242. Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação:

- ▷ Art. 299 do CP.

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa.

Art. 243. Deixar a empresa seguradora de comunicar ao órgão executivo de trânsito competente a ocorrência de perda total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas e documentos:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - Recolhimento das placas e dos documentos.

Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor:

I. Sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção e vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN;

- ▷ Art. 54, I e III, do CTB.

II. Transportando passageiro sem o capacete de segurança, na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral;

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 453, de 26-09-13, disciplina o uso de capacete para condutor e passageiro de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos motorizados e quadriciclos motorizados.

- ▷ Art. 55, I, e II, do CTB.
 - III. Fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda;*
 - IV. Com os faróis apagados;*
 - V. Transportando criança menor de sete anos ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança;*

Infração - gravíssima;
Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir;
Medida administrativa - Recolhimento do documento de habilitação;

 - VI. Rebocando outro veículo;*
- ▷ Art. 244, §3º, do CTB.
 - VII. Sem segurar o guidom com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras;*
- ▷ Art. 54, II, do CTB.
 - VIII. Transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no § 2º do Art. 139-A desta Lei.*
 - IX. Efetuando transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no Art. 139-A desta Lei ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas;*

Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - apreensão do veículo para regularização.

§ 1º Para ciclos aplica-se o disposto nos incisos III, VII e VIII, além de:

 - a) Conduzir passageiro fora da garupa ou do assento especial a ele destinado;*
 - b) Transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias;*
 - c) Transportar crianças que não tenham, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança.*

§ 2º Aplica-se aos ciclomotores o disposto na alínea b do parágrafo anterior:

Infração - média;
Penalidade - multa.

§ 3º A restrição imposta pelo inciso VI do “caput” deste artigo não se aplica às motocicletas e motonetas que tracionem semirreboques especialmente projetados para esse fim e devidamente homologados pelo órgão competente.

- ▷ Incluído pela Lei nº 10.517, de 2002.
 - Art. 245. Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos, sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via:*

Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção da mercadoria ou do material.

Parágrafo único. A Penalidade e a Medida administrativa incidirão sobre a pessoa física ou jurídica responsável.

- ▷ Art. 26, II, do CTB.
 - Art. 246. Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança de veículo e pedestres, tanto no*

- leito da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente:*
- Infração - gravíssima;*
Penalidade - multa, agravada em até cinco vezes, a critério da autoridade de trânsito, conforme o risco à segurança.
- Parágrafo único: A Penalidade será aplicada à pessoa física ou jurídica responsável pela obstrução, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via providenciar a sinalização de emergência, às expensas do responsável, ou, se possível, promover a desobstrução.*
- Art. 247. Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento, em fila única, os veículos de tração ou propulsão humana e os de tração animal, sempre que não houver acostamento ou faixa a eles destinados:*
- Infração - média;*
Penalidade - multa.
- Art. 248.** *Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o estabelecido no Art. 109:*
- Infração - grave;*
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção para o transbordo.
- Art. 249. Deixar de manter acesas, à noite, as luzes de posição, quando o veículo estiver parado, para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias:*
- Infração - média;*
Penalidade - multa.
- ▷ Art. 40, VII, do CTB.
 - Art. 250. Quando o veículo estiver em movimento:*
 - I. Deixar de manter acesa a luz baixa:*
 - a) Durante a noite;*
 - b) De dia, nos túneis providos de iluminação pública;*
- ▷ Art. 40, I, do CTB.
 - c) De dia e de noite, tratando-se de veículo de transporte coletivo de passageiros, circulando em faixas ou pistas a eles destinadas;*
- ▷ Art. 40 Parágrafo único do CTB.
 - d) De dia e de noite, tratando-se de ciclomotores;*
- II. Deixar de manter acesas pelo menos as luzes de posição sob chuva forte, neblina ou cerração;*
- ▷ Art. 40, IV, do CTB.
 - III. Deixar de manter a placa traseira iluminada, à noite;*
- ▷ Art. 40, VI, do CTB.
 - Infração - média;*
Penalidade - multa.
- Art. 251. Utilizar as luzes do veículo:*
 - I. O pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência;*
 - II. Baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações:*

- a) A curtos intervalos, quando for conveniente advertir a outro condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo;
- b) Em imobilizações ou situação de emergência, como advertência, utilizando pisca-alerta;
- c) Quando a sinalização de regulamentação da via determinar o uso do pisca-alerta:

Infração - média;

Penalidade - multa.

Art. 252. Dirigir o veículo:

- I. Com o braço do lado de fora;
- II. Transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas;
- III. Com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito;
- IV. Usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais;
- V. Com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo;
- VI. Utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular;

Infração - média;

Penalidade - multa.

VII. realizando a cobrança de tarifa com o veículo em movimento:

Infração - média;

Penalidade - multa. (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015)

Parágrafo único. A hipótese prevista no inciso V caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando telefone celular.

Art. 253. Bloquear a via com veículo:

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo

Infração - gravíssima;

Art. 253-A. Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (vinte vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida administrativa - remoção do veículo.

§ 1º Aplica-se a multa agravada em 60 (sessenta) vezes aos organizadores da conduta prevista no caput.

§ 2º Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 (doze) meses.

§ 3º As penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via.

Art. 254. É proibido ao pedestre:

- I. Permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido;
- II. Cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde exista permissão;
- III. Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim;
- IV. Utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente;
- V. Andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea;
- VI. Desobedecer à sinalização de trânsito específica;

Infração - leve;

Penalidade - multa, em 50% (cinquenta por cento) do valor da Infração de natureza leve.

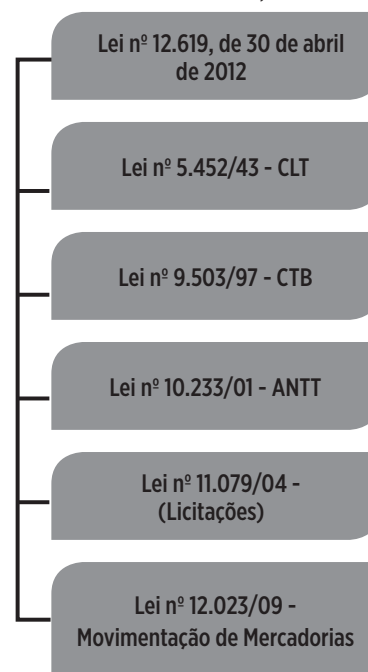
Art. 255. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no Parágrafo único do Art. 59:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção da bicicleta, mediante recibo para o pagamento da multa.

Veja o que mudou com a nova lei;



3. 6. Das Penalidades

Quando tratamos das penalidades, é preciso lembrar que estas somente são impostas pela autoridade de trânsito e após trânsito em julgado, ou seja quando não couber mais recurso. Nunca confunda penalidade com medida administrativa, esta pode ser aplicada na hora da ocorrência mesmo.

- *Resolução do CONTRAN nº 127, de 06-08-2001:* altera o inciso I do Art. 1º da Resolução CONTRAN nº 56, de 21 de maio de 1998, e substitui o seu anexo.

Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:

I. Advertência por escrito;

II. Multa;

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 299, de 04-12-2008: dispõe sobre a padronização dos procedimentos para apresentação de defesa de autuação e recurso, em 1ª e 2ª instâncias, contra a imposição de penalidade de multa de trânsito.

III. Suspensão do direito de dirigir;

IV. Apreensão do veículo;

V. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

VI. Cassação da Permissão para Dirigir;

VII. Frequência obrigatória em curso de reciclagem.

§ 1º A aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei.

§ 2º (VETADO)

§ 3º A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor.

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 351 de 14 de Junho de 2010: estabelece procedimentos para veiculação de mensagens educativas de trânsito em toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produtos oriundos da indústria automobilística ou afins.

§ 1º Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata este Código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída.

§ 2º Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.

§ 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

§ 4º O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido.

§ 5º O transportador é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total.

§ 6º O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal.

§ 7º Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

- ▷ Resolução nº 574, de 16 de dezembro de 2015, altera o §2º do Art. 12 da Resolução CONTRAN nº 404, de 2012, que dispõe sobre a padronização dos procedimentos administrativos na lavratura de Auto de Infração, na expedição de notificação de autuação e de notificação de penalidade de multa e de advertência, por infração de responsabilidade de proprietário e de condutor de veículo e da identificação de condutor infrator, e dá outras providências.

§ 8º Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de doze meses.

§ 9º O fato de o infrator ser pessoa jurídica não o exime do disposto no § 3º do Art. 258 e no Art. 259.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 108, de 21-12-1999: dispõe sobre a responsabilidade pelo pagamento de multas.

Art. 258. As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias:

I - Infração de natureza gravíssima, punida com multa no valor de R\$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos);

II - Infração de natureza grave, punida com multa no valor de R\$ 195,23 (cento e noventa e cinco reais e vinte e três centavos);

III - Infração de natureza média, punida com multa no valor de R\$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos);

IV - Infração de natureza leve, punida com multa no valor de R\$ 88,38 (oitenta e oito reais e trinta e oito centavos).

- ▷ Art. 284, Parágrafo único, do CTB.

Considerando o estabelecido no § 1º, do Art. 258, do Código de Trânsito Brasileiro e o disposto na Medida Provisória nº 1.973/67, de 26 de outubro de 2000, que extinguiu a Unidade de Referência Fiscal - UFIR.

Cada UFIR equivale a R\$ 1,064, por essa razão as multas ficaram em valores “quebrados” por exemplo:

- ▷ Infração de natureza gravíssima: 180 UFIR.

$$180 \times 1,064 = 191,52$$

- ▷ Infração de natureza grave: 120 UFIR.

$$120 \times 1,064 = 127,68$$

Art. 1º Medida Provisória nº 1.973: Fixar, para todo o território nacional, os seguintes valores das multas previstas no Código de Trânsito Brasileiro:

- I. Infração de natureza gravíssima, punida com multa de valor correspondente a R\$ 191,54 (cento e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos);
- II. Infração de natureza grave, punida com multa de valor correspondente a R\$ 127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos);
- III. Infração de natureza média, punida com multa de valor correspondente a R\$ 85,13 (oitenta e cinco reais e treze centavos); e
- IV. Infração de natureza leve, punida com multa no valor de R\$ 53,20 (cinquenta e três reais e vinte centavos).

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

§ 2º Quando se tratar de multa agravada, o fator multiplicador ou índice adicional específico é o previsto neste Código.

§ 3º (VETADO)

§ 4º (VETADO)

Este artigo de lei é muito cobrado em prova de concurso público.

Art. 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos:

- I. gravíssima - sete pontos;
- II. grave - cinco pontos;
- III. média - quatro pontos;
- IV. leve - três pontos.

§ 1º (VETADO)

§ 2º (VETADO)

§ 3º (VETADO).

§ 4º Ao condutor identificado no ato da infração será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no § 3º do Art. 257, excetuando-se aquelas praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excetuadas as situações regulamentadas pelo CONTRAN. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

Vale lembrar que estes valores são valores básicos, mas temos ainda casos de aumento nas infrações gravíssimas, com multiplicações do valor por 3, 5 ou 10 vezes, e, ainda, em casos de reincidência no período de doze meses os valores pecuniários são dobrados, o caso da multa do pedestre que é a metade do valor da infração de natureza leve.

Art. 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste Código.

§ 1º As multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa da do licenciamento do veículo serão arrecadadas e compensadas na forma estabelecida pelo CONTRAN.

➤ Resolução do CONTRAN nº 155, de 28-1-2004: estabelece as bases para a organização e o funcionamento do Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF).

§ 2º As multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação.

§ 3º (Revogado pela Lei nº 9.602, de 1998)

§ 4º Quando a infração for cometida com veículo licenciado no exterior, em trânsito no território nacional, a multa respectiva deverá ser paga antes de sua saída do País, respeitado o princípio de reciprocidade.

➤ Resolução do CONTRAN nº 382, de 2-6-2011: dispõe sobre notificação e cobrança de multa por infração de trânsito praticada com veículo licenciado no exterior, em trânsito no território nacional.

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

I - Sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259;

II - Por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

§ 1º Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes:

I - No caso do inciso I do caput: de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) meses a 2 (dois) anos;

II - No caso do inciso II do caput: de 2 (dois) a 8 (oito) meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) a 18 (dezoito) meses, respeitado o disposto no inciso II do Art. 263.

➤ Resolução do CONTRAN nº 557, de 09-09-2005: dispõe sobre uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação.

§ 3º A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina os 20 (vinte) pontos computados para fins de contagem subsequente.

➤ Incluído pela Lei nº 12.547, de 2011.

§ 4º (VETADO).

➤ (Incluído pela Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)

§ 5º O condutor que exerce atividade remunerada em veículo, habilitado na categoria C, D ou E, poderá optar por participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 1 (um) ano, atingir 14 (quatorze) pontos, conforme regulamentação do Contran.

§ 6º Concluído o curso de reciclagem previsto no § 5º, o condutor terá eliminados os pontos que lhe tiverem

sido atribuídos, para fins de contagem subsequente. (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015)

§ 7º O motorista que optar pelo curso previsto no § 5º não poderá fazer nova opção no período de 12 (doze) meses.

§ 8º A pessoa jurídica concessionária ou permissionária de serviço público tem o direito de ser informada dos pontos atribuídos, na forma do Art. 259, aos motoristas que integrem seu quadro funcional, exercendo atividade remunerada ao volante, na forma que dispuser o CONTRAN. (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015)

§ 9º Incorrerá na infração prevista no inciso II do art. 162 o condutor que, notificado da penalidade de que trata este artigo, dirigir veículo automotor em via pública.

§ 10. O processo de suspensão do direito de dirigir referente ao inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente com o processo de aplicação da penalidade de multa.

§ 11. O Contran regulamentará as disposições deste artigo.

Art. 262. O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 53 de 21-05-1998: estabelece critérios em caso de apreensão de veículos e recolhimento aos depósitos.

§ 1º No caso de infração em que seja aplicável a penalidade de apreensão do veículo, o agente de trânsito deverá, desde logo, adotar a medida administrativa de recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual.

§ 2º A restituição dos veículos apreendidos só ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

§ 3º A retirada dos veículos apreendidos é condicionada, ainda, ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento.

§ 4º Se o reparo referido no parágrafo anterior demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela apreensão liberará o veículo para reparo, mediante autorização, assinando prazo para a sua reapresentação e vistoria.

§ 5º O recolhimento ao depósito, bem como a sua manutenção, ocorrerá por serviço público executado diretamente ou contratado por licitação pública pelo critério de menor preço.

- ▷ Incluído pela Lei nº 12.760, de 20-12-2012.

Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:

I. Quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;

II. No caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do Art. 162 e nos Arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;

III. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no Art. 160.

§ 1º Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento.

§ 2º Decorridos dois anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

Art. 264. (VETADO)

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

- ▷ Art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Art. 266. Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades

Art. 267. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração, nos últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais educativa.

§ 1º A aplicação da advertência por escrito não elide o acréscimo do valor da multa prevista no § 3º do Art. 258, imposta por infração posteriormente cometida.

§ 2º O disposto neste Art. aplica-se igualmente aos pedestres, podendo a multa ser transformada na participação do infrator em cursos de segurança viária, a critério da autoridade de trânsito.

Art. 268. O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN:

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 168 de 14-12-2004: estabelece normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e elétricos, a realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os cursos de formação, especializados, de reciclagem e dá outras providências.

I. Quando, sendo contumaz, for necessário à sua reeducação;

II. Quando suspenso o direito de dirigir;

III. Quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial;

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 300 de 04-12-2008: estabelece procedimento administrativo para submissão do condutor a novos exames para que possa voltar a dirigir quando condenado por crime de trânsito, ou quando envolvido em acidente grave, regulamentando o Art. 160, do Código de Trânsito Brasileiro.

IV. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito;

V. A qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito;

VI. Em outras situações a serem definidas pelo CONTRAN.

3. 7. Das Medidas Administrativas

Pode ser imposta pelo agente da autoridade; é realizada no momento da infração e tem como objetivo sanar uma irregularidade ou impedir a continuação de uma infração.

Art. 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas:

I. Retenção do veículo;

II. Remoção do veículo;

III. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação;

IV. Recolhimento da Permissão para Dirigir;

V. Recolhimento do Certificado de Registro;

VI. Recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual;

VII. (VETADO)

VIII. Transbordo do excesso de carga;

IX. Realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica;

X. Recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários, após o pagamento de multas e encargos devidos.

XI. Realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular. Incluído pela Lei nº 9.602, de 21-1-1998.

§ 1º A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa.

§ 2º As medidas administrativas previstas neste Art. não elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo caráter complementar a estas.

§ 3º São documentos de habilitação a Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão para Dirigir.

§ 4º Aplica-se aos animais recolhidos na forma do inciso X o disposto nos Arts. 271 e 328, no que couber.

Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código.

§ 1º Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação.

§ 2º Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, poderá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra

apresentação de recibo, assinalando-se prazo razoável ao condutor para regularizar a situação, para o que se considerará, desde logo, notificado. (Redação dada pela Lei nº 13.160, de 2015).

§ 3º O Certificado de Licenciamento Anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado.

§ 4º Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se neste caso o disposto no art. 271.

§ 5º A critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para circulação em via pública.

§ 6º Não efetuada a regularização no prazo a que se refere o § 2º, será feito registro de restrição administrativa no Renavam por órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, que será retirada após comprovada a regularização.

§ 7º O descumprimento das obrigações estabelecidas no § 2º resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto no Art. 271. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

▷ (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

§ 2º A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento.

§ 3º Se o reparo referido no § 2º demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo, mediante autorização, assinalando prazo para reapresentação e vistoria.

§ 4º A remoção, o depósito e a guarda do veículo serão realizados diretamente por órgão público ou serão contratados por licitação pública.

§ 5º O proprietário ou o condutor deverá ser notificado, no ato de remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no Art. 328, conforme regulamentação do CONTRAN.

▷ (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 6º Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação prevista no § 5º, por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e, caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital.

§ 7º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos.

§ 8º Em caso de veículo licenciado no exterior, a notificação será feita por edital.

§ 9º Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade puder ser sanada no local da infração.

§ 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.

§ 11. Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por particulares poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado.

§ 12. O disposto no § 11 não afasta a possibilidade de o respectivo ente da Federação estabelecer a cobrança por meio de taxa instituída em lei.

§ 13. No caso de o proprietário do veículo objeto do recolhimento comprovar, administrativa ou judicialmente, que o recolhimento foi indevido ou que houve abuso no período de retenção em depósito, é da responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas por força deste artigo, segundo os mesmos critérios da devolução de multas indevidas.

Art. 271-A. Os serviços de recolhimento, depósito e guarda de veículo poderão ser executados por ente público ou por particular contratado. (Incluído pela Medida Provisória nº 699, de 2015).

§ 1º Os custos relativos ao disposto no caput são de responsabilidade do proprietário do veículo.

§ 2º Os custos da contratação de particulares serão pagos pelo proprietário diretamente ao contratado.

§ 3º A contratação de particulares poderá ser feita por meio de pregão.

§ 4º O disposto neste artigo não afasta a possibilidade de o ente da federação respectivo estabelecer a cobrança por meio de taxa instituída em lei.

§ 5º No caso de o proprietário do veículo objeto do recolhimento comprovar, administrativamente ou judicialmente, que o recolhimento foi indevido ou que houve abuso no período de retenção em depósito, é da responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas por força deste artigo, segundo os mesmos critério da devolução de multas indevidas.

Art. 272. O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e da Permissão para Dirigir dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração.

Art. 273. O recolhimento do Certificado de Registro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando:

- I. Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração;
- II. Se, alienado o veículo, não for transferida sua propriedade no prazo de trinta dias.

Art. 274. O recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando:

- I. Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração;

II. Se o prazo de licenciamento estiver vencido;

III. No caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local.

Art. 275. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será efetuado às expensas do proprietário do veículo, sem prejuízo da multa aplicável.

Parágrafo único. Não sendo possível desde logo atender ao disposto neste artigo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada.

Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no Art. 165. Redação dada pela Lei nº 12.760 de 20-12-2012.

▷ Arts. 165 e 306 do CTB.

Parágrafo único. O CONTRAN disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica.

Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

§ 1º (Revogado) - Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012

§ 2º A infração prevista no Art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.

▷ Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012.

§ 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.

▷ Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008.

▷ Art. 165 do CTB.

Art. 278. Ao condutor que se evadir da fiscalização, não submetendo veículo à pesagem obrigatória nos pontos de pesagem, fixos ou móveis, será aplicada a penalidade prevista no Art. 209, além da obrigação de retornar ao ponto de evasão para fim de pesagem obrigatória.

Parágrafo único. No caso de fuga do condutor à ação policial, a apreensão do veículo dar-se-á tão logo seja localizado, aplicando-se, além das penalidades em que incorre, as estabelecidas no Art. 270.

Art. 279. Em caso de acidente com vítima, envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar o disco ou unidade armazenadora do registro.

▷ Resolução do CONTRAN nº 406, de 12-06-2012: altera a Resolução nº 92, de 4 de maio de 1999, que dispõe sobre requisitos técnicos mínimos do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

3. 8. Do Processo Administrativo

O processo administrativo pode ser entendido como o processo legal ao qual o infrator de trânsito é submetido. Ele se inicia com o agente da autoridade verificando a irregularidade e lavrando o auto de infração.

Logo após, o auto é encaminhado para o órgão executivo competente, que notificará o infrator e abrirá prazo para recurso. Depois de exauridos os prazos recursivos, o órgão executivo competente irá impor a penalidade cabível por aquela infração.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 442 de, 25-06-2013: altera a Resolução CONTRAN nº 404/2012, que dispõe sobre padronização dos procedimentos administrativos na lavratura de Auto de Infração, na expedição de notificação de autuação e de notificação de penalidade de multa e de advertência, por infração de responsabilidade de proprietário e de condutor de veículo e da identificação de condutor infrator, e dá outras providências.
 - ▷ Resolução do CONATRAM nº 393, de 25-10-2011: altera a Resolução nº 151, de 08 de outubro de 2003, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que dispõe sobre a unificação de procedimentos para imposição de penalidade de multa à pessoa jurídica proprietária de veículos por não identificação de condutor infrator.
- Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:*
- I. Tipificação da infração;*
 - II. Local, data e hora do cometimento da infração;*
 - III. Caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;*
 - IV. O prontuário do condutor, sempre que possível;*
 - V. Identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;*
 - VI. Assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.*
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 217, de 14-12-2006: delega competência ao órgão máximo executivo de trânsito da União para estabelecer os campos de preenchimento das informações que devem constar do Auto de Infração.

§ 1º (VETADO)

§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.

§ 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no Art. seguinte.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 526, de 29 de Abril de 2015. Referenda a Deliberação nº 142 de 17 de abril de 2015 que dispõe sobre a alteração da Resolução

CONTRAN nº 211, de 13 de novembro de 2006, e da Resolução CONTRAN nº 258, de 30 de novembro de 2007 e revoga a Resolução CONTRAN nº 489 de 05 de junho de 2014.

§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.

Do Julgamento das Autuações e Penalidades

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

- ▷ Art. 316 do CTB.
- ▷ Súmula nº 312 do STJ.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I. Se considerado inconsistente ou irregular;

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 299, de 04-12-2008, dispõe sobre a padronização dos procedimentos para apresentação de defesa de autuação e recurso, em 1ª e 2ª instâncias, contra a imposição de penalidade de multa de trânsito.

II. Se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

- ▷ Redação dada pela Lei nº 9.602, de 1998.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.

§ 2º A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis e cobrança dos valores, no caso de multa.

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do Art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 108, de 21-12-1999: dispõe sobre a responsabilidade pelo pagamento de multas.

§ 4º Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da penalidade.

- ▷ Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998.

§ 5º No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu valor.

Art. 282-A. O proprietário do veículo ou o condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrôni-

co se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção.

§ 1º O proprietário ou o condutor autuado que optar pela notificação por meio eletrônico deverá manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2º Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico.

§ 3º O sistema previsto no caput será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Art. 283. (VETADO)

Art. 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, por oitenta por cento do seu valor.

§ 1º Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, se disponível, conforme regulamentação do Contran, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% (sessenta por cento) do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa.

§ 2º O recolhimento do valor da multa não implica renúncia ao questionamento administrativo, que pode ser realizado a qualquer momento, respeitado o disposto no § 1º.

§ 3º Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades.

§ 4º Encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, a multa não paga até o vencimento será acrescida de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado

Art. 285. O recurso previsto no Art. 283 será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual remetê-lo-á à JARI, que deverá julgá-lo em até trinta dias.

- ▷ Resolução do CONTRAN nº 299, de 04-12-2008: dispõe sobre a padronização dos procedimentos para apresentação de defesa de autuação e recurso, em 1ª e 2ª instâncias, contra a imposição de penalidade de multa de trânsito.

§ 1º O recurso não terá efeito suspensivo.

§ 2º A autoridade que impôs a penalidade remeterá o recurso ao órgão julgador, dentro dos dez dias úteis subsequentes à sua apresentação, e, se o entender intempestivo, assinalará o fato no despacho de encaminhamento.

§ 3º Se, por motivo de força maior, o recurso não for julgado dentro do prazo previsto neste artigo, a autoridade que impôs a penalidade, de ofício, ou por solicitação do recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo.

Art. 286. O recurso contra a imposição de multa poderá ser interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor.

§ 1º No caso de não provimento do recurso, aplicar-se-á o estabelecido no parágrafo único do Art. 284.

§ 2º Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se julgada improcedente a penalidade, ser-lhe-á devolvida a importância paga, atualizada em UFIR ou por índice legal de correção dos débitos fiscais.

Art. 287. Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator.

Parágrafo único. A autoridade de trânsito que receber o recurso deverá remetê-lo, de pronto, à autoridade que impôs a penalidade acompanhado das cópias dos pronunciamentos necessários ao julgamento.

Art. 288. Das decisões da JARI cabe recurso a ser interposto, na forma do Art. seguinte, no prazo de trinta dias contado da publicação ou da notificação da decisão.

- ▷ Súmula nº 434 do STJ.

§ 1º O recurso será interposto, da decisão do não provimento, pelo responsável pela infração, e da decisão de provimento, pela autoridade que impôs a penalidade.

§ 2º (Revogado) pela Lei nº 12.249, de 2010.

Art. 289. O recurso de que trata o Art. anterior será apreciado no prazo de trinta dias:

I. Tratando-se de penalidade imposta pelo órgão ou entidade de trânsito da União:

a) Em caso de suspensão do direito de dirigir por mais de seis meses, cassação do documento de habilitação ou penalidade por infrações gravíssimas, pelo CONTRAN;

b) Nos demais casos, por colegiado especial integrado pelo Coordenador-Geral da JARI, pelo Presidente da Junta que apreciou o recurso e por mais um Presidente de Junta;

II. Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual, municipal ou do Distrito Federal, pelos CETRAN E CONTRANDIFE, respectivamente.

Parágrafo único. No caso da alínea b do inciso I, quando houver apenas uma JARI, o recurso será julgado por seus próprios membros.

Art. 290. Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades:

I - O julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289;

II - A não interposição do recurso no prazo legal; e

III - O pagamento da multa, com reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso.

3. 9. Dos Crimes de Trânsito

Neste capítulo, estudaremos os crimes de trânsito, dividindo de maneira prática para fins de estudo, em duas partes: a primeira que trata dos crimes de trânsito em geral, em que aprenderemos que crimes de trânsito são todos aqueles crimes de natureza cul-

posa, cometidos na direção de veículos. Nesta primeira parte vale, ainda, ressaltar as disposições do Código Penal (CP Art. 12) e do Código de Processo Penal (CPP Art. 1º, § 1º) que deverão ser usadas de maneira subsidiária ou quando não couber a especificidade de Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB).

Na segunda parte, encontraremos os crimes propriamente ditos, sua tipificação legal e as medidas que devem ser adotadas quando da prática destes.

Art. 291. *Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.*

- ▷ No que couber (Lei dos Juizados Especiais) em seu Art. 61.

§ 1º *Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos Arts. 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver:*

- I. Sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;*
- ▷ Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008.
 - II. Participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente;*
- ▷ Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008.
 - III. Transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora).*

§ 2º *Nas hipóteses previstas no § 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal.*

Art. 292. *A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades.*

- ▷ (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)

Art. 293. *A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.*

§ 1º *Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.*

- ▷ Art. 307, parágrafo único, do CTB.

§ 2º *A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.*

Art. 294. *Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda me-*

diantes representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.

Parágrafo único. *Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.*

- ▷ Art. 581, CPP.

Art. 295. *A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente.*

Art. 296. *Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis.*

- ▷ Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008.

Art. 297. *A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima, ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no § 1º do Art. 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime.*

- ▷ Art. 49, § 1º, do CP. Decreto-Lei nº 2.848/40

§ 1º *A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo.*

§ 2º *Aplica-se à multa reparatória o disposto nos Arts. 50 a 52 do Código Penal.*

§ 3º *Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado.*

Art. 298. *São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:*

- I. Com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;*
- II. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas;*
- III. Sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;*
- IV. Com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria diferente da do veículo;*
- V. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga;*
- VI. Utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante;*
- VII. Sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestre*

Art. 299. (VETADO)

Art. 300. (VETADO)

Art. 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela.

Dos Crimes em Espécie

Depois de estudar as disposições gerais, podemos ver algumas diferenças nos crimes de trânsito e nos crimes comuns. Podemos notar, por exemplo, que não há prisão em flagrante nos crimes de trânsito, exceto para a condução sob o efeito de álcool e para a disputa não autorizada em via pública (rachas).

Notamos, ainda, que a suspensão da habilitação tem uma duração de dois meses a cinco anos, enquanto no administrativo esta pena é de um a doze meses.

Agora iniciaremos a abordagem dos crimes em espécie. Trataremos dos dois primeiros crimes que são o homicídio e a lesão corporal. Temos em sua tipificação a modalidade culposa, sem a intenção, logo, se qualquer um destes crimes for cometido na direção de veículo automotor e tiver modalidade dolosa, ele passa imediatamente a ser um crime comum, devendo ser tipificado pela legislação penal em vigor e passando a ser o veículo apenas o meio para o cometimento do crime.

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

§ 1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

- I. não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
- II. praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;
- III. deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;
- IV. no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros
- V. (Revogado pela Lei nº 11.705, de 2008)

§ 2º Se o agente conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência ou participa, em via, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente:

Penas - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. (Incluído dada pela Lei nº 12.971, de 2014)

- ▷ Art. 121, § 3º, do CP.

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um terço à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo único do Art. anterior.

- ▷ Art. 129, § 6º, do CP.

Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave.

- ▷ Arts. 176, I e 177 do CTB.

- ▷ Art. 135 do CP.

Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste Art. o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves.

Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

- ▷ Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

- ▷ Arts. 34 e 62, do Decreto -Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais).

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

- ▷ Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012

I. Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II. Sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

- ▷ (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)

§ 3º O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código:

Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no § 1º do Art. 293, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, desde que resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.

- ▷ (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)

§ 2º Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 (cinco) a 10 (dez) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.

- ▷ (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)
- ▷ Arts. 67, 173 e 174 do CTB.

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. Art. 263, do CTB

- ▷ Súmula nº 720 do STF.

Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

- ▷ Súmula nº 575 do STJ.
- ▷ Arts. 163, 164 e 166 do CTB.
- ▷ Resolução do CONTRAN nº 432, de 23-01-2013: dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa, que determine dependência, para aplicação do disposto nos Arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Art. 310-A. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.619, de 2012).

Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

- ▷ Art. 220, XIV, do CTB.

Art. 312. Inovar artificialmente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

- ▷ Art. 347, CP. (Código Penal)

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere.

Art. 312-A. Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades:

I - trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito;

II - trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados;

III - trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito;

IV - outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito.

- ▷ Art. 176, III, do CTB.

- ▷ Art. 347 do CP.

3. 10. Disposições Finais e Transitórias

Lei nº 13.103, de 02 de Março de 2015. Art. 19. Fica instituído o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Transporte de Cargas Nacional - PROCARGAS, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento da atividade de transporte terrestre nacional de cargas. O Procargas tem como finalidade o desenvolvimento de programas visando à melhoria do meio ambiente de trabalho no setor de transporte de cargas, especialmente as ações de medicina ocupacional para o trabalhador.

Art. 313. O Poder Executivo promoverá a nomeação dos membros do CONTRAN no prazo de sessenta dias da publicação deste Código.

Art. 314. O CONTRAN tem o prazo de duzentos e quarenta dias a partir da publicação deste Código para expedir as resoluções necessárias à sua melhor execução, bem como revisar todas as resoluções anteriores à sua publicação, dando prioridade àquelas que visam a diminuir o número de acidentes e a assegurar a proteção de pedestres.

Parágrafo único. As resoluções do CONTRAN, existentes até a data de publicação deste Código, continuam em vigor naquilo em que não conflitem com ele.

Art. 315. O Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN, deverá, no prazo de duzentos e quarenta dias contado da publicação, estabelecer o currículo com conteúdo programático relativo à segurança e à educação de trânsito, a fim de atender o disposto neste Código.

Art. 316. O prazo de notificação previsto no inciso II do parágrafo único do Art. 281 só entrará em vigor após duzentos e quarenta dias contados da publicação desta Lei.

Art. 317. Os órgãos e entidades de trânsito concederão prazo de até um ano para a adaptação dos veículos de condução de escolares e de aprendizagem às normas do inciso III do Art. 136 e Art. 154, respectivamente.

Art. 318. (VETADO)

Art. 319. Enquanto não forem baixadas novas normas pelo CONTRAN, continua em vigor o disposto no Art. 92 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito - Decreto nº 62.127, de 16 de janeiro de 1968.

Art. 319-A. *Os valores de multas constantes deste Código poderão ser corrigidos monetariamente pelo Contran, respeitado o limite da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no exercício anterior.*

Parágrafo único. *Os novos valores decorrentes do disposto no caput serão divulgados pelo Contran com, no mínimo, 90 (noventa) dias de antecedência de sua aplicação.*

Art. 320-A. *Os órgãos e as entidades do Sistema Nacional de Trânsito poderão integrar-se para a ampliação e o aprimoramento da fiscalização de trânsito, inclusive por meio do compartilhamento da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito.*

§ 1º O percentual de cinco por cento do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito.

§ 2º O órgão responsável deverá publicar, anualmente, na rede mundial de computadores (internet), dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação.

Art. 320-A. Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito poderão integrar-se para a ampliação e aprimoramento da fiscalização de trânsito, inclusive por meio do compartilhamento da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito. (Incluído pela Medida Provisória nº 699, de 2015)

Art. 19, XII, do CTB.

Art. 3º *da Resolução do CONTRAN nº 289, de 29-08-2008, dispõe sobre normas de atuação a serem adotadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF na fiscalização do trânsito nas rodovias federais.*

Resolução do CONTRAN nº 335, de 24-11-2009: estabelece os requisitos necessários à coordenação do sistema de arrecadação de multas de trânsito e a implantação do sistema informatizado de controle da arrecadação dos recursos do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET.

Art. 321. (VETADO)

Art. 322. (VETADO)

Art. 323. O CONTRAN, em cento e oitenta dias, fixará a metodologia de aferição de peso de veículos, estabelecendo percentuais de tolerância, sendo durante este período suspensa a vigência das penalidades previstas no inciso V do Art. 231, aplicando-se a penalidade de vinte UFIR por duzentos quilogramas ou fração de excesso.

Parágrafo único. Os limites de tolerância a que se refere este Art., até a sua fixação pelo CONTRAN, são aqueles estabelecidos pela Lei nº 7.408, de 25 de novembro de 1985.

Resolução do CONTRAN nº 258, de 30-11-2007:

Art. 324. (VETADO)

Art. 325. *As repartições de trânsito conservarão por, no mínimo, 5 (cinco) anos os documentos relativos à habilitação de condutores, ao registro e ao licenciamento de veículos e aos autos de infração de trânsito.*

§ 1º *Os documentos previstos no caput poderão ser gerados e tramitados eletronicamente, bem como arquivados e armazenados em meio digital, desde que assegurada a autenticidade, a fidedignidade, a confiabilidade e a segurança das informações, e serão válidos para todos os efeitos legais, sendo dispensada, nesse caso, a sua guarda física.*

§ 2º *O Contran regulamentará a geração, a tramitação, o arquivamento, o armazenamento e a eliminação de documentos eletrônicos e físicos gerados em decorrência da aplicação das disposições deste Código.*

§ 3º *Na hipótese prevista nos §§ 1º e 2º, o sistema deverá ser certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).*

Art. 326. A Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de setembro.

Art. 327. A partir da publicação deste Código, somente poderão ser fabricados e licenciados veículos que obedecem aos limites de peso e dimensões fixados na forma desta Lei, ressalvados os que vierem a ser regulamentados pelo CONTRAN.

Parágrafo único. (VETADO)

Art. 328. *O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.*

▷ *(Redação dada pela Lei nº 13.160, de 2015)*

§ 1º *Publicado o edital do leilão, a preparação poderá ser iniciada após trinta dias, contados da data de recolhimento do veículo, o qual será classificado em duas categorias:*

I. *conservado, quando apresenta condições de segurança para trafegar; e*

II. *sucata, quando não está apto a trafegar.*

▷ *(Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)*

§ 2º *Se não houver oferta igual ou superior ao valor da avaliação, o lote será incluído no leilão seguinte, quando será arrematado pelo maior lance, desde que por valor não inferior a cinquenta por cento do avaliado.*

▷ *(Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)*

§ 3º *Mesmo classificado como conservado, o veículo que for levado a leilão por duas vezes e não for arrematado será leiloado como sucata.*

▷ *(Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)*

§ 4º *É vedado o retorno do veículo leiloado como sucata à circulação.*

▷ *(Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)*

§ 5º A cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses.

▷ (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 6º Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, na seguinte ordem, para:

- I. as despesas com remoção e estada;
- II. os tributos vinculados ao veículo, na forma do § 10;
- III. os credores trabalhistas, tributários e titulares de crédito com garantia real, segundo a ordem de preferência estabelecida no Art. 186 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional);
- IV. as multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão;
- V. as demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, segundo a ordem cronológica; e
- VI. os demais créditos, segundo a ordem de preferência legal. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 7º Sendo insuficiente o valor arrecadado para quitar os débitos incidentes sobre o veículo, a situação será comunicada aos credores. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 8º Os órgãos públicos responsáveis serão comunicados do leilão previamente para que formalizem a desvinculação dos ônus incidentes sobre o veículo no prazo máximo de dez dias. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 9º Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele automaticamente desvinculados, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 10. Aplica-se o disposto no § 9º inclusive ao débito relativo a tributo cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil, a posse, a circulação ou o licenciamento de veículo. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 11. Na hipótese de o antigo proprietário reaver o veículo, por qualquer meio, os débitos serão novamente vinculados ao bem, aplicando-se, nesse caso, o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do Art. 271. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 12. Quitados os débitos, o saldo remanescente será depositado em conta específica do órgão responsável pela realização do leilão e ficará à disposição do antigo proprietário, devendo ser expedida notificação a ele, no máximo em trinta dias após a realização do leilão, para o levantamento do valor no prazo de cinco anos, após os quais o valor será transferido, definitivamente, para o fundo a que se refere o parágrafo único do Art. 320. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 13. Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, ao animal recolhido, a qualquer título, e não reclamado por seu proprietário no prazo de sessenta dias, a contar da data de recolhimento, conforme regulamentação do CONTRAN. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 14. Se identificada a existência de restrição policial ou judicial sobre o prontuário do veículo, a autoridade responsável pela restrição será notificada para a retirada do bem do depósito, mediante a quitação das despesas com remoção e estada, ou para a autorização do leilão nos termos deste artigo.

§ 15. Se no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação de que trata o § 14, não houver manifestação da autoridade responsável pela restrição judicial ou policial, estará o órgão de trânsito autorizado a promover o leilão do veículo nos termos deste artigo.

§ 16. Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos há mais de 1 (um) ano poderão ser destinados à reciclagem, independentemente da existência de restrições sobre o veículo.

§ 17. O procedimento de hasta pública na hipótese do § 16 será realizado por lote de tonelagem de material ferroso, observando-se, no que couber, o disposto neste artigo, condicionando-se a entrega do material arrematado aos procedimentos necessários à descaracterização total do bem e à destinação exclusiva, ambientalmente adequada, à reciclagem siderúrgica, vedado qualquer aproveitamento de peças e partes.

§ 18. Os veículos sinistrados irrecuperáveis queimados, adulterados ou estrangeiros, bem como aqueles sem possibilidade de regularização perante o órgão de trânsito, serão destinados à reciclagem, independentemente do período em que estejam em depósito, respeitado o prazo previsto no caput deste artigo, sempre que a autoridade responsável pelo leilão julgar ser essa a medida apropriada.

Art. 329. Os condutores dos veículos de que tratam os Arts. 135 e 136, para exercerem suas atividades, deverão apresentar, previamente, certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização.

Art. 330. Os estabelecimentos onde se executem reformas ou recuperação de veículos e os que comprem, vendam ou desmontem veículos, usados ou não, são obrigados a possuir livros de registro de seu movimento de entrada e saída e de uso de placas de experiência, conforme modelos aprovados e rubricados pelos órgãos de trânsito.

Resolução do CONTRAN nº 390 de 11-08-2011: dispõe sobre a padronização dos procedimentos administrativos na lavratura de auto de infração, na expedição de notificação de autuação e de notificação de penalidades por infrações de responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas, sem a utilização de veículos, expressamente mencionadas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e dá outras providências.

§ 1º Os livros indicarão:

- I. Data de entrada do veículo no estabelecimento;
- II. Nome, endereço e identidade do proprietário ou vendedor;
- III. Data da saída ou baixa, nos casos de desmontagem;

- IV. Nome, endereço e identidade do comprador;
- V. Características do veículo constantes do seu certificado de registro;
- VI. Número da placa de experiência.

§ 2º Os livros terão suas páginas numeradas tipograficamente e serão encadernados ou em folhas soltas, sendo que, no primeiro caso, conterão termo de abertura e encerramento lavrados pelo proprietário e rubricados pela repartição de trânsito, enquanto, no segundo, todas as folhas serão autenticadas pela repartição de trânsito.

§ 3º A entrada e a saída de veículos nos estabelecimentos referidos neste artigo registrar-se-ão no mesmo dia em que se verificarem assinaladas, inclusive, as horas a elas correspondentes, podendo os veículos irregulares lá encontrados ou suas sucatas ser apreendidos ou retidos para sua completa regularização.

§ 4º As autoridades de trânsito e as autoridades policiais terão acesso aos livros sempre que o solicitarem, não podendo, entretanto, retirá-los do estabelecimento.

§ 5º A falta de escrituração dos livros, o atraso, a fraude ao realizá-lo e a recusa de sua exibição serão punidas com a multa prevista para as infrações gravíssimas, independente das demais cominações legais cabíveis.

§ 6º Os livros previstos neste artigo poderão ser substituídos por sistema eletrônico, na forma regulamentada pelo CONTRAN. (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015)

Art. 331. Até a nomeação e posse dos membros que passarão a integrar os colegiados destinados ao julgamento dos recursos administrativos previstos na Seção II do Capítulo XVIII deste Código, o julgamento dos recursos ficará a cargo dos órgãos ora existentes.

Art. 332. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito proporcionarão aos membros do CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIFE, em serviço, todas as facilidades para o cumprimento de sua missão, fornecendo-lhes as informações que solicitarem, permitindo-lhes inspecionar a execução de quaisquer serviços e deverão atender prontamente suas requisições.

Art. 333. O CONTRAN estabelecerá, em até cento e vinte dias após a nomeação de seus membros, as disposições previstas nos Arts. 91 e 92, que terão de ser atendidas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários para exercerem suas competências.

- Resolução do CONTRAN nº 296, de 28-10-2008: dispõe sobre a integração dos órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários municipais ao Sistema Nacional de Trânsito.

§ 1º Os órgãos e entidades de trânsito já existentes terão prazo de um ano, após a edição das normas, para se adequarem às novas disposições estabelecidas pelo CONTRAN, conforme disposto neste artigo.

§ 2º Os órgãos e entidades de trânsito a serem criados exercerão as competências previstas neste Código em cumprimento às exigências estabelecidas pelo CONTRAN, conforme disposto neste artigo, acompanhados pelo respectivo CETRAN, se órgão ou entidade muni-

cipal, ou CONTRAN, se órgão ou entidade estadual, do Distrito Federal ou da União, passando a integrar o Sistema Nacional de Trânsito.

Art. 334. As ondulações transversais existentes deverão ser homologadas pelo órgão ou entidade competente no prazo de um ano, a partir da publicação deste Código, devendo ser retiradas em caso contrário.

Art. 335. (VETADO)

Art. 336. Aplicam-se os sinais de trânsito previstos no Anexo II até a aprovação pelo CONTRAN, no prazo de trezentos e sessenta dias da publicação desta Lei, após a manifestação da Câmara Temática de Engenharia, de Vias e Veículos e obedecidos os padrões internacionais.

- Resolução do CONTRAN nº 160 de 22-04-2004: aprova o Anexo II do CTB.

Art. 337. Os CETRAN terão suporte técnico e financeiro dos Estados e Municípios que os compõem e, o CONTRANDIFE, do Distrito Federal.

Art. 338. As montadoras, encarroçadoras, os importadores e fabricantes, ao comerciarem veículos automotores de qualquer categoria e ciclos, são obrigados a fornecer, no ato da comercialização do respectivo veículo, manual contendo normas de circulação, infrações, penalidades, direção defensiva, primeiros socorros e Anexos do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 339. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R\$ 264.954,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais), em favor do ministério ou órgão a que couber a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, para atender as despesas decorrentes da implantação deste Código.

Art. 340. Este Código entra em vigor cento e vinte dias após a data de sua publicação.

Art. 341. Ficam revogadas as Leis de números:

- Leis nº 5.108, de 21 de setembro de 1966,
- 6.575, de 30 de setembro de 1978,
- 5.693, de 16 de agosto de 1971,
- 5.820, de 10 de novembro de 1972,
- 6.124, de 25 de outubro de 1974,
- 6.308, de 15 de dezembro de 1975,
- 6.369, de 27 de outubro de 1976,
- 6.731, de 4 de dezembro de 1979,
- 7.031, de 20 de setembro de 1982,
- 7.052, de 02 de dezembro de 1982,
- 8.102, de 10 de dezembro de 1990,

Os Arts. 1º a 6º e 11 do Decreto-Lei nº 237, de 28 de fevereiro de 1967, e os Decretos-Leis nº 584, de 16 de maio de 1969, 912, de 2 de outubro de 1969, e 2.448, de 21 de julho de 1988.

4. Decreto nº 6.061/2007 Estrutura Regimental do Ministério da Justiça

Disposições Gerais

Esse Decreto trata da Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas, no âmbito do Ministério da Justiça.

Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Justiça, na forma dos Anexos I e II do Decreto 6.061/2007

Em decorrência do disposto no art. 1º, ficam remanejados, na forma do Anexo III, da Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para o Ministério da Justiça, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS: um DAS 101.5; três DAS 101.4; e cinco DAS 101.3.

Os apostilamentos decorrentes da aprovação dessa Estrutura Regimental deverão ocorrer no prazo de vinte dias (contado da data da publicação deste Decreto - 15 de março de 2007).

Após esses apostilamentos, o Ministro de Estado da Justiça fará publicar, no Diário Oficial da União, no prazo de 30 dias, contado da data de publicação deste Decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS a que se refere o Anexo II, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.

O **regimento interno** do Ministério da Justiça será **aprovado pelo Ministro de Estado** e publicado no Diário Oficial da União, no prazo de 90 dias, contado da data de publicação deste Decreto.

Este Decreto entrou em vigor na data de sua publicação.

Anexo I - Estrutura Regimental do Ministério da Justiça

Da Natureza e Competência

O **Ministério da Justiça**, órgão da **administração federal direta**, tem como área de competência os seguintes assuntos:

- ▷ **Defesa da ordem jurídica**, dos direitos **políticos e das garantias constitucionais**.
- ▷ **Política judiciária**.
- ▷ Direitos dos índios.
- ▷ **Entorpecentes, segurança pública, Polícias Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal e do Distrito Federal**.
- ▷ Defesa da ordem **econômica nacional** e dos **direitos do consumidor**.
- ▷ Planejamento, coordenação e administração da **política penitenciária nacional**.
- ▷ Nacionalidade, **imigração e estrangeiros**.
- ▷ Ouvidoria-geral dos **índios** e do **consumidor**.
- ▷ Ouvidoria das **Polícias Federais**.

- ▷ Assistência jurídica, **judicial** e **extrajudicial**, integral e gratuita, aos **necessitados**, assim considerados em lei.
- ▷ **Defesa dos bens** e dos **próprios da União** e das **entidades** integrantes da administração pública **federal indireta**.
- ▷ Articulação, coordenação, supervisão, integração e proposição das **ações do Governo** e do **Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas**, nos aspectos relacionados com as atividades de prevenção, repressão ao tráfico ilícito e à produção não autorizada de drogas, bem como aquelas relacionadas com o tratamento, a recuperação e a reinserção social de usuários e dependentes e ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas.
- ▷ Coordenação e implementação dos trabalhos de **consolidação dos atos normativos** no âmbito do Poder Executivo.
- ▷ Prevenção e repressão à **lavagem de dinheiro e cooperação jurídica internacional**.
- ▷ Política nacional de arquivos.
- ▷ **Assistência ao Presidente da República** em matérias **não afetas** a outro Ministério.

Da Estrutura Organizacional

O Ministério da Justiça tem a seguinte estrutura organizacional:

Órgãos de assistência direta e imediata ao ministro de estado:

- a) Gabinete.
- b) Secretaria-Executiva: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração.
- c) Consultoria Jurídica.
- d) Comissão de Anistia.

Órgãos Específicos Singulares:

a) **Secretaria Nacional de Justiça:**

- » Departamento de Estrangeiros.
- » Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação.
- » Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional.

b) **Secretaria Nacional de Segurança Pública:**

- » Departamento de Políticas, Programas e Projetos.
- » Departamento de Pesquisa, Análise de Informação e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública.
- » Departamento de Execução e Avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública.
- » Departamento da Força Nacional de Segurança Pública.

c) **Secretaria Nacional do Consumidor: Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor.**

d) **Secretaria de Assuntos Legislativos:**

- » Departamento de Elaboração Normativa.
- » Departamento de Processo Legislativo.

e) Secretaria de Reforma do Judiciário: Departamento de Política Judiciária.

f) Departamento Penitenciário Nacional:

- » Diretoria-Executiva.
- » Diretoria de Políticas Penitenciárias.
- » Diretoria do Sistema Penitenciário Federal.

g) Departamento de Polícia Federal:

- » Diretoria-Executiva.
- » Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado.
- » 3) Corregedoria-Geral de Polícia Federal.
- » Diretoria de Inteligência Policial.
- » Diretoria Técnico-Científica.
- » Diretoria de Gestão de Pessoal.
- » Diretoria de Administração e Logística Policial.

h) Departamento de Polícia Rodoviária Federal.

i) Defensoria Pública da União.

j) Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas:

- » Diretoria de Projetos Estratégicos e Assuntos Internacionais.
- » Diretoria de Articulação e Coordenação de Políticas sobre Drogas.
- » Diretoria de Contencioso e Gestão do Fundo Nacional Antidrogas.
- » Diretoria de Planejamento e Avaliação de Políticas sobre Drogas.

k) Arquivo Nacional.

l) Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos:

- » Diretoria de Operações.
- » Diretoria de Inteligência.
- » Diretoria de Logística.
- » Diretoria de Projetos Especiais.

Órgãos Colegiados:

- a) Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
- b) Conselho Nacional de Segurança Pública.
- c) Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.
- d) Conselho Nacional de Combate a Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual.
- e) Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas - CONAD.
- f) Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ.

Entidades Vinculadas:

- a) Autarquia:** conselho Administrativo de Defesa Econômica.
- b) Fundação pública:** Fundação Nacional do Índio.

Das Competências dos Órgãos

Dos órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado

Ao GABINETE compete:

- ▷ **Assistir ao Ministro de Estado em sua representação política e social**, ocupar-se das relações pú-

blicas e do preparo e despacho do seu expediente pessoal.

- ▷ Coordenar e desenvolver as atividades concernentes à **relação do Ministério com o Congresso Nacional**, especialmente no acompanhamento de projetos de interesse do Ministério e no atendimento às consultas e requerimentos formulados.
- ▷ Coordenar e desenvolver atividades, no âmbito internacional, que auxiliem a atuação institucional do Ministério, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores e outros órgãos da administração pública.
- ▷ Planejar, coordenar e desenvolver a política de comunicação social do Ministério, em consonância com as diretrizes de comunicação da Presidência da República.
- ▷ Providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do Ministério.

À SECRETARIA-EXECUTIVA compete:

- ▷ Assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das **atividades das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério e das entidades a ele vinculadas**.
- ▷ Supervisionar e coordenar as atividades de **organização e modernização administrativa**, bem como as relacionadas com os sistemas federais de planejamento e de orçamento, de contabilidade, de administração financeira, de administração dos recursos de informação e informática, de recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do Ministério.
- ▷ Auxiliar o Ministro de Estado na **definição de diretrizes e na implementação das ações** da área de competência do Ministério.

À SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO compete:

- ▷ Planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relativas à organização e modernização administrativa, assim como as relacionadas com os sistemas federais de planejamento e de orçamento, de contabilidade e de administração financeira, de administração de recursos de informação e informática, de recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do Ministério.
- ▷ Promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais, referidos no inciso I, e informar e orientar os órgãos do Ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas.
- ▷ Elaborar e consolidar os planos e programas das atividades de sua área de competência e submetê-los a decisão superior.
- ▷ Acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades.
- ▷ Desenvolver as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil no âmbito do Ministério.
- ▷ Realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa a perda, o extravio ou outra irregularidade que resulte em dano ao erário.

À CONSULTORIA JURÍDICA (órgão setorial da Advocacia-Geral da União) compete:

- ▷ Assessorar o Ministro de Estado em assuntos de **natureza jurídica**.
- ▷ Exercer a coordenação dos órgãos jurídicos, dos órgãos autônomos e das entidades vinculadas ao Ministério.
- ▷ **Fixar a interpretação** da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades sob sua coordenação, quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União.
- ▷ Elaborar notas, informações e pareceres referentes a **casos concretos**, bem como a **estudos jurídicos**, dentro das áreas de sua competência, por solicitação do Ministro de Estado.
- ▷ Assistir o Ministro de Estado no **controle interno da legalidade** dos atos administrativos por ele praticados e daqueles originários de órgãos ou de entidades sob sua coordenação jurídica.
- ▷ **Examinar, prévia e conclusivamente**, no âmbito do Ministério da Justiça:
 - a) Textos de editais de licitação, bem como os respectivos contratos ou instrumentos congêneres a serem publicados e celebrados.
 - b) Atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade ou decidir a dispensa de licitação.
 - c) Convênios, acordos e instrumentos congêneres.
- ▷ Acompanhar o **andamento dos processos judiciais**, nos quais o Ministério tenha interesse, supletivamente às procuradorias contenciosas da Advocacia-Geral da União.
- ▷ **Pronunciar-se sobre a legalidade dos procedimentos administrativos disciplinares, dos recursos hierárquicos e de outros atos administrativos** submetidos à decisão do Ministro de Estado.

À COMISSÃO DE ANISTIA cabe exercer as competências estabelecidas na Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002.

Dos Órgãos Específicos Singulares

À SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA compete:

- ▷ Coordenar a **política de justiça**, por intermédio da articulação com os demais órgãos federais, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, Governos Estaduais, agências internacionais e organizações da sociedade civil.
- ▷ Tratar dos assuntos relacionados à escala de **classificação indicativa** de jogos eletrônicos, das diversões públicas e dos programas de rádio e televisão e recomendar a correspondência com as faixas etárias e os horários de veiculação adequados.
- ▷ Tratar dos assuntos relacionados à **nacionalidade e à naturalização e ao regime jurídico dos estrangeiros**.
- ▷ **Instruir cartas rogatórias**.
- ▷ Opinar sobre a **solicitação, cassação e concessão** de títulos de utilidade pública federal, medalhas e sobre a instalação de organizações civis estrangeiras

destinadas a fins de interesse coletivo, como as associações e fundações, no território nacional, na área de sua competência.

- ▷ Registrar e fiscalizar as **entidades que executam serviços de microfilmagem**.
- ▷ **Qualificar as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos**, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (**OSCIP**) e, quando for o caso, **declarar a perda da qualificação**.
- ▷ Dirigir, negociar e coordenar os estudos relativos ao direito da integração e as atividades de cooperação jurisdicional, nos **acordos internacionais** em que o Brasil seja parte.
- ▷ Coordenar a **política nacional sobre refugiados**.
- ▷ **Representar** o Ministério no Conselho Nacional de Imigração.
- ▷ Orientar e coordenar as ações com vistas ao **combate à lavagem de dinheiro e à recuperação de ativos**.

Ao DEPARTAMENTO DE ESTRANGEIROS compete:

- ▷ Processar, opinar e encaminhar os assuntos relacionados com a **nacionalidade, a naturalização e o regime jurídico dos estrangeiros**.
- ▷ Processar, opinar e encaminhar os assuntos relacionados com as medidas compulsórias de **expulsão, extradição e deportação**.
- ▷ Instruir os processos relativos à **transferência de presos** para cumprimento de pena no **país de origem**, a partir de acordos dos quais o Brasil seja parte.
- ▷ Instruir processos de reconhecimento da **condição de refugiado e de asilo político**.
- ▷ Fornecer **apoio administrativo** ao Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE.

Ao DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA, CLASSIFICAÇÃO, TÍTULOS E QUALIFICAÇÃO compete:

- ▷ Registrar as entidades que executam **serviços de microfilmagem**.
- ▷ Instruir e analisar pedidos relacionados à **classificação indicativa** de programas de rádio e televisão, produtos audiovisuais considerados diversões públicas e RPG (jogos de interpretação).
- ▷ **Monitorar** programas de televisão e **recomendar as faixas etárias** e os seus **horários**.
- ▷ **Fiscalizar** as entidades registradas no Ministério.
- ▷ **Instruir a qualificação** das pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (**OSCIP**).

Ao DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL compete:

- ▷ Articular, integrar e propor ações do Governo nos aspectos relacionados com o **combate à lavagem de dinheiro**, ao **crime organizado transnacional**, à **recuperação de ativos** e à **cooperação jurídica internacional**.
- ▷ **Promover a articulação dos órgãos** dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, inclusive dos Ministérios Públicos Federal e Estaduais, no que se re-

fere **ao combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado transnacional**.

- ▷ Negociar acordos e coordenar a **execução da cooperação jurídica internacional**.
- ▷ Exercer a função de **autoridade central** para tramitação de pedidos de cooperação jurídica internacional.
- ▷ **Coordenar** a atuação do Estado brasileiro em **foros internacionais** sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado transnacional, recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional.
- ▷ Instruir, opinar e coordenar a execução da **cooperação jurídica internacional** ativa e passiva, inclusive cartas rogatórias.
- ▷ Promover a **difusão de informações** sobre recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional, prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado transnacional no País.

À SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA compete:

- ▷ **Assessorar o Ministro de Estado** na definição, implementação e acompanhamento da **Política Nacional de Segurança Pública** e dos **Programas Federais de Prevenção Social e Controle da Violência e Criminalidade**.
- ▷ Planejar, acompanhar e avaliar a **implementação de programas** do Governo Federal para a área de segurança pública.
- ▷ **Elaborar propostas de legislação e de regulamentação** em assuntos de segurança pública, referentes ao setor público e ao setor privado.
- ▷ Promover a **integração dos órgãos** de segurança pública.
- ▷ Estimular a **modernização e o reaparelhamento** dos órgãos de segurança pública.
- ▷ Promover a **interface de ações** com organismos governamentais e não-governamentais, de **âmbito nacional e internacional**.
- ▷ **Realizar e fomentar estudos e pesquisas** voltados para a redução da criminalidade e da violência.
- ▷ **Estimular e propor aos órgãos estaduais e municipais a elaboração de planos e de programas integrados** de segurança pública, objetivando controlar ações de organizações criminosas ou fatores específicos geradores de criminalidade e violência, bem como estimular ações sociais de prevenção da violência e da criminalidade.
- ▷ Exercer, por seu titular, as funções de **Ouvidor-Geral** das Polícias Federais.
- ▷ Implementar, manter, modernizar e dirigir a **Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede Infoseg**.
- ▷ Promover e coordenar as reuniões do **Conselho Nacional de Segurança Pública**.
- ▷ Incentivar e acompanhar a atuação dos Conselhos Regionais de Segurança Pública.

- ▷ **Coordenar as atividades da Força Nacional de Segurança Pública.**

Ao DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS compete:

- ▷ Subsidiar a definição das **políticas de governo, no campo da segurança pública**.
- ▷ Identificar, propor e promover a **articulação e o intercâmbio** entre os órgãos governamentais que possam **contribuir para a otimização das políticas de segurança pública**.
- ▷ Manter, **em conjunto com o Departamento de Polícia Federal, cadastro de empresas e servidores de segurança privada de todo o País**.
- ▷ Estimular e fomentar a utilização de **métodos de desenvolvimento organizacional e funcional** que aumentem a eficiência e a eficácia do sistema de segurança pública.
- ▷ Implementar a **coordenação da política nacional de controle de armas**, respeitadas as competências da Polícia Federal e as do Ministério da Defesa.
- ▷ Analisar e manifestar-se sobre o **desenvolvimento de experiências no campo da segurança pública**.
- ▷ Estimular a gestão policial voltada ao atendimento do cidadão.
- ▷ Estimular a participação da comunidade em ações pró-ativas e preventivas, em parceria com as organizações de segurança pública.
- ▷ Elaborar e propor instrumentos com vistas à **modernização das corregedorias das Polícias Estaduais**.
- ▷ Promover a articulação de operações policiais planejadas dirigidas à **diminuição da violência e da criminalidade** em áreas estratégicas e de interesse governamental.
- ▷ Integrar as atividades de inteligência de segurança pública, em âmbito nacional, em consonância com os órgãos de inteligência federais e estaduais, que compõem o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública - SISIP.

Ao DEPARTAMENTO DE PESQUISA, ANÁLISE DE INFORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL EM SEGURANÇA PÚBLICA compete:

- ▷ Identificar, documentar e disseminar pesquisas voltadas à **segurança pública**.
- ▷ Identificar o **apoio de organismos internacionais e nacionais**, de caráter público ou privado.
- ▷ Identificar áreas de fomento para **investimento da pesquisa em segurança pública**.
- ▷ Criar e propor mecanismos com vistas a **avaliar o impacto dos investimentos** internacionais, federais, estaduais e municipais na melhoria do serviço policial.
- ▷ Identificar, documentar e disseminar **experiências inovadoras no campo da segurança pública**.
- ▷ Propor critérios para a padronização e para a consolidação de estatísticas nacionais de crimes e de indicadores de desempenho da área de segurança pública e sistema de justiça criminal.

- ▷ Planejar, coordenar e avaliar as atividades de sistematização de informações, estatísticas e acompanhamento de dados criminais.
- ▷ Coordenar e supervisionar as atividades de ensino, gerencial, técnico e operacional, para os profissionais da área de segurança do cidadão nos Estados, Municípios e Distrito Federal.
- ▷ Identificar e propor **novas metodologias e técnicas de ensino, voltadas ao aprimoramento da atividade policial.**

Ao DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E DE AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA compete:

- ▷ Acompanhar a **implementação técnica e financeira** dos programas estratégicos do Governo Federal nos Estados, Municípios e Distrito Federal, tendo por base o Plano Nacional de Segurança Pública e os fundos federais de segurança pública destinados a tal fim.
- ▷ Elaborar propostas de **padronização e de normatização** dos procedimentos operacionais policiais, dos sistemas e infraestrutura física (edificações, arquitetura e construção) e dos equipamentos utilizados pelas organizações policiais.
- ▷ **Incentivar a implementação de novas tecnologias**, de forma a estimular e promover o **aperfeiçoamento das atividades policiais**, principalmente nas ações de polícia judiciária e operacionalidade policial ostensiva.
- ▷ Auxiliar a **fiscalização da aplicação dos recursos** do Fundo Nacional de Segurança Pública.
- ▷ Fornecer **apoio administrativo** ao Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública.

Ao DEPARTAMENTO DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA compete:

- ▷ Coordenar o planejamento, o preparo, a mobilização e o emprego da **Força Nacional de Segurança Pública.**
- ▷ Definir a **estrutura de comando** dos integrantes da Força Nacional de Segurança Pública.
- ▷ Planejar, coordenar e supervisionar as **atividades operacionais da Força Nacional de Segurança Pública.**
- ▷ Planejar, coordenar e supervisionar as **atividades de ensino**, voltadas ao **nivelamento, formação e capacitação dos integrantes da Força Nacional de Segurança Pública.**
- ▷ Propor atividades de ensino, **em conjunto com outros órgãos**, voltadas ao aperfeiçoamento dos integrantes da Força Nacional de Segurança Pública.
- ▷ Manter **cadastro atualizado** dos integrantes da Força Nacional de Segurança Pública.
- ▷ Manter o **controle dos processos disciplinares** e de **correição** dos integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, quando em operação.
- ▷ Manter plano de convocação imediata dos integrantes da Força Nacional de Segurança Pública.

- ▷ **Administrar os recursos** materiais e financeiros necessários ao emprego da Força Nacional de Segurança Pública.
- ▷ Planejar, coordenar e supervisionar as **atividades de registro, controle, manutenção e movimentação dos bens sob sua guarda.**
- ▷ Manter o **controle e a segurança** dos armamentos, munições, equipamentos e materiais sob sua responsabilidade.
- ▷ Desenvolver atividades de inteligência e gestão das informações produzidas pelos órgãos de segurança pública.

À secretaria nacional do consumidor cabe exercer as competências estabelecidas na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, e especificamente:

- ▷ Formular, promover, supervisionar e coordenar a **Política Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor.**
- ▷ Integrar, articular e coordenar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC.
- ▷ Articular-se com órgãos da administração federal com atribuições relacionadas à proteção e defesa do consumidor.
- ▷ Orientar e coordenar **ações para proteção e defesa dos consumidores.**
- ▷ Prevenir, apurar e reprimir **infrações às normas de defesa do consumidor.**
- ▷ Promover, desenvolver, coordenar e supervisionar ações de divulgação dos direitos do consumidor, para o efetivo exercício da cidadania.
- ▷ Promover ações **para assegurar os direitos e interesses dos consumidores.**
- ▷ Adotar ações para manutenção e expansão do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC, e garantir o acesso a suas informações.
- ▷ Receber e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por consumidores e entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado.
- ▷ Firmar **convênios com órgãos, entidades públicas e instituições privadas** para executar planos, programas e fiscalizar o cumprimento de normas e medidas federais.
- ▷ Incentivar, inclusive com recursos financeiros e programas especiais, a criação de órgãos públicos estaduais, distrital, e municipais de defesa do consumidor e a formação, pelos cidadãos, de entidades com esse objetivo.
- ▷ **Celebrar compromissos de ajustamento de conduta.**
- ▷ Elaborar e divulgar o elenco complementar de cláusulas contratuais e práticas abusivas nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
- ▷ Dirigir, orientar e avaliar ações para capacitação em defesa do consumidor destinadas aos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

- ▷ Determinar **ações de monitoramento de mercado de consumo**, para subsidiar políticas públicas de proteção e defesa do consumidor.
- ▷ Solicitar colaboração de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica, para a consecução de seus objetivos.
- ▷ Acompanhar os **processos regulatórios**, objetivando a efetiva proteção dos direitos dos consumidores.
- ▷ Participar de organismos, fóruns, comissões e comitês nacionais e internacionais, que tratem da proteção e defesa do consumidor ou de assuntos de interesse dos consumidores.

Ao DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR cabe apoiar a Secretaria Nacional do Consumidor no cumprimento das competências estabelecidas na Lei no 8.078, de 1990.

À SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS compete:

- ▷ **Prestar assessoria ao Ministro de Estado, quando solicitado.**
- ▷ Supervisionar e auxiliar as **comissões de juristas e grupos de trabalho** constituídos pelo Ministro de Estado.
- ▷ Coordenar o encaminhamento dos **pareceres jurídicos** dirigidos à Presidência da República.
- ▷ Coordenar e supervisionar, em conjunto com a Consultoria Jurídica, a elaboração de decretos, projetos de lei e outros atos de natureza normativa de interesse do Ministério.
- ▷ Acompanhar a tramitação de **projetos de interesse do Ministério no Congresso Nacional** e compilar os pareceres emitidos por suas comissões permanentes.
- ▷ Proceder ao levantamento de atos normativos conexos com vistas a consolidar seus textos.

Ao DEPARTAMENTO DE ELABORAÇÃO NORMATIVA compete:

- ▷ Elaborar e sistematizar **projetos de atos normativos** de interesse do Ministério, bem como as respectivas exposições de motivos.
- ▷ Examinar, em conjunto com a Consultoria Jurídica, a **constitucionalidade, juridicidade, os fundamentos e a forma dos projetos de atos normativos** submetidos à apreciação do Ministério.
- ▷ Zelar pela **boa técnica de redação normativa** dos atos que examinar.
- ▷ Prestar apoio às comissões de juristas e grupos de trabalho constituídos no âmbito do Ministério para elaboração de proposições legislativas ou de outros atos normativos.
- ▷ Coordenar, no âmbito do Ministério, e promover, junto aos demais órgãos do Poder Executivo, os **trabalhos de consolidação de atos normativos**.

Ao DEPARTAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO compete:

- ▷ **Examinar os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional**, em especial quanto à adequação e proporcionalidade entre a proposição e sua finalidade.

- ▷ Examinar, em conjunto com a Consultoria Jurídica, a **constitucionalidade, juridicidade, fundamentos, forma e o interesse público** dos projetos de atos normativos em fase de sanção.
- ▷ Organizar o acervo da documentação destinada ao acompanhamento do processo legislativo e ao registro das alterações do ordenamento jurídico.

À SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIÁRIO compete:

- ▷ **Orientar e coordenar** ações com vistas à adoção de medidas de melhoria dos serviços judiciários prestados aos cidadãos.
- ▷ Examinar, formular, promover, supervisionar e coordenar **os processos de modernização da administração da Justiça brasileira**, por intermédio da articulação com os demais órgãos federais, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, dos Governos Estaduais, agências internacionais e organizações da sociedade civil.
- ▷ Propor medidas e examinar as propostas de **reforma do setor judiciário brasileiro**.
- ▷ Processar e encaminhar aos órgãos competentes expedientes de interesse do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública.
- ▷ Instruir e opinar sobre os **processos de provimento e vacância de cargos de magistrados de competência do Presidente da República**.
- ▷ Instruir e opinar sobre assuntos relacionados a processos de declaração de utilidade pública de imóveis, para fins de desapropriação com vistas à sua utilização por órgãos do Poder Judiciário da União.

Ao DEPARTAMENTO DE POLÍTICA JUDICIÁRIA compete:

- ▷ Dirigir, negociar e coordenar os estudos relativos à implementação das **ações da política de reforma judiciária**.
- ▷ Coordenar e desenvolver as atividades concernentes à **relação do Ministério com o Poder Judiciário**, especialmente no acompanhamento de projetos de interesse do Ministério relacionados com a modernização da administração da Justiça brasileira.
- ▷ **Assistir ao Ministro de Estado** na supervisão e coordenação das atividades de fomento à modernização da administração da Justiça.
- ▷ **Instruir os processos de provimento e vacância de cargos de magistrados de competência da Presidência da República**.

Ao DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL cabe exercer as competências estabelecidas nos arts. 71 e 72 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, e, especificamente:

- ▷ Planejar e coordenar a política **penitenciária nacional**.
- ▷ Acompanhar a **fiel aplicação das normas de execução penal** em todo o território nacional.
- ▷ **Inspecionar e fiscalizar** periodicamente os **estabelecimentos e serviços penais**.
- ▷ **Assistir tecnicamente** às unidades federativas na **implementação dos princípios e regras da execução penal**.

- ▷ Colaborar com as unidades federativas, mediante **convênios**, na implantação de estabelecimentos e serviços penais.
- ▷ Colaborar com as unidades federativas na realização de **cursos de formação** de pessoal penitenciário e de **ensino profissionalizante** do condenado e do internado.
- ▷ Coordenar e supervisionar os estabelecimentos penais e de internamento federais.
- ▷ Processar, estudar e encaminhar, na forma prevista em lei, os **pedidos de indultos individuais** .
- ▷ **Gerir os recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN** .
- ▷ Apoiar administrativa e financeiramente o **Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária** .

À DIRETORIA-EXECUTIVA compete:

- ▷ Coordenar e supervisionar as atividades de planejamento, de orçamento, de administração financeira, de recursos humanos, de serviços gerais, de informação e de informática, **no âmbito do Departamento** .
- ▷ Elaborar a **proposta orçamentária anual e plurianual do Departamento** , assim como as propostas de programação financeira de desembolso e de abertura de créditos adicionais.
- ▷ Acompanhar e promover a **avaliação de projetos e atividades** , considerando as diretrizes, os objetivos e as metas constantes do plano plurianual.
- ▷ Realizar **tomadas de contas** dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano ao erário.

À DIRETORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS compete:

- ▷ Planejar, coordenar, dirigir, controlar e avaliar as atividades relativas à **implantação de serviços penais** .
- ▷ Promover a construção de estabelecimentos penais nas unidades federativas.
- ▷ Elaborar propostas de inserção da população presa, internada e egressa em políticas públicas de saúde, educação, assistência, desenvolvimento e trabalho.
- ▷ Promover articulação com os órgãos e as instituições da execução penal.
- ▷ Realizar estudos e pesquisas voltados à **reforma da legislação penal** .
- ▷ Apoiar ações destinadas à formação e à **capacitação** dos operadores da execução penal.
- ▷ Consolidar em **banco de dados** informações sobre os Sistemas Penitenciários Federal e das Unidades Federativas.
- ▷ Realizar **inspeções periódicas** nas unidades federativas para verificar a utilização de recursos repassados pelo FUNPEN.

À DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL compete:

- ▷ Promover a **execução da política federal para a área penitenciária** .

- ▷ **Coordenar e fiscalizar** os estabelecimentos penais federais.
- ▷ Custodiar presos, condenados ou provisórios, de **alta periculosidade** , submetidos a regime fechado, zelando pela correta e efetiva aplicação das disposições exaradas nas respectivas sentenças.
- ▷ Promover a **comunicação com órgãos e entidades ligados à execução penal** e, em especial, com os Juízos Federais e as Varas de Execução Penal do País.
- ▷ **Elaborar normas** sobre direitos e deveres dos internos, segurança das instalações, diretrizes operacionais e rotinas administrativas e de funcionamento das unidades penais federais.
- ▷ Promover a **articulação e a integração do Sistema Penitenciário Federal** com os **demais órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Segurança Pública** , promovendo o intercâmbio de informações e ações integradas.
- ▷ **Promover assistência** material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa aos presos condenados ou provisórios custodiados em estabelecimentos penais federais.
- ▷ Planejar as **atividades de inteligência do Departamento** , em consonância com os demais órgãos de inteligência, em âmbito nacional.
- ▷ Propor ao Diretor-Geral **os planos de correições periódicas** .
- ▷ Promover a realização de pesquisas criminológicas e de classificação dos condenados.

Ao DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL cabe exercer as competências estabelecidas no § 1º do art. 144 da Constituição e no § 7º do art. 27 da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, e, especificamente:

- ▷ **Apurar infrações** penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de **suas entidades autárquicas e empresas públicas** , assim como outras infrações cuja prática tenha **repercussão interestadual ou internacional** e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei.
- ▷ Prevenir e reprimir o **tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho de bens e valores** , sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência.
- ▷ Exercer as funções de **polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras** .
- ▷ Exercer, **com exclusividade** , as funções de **polícia judiciária da União** .
- ▷ Coibir a turbacção e o esbulho possessório dos bens e dos próprios **da União e das entidades integrantes da administração pública federal** , sem prejuízo da manutenção da ordem pública pelas Polícias Militares dos Estados.
- ▷ Acompanhar e instaurar inquéritos relacionados aos **conflitos agrários ou fundiários** e os deles decorren-

tes, quando se tratar de **crime de competência federal**, bem como **prevenir e reprimir esses crimes**.

À DIRETORIA-EXECUTIVA compete:

- Dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de:
- a) Polícia marítima, aeroportuária, de fronteiras, segurança privada, controle de produtos químicos, controle de armas, registro de estrangeiros, controle migratório e outras de polícia administrativa.
- b) Apoio operacional às atividades finalísticas.
- c) Segurança institucional, de dignitário e de depoente especial.
- d) Segurança de Chefe de Missão Diplomática acreditado junto ao governo brasileiro e de outros dignitários estrangeiros em visita ao País, por solicitação do Ministério das Relações Exteriores, com autorização do Ministro de Estado da Justiça.
- e) Identificação humana civil e criminal.
- f) Emissão de documentos de viagem.
- Propor ao Diretor-Geral a aprovação de normas e o estabelecimento de parcerias com outras instituições na sua área de competência.

À DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO compete:

- Dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar a atividade de investigação criminal relativa a infrações penais:
- a) Praticadas por organizações criminosas.
- b) Contra os direitos humanos e comunidades indígenas.
- c) Contra o meio ambiente e patrimônio histórico.
- d) Contra a ordem econômica e o sistema financeiro nacional.
- e) Contra a ordem política e social.
- f) De tráfico ilícito de drogas e de armas.
- g) De contrabando e descaminho de bens.
- h) De lavagem de ativos.
- i) De repercussão interestadual ou internacional e que exija repressão uniforme.
- j) Em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas.
- Propor ao Diretor-Geral a aprovação de normas e o estabelecimento de parcerias com outras instituições na sua área de competência.

À CORREGEDORIA-GERAL DE POLÍCIA FEDERAL compete:

- Dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades correicional e disciplinar no âmbito da Polícia Federal.
- Orientar, no âmbito da Polícia Federal, na interpretação e no cumprimento da legislação pertinente às atividades de polícia judiciária e disciplinar.
- Apurar as infrações cometidas por servidores da Polícia Federal.
- Propor ao Diretor-Geral a aprovação de normas e o estabelecimento de parcerias com outras instituições na sua área de competência.

À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA POLICIAL compete:

- Dirigir, planejar, coordenar, controlar, avaliar e orientar as atividades de inteligência no âmbito da Polícia Federal.
- Planejar e executar operações de contrainteligência, antiterrorismo e outras determinadas pelo Diretor-Geral.
- Propor ao Diretor-Geral a aprovação de normas e o estabelecimento de parcerias com outras instituições na sua área de competência.

À DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA compete:

- Dirigir, planejar, coordenar, orientar, executar, controlar e avaliar as atividades de perícia criminal e as relacionadas a bancos de perfis genéticos.
- Gerenciar e manter bancos de perfis genéticos.
- Propor ao Diretor-Geral a aprovação de normas e o estabelecimento de parcerias com outras instituições na sua área de competência.

À DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL compete:

- Dirigir, planejar, coordenar, orientar, executar, controlar e avaliar as atividades de:
- a) Seleção, formação e capacitação de servidores.
- b) Pesquisa e difusão de estudos científicos relativos à segurança pública.
- c) Gestão de pessoal.
- Propor ao Diretor-Geral a aprovação de normas e o estabelecimento de parcerias com outras instituições na sua área de competência.

À DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL compete:

- Dirigir, planejar, coordenar, orientar, executar, controlar e avaliar as atividades de:
- a) Orçamento e finanças.
- b) Modernização da infraestrutura e logística policial.
- c) Gestão administrativa de bens e serviços.
- Propor ao Diretor-Geral a aprovação de normas e o estabelecimento de parcerias com outras instituições na sua área de competência.

AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL cabe exercer as competências estabelecidas no art. 20 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, e no Decreto no 1.655, de 3 de outubro de 1995.

À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO cabe exercer as competências estabelecidas na Lei Complementar no 80, de 12 de janeiro de 1994, e, especificamente:

- Promover, extrajudicialmente, a conciliação entre as partes em conflito de interesses.
- Patrocinar:
- a) Ação penal privada e a subsidiária da pública.
- b) Ação civil.
- c) Defesa em ação penal.
- d) Defesa em ação civil e reconvir.
- Atuar como Curador Especial, nos casos previstos em lei.
- Exercer a defesa da criança e do adolescente.

- ▷ Atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários, visando assegurar à pessoa, sob quaisquer circunstâncias, o exercício dos direitos e garantias individuais.
- ▷ Assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com recurso e meios a ela inerentes.
- ▷ Atuar junto aos Juizados Especiais.
- ▷ Patrocinar os interesses do consumidor lesado.

À SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS compete:

1. Assessorar e assistir o Ministro de Estado, no âmbito de sua competência.
2. Articular e coordenar as atividades de prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas.
3. Propor a atualização da Política Nacional sobre Drogas, na esfera de sua competência.
4. Consolidar as propostas de atualização da Política Nacional sobre Drogas.
5. Definir estratégias e elaborar planos, programas e procedimentos, na esfera de sua competência, para alcançar os objetivos propostos na Política Nacional sobre Drogas e acompanhar a sua execução.
6. Atuar, em parceria com órgãos da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, assim como governos estrangeiros, organismos multilaterais e comunidades nacional e internacional, na concretização das atividades constantes do inciso II.
7. Promover o intercâmbio com organismos nacionais e internacionais na sua área de competência.
8. Propor medidas na área institucional visando ao acompanhamento e ao aperfeiçoamento da ação governamental relativa às atividades relacionadas no inciso II.
9. Gerir o Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, bem como fiscalizar a aplicação dos recursos repassados por este Fundo aos órgãos e entidades conveniados.
10. Firmar contratos ou celebrar convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres com entidades, instituições ou organismos nacionais e, mediante delegação de competência, propor com os internacionais, na forma da legislação em vigor.
11. Indicar bens apreendidos e não alienados em caráter cautelar, a serem colocados sob custódia de autoridade ou órgão competente para desenvolver ações de redução da demanda e da oferta de drogas, para uso nestas ações ou em apoio a elas.
12. Realizar, direta ou indiretamente, convênios com os Estados e o Distrito Federal, a alienação de bens com definitivo perdimento decretado em favor da União, articulando-se com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da administração pública federal e estadual para a consecução desse objetivo.
13. Gerir o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas - OBID.
14. Desempenhar as atividades de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas.

15. Executar as ações relativas ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, bem como coordenar, prover apoio técnico-administrativo e proporcionar os meios necessários à execução dos trabalhos do Comitê Gestor do referido Plano.
16. Realizar outras atividades determinadas pelo Ministro de Estado.

À DIRETORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ASSUNTOS INTERNACIONAIS compete:

- ▷ Propor e articular, no âmbito das **três esferas de governo**, a implantação de projetos, definidos como estratégicos para o País, no alcance dos objetivos propostos na Política Nacional sobre Drogas - PNAD.
- ▷ Promover, articular e orientar as negociações relacionadas à cooperação técnica, científica, tecnológica e financeira com outros países, organismos internacionais, mecanismos de integração regional e sub-regional nas áreas de competência da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.
- ▷ Articular a colaboração de profissionais e de missões internacionais multilaterais e bilaterais, atendendo as diretrizes da PNAD.
- ▷ Articular e coordenar o processo de coleta e de sistematização de informações sobre drogas entre os diversos órgãos do governo, a serem fornecidos aos organismos internacionais.
- ▷ Assessorar o Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas, no País e no exterior, nos assuntos internacionais de interesse da Secretaria.
- ▷ Participar da atualização e acompanhar a execução da PNAD no âmbito de sua competência.
- ▷ Exercer outras atividades que lhe forem determinadas pelo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas.

À DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS compete:

- ▷ Articular, coordenar, propor, orientar, acompanhar, supervisionar, controlar e integrar as políticas e as atividades de prevenção, atenção, reinserção e subvenção social do SISNAD, aí incluídas as de pesquisa e de socialização do conhecimento.
- ▷ Gerir e controlar o fluxo das informações técnicas e científicas entre os órgãos do SISNAD, na esfera de sua competência.
- ▷ Participar da atualização e acompanhar a execução da PNAD, no âmbito de sua competência.
- ▷ Propor ações, projetos, atividades e respectivos objetivos, na esfera de sua competência, contribuindo para o detalhamento e a implementação do Programa de Gestão da Política Nacional sobre Drogas, bem como dos planos de trabalho decorrentes.
- ▷ Coordenar, acompanhar e avaliar a execução de ações, projetos e atividades constantes dos planos de trabalho do Programa de Gestão da Política Nacional sobre Drogas, mantendo atualizadas as informações gerenciais decorrentes.

- Estabelecer critérios, condições e procedimentos para a análise e concessão de subvenções sociais com recursos do FUNAD.
- Analisar e emitir parecer sobre projetos desenvolvidos com recursos parciais ou totais do FUNAD, na esfera de sua competência.
- Exercer outras atividades que lhe forem determinadas pelo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas.

À DIRETORIA DE CONTENCIOSO E GESTÃO DO FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS compete:

- Administrar os recursos oriundos de apreensão ou de perdimento, em favor da União, de bens, direitos e valores, **objeto do crime de tráfico ilícito de drogas e outros recursos destinados ao Fundo Nacional Antidrogas**.
- Realizar e promover a regularização e a alienação de bens com definitivo perdimento, decretado em favor da União, bem como a apropriação de valores destinados à capitalização do FUNAD.
- Acompanhar, analisar e executar procedimentos relativos à gestão do FUNAD.
- Atuar, perante os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e Policiais, na obtenção de informações sobre processos que envolvam a apreensão, constrição, indisponibilidade de bens, direitos e valores, em decorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, realizando o controle do fluxo, a manutenção, a segurança e o sigilo das referidas informações, mediante sistema de gestão atualizado.
- Planejar e coordenar a execução orçamentária e financeira da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, interagindo com os demais setores da Secretaria, do Ministério da Justiça e outros órgãos da administração pública, na área de sua competência.
- Participar da atualização e acompanhar a execução da PNAD, no âmbito de sua competência.
- Propor ações, projetos, atividades e respectivos objetivos, na esfera de sua competência, contribuindo para o detalhamento e a implementação do Programa de Gestão da Política Nacional sobre Drogas, bem como dos planos de trabalho decorrentes.
- Analisar e emitir parecer sobre projetos desenvolvidos com recursos parciais ou totais do FUNAD, na esfera de sua competência.
- Coordenar, acompanhar e avaliar a execução de ações, projetos e atividades constantes dos planos de trabalho do Programa de Gestão da Política Nacional sobre Drogas, mantendo atualizadas as informações gerenciais decorrentes.
- Exercer outras atividades que lhe forem determinadas pelo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas.

À DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS compete:

- Planejar e avaliar os planos, programas e procedimentos para alcançar as metas propostas pela Política Nacional sobre Drogas no âmbito do SISNAD.

- Orientar e coordenar o acompanhamento estatístico e a avaliação do SISNAD.
- Prover o apoio técnico-administrativo e fornecer os meios necessários à execução dos trabalhos do Comitê Gestor do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas.
- Assessorar o Comitê Gestor do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas nas tarefas diretamente relacionadas à sua coordenação.
- Manter o efetivo controle sobre as ações executadas pelos órgãos que compõem o Comitê Gestor do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, especificamente na área de prevenção do uso, tratamento e à reinserção social de usuários do crack e outras drogas, inclusive, tratando estatisticamente o atingimento de metas propostas.
- Executar e coordenar as ações imediatas e estruturantes de competência do Ministério, previstas no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, determinadas pelo seu Comitê Gestor.
- Contribuir para o desenvolvimento de metodologias de planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades desempenhadas pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.
- Exercer outras atividades que lhe forem determinadas pelo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas.

Ao **ARQUIVO NACIONAL, órgão central** do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA, da **administração pública federal**, compete **implementar a política nacional de arquivos, definida pelo Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ**, órgão central do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR, por meio da gestão, do recolhimento, do tratamento técnico, da preservação e da divulgação do patrimônio documental do Governo Federal, garantindo pleno acesso à informação, visando a apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo, ao cidadão, na defesa de seus direitos, bem como de incentivar a produção de conhecimento científico e cultural.

À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA PARA GRANDES EVENTOS compete:

- Assessorar o Ministro de Estado da Justiça, no âmbito de suas competências.
- Planejar, definir, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as ações de segurança para os Grandes Eventos.
- Elaborar propostas de legislação e regulamentação nos assuntos de sua competência.
- Promover a integração entre os órgãos de segurança pública federais, estaduais, distritais e municipais envolvidos com a segurança dos Grandes Eventos.
- Articular-se com os órgãos e as entidades, governamentais e não governamentais, envolvidos com a segurança dos Grandes Eventos, visando a coordenação e supervisão das atividades.
- Estimular a modernização e o reaparelhamento dos órgãos e entidades, governamentais e não governamentais envolvidos com a segurança dos Grandes Eventos.

- ▷ Promover a interface de ações com organismos, governamentais e não governamentais, de âmbito nacional e internacional, na área de sua competência.
- ▷ Realizar e fomentar estudos e pesquisas voltados para a redução da criminalidade e da violência nos Grandes Eventos.
- ▷ Estimular e propor aos órgãos federais, estaduais, distritais e municipais, a elaboração de planos e programas integrados de segurança pública, objetivando a prevenção e a repressão da violência e da criminalidade durante a realização dos Grandes Eventos.
- ▷ Apresentar ao Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública projetos relacionados à segurança dos Grandes Eventos a serem financiados com recursos do respectivo Fundo.
- ▷ Adotar as providências necessárias à execução do orçamento aprovado para os projetos relacionados à segurança dos Grandes Eventos.

À DIRETORIA DE OPERAÇÕES compete:

- ▷ Coordenar o desenvolvimento do planejamento das ações de segurança pública dos Grandes Eventos nos níveis estratégico, tático e operacional.
- ▷ Coordenar as atividades de treinamento dos servidores envolvidos nos Grandes Eventos, em sua área de atribuições, em conjunto com a Diretoria de Projetos Especiais.
- ▷ Coordenar as atividades dos Centros de Comando e Controle Nacional, Regionais, Locais e Móveis e o Centro de Comando e Controle Internacional, acompanhando, em conjunto com a Diretoria de Logística, sua implementação.

À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA compete:

- ▷ Coordenar o desenvolvimento das atividades de Inteligência, nos níveis estratégico, tático e operacional, em proveito das operações de segurança para os Grandes Eventos.
- ▷ Promover, com os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência - SISBIN, o intercâmbio de dados, informações e conhecimentos, necessários à tomada de decisões administrativas e operacionais por parte da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos.
- ▷ Supervisionar o processo de credenciamento das pessoas envolvidas nos Grandes Eventos.
- ▷ Promover ações de capacitação dos servidores que irão atuar nos Grandes Eventos na área de inteligência, em parceria com a Diretoria de Projetos Especiais e órgãos do SISBIN.
- ▷ Coordenar as atividades de produção e proteção de conhecimentos dos centros de integração de inteligência relacionados aos Grandes Eventos, acompanhando, em conjunto com a Diretoria de Logística, seu planejamento, implementação e funcionamento.

À DIRETORIA DE LOGÍSTICA compete:

- ▷ Coordenar e prover meios para o desempenho das atividades inerentes ao funcionamento da estrutura organizacional da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos.

- ▷ Articular-se com as demais Diretorias para o desenvolvimento do planejamento e da gestão orçamentária e financeira da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos.
- ▷ Realizar a gestão documental da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos.
- ▷ Planejar e executar atos de natureza orçamentária e financeira da Secretaria Extraordinária de Segurança para os Grandes Eventos.
- ▷ Promover a aquisição de bens e serviços necessários às ações de segurança dos Grandes Eventos.
- ▷ Definir a estrutura e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicações necessárias para as ações de segurança dos Grandes Eventos.
- ▷ Articular-se para integrar as bases de dados e sistemas automatizados e de comunicação necessários à segurança dos Grandes Eventos.
- ▷ Definir os perfis dos recursos humanos necessários ao adequado funcionamento das estruturas de tecnologia da informação e comunicação dos Grandes Eventos.
- ▷ Articular-se com os órgãos governamentais e não governamentais, além de organizações multilaterais, para a celebração de convênios e termos de cooperação, visando à otimização das aquisições de material e tecnologia necessários à segurança dos Grandes Eventos.

À DIRETORIA DE PROJETOS ESPECIAIS compete:

- ▷ Articular-se com as instâncias de Governo Federal, Estadual, Distrital e **Municipal das áreas dos Grandes Eventos, bem como com organizações multilaterais e entidades privadas de interesse dos projetos**, de forma a estabelecer canais de relacionamento, comunicação e ação que garantam o alcance dos objetivos dos projetos sociais estabelecidos pela Diretoria.
- ▷ Desenvolver **programas e ações de segurança, principalmente de caráter educativo e cidadão**, com foco nas comunidades de maior vulnerabilidade social nas áreas dos Grandes Eventos, inclusive por meio do fomento financeiro a programas governamentais e não governamentais, respeitando as peculiaridades de cada comunidade.
- ▷ Apoiar a reconstituição de espaços urbanos das áreas de Grandes Eventos, mediante a **implantação de ações voltadas para locais considerados de alto risco em termos de violência, criminalidade e desastres**.
- ▷ Elaborar minutas de editais, termos de referências e outros documentos inerentes à contratação de especialistas consultores para os diferentes projetos, em conjunto com a Diretoria de Logística, submetendo-os ao Secretário da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, para análise e aprovação.
- ▷ Articular-se com os órgãos governamentais, entidades não governamentais e organizações multilaterais, visando ao planejamento, implementação e acompanhamento dos projetos de capacitação nos

Grandes Eventos, em conjunto com as Diretorias de Operações e de Inteligência, de acordo com a natureza da capacitação.

- ▷ Fomentar financeiramente instituições governamentais e não governamentais nas áreas dos Grandes Eventos, por meio de convênios e editais de seleção, a partir de levantamento situacional da criminalidade que indique a necessidade premente de cada local, visando à redução da criminalidade e da violência.
- ▷ Disseminar o conceito de segurança cidadã e as novas ações e metodologias desenvolvidas na área de segurança de Grandes Eventos, em particular quanto ao legado social, junto a instituições governamentais e não governamentais e às comunidades envolvidas.

→ . DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Ao CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA compete:

- ▷ Propor **diretrizes da política criminal** quanto à prevenção do delito, administração da Justiça Criminal e execução das penas e das medidas de segurança.
- ▷ Contribuir na elaboração de **planos nacionais de desenvolvimento**, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária.
- ▷ Promover a **avaliação periódica do sistema criminal** para a sua adequação às necessidades do País.
- ▷ Estimular e promover a pesquisa no campo da criminologia.
- ▷ Elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor.
- ▷ Estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados.
- ▷ Estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal.
- ▷ Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos Estados e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento.
- ▷ Representar ao Juiz da Execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em caso de violação das normas referentes à execução penal.
- ▷ Representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal.

Ao CONSELHO FEDERAL GESTOR DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS cabe exercer as competências estabelecidas na Lei nº 9.008, de 1995.

Ao CONSELHO NACIONAL DE COMBATE À PIRATARIA E DELITOS CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL cabe exercer as competências estabelecidas no Decreto nº 5.244, de 14 de outubro de 2004.

Ao CONAD cabe exercer as competências estabelecidas no Decreto nº 5.912, de 27 de setembro de 2006.

Ao CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - CONARQ - cabe exercer as competências estabelecidas no Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002.

Das Atribuições Dos Dirigentes

Do Secretário-Executivo

Ao Secretário-Executivo incumbe:

- ▷ Coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado o **Plano de Ação Global do Ministério**.
- ▷ Supervisionar e avaliar a execução dos **projetos e atividades** do Ministério.
- ▷ Supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do Ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de competência da Secretaria-Executiva.
- ▷ Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Ministro de Estado.

Do Defensor Público-Geral

Ao Defensor Público-Geral incumbe:

- ▷ Dirigir a **Defensoria Pública da União**, superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação.
- ▷ Representar a Defensoria Pública da União **judicial e extrajudicialmente**.
- ▷ Velar o cumprimento das finalidades da Instituição.
- ▷ Integrar, **como membro nato**, e presidir o Conselho Superior da Defensoria Pública da União.
- ▷ Baixar o **regimento interno** da Defensoria Pública da União.
- ▷ Autorizar os afastamentos dos membros da Defensoria Pública da União.
- ▷ Estabelecer a lotação e a distribuição dos membros e dos servidores da Defensoria Pública da União.
- ▷ Dirimir conflitos de atribuições entre membros da Defensoria Pública da União, com recurso para seu Conselho Superior.
- ▷ Proferir **decisões nas sindicâncias e processos administrativos disciplinares** promovidos pela Corregedoria-Geral da Defensoria Pública da União.
- ▷ **Instaurar processo disciplinar** contra membros e servidores da Defensoria Pública da União, por recomendação de seu Conselho Superior.
- ▷ Abrir **concursos públicos** para ingresso na carreira de Defensor Público da União.
- ▷ Determinar **correições extraordinárias**.
- ▷ Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal.
- ▷ Convocar o Conselho Superior da Defensoria Pública da União.

- [illegible]

Aos Secretários e aos Diretores-Gerais incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades dos órgãos das suas respectivas Secretarias ou Departamentos e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em regimento interno.

Ao Chefe de Gabinete, ao Consultor Jurídico, ao Subsecretário, aos Diretores, aos Corregedores-Gerais, aos Presidentes dos Conselhos, aos Coordenadores-Gerais, aos Superintendentes e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas, em suas respectivas áreas de competência.

Os regimentos internos definirão o detalhamento dos órgãos integrantes da estrutura regimental, as competências das respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.

[illegible]

5. Anexos

Lista de Abreviaturas/Significados

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;
ACC - Autorização para Condutores Ciclomotor;
ANTP - Associação Nacional de Transporte Público;
ANTT - Agência Nacional de Transporte Terrestres;
APEX - Autorização Provisória Experimental;
Art. Artigo;
Arts. Artigos;
Bafômetro vide anexo I – Etilômetro
BINCO - Base de Índice Nacional de Condutores
CAT - Certificado de Adequação à legislação de Trânsito;
CETTRAN - Conselho Estadual de Trânsito;
CF - Constituição Federal;
CFC - Centro de Formação de Condutores;
CIRETRAN - Circunscrição Regional de Trânsito;
CNH - Carteira Nacional de Habilitação;
CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente;
CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial;
CONTRADIFE - Conselho de Trânsito de Distrito Federal;
CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito;
CP - Código Penal;
CPP - Código de Processo Penal;
CRLV - Certificado De Registro e Licenciamento do Veículo;
CRV - Certificado de Registro de Veículos;
CSV - Certificado de Segurança Veicular;
CTB - Código de Trânsito Brasileiro;
CTVV - Convenção de Trânsito Viário de Viena (1968);
CTV - Combinação de Transporte e Veículos;
CTVP - Combinação de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas;
CVC - Combinação de Veículo e Carga;
Dec. - Decreto ;
Dec. Fed. - Decreto Federal;
DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito;
DETRAN - Departamento de Trânsito;
DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem; (órgão extinto Lei nº 10.233/2001)
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte;
DPVAT - Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não;
FUNSET - Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito;
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial;
IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor;

ITL - Instituição Técnica Licenciada;

JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infração;

LADV - Licença para Aprendizagem de Direção Veicular;

MJ - Ministério da Justiça;

MRPR - Manual de Redação Oficial da Presidência da República;

PICTOGRAMA ou pictógrafo[1] (do latim pictu - pintado + grego γράμμα - carácter, letra) é um símbolo que representa um objeto ou conceito por meio de desenhos figurativos. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Pictograma>

RENACH - Registro Nacional de Condutores Habilitados;

RENACOM - Registro Nacional de Cobrança de Multas;

RENAIF - Registro Nacional de Infrações de Trânsito;

RENAEST - Registro Nacional de Estatística de Acidente de Trânsito;

RENAVAM - Registro Nacional de Veículos Automotores;

RENFOR - Rede Nacional de Formação e Habilitação de Condutores;

SAMU - Serviço Ambulatorial Médico de Urgência.

SIATE - Sistema Integrado de Atendimento a Traumas e Emergência;

SINET - Sistema Nacional de Estatística de Trânsito;

SINIAV- Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículo.

SIR - Símbolo Indicativo de Rota de Bicicleta (Ciclórota)

SNT - Sistema Nacional de Trânsito;

Súm. - Súmula;

TACÓGRAFO - aparelho registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo.

UFIR - Unidade Fiscal de Referência. (1991 a 2000)

Anexo I

Dos Conceitos e Definições

Para efeito deste Código, adotam-se as seguintes definições:

Acostamento - parte da via diferenciada da pista de rolamento, destinada à parada ou ao estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim.

Agente da Autoridade de Trânsito - pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito, para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento.

Ar Alveolar - ar expirado pela boca de um indivíduo, originário dos alvéolos pulmonares. (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

Automóvel - veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com capacidade para até oito pessoas, exclusive o condutor.

Autoridade de Trânsito - dirigente máximo de órgão ou entidade executiva/integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada.

Balanço Traseiro - distância entre o plano vertical, passando pelos centros das rodas traseiras extremas e o ponto mais recuado do veículo, considerando-se todos os elementos rigidamente fixados ao mesmo.

Bicicleta - veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo, para efeito deste Código, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor.

Bicicletário - local, na via ou fora dela, destinado ao estacionamento de bicicletas.

Bonde - veículo de propulsão elétrica que se move sobre trilhos.

Bordo da Pista - margem da pista, podendo ser demarcada por linhas longitudinais de bordo que delineiam a parte da via destinada à circulação de veículos.

Calçada - parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.

Caminhão-Trator - veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro.

Caminhonete - veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até três mil e quinhentos quilogramas.

Camioneta - veículo misto, destinado ao transporte de passageiros e carga, no mesmo compartimento.

Canteiro Central - obstáculo físico construído como separador de duas pistas de rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias (canteiro fictício).

Capacidade Máxima de Tração - máximo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em condições sobre suas limitações de geração e de multiplicação de momento, de força e resistência dos elementos que compõem a transmissão.

Carreata - deslocamento, em fila, na via de veículos automotores em sinal de regozijo, de reivindicação, de protesto cívico ou de uma classe.

Carro de Mão - veículo de propulsão humana, utilizado no transporte de pequenas cargas.

Carroça - veículo de tração animal, destinado ao transporte de carga.

Catadióptrico - dispositivo de reflexão e refração da luz, utilizado na sinalização de vias e veículos (olho-de-gato).

Charrete - veículo de tração animal, destinado ao transporte de pessoas.

Ciclo - veículo de, pelo menos, duas rodas, movido a propulsão humana.

Ciclofaixa - parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica.

Ciclomotor - veículo de duas ou três rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a cinquenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a cinquenta quilômetros por hora.

Ciclovía - pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum.

Conversão - movimento em ângulo, à esquerda ou à direita, de mudança da direção original do veículo.

Cruzamento - interseção de duas vias em nível.

Dispositivo de Segurança - qualquer elemento que tenha a função específica de proporcionar maior segurança ao usuário da via, alertando-o sobre situações de perigo, que possam colocar em risco sua integridade física e dos demais usuários da via, ou danificar seriamente o veículo.

Estacionamento - imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros.

Estrada - via rural não pavimentada.

Etilômetro - aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar. (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

Faixas de Domínio - superfície lindeira às vias rurais, delimitada por lei específica e sob responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito competente, com circunscrição sobre a via.

Faixas de Trânsito - qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, que tenham uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores.

Fiscalização - ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na Legislação de Trânsito, por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades executivos de trânsito e de acordo com as competências definidas neste Código.

Foco de Pedestres - indicação luminosa de permissão ou impedimento de locomoção na faixa apropriada.

Freio de Estacionamento - dispositivo destinado a manter o veículo imóvel, na ausência do condutor ou, no caso de um reboque, se este se encontra desengatado.

Freio de Segurança Ou Motor - dispositivo destinado a diminuir a marcha do veículo, no caso de falha do freio de serviço.

Freio de Serviço - dispositivo destinado a provocar a diminuição da marcha do veículo ou pará-lo.

Gestos de Agentes - movimentos convencionais de braço, adotados exclusivamente pelos agentes de autoridades de trânsito nas vias, para orientar, indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres ou emitir ordens, sobrepondo-se ou completando outra sinalização ou norma constante deste Código.

Gestos de Condutores - movimentos convencionais de braço, adotados exclusivamente pelos condutores, para orientar ou indicar que vão efetuar uma manobra de mudança de direção, redução brusca de velocidade ou parada.

Ilha - obstáculo físico, colocado na pista de rolamento, destinado à ordenação dos fluxos de trânsito em uma interseção.

Infração - inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, às normas emanadas do Código de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação estabelecida pelo órgão ou entidade executiva do trânsito.

Interseção - todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações.

Interrupção de Marcha - imobilização do veículo para atender circunstância momentânea do trânsito.

Licenciamento - procedimento anual, relativo a obrigações do proprietário de veículo, comprovado por meio de documento específico (Certificado de Licenciamento Anual).

Logradouro Público - espaço livre, destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos, ou à circulação de pedestres, tais como calçada, parques, áreas de lazer, calçadões.

Lotação - carga útil máxima, incluindo condutor e passageiros, que o veículo transporta, expressa em quilogramas para os veículos de carga, ou número de pessoas, para os veículos de passageiros.

Lote Lindeiro - aquele situado ao longo das vias urbanas ou rurais e que com elas se limita.

Luz Alta - fecho de luz do veículo, destinado a iluminar a via até uma grande distância do veículo.

Luz Baixa - fecho de luz do veículo, destinado a iluminar a via diante do veículo, sem ocasionar ofuscamento ou incômodo injustificáveis aos condutores e outros usuários da via que venham em sentido contrário.

Luz de Freio - luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via, que se encontram atrás do veículo, que o condutor está aplicando o freio de serviço.

Luz Indicadora de Direção (pisca-pisca) - luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que o condutor tem o propósito de mudar de direção para a direita ou para a esquerda.

Luz de Marcha à Ré - luz do veículo destinada a iluminar atrás do veículo e advertir aos demais usuários da via que o veículo está efetuando (ou a ponto de efetuar) uma manobra de marcha à ré.

Luz de Neblina - luz do veículo destinada a aumentar a iluminação da via em caso de neblina, chuva forte ou nuvens de pó.

Luz de Posição (lanterna) - luz do veículo destinada a indicar a presença e a largura do veículo.

Manobra - movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está, no momento, em relação à via.

Marcas Viárias - conjunto de sinais constituídos de linhas, marcações, símbolos ou legendas, em tipos e cores diversas, apostos ao pavimento da via.

Micro-Ônibus - veículo automotor de transporte coletivo, com capacidade para até vinte passageiros.

Motocicleta - veículo automotor de duas rodas, com ou sem side-car, dirigido por condutor em posição montada.

Motoneta - veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor em posição sentada.

Motor-Casa (Motor-Home) - veículo automotor cuja carroçaria seja fechada e destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidades análogas.

Noite - período do dia compreendido entre o pôr-do-sol e o nascer do sol.

Ônibus - veículo automotor de transporte coletivo, com capacidade para mais de vinte passageiros, ainda que, em virtude de adaptações com vista à maior comodidade destes, transporte número menor.

Operação de Carga e Descarga - imobilização do veículo, pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executiva de trânsito competente, com circunscrição sobre a via.

Operação de Trânsito - monitoramento técnico, baseado nos conceitos de Engenharia de Tráfego, das condições de fluidez, de estacionamento e parada na via, de forma a reduzir as interferências, tais como veículos quebrados, acidentados, estacionados irregularmente atrapalhando o trânsito, de modo a prestar socorros imediatos e informações aos pedestres e condutores.

Parada - imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros.

Passagem de Nível - todo cruzamento de nível entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com pista própria.

Passagem por Outro Veículo - movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas da via.

Passagem Subterrânea - obra de construção civil destinada à transposição de vias, em desnível subterrâneo, e ao uso de pedestres ou veículos.

Passarela - obra de construção civil destinada à transposição de vias, em desnível aéreo, e ao uso de pedestres.

Passseio - parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.

Patrulhamento - função exercida pela Polícia Rodoviária Federal, com o objetivo de garantir obediência às normas de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes.

Perímetro Urbano - limite entre área urbana e área rural.

Peso Bruto Total - peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação.

Peso Bruto Total Combinado - peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação de um caminhão-trator mais seu semirreboque, ou do caminhão mais o seu reboque ou reboques.

Pisca-Alerta - luz intermitente do veículo, utilizada em caráter de advertência, destinada a indicar aos demais usuários da via que o veículo está imobilizado ou em situação de emergência.

Pista - parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais.

Placas - elementos colocados na posição vertical, fixados ao lado ou suspensos sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, mediante símbolo ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas como sinais de trânsito.

Policimento Ostensivo de Trânsito - função exercida pelas Polícias Militares, com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir obediência às normas relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes.

Ponte - obra de construção civil destinada a ligar margens opostas de uma superfície líquida qualquer.

Reboque - veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor.

Regulamentação da Via - implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamento, horários e dias.

Refúgio - parte da via, devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestres durante a travessia da mesma.

RENACH - Registro Nacional de Condutores Habilitados.

RENAVAM - Registro Nacional de Veículos Automotores.

Retorno - movimento de inversão total de sentido da direção original de veículos.

Rodovia - via rural pavimentada.

Semi-Reboque - veículo de um ou mais eixos que se apoia na sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação.

Sinais de Trânsito - elementos de sinalização viária que se utilizam de placas, marcas viárias, equipamentos de controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos, destinados, exclusivamente, a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e pedestres.

Sinalização - conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam.

Sons por Apito - sinais sonoros, emitidos exclusivamente pelos agentes da autoridade de trânsito nas vias, para orientar ou indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres, sobrepondo-se ou completando sinalização existente no local ou norma estabelecida neste Código.

Tara - peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroçaria e equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas.

Trailer - reboque ou semirreboque tipo casa, com duas, quatro, ou seis rodas, acoplado ou adaptado à traseira de automóvel ou camionete, utilizado em geral em atividades turísticas como alojamento, ou para atividades comerciais.

Trânsito - movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres.

Transposição de Faixas - passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra.

Trator - veículo automotor construído para realizar trabalho agrícola, de construção e pavimentação e tracionar outros veículos e equipamentos.

Ultrapassagem - movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem.

Utilitário - veículo misto caracterizado pela versatilidade do seu uso, inclusive fora de estrada.

Veículo Articulado - combinação de veículos acoplados, sendo um deles automotor.

Veículo Automotor - todo veículo a motor de propulsão que circule pelos próprios meios, e que serve normalmente para o

transporte viário de pessoas e de coisas, ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e de coisas. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos (ônibus elétrico).

Veículo de Carga - veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar dois passageiros, exclusive o condutor.

Veículo de Coleção - aquele que, mesmo tendo sido fabricado há mais de trinta anos, conserva suas características originais de fabricação e possui valor histórico próprio.

Veículo de Grande Porte - veículo automotor destinado ao transporte de carga com peso bruto total máximo superior a dez mil quilogramas e de passageiros, superior a vinte passageiros.

Veículo de Passageiros - veículo destinado ao transporte de pessoas e de suas bagagens.

Veículo Misto - veículo automotor destinado ao transporte simultâneo de carga e passageiro.

Via - superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central.

Via de Trânsito Rápido - aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível.

Via Arterial - aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade.

Via Coletora - aquela destinada a coletar e a distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade.

Via Local - aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas.

Via Rural - estradas e rodovias.

Via Urbana - ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão.

Vias e Áreas de Pedestres - vias ou conjunto de vias destinadas à circulação prioritária de pedestres.

Viaduto - obra de construção civil destinada a transpor uma depressão de terreno ou servir de passagem superior.

Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro

► Resolução nº 160, de 22 de Abril de 2004

R-1 Parada obrigatória	R-2 Dê a preferência	R-3 Sentido proibido	R-1 Parada obrigatória	R-2 Dê a preferência	R-3 Sentido proibido
R-4A Proibido virar à esquerda	R-4B Proibido virar à direita	R-5A Proibido retornar à esquerda	R-4A Proibido virar à esquerda	R-4B Proibido virar à direita	R-5A Proibido retornar à esquerda
R-5B Proibido retornar à direita	R-6A Proibido estacionar	R-6B Estacionamento regulamentado	R-5B Proibido retornar à direita	R-6A Proibido estacionar	R-6B Estacionamento regulamentado
R-6C Proibido parar e estacionar	R-7 Proibido ultrapassar	R-8A Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para direita	R-6C Proibido parar e estacionar	R-7 Proibido ultrapassar	R-8A Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para direita
R-8B Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para esquerda	R-9 Proibido trânsito de caminhões	R-10 Proibido trânsito de veículos automotores	R-8B Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para esquerda	R-9 Proibido trânsito de caminhões	R-10 Proibido trânsito de veículos automotores
R-11 Proibido trânsito de veículos de tração animal	R-12 Proibido trânsito de bicicletas	R-13 Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras	R-11 Proibido trânsito de veículos de tração animal	R-12 Proibido trânsito de bicicletas	R-13 Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras
R-14 Peso bruto total máximo permitido	R-15 Altura máxima permitida	R-16 Largura máxima permitida	R-14 Peso bruto total máximo permitido	R-15 Altura máxima permitida	R-16 Largura máxima permitida
R-17 Peso máximo permitido por eixo	R-18 Comprimento máximo permitido	R-19 Velocidade máxima permitida	R-17 Peso máximo permitido por eixo	R-18 Comprimento máximo permitido	R-19 Velocidade máxima permitida
R-20 Proibido acionar buzina ou sinal sonoro	R-21 Alfândega	R-22 Uso obrigatório de corrente	R-20 Proibido acionar buzina ou sinal sonoro	R-21 Alfândega	R-22 Uso obrigatório de corrente



A-1a Curva acentuada à esquerda



A-1b Curva acentuada à direita



A-2a Curva à esquerda



A-21a Estreitamento de pista ao centro



A-21b Estreitamento de pista à esquerda



A-21c Estreitamento de pista à direita



A-2b Curva à direita



A-3a Pista sinuosa à esquerda



A-3b Pista sinuosa à direita



A-21d Alargamento de pista à esquerda



A-21e Alargamento de pista à direita



A-22 Ponte estreita



A-4a Curva acentuada em "S" à esquerda



A-4b Curva acentuada em "S" à direita



A-Sa Curva em "S" à esquerda



A-23 Ponte móvel



A-24 Obras



A-25 Mão dupla adiante



A-Sb Curva em "S" à direita



A-6 Cruzamento de vias



A-7a Via lateral à esquerda



A-26a Sentido único



A-26b Sentido duplo



A-27 Área com desmoronamento



A-7b Via lateral à direita



A-8 Interseção em "T"



A-9 Bifurcação em "V"



A-28 Pista escorregadia



A-29 Projeção de cascalho



A-30a Trânsito de ciclistas



A-10a Entroncamento oblíquo à esquerda



A-10b Entroncamento oblíquo à direita



A-11a Junções sucessivas contrárias primeira à esquerda



A-30b Passagem sinalizada de ciclistas



A-30c Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres



A-31 Trânsito de tratores ou maquinaria agrícola



A-11b "Junções sucessivas contrárias primeira à direita"



A-12 Interseção em círculo



A-13a Confluência à esquerda



A-32a Trânsito de pedestres



A-32b Passagem sinalizada de pedestres



A-33a Área escolar



A-13b Confluência à direita



A-14 Semáforo à frente



A-15 Parada obrigatória à frente



A-33b Passagem sinalizada de escolares



A-34 Crianças



A-35 Animais



A-16 Bonde



A-17 Pista irregular



A-18 Saliência ou lombada



A-36 Animais selvagens



A-37 Altura limitada



A-38 Largura limitada



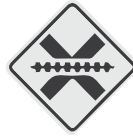
A-19 Depressão



A-20a Declive acentuado



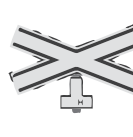
A-20b Aclive acentuado



A-39 Passagem de nível sem barreira



A-40 Passagem de nível com barreira



A-41 Cruz de Santo André



A-42a Início de pista dupla



A-42b Fim de pista dupla



A-42c Pista dividida



Rodovias e Estradas Pan-Americanas



Rodovias e Estradas Federais



Rodovias e Estradas Estaduais



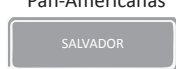
A-43 Aeroporto



A-44 Vento lateral



A-45 Rua sem saída



Placa de Identificação de Municípios



Placa indicativa de sentido (direção)



Placa indicativa de sentido (direção)



A-46 Peso bruto total limitado



A-47 Peso limitado por eixo



A-48 Comprimento limitado



Placa Educativa



Placa Educativa



S-1 - Área de estacionamento



TNA-02 - Praia



TNA-05 - Cachoeira



TNA-06 - Patrimônio natural



S-2 - Serviço telefônico



S-3 - Serviço mecânico



S-4 - Abastecimento



TNA-09 - Estância hidromineral



THC-01 - Arquitetura religiosa



THC-03 - Arquitetura histórica



S-7 - Restaurante



S-5 - Pronto socorro



S-6 - Terminal rodoviário



THC-05 - Museu



THC-07 - Patrimônio cultural



TAD-13 - Aeroclube



S-8 - Borracheiro



S-9 - Hotel



S-10 - Área de campismo



TAD-14 - Marina



TAD-04 - Esportes náuticos



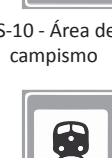
TAR-01 - Praça



S-11 - Aeroporto



S-12 - Transporte sobre água



S-13 - Terminal ferroviário



TAR-02 - Barco de passeio



TAR-03 - Parque urbano



TIT-01 - Festas populares



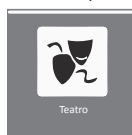
S-14 - Ponto de parada



S-15 - Informação turística



S-16 - Pedágio



TIT-02 - Teatro



TIT-03 - Convenções



TIT-04 - Artesanato



S-14 - Ponto de parada



S-15 - Informação turística



S-16 - Pedágio



TIT-05 - Zoológico



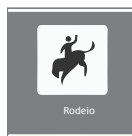
TIT-06 - Planetário



TIT-08 - Exposição agropecuária



Placa para pedestres



TIT-09 - Rodeio



TIT-10 - Pavilhão de feiras e exposições

6. Decreto nº 1.655, de 3 de Outubro de 1995

Define a competência da Polícia Rodoviária Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,

Art. 1º. À Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério da Justiça, no âmbito das rodovias federais, compete:

I. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;

II. Exercer os poderes de autoridade de polícia de trânsito, cumprindo e fazendo cumprir a legislação e demais normas pertinentes, inspecionar e fiscalizar o trânsito, assim como efetuar convênios específicos com outras organizações similares;

III. Aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito e os valores decorrentes da prestação de serviços de estadia e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas excepcionais;

IV. Executar serviços de prevenção, atendimento de acidentes e salvamento de vítimas nas rodovias federais;

V. Realizar perícias, levantamentos de locais boletins de ocorrências, investigações, testes de dosagem alcoólica e outros procedimentos estabelecidos em leis e regulamentos, imprescindíveis à elucidação dos acidentes de trânsito;

VI. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de cargas indivisíveis;

VII. Assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais, bem como zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções, obras e instalações não autorizadas;

VIII. Executar medidas de segurança, planejamento e escoltas nos deslocamentos do Presidente da República, Ministros de Estado, Chefes de Estados e diplomatas estrangeiros e outras autoridades, quando necessário, e sob a coordenação do órgão competente;

IX. Efetuar a fiscalização e o controle do tráfico de menores nas rodovias federais, adotando as providências cabíveis contidas na Lei nº 8.069 de 13 junho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

X. Colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a vida, os costumes, o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente, os furtos e roubos de veículos e bens, o tráfico de entorpecentes e dro-

gas afins, o contrabando, o descaminho e os demais crimes previstos em leis.

Art. 2º. O documento de identidade funcional dos servidores policiais da Polícia Rodoviária Federal confere ao seu portador livre porte de arma e franco acesso aos locais sob fiscalização do órgão, nos termos da legislação em vigor, assegurando-lhes, quando em serviço, prioridade em todos os tipos de transporte e comunicação.

7. Competências da PRF - Lei 9.503/1997

O Art. 20, da Lei 9.503/1997, estabelece as competências da Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:

I. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;

III. Aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

IV. Efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas;

V. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível;

VI. Assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais, e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas;

VII. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal;

VIII. Implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito;

IX. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

X. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

XI. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no Art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais.

8. Decreto nº 6.061, de 15 de Março de 2007

Este Decreto trata da Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Justiça.

Art. 1º. Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Justiça, na forma dos Anexos I e II.

Art. 2º. Em decorrência do disposto no Art. 1º, ficam remanejados, na forma do Anexo III, da Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para o Ministério da Justiça, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores. DAS: um DAS 101.5; três DAS 101.4; e cinco DAS 101.3.

Art. 3º. Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o Art. 1º deverão ocorrer no prazo de vinte dias, contado da data da publicação deste Decreto.

Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o Ministro de Estado da Justiça fará publicar, no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias, contado da data de publicação deste Decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores. DAS a que se refere o Anexo II, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.

Art. 4º. O regimento interno do Ministério da Justiça será aprovado pelo Ministro de Estado e publicado no Diário Oficial da União, no prazo de noventa dias, contado da data de publicação deste Decreto.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo I. Estrutura Regimental do Ministério da Justiça

Capítulo I. Da Natureza e Competência

Art. 1º. O Ministério da Justiça, órgão da administração federal direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:

- I. Defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais;*
- II. Política judiciária;*
- III. Direitos dos índios;*
- IV. Entorpecentes, segurança pública, Polícias Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;*
- V. Defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;*

VI. Planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;

VII. Nacionalidade, imigração e estrangeiros;

VIII. Ouvidoria-geral dos índios e do consumidor;

IX. Ouvidoria das polícias federais;

X. Assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;

XI. Defesa dos bens e dos próprios da União e das entidades integrantes da administração pública federal indireta;

XII. Articulação, coordenação, supervisão, integração e proposição das ações do Governo e do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas nos aspectos relacionados com as atividades de prevenção, repressão ao tráfico ilícito e à produção não autorizada de drogas, bem como aquelas relacionadas com o tratamento, a recuperação e a reinserção social de usuários e dependentes e ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas;

XIII. Coordenação e implementação dos trabalhos de consolidação dos atos normativos no âmbito do Poder Executivo;

XIV. Prevenção e repressão à lavagem de dinheiro e cooperação jurídica internacional;

XV. política nacional de arquivos.

XVI. Assistência ao Presidente da República em matérias não afetas a outro Ministério.

Capítulo II. Da Estrutura Organizacional

Art. 2º. O Ministério da Justiça tem a seguinte estrutura organizacional:

I. Órgãos de assistência direta e imediata ao ministro de estado:

- a) Gabinete;*
- b) Secretaria Executiva: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;*
- c) Consultoria Jurídica; e*
- d) Comissão de Anistia;*

II. Órgãos específicos singulares:

- a) Secretaria Nacional de Justiça:*
 - 1. Departamento de Estrangeiros;*
 - 2. Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação; e*
 - 3. Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional;*
- b) Secretaria Nacional de Segurança Pública:*
 - 1. Departamento de Políticas, Programas e Projetos;*
 - 2. Departamento de Pesquisa, Análise de Informação e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública;*
 - 3. Departamento de Execução e Avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública; e*
 - 4. Departamento da Força Nacional de Segurança Pública;*

c) Secretaria Nacional do Consumidor: Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor;

d) Secretaria de Assuntos Legislativos:

1. Departamento de Elaboração Normativa; e
2. Departamento de Processo Legislativo;

e) Secretaria de Reforma do Judiciário: Departamento de Política Judiciária;

f) Departamento Penitenciário Nacional:

1. Diretoria-Executiva;
2. Diretoria de Políticas Penitenciárias;
3. Diretoria do Sistema Penitenciário Federal;

g) Departamento de Polícia Federal:

1. Diretoria-Executiva;
2. Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado;
3. Corregedoria-Geral de Polícia Federal;
4. Diretoria de Inteligência Policial;
5. Diretoria Técnico-Científica;
6. Diretoria de Gestão de Pessoal; e
7. Diretoria de Administração e Logística Policial;

h) Departamento de Polícia Rodoviária Federal;

i) Defensoria Pública da União;

j) Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas:

1. Diretoria de Projetos Estratégicos e Assuntos Internacionais;
2. Diretoria de Articulação e Coordenação de Políticas sobre Drogas;
3. Diretoria de Contencioso e Gestão do Fundo Nacional Antidrogas;
4. Diretoria de Planejamento e Avaliação de Políticas sobre Drogas.

l) Arquivo Nacional.

m) Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos:

1. Diretoria de Operações;
2. Diretoria de Inteligência;
3. Diretoria de Logística;
4. Diretoria de Projetos Especiais.

III. Órgãos colegiados:

a) Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;

b) Conselho Nacional de Segurança Pública;

c) Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos; e

d) Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual; e

e) Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. CONAD;

f) Conselho Nacional de Arquivos. CONARQ.

IV. Entidades vinculadas:

a) autarquia: Conselho Administrativo de Defesa Econômica;

b) fundação pública: Fundação Nacional do Índio.

Capítulo III. Das Competências dos Órgãos

Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata Ao Ministro De Estado

Art. 3º. Ao Gabinete compete:

I. Assistir ao Ministro de Estado em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho do seu expediente pessoal;

II. Coordenar e desenvolver as atividades concernentes à relação do Ministério com o Congresso Nacional, especialmente no acompanhamento de projetos de interesse do Ministério e no atendimento às consultas e requerimentos formulados;

III. Coordenar e desenvolver atividades, no âmbito internacional, que auxiliem a atuação institucional do Ministério, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores e outros órgãos da administração pública;

IV. Planejar, coordenar e desenvolver a política de comunicação social do Ministério, em consonância com as diretrizes de comunicação da Presidência da República; e

V. Providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do Ministério.

Art. 4º. À Secretaria Executiva compete:

I. Assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério e das entidades a ele vinculadas;

II. Supervisionar e coordenar as atividades de organização e modernização administrativa, bem como as relacionadas com os sistemas federais de planejamento e de orçamento, de contabilidade, de administração financeira, de administração dos recursos de informação e informática, de recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do Ministério; e

III. Auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e na implementação das ações da área de competência do Ministério.

Art. 5º. À Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração compete:

I. Planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relativas à organização e modernização administrativa, assim como as relacionadas com os sistemas federais de planejamento e de orçamento, de contabilidade e de administração financeira, de administração de recursos de informação e informática, de recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do Ministério;

II. Promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais, referidos no inciso I, e informar e orientar os órgãos do Ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;

III. Elaborar e consolidar os planos e programas das atividades de sua área de competência e submetê-los a decisão superior;

IV. Acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades;

V. Desenvolver as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil no âmbito do Ministério; e

VI. Realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano ao erário.

Art. 6º. *À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, compete:*

I. Assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza jurídica;

II. Exercer a coordenação dos órgãos jurídicos, dos órgãos autônomos e das entidades vinculadas ao Ministério;

III. Fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades sob sua coordenação, quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União;

IV. Elaborar notas, informações e pareceres referentes a casos concretos, bem como estudos jurídicos, dentro das áreas de sua competência, por solicitação do Ministro de Estado;

V. Assistir ao Ministro de Estado no controle interno da legalidade dos atos administrativos por ele praticados e daqueles originários de órgãos ou entidades sob sua coordenação jurídica;

VI. Examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do Ministério da Justiça:

a) Textos de editais de licitação, bem como os respectivos contratos ou instrumentos congêneres a serem publicados e celebrados;

b) Atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade ou decidir a dispensa de licitação; e

c) Convênios, acordos e instrumentos congêneres;

VII. Acompanhar o andamento dos processos judiciais nos quais o Ministério tenha interesse, supletivamente às procuradorias contenciosas da Advocacia-Geral da União; e

VIII. Pronunciar-se sobre a legalidade dos procedimentos administrativos disciplinares, dos recursos hierárquicos e de outros atos administrativos submetidos à decisão do Ministro de Estado.

Art. 7º. *À Comissão de Anistia cabe exercer as competências estabelecidas na Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.*

Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. 8º. *À Secretaria Nacional de Justiça compete:*

I. Coordenar a política de justiça, por intermédio da articulação com os demais órgãos federais, Poder

Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, Governos Estaduais, agências internacionais e organizações da sociedade civil;

II. Tratar dos assuntos relacionados à escala de classificação indicativa de jogos eletrônicos, das diversões públicas e dos programas de rádio e televisão e recomendar a correspondência com as faixas etárias e os horários de veiculação adequados;

III. Tratar dos assuntos relacionados à nacionalidade e naturalização e ao regime jurídico dos estrangeiros;

IV. Instruir cartas rogatórias;

V. Opinar sobre a solicitação, cassação e concessão de títulos de utilidade pública federal, medalhas e sobre a instalação de organizações civis estrangeiras destinadas a fins de interesse coletivo, como as associações e fundações, no território nacional, na área de sua competência;

VI. Registrar e fiscalizar as entidades que executam serviços de microfilmagem;

VII. Qualificar as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e, quando for o caso, declarar a perda da qualificação;

VIII. Dirigir, negociar e coordenar os estudos relativos ao direito da integração e as atividades de cooperação jurisdicional, nos acordos internacionais em que o Brasil seja parte;

IX. Coordenar a política nacional sobre refugiados;

X. Representar o Ministério no Conselho Nacional de Imigração; e

XI. Orientar e coordenar as ações com vistas ao combate à lavagem de dinheiro e à recuperação de ativos.

Art. 9º *Ao Departamento de Estrangeiros compete:*

I. Processar, opinar e encaminhar os assuntos relacionados com a nacionalidade, a naturalização e o regime jurídico dos estrangeiros;

II. Processar, opinar e encaminhar os assuntos relacionados com as medidas compulsórias de expulsão, extradição e deportação;

III. Instruir os processos relativos à transferência de presos para cumprimento de pena no país de origem, a partir de acordos dos quais o Brasil seja parte;

IV. Instruir processos de reconhecimento da condição de refugiado e de asilo político; e

V. Fornecer apoio administrativo ao Comitê Nacional para os Refugiados. CONARE.

Art. 10. *Ao Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação compete:*

I. Registrar as entidades que executam serviços de microfilmagem;

II. Instruir e analisar pedidos relacionados à classificação indicativa de programas de rádio e televisão, produtos audiovisuais considerados diversões públicas e RPG (jogos de interpretação);

III. Monitorar programas de televisão e recomendar as faixas etárias e os seus horários;

IV. Fiscalizar as entidades registradas no Ministério; e

V. Instruir a qualificação das pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 11. Ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional compete:

I. Articular, integrar e propor ações do Governo nos aspectos relacionados com o combate à lavagem de dinheiro, ao crime organizado transnacional, à recuperação de ativos e à cooperação jurídica internacional;

II. Promover a articulação dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, inclusive dos Ministérios Públicos Federal e Estaduais, no que se refere ao combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado transnacional;

III. Negociar acordos e coordenar a execução da cooperação jurídica internacional;

IV. Exercer a função de autoridade central para tramitação de pedidos de cooperação jurídica internacional;

V. Coordenar a atuação do Estado brasileiro em foros internacionais sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado transnacional, recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional;

VI. Instruir, opinar e coordenar a execução da cooperação jurídica internacional ativa e passiva, inclusive cartas rogatórias; e

VII. Promover a difusão de informações sobre recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional, prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado transnacional no País.

Art. 12. À Secretaria Nacional de Segurança Pública compete:

I. Assessorar o Ministro de Estado na definição, implementação e acompanhamento da Política Nacional de Segurança Pública e dos Programas Federais de Prevenção Social e Controle da Violência e Criminalidade;

II. Planejar, acompanhar e avaliar a implementação de programas do Governo Federal para a área de segurança pública;

III. Elaborar propostas de legislação e regulamentação em assuntos de segurança pública, referentes ao setor público e ao setor privado;

IV. Promover a integração dos órgãos de segurança pública;

V. Estimular a modernização e o reaparelhamento dos órgãos de segurança pública;

VI. Promover a interface de ações com organismos governamentais e não governamentais, de âmbito nacional e internacional;

VII. Realizar e fomentar estudos e pesquisas voltados para a redução da criminalidade e da violência;

VIII. Estimular e propor aos órgãos estaduais e municipais a elaboração de planos e programas integrados de segurança pública, objetivando controlar ações de organizações criminosas ou fatores específicos geradores de criminalidade e violência, bem como estimular ações sociais de prevenção da violência e da criminalidade;

IX. Exercer, por seu titular, as funções de Ouvidor-Geral das Polícias Federais;

X. Implementar, manter, modernizar e dirigir a Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização. Rede Infoseg; (Redação dada pelo Decreto nº 6.138, de 2007)

XI. Promover e coordenar as reuniões do Conselho Nacional de Segurança Pública;

XII. Incentivar e acompanhar a atuação dos Conselhos Regionais de Segurança Pública; e

XIII. Coordenar as atividades da Força Nacional de Segurança Pública.

Art. 13. Ao Departamento de Políticas, Programas e Projetos compete:

I. Subsidiar a definição das políticas de governo, no campo da segurança pública;

II. Identificar, propor e promover a articulação e o intercâmbio entre os órgãos governamentais que possam contribuir para a otimização das políticas de segurança pública;

III. Manter, em conjunto com o Departamento de Polícia Federal, cadastro de empresas e servidores de segurança privada de todo o País;

IV. Estimular e fomentar a utilização de métodos de desenvolvimento organizacional e funcional que aumentem a eficiência e a eficácia do sistema de segurança pública;

V. Implementar a coordenação da política nacional de controle de armas, respeitadas as competências da Polícia Federal e as do Ministério da Defesa;

VI. Analisar e manifestar-se sobre o desenvolvimento de experiências no campo da segurança pública;

VII. Estimular a gestão policial voltada ao atendimento do cidadão;

VIII. Estimular a participação da comunidade em ações pró-ativas e preventivas, em parceria com as organizações de segurança pública;

IX. Elaborar e propor instrumentos com vistas à modernização das corregedorias das polícias estaduais;

X. Promover a articulação de operações policiais planejadas dirigidas à diminuição da violência e da criminalidade em áreas estratégicas e de interesse governamental; e

XI. Integrar as atividades de inteligência de segurança pública, em âmbito nacional, em consonância com os órgãos de inteligência federais e estaduais, que compõem o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública. SISIP.

Art. 14. Ao Departamento de Pesquisa, Análise de Informação e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública compete:

- I. Identificar, documentar e disseminar pesquisas voltadas à segurança pública;*
- II. Identificar o apoio de organismos internacionais e nacionais, de caráter público ou privado;*
- III. Identificar áreas de fomento para investimento da pesquisa em segurança pública;*
- IV. Criar e propor mecanismos com vistas a avaliar o impacto dos investimentos internacionais, federais, estaduais e municipais na melhoria do serviço policial;*
- V. Identificar, documentar e disseminar experiências inovadoras no campo da segurança pública;*
- VI. Propor critérios para a padronização e consolidação de estatísticas nacionais de crimes e indicadores de desempenho da área de segurança pública e sistema de justiça criminal;*
- VII. Planejar, coordenar e avaliar as atividades de sistematização de informações, estatística e acompanhamento de dados criminais;*
- VIII. Coordenar e supervisionar as atividades de ensino, gerencial, técnico e operacional, para os profissionais da área de segurança do cidadão nos Estados, Municípios e Distrito Federal; e*
- IX. Identificar e propor novas metodologias e técnicas de ensino voltadas ao aprimoramento da atividade policial.*

Art. 15. Ao Departamento de Execução e Avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública compete:

- I. Acompanhar a implementação técnica e financeira dos programas estratégicos do Governo Federal nos Estados, Municípios e Distrito Federal, tendo por base o Plano Nacional de Segurança Pública e os fundos federais de segurança pública destinados a tal fim;*
- II. Elaborar propostas de padronização e normatização dos procedimentos operacionais policiais, dos sistemas e infraestrutura física (edificações, arquitetura e construção) e dos equipamentos utilizados pelas organizações policiais;*
- III. Incentivar a implementação de novas tecnologias de forma a estimular e promover o aperfeiçoamento das atividades policiais, principalmente nas ações de polícia judiciária e operacionalidade policial ostensiva;*
- IV. Auxiliar a fiscalização da aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública; e*
- V. Fornecer apoio administrativo ao Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública.*

Art. 16. Ao Departamento da Força Nacional de Segurança Pública compete:

- I. Coordenar o planejamento, o preparo, a mobilização e o emprego da Força Nacional de Segurança Pública;*
- II. Definir a estrutura de comando dos integrantes da Força Nacional de Segurança Pública;*

III. Planejar, coordenar e supervisionar as atividades operacionais da Força Nacional de Segurança Pública;

IV. Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de ensino voltadas ao nivelamento, formação e capacitação dos integrantes da Força Nacional de Segurança Pública;

V. Propor atividades de ensino, em conjunto com outros órgãos, voltadas ao aperfeiçoamento dos integrantes da Força Nacional de Segurança Pública;

VI. Manter cadastro atualizado dos integrantes da Força Nacional de Segurança Pública;

VII. Manter o controle dos processos disciplinares e de correção dos integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, quando em operação;

VIII. Manter plano de convocação imediata dos integrantes da Força Nacional de Segurança Pública;

IX. Administrar os recursos materiais e financeiros necessários ao emprego da Força Nacional de Segurança Pública;

X. Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de registro, controle, manutenção e movimentação dos bens sob sua guarda;

XI. Manter o controle e a segurança dos armamentos, munições, equipamentos e materiais sob sua responsabilidade; e

XII. Desenvolver atividades de inteligência e gestão das informações produzidas pelos órgãos de segurança pública.

Art. 17. À Secretaria Nacional do Consumidor cabe exercer as competências estabelecidas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e especificamente:

I. Formular, promover, supervisionar e coordenar a Política Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor;

II. Integrar, articular e coordenar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. SNDC;

III. Articular-se com órgãos da administração federal com atribuições relacionadas à proteção e defesa do consumidor;

IV. Orientar e coordenar ações para proteção e defesa dos consumidores;

V. Prevenir, apurar e reprimir infrações às normas de defesa do consumidor;

VI. Promover, desenvolver, coordenar e supervisionar ações de divulgação dos direitos do consumidor, para o efetivo exercício da cidadania;

VII. Promover ações para assegurar os direitos e interesses dos consumidores;

VIII. Adotar ações para manutenção e expansão do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC, e garantir o acesso a suas informações;

IX. Receber e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por consumidores e entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;

X. Firmar convênios com órgãos, entidades públicas e instituições privadas para executar planos, programas e fiscalizar o cumprimento de normas e medidas federais;

XI. Incentivar, inclusive com recursos financeiros e programas especiais, a criação de órgãos públicos estaduais, distrital, e municipais de defesa do consumidor e a formação, pelos cidadãos, de entidades com esse objetivo;

XII. Celebrar compromissos de ajustamento de conduta;

XIII. Elaborar e divulgar o elenco complementar de cláusulas contratuais e práticas abusivas nos termos do Código de Defesa do Consumidor;

XIV. Dirigir, orientar e avaliar ações para capacitação em defesa do consumidor destinadas aos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor;

XV. Determinar ações de monitoramento de mercado de consumo, para subsidiar políticas públicas de proteção e defesa do consumidor;

XVI. Solicitar colaboração de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica, para a consecução de seus objetivos;

XVII. Acompanhar os processos regulatórios, objetivando a efetiva proteção dos direitos dos consumidores; e

XVIII. Participar de organismos, fóruns, comissões e comitês nacionais e internacionais que tratem da proteção e defesa do consumidor ou de assuntos de interesse dos consumidores.

Art. 18. REVOGADO

Art. 19. Ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor cabe apoiar a Secretaria Nacional do Consumidor no cumprimento das competências estabelecidas na Lei nº 8.078, de 1990.

Art. 20. À Secretaria de Assuntos Legislativos compete:

I. Prestar assessoria ao Ministro de Estado, quando solicitado;

II. Supervisionar e auxiliar as comissões de juristas e grupos de trabalho constituídos pelo Ministro de Estado;

III. Coordenar o encaminhamento dos pareceres jurídicos dirigidos à Presidência da República;

IV. Coordenar e supervisionar, em conjunto com a Consultoria Jurídica, a elaboração de decretos, projetos de lei e outros atos de natureza normativa de interesse do Ministério;

V. Acompanhar a tramitação de projetos de interesse do Ministério no Congresso Nacional e compilar os pareceres emitidos por suas comissões permanentes; e

VI. Proceder ao levantamento de atos normativos conexos com vistas a consolidar seus textos.

Art. 21. Ao Departamento de Elaboração Normativa compete:

I. Elaborar e sistematizar projetos de atos normativos de interesse do Ministério, bem como as respectivas exposições de motivos;

II. Examinar, em conjunto com a Consultoria Jurídica, a constitucionalidade, juridicidade, os fundamentos e a forma dos projetos de atos normativos submetidos à apreciação do Ministério;

III. Zelar pela boa técnica de redação normativa dos atos que examinar;

IV. Prestar apoio às comissões de juristas e grupos de trabalho constituídos no âmbito do Ministério para elaboração de proposições legislativas ou de outros atos normativos; e

V. Coordenar, no âmbito do Ministério, e promover, junto aos demais órgãos do Poder Executivo, os trabalhos de consolidação de atos normativos.

Art. 22. Ao Departamento de Processo Legislativo compete:

I. Examinar os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, em especial quanto à adequação e proporcionalidade entre a proposição e sua finalidade;

II. Examinar, em conjunto com a Consultoria Jurídica, a constitucionalidade, juridicidade, fundamentos, forma e o interesse público dos projetos de atos normativos em fase de sanção;

III. Organizar o acervo da documentação destinada ao acompanhamento do processo legislativo e ao registro das alterações do ordenamento jurídico.

Art. 23. À Secretaria de Reforma do Judiciário compete:

I. Orientar e coordenar ações com vistas à adoção de medidas de melhoria dos serviços judiciários prestados aos cidadãos;

II. Examinar, formular, promover, supervisionar e coordenar os processos de modernização da administração da Justiça brasileira, por intermédio da articulação com os demais órgãos federais, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, dos Governos Estaduais, agências internacionais e organizações da sociedade civil;

III. Propor medidas e examinar as propostas de reforma do setor judiciário brasileiro;

IV. Processar e encaminhar aos órgãos competentes expedientes de interesse do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública;

V. Instruir e opinar sobre os processos de provimento e vacância de cargos de magistrados de competência do Presidente da República; e

VI. Instruir e opinar sobre assuntos relacionados a processos de declaração de utilidade pública de imóveis, para fins de desapropriação com vistas à sua utilização por órgãos do Poder Judiciário da União.

Art. 24. Ao Departamento de Política Judiciária compete:

I. Dirigir, negociar e coordenar os estudos relativos à implementação das ações da política de reforma judiciária;

II. Coordenar e desenvolver as atividades concernentes à relação do Ministério com o Poder Judiciário, especialmente no acompanhamento de projetos de interesse do Ministério relacionados com a modernização da administração da Justiça brasileira;

III. Assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades de fomento à modernização da administração da Justiça; e

IV. Instruir os processos de provimento e vacância de cargos de magistrados de competência da Presidência da República.

Art. 25. Ao Departamento Penitenciário Nacional cabe exercer as competências estabelecidas nos Arts. 71 e 72 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, e, especificamente:

I. Planejar e coordenar a política penitenciária nacional;

II. Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional;

III. Inspeccionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais;

IV. Assistir tecnicamente às unidades federativas na implementação dos princípios e regras da execução penal;

V. Colaborar com as unidades federativas, mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços penais;

VI. Colaborar com as unidades federativas na realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado;

VII. Coordenar e supervisionar os estabelecimentos penais e de internamento federais;

VIII. Processar, estudar e encaminhar, na forma prevista em lei, os pedidos de indultos individuais;

IX. Gerir os recursos do Fundo Penitenciário Nacional. FUNPEN; e

X. Apoiar administrativa e financeiramente o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Art. 26. À Diretoria-Executiva compete:

I. Coordenar e supervisionar as atividades de planejamento, de orçamento, de administração financeira, de recursos humanos, de serviços gerais, de informação e de informática, no âmbito do Departamento;

II. Elaborar a proposta orçamentária anual e plurianual do Departamento, assim como as propostas de programação financeira de desembolso e de abertura de créditos adicionais;

III. Acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades, considerando as diretrizes, os objetivos e as metas constantes do plano plurianual; e

IV. Realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano ao erário.

Art. 27. À Diretoria de Políticas Penitenciárias compete:

I. Planejar, coordenar, dirigir, controlar e avaliar as atividades relativas à implantação de serviços penais;

II. Promover a construção de estabelecimentos penais nas unidades federativas;

III. Elaborar propostas de inserção da população presa, internada e egressa em políticas públicas de saúde, educação, assistência, desenvolvimento e trabalho;

IV. Promover articulação com os órgãos e as instituições da execução penal;

V. Realizar estudos e pesquisas voltados à reforma da legislação penal;

VI. Apoiar ações destinadas à formação e à capacitação dos operadores da execução penal;

VII. Consolidar em banco de dados informações sobre os Sistemas Penitenciários Federal e das Unidades Federativas; e

VIII. Realizar inspeções periódicas nas unidades federativas para verificar a utilização de recursos repassados pelo FUNPEN.

Art. 28. À Diretoria do Sistema Penitenciário Federal compete:

I. Promover a execução da política federal para a área penitenciária;

II. Coordenar e fiscalizar os estabelecimentos penais federais;

III. Custodiar presos, condenados ou provisórios, de alta periculosidade, submetidos a regime fechado, zelando pela correta e efetiva aplicação das disposições exaradas nas respectivas sentenças;

IV. Promover a comunicação com órgãos e entidades ligados à execução penal e, em especial, com os Juízos Federais e as Varas de Execução Penal do País;

V. Elaborar normas sobre direitos e deveres dos internos, segurança das instalações, diretrizes operacionais e rotinas administrativas e de funcionamento das unidades penais federais;

VI. Promover a articulação e a integração do Sistema Penitenciário Federal com os demais órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Segurança Pública, promovendo o intercâmbio de informações e ações integradas;

VII. Promover assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa aos presos condenados ou provisórios custodiados em estabelecimentos penais federais;

VIII. Planejar as atividades de inteligência do Departamento, em consonância com os demais órgãos de inteligência, em âmbito nacional;

IX. Propor ao Diretor-Geral os planos de correições periódicas; e

X. Promover a realização de pesquisas criminológicas e de classificação dos condenados.

Art. 29. Ao Departamento de Polícia Federal cabe exercer as competências estabelecidas no § 1º do Art. 144 da Constituição e no § 7º do Art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e, especificamente:

I. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

II. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho de bens e valores, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;

III. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;

IV. Exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União;

V. Coibir a turbacão e o esbulho possessório dos bens e dos próprios da União e das entidades integrantes da administração pública federal, sem prejuízo da manutenção da ordem pública pelas Polícias Militares dos Estados; e

VI. Acompanhar e instaurar inquéritos relacionados aos conflitos agrários ou fundiários e os deles decorrentes, quando se tratar de crime de competência federal, bem como prevenir e reprimir esses crimes.

Art. 30. À Diretoria-Executiva compete:

I. Dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de:

a) polícia marítima, aeroportuária, de fronteiras, segurança privada, controle de produtos químicos, controle de armas, registro de estrangeiros, controle migratório e outras de polícia administrativa;

b) apoio operacional às atividades finalísticas;

c) segurança institucional, de dignitário e de deponente especial;

d) segurança de Chefe de Missão Diplomática acreditado junto ao governo brasileiro e de outros dignitários estrangeiros em visita ao País, por solicitação do Ministério das Relações Exteriores, com autorização do Ministro de Estado da Justiça;

e) identificação humana civil e criminal; e

f) emissão de documentos de viagem;

II. Propor ao Diretor-Geral a aprovação de normas e o estabelecimento de parcerias com outras instituições na sua área de competência.

Art. 31. À Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado compete:

I. Dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar a atividade de investigação criminal relativa a infrações penais:

a) praticadas por organizações criminosas;

b) contra os direitos humanos e comunidades indígenas;

c) contra o meio ambiente e patrimônio histórico;

d) contra a ordem econômica e o sistema financeiro nacional;

e) contra a ordem política e social;

f) de tráfico ilícito de drogas e de armas;

g) de contrabando e descaminho de bens;

h) de lavagem de ativos;

i) de repercussão interestadual ou internacional e que exija repressão uniforme; e

j) em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas; e

II. Propor ao Diretor-Geral a aprovação de normas e o estabelecimento de parcerias com outras instituições na sua área de competência.

Art. 32. À Corregedoria-Geral de Polícia Federal compete:

I. Dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades correicional e disciplinar no âmbito da Polícia Federal;

II. Orientar, no âmbito da Polícia Federal, na interpretação e no cumprimento da legislação pertinente às atividades de polícia judiciária e disciplinar;

III. Apurar as infrações cometidas por servidores da Polícia Federal;

IV. Propor ao Diretor-Geral a aprovação de normas e o estabelecimento de parcerias com outras instituições na sua área de competência.

Art. 33. À Diretoria de Inteligência Policial compete:

I. Dirigir, planejar, coordenar, controlar, avaliar e orientar as atividades de inteligência no âmbito da Polícia Federal;

II. Planejar e executar operações de contrainteligência, antiterrorismo e outras determinadas pelo Diretor-Geral; e

III. Propor ao Diretor-Geral a aprovação de normas e o estabelecimento de parcerias com outras instituições na sua área de competência.

Art. 34. À Diretoria Técnico-Científica compete:

I. Dirigir, planejar, coordenar, orientar, executar, controlar e avaliar as atividades de perícia criminal e as relacionadas a bancos de perfis genéticos;

II. Gerenciar e manter bancos de perfis genéticos;

III. Propor ao Diretor-Geral a aprovação de normas e o estabelecimento de parcerias com outras instituições na sua área de competência.

Art. 35. À Diretoria de Gestão de Pessoal compete:

I. Dirigir, planejar, coordenar, orientar, executar, controlar e avaliar as atividades de:

a) seleção, formação e capacitação de servidores;

b) pesquisa e difusão de estudos científicos relativos à segurança pública; e

c) gestão de pessoal;

II. Propor ao Diretor-Geral a aprovação de normas e o estabelecimento de parcerias com outras instituições na sua área de competência.

Art. 36. À Diretoria de Administração e Logística Policial compete:

I. Dirigir, planejar, coordenar, orientar, executar, controlar e avaliar as atividades de:

- a) orçamento e finanças;*
- b) modernização da infraestrutura e logística policial; e*
- c) gestão administrativa de bens e serviços; e*

II. Propor ao Diretor-Geral a aprovação de normas e o estabelecimento de parcerias com outras instituições na sua área de competência.

Art. 37. Ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal cabe exercer as competências estabelecidas no Art. 20 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e no Decreto nº 1.655, de 3 de outubro de 1995.

Art. 38. À Defensoria Pública da União cabe exercer as competências estabelecidas na Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, e, especificamente:

I. Promover, extrajudicialmente, a conciliação entre as partes em conflito de interesses;

II. Patrocinar:

- a) ação penal privada e a subsidiária da pública;*
- b) ação civil;*
- c) defesa em ação penal; e*
- d) defesa em ação civil e reconvir;*

III. Atuar como Curador Especial, nos casos previstos em lei;

IV. Exercer a defesa da criança e do adolescente;

V. Atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários, visando assegurar à pessoa, sob quaisquer circunstâncias, o exercício dos direitos e garantias individuais;

VI. Assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com recurso e meios a ela inerentes;

VII. Atuar junto aos Juizados Especiais; e

VIII. Patrocinar os interesses do consumidor lesado.

Art. 38-A. À Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas compete:

I. Assessorar e assistir o Ministro de Estado, no âmbito de sua competência;

II. Articular e coordenar as atividades de prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas;

III. Propor a atualização da Política Nacional sobre Drogas, na esfera de sua competência;

IV. Consolidar as propostas de atualização da Política Nacional sobre Drogas;

V. Definir estratégias e elaborar planos, programas e procedimentos, na esfera de sua competência, para alcançar os objetivos propostos na Política Nacional sobre Drogas e acompanhar a sua execução;

VI. Atuar, em parceria com órgãos da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, assim como governos estrangeiros, organismos multilaterais e comunidades nacional e internacional, na concretização das atividades constantes do inciso II;

VII. Promover o intercâmbio com organismos nacionais e internacionais na sua área de competência;

VIII. Propor medidas na área institucional visando ao acompanhamento e ao aperfeiçoamento da ação governamental relativa às atividades relacionadas no inciso II;

IX. Gerir o Fundo Nacional Antidrogas. FUNAD, bem como fiscalizar a aplicação dos recursos repassados por este Fundo aos órgãos e entidades conveniados;

X. Firmar contratos ou celebrar convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres com entidades, instituições ou organismos nacionais e, mediante delegação de competência, propor com os internacionais, na forma da legislação em vigor;

XI. Indicar bens apreendidos e não alienados em caráter cautelar, a serem colocados sob custódia de autoridade ou órgão competente para desenvolver ações de redução da demanda e da oferta de drogas, para uso nestas ações ou em apoio a elas;

XII. Realizar, direta ou indiretamente, convênios com os Estados e o Distrito Federal, a alienação de bens com definitivo perdimento decretado em favor da União, articulando-se com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da administração pública federal e estadual para a consecução desse objetivo;

XIII. Gerir o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. OBID;

XIV. Desempenhar as atividades de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas;

XV. Executar as ações relativas ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, bem como coordenar, prover apoio técnico-administrativo e proporcionar os meios necessários à execução dos trabalhos do Comitê Gestor do referido Plano; e

XVI. Realizar outras atividades determinadas pelo Ministro de Estado.

Art. 38-B. À Diretoria de Projetos Estratégicos e Assuntos Internacionais compete:

I. Propor e articular, no âmbito das três esferas de governo, a implantação de projetos, definidos como estratégicos para o País, no alcance dos objetivos propostos na Política Nacional sobre Drogas. PNAD;

II. Promover, articular e orientar as negociações relacionadas à cooperação técnica, científica, tecnológica e financeira com outros países, organismos internacionais, mecanismos de integração regional e sub-regional nas áreas de competência da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas;

III. Articular a colaboração de profissionais e de missões internacionais multilaterais e bilaterais, atendendo as diretrizes da PNAD;

IV. Articular e coordenar o processo de coleta e de sistematização de informações sobre drogas entre os diversos órgãos do governo, a serem fornecidos aos organismos internacionais;

V. Assessorar o Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas, no País e no exterior, nos assuntos internacionais de interesse da Secretaria;

VI. Participar da atualização e acompanhar a execução da PNAD no âmbito de sua competência; e

VII. Exercer outras atividades que lhe forem determinadas pelo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas.

Art. 38-C. *À Diretoria de Articulação e Coordenação de Políticas Sobre Drogas compete:*

I. Articular, coordenar, propor, orientar, acompanhar, supervisionar, controlar e integrar as políticas e as atividades de prevenção, atenção, reinserção e subvenção social do SISNAD, aí incluídas as de pesquisa e de socialização do conhecimento;

II. Gerir e controlar o fluxo das informações técnicas e científicas entre os órgãos do SISNAD, na esfera de sua competência;

III. Participar da atualização e acompanhar a execução da PNAD, no âmbito de sua competência;

IV. Propor ações, projetos, atividades e respectivos objetivos, na esfera de sua competência, contribuindo para o detalhamento e a implementação do Programa de Gestão da Política Nacional sobre Drogas, bem como dos planos de trabalho decorrentes;

V. Coordenar, acompanhar e avaliar a execução de ações, projetos e atividades constantes dos planos de trabalho do Programa de Gestão da Política Nacional sobre Drogas, mantendo atualizadas as informações gerenciais decorrentes;

VI. Estabelecer critérios, condições e procedimentos para a análise e concessão de subvenções sociais com recursos do FUNAD;

VII. Analisar e emitir parecer sobre projetos desenvolvidos com recursos parciais ou totais do FUNAD, na esfera de sua competência; e

VIII. Exercer outras atividades que lhe forem determinadas pelo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas.

Art. 38-D. *À Diretoria de Contencioso e Gestão do Fundo Nacional Antidrogas compete:*

I. Administrar os recursos oriundos de apreensão ou de perdimento, em favor da União, de bens, direitos e valores, objeto do crime de tráfico ilícito de drogas e outros recursos destinados ao Fundo Nacional Antidrogas;

II. Realizar e promover a regularização e a alienação de bens com definitivo perdimento, decretado em favor da União, bem como a apropriação de valores destinados à capitalização do FUNAD;

III. Acompanhar, analisar e executar procedimentos relativos à gestão do FUNAD;

IV. Atuar, perante os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e Policiais, na obtenção de informações sobre processos que envolvam a apreensão, constrição, indisponibilidade de bens, direitos e valores, em decorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, realizando o controle do fluxo, a manutenção, a segurança e o sigilo das referidas informações, mediante sistema de gestão atualizado;

V. Planejar e coordenar a execução orçamentária e financeira da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, interagindo com os demais setores da Secretaria, do Ministério da Justiça e outros órgãos da administração pública, na área de sua competência;

VI. Participar da atualização e acompanhar a execução da PNAD, no âmbito de sua competência;

VII. Propor ações, projetos, atividades e respectivos objetivos, na esfera de sua competência, contribuindo para o detalhamento e a implementação do Programa de Gestão da Política Nacional sobre Drogas, bem como dos planos de trabalho decorrentes;

VIII. Analisar e emitir parecer sobre projetos desenvolvidos com recursos parciais ou totais do FUNAD, na esfera de sua competência;

IX. Coordenar, acompanhar e avaliar a execução de ações, projetos e atividades constantes dos planos de trabalho do Programa de Gestão da Política Nacional sobre Drogas, mantendo atualizadas as informações gerenciais decorrentes; e

X. Exercer outras atividades que lhe forem determinadas pelo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas.

Art. 38-E. *À Diretoria de Planejamento e Avaliação de Políticas sobre Drogas compete:*

I. Planejar e avaliar os planos, programas e procedimentos para alcançar as metas propostas pela Política Nacional sobre Drogas no âmbito do SISNAD;

II. Orientar e coordenar o acompanhamento estatístico e a avaliação do SISNAD;

III. Prover o apoio técnico-administrativo e fornecer os meios necessários à execução dos trabalhos do Comitê Gestor do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas;

IV. Assessorar o Comitê Gestor do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas nas tarefas diretamente relacionadas à sua coordenação;

V. Manter o efetivo controle sobre as ações executadas pelos órgãos que compõem o Comitê Gestor do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, especificamente na área de prevenção do uso, tratamento e à reinserção social de usuários do crack e outras drogas, inclusive, tratando estatisticamente o atingimento de metas propostas;

VI. Executar e coordenar as ações imediatas e estruturantes de competência do Ministério, previstas no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, determinadas pelo seu Comitê Gestor;

VII. Contribuir para o desenvolvimento de metodologias de planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades desempenhadas pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas;

VIII. Exercer outras atividades que lhe forem determinadas pelo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas.

Art. 38-F. *Ao Arquivo Nacional, órgão central do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo. SIGA, da administração pública federal, compete implementar a política nacional de arquivos, definida pelo Conselho Nacional de Arquivos. CONARQ, órgão central do Sistema Nacional de Arquivos. SINAR, por meio da gestão, do recolhimento, do tratamento técnico, da preservação e da divulgação do patrimônio documental do Governo Federal, garantindo pleno acesso à informação, visando apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo, o cidadão na defesa de seus direitos e de incentivar a produção de conhecimento científico e cultural.*

Art. 38-G. *À Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos compete:*

I. Assessorar o Ministro de Estado da Justiça, no âmbito de suas competências;

II. Planejar, definir, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as ações de segurança para os Grandes Eventos;

III. Elaborar propostas de legislação e regulamentação nos assuntos de sua competência;

IV. Promover a integração entre os órgãos de segurança pública federais, estaduais, distritais e municipais envolvidos com a segurança dos Grandes Eventos;

V. Articular-se com os órgãos e as entidades, governamentais e não governamentais, envolvidos com a segurança dos Grandes Eventos, visando à coordenação e supervisão das atividades;

VI. Estimular a modernização e o reaparelhamento dos órgãos e entidades, governamentais e não governamentais envolvidos com a segurança dos Grandes Eventos;

VII. Promover a interface de ações com organismos, governamentais e não governamentais, de âmbito nacional e internacional, na área de sua competência;

VIII. Realizar e fomentar estudos e pesquisas voltados para a redução da criminalidade e da violência nos Grandes Eventos;

IX. Estimular e propor aos órgãos federais, estaduais, distritais e municipais, a elaboração de planos e programas integrados de segurança pública, objetivando a prevenção e a repressão da violência e da criminalidade durante a realização dos Grandes Eventos;

X. Apresentar ao Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública projetos relacionados à segurança dos Grandes Eventos a serem financiados com recursos do respectivo Fundo; e

XI. Adotar as providências necessárias à execução do orçamento aprovado para os projetos relacionados à segurança dos Grandes Eventos.

Art. 38-H. *À Diretoria de Operações compete:*

I. Coordenar o desenvolvimento do planejamento das ações de segurança pública dos Grandes Eventos nos níveis estratégico, tático e operacional;

II. Coordenar as atividades de treinamento dos servidores envolvidos nos Grandes Eventos, em sua área de atribuições, em conjunto com a Diretoria de Projetos Especiais; e

III. Coordenar as atividades dos Centros de Comando e Controle Nacional, Regionais, Locais e Móveis e o Centro de Comando e Controle Internacional, acompanhando, em conjunto com a Diretoria de Logística, sua implementação.

Art. 38-I. *À Diretoria de Inteligência compete:*

I. Coordenar o desenvolvimento das atividades de Inteligência, nos níveis estratégico, tático e operacional, em proveito das operações de segurança para os Grandes Eventos;

II. Promover, com os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência. SISBIN, o intercâmbio de dados, informações e conhecimentos, necessários à tomada de decisões administrativas e operacionais por parte da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos;

III. Supervisionar o processo de credenciamento das pessoas envolvidas nos Grandes Eventos;

IV. Promover ações de capacitação dos servidores que irão atuar nos Grandes Eventos na área de inteligência, em parceria com a Diretoria de Projetos Especiais e órgãos do SISBIN; e

V. Coordenar as atividades de produção e proteção de conhecimentos dos centros de integração de inteligência relacionados aos Grandes Eventos, acompanhando, em conjunto com a Diretoria de Logística, seu planejamento, implementação e funcionamento.

Art. 38-J. *À Diretoria de Logística compete:*

I. Coordenar e prover meios para o desempenho das atividades inerentes ao funcionamento da estrutura organizacional da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos;

II. Articular-se com as demais Diretorias para o desenvolvimento do planejamento e da gestão orçamentária e financeira da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos;

III. Realizar a gestão documental da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos;

IV. Planejar e executar atos de natureza orçamentária e financeira da Secretaria Extraordinária de Segurança para os Grandes Eventos;

V. Promover a aquisição de bens e serviços necessários às ações de segurança dos Grandes Eventos;

VI. Definir a estrutura e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicações necessárias para as ações de segurança dos Grandes Eventos;

VII. Articular-se para integrar as bases de dados e sistemas automatizados e de comunicação necessários à segurança dos Grandes Eventos;

VIII. Definir os perfis dos recursos humanos necessários ao adequado funcionamento das estruturas de tecnologia da informação e comunicação dos Grandes Eventos; e

IX. Articular-se com os órgãos governamentais e não governamentais, além de organizações multilaterais, para a celebração de convênios e termos de cooperação, visando à otimização das aquisições de material e tecnologia necessários à segurança dos Grandes Eventos.

Art. 38-K. À Diretoria de Projetos Especiais compete:

I. Articular-se com as instâncias de Governo Federal, Estadual, Distrital e Municipal das áreas dos Grandes Eventos, bem como com organizações multilaterais e entidades privadas de interesse dos projetos, de forma a estabelecer canais de relacionamento, comunicação e ação que garantam o alcance dos objetivos dos projetos sociais estabelecidos pela Diretoria;

II. Desenvolver programas e ações de segurança, principalmente de caráter educativo e cidadão, com foco nas comunidades de maior vulnerabilidade social nas áreas dos Grandes Eventos, inclusive por meio do fomento financeiro a programas governamentais e não governamentais, respeitando as peculiaridades de cada comunidade;

III. Apoiar a reconstituição de espaços urbanos das áreas de Grandes Eventos, mediante a implantação de ações voltadas para locais considerados de alto risco em termos de violência, criminalidade e desastres;

IV. Elaborar minutas de editais, termos de referências e outros documentos inerentes à contratação de especialistas consultores para os diferentes projetos, em conjunto com a Diretoria de Logística, submetendo-os ao Secretário da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, para análise e aprovação;

V. Articular-se com os órgãos governamentais, entidades não governamentais e organizações multilaterais, visando ao planejamento, implementação e acompanhamento dos projetos de capacitação nos Grandes Eventos, em conjunto com as Diretorias de Operações e de Inteligência, de acordo com a natureza da capacitação;

VI. Fomentar financeiramente instituições governamentais e não governamentais nas áreas dos Grandes Eventos, por meio de convênios e editais de seleção, a partir de levantamento situacional da criminalidade que indique a necessidade pre-

mente de cada local, visando à redução da criminalidade e da violência; e

VII. Disseminar o conceito de segurança cidadã e as novas ações e metodologias desenvolvidas na área de segurança de Grandes Eventos, em particular quanto ao legado social, junto a instituições governamentais e não governamentais e às comunidades envolvidas.

Dos Órgãos Colegiados

Art. 39. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária compete:

I. Propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da Justiça Criminal e execução das penas e das medidas de segurança;

II. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária;

III. Promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua adequação às necessidades do País;

IV. Estimular e promover a pesquisa no campo da criminologia;

V. Elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor;

VI. Estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados;

VII. Estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal;

VIII. Inspeccionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos Estados e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento;

IX. Representar ao Juiz da Execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em caso de violação das normas referentes à execução penal; e

X. Representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal.

Art. 40. REVOGADO

Art. 41. Ao Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos cabe exercer as competências estabelecidas na Lei nº 9.008, de 1995.

Art. 42. Ao Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual cabe exercer as competências estabelecidas no Decreto nº 5.244, de 14 de outubro de 2004.

Art. 42-A. Ao CONAD cabe exercer as competências estabelecidas no Decreto nº 5.912, de 27 de setembro de 2006.

Art. 42-B. Ao Conselho Nacional de Arquivos. CONARQ. cabe exercer as competências estabelecidas no Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002.

ÍNDICE

1. Teorias Administrativas.....	407
2. Processo Administrativo (Organizacional)	417
3. Cultura Organizacional	445
4. Administração Pública.....	450
5. Gestão da Qualidade.....	462
6. Gestão de Projetos	479
7. Planejamento Estratégico	486
8. Trabalho em Equipe.....	496
9. Comunicação Organizacional	499
10. Processo Decisório.....	502
11. Gestão de Processos	505
12. Balanced Scorecard	511
13. Conceitos Introdutórios.....	514
14. Orçamento Público	519
15. Sistema de Planejamento e Orçamento Brasileiro.....	523
16. Instrumentos de Planejamento PPA, LDO e LOA	528
17. Mecanismos de Ajustes Orçamentários.....	544
18. Ciclo Orçamentário - Processo Orçamentário	549
19. Sistemas de Informações de Planejamento e Orçamento	551
20. Princípios Orçamentários.....	562
21. Conta Única do Tesouro Nacional.....	574
22. Receita Pública.....	576
23. Despesa Pública	592
24. Restos a Pagar.....	610
25. Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)	613
26. Suprimento de Fundos (Regime de Adiantamento)	614
27. Dívida Ativa.....	619
28. Programação e Execução Orçamentária e Financeira	621
29. Listas de Siglas e Abreviações.....	628
30. Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal	628
31. Conceitos Orçamentários.....	630
32. Receita.....	630
33. Despesa	637

1. Teorias Administrativas

Conceito de Administração

A Administração (do latim: administratione) é o conjunto de atividades voltadas à direção de uma organização. Tais atividades devem fazer uso de técnicas de gestão para que seus objetivos sejam alcançados de forma eficaz e eficiente, com responsabilidade social e ambiental.

Lacombe (2003, p.4) afirma que a essência do trabalho do administrador é obter resultados por meio das pessoas que ele coordena. A partir desse raciocínio de Lacombe, temos o papel do “Gestor Administrativo” que, com sua capacidade de gestão com as pessoas, consegue obter os resultados esperados.

Drucker (1998, p. 2) conceitua que administrar é manter as organizações coesas, fazendo-as funcionar.

*Administrar como processo significa **planejar, organizar, dirigir (coordenar e liderar), e controlar organizações e/ou tarefas, tendo como objetivo maior produtividade e/ou lucratividade. Para se chegar a isso, o administrador avalia os objetivos organizacionais e desenvolve as estratégias necessárias para alcançá-los. Este profissional, no entanto, não tem apenas função teórica, ele é responsável pela implantação de tudo que planejou e, portanto, vai ser aquele que define os programas e métodos de trabalho, avaliando os resultados e corrigindo os setores e procedimentos que estiverem com problemas. Como é função do administrador que a produtividade e/ou lucros sejam altos, ele também terá a função de fiscalizar a produção e, para isso, é necessário que fiscalize cada etapa do processo, controlando inclusive os equipamentos e materiais (recursos) envolvidos na produção, para evitar desperdícios e prejuízos para a organização.***

A Administração é uma ciência como qualquer outra e, como ocorre com todas as ciências, foi necessário o desenvolvimento de teorias que explicassem e orientassem as organizações. De vez em quando essa evolução é abordada em concursos, e quando isso acontece, o conteúdo está especificado como Teorias Administrativas ou Teoria Científica, Clássica, Burocrática, Relações Humanas, Estruturalista, Sistemática e Contingencial.

Teorias Administrativas - Principais Escolas - Características Básicas e Contribuições

A Administração Científica (Taylorismo)

Para compreender esta teoria, precisamos nos localizar no tempo. Com a Revolução Industrial, as relações de trabalho e as condições em que a produção ocorria se transformaram tremendamente. A máquina a vapor proporcionou uma melhoria nos transportes (principalmente no que tange aos navios a vapor e trens). Isso permitiu que uma empresa “entregasse” seus produtos para um público cada vez maior e mais distante. Além disso, este novo maquinário levou a um novo tipo de processo produtivo: a produção em massa.

A produtividade e a velocidade de produção foram ampliadas enormemente. A pequena oficina aos poucos deu espaço a grandes indústrias, em que o ambiente de trabalho era insalubre e perigoso, com jornadas de trabalho de mais de doze horas diárias.

E quem eram os operários? A indústria na época contratava, em grande parte, os moradores do campo, que eram atraídos por melhores salários. Assim, estes trabalhadores chegavam às indústrias sem qualificação específica e efetuavam um trabalho basicamente manual (ou “braçal”).

Então, procuremos imaginar a situação: a empresa precisava de produtividade, mas os funcionários não tinham a capacitação necessária; era um caos total.

Com isso, existia um ambiente de grande desperdício e baixa eficiência nas indústrias. O primeiro teórico a buscar mudar esta realidade foi Frederick Taylor, por isso que a Teoria Científica pode ser chamada também de Taylorismo.

Nas fábricas, os funcionários faziam seu trabalho de forma empírica, ou seja, na base da tentativa e do erro. Os gerentes não estudavam as melhores formas de se trabalhar. Os funcionários não se comprometiam com os objetivos (de acordo com Taylor, ficavam “vadiando”) e cada um fazia o trabalho como “achava melhor” – não existia, assim, uma padronização dos processos de trabalho. Os funcionários utilizavam técnicas diferentes para realizar o mesmo trabalho e eram propensos a “pegar leve”.

Taylor acreditava que o trabalho poderia ser feito de modo muito mais produtivo. A Administração Científica buscou, então, a **melhoria da eficiência e da produtividade**.

Frederick Taylor era engenheiro mecânico e constantemente se irritava com a ineficiência e incompetência dos funcionários.

Texto retirado e adaptado de:

(CHIAVENATO, História da Administração: entendendo a Administração e sua poderosa influência no mundo moderno, 2009)

(Andrade & Amboni, 2011)

(CHIAVENATO, Introdução à teoria geral da Administração, 2011)

Taylorismo: é sinônimo de Administração Científica. Muitos autores se referem a esta teoria fazendo alusão ao nome de seu principal autor: Frederick Taylor.

Ele passou a estudar então a “melhor maneira” de se fazerem as tarefas. Este trabalho foi chamado de **estudo de tempos e movimentos**. O trabalho do operário era analisado e cronometrado, de modo que os gerentes pudessem determinar a maneira mais eficiente – “The One Best Way” ou a maneira certa de se fazer uma tarefa. Após a definição do modo mais rápido e fácil de executar uma tarefa (por exemplo, a montagem de uma roda), os funcionários eram treinados para executá-las desta forma – criando, assim, uma **padronização** do trabalho.

Esta padronização evitaria a execução de tarefas desnecessárias por parte dos empregados. Tudo isso ajudaria na economia de esforços e evitaria uma rápida **fadiga humana**. Para Taylor, a Administração Científica deveria analisar os movimentos efetuados pelos trabalhadores para conseguir desenhar um processo com um mínimo de esforço em cada tarefa.

Contexto da Administração Científica

Industrialização

Ineficiência/
DesperdíciosNova força de
trabalho desquali-
ficada e barataTrabalho predomi-
nante era braçal

Outro aspecto importante foi a **divisão do trabalho**. De acordo com os teóricos da Administração Científica, seria muito mais fácil treinar e capacitar um funcionário a executar uma tarefa específica (parafusar um assento, por exemplo) do que fazer todo o trabalho sozinho (montar uma bicicleta inteira, por exemplo).

Texto retirado de: (Certo & Certo, 2006), (Sobral & Peci, 2008), (Daft, 2005).

Este conceito foi a base da linha de montagem – processo produtivo em que a peça a ser feita vai passando de funcionário a funcionário, até que todos tenham montado “sua parte”.

Chamamos isso de **especialização**. O empregado ficava restrito a uma pequena parte do processo produtivo, de modo que seu treinamento e adaptação à “melhor maneira” (o modo padronizado de se trabalhar) fosse facilitada.

Taylor também buscou aumentar o incentivo ao funcionário. Ele acreditava que a remuneração por hora não trazia nenhum incentivo ao funcionário. Assim, ele indicou o **pagamento por produtividade** (pagamento por peça, por exemplo) como essencial para que este funcionário buscasse um maior esforço.

Portanto, Taylor acreditava que o incentivo material levava a uma maior motivação para o trabalho. Isso foi a base do conceito do “**Homo Economicus**”. Ou seja, a ideia de que a principal motivação de uma pessoa no trabalho seria a remuneração (ou benefícios materiais). Acreditava-se que pagando mais o funcionário seria mais produtivo.

Entretanto, a Administração Científica pecou por não analisar a organização em todo o seu contexto. Ou seja, apenas analisava seu ambiente interno e seus problemas e as demandas de produção (ou seja, os problemas do “chão de fábrica”). Assim, não captava toda a complexidade em que a Administração estava envolvida. Analisar só a tarefa ou o trabalho em si não permite que a empresa toda seja gerenciada com sucesso. O foco era muito limitado.

A Teoria Científica, por ignorar (não considerar) o meio onde ela estava inserida (por exemplo, concorrentes, fornecedores, economia, governo, influências e inter-relações entre as demais organizações), é considerada uma teoria de sistema fechado. Seria como analisar uma empresa “no vácuo”, sem imaginar a resposta dos seus consumidores ao aumento do preço de um produto, por exemplo.

No campo prático, a contribuição mais famosa para a Administração Científica foi a de Henry Ford (1863-1947), que deu origem ao fenômeno conhecido como Fordismo. Ford era um empresário da indústria automobilística americana. Basicamente, aplicando princípios de racionalização da produção. Ele acreditava que, com a produção em massa e padronizada, conseguiria transformar o sonho americano. O automóvel, que

era um bem de luxo, passaria a ser mais barato, acessível a mais pessoas.

Ele “**acreditava também que o trabalho deveria ser altamente especializado, realizando cada operário uma única tarefa. Além disso, propunha boa remuneração e jornada de trabalho menor para aumentar a produtividade dos operários**”. O **Fordismo** é, portanto, identificado com uma experiência prática de produção em massa ou em larga escala que aplicou princípios da Administração Científica e do Taylorismo.

Taylor procurou implementar uma mudança entre os trabalhadores e a Administração, estabelecendo diretrizes claras para melhorar a eficiência da produção. São elas:

- **Análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos:** o trabalho deveria ser feito de uma maneira simples, evitando movimentos desnecessários e com tempo médio estabelecido.
- **Divisão do trabalho e especialização.**
- **Desenho de cargos e tarefas:** estabelecer o conjunto de funções, responsabilidades e tarefas que o indivíduo deve executar e as relações com os demais cargos existentes.
- **Padronização:** obter a uniformidade dos processos e reduzir custos.
- **Estudo da fadiga humana:** a fadiga diminui a produtividade, aumenta os acidentes de trabalho e a rotatividade de pessoal, devem ser adotados métodos de trabalho para reduzi-la.
- **Supervisão funcional:** a supervisão seria feita por especialistas e não mais por um único chefe centralizador.
- **Homem econômico:** a motivação do indivíduo está vinculada diretamente com as recompensas salariais e materiais.

Características da Administração Científica



A Administração Científica, como qualquer teoria, recebeu críticas. Apresentamos algumas delas:

- **O mecanicismo** - a ideia de que a organização funcionaria como uma “máquina” e seus funcionários seriam “engrenagens” que deveriam funcionar no máximo da eficiência.
- **A superespecialização do trabalhador** - se as tarefas mais simples eram mais fáceis de serem treinadas e padronizadas, também tornavam o trabalho extremamente “chato”! Em pouco tempo o trabalhador já não tinha mais desafios e sua motivação diminuía.

- **Visão microscópica do homem** – a Administração Científica focava principalmente no trabalho manual (não se preocupando com sua criatividade) e se baseava na ideia de que o homem se motivava principalmente por influência dos incentivos materiais (sem atentar para outros fatores, como um ambiente desafiador, por exemplo).
- **A Abordagem de sistema fechado** – Taylor não se preocupou com o ambiente externo – o mercado de trabalho, os concorrentes, os fornecedores etc. Sua visão é voltada para dentro da empresa somente.
- **A exploração dos empregados** – apesar de Taylor propor um relacionamento “ganha-ganha” entre patrões e empregados, na prática a aplicação dos preceitos da Administração Científica levou a uma maior exploração dos empregados.
- **Recompensas limitadas** – para Taylor, o ser humano era motivado apenas por incentivos materiais. Atualmente, sabemos que existem diversos outros fatores que servem de motivadores para as pessoas.

A Teoria Clássica

Em um contexto semelhante ao da Administração Científica (pois foram criadas na mesma época), a Teoria Clássica da Administração, desenvolvida por Henri Fayol, buscou a melhoria da eficiência por meio do **foco nas estruturas organizacionais**.

Dessa forma, o foco com Fayol saiu das tarefas para a estrutura. Ele tinha uma visão de “cima para baixo” das empresas. Por meio dos estudos da departamentalização, via os departamentos como partes da estrutura da organização. A estrutura mostra como a empresa está organizada de uma maneira geral.

Foi, portanto, um dos pioneiros no que se chamou de teóricos **fisiologistas** da Administração. Assim, o escopo do trabalho do administrador foi bastante ampliado dentro da visão de Fayol.

Fayol é considerado o “pai da teoria administrativa”, pois buscou instituir princípios gerais do trabalho de um administrador. Seu trabalho ainda é (após um século) considerado como relevante para que possamos entender o trabalho de um gestor atual. Ele foi capaz de definir funções empresariais, as quais, na sua grande maioria, ainda são utilizadas.

Fayol estabeleceu as Funções Básicas da Empresa, conforme os itens a seguir:

- **Técnica** – aquilo para que a empresa existe, o que ela faz, o que ela sabe fazer.
- **Comercial** – compra, venda e troca de mercadorias e serviços.
- **Financeira** – aplicação dos recursos com o objetivo de aumentar a riqueza da empresa.
- **Contábil** – fiscalizar e controlar os atos da empresa (balanços, relatórios, inventários, etc.).
- **Segurança** – manutenção e segurança dos operários e do patrimônio da empresa.
- **Administrativa** – responsável pelo controle e operacionalização das demais.

Essa última seria a responsável pela coordenação das outras funções.

Além disso, Fayol definiu o trabalho de um administrador dentro do que ele chamou de **processo administrativo** – as funções do administrador. De acordo com Fayol, elas são:

- **Prever**: visualizar o futuro e traçar o programa de ação em médio e longo prazos.
- **Organizar**: constituir a estrutura material e humana para realizar o empreendimento da empresa.
- **Comandar**: dirigir e orientar o pessoal para mantê-lo ativo na empresa.
- **Coordenar**: ligar e harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos.
- **Controlar**: cuidar para que tudo se realize de acordo com os planos da empresa.

Estes seriam elementos que estariam presentes no trabalho de cada administrador, independentemente de seu nível hierárquico. Assim, tanto o presidente da empresa quanto um mero supervisor deveriam desempenhar estas funções em seu dia a dia. Atualmente fala-se em:

- planejar;
- organizar;
- dirigir (coordenar e liderar);
- controlar.

Observando-se detalhadamente tais considerações, percebe-se a importância de Fayol nas teorias administrativas contemporâneas.

A Teoria Clássica também se baseava na mesma premissa do Taylorismo: a de que o homem seria motivado por incentivos financeiros e materiais, ou seja, o conceito de “**Homo Economicus**”.

Além disso, também se preocupava mais com os aspectos internos das organizações, sem analisar as inter-relações e trocas entre a organização e o seu ambiente externo. Assim, **também era uma teoria de sistema fechado**.

Fayol estabeleceu quatorze princípios gerais da Administração, que orientariam a gestão das organizações para buscar maior eficiência e produtividade:

- **Divisão do trabalho**: consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência.
- **Autoridade e responsabilidade**: autoridade é o direito de dar ordens e o poder de esperar obediência. A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade e significa executar corretamente o trabalho de acordo com a confiança depositada.
- **Disciplina**: depende de obediência, aplicação, energia, comportamento e respeito aos acordos, regras e normas estabelecidas.
- **Unidade de comando**: cada empregado deve receber ordens de apenas um superior, evita a ambiguidade.
- **Unidade de direção**: uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tenham o mesmo objetivo, a empresa tem que seguir um rumo, uma direção.
- **Subordinação dos interesses individuais aos gerais**: os interesses pessoais devem estar em segundo plano e os organizacionais em primeiro.

- ▷ **Remuneração do pessoal:** deve haver justa e garantida satisfação para os empregados e para a organização em termos de retribuição, pagamento de acordo com a produtividade.
- ▷ **Centralização:** refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização ou nas mãos de poucos.
- ▷ **Cadeia escalar:** linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo da hierarquia; é necessário respeitar a ordem hierárquica das chefias.
- ▷ **Ordem:** um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar.
- ▷ **Equidade:** amabilidade e justiça para alcançar a lealdade dos empregados.
- ▷ **Estabilidade do pessoal:** a rotatividade do pessoal é prejudicial para a eficiência da organização, pois o primeiro impacto é o aumento de custos.
- ▷ **Iniciativa:** a capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente seu sucesso.
- ▷ **Espírito de equipe:** a harmonia e a união entre as pessoas são grandes forças para a organização.

Como problemas da Teoria Clássica, podemos citar a falta de preocupação com a organização informal das organizações (apenas focava na organização formal – linhas de autoridade, descrição de cargos, hierarquia etc.), além de uma ênfase exagerada na centralização, como o princípio da unidade de comando exemplifica. A ideia de uma organização flexível ainda não estava sendo tomada em consideração.

Fayol ignorava as relações interpessoais de amizade e inimizade, conflitos e sentimentos dos funcionários (desconsiderava a organização informal).

A Teoria Clássica também não se preocupou muito com os aspectos ligados às pessoas. Temas como: comunicação, motivação, negociação e liderança ainda eram pouco relevantes nestes estudos.

Taylor Versus Fayol

Tanto Fayol quanto Taylor fazem parte da abordagem clássica. As teorias deles, porém, são diferentes, e temos que ter isso em mente, porque esse assunto é muito abordado em concursos.

A principal diferença está na ênfase: Taylor tinha como ênfase a tarefa, enquanto Fayol tinha como ênfase a estrutura. Assim, enquanto a Administração Científica partia do específico (tarefa) para o geral, a Teoria Clássica analisava do geral para o específico, ou seja, das funções, princípios e hierarquia para o particular.

Outra diferença refere-se às relações de comando. Enquanto Fayol era forte defensor do princípio da unidade de comando, segundo o qual cada trabalhador deve receber ordens de apenas um chefe, Taylor defendia o princípio da supervisão funcional, o que permitia que cada trabalhador fosse supervisionado por múltiplos chefes, segundo as áreas de especialização de cada um.

Apesar disso, ambas as abordagens têm muitas coisas em comum. O próprio Fayol chegou a declarar que elas não deviam ser vistas como opostas, e sim como complementares. Ambas propuseram que a Administração deveria considerada uma

ciência; ambas sugeriram um estudo sistemático do funcionamento da organização. Elas observaram a organização como um sistema fechado, desconsiderando a dimensão ambiente, e concentraram-se nos aspectos formais da organização.

A preocupação com a organização informal (relações interpessoais, amizades, inimizades, conflitos) e assuntos como motivação, liderança e frustrações só foi estudada pela Teoria das Relações Humanas. Mas antes de estudarmos essa teoria, veremos outra: a Burocracia.

Teoria Burocrática

Muitas vezes, o termo Burocracia é associado à ideia de lentidão, papelada, excesso de regras e normas, mas na verdade essas são as suas disfunções. Burocracia significa organização do trabalho. O termo é derivado do termo francês “bureau” (que significa escritório) e do termo grego “kratia”, que se relaciona a poder ou regra. Dessa forma, a Burocracia seria um modelo em que o “escritório” ou os servidores públicos de carreira seriam os detentores do poder.

Com a industrialização e a introdução de regimes democráticos, no fim do século XIX, as sociedades ficaram cada vez mais complexas. A introdução da máquina a vapor acarretou uma evolução tremenda dos meios de transporte. Se antes eram necessários meses para realizar uma viagem do Brasil para a Europa, por exemplo, uma viagem por meio de navios a vapor passou a ser feita em poucos dias.

O trem a vapor fez a mesma revolução no transporte interno. Dessa forma, as notícias passaram a “correr” muito mais rápido e os produtos de cada região puderam passar a ser comercializados em cada vez mais mercados consumidores.

Estes fatores levaram a uma urbanização acelerada, pois as indústrias, agora com máquinas, necessitavam de cada vez mais “braços” para poder produzir em larga escala. Diante do aumento da demanda por trabalhadores no setor industrial, os salários na indústria ficaram melhores do que os do campo. Desta forma, o êxodo rural (massa de trabalhadores saindo do campo e se dirigindo para as cidades em busca de trabalho) foi marcante neste período.

Essas pessoas encontravam na cidade grande uma realidade totalmente diferente da qual estavam acostumadas, pois tinham necessidades que o Estado (que tinha uma filosofia liberal) ainda não estava capacitado para atender. Era o início do que iríamos denominar de “sociedade de massa”.

As empresas e os governos necessitavam de uma administração mais racional e que maximizasse os recursos, além de ter uma maior estabilidade e previsibilidade em suas operações e processos de trabalho.

O Estado, por exemplo, que antes só se preocupava em manter a ordem interna e externa, passou a ter de se organizar cada vez mais para induzir o crescimento econômico, aumentar a infraestrutura do país e para prestar cada vez mais serviços à população.

O Patrimonialismo (modelo de gestão pública em que o patrimônio público se “mesclava” com o privado, e as relações se baseavam na confiança e não no mérito) não conseguia mais atender a este novo Estado, que concentrava cada vez mais atividades em sua máquina.

A Burocracia também pode ser alcunhada de Moldes Weberianos, pois Max Weber foi o idealizador dessa teoria e, mui-

tas vezes, o nome do teórico é dado à teoria. Pode ser chamada também de Caráter Racional-Legal.

O **modelo Burocrático**, inspirado por Max Weber, veio então suprir esta necessidade de impor uma administração adequada aos novos desafios do Estado moderno, com o objetivo de combater o nepotismo e a corrupção. Ou seja, uma administração mais racional e impessoal. No caso das grandes empresas, o modelo buscava o aumento consistente da produção, com maior eficiência.

Dessa forma, o modelo burocrático surgiu como uma necessidade histórica baseada em uma sociedade cada vez mais complexa, em que as demandas sociais cresceram, e havia um ambiente com empresas cada vez maiores, com uma população que buscava uma maior participação nos destinos dos governos. **Portanto, não se podia mais “depender” do arbítrio de um só indivíduo.**

Uma coisa que devemos ter em mente é que a Burocracia foi uma grande evolução do modelo patrimonialista. Weber concebeu a Burocracia como o modelo mais racional existente, o qual seria mais eficiente na busca dos seus objetivos.

Continuando, as características principais da Burocracia são:

Formalidade – a autoridade deriva de um conjunto de normas e leis, expressamente escritas e detalhadas. O poder do chefe é restrito aos objetivos propostos pela organização e somente é exercido no ambiente de trabalho – não na vida privada. As comunicações internas e externas também são todas padronizadas e formais.

Impessoalidade – os direitos e deveres são estabelecidos em normas. As regras são aplicadas de forma igual a todos, conforme seu cargo em função na organização. Segundo Weber, a Burocracia deve evitar lidar com elementos humanos, como a raiva, o ódio, o amor, ou seja, as emoções e as irracionalidades. As pessoas devem ser promovidas por mérito, e não por ligações afetivas. O poder é ligado não às pessoas, mas aos cargos – só se tem o poder em decorrência de estar ocupando um cargo.

Profissionalização – as organizações são comandadas por especialistas, remunerados em dinheiro e não em honrarias, títulos de nobreza, sinecuras (cargos rendosos), prebendas (de pouco trabalho), etc., contratados pelo seu mérito e seu conhecimento (e não por alguma relação afetiva ou emocional).

O modelo burocrático, que se caracterizou pela meritocracia na forma de ingresso nas carreiras públicas, mediante concursos públicos, buscou eliminar o hábito arraigado do modelo patrimonialista de ocupar espaço no aparelho do Estado por meio de trocas de cargos públicos por favores pessoais ao soberano.

Neste modelo, as pessoas seriam nomeadas por seus conhecimentos e habilidades, não por seus laços familiares ou de amizade. Prebendas e sinecuras, características do modelo patrimonialista, ou seja, aquelas situações em que pessoas ocupam funções no governo ganhando uma remuneração em troca de pouco ou nenhum trabalho, são substituídas pelo concurso público e pela noção de carreira.

Desta forma, o que se busca é a **profissionalização** do funcionário, sua especialização. De acordo com Weber, cada funcionário deve ser um especialista no seu cargo. Assim, deve ser contratado com base em sua competência técnica e ter um plano de carreira, sendo promovido devido à sua capacidade.

A impessoalidade no tratamento foi pensada de modo a evitar as emoções nos julgamentos e decisões. Seria, portanto, um modo de alcançar uma isonomia no tratamento das pessoas e uma maior racionalidade na tomada de decisões. Se mal conhecemos nossos funcionários, tenderemos a nos concentrar nos aspectos mais “concretos” dos problemas, não é mesmo?

A comunicação formal ajudaria nisso, pois os canais de transmissão de informações (como os ofícios e memorandos) não abrem espaço para um contato mais íntimo e pessoal. Boatos e “fofocas” não são usualmente escritos em cartas, não é verdade?

Além disso, outra característica importante da Burocracia é a noção de hierarquia. Toda a organização é feita de modo hierarquizado, com a autoridade sendo baseada nas normas e leis internas que determinam a competência de cada cargo. Assim, seu chefe tem o poder e a autoridade concedidos a ele por deter um cargo acima do seu. A obediência é ao cargo e não à pessoa.

Portanto, as organizações são estruturadas em vários níveis hierárquicos, em que o nível de cima controla o de baixo. É o que chamamos de estrutura verticalizada, na qual as decisões são tomadas na cúpula (topo da hierarquia ou nível estratégico).

Essa situação acaba gerando uma demora na tomada de decisões e no fluxo de informações dentro da organização.

Dentre as principais vantagens que a Burocracia trouxe, podemos citar: o predomínio de uma lógica científica sobre uma lógica da intuição, do “achismo”; a redução dos favoritismos e das práticas clientelistas; uma mentalidade mais democrática, que possibilitou igualdade de oportunidades e tratamento baseado em leis e regras aplicáveis a todos.

Atualmente, o termo “Burocracia” virou sinônimo de ineficiência e lentidão, pois conhecemos os defeitos do modelo (que chamamos de disfunções da Burocracia), mas ele foi um passo adiante na sua época. A Burocracia veio para modernizar o Estado e a sua gestão.

Na Burocracia, existe uma desconfiança extrema em relação às pessoas. Portanto, são desenvolvidos controles dos processos e dos procedimentos, de forma a evitar os desvios. Acreditava-se que, com o controle rigoroso, eliminar-se-iam a corrupção e o nepotismo, e a eficiência seria alcançada.

Ou seja, os funcionários tinham pouca discricionariedade, ou liberdade de escolha da melhor estratégia para resolver um problema ou atender seus clientes. Tudo era padronizado, manualizado. Com isso, os servidores passaram a se preocupar mais em seguir regulamentos do que em atingir bons resultados.

Devemos entender que **nenhum modelo existiu isoladamente**, mas que todos conviveram e convivem juntos. O modelo de gestão pública almejado no presente momento é o gerencial, mas ainda é muito forte a presença do modelo burocrático e, infelizmente, do próprio modelo patrimonialista na Administração Pública brasileira. Ou seja, **nunca aplicamos o modelo “puro” da Burocracia Weberiana**. Atenção: as bancas costumam cobrar muito isso.

A Burocracia foi implementada, mas nunca consolidada no Brasil. Atualmente, com o modelo Gerencial, busca-se a qualidade e a eficiência, mas isso já é outro assunto – é Administração Pública – e nós estamos focando na Administração Geral.

As principais disfunções da Burocracia são:

Dificuldade de resposta às mudanças no meio externo – visão voltada excessivamente para as questões internas (sistema fechado, ou seja, autorreferente, com a preocupação não nas necessidades dos clientes, mas nas necessidades internas da própria Burocracia).

Rigidez e apeço extremo às regras – o controle é sobre procedimentos e não sobre resultados, levando à falta de criatividade e ineficiências.

Perda da visão global da organização – a divisão de trabalho pode levar a que os funcionários não tenham mais a compreensão da importância de seu trabalho nem quais são as necessidades dos clientes.

Lentidão no processo decisório – hierarquia, formalidade e falta de confiança nos funcionários levam a uma demora na tomada de decisões importantes.

Excessiva formalização – em um ambiente de mudanças rápidas, não é possível padronizar e formalizar todos os procedimentos e tarefas, gerando uma dificuldade da organização de se adaptar a novas demandas. A formalização também dificulta o fluxo de informações dentro da empresa.

Teoria das Relações Humanas

O crescimento das ciências sociais, como a Psicologia, levou a diversos estudos dentro do contexto do homem no trabalho. Além disso, no início da década de 1930, a economia passou por uma grande depressão em todo o mundo. Com a crise, o desemprego cresceu muito. As más condições de trabalho predominavam na indústria, e os conflitos entre trabalhadores e patrões estavam aumentando. Nessa época ocorreram muitas greves e conflitos nas fábricas por todo o mundo.

A ideia de que o homem deveria ser uma engrenagem de uma “máquina” passou a não ser mais aceita. O Taylorismo começou a ser criticado por não se preocupar com o aspecto humano. Além disso, a produtividade prometida, muitas vezes, não se concretizou. Neste cenário, a Teoria das Relações Humanas começou a tomar forma.

Assim, a Teoria das Relações Humanas buscou o aumento da produtividade por meio de uma atenção especial às pessoas. De acordo com seus teóricos, se os gestores entendessem melhor seus funcionários e se “adaptassem” a eles, as suas organizações teriam um maior sucesso.

Dentre os estudos que impulsionaram esta teoria, destacou-se o trabalho de um pesquisador de Harvard: Elton Mayo.

Este autor desenvolveu uma pesquisa dentro de uma indústria da empresa Western Electric, em **Hawthorne**. Seu intuito inicial foi o de entender o efeito da iluminação no desempenho humano.

Ele iniciou os estudos em um grupo de mulheres operárias de uma fábrica. Dividiu o grupo em duas partes: uma ele deixou da mesma forma de antes, serviria como grupo de controle; e o outro grupo seria cuidadosamente estudado e observado.

A Teoria de Relações Humanas utilizou métodos científicos de pesquisa.

A surpresa de Mayo foi descobrir que a mudança na iluminação – seja ela qual fosse – aumentava a motivação dos

empregados. Ele ficou sem compreender, aperfeiçoou o estudo e percebeu que a motivação interferia na produtividade. As funcionárias que estavam sendo observadas se sentiram especiais, e isso foi, na verdade, o que as motivou, e não a iluminação em si.

Essas trabalhadoras passaram a se sentir importantes. Passaram a perceber que seu trabalho estava sendo observado e medido por pesquisadores. Com isso, esforçavam-se mais. A iluminação em si era um aspecto menor. Já o sentimento de orgulho por fazer um trabalho bem feito era fundamental para o aumento da produtividade.

Com essas descobertas, todo o enfoque da Administração foi alterado. O foco de um gestor não deveria ser voltado aos aspectos fisiológicos do trabalhador, mas aos aspectos emocionais e psicológicos. Com esse aparecimento da noção de que a produtividade está ligada ao relacionamento entre as pessoas e o funcionamento dos grupos dentro de uma empresa, nasceu essa nova teoria. O conceito que se firmou, então, foi o de **homem social**.

De acordo com Sobral, as conclusões da pesquisa de Hawthorne foram:

- **A integração social afeta a produtividade** – assim, não é capacidade individual de cada funcionário o que define sua produtividade, e sim a sua capacidade social, sua integração no grupo.
- **O comportamento é determinado pelas regras do grupo** – os funcionários não agem isoladamente ou “no vácuo”, mas como membros de um grupo.
- **As organizações são formadas por grupos informais e formais** – volta-se o foco para os grupos que existem de modo informal na empresa e que não são relacionados aos cargos e funções.
- **A supervisão mais cooperativa aumenta produtividade** – o supervisor mais eficaz é aquele que tem habilidade e capacidade de motivar e liderar seus funcionários em torno dos objetivos da empresa.
- **A autoridade do gerente deve se basear em competências sociais** – o gerente deve ser capaz de interagir, motivar e comandar seus funcionários. Apenas o fato de ter conhecimento técnico dos métodos de produção não é mais visto como o bastante.

Desta maneira, a Teoria das Relações Humanas trouxe para o debate a necessidade de se criar um ambiente de trabalho mais desafiador e de se compreender a influência da motivação e dos aspectos de liderança na produtividade das organizações.

Além disso, as recompensas não poderiam ficar reduzidas aos aspectos materiais. O reconhecimento social é uma força motivadora, e um ambiente de trabalho saudável também influencia na produtividade.

Apesar disso, a Teoria das Relações Humanas recebeu muitas críticas. A primeira delas é a de que permaneceu a análise da organização como se ela existisse “no vácuo”, sem se relacionar com o “mundo exterior”. Ou seja, **a abordagem de sistema fechado se manteve**.

A segunda é a de que nem sempre funcionários “felizes” e satisfeitos são produtivos. Ou seja, apenas os aspectos psicológicos e sociais não explicam de todo o fator produ-

tividade. Outra crítica é a de que existiu uma “negação” do conflito inerente entre os funcionários e a empresa. Os objetivos individuais são muitas vezes diferentes dos objetivos organizacionais. Este conflito deve ser administrado, e não “negado”.

Assim, podemos dizer que a Teoria das Relações Humanas se “esqueceu” dos aspectos técnicos envolvidos na produtividade. O aspecto humano é importante, mas não é a única variável da produtividade e do sucesso de uma organização.

Abordagem Comportamental da Administração

A teoria Comportamental da Administração, também conhecida como Comportamentalista ou Behaviorismo (do inglês behavior, comportamento), trouxe uma nova concepção e um novo enfoque dentro da Teoria Administrativa: a abordagem da ciência do comportamento (Behavioral Sciences Approach), é um movimento de oposição às Teorias Clássica e de Administração Científica, que, respectivamente, focaram a estrutura e a produção (o processo). Essa abordagem é uma evolução da teoria das relações humanas, a qual se preocupa com o indivíduo e como ele funciona - como age e reage aos estímulos externos, o que deu início aos estudos sobre o comportamento organizacional.

Portanto, os comportamentalistas foram estudiosos preocupados com o indivíduo, sua importância e seu impacto nas organizações, tendo contribuição tanto da Teoria Clássica, como da Escola das Relações Humanas. Tal teoria surgiu nos Estados Unidos em 1947, com a contribuição principalmente de McGregor, Maslow e Herzberg, entre outros.

A Abordagem Comportamental enfatiza as Ciências do Comportamento na Teoria da Administração e a busca de saídas democráticas e flexíveis para os problemas organizacionais. É por meio dessa abordagem que a ansiedade com a estrutura se arrasta para a preocupação com os processos e com o comportamento das pessoas na organização. Além disso, predomina a ênfase nas pessoas, inaugurada com a Teoria das Relações Humanas, mas dentro de um contexto organizacional.

A ciência comportamental é, portanto, o produto da expansão das fronteiras da ciência para incluir o comportamento humano e a mentalidade, processo grupal, e todos os processos peculiares e intrincados de que a mente do homem é capaz.

Comportamento Organizacional

O Comportamento Organizacional é um campo de estudos que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de utilizar este conhecimento para melhorar a eficácia organizacional. O Comportamento Organizacional se preocupa com o estudo do que as pessoas fazem nas organizações e de como esse comportamento afeta o desempenho das empresas.

Os componentes que constituem a área de estudos do Comportamento Organizacional incluem motivação, comportamento e poder de liderança, comunicação interpessoal, estrutura e processos de grupos, aprendizado, desenvolvimento de atitudes e percepção, processos de mudanças, conflitos,

planejamento do trabalho, estresse no trabalho, entre outros que compõem os fatores que influenciam o comportamento das pessoas.

Principais Teorias sobre Motivação

Para explicar o comportamento organizacional, a teoria comportamental fundamenta-se no comportamento individual das pessoas. Para explicar como as pessoas se comportam, estuda-se a motivação humana. O administrador precisa conhecer as necessidades humanas para melhor compreender o comportamento humano e utilizar a motivação humana como poderoso meio para melhorar a qualidade de vida, dentro das organizações.

Motivação é o motivo que a pessoa tem para agir.

Motivo é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de determinada forma ou, pelo menos, que dá origem a um comportamento específico. Porém, os motivos variam de acordo com valores, expectativas e anseios de cada pessoa, pois estas realizam atividades, trabalhos por interesses distintos e possuem atitudes diferentes, e consequentemente, comportam-se de maneira específica. O impulso à ação pode ser provocado por um estímulo externo (extrínseco - provindo do ambiente) e pode também ser gerado internamente (intrínseco) nos processos mentais do indivíduo.

Abordagem Neoclássica da Administração

No início da década de 1950, na Teoria Administrativa, ocorreu um período de intensa remodelação. A Segunda Guerra Mundial havia terminado e o mundo passou a conhecer um extraordinário surto de desenvolvimento industrial e econômico sem antecedentes. Em outras palavras, o mundo das organizações introduziu-se em uma etapa de grandes mudanças e transformações. Criada por Peter Drucker, Harold Koontz e Cyril O'Donnell, a qualificação de Teoria Neoclássica é, na verdade, um tanto exagerada, já que seus criadores não desenvolvem exatamente uma escola, mas um movimento que apresenta mais de uma fase ou sistema.

A Teoria Neoclássica da Administração surgiu da necessidade de se utilizarem os conceitos válidos e relevantes da Teoria Clássica, expurgando-os dos exageros e distorções típicos do pioneirismo, e condensando-os com outros conceitos válidos e relevantes oferecidos por outras teorias administrativas mais recentes.

Ela é identificada por algumas características marcantes:

- Ênfase na prática da Administração, reafirmação relativa (e não absoluta) dos postulados clássicos.
- Ênfase nos princípios clássicos de Administração.
- Ênfase nos resultados e objetivos e, sobretudo, no ecletismo aberto e receptivo.

- Talvez a essencial implicação da Teoria Neoclássica refira-se aos tipos de organização formal, que envolvem a estrutura organizacional, filosofia, diretrizes, normas e regulamentos. Destacam-se algumas características básicas tais como: a divisão do trabalho, especialização, hierarquia, distribuição de autoridade e responsabilidade e racionalismo da organização formal.

Nesse sentido, considera a Administração como uma técnica social básica, a qual leva à necessidade de haver conhecimentos técnicos, bem como aspectos relacionados com a direção de pessoas dentro da organização.

Na teoria Neoclássica, enfatizam-se novamente as funções do administrador: planejamento, organização, direção e controle, sendo a primeira função aquela que determina antecipadamente os objetivos e o que deve ser feito para alcançá-los.

A função Organização consiste no agrupamento das atividades necessárias para realizar o que foi planejado.

A Direção orienta e guia o comportamento das pessoas na direção dos objetivos a serem alcançados e, por último, o Controle que visa a assegurar se o que foi planejado, organizado e dirigido realmente cumpriu os objetivos pretendidos.

Administração por Objetivos

A Teoria Neoclássica deslocou progressivamente a atenção antes colocada nas chamadas atividades-meio para os objetivos ou finalidades da organização. O enfoque baseado no processo e a preocupação maior com as atividades (meios) passaram a ser substituídos por enfoque nos resultados e objetivos alcançados (fins).

A preocupação de “como” administrar passou à preocupação de “por que” ou “para que” administrar. A ênfase em fazer corretamente o trabalho (The Best Way, de Taylor), para alcançar a eficiência, passou a dar ênfase em fazer o trabalho mais relevante aos objetivos da organização para alcançar a eficácia. O trabalho passou de um fim em si mesmo a um meio de obter resultados.

A APO (Administração por Objetivos), também conhecida por Administração por Resultados, constitui um modelo administrativo bastante difundido e plenamente identificado com o espírito pragmático e democrático da Teoria Neoclássica. Seu aparecimento deu-se em 1954.

Peter F. Drucker publicou um livro (Prática de Administração de Empresas), no qual caracterizava pela primeira vez a APO, sendo considerado seu criador.

• Características da APO

A APO é uma técnica de direção de esforços por meio do planejamento e do controle administrativo, fundamentados no princípio de que, para atingir resultados, a organização precisa, antes, definir em que negócio está atuando e que objetivos pretende alcançar.

A Administração por Objetivos é um processo pelo qual os gerentes, superior e subordinado, de uma organização identificam objetivos comuns, definem as áreas de responsabilidade de cada um, em termos de resultados esperados, e usam esses objetivos como guias para a operação dos negócios. Obtêm-se objetivos comuns e firmes que eliminam qualquer hesitação do gerente, ao lado de uma coesão

de esforços em direção aos objetivos principais da organização.

Na realidade, a APO é um sistema dinâmico que integra a necessidade da companhia de alcançar seus objetivos de lucro e crescimento, a par da necessidade do gerente de contribuir para o seu próprio desenvolvimento. É um estilo exigente e compensador de Administração.

Em suma, a APO apresenta as seguintes características principais:

Estabelecimento do conjunto de objetivos entre o executivo e o seu supervisor; tanto o executivo quanto o seu superior participam do processo de estabelecimento e fixação de objetivos.

Estabelecimento de objetivos para cada departamento ou posição basicamente; a APO está fundamentada no estabelecimento de objetivos por posições de gerência.

Interligação dos objetivos departamentais; sempre existe alguma forma de correlacionar os objetivos dos vários órgãos ou gerentes envolvidos, mesmo que nem todos os objetivos estejam apoiados nos mesmos princípios básicos. Elaboração de planos táticos e de planos operacionais, com ênfase na mensuração e no controle a partir dos objetivos departamentais traçados. O executivo e o seu superior (ou somente o executivo que, posteriormente, obtém a aprovação de seu superior) elaboram os Planos Táticos adequados para alcançá-los da melhor maneira. Assim, os planos táticos constituirão os meios capazes de alcançar aqueles objetivos departamentais. Na sequência, os planos táticos serão desdobrados e melhor detalhados em planos operacionais. Em todos esses planos, a APO enfatiza a quantificação, a mensuração e o controle. Torna-se necessário mensurar os resultados obtidos e compará-los com os resultados planejados. São exatamente a mensuração e o controle que causam as maiores dificuldades de implantação da APO, pois, se o resultado não pode ser medido, é melhor esquecer o assunto.

Continua avaliação, revisão e reciclagem dos planos. Praticamente todos os sistemas de APO possuem alguma forma de avaliação e de revisão regular do processo efetuado, por meio dos objetivos já alcançados e dos objetivos a serem alcançados, permitindo que algumas providências sejam tomadas e que novos objetivos sejam fixados para o período seguinte.

Participação atuante da chefia; há grande participação do superior. A maior parte dos sistemas de APO envolve mais o superior do que o subordinado. Há casos em que o superior estabelece os objetivos, mensura-os e avalia o progresso. Esse progresso, frequentemente usado, é muito mais característico do controle por objetivos do que da Administração por Objetivos.

A APO, sem dúvida alguma, representa uma evolução na TGA, apresentando uma nova metodologia de trabalho, reconhecendo o potencial dos funcionários das empresas, ampliando o seu campo de atuação para outros tipos de organizações (e não somente indústrias), permitindo estilos mais democráticos de Administração.

Essa Teoria já existe há várias décadas e predomina ainda hoje em algumas organizações.

Teoria Estruturalista

A Teoria Estruturalista veio como uma crítica tanto às teorias clássicas quanto à Teoria das Relações Humanas. Um de seus mais importantes teóricos, **Amitai Etzioni**, considerava a

organização como “um complexo de grupos sociais cujos interesses podem ou não ser conflitantes”. Dessa maneira, tal teoria buscou “complementar” ou sintetizar as teorias anteriores (clássicas e humanas), pois acreditava que estas focavam apenas em partes do todo. Assim, a ideia principal foi considerar a organização em todos os aspectos como uma só estrutura – integrando todas as “visões” anteriores.

Assim, um aspecto importante foi a busca de uma análise tanto da **organização formal** (abordada na teoria clássica) quanto da **informal** (abordada na teoria das relações humanas). Dessa maneira, deveria existir um equilíbrio destas duas visões.

Para os estruturalistas, a sociedade moderna seria uma sociedade de organizações. O homem dependeria dessas organizações para tudo, e nelas cumpriria uma série de “papéis” diferentes. Assim, apareceu o conceito de **homem organizacional**. Seria o homem que desempenha diversos papéis nas diversas organizações. Outro conceito foi trazido por Gouldner: as diferentes concepções das organizações. Para este autor, existiria o modelo racional e o modelo natural de organização.

O **modelo racional** seria baseado no controle e no planejamento. A ideia era a de um **sistema fechado**, com pouca incerteza e preocupação para com o “mundo externo” à organização.

O outro modelo era o **natural**. Nele, existiria a noção de que a realidade é incerta e de que a organização é um conjunto de órgãos inter-relacionados e que são interdependentes. Assim, é um modelo que se preocupa com as “trocas” com o ambiente externo, ou seja, trata-se de um **modelo de sistema aberto**.

Teoria dos Sistemas

A Teoria dos Sistemas na Administração – TGS foi derivada do trabalho do biólogo Ludwig Von Bertalanffy. Este teórico criou então a TGS, que buscou ser uma teoria que integrasse todas as áreas do conhecimento.

Um sistema, de acordo com Bertalanffy, é um conjunto de unidades reciprocamente relacionadas para alcançar um propósito ou objetivo. Assim, a Teoria dos Sistemas acolheu o conceito no qual as organizações são **sistemas abertos**, ou seja, que trocam continuamente energia (ou matéria-prima, informações etc.) com o meio ambiente. Portanto, não podemos entender uma organização sem saber o contexto em que ela opera. Do mesmo modo, uma organização é a soma de suas partes (gerência de marketing, gerência de finanças etc.), e uma área depende da outra – o conceito de interdependência. Ou seja, é inútil uma área da empresa se sair muito bem (área de vendas, por exemplo) se outra área está tendo dificuldades (produção, por exemplo).

No caso citado, a empresa perderia os clientes por não conseguir cumprir as vendas efetuadas. Dessa forma, o administrador deve ter uma visão do todo. De como as áreas da organização interagem e quais são as interdependências.

Os principais conceitos da Teoria dos **Sistemas** são:

- **Entrada** – relaciona-se com tudo o que o sistema recebe do ambiente externo para poder funcionar: recursos, insumos, dados, etc.
- **Saída** – é o que o sistema produz. Uma saída pode ser: uma informação, um produto, um serviço etc.
- **Feedback** – é o retorno sobre o que foi produzido, de modo que o sistema possa se corrigir ou se modificar.

- **Caixa preta** – se relaciona com um sistema em que o “interior” não é facilmente acessível (como o corpo humano, por exemplo). Assim, só temos acesso aos elementos de entrada e saída para sabermos como ele funciona.

Vejamos outros conceitos importantes a seguir, os quais são muito abordados em concursos públicos:

- Organizações são sistemas abertos, que influenciam o ambiente e são influenciados por ele.
- Organização é um sistema complexo, com partes inter-relacionadas e interdependentes.
- Organização está em constante interação com meio ambiente.
- **Feedback** – retroalimentação, controle dos resultados, retroinformação.
- **Sinergia** – o trabalho em sinergia mostra que o todo tem um resultado maior do que a soma das partes.
- **Holismo** – o sistema é um todo. Mudança em uma parte afeta as outras partes.
- **Homeostase** – o sistema busca o equilíbrio; é a capacidade de a organização fazer mudanças internas para se adaptar às mudanças externas.
- **Equifinalidade** – objetivos podem ser alcançados de várias maneiras; não existe um único modo; é possível partir de vários pontos e chegar ao mesmo objetivo.
- **Entropia** – tendência de qualquer sistema de se desintegrar, entrar em desordem, ficar obsoleto, entrar em desuso e morrer; é necessário evitar a entropia e buscar a entropia negativa.
- **Entropia Negativa** – recarga de “energia” e recursos no sistema, de maneira a evitar a desintegração, por meio de inovação, melhoria, crescimento, desenvolvimento e treinamento.

Teoria Contingencial

Antigamente, só existiam fábricas e indústrias e estabelecer regras e normas para um gerenciamento poderia trazer bons resultados. Mas atualmente existem organizações de diferentes tipos, inclusive virtuais, que oferecem produtos ou serviços. Ou seja, já não podemos afirmar que há uma única e correta maneira de administrar.

Para a Teoria da Contingência, que pode ser chamada de Situacional também, não existe uma “fórmula mágica” para se resolver os problemas das organizações. Cada situação pede uma resposta diferente. Assim, tudo é relativo. Tudo depende.

Ou seja, antes que um administrador possa determinar qual é o “caminho” correto para uma empresa, é necessária uma análise ambiental. Assim, dependendo da situação da empresa, sua estratégia ou a tecnologia envolvida, o “caminho” será de uma maneira ou de outra.

Estes fatores principais – como o tamanho da empresa e seu ambiente – são considerados contingências, que devem ser analisadas antes de se determinar um curso de ação. Portanto, não existe mais a “melhor maneira” de se administrar uma organização.

Do mesmo modo, esta teoria postula que existem várias maneiras de se alcançar um objetivo. O que um gestor deve

Ambiente Geral - é o macroambiente, ou seja, ambiente genérico e comum a todas as organizações. Tudo o que acontece no ambiente geral afeta direta ou indiretamente todas as organizações. O ambiente geral é constituído de um conjunto de condições comuns para todas as organizações. As principais condições são: condições tecnológicas, legais, políticas, econômicas, demográficas, ecológicas e culturais.

De uma forma geral, a abordagem contingencial coloca a sua maior ênfase no ambiente, de onde se identificam ameaças e oportunidades que condicionam as estratégias de ação. Também existe forte ênfase na tecnologia, que constitui tanto uma variável interna da organização, como externa (ambiental). Ela também concilia as abordagens de sistemas abertos e fechados e cria novas tendências para as organizações.

[illegible]

2. Processo Administrativo (Organizacional)

A Administração (do latim: *administratio*) é o conjunto de atividades voltadas à direção de uma organização. Tais atividades devem fazer uso de técnicas de gestão para que seus objetivos sejam alcançados de forma eficaz e eficiente, com responsabilidade social e ambiental. E o que são as organizações?

Segundo a banca CESPE, “uma organização é o produto da combinação de esforços individuais, visando à realização de propósitos coletivos. Por meio de uma organização, é possível perseguir ou alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma pessoa”.

Organizações são, portanto, empreendimentos coletivos, com um fim comum. No sentido clássico da Administração Geral, podem ser analisados como organizações: as empresas (uma padaria ou o Google), os órgãos públicos, os partidos políticos, as igrejas, as associações de bairro e outros agrupamentos humanos.

Uma característica essencial das organizações é que elas são sistemas sociais, com divisão de tarefas.

Lacombe (2003, p.4) diz que a essência do trabalho do administrador é obter resultados por meio das pessoas que ele coordena. A partir desse raciocínio de Lacombe, temos o papel do “Gestor Administrativo” que, com sua capacidade de gestão com as pessoas, consegue obter os resultados esperados. **Drucker** (1998, p. 2) diz que administrar é manter as organizações coesas, fazendo-as funcionar.

Administrar como processo significa **planejar, organizar, dirigir e controlar** organizações e/ou tarefas, tendo como objetivo maior produtividade e/ou lucratividade. Para se chegar a isso, o administrador avalia os objetivos organizacionais e desenvolve as estratégias necessárias para alcançá-los. Este profissional, no entanto, não tem apenas função teórica, ele é responsável pela implantação de tudo que planejou e, portanto, será aquele que definirá os programas e métodos de trabalho, avaliando os resultados e corrigindo os setores e procedimentos que estiverem com problemas. Como é função do administrador que a produtividade e/ou lucros sejam altos, ele também terá a função de fiscalizar a produção e, para isso, é necessário que fiscalize cada etapa do processo, controlando, inclusive, os equipamentos e materiais envolvidos na produção, para evitar desperdícios e prejuízos para a organização.

A realidade das empresas de hoje é muito diferente das empresas administradas no passado. Com o surgimento de várias inovações tecnológicas e com o próprio desenvolvimento intelectual do homem, é necessário muito mais do que intuição e percepção das oportunidades. A administração necessita de um amplo conhecimento e a aplicação correta dos princípios técnicos até agora formulados, a necessidade de combinar os meios e objetivos com eficiência e eficácia.

Principais Funções Administrativas

- ▷ Fixar objetivos.
- ▷ Analisar: conhecer os problemas.
- ▷ Solucionar problemas.

- ▷ Organizar e alocar recursos (financeiros, materiais, ambientais, humanos e tecnológicos).
- ▷ Comunicar, dirigir e motivar as pessoas (liderar).
- ▷ Negociar.
- ▷ Tomar as decisões.
- ▷ Mensurar e avaliar (controlar).

Esse conjunto de funções administrativas: Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar corresponde ao Processo Organizacional, que pode ser chamado também de Processo Administrativo.

Planejamento

O trabalho do administrador não se restringe ao presente, ao atual, ao corrente. Ele precisa extrapolar o imediato e se projetar para frente. O administrador precisa tomar decisões estratégicas e planejar o futuro de sua organização. Ao tomar decisões, o administrador configura e reconfigura continuamente a sua organização ou a unidade organizacional que administra. Ele precisa saber em qual rumo deseja que sua organização vá em frente, tomar as decisões necessárias e elaborar os planos para que isso realmente aconteça. O planejamento está voltado para o futuro. E o futuro requer uma atenção especial. É para ele que a organização deve estar preparada a todo instante.

Planejamento é a função administrativa que define objetivos e decide sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-los adequadamente. Como principal decorrência do planejamento, estão os planos. Os planos facilitam a organização no alcance de suas metas e objetivos. Além disso, os planos funcionam como guias ou balizamentos para assegurar os seguintes aspectos:

1. Os planos definem os recursos necessários para alcançar os objetivos organizacionais.
2. Os planos servem para integrar os vários objetivos a serem alcançados em um esquema organizacional que proporciona coordenação e integração.
3. Os planos permitem que as pessoas trabalhem em diferentes atividades consistentes com os objetivos definidos; eles dão racionalidade ao processo; são racionais, porque servem de meios para alcançar adequadamente os objetivos traçados.
4. Os planos permitem que o alcance dos objetivos possa ser continuamente monitorado e avaliado em relação a certos padrões ou indicadores, a fim de permitir a ação corretiva necessária quando o progresso não seja satisfatório.

O primeiro passo do planejamento consiste na definição dos objetivos para a organização. Objetivos são resultados específicos que se pretende atingir. Os objetivos são estabelecidos para cada uma das subunidades da organização, como suas divisões ou departamentos etc. Uma vez definidos, os programas são estabelecidos para alcançar os objetivos de maneira sistemática e racional. Ao selecionar objetivos e desenvolver programas, o administrador deve considerar sua viabilidade e aceitação pelos gerentes e funcionários da organização.

Objetivos e Metas

Objetivo é um resultado desejado que se pretende alcançar dentro de um determinado período de tempo. Os objetivos organizacionais podem ser rotineiros, inovadores e de aper-

feioamento. A partir dos objetivos se estabelece a estratégia adequada para alcançá-los. Enquanto os objetivos são qualitativos, as **metas** são quantitativas. **Ex.:** uma determinada empresa estabeleceu como objetivo aumentar as vendas, e a meta é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); os objetivos só serão alcançados se as vendas chegarem às metas estabelecidas.

Estratégias

Estratégia organizacional refere-se ao comportamento global e integrado da empresa em relação ao ambiente externo. A estratégia é formulada a partir da missão, da visão e dos objetivos organizacionais, da análise ambiental (o que há no ambiente) e da análise organizacional (o que temos na empresa) para definir o que devemos fazer. A estratégia é a maneira racional de aproveitar as oportunidades externas e de neutralizar as ameaças externas, bem como de aproveitar as forças potenciais internas e neutralizar as fraquezas potenciais internas.

Geralmente, a estratégia organizacional envolve os seguintes aspectos fundamentais:

- ▷ É definida pelo nível institucional da organização.
- ▷ É projetada em longo prazo e define o futuro e destino da organização.
- ▷ Envolve a empresa na sua totalidade.
- ▷ É um mecanismo de aprendizagem organizacional.

Planejar significa olhar para frente, visualizar o futuro e o que deverá ser feito; elaborar bons planos é ajudar as pessoas a fazer hoje as ações necessárias para melhor enfrentar os desafios do amanhã. Em outros termos, o planejamento, constitui hoje uma responsabilidade essencial em qualquer tipo de organização ou de atividade.

O planejamento constitui a função inicial da administração. Antes que qualquer função administrativa seja executada, a administração precisa planejar, ou seja, determinar os objetivos e os meios necessários para alcançá-los adequadamente.

O Planejamento como uma Função Administrativa

De acordo com Idalberto Chiavenato:

O planejamento pode estar voltado para a estabilidade, no sentido de assegurar a continuidade do comportamento atual em um ambiente previsível e estável. Também pode estar voltado para a melhoria do comportamento para assegurar a reação adequada a frequentes mudanças em um ambiente mais dinâmico e incerto. Pode ainda estar voltado para as contingências no sentido de antecipar-se a eventos que podem ocorrer no futuro e identificar as ações apropriadas para quando eles eventualmente ocorrerem.

Como todo planejamento se subordina a uma filosofia de ação, Ackoff aponta três tipos de filosofia do planejamento:

1. **Planejamento conservador:** É o planejamento voltado para a estabilidade e para a manutenção da situação existente. As decisões são tomadas no sentido de obter bons resultados, mas não necessariamente os melhores possíveis, pois dificilmente o planejamento procurará fazer mudanças radicais na organização. Sua ênfase é conservar as práticas atualmente vigentes. O planejamento conservador está mais preocupado em identificar e sanar deficiências e problemas internos

do que em explorar oportunidades ambientais futuras. Sua base é predominantemente retrospectiva no sentido de aproveitar a experiência passada e projetá-la para o futuro.

2. **Planejamento otimizador (retrospectivo):** É o planejamento voltado para a adaptabilidade e inovação dentro da organização. As decisões são tomadas no sentido de obter os melhores resultados possíveis para a organização, seja minimizando recursos para alcançar um determinado desempenho ou objetivo, seja maximizando o desempenho para melhor utilizar os recursos disponíveis. O planejamento otimizador geralmente está baseado em uma preocupação em melhorar as práticas atualmente vigentes na organização. Sua base é predominantemente incremental no sentido de melhorar continuamente, tornando as operações melhores a cada dia que passa.
3. **Planejamento adaptativo (ofensivo):** É o planejamento voltado para as contingências e para o futuro da organização. As decisões são tomadas no sentido de compatibilizar os diferentes interesses envolvidos, elaborando uma composição capaz de levar a resultados para o desenvolvimento natural da empresa e ajustá-la às contingências que surgem no meio do caminho. O planejamento adaptativo procura reduzir o planejamento retrospectivo voltado para a eliminação das deficiências localizadas no passado da organização. Sua base é predominantemente aderente no sentido de ajustar-se às demandas ambientais e preparar-se para as futuras contingências.

Em todos os casos, o planejamento consiste na tomada antecipada de decisões. Trata-se de decidir, no momento presente, o que fazer antes da ocorrência da ação necessária. Não se trata simplesmente da previsão das decisões que deverão ser tomadas no futuro, mas da tomada de decisões que produzirão efeitos e consequências futuras.

O Processo de Planejamento

O planejamento é um processo constituído de uma série sequencial de seis passos, a saber:

- ▷ **Estabelecer a Missão e Visão no caso do Planejamento Estratégico.** As organizações não existem a esmo. Todas elas têm uma missão a cumprir. **Missão** significa uma incumbência que se recebe, a razão de existência de uma organização. A missão funciona como o propósito orientador para as atividades de uma organização e para aglutinar os esforços dos seus membros. Enquanto a missão define o credo da organização, a **visão** define o que a organização pretende ser no futuro. A visão funciona como o projeto do que a organização gostaria de ser, ou seja, define os objetivos organizacionais mais relevantes.
- ▷ **Definir os objetivos.** Os objetivos da organização devem servir de direção a todos os principais planos, servindo de base aos objetivos departamentais e a todos os objetivos das áreas subordinadas. Os objetivos devem especificar resultados desejados e os pontos finais aonde se pretende chegar, para conhecer os passos intermediários.

- ▷ **Diagnóstico.** Verificar qual a situação atual em relação aos objetivos. Simultaneamente, a definição dos objetivos, deve-se avaliar a situação atual em contraposição aos objetivos desejados, verificar onde se está e o que precisa ser feito.
- ▷ **Prognóstico, estabelecer estratégias.** Premissas constituem os ambientes esperados dos planos em operação. Como a organização opera em ambientes complexos, quanto mais pessoas estiverem atuando na elaboração e compreensão do planejamento e quanto mais se obter envolvimento para utilizar premissas consistentes, tanto mais coordenado será o planejamento. Trata-se de gerar cenários alternativos para os estados futuros das ações, analisar o que pode ajudar ou prejudicar o progresso em direção aos objetivos. A previsão é um aspecto importante no desenvolvimento de premissas. A previsão está relacionada com pressuposições antecipatórias a respeito do futuro.
- ▷ **Analisar as alternativas de ação (estratégias).** Trata-se de relacionar e avaliar as ações que devem ser tomadas, escolher uma delas para perseguir um ou mais objetivos, fazer um plano para alcançar os objetivos.
- ▷ **Escolher um curso de ação entre as várias alternativas.** Trata-se de uma tomada de decisão, em que se escolhe uma alternativa e se abandonam as demais. A alternativa escolhida se transforma em um plano para o alcance dos objetivos.
- ▷ **Implementar o plano e avaliar os resultados.** Fazer aquilo que o plano determina e avaliar cuidadosamente os resultados para assegurar o alcance dos objetivos, seguir através do que foi planejado e tomar as ações corretivas à medida que se tornarem necessárias.

Nem sempre o planejamento é feito por administradores ou por especialistas trancados em salas e em apenas algumas épocas predeterminadas. Embora seja uma atividade voltada para o futuro, o planejamento deve ser contínuo e permanente e, se possível, abrangendo o maior número de pessoas na sua elaboração e implementação. Em outras palavras, o planejamento deve ser constante e participativo. A descentralização proporciona a participação e o envolvimento das pessoas em todos os aspectos do seu processo. É o chamado planejamento participativo.

Para fazer o planejamento, é vital que se conheça o contexto em que a organização está inserida. Em outras palavras, qual é o seu microambiente, qual a sua missão e quais os seus objetivos básicos. Sobre tudo, quais os fatores-chave para o seu sucesso. A partir daí, pode-se começar a pensar em planejamento.

Fatores Críticos de Sucesso

Mas, o que são fatores críticos (chave) de sucesso?

Os **fatores críticos de sucesso**, em inglês **critical success factor** (CSF), são os pontos-chave que definem o sucesso ou o fracasso de um objetivo definido por um planejamento de determinada organização. Estes fatores precisam ser encontrados pelo estudo sobre os próprios objetivos, derivados deles, e tomados como condições fundamentais a serem cumpridas para que a instituição sobreviva e tenha sucesso na sua área. Quando bem

definidos, os fatores críticos de sucesso se tornam um ponto de referência para toda a organização em suas atividades voltadas para a sua missão.

Exemplo: se a empresa quer melhorar o atendimento ao cidadão, um exemplo de fator crítico de sucesso é treinar os funcionários e colocar mais pessoas no setor de atendimento.

Os fatores críticos de sucesso são os elementos principais no alcance dos objetivos e metas da instituição, são aspectos ligados diretamente ao seu sucesso. Se eles não estiverem presentes, os objetivos não serão alcançados.

Como poderemos identificar os fatores críticos de sucesso?

Os fatores críticos de sucesso podem ser identificados de duas maneiras. Uma delas é perguntar ao cliente ao que ele atribui mais importância na hora de adquirir o produto ou serviço.

Por exemplo, o que um indivíduo que é concurseiro deve fazer para alcançar o seu objetivo que é ser servidor público? A resposta é óbvia: ele deve estudar, resolver questões, tirar dúvidas, assistir às aulas etc. Então podemos dizer que esses são exemplos de fatores críticos de sucesso.

Outra maneira para identificar os fatores críticos de sucesso é analisar profundamente os recursos organizacionais e o mercado, de maneira imaginativa, para identificar os segmentos que são mais decisivos e importantes. Para essa pesquisa, a ferramenta de *benchmarking* pode ser utilizada.

O *benchmarking* é um dos mais úteis instrumentos de gestão para melhorar o desempenho das empresas e conquistar a superioridade em relação à concorrência. Baseia-se na aprendizagem das melhores experiências de empresas similares e ajuda a explicar todo o processo que envolve uma excelente “performance” empresarial. A essência deste instrumento parte do princípio de que nenhuma empresa é a melhor em tudo, o que implica reconhecer que existe no mercado quem faz melhor do que nós. Habitualmente, um processo de *benchmarking* arranca quando se constata que a empresa está diminuindo a sua rentabilidade. Quando a aprendizagem resultante de um processo de *benchmarking* é aplicada de forma correta, facilita a melhoria do desempenho em situações críticas no seio de uma empresa.

Em outras palavras, **benchmarking** é a técnica por meio da qual a organização compara o seu desempenho com o de outra. Por meio do *benchmarking*, uma organização procura imitar outras organizações, concorrentes ou não, do mesmo ramo de negócios ou de outros, que façam algo de maneira particularmente bem feita (essa frase já apareceu de maneira idêntica em provas tanto da FCC como da CESPE).

Questões importantes a serem identificadas na elaboração do planejamento:

- ▷ É possível fazer?
- ▷ Vale a pena fazer?
- ▷ Quem faz?
- ▷ Como fazer bem?
- ▷ Funciona?

Benefícios do Planejamento

As empresas estão cada vez mais inseridas em ambientes altamente mutáveis e complexos; enfrentam uma enorme

variedade de pessoas, fornecedores e concorrentes. Do lado externo, temos os concorrentes, o governo e suas regulamentações, a tecnologia, a economia globalizada, os fornecedores etc. No ambiente interno, existe a necessidade de trabalhar de forma cada vez mais eficiente, novas estruturas organizacionais, funcionários, recursos e muitos desafios administrativos.

O planejamento oferece inúmeras vantagens nessas situações, inclusive melhora a capacidade da empresa de se adaptar às mudanças (flexibilidade organizacional), ajuda na coordenação e na administração do tempo.

Vejamos algumas vantagens:

- ▷ permite utilizar os recursos de forma eficaz (alcance de resultados) e eficiente (economia);
- ▷ aumenta o conhecimento sobre o negócio/projeto e seu potencial de mercado;
- ▷ facilita a percepção de novas oportunidades ou riscos e aumenta a sensibilidade do empresário/executivo frente a problemas futuros;
- ▷ cria um “espírito de negócio” e comprometimento com o negócio/projeto, tanto em relação ao “dono” ou responsável pelo negócio, como também junto aos funcionários/parceiros envolvidos;
- ▷ determina tarefas e prazos com responsabilidade definida, viabilizando o controle do processo e do andamento do negócio;
- ▷ deixa claro para o empresário/executivo qual é o diferencial competitivo de seu negócio;
- ▷ pode ser utilizado como suporte para conseguir credibilidade e apoio financeiro interno e/ou no mercado;
- ▷ maior flexibilidade;
- ▷ agilidade nas tomadas de decisões;
- ▷ melhor conhecimento dos seus concorrentes;
- ▷ melhor comunicação entre os funcionários;
- ▷ maior capacitação gerencial, até dos funcionários de níveis inferiores;
- ▷ orientação maior nos comportamentos de funcionários;
- ▷ maior capacitação, motivação e comprometimento dos envolvidos;
- ▷ consciência coletiva;
- ▷ melhor conhecimento do ambiente em que os funcionários trabalham;
- ▷ melhor relacionamento entre empresa-ambiente;
- ▷ maior capacidade e rapidez de adaptação dentro da empresa;
- ▷ visão de conjunto;
- ▷ aumenta o foco (concentração de esforços) e a flexibilidade (facilidade de se adaptar e ajustar);
- ▷ melhora a coordenação e o controle.

De acordo com Chiavenato: “O planejamento ajuda o administrador em todos os tipos de organização a alcançar o melhor desempenho, porque:

1. **O planejamento é orientado para resultados.** Cria um senso de direção, de desempenho orientado para metas e resultados a serem alcançados.

1. **O planejamento é orientado para prioridades.** Assegura que as coisas mais importantes receberão atenção principal.

1. **O planejamento é orientado para vantagens.** Ajuda a alocar e a dispor recursos para sua melhor utilização e desempenho.

1. **O planejamento é orientado para mudanças.** Ajuda a antecipar problemas que certamente aparecerão e a aproveitar oportunidades à medida que se defronta com novas situações.”

Tipos de Planejamento

O planejamento é feito através de planos. O administrador deve saber lidar com diferentes tipos de planos. Estes podem incluir períodos de longo, médio e curto prazo, como podem envolver a organização inteira, uma divisão ou departamento ou ainda uma tarefa. O planejamento é uma função administrativa que se distribui entre, todos os níveis organizacionais. Embora o seu conceito seja exatamente o mesmo, em cada nível organizacional, o planejamento apresenta características diferentes.

O planejamento envolve uma volumosa parcela da atividade organizacional. Com isso, queremos dizer que toda organização está sempre planejando: o nível institucional elabora genericamente o planejamento estratégico, o nível intermediário segue-o com planos táticos e o nível operacional traça detalhadamente os planos operacionais. Cada qual dentro de sua área de competência e em consonância com os objetivos globais da organização. O planejamento impõe racionalidade e proporciona o rumo às ações da organização. Além disso, estabelece coordenação e integração de suas várias unidades, que proporcionam a harmonia e sinergia da organização no caminho em direção aos seus objetivos principais.

Os planos podem abranger diferentes horizontes de tempo. Os planos de curto prazo cobrem um ano ou menos; os planos intermediários, um a dois anos; e os planos de longo prazo abrangem cinco ou mais anos. Os objetivos do planejamento devem ser mais específicos, no curto prazo, e mais abertos, no longo prazo. As organizações precisam de planos para todas as extensões de tempo. O administrador do nível institucional está mais voltado para planos de longo prazo que atinjam a organização inteira para proporcionar aos demais administradores um senso de direção para o futuro.

Uma pesquisa desenvolvida por Elliot Jaques mostra como as pessoas variam em sua capacidade de pensar, organizar e trabalhar com eventos situados em diferentes horizontes de tempo. Muitas pessoas trabalham confortavelmente com amplitudes de apenas três meses; um pequeno grupo trabalha melhor com uma amplitude de tempo de um ano; e somente poucas pessoas podem enfrentar o desafio de 20 anos pela frente. Como o administrador pode trabalhar em vários níveis de autoridade, ele deve planejar em função de diferentes períodos de tempo. Enquanto o planejamento de um supervisor desafia o espaço de três meses, um gerente pode lidar com períodos de um ano, enquanto um diretor lida com uma amplitude que pode ir de três, cinco, dez anos ou mais. O progresso nos níveis mais elevados da hierarquia administrativa pressupõe habilidades conceituais a serem trabalhadas, bem como uma visão projetada em longo prazo de tempo.

Planejamento Estratégico

O planejamento estratégico apresenta cinco características fundamentais.

1. **O planejamento estratégico está relacionado com a adaptação da organização a um ambiente mutável.** Está voltado para as relações entre a organização e seu ambiente de tarefa. Portanto, sujeito à incerteza e respeito dos eventos ambientais. Por se defrontar com a incerteza, tem suas decisões baseadas em julgamentos e não em dados concretos. Reflete uma orientação externa que focaliza as respostas adequadas às forças e pressões que estão situadas do lado de fora da organização.
2. **O planejamento estratégico é orientado para o futuro.** Seu horizonte de tempo é o longo prazo. Durante o curso do planejamento, a consideração dos problemas atuais é dada apenas em função dos obstáculos e barreiras que eles possam provocar para um desejado lugar no futuro. É mais voltado para os problemas do futuro do que daqueles de hoje.
3. **O planejamento estratégico é compreensivo.** Ele envolve a organização como uma totalidade, abarcando todos os seus recursos, no sentido de obter efeitos sinérgicos de todas as capacidades e potencialidades da organização. A resposta estratégica da organização envolve um comportamento global, compreensivo e sistêmico.
4. **O planejamento estratégico é um processo de construção de consenso.** Dada a diversidade dos interesses e necessidades dos parceiros envolvidos, o planejamento oferece um meio de atender todos eles na direção futura que melhor convenha a todos.
5. **O planejamento estratégico é uma forma de aprendizagem organizacional.** Como está orientado para a adaptação da organização ao contexto ambiental, o planejamento constitui uma tentativa constante de aprender a ajustar-se a um ambiente complexo, competitivo e mutável.

O planejamento estratégico se assenta sobre três parâmetros: a visão do futuro, os fatores ambientais externos e os fatores organizacionais internos. Começa com a construção do consenso sobre o futuro que se deseja: é a visão que descreve o mundo em um estado ideal. A partir daí, examinam-se as condições externas do ambiente e as condições internas da organização.

Planejamento Tático

O planejamento tático é o planejamento focado no médio prazo e que enfatiza as atividades correntes das várias unidades ou departamentos da organização. O administrador utiliza o planejamento tático para delinear o que as várias partes da organização, como departamentos ou divisões, devem fazer para que a organização alcance sucesso. Os planos táticos geralmente são desenvolvidos para as áreas de produção, *marketing*, pessoal, finanças e contabilidade. Para ajustar-se ao planejamento tático, o exercício contábil da organização e os planos de produção, de vendas, de investimentos etc., abrangem geralmente o período anual.

Os planos táticos geralmente envolvem:

1. **Planos de produção.** Envolvendo métodos e tecnolo-

gias necessárias para as pessoas em seu trabalho arranjo físico do trabalho e equipamentos como suportes para as atividades e tarefas.

2. **Planos financeiros.** Envolvendo captação e aplicação do dinheiro necessário para suportar as várias operações da organização.
3. **Planos de marketing.** Envolvendo os requisitos de vender e distribuir bens e serviços no mercado e atender o cliente.
4. **Planos de recursos humanos.** Envolvendo recrutamento, seleção e treinamento das pessoas nas várias atividades dentro da organização. Recentemente, as organizações estão também se preocupando com a aquisição de competências essenciais para o negócio por meio da gestão do conhecimento corporativo.

Contudo, os planos táticos podem também se referir à tecnologia utilizada pela organização (tecnologia da informação, tecnologia de produção etc.), investimentos, obtenção de recursos etc.

Políticas

As políticas constituem exemplos de planos táticos que funcionam como guias gerais de ação. Elas funcionam como orientações para a tomada de decisão. Geralmente, refletem um objetivo e orienta as pessoas em direção a esses objetivos em situações que requeiram algum julgamento. As políticas servem para que as pessoas façam escolhas semelhantes ao se defrontarem com situações similares. As políticas constituem afirmações genéricas baseadas nos objetivos organizacionais e visam oferecer rumos para as pessoas dentro da organização.

Planejamento Operacional

O planejamento operacional é focalizado para o curto prazo e abrange cada uma das tarefas ou operações individualmente. Preocupa-se com “o que fazer” e com o “como fazer” as atividades quotidianas da organização. Refere-se especificamente às tarefas e operações realizadas no nível operacional. Como está inserido na lógica de sistema fechado, o planejamento operacional está voltado para a otimização e maximização de resultados, enquanto o planejamento tático está voltado para a busca de resultados satisfatórios.

O planejamento operacional é constituído de uma infinidade de planos operacionais que proliferam nas diversas áreas e funções dentro da organização. Cada plano pode consistir em muitos subplanos com diferentes graus de detalhamento. No fundo, os planos operacionais cuidam da administração da rotina para assegurar que todos executem as tarefas e operações de acordo com os procedimentos estabelecidos pela organização, a fim de que esta possa alcançar os seus objetivos. Os planos operacionais estão voltados para a eficiência (ênfase nos meios), pois a eficácia (ênfase nos fins) é problema dos níveis institucional e intermediário da organização.

Apesar de serem heterogêneos e diversificados, os planos operacionais podem ser classificados em quatro tipos, a saber:

1. **Procedimentos.** São os planos operacionais relacionados com métodos.
2. **Orçamentos.** São os planos operacionais relacionados com dinheiro.
3. **Programas (ou programações).** São os planos operacionais relacionados com tempo.

4. **Regulamentos.** São os planos operacionais relacionados com comportamentos das pessoas.

Organização

Definição de Organização

“*Organização da empresa é a ordenação e o agrupamento de atividades e recursos, visando ao alcance de objetivos e resultados estabelecidos*”. (Djalma, 2002, p. 84).

Segundo Maximiano, uma **organização** é um sistema de recursos que procura alcançar objetivos. Em outras palavras, Organizar é desenhar/montar a estrutura da empresa/instituição de modo a facilitar o alcance dos resultados.

Os níveis da organização são:

Abrangência	Conteúdo	Tipo de Desenho	Resultado
Nível Institucional	A instituição como uma totalidade	Desenho organizacional	Tipo de organização
Nível intermediário	Caso de departamento isoladamente	Desenho departamental	Tipo de departamentalização
Nível operacional	Cada tarefa ou operação	Desenho de cargos e tarefas	Análise e descrição de cargos

Estrutura Organizacional

VASCONCELOS (1989) entende estrutura como o resultado de um processo no qual a autoridade é distribuída, as atividades são especificadas (desde os níveis mais baixos até a alta administração) e um sistema de comunicação é delineado, permitindo que as pessoas realizem as atividades e exerçam a autoridade que lhes compete para o alcance dos objetivos da organização.

Estrutura organizacional: forma pela qual as atividades de uma organização são divididas, organizadas e coordenadas. (Stoner, 1992, p.230).

Estrutura Formal e Informal

Estrutura Formal: é aquela representada pelo organograma. Todas as relações são formais. Não se pode descartá-la e deixar funcionários se relacionarem quando eles não devem ter relações diretas. Na **Estrutura Formal (Organização Formal)**, conseguimos identificar os departamentos, os cargos, a definição das linhas de autoridade e de comunicação entre os departamentos e cargos envolvidos.

Já a **Estrutura Informal (Organização Informal)** é a rede de relações sociais e pessoais que não é representada ou requerida pela estrutura formal. Surge da interação social das pessoas, o que significa que se desenvolve, espontaneamente, quando as pessoas se reúnem. Portanto, apresenta relações que, usualmente, não são formalizadas e **não aparecem no organograma da empresa**. A organização informal envolve as emoções, atitudes e ações das pessoas em termos de suas necessidades, e não de procedimentos ou regras.

Elementos da Estrutura Organizacional

Especialização

Consequência da divisão do trabalho: cada unidade ou cargo passa a ter funções e tarefas específicas e especializadas.

A especialização pode dar-se em dois sentidos: vertical e horizontal.

A horizontal representa a tendência de criar departamentos especializados no mesmo nível hierárquico, cada qual com suas funções e tarefas. Exemplo: gerência de *Marketing*, gerência de Produção, gerência de Recursos Humanos.

A vertical caracteriza-se pelos níveis hierárquicos (chefia), pois, na medida em que ocorre a especialização horizontal do trabalho, é necessário coordenar essas diferentes atividades e funções. **Ex.:** Presidência, Diretoria-Geral, Gerências, Coordenadorias, Seções.

Centralização/Descentralização/Delegação

Centralização

CENTRALIZAÇÃO significa que a autoridade para decidir está localizada no topo da organização, ou seja, a maioria das decisões relativas ao trabalho que está sendo executado não é tomada por aqueles que o executam, mas em um ponto mais alto da organização. **DIAG: ALINHAR O TEXTO DO QUADRO ABAIXO À ESQUERDA**

Vantagens	Desvantagens
▷ decisões mais consistentes com os objetivos gerais; ▷ maior uniformidade de procedimentos; ▷ aproveitamento da capacidade dos líderes generalistas; ▷ redução dos riscos de erros por parte dos subordinados; ▷ maior controle global do desempenho da organização.	▷ decisões e administradores distanciados dos fatos locais; ▷ dependência dos subordinados; ▷ diminuição da motivação, criatividade; ▷ maior demora na implementação das decisões; ▷ maior custo operacional.

Descentralização

Por outro lado, podemos dizer que **DESCENTRALIZAÇÃO** significa que a maioria das decisões relativas ao trabalho que está sendo executado é tomada pelos que o executam, ou com sua participação. A autoridade para decidir está dispersa nos níveis organizacionais mais baixos. A tendência moderna ocorre no intuito de descentralizar para proporcionar melhor uso dos recursos humanos. **DIAG: ALINHAR O TEXTO DO QUADRO ABAIXO À ESQUERDA**

Vantagens	Desvantagens
- maior agilidade e flexibilidade nas decisões; - decisões mais adaptadas aos fatos locais; - maior motivação, autonomia e disponibilidade dos líderes; - maior facilidade do controle específico do desempenho de unidades e gerentes.	- perda de uniformidade das decisões; - maiores desperdícios e duplicação de recursos; - canais de comunicação mais dispersos; - dificuldade de encontrar responsáveis e controlar o desempenho da organização como um todo; - mais cara.

Delegação

Segundo Oliveira (2010, p. 189), delegação é o processo de transferência de determinado nível de autoridade de um chefe para seu subordinado, criando o correspondente compromisso pela execução da tarefa delegada.

Em outras palavras, delegação é o processo de transmitir certas tarefas e obrigações de uma pessoa para outra, em geral, de um superior para um colaborador. Aquele que recebe o poder delegado tem autoridade suficiente para concluir o trabalho, mas aquele que delega fica com a total responsabilidade pelo seu êxito ou fracasso.

Cadeia de Comando/Escalar ou Linha de Comando

A cadeia de comando de uma organização mostra, basicamente, quem “manda em quem”. Ou seja, descreve as linhas de autoridade, desde a cúpula da empresa até o seu nível mais baixo. A cadeia de comando mostra, portanto, a relação de subordinação dentro da estrutura e mostra como funciona a hierarquia funcional. Esta “estrutura hierárquica” é o que chamamos de “cadeia de comando”.

É uma linha de autoridade que liga a cúpula aos níveis mais baixos da organização

Demonstra quem é subordinado a cada chefe

Conceito é derivado da unidade de comando

Amplitude Administrativa/Controle

Amplitude administrativa (ou amplitude de comando, ou de controle) é o número de subordinados/áreas que um gestor tem sob seu comando/supervisão. Em qualquer nível, cada gestor tem um determinado número de pessoas que se reportam a ele, pessoas estas que podem estar agrupadas em conjuntos de cargos ou em departamentos. Uma decisão importante no processo de organização é a definição da amplitude ideal de comando, ou seja, a quantidade de áreas e pessoas que um chefe tem capacidade de gerir com eficácia.

Organograma

É uma representação gráfica da estrutura da uma empresa/instituição, a divisão do trabalho em suas unidades/departamentos, a hierarquia e os canais de comunicação.

- **Divisão do trabalho:** quadros (retângulos) representam cargos ou unidades de trabalho (departamentos). Eles indicam o critério de divisão e de especialização das áreas, ou seja, como as responsabilidades estão divididas dentro da organização.
- **Autoridade e Hierarquia:** a quantidade de níveis verticais em que os retângulos estão agrupados mostra a cadeia de comando, ou seja, como a autoridade está distribuída, do diretor que tem mais autoridade, no topo da estrutura, até o funcionário que tem menos autoridade, na base da estrutura.
- **Canais de comunicação:** as linhas que verticais e horizontais que ligam os retângulos mostram as relações/comunicações entre as unidades de trabalho.

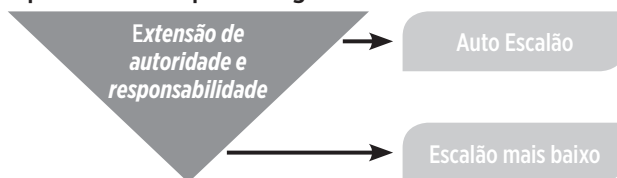
Formalização

Grau de controle da organização sobre o indivíduo, definido pelas normas e procedimentos, limitando a atuação e o comportamento.

Responsabilidade

Dever de desempenhar a tarefa ou atividade, ou cumprir um dever para o qual se foi designado. Nada mais é do que executar a tarefa adequadamente, de acordo com a confiança depositada.

O grau de responsabilidade é, geralmente, diretamente proporcional ao grau de autoridade da pessoa. Dessa forma, os cargos de alto escalão possuem maior autoridade e maior responsabilidade que os cargos mais baixos.



Departamentalização

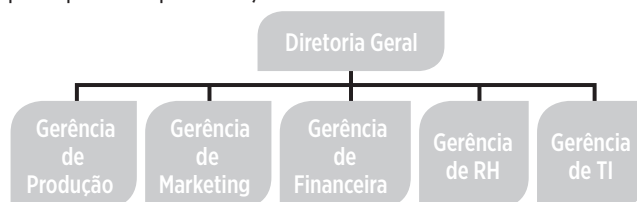
Diferenciação horizontal que permite simplificar o trabalho, aproveitando os recursos de forma mais racional. É o agrupamento dos indivíduos em unidades gerenciáveis para facilitar a coordenação e o controle.

Um departamento é um “pedaço” da organização. É um setor que está focado em um aspecto de seu funcionamento. O departamento é uma unidade de trabalho que concentra um conjunto de tarefas.

Tipos de Departamentalização

- **Departamentalização por Função (Funcional)**

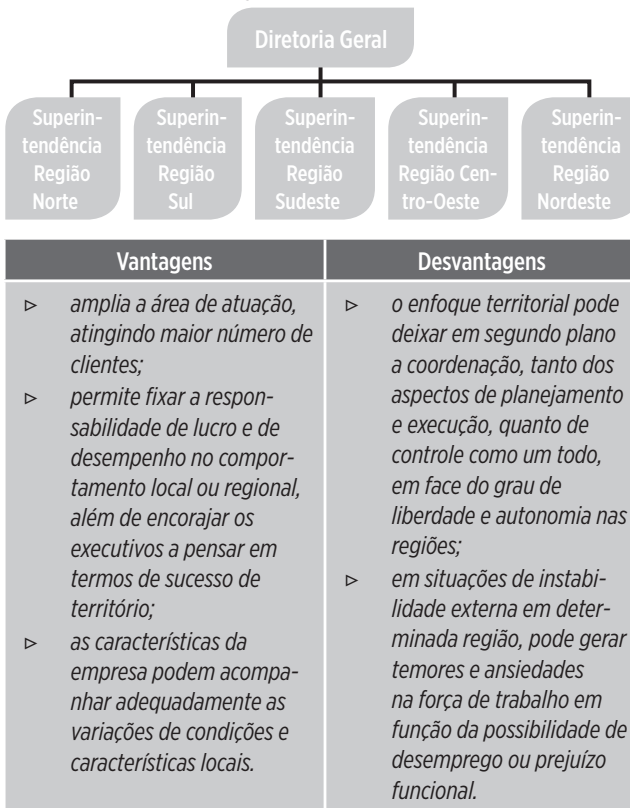
É a divisão lógica de acordo com as funções a serem desempenhadas, ou seja, é a divisão departamental que segue o princípio da especialização.



Vantagens	Desvantagens
▷ agrupa vários especialistas em uma mesma unidade; ▷ simplifica o treinamento e orienta as pessoas para uma função específica, concentrando sua competência e habilidades técnicas; ▷ permite economia de escala pelo uso integrado de pessoas, máquinas e produção em massa; ▷ indicada para situações estáveis, tarefas rotineiras e para produtos ou serviços que permaneçam longos ciclos sem mudanças.	▷ reduz a cooperação interdepartamental (ênfase nas especialidades); ▷ é inadequada para ambiente e tecnologia em constante mudança, pois dificulta a adaptação e a flexibilidade às mudanças externas; ▷ foco na especialidade em detrimento do objetivo organizacional global.

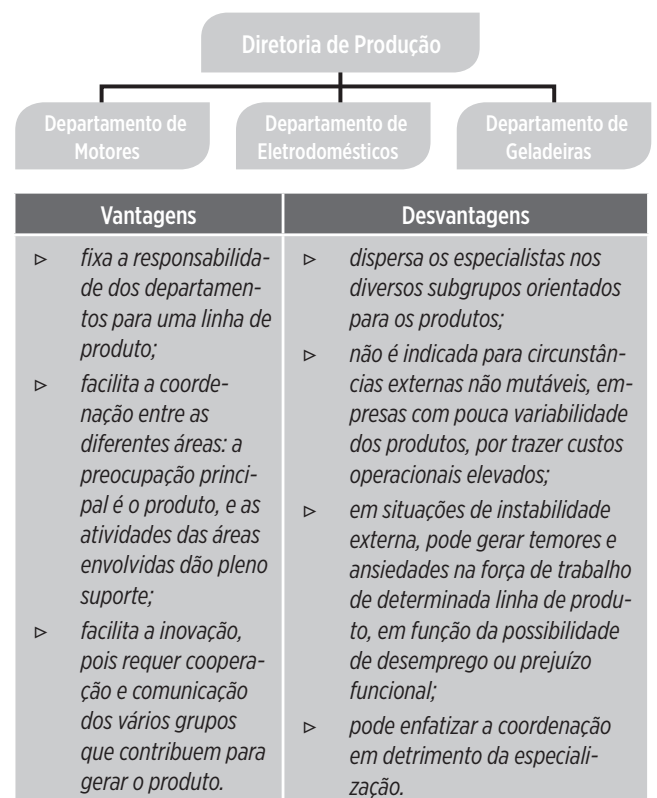
• Departamentalização Base Territorial ou Geográfica

É a diferenciação e o agrupamento das atividades de acordo com o local onde o trabalho será desempenhado, ou então a área de mercado a ser servida pela empresa. É utilizada geralmente por empresas que cobrem grandes áreas geográficas e cujos mercados são extensos e diversificados, ou seja, quando as circunstâncias externas indicam que o sucesso da organização depende particularmente do seu ajustamento às condições e às necessidades locais e regionais.



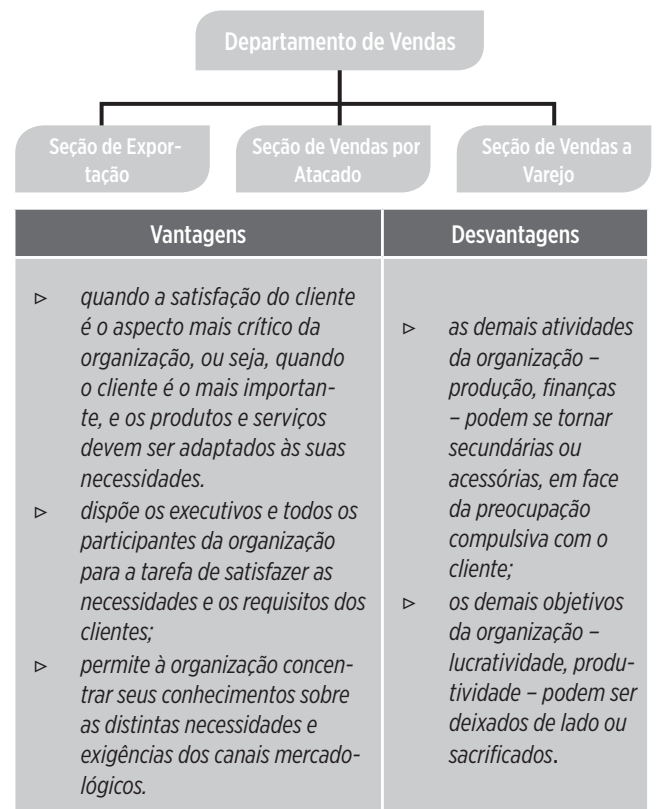
• Departamentalização por Produto/Serviço

Descentraliza as atividades e decisões de acordo com os produtos ou serviços executados. É realizada quando as atividades inerentes a cada um dos produtos ou serviços possuem diferenciações significativas e, por isso, fica mais fácil administrar cada produto/serviço individualmente.



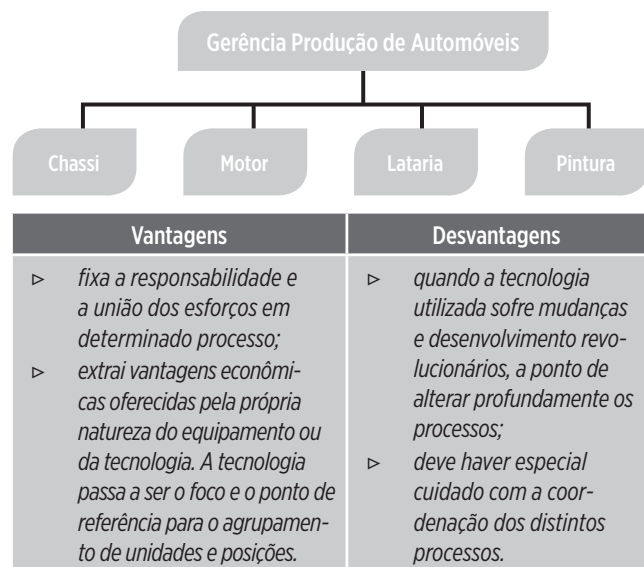
• Departamentalização por Cliente

Envolve a diferenciação e o agrupamento das atividades de acordo com o tipo de pessoa/grupo/empresa para quem o trabalho é executado. Divide as unidades organizacionais para que cada uma possa servir a um grupo de clientes, sendo indicada quando as características dos clientes – idade, sexo, nível socioeconômico – são determinantes para o sucesso do negócio e requerem diferentes abordagens para as vendas, os produtos, os serviços adicionais.



• Departamentalização por Processos

Processo é um conjunto de atividades inter-relacionadas e cíclicas que transforma insumos (entradas) em produtos (saídas). A departamentalização por fases do processo é utilizada quando o produto final é tão complexo que se faz necessário fabricá-lo a partir da divisão em processos menores, com linhas de produção distintas. Exemplo: indústria automobilística. Uma linha de produção é um arranjo físico de máquinas e equipamentos. Essa linha define o agrupamento de pessoas e de materiais para processar as operações.



• Departamentalização por Projetos

Projeto é um evento temporário e não repetitivo, caracterizado por uma sequência lógica de atividades, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos e qualidade.

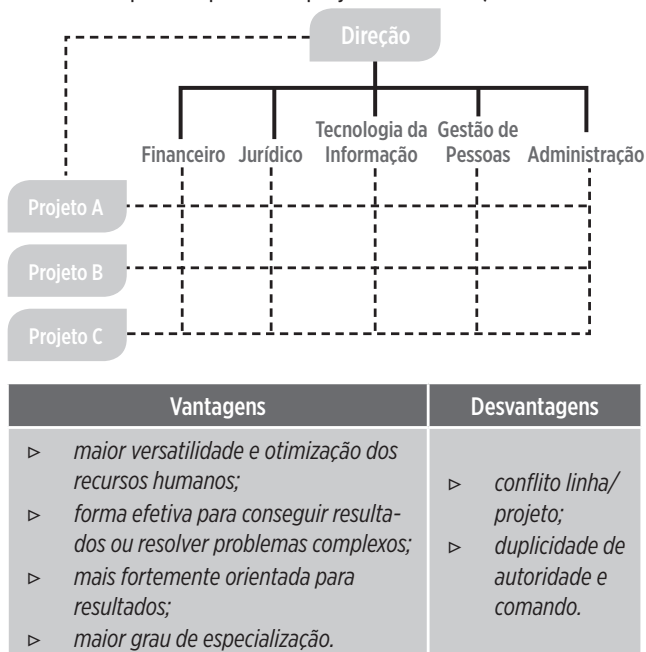
A departamentalização por projetos, portanto, é utilizada em empresas cujos produtos envolvem grandes concentrações de recursos por um determinado tempo (navios, fábricas, usinas hidrelétricas, pontes, estradas), que exigem tecnologia sofisticada e pessoal especializado. Como o produto é de grande porte, exige planejamento individual e detalhado e um extenso período de tempo para execução; cada produto é tratado como um projeto.



• Departamentalização Matricial

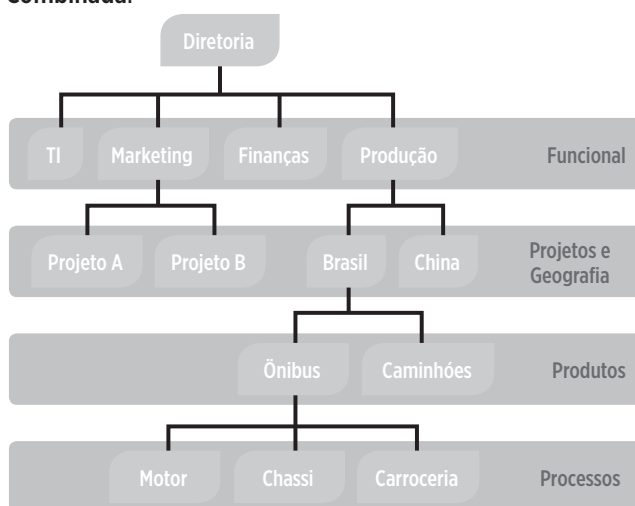
Chama-se matricial, pois combina duas formas de estrutura formando uma espécie de grade. Trata-se de uma estrutura mista, híbrida, que combina geralmente a departamentalização funcional com a de produtos ou de projetos.

Os projetos seriam as áreas-fim, enquanto a estrutura funcional seria a área-meio, responsável pelo apoio aos projetos. A autonomia e o poder relativo a cada estrutura seriam decorrentes da ênfase dada pela empresa aos projetos ou às funções tradicionais.



• Departamentalização Mista/Híbrida/Combinada

É praticamente impossível encontrar, na prática, a aplicação pura de um único tipo de departamentalização em toda uma empresa. Geralmente, encontra-se uma reunião de diversos tipos de departamentalização em todos os níveis hierárquicos, a qual se denomina **Departamentalização Mista** ou **Combinada**.

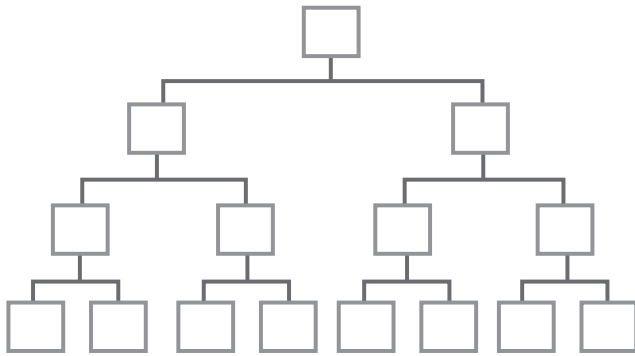


Modelos de Estrutura Organizacional

Desenho/Estrutura Vertical (Modelo Mecanicista)

O desenho é piramidal, caracterizando centralização das decisões. Geralmente é a estrutura de organizações tradicionais, forma burocrática, autoridade centralizada, hierarquiza-

das, mais rígidas, regras e procedimentos padronizados, divisão de trabalho, amplitude administrativa estreita e meios formais de coordenação.



Desenho/Estrutura Horizontal (Modelo Orgânico)

As estruturas são mais achatadas e flexíveis, denotando a descentralização de decisões. *Downsizing* – estratégia administrativa para reduzir número de níveis e aspectos burocráticos da empresa. *Adhocráticos*, adaptativos, mais horizontais, com poucas regras e procedimentos, pouca divisão de trabalho, amplitudes administrativas maiores e mais meios pessoais de coordenação.



Variáveis Condicionantes da Estrutura Organizacional

1. **Ambiente:** instável, estável, homogêneo, heterogêneo (estrutura se adapta ao ambiente).
2. **Estratégia:** estabilidade ou crescimento (estrutura segue a estratégia), a mudança da estrutura em função da estratégia se chama covariação estrutural.
3. **Tecnologia:** em massa, por processo, unitária; sequencial, mediadora, intensiva (estrutura depende da tecnologia).
4. **Ciclo de vida e tamanho:** nascimento, crescimento, juventude, maturidade (estrutura se ajusta ao tamanho).
5. **Pessoas:** conhecimento x reposição.

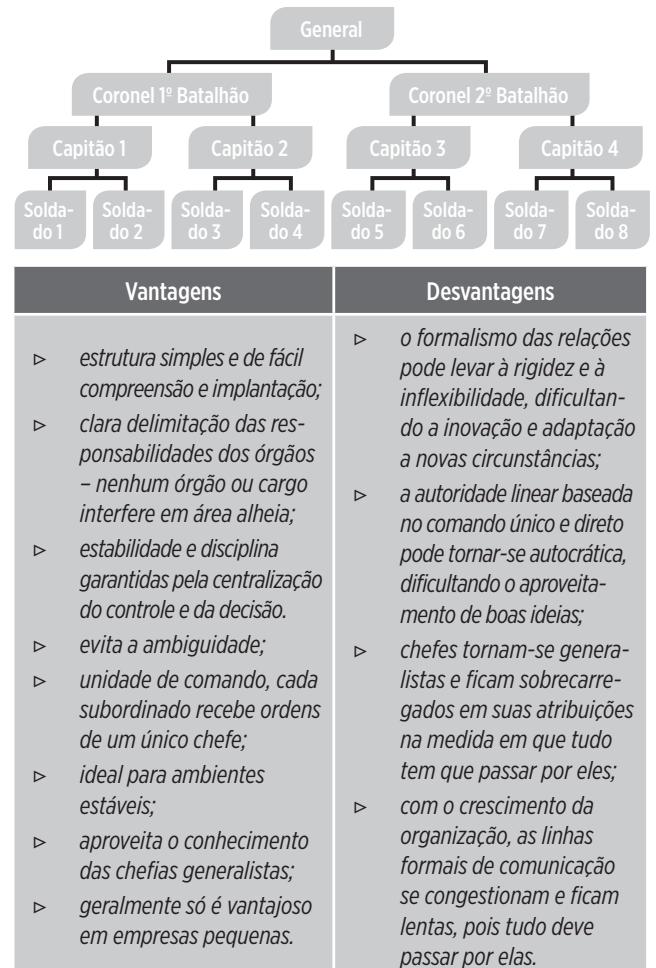
Tipos de Estruturas Organizacionais

Cada estrutura deverá se adequar a um modelo, ora mais mecanicista, ora mais orgânico, a depender das variáveis condicionantes.

Os diferentes tipos de organização são decorrência da estrutura organizacional, ou seja, da arquitetura ou formato organizacional que assegura a divisão e a coordenação das atividades dos membros da instituição. A estrutura é o esqueleto que sustenta e articula as partes integrantes. Cada subdivisão recebe o nome de unidade, departamento, divisão, seção, equipe, grupo de trabalho.

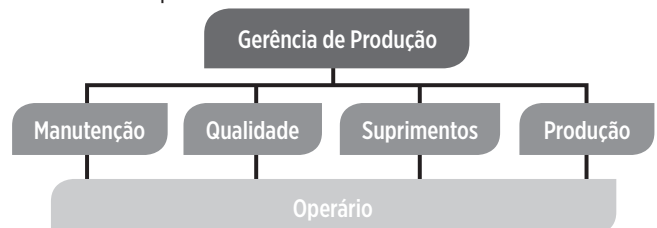
Estrutura Linear

É a forma mais simples e antiga, originada dos exércitos e organizações eclesiásticas. O nome “linear” se dá em função das linhas diretas e únicas de autoridade e responsabilidade entre superiores e subordinados, resultando em um formato piramidal de organização. Cada gerente recebe e transmite tudo o que se passa na sua área de competência, pois as linhas de comunicação são rigidamente estabelecidas.



Estrutura Funcional

É o tipo de organização em que se aplica o princípio funcional ou princípio da especialização. Cada área é especializada em um determinado assunto; é a autoridade em um tema. Dessa forma, ela presta seus serviços às demais áreas de acordo com sua especialidade.

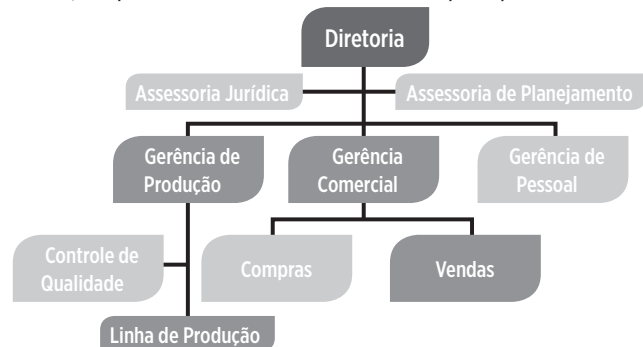


Vantagens	Desvantagens
▷ proporciona especialização e aperfeiçoamento; ▷ permite a melhor supervisão técnica possível; ▷ comunicações diretas, sem intermediação, mais rápidas e menos sujeitas a distorções; ▷ separa as funções de planejamento e de controle das funções de execução: há uma especialização do planejamento e do controle, bem como da execução, permitindo plena concentração de cada atividade.	▷ não há unidade de mando, o que dificulta o controle das ações e a disciplina; ▷ subordinação múltipla pode gerar tensão e conflitos dentro da organização; ▷ concorrência entre os especialistas, cada um impondo seu ponto de vista de acordo com sua área de atuação; ▷ coordenação e comunicação entre os departamentos é péssima; ▷ pode gerar ambiguidade; ▷ responsabilidade parcial de cada departamento.

Estrutura Linear-Staff

Nela coexistem os órgãos de linha (de execução) e de assessoria (de apoio e consultoria), mantendo relações entre si. As atividades de linha são aquelas intimamente ligadas aos objetivos da organização (áreas-fim). As atividades de *staff* são as áreas-meio, ou seja, prestam serviços especializados que servem de suporte às atividades-fim.

A autoridade para decidir e executar é do órgão de linha. A área de *staff* apenas assessora, sugere, dá apoio e presta serviços especializados. A relação deve ser sinérgica, pois a linha necessita do *staff* para poder desenvolver suas atividades, enquanto o *staff* necessita da linha para poder atuar.



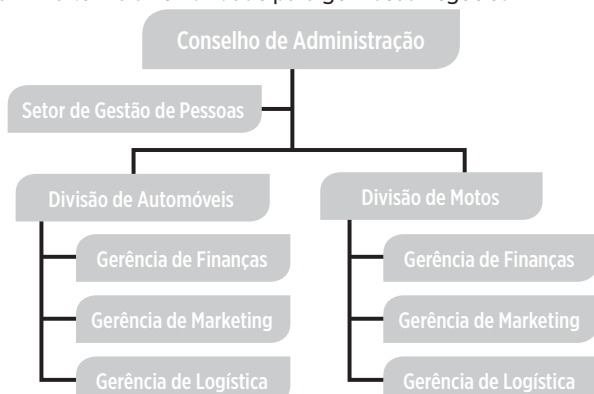
Vantagens	Desvantagens
▷ melhor embasamento técnico e operacional para as decisões; ▷ agregar conhecimento novo e especializado à organização; ▷ facilita a utilização de especialistas; ▷ possibilita a concentração de problemas específicos nos órgãos de <i>staff</i>, enquanto os órgãos de linha ficam livres para executar as atividades-fim.	▷ conflitos entre órgãos de linha e <i>staff</i>: experiências profissionais diversas, visões de trabalho distintas, diferentes níveis de formação; ▷ dificuldade de manutenção do equilíbrio entre linha e <i>staff</i>.

Estrutura Divisional ou Unidades Estratégicas de Negócios

Na estrutura divisional, a empresa desmembra sua estrutura em divisões, agregando os recursos e pessoas de acordo com os produtos, clientes e/ou mercados que são considerados importantes.

A vantagem deste modelo é que cada divisão funciona de maneira quase autônoma, independente, facilitando sua gestão. Cada divisão passa a ter seus próprios setores de pessoal, de *marketing*, e logística.

Com isso, estas divisões podem escolher estratégias distintas para atingir seus objetivos. Naturalmente, estas divisões não ficam “totalmente livres” do controle da cúpula da empresa, mas encontram muito mais flexibilidade para gerir seus negócios.



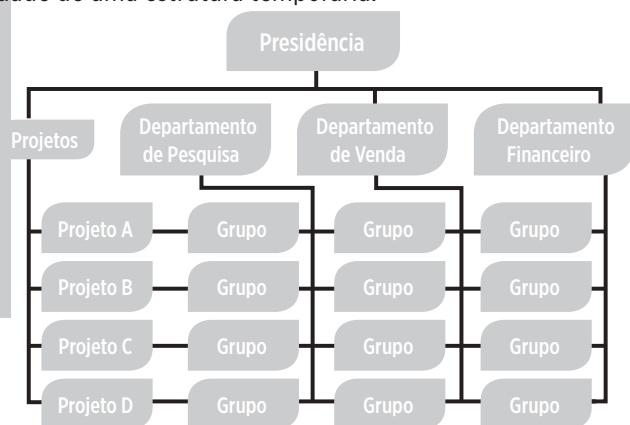
Vantagens	Desvantagens
▷ foco no resultado; ▷ coordenação em razão do produto e serviço; ▷ favorece a inovação e o crescimento; ▷ comunicação e coordenação intradepartamentais boas.	▷ custos elevados, duplicidade de órgãos; ▷ dificuldade de integração entre unidades; ▷ a comunicação e a coordenação entre as divisões são péssimas.

Estrutura Matricial

Estas estruturas são um modelo híbrido, que conjuga duas estruturas em uma só. Normalmente, é um somatório de uma estrutura funcional com outra estrutura horizontal, temporária, focada em projetos.

As empresas que atuam com esta estrutura buscam associar as vantagens das duas estruturas, juntando os especialistas funcionais nos projetos mais estratégicos, sempre que necessário.

Ela é chamada de matricial porque seu aspecto é parecido com o de uma matriz. Sua criação foi uma tentativa de conciliar, em uma estrutura rígida e hierárquica, a flexibilidade de uma estrutura temporária.



Vantagens	Desvantagens
▷ máximo aproveitamento de pessoal; ▷ redução de custos; ▷ flexibilidade para aumento e redução de quadro organizacional; ▷ facilidade de apuração de resultado e controle de prazos e custos por projeto; ▷ maior ganho de experiência prática do pessoal; ▷ comunicação e coordenação intradepartamentais boas.	▷ menor lealdade à instituição; ▷ possibilidade de falta de contato entre elementos da mesma especialidade que trabalham em projetos diferentes; ▷ responsabilidade parcial; ▷ comunicação e coordenação interdepartamentais péssimas.

Estrutura em Virtual ou em Rede

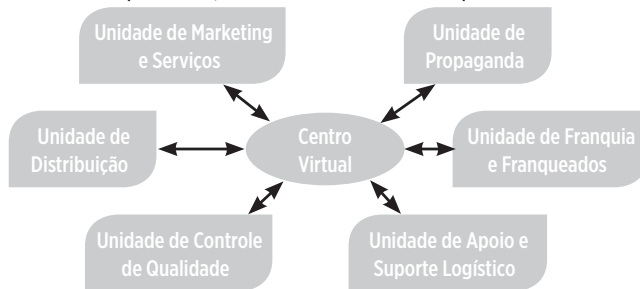
A antiga ideia de uma organização que “fazia de tudo” (ou verticalizada) ficou para trás. Como ninguém é “bom em tudo”, devemos nos aliar a diferentes parceiros, dependendo da necessidade do momento.

Esta é a ideia central das redes organizacionais. Estas surgiram como uma necessidade de que as organizações fossem mais **flexíveis e adaptáveis às mudanças no ambiente**. Desta maneira, se uma empresa necessita de um novo design para seu novo produto, contrata um escritório de *design*. O mesmo ocorre quando esta empresa necessita de distribuir seu produto em um novo mercado – contrata uma empresa especializada em distribuição.

Assim sendo, a empresa pode estabelecer um foco naquilo que melhor sabe fazer e “mudar de rumo” sempre que for necessário. De acordo com este pensamento, surgiram as “organizações em rede” ou as “redes organizacionais”.

Como as pessoas demandam cada vez mais produtos e serviços “customizados”, essa tendência tem se acelerado. Mais estratégico do que ter capacidades “internas” (e mais estáveis, claro) é ter parceiros dentro de uma rede de atuação que deem este *Know-how* ou competências que possam ser “adquiridas” sempre que necessário.

A flexibilidade ocorre porque a organização passa a contratar qualquer serviço ou produto que precisar diretamente no mercado. Se em um segundo momento esses produtos e serviços não forem mais demandados, poderá cancelar o contrato e trocar de fornecedor, sem precisar demitir funcionários, vender maquinários, dentre outros custos e problemas.



Vantagens	Desvantagens
▷ <i>negócios virtuais ou unidades de negócios;</i> ▷ <i>baixo custo operacional e administrativo;</i> ▷ <i>competitividade global;</i> ▷ <i>flexibilidade e adaptabilidade a ambientes complexos.</i> ▷ <i>rapidez de respostas às demandas ambientais.</i>	▷ <i>controle global difícil, riscos e incertezas;</i> ▷ <i>dificuldade de cultura corporativa e lealdades fracas.</i>

Direção

A direção é a função administrativa que se refere ao relacionamento interpessoal do administrador com seus subordinados. Para que o planejamento e a organização possam ser eficazes, eles precisam ser complementados pela orientação e pelo apoio às pessoas, por meio de adequada comunicação, liderança e motivação, características estas que um administrador deve possuir para conseguir dirigir pessoas com eficiência. Enquanto as outras funções administrativas – planejamento, organização e controle – são impessoais, a direção constitui um processo interpessoal que define as relações entre os indivíduos.

A direção está relacionada diretamente com a atuação sobre as pessoas da organização. Por essa razão, constitui uma das mais complexas funções da administração. Alguns autores

preferem substituir a palavra *direção* por liderança ou influência. Outros ainda preferem o termo *coaching*. A direção é a fusão de outras duas funções, a coordenação (ajustamento do trabalho) e a liderança.

Para podermos aprofundar na função *direção*, precisamos estudar motivação, pois é questão certa na sua prova também.

Motivação

A motivação define-se pelo desejo de exercer altos níveis de esforço em direção a determinados objetivos, organizacionais ou não, condicionados pela capacidade de satisfazer algumas necessidades individuais.

A motivação é relativa às forças internas ou externas que fazem uma pessoa se entusiasmar e persistir na busca de um objetivo.

Podemos dizer que as principais características básicas da motivação consistem no fato de que ela é um fenômeno individual, ou seja, somos únicos e devemos ser tratados com tal; a motivação é intencional, uma vez que está sob o controle do trabalhador; a motivação é multifacetada, depende tanto do estímulo como da escolha do comportamento empregado.

Outra característica encontrada é que não podemos medir a motivação diretamente. Medimos o comportamento motivado, a ação e as forças internas e externas que influenciam na escolha de ação, pois a motivação não é passível de observação.

FIQUE LIGADO: A motivação é a força propulsora do comportamento; oferece direção, intensidade, sentido e persistência.

Ciclo Motivacional

Em todo estado de motivação existe um ciclo motivacional. Ele começa com o surgimento de uma necessidade; portanto, sem essa necessidade, não há ciclo. A necessidade traz um estado psicológico no indivíduo causando um desconforto levando a um motivo para sair de determinada situação. Quando as pessoas estão em estado estável, sem essa necessidade, elas tendem a ficar estáticas, acomodando-se nos lugares que ocupam. Por um lado, isso é bom, mas por outro, seres estáticos se acomodam com a situação atual e acabam ficando para trás. Por isso, este incômodo pode ser visto como algo positivo, pois é ele que faz as pessoas se moverem e conseguirem grandes realizações e avanços como seres humanos ou para qualquer outra coisa.

No ciclo motivacional nem sempre a necessidade pode ser satisfeita. Nesses casos ela é liberada na forma de frustrações, causando desconfortos psicológicos como apatia, depressão, entre outros. Porém, quando não é liberada em aspectos psicológicos, pode ser levada para vias fisiológicas, causando problemas no organismo. A necessidade pode também ser transferida para outro lugar, como, por exemplo, a não conquista de uma necessidade é compensada por algum outro benefício.



As etapas do ciclo motivacional, envolvendo a satisfação de uma necessidade

Tipos de Motivação

Observamos uma divisão no tipo de motivação sabendo que são diversas as causas motivacionais do indivíduo, suas necessidades e expectativas.

Chamamos a motivação de **INTRÍNSECA** quando ela está relacionada com recompensas psicológicas: reconhecimento, respeito, *status*. Esse tipo motivacional está intimamente ligado às ações individuais dos gerentes em relação aos seus subordinados.

Por outro lado, fala-se de motivação **EXTRÍNSECA** quando as causas estão baseadas em recompensas tangíveis: salários, benefícios, promoções, sendo que estas causas independem da gerência intermediária, pois geralmente são determinadas pela alta administração, pelos gerentes gerais.

Principais Teorias Motivacionais

Algumas provas, por exemplo, podem buscar a classificação das teorias em **teorias de conteúdo** e **teorias de processo**:

- ▷ As **teorias de conteúdo** são aquelas que se referem ao conteúdo da motivação, ou seja, **o que** leva o indivíduo a se motivar.
- ▷ As **teorias de processos** são aquelas que se referem ao processo motivacional e ao seu funcionamento.

Teorias de conteúdo	Teorias de processo
1. Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow.	1. Teoria da Expectativa ou da Expectância de Vroom.
2. Teoria ERC de Alderfer.	2. Teoria do Reforço – Skinner.
3. Teoria dos dois fatores de Herzberg.	3. Teoria da Equidade – Stacy Adams.
4. Teoria X e Y de McGregor.	4. Teoria da Autoeficácia – Bandura.
5. Teoria das Necessidades adquiridas de McClelland.	5. Teoria da Definição de Objetivos – Edwin Locke.

Teorias de Conteúdo

As teorias de conteúdo partem do princípio de que os motivos do comportamento humano residem no próprio indivíduo. A motivação para agir e se comportar é originada das forças existentes no indivíduo. Assim, cada pessoa reage de forma diferente a estímulos recebidos.

• Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow

É a teoria mais conhecida sobre motivação, foi proposta pelo psicólogo americano Abraham H. Maslow, baseia-se na ideia de que cada ser humano esforça-se muito para satisfazer suas necessidades pessoais e profissionais. É um esquema que apresenta uma divisão hierárquica em que as necessidades consideradas de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto. Segundo esta teoria, cada indivíduo tem de realizar uma “escalada” hierárquica de necessidades para atingir a sua plena autorrealização.

Para tanto, **Maslow** definiu uma série de cinco necessidades do ser, que são explicadas uma a uma a seguir:

Autorrealização	▷ <i>Desejo da pessoa de se tornar “tudo o que é capaz”, crescimento profissional, etc.</i>
Estima	▷ <i>Necessidade de respeito próprio, reconhecimento, status, etc.</i>
Sociais	▷ <i>Necessidade de pertencimento: ter amigos, ter um bom ambiente de trabalho, etc.</i>
Segurança	▷ <i>Ausência de ameaças e perigos: trabalho seguro, sem poluição, tranquilidade financeira</i>
Fisiológicas	▷ <i>Necessidades mais básicas de todo ser humano: ar, comida, água, etc.</i>

Alguns aspectos sobre a Hierarquia de Necessidades de Maslow

- ▷ Para alcançar uma nova etapa, a anterior deve estar satisfeita. Isso se dá uma vez que, quando uma etapa está satisfeita, ela deixa de ser o elemento motivador do comportamento do ser, fazendo com que outra necessidade tenha destaque como motivação.
- ▷ Os 4 primeiros níveis dessas necessidades podem ser satisfeitos por aspectos extrínsecos (externos) ao ser humano, e não apenas por sua vontade.
- ▷ **Importante!** A necessidade de autorrealização nunca é saciada, ou seja, quanto mais se sacia, mais a necessidade aumenta.
- ▷ Acredita-se que as necessidades fisiológicas já nascem com o indivíduo. As outras mostradas no esquema acima se adquirem com o tempo.
- ▷ As necessidades primárias, ou básicas, satisfazem-se mais rapidamente que as necessidades secundárias, ou superiores.
- ▷ O indivíduo será sempre motivado pelas necessidades que se apresentarem mais importantes para ele.
- ▷ De acordo com Maslow, há uma hierarquia na satisfação das necessidades, indo da base para o topo.
- ▷ De acordo com os teóricos atuais, não há hierarquia entre as necessidades; tudo depende da prioridade de cada indivíduo. (BOLD)

Essa teoria está perdendo cada vez mais força, mas ainda é considerada importante pela excelente divisão das necessidades.

• Teoria ERC ou ERG de Clayton Alderfer

Basicamente, é uma adaptação da teoria da hierarquia das necessidades de Maslow.

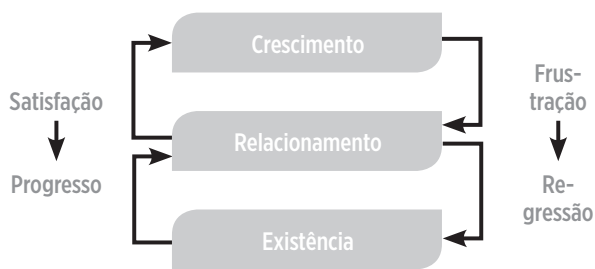
Alderfer procurou adequar os estudos de Maslow para que a teoria pudesse refletir os dados de suas pesquisas.

A primeira diferença é o fato de que Alderfer reduziu os níveis hierárquicos para três: de existência, de relacionamento e de crescimento (em inglês: *grow*).

1. **Necessidades de existência (*existence*):** incluem as necessidades de bem-estar físico: existência, preservação e sobrevivência. Abarcam as necessidades básicas de Maslow, ou seja, as fisiológicas e as de segurança.
2. **Necessidades de relacionamento (*relatedness*):** são as necessidades de relacionamentos interpessoais, ou seja, de sociabilidade e relacionamento social. Podem ser associadas às necessidades sociais e de estima de Maslow.
3. **Necessidades de crescimento (*grow*):** são as necessidades que o ser humano tem de desenvolver seu potencial e crescer. Relacionam-se com as necessidades de realização de Maslow.

Outra diferença está no fato de que na teoria ERC não existe uma hierarquia tão rígida. Vários níveis de necessidades podem ser estimulados ao mesmo tempo – a satisfação de um nível anterior não seria um pré-requisito para a satisfação do nível seguinte.

Além disso, se um nível de necessidade superior não for atendido, isso pode levar a pessoa a aumentar a necessidade de nível inferior. Exemplo: a falta de reconhecimento no trabalho poderia aumentar a demanda por melhores salários.



• Teoria das Necessidades Adquiridas de David McClelland

De acordo com McClelland, a motivação é relacionada com a satisfação de certas necessidades adquiridas dos indivíduos. Estas necessidades seriam geradas por meio da própria experiência das pessoas, de sua vivência.

1. **Necessidade de Realização (Competir):** é o desejo de ser excelente, de ser melhor, de ser mais eficiente; as pessoas com essas necessidades gostam de correr riscos calculados, de ter responsabilidades, de traçar metas.
2. **Necessidade de Poder (Exercer influência):** é o desejo de controlar os outros e de influenciá-los. Pessoas assim têm grande poder de argumentação e esse poder pode ser tanto positivo quanto negativo; elas procuram assumir cargos de liderança.
3. **Necessidade de Afiliação (Relacionar-se):** reflete o desejo de interação social, de contatos interpessoais, de amizades e de poucos conflitos. Pessoas com essas necessidades colocam seus relacionamentos acima das tarefas.

As principais conclusões que podemos tirar dessa teoria são:

1. As pessoas se sentem muito motivadas quando o trabalho tem bastante responsabilidade, um grau médio de riscos e bastante *feedback*.
2. Uma grande necessidade de realização não faz de alguém, necessariamente, um bom gestor, mas faz com que ela busque o desempenho para atingir as metas fixadas. Isso acontece porque pessoas preocupadas demais em realizar os objetivos não costumam se importar tanto em fazer com que os membros de uma equipe melhorem seu desempenho. Os bons gerentes gerais não costumam ter uma alta necessidade de realização.
3. As necessidades de poder e afiliação estão intimamente ligadas ao sucesso gerencial. Os melhores gestores são aqueles que possuem grande necessidade de poder e baixa necessidade de afiliação. Pode-se considerar que uma grande motivação pelo poder é requisito para a eficácia administrativa.

Trata-se, como se vê, de uma teoria com bastante suporte, mas que possui dificuldades em se operacionalizar, dado que é custoso e demorado conseguir identificar as necessidades do indivíduo sob esta teoria, já que elas são subscientes.

• Teoria dos Dois Fatores de Herzberg

A Teoria dos Dois Fatores de Herzberg é uma das teorias motivacionais mais importantes, sendo também chamada de Teoria da Higiene-Motivação.

Segundo essa teoria, a motivação para o trabalho resulta de dois fatores:

- **Fatores Higiênicos:** referentes ao **AMBIENTE DE TRABALHO**, também chamados de fatores extrínsecos ou profiláticos. Eles **evitam a insatisfação** caso estejam presentes. Incluem aspectos como qualidade da supervisão, remuneração, políticas da empresa, condições físicas de trabalho, relacionamento com colegas e segurança no emprego, benefícios, estilos de gestão, políticas da empresa;
- **Fatores Motivacionais:** referentes ao **CONTEÚDO DO CARGO**, ou seja, ao próprio trabalho, sendo também chamados de fatores intrínsecos. São responsáveis pela existência de satisfação dos funcionários. Incluem aspectos como chances de promoção, oportunidades de crescimento pessoal, reconhecimento, responsabilidades e realização.

Fatores Motivacionais	Fatores Higiênicos
Trabalho em si.	Condições de trabalho.
Realização.	Administração da empresa.
Reconhecimento.	Salário.
Progresso.	Relações com o supervisor.
Responsabilidade.	Benefícios e incentivos sociais.

- A satisfação no cargo depende dos fatores motivacionais.
- A insatisfação no cargo depende dos fatores higiênicos.



Convém compreender que, para a Teoria dos Dois Fatores, **a satisfação não é o oposto da insatisfação**. (TODA A FRASE EM BOLD)

Na verdade, na ausência de fatores higiênicos, haveria a insatisfação; enquanto que, na sua presença, chegar-se-ia a um "ponto neutro", chamado de não insatisfação.

Enquanto isso, na ausência de fatores motivacionais, haveria, quanto a esses fatores, um estado de não satisfação. Se eles estiverem presentes, haveria um estado de satisfação.

Para que o trabalhador se sinta motivado, é necessário que ele possua fatores extrínsecos satisfeitos (para evitar a desmotivação) e fatores motivacionais também satisfeitos (para que se gere a motivação).

• Teoria X e Y de Douglas McGregor

As Teorias X e Y são antagônicas quanto à sua visão do ser humano. Ambas foram desenvolvidas por Douglas McGregor, de acordo com sua observação do comportamento dos gestores com relação aos funcionários.

De acordo com os pressupostos da **Teoria X**, as pessoas: são preguiçosas e indolentes; evitam o trabalho; evitam a responsabilidade para se sentirem mais seguras; precisam ser controladas e dirigidas; são ingênuas e sem iniciativa.

Se o gestor tem esta visão negativa das pessoas, ele tende a ser mais controlador e repressor, a tratar os subordinados de modo mais rígido, a ser autocrático, a não delegar responsabilidades.

Nas pressuposições da **Teoria Y**, o trabalho é uma atividade tão natural como brincar ou descansar, portanto, as pessoas: são esforçadas e gostam de ter o que fazer; procuram e aceitam responsabilidades e desafios; podem ser autônomas e autodirigidas; são criativas e competentes.

Como o gestor acredita no potencial dos funcionários, ele incentiva a participação, delega poderes e cria um ambiente mais democrático e empreendedor.

Teoria X	Teoria Y
Um indivíduo comum, em situações comuns, evitará sempre que possível o trabalho.	O indivíduo comum não só aceita a responsabilidade do trabalho, como também a procura.
Alguns indivíduos só trabalham sob forte pressão.	O controle externo e a ameaça não são meios adequados de se obter trabalho.
Precisam ser forçados, controlados para que se esforcem em cumprir os objetivos.	O dispêndio de esforço no trabalho é algo natural.
É preguiçoso e prefere ser dirigido, evita as responsabilidades, tem ambições e, acima de tudo, deseja sua própria segurança.	São criativos e incentivados, buscam sempre a solução para os problemas da empresa.
O indivíduo é motivado pelo menor esforço, demandando um acompanhamento por parte do líder.	São pessoas motivadas pelo máximo esforço, demandando uma participação maior nas decisões e negociações inerentes ao seu trabalho.
São ameaçados com punições severas para que se esforcem em cumprir os objetivos estabelecidos pela organização.	O atingimento dos objetivos da organização está ligado às recompensas associadas e não ao controle rígido e às punições.
O homem comum busca, basicamente, segurança.	Os indivíduos são criativos e inventivos, buscam sempre a solução para os problemas da empresa.

Teorias de Processo

Enquanto as teorias de conteúdo se preocupam com as necessidades, as teorias de processo procuram verificar como o comportamento é ativado, dirigido, mantido e ativado.

• Teoria da Expectativa ou da Expectância de Vroom

A Teoria da Expectativa (também chamada de Expectância), de Victor Vroom, é uma das teorias da motivação mais amplamente aceitas para o contexto organizacional atual.

Sua ideia central é a seguinte: os funcionários ficarão motivados para um trabalho quando acreditarem que seu esforço gerará o desempenho esperado pela organização e que esse desempenho fará com que ele receba recompensas da organização, que servirão para a satisfação de suas metas pessoais.

Parece complexo, mas vamos desdobrar o que foi dito acima em três aspectos centrais. Assim, as relações que influenciam a motivação do funcionário na organização são as seguintes:

1. **Relação esforço-desempenho (Expectância):** trata-se da crença do funcionário de que seu esforço gerará o desempenho esperado e que esse resultado será percebido pela organização em sua avaliação de desempenho.
2. **Relação desempenho-recompensa (Instrumentalidade):** trata-se da crença de que ao atingir os objetivos fixados para si, o funcionário receberá recompensas da organização, como remuneração variável, bônus, folgas, etc.
3. **Relação recompensa-metas pessoais (Valência):** trata-se do grau em que as recompensas que o funcionário recebe da organização servem para que ele possa atingir as próprias metas pessoais.



• Teoria do Reforço - Skinner

A ideia principal dessa teoria é a de que o reforço condiciona o comportamento, sendo que este é determinado por experiências negativas ou positivas, devendo o gerente estimular comportamentos desejáveis e desencorajar comportamentos não agradáveis.

O reforço positivo se dá de várias formas, tais como: premiações, promoções e até um simples elogio a um trabalho bem feito. São motivadores vistos que incentivam o alto desempenho.

O reforço negativo condiciona o funcionário a não se comportar de maneira desagradável. Tal reforço atua por meio de repreensões, chegando até a demissão.

Conforme Schermerhorn (1996 apud CHIAVENATO, 2005, p. 486-487), **existem quatro estratégias de modificação de comportamento organizacional:**

- **Reforço positivo:** para aumentar a frequência ou intensidade do comportamento desejável, relacionando com as consequências agradáveis e contingentes à sua ocorrência. Exemplo: um administrador que demonstra aprovação por uma atitude de um funcionário; uma organização que concede um prêmio financeiro a um funcionário por uma boa sugestão.
- **Reforço negativo:** para aumentar a frequência ou intensidade do comportamento desejável pelo fato de evitar uma consequência desagradável e contingente à sua ocorrência. Um gerente deixa de repreender o funcionário faltoso ou deixa de exigir que não mais cometa determinada falta.
- **Punição:** para diminuir a frequência ou eliminar um comportamento indesejável pela aplicação da consequência desagradável e contingente à sua ocorrência. Um administrador repreende o funcionário ou suspende o pagamento de bônus ao funcionário que atrasa indevidamente o seu trabalho.
- **Extinção:** para diminuir a frequência ou eliminar um comportamento indesejável pela remoção de uma consequência agradável e contingente à sua ocorrência. Um administrador observa que um empregado faltoso recebe aprovação social de seus colegas e aconselha os colegas a não praticarem mais tal aprovação. A extinção não encoraja nem recompensa.

• Teoria da Equidade - Stacy Adams

Para Stacy Adams, todos fazem uma comparação entre o que “entrega” e o que “recebe” em troca (pela empresa e colegas). Assim, a noção de que a relação é justa teria um impacto significativo na motivação.

Equidade, neste caso, é a relação entre a contribuição que o indivíduo dá em seu trabalho e as recompensas que recebe, comparadas com as recompensas que os outros recebem em troca dos esforços empregados. É uma relação de comparação social.

A Teoria da Equidade focaliza a relação dos resultados para os esforços empreendidos em relação à razão percebida pelos demais, existindo assim a EQUIDADE. Porém, quando essa relação resulta em um sentimento de desigualdade, ocorre a INEQUIDADE, podendo esta ser *negativa*, quando o trabalhador recebe menos que os outros, e *positiva*, quando o trabalhador recebe mais que os outros.

Se alguma dessas duas condições acontece, o indivíduo poderá se comportar da seguinte forma:

- ▷ Apresentará uma redução ou um aumento em nível de esforço.
- ▷ Poderá fazer tentativas para alterar os resultados.
- ▷ Poderá distorcer recursos e resultados.
- ▷ Poderá mudar de setor ou até de emprego.
- ▷ Poderá provocar mudanças nos outros.
- ▷ E, por fim, poderá trocar o grupo ao qual está se comparando.

A equidade é subjetiva: o que pode parecer justo para o superior pode não parecer justo para o subordinado. Por isso, a maior importância recai sobre o que o ambiente percebe como justo, e não sobre o que o gerente acredita ser justo.

• Teoria da Autoeficácia – Bandura

Segundo esta teoria, a motivação e o desempenho de um indivíduo podem ser determinados pelo quanto este indivíduo acredita que pode ser eficiente desenvolvendo as tarefas (SPECTOR, 2006). Isso significa que pessoas com alto nível de **autoeficácia** são motivadas a fazer tarefas, pois acreditam que podem desempenhá-las bem, e pessoas com baixo nível de **autoeficácia** não se motivam por certas tarefas por não acreditarem no sucesso de suas ações para desenvolvê-las.

Utilizando o pensamento de Bandura, *apud* Yassudaetall (2005), pode-se dizer que a teoria da autoeficácia prevê que a confiança que o indivíduo tem em sua capacidade é uma grande fonte de motivação e é reguladora de suas atitudes. Quando uma pessoa se percebe capaz de realizar algo, esforça-se mais e tem mais motivação para concluir sua tarefa do que o indivíduo com baixo nível de autoeficácia.

Assim, este estudo afirma que uma pessoa esforça-se mais em tarefas que acredita ter maior grau de autoeficácia para realizar, e que a autoeficácia das pessoas pode variar de acordo com a tarefa que terão que realizar (SPECTOR, 2006).

Bandura também apresenta quatro fontes possíveis para autoeficácia: a fonte mais importante seria o próprio desempenho da pessoa nas tarefas em um determinado domínio. A autoeficácia também pode ser influenciada pela observação do desempenho de outras pessoas - que pode nos levar a concluir que faríamos melhor ou pior do que os outros fazem. Outra fonte da autoeficácia seria a persuasão verbal de outras pessoas, que podem nos convencer de que somos ou não capazes de realizar algo. Finalmente, a percepção de nossos estados fisiológicos também pode afetar nossa autoeficácia, pois se nos sentimos ansiosos, amedrontados frente a certas tarefas, podemos inferir que nos sentimos assim porque não somos capazes de realizá-las (BANDURA *apud* YASSUDA *et al*, 2005, p.1).

• Teoria da Definição de Objetivos – Edwin Locke

A Teoria da Definição de Objetivos desenvolvida por Edwin Locke preconiza que a motivação das pessoas está intrinsecamente ligada à busca de alcance de objetivos. O objetivo sinaliza às pessoas o que precisa ser feito e quanto esforço elas terão de despendar para o seu alcance.

É uma abordagem cognitiva que sustenta que o comportamento de uma pessoa é orientado por seus propósitos.

Está fundamentada em alguns pressupostos:

1. Objetivos bem definidos e mais difíceis de serem alcançados levam a melhores resultados do que metas genéricas e abrangentes.
2. Objetivos difíceis, para pessoas capacitadas, elevam o desempenho.
3. A retroação a respeito do desempenho provoca melhor desempenho. Quando a retroação é autogerenciada, é mais poderosa que a retroação externa.
4. Objetivos construídos com a participação dos funcionários, que terão que atingi-los para que surtam mais resultados.
5. Pessoas com alta autoeficácia tendem a concluir com êxito as tarefas. Pessoas com baixa autoeficácia precisam de maior retroação externa.
6. A definição individual de objetivos funciona melhor para tarefas individuais e independentes.

Estilos de Direção

Os Sistemas Administrativos

Dentro desse filão, Likert, outro expoente da teoria comportamental, fez uma pesquisa levando em conta algumas variáveis comportamentais importantes. Dentre elas, estão o processo decisório, os sistemas de comunicação, o relacionamento interpessoal dos membros e os sistemas de punições e recompensas adotados pelas organizações.

- ▷ **Processo decisório.** O administrador pode centralizar totalmente em suas mãos todas as decisões dentro da organização (centralização) ou pode descentralizar totalmente as decisões de maneira conjunta e participativa com as pessoas envolvidas (descentralização). Ele pode adotar uma supervisão direta, rígida e fechada sobre as pessoas (estilo autocrático) até uma supervisão genérica, aberta, democrática e orientadora que permite ampla autodireção e autocontrole por parte das pessoas (estilo democrático).
- ▷ **Sistemas de comunicação.** O administrador pode adotar fluxos descendentes de ordens e instruções e fluxos ascendentes de relatórios para informação (comunicação vertical e rígida), ou pode adotar sistemas de informação desenhados para proporcionar acesso a todos os dados necessários ao desempenho (comunicação vertical e horizontal intensa e aberta).
- ▷ **Relacionamento interpessoal.** O administrador pode adotar cargos com tarefas segmentadas e especializadas (cargos especializados, individualizados e confinados em que as pessoas não podem se comunicar entre si) ou pode adotar desenhos de cargos que permitam o trabalho em grupo ou em equipe em

operações autogerenciadas e autoavaliadas (cargos enriquecidos e abertos).

- ▷ Sistemas de punições e recompensas. O administrador pode adotar um esquema de punições que obtenha a obediência por meio da imposição de castigos e medidas disciplinares (ênfase nas punições e no medo), ou pode adotar um esquema de recompensas materiais e simbólicas para obter a aceitação, a motivação positiva e o comprometimento das pessoas (ênfase nas recompensas e no estímulo).

Likert chegou à conclusão de que as variáveis comportamentais escolhidas para sua pesquisa variam e se comportam como continuos.

Em função dessa continuidade, chegou à conclusão de que existem quatro sistemas administrativos.

- **Sistema 1: Autoritário-Coercitivo**

No extremo esquerdo do *continuum*, o Sistema 1 constitui o sistema mais fechado, duro e arbitrário de administrar uma organização. É totalmente coercitivo e coativo, impondo regras e regulamentos, e exige rígida e cega obediência. As decisões são monopolizadas na cúpula da organização. Impede a liberdade, nega a informação, restringe o indivíduo e faz com que ele trabalhe isoladamente dos demais. Há forte desconfiança em relação às pessoas e impede-se qualquer contato interpessoal. Para incentivar as pessoas a trabalharem, utiliza punições e castigos - a motivação negativa - de modo a impor intimidação e medo e reforçar a obediência cega.

- **Sistema 2: Autoritário-Benevolente**

O Sistema 2 é também um sistema autoritário. Todavia, é benevolente e menos coercitivo e fechado do que o anterior. Permite alguma delegação das decisões em níveis mais baixos, desde que essas decisões sejam repetitivas e operacionais e sujeitas à confirmação da cúpula. As restrições à liberdade são menores do que no Sistema 1; oferece-se alguma informação, já que o fluxo vertical de informações traz ordens e comandos de cima para baixo e informações de baixo para cima a fim de abastecer o processo decisório. Existe ainda uma grande desconfiança das pessoas, mas permite-se algum relacionamento entre elas, como certa condescendência da organização. O sistema utiliza punições e castigos, mas já se preocupa com recompensas, que são estritamente materiais e salariais, frias e calculistas.

- **Sistema 3: Consultivo**

O Sistema 3 já é mais aberto do que os anteriores. Deixa de ser autocrático e impositivo para dar alguma margem de contribuição das pessoas. Daí a sua denominação do sistema consultivo. Proporciona descentralização e delegação das decisões, permitindo que as pessoas possam envolver-se no processo decisório da organização. O sistema se apoia em boa dose de confiança nas pessoas, permitindo que elas trabalhem ocasionalmente em grupos ou em equipes. As comunicações são intensas e o seu fluxo é vertical - acentuadamente ascendente e descendente - com algumas repercussões laterais ou horizontais. O sistema utiliza mais recompensas - que são predominantemente materiais e ocasionalmente sociais - e poucas punições.

- **Sistema 4: Participativo**

No extremo direito do *continuum* está o Sistema 4, que constitui o sistema mais aberto e democrático de todos. É denominado sistema participativo, pois incentiva total desen-

talização e delegação das decisões aos níveis mais baixos da organização, exigindo apenas um controle dos resultados por parte da cúpula. As decisões passam a ser tomadas diretamente pelos executores das tarefas. O sistema se apoia em total confiança nas pessoas e no seu *empoderamento* (*empowerment*), incentivando a responsabilidade e o trabalho conjunto em equipe. As comunicações constituem o núcleo de integração do sistema, e seu fluxo é tanto vertical como horizontal para proporcionar envolvimento total das pessoas no negócio da organização. O sistema utiliza amplamente as recompensas salariais como parte do seu esquema de remuneração variável pelo alcance de metas e resultados, bem como recompensas sociais ou simbólicas. As punições são raras e, quando acontecem, são decididas e administradas pelas equipes ou grupos de trabalho.

Mas, o que determina o tipo de administração a ser desenvolvido pelo administrador? Geralmente, a consistência entre meios e fins. E aqui reside um dos principais aspectos da teoria administrativa. Essa consistência depende de conceitos e teorias a respeito da natureza das pessoas, como elas se comportam nas organizações e como os administradores devem se comportar nesse conjunto. Os sistemas administrativos de Likert constituem uma notável contribuição da escola comportamental para a avaliação do grau de abertura e democratização das organizações. As organizações bem-sucedidas estão migrando decidida e rapidamente para o lado direito do *continuum* descrito - Sistema 4 - e adotando posturas altamente participativas e democráticas com relação às pessoas que nelas trabalham.

O Papel da Direção

Para a Teoria Comportamental, o papel do administrador é promover a integração e articulação entre as variáveis organizacionais e as variáveis humanas, focalizando o ambiente e, mais especificamente, o cliente. De um lado, as variáveis organizacionais, como missão, objetivos, estrutura, tecnologia, tarefas etc.; e de outro, as variáveis humanas, como habilidades, atitudes, competências, valores, necessidades individuais etc., que devem ser devidamente articuladas e balanceadas. As ações de planejar, organizar, controlar e, principalmente, dirigir servem exatamente para proporcionar essa integração e articulação.

Para alcançar uma adequada integração e articulação entre as variáveis organizacionais e as variáveis humanas, o administrador deve utilizar vários mecanismos, como as variáveis comportamentais estudadas por Likert: o processo decisório, os sistemas de comunicação, o relacionamento interpessoal dos membros e o sistema de punições e recompensas.

Por meio desses mecanismos de integração, o papel do administrador se estende por uma ampla variedade de alternativas, que vão desde o Sistema 1 até o Sistema 4 de Likert. O administrador exerce direção, toma decisões e influencia e motiva as pessoas. Ele comunica e estrutura as organizações e desenha cargos e tarefas que repercutem no relacionamento interpessoal dos membros. Ele incentiva as pessoas sob diferentes aspectos. Em cada uma dessas áreas, o papel do administrador pode variar entre comportamentos ou abordagens alternativos.

A Direção e as Pessoas

As mais recentes abordagens administrativas enfatizam que são as pessoas que fazem a diferença nas organizações.

Em outras palavras, em um mundo onde a informação é rapidamente disponibilizada e compartilhada pelas organizações, sobressaem aquelas que são capazes de transformá-la rapidamente em oportunidades em termos de novos produtos e serviços antes que outras organizações o façam. E isso somente pode ser conseguido com a ajuda das pessoas que sabem utilizá-la adequadamente, e não apenas com a tecnologia que pode ser adquirida no mercado. São as pessoas - e não apenas a tecnologia - que fazem a diferença. A tecnologia pode ser adquirida por qualquer organização com relativa facilidade nos balcões do mercado. Bons funcionários requerem um investimento muito mais longo em termos de capacitação quanto a habilidades e conhecimentos e, sobretudo, de confiança e comprometimento pessoal.

Ouchi deu o nome de **Teoria Z** para descrever o esquema de administração adotado pelos japoneses, cujos princípios são:

- ▷ Filosofia de emprego em longo prazo.
- ▷ Poucas promoções verticais e movimentos em cargos laterais.
- ▷ Ênfase no planejamento e desenvolvimento da carreira.
- ▷ Participação e consenso na tomada de decisões.
- ▷ Envolvimento dos funcionários.

É certo que todos esses princípios são válidos para o Japão e sua peculiar cultura oriental e tradições milenares. Mas todos eles podem ser simplesmente transplantados para um país como o nosso, com hábitos e costumes totalmente diferentes. Contudo, alguns aspectos mostram que confiança, consenso e envolvimento das pessoas no negócio são fatores inequívocos de sucesso organizacional. Em qualquer lugar do mundo, é bom não perdê-los de vista.

Conceito de Grupo Social

No passado, prevaleceu por longas décadas a noção de que os indivíduos constituíam o elemento básico na construção dos blocos organizacionais e da dinâmica organizacional. O tempo, a experiência e os resultados serviram para descartar essa noção míope e errônea, e as organizações mais avançadas passaram a redesenhar os seus processos organizacionais construídos sobre e ao redor de indivíduos para remodelá-los inteiramente no nível de grupos de trabalho. Um grande número de organizações está caminhando rápida e definitivamente nessa direção: a ideia é sair do nível do átomo ou da molécula e passar a selecionar grupos - e não mais indivíduos - treinar, remunerar, promover, liderar e motivar grupos, e uma enorme extensão de atividades organizacionais, no sentido de utilizar não mais as pessoas de maneira confinada e isolada, mas grupos de trabalho atuando coesa e conjuntamente. Chegou, portanto, a hora de levar os grupos a sério.

Um grupo pode ser definido como um conjunto de dois ou mais indivíduos que estabelecem contatos pessoais, significativos e propositais, uns com os outros, em uma base de continuidade, para alcançar um ou mais objetivos comuns. Nesse sentido, um grupo é muito mais do que um simples conjunto de pessoas, pois seus membros se consideram mutuamente dependentes para alcançar os objetivos e interagem uns com os outros regularmente para o alcance desses objetivos no decorrer do tempo. Todas as pessoas pertencem a vários grupos, dentro e fora de organizações. Por outro lado, os administradores estão participando e liderando as atividades de muitos e diferentes grupos em suas organizações.

Existem grupos formais e informais. Um grupo formal é um grupo oficialmente designado para atender a um específico propósito dentro de uma organização. Algumas unidades de grupo são permanentes e até podem aparecer nos organogramas de muitas organizações na figura de departamentos (como departamentos de pesquisa de mercado), divisões (como divisão de produtos de consumo) ou de equipes (como equipe de montagem de produtos). Um grupo permanente pode variar de tamanho, indo desde um pequeno departamento ou uma equipe de poucas pessoas até grandes divisões com centenas de pessoas envolvidas. Em todos esses casos, os grupos formais compartilham a característica comum de serem criados oficialmente para desempenhar certas tarefas em uma base duradoura, e continuam sua existência até que alguma decisão mude ou reconfigure a organização por alguma razão.

Os grupos temporários são criados para específicos propósitos e se dissolvem quando tal propósito é alcançado ou cumprido. Certos comitês ou forças-tarefa designados para resolver problemas específicos ou cumprir atribuições especiais são exemplos típicos de grupos temporários. O presidente de uma organização pode solicitar uma força-tarefa para estudar a viabilidade de adotar horário flexível para o pessoal de nível gerencial da empresa. Alguns grupos temporários requerem apenas um líder ou orientador, e não um gerente para alcançar bons resultados.

Por outro lado, muitas organizações utilizam grupos informais que emergem extraoficialmente e que não são reconhecidos como parte da estrutura formal da organização. São grupos amigáveis que se compõem de pessoas com afinidades naturais entre si e que trabalham juntas com mais facilidade. Os grupos de interesses são compostos de pessoas que compartilham interesses comuns e que podem ter interesses relacionados com o trabalho, como serviços comunitários, esportes ou religião.

Quaisquer que sejam os tipos de grupos de trabalho, é inegável a sua enorme utilidade para as organizações.

Trabalho em Equipe

A formação de uma boa equipe que conquiste excelentes resultados tem sido uma busca cada vez mais frequente em qualquer tipo de organização. A tradicional reunião de pessoas em busca de objetivos comuns, que, no passado, era chamada de equipe, hoje é entendida como sendo, na verdade, apenas agrupamento, ou grupo. A verdadeira equipe é aquela que possui objetivos claros, sabe exatamente onde deve chegar, cresce enquanto equipe, mas que respeita e incentiva o crescimento de cada um dos seus componentes. Dessa forma, muito

mais do que retratar o papel das equipes na organização, pretende-se descrever os tipos de personalidade, de modo que se consiga uma formação, por meio de uma melhor análise, de equipes de elevado desempenho, com personalidades que venham sempre a somar.

O que é uma Equipe?

A equipe é um grupo de pessoas, em que seus participantes se conhecem, relacionam-se diretamente, havendo ainda uma unidade de espírito e de ação. Quando se focalizam as equipes, verifica-se que os resultados que elas querem atingir são os objetivos da organização.

A equipe traz consigo a ação, a execução do trabalho, agrupando profissionais de categorias diferentes ou não, complementando-se, articulando-se e dependendo uns dos outros para objetivos comuns.

• Objetivos do Trabalho em Equipe

As organizações que se baseiam no trabalho em equipe buscam evitar condições opressivas de trabalho e as substituem por processos e políticas que estimulam as pessoas a trabalharem efetivamente para objetivos comuns. Conforme MOSCOVICI (1996) “(...) desenvolver uma equipe é ajudar a aprender e a institucionalizar um processo constante de autoexame e avaliação das condições que dificultam seu funcionamento efetivo, além de desenvolver habilidades para lidar eficazmente com esses problemas.”

É necessário que uma equipe possua objetivos, para que consiga se manter e se desenvolver. Os objetivos são de suma importância para o trabalho em equipe, pois guiam as ações dos participantes do grupo, que coordenam e planejam seus esforços. Servem ainda para delimitar critérios a fim de resolver conflitos interpessoais, de maneira a promover a melhoria do trabalho, que passa a ser constantemente avaliado, analisado e revisado. Os objetivos, quando imediatos, têm maior significado para a equipe. Devem servir como passos intermediários para os objetivos principais.

• Tipos de Equipes

PARKER (1995) divide as equipes em três tipos específicos, cada qual com as suas características.

A **equipe funcional** é formada por um chefe e seus subordinados diretos e tem sido a marca da empresa moderna. Questões como autoridade, relações, tomada de decisão, liderança e gerenciamento demarcado são simples e claras.

A **equipe autogerenciável** é um grupo íntegro de colaboradores responsáveis por todo um processo ou segmento de trabalho, que oferece um produto ou serviço a um cliente interno ou externo. Em diferentes instâncias, os membros da equipe trabalham em conjunto para melhorar as suas operações, lidar com os problemas do dia a dia e planejar e controlar as suas atividades.

E a **equipe interfuncional**, às vezes chamada de **equipe multidisciplinar**, faz parte da silenciosa revolução que atualmente vem abrangendo as organizações. PARKER (1995) diz que “(...) as possibilidades para esse tipo de equipe parecem ser ilimitadas. Encontro-as nos mais diversos ramos de atividade, desempenhando uma gama de funções igualmente amplas, até então praticadas isoladamente.” Ainda sob o enfoque de PARKER (1995), “(...) equipes interfuncionais estão aju-

dando a agilizar o processo de desenvolvimento de produtos, melhorar o enfoque dado ao cliente, aumentar a capacidade criativa da empresa, oferecer um fórum para o aprendizado organizacional e servir de ponto único de contato para clientes, fornecedores e outros envolvidos.”

Equipe virtual - as pessoas estão separadas fisicamente, mas unidas pela TI (Tecnologia da Informação).

Equipe temporária - as pessoas estão unidas por um período de tempo específico; após esse prazo, a equipe é desfeita.

Equipe força-tarefa - é uma equipe temporária, montada para resolver um problema específico.

Equipe transversal - é formada por pessoas de departamentos diferentes e níveis organizacionais diferentes.

• Estágio de Desempenho de Equipes

De acordo com KATZENBACH e SMITH (apud MOSCOVICI, 1996), a curva de desempenho da equipe permite classificá-la de acordo com o modo de funcionamento em uma das cinco posições:

Pseudo-equipe: neste grupo, pode-se definir um trabalho, mas não há preocupação com o desempenho coletivo apreciável. Prevalece a individualidade.

Grupos de trabalho: não existe estímulo para transformar-se em equipe. Os membros partilham informações entre si, porém são mantidas, de forma individual, as responsabilidades e objetivos. Não se produz desempenho coletivo.

Equipe potencial: existe intenção de produzir o desempenho coletivo. Necessita-se assumir compromisso quanto ao resultado de grupo e se requerem esclarecimentos das finalidades, dos objetivos e da abordagem de tarefa.

Equipe real: composta de pessoas que, além de possuírem habilidades que se complementam, comprometem-se umas com as outras, por meio da missão e dos objetivos comuns e da abordagem de trabalho bem definida. Existe confiança entre os membros do grupo, assumindo responsabilidade plena sobre o desempenho.

Equipe de elevado desempenho: equipe com membros profundamente comprometidos com o crescimento pessoal de cada indivíduo e com o sucesso deles mesmos e dos outros. Possuem resultados muito além das expectativas. Na análise de MANZ e SIMS (1996), com coautores de Empresas sem chefes, instalando equipes de elevado desempenho, tem-se:

- aumento na produtividade;
- melhora na qualidade;
- melhora na qualidade de vida profissional dos funcionários;
- redução no nível de rotatividade de pessoal e absenteísmo;
- redução no nível de conflito;
- aumento na inovação;
- aumento na flexibilidade;
- obtenção de economia de custos da ordem de 30% a 70%.

É necessário aprender a trabalhar em equipe, sabendo-se que uma equipe não começa a funcionar eficientemente no momento em que é criada. Conforme KOPITKE (2000) “é necessário um tempo para que a equipe se alinhe.” Em um

importante estudo, feito nos anos 70, o psicólogo Tuckman identificou quatro estágios de desenvolvimento de equipes que visam ao sucesso, conforme relata KOPITKE (2000), sendo eles:

- formação:** neste estágio, as pessoas ainda estão aprendendo a lidar umas com as outras; pouco trabalho é feito;
- t tormenta:** tem-se uma época de difícil negociação das condições sob as quais a equipe vai trabalhar;
- aquiescência:** é a época na qual os papéis são aceitos (posse do problema) e as informações circulam livremente;
- realização:** quando a execução do trabalho atinge níveis ótimos (não há mais problema).

• Habilidades para o Trabalho em Equipe

As competências para um bom desempenho no trabalho em equipe diferem das competências necessárias ao trabalho individual. A seguir, estão explicitadas essas competências:

- cooperar:** participar voluntariamente, apoiar as decisões da equipe, fazer a sua parte do trabalho;
- compartilhar informações:** manter as pessoas informadas e atualizadas sobre o processo do grupo;
- expressar expectativas positivas:** esperar o melhor das capacidades dos outros membros do grupo, falando dos membros da equipe para os outros com aprovação. Apelar para a racionalidade em situações de conflito e não assumir posição polêmica nesses casos;
- estar disposto a aprender com os companheiros:** valorizar a experiência dos outros, solicitar dados e interagir pedindo e valorizando ideias;
- encorajar os outros:** dar crédito aos colegas que tiveram bom desempenho tanto dentro como fora da equipe;
- construir um espírito de equipe:** tomar atitudes especiais para promover clima amigável, moral alto e cooperação entre os membros da equipe;
- resolver conflitos:** trazer à tona o conflito dentro da equipe e encorajar ou facilitar uma solução construtiva para a equipe. Não esconder ou evitar o problema, mas tentar resolvê-lo da forma mais rápida possível.

As diferenças entre as mentalidades		
Fatores	Ênfase em “você”	Ênfase em “nós”
Estrutura	Trabalho individual centralizado nos departamentos.	Trabalho por processos realizado por times semiautônomos.
Hierarquia	Rígida, com muitos níveis.	Poucos níveis para facilitar a comunicação e agilizar a tomada de decisões.
Carreira	Baseada em cargos e em tempo de serviço.	O funcionário ganha projeção à medida que adquire mais habilidades.

Execução de projetos	Uma área ou pessoa é eleita para levar adiante um projeto.	As equipes multidisciplinares, formadas por pessoas de diversos setores, assumem o projeto.
Toma de decisão	Todas as decisões operacionais são de responsabilidade do supervisor.	As decisões sobre detalhes do dia a dia do funcionário são tomadas por ele mesmo. A autonomia acelera os processos e aumenta a produtividade.
Remuneração fixa	Baseada em cargos, tempo de serviço e formação.	Baseada nas habilidades que agregam valor aos produtos da empresa.
Remuneração variável	Não há participação nos resultados.	Participação nos resultados proporcional às metas alcançadas variável pelo time ou pelo cumprimento de projetos individuais.
Comunicação	A comunicação é truncada, pois há dificuldade de transmissão das informações entre os departamentos. Crença de que a competição interna gera lucros para a empresa.	Estímulo à comunicação aberta entre todos os níveis. A internet tem sido o veículo mais utilizado e as reuniões viraram hábito diário.
Competição	Crença de que a competição interna gera lucros para a empresa.	Diminuição da competitividade. As promoções são baseadas nas habilidades adquiridas e, muitas vezes, só acontecem com o consentimento do grupo.

Liderança

Para o empregado de hoje, ter sucesso significa alcançar a realização pessoal, social e financeira, ser interdependente, contribuir para a solução de problemas, encontrar desafios e atingir metas. As pessoas querem sentir que seus esforços são valorizados e que seu trabalho é o diferencial que contribui para o sucesso da empresa em que trabalham.

O líder de hoje pode se perguntar: “*Quais as habilidades essenciais que preciso ter para obter a lealdade e o comprometimento da minha equipe? Como posso ser ainda mais útil com cada pessoa do meu time?*”.

Tais questões serão respondidas adiante, com a intenção de estimular o pensamento e as ações do candidato, desenvolvendo nele as habilidades necessárias para adotar comportamentos de liderança e, ao mesmo tempo, obter êxito na prova de Administração Geral, pois este tema é muito cobrado em concursos.

A fim de conquistar o comprometimento de uma equipe, é necessário que o líder inspire – e não exija – respeito e confiança. Cada pessoa se compromete quando é tratada como se fizesse parte da equipe – quando sabe que sua contribuição é importante. Quando a pessoa percebe que é considerada, compreendida e reconhecida, sua percepção de comprometimento cresce. Um líder que forma outros líderes ensina que são seis os passos que criam condições para o desenvolvimento da lealdade e do comprometimento:

1. Comunicação franca e aberta.
2. Envolvimento e potencialização dos colaboradores.
3. Desenvolvimento profissional e pessoal dos colaboradores.
4. Demonstrar o reconhecimento.
5. Liderar com ética e imparcialidade.
6. Promover o bem-estar no ambiente de trabalho.

Quando Fayol anunciou as funções administrativas, elas eram representadas pela sigla POCCC (Planejamento, Organização, Comando, Coordenação e Controle). Com o passar do tempo, as funções de comando e coordenação foram unificadas na letra D, de direção. Essa função engloba atividades como a tomada de decisão, a comunicação com os subordinados, superiores e pares, a obtenção, a motivação e o desenvolvimento de pessoal.

A liderança nas empresas pode ocorrer de duas maneiras:

- a) **liderança decorrente de uma função** (cargo com autoridade de decisão);
- b) **liderança como uma qualidade pessoal** (conjunto de atributos e atitudes que tornam uma pessoa um líder).

• Teorias sobre Liderança

As teorias sobre liderança podem ser classificadas em três grandes grupos:

01. Teoria dos traços de liderança.
02. Estilos de liderança.
03. Liderança situacional (contingencial).

Vamos aprofundar, vejamos o que o Idalberto Chiavenato explica:

1ª. Teoria dos Traços de Personalidade

De acordo com esta teoria, já desacreditada, o líder possuiria características marcantes de personalidade que o qualificariam para a função. Essas características eram:

- ▷ habilidade de interpretar objetivos e missões;
- ▷ facilidade em solucionar problemas e conflitos;
- ▷ habilidade de delegar responsabilidade aos outros;
- ▷ facilidade em supervisionar e orientar pessoas;
- ▷ habilidade de estabelecer prioridades;
- ▷ habilidade de planejar e programar atividades em equipe.

De acordo com vários autores, somente seriam líderes potenciais aqueles que possuísssem essas qualidades.

2ª. Estilos de Liderança?

Esta teoria aponta três estilos de liderança: **autocrática**, **democrática** e **liberal**. Ela está concentrada mais especificamente no modo como os líderes tomavam decisões, e o efeito que isso produzia nos índices de produtividade e na satisfação geral dos subordinados. DIAG: ALINHAR O TEXTO DO QUADRO ABAIXO À ESQUERDA

AUTOCRÁTICA	DEMOCRÁTICA	LIBERAL
Apenas o líder fixa as diretrizes, sem qualquer participação do grupo.	As diretrizes são debatidas pelo grupo, estimulado e assistido pelo líder.	Há liberdade completa para as decisões grupais ou individuais, com participação mínima do líder.

O líder determina as providências e as técnicas para a execução das tarefas, cada uma por vez, na medida em que se tornam necessárias e de modo imprevisível para o grupo.	O próprio grupo esboça as providências e as técnicas para atingir o alvo solicitando aconselhamento técnico ao líder quando necessário, passando este a sugerir duas ou mais alternativas para o grupo escolher. As tarefas ganham nova perspectivas com os debates.	A participação do líder no debate é pouca, esclarecendo que poderia fornecer informações desde que as pedissem.
O líder determina qual a tarefa que cada um deve executar e qual o seu companheiro de trabalho.	A divisão das tarefas fica a critério do próprio grupo e cada membro tem liberdade de escolher seus companheiros de trabalho.	Tanto a divisão das tarefas, como a escolha dos companheiros, fica totalmente a cargo do grupo. Absoluta falta de participação do líder.
O líder é Dominador e é "pessoal" nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada membro.	O líder procura ser um membro normal do grupo, em espírito, sem encarregar-se muito de tarefas. O líder é "objetivo" e limita-se aos "fatos" em suas críticas e elogios.	O líder não faz nenhuma tentativa de avaliar ou de regular o curso dos acontecimentos. O líder somente faz comentários irregulares sobre as atividades dos membros quando perguntado.

As experiências demonstram o seguinte comportamento aos diferentes tipos de liderança a que foram submetidos:

- ▷ **Liderança Autocrática.** O comportamento dos grupos mostrou forte tensão, frustração e, sobretudo, agressividade, de um lado; e, de outro, nenhuma espontaneidade nem iniciativa, nem formação de grupos de amizade. Embora aparentemente gostassem das tarefas, não demonstraram satisfação com relação à situação. O trabalho somente se desenvolvia com a presença física do líder. Quando este se ausentava, as atividades paravam e os grupos expandiam seus sentimentos reprimidos, chegando a explosões de indisciplina e de agressividade.
- ▷ **Liderança Liberal.** Embora a atividade dos grupos fosse intensa, a produção foi simplesmente medíocre. As tarefas se desenvolviam ao acaso, com muitas oscilações, perdendo-se muito tempo com discussões mais voltadas para motivos pessoais do que relacionadas com o trabalho em si. Notou-se forte individualismo agressivo e pouco respeito com relação ao líder.
- ▷ **Liderança Democrática.** Houve formação de grupos de amizade e de relacionamentos cordiais entre os participantes. Líder e subordinados passaram a desenvolver comunicações espontâneas, francas e cordiais. O trabalho mostrou um ritmo suave e seguro sem alterações, mesmo quando o líder se ausentava. Houve um nítido sentido de responsabilidade e comprometimento pessoal.

• Grid Gerencial

Robert R. Blake e Jane S. Mouton (1989) procuraram representar os vários modos de usar autoridade ao exercer a liderança por meio do Grid Gerencial. Esta representação possui duas dimensões: preocupação com a produção e preocupação com as pessoas.

A **preocupação com a produção** refere-se ao enfoque dado pelo líder aos resultados, ao desempenho, à conquista dos objetivos. O líder com este tipo de preocupação empenha-se na mensuração da quantidade e da qualidade do trabalho de seus subordinados.

A **preocupação com as pessoas** diz respeito aos pressupostos e atitudes do líder para com seus subordinados. Este tipo de preocupação revela-se de diversas formas, desde o esforço em assegurar a estima dos subordinados e em obter a sua confiança e respeito, até o empenho em garantir boas condições de trabalho, benefícios sociais e outras vantagens.

O inter-relacionamento entre as duas dimensões do Grid Gerencial expressa o uso de autoridade por um líder.

Ex.: quando uma alta preocupação com as pessoas se associa a uma baixa preocupação com a produção, o líder deseja que as pessoas se relacionem bem e sejam “felizes”, o que é bem diferente de quando uma alta preocupação com as pessoas se associa a uma alta preocupação com a produção. O líder, aqui, deseja que as pessoas mergulhem no trabalho e procurem colaborar com entusiasmo (Blake e Mouton, 1989, p.14).

Cinco estilos básicos de uso de autoridade são definidos por Blake e Mouton. Os autores criaram uma grade gerencial para mostrar que a preocupação com a produção e a preocupação com as pessoas são aspectos complementares e não mutuamente excludentes. Os líderes foram dispostos em dois eixos: o eixo horizontal se refere à preocupação com a produção, enquanto o eixo vertical se refere à preocupação com as pessoas. Cada eixo está dividido em nove graduações. A graduação mínima é 1 e significa pouquíssima preocupação por parte do administrador. A graduação máxima é 9 e significa a máxima preocupação possível. A figura subsequente ilustra a grade gerencial.

• Os Cinco Estilos do Grid Gerencial e Seus Significados

ESTILO	SIGNIFICADO	PARTICIPAÇÃO	FRONTEIRAS INTERGRUPAIS
1.1	Mínima preocupação com a produção e com as pessoas.	Pouco envolvimento e comprometimento.	Isolamento. Falta de coordenação intergrupal.
1.9	Enfatiza as pessoas, com mínima preocupação com a produção.	Comportamento superficial e efêmero. Soluções do mínimo denominador comum.	Coexistência pacífica. Grupos evitam problemas para manter harmonia.

9.1	Preocupação máxima com a produção e mínima com as pessoas.	Não há participação das pessoas.	Hostilidade intergrupal. Suspeita e desconfiança mútuas. Atitude de ganhar/perder.
5.5	Estilo meio-termo. Atitude de conseguir alguns resultados sem muito esforço.	Meio caminho e acomodação que deixa todos descontentes.	Trégua inquieta. Transigência, rateios e acomodação para manter a paz.
9.9	Estilo de excelência. Ênfase na produção e nas pessoas.	Elevada participação e envolvimento. Comprometimento das pessoas.	Comunicações abertas e francas. Flexibilidade e atitude para o tratamento construtivo dos problemas.

Vejamos essa mesma grade, de modo mais detalhado, e como é a maneira pela qual cada líder pensa e atua:

- **(1,1):** a preocupação mínima com a produção e com as pessoas caracteriza o líder que desempenha uma gerência empobrecida. Este tipo de líder, em geral, adota uma postura passiva em relação ao trabalho, fazendo o mínimo para garantir sua permanência na organização.

“Faço o suficiente para ir levando. Aceito os fatos, as crenças e as posições que me são fornecidos. Guardo minhas opiniões para mim mesmo, mas respondo quando solicitado. Evito tomar partido, não revelando minhas opiniões, atitudes e ideias. Permaneço neutro ou tento manter-me fora do conflito. Deixo os outros tomarem suas decisões ou me conformo com o que quer que aconteça. Evito fazer críticas”.

- **(1,9):** a preocupação máxima com as pessoas e mínima com a produção caracteriza o líder que faz do ambiente do trabalho um clube campestre. Este líder busca sempre a harmonia de relacionamentos, mesmo que tenha que sacrificar a eficiência e a eficácia do trabalho realizado.

“Tomo a iniciativa de ações que ajudem e apoiem os outros. Procuo fatos, crenças e posições que sugiram estar tudo bem. Em benefício da harmonia, não me inclino a contestar os outros. Acato as opiniões, atitudes e ideias dos outros, embora tenha restrições. Evito gerar conflitos, mas se ocorrerem, tento acalmar os ânimos, a fim de manter todos unidos. Busco tomar decisões que preservem as boas relações e estímulo os outros a tomarem decisões sempre que possível. Encorajo e elogio quando ocorre algo positivo, mas evito dar um ‘feedback’ negativo”.

- **(9,1):** a preocupação máxima com a produção e mínima com as pessoas caracteriza o líder que se utiliza da autoridade para alcançar resultados. Este líder, em geral, age de maneira centralizadora e controladora.

“Exijo de mim e dos outros. Investigo os fatos, as crenças e as posições, a fim de manter qualquer situação sob controle e certificar-me de que os outros não estejam cometendo erros. Não abro mão de minhas opiniões, atitudes e ideias, mesmo

que isso signifique rejeitar os pontos de vista alheios. Quando o conflito surge, procuro atalhá-lo ou fazer valer minha posição. Dou grande valor a tomar minhas próprias decisões e raramente me deixo influenciar pelos outros. Assinalo fraquezas ou o fracasso em corresponder às expectativas.”

- ▷ **(5,5):** o meio-termo, ou seja, a preocupação média com a produção e com as pessoas caracteriza o líder que vê as pessoas no trabalho dentro do pressuposto do homem organizacional. Este tipo de líder busca o equilíbrio entre os resultados obtidos e a disposição e ânimo no trabalho.

“Tento manter um ritmo constante. Aceito os fatos mais ou menos pela aparência e investigo os fatos, as crenças e as posições quando surgem discrepâncias óbvias. Expresso minhas opiniões, atitudes e ideias como quem tateia o terreno e tenta chegar a uma concordância por meio de concessões mútuas. Quando surge um conflito, tento encontrar uma posição razoável, considerada conveniente pelos outros. Procuro tomar decisões exequíveis que os outros aceitem. Dou ‘feedback’ indireto ou informal sobre sugestões para aperfeiçoamento.”

- ▷ **(9,9):** a máxima preocupação com a produção e com as pessoas caracteriza o líder que vê no trabalho em equipe a única forma de alcançar resultados, estimulando assim, a máxima participação e interação entre seus subordinados na busca de objetivos comuns.

“Exerço esforço vigoroso e os outros aderem entusiasticamente. Procuro e confirmo as informações. Solicito e dou atenção a opiniões, atitudes e ideias diferentes das minhas. Reavalio continuamente meus próprios dados, crenças e posições bem como os dos outros, a fim de estar seguro da sua validade. Julgo importante expressar minhas preocupações e convicções. Reajo a ideias melhores do que as minhas, mudando meu modo de pensar. Quando o conflito surge, procuro saber seus motivos, a fim de solucionar as causas subjacentes. Dou grande valor à tomada de decisões certas. Procuro o entendimento e o acordo. Encorajo o ‘feedback’ de mão-dupla a fim de fortalecer a operacionalidade”.

Blake e Mouton caracterizaram este último estilo como o mais apropriado para conseguir os objetivos das organizações. Os treinamentos realizados por eles em programas de Desenvolvimento Organizacional visavam a fazer com que os líderes adotassem o estilo (9,9). Entretanto, pesquisas empíricas têm revelado que nem sempre este tipo de estilo de liderança é o mais indicado para a eficiência e a eficácia dos resultados.

3ª. Teoria Situacional de Liderança

Nesta teoria, o líder pode assumir diferentes padrões de liderança de acordo com a situação e para cada um dos membros da sua equipe.

A Teoria Situacional surgiu diante da necessidade de um modelo significativo na área de liderança, em que é definida a maturidade como a capacidade e a disposição das pessoas de assumir a responsabilidade de dirigir o próprio comportamento. Portanto, entende-se como Liderança Situacional o líder que se comporta de um determinado modo ao tratar individualmente os membros do seu grupo e, de outro, quando se dirigir a este como um todo, dependendo do nível de maturidade das pessoas que tal líder deseja influenciar.

A Liderança Situacional não só sugere o estilo de liderança de alta probabilidade para os vários níveis de maturidade, como indica a probabilidade de sucesso das outras configurações de estilo, se o líder não for capaz de adotar o estilo desejável. Estes conceitos são válidos em qualquer situação em que alguém pretende influenciar o comportamento de outras pessoas. Em um contexto geral, ela pode ser aplicada em qualquer tipo organizacional, quer se trate de uma organização empresarial, educacional, governamental ou militar e até mesmo na vida familiar.

As principais ramificações da Teoria Situacional são:

- ▷ A escolha dos padrões de liderança.
- ▷ Modelo Contingencial.
- ▷ Teoria do Caminho – meta.

A escolha dos padrões de liderança



De acordo com essa teoria, para que o administrador escolha qual o padrão de liderança que desenvolverá em relação aos seus subordinados, ele deve considerar e avaliar três forças.

1. Forças no administrador, como:

- a) seu sistema de valores e convicções pessoais;
- b) sua confiança nos subordinados;
- c) suas inclinações pessoais a respeito de como liderar;
- d) seus sentimentos de segurança em situações incertas.

2. Forças nos subordinados, como:

- a) sua necessidade de liberdade ou de orientação superior;
- b) sua disposição de assumir responsabilidade;
- c) sua segurança na incerteza;
- d) seu interesse pelo problema ou pelo trabalho;
- e) sua compreensão e identificação do problema;
- f) seus conhecimentos e experiência para resolver o problema;
- g) sua expectativa de participação nas decisões.

3. Forças na situação, como:

- a) o tipo de empresa, seus valores e tradições, suas políticas e diretrizes;
- b) a eficiência do grupo de subordinados;
- c) o problema a ser resolvido ou a complexidade do trabalho;
- d) a premência de tempo.

Da abordagem situacional, podem-se inferir as seguintes proposições:

- a) Quando as tarefas são rotineiras e respectivas, a liderança é geralmente limitada e sujeita a controles pelo chefe, que passa a se situar em um padrão de liderança próximo ao extremo esquerdo do gráfico.
- b) Um líder pode assumir diferentes padrões de liderança para cada um de seus subordinados, de acordo com as forças acima.
- c) Para um mesmo subordinado, o líder também pode assumir diferentes padrões de liderança, conforme a

situação envolvida. Em situações em que o subordinado apresenta alto nível de eficiência, o líder pode dar-lhe maior liberdade nas decisões; mas se o subordinado apresenta erros seguidos e imperdoáveis, o líder pode impor-lhe maior autoridade pessoal e menor liberdade de trabalho.

Modelo Contingencial de Fiedler

O modelo contingencial de Fiedler enuncia que a liderança eficaz é função da correlação do estilo do líder e o grau de favorabilidade de uma situação. Segundo Hersey & Blanchard (1986), Fiedler enumerou como variáveis determinantes deste último, as relações pessoais entre os atores organizacionais, o modo de estruturação dos processos de trabalho e, ainda, o poder inerente à posição hierárquica do líder.

O autor modera orientações comportamentais com fatores situacionais de modo a prever a eficácia da liderança. A eficácia tanto pode ser conseguida com uma mais elevada orientação para a tarefa como com uma mais elevada orientação para o relacionamento – dependendo do contexto organizacional.

Existem alguns fatores que determinam a eficácia da liderança: relação líder-liderado, o grau de estruturação da tarefa e a quantidade de poder, por exemplo.

Quanto melhor for a relação líder-liderados; quanto mais elevada for a estruturação das tarefas e elevado o poder decorrente da posição ocupada pelo líder, maior será o controle ou influência que ele poderá ter.

Teoria Situacional de Hersey e Blanchard – O ciclo de vida da Liderança

A abordagem de Hersey e Blanchard se apoia no relacionamento entre a maturidade dos empregados e o comportamento do líder em relação ao relacionamento e à tarefa.

De acordo com os autores, os empregados variam muito em seu nível de maturidade - habilidade de fazer seu trabalho de forma independente, de assumir responsabilidade e de desejar o sucesso.

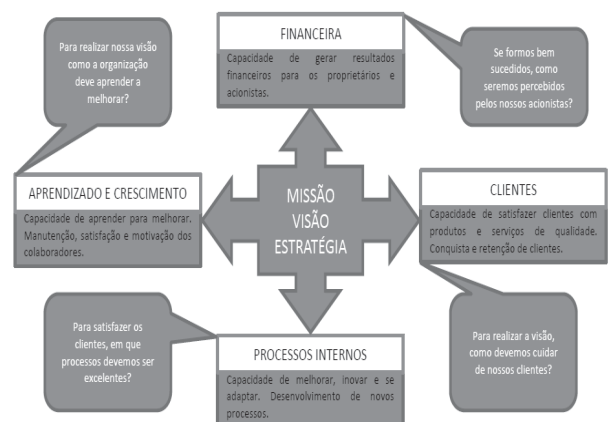
Nesse sentido, o estilo de liderança a ser utilizado depende da maturidade dos funcionários, que pode atingir um dos quatro estágios seguintes:

- **Maturidade 1:** as pessoas demonstram pouca capacidade e disposição para realizar as tarefas e assumir responsabilidades (motivação e capacidade baixas).
- **Maturidade 2:** as pessoas possuem motivação para o trabalho mas não possuem as competências necessárias para realizá-lo (baixa capacidade e alta motivação).
- **Maturidade 3:** as pessoas possuem as competências necessárias para a realização da tarefa, mas não estão motivadas para tal (alta capacidade e baixa motivação).
- **Maturidade 4:** as pessoas possuem as competências necessárias para a realização do trabalho e desejam realizar as tarefas que lhe são passadas (alta capacidade e alta motivação).

Em outras palavras, considerando o estágio da maturidade do grupo, o líder deverá adotar uma das formas de liderança possíveis, considerando tanto o **comportamento de relacionamento** (ou foco no apoio às pessoas), quanto o **compor-**

tamento de tarefa (ou foco nas tarefas/produção), conforme apresentado a seguir:

- **Estilo 1: Narrar/Determinar/Dirigir** (alto comportamento de tarefa e baixo comportamento de relacionamento): é o estilo para grupos com a menor maturidade (M1). Nesse caso, o líder orienta claramente as tarefas a serem realizadas.
- **Estilo 2: Vender/Guiar/Persuadir** (alto comportamento de tarefa e alto comportamento de relacionamento): quando a maturidade está entre baixa e moderada (M2), esse é o estilo ideal. Nele, o líder, ao mesmo tempo em que convence as pessoas, apoia o seu desenvolvimento, pois elas possuem baixa capacitação;
- **Tipo 3: Participar** (baixo comportamento de tarefa e alto comportamento de relacionamento): é o estilo correto para a maturidade de média a alta (M3). Aqui, o papel do líder é muito mais de apoiar as pessoas, enfatizando a criação de motivação, do que de dirigi-las para a realização das tarefas, já que elas são capazes;
- **Tipo 4: Delegar** (baixo comportamento de tarefa e baixo comportamento de relacionamento): trata-se do estilo adequado para liderar pessoas com o maior nível de maturidade (M4). Nessa condição, a maturidade dos liderados permite que eles executem os planos com maior liberdade e menor controle, possibilitando ao líder a delegação das tarefas.



Modelo gráfico do *Balanced Scorecard*, adaptado de Kaplan e Norton, 2004.

Teoria do Caminho-Meta

No cerne da Teoria do Caminho-Meta, encontra-se a noção de que o propósito primordial do líder é motivar os seus seguidores, esclarecendo as metas e os melhores caminhos para alcançá-las. Essa abordagem está baseada na teoria da expectativa da motivação.

Segundo a Teoria do Caminho-Meta ou dos Objetivos, os líderes devem aumentar o número e os tipos de recompensas aos subordinados. Além disso, devem proporcionar orientação e aconselhamento para mostrar como essas recompensas podem ser obtidas. Isso significa que o líder deve ajudar os subordinados a terem expectativas realistas e a reduzir as barreiras que impedem o alcance das metas.

As pessoas estão satisfeitas com seu trabalho quando acreditam que ele levará a resultados desejáveis e trabalharão mais se sentirem que esse trabalho dará frutos compensadores. A consequência desses pressupostos para a liderança

é que os liderados serão motivados pelo comportamento ou pelo estilo do líder à medida que esse estilo ou comportamento influenciam as expectativas (caminhos para a meta) e as valências (atratividade da meta). (CHIAVENATO, 1999)

Essa teoria propõe quatro estilos de comportamento, que podem permitir aos líderes manipularem as três variáveis motivacionais: liderança diretiva, encorajadora, participativa e orientada para a realização. Vejamos o quadro a seguir.

Estilos de comportamento da Teoria do Caminho-Meta (WAGNER III E HOLLENBECK, 1999, cap.9, p. 262) DIAG: ALINHAR O TEXTO DO QUADRO ABAIXO À ESQUERDA

Liderança	Características
Diretiva	O líder é autoritário. Os subordinados sabem exatamente o que é esperado deles; e o líder fornece direções específicas. Os subordinados não participam na tomada de decisões.
Encorajadora	O líder é amistoso e acessível e demonstra uma preocupação genuína com os subordinados.
Participativa	O líder pede e usa sugestões dos subordinados, mas ainda toma as decisões.
Orientada para a realização	O líder fixa metas desafiadoras para os subordinados e demonstra confiança em que eles atingirão as metas.

Edward Hollander sugeriu que o processo de liderança é mais bem compreendido como a ocorrência de transações mutuamente gratificantes entre líderes e seguidores dentro de um determinado contexto situacional.

Seu modelo é conhecido como **modelo transacional**.

Liderança é a junção dos três vetores:

Líderes - Seguidores - Situações

Pode-se entender a liderança apenas por meio de uma avaliação das características importantes dessas três forças e dos modos pelos quais interagem. A liderança transacional está baseada em um processo de troca, no qual o líder provê recompensas em troca do esforço de seguidores e desempenho (Bass & Avolio, 1993). Bass (1995) claramente identifica a liderança transacional como sendo baseada em troca material ou econômica.

Teoria da Liderança Transformacional

Em essência, a liderança transformacional é o processo de construção do comprometimento organizacional por meio do *empowerment* dos seguidores para acompanhar esses objetivos. Ocorre quando os líderes elevam os interesses de seus empregados garantindo a aceitação dos propósitos e da missão do grupo e estimulam seus empregados a pensar além de seus interesses em prol dos interesses da organização.

Considerando os líderes transacionais, segundo Bass (1997), esse tipo de liderança ocorre quando o líder utiliza autoridade burocrática, foco na realização da tarefa, e recompensas ou punições.

Os líderes transformacionais preocupam-se com o progresso e o desenvolvimento de seus seguidores. Eles se preocupam em transformar os valores dos seguidores para suportar a visão e os objetivos da organização. Isso cria um clima de confiança no qual a visão pode ser compartilhada.

Bass (1997) afirma que a liderança transformacional, assim como o carisma, tornou-se um tópico popular na literatura recente sobre liderança nas organizações; alguns autores usam os dois termos indistintamente, enquanto outros fazem dis-

tinção entre ambos. Define líderes transformacionais basicamente em termos do efeito dos líderes sobre os seguidores. Os seguidores sentem confiança, admiração, lealdade e respeito com relação ao líder, estando motivados a fazer por ele mais do que originalmente é esperado.

Controle

Como as organizações não operam na base da improvisação e nem ao acaso, elas precisam ser devidamente controladas. Elas requerem um considerável esforço de controle em suas várias operações e atividades para saber se estão no rumo certo e dentro do que foi planejado, organizado e dirigido. O controle constitui a última das funções administrativas, vindo depois do planejamento, da organização e da direção. Controlar significa garantir que o planejamento seja bem executado e que os objetivos estabelecidos sejam alcançados da melhor maneira possível.

A função administrativa de controle está relacionada com a maneira pela qual os objetivos devem ser alcançados por meio da atividade das pessoas que compõem a organização. O planejamento serve para definir os objetivos, traçar as estratégias para alcançá-los e estabelecer os planos de ação. A organização serve para estruturar as pessoas e os recursos de maneira a trabalhar de forma organizada e racional. A direção mostra os rumos e dinamiza as pessoas para que utilizem os recursos da melhor maneira possível. Por fim, o controle serve para que todas as coisas funcionem da maneira certa e no tempo certo.

O controle verifica se a execução está de acordo com o que foi planejado: quanto mais completos, definidos e coordenados forem os planos, mais fácil será o controle. Quanto mais complexo o planejamento e quanto maior for o seu horizonte de tempo, tanto mais complexo será o controle. Quase todos os esquemas de planejamento trazem em seu bojo o seu próprio sistema de controle. Por meio da função de controle, o administrador assegura que a organização e seus planos estejam na trilha certa.

O desempenho de uma organização e das pessoas que a compõem depende da maneira como cada pessoa e cada unidade organizacional desempenha seu papel e se move no sentido de alcançar os objetivos e metas comuns. O controle é o processo pelo qual são fornecidas as informações e retroação para manter as funções dentro de suas respectivas trilhas. É a atividade integrada e monitorada que aumenta a probabilidade de que os resultados planejados sejam atingidos da melhor maneira.

Conceito de Controle

A palavra “controle” pode assumir vários e diferentes significados. Quando se fala em controle, pensa-se em significados como frear, regular, conferir ou verificar, exercer autoridade sobre alguém, comparar com um padrão ou critério. No fundo, todas essas conotações constituem meias verdades a respeito do que seja o controle. Contudo, sob um ponto de vista mais amplo, os três significados mais comuns de controle são:

- **Controle como função restritiva e coercitiva.** Utilizada no sentido de coibir ou restringir certos tipos de desvios indesejáveis ou de comportamentos não aceitos pela comunidade. Nesse sentido, o controle

assume um caráter negativo e restritivo, sendo muitas vezes interpretado como coerção, delimitação, inibição e manipulação. É o chamado controle social aplicado nas organizações e nas sociedades para inibir o individualismo e a liberdade das pessoas.

- ▷ **Controle como um sistema automático de regulação.** Utilizado no sentido de manter automaticamente um grau constante no fluxo ou funcionamento de um sistema. É o caso do processo de controle automático das refinarias de petróleo, de indústrias químicas de processamento contínuo e automático. O mecanismo de controle detecta possíveis desvios ou irregularidades e proporciona automaticamente a regulação necessária para se voltar à normalidade. É o chamado controle cibernético que é inteiramente autossuficiente na monitoração do desempenho e na correção dos possíveis desvios. Quando algo está sob controle significa que está dentro do normal ou da expectativa.
- ▷ **Controle como função administrativa.** É o controle como parte do processo administrativo, como o planejamento, organização e direção.

Trataremos o controle sob o ponto de vista do terceiro significado, isto é, como parte do processo administrativo. Assim, o controle é a função administrativa que monitora e avalia as atividades e resultados alcançados para assegurar que o planejamento, a organização e a direção sejam bem-sucedidos.

Tal como o planejamento, a organização e a direção, o controle é uma função administrativa que se distribui entre todos os níveis organizacionais.

Assim, quando falamos de controle, queremos dizer que o nível institucional efetua o controle estratégico, o nível intermediário faz os controles táticos e o nível operacional, os controles operacionais. Cada qual dentro de sua área de competência. Os três níveis se interligam e se entrelaçam intimamente. Contudo, o processo é exatamente o mesmo para todos os níveis: monitorar e avaliar incessantemente as atividades e operações da organização.

O controle está presente, em maior ou menor grau, em quase todas as formas de ação organizacional. Os administradores passam boa parte de seu tempo observando, revendo e avaliando o desempenho de pessoas, de unidades organizacionais, de máquinas e equipamentos, de produtos e serviços, em todos os três níveis organizacionais.

O Processo de Controle

A finalidade do controle é assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem tanto quanto possível aos objetivos previamente estabelecidos. A essência do controle reside na verificação se a atividade controlada está ou não alcançando os objetivos ou resultados desejados. Nesse sentido, o controle consiste basicamente de um processo que guia a atividade exercida para um fim previamente determinado. O processo de controle apresenta quatro etapas ou fases, a saber:

01. Estabelecimento de objetivos ou padrões de desempenho.
02. Avaliação ou mensuração do desempenho atual.

03. Comparação do desempenho atual com os objetivos ou padrões estabelecidos.
04. Tomada de ação corretiva para corrigir possíveis desvios ou anormalidades.

O processo de controle se caracteriza pelo seu aspecto cíclico e repetitivo. Na verdade, o controle deve ser visualizado como um processo sistêmico em que cada etapa influencia e é influenciada pelas demais.

Estabelecimento de Objetivos ou Padrões

O primeiro passo do processo de controle é estabelecer previamente os objetivos ou padrões que se deseja alcançar ou manter. Os objetivos já foram estudados anteriormente e servem como pontos de referência para o desempenho ou os resultados de uma organização, unidade organizacional ou atividade individual. O padrão é um nível de atividade estabelecido para servir como um modelo para a avaliação do desempenho organizacional. Um padrão significa um nível de realização ou de desempenho que se pretende tomar como referência. Os padrões funcionam como marcos que determinam se a atividade organizacional é adequada ou inadequada ou como normas que proporcionam a compreensão do que se deverá fazer. Eles dependem diretamente dos objetivos e fornecem os parâmetros que deverão balizar o funcionamento do sistema. Os padrões podem ser tangíveis ou intangíveis, específicos ou vagos, mas estão sempre relacionados com o resultado que se deseja alcançar.

Existem vários tipos de padrões utilizados para avaliar e controlar os diferentes recursos da organização, como:

- ▷ Padrões de quantidade. Como número de empregados, volume de produção, total de vendas, percentagem de rotação de estoque, índice de acidentes, índice de absenteísmo etc.
- ▷ Padrões de qualidade. Como padrões de qualidade de produção, índice de manutenção de máquinas e equipamentos, qualidade dos produtos ou serviços oferecidos pela organização, assistência técnica, atendimento ao cliente etc.
- ▷ Padrões de tempo. Como permanência média do empregado na organização, tempos padrões de produção, tempo de processamento dos pedidos de clientes, ciclo operacional financeiro etc.
- ▷ Padrões de custo. Como custo de estocagem de matérias-primas, custo do processamento de um pedido, custo de uma requisição de material, custo de uma ordem de serviço, relação custo-benefício de um equipamento, custos diretos e indiretos de produção etc.

Características do Controle

Na verdade, o administrador deve compreender que um sistema eficaz de controle precisa reunir os seguintes aspectos:

Orientação estratégica para resultados. O controle deve apoiar planos estratégicos e focalizar as atividades essenciais que fazem a real diferença para a organização.

Compreensão. O controle deve apoiar o processo de tomada de decisões apresentando dados em termos compreensíveis. O controle deve evitar relatórios complicados e estatísticas enganosas.

Orientação rápida para as exceções. O controle deve indicar os desvios rapidamente, por meio de uma visão panorâmica sobre onde as variações estão ocorrendo e o que deve ser feito para corrigi-las adequadamente.

Flexibilidade. O controle deve proporcionar um julgamento individual e que possa ser modificado para adaptar-se a novas circunstâncias e situações.

Autocontrole. O controle deve proporcionar confiabilidade, boa comunicação e participação entre as pessoas envolvidas.

Natureza positiva. O controle deve enfatizar o desenvolvimento, mudança e melhoria. Deve alavancar a iniciativa das pessoas e minimizar o papel da penalidade e das punições.

Clareza e objetividade. O controle deve ser imparcial e acurado para todos. Deve ser respeitado como um propósito fundamental: a melhoria do desempenho.

Tipos de Controle

Cada organização requer um sistema básico de controles para aplicar seus recursos financeiros, desenvolver pessoas, analisar o desempenho financeiro e avaliar a produtividade operacional. O desafio é saber como utilizar tais controles e aprimorá-los para, com isso, melhorar gradativa e incessantemente o desempenho de toda a organização.

Controles Estratégicos

Os controles estratégicos são denominados controles organizacionais: constituem o sistema de decisões de cúpula que controla o desempenho e os resultados da organização como um todo, tendo por base as informações externas — que chegam do ambiente externo — e as informações internas — que sobem internamente por meio dos vários níveis organizacionais.

Existem vários tipos de controles estratégicos, a saber:

- **Balanco e Relatórios Financeiros**

É um tipo de controle do desempenho global que permite medir e avaliar o esforço total da organização, em vez de medir simplesmente algumas partes dela. O tipo mais utilizado de controle global são os balanços contábeis e relatórios financeiros, ressaltando aspectos como o volume de vendas, volume de produção, volume de despesas em geral, custos, lucros, utilização do capital, retorno sobre o investimento aplicado e outras informações numéricas dentro de um inter-relacionamento que varia de uma organização para outra. Geralmente, é um controle sobre o desempenho passado e sobre os resultados alcançados. Quase sempre permite a transposição de previsões de vendas e a previsão de despesas a serem incorridas, para proporcionar o balanço projetado ou uma espécie de projeção de lucros e perdas como importante ferramenta para o processo decisório da organização.

- **Controle dos Lucros e Perdas**

O demonstrativo de lucros e perdas (L&P) proporciona uma visão sintética da posição de lucros ou de perdas da organização em um determinado período de tempo, permitindo comparações com períodos anteriores e detectar variações em algumas áreas (como despesas de vendas ou lucro bruto sobre vendas) que necessitam de maior atenção por parte do administrador. Já que a sobrevivência do negócio depende de sua lucratividade, o lucro se coloca como importante padrão para a medida do sucesso da organização como uma totalidade.

Quando aplicado a uma unidade específica, o controle sobre L&P se baseia na premissa de que o objetivo do negócio como um todo é gerar lucros, e cada parte da organização deve contribuir para esse objetivo. A capacidade de cada unidade organizacional atingir um determinado lucro esperado passa a ser o padrão adequado para medir seu desempenho e resultados.

- **Análise do Retorno Sobre o Investimento (RSI)**

Uma das técnicas de controle global utilizadas para medir o sucesso absoluto ou relativo da organização ou de uma unidade organizacional é a razão dos ganhos em relação ao investimento de capital. Trata-se de uma abordagem desenvolvida pela *DuPont Company* como parte do seu sistema de controle global. O sistema utilizado pela *DuPont* envolve os seguintes fatores na análise do RSI:

A análise do RSI permite que a organização avalie suas diferentes linhas de produtos ou unidades de negócios para verificar onde o capital está sendo mais eficientemente empregado. Permite identificar os produtos ou unidades mais rentáveis, como melhorar outros que estão pesando negativamente na balança dos lucros. Com isso, proporciona a possibilidade de fazer uma aplicação balanceada do capital em vários produtos ou unidades organizacionais para alcançar um lucro global maior.

Controles Táticos

Os controles táticos são feitos no nível intermediário e referem-se a cada uma das unidades organizacionais — departamentos, divisões ou equipes. Geralmente, estão orientados para o médio prazo, isto é, para o exercício anual. Os tipos de controles táticos mais importantes são:

- **Controle Orçamentado**

Falamos de orçamento quando estudamos os tipos de planos relacionados com dinheiro. O orçamento é um plano de resultados esperados expressos em termos numéricos. Por meio do orçamento, a atividade da organização é traduzida em resultados esperados, tendo o dinheiro como denominador comum. Quase sempre se fala em planejamento orçamentário, relegando o controle orçamentário a um segundo plano. O controle orçamentário é um processo de monitorar e controlar despesas programadas das várias unidades organizacionais, no decorrer de um exercício anual, apontando possíveis desvios e indicando medidas corretivas.

- **Contabilidade de Custos**

A contabilidade de custos é considerada um ramo especializado da contabilidade. Trata de informações sobre distribuição e análise de custos considerando algum tipo de unidade-base, como produtos, serviços, componentes, projetos ou unidades organizacionais. A contabilidade de custos classifica os custos em:

- **Custos fixos.** São os custos que independem do volume de produção ou do nível de atividade da organização. Qualquer que seja a quantidade de produtos produzidos, os custos fixos permanecem inalterados; mesmo que a empresa nada produza, eles se mantêm constantes. Envolvem aluguéis, seguros, manutenção, depreciação, salários dos gerentes, do pessoal de assessoria etc.

[illegible]

3. Cultura Organizacional

De acordo com Schein, cultura:

“É um modelo de pressupostos básicos, que determinado grupo tem inventado, descoberto ou desenvolvido no processo de aprendizagem para lidar com problemas de adaptação externa e integração interna. Uma vez que os pressupostos tenham funcionado bem o suficiente para serem considerados válidos, são ensinados aos demais membros como maneira correta para se proceder, se pensar e sentir-se em relação àqueles problemas.”

Segundo Nassar (2000):

“(...) cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças e tecnologias que mantém unidos os mais diferentes membros, de todos os escalões hierárquicos, perante as dificuldades, operações do cotidiano, metas e objetivos. Pode-se afirmar ainda que é a cultura organizacional que produz junto aos mais diferentes públicos, diante da sociedade e mercados o conjunto de percepções, ícones, índices e símbolos que chamamos de imagem corporativa.”

Para Chiavenato,

“A cultura organizacional consiste em padrões explícitos e implícitos de comportamentos adquiridos e transmitidos ao longo do tempo que constituem uma característica própria de cada empresa.” Para esse autor, a cultura organizacional pode ser dividida em um nível visível e outro invisível. “No nível visível, estão os padrões e estilos de comportamento dos empregados. No nível como um iceberg, invisível estão os valores compartilhados e crenças que permanecem durante um longo período de tempo. Este nível é mais difícil de mudar.”

Assim, a cultura organizacional representa o modo institucionalizado de pensar e agir da organização, sendo perceptível na forma que seus funcionários se comportam, na forma de realizar negócios, na lealdade dos funcionários, etc. Trata-se das normas informais e não escritas que orientam o comportamento dos membros da organização, direcionando suas ações para os objetivos organizacionais. Deste modo, os padrões culturais agem como um mecanismo de controle organizacional mais sutil do que os tradicionais.

A cultura é um fator que diferencia uma empresa da outra. Existem culturas inovadoras, que incentivam a tomada de riscos e de novas ideias. Também existem culturas conservadoras, que apreciam a segurança e o cuidado em mudar de direção.

A cultura dá um senso de identidade aos membros da empresa. Muitas pessoas procuram trabalhar em organizações que valorizam as mesmas coisas do que elas.

Dimensões da Cultura

Segundo Kanaane (1999)

- **Material:** instrumentos, processos e recursos materiais utilizados na organização. Está relacionado ao sistema produtivo da organização.
- **Ideológica:** conjunto de normas e valores, regulamentos, política administrativa, tradições, padrão de conduta esperado, estilo de gestão que governa e controla o funcionamento da organização. Está relacionada com os valores da organização.

- **Psicossocial:** manifestações afetivas dos indivíduos. Está relacionado às percepções e sentimentos positivos ou negativos, e como relacionamento e interação entre os membros.

As três dimensões formadoras da cultura organizacional – ideológica, material e psicossocial – não são necessariamente equivalentes. Uma ou outra pode predominar na vida organizacional, pode ter maior expressão, atuar com mais força. Há organizações eminentemente voltadas para as questões materiais, outras mais ideológicas, outras ainda em que são mais intensas as relações psicossociais.

Funções da Cultura

- Papel de definidora de fronteiras, ou seja, cria distinções entre uma organização e as outras.
- Gera senso de identidade aos membros da organização.
- Facilita o comprometimento com algo maior do que os interesses de cada um.
- Estimula a estabilidade do sistema social.
- Gera uma “argamassa social” que ajuda a manter a organização coesa, fornecendo os padrões adequados para aquilo que os funcionários vão fazer ou dizer.
- Serve de mecanismo de controle que orienta e dá forma às atitudes e comportamentos dos funcionários.
- Favorece a integração interna e adaptação externa.
- Ajuda na estabilidade social.

Como os Funcionários Aprendem a Cultura

Segundo Maximiano (2007) a cultura é transmitida aos funcionários de diversas maneiras, e as mais poderosas são as histórias, os rituais, os símbolos e a linguagem.

Histórias: referem-se a eventos ocorridos com fundadores de empresas, quebras de regras, sucesso estrondosos, reduções da força de trabalho, recolocações de funcionários, reações a antigos erros, lutas organizacionais. Essas narrativas vinculam o presente como passado e oferecem explicações e legitimidade para as práticas vigentes.

Rituais: são sequências repetitivas de atividades que expressam e reforçam os valores fundamentais da organização, quais objetivos são mais importantes.

Símbolos materiais: o tamanho da sede, a elegância do mobiliário, a aparência e vestuário dos executivos, o espaço físico da empresa, o tipo de carro disponível, elevadores etc.

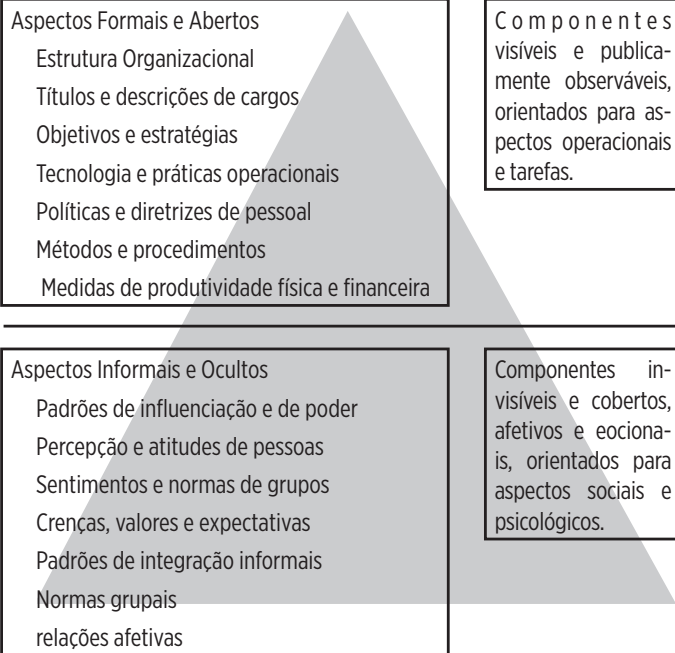
Linguagem: muitas organizações e unidades dentro de organizações utilizam a linguagem como forma de identificação dos membros de sua cultura e subcultura. Ao aprender essa linguagem, os membros demonstram sua aceitação da cultura e, assim fazendo, ajudam a preservá-la.

Aspectos Formais e Abertos x Aspectos Informais e Fechados

Muitos aspectos da cultura organizacional são percebidos com facilidade e são denominados formais e abertos, enquanto outros são de difícil percepção e são denominados aspectos

informais e ocultos. Tal como um iceberg, os aspectos formais ficam na parte visível e envolvem as políticas e diretrizes, métodos e procedimentos, objetivos, estrutura e tecnologia adotada. Os aspectos informais envolvem as percepções, sentimentos, atitudes, valores e interações grupais.

“No nível visível, estão os padrões e estilos de comportamento dos empregados. No nível invisível estão os valores compartilhados e crenças que permanecem durante um longo período de tempo. Este nível é mais difícil de mudar.”



Níveis da Cultura

A cultura apresenta vários níveis. Nem todos seus aspectos são visíveis. Muitas vezes, temos dificuldade de identificar certos fatores e também de alterá-los.

A classificação mais utilizada, em concursos, destes níveis da cultura organizacional é descrita por Schein. De acordo com ele, a cultura existe em três níveis:

Artefatos - É o primeiro nível, o mais superficial. Basicamente é tudo o que percebemos assim que temos contato com uma organização. Dentro deste nível temos os produtos, padrões comportamentais, o vestuário, o espaço físico, os símbolos, os logotipos, a linguagem, etc.

Valores - Relacionados com a crença no que é certo ou errado dentro da organização. Existe em um nível consciente e são utilizados para explicar e justificar o comportamento dos integrantes. Podem ser percebidos nas histórias, nas lendas, na linguagem e nos símbolos.

Pressupostos Básicos - São as verdades inquestionáveis. Valores tão arraigados que nem mais são explicitados. São as fontes originais dos valores. É o nível mais profundo e difícil de ser mudado. Como os valores, podem ser percebidos nas histórias, nas lendas, na linguagem e nos símbolos.

Elementos da Cultura Organizacional

Elementos da cultura, segundo Maximiano (2007):

Elemento	Descrição
Artefato	Componentes mais visíveis de uma cultura, compreendendo os veículos, a arquitetura, arranjo físico, as roupas e os produtos utilizados pelas pessoas.
Tecnologia	Repertório de conhecimentos utilizados pela organização e pelos funcionários para resolver problemas e transformar conhecimento e experiência em recursos, produtos e serviços.
Símbolos	Podem ser materiais ou não. Comportamentos e objetos dotados de significados e transmitem mensagens dentro da organização (linguagem, histórias, mitos, heróis – podem ser tanto personagens reais quanto imaginários, rituais, cerimônias e alguns elementos da arquitetura e vestuário).
Valores	Os valores estão no íntimo da cultura. Crenças, preceitos, ideologias, preconceitos e julgamentos compartilhados sobre elementos externos ou internos.

Além disso, a cultura tem uma importante função, relacionada ao controle e à estabilidade. Controle, porque propaga valores e normas desejados, evitando comportamentos que poderiam ser negativos. Estabilidade, porque a cultura é duradoura e de difícil modificação, razão pela qual ela promove certa garantia de mudanças bruscas que poderiam trazer prejuízos.

Valores organizacionais: referem-se à filosofia da empresa. Refletem a visão compartilhada de “como as coisas devem ser”, dando uma sensação de direção comum para os seus membros.

Cultura gerencial: é um reflexo dos valores, voltado para o conceito de autoridade na organização, em termos de estilos predominantes de liderança e maneiras de se solucionarem os problemas.

Heróis organizacionais: são modelos de papéis que personificam o sistema de valores culturais e que definem o conceito de sucesso na organização, estabelecendo um padrão de desempenho e motivando os integrantes da empresa.

Histórias e mitos da organização: são narrativas que organizam as crenças sobre a organização e seu sistema de valores, que ajudam a compreender “como as coisas são feitas”. Os contadores de histórias da organização difundem o folclore da corporação e dramatizam as façanhas dos heróis da empresa. Mitos são histórias contadas e não comprovadas.

Tabus e rituais da organização: os rituais são as cerimônias especiais, de homenagem ou premiação, festas e reuniões anuais, assim como os rituais diários (hora do cafezinho, reuniões de departamentos). Já os tabus transmitem a ideia dos limites aceitáveis para os comportamentos e interações.

Símbolos culturais (cultura objetiva): artefatos materiais que representam a cultura da empresa. Envolvem mobiliário, automóveis, ambiente de trabalho (escritórios abertos ou fechados, estacionamentos com vagas privativas) e imagens (logotipo, estilo de vestuário).

Os Reforçadores de Culturas de Torquato

Segundo Torquato (1992), há quatro tipos de reforçadores de culturas dentro das organizações. São eles:

Aspectos históricos: experiência de longos anos da empresa que pesa sobre a comunidade, os costumes e a ordem conservadora. Essa experiência, de alguma maneira, inibe o avanço das mudanças.

Natureza técnica da empresa: produtos e serviços que ela produz.

Gestão da organização: este modelo é representado pelos tipos autocrático e democrático, sendo que o autocrático estabelece a cultura normativa, hermética, em que a hierarquia é levada às últimas consequências. O democrático pressupõe a ideia de participação, desbloqueando canais formais, abrindo fluxos, incentivando a criatividade e impulsionando a comunidade para as mudanças.

Osmose geográfica: caracteriza-se por uma interpenetração de culturas, por conta da proximidade das empresas, por se localizarem na mesma região em que as comunidades costumam incorporar comportamentos semelhantes.

Vantagens e Desvantagens da Cultura Organizacional

Vantagens

- ▷ Uma cultura forte tende a evitar o surgimento de problemas internos, reduzindo o nível de conflitos.
- ▷ Uma cultura forte desenvolve uma imagem clara sobre a organização.
- ▷ Uma cultura forte proporciona um senso de identidade aos membros de uma organização.
- ▷ A cultura demarca claramente as diferenças entre diferentes organizações.
- ▷ Uma cultura forte possibilita melhor controle pela gestão.
- ▷ Uma cultura adaptativa permite uma melhor adaptação da organização ao meio.
- ▷ Uma cultura forte favorece o comprometimento dos colaboradores com a organização.

Desvantagens

Uma cultura forte pode dificultar os processos de mudança e adaptação da organização, fazendo com que as pessoas não aceitem bem os processos de mudança.

Uma cultura forte pode dificultar a aceitação da diversidade na organização.

Características da Cultura Organizacional

Robbins et al. (2010) argumentam que existem sete características essenciais que ajudam a capturar a essência da cultura de uma organização.

Para considerá-las, é preciso entender que, para cada uma delas, as organizações podem dar muita ou pouca ênfase, existindo inúmeros pontos intermediários entre esses dois extremos. As sete características estão dispostas a seguir:

1. Grau de inovação: trata-se do grau de estímulo dado aos funcionários para que sejam inovadores e assumam o risco da inovação.

2. Atenção aos detalhes: trata-se da precisão, análise e cuidado com os detalhes que se espera dos funcionários.

3. Orientação para resultados: trata-se do grau no qual o foco da direção está direcionado aos resultados e não aos processos e técnicas utilizados para alcançá-los.

4. Foco na pessoa: trata-se do grau em que a direção da organização considera o impacto de suas decisões sobre o seu pessoal durante o processo de tomada de decisões.

5. Foco na equipe: trata-se do grau em que a organização do trabalho está mais voltada para as equipes e não para os indivíduos.

6. Agressividade: trata-se do grau de agressividade e competitividade das pessoas na organização, em oposição à tranquilidade que poderia existir.

7. Estabilidade: trata-se do grau de estabilidade enfatizada pela organização, que busca a manutenção do status quo ao invés do crescimento organizacional.

Devemos entender, ainda, que a cultura não é uniforme por toda a organização, havendo uma **cultura dominante** e diversas **subculturas**.

Cultura Dominante e Subculturas

As organizações, em sua maioria, possuem uma cultura dominante e diversas subculturas.

De acordo com Robbins,

“uma cultura dominante expressa os valores principais que são compartilhados pela maioria dos seus membros. Quando falamos da cultura de uma organização, nos referimos à cultura dominante.”

Cultura dominante: expressa os valores essenciais compartilhados pela maioria dos membros da organização – é a cultura organizacional.

Uma subcultura é um conjunto de valores que não são compartilhados por todos os membros, mas apenas alguns. Ou seja, podem existir outras culturas “dentro” da mesma organização. Muitas empresas possuem uma cultura dominante e algumas subculturas espalhadas por suas diversas divisões e setores.

Subculturas: coexistência de diversas culturas na mesma organização.

Contracultura: peculiar de um grupo que se opõe à cultura mais ampla, contestando seus padrões.

Se as organizações não possuíssem nenhuma cultura dominante e fossem constituídas apenas de diversas subculturas, a importância da cultura organizacional seria consideravelmente reduzida, porque não haveria nenhuma interpretação uniforme do que seria um comportamento adequado ou inadequado. Dessa forma, seria difícil manter a coesão da empresa e o foco nos objetivos principais.

Cultura Forte e Cultura Fraca

Cultura Fraca: é heterogênea – há poucos (ou não há) valores essenciais compartilhados. Não há interpretação uniforme do que seria um comportamento adequado ou inadequado. É difícil manter a coesão e o foco nos objetivos principais.

Cultura Forte: é homogênea – os valores são intensamente acatados e compartilhados.

Quanto mais membros aceitarem os valores e se comprometerem com eles, mais forte será a cultura.

Uma cultura forte aumenta a consistência do comportamento. Nesse sentido, pode-se dizer que uma cultura forte funciona como um substituto da formalização.

As regras e regulamentações da formalização agem para controlar o comportamento dos funcionários. Uma formalização intensa na organização gera previsibilidade, ordem e consistência. Uma cultura forte pode fazer o mesmo sem necessidade de documentação escrita.

Socialização

Para Maximiano (2007), a socialização de um novo funcionário é uma maneira de passar a cultura organizacional.

Gestão da Cultura Organizacional

Outro aspecto relacionado à cultura organizacional e que costuma ser cobrado em concursos refere-se à sua dinâmica de transformação.

Conforme vimos, a cultura se transforma espontaneamente, no longo prazo, conforme ingressam novas pessoas na organização, conforme há transformações no ambiente e de acordo com acontecimentos internos. Estas transformações colocam alguns desafios à empresa. Por exemplo, na hora de realizar a seleção de novas pessoas que irão ingressar na organização, deve-se observar se elas serão capazes de se alinhar à cultura existente. Além disso, devem ser realizados processos de socialização capazes de ensinar a cultura às novas pessoas, para que elas sejam capazes de agir de acordo com o que é esperado.

Uma pergunta que surge, e a respeito da qual há grande debate teórico, é: a cultura pode ser gerenciada, ou deliberadamente modificada pela organização?

A maioria dos autores entende que sim, a cultura é gerenciável. Mas não é uma tarefa fácil! A cultura é duradoura e tende a ser estável, razão pela qual a mudança da cultura exige grandes esforços dos líderes. Inclusive, uma das tarefas do líder moderno é exatamente influenciar para a criação ou consolidação de uma cultura organizacional positiva, que contribua para a consecução dos objetivos organizacionais.

Conforme afirma Ulrich, ***“A cultura, quando gerenciada, pode contribuir para o sucesso da organização. Entretanto, o agente de mudanças encontrará resistências às transformações necessárias”***.

Se uma empresa precisa ter um estilo de gestão democrático, aberto e participativo para atingir os seus resultados, os líderes dessa empresa precisam trabalhar para que essas características passem a fazer parte do “espírito” da empresa, passem a ser um valor natural e compartilhado por todos. O importante é que as intervenções na cultura sejam feitas de maneira planejada e ética.

Uma das maneiras de se modificar a cultura é a administração simbólica. ***“Nesse caso, as pessoas investidas em posições estratégicas de mando procuram influenciar valores culturais arraigados e normas organizacionais, modelando elementos culturais de superfície, tais como símbolos, histórias e cerimônias com o intuito de explicitar acordos culturais desejados”***.

Outro ponto de destaque na gestão da cultura é a dificuldade encontrada por empresas multinacionais na adaptação à cultura local de países onde instalam suas filiais. A globalização traz a necessidade de as empresas fornecerem os mes-

mos produtos com a mesma qualidade em diferentes países. Entretanto, o estilo gerencial nem sempre pode ser o mesmo, sob o risco de enfrentamento de fortes resistências de base cultural. ***“Portanto, no processo de adaptação à cultura local devemos identificar e analisar os valores básicos que devem ser mantidos e aperfeiçoados, como os inerentes à personalidade da organização, e os que devem ser moldados à realidade globalizada”***.

(Ulrich apud Rocha-Pinto, p.109)

A gestão da cultura organizacional consiste basicamente em fortalecer a cultura quando ela já está consolidada nos padrões desejados pela alta administração, ou promover mudanças na cultura, quando esta não está favorecendo o bom desempenho organizacional.

Clima Organizacional

Refere-se a um conjunto de percepções, opiniões e sentimentos que se expressam no comportamento de um grupo ou uma organização, em determinado momento ou situação, sendo, portanto, passageiro e superficial. Caracteriza-se como um fenômeno geralmente de caráter menos profundo e que pode mudar em menor tempo. Diferente da cultura, o clima é avaliativo e descritivo, uma vez que, além de poder ser descrito, pode ser avaliado quanto ao grau de intensidade dos itens que o compõem, por meio da pesquisa de clima organizacional.

O clima organizacional pode ser definido como o grau da satisfação dos agentes da organização com os vários aspectos da cultura organizacional.

É um conceito que se refere ao ambiente interno da organização. Trata-se da manifestação de um conjunto de valores, atitudes e padrões de comportamento, formais e informais, existentes em uma organização.

Enquanto a cultura trata da essência da organização e é relativamente estável, o **clima organizacional é a síntese das percepções dos funcionários sobre a organização e o ambiente de trabalho, sendo algo mais temporário**. Assim, as mudanças de cultura tendem a ser mais difíceis e demoradas do que a mudança do clima organizacional, que podem ser implementadas em um prazo mais curto.

Segundo George Litwin (apud, ROBBINS, 2007) clima organizacional: ***“É a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou experimentada pelos membros da organização e influencia o seu comportamento”***.

O clima organizacional é uma decorrência da cultura organizacional, tanto de seus aspectos “positivos” e motivadores quanto de seus aspectos “negativos” e geradores de conflitos, sendo mais facilmente perceptível e manejável pela organização do que a sua cultura.

Chiavenato (2007) nos informa que o clima organizacional ***“está intimamente relacionado com o grau de motivação de seus participantes. O clima organizacional é a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional, percebida ou experimentada pelos participantes da empresa e que influencia o seu comportamento”***.

Percebe-se, deste modo, que o clima organizacional está muito relacionado à motivação e comportamentos dos funcionários. Um clima positivo influencia positivamente o trabalho das pessoas, enquanto um clima negativo pode “pesar”

Nesse sentido, o clima organizacional pode ser classificado como **favorável** (ou bom) ou **não favorável** (ou ruim) ao bom desempenho do trabalho. O clima favorável proporciona as condições para um maior comprometimento por parte dos funcionários enquanto um clima desfavorável pode fazer com que os funcionários se desagreguem no trabalho. De forma diversa, as pessoas dentro da organização podem classificar o clima de várias formas qualitativas, como: bom, ruim, neutro, frio, caloroso, desafiador, “pegando fogo”, depressivo, ameaçador, etc.

Tipos de Clima Organizacional

Podemos dizer que o **clima é bom** quando há um baixo turnover, alto tempo de permanência dos funcionários na empresa, bem como quando estes possuem orgulho em participar da organização.

Diagnóstico de Clima Organizacional

Indicadores do Clima Organizacional

- ▷ Absenteísmo, verificado por meio do levantamento do número de faltas ao trabalho.
- ▷ Demonstrações indiretas de insatisfação com a empresa, materializadas em pichações nos banheiros, bilhetes anônimos, rumores nos corredores.
- ▷ Reclamações nas caixas de sugestões localizadas nos setores.
- ▷ Feedback nas avaliações de desempenho.
- ▷ Participação de funcionários em greves ou outros tipos de manifestações afins.
- ▷ Conflitos interpessoais e interdepartamentais, demonstradores de dificuldades na comunicação e falta de diálogo.
- ▷ Desperdícios de material, denotando descuido e desinteresse pelo patrimônio da organização.
- ▷ Queixas no serviço médico, no setor de psicologia ou serviço social da empresa.

Gestão do Clima Organizacional

Por outro lado, essas iniciativas criam expectativas nas pessoas, que esperam ações concretas para sanar as insatisfações levantadas.

Caso a empresa faça o diagnóstico, mas não promova ações de melhoria, o resultado pode ser catastrófico, com uma piora no clima e uma sensação de frustração dos funcionários.



ANOTAÇÕES

4. Administração Pública

Formas de Administração Pública (Patrimonialista, Burocrática e Gerencial)

O Brasil passou por três tentativas de reformas administrativas. Tais reformas caracterizam as chamadas “Formas de Administração Pública”, classificadas em:

Patrimonialista: o termo patrimonialismo significa a incapacidade ou a relutância do príncipe em distinguir entre o patrimônio público e seus bens privados (são interdependentes). O aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores, possuem status de nobreza real. Os cargos são considerados prebendas ou sinecuras (empregos rendosos que exigem pouco ou nenhum esforço de quem os exerce, e são distribuídos da forma mais adequada ao soberano). A res publica (“a coisa pública” – os bens públicos) não é diferenciada da res principis (patrimônio do príncipe ou do soberano). Em consequência, a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de Administração. No momento em que o capitalismo e a democracia se tornam dominantes, o mercado e a sociedade civil passam a se distinguir do Estado, tornando-se a Administração patrimonialista abominável.

Burocrática: surge na segunda metade do século XIX, na época do Estado liberal, como forma de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Baseada nos princípios de Administração do exército prussiano, constituía-se em uma alternativa muito superior à Administração patrimonialista do Estado. Tal modelo foi adotado inicialmente nas empresas, principalmente em organizações industriais, em decorrência da necessidade de ordem e exatidão e das reivindicações dos trabalhadores por um tratamento justo e imparcial.

A autoridade não mais tem origem no soberano, e sim no cargo que a pessoa ocupa na organização, e a obediência é devida às leis e aos regulamentos, formalmente definidos. Qualquer organização ou grupo que se baseie em leis racionais é uma burocracia.

O tipo ideal de burocracia, segundo Weber, apresenta como características principais:

O caráter racional-legal das normas e regulamentos, caráter formal das comunicações, profissionalização, ideia de carreira, hierarquia funcional e disciplina, impessoalidade, formalismo, divisão do trabalho, competência técnica e meritocracia, rotinas e procedimentos padronizados, separação da propriedade.

Weber distinguiu três tipos de autoridade ou dominação:

- ▶ **tradicional** – transmitida por herança, conservadora;
- ▶ **carismática** – baseada na devoção afetiva e pessoal e no arrebatamento emocional dos seguidores em relação à pessoa do líder;
- ▶ **racional legal ou burocrática** – baseada em normas legais racionalmente definidas e impostas a todos.

Para Weber, a burocracia é a organização eficiente por excelência e para conseguir essa eficiência, precisa detalhar antecipadamente e nos mínimos detalhes como as coisas deverão ser feitas.

Teve como pano de fundo o liberalismo econômico, que pregava que o Estado deveria se restringir a suas funções típicas (defesa nacional, aplicação da justiça, elaboração de leis, diplomacia, etc.). Todavia, não conseguiu eliminar completamente o Patrimonialismo, passando os dois modelos a subsistirem juntos. A autoridade burocrática não se confunde com a autoridade tradicional.

Os controles administrativos que visam evitar a corrupção e o nepotismo são sempre a priori.

Por outro lado, o controle – a garantia do poder do Estado – transforma-se na própria razão de ser do funcionário. Em consequência, o Estado volta-se para si mesmo, perdendo a noção de sua missão básica, que é servir à sociedade. A qualidade fundamental da Administração Burocrática é a efetividade no controle dos abusos; seus defeitos: a ineficiência, a autorreferência, o clientelismo e o fisiologismo. Esse modelo surgiu com o advento do Departamento Administrativo de Serviço Público – DASP, em 1938, com objetivos de centralização das atribuições de reforma e de reorganização do setor público e a racionalização de métodos e processos administrativos.

Voltado cada vez mais para si mesmo, o modelo burocrático tradicional vinha caminhando para um sentido contrário aos anseios dos cidadãos. A incapacidade de responder às demandas destes, a baixa eficiência de suas estruturas, aliadas à captura do Estado por interesses privados e ao processo de globalização e de transformações tecnológicas, desencadearam a CRISE DO ESTADO, cujas manifestações mais evidentes foram:

CRISE FISCAL: perda em maior grau de crédito público e incapacidade crescente do Estado de realizar uma poupança pública que lhe permitisse financiar políticas públicas, devido principalmente à grave crise econômica mundial dos anos 70 e 80.

ESGOTAMENTO DAS FORMAS DE INTERVENÇÃO DO ESTADO: crise do “Estado de Bem-Estar Social” ou “Welfare State” no Primeiro Mundo, o esgotamento da industrialização por substituição de importações nos países em desenvolvimento e o colapso do estatismo nos países comunistas.

OBSOLESCÊNCIA NA FORMA BUROCRÁTICA DE ADMINISTRAR O ESTADO: serviços sociais prestados com baixa qualidade, ineficientes e com custos crescentes. Era preciso urgentemente aumentar a eficiência governamental. Este cenário impulsionou o surgimento de um novo modelo de Administração Pública, mais preocupado com os resultados e não com procedimentos e que levava em consideração, sobretudo, a eficiência: produzir mais aproveitando ao máximo os recursos disponíveis, com a maior produtividade possível. O Estado teria que inovar, ser criativo, e se aproximar mais dos princípios que regem a Administração de Empresas Privadas, reduzindo custos e maximizando resultados.

Disfunções da Burocracia

Perrow afirmava que o tipo ideal de Weber nunca é alcançado, porque as organizações são essencialmente sistemas sociais, feitas de pessoas, e as pessoas não existem apenas para as organizações. Estas têm interesses independentes e levam para dentro das organizações em que trabalham toda a sua vida externa. Além disso, a organização burocrática que Weber idealizou parece servir melhor para lidar com tarefas estáveis e rotinizadas. Não trata das organizações dinâmicas, para as quais a mudança é constante; somente as organizações

mecanicistas, orientadas basicamente para as atividades padronizadas e repetitivas. Perrow apontou quatro disfunções da burocracia:

PARTICULARISMO: as pessoas levam para dentro das organizações os interesses do grupo de que participam fora dela.

SATISFAÇÃO DE INTERESSES PESSOAIS: utilização da organização para fins pessoais do funcionário.

EXCESSO DE REGRAS: as burocracias exageram na tentativa de regulamentar tudo o que for possível a respeito do comportamento humano, criando regras em excesso, e muitos funcionários ficam encarregados de fiscalizar o cumprimento de tais regras.

HIERARQUIA: para Perrow seria a negação da autonomia, liberdade, iniciativa, criatividade, dignidade e independência. Seria a maior responsável pela resistência às mudanças, as quais atrapalham o comodismo dos que estão no topo da hierarquia.

Merton também critica o modelo weberiano que, em sua opinião, negligencia o peso do fator humano e não é racional, como ele retrata. Para ele, as principais disfunções da burocracia são:

EXAGERADO APEGO AOS REGULAMENTOS E SUPERCONFORMIDADE ÀS ROTINAS E PROCEDIMENTOS: as regras passam a se transformar de meios em objetivos. O funcionário esquece que a flexibilidade é uma das principais características de qualquer atividade racional. Trabalha em função do regulamento e não em função dos objetivos organizacionais.

EXCESSO DE FORMALISMO E PAPELÓRIO: devido à necessidade de se documentar por escrito todas as comunicações e procedimentos.

RESISTÊNCIA ÀS MUDANÇAS: o funcionário, por se tornar um mero executor de rotinas e procedimentos definidos, passa a dominar seu trabalho com segurança e tranquilidade. Qualquer possibilidade de mudança que surja no horizonte passa a ser interpretada como ameaça à sua posição e, portanto, é altamente indesejável. Tal resistência pode ser manifestada de forma velada e discreta ou ativa e agressiva.

DESPERSONALIZAÇÃO DO RELACIONAMENTO: o chefe não considera mais os funcionários como indivíduos, mas sim como ocupantes de cargos, sendo conhecidos pelo título do cargo e até mesmo pelo número interno que a organização lhes fornece.

CATEGORIZAÇÃO COMO BASE DO PROCESSO DECISÓRIO: a burocracia se assenta em uma rígida hierarquização da autoridade. Ou seja, na burocracia quem toma as decisões são as pessoas que estão no mais alto nível da hierarquia, mesmo que não saibam nada do assunto, visto que são os únicos com real poder de decisão.

UTILIZAÇÃO INTENSIVA DE SINAIS DE STATUS: identifica os que estão no topo da hierarquia, tais como broches, tamanho de sala ou de mesa; pode ser interpretada como excessiva, prejudicial, visto que os funcionários que não as dispõem podem se sentir desprestigiados, em situação inferior aos demais, perdendo motivação e diminuindo sua produtividade.

Gerencial: emerge na segunda metade do século XX, como resposta, de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais dos Estados e, de outro ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial.

No começo da década de 80, o modelo gerencial puro, denominado *managerialism* ou gerencialismo, sugeriu três providências básicas:

CORTE DE GASTOS: inclusive de pessoal;

AUMENTO DA EFICIÊNCIA: com a introdução da lógica da produtividade existente no setor privado;

ATUAÇÃO MAIS FLEXÍVEL DO APARATO BUROCRÁTICO.

A reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações. A forma de controle deixa de basear-se nos processos (meios) para concentrar-se nos resultados (fins).

A Administração Pública Gerencial constitui um avanço e, até certo ponto, um rompimento com a Administração Pública Burocrática. Isto não significa, entretanto, que negue todos os seus princípios. Pelo contrário, a Administração Pública Gerencial está apoiada na anterior, da qual conserva, embora flexibilizando, alguns dos seus princípios fundamentais, como a admissão segundo rígidos critérios de mérito, a existência de um sistema estruturado e universal de remuneração, as carreiras, a avaliação constante de desempenho, o treinamento sistemático. A diferença fundamental está na forma de controle, que deixa de basear-se nos processos para concentrar-se nos resultados, e não na rigorosa profissionalização da Administração Pública, que continua um princípio fundamental.

O modelo gerencial busca a inserção e o aperfeiçoamento da máquina administrativa voltada para a gestão e a avaliação a posteriori de resultados em detrimento ao controle burocrático e a priori de processos. Enquanto a Administração Burocrática pressupõe uma racionalidade absoluta, a Administração Gerencial pensa na sociedade como um campo de conflito, cooperação e incerteza. Seu marco inicial surgiu na década de 60 com a publicação do Decreto-Lei nº 200/67.

Na Administração Pública Gerencial, a estratégia volta-se para a definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade, para a garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros que lhe forem colocados à disposição para que possa atingir os objetivos contratados, e para o controle ou cobrança a posteriori dos resultados.

No plano da estrutura organizacional, a descentralização e a redução dos níveis hierárquicos tornam-se essenciais. Em suma, afirma-se que a Administração Pública deve ser permeável à maior participação dos agentes privados e/ou das organizações da sociedade civil e deslocar a ênfase dos procedimentos (meios) para os resultados (fins).

A Administração Pública Gerencial vê o cidadão como contribuinte de impostos e como cliente dos seus serviços. O paradigma gerencial contemporâneo, fundamentado nos princípios da confiança e da descentralização da decisão, exige formas flexíveis de gestão, horizontalização de estruturas, descentralização de funções, incentivos à criatividade.

O Paradigma Pós-Burocrático

O paradigma gerencial contemporâneo, fundamentado nos princípios da confiança e da descentralização da decisão, exige formas flexíveis de gestão, horizontalização de estruturas, descentralização de funções, incentivos à criatividade. Contrapõe-se à ideologia do formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional. À avaliação sistemática, a recompensa pelo desempenho e a capacitação permanente, que já eram características da boa Administração Burocrática, acrescentam-se os princípios da orientação para o cidadão-cliente; do controle por resultados, e da competição administrada.

No presente momento, uma visão realista da reconstrução do aparelho do Estado em bases gerenciais deve levar em conta a necessidade de equacionar as assimetrias de correntes da persistência de aspectos patrimonialistas na Administração contemporânea, bem como dos excessos formais e anacronismos do modelo burocrático tradicional. Para isso, é fundamental ter clara a dinâmica da Administração Racional-Legal ou Burocrática. Não se trata simplesmente de descartá-la, mas sim de considerar os aspectos em que está superada e as características que ainda se mantêm válidas como formas de garantir efetividade à Administração Pública.

O modelo gerencial tornou-se realidade no mundo desenvolvido quando, por meio da definição clara de objetivos para cada unidade da Administração, da descentralização, da mudança de estruturas organizacionais e da adoção de valores e de comportamentos modernos no interior do Estado, revelou-se mais capaz de promover o aumento da qualidade e da eficiência dos serviços sociais oferecidos pelo setor público.

Rumo à Administração Gerencial

Tendo em vista as inadequações do modelo, a Administração Burocrática implantada a partir de 1930 sofreu sucessivas tentativas de reforma. Não obstante, as experiências se caracterizaram, em alguns casos, pela ênfase na extinção e criação de órgãos, e, em outros, pela constituição de estruturas paralelas visando a alterar a rigidez burocrática. Na própria área da reforma administrativa, esta última prática foi adotada, por exemplo, no Governo JK, com a criação de comissões especiais, como a **Comissão de Estudos e Projetos Administrativos**, objetivando a realização de estudos para simplificação dos processos administrativos e reformas ministeriais, e a **Comissão de Simplificação Burocrática**, que visava à elaboração de projetos direcionados para reformas globais e descentralização de serviços.

A reforma operada em 1967 pelo Decreto-Lei nº 200, entretanto, constitui um marco na tentativa de superação da rigidez burocrática, podendo ser considerada como um primeiro momento da Administração Gerencial no Brasil. Mediante o referido decreto-lei, realizou-se a transferência de atividades para autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, a fim de obter-se maior dinamismo operacional por meio da descentralização funcional. Instituíram-se como princípios de racionalidade administrativa o planejamento e o orçamento, o descongestionamento das chefias executivas superiores (desconcentração/descentralização), a tentativa de reunir competência e informação no processo decisório, a sistematização, a coordenação e o controle.

O paradigma gerencial da época, compatível com o monopólio estatal na área produtiva de bens e serviços, orientou a expansão da Administração indireta, em uma tentativa de “flexibilizar a Administração” com o objetivo de atribuir maior operacionalidade às atividades econômicas do Estado.

Entretanto, as reformas operadas pelo Decreto-Lei nº 200/67 não desencadearam mudanças no âmbito da Administração Burocrática central, permitindo a coexistência de núcleos de eficiência e competência na Administração indireta e formas arcaicas e ineficientes no plano da Administração direta ou central. O núcleo burocrático foi, na verdade, enfraquecido indevidamente por meio de uma, estratégia oportunista do regime militar, que não desenvolveu carreiras de administradores públicos de alto nível, preferindo, ao invés disso, contratar os escalões superiores da Administração por meio das empresas estatais.

Em meados dos anos 1970, uma nova iniciativa modernizadora da Administração Pública teve início, com a criação da **SEMOR - Secretaria da Modernização**. Reuniu-se em torno dela um grupo de jovens administradores públicos, muitos deles com formação em nível de pós-graduação no exterior, que buscou implantar novas técnicas de gestão, e particularmente de administração de recursos humanos, na Administração Pública federal.

No início dos anos 1980, registrou-se uma nova tentativa de reformar a burocracia e orientá-la na direção da Administração Pública Gerencial, com a criação do Ministério da Desburocratização e do **Programa Nacional de Desburocratização - PRND**, cujos objetivos eram a revitalização e a agilização das organizações do Estado, a descentralização da autoridade, a melhoria e simplificação dos processos administrativos e a promoção da eficiência. As ações do PRND voltaram-se inicialmente para o combate à burocratização dos procedimentos. Posteriormente, foram dirigidas para o desenvolvimento do Programa Nacional de Desestatização, em um esforço para conter os excessos da expansão da Administração descentralizada, estimulada pelo Decreto-Lei nº 200/67.

O Retrocesso de 1988

As ações rumo a uma Administração Pública Gerencial, são, entretanto, paralisadas na transição democrática de 1985 que, embora representasse uma grande vitória democrática, teve como um de seus custos mais surpreendentes o loteamento dos cargos públicos da Administração indireta e das delegacias dos ministérios nos Estados para os políticos dos partidos vitoriosos. Um novo populismo patrimonialista surgiu no País. De outra parte, a alta burocracia passava a ser acusada, principalmente pelas forças conservadoras, de ser a culpada da crise do Estado, na medida em que favorecera seu crescimento excessivo.

A conjunção desses dois fatores leva, na Constituição de 1988, a um retrocesso burocrático sem precedentes. Sem que houvesse maior debate público, o Congresso Constituinte promoveu um surpreendente engessamento do aparelho estatal, ao estender para os serviços do Estado e para as próprias empresas estatais praticamente as mesmas regras burocráticas rígidas adotadas no núcleo estratégico do Estado. A nova Constituição determinou a perda da autonomia do Poder Executivo para tratar da estruturação dos órgãos públicos, instituiu a obrigatoriedade de regime jurídico único para os servidores

civis da União, dos Estados-Membros e dos Municípios, e retirou da Administração indireta a sua flexibilidade operacional, ao atribuir às fundações e autarquias públicas normas de funcionamento idênticas às que regem a Administração direta.

Este retrocesso burocrático foi em parte uma reação ao clientelismo que dominou o país naqueles anos. Foi também uma consequência de uma atitude defensiva da alta burocracia que, sentindo-se injustamente acusada, decidiu defender-se de forma irracional.

O retrocesso burocrático não pode ser atribuído a um suposto fracasso da descentralização e da flexibilização da Administração Pública que o Decreto-Lei no 200 teria promovido. Embora alguns abusos tenham sido cometidos em seu nome, seja em termos de excessiva autonomia para as empresas estatais, seja em termos do uso patrimonialista das autarquias e fundações (onde não havia a exigência de processo seletivo público para a admissão de pessoal), não é correto afirmar que tais distorções possam ser imputadas como causas do mesmo. Na medida em que a transição democrática ocorreu no Brasil, em meio à crise do Estado, essa última foi equivocadamente identificada pelas forças democráticas como resultado, entre outros, do processo de descentralização que o regime militar procurava implantar. Por outro lado, a transição democrática foi acompanhada por uma ampla campanha contra a estatização, que levou os constituintes a aumentar os controles burocráticos sobre as empresas estatais e a estabelecer normas rígidas para a criação de novas empresas públicas e de subsidiárias das já existentes.

Afinal, geraram-se dois resultados: de um lado, o abandono do caminho rumo a uma Administração Pública Gerencial e a reafirmação dos ideais da Administração Pública Burocrática clássica; de outro lado, dada a ingerência patrimonialista no processo, a instituição de uma série de privilégios, que não se coadunam com a própria Administração Pública Burocrática. Como exemplos, temos a estabilidade rígida para todos os servidores civis, diretamente relacionada à generalização do regime estatutário na Administração direta e nas fundações e autarquias, a aposentadoria com proventos integrais sem correlação com o tempo de serviço ou com a contribuição do servidor.

Todos estes fatos contribuíram para o desprestígio da Administração Pública brasileira, não obstante o fato de que os administradores públicos brasileiros são majoritariamente competentes, honestos e dotados de espírito público. Estas qualidades, que eles demonstraram desde os anos 1930, quando a Administração Pública profissional foi implantada no Brasil, foram um fator decisivo para o papel, estratégico que o Estado jogou no desenvolvimento econômico brasileiro.

As distorções provocadas pela nova Constituição logo se fizeram sentir. No governo Collor, entretanto, a resposta a elas foi equivocada e apenas agravou os problemas existentes, na medida em que se preocupava em destruir ao invés de construir. O governo Itamar Franco buscou essencialmente recompor os salários dos servidores, que haviam sido violentamente reduzidos no governo anterior. O discurso de reforma administrativa assume uma nova dimensão a partir de 1994, quando a campanha presidencial introduz a perspectiva da mudança organizacional e cultural da Administração Pública no sentido de uma Administração Gerencial.

A **Administração Gerencial**, em sua fase inicial, implica administrar a república de forma semelhante ao setor privado, de forma eficiente, com a utilização de ferramentas que consigam maximizar a riqueza do acionista, ou a satisfação do usuário (considerando-se a realidade do serviço público). Nesse sentido, buscar-se-á a adoção de uma postura mais empresarial, empreendedora, aberta a novas ideias e voltada para o incremento na geração de receitas e no maior controle dos gastos públicos. Esse modelo é mais bem entendido considerando o cenário em que foi concebido: no plano econômico, dada a crise do petróleo na década de 1970, esgotaram-se as condições que viabilizavam a manutenção do Welfare State (Estado de Bem-Estar Social), onde prevalecia o entendimento de que cabia ao Estado proporcionar uma gama enorme de serviços à população, respondendo esse por saúde, educação, habitação etc. A partir daí, começa a ser difundida a ideia de devolução ao setor privado daqueles serviços que o Poder Público não tem condições de prestar com eficiência (privatizações), devendo o Estado desenvolver aquilo que cabe intrinsecamente a ele fazer (Diplomacia, Segurança, Fiscalização etc.). O Estado Mínimo volta a ganhar força. Ou seja, o que se propôs, na verdade, foi a quebra de um paradigma, a redefinição do que caberia efetivamente ao Estado fazer e o que deveria ser delegado ao setor privado. Como referência, é possível citar a obra de Osbome & Gaebler, Reinventando o Governo, na qual são destacados princípios a serem observados na construção deste modelo, tais como:

- ▷ formação de parcerias;
- ▷ foco em resultados;
- ▷ visão estratégica;
- ▷ Estado catalisador, ao invés de remador;
- ▷ visão compartilhada; e
- ▷ busca da excelência.

Assim, o modelo gerencial (puro, inicial), buscou responder com maior agilidade e eficiência aos anseios da sociedade, insatisfeita com os serviços recebidos do setor público.

A preocupação primeira do modelo gerencial foi o incremento da eficiência, tendo em vista as disfunções do modelo burocrático. Nessa fase, o usuário do serviço público é visto tão somente como o financiador do sistema.

No **Consumerism**, que foi uma corrente, há o incremento na busca pela qualidade, decorrente da mudança do modo de ver o usuário do serviço, de mero contribuinte para cliente consumidor de serviços públicos. Nesse momento, há uma alteração no foco da organização. A burocracia, que normalmente é autorreferenciada, ou seja, voltada para si mesma, passa a observar com maior cuidado a razão de sua existência: a satisfação de seu consumidor. Com isso, buscar-se-á conhecê-lo por meio, dentre outras coisas, de pesquisas de opinião e procurar-se-á proporcionar um atendimento diferenciado com vistas no atendimento de necessidades individualizadas.

Na fase mais recente, o entendimento de que o usuário do serviço deve ser visto como cliente-consumidor perdeu força, principalmente porque a ideia de consumidor poderia levar a um atendimento melhor para alguns e pior para outros, em um universo em que todos têm os mesmos direitos. É possível perceber isso quando levamos em consideração que clientes mais bem organizados e estruturados teriam mais poder para pleitear mais ou melhores serviços, culminando em prejuízo

para os menos estruturados. Por isso, nesta abordagem é preferível o uso de conceito de cidadão, que ao invés de buscar a sua satisfação, estaria voltado para a consecução do bem comum. Com isso, o que se busca é a equidade, ou seja, o tratamento igual a todos os que se encontram em situações equivalentes.

Os cidadãos teriam, além de direitos, obrigações perante a sociedade, tais como a fiscalização da república, vindo a cobrar, inclusive, que os maus gestores sejam responsabilizados (accountability) por atos praticados com inobservância da Legislação ou do interesse público.

A fim de aprimorar o aprendizado e complementar os estudos para a prova, a partir de agora este material reproduzirá extratos **do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado**.

Estado e sociedade formam, em uma democracia, um todo indivisível: a competência e os limites de atuação do Estado estão definidos precipuamente na Constituição. Deriva seu poder de legislar e de tributar a população, da legitimidade que lhe outorga a cidadania, via processo eleitoral. A sociedade, por seu turno, manifesta seus anseios e demandas por canais formais ou informais de contato com as autoridades constituídas. É pelo diálogo democrático entre o Estado e a sociedade que se definem as prioridades a que o Governo deve ater-se para a construção de um país mais próspero e justo.

Nos últimos anos, assistimos em todo o mundo a um debate acalorado - ainda longe de concluído - sobre o papel que o Estado deve desempenhar na vida contemporânea e o grau de intervenção que deve ter na economia. No Brasil, o tema adquire relevância particular, tendo em vista que o Estado, em razão do modelo de desenvolvimento adotado, desviou-se de suas funções precípuas para atuar com grande ênfase na esfera produtiva. Essa maciça interferência do Estado no mercado acarretou distorções crescentes neste último, que passou a conviver com artificialismos que se tornaram insustentáveis na década de 1990. Sem dúvida, em um sistema capitalista, Estado e mercado, direta ou indiretamente, são as duas instituições centrais que operam na coordenação dos sistemas econômicos. Dessa forma, se uma delas apresenta funcionamento irregular, é inevitável que nos depararemos com uma crise. Foi assim nos anos 1920 e 1930, em que claramente foi o mau funcionamento do mercado que trouxe em seu bojo uma crise econômica de grandes proporções. Já nos anos 1980, é a crise do Estado que põe em cheque o modelo econômico em vigência.

É importante ressaltar que a redefinição do papel do Estado é um tema de alcance universal nos anos 1990. No Brasil, esta questão adquiriu importância decisiva, tendo em vista o peso da presença do Estado na economia nacional. Tornou-se, conseqüentemente, inadiável equacionar a questão da reforma ou da reconstrução do Estado, que já não consegue atender com eficiência à sobrecarga de demandas a ele dirigidas, sobretudo na área social. A reforma do Estado não é, assim, um tema abstrato: ao contrário, é algo cobrado pela cidadania, que vê frustradas suas demandas e expectativas.

A crise do Estado teve início nos anos 1970, mas só nos anos 1980 se tornou evidente. Paralelamente ao descontrole fiscal, diversos países passaram a apresentar redução nas taxas de crescimento econômico, aumento do desemprego e elevados

índices de inflação. Após várias tentativas de explicação, ficou claro, afinal, que a causa da desaceleração econômica nos países desenvolvidos e dos graves desequilíbrios na América Latina e no Leste Europeu era a crise do Estado, que não soubera processar de forma adequada a sobrecarga de demandas a ele dirigidas. A desordem econômica expressava agora a dificuldade do Estado em continuar a administrar as crescentes expectativas em relação à política de bem-estar aplicada com relativo sucesso no pós-guerra.

A Primeira Grande Guerra Mundial e a Grande Depressão foram o marco da crise do mercado e do Estado liberal. Surge em seu lugar um novo formato de Estado, que assume um papel decisivo na promoção do desenvolvimento econômico e social. A partir desse momento, o Estado passa a desempenhar um papel estratégico na coordenação da economia capitalista, promovendo poupança forçada alavancando o desenvolvimento econômico, corrigindo as distorções do mercado e garantindo uma distribuição de renda mais igualitária.

Não obstante, nos últimos 20 anos, esse modelo mostrou-se superado, vítima de distorções decorrentes da tendência observada em grupos de empresários e de funcionários, que buscam utilizar o Estado em seu próprio benefício, e vítima também da aceleração do desenvolvimento tecnológico e da globalização da economia mundial, que tornaram a competição entre as nações muito mais aguda. A crise do Estado define-se, então, como uma crise fiscal, caracterizada pela crescente perda do crédito por parte do Estado e pela poupança pública que se torna negativa; como o esgotamento da estratégia estatizante de intervenção do Estado, a qual se reveste de várias formas: o Estado do bem-estar social nos países desenvolvidos, a estratégia de substituição de importações no terceiro mundo e o estatismo nos países comunistas; e como a superação da forma de administrar o Estado, isto é, a superação da Administração Pública Burocrática.

No Brasil, embora esteja presente desde os anos 1970, a crise do Estado somente se tornará clara a partir da segunda metade dos anos 1980. Suas manifestações mais evidentes são a própria crise fiscal e o esgotamento da estratégia de substituição de importações, que se inserem em um contexto mais amplo de superação das formas de intervenção econômica e social do Estado. Adicionalmente, o aparelho do Estado concentra e centraliza funções, e se caracteriza pela rigidez dos procedimentos e pelo excesso de normas e regulamentos.

A reação imediata à crise - ainda nos anos 1980, logo após a transição democrática - foi ignorá-la. Uma segunda resposta igualmente inadequada foi a neoliberal, caracterizada pela ideologia do Estado mínimo. Ambas revelaram-se irrealistas: a primeira, porque subestimou tal desequilíbrio; a segunda, porque foi utópica. Só em meados dos anos 1990 surge uma resposta consistente com o desafio de superação da crise: a ideia da reforma ou reconstrução do Estado, de forma a resgatar sua autonomia financeira e sua capacidade de implementar políticas públicas.

Neste sentido, são inadiáveis: o ajustamento fiscal duradouro; as reformas econômicas orientadas para o mercado, que, acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, garantam a concorrência interna e criem as condições para o enfrentamento da competição internacional; a reforma da previdência social; a inovação dos instrumentos de política so-

cial, proporcionando maior abrangência e promovendo melhor qualidade para os serviços sociais; e a reforma do aparelho do Estado, com vistas a aumentar sua “governança”, ou seja, sua capacidade de implementar de forma eficiente políticas públicas.

Cabe aos ministérios da área econômica, particularmente aos da Fazenda e do Planejamento, proporem alternativas com vistas à solução da crise fiscal. Aos ministérios setoriais, compete rever as políticas públicas, em consonância com os novos princípios do desenvolvimento econômico e social. A atribuição do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado é estabelecer as condições para que o governo possa aumentar sua governança.

Para isso, sua missão específica é a de orientar e instrumentalizar a reforma do aparelho do Estado, nos termos definidos pela Presidência por meio desse Plano Diretor.

O Aparelho do Estado e as Formas de Propriedade

Para enfrentar os principais problemas que representam obstáculos à implementação de um aparelho do Estado moderno e eficiente, torna-se necessário definir um modelo conceitual, que distinga os segmentos fundamentais característicos da ação do Estado. A opção pela construção deste modelo tem como principal vantagem permitir a identificação de estratégias específicas para cada segmento de atuação do Estado, evitando a alternativa simplista de proposição de soluções genéricas a problemas que são peculiares dependendo do setor. Entretanto, tem a desvantagem da imperfeição intrínseca dos modelos, que sempre representam uma simplificação da realidade. Estas imperfeições, caracterizadas por eventuais omissões e dificuldades de estabelecimento de limites entre as fronteiras de cada segmento, serão aperfeiçoadas na medida do aprofundamento do debate.

O Estado é a organização burocrática que possui o poder de legislar e tributar sobre a população de um determinado território. O Estado é, portanto, a única estrutura organizacional que possui o “poder extroverso”, ou seja, o poder de constituir unilateralmente obrigações para terceiros, com extravasamento dos seus próprios limites.

O aparelho do Estado ou Administração Pública lato senso, compreende um núcleo estratégico ou governo, constituído pela cúpula dos três Poderes, um corpo de funcionários e uma força militar e policial.

O aparelho do Estado é regido basicamente pelo Direito Constitucional e pelo Direito Administrativo, enquanto que o Estado é fonte ou sancionador e garantidor desses e de todos os demais direitos. Quando somamos ao aparelho do Estado todo o sistema institucional-legal, que regula não apenas o próprio aparelho do Estado, mas toda a sociedade, temos o Estado.

Os Setores do Estado

No aparelho do Estado, é possível distinguir quatro setores:

Núcleo Estratégico

Corresponde ao governo, em sentido lato. É o setor que define as leis e as políticas públicas, e cobra o seu cumprimento. É, portanto, o setor onde as decisões estratégicas são

tomadas. Corresponde aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e, no Poder Executivo, ao Presidente da República, aos ministros e aos seus auxiliares e assessores diretos, responsáveis pelo planejamento e formulação das políticas públicas.

Atividades Exclusivas

É o setor em que são prestados serviços que só o Estado pode realizar. São serviços em que se exerce o poder extroverso do Estado - o poder de regulamentar, fiscalizar, fomentar. Como exemplos, temos: a cobrança e fiscalização dos impostos, a polícia, a previdência social básica, o serviço de desemprego, a fiscalização do cumprimento de normas sanitárias, o serviço de trânsito, a compra de serviços de saúde pelo Estado, o controle do meio ambiente, o subsídio à educação básica, o serviço de emissão de passaportes etc.

Serviços Não Exclusivos

Corresponde ao setor onde o Estado atua simultaneamente com outras organizações públicas não estatais e privadas. As instituições desse setor não possuem o poder de Estado. Este, entretanto, está presente porque os serviços envolvem direitos humanos fundamentais, como os da educação e da saúde, ou porque possuem “economias externas” relevantes, na medida em que produzem ganhos que não podem ser apropriados por esses serviços por meio do mercado. As economias produzidas imediatamente se espalham para o resto da sociedade, não podendo ser transformadas em lucros. São exemplos deste setor: as universidades, os hospitais, os centros de pesquisa e os museus.

Produção de Bens e Serviços Para o Mercado

Corresponde à área de atuação das quatro empresas. É caracterizado pelas atividades econômicas voltadas para o lucro que ainda permanecem no aparelho do Estado como, por exemplo, as do setor de infraestrutura. Estão no Estado, seja porque faltou capital ao setor privado para realizar o investimento, seja porque são atividades naturalmente monopolistas, nas quais o controle via mercado não é possível, tornando-se necessária no caso de privatização, a regulamentação rígida.

Setores do Estado e Tipos de Gestão

Cada um destes quatro setores referidos apresenta características peculiares, tanto no que se refere às suas prioridades, quanto aos princípios administrativos adotados.

No núcleo estratégico, o fundamental é que as decisões sejam as melhores, e, em seguida, que sejam efetivamente cumpridas. A efetividade é mais importante que a eficiência. O que importa saber é, primeiramente, se as decisões que estão sendo tomadas pelo governo atendem eficazmente ao interesse nacional, se correspondem aos objetivos mais gerais, aos quais a sociedade brasileira está voltada, ou não. Em segundo lugar, se, uma vez tomadas as decisões, estas são de fato cumpridas. Já no campo das atividades exclusivas de Estado, o que importa é atender milhões de cidadãos com boa qualidade a um custo baixo.

Como já vimos, existem ainda hoje duas formas de Administração Pública relevantes: a Administração Pública Burocrática e a Administração Pública Gerencial. A primeira, embora sofrendo do excesso de formalismo e da ênfase no controle dos processos, tem como vantagens a segurança e a efetividade das decisões. Já a Administração Pública Gerencial caracteriza-se fundamentalmente pela eficiência dos serviços prestados a milhares, senão milhões, de cidadãos. Nestes termos, no núcleo estratégico, em que o essencial é a correção das decisões tomadas e o princípio administrativo fundamental é o da efetividade, entendido como a capacidade de ver obedecidas e implementadas com segurança as decisões tomadas; é mais adequado que haja um misto de Administração Pública Burocrática e Gerencial.

No setor das atividades exclusivas e de serviços competitivos ou não exclusivos, o importante é a qualidade e o custo dos serviços prestados aos cidadãos. O princípio correspondente é o da eficiência, ou seja, a busca de uma relação ótima entre qualidade e custo dos serviços colocados à disposição do público. Logo, a Administração deve ser necessariamente Gerencial. O mesmo se diga, obviamente, do setor das empresas, que, enquanto estiverem com o Estado, deverão obedecer aos princípios gerenciais de Administração.

Experiências de Reformas Administrativas

A Administração Pública Gerencial no Brasil (O Governo FHC)

Em termos de Administração Pública, o marco de referência da era FHC foi a implantação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995), fundamentado em princípios da Administração Pública Gerencial.

Com a finalidade de colaborar com o trabalho que a sociedade e o governo estão tentando fazer para mudar o Brasil, o então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, determinou a elaboração do “Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado” definindo objetivos e estabelecendo diretrizes para a “futura” reforma da Administração Pública brasileira a ser aprovada pelo Poder Legislativo.

A seguir, transcrevemos alguns trechos desse documento para análise dos candidatos, no que tange aos rumos da Administração Pública em nosso país.

Este “Plano Diretor” procura criar condições para a construção pública em bases modernas e racionais. No passado, constituiu grande avanço à implementação de uma Administração Pública formal, baseada em princípios racionais e burocráticos, os quais se contrapunham ao patrimonialismo, ao clientelismo, ao nepotismo, vícios estes que ainda persistem e que precisam ser extirpados. Mas o sistema introduzido, ao limitar-se a padrões hierárquicos rígidos e ao concentrar-se no controle dos processos e não dos resultados, revelou-se lento e ineficiente para a magnitude e a complexidade dos desafios que o País passou a enfrentar diante da globalização econômica. A situação agravou-se a partir do início da década de 90, como resultado de reformas administrativas apressadas, as quais desorganizaram centros decisórios importantes, afetaram a “memória administrativa”, a par de desmantelarem sistemas de produção de informações vitais para o processo decisório governamental.

“Entende-se por aparelho do Estado a Administração Pública em sentido amplo, ou seja, a estrutura organizacional do Estado, em seus três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e três níveis (União, Estados-Membros e Municípios). O aparelho do Estado é constituído pelo governo, isto é, pela cúpula dirigente nos três Poderes, por um corpo de funcionários, e pela força militar. O Estado, por sua vez, é mais abrangente que o aparelho, porque compreende adicionalmente o sistema constitucional legal, que regula a população nos limites de um território. O Estado é a organização burocrática que tem o monopólio da violência legal, é o aparelho que tem o poder de legislar e tributar a população de um determinado território”.

Estes conceitos permitem distinguir a reforma do Estado da reforma do aparelho do Estado. A reforma do Estado é um projeto amplo que diz respeito às áreas do governo e, ainda, ao conjunto da Sociedade Brasileira, enquanto que a reforma do aparelho do Estado tem um escopo mais restrito: está orientada para tornar a Administração Pública mais eficiente e mais voltada para a cidadania.

Este Plano Diretor focaliza sua atenção na Administração. A reforma do aparelho do Estado tem um escopo mais público federal, mas muitas das suas diretrizes e propostas podem também ser aplicadas em nível estadual e municipal. **“A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da definição do papel do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento”.**

“Nesse sentido, são inadiáveis:

- ▷ o ajustamento fiscal duradouro;
- ▷ reformas econômicas orientadas para o mercado, que, acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, garantam a concorrência interna criem as condições para o enfrentamento da competição internacional;
- ▷ a reforma da previdência social;
- ▷ a inovação dos instrumentos de política social, proporcionando maior abrangência e promovendo melhor qualidade para os serviços; e
- ▷ a reforma do aparelho do Estado, com vista a aumentar sua ‘governança’, ou seja, sua capacidade de implementar de forma eficiente políticas públicas,”

Governabilidade / Governança / Accountability

Governança e Governabilidade

A reforma do Estado envolve múltiplos aspectos. O ajuste fiscal devolve ao Estado a capacidade de definir e implementar políticas públicas. Por meio da liberalização comercial, o Estado abandona a estratégia protecionista da substituição de importações. O programa de privatizações reflete a conscientização da gravidade da crise fiscal e da correlata limitação da capacidade do Estado de promover poupança forçada por meio das empresas estatais. Por meio desse programa, transfere-se para o setor privado a tarefa da produção que, em princípio, este realiza de forma mais

eficiente. Finalmente, por meio de um programa de publicação, transfere-se para o setor público não estatal a produção dos serviços competitivos ou não exclusivos de Estado, estabelecendo-se um sistema de parceria entre Estado e sociedade para seu financiamento e controle.

Desse modo, o Estado reduz seu papel de executor ou prestador direto de serviços, mantendo-se, entretanto, no papel de regulador e provedor ou promotor destes, principalmente dos serviços sociais, como educação e saúde, que são essenciais, para o desenvolvimento, na medida em que envolvem investimento em capital humano: para a democracia, na medida em que promovem cidadãos; e para uma distribuição de renda mais justa, na medida em que o mercado é incapaz de garantir, dada a oferta muito superior à demanda de mão de obra não especializada. Como promotor desses serviços, o Estado continuará a subsidiá-los, buscando, ao mesmo tempo, o controle social direto e a participação da sociedade.

Nesta nova perspectiva, busca-se o fortalecimento das funções de regulação e de coordenação do Estado, particularmente no nível federal, e a progressiva descentralização vertical, para os níveis estadual e municipal, das funções executivas no campo da prestação de serviços sociais e de infraestrutura.

Considerando esta tendência, pretende-se reforçar a governança - a capacidade de governo do Estado - por meio da transição programada de um tipo de Administração Pública Burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o controle interno, para uma Administração Pública Gerencial, flexível e eficiente, voltada para o atendimento do cidadão. O governo brasileiro não carece de "governabilidade", ou seja, de poder para governar, dada sua legitimidade democrática e o apoio com que conta na sociedade civil. Enfrenta, entretanto, um problema de governança, na medida em que sua capacidade de implementar as políticas é limitada pela rigidez e ineficiência da máquina administrativa.

Accountability

É um termo abrangente que vai além da prestação de contas, pura e simples, pelos gestores da coisa pública. **Accountability** diz respeito à sensibilidade das autoridades públicas em relação ao que os cidadãos pensam, à existência de mecanismos institucionais efetivos, que permitam chamá-los à fala quando não cumprirem suas responsabilidades básicas. No âmbito da Secretaria Federal de Controle, o termo **accountability** é traduzido, por alguns, como "responsabilidade".

A busca da accountability passa também pela reforma da sociedade; ela precisa saber e querer cobrar; precisa interessar-se pela gestão pública, deve entender a relação da boa Administração com a qualidade de vida; em suma, deve ser mais cidadã.

É importante o papel do cidadão no processo, considerando que o verdadeiro controle do Governo, o controle efetivo, é consequência da cidadania organizada, já que a sociedade desmobilizada não será capaz de garantir a **accountability**.

Qualidade do Governo

O marco de referência para essa reestruturação de qualidade do Estado, de modo a torná-lo mais eficiente e transparente quanto ao uso dos recursos públicos, e mais eficaz

quanto aos resultados de suas ações em termos de prestação de serviços de interesse coletivo foi o lançamento do bestseller "Reinventando o Governo", de autoria de David Osborne e Ted Gaebler, nos EUA, em 1994. Os autores propõem um repositório estratégico, organizado em torno de dez princípios básicos, voltado para a reinvenção do governo, ou seja, um novo paradigma de Estado. Resumiremos os dez princípios:

- ▷ **Governo catalisador:** aquele que escolhe "navegar em vez de remar"; o que, em outras palavras, significa um governo que é forte porque se limita a decidir e a dirigir, deixando a execução para outrem.
- ▷ **Participação da população no governo:** mediante a transferência do poder decisório da burocracia para as comunidades, de tal maneira que elas possam ser corresponsáveis com o governo pelo controle dos serviços públicos.
- ▷ **Competição nos serviços públicos:** a competição não deve ocorrer apenas entre os setores público e privado, mas também entre os próprios órgãos públicos, pois a competição sadia estimula a inovação e o aumento da eficiência.
- ▷ **Governo orientado por missões:** em contraposição às organizações públicas rigidamente dirigidas por normas e regulamentos, as organizações orientadas por missões são mais racionais, eficazes, criativas, têm maior flexibilidade operativa e moral mais elevado.
- ▷ **Governo de resultados:** no qual se privilegiam os resultados a atingir e não simplesmente os recursos.
- ▷ **Ênfase no cliente:** consiste em aproximar os órgãos governamentais dos usuários de serviços públicos, de modo a identificar os seus anseios e incorporar as críticas, a fim de moldar a prestação de serviços conforme as suas reais necessidades.
- ▷ **Governo empreendedor:** é aquele que gera receitas (extratributárias) ao invés de simplesmente incorrer em gastos.
- ▷ **Papel preventivo:** preocupação com a prevenção de problemas evitáveis e com a previsão (antecipação) de dificuldades futuras.
- ▷ **Descentralização:** para responder com maior rapidez a mudanças nas circunstâncias ou nas necessidades de seus clientes; o governo descentralizado é mais eficiente, inovador, produtivo e mais comprometido com os resultados.
- ▷ **Governo orientado para o mercado:** é uma forma de usar o poder de alavancagem do setor público para orientar as decisões dos agentes privados, de modo a alcançar mais eficientemente as metas coletivas.

Uma primeira mudança de comportamento, produzida pela introdução da Administração flexível, ocasionou uma transformação na visão de mundo da Administração Pública: a sociedade não é composta por súditos ou concorrentes, mas sim por clientes e cidadãos. O gestor público deverá dar uma atenção especial ao cliente, entendendo que:

- ▷ o público é o elemento mais importante em qualquer atividade governamental;

- ▷ o público é a razão da existência do governo;
- ▷ a autoridade, no setor público, deriva de um consentimento e fundamenta-se em uma delegação;
- ▷ o público não interrompe o trabalho do funcionalismo; ele é o propósito desse trabalho;
- ▷ o público é parte essencial da atividade do Estado; não é descartável;
- ▷ o público é quem paga o salário de todos, desde o dirigente ao do faxineiro dos órgãos governamentais;
- ▷ pesquisar a vontade pública e procurar entender as aspirações e queixas da sociedade é função de todo governo moderno e democrático;
- ▷ a cortesia não é apenas uma atitude pessoal, mas uma obrigação;
- ▷ o público não é apenas quem paga a conta, mas a razão das atividades do governo;
- ▷ a ideia de que o governo não tem concorrente como as empresas, é falsa. O governo é uma opção livre pelo menos de eleição em eleição. Manter o público satisfeito para que se lembre do seu partido na próxima eleição é função dos dirigentes.

Evolução da Administração Gerencial

Dentro de um contexto de governos neoliberais da década de 80 do século passado, com Ronald Regan, nos Estados Unidos, e Margaret Thatcher, na Inglaterra, começam a ser implantados os ideários do gerencialismo. Embora o contexto inicial fosse neoliberal, logo se percebeu que o Estado Mínimo era inviável para o gerencialismo. As razões disso são as demandas cada vez maiores dos cidadãos por melhores e mais diversificados serviços, ou seja, as pessoas não querem um Estado que apenas cuida da educação e da saúde.

Ao invés de um Estado Mínimo, a ideia passa a ser a de um Estado Menor, reduzir ao efetivamente necessário, não ao mínimo. Nesse formato, grande parte dos investimentos em infraestrutura e das prestações de serviços é realizada por parte da iniciativa privada. Ao Estado cabe regular as atividades para garantir o bom funcionamento.

Gerencialismo Puro

Em um primeiro momento, o gerencialismo focou na eficiência, a qualquer preço, considerando o cidadão como um contribuinte (tax payer), ou seja, é aquele que banca o governo.

A Emenda Constitucional 19/98 é a marca legal da introdução da Administração Gerencial no Brasil. O grande foco dessa fase era corrigir os problemas que vieram da burocracia, por meio da redução de gastos públicos e do aumento da produtividade do setor público, ou seja, buscava-se a eficiência governamental.

Características do Gerencialismo Puro

- ▷ aplicação de conhecimentos/teorias oriundas da iniciativa privada;
- ▷ foco na Administração voltada para a mudança de cultura no setor público;
- ▷ corte de custos, redução salarial, demissões, racionalização de processos etc.

Vejamos os problemas/críticas da primeira fase do gerencialismo.

Ausência de mensuração da efetividade (impacto) dos serviços prestados.

Preocupação excessiva com a relação custo e produção, na questão financeira.

O cidadão é visto como um mero contribuinte.

Consumerism

No Consumerism, a preocupação estende-se para a qualidade (efetividade). O usuário do serviço público agora é visto como um cliente/consumidor, em alusão aos termos utilizados nas empresas. A satisfação do cliente vira o foco, e a qualidade do serviço é a ferramenta principal. A ideia era fazer com que o setor público ficasse mais ágil e competitivo, descentralizando serviços, implantando inovações para o atendimento ao público, incentivando a competição entre os órgãos públicos. Sobre a descentralização, convém demonstrarmos como ela é realizada na Administração Pública brasileira.

O controle no gerencialismo, como vimos, enfatiza os resultados, ao invés de destacar os gastos, como fazia a burocracia weberiana implantada por Getúlio Vargas em meados de 1930. Passando o resultado a ser o centro das atenções, é preciso demonstrar meios para se trabalhar com resultados, modernizando o serviço público.

Public Service Oriented – PSO

O *Public Service Oriented* é uma evolução do modelo gerencial: parte para a equidade/justiça, relacionada com a *accountability* (responsabilização). O usuário é visto como um cidadão. Essa mudança de cliente para cidadão é fundamental. O tratamento de um cliente é proporcional ao que ele gasta. Com o cidadão, isso não acontece. O cidadão tem, além de direitos, obrigações perante a sociedade, como a fiscalização da “coisa pública”, devendo cobrar os maus gestores (responsabilizando-os – *accountability*).

A descentralização promovida pela PSO não visa somente à eficiência do serviço ou à qualidade do atendimento. Na Public Service Oriented, a descentralização é uma forma de promover a participação política dos cidadãos.

Aos poucos, foram-se delineando os contornos da nova Administração Pública:

- ▷ descentralização do ponto de vista político, transferindo recursos e atribuições para os níveis políticos regionais e locais;
- ▷ descentralização administrativa, por meio da delegação de autoridade para os administradores públicos transformados em gerentes crescentemente autônomos;
- ▷ organizações com poucos níveis hierárquicos ao invés de piramidal;
- ▷ pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança total;
- ▷ controle por resultados, a posteriori, ao invés do controle rígido, passo a passo, dos processos administrativos; e
- ▷ Administração voltada para o atendimento do cidadão, ao invés de autorreferida.

Governo Eletrônico e Transparência

Infovia Brasil

O projeto Infovia Brasil consiste na obtenção de uma rede de comunicação de voz, dados e imagens de alta velocidade, com abrangência nacional, o que irá permitir a integração de todos os órgãos da Administração Pública federal no País.

Benefícios da Infovia

O primeiro ponto a ser levado em conta para a implementação do projeto é a redução e um melhor controle de gastos, além de contribuir para a padronização e aumentar a confiança e a segurança das informações governamentais que trafegam nas redes.

Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-PING)

A arquitetura e-PING define um conjunto mínimo de premissas, políticas e padrões que regulamentam a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) no Governo Federal, estabelecendo as condições de interação com os demais Poderes e esferas de governo e com a sociedade em geral. Em outras palavras, significa fazer com que os diferentes sistemas de informação existentes nas diferentes esferas de governo consigam “falar entre si”, o que não acontece atualmente.

Alguns dos benefícios que a arquitetura e-PING pode trazer ao governo e à sociedade em geral são a unificação dos cadastros sociais, a unificação dos sistemas de segurança, a unificação dos DETRANS, entre outros.

Para que se estabeleçam os objetivos da e-PING, é fundamental que se defina claramente o que se entende por interoperabilidade. A seguir, apresentamos alguns conceitos:

- ▷ habilidade de transferir e utilizar informações de maneira uniforme e eficiente entre várias organizações e sistemas de informações (governo da Austrália);
- ▷ intercâmbio coerente de informações entre serviços e sistemas. Deve possibilitar a substituição de qualquer componente ou produto usado nos pontos de interligação por outro de especificação similar, sem comprometer as funcionalidades do sistema (governo do Reino Unido);
- ▷ habilidade de dois ou mais sistemas (computadores, meios de comunicação, redes e outros componentes de TI) de interagir e intercambiar dados de acordo com um método definido, de forma a obter os resultados esperados (ISO).

Diretrizes Gerais para o Governo Eletrônico

A seguir são apresentadas as diretrizes gerais de implantação e operação do governo eletrônico no âmbito dos comitês técnicos de governo eletrônico e de toda a Administração Pública federal. Essas diretrizes devem servir como referência geral para estruturar as estratégias de intervenção, adotadas como orientações para todas as ações de governo eletrônico, gestão do conhecimento e gestão da TI no Governo Federal.

01. A prioridade do governo eletrônico é a promoção da cidadania.

A política de governo eletrônico do governo brasileiro abandona a visão que vinha sendo adotada, que apresentava o cidadão-usuário, antes de tudo, como “cliente” dos serviços públicos, em uma perspectiva de provisão de inspiração neoliberal. O deslocamento não é somente semântico. Significa que o governo eletrônico tem como referência os direitos coletivos e uma visão de cidadania que não se restringe à somatória dos direitos dos indivíduos. Assim, forçosamente incorpora a promoção da participação e do controle social e a indissociabilidade entre a prestação de serviços e sua afirmação como direito dos indivíduos e da sociedade. Essa visão, evidentemente, não abandona a preocupação em atender às necessidades e demandas dos cidadãos individualmente, mas a vincula aos princípios da universalidade, da igualdade perante a lei e da equidade na oferta de serviços e informações.

02. A inclusão digital é indissociável do governo eletrônico.

A inclusão digital deve ser tratada como um elemento constituinte da política de governo eletrônico, para que esta possa configurar-se como política universal. Esta visão funda-se no entendimento da inclusão digital como direito de cidadania e, portanto, objeto de políticas públicas para sua promoção. Entretanto, a articulação à política de governo eletrônico não pode levar a uma visão instrumental da inclusão digital. Esta deve ser vista como estratégia para construção e afirmação de novos direitos e consolidação de outros pela facilitação de acesso a eles. Não se trata, portanto, de contar com iniciativas de inclusão digital somente como recurso para ampliar a base de usuários (e, portanto, justificar os investimentos em governo eletrônico), nem de reduzi-la a elemento de aumento da empregabilidade de indivíduos ou de formação de consumidores para novos tipos ou canais de distribuição de bens e serviços. Além disso, enquanto a inclusão digital concentra-se apenas em indivíduos, ela cria benefícios individuais, mas não transforma as práticas políticas. Não é possível falar destas sem que se fale também da utilização da Tecnologia da Informação pelas organizações da sociedade civil em suas interações com os governos, o que evidencia o papel relevante da transformação dessas mesmas organizações pelo uso de recursos tecnológicos.

03. O software livre é um recurso estratégico para a implementação do governo eletrônico

O software livre deve ser entendido como opção tecnológica do Governo Federal, em que, na medida do possível, deve ser promovida sua utilização. Para tanto, devem-se priorizar soluções, programas e serviços baseados em softwares livres que promovam a otimização de recursos e investimentos em Tecnologia da Informação. Entretanto, a opção pelo software livre não pode ser entendida somente como motivada por aspectos econômicos, mas pelas possibilidades que abre no campo da produção e circulação de conhecimento, no acesso a novas tecnologias e no estímulo ao desenvolvimento de software em ambientes colaborativos e ao desenvolvimento de software nacional. A escolha do software livre como opção prioritária onde cabível encontra suporte também na preocupação em garantir ao cidadão o direito de acesso aos serviços públicos sem obrigá-lo a usar plataformas específicas.

04. A gestão do conhecimento é um instrumento estratégico de articulação e gestão das políticas públicas do governo eletrônico.

A gestão do conhecimento é compreendida, no âmbito das políticas de governo eletrônico, como um conjunto de processos sistematizados, articulados e intencionais, capazes de assegurar a habilidade de criar, coletar, organizar, transferir e compartilhar conhecimentos estratégicos que podem servir para a tomada de decisões, para a gestão de políticas públicas e para inclusão do cidadão como produtor de conhecimento coletivo.

05. O governo eletrônico deve racionalizar o uso de recursos.

O governo eletrônico não deve significar aumento dos dispêndios do Governo Federal na prestação de serviços e em Tecnologia da Informação. Ainda que seus benefícios não possam ficar restritos a este aspecto, é inegável que deve produzir redução de custos unitários e racionalização do uso de recursos. Grande parte das iniciativas de governo eletrônico pode ser realizada por meio do compartilhamento de recursos entre órgãos públicos. Este compartilhamento pode se dar tanto no desenvolvimento quanto na operação de soluções, inclusive por meio do compartilhamento de equipamentos e recursos humanos. Destaque especial deve merecer o desenvolvimento compartilhado em ambiente colaborativo, envolvendo múltiplas organizações.

06. O governo eletrônico deve contar com um arcabouço integrado de políticas, sistemas, padrões e normas.

O sucesso da política de governo eletrônico depende da definição e publicação de políticas, padrões, normas e métodos para sustentar as ações de implantação e operação do governo eletrônico que cubram uma série de fatores críticos para o sucesso das iniciativas.

07. Integração das ações de governo eletrônico com outros níveis de governo e outros Poderes.

A implantação do governo eletrônico não pode ser vista como um conjunto de iniciativas de diferentes atores governamentais que podem manter-se isoladas entre si. Pela própria natureza do governo eletrônico, este não pode prescindir da integração de ações e de informações. A natureza federativa do Estado brasileiro e a divisão dos Poderes não pode significar obstáculo para a integração das ações de governo eletrônico. Cabe ao Governo Federal um papel de destaque nesse processo, garantindo um conjunto de políticas, padrões e iniciativas que garantam a integração das ações dos vários níveis de governo e dos três Poderes.

A presença do governo eletrônico na prática da cidadania inclui a transparência nos assuntos de:

- ▷ orçamento;
- ▷ fiscalização e controle;
- ▷ prevenção e combate à corrupção;
- ▷ prestação de contas;
- ▷ denúncias.

O Programa de Governo Eletrônico brasileiro conta com um comitê executivo e oito comitês técnicos responsáveis pelo desenvolvimento das políticas e ações definidas nos princípios e diretrizes estabelecidas para toda a Administração Pública federal.

O comitê executivo foi criado no âmbito do Conselho de Governo pelo Decreto de 18 de outubro de 2000. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão exerce as atribuições de Secretaria-Executiva e garante o apoio técnico-administrativo necessário ao funcionamento do comitê.

Já os comitês técnicos foram criados pelo Decreto não numerado de 29 de outubro de 2003 para atuar nos seguintes segmentos:

- ▷ implementação do software livre;
- ▷ inclusão digital;
- ▷ integração de sistemas;
- ▷ sistemas legados e licenças de software;
- ▷ gestão de sítios e serviços on-line;
- ▷ infraestrutura de rede;
- ▷ governo para governo; e
- ▷ gestão de conhecimentos e informação estratégica.

Empreendedorismo Governamental e Novas Lideranças no Setor Público

Empreendedor é a qualificação dada a um indivíduo que possui determinadas características, tais como inovador, realizador, arrojado, autoconfiante, capaz de assumir riscos calculados, agente de transformação/mudança. Esse conceito não se restringe às empresas, podendo aparecer a figura do empreendedor em um projeto específico ou em uma ação isolada dentro de uma comunidade.

Podemos chamar de empreendedor o fundador de uma empresa, já que normalmente ele constrói algo partindo do nada, em situações difíceis. Uma pessoa com características de empreendedor acredita ser importante sentir-se útil para o grupo em que está inserida, possuindo necessidade de obter poder e de se tornar realizada em suas ações, buscando sempre diversas oportunidades. É importante mencionar que é possível treinar pessoas para se tornarem empreendedoras. Segundo Fillion, “o treinamento para a atividade empreendedora deve capacitar o empreendedor para imaginar e identificar visões, desenvolver habilidades para sonhos realistas.”

Quando falamos em empreendedorismo governamental, é essencial citarmos o livro “Reinventando o Governo”, de Ted Gaebler e David Osborne. Baseado em ideais de geração de competitividade dentro do Governo, os princípios dessa obra influenciaram os Governos de Bill Clinton e de Fernando Henrique Cardoso.

O livro se desenvolve dando ênfase a administradores que buscaram em seus governos alternativas para melhorar a qualidade de vida da população buscando não só a prestação de serviço, mas sim a união entre o setor privado e o público. Segundo o livro, os governantes teriam de deixar o papel de coletar impostos e prestar serviços para aprenderem a solução de problemas pela união de esforços entre iniciativa privada e pública, “aprender a navegar em vez de remar”, o governo não precisa prestar todo o serviço, mas garantir que seja prestado.

No entendimento da maioria das pessoas, existem dois setores, público e privado, totalmente diferentes entre si, sendo que um não deveria intervir no outro; mas ao contrário desse entendimento, os dois setores deveriam trabalhar juntos, em parcerias para melhor prestarem os serviços necessários à população, e não devemos esquecer as organizações vol-

untárias ou não lucrativas, entidades não governamentais que muitas vezes prestam os serviços de forma muito eficaz.

A competitividade entre setor público e privado traz vantagens, em diversos serviços, como limpeza pública, educação, saúde transporte, controle do tráfego entre outros, reduzindo com isso o risco do monopólio.

A respeito das vantagens de governos orientados por missão em vez de regras, quando governos deixam seus funcionários livres para que eles busquem as melhores formas de realizar os serviços tendo com isso grandes vantagens sendo mais efetiva e flexível, criados a partir da desburocratização das atividades, tirando todo o peso de regras e regulamentos desnecessários mantendo somente o necessário.

As organizações que qualificam os resultados de seus trabalhos conseguem com essas informações grande poder de transformação, tudo o que se precisa fazer é qualificar algumas coisas e, com isso, buscar avaliar se o resultado é o desejado ou não. Com isso, buscam-se alternativas para a correção. O governo empreendedor busca formas de gerar lucros e não despesas.

Gestão de Resultados na Produção de Serviços Públicos

Os empreendedores públicos sabem que enquanto as instituições forem financiadas da forma tradicional, poucas razões terão para se esforçarem na busca de desempenhos mais satisfatórios. Contudo, se forem financiadas segundo um critério de avaliação de resultados, em um instante ficarão obcecados por maior performance. Por não mensurarem os resultados, os governos burocratizados raramente logram grandes conquistas.

Se uma organização não avalia os resultados e é incapaz de identificar o que dá certo no momento em que o fenômeno acontece, não poderá aprender com a experiência. Sem o devido feedback em termos de resultados, qualquer iniciativa renovadora já nasce morta.

A Gestão para Resultados é uma estratégia de gestão centrada no desempenho para o desenvolvimento e na melhoria da Administração Pública. Proporciona um marco coerente para a eficácia do desenvolvimento na qual a informação sobre o desempenho é usada para melhorar a tomada de decisão, e inclui ferramentas práticas como planejamento estratégico, programação e execução orçamentária, gestão de riscos, e monitoramento e avaliação dos resultados.

O planejamento é necessário, o imprevisto custa caro e se fica refém do diagnóstico do presente. Segundo Peter Druker (1999) “O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes”.

Qualquer atividade humana realizada sem qualquer tipo de preparo é uma atividade aleatória que conduz, em geral, o indivíduo e as organizações a destinos não esperados, altamente emocionantes e em regra a situações piores que aquelas anteriormente existentes. A qualidade é fruto de um esforço direcionado de um indivíduo ou grupo para fazer algo acontecer conforme o que foi anteriormente desejado e estabelecido, portanto a qualidade somente poderá ser alcançada por meio de um trabalho planejado.

A maior eficiência do gasto público é uma condição necessária para que o Brasil possa obter mais crescimento econômico, menor desigualdade, mais oportunidades de trabalho, menos violência e uma vida mais longa e recompensadora para sua população. Nesse contexto, deve-se refletir sobre como gestores e servidores públicos podem atuar para buscar essa maior eficiência. Para tanto, mostra-se, inicialmente, que o Estado brasileiro gasta muito e gasta mal.

É notória a importância e a necessidade dos programas de qualidade, independentemente da escolha. Mas considerando os objetivos e as melhorias a serem alcançadas, um ou outro terão melhor adaptação na empresa. Considerando-se que a finalidade inicial de uma gestão de qualidade é tornar os processos mais eficientes, melhorar os resultados das organizações e o bem-estar dos trabalhadores, vale ressaltar que são contínuos os aprimoramentos dos programas de qualidade. E assim devem ser, pois as novas demandas, não importando as origens, exigem dinâmica na melhoria constante.

Entretanto, é necessário considerar que, mesmo tratando-se de “qualidade”, depara-se com o tangível e o intangível no dia a dia, uma vez que não podemos desconsiderar a importância do modelo de gestão desenvolvido na empresa. Em rápida reflexão, constata-se que as empresas que possuem uma gestão direcionada para a visão holística obtêm melhores resultados qualitativos, com foco nas pessoas e no ambiente, agregando a tecnologia como meio de execução, logicamente sem deixar de lado a administração científica, ou seja, a racionalização do trabalho por meio da estrutura exigida no nível estratégico, tático e operacional.

Observa-se também que as empresas que atuam com ênfase nas tarefas, estrutura e tecnologia não atingem os resultados projetados. Em um passado remoto, esse foi o modelo de sucesso adotado, mas as mudanças e as evoluções na base da Teoria da Administração e seus principais enfoques, seguidas por mudanças nos negócios e exigências dos clientes incumbiram de expurgar do mercado essa antiga visão.

A qualidade traz ganhos substanciais para toda a empresa, apesar de a maior garantia de resultados convergir para o ambiente interno/externo, a visão, o clima e/ou cultura empresarial, refletindo enormemente e positivamente sobre as pessoas/colaboradores, tornando a empresa sólida, apta ao crescimento, podendo afiançar um desempenho irrepreensível, mas isso, por si só não garante os melhores resultados financeiros



ANOTAÇÕES

5. Gestão da Qualidade

“Qualidade” é hoje uma palavra-chave muito difundida nas empresas: fácil de falar e difícil de fazer. Ao mesmo tempo, existe pouco entendimento do que vem a ser qualidade.

A definição da qualidade possui uma extrema diversidade de interpretação, dada por diversos autores, que procuram dar uma definição simples para que seja assimilável a todos os níveis das organizações: precisa, para não gerar interpretações duvidosas; e abrangente, para mostrar sua importância em todas as suas atividades produtivas.

O conceito de qualidade apresentado pelas principais autoridades da área são as seguintes:

(JURAN, 1992:9) *Qualidade é ausência de deficiências, ou seja, quanto menos defeitos, melhor a qualidade.*

(FEIGENBAUM, 1994:8) *Qualidade é a correção dos problemas e de suas causas ao longo de toda a série de fatores relacionados com marketing, projetos, engenharia, produção e manutenção, que exercem influência sobre a satisfação do usuário.*

(CROSBY, 1986:31) *Qualidade é a conformidade do produto às suas especificações. As necessidades devem ser especificadas, e a qualidade é possível quando essas especificações são obedecidas sem ocorrência de defeito.*

(DEMING, 1993:56) *Qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de vista do cliente.* Deming associa qualidade à impressão do cliente, portanto não é estática. A dificuldade em definir qualidade está na renovação das necessidades futuras do usuário em características mensuráveis, de forma que o produto possa ser projetado e modificado para dar satisfação por um preço que o usuário possa pagar.

(ISHIKAWA, 1993: 43) *Qualidade é desenvolver, projetar, produzir e comercializar um produto de qualidade que é mais econômico, mais útil e sempre satisfatório para o consumidor.*

Os Períodos ou Eras da Qualidade

A gestão da qualidade é um tema dinâmico, que foi se modificando ao longo do tempo, fruto de sua interação com a sociedade. Logo, assim como a sociedade, a gestão da qualidade evoluiu, buscando atender aos anseios da população. Nesse contexto, vejamos as classificações para os diversos períodos ou eras da qualidade:

01. **Inspeção:** a garantia da qualidade era certificada por meio do controle em massa de 100% dos produtos, ocorrendo o controle por amostragens em casos muito específicos, sem uma estruturação adequada. Essa técnica era possível, pois a maioria dos produtores era composta por artesãos, e as empresas não tinham uma grande capacidade de produção. Nesse período, o controle da qualidade limitava-se à inspeção e às atividades restritas, como contagem, classificação pela qualidade e reparos.
02. **Controle estatístico da qualidade:** surgiu em meados de 1931, tendo como referência Walter Andrew Shewhart, que deu um caráter científico à prática da busca da qualidade. Nesse período, o controle da qualidade no processo produtivo passa ao correr mediante procedimentos estatísticos, utilizando mecanismos como a amostragem. Porém, assim como na era da inspeção,

a qualidade ainda era pensada de forma sistêmica, com envolvimento de todos.

03. **Garantia da qualidade:** surge após a II Guerra Mundial, tendo como referência William Edwards Deming e Joseph M. Juran. A proposta passa a ser por uma preocupação com a qualidade desde o projeto de desenvolvimento, envolvendo todos os funcionários, de todos os níveis hierárquicos, além de fornecedores e clientes. A ideia é manter e aperfeiçoar as técnicas clássicas da qualidade.
04. **Gestão estratégica da qualidade (gestão da Qualidade Total):** nas últimas duas décadas, a qualidade passa a ser uma preocupação estratégica da organização, incorporando e ampliando as propostas que surgiram nos anos 50. Contudo, nesse momento, a preocupação com a qualidade envolve todos os pontos do negócio, sendo fator elementar na manutenção das atividades da empresa.

EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE QUALIDADE

FASE	CONCEITO	EIXO
inspeção	Conforme especificações	Produto
Controle da qualidade	Conforme especificações	Processo
Garantia da qualidade	Adequação ao uso	Prevenção
Qualidade Total	Satisfação do cliente	Pessoas

Principais Teóricos e Suas Contribuições Para a Gestão da Qualidade

W. Edwards Deming

O estudo da qualidade tornou-se mais evidente a partir das ideias do americano William Edwards Deming no começo do século XX. Apesar de ter nascido nos EUA, Deming não conseguiu fazer sua proposta ser difundida naquele país, pois os norte-americanos vendiam tudo o que produziam, logo não sentiam os efeitos da falta de qualidade de seus produtos. Contudo, o Japão era um país quase destruído em decorrência da II Guerra Mundial, assim acolheu e difundiu as ideias de Deming, tornando-se, em pouco tempo, referência em qualidade e tecnologia.

Somente a partir dos anos 70-80 é que os Estados Unidos passaram a dar importância aos escritos da qualidade de Deming, fruto da alta competitividade dos produtos japoneses.

Ele baseava sua abordagem no uso de técnicas estatísticas, em que o principal objetivo era reduzir custos e aumentar a produtividade e a qualidade. Com efeito, Deming apresentou **quatorze princípios**, ou pontos, para a gestão, que descrevem o caminho para a Qualidade Total. São eles:

Quatorze Princípios da Qualidade de Deming

Criar uma constância de propósitos de aperfeiçoamento do produto e do serviço, a fim de torná-los competitivos, perpetuá-los no mercado e gerar empregos.

Adotar a nova filosofia. Vivemos numa nova era econômica. A administração ocidental deve despertar para o desafio, conscientizar-se de suas responsabilidades e assumir a liderança em direção à transformação.

Acabar com a dependência de inspeção para a obtenção da qualidade. Eliminar a necessidade da inspeção em massa, priorizando a internalização da qualidade do produto.

Acabar com a prática do negócio compensador baseado apenas no preço. Em vez disso, minimizar o custo total. Insistir na ideia de um único fornecedor para cada item, desenvolvendo relacionamento duradouros, calcados na qualidade e na confiança.

Aperfeiçoar continuamente todo o processo de planejamento, produção e serviço, com o objetivo de aumentar a qualidade e a produtividade e, consequentemente, reduzir os custos.

Fornecer treinamento no local de trabalho.

Adotar e estabelecer a liderança. O objetivo da liderança é ajudar as pessoas a realizar um trabalho melhor. Assim como a liderança dos trabalhadores, a liderança empresarial necessita de uma completa reformulação.

Eliminar o medo.

Quebrar barreiras entre departamentos. Os colaboradores dos setores de pesquisa, projetos, vendas, compras ou produção devem trabalhar em equipe, tornando-se capazes de antecipar problemas que possam surgir durante a produção ou durante a utilização dos produtos ou serviços.

Eliminar slogans, exortações e metas dirigidas aos empregados.

Eliminar padrões artificiais (cotas numéricas) para o chão de fábrica, a administração por objetivos (APO) e a administração através de números e metas numéricas.

Remover barreiras que despojem as pessoas de orgulho no trabalho. A atenção dos supervisores deve voltar-se para a qualidade e não para os números. Remover as barreiras que usurpam dos colaboradores das áreas administrativas e de planejamento/engenharia o justo direito de orgulhar-se do produto de seu trabalho. Isso significa a abolição das avaliações de desempenho ou mérito e da administração por objetivos ou por números.

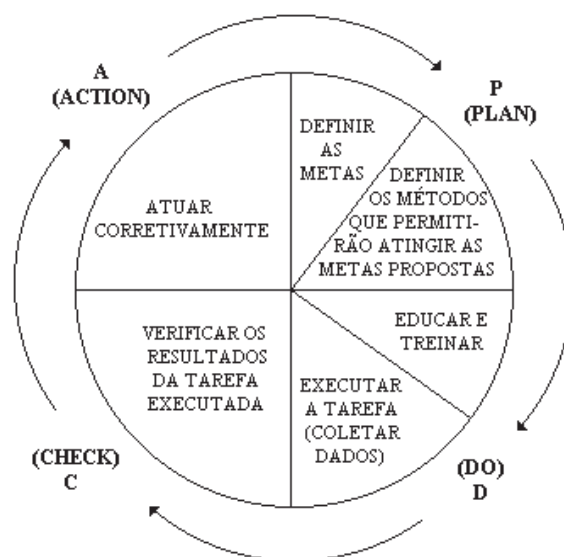
Estabelecer um programa rigoroso de educação e autoaperfeiçoamento para todo o pessoal.

Colocar todos da empresa para trabalhar de modo a realizar a transformação. A transformação é tarefa de todos.

Método PDCA

- Método de controle de processos desenvolvido pelo americano Shewhart, na década de 30 e divulgado por Deming no Japão, como uma das ferramentas da qualidade, que visa à melhoria contínua (Kaizen) dos processos de trabalho.
- O método PDCA é utilizado nas organizações para gerenciar os processos internos de forma a garantir o alcance das metas estabelecidas, usando as informações como fator de direcionamento das decisões.

Ciclo PDCA de Melhoria Contínua



- **P (Plan – planejar):** definir o que se quer, estabelecer **metas** para manter e para melhorar e métodos para alcançar as metas (itens de controle do processo).
- **D (Do – executar):** tomar a iniciativa, educar e treinar e fazer conforme o planejado, registrando as informações.
- **C (Check – verificar):** monitorar e medir a execução (a partir dos registros) com o planejado.
- **A (Action – agir):** tomar ações corretivas (ou de melhoria) para resultados não alcançados, para melhorar o desempenho do processo e retomar o modelo PDCA.

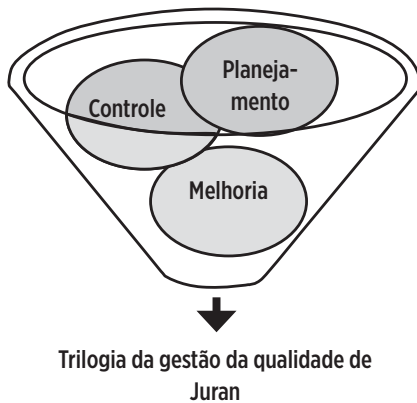
Joseph M. Juran

Conforme apresentamos acima, a qualidade, conforme o conceito proposto por Joseph Moses Juran, é a adequação à finalidade e ao uso. Essa definição está alinhada à perspectiva da qualidade baseada no usuário em que um produto de qualidade é aquele que atende aos padrões e às preferências do usuário.

Juran foi o primeiro a aplicar os conceitos de qualidade à estratégia empresarial, em vez de meramente associá-la à estatística ou aos métodos de controle total da qualidade. Juntamente com Deming, foi um dos principais responsáveis pelo movimento da qualidade no Japão.

Nessa linha, propôs uma trilogia que compõe os pontos fundamentais para a gestão da qualidade: planejamento, controle e melhoria.

- **Planejamento:** é a preparação para encontrar as metas de qualidade em que serão identificados os consumidores e suas necessidades;
- **Controle:** é usado para evitar ou corrigir eventos indesejáveis ou inesperados, conferindo estabilidade e consistência. É o processo de encontro das metas de qualidade estabelecidas durante as operações; e
- **Melhoria:** processo de melhoria contínua da qualidade por meio de mudanças planejadas, previstas e controladas.



Armand Vallin Feigenbaum

Feigenbaum é o pioneiro no uso da expressão Qualidade Total, por meio de seus estudos realizados na General Electric (GE). Em sua abordagem, a qualidade deveria ser vista como instrumento estratégico pelo qual todos os trabalhadores devem ser responsáveis. A qualidade é uma filosofia de gestão e um compromisso de excelência. Este autor enumerou quatro características essenciais em um sistema organizacional provido de Qualidade Total:

01. Os processos de **aperfeiçoamento da qualidade são contínuos**.
02. Todo o esforço é **documentado**, de sorte que as pessoas da organização possam visualizar onde, como, por que e quando suas atividades afetam a qualidade.
03. **Tanto a gerência como as demais pessoas** abraçam a ideia de desempenharem suas atividades com qualidade.
04. Aperfeiçoamento técnico e planejamento para **oferecer inovações** que sustentem positivamente a relação cliente/organização.

Por fim, destaca-se que Feigenbaum foi a primeira pessoa a realizar estudos sobre os **custos da qualidade**, demonstrando os custos envolvidos na garantia ou na falta de qualidade nas organizações (custos da prevenção, da avaliação, de falhas internas e de falhas externas).

Philip B. Crosby

Para Crosby a qualidade significa a conformidade com as especificações, de acordo com as necessidades dos clientes. Seus estudos relacionam-se com os conceitos de —zero defeito e de —fazer certo desde a primeira vez.

Este autor afirma que a insatisfação com o serviço ou produto final de uma organização constitui um — problema de qualidade. Esse problema, porém, é apenas um sintoma do que está ocorrendo no interior da organização. Assim, ele traçou o — perfil da organização problema.

Para ele, a prevenção é muito mais eficaz do que as técnicas não preventivas, como inspeção, teste e controle da qualidade. Além disso, traçou, assim como fez Deming, 14 passos para a melhoria da qualidade, que devem ser encarados como um processo perseguido continuamente.

Outros “Gurus da Qualidade”

Além dos autores mencionados acima, podemos destacar:

- **Walter Shewart**, que inseriu as técnicas de controle estatístico da qualidade e criou algumas ferramentas de qualidade como o ciclo PDCA e o gráfico de controle; e

- **Kaoru Ishikawa**, é conhecido como o “Pai do Controle ou Gestão da Qualidade Total” (TQC) japonês, desenvolveu o diagrama de causa e efeito (diagrama de Espinha de Peixe ou diagrama de Ishikawa) e os círculos de qualidade – formados por pequenos grupos de funcionários responsáveis por conduzir e democratizar o controle de qualidade na organização.

Qualidade Total

Após passarmos por toda essa evolução da qualidade, podemos falar da qualidade nos dias atuais. Chiavenato (2011, p. 549) faz um importante resumo das definições de importantes cientistas do mundo da qualidade. Vejamos:

A Qualidade Total é uma decorrência da aplicação da melhoria contínua. A palavra qualidade tem vários significados. Qualidade é o atendimento das exigências do cliente. Para Deming, a qualidade deve ter como objetivo as necessidades dos usuários, presentes e futuras. Para Juran, representa a adequação à finalidade e ao uso. Para Crosby, é a conformidade com as exigências. Feigenbaum diz que ela é o total das características de um produto ou serviço referentes a marketing, engenharia, manufatura e manutenção, pelas quais o produto ou serviço, quando em uso, atenderá às expectativas do cliente.

Ainda nesse sentido, a norma ISO 9000 define **qualidade** como — a totalidade de características de um ente (organização, produto, processos etc.) que lhe confere a capacidade de satisfazer às necessidades implícitas dos cidadãos.

Percebe-se que o conceito de Qualidade Total implica o atendimento às necessidades do cliente. Contudo, vai além, pois com a incorporação de práticas de qualidade, a organização deverá diminuir os custos de produção, fruto da eliminação do desperdício. Com isso, aumenta-se a eficiência e, por fim, os lucros da empresa.

Ademais, a **gestão da Qualidade Total** (Total Quality Management –TQM) atribui às pessoas, e não somente aos gerentes e dirigentes, a responsabilidade pelo alcance dos padrões de qualidade. Nessa linha, cada pessoa da instituição deve exercer o controle de qualidade do produto. Com isso, as práticas de controle de qualidade ocorrem de maneira descentralizada e coletiva, ao contrário do controle burocrático que é rígido, unitário e centralizador.

Devemos destacar que, na Qualidade Total, deve ocorrer uma preocupação não somente com a satisfação dos clientes externos, mas também dos clientes internos. Para explicar melhor esse conceito, devemos entender os clientes externos como os clientes finais de um processo, ou seja, as pessoas ou organizações que devem ser atendidas ao final do processo.

Os clientes internos, por sua vez, são aquelas pessoas que participam do processo produtivo e dependem de um insumo realizado por outro servidor.

Dessa forma, a Qualidade Total, além de envolver a participação de todos na gestão da qualidade, preocupa-se com o atendimento das demandas dos clientes internos e externos.

Podemos mencionar, também, os mandamentos da melhoria contínua:

01. total satisfação dos clientes;
02. gerência participativa;
03. constância de propósitos;
04. aperfeiçoamento contínuo;

05. desenvolvimento de recursos humanos;
06. delegação;
07. garantia da qualidade;
08. não aceitação de erros;
09. gerência de processos; e
10. disseminação de informações.

Convém lembrar, é claro, que a **satisfação dos clientes** é considerada como princípio central da gestão da Qualidade Total.

Para encerrar o assunto, apresentaremos os princípios da gestão da qualidade constantes da NBR ISO 9004:200, que foram desenvolvidos para serem utilizados pela Alta Direção a fim de dirigir a organização à melhoria de desempenho.

foco no cliente: organizações dependem de seus clientes e, portanto, convém que entendam as necessidades atuais e futuras do cliente, atendam aos requisitos e procurem exceder as suas expectativas;

liderança: líderes estabelecem a unidade de propósitos e o rumo da organização. Convém que eles criem e mantenham um ambiente interno no qual as pessoas possam estar totalmente envolvidas no propósito de atingir os objetivos da organização;

envolvimento de pessoas: pessoas de todos os níveis são a essência de uma organização, e seu total envolvimento possibilita que as suas habilidades sejam usadas para o benefício da organização;

abordagem de processo: um resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as atividades e os recursos relacionados são gerenciados como um processo;

abordagem sistêmica para a gestão: identificar, entender e gerenciar os processos inter-relacionados, como um sistema, contribui para a eficácia e eficiência da organização no sentido desta atingir seus objetivos;

melhoria contínua: convém que a melhoria contínua do desempenho global da organização seja seu objetivo permanente;

abordagem factual para tomada de decisões: decisões eficazes são baseadas na análise de dados e de informações; e

benefícios mútuos nas relações com os fornecedores: uma organização e seus fornecedores são interdependentes, e uma relação de benefícios mútuos aumenta a capacidade de ambos em agregar valor.

Segundo a NBR, o uso com sucesso dos oito princípios de gestão por uma organização resultará em benefícios para as partes interessadas, tais como melhoria no retorno financeiro, criação de valores aumento de estabilidade.

Melhoria Contínua

A melhoria contínua deriva da filosofia japonesa do **kaizen** (**kai** – mudança; **zen** – bom), significando um aprimoramento contínuo e gradual na maneira como as coisas são feitas na organização, envolvendo a participação de todos os membros. Nesse contexto, vejamos os ensinamentos de Chiavenato (2012, p. 272):

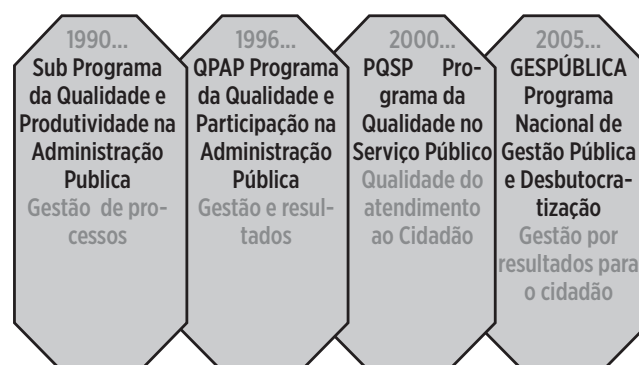
A melhoria contínua é uma técnica de mudança organizacional suave e ininterrupta centrada nas atividades em grupo das pessoas. Visa à qualidade dos produtos e serviços dentro de programas em longo prazo, que privilegiam a melhoria gradual e o passo a passo por meio da intensiva colaboração e

participação das pessoas. Trata-se de uma abordagem incremental e participativa para obter excelência na qualidade dos produtos e serviços a partir das pessoas.

Por meio dessa filosofia, as mudanças não ocorrem de forma abrupta, mas aos poucos, de forma incremental, prevendo que os funcionários melhorem suas atividades dia após dia. Nesse contexto, o aprimoramento organizacional deve ser contínuo e gradual. Com efeito, a consequência desse aprimoramento poderá ser vista pelo aumento da qualidade dos produtos e serviços oferecidos, aumento da eficiência, eliminação de custos, aumento da satisfação dos clientes etc. Ademais, a filosofia do kaizen foi pioneira ao destacar a importância das pessoas e das equipes com sua participação e conhecimentos.

Qualidade na Administração Pública

- » **Em 1991: Collor** lançou o **Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP)**, para dinamizar a indústria brasileira diante da abertura comercial. Lançou o **Subprograma Qualidade e Produtividade do Serviço Público – PQSP**, voltado para o cidadão e para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. Tinha foco interno, voltado para Técnicas e Ferramentas.
- » **Em 1996: FHC** lançou o **Programa de Qualidade e Participação da Administração Pública – QPAP** – que visava à satisfação do cliente com o envolvimento de todos os servidores. O foco era interno e externo, voltado para a Gestão e Resultados.
- » **Em 1999:** com a formulação do PPA 2000-2003, houve a transformação em **Programa de Qualidade no Serviço Público – PQSP**, com o objetivo de trazer satisfação ao cidadão. Tinha o foco externo, voltado para a satisfação do cidadão.
- » **Em 2005:** foi instituído o **Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GesPública**, por meio do Decreto nº 5.378, resultado da **fusão do programa de Qualidade no Serviço Público e o Programa Nacional de Desburocratização, sob a coordenação do MPOG.**



Modelo do GesPública

O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública) foi instituído em 2005, por meio do Decreto nº 5.378/2005. Este programa tem como principais características: ser essencialmente público, ser contemporâneo, estar voltado para a disposição de resultados para a sociedade e ser federativo.

A missão do Programa é promover a excelência em gestão pública. O Art. 1º do Decreto nº 5.378/2005 prevê que a finalidade do GesPública é contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do País. Já o Art. 3º traz os seus objetivos:

- I. *eliminar o déficit institucional, visando ao integral atendimento das competências constitucionais do Poder Executivo Federal;*
- II. *promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas;*
- III. *promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos recursos, relativamente aos resultados da ação pública;*
- IV. *assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e resultados;* e
- V. *promover a gestão democrática, participativa, transparente e ética.*

O quadro a seguir resume a missão, finalidade e objetivos do Programa:

GESPÚBLICA	MISSÃO	Promover a excelência em gestão pública
	FINALIDADE	Melhorar a qualidade dos serviços públicos ao cidadão
		Aumentar a competitividade do país
		Eliminar o déficit Institucional
		Melhorar a governança
		Aumentar a eficiência
		Assegurar a eficácia e a efetividade da ação governamental
		Promover uma gestão democrática

Gespública: missão, finalidades e objetivos. (Fonte: Paludo, 2013, p.207)

Com efeito, Augustinho Paludo resume de forma brilhante as ferramentas disponibilizadas pelo GesPública:

Autoavaliação: verifica o grau de aderência dos processos gerenciais de um ente público em relação ao Modelo/Critérios de Excelência em Gestão Pública;

Carta de serviço: metodologia utilizada para tornar a organização mais acessível e transparente para o cidadão, disponibilizando informações sobre como acessar os serviços prestados por ela e quais são os compromissos e os padrões de atendimento estabelecidos;

Padrão de pesquisa de satisfação: é uma metodologia de pesquisa de opinião padronizada, que investiga o nível de satisfação dos usuários de um serviço público;

Guia de gestão de processos: é o instrumento que orienta a modelagem e a gestão de processos voltados ao alcance de resultados; e

Guia “d” simplificação: é o instrumento que visa à simplificação de processos, atividades e normas.

O modelo do GesPública não se restringe ao Poder Executivo, nem tampouco ao Governo Federal. A ideia é fomentar a melhoria da gestão pública em todos os Poderes de todos os entes da federação. Ademais, esse Programa está diretamente relacionado ao uso do Modelo de Excelência em Gestão Pública, que será objeto de estudo do nosso tópico seguinte.

Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP)

O Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) foi concebido a partir da premissa de que a Administração Pública tem que ser excelente sem deixar de considerar as particularidades inerentes à sua natureza pública.

Nesse contexto, o MEGP tem como base os princípios constitucionais da Administração Pública e como pilares os fundamentos da excelência gerencial. Os fundamentos da excelência são conceitos que definem o entendimento contemporâneo de uma gestão de excelência na Administração Pública e que, orientados pelos princípios constitucionais, compõem a estrutura de sustentação do MEGP. Ou seja, os princípios constitucionais representam a orientação dos fundamentos que, por sua vez, são os pilares do Modelo.

Juntos, os princípios constitucionais e os fundamentos sustentam o MEGP, indicam os valores e diretrizes estruturais que devem balizar o funcionamento do sistema de gestão das organizações públicas e definem o que se entende, hoje, por excelência em gestão pública.

Os princípios constitucionais são apresentados no Art. 37 da Constituição Federal de 1988. Juntos eles formam o famoso LIMPE (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência). No contexto do MEGP, para a gestão pública ser excelente, ela deve ser legal, impessoal, moral, pública e eficiente.

- **Legalidade:** estrita obediência à lei; nenhum resultado poderá ser considerado bom, nenhuma gestão poderá ser reconhecida como de excelência à revelia da lei.
- **Impessoalidade:** não fazer acepção de pessoas. O tratamento diferenciado restringe-se apenas aos casos previstos em lei. A cortesia, a rapidez no atendimento, a confiabilidade e o conforto são requisitos de um serviço público de qualidade e devem ser agregados a todos os usuários indistintamente. Em se tratando de organização pública, todos os seus usuários são preferenciais, são pessoas muito importantes.
- **Moralidade:** pautar a gestão pública por um código moral. Não se trata de ética (no sentido de princípios individuais, de foro íntimo), mas de princípios morais de aceitação pública.
- **Publicidade:** ser transparente, dar publicidade aos fatos e aos dados. Essa é uma forma eficaz de indução do controle social.
- **Eficiência:** fazer o que precisa ser feito com o máximo de qualidade ao menor custo possível. Não se trata de redução de custo de qualquer maneira, mas de buscar a melhor relação entre qualidade do serviço e qualidade do gasto.



O MEGP está alicerçado em fundamentos próprios da gestão de excelência contemporânea e condicionado aos princípios constitucionais próprios da natureza pública das organizações. Esses fundamentos e princípios constitucionais, juntos, definem o que se entende hoje por excelência em gestão pública. Vejamos quais são os fundamentos do Modelo:

- ▷ **Pensamento sistêmico** - entendimento das relações de interdependência entre os diversos componentes de uma organização, bem como entre a organização e o ambiente externo, com foco na sociedade.
- ▷ **Aprendizado organizacional** - busca contínua e alcance de novos patamares de conhecimento, individuais e coletivos, por meio da percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de informações e experiências.
- ▷ **Cultura da inovação** - promoção de um ambiente favorável à criatividade, à experimentação e à implementação de novas ideias que possam gerar um diferencial para a atuação da organização.
- ▷ **Liderança e constância de propósitos** - a liderança é o elemento promotor da gestão, responsável pela orientação, estímulo e comprometimento para o alcance e melhoria dos resultados organizacionais e deve atuar de forma aberta, democrática, inspiradora e motivadora das pessoas, visando ao desenvolvimento da cultura da excelência, à promoção de relações de qualidade e à proteção do interesse público. É exercida pela alta administração, entendida como o mais alto nível gerencial e assessoria da organização.
- ▷ **Orientação por processos e informações** - compreensão e segmentação do conjunto das atividades e processos da organização que agreguem valor para as partes interessadas, sendo que a tomada de decisões e a execução de ações devem ter como base a medição e análise do desempenho, levando-se em consideração as informações disponíveis.
- ▷ **Visão de futuro** - Indica o rumo de uma organização e a constância de propósitos que a mantém nesse rumo. Está diretamente relacionada à capacidade de estabelecer um estado futuro desejado que dê coerência ao processo decisório e que permita à organização antecipar-se às necessidades e expectativas dos cidadãos e da sociedade. Inclui, também, a compreensão dos fatores externos que afetam a organização com o objetivo de gerenciar seu impacto na sociedade.

- ▷ **Geração de valor** - alcance de resultados consistentes, assegurando o aumento de valor tangível e intangível de forma sustentada para todas as partes interessadas.
- ▷ **Comprometimento com as pessoas** - estabelecimento de relações com as pessoas, criando condições de melhoria da qualidade nas relações de trabalho, para que elas se realizem profissional e humanamente, maximizando seu desempenho por meio do comprometimento, de oportunidade para desenvolver competências e de empreender, com incentivo e reconhecimento.
- ▷ **Foco no cidadão e na sociedade** - direcionamento das ações públicas para atender e regular, continuamente, as necessidades dos cidadãos e da sociedade, na condição de sujeitos de direitos, beneficiários dos serviços públicos e destinatários da ação decorrente do poder de Estado exercido pelas organizações públicas.
- ▷ **Desenvolvimento de parcerias** - desenvolvimento de atividades conjuntamente com outras organizações com objetivos específicos comuns, buscando o pleno uso das suas competências complementares para desenvolver sinergias.
- ▷ **Responsabilidade social** - atuação voltada para assegurar às pessoas a condição de cidadania com garantia de acesso aos bens e serviços essenciais, e ao mesmo tempo tendo também como um dos princípios gerenciais a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais, potencializando a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades.
- ▷ **Controle social** - atuação que se define pela participação das partes interessadas no planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades da Administração Pública e na execução das políticas e dos programas públicos.
- ▷ **Gestão participativa** - estilo de gestão que determina uma atitude gerencial da alta administração que busque o máximo de cooperação das pessoas, reconhecendo a capacidade e o potencial diferenciado de cada um e harmonizando os interesses individuais e coletivos, a fim de conseguir a sinergia das equipes de trabalho.



O GesPública desdobrou o Modelo de Excelência em Gestão Pública em três instrumentos de avaliação, com a finalidade de

facilitar o processo de avaliação continuada da gestão. Os três instrumentos sugerem um caminho progressivo do processo de autoavaliação, conforme mostra o quadro a seguir.

Excelência em Serviços Públicos

A questão da excelência em serviços públicos está atrelada às melhorias acumuladas no decorrer do processo de modernização, à utilização de ferramentas da qualidade, à situação orçamentária financeira do Estado para custeio da prestação dos serviços e ao padrão de relacionamento entre o Estado e a sociedade.

A excelência na prestação de serviços públicos corresponde ao grau máximo/ótimo dos serviços prestados – quase impossível de ser atingido –, no entanto, advoga-se ser possível e **atribui-se aos programas de qualidade a missão de atingir essa excelência**. A excelência corresponde a uma visão existente na Administração Pública, segundo a qual ao utilizar ferramentas e técnicas da qualidade para promover melhorias contínuas relacionadas aos serviços oferecidos ao cidadão – o que inclui o treinamento e a motivação dos servidores – estar-se-á caminhando rumo à excelência.

Não são leis, normas ou técnicas que caracterizam uma gestão pública como de excelência; **são valores** essenciais, que precisam ser internalizados por todas as pessoas das organizações públicas, que definirão a gestão de uma organização como excelente.

A qualidade é uma filosofia de gestão e um compromisso com a excelência (...) baseada na orientação para o cliente (Valéria Moreira, 2008).

A Excelência em uma organização depende fundamentalmente de sua capacidade de perseguir seus propósitos em completa harmonia com seu ecossistema (PNQ, 2011).

A cultura organizacional deve ser de inovação, de aprendizado e de comprometimento com o atendimento eficiente (e de qualidade) das necessidades e demandas dos cidadãos. Incorporar as necessidades dos cidadãos como sendo as da própria organização e disseminar isso dentro da organização como meta contínua a ser alcançada pode levar as entidades públicas a um grau muito próximo da excelência pretendida.

Pode-se afirmar que a conquista da excelência nos serviços públicos **decorre de um amplo conjunto de fatores**, muitos dos quais associados à incorporação de novas filosofias gerenciais, de novas tecnologias, de princípios e ferramentas da qualidade, do desempenho dos recursos humanos, com mudança cultural e amplo engajamento dos servidores públicos, e com a efetiva participação e controle da sociedade – **direcionando tudo isso para o atendimento das necessidades dos cidadãos**.

De acordo com Philip Kotler (2000), existem fatores determinantes da qualidade/excelência dos serviços: **confiabilidade**: prestar o serviço exatamente como foi prometido; **capacidade de resposta**: prontidão para ajudar os clientes e prestar os serviços dentro do prazo estabelecido; **segurança**: transmitir confiança aos clientes, além de conhecimento, cortesia e capacidade; **empatia**: compreender o cliente e dar-lhe atenção individualizada; **itens tangíveis**: referem-se à boa aparência que devem ter as instalações físicas, equipamentos e servidores.

É importante ter em mente que prestar serviços de excelência/qualidade é um grande passo, mas a excelência exige mais: é preciso monitorar continuamente a opinião dos clientes sobre a qualidade dos serviços prestados, para saber se continuam satisfeitos. Nesse sentido, segundo Geoff Dinsdale e Brian Marson (2000),

As pesquisas são uma ferramenta poderosa para se identificar e reduzir as lacunas entre as expectativas dos usuários com relação aos serviços e sua satisfação com os mesmos (...) Se as pesquisas fazem as perguntas certas, os resultados podem informar aos gestores o que eles precisam fazer para melhorar o serviço aos seus usuários especificamente, e/ou para os cidadãos em geral.

Para que os serviços sejam de excelência, é necessário que – ente público e servidor – criem uma cultura de excelência na prestação de serviços e no atendimento aos cidadãos – o que deixa claro que mudanças continuam sendo necessárias para readequar a atuação pública direcionada ao atendimento do usuário-cidadão. Isso representa um desafio que abrange:

- **A gestão pública** – novos modelos de gestão baseados na inovação, no incentivo e na flexibilidade (reorganizar a administração e os recursos disponíveis, otimizando-os).
- **As condições de trabalho** – os dirigentes públicos devem propiciar um ambiente de trabalho adequado, que contribua para motivar os servidores a prestarem serviços e atendimentos de excelência.
- **Os recursos humanos** – além de capacitação contínua, deve ser criada uma nova cultura de atendimento ao cidadão e de comprometimento com a prestação dos serviços públicos de excelência.
- **As novas tecnologias** – devem ser amplamente utilizadas para a melhoria dos processos de trabalho e de comunicação – para fazer mais e melhor, com menor custo –, sem comprometer a excelência.
- **Os conceitos e ferramentas da qualidade** – a implantação de conceitos e ferramentas da qualidade para melhorar o atendimento e a prestação dos serviços, com vistas a alcançar a excelência.
- **A comunicação com o usuário-cidadão** – criação de novos canais que possibilitem a troca de informações e o conhecimento das expectativas, reclamações e necessidades dos clientes-usuários.
- **Controle por resultados** – necessariamente, avaliar a atuação administrativa em face dos resultados alcançados, e do nível de satisfação dos usuários quanto aos serviços prestados.

A avaliação dos serviços trará para a administração o feedback necessário à manutenção ou ao aperfeiçoamento dos serviços. Alguns requisitos foram identificados para avaliar se os serviços têm qualidade: facilidade de acesso ao serviço; utilidade das visitas aos locais de atendimento – quanto menor o número de visitas para obter o serviço, maior o nível de qualidade; tempo utilizado para o atendimento completo do serviço: horas, dias ou meses; a correspondência entre o produto final do serviço e a satisfação da necessidade do cliente; a divulgação de informações sobre os serviços; e a atenção às reclamações dos usuários.

Destaque-se ainda que a excelência em serviços no conceito de Qualidade Total é mais ampla, pois inclui também os clientes internos, como funcionários e administradores. Para Karl Albrecht (1992), a Qualidade Total na prestação de serviços é *uma situação na qual uma organização fornece qualidade e serviços superiores a seus clientes, proprietários e funcionários*.

Em síntese, para que os serviços prestados sejam excelentes, toda a gestão deve estar orientada para a busca da excelência – tanto no discurso, quanto nas ações.

O Modelo de Excelência da FNQ

O modelo de excelência em gestão da FNQ – Fundação Nacional da Qualidade – **consiste na representação de um sistema gerencial constituído por diversos fundamentos e critérios**, que orientam a adoção de práticas de gestão nas organizações públicas e privadas, com a finalidade de levar as organizações brasileiras a padrões de desempenho reconhecidos pela sociedade e à excelência em sua gestão.

A FNQ definiu os fundamentos e os critérios de excelência em gestão, **tendo como referência organizações de excelência em nível mundial**. Esses critérios incorporam conceitos e técnicas utilizados na administração das atuais organizações de sucesso: organizações de classe mundial, líderes em seus segmentos.

Os fundamentos de excelência, segundo o Caderno FNQ (2011), são os seguintes:

- ▷ **Pensamento sistêmico.** Entendimento das relações de interdependência entre os diversos componentes de uma organização, bem como entre a organização e o ambiente externo.
- ▷ **Aprendizado organizacional.** Busca o alcance de um novo patamar de conhecimento para a organização por meio de percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de experiências.
- ▷ **Cultura de inovação.** Promoção de um ambiente favorável à criatividade, experimentação e implementação de novas ideias que possam gerar um diferencial competitivo para a organização.
- ▷ **Liderança e constância de propósitos.** Atuação de forma aberta, democrática, inspiradora e motivadora das pessoas, visando ao desenvolvimento da cultura da excelência, à promoção de relações de qualidade e à proteção dos interesses das partes interessadas.
- ▷ **Orientação por processos e informações.** Compreensão e segmentação do conjunto das atividades e processos da organização que agreguem valor para as partes interessadas, sendo que a tomada de decisões e execução de ações deve ter como base a medição e análise do desempenho, levando-se em consideração as informações disponíveis, além de incluir os riscos identificados.
- ▷ **Visão de futuro.** Compreensão dos fatores que afetam a organização, seu ecossistema e o ambiente externo no curto e no longo prazo, visando à sua perenização.
- ▷ **Geração de valor.** Alcance de resultados consistentes, assegurando a perenidade da organização pelo aumento de valores tangível e intangível, de

forma sustentada para todas as partes interessadas.

- ▷ **Valorização das pessoas.** Estabelecimento de relações com as pessoas, criando condições para que elas se realizem profissional e humanamente, maximizando seu desempenho por meio de comprometimento, desenvolvimento de competências e espaço para empreender.
- ▷ **Conhecimento sobre o cliente e o mercado.** Conhecimento e entendimento do cliente e do mercado, visando à criação de valor de forma sustentada para o cliente e, consequentemente, gerando mais competitividade nos mercados.
- ▷ **Desenvolvimento de parcerias.** Desenvolvimento de atividades em conjunto com outras organizações, a partir da plena utilização das competências essenciais de cada uma, objetivando benefícios para ambas as partes.
- ▷ **Responsabilidade social.** Atuação que se define pela relação ética e transparente da organização com todos os públicos com os quais se relaciona, estando voltada para o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras; respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais como parte integrante da estratégia da organização.

A partir dos fundamentos, foram constituídos oito critérios de excelência, que permitem às organizações medir seus esforços no sentido de avaliar se estão ou não sendo excelentes, ou, ao menos, caminhando rumo à excelência. O Caderno da FNQ (2011) **apresenta os seguintes critérios de excelência**:

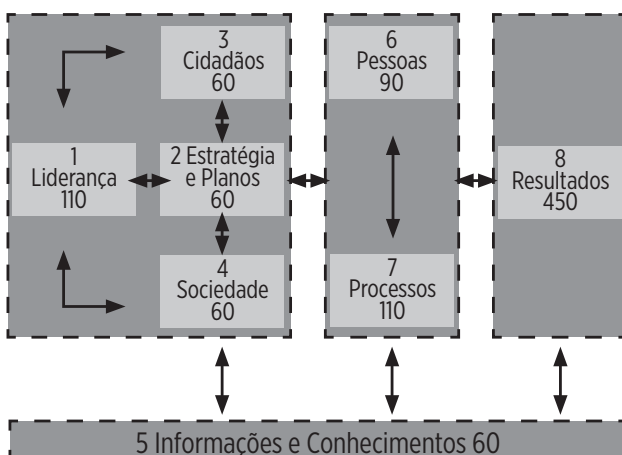
- ▷ **Liderança.** Examina o sistema de liderança da organização e o comprometimento pessoal dos membros da Direção no estabelecimento, disseminação e atualização de valores e princípios organizacionais que promovam a cultura da excelência, considerando as necessidades de todas as partes interessadas. Também examina como é implementada a governança, como é analisado o desempenho da organização e como são implementadas as práticas voltadas para assegurar a consolidação do aprendizado organizacional.
- ▷ **Estratégias e planos.** Examina, em detalhe, o processo de formulação das estratégias, enfatizando a análise do setor de atuação, do macroambiente e do modelo de negócio da organização. Também examina o processo de implementação das estratégias, incluindo a definição de indicadores, o desdobramento das metas e planos para todos os setores da organização e o acompanhamento dos ambientes internos e externos.
- ▷ **Clientes.** Examina como a organização identifica, analisa e compreende as necessidades e expectativas dos clientes e dos mercados; divulga seus produtos, marcas e ações de melhoria; e estreita seu relacionamento com os clientes. Também examina como a organização mede e intensifica a satisfação e a fidelidade dos clientes em relação a seus produtos e marcas, bem como avalia a insatisfação.

- ▷ **Sociedade.** Examina como a organização contribui para o desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma sustentável – por meio da minimização dos impactos negativos potenciais de seus produtos e operações na sociedade –, e como interage com a sociedade de forma ética e transparente.
- ▷ **Informações e conhecimento.** Examina a gestão e a utilização das informações da organização e de informações comparativas pertinentes, bem como a gestão de seus ativos intangíveis.
- ▷ **Pessoas.** Examina como são proporcionadas as condições para o desenvolvimento e utilização plena do potencial das pessoas que compõem a força de trabalho, em consonância com as estratégias organizacionais. Também examina os esforços para criar e manter um ambiente de trabalho e um clima organizacional que conduzam à excelência do desempenho, à plena participação e ao crescimento das pessoas.
- ▷ **Processos.** Examina como a organização identifica os processos de agregação de valor; e identifica, gerencia, analisa e melhora os processos principais do negócio e os processos de apoio. Também examina como a organização gerencia o relacionamento com os fornecedores e conduz a sua gestão financeira, visando à sustentabilidade econômica do negócio.
- ▷ **Resultados.** Examina os resultados da organização, abrangendo os aspectos econômico-financeiros e os relativos aos clientes e mercados, sociedade, pessoas, processos principais do negócio e de apoio, assim como os relativos ao relacionamento com os fornecedores.

Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP)

Com efeito, o Modelo de Excelência em Gestão Pública é a representação de um sistema gerencial constituído de oito partes integradas, que orientam a adoção de práticas de excelência em gestão com a finalidade de levar as organizações públicas brasileiras a padrões elevados de desempenho e de excelência em gestão. A figura a seguir representa graficamente o MEGP, destacando a relação entre as suas partes.

Representação do Modelo de Excelência em Gestão Pública



O **primeiro bloco** – Liderança, Estratégias e Planos, Cidadãos e Sociedade – pode ser denominado de planejamento. Por meio da liderança forte da alta administração, que focaliza as necessidades dos cidadãos-usuários, os serviços, os produtos e os processos são planejados conforme os recursos disponíveis, para melhor atender a esse conjunto de necessidades.

- ▷ **Liderança:** este critério examina a governança pública e a governabilidade da organização, incluindo aspectos relativos à transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Também examina como é exercida a liderança, incluindo temas como mudança cultural e implementação do sistema de gestão da organização. O critério aborda a análise do desempenho da organização, enfatizando a comparação com o desempenho de outras organizações e a avaliação do êxito das estratégias.
- ▷ **Estratégias e Planos:** este critério examina como a organização, a partir de sua visão de futuro, da análise dos ambientes interno e externo e da sua missão institucional, formula suas estratégias, desdobra-as em planos de ação de curto e longo prazos e acompanha a sua implementação, visando ao atendimento de sua missão e à satisfação das partes interessadas.
- ▷ **Cidadãos:** este critério examina como a organização, no cumprimento das suas competências institucionais, identifica os cidadãos usuários dos seus serviços e produtos, conhece suas necessidades e avalia a sua capacidade de atendê-las, antecipando-se a elas. Aborda também como ocorre a divulgação de seus serviços, produtos e ações para fortalecer sua imagem institucional e como a organização estreita o relacionamento com seus cidadãos-usuários, medindo a sua satisfação e implementando e promovendo ações de melhoria.
- ▷ **Sociedade:** este critério examina como a organização aborda suas responsabilidades perante a sociedade e as comunidades diretamente afetadas pelos seus processos, serviços e produtos e como estimula a cidadania. Examina, também, como a organização atua em relação às políticas públicas do seu setor e como estimula o controle social de suas atividades pela Sociedade e o comportamento ético.

O **segundo bloco** – Pessoas e Processos – representa a execução do planejamento. Nesse espaço, concretizam-se as ações que transformam objetivos e metas em resultados. São as pessoas, capacitadas e motivadas, que operam esses processos e fazem com que cada um deles produza os resultados esperados.

- ▷ **Pessoas:** este critério examina os sistemas de trabalho da organização, incluindo a organização do trabalho, a estrutura de cargos, os processos relativos à seleção e contratação de pessoas, assim como a gestão do desempenho de pessoas e equipes. Também examina os processos relativos à capacitação e ao desenvolvimento das pessoas e como a organização promove a qualidade de vida das pessoas, interna e externamente ao ambiente de trabalho.

- **Processos:** este critério examina como a organização gerencia, analisa e melhora os processos finalísticos e os processos de apoio. Também examina como a organização gerencia o processo de suprimento, destacando o desenvolvimento da sua cadeia de suprimento. O critério aborda como a organização gerencia os seus processos orçamentários e financeiros, visando o seu suporte.

O **terceiro bloco** - Resultados - representa o controle, pois serve para acompanhar o atendimento à satisfação dos destinatários dos serviços e da ação do Estado, o orçamento e as finanças, a gestão das pessoas, a gestão de suprimento e das parcerias institucionais, bem como o desempenho dos serviços/produtos e dos processos organizacionais.

Resultados: este critério examina os resultados da organização, abrangendo os resultados orçamentários e financeiros, os relativos aos cidadãos-usuários, à sociedade, às pessoas, aos processos finalísticos e processos de apoio, assim como os relativos ao suprimento. A avaliação dos resultados inclui a análise da tendência e do nível atual de desempenho, pela verificação do atendimento dos níveis de expectativa das partes interessadas e pela comparação com o desempenho de outras organizações.

O **quarto bloco** - Informações e Conhecimento - representa a inteligência da organização. Nesse bloco, são processados e avaliados os dados e os fatos da organização (internos) e aqueles provenientes do ambiente (externos), que não estão sob seu controle direto, mas, de alguma forma, influenciam o seu desempenho. Esse bloco dá à organização a capacidade de corrigir ou melhorar suas práticas de gestão e, consequentemente, seu desempenho.

- **Informações e Conhecimento:** este critério examina a gestão das informações, incluindo a obtenção de informações comparativas pertinentes. Também examina como a organização identifica, desenvolve, mantém e protege os seus conhecimentos. Assim, para efeito de avaliação da gestão pública, as oito partes do Modelo de Excelência em Gestão Pública foram transformadas em Critérios para Avaliação da Gestão Pública; a esses critérios foram incorporados referenciais de excelência (requisitos) a partir dos quais a organização pública pode implementar ciclos contínuos de avaliação e melhoria de sua gestão. Apenas para ilustração, observaremos a figura a seguir com as respectivas pontuações máximas do MEGP, destacando os critérios e itens de avaliação.

Critério e Itens de Avaliação

Critérios e Itens		Pontos
1	Liderança	110
	1.1 Governança pública e governabilidade	40
	1.2 Sistema de Liderança	40
	1.3 Análise de Desempenho da Organização	30
2	Estratégia e Planos	60
	2.1 Formulação das Estratégias	30
	2.2 Implementação das Estratégias	30
3	Cidadãos	60
	3.1 Imagem e conhecimento mútuo	30
	3.2 Relacionamento com os cidadãos-usuários	30
4	Sociedade	60
	4.1 Atuação Socioambiental	20
	4.2 Ética e controle social	20
	4.3 Política públicas	20
5	Informações e Conhecimento	60
	5.1 Informações da Organização	20
	5.2 Informações Comparativas	20
	5.3 Gestão do Conhecimento	20
6	Pessoas	90
	6.1 Sistema de Trabalho	30
	6.2 Capacitação e Desenvolvimento	30
	6.3 Qualidade de Vida	30
7	Processos	110
	7.1 Processos finalísticos e processos de apoio	50
	7.2 Processos de suprimento	30
	7.3 Processos orçamentário e financeiros	30
8	Resultados	450
	8.1 Resultado relativo aos cidadão-usuários	100
	8.2 Resultado relativos à sociedade	100
	8.3 Resultados orçamentários e financeiros	60
	8.4 Resultados relativos às pessoas	60
	8.5 Resultados relativos aos processos de suprimento	30
	8.6 Resultado dos processos finalísticos e dos processos de apoio	100
Total de Pontos		100

QUADRO RESUMO

MEGP (GESPÚBLICA)		FNQ
Fundamentos	Princípios Cpon- stitucionais	Fundamentos
Pensamento sistêmico		Pensamento sistêmico
Aprendizado Organi- zacional		Aprendizado Organi- zacional
Cultura da Organização		Cultura da Organi- zação
Liderança e constância de propósitos		Liderança e constância de propósitos
Orientação por proces- sos e informações		Orientação por proces- sos e informações
Visão de futuro		Visão de futuro
Geração de Valor		Geração de Valor
Valorização das pessoas		Valorização das pessoas
Foco no cidadão e na sociedade		Foco no cidadão e na sociedade
Desenvolvimento de parcerias		Desenvolvimento de parcerias
Responsabilidade Social		Responsabilidade Social
Controle Social		
Gestão participativa		
	Legalidade	
	Impessoabilidade	
	Moralidade	
	Publicidade	
	Eficiência	

Ferramentas da Qualidade

São recursos utilizados que identificam e melhoram a qualidade dos produtos, serviços e processos. As ferramentas não servem unicamente para solucionar problemas, elas devem também fazer parte de um processo de planejamento para alcançar objetivos.

As ferramentas básicas da qualidade que serão descritas a seguir têm como objetivo demonstrar a aplicação de cada uma delas, os pré-requisitos para a construção, como fazer e relação entre cada ferramenta.

Segundo Williams (1995), as ferramentas devem ser usadas para controlar a variabilidade, que é a quantidade de diferença em relação a um padrão, sendo que a finalidade das ferramentas é eliminar ou reduzir a variação em produto e serviço.

Para manter os processos estáveis e com um nível de variação mínimo, usam-se duas estratégias:

- Padronização dos processos da empresa.
- Controlar a variabilidade dos processos envolvendo as ferramentas adequadas, visando à sua redução.

Os objetivos das ferramentas da qualidade, segundo Oliveira (1995), são:

- Facilitar a visualização e entendimento dos problemas.
- Sintetizar o conhecimento e as conclusões.
- Desenvolver a criatividade.
- Permitir o conhecimento do processo.
- Fornecer elementos para o monitoramento dos processos.

Para analisar a variabilidade nos processos, podemos utilizar várias ferramentas, sendo que as citadas a seguir não são as únicas, mas são as mais utilizadas.

1. Folha de verificação

A folha de verificação é uma das sete ferramentas da qualidade e é considerada a mais simples das ferramentas. Apresenta uma maneira de organizar e apresentar os dados em forma de um quadro, tabela ou planilha, facilitando desta forma a coleta e análise dos dados.

A utilização da folha de verificação economiza tempo, eliminando o trabalho de desenhar figuras ou escrever números repetitivos, não comprometendo a análise dos dados.

A seguir, apresentamos um exemplo de folha de verificação utilizada no levantamento da produção mensal de uma fábrica de biscoitos. Esta folha de verificação é capaz de proporcionar evidência objetiva para análises de eventuais problemas envolvendo a produção de diferentes biscoitos.

Produto	Semana				
	1	2	3	4	Total
Waffer	100	80	50	40	270
Recheado	50	70	80	100	300
Salgado	50	50	55	45	200
Leite	80	85	79	82	326
Maisena	47	48	50	49	194

Folha de verificação

De acordo com o exemplo acima, podemos perceber que a produção do biscoito tipo waffer vem diminuindo semana a semana, o que pode ou não ser indicio de um problema. Portanto, a folha de verificação tem grande aplicação para levantamento e verificação de dados e fatos.

Na administração da qualidade, não é possível tomar decisões acertadas ou propor planos de melhoria com base apenas em suposições e argumentos que não estejam fundamentados em fatos e dados. Por exemplo, quando um funcionário comenta que o serviço de entrega está ruim, não é possível saber se isso é fato ou opinião, não suportados por qualquer evidência objetiva. Mas, se o funcionário informa que, de acordo com levantamento realizado, das 1500 entregas feitas no mês de setembro, foram registradas 50 reclamações de clientes, o que significa que para cada 30 entregas, uma entrega

apresentou problema, ele está comprovando um fato para que uma decisão seja tomada. Mas, para dispor desses dados, é necessário que eles tenham sido coletados. Daí a importância das folhas de verificação: elas possibilitam a coleta dos dados e a sua disponibilidade (são evidências objetivas) para análise e solução de eventuais problemas.

Sobre os fatos é que devem se basear as decisões empresariais, levando-se em conta a melhoria da qualidade de produtos, processos produtivos e serviços. As opiniões devem ser motivadoras e capazes de proporcionar as evidências objetivas nas quais as decisões precisam se apoiar.

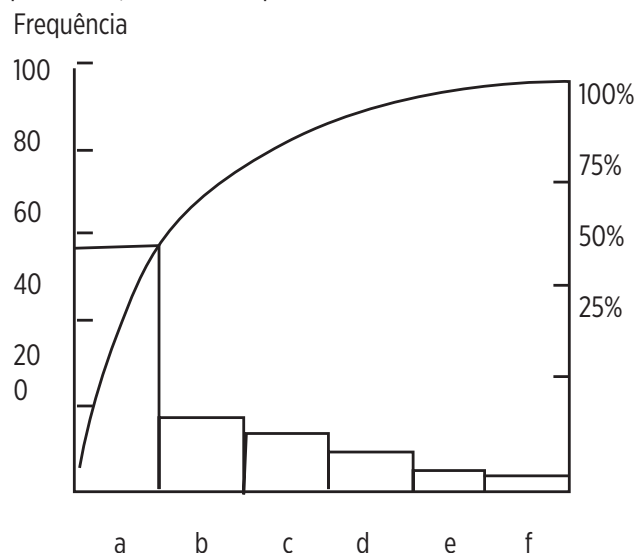
2. Gráfico de Pareto (método 80/20 – prioriza problemas)

O diagrama ou gráfico de Pareto é assim definido no Japão segundo Karatsuand Ikeda (1985: 25): “É um diagrama que apresenta os itens e a classe na ordem dos números de ocorrências, apresentando a soma total acumulada.” Nos permite visualizar diversos elementos de um problema auxiliando na determinação da sua prioridade.

É representado por barras dispostas em ordem decrescente, com a causa principal vista do lado esquerdo do diagrama, e as causas menores são mostradas em ordem decrescente ao lado direito. Cada barra representa uma causa exibindo a relevante causa com a contribuição de cada uma em relação à total.

É uma das ferramentas mais eficientes para encontrar problemas. Para traçar o diagrama, ele deve ser repetido várias vezes para cada um dos problemas levantados, tomando os itens prioritários como problemas novos.

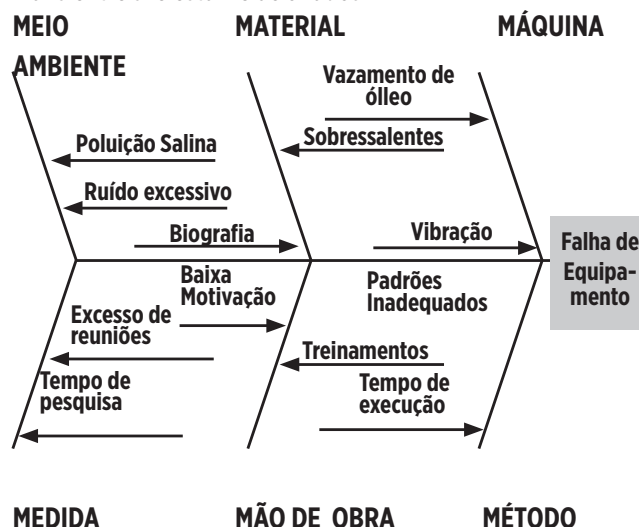
O diagrama de Pareto descreve as causas que ocorrem na natureza e no comportamento humanos, podendo assim ser uma poderosa ferramenta para focalizar esforços pessoais em problemas, e tem maior potencial de retorno.



3. Diagrama de Causa e Efeito (Diagrama de Espinha de Peixe ou Diagrama de Ishikawa)

É uma representação gráfica que permite a organização das informações possibilitando a identificação das possíveis causas de um determinado problema ou efeito. OLIVEIRA (1995: 29).

Mostra-nos as causas principais de uma ação, as quais dirigem para as subcausas, levando ao resultado final. Foi desenvolvido em 1943 por Ishikawa na Universidade de Tóquio. Ele usou isto para explicar como vários fatores poderiam ser comuns entre si e estar relacionados.

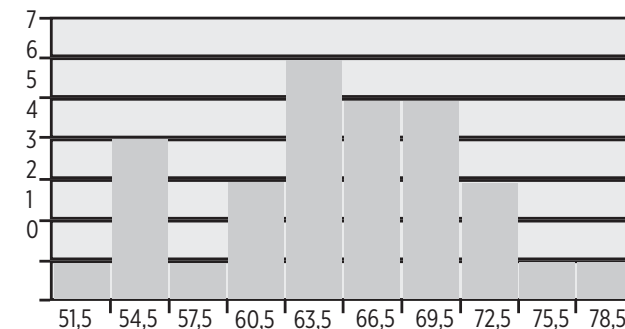


4. Histograma

São gráficos de barras que mostram a variação sobre uma faixa específica, JURAN (1989). O histograma foi desenvolvido por Guerry em 1833 para descrever sua análise de dados sobre crime. Desde então, os histogramas têm sido aplicados para descrever os dados nas mais diversas áreas.

É uma ferramenta que nos possibilita conhecer as características de um processo ou um lote de produto permitindo uma visão geral da variação de um conjunto de dados. ROSALES (1994:52).

A maneira como esses dados se distribuem contribui de uma forma decisiva na identificação dos dados. Eles descrevem a frequência com que variam os processos e a forma de distribuição dos dados como um todo. PALADINI (1994).



5. Estratificação

A estratificação é o método usado para separar (ou estratificar) um conjunto de dados de modo a perceber que existe um padrão. Quando esse padrão é descoberto, fica fácil detectar o problema e identificar suas causas. A estratificação ajuda a verificar o impacto de uma determinada causa sobre o efeito estudado e ajuda a detectar um problema.

A estratificação começa pela coleta de dados com perguntas do tipo: os turnos de trabalho diferentes podem ser responsáveis por diferenças nos resultados?; os erros cometidos por empregados novos são diferentes dos erros cometidos por empregados mais experientes?; a produção às segundas-feiras é muito diferente da dos outros dias da semana? etc.

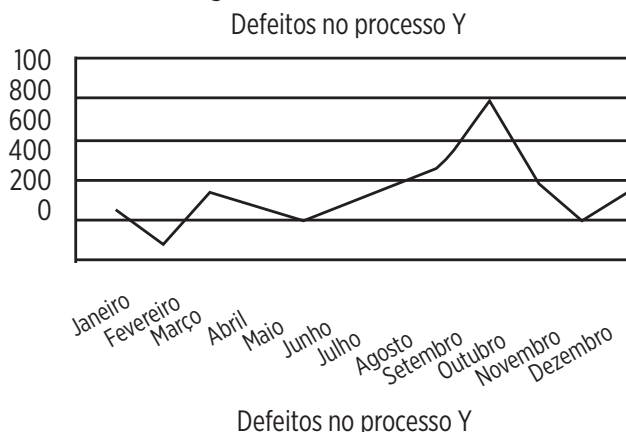
Quando a coleta de dados termina, devem-se procurar, primeiramente, padrões relacionados com o tempo ou a sequência, verificando se há diferenças sistemáticas entre os dados coletados. No caso de perguntas como as exemplificadas, devem-se analisar as diferenças entre dias da semana, turnos, operadores etc.

Um exemplo comum de estratificação é o das pesquisas realizadas por institutos de pesquisa que aparecem nos jornais diariamente. Em época de eleições, por exemplo, os dados da pesquisa podem ser estratificados por região de origem, sexo, faixa etária, escolaridade ou classe socioeconômica do eleitor.

6. Gráfico de Controle

Os gráficos de controle servem para medirmos a variabilidade de um processo. Por meio da determinação de limites mínimos e máximos de “tolerância”, podemos analisar o comportamento de um processo específico.

No caso a seguir, teríamos o número de defeitos em um processo Y em cada mês. Sempre que o processo mostrar um comportamento atípico, como nos meses de fevereiro e setembro, por exemplo, devemos analisar o funcionamento do processo com mais rigor.



Portanto, esse gráfico nos mostra se existe algum fator influenciando de modo especial a qualidade. Quando os valores estiverem dentro da faixa entre o limite inferior e o limite superior, poderíamos dizer que o processo está “sob controle”.

7. Gráfico de dispersão

Os **Diagramas de dispersão** ou **Gráficos de Dispersão** são representações de duas ou mais **variáveis** que são organizadas em um **gráfico**, uma em função da outra.

O **diagrama de dispersão** é também utilizado como ferramenta de qualidade. Um método gráfico de análise que permite verificar a existência ou não de relação entre duas variáveis de natureza quantitativa, ou seja, variáveis que podem ser medidas ou contadas, tais como: sinergia, horas de treinamento, intenções, número de horas em ação, jornada, intensidades, velocidade, tamanho do lote, pressão, temperatura etc.

Nesta forma, o diagrama de dispersão é usado para se verificar uma possível relação de causa e efeito. Isto não prova que uma variável afeta a outra, mas torna claro se a relação existe e em que intensidade. Na prática, muitas vezes, temos a necessidade de estudar a relação de correspondência entre duas variáveis.

Idade	Peso	Altura	Idade	Peso	Altura
17	50	1,50	37	52	1,55
18	55	1,58	41	95	1,90
20	72	1,62	28	62	1,65
25	62	1,65	19	79	1,82
17	70	1,71	46	85	1,82
38	83	1,72	74	79	1,90
54	80	1,78	58	85	1,90
64	72	1,80	60	89	2,00

8. Enxugamento (*downsizing*)

A Qualidade Total representa uma revolução na gestão da entidade, porque os antigos Departamentos de Controle de Qualidade (DCQ) e os sistemas formais de controle é que detinham e centralizavam totalmente essa responsabilidade. A Qualidade Total provocou o enxugamento (*downsizing*) dos DCQs e sua descentralização para o nível operacional. O *downsizing* promove redução de níveis hierárquicos e enxugamento organizacional para reduzir as operações ao essencial (*core business*) do negócio e transferir o acidental para terceiros que saibam fazê-lo melhor e mais barato (terceirização). O enxugamento substitui a antiga cultura baseada na desconfiança - que alimentava um contingente excessivo de comandos e de controles - para uma nova cultura que incentiva a iniciativa das pessoas. O policiamento externo é substituído pelo comprometimento e autonomia das pessoas, além do investimento em treinamento para melhorar a produtividade.

9. Terceirização (*outsourcing*)

A terceirização ocorre quando uma operação interna da organização é transferida para outra organização que consiga fazê-la melhor e de forma mais barata. As organizações transferem para outras organizações atividades como malotes, limpeza e manutenção de escritórios e fábricas, serviços de expedição, guarda e vigilância, refeitórios etc. Por essa razão, empresas de consultoria em contabilidade, auditoria, advocacia, engenharia, relações públicas, propaganda etc., representam antigos departamentos ou unidades organizacionais terceirizados para reduzir a estrutura organizacional e dotar a organização de maior agilidade e flexibilidade. A terceirização representa uma transformação de custos fixos em custos variáveis. Na prática, uma simplificação da estrutura e do processo decisório das organizações e uma focalização maior no core business e nos aspectos essenciais do negócio.

10. Redução do tempo do ciclo de produção

O tempo de ciclo refere-se às etapas seguidas para completar um processo, como ensinar o programa a uma classe, fabricar um carro ou atender um cliente. A simplificação de ciclos de trabalho, a queda de barreiras entre as etapas do trabalho e entre departamentos envolvidos e a remoção de etapas improdutivas no processo permite que a Qualidade Total seja bem-sucedida. O ciclo operacional da organização torna-se mais rápido e o giro do capital mais ainda. A redução do ciclo operacional permite a competição pelo tempo, o atendimento mais rápido do cliente, etapas de produção mais encadeadas entre si, queda de barreiras e obstáculos intermediários. Os conceitos de fábrica enxuta e just in time (JIT) são baseados no ciclo de tempo reduzido.

11.Reengenharia

A reengenharia foi uma reação ao colossal abismo existente entre as mudanças ambientais velozes e intensas e a total inabilidade das organizações em ajustar-se a essas mudanças. Para reduzir a enorme distância entre a velocidade das mudanças ambientais e a permanência das organizações tratou-se de aplicar um remédio forte e amargo. Reengenharia significa fazer uma nova engenharia da estrutura organizacional. Representa uma reconstrução, e não simplesmente uma reforma total ou parcial da empresa. Não se trata de fazer reparos rápidos ou mudanças cosméticas na engenharia atual, mas de fazer um desenho organizacional totalmente novo e diferente. A reengenharia se baseia nos processos empresariais e considera que eles é que devem fundamentar o formato organizacional. Não se pretende melhorar os processos já existentes, mas a sua total substituição por processos inteiramente novos. Nem se pretende automatizar os processos já existentes. Isso seria o mesmo que sofisticar aquilo que é ineficiente ou buscar uma forma ineficiente de fazer as coisas erradas. Nada de pavimentar estradas tortuosas, que continuam tortas apesar de aparentemente novas, mas construir novas estradas modernas e totalmente remodeladas. A reengenharia não se confunde com a melhoria contínua: pretende criar um processo inteiramente novo e baseado na TI, e não o aperfeiçoamento gradativo e lento do processo atual.

Para alguns autores, a reengenharia é o reprojeto dos processos de trabalho e a implementação de novos projetos, enquanto para outros é o repensar fundamental e a reestruturação radical dos processos empresariais visando alcançar enormes melhorias no desempenho de custos, qualidade, atendimento e velocidade. A reengenharia se fundamenta em quatro palavras-chave:

01. **Fundamental.** Busca reduzir a organização ao essencial e fundamental. As questões: por que fazemos o que fazemos? E por que fazemos dessa maneira?
02. **Radical.** Impõe uma renovação radical, desconsiderando as estruturas e os procedimentos atuais para inventar novas maneiras de fazer o trabalho.
03. **Drástica.** A reengenharia *joga fora* tudo o que existe atualmente na empresa. Destrói o antigo e busca sua substituição por algo inteiramente novo. Não aproveita nada do que existe!
04. **Processos.** A reengenharia reorienta o foco para os processos, e não mais para as tarefas ou serviços nem para pessoas ou para a estrutura organizacional. Busca entender o “quê” e o “porquê” e não o “como” do processo.

A reengenharia está preocupada em fazer cada vez mais com cada vez menos. Seus três componentes são: **pessoas, TI e processos**. Na verdade, a reengenharia focaliza os processos organizacionais. Um processo é o conjunto de atividades com uma ou mais entradas e que cria uma saída de valor para o cliente. As organizações estão mais voltadas para tarefas, serviços, pessoas ou estruturas, mas não para os seus processos. Ninguém gerencia processos. Na realidade, as organizações são constituídas de vários processos fragmentados que atravessam os departamentos funcionais separados como se fossem diferentes feudos. Melhorar apenas tais processos não resolve. A solução é focalizar a empresa nos seus processos e não nos seus órgãos. Daí, virar o velho e tradicional organo-

grama de cabeça para baixo. Ou jogá-lo fora. A reengenharia trata de processos.

A reengenharia de processos direciona as características organizacionais para os processos. Suas consequências para a organização são:

1. Os departamentos tendem a desaparecer e ceder lugar a equipes orientadas para os processos e para os clientes. A tradicional departamentalização por funções é substituída por redes de equipes de processos. A orientação interna para funções especializadas dos órgãos cede lugar para uma orientação voltada para os processos e clientes.
2. A estrutura organizacional hierarquizada, alta e alongada passa a ser nivelada, achatada e horizontalizada. É o enxugamento (*downsizing*) da organização para transformá-la de centralizadora e rígida em flexível, maleável e descentralizadora.
3. A atividade também muda: as tarefas simples, repetitivas, rotineiras, fragmentadas e especializadas, com ênfase no isolamento individual passam a basear-se em equipes com trabalhos multidimensionais e com ênfase na responsabilidade grupal, solidária e coletiva.
4. Os papéis das pessoas deixam de ser moldados por regras e regulamentos internos para a plena autonomia, liberdade e responsabilidade.
5. A preparação e o desenvolvimento das pessoas deixam de ser feitos por meio do treinamento específico, com ênfase na posição e no cargo ocupado, para se constituir em uma educação integral e com ênfase na formação da pessoa e nas suas habilidades pessoais.
6. As medidas de avaliação do desempenho humano deixam de se concentrar na atividade passada e passam a avaliar os resultados alcançados, a contribuição efetiva e o valor criado à organização e ao cliente.
7. Os valores sociais, antes protetores e visando à subordinação das pessoas às suas chefias, agora passam a ser produtivos, visando à orientação das pessoas para o cliente, seja ele interno ou externo.
8. Os gestores, antes controladores de resultados e distantes das operações cotidianas, tornam-se líderes e impulsionadores ficando mais próximos das operações e das pessoas.
9. Os gestores deixam de ser supervisores dotados de habilidades técnicas e se tornam orientadores e educadores dotados de habilidades interpessoais.

A reengenharia nada tem a ver com a tradicional departamentalização por processos. Ela simplesmente elimina departamentos e os substitui por equipes. Apesar de estar ligada a demissões em massa devido ao consequente *downsizing* e à substituição de trabalho humano pelo computador, a reengenharia mostrou a importância dos processos horizontais das organizações e do seu tratamento racional.

12.Benchmarking

O *benchmarking* foi introduzido em 1979 pela Xerox, como um **processo contínuo de avaliar produtos, serviços e práticas dos concorrentes mais fortes e daquelas empresas que são reconhecidas como líderes empresariais**. Spendolini acrescenta que o benchmarking é um processo contínuo e sistemático de pesquisa para avaliar produtos, serviços, processos de

trabalho de empresas ou organizações que são reconhecidas como representantes das melhores práticas, com o propósito de aprimoramento organizacional. Isso permite comparações de processos e práticas administrativas entre empresas para identificar o “melhor do melhor” e alcançar um nível de superioridade ou vantagem competitiva. O benchmarking encoraja as organizações a pesquisar os fatores-chave que influenciam a produtividade e a qualidade. Essa visualização pode ser aplicada a qualquer função como produção, vendas, recursos humanos, engenharia, pesquisa e desenvolvimento, distribuição etc., o que produz melhores resultados quando implementado na empresa como um todo.

O **benchmarking** visa desenvolver a habilidade dos administradores de visualizar no mercado as melhores práticas administrativas das empresas consideradas excelentes (**benchmarks**) em certos aspectos, comparar as mesmas práticas vigentes na empresa focalizada, avaliar a situação e identificar as oportunidades de mudanças dentro da organização. A meta é definir objetivos de gestão e legitimá-los por meio de comparações externas. A comparação costuma ser um saudável método didático, pois desperta para as ações que as empresas excelentes estão desenvolvendo e que servem de lição e de exemplo, de guia e de orientação para as empresas menos inspiradas.

O **benchmarking** exige três objetivos que a organização precisa definir:

01. Conhecer suas operações e avaliar seus pontos fortes e fracos. Para tanto, deve documentar os passos e práticas dos processos de trabalho, definir medidas de desempenho e diagnosticar suas fragilidades.
02. Localizar e conhecer os concorrentes ou organizações líderes do mercado, para poder diferenciar as habilidades, conhecendo seus pontos fortes e fracos e compará-los com os próprios pontos fortes e fracos.
03. Incorporar o melhor do melhor adotando os pontos fortes dos concorrentes e, se possível, excedendo-os e ultrapassando-os.

O **benchmarking** é constituído de 15 estágios, todos eles focalizados no objetivo de comparar competitividade.

A principal barreira à adoção do **benchmarking** reside em convencer os administradores de que seus desempenhos podem ser melhorados e excedidos. Isso requer uma paciente abordagem e apresentação de evidências de melhores métodos utilizados por outras organizações. O **benchmarking** requer consenso e comprometimento das pessoas. Seu principal benefício é a competitividade, pois ajuda a desenvolver um esquema de como a operação pode sofrer mudanças para atingir um desempenho superior e excelente.

13. Job Enrichment e Job Enlargement

O desenho contingencial de cargos é dinâmico e privilegia a mudança em função do desenvolvimento pessoal do ocupante. Em outros termos, permite a adaptação do cargo ao potencial de desenvolvimento pessoal do ocupante. Essa adaptação contínua é feita pelo enriquecimento de cargos. Enriquecimento de cargos significa a reorganização e ampliação do cargo para proporcionar adequação ao ocupante no sentido de aumentar a satisfação intrínseca, por meio do acréscimo de variedade, autonomia, significado das tarefas, identidade com as tarefas e retroação. Segundo a teoria dos dois fatores

de Herzberg, o enriquecimento de cargos constitui a maneira de obter satisfação intrínseca por meio do cargo. É que o cargo é pequeno demais para o espírito de muitas pessoas. Em outras palavras, os cargos não são suficientemente grandes para a maioria das pessoas e precisam ser redimensionados. O enriquecimento do cargo — ou ampliação do cargo — torna-se a maneira prática e viável para a adequação permanente do cargo ao crescimento profissional do ocupante. Consiste em aumentar de maneira deliberada e gradativa os objetivos, responsabilidades e desafios das tarefas do cargo para ajustá-los às características progressivas do ocupante. O enriquecimento do cargo pode ser lateral ou horizontal (carga lateral com a adição de novas responsabilidades do mesmo nível) ou vertical (carga vertical com adição de novas responsabilidades mais elevadas).

A adequação do cargo ao ocupante melhora o relacionamento entre as pessoas e o seu trabalho, incluindo novas oportunidades de iniciar outras mudanças na organização e na cultura organizacional e de melhorar a qualidade de vida no trabalho. O que se espera do enriquecimento de cargos é não apenas uma melhoria das condições de trabalho, mas, sobretudo, um aumento da produtividade e redução das taxas de rotatividade e de absenteísmo do pessoal. Uma experiência desse tipo introduz um novo conceito de cultura e clima organizacional, tanto na fábrica como no escritório: reeducação da gerência e da chefia, descentralização da gestão de pessoas, delegação de responsabilidades, maiores oportunidades de participação etc. O enriquecimento de cargos oferece as seguintes vantagens:

01. Elevada motivação intrínseca do trabalho.
02. Desempenho de alta qualidade no trabalho.
03. Elevada satisfação com o trabalho.
04. Redução de faltas (absenteísmo) e de desligamentos (rotatividade).

As pessoas que executam trabalhos interessantes e desafiadores estão mais satisfeitas com eles do que as que executam tarefas repetitivas e rotineiras. Os resultados do trabalho aumentam quando estão presentes três estados psicológicos críticos nas pessoas que o executam, a saber:

01. Quando a pessoa encara o seu trabalho como significativo ou de valor.
02. Quando a pessoa se sente responsável pelos resultados do trabalho.
03. Quando a pessoa conhece os resultados que obtém fazendo o trabalho.

14. Brainstorming

Brainstorming, ou técnica da tempestade cerebral, traz à lembrança chuvas e trovoadas (ideias e sugestões) seguidas de bonança e tranquilidade (solução). É uma técnica utilizada para gerar ideias criativas que possam resolver problemas da organização. É feita em sessões que duram de 10 a 15 minutos e envolve um número de participantes — não maior que 15 — que se reúnem ao redor de uma mesa para dizer palavras que veem à mente quando se emite uma palavra-base. Isso permite gerar tantas ideias quanto for possível. Os participantes são estimulados a produzir, sem qualquer crítica nem censura, o maior número de ideias sobre determinado assunto ou problema.

Em uma primeira etapa, o **brainstonning** visa obter a máxima quantidade possível de contribuições em forma de ideias e que constituirão o material de trabalho para a segunda etapa, em que se selecionam as ideias mais promissoras. A primeira etapa chama-se geração de ideias e pode ser feita de modo estruturado (um participante de cada vez em sequência) ou não estruturado (cada um fala a sua ideia quando quiser e sem nenhuma sequência). O modo estruturado permite a obtenção da participação de todos. As ideias são anotadas em um quadro, sem nenhuma preocupação de interpretar o que o participante quis dizer. Na segunda etapa, as ideias serão discutidas e reorganizadas para verificar quais são as que têm possibilidade de aplicação e de gerar soluções para o problema em foco. O brainstorming é uma técnica que se baseia em quatro princípios básicos:

01. Quanto maior o número de ideias, maior a probabilidade de boas ideias.
02. Quanto mais extravagante ou menos convencional a ideia, melhor.
03. Quanto maior a participação das pessoas, maiores as possibilidades de contribuição, qualidade, acerto e implementação.
04. Quanto menor o senso crítico e a censura íntima, mais criativas e inovadoras serão as ideias.

O **brainstorming** elimina totalmente qualquer tipo de regra ou limitação, mas se assenta nos seguintes aspectos:

01. É proibida a crítica de qualquer pessoa sobre as ideias alheias.
02. Deve ser encorajada a livre criação de ideias.
03. Quanto mais ideias surgirem, melhor.
04. Deve ser encorajada a combinação ou modificação de ideias.

15. Histogramas

Histograma é uma representação gráfica da distribuição de frequências de massa de medições; é normalmente um gráfico de barras verticais.

16. Fluxograma

Fluxograma é um tipo de diagrama, e pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo, muitas vezes feito por meio de gráficos que ilustram de forma descomplicada a transição de informações entre os elementos que o compõem. Podemos entendê-lo, na prática, como a documentação dos passos necessários para a execução de um processo qualquer. É uma das sete ferramentas da qualidade. É muito utilizada em fábricas e indústrias para a organização de produtos e processos.

17. Matriz GUT

É uma ferramenta muito importante para a gestão de problemas dentro de uma empresa, e mostra-se bastante eficaz, apesar da simplicidade no desenvolvimento e manutenção. Ela está ligada, geralmente, à Matriz SWOT e à sua análise dos ambientes interno e externo da empresa, onde analisa a prioridade de resolução de um problema, que pode estar dentro ou fora da empresa.

A grande vantagem em se utilizar a Matriz GUT é que ela auxilia o gestor a avaliar de forma quantitativa os problemas da empresa, tornando possível priorizar as ações corretivas e preventivas para o extermínio total ou parcial do problema.

Para montar a Matriz GUT, é necessário listar todos os problemas relacionados às atividades realizadas no departamento, na empresa ou até mesmo nos processos, por exemplo. Em seguida são atribuídas notas para cada problema listado, dentro dos três aspectos principais que serão analisados: Gravidade, Urgência e Tendência.

As notas devem ser atribuídas seguindo a seguinte escala crescente: nota 5, para os maiores valores, e 1, para os menores valores.

Gravidade: representa o impacto do problema analisado caso ele venha a acontecer. É analisado sobre alguns aspectos, como: tarefas, pessoas, resultados, processos, organizações etc., analisando sempre seus efeitos a médio e longo prazo, caso o problema em questão não seja resolvido.

Urgência: representa o prazo, o tempo disponível ou necessário para resolver um determinado problema analisado. Quanto maior a urgência, menor será o tempo disponível para resolver esse problema. É recomendado que seja feita a seguinte pergunta: “A resolução deste problema pode esperar ou deve ser realizada imediatamente?”.

Tendência: representa o potencial de crescimento do problema, a probabilidade de o problema se tornar maior com o passar do tempo. É a avaliação da tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema. Recomenda-se fazer a seguinte pergunta: “Se eu não resolver esse problema agora, ele vai piorar pouco a pouco ou vai piorar bruscamente?”.

Após definir e listar os problemas e dar uma nota a cada um deles, é necessário somar os valores de cada um dos aspectos: Gravidade, Urgência e Tendência, para então obtermos aqueles problemas que serão nossas prioridades. Aqueles que apresentarem um valor maior de prioridade serão os que deveremos enfrentar primeiro, uma vez que serão os mais graves, urgentes e com maior tendência a se tornarem piores.

18.5W2H

O **5W2H**, basicamente, é um *checklist* de determinadas atividades que precisam ser desenvolvidas com o máximo de clareza possível por parte dos colaboradores da empresa.

Ele funciona como um mapeamento destas atividades, no qual ficará estabelecido o que será feito, quem fará o quê, em qual período de tempo, em qual área da empresa e todos os motivos pelos quais esta atividade deve ser feita.

Esta ferramenta é extremamente útil para as empresas, uma vez que elimina por completo qualquer dúvida que possa surgir sobre um processo ou sua atividade. Em um meio ágil e competitivo, como é o ambiente corporativo, a ausência de dúvidas agiliza e muito as atividades a serem desenvolvidas por colaboradores de setores ou áreas diferentes. Afinal, um erro na transmissão de informações pode acarretar diversos prejuízos a uma empresa. Por isso, é preciso ficar atento a essas questões decisivas, e o **5W2H** é excelente neste quesito!

Por que 5W2H?

Há ainda outros 2 tipos de nomenclatura para esta ferramenta, o **5WIH** (em que se exclui o “H” referente ao “How much”) e o mais recente **5W3H** (em que se inclui o “H” referente ao “How many”, ou Quantos). Todas elas podem ser utilizadas perfeitamente, dependendo da necessidade do gestor, respeitando sempre as características individuais, e todas já foram cobradas em prova.

Deming e Juran são, frequentemente, considerados os Pais da Qualidade. Joseph Juran (1904-2008) é considerado o primeiro a aplicar os princípios da qualidade à estratégia empresarial. Juran ficou famoso por definir que a qualidade deve se basear sempre em três etapas: planejamento, controle e melhoria. Estas etapas são conhecidas como Trilogia Juran. Deming estabeleceu 14 princípios, que veremos a seguir.



ANOTAÇÕES

[illegible]

6. Gestão de Projetos

De início, temos que entender o **conceito do termo “Projeto”** no contexto da Administração e da Gestão Pública, já que esse termo também é utilizado em outras áreas do conhecimento (projeto de lei, por exemplo).

O guia do PMBOK (publicação oficial do Instituto Internacional que define as regras de gerenciamento de Projetos, o PMI – Project Management Institute) oferece uma definição bastante simples, **projeto é “um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”**.

Vejamos, então, as principais características de um projeto:

FINITUDE: possui início, meio e fim. Atenção, pois o fim de um projeto não é apenas atingido quando os objetivos são alcançados. Um projeto também pode ser finalizado quando se chega à conclusão de que não será possível atingir os objetivos estabelecidos ou quando se percebe que o projeto não é mais necessário. Além disso, a característica de temporalidade não quer dizer que os projetos têm curta duração. Pelo contrário, muitos projetos duram anos. O que é importante fixar é que, em todos os casos, a duração de um projeto é finita. Projetos não são esforços contínuos.

Uma observação importante a fazer é que *“geralmente o termo ‘temporário’ não se aplica ao produto, serviço ou resultado criado pelo projeto. A maioria dos projetos é realizada para criar um resultado duradouro”*.

FOCO: tem um objetivo claro e definido. Para minimizar as incertezas de um projeto, a definição clara do que se espera é essencial. **Tudo o planejamento do projeto será estruturado com base no objetivo a ser atingido.** E só é possível dizer se o projeto foi um sucesso ou não se os objetivos foram definidos e divulgados de maneira clara a todas as partes envolvidas, para que a comparação do resultado alcançado com o resultado esperado seja real.

SINGULARIDADE: visa à criação de um produto, serviço ou resultado **ÚNICO, com características exclusivas, mesmo que haja similares, ou que projetos parecidos se repitam de tempos em tempos.** Por exemplo, digamos que uma associação médica promova um congresso anual, cada vez em uma cidade diferente. Apesar de todos os anos o congresso acontecer, cada evento será um projeto diferente e único, com resultados exclusivos.

LIMITES: possui **parâmetros de custo, recursos, qualidade e tempo.** Todo projeto possui restrições, sejam elas de ordem orçamentária, de pessoal, de critérios específicos de aceitação do produto etc.

INCERTEZA: como um projeto visa ao desenvolvimento de algo único e novo, sempre há um componente de incerteza, em menor ou maior grau, na sua execução. Para buscar minimizar tais incertezas, o planejamento e o controle devem ser realizados de maneira muito cuidadosa, com análises de risco e viabilidade, de acordo com o tipo de projeto.

ELABORAÇÃO PROGRESSIVA: significa desenvolver em etapas e continuar por incrementos. Por exemplo, o escopo do projeto será descrito de maneira geral no seu início e se tornará mais explícito e detalhado conforme a equipe do projeto

desenvolve um entendimento mais completo dos objetivos e das entregas. A elaboração progressiva não deve ser confundida com aumento do escopo. Ainda neste capítulo veremos em detalhes o significado de escopo e como é feito seu gerenciamento.

INTERDISCIPLINARIEDADE: o desenvolvimento de projetos requer uma gama de conhecimentos diferenciados. A metodologia de gestão de projeto compreende, além de técnicas específicas da área de projetos, ferramentas e conceitos de outras disciplinas tais como administração em geral, planejamento, controle de qualidade, informática, estatística, custos e orçamento, entre outras.

Projetos X Operações

- ▷ Semelhanças:
 - » realizado por pessoas;
 - » recursos limitados;
 - » planejado, executado e controlado.
- ▷ diferenças:
 - » operações são contínuas e repetidas; projetos são temporários e exclusivos;
 - » projetos atingem seus objetivos e terminam; operações adotam um novo conjunto de objetivos e continuam.

Gerenciamento de Projetos

O PMI e o PMBOK

Conheceremos agora a instituição que é a maior referência em gestão de projetos atualmente e a referência bibliográfica mais famosa e mais cobrada em concursos nessa área.

O PMI - *Project Management Institute* - foi criado em 1969 na Pensilvânia, Estados Unidos, com o objetivo de ser uma instituição que padronizasse termos e conceitos e divulgasse os conhecimentos em gerência de projetos.

Em 1990, o PMI publicou o *“A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)”*, um guia que abrange as áreas do conhecimento que regem as regras do gerenciamento de projetos. Este guia se tornou a publicação central do PMI, sendo aceita, desde 1999, como padrão de gerenciamento de projetos pelo ANSI (*American National Standards Institute*).

Atualmente, o PMI compartilha seus padrões técnicos com a comunidade internacional de Gerência de Projetos por meio de mais de 200.000 associados em 125 países, praticando e estudando o Gerenciamento de Projetos nas mais diferentes atividades, incluindo a indústria aeroespacial, automotiva, gerenciamento de negócios, engenharia de construções, serviços financeiros, Tecnologia da Informação, farmacêutica e telecomunicações.

O principal objetivo do Guia PMBOK é identificar o subconjunto do Conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos que é amplamente reconhecido como boa prática. “Amplamente reconhecido” significa que o conhecimento e as práticas descritas são aplicáveis à maioria dos projetos na maior parte do tempo, e que existe um consenso geral em relação ao seu valor e sua utilidade. “Boa prática” significa que existe acordo geral de que a aplicação correta dessas habilidades, ferramentas e técnicas podem aumentar as chances de

sucesso em uma ampla série de projetos diferentes.

Segundo Maximiano, o Guia PMBOK é o documento que sistematiza o campo da administração de projetos, identificando e definindo os principais conceitos e técnicas que as pessoas envolvidas e interessadas nesse campo devem dominar.

Ainda de acordo com Maximiano, os outros objetivos do PMBOK contribuem para a criação de uma linguagem comum para a área e fornecem as bases para programas de treinamento e educação em administração de projetos.

Os projetos são constituídos de Portfólios, Programas, Projetos, Subprojetos.

- ▷ **Portfólio:** conjunto de programas ou projetos agrupados, não necessariamente interdependentes ou relacionados.
- ▷ **Programa:** conjunto de projetos (um projeto pode ou não fazer parte de um programa).
- ▷ **Os subprojetos** podem ser chamados de projetos e gerenciados como tal.

Ciclo de Vida do Projeto

Determina as fases do projeto, caracterizada pela entrega de um subproduto.

- ▷ avaliação é realizada no final de cada fase para identificar os pontos de melhoria;
- ▷ o ciclo de vida do projeto é diferente do ciclo de vida do produto, pois um produto pode ter muitos projetos associados a ele;
- ▷ as fases podem ser:
 - » sequenciais: só têm início depois que a anterior termina.
 - » sobrepostas: têm início antes do término da anterior;
 - » iterativas: uma fase é planejada e as demais são planejadas à medida que o trabalho avança.

O Ciclo de Vida do Projeto Define

Os grupos de processos se sobrepõem ao longo de praticamente toda a duração do projeto



- ▷ quando as entregas devem ser geradas em cada fase e como cada entrega é revisada, verificada e validada;
- ▷ quem está envolvido em cada fase;
- ▷ como controlar e aprovar cada fase.

Fases do Ciclo de Vida do Projeto

Fases de Preparação ou Iniciação: identificação da demanda e a necessidade do projeto, com a definição do objetivo e a elaboração de planos preliminares.

Fases de Estruturação (Planejamento): detalhamento do que será realizado, com cronogramas, interdependências entre atividades, recursos envolvidos, custos.

Fases de Desenvolvimento e Implementação: as atividades previstas são efetivamente executadas.

Fases de Controle e monitoramento: podem ocorrer em paralelo com as fases de desenvolvimento, nas quais se corrigem os desvios.

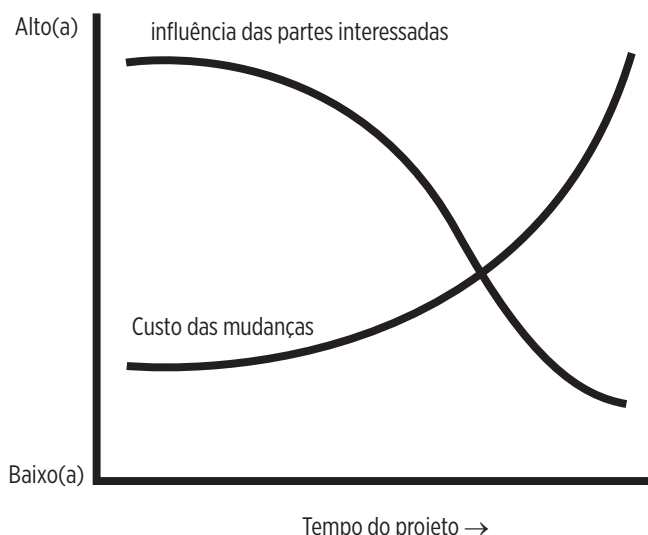
Fases de Finalização ou encerramento: o produto final é entregue e aceito, e a estrutura é desmobilizada.

Características do Ciclo de vida

Os níveis de **custo e de pessoal** são baixos no início, máximos na execução e caem rapidamente conforme o projeto é finalizado.

A influência das **partes interessadas**, os riscos e as incertezas são maiores no início e caem ao longo da vida do projeto.

Os custos das **mudanças e correções de erros** aumentam conforme o projeto se aproxima do término. O impacto sobre os custos da mudança é menor no início.



PMO – Escritório de Projetos

O **escritório de projetos** é uma unidade central que coordena, apoia e gerencia os projetos, podendo executá-los diretamente.

O **Escritório de Projetos (Project Management Office – PMO)** é uma unidade formal criada para tornar a gestão de projetos mais profissional na organização, padronizando procedimentos, orientando os gerentes de projetos técnica e metodologicamente e dando suporte à alta administração.

O PMO é um pequeno grupo de pessoas que têm relacionamento direto com todos os projetos da empresa, seja prestando consultoria e treinamento, seja efetuando auditoria e acompanhamento de desempenho. É importante saber que a configuração de um escritório de projetos é muito variável entre as organizações.

recursos disponíveis (orçamento, cronograma etc.) para atingir os objetivos específicos do projeto que está sob sua responsabilidade. Ele deve ter conhecimento sobre o gerenciamento de projetos, ser capaz de aplicar este conhecimento para obter desempenho e ter capacidade de orientar, gerenciar e liderar o seu pessoal para que todos estejam engajados com o projeto, mesmo considerando suas restrições.

Partes Interessadas no Projeto - Stakeholders

Partes interessadas no projeto ou Stakeholders são pessoas e organizações ativamente envolvidas no projeto ou cujos interesses podem ser afetados como resultado da execução ou do término do projeto. Eles podem também exercer influência sobre os objetivos e resultados do projeto. A equipe de gerenciamento de projetos precisa identificar as partes interessadas, determinar suas necessidades e expectativas e, na medida do possível, gerenciar sua influência em relação aos requisitos para garantir um projeto bem-sucedido.

As principais partes interessadas em todos os projetos incluem:

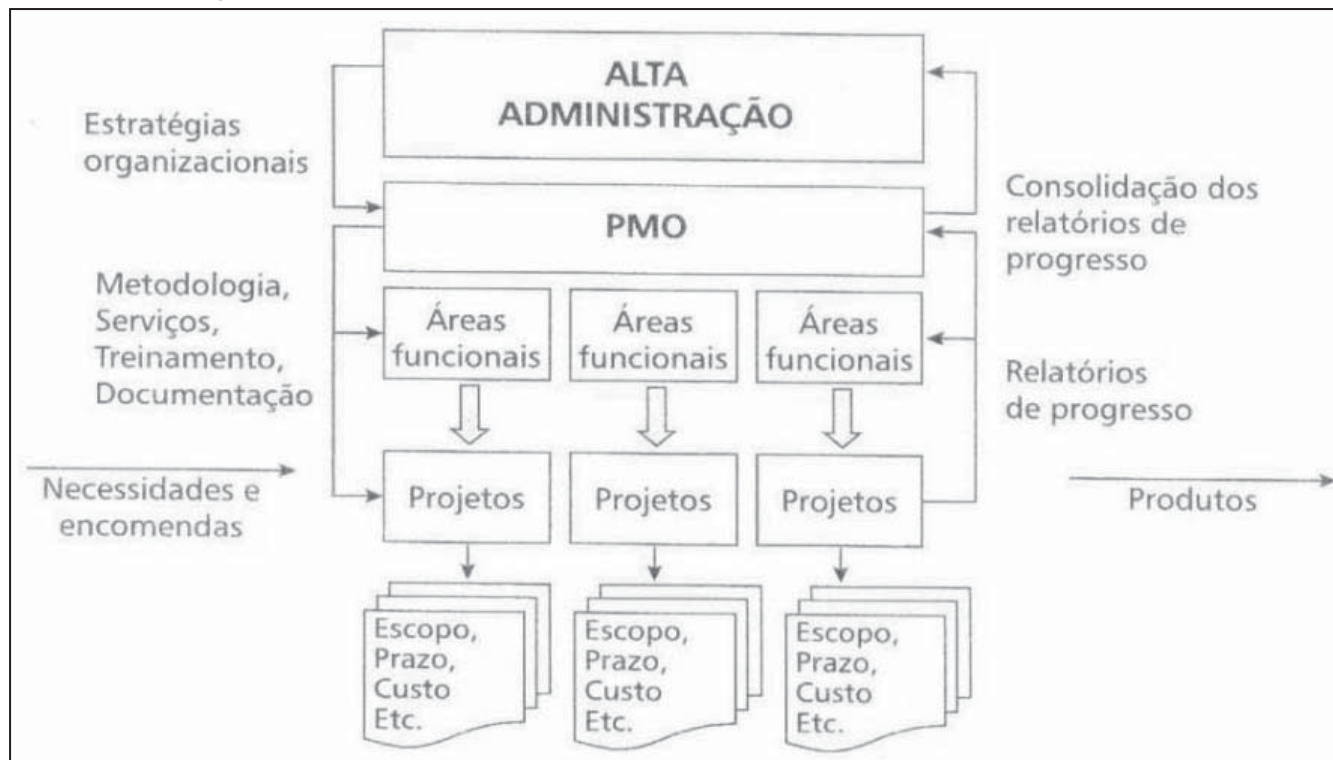
Gerente de projetos: a pessoa responsável pelo gerenciamento do projeto.

Cliente/usuário: a pessoa ou organização que utilizará o produto do projeto.

Organização executora: a empresa cujos funcionários estão mais diretamente envolvidos na execução do trabalho do projeto.

Membros da equipe do projeto: o grupo que está executando o trabalho do projeto.

Equipe de gerenciamento de projetos: os membros da



O PMP (Project Management Professional) é o profissional de gerenciamento de projetos, ou seja, o gerente do projeto. Ele gerencia as restrições dos projetos individuais, controlando os

equipe do projeto que estão diretamente envolvidos nas atividades de gerenciamento de projetos.

Patrocinador: a pessoa ou o grupo que fornece os recursos financeiros, em dinheiro ou em espécie, para o projeto.

Influenciadores: pessoas ou grupos que não estão diretamente relacionados à aquisição ou ao uso do produto do projeto, mas que, devido à posição de uma pessoa na organização do cliente ou na organização executora, podem influenciar, positiva ou negativamente, o andamento do projeto.

PMO: se existir na organização executora, o PMO poderá ser uma parte interessada se tiver responsabilidade direta ou indireta pelo resultado do projeto.

Os Stakeholders podem ser divididos em:

Stakeholders Primários: possuem obrigação contratual ou legal com o projeto. Ex: gerentes funcionais, diretores, gerente de projeto, equipe, clientes, empregados, credores, acionistas.

Stakeholders Secundários: não têm nenhuma relação formal com o projeto, mas podem exercer poder, como ações legais, pressões políticas e sociais, apoio da mídia. Ex.: Organizações sociais, políticas, ambientalistas, concorrentes, comunidade local, mídia, escolas, hospitais.

O gerente do projeto deve conhecer e se comunicar com todos os Stakeholders; conhecer suas expectativas e requisitos e gerenciar suas influências.

Áreas de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos

O PMI organiza os processos da gerência de projetos em **dez áreas de conhecimento**, também chamadas de “**dez gerências**” por alguns autores.

Essa é uma divisão que considera o conteúdo do que se está gerenciando, a temática dos processos. As DEZ áreas de conhecimento (ATUALIZADA PELO PMBOK 5ª edição) são:

Gerência da Integração: envolve os processos necessários para assegurar que os diversos elementos do projeto sejam adequadamente coordenados. No contexto do gerenciamento de projetos, a integração inclui características de unificação, consolidação, articulação e ações integradoras que são essenciais para o término do projeto, para atender com sucesso às necessidades do cliente e de outras partes interessadas e para gerenciar as expectativas.

Gerência do Escopo: inclui os processos que asseguram que o projeto deverá abranger todo o trabalho necessário, e somente o trabalho necessário, para completar o projeto com sucesso. O foco dessa área é a abrangência do projeto, a definição exata do que deve ser realizado, para que a equipe não gaste esforços com atividades não contempladas oficialmente no projeto.

Estrutura Analítica de Projetos - A EAP é uma decomposição hierárquica orientada à entrega do trabalho a ser executado pela equipe do projeto, para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas necessárias. A EAP organiza e define o escopo total do projeto. A EAP subdivide o trabalho do projeto em partes menores e mais facilmente gerenciáveis, em que cada nível descendente da EAP representa uma definição cada vez mais detalhada do trabalho do projeto. É possível agendar, estimar custos, monitorar e controlar o

trabalho planejado contido nos componentes de nível mais baixo da EAP, denominados pacotes de trabalho. A EAP envolve as entradas, as ferramentas e técnicas empregadas e as saídas do projeto.

Gerência do Tempo: contempla os processos necessários para garantir que o projeto termine dentro do prazo estipulado. Envolve definição, sequência e estimativa de duração das atividades, assim como elaboração e controle do cronograma.

Gerência do Custo: estabelece os processos que garantem que o projeto seja finalizado dentro do orçamento calculado. Engloba planejamento de recursos, estimativa, orçamento e controle de custos.

Gerência da Qualidade: incorpora os processos que buscam garantir que as necessidades que originaram o desenvolvimento do projeto sejam atendidas.

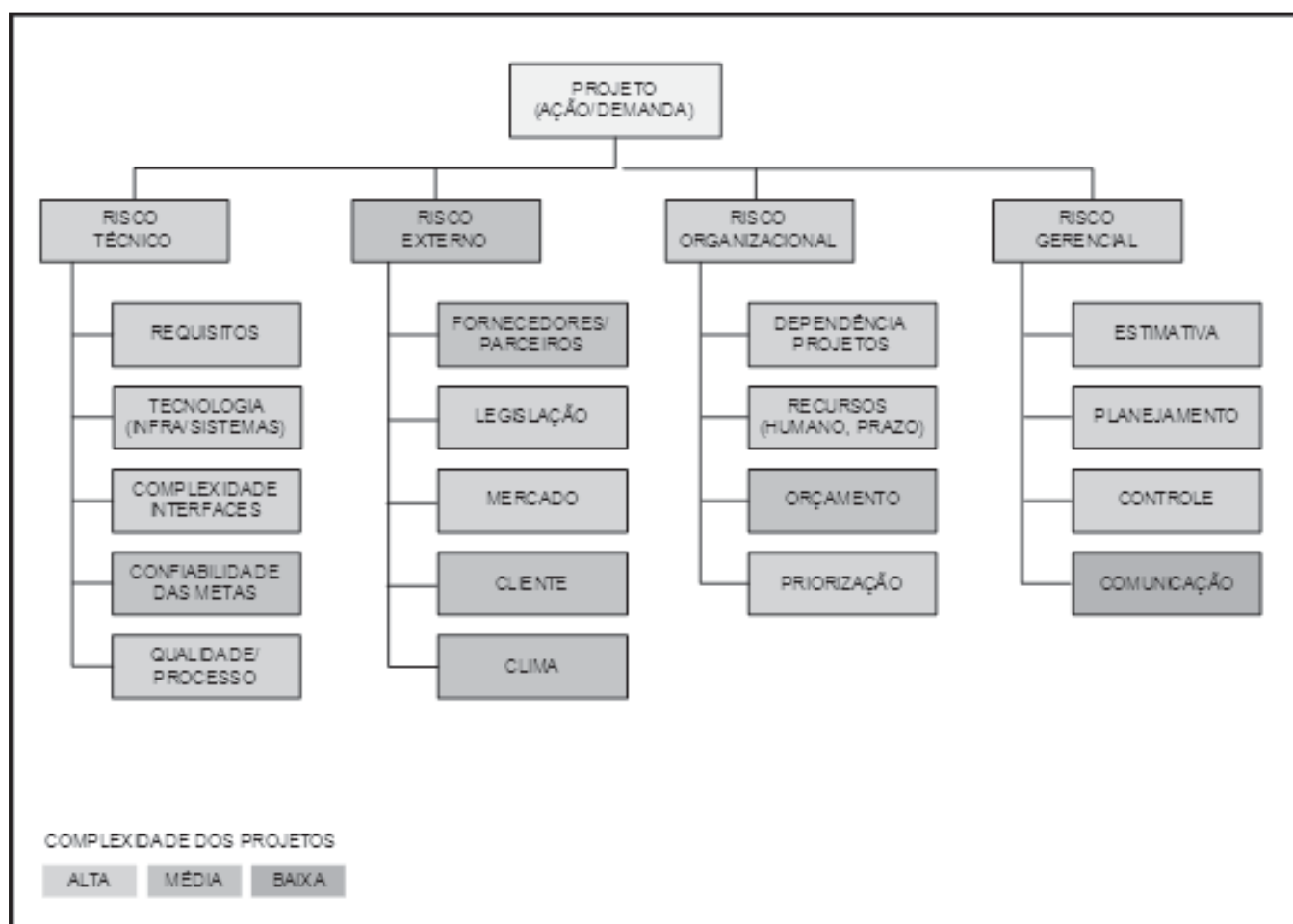
Gerência dos Recursos Humanos: busca utilizar, da melhor forma, as habilidades das pessoas envolvidas no projeto. Está relacionada à montagem e ao desenvolvimento da equipe.

Gerência das Comunicações: objetiva a geração, a captura, a distribuição, o armazenamento e a apresentação das informações do projeto sejam feitas de forma adequada e no tempo correto. Inclui o planejamento das comunicações e relato de desempenho, dentre outros processos.

Gerência dos Riscos: engloba a identificação, análise e respostas aos riscos do projeto. É composta por identificação, quantificação e análise de riscos, além do desenvolvimento e controle das respostas aos riscos.

O PMBOK traz um modelo de EAR-Estrutura Analítica de Riscos, que corresponde a uma representação dos riscos identificados, organizada hierarquicamente, em que os riscos são ordenados por categoria e subcategoria, com identificação das diversas áreas e causas de riscos potenciais. Os objetivos da análise de riscos são: reduzir a probabilidade e o impacto de eventos negativos e aumentar a de eventos positivos. Trata-se de uma atividade recente (que vem ganhando destaque) e parte significativa dos projetos ainda não inclui o gerenciamento de riscos – embora muitos autores afirmem que “gerenciar projetos é gerenciar riscos”.

Técnica Delphi: é uma técnica usada no gerenciamento de riscos que serve para se buscar um consenso entre especialistas em uma determinada área. Ela é especialmente útil para que especialistas gerem ideias sobre os riscos enfrentados, no processo de identificação de riscos. Eles participam de maneira anônima, respondendo questões a sobre alguns aspectos do projeto. Essas respostas são resumidas e redistribuídas para que os especialistas façam novos comentários. Este processo é repetido por algumas rodadas até que seja alcançado um consenso, reduzindo a parcialidade que decorre da influência indevida de algum dos especialistas.



Gerência das aquisições: envolve os processos utilizados para aquisições de mercadorias, serviços e resultados necessários ao desenvolvimento do projeto, como o planejamento das aquisições, obtenção de propostas, seleção de fornecedores e administração de contratos.

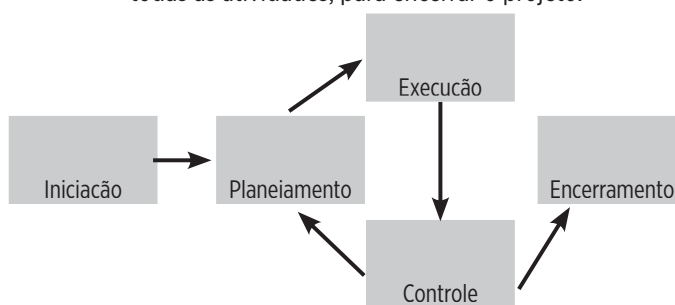
Gerência das Partes Interessadas: são indivíduos ou organizações que estejam ativamente envolvidos no projeto de forma positiva e também negativa e que possuem seus interesses próprios relacionados ao projeto. São eles: clientes, fornecedores, gerente e equipe de projeto, usuários do produto do projeto, organizações governamentais e não governamentais, meio ambiente, etc.

Grupos de Processos

O PMBOK define que existem cinco grupos de processos de gerência de projetos que descrevem a natureza dos processos. Os grupos de processos não são fases do projeto. DAG: VERIFIQUE O TAMANHO DO SUBLINHADO ABAIXO ESTÃO DIFERENTES

- ▷ Grupos de Processos Iniciação: definir o projeto ou uma nova fase do projeto por meio da obtenção de autorização.
- ▷ Grupos de Processos Planejamento: definir escopo, refinar objetivos, desenvolver curso de ação para alcançar objetivos.
- ▷ Grupos de Processos Execução: executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto conforme especificações.

- ▷ Grupos de Processos Monitoramento e controle: verificar o progresso e o desempenho, áreas de mudança no plano e iniciar mudanças.
- ▷ Grupos de Processos Encerramento: para finalizar todas as atividades, para encerrar o projeto.



Esses **5 grupos de processos** abrangem **10 áreas de conhecimento**. A partir desta combinação de grupos de processos com áreas de conhecimento, o Guia PMBOK® 5ª edição apresenta **47 processos** que são sugeridos como necessários e aplicáveis para se gerenciar um projeto, desde o seu início até a sua entrega.

Curiosidades Sobre o Assunto

CPM – Critical Path Method (ou Método do Caminho Crítico) – é uma metodologia utilizada no planejamento de projetos: ele está diretamente relacionado com o **planejamento do tempo do projeto**, no sentido de minimizar o tempo total de sua duração; é elaborado para otimizar/minimizar o tempo de realização do projeto. No entanto, uma vez definidas as atividades críticas e estabelecido o período total de tempo – **esse**

O COBIT parte dos requisitos do negócio e é bastante utilizado na análise de riscos, atividades de controle e na **priorização de projetos**, pois permite identificar quais projetos têm maiores chances de sucesso e podem ser executados mais rapidamente.



ANOTAÇÕES

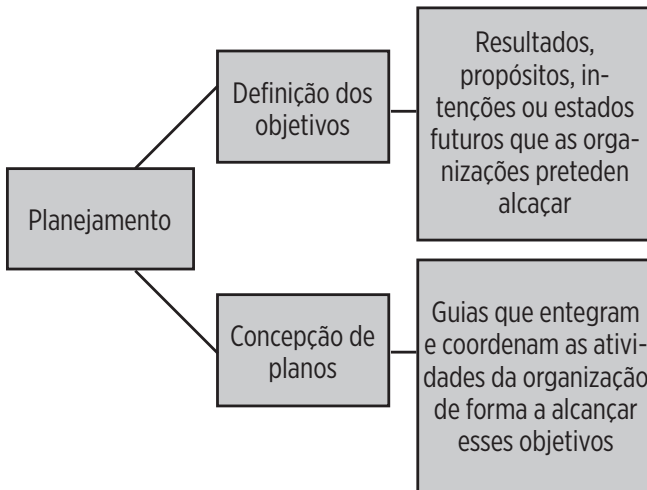
[illegible]

7. Planejamento Estratégico

Processo de Planejamento

Maximiano descreve o planejamento como o *processo de tomar decisões para o futuro*. De forma mais completa, Chiavenato diz que *planejar é definir os objetivos e escolher antecipadamente o melhor curso de ação para alcançá-los*.

Para Felipe Sobral e Alketa Peci, o planejamento tem a dupla atribuição de definir *o que* deve ser feito – objetivos – e *como* deve ser feito – planos:



Na lição de Chiavenato (2006), o planejamento pode ser considerado como um processo constituído de uma série sequencial de seis passos:

- 01. Definição dos objetivos:** o primeiro passo do planejamento é o estabelecimento dos objetivos que se pretende alcançar, ou seja, os objetivos da organização devem orientar todos os principais planos, servindo de base os objetivos departamentais. Os objetivos devem especificar resultados desejados e os pontos finais a que se pretende chegar, para se conhecer quais os passos intermediários para chegar lá.
- 02. Verificação da situação atual em relação aos objetivos:** simultaneamente à definição dos objetivos, deve-se avaliar a situação atual em contraposição aos objetivos desejados, verificar onde se está e o que precisa ser feito.
- 03. Desenvolver premissas quanto às condições futuras:** premissas constituem os ambientes esperados dos planos em operação. Como a organização opera em ambientes complexos. Trata-se de gerar cenários alternativos para os estados futuros das ações, analisando o que pode ajudar ou prejudicar o progresso em relação aos objetivos.
- 04. Analisar as alternativas de ação:** o quarto passo do planejamento é a busca e análise dos cursos alternativos de ação. Trata-se de relacionar e avaliar as ações que devem ser empreendidas.
- 05. Escolher um curso de ação entre as várias alternativas:** o quinto passo é selecionar o curso de ação adequada para alcançar os objetivos propostos. Trata-se de uma tomada de decisão, em que se escolhe uma alter-

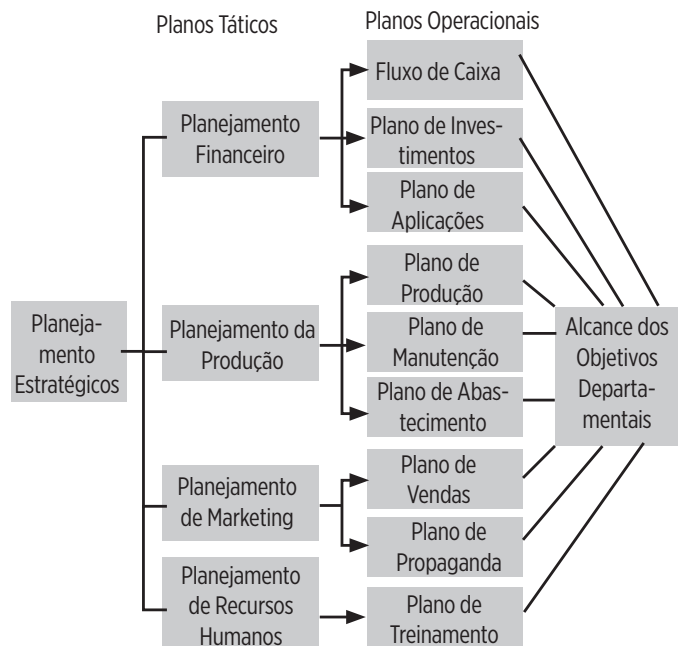
nativa e se abandona as demais. A alternativa escolhida se transforma em um plano para alcance dos objetivos.

- 06. Implementar o plano e avaliar os resultados:** fazer aquilo que o plano determina e avaliar cuidadosamente os resultados para assegurar o alcance dos objetivos, seguir por meio do que foi planejado e empreender as ações corretivas à medida que se tornarem necessárias.

Níveis de Planejamento



O planejamento estratégico é insuficiente de forma isolada para que as organizações alcancem vantagem competitiva, sendo necessário o desenvolvimento e a implantação dos planejamentos táticos e operacionais de forma integrada e alinhada.



Planejamento Estratégico

O ambiente cheio de incertezas em que estão inseridas as organizações faz com que elas busquem se adaptar constantemente. E, nesse sentido, uma ferramenta indispensável é o planejamento estratégico, que proporciona flexibilidade na gestão das organizações com técnicas e processos administrativos.

No entanto, Matos e Chiavenato (1999) lecionam que o planejamento estratégico apresenta cinco características fundamentais:

- ▷ **O planejamento estratégico está relacionado com a adaptação da organização a um ambiente mutável:** ou seja, sujeito à incerteza a respeito dos eventos ambientais. Por se defrontar com a incerteza, tem suas decisões baseadas em julgamentos, e não em dados concretos. Reflete uma orientação externa que focaliza as respostas adequadas às forças e pressões que estão situadas do lado de fora da organização.
- ▷ **O planejamento estratégico é orientado para o futuro:** seu horizonte de tempo é o longo prazo. Durante o curso do planejamento, a consideração dos problemas atuais é dada em função dos obstáculos e barreiras que eles possam provocar para um almejado lugar no futuro.
- ▷ **O planejamento estratégico é compreensivo:** ele envolve a organização como uma totalidade, abrangendo todos os seus recursos, no sentido de obter efeitos sinérgicos de todas as capacidades e potencialidades da organização. A resposta estratégica da organização envolve um comportamento global, compreensivo e sistêmico. A participação das pessoas é fundamental nesse aspecto, pois o planejamento estratégico não deve ficar apenas no papel, mas na cabeça e no coração de todos os envolvidos. São eles que o realizam e o fazem acontecer.
- ▷ **O planejamento estratégico é um processo de construção de consenso:** devido à diversidade dos interesses e necessidades dos parceiros envolvidos, o planejamento deve oferecer um meio de atender a todos na direção futura que melhor convenha para que a organização possa alcançar seus objetivos. Para isso, é preciso aceitação ampla e irrestrita para que o planejamento estratégico possa ser realizado, por meio dessas pessoas, em todos os níveis da organização.
- ▷ **O planejamento estratégico é uma forma de aprendizagem organizacional:** por estar orientado para a adaptação da organização ao contexto ambiental, o planejamento constitui uma tentativa constante de aprender a ajustar-se a um ambiente complexo, competitivo e suscetível a mudanças.

Etapas do Planejamento Estratégico

Para Maximiano, o planejamento estratégico é uma sequência de análises e decisões que compreende os seguintes componentes principais:

- ▷ Entendimento da missão. (Em que ponto estamos?)
- ▷ Análise do ambiente externo. (Quais são as ameaças e oportunidades do ambiente?)

- ▷ - Análise do ambiente interno. (Quais são os pontos fortes e fracos dos sistemas internos da organização?)
- ▷ - Definição do plano estratégico. (Para onde devemos ir? O que devemos fazer para chegar lá?)

Por seu turno, Chiavenato descreve sete etapas do planejamento estratégico:

- ▷ determinação dos objetivos;
- ▷ análise ambiental externa;
- ▷ análise organizacional interna;
- ▷ formulação de alternativas;
- ▷ elaboração do planejamento;
- ▷ implementação e execução;
- ▷ avaliação dos resultados.

Ademais, Djalma Rebouças de Oliveira dispõe que o planejamento estratégico compõe-se por quatro fases básicas:

Fase I – Diagnóstico estratégico – também denominada auditoria de posição, deve-se determinar “como se está”. As pessoas representativas devem analisar os aspectos inerentes à realidade interna e externa da empresa. Essa fase pode ser dividida em cinco etapas básicas: (a) identificação da visão; (b) identificação dos valores; (c) análise externa; (d) análise interna; e (e) análise dos concorrentes.

Fase II – Missão da empresa – nesse momento, deve ser estabelecida a razão de ser da empresa, bem como o seu posicionamento estratégico. Essa fase divide-se em cinco etapas: (a) estabelecimento da missão da empresa; (b) estabelecimento dos propósitos atuais e potenciais; (c) estruturação e debate de cenários; (d) estabelecimento da postura estratégica; e (e) estabelecimento das macroestratégias e macropolíticas.

Fase III – Instrumentos prescritivos e quantitativos – nessa fase, deve-se estabelecer “de onde se quer chegar” e de “como chegar à situação que se deseja”. Assim, pode-se dividi-la em dois instrumentos perfeitamente interligados: (a) instrumentos prescritivos (explicitação do que deve ser feito pela empresa); e (b) instrumentos quantitativos (projeções econômico-financeiras do planejamento orçamentário).

Fase IV – Controle e avaliação – deve verificar “como a empresa está indo” para a situação desejada.

Missão, Visão, Valores, Questões e Objetivos

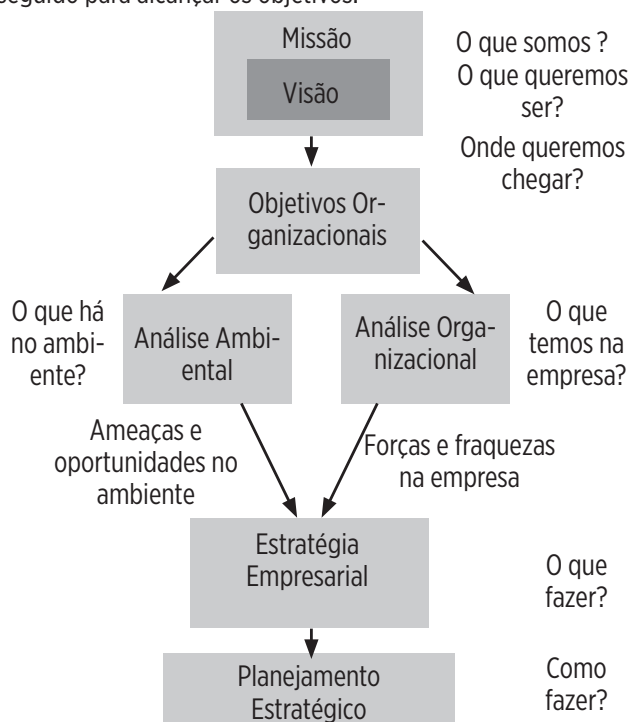
A **missão** significa a **razão de ser da empresa**. A missão deve expressar o motivo da existência da organização e o que ela faz. Trata-se do propósito fundamental ou razão de existir de uma organização, independentemente de ser pública ou privada. É um referencial para as ações desempenhadas pela instituição.

Por outro lado, a **visão** representa o **consenso dos membros da organização sobre o futuro que se deseja**. Na hora de definir a visão, deve-se olhar para o futuro e identificar a forma como a organização deve ser vista por colaboradores, clientes, fornecedores e a sociedade em geral.

Por sua vez, os **valores são princípios, crenças, normas e padrões** que devem orientar o comportamento das pessoas na organização.

Ex.: Profissionalismo, Equidade, Ética e Transparência.

Por fim, os **objetivos são resultados que a empresa pretende alcançar; enquanto as metas são os desdobramentos dos objetivos**. As estratégias representam o caminho a ser seguido para alcançar os objetivos.



Evolução do Pensamento Estratégico

O pensamento estratégico vem evoluindo com o passar do tempo, sendo manifestado por meio de várias correntes. Moysés Filho et al. (2003, p. 15-30) descrevem as fases de evolução do pensamento estratégico empresarial, desde 1950 até os dias de hoje, por meio de seis escolas que se sucedem e se complementam no decorrer do tempo.

A primeira fase é correspondente à **Escola do Planejamento Financeiro**, segundo a qual a alta administração

aprova um orçamento visando apenas ao controle financeiro do desempenho.

A segunda fase, caracterizada pela **Escola do Planejamento a Longo Prazo**, baseava-se na projeção do futuro por meio da elaboração de cenários na premissa de que o futuro seria estimado pela projeção de indicadores passados e atuais, podendo ser melhorados a longo prazo pela intervenção ativa no presente.

A terceira fase, chamada de **Escola do Planejamento Estratégico**, caracterizou-se por se basear principalmente na análise das forças-fraquezas internas e das oportunidades-ameaças do ambiente, calçada na premissa de que as estratégias eficazes derivam de um processo de pensamento rigidamente formado, dando ênfase ao planejamento.

Já a quarta escola, definida como **Escola da Administração Estratégica**, embora aceitasse a maioria das premissas desenvolvidas anteriormente, concentrou sua abordagem no argumento de que a implantação das estratégias era tão importante quanto a sua formulação, focando consequentemente a abordagem prescritiva do pensamento estratégico.

Na quinta fase, **Escola da Gestão Estratégica**, a abordagem sistêmica foi inserida a todo o processo, em que além do ato de planejar estrategicamente, era também necessário organizar, dirigir e coordenar estrategicamente, proporcionando, com isso, uma abordagem mais integrada e menos centralizada.

A sexta escola, chamada de **Gestão Estratégica Competitiva**, é descrita como uma tendência do pensamento estratégico contemporâneo. Esta Escola tem como premissa básica a ideia de que a estratégia deve assumir a forma de um processo de aprendizado ao longo do tempo, integrando oito características básicas: Atuação Global; Proatividade e Foco Participativo; Incentivo à Criatividade; Controle pelo Balanced Scorecard; Organização em Unidades Estratégicas de Negócios; Ênfase em Alianças Responsabilidade Social Aprendizagem Contínua.

Evolução do Pensamento Estratégico

Escola de Pensamento	Características Principais	Sistemas de Valores	Problemas	Predominância
Planejamento Financeiro	- Orçamento Anual - Controle Financeiro - Administração por objetivos (APO)	- Cumprir o Orçamento	- Promover a Miopia	Década de 1950
Planejamento a longo prazo	- Projeção de Tendências - Análise de Lacunas - Estudos de Cenários	- Projetar o Futuro	- Não prever descontinuidades	Década de 1960
Planejamento estratégico	- Pensamento Estratégico - Análise de Mudanças no Ambiente - Análise dos Recursos internos e Competências - Alocação de Recursos - Foco na Formulação	- Definir a Estratégia	- Falta de Foco na Implementação	Década de 1970
Administração Estratégica	- Análise da Estrutura da Indústria - Contexto Econômico e Competitivo - Estratégia Genéricas - Cadeia de Valor - Foco na análise e Implementação - Pesquisa e Informações com Base Analítica	- Definir as Atividades da Indústria	- Não Desenvolver a Abordagem Sistêmica	Década de 1980

Escola de Pensamento	Características Principais	Sistemas de Valores	Problemas	Predominância
Gestão Estratégica	-Pensamento Sistêmico -Integração entre Planejamento e Controle -Coordenação de todos os Recursos para o Objetivo -Organização Estratégica -Direção Estratégica -Foco nos Objetivos Financeiros	-Buscar Sintonia Entre os Ambientes Internos e Externos	-Falta de Alinhamento com a Filosofia Organizacional	Década de 1990
Gestão Estratégica Competitiva	-Atuação Global -Proatividade e Foco Participativo -Incentivo à Criatividade -Controle pelo Balanced Scorecard -Organização em Unidades Estratégicas de Negócios -Ênfase em Alianças -Responsabilidade Social -Aprendizagem Contínua	-Estratégia como processo de Aprendizagem Contínua e Integrada	-----	Início do Século XXI

Análise SWOT

A técnica SWOT surgiu da tentativa de correção do planejamento corporativo, conhecido na época como planejamento estratégico malsucedido (Chiavenato 2000).

O planejamento estratégico, segundo Chiavenato (2000), é um método pelo qual uma organização deseja implantar uma determinada estratégia de negócios, crescimento e desenvolvimento almejando os objetivos propostos. Para Philip KOTLER (1975), o conceito de planejamento estratégico é um método gerencial pelo qual uma corporação estabelece sua direção a ser seguida, considerando a maximização da interação com o ambiente interno e externo. A direção estabelecida pela corporação deve considerar o âmbito de atuação, políticas funcionais, macropolíticas, estratégias funcionais, filosofia de atuação, macroestratégia, macro-objetivos e objetivos funcionais.

Segundo Andrade, et al. (2008),

*“A sigla S.W.O.T., deriva da língua inglesa e traduz-se: **sthreats** (forças), **Weaknesses** (fraquezas), **Opportunities** (oportunidades) e **Sthreats** (ameaças). Esta análise procura avaliar os pontos fortes e pontos fracos no ambiente interno da organização e as oportunidades e as ameaças no ambiente externo.” (Andrade, et al. 2008).*

- ▷ **S – Sthreats: Pontos fortes (Forças)** – Descreve os pontos fortes da empresa que estão sob influência do próprio administrador;
- ▷ **W – Weaknesses: Pontos fracos (Fraquezas)** – Competências que estão sob influência do administrador, mas por algum motivo atrapalham ou não geram vantagem competitiva;
- ▷ **O – Opportunities: oportunidades** – Forças externas à empresa, influenciando positivamente, porém não estão sob controle do administrador.
- ▷ **T – Threats: ameaças** – Forças externas à empresa, que tendem a pesar negativamente nos negócios da empresa.

As Forças e Fraquezas são fatores que estão caracterizados como internos de criação ou de destruição de valores. Estes valores podem ser ativos, habilidades ou recursos financeiros e humanos que uma organização possui a disposição em relação aos seus concorrentes (Value Based Management, 2011).

Já as Oportunidades e as Ameaças são consideradas como fatores externos de criação ou de destruição de valores, não controlados pela empresa. Estes valores podem ser fatores demográficos, políticos, sociais, legais e Tecnológicos. (Value Based Management, 2011).

A análise SWOT é uma técnica que sintetiza os principais fatores internos e externos das organizações empresariais e sua capacidade estratégica de influenciar uma tendência de causar maior impacto no desenvolvimento da estratégia (Johnson, et al. 2007). O objetivo desta ferramenta “(...) é identificar o grau em que as forças e fraquezas atuais são relevantes para, e capazes de, lidar com as ameaças ou capitalizar as oportunidades no ambiente empresarial.” (JOHNSON, et al. 2007).

Há várias vantagens na utilização desta técnica, dentre elas estão:

- ▷ Auxiliar a empresa a identificar o que a torna mais efetiva (forças), aumentando a confiança nas ações a serem tomadas, indicando um caminho mais seguro para sua ação no mercado.
- ▷ Planejar ações de correção e ajuste, identificando os pontos de melhoria da empresa (fraquezas).
- ▷ Usufruir das oportunidades identificadas.
- ▷ Diminuir os riscos referentes às ameaças identificadas.
- ▷ Alcance de um maior grau de conhecimento diante do negócio, ambiente e do nicho de mercado da empresa.
- ▷ Domínio do Problema.

A Análise SWOT ou Matriz SWOT, pode ser adotada por uma organização, unidade ou até mesmo por uma equipe favorecendo uma série de objetivos do projeto, podendo esta ser utilizada para avaliar um produto ou marca; uma terceirização de uma função de negócios; uma parceria ou aquisição. Além de que, quando bem aplicada pode trazer **benefícios** para o desenvolvimento de uma negociação, a aplicação de uma tecnologia específica ou uma fonte de alimentação especial.

- ▷ **Neutralidade Aplicação:** a análise SWOT é realizada por meio da identificação de um objetivo/problema, sendo assim deve se realizar uma sessão de *Brainstorming* utilizada para identificar os fatores internos e externos que são favoráveis e desfavoráveis para a realização deste objetivo. Permanecendo este mes-

mo critério para análise com finalidade de apoio ao planejamento estratégico, análise de oportunidades, análise competitiva, desenvolvimento de negócios ou processos de desenvolvimento de produtos.

- ▷ **Análise Multinível:** consiste em informações valiosas sobre as chances de seu objetivo, podendo ser fornecidas por meio da visualização de cada um dos quatro elementos das forças de análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças), de forma independente ou em combinação.
- ▷ **Integração de Dados:** a análise SWOT propõe que as informações quantitativas e qualitativas a partir de um número de fontes devem ser combinadas, facilitando o acesso a uma gama de dados de múltiplas fontes, a fim de melhorar a comunicação, o nível de planejamento e tomada de decisões da empresa, auxiliando na coordenação de suas operações.
- ▷ **Simplicidade:** esse método de análise não requer habilidades técnicas nem treinamento. Sendo assim, ela pode ser realizada por qualquer pessoa com domínio e competência de realização sobre o negócio, ou setor em que ela opera. O processo envolve uma sessão de *Brainstorming*, em que serão discutidas as quatro dimensões de análise SWOT, como resultado, as crenças individuais de cada participante, os conhecimentos e os julgamentos são agregados em uma avaliação coletiva assegurada pelo grupo como um todo, com a finalidade de chegar a acordo/ solução.
- ▷ **Custo:** por meio da simplicidade de realização do método SWOT, a empresa pode escolher um membro da equipe em vez de contratar um consultor externo, reduzindo assim o custo de investimento. Além disso, pode ser realizado em um curto período de tempo já que o membro da empresa que irá realizar este método de análise já possui conhecimento sobre o negócio e a conduta da empresa.

As Desvantagens em Não Utilizar a Matriz SWOT

A MATRIZ SWOT é uma ferramenta que proporciona para as empresas a facilidade de poder identificar quais são seus pontos fortes e fracos, quais são suas oportunidades e ameaças. Com a sua implantação, pode trazer a capacidade de a empresa conseguir enxergar as características principais da empresa de um modo mais específico, profundo e detalhado.

Com a identificação dessas características, traz a facilidade de se fazer ou implantar melhorias em seu processo produtivo, e também aumenta sua vantagem competitiva no mercado. O importante é que as empresas se adequem a essa ferramenta, pois ela traz pode trazer um benefício qualitativo, e pode também agregar valor para a empresa e torna a empresa mais competitiva do ponto de vista da concorrência.

Empresas que não a implantam possuem grande dificuldade de identificar os pontos a serem melhorados, e quais são seus aspectos que podem lhe proporcionar oportunidades de melhoria? Não implantar a MATRIZ SWOT traz como consequência a baixa vantagem competitiva no mercado.

Empresas que optam por não a implantar podem conseguir sucesso, mas não com a mesma forma repentina e ágil de empresas que a implantam.

ESQUEMAS

Ambiente interno (variáveis controláveis):

Pontos fortes (Strengths) - são competências, fatores ou características internas positivas que a organização possui - Ex.: funcionários capacitados; e

Pontos fracos (Weaknesses) - são deficiências, fatores ou características internas negativas que prejudicam o desempenho e o cumprimento da missão organizacional - Ex.: funcionários não capacitados.

Ambiente externo (variáveis não controláveis):

Oportunidades (Opportunities) - as oportunidades são as forças externas à organização que influenciam positivamente no cumprimento da missão, mas que não temos controle sobre elas - Ex.: mercado internacional em expansão; e

Ameaças (Threats) - são aspectos externos à organização que impactam negativamente no desempenho e no cumprimento da missão - Ex.: governo cria um novo imposto.

Forças	Fraquezas
- Boa imagem - Qualidade do produto - Baixo custo - Parcerias - Distribuição - Liderança de mercado - Competência - Tecnologia própria	- Falta de direção e estratégia - Pouco investimento em inovação - Linha de produtos muito reduzida - Distribuição limitada - Custos Altos - Problemas operacionais internos - Falta de experiência da administração - Falta de formação dos funcionários
Oportunidades	Ameaças
- Rápido crescimento de mercado - Abertura aos mercados estrangeiros - Empresa rival enfrenta dificuldade - Encontrados novos usos do produto - Novas tecnologias - Mudanças demográficas - Novos métodos de distribuição - Diminuição da regulamentação	- RECEÇÃO - Nova tecnologia - Mudanças demográficas - Empresas rivais adaptam novas estratégias - Barreiras ao comércio exterior - Desempenho negativos das empresas associadas - Aumento da regulamentação

CURIOSIDADES

Uma das afirmações categóricas da abordagem sistêmica e amplamente divulgada e utilizada nas organizações contemporâneas é a de que a organização, sem dúvida, interage com o seu ambiente de atuação. Nesse sentido, Vasconcelos (1979) diz que o grau de interação entre uma organização e seu ambiente pode assumir três formatos: **positivo**, **neutro** ou **negativo**, a depender do comportamento estratégico assumido pela organização.

Esse comportamento assumido pela organização irá refletir em algumas consequências. Vejamos:

Graus de interação	Comportamento	Consequências
--------------------	---------------	---------------

Negativo ↓ [Dinossau]	- Não reage - Não adaptativo - Não inovativo	Sobrevivência curto prazo ↓ [extinção]
Neutro ↓ [camaleão]	- Reagente - Adaptativo	Sobrevivência longo prazo ↓ [estagnação]
Positivo ↓ [homo sapiens]	- Reagente - Adaptativo - Inovativo	Sobrevivência longo prazo ↓ [desenvolvimento]

O cruzamento entre os quatro pontos da análise SWOT gera uma moldura em que a organização pode desenvolver suas estratégias e melhor aproveitar suas vantagens competitivas. Vamos utilizar, para essa demonstração, a nomenclatura FOFA:

FOFA	AMBIENTE INTERNO		
	Forças (S)		Fraquezas (W)
AMBIENTE EXTERNO	Oportunidades (O)	SO (máx.-máx.)- ALAVANCAGEM	WO (min.-máx.)- LIMITAÇÕES
		Tirar o máximo partido dos pontos fortes para aproveitar o máximo das oportunidades.	Minimizar ou superar os efeitos negativos dos pontos fracos e aproveitar oportunidades.
	Ameaças (T)	ST (máx. - min.)- VULNERABILIDADE	WT(min. - min.)- PROBLEMAS
		Tirar o máximo partido dos pontos fortes para minimizar efeitos das ameaças detectadas.	Minimizar ou ultrapassar pontos fracos e fazer face às ameaças.

Tipos de Estratégias

O executivo poderá escolher determinado tipo de estratégia que seja o mais adequado, tendo em vista a sua capacitação e o objetivo estabelecido. Entretanto, deverá estar ciente de que a escolha poderá nortear o seu desenvolvimento por um período de tempo que poderá ser longo.

As estratégias podem ser estabelecidas de acordo com a situação da empresa: podem estar voltadas à sobrevivência, à manutenção, ao crescimento ou ao desenvolvimento, conforme postura estratégica da empresa.

A combinação de estratégias deve ser feita de forma que aproveite todas as oportunidades possíveis, e utilizando a estratégia certa no **memento** certo.

Estratégia de sobrevivência

Este tipo de estratégia deve ser adotado pela empresa quando não existir outra alternativa para ela, ou seja, apenas quando o ambiente e a empresa estão em situação inadequada com muitas dificuldades ou quando apresentam péssimas perspectivas (alto índice de pontos fracos internos e ameaças externas). Em qualquer outra situação, quando a empresa adota esta estratégia como precaução, as consequências podem ser desastrosas, pois numa postura de sobrevivência, normalmente a primeira decisão do executivo é parar os investimentos e reduzir, ao máximo, as despesas.

A sobrevivência pode ser uma situação adequada como condição mínima para atingir outros objetivos mais tangíveis no futuro, como lucros maiores, vendas incrementadas, maior participação no mercado, etc., mas não como um objetivo único da empresa, ou seja, estar numa situação de “sobreviver por sobreviver”.

Os tipos que se enquadram na situação de estratégia de sobrevivência são:

- **Redução de custos:** utilizada normalmente em período de recessão, que consiste na redução de todos os custos possíveis para que a empresa possa subsistir.
- **Desinvestimento:** quando as empresas encontram-se em conflito com linhas de produtos que deixam de ser interessantes, portanto, é melhor desinvestir do que comprometer toda a empresa.

Se nenhuma estratégia básica de sobrevivência der certo, o executivo penderá para a adoção da estratégia de - Liquidação de negócio: estratégia usada em último caso, quando não existe outra saída, a não ser fechar o negócio.

Estratégia de manutenção

Neste caso, a empresa identifica um ambiente com predominância de ameaças; entretanto, ela possui uma série de pontos fortes (disponibilidade financeira, recursos humanos, tecnologia etc.) acumulados ao longo dos anos, que possibilitam ao administrador, além de querer continuar sobrevivendo, também manter a sua posição conquistada até o momento. Para tanto, deverá sedimentar e usufruir ao máximo os seus pontos fortes, tendo em vista, inclusive, minimizar os seus pontos fracos, tentando ainda, maximizar os pontos fracos e minimizar os pontos fortes dos concorrentes.

A estratégia de manutenção é uma postura preferível quando a empresa está enfrentando ou espera encontrar dificuldades, e a partir dessa situação prefere tomar uma atitude defensiva diante das ameaças.

A estratégia de manutenção pode apresentar três situações:

- **Estratégia de estabilidade:** procura, principalmente, a manutenção de um estado de equilíbrio ameaçado, ou ainda, o seu retorno em caso de sua perda.
- **Estratégia de especialização:** a empresa busca conquistar ou manter a liderança no mercado por meio da concentração dos esforços de expansão numa única ou em poucas atividades da relação produto/mercado. Sua vantagem é a redução dos custos unitários, e a desvantagem é a vulnerabilidade pela alta dependência de poucas modalidades de fornecimento de produção e vendas.

- ▷ **Estratégia de nicho:** a empresa procura dominar um segmento de mercado que ela atua, concentrando o seu esforço e recursos em preservar algumas vantagens competitivas. Pode ficar entendido que este tipo de empresa tem um ambiente ecológico bem restrito, não procura expandir-se geograficamente e segue a estratégia do menor risco, executando-se aquele que é inerente a quem se encontra num só segmento. Assim a empresa dedica-se a um único produto, mercado ou tecnologia, pois não há interesse em desviar os seus recursos para outras atenções.

Estratégia de crescimento

Nesta situação, o ambiente está proporcionando situações favoráveis que podem transformar-se em oportunidades, quando efetivamente é usufruída a situação favorável pela empresa. Normalmente, o executivo procura, nesta situação, lançar novos produtos, aumentar o volume de vendas etc.

Algumas das estratégias inerentes à postura de crescimento são:

- ▷ **Estratégia de inovação:** a empresa procura antecipar-se aos concorrentes por meio de frequentes desenvolvimentos e lançamentos de novos produtos e serviços; portanto, a empresa deve ter acesso rápido e direto a todas as informações necessárias num mercado de rápida evolução tecnológica.
- ▷ **Estratégia de joint venture:** trata-se de uma estratégia usada para entrar em novo mercado onde duas empresas se associam para produzir um produto. Normalmente, uma empresa entra no negócio com capital e a outra com a tecnologia necessária.
- ▷ **Estratégia de internacionalização:** a empresa estende suas atividades para fora do seu país de origem. Embora o processo seja lento e arriscado, esta estratégia pode ser muito interessante para empresas de grande porte, pela atual evolução de sistemas, como logísticos e comunicação.
- ▷ **Estratégia de expansão:** o processo de expansão das empresas deve ser muito bem planejado, pois caso contrário, elas podem ser absorvidas pelo Governo ou outras empresas nacionais ou multinacionais. Muitas vezes, a não expansão na hora certa pode provocar uma perda de mercado, de modo que a única providência da empresa perante esta situação seja a venda ou a associação com empresas de maior porte.

A decisão em investir na expansão é mais comum que na diversificação, pois esta última envolve uma mudança mais radical dos produtos, e dos seus usos atuais, enquanto a expansão aproveita uma situação de sinergia potencial muito forte.

Estratégia de desenvolvimento

Neste caso, a predominância na situação da empresa é de pontos fortes e de oportunidades. Diante disso, o executivo deve procurar desenvolver a sua empresa por meio de duas direções: podem-se procurar novos mercados e clientes ou então, novas tecnologias diferentes daquelas que a empresa domina. A combinação destas permite ao executivo construir novos negócios no mercado.

- ▷ **Desenvolvimento de mercado:** ocorre quando a empresa procura maiores vendas, levando seus produtos a novos mercados.
- ▷ **Desenvolvimento de produto ou serviços:** ocorre quando a empresa procura maiores vendas mediante o desenvolvimento de melhores produtos e/ou serviços para seus mercados atuais. Este desenvolvimento pode ocorrer por meio de novas características do produto/serviço; variações de qualidade; ou diferentes modelos e tamanhos (proliferação de produtos).
- ▷ **Desenvolvimento financeiro:** união de duas ou mais empresas por meio da associação ou fusão, para a formação de uma nova empresa. Isto ocorre quando uma empresa apresenta poucos recursos financeiros e muitas oportunidades; enquanto a outra empresa tem um quadro totalmente ao contrário; e ambas buscam a união para o fortalecimento em ambos os aspectos.
- ▷ **Desenvolvimento de capacidades:** ocorre quando a associação é realizada entre uma empresa com ponto fraco em tecnologia e alto índice de oportunidades usufruídas e/ou potenciais, e outra empresa com ponto forte em tecnologia, mas com baixo nível de oportunidades ambientais.
- ▷ **Desenvolvimento de estabilidade:** corresponde a uma associação ou fusão de empresas que procuram tornar as suas evoluções uniformes, principalmente quanto ao aspecto mercadológico.

Entretanto a estratégia mais forte do desenvolvimento de uma empresa corresponde à diversificação, que é dividida em dois modelos:

- ▷ **Diversificação horizontal:** por meio desta estratégia, a empresa concentra o seu capital, pela compra ou associação com empresas similares. A empresa atua em ambiente econômico que lhe é familiar, porque os consumidores são do mesmo tipo. O potencial de ganhos de sinergia neste tipo de diversificação é baixo, com exceção da sinergia comercial, uma vez que os mesmos canais de distribuição são usados.
- ▷ **Diversificação vertical:** ocorre quando a empresa passa a produzir novo produto ou serviço, que se acha entre o seu mercado de matérias-primas e o consumidor final do produto que já se fabrica.
- ▷ **Diversificação concêntrica:** diversificação da linha de produtos, com o aproveitamento da mesma tecnologia ou força de vendas, oferecendo-se uma quantidade maior de produtos no mesmo mercado. A empresa pode ter ganhos substanciais em termos de flexibilidade.
- ▷ **Diversificação conglomerada:** consiste na diversificação de negócios em que a empresa não aproveitará a mesma tecnologia ou força de vendas.
- ▷ **Diversificação interna:** corresponde a uma situação em que a diversificação da empresa é, basicamente, gerada pelos fatores internos, e sofre menos influência dos fatores externos.
- ▷ **Diversificação mista:** trata-se de uma situação em que a empresa apresenta mais que um tipo anterior de diversificação ao mesmo tempo.

Diag-nóstico		Interno	Interno
		Pontos Fracos	Pontos Forte
		Postura Estratégica de Sobrevivência	Postura Estratégica de Manutenção
E X T E R N O	PRE-DOMINÂNCIA DE AMEAÇAS	Redução de Custos	Estabilidade
		Desinvestimento	Nicho
		Liquidação de Negócio	Especialização
		Postura Estratégica de Crescimento	Postura Estratégica de Desenvolvimento
		Inovação	de Mercado
		Internacionalização	de Produção
	PRE-DOMINÂNCIA DE OPORTUNIDADES	Joint Venture	Financeiro
		Expansão	de Capacidades
			de Estabilidade
			Diversificação

Resumo dos tipos básicos de estratégias:

Análise competitiva e estratégias genéricas de Michael Porter

Michael Porter desenvolveu um modelo de cinco forças competitivas. Esses fatores são os seguintes:

Ameaça de Novos Entrantes – Alto investimento necessário e economias de escala são alguns dos fatores que podem dificultar a entrada de um novo competidor em um mercado. Naturalmente, é mais difícil abrir uma nova indústria

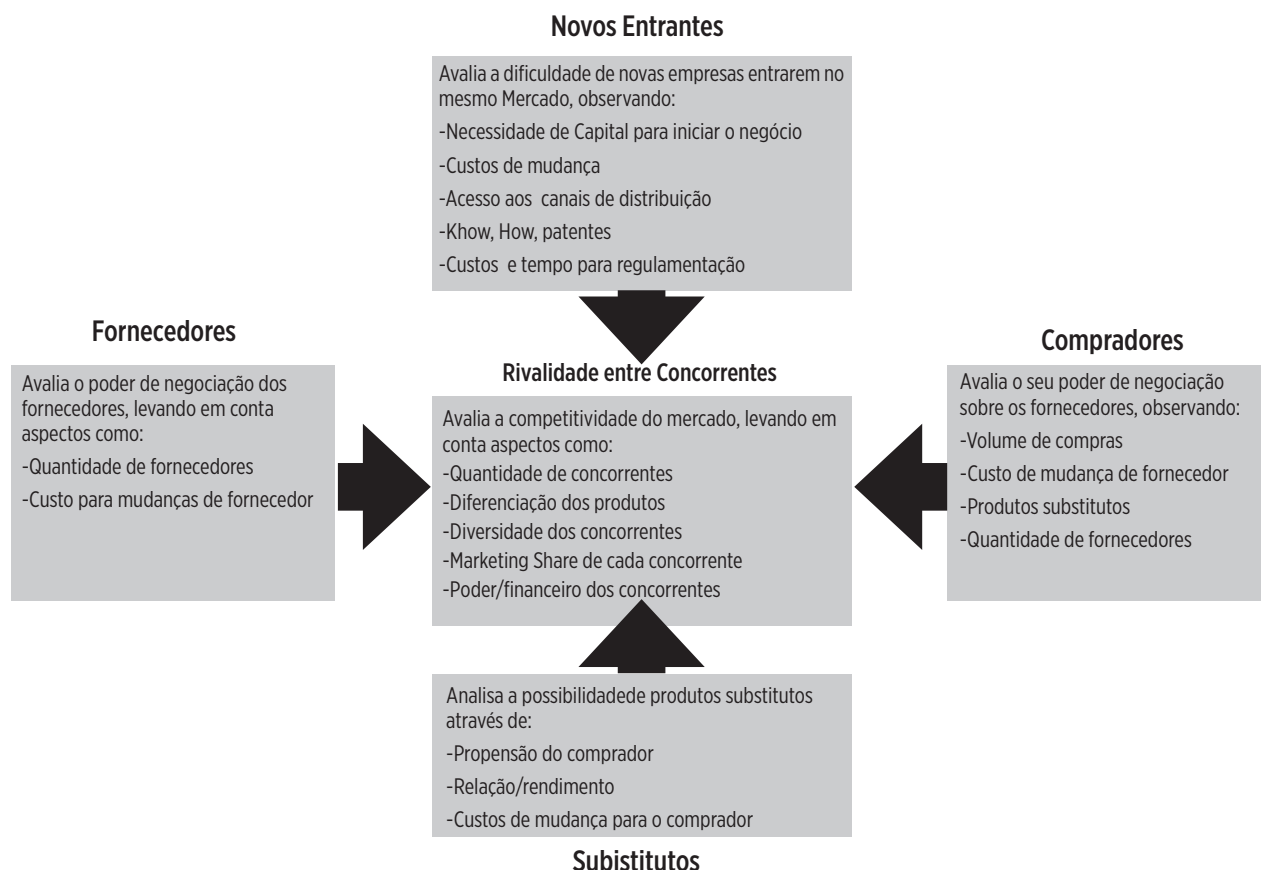
aeronáutica do que uma nova loja de roupas. Dessa forma, as empresas que estão em setores com altas barreiras à entrada sofrem menos competição dos que as que estão em mercados com baixas barreiras de entrada.

Poder de Negociação dos Clientes – Quanto mais informados estão os clientes, mais eles normalmente podem exigir das empresas qualidade, preço e serviços. Os clientes são poderosos quando são poucos, ou compram em grande quantidade, quando os custos de trocar de fornecedor são baixos, quando eles conhecem as estruturas de custos das empresas e quando podem deixar de consumir os produtos ou fabricá-los internamente.

Poder de Negociação dos Fornecedores – Muitos dos fatores que podem deixar os clientes fortes podem deixar os fornecedores poderosos se forem invertidos. Os fornecedores são fortes: quando são poucos e/ou dominam o mercado; quando o custo de trocar de fornecedor é alto; quando os clientes são pouco importantes; e quando podem se tornar competidores, ou seja, passar a concorrer no mercado do cliente.

Ameaça de Produtos Substitutos – Um produto é substituto quando satisfaz a mesma necessidade dos clientes (exemplo: manteiga e margarina). Se existem muitos produtos que podem substituir o produto que sua empresa fornece, a posição estratégica é difícil e o setor será menos atraente e lucrativo.

Rivalidade entre os Concorrentes – Se existem muitos concorrentes em um mercado e se a força deles é semelhante, pode ocorrer uma guerra de preços, levando a uma queda na atratividade do setor. Outros fatores que levam a isso são: custos fixos elevados, que podem levar as empresas a buscar operar com capacidade total, e uma grande barreira de saída, como instalações caras, de difícil venda, maquinário específico e altas indenizações, que podem levar empresas a continuar investindo e operando em mercados com lucratividades baixas.



A partir das características de cada um dos fatores acima, as empresas podem tomar uma das **três estratégias genéricas propostas por Porter: liderança em custo, diferenciação e foco (também chamado enfoque ou estratégia de nicho)**.

Liderança em custos – Nessa estratégia, a empresa busca ser a mais **eficiente** na produção de produtos e serviços em seu mercado, de modo que tenha **vantagem competitiva** em relação aos seus concorrentes. Pode-se alcançar isso com: economias de escala, acesso a matérias-primas mais baratas, entre outras. Essa posição de custo mais baixo que seus concorrentes permite uma série de vantagens, como operar com lucratividade quando seus concorrentes estão perdendo dinheiro, por exemplo.

Diferenciação – Uma empresa também pode ter vantagens competitivas tendo produtos com **características únicas** na percepção de seus clientes, que lhe possibilitem cobrar um preço mais alto sem perder sua clientela. Um exemplo atual é a Apple. Essa empresa, com seus produtos inovadores, como o iPhone e o iPad, tem conquistado uma maior lealdade de seus clientes e maior lucratividade. A diferenciação pode ocorrer na qualidade do produto, no atendimento, no estilo do produto, na marca etc.

Foco ou Enfoque – Também é chamada de estratégia de nicho. Nessa situação, a empresa foca seus esforços em um mercado pequeno (seja geográfico, produto ou clientela) de modo a conseguir uma vantagem específica naquele mercado, que não tenha como conseguir em todo o mercado (a Ferrari buscou essa estratégia com o foco em carros de alto desempenho, pois era pequena para concorrer no mercado de automóveis populares, muito maior, antes de ser comprada pela Fiat).



Em síntese, Porter identificou cinco forças competitivas que devem ser analisadas pelas empresas para que escolham uma de suas três estratégias genéricas.

Matriz Ansoff

Um dos fatores mais importantes para o sucesso de uma organização ou de qualquer outro negócio é a análise estratégica do mercado. Igor Ansoff, professor e consultor russo, desenvolveu em 1965, uma ferramenta de análise e de definição dos problemas estratégicos.

A matriz de produtos e mercados de *Ansoff* tem como foco principal mostrar a expansão de produtos e mercados visando criar oportunidades de crescimento para as empresas. Um administrador pode usar essa matriz no momento em que estiver mapeando o portfólio da sua organização. Neste momento, será analisada a receita criada pelos produtos existentes, de modo a compará-la com a receita que a organização pretende

alcançar. A matriz permite estruturar e definir a estratégia para esse crescimento.

A matriz *Ansoff* é um quadrante composto por duas dimensões: produtos e mercados. Do lado direito, encontram-se os produtos novos; e do esquerdo, os existentes. Essa combinação forma quatro estratégias para o crescimento e o desenvolvimento da empresa. Essas estratégias são: o desenvolvimento do mercado, a penetração no mercado, a diversificação e o desenvolvimento do produto.

A definição desse quadro mostra em qual mercado sua organização deseja atuar.

Desenvolvimento do mercado	No desenvolvimento de mercado, a empresa deseja vender seus produtos existentes em um mercado novo. Essa estratégia de desenvolvimento de mercado deve analisar os mercados parecidos com o seu, e pensar na expansão de seus negócios. Essa expansão deve analisar alguns fatores como localização geográfica e idade. Imaginemos uma loja de camisas on-line que vende apenas em um Estado. Ela pode expandir suas vendas para outras unidades federativas, incluindo outros serviços de entrega. Se o público-alvo dessa loja for composto por homens de uma determinada faixa etária, ela pode aumentar esse público ao incluir outras idades.
Penetração de mercado	A penetração de mercado visa vender os produtos existentes em um mercado existente, ou seja, pretende-se desenvolver uma estratégia para aumentar sua presença onde ela já atua. Essa estratégia pode ser feita por meio de liquidações, fidelização de clientes, promoções, entre outras ações.
Diversificação	A diversificação é uma estratégia que objetiva criar produtos, para atuar em novos mercados. Essa estratégia busca a inovação que inevitavelmente proporciona riscos, pois a empresa está entrando em um campo desconhecido. Logo, não tem muito como fugir desse fator. Criar uma estratégia para crescer e desenvolver nesse mercado é inerente a uma organização na maioria das vezes.
Desenvolvimento do produto	Essa estratégia sugere o desenvolvimento de novos produtos em mercados existentes. Isso pode ser feito por meio de aperfeiçoamento do produto e de melhorias tecnológicas. Um bom exemplo é a ação de empresas de refrigerantes que incluem em seu MIX de sucos e refrigerantes, versões diet e light.

		Produtos	
		Existentes	Novos
Mercados	Existentes	Penetração de Mercado	Desenvolvimento de produtos
	Novos	Desenvolvimento de Mercado	Diversificação

CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS

Para Godet (*apud* MARCIAL E GRUMBACH, 2008, p. 47), cenário é “o conjunto formado pela descrição coerente de uma

situação futura e pelo encaminhamento dos acontecimentos que permitem passar da situação de origem à situação futura”.

A importância de se trabalhar com cenários, conforme menciona Valdez (2007), é que eles permitem “estimular a imaginação, reduzir as incoerências, criar uma linguagem comum e permitir a reflexão”. Já Franco (2007) informa que “a existência de mais de uma solução é condição básica para a tomada de decisão e uma das bases do planejamento estratégico”.

No tocante à atividade de planejamento estratégico, Cortez (2007) anota dois tipos de enfoques que explicam os estudos referentes ao futuro: **a abordagem projetiva e a prospectiva**.

Segundo esse autor, a **abordagem projetiva** se refere a cenário único. É a abordagem clássica. Para os seguidores dessa linha de pensamento, as forças que atuaram no passado até o presente serão as mesmas que atuarão no presente até o futuro. Com esse raciocínio, acreditam poder prever o que ocorrerá. Naturalmente, a previsão clássica não considera o ambiente macro, tendo somente a visão parcial do problema.

A figura a seguir apresenta de maneira simples esta abordagem:

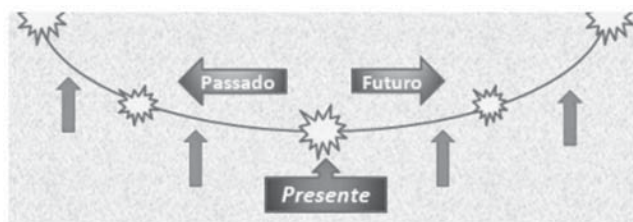


Figura 1 – Abordagem Projetiva

Pelo entendimento de Santos (2004), a **abordagem prospectiva** trata de vários cenários prováveis de ocorrer no futuro, dentro de um horizonte de tempo determinado. A abordagem prospectiva indica que as forças que atuaram no passado até o presente não necessariamente serão as mesmas que atuarão até o futuro. Desta forma, não existirá somente um só cenário.

A figura 2 exemplifica o raciocínio prospectivo:

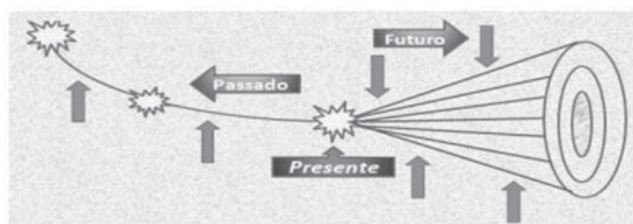


Figura 2 – Abordagem Prospectiva

O que se percebe é a criação de um cone (cone de futuro), em que o passado e o presente são conhecidos, sendo este último o vértice e os diversos caminhos até sua base os cenários que poderão vir a ocorrer.

A lógica dessa abordagem, segundo Marcial (2008), é no sentido de que, conhecendo os diversos caminhos, o homem pode influir na constituição de um futuro melhor. Isso requer que se considere o ambiente como um todo, levando em consideração as variáveis econômicas, ambientais, políticas, tecnológicas, entre outras, bem como os diversos agentes, clientes, governo, concorrentes etc. Perceber a intensidade dessas forças e, se possível, interferir para obter o melhor resultado é o propósito maior da análise prospectiva.



ANOTAÇÕES

8. Trabalho em Equipe

Atualmente, a realização de tarefas, de grandes organizações ou mesmo de pequenas empresas, não pode ser determinada a uma única pessoa. Isso porque ela provavelmente ficaria exacerbada com tamanha função.

Para tanto, faz-se necessária a utilização de equipes de trabalho. Isso quer dizer, **a reunião de pessoas em um conjunto para a obtenção de um mesmo objetivo**.

Segundo os ensinamentos de Daft, podemos definir uma equipe como uma unidade de duas ou mais pessoas que interagem e coordenam seu trabalho para alcançar uma meta específica.

Não podemos, porém, afirmar que uma equipe tem as mesmas características que um grupo. Isso porque, embora a equipe corresponda a um grupo de pessoas, ela implica o conceito de união, missão compartilhada e responsabilidade em prol de uma única finalidade. Em uma equipe, o que importa é a “química” entre os componentes, como eles trabalham em grupo, em detrimento de suas capacidades individuais.

	Grupos	X	Equipes
Objetivos	Podem apresentar algum objetivo geral em comum, mas não é necessário que apresente.		Apresentam objetivos gerais e específicos em comum, compartilhado por todos os membros
Atividades	Não são complementares		São complementares, demandam convergências de esforços dos membros
Relação	Normalmente não existe interdependência. Quando existe são simples e lineares		Existe interdependência complexa, as tarefas e/ou resultados de um membro dependem do outro
Metas	Podem compartilhar informações sobre a meta		São conhecidas e compartilhadas por todos do grupo, uma vez que o desempenho é coletivo.
Sinergia	Neutro. Em alguns casos pode ser negativo.		Positiva. O alcance dos objetivos pressupõe a convergência dos esforços.
Responsabilidades	Individuais e isoladas.		Individuais mas correlacionadas ou Coletivas
Habilidades	Aleatórias e variadas		Correlacionadas e Complementares

Mas e quem é o responsável por coordenar as equipes formadas?

Como cada equipe possui suas características específicas, depende do gerente a formação e organização de cada unidade. A equipe será a base do trabalho do gerente e será também o modo de alcance da eficácia organizacional. Contudo, essa eficácia é associada a alguns fatores, como **resultados produtivos, satisfação pessoal e capacidade de se adaptar e aprender**.

- **Satisfação Pessoal:** diz respeito à capacidade que a equipe tem de manter-se satisfeita de suas necessidades pessoais, mantendo o compromisso firmado como grupo e melhorando sua participação.

- **Resultado produtivo:** refere-se aos resultados, qualitativos e quantitativos, alcançados pelo grupo após a definição de uma meta.
- **Capacidade de se adaptar e aprender:** trata da capacidade que o grupo possui de evolução de habilidades e de trazer conhecimentos que possam potencializar o que é realizado pela organização enquanto equipe.

Uma vez realizada esta breve apresentação do conceito de equipe, podemos agora analisar as características e os tipos possíveis de criação nas empresas.

Tipos de equipes

A formação de uma equipe depende do objetivo a ser alcançado, da estrutura da empresa, da cultura organizacional, das habilidades dos colaboradores e de vários outros fatores, a serem observados pelo líder/gerente na ocorrência de situações que exijam um esforço conjunto.

Contudo, isso não exige que apenas um grupo seja formado, podendo haver a coexistência de várias equipes dentro de uma organização.

Para tanto, Chiavenato apresenta os seguintes tipos de equipe:

- **Equipes funcionais cruzadas:** são formadas por profissionais de diversos setores da empresa que se unem para buscar uma meta por meio de um *mix* de competências. São normalmente designadas para uma determinada tarefa.
- **Equipes de projetos:** são equipes criadas fora da estrutura formal da empresa. Sua criação ocorre para um propósito especial, por exemplo, a criação de um novo produto. Exige criatividade e pessoas especializadas para a tarefa. Geralmente, desfaz-se ao cumprimento da atividade designada.
- **Equipes autodirigidas:** são compostas por pessoas altamente treinadas para desempenhar um conjunto de tarefas interdependentes dentro de uma unidade natural de trabalho. Os membros usam o consenso na tomada de decisão para desempenhar o trabalho, resolver problemas ou lidar com clientes internos ou externos.
- **Equipes de força-tarefa:** designadas para a solução de um problema de ordem imediata. O grupo se reúne em busca de uma solução de longo prazo que possa resolver a situação inicial e que futuramente, possa ser implementada na organização.
- **Equipes de melhoria de processos:** é um grupo de pessoas experientes, de diferentes departamentos ou funções, encarregadas de melhorar a qualidade, reduzir custos, incrementar a produtividade em processos que afetam todos os departamentos ou funções envolvidas. Os membros são geralmente designados, isto é, indicados pela administração.

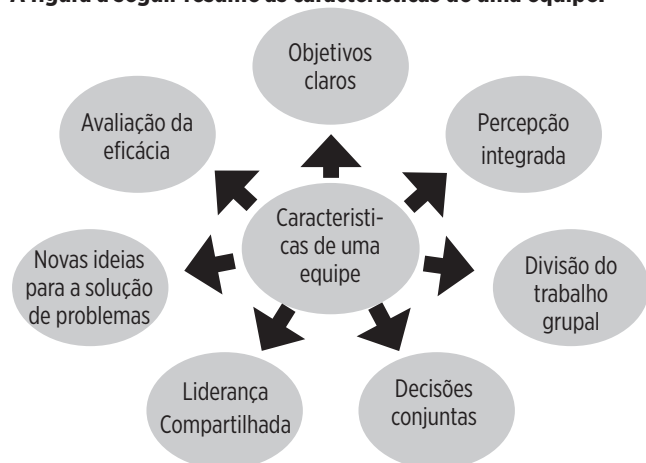
Características Necessárias para a Formação de uma Equipe

O objetivo central de uma equipe é sempre a eficácia nos processos e projetos desenvolvidos. É necessário, no entanto, que algumas características sejam observadas. Isso porque qualquer equipe que vise ao alto rendimento deve obter autonomia e autossuficiência para concluir seus objetivos de maneira exemplar.

Assim, é dever do líder garantir que sua equipe apresente:

- ▷ **Objetivos claros:** todos os membros da equipe devem conhecer bem a sua missão e objetivo, que devem ser aceitos por todos. O mesmo deve acontecer com os objetivos pessoais de quem compõe o grupo. Todos devem se ajudar para o objetivo ser alcançado.
- ▷ **Percepção integrada:** para que a visualização e posterior análise do problema possam ocorrer, é preciso que a equipe tenha uma percepção conjunta e coerente da situação apresentada. Isso otimiza as soluções e a definição de propósitos.
- ▷ **Divisão do trabalho grupal:** embora uma equipe seja a união de várias habilidades, é necessário que cada tarefa seja designada a uma pessoa específica, de acordo com as suas propensões e competências. Dessa forma, as atividades do grupo são mais bem desempenhadas e todos têm visualização do seu papel enquanto equipe.
- ▷ **Decisões conjuntas:** essa característica visa à fuga de formalidades. Para dar maior agilidade ao que deve ser decidido, a equipe deve, em conversas, encontrar o consenso e decidir as ações de modo colaborativo e sem conflitos.
- ▷ **Liderança compartilhada:** a liderança não precisa ser sempre a mesma, isso iria caracterizar um chefe e não um líder. Ela deve passar de pessoa a pessoa de acordo com a tarefa apresentada, com as necessidades da equipe e dos seus colaboradores. Isso exige clareza nas funções de cada componente, assim como humildade em abster-se da função de líder, sempre visando ao melhor resultado para o conjunto.
- ▷ **Novas ideias para a solução de problemas:** nem sempre existe uma concordância sobre qual atitude deve ser tomada. Quando tal situação ocorre, a equipe deve discutir novas ideias e de modo diferencial, buscar uma nova solução. Afinal, a diversidade de pensamentos também é um dos motivos para se formar uma equipe.
- ▷ **Avaliação da eficácia:** a equipe deve sempre se autoavaliar e verificar constantemente se as ações escolhidas estão surtindo o efeito desejado. Seu desempenho deve ser analisado em relação às tarefas e também quanto ao relacionamento entre os componentes.

A figura a seguir resume as características de uma equipe:



Além dos atributos apresentados, Daft ainda apresenta o tamanho como uma característica. Segundo o autor, a variação no número de componentes causa impacto direto na eficácia do grupo. Para tanto, ele apresenta a seguinte divisão:

- ▷ **Pequenas equipes (2 a 5 membros):** por conter poucos membros, ocorre maior concordância de ideias. Existe maior satisfação entre os participantes e uma tendência a permanecer com decisões sem muita burocracia, mais informais. O grupo quer permanecer junto e com isso gera maiores opiniões e soluções.
- ▷ **Grandes equipes (10 ou mais membros):** tendem a apresentar maiores desacordos. A comunicação já não é tão facilitada, devido ao grande número de componentes e pode ocorrer a formação de subgrupos – que podem acabar rivalizando entre si. Os líderes acabam sofrendo uma demanda maior, visto que a coordenação deve ser mais forte para garantir relações amistosas e soluções tomadas pelo grupo como um todo. Normalmente, estão associadas à menor satisfação e, com isso, a rotatividade e o absenteísmo tendem a ser maiores.

De fato, cada empresa deverá saber qual o tamanho ideal da equipe a ser formada. Elas precisam ter tamanho suficiente para incorporar as várias habilidades de seus componentes, para permitir que eles possam expressar suas opiniões e sentimentos perante o grupo e ainda assim, garantir que todos se sintam como parte efetiva da equipe.

À medida que o tamanho da equipe aumenta, menor é a interação entre seus membros e maior será a necessidade de uma boa liderança para contornar os possíveis malefícios e retornar ao objetivo central, a eficácia da organização.

Estágios de Desenvolvimento da Equipe

Após a formação de uma equipe, ela se desenvolve por diversos estágios. Tal situação é notada inclusive no dia a dia. Quem já foi um iniciante em determinado grupo, irmandade ou comitê sabe que as equipes recém-formadas são bem diferentes das equipes mais maduras. No início, os componentes precisam se conhecer, estabelecer seus papéis e esclarecer a função de cada pessoa no grupo.

Nesse âmbito, o desafio de um bom líder é saber gerenciar as diversas fases que uma equipe passa e melhorar o seu funcionamento em cada um desses períodos.

1. **Estágio de formação:** É o estágio inicial da equipe. Nesse período ocorre toda a orientação e desenvolvimento do grupo. Os componentes começam a estabelecer possíveis relações entre si e testam a possibilidade de amizade futura. É o período de “quebrar o gelo”. A instabilidade e incerteza são grandes nesse estágio, pois os membros têm como maior preocupação a procura pelo seu papel no grupo, o que esperam dele e o que ele próprio espera de si perante o conjunto. Nessa fase, o líder tem a missão de encorajar os participantes, seja na participação de discussões pertinentes ao grupo, seja no conhecimento entre seus componentes.
2. **Estágio tempestade:** Esse é o estágio no qual emergem as personalidades dos indivíduos, seus papéis e, por consequência, os conflitos resultantes deles. As pessoas passam a ter maior clareza quanto à sua função e a reforçar

[illegible]

3. **Estágio normatização:** Nesse estágio, os conflitos já foram sanados e a harmonia da equipe surge. Os membros passam a se aceitar e um consenso sobre quem é o líder é desenvolvido. Com as diferenças resolvidas, os membros desenvolvem um sentido de coesão de equipe. Esse estágio é de curta duração e nele o líder deve enfatizar a unidade e esclarecer as normas e valores da equipe.
4. **Estágio desempenho:** Durante esse estágio, a equipe passa a dar ênfase à solução de problemas e a realização da tarefa designada a eles. Coordenam-se e lidam com as discordâncias sem maiores problemas. A interação é frequente e todas as discussões se fundem em busca da meta almejada. Agora o líder deve administrar o trabalho e focá-lo no alto rendimento, visto que a equipe já sabe qual o seu papel para ajudá-lo nesse objetivo.
5. **Estágio recesso:** O último estágio de desenvolvimento de uma equipe. Ocorre apenas em equipes que têm um trabalho delimitado, ou seja, a equipe foi formada com um objetivo e ao alcançá-lo ocorre o desmanche do grupo. Nesse período, a ênfase está em completar a tarefa de maneira satisfatória e desacelerar todo o processo para a sua consecução. Pode ocorrer uma mistura de sentimentos nos membros da equipe – alegria pela realização do trabalho e tristeza pela perda da associação e de amigos encontrados no grupo. Cabe ao líder fazer o melhor fechamento para a equipe que se desmantela, podendo fazer, caso queira, alguma cerimônia ou até mesmo, a entrega de placas e prêmios. É importante salientar que os estágios irão ocorrer em sequência, mas a sua duração irá depender do período em que a equipe ficará reunida, podendo ser mais rápidos – quando houver pressão do tempo ou curto período para a realização da tarefa –, ou longos se o grupo assim necessitar.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

9. Comunicação Organizacional

Uma organização funciona a partir dos processos de comunicação. Esta é fundamental para assegurar a coesão e a interligação entre todos os membros da organização. Sem comunicação, as pessoas ficam isoladas e sem contato entre si. Quando falamos de comportamento humano e cultura organizacional, a comunicação deve ser a primeira área a ser enfocada, em face de sua importância para o trabalho nestas outras áreas.

A comunicação é o processo pelo qual as pessoas transmitem umas às outras informações a respeito de ideias, sentimentos e emoções. Ela faz parte de todas as interações sociais.

Na interação social, é necessária, além da transferência, a compreensão do significado para evitar falhas de comunicação que podem ter consequências sérias para os envolvidos no processo.

As pessoas transmitem ideias e sentimentos por meio de símbolos, que são formas arbitrárias utilizadas para referirem-se a intenções ou outro objeto. Os símbolos e os significados deles precisam ser socialmente compartilhados, ou seja, para se comunicar com sucesso, é preciso conhecer e dominar as formas de exprimir ideias e sentimentos aceitos na sociedade.

Comunicação é a utilização de algum meio pelo qual a ideia, a informação ou o pensamento são transmitidos de uma pessoa para outra, representando um grande intercâmbio que conecta duas ou mais pessoas.

Comunicabilidade

A comunicabilidade pode ser interpretada como a adaptação da mensagem ao público-alvo, uma vez que as pessoas devem ser capazes de interpretar corretamente o que está sendo dito.

A comunicabilidade enfatiza a maneira como os indivíduos se comunicam para a comunicação ser compreensível por parte do receptor. Sem a comunicabilidade adequada, a compreensão da mensagem não ocorrerá.

Funções da Comunicação

A comunicação apresenta quatro funções básicas: controle, motivação, expressão emocional e informação.

- 01. Controle.** A comunicação apresenta a função de controle quando é utilizada para divulgar normas e procedimentos de trabalho. É um instrumento hierárquico neste sentido. No plano informal um grupo controla outro quando o hostiliza.
- 02. Motivação.** Quando a comunicação é utilizada na organização para comunicar metas e definir objetivos ela serve como instrumento para promover a motivação.
- 03. Expressão emocional.** É a forma pela qual um grupo pode exprimir seus sentimentos de satisfação ou insatisfação.
- 04. Informação.** Proporciona as informações necessárias ao processo de tomada de decisão.

Tipos de Linguagem

No cotidiano, sem perceber, usamos frequentemente a **linguagem verbal**, quando por algum motivo em especial não a utilizamos, então poderemos usar a **linguagem não verbal**.

Linguagem verbal é uso da escrita ou da fala como meio de comunicação.

Linguagem não verbal é o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura corporal, pintura, música, mímica, escultura e gestos como meio de comunicação.

Processo de Comunicação

O modelo de comunicação mais utilizado é o de Shannon, Weaver e Schramm. A comunicação neste modelo é fluxo bem definido. A interrupção do fluxo é geradora de problemas na comunicação. Neste modelo, a comunicação é composta de sete partes:

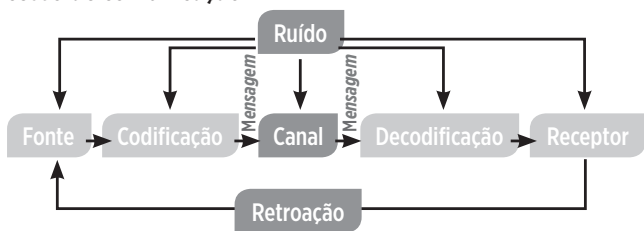
- 01. Fonte. É o emissor ou comunicador da mensagem.** Inicia a comunicação por meio da codificação de uma mensagem. A mensagem é um produto físico: pode ser a fala, a escrita, um quadro, uma música, um gesto. A mensagem é afetada pelo código ou símbolos que utilizamos.
- 02. Codificação.** Para ser transmitida, a mensagem precisa ser codificada adequadamente, isto é, seus **símbolos precisam ser traduzidos de forma que se tornem inteligíveis** por intermédio do canal que escolhemos.
- 03. Canal. É o veículo ou mídia por meio do qual a mensagem é encaminhada.** É um meio existente fora do comunicador e é escolhido por ele. Pode ser percebido por todos. Pode ser um discurso oral, documentação escrita, comunicação não verbal. Também, podem-se utilizar as modernas tecnologias como veículos: e-mail, telefone, internet. O canal pode ser **formal** quando é determinado pela organização para transmitir informações relativas ao trabalho ou **informal** como as redes sociais e pessoais que transmitem informações de forma espontânea.
- 04. Decodificação. É o processo de tradução dos símbolos utilizados na mensagem na mente do receptor.** Quando a imagem decodificada corresponde à imagem transmitida, houve sucesso na comunicação. O receptor deve ser capaz de poder traduzir a mensagem enviada, ou seja, ele precisa ter capacidade para decodificar os símbolos transmitidos, do contrário não haverá comunicação eficaz. Quando se transmite uma mensagem, devem-se levar em conta as capacidades do receptor neste sentido.
- 05. Receptor. É o sujeito final da mensagem.** É o destinatário da comunicação.
- 06. Retroação.** É a verificação do sucesso da comunicação. É o *feedback* enviado pelo receptor ao emissor sobre a compreensão da *mensagem* (ou não). **A comunicação eficaz é aquela que vai do emissor ao receptor e de retorna ao emissor com retroação positiva, ou seja, com perfeito entendimento da mensagem.** A retroação pode ser verbal ou não verbal. Se houver uma reação inapropriada, significa que a comunicação não foi bem-sucedida.
- 07. Ruído. São os fatores que podem distorcer uma mensagem. São perturbações indesejáveis que tendem a alterar, distorcer ou impedir, de maneira imprevisível,**

a **mensagem transmitida**. Pode ocorrer em qualquer etapa do processo de comunicação. Estão incluídos entre os ruídos a geração de boatos, as informações ambíguas, as interferências em comunicações telefônicas (como barulhos, cruzamento de linhas, etc.) que causam falta de compreensão.

O processo de comunicação pode ser eficiente e eficaz. A eficiência se relaciona com o correto uso dos meios utilizados para a comunicação. A eficácia está relacionada com o alcance dos objetivos desejados com a transmissão da mensagem.

A comunicação humana, a despeito das modernas tecnologias, ainda é limitada passível aos mesmos fenômenos que perturbavam a comunicação de nossos antepassados. As diferenças individuais, os traços de personalidade, percepção e atribuição, motivação e limitações humanas influenciam a capacidade humana em termos de comunicação.

Vejamos o quadro abaixo com a esquematização do processo de comunicação.



Fonte: Chiavenato (2005)

Barreiras à Comunicação

Vimos acima que nem o processo de comunicação funciona adequadamente. O correto funcionamento depende dos sete componentes que o constituem. Nem sempre a mensagem é decodificada pelo receptor da forma como foi enviada. **Isto acontece porque, em todo processo de comunicação, existem barreiras que servem obstáculos ao perfeito entendimento.**

01. **Barreiras mecânicas ou físicas** = Aparelho de transmissão, como o barulho, ambiente e equipamentos inadequados. A comunicação é bloqueada por fatores físicos.
02. **Barreiras fisiológicas** = Dizem respeito aos problemas genéticos ou de má-formação dos órgãos vitais da fala.
03. **Barreiras semânticas** = São as que decorrem do uso inadequado de linguagem não comum ao receptor ou a grupos visados.
04. **Barreiras psicológicas** = São os preconceitos e estereótipos que fazem com que a comunicação fique prejudicada.
05. **Barreiras pessoais** = As pessoas podem facilitar ou dificultar a comunicação. Tudo dependerá da personalidade de cada um, do estado de espírito, das emoções, dos valores etc.
06. **Barreiras administrativas/burocráticas** = Decorrem das formas como as organizações atuam e processam as informações.

Comunicação Organizacional

A comunicação organizacional pode ser dividida em:

1. **Comunicação formal** - É aquela que ocorre "oficialmente" na empresa, ou seja, entre níveis hierárquicos, visando atender a alguma exigência funcional da organização. É feita por meio de documentos oficiais. Em

geral, tem formalização definida pelo regimento interno da empresa ou pela própria redação de expediente ou é representada pela linguagem formal utilizada pelos funcionários dentro das organizações.

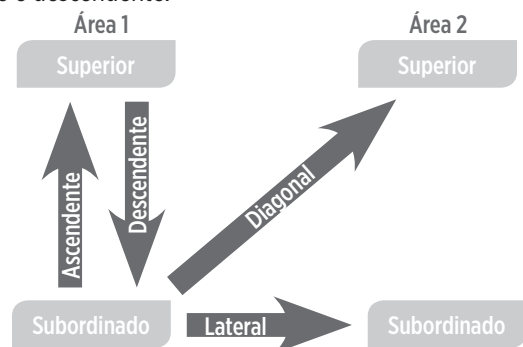
2. **Comunicação informal** - Acontece à margem dos fluxos formais, ou seja, surge dentro dos mais diversos contextos e envolve as pessoas, independentemente de posição hierárquica. É aquela representada pelo contato espontâneo entre colegas de trabalho. Apresenta três características: ela não é controlada pela direção da empresa; é tida pela maioria dos funcionários como mais confiável do que os comunicados formais vindos da cúpula da organização; ela é largamente utilizada para servir aos interesses pessoais dos que a integra.

Direção da Comunicação

A comunicação interna é de extrema importância para o sucesso da organização. Em uma empresa, as pessoas convivem, compartilham experiências, criam laços afetivos. A comunicação entre as pessoas facilita a integração e tende a ampliar a afinidade, a identificação. A troca de ideias permite a interação entre os indivíduos.

As comunicações internas (de trabalho) podem fluir em sentido vertical, horizontal ou diagonal.

A dimensão vertical pode ser dividida em direções ascendente e descendente.



- **Ascendente:** ocorrerá do subordinado para o superior/chefia. É utilizada para fornecer *feedback* aos executivos, informá-los sobre os progressos em relação às metas e relatar os problemas que estão ocorrendo. A comunicação ascendente mantém os dirigentes informados sobre como os funcionários se sentem em relação ao trabalho, aos colegas e à organização em geral. Os executivos também contam com esse tipo de comunicação para obter ideias sobre como as coisas podem ser melhoradas.
- **Descendente:** ocorrerá do superior para o subordinado. Ela é usada pelos líderes para atribuir tarefas, fornecer instruções de trabalho, informar aos subordinados sobre políticas e procedimentos, identificar problemas que necessitam de atenção e fornecer *feedback* sobre desempenho.
- **Lateral:** quando a comunicação se dá entre os membros de um mesmo grupo ou de grupos do mesmo nível, entre executivos do mesmo nível ou entre quaisquer pessoas que estão em um nível horizontal equivalente dentro da organização, diz-se que essa comunicação é lateral ou horizontal.

- ▷ **Diagonal:** esse é o tipo de comunicação que ocorre envolvendo transferências entre diferentes níveis hierárquicos e também perpassando fronteiras setoriais (entre diferentes seções ou departamentos). Percebe-se uma mistura dos efeitos citados para a comunicação vertical e horizontal.

É importante ressaltar que as organizações são sistemas abertos e, como tal, intercambiam com o ambiente externo e recebem **feedback**. Portanto, a comunicação organizacional também afeta o ambiente externo à organização, no qual ela está inserida.

Comunicação em Equipes

O trabalho em equipe exige que a informação flua adequadamente para que se solucionem os problemas do dia a dia. Cada tipo de equipe exige um fluxo diferente de comunicação. Equipes que executam atividades complexas e difíceis precisam de informações circulando continuamente entre todos os membros, de forma descentralizada. Por outro lado, quando a equipe executa tarefas rotineiras, a rede de informações pode ser centralizada.

A vantagem da rede centralizada é que ela proporciona soluções mais rápidas para problemas mais simples. Produz poucos erros em relação aos problemas simples e muitos erros em relação aos problemas complexos.

Na rede descentralizada, os problemas complexos são resolvidos de forma mais rápida por que as informações estão compartilhadas entre todos os membros da rede. As decisões são mais rápidas e melhores. É muito acurada na resolução de problemas complexos, e pouco acurada na resolução de problemas simples.

Tipos de Comunicação em Equipes

1- Comunicação em roda: neste tipo de comunicação em roda os membros comunicam por de um único membro, ocupando este a posição central. A comunicação neste tipo de rede é mais rápida, é centralizada e o rigor é bom, tem emergência de liderança. A satisfação neste tipo de cadeia é reduzida

2- Comunicação em Y: na rede em Y a comunicação faz-se nos dois sentidos aos diversos níveis da hierarquia. Tem como característica de ser lenta, ao rigor é razoável, é centralizada e tem emergência de liderança. A satisfação é reduzida.

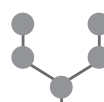
3- Comunicação em cadeia: na rede de comunicação em cadeia, cada indivíduo comunica apenas com o que o antecede e o precede. A velocidade é lenta, o rigor é razoável e a satisfação é reduzida, a centralização é moderada, e tem emergência de liderança.

4- Comunicação em círculo: na comunicação em círculo, o último indivíduo comunica com o primeiro. A velocidade é média, o rigor é bom, a satisfação é elevada, não é centralizada e não tem emergência de liderança.

5- Comunicação em interligação total: todos os membros comunicam com todos; a velocidade é lenta e o rigor é reduzido, e a satisfação é elevada; a emergência de liderança não há, e não ocorre a centralização.



Em roda



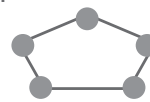
Em Y



Em cadeia



Interligação total



Circular



ANOTAÇÕES

10. Processo Decisório

De forma sintética, o **processo decisório** representa a **sequência de passos necessários para analisar e escolher as alternativas para determinado problema**.

Podemos apresentar cinco passos principais do processo decisório:

- ▷ **Identificação do problema ou oportunidade:** é a fase em que se percebe que o problema está ocorrendo e que é necessário tomar uma decisão.
- ▷ **Diagnóstico:** consiste em procurar entender o problema ou oportunidade e identificar suas causas e consequências. Há algumas técnicas que podem ser utilizadas para analisar os problemas de forma sistemática, estudando suas causas, consequências e prioridades, a exemplo do diagrama de causa e efeito e do princípio de Pareto.
- ▷ **Geração de alternativas:** em algumas situações, será necessário criar alternativas para solucionar o problema, utilizando ferramentas específicas, como o *brainstorming* (tempestade de ideias).
- ▷ **Escolha de uma alternativa viável:** nesse momento, as decisões devem ser avaliadas, julgadas e comparadas para, então, escolher a alternativa mais adequada para solucionar o problema.
- ▷ **Avaliação da decisão:** após implementar a decisão, torna-se necessário avaliar os seus efeitos. Assim, inicia-se um novo ciclo, que pode gerar outras decisões ou processos de resolver problemas.

O Ambiente da Tomada de Decisão

Assim, as **condições para a tomada de decisão** envolvem a **certeza**, a **incerteza**, o **risco** e a **ambiguidade**.

- ▷ **Certeza:** situação na qual toda a informação necessária para a tomada de decisão se encontra disponível. Seria o caso em que a pessoa que decide possui todas as informações sobre as alternativas e seus resultados. Por exemplo, um investidor precisa escolher entre duas opções de aplicações. Ele possui todas as informações sobre os rendimentos e possui 100% de certeza que eles se confirmarão. Assim, ele poderá tomar uma decisão com total certeza. Contudo, devemos destacar que esse tipo de situação dificilmente irá ocorrer na vida real. Praticamente em todos os ambientes haverá um mínimo de incerteza sobre as decisões dos administradores.
- ▷ **Risco:** situação na qual não é possível prever com certeza os resultados associados a cada alternativa, mas há informação suficiente para estimar suas probabilidades de ocorrência. Assim, o risco é a probabilidade de algo acontecer e ter impacto, normalmente negativo, nos trabalhos. Para estimar os riscos, as organizações utilizam ferramentas probabilísticas, designando as chances ou não de um evento vir a acontecer. Em geral, quase toda decisão em uma organização envolve um determinado nível de risco.
- ▷ **Incerteza:** situação na qual a informação sobre as alternativas e suas consequências é incompleta e im-

precisa. Assim, os administradores não conseguem estimar os riscos associados a cada alternativa disponível. Com isso, o tomador de decisão vai escolher uma alternativa sem conhecer totalmente as opções disponíveis ou sem ter certeza de seus resultados. Normalmente, as decisões das organizações são tomadas com algum nível de incerteza.

- ▷ **Ambiguidade:** condição na qual as metas a serem alcançadas ou o problema a ser resolvido não estão claros; é difícil definir as alternativas, e as informações sobre os resultados não estão disponíveis. É como ter que desenvolver um projeto sem receber diretrizes, orientações ou qualquer direção a seguir. Não se sabe o que se deve fazer, qual problema deve ser resolvido e quais os resultados esperados.

Tipos de Decisões

Nesse contexto, as decisões podem ser tomadas em diferentes contextos, o que vai gerar diferentes tipos de decisões. O **grau de disponibilidade de informação** precisa e confiável e o **nível no qual as decisões são tomadas** permitem distinguir dois tipos de decisões gerenciais: **programadas** e **não programadas**.

- ▷ **Decisão programada** – uma decisão tomada em resposta a uma situação que ocorre com frequência para permitir que as regras da decisão sejam desenvolvidas e aplicadas no futuro. Elas também são conhecidas como **decisões estruturadas**. Por exemplo, a decisão de recompor o papel e o cartucho de tinta quando os estoques estão baixos são decisões programadas. Normalmente, as decisões programadas são tomadas nos níveis mais baixos da organização.
- ▷ **Decisão não programada** – uma decisão tomada em resposta a uma situação isolada, mal definida, e, em grande parte, desestruturada, com importantes consequências para a organização. As decisões estratégicas da organização, por envolverem incertezas, podem ser consideradas decisões não programadas. Por exemplo: construir uma nova fábrica? Desenvolver um novo produto? Trocar uma unidade de sede?

Modelos de Tomada de Decisão

Os gerentes se utilizam de três tipos diferentes de abordagens para tomar as decisões: **modelo clássico**, **modelo administrativo** e **modelo político**. Para Richard Daft, a escolha do modelo depende da preferência pessoal, do tipo de decisão (programada ou não programada) e a extensão na qual a decisão é caracterizada pelo risco, pela incerteza e pela ambiguidade.

O **modelo clássico** é baseado na suposição de que os gerentes devem tomar decisões lógicas que estejam de acordo com os melhores interesses da organização. Nesse contexto, presume-se que as metas são conhecidas e acordadas e que os problemas são precisamente formulados.

Em síntese, entende-se, no modelo clássico, que o tomador de decisões possui condições de analisar logicamente o problema, pois todos os elementos necessários são conhecidos e previamente definidos, bastando, por conseguinte, escolher a melhor alternativa.

Já o **modelo administrativo** explica como os gerentes tomam as decisões em situações caracterizadas por decisões não programadas, incerteza e ambiguidade.

O modelo administrativo considera que os gerentes vivem em um ambiente de racionalidade limitada, que pressupõe que as pessoas têm o tempo e a capacidade cognitiva para processar somente uma quantidade limitada de informações. Assim, não possuem capacidade para analisar 100% das informações. Isso ocorre porque as organizações são extremamente complexas, fazendo com que as decisões não sejam inteiramente racionais.

Além disso, o modelo administrativo considera que os gerentes não buscam a decisão ótima, mas apenas uma decisão satisfatória. Isso quer dizer que os administradores escolhem a primeira alternativa de solução que satisfaça os critérios mínimos de decisão. Exemplificaremos como isso acontece: Imaginemos que Carlos irá participar de uma reunião muito importante, na qual ele está encarregado de apresentar um novo projeto para uma empresa parceira. Carlos sabe que o sucesso nessa apresentação pode significar uma promoção, com um aumento significativo no salário. Minutos antes da reunião, Carlos derruba café em sua camisa.

O que Carlos vai fazer? Ele corre para a primeira loja que encontrar, a fim de comprar a primeira camisa que resolver o seu problema. Ou seja, Carlos sabe que, na cidade, há centenas de lojas que podem vender o mesmo produto por condições melhores, mas ele vai fechar o negócio, pois sua preocupação, naquele instante, é resolver o problema. Assim, Carlos tomou a decisão satisfatória, mesmo sabendo que, com mais tempo, ele teria capacidade de decidir melhor.

Dessa forma, o modelo administrativo considera que as decisões se fundamentam na racionalidade limitada e na decisão satisfatória.

Por fim, o **modelo político** é útil para tomar decisões não programadas, em que as condições são incertas, as informações são limitadas e os gerentes podem estar em desacordo sobre quais metas perseguir ou qual curso de ação tomar. Assim, as pessoas formam uma coalização, isto é, uma aliança informal entre os gerentes que apoiam uma meta específica.

O modelo político parte do pressuposto segundo o qual as organizações são formadas por grupos com diferentes interesses, metas e valores.

Ademais, as informações são ambíguas e incompletas, e os gerentes não possuem tempo, recursos e capacidade para analisar todas as alternativas. Assim, os gerentes se envolvem em debates e, por meio de barganha e discussões, formam coalizões para defender o seu ponto de vista.



Armadilhas Psicológicas na Tomada de Decisão

O último assunto a ser abordado sobre a tomada de decisões corresponde às armadilhas.

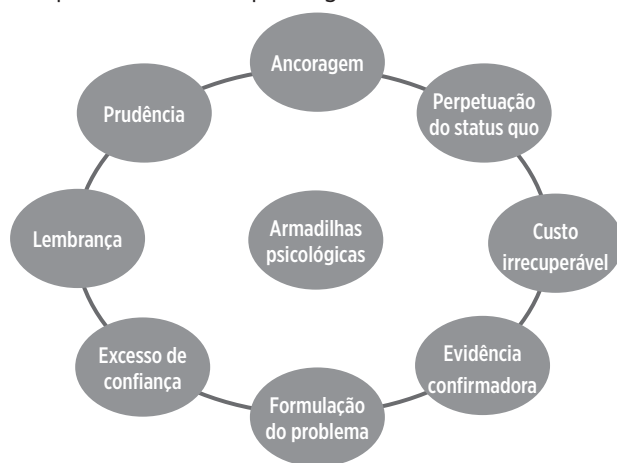
Como vimos anteriormente, as decisões, de uma maneira geral, são tomadas em um ambiente de racionalidade limitada. O modelo clássico pode ser aplicado em raras exceções, uma vez que, comumente, as informações não são completas, ou não há tempo ou capacidade para analisá-las.

Assim, os tomadores de decisão utilizam um conjunto de regras empíricas, conhecidas como princípios heurísticos, que orientam implicitamente o julgamento do tomador de decisão. Ou seja, ao invés de tentar analisar todas as informações, as pessoas costumam basear-se em informações pré-estabelecidas ou de fácil acesso.

Isso facilita a tomada de decisão, tornando-a mais rápida. Contudo, as pessoas podem sofrer o que chamamos de “armadilhas psicológicas” na tomada de decisão, que são desvios psicológicos que geram tendências involuntárias e intuitivas, levando à perpetuação de erros na avaliação de situações e decisões.

Para melhorar as suas decisões, os administradores devem aprender a reconhecer e a evitar essas armadilhas.

Segundo Hammond e Raiffa, *apud* Sobral e Peci, existem oito tipos de armadilhas psicológicas na tomada de decisão:



- **Ancoragem:** tendência de ancorar o julgamento em uma informação inicial, dificultando assim o ajuste diante de informações posteriores. Lembremo-nos do famoso ditado “A primeira impressão é a que fica”. É mais ou menos isso que ocorre.
- **Perpetuação do status quo:** é o medo de mudar. Consiste na tendência a favorecer as alternativas que perpetuam a continuidade e evitem a mudança. Nesse tipo de armadilha, quando estiver diante de duas alternativas, o tomador de decisão tende a escolher aquela que não gera grandes mudanças.
- **Custo irrecuperável:** tendência de fazer escolhas que justifiquem suas decisões passadas, mesmo que essas decisões tenham se revelado erradas. É como decidir estudar para uma área e depois perceber que o concurso pelo qual tanto se esperava ainda demorará vários anos para acontecer. Ainda assim, o concurseiro não deixa de estudar o material que já adquiriu, pois não quer reconhecer a perda de dinheiro.

-
- This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



ANOTAÇÕES

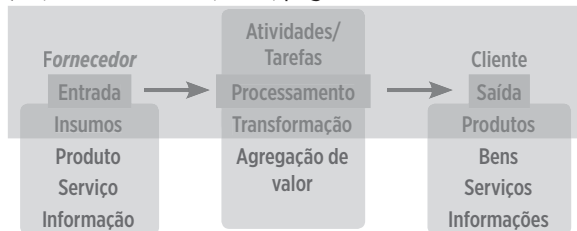
This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

11. Gestão de Processos

Conceitos

As organizações privadas ou públicas podem ser vistas como um conjunto de processos. Todo processo deve ter, **no mínimo**, entrada, processamento e saída. Os produtos mais típicos da saída são: bens, serviços e informações. É no “processamento” que estão concentradas as atividades do processo.

O valor é o cliente quem atribui, reconhecendo sua importância e demonstrando disposição em pagar o preço estabelecido. Fonte: Agostinho Paludo, Administração Pública, 3ª edição, Editora Elsevier, 2013, página 339.



Um processo compreende uma série de atividades, racionalmente sequenciais e inter-relacionadas, que devem ser executadas para se obter determinado resultado pretendido. É um modo de transformar insumos em produtos para atender à necessidade de algum cliente. O processo inicia com a identificação de uma necessidade e termina com a entrega do produto (bem ou serviço) ao cliente.

Na visão de Thomas Davenport *o processo é uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um começo e um fim, inputs e outputs claramente identificados*. Segundo o mesmo autor, tais atividades são estruturadas com a finalidade de agregar valor às entradas (inputs), resultando em um produto para um cliente.

Desta maneira, todo tipo de trabalho importante em uma organização faz parte de algum processo. Não existe produto ou serviço fornecido sem que exista um processo organizacional por trás.

Harrington define processo como a utilização de recursos da empresa para oferecer resultados objetivos aos seus clientes. Assim sendo, **o processo seria um fluxo de trabalho**, em que existiriam os *inputs* (materiais, informação, equipamentos etc.) que seriam trabalhados, de forma a agregar valor. Desta forma, o fluxo resultaria em uma série de *outputs* (produtos e serviços desejados pelos clientes).

Para o GesPública (2011), *o processo é um conjunto de decisões que transformam insumos em valores gerados ao cliente/cidadão*.

Portanto, cada atividade destas pode agregar valor ou não ao processo, pois um erro ou demora em uma delas acabará por prejudicar o cliente.

Assim, quando pensamos em processo, temos de entender que estas atividades estão interligadas e que não adianta uma delas ser muito bem feita se outra for deficiente.

Desta forma, a gestão por processos implica uma ênfase em “como” o produto ou serviço é feito, ao contrário do foco no “quê” é feito, característica das organizações tradicionais.

Assim, é possível afirmar que toda vez que tivermos um conjunto de atividades e tarefas sendo executadas de forma

integrada para produzir um produto (bem ou serviço) com vistas a atender a necessidades de clientes – teremos um processo – seja ele reconhecido ou não, nominado ou não, compreendido como tal ou não.

Cadeia de Valor

Cadeia de Valor, para Michael Porter, é o conjunto de atividades tecnológicas e econômicas distintas que uma organização utiliza para entregar produtos e serviços aos seus clientes.

Cada uma dessas atividades (produção, distribuição, comercialização etc.) deve entregar algum “valor”. Quanto mais valor agregado, mais competitiva fica a empresa. Este é um conceito relacionado com a vantagem competitiva.

Os processos podem ser assim classificados:

- **Processos negócio/principais/primários/chaves/essenciais/finalísticos**, que são os processos que resultam na entrega de algum bem ou serviço ao cliente final – devem satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes e demais partes interessadas. Ex.: produção de um bem/prestação de serviço direto ao cliente final.
- **Processos secundários/administrativo/de suporte/auxiliares/meio**, que são os processos internos que geram apenas bens e serviços internos, mas que, ao mesmo tempo, são indispensáveis para que os processos principais possam ser executados (dão suporte à execução dos processos principais), contribuindo para o sucesso da organização. Ex.: gestão de pessoas, compras, manutenção em geral, contas a pagar, processos de recursos humanos etc.
- **Processos gerenciais**, ligados às estratégias e utilizados na tomada de decisão, no estabelecimento de metas, na coordenação dos demais processos e na avaliação dos resultados. Ex.: planejamento estratégico, gestão do conhecimento, avaliação de desempenho, avaliação da satisfação dos clientes etc.

Resumindo:

Percebe-se que os **processos de negócio** são os mais importantes para a organização, constituindo o cerne de sua existência, pois eles são responsáveis pelo atendimento das necessidades dos clientes, diferenciando a organização de suas concorrentes no mercado.

Os **processos organizacionais**, por sua vez, são aqueles que dão o devido suporte e apoio para que os processos de negócio possam funcionar bem e agregar valor para os clientes.

Os **processos gerenciais**, por sua vez, são aqueles relacionados às ações dos gerentes. Trata-se da tomada de decisões gerenciais pelos gerentes para que a organização possa seguir rumo ao futuro.

Por fim, apresenta-se outra visão, que divide os processos em:

- **Processos primários**: são aqueles que agregam valor para o cliente e que vão de ponta a ponta na organização. São equivalentes aos processos de negócio ou de clientes.
- **Processos secundários**: dão o suporte necessário para que os processos primários funcionem adequadamente. Relacionam-se com os processos de gerenciamento e administrativos.

Níveis de Detalhamento dos Processos

Em toda empresa, existem alguns processos mais complexos e outros mais simples. Além disso, existem processos mais importantes e outros menos importantes. O nível de detalhamento de um processo está relacionado com a sua complexidade.

Quanto mais complexo (mais atividades, entradas ou produtos resultantes), mais provável que tenhamos de “decompor-lo” em subprocessos para que seja mais fácil a análise e o controle.

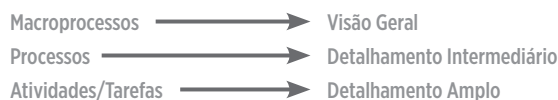
A decomposição de um processo segue a seguinte lógica:

- ▷ **Macroprocesso:** compreende a visão mais geral do processo, que, em regra, abrange vários processos principais ou secundários e envolvem mais de uma função organizacional;
- ▷ **Processo:** conjunto de operações (atividades e tarefas) que recebe um insumo, agrega valor e transforma em um produto (bem/serviço) destinado ao atendimento de necessidades dos clientes internos e externos;
- ▷ **Subprocesso:** refere-se a uma parte específica do processo, composto por um conjunto de atividades que demandam insumos próprios e resultam em subproduto(s) que concorre(m) para o produto final do processo;
- ▷ **Atividade:** é um conjunto de tarefas com procedimentos definidos que descrevem o passo a passo para a execução de acordo com algum método/técnica. A atividade terá nome próprio, será precedida por um *input* (entrada) e resultará em um *output* (saída), em um produto parcial que concorre para o produto final do processo.

Atenção → São as atividades que agregam valor ao processo, assim, a cada atividade executada o processo deve adquirir um valor maior.

- ▷ **Tarefa:** é a menor divisão do trabalho, exclusivamente operacional, que corresponde ao fazer. É uma partição da atividade com rotina ou procedimento específico.

Atenção → Nos macroprocessos a visão é geral, sem detalhes, nos processos tem-se um nível intermediário de detalhamento, já para as atividades e tarefas o nível de detalhamento deve ser amplo, de forma a permitir que cada detalhe importante que compõe o processo possa ser claramente visualizado e compreendido.



O Guia BPM CBOK

O gerenciamento de processos na Administração Pública brasileira utiliza as boas práticas previstas no guia *Business Process Management Common Book Of Knowledge* (BPM CBOK) - cujo nome pode ser traduzido como *Guia para o Corpo Comum de Conhecimentos sobre Gerenciamento de Processos de Negócio*.

Trata-se de uma abordagem que busca identificar, desenhar, medir, monitorar, controlar e melhorar os processos de negócio nas organizações. A ideia é alinhar os processos de negócio à estratégia da organização para que ela obtenha o desempenho desejado.

Nas palavras do Guia BPM CBOK:

Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio automatizados ou não para alcançar os resultados pretendidos consistentes e alinhados com as metas estratégicas de uma organização. BPM envolve a definição deliberada, colaborativa e cada vez mais assistida por tecnologia, melhoria, inovação e gerenciamento de processos de negócio ponta a ponta que conduzem a resultados de negócios, criam valor e permitem que uma organização cumpra com seus objetivos de negócio com mais agilidade. BPM permite que uma organização alinhe seus processos de negócio à sua estratégia organizacional, conduzindo a um desempenho eficiente em toda a organização por meio de melhorias das atividades específicas de trabalho em um departamento, a organização como um todo ou entre organizações.

O gerenciamento de processos do BPM é estabelecido com base em um ciclo de vida que possui seis etapas:

1. planejamento;
2. análise;
3. desenho e modelagem;
4. implantação;
5. monitoramento e controle;
6. refinamento;

Planejamento

É a primeira etapa do ciclo de gerenciamento de processos. É nesta fase que é desenvolvido um plano e uma estratégia dirigida aos processos da organização, estabelecendo a estratégia e o direcionamento do BPM. O início do plano se dá por meio do entendimento das estratégias e metas que são desenhadas para garantir que o cliente perceba valor nos processos de negócio da organização. A estrutura e o direcionamento dos processos centrados no cliente são baseados no plano.

O planejamento deve assegurar que a abordagem de gestão dos processos de negócio integre a estratégia, as pessoas, processos e sistemas ao longo dos limites funcionais.

É aqui também que são identificados os papéis e responsabilidades organizacionais de gerenciamento de projetos, o patrocínio executivo, metas, expectativas quanto à medição do desempenho e as metodologias a serem utilizadas.

Análise

Após considerar as metas e objetivos desejados, a análise dos processos busca entender os processos atuais, também chamados de *AS IS* (do inglês - “como é” - em oposição aos processos a serem implementados no futuro, chamados de *TO BE* (“como será”), no contexto das metas e dos objetivos desejados.

Segundo o Guia de Gestão de Processos de Governo do GesPública, a análise reúne informações oriundas de planos estratégicos, modelos de processo, medições de desempen-

ho, mudanças no ambiente externo e outros fatores, a fim de compreender os processos no escopo da organização como um todo. Nessa etapa são vistos alguns pontos como: objetivos da modelagem de negócio, ambiente do negócio que será modelado, principais *stakeholders* e escopo da modelagem de processos relacionados com o objetivo geral.

A análise dos processos leva em conta diferentes metodologias para facilitar as atividades de identificação do contexto e de diagnóstico da situação atual, que constituem o foco desta etapa.

Desenho e Modelagem

O desenho está focado sobre o desenho intencional e cuidadoso dos processos de negócio que entregam valor ao cliente. É no desenho que se definem as especificações dos processos de negócio, de modo que fique claro *o que, quando, onde, quem e como o trabalho* será realizado.

Conforme consta no Guia CBOK, o desenho dos processos trata da

Criação de especificações para processos de negócio novos ou modificados dentro do contexto dos objetivos de negócio, objetivos de desempenho de processo, fluxo de trabalho, aplicações de negócio, plataformas tecnológicas, recursos de dados, controles financeiros e operacionais, e integração com outros processos internos e externos.

Sobre a modelagem do processo, o Guia de Gestão de Processos de Governo do GesPública afirma o seguinte:

Já a modelagem de processo é definida como ‘um conjunto de atividades envolvidas na criação de representações de um processo de negócio existente ou proposto’, tendo por objetivo ‘criar uma representação do processo em uma perspectiva ponta a ponta que o descreva de forma necessária e suficiente para a tarefa em questão’. Alternativamente chamada de fase de ‘identificação’, a modelagem pode ser também definida como ‘fase na qual ocorre a representação do processo presente exatamente como o mesmo se apresenta na realidade, buscando-se ao máximo não recorrer à redução ou simplificação de qualquer tipo.

O Guia CBOK ressalta, no entanto, que a modelagem de processos pode ser executada tanto para o mapeamento dos processos atuais como para o mapeamento de propostas de melhoria. **Implementação**

Para a realização das atividades de implementação, subentende-se que as fases anteriores criaram e aprovaram um conjunto de especificações que podem ser executados sofrendo apenas pequenos ajustes pontuais.

Deste modo, a implementação nada mais é do que a realização do desenho do processo de negócio aprovado. Ela se dá por meio de procedimentos e fluxos de trabalho documentados, testados e operacionais.

Monitoramento e Controle

Esta etapa busca fornecer informações-chave de desempenho de processos por meio de métricas ligadas às metas estabelecidas e ao valor para a organização. A análise do desempenho realizada nesta etapa pode fazer com que se desenvolvam atividades de melhoria, redesenho ou reengenharia.

Refinamento

Segundo o Guia BPM CBOK, *o refinamento trata aspectos de ajustes e melhorias pós-implementação de processos com base nos indicadores e informações-chave de desempenho.*

Estes ajustes são feitos com base nas informações obtidas por meio da medição e do monitoramento de processos de negócio.

O Guia de Gestão de Processos de Governo afirma que esta etapa também pode ser chamada de “encenação”, revendo o modelo de processo e implantando as mudanças propostas após o estudo de variados cenários.

Mapeamento de Processos

Para que possamos melhorar um processo precisamos antes conhecê-lo. Desta maneira, precisamos analisar o processo, de forma a entender o fluxo de trabalho envolvido, quais são os setores e pessoas envolvidas e as decisões que devem ser tomadas durante o processo.

Portanto, o trabalho de “entender” e visualizar um processo de trabalho é chamado de **mapeamento de processos**. Este trabalho é executado, normalmente, por meio de uma ferramenta chamada de fluxograma, que será analisada posteriormente.

Técnicas de Mapeamento, Análise e Melhoria de Processos

Para que um profissional possa mapear um processo, ele deve primeiro compreendê-lo. Para que isso ocorra, existem diversas técnicas que podem ser utilizadas. As principais são:

- entrevistas e reuniões;
- observação das atividades *in loco*;
- análise da documentação e dos sistemas existentes;
- coleta de dados e evidências

Ao mapearmos um processo, este será descrito desde o início, de forma a representar cada atividade e decisão envolvida nele. Desta forma, a pessoa que estiver fazendo o mapeamento deverá compreender os elementos: (fornecedores, entradas, processo, saídas e clientes) de modo a descrever todos os aspectos do processo.

Entre os benefícios que uma organização pode ter ao mapear seus processos, temos:

- compreender o impacto que o processo tem para a organização e seus clientes;
- entender a relação de dependência entre os setores no processo;
- compreender quais são os “atores” envolvidos no processo;
- analisar se o processo é necessário e se é bem executado;
- propor mudanças no processo;
- identificar quais são os fatores críticos no processo.

Principais Técnicas para Mapeamento de Processos

Segundo DE MELLO (2008, p. 27), a literatura apresenta algumas técnicas de mapeamento com diferentes enfoques tornando a correta interpretação destas técnicas fundamental no processo de mapeamento.

Dentre as diversas técnicas de mapeamento podemos citar:

SIPOC: o SIPOC é uma ferramenta que consiste na identificação clara dos elementos dos processos, incluindo o próprio processo, suas entradas e saídas, além dos clientes e fornecedores do processo.

Trata-se de uma técnica utilizada antes mesmo do trabalho com o processo começar. Ela é anterior à construção de um mapa do processo ou fluxograma, pois identifica os fornecedores, a entrada dos insumos da empresa, todo o conjunto de atividades de processamento (tais como transporte, montagem, armazenamento etc.), os produtos finais do processo e a destinação para os clientes.

Discutindo a técnica, Lobato e Lima (2010, p. 350) apresentam os seguintes conceitos segundo Mello et. al. (2002): *fornecedor é aquele que propicia as entradas necessárias, podendo ser interno e externo; entrada é o que será transformado na execução do processo; processo é a representação esquemática da sequência de atividades que levam a um resultado esperado; saída é o produto ou serviço como solicitado pelo cliente; cliente é quem recebe o produto ou serviço.*

Blueprinting: é uma técnica que permite retratar o processo de serviço, os pontos de contato e as evidências físicas de um serviço do ponto de vista do cliente. É uma verdadeira “impressão digital” do processo, representando um verdadeiro mapa das transações em um processo de prestação de serviço.

Segundo Frazzon et al. (2014) *O uso do Service Blueprint surgiu como uma técnica para identificação de pontos de falha no processo, porém seu uso foi expandido para a área estratégica, pois ele também permite identificar as áreas prioritárias para o cumprimento dos objetivos operacionais estratégicas da organização (GIANESI; CORREA, 1994). Assim como contribui para decisões referentes ao posicionamento estratégico da organização de serviços (SHOSTACK, 1987).*

Essa ferramenta possibilita uma visualização de todo o processo de serviço em um diagrama, especialmente dos encontros de serviço com o cliente, também chamados de momentos da verdade, em que as evidências físicas da prestação de serviço são demonstradas, permitindo ainda a separação dos processos primários dos processos de apoio.

Fluxograma: esta é uma ferramenta muito utilizada para que se possa visualizar com facilidade o fluxo de ações para que determinado processo possa ser concluído.

Trata-se de um gráfico que representa o fluxo ou sequência normal de qualquer trabalho, produto, documento, informação etc., utilizando-se de diferentes símbolos que esclarecem o que está acontecendo em cada etapa.

Mapafluxograma: o mapafluxograma apresenta o fluxo de movimentação física de um determinado item com base em uma rotina produtiva preestabelecida. É como um fluxograma de como o material deverá se movimentar no espaço físico para que o processo seja desempenhado de acordo com o que está previsto no fluxograma.

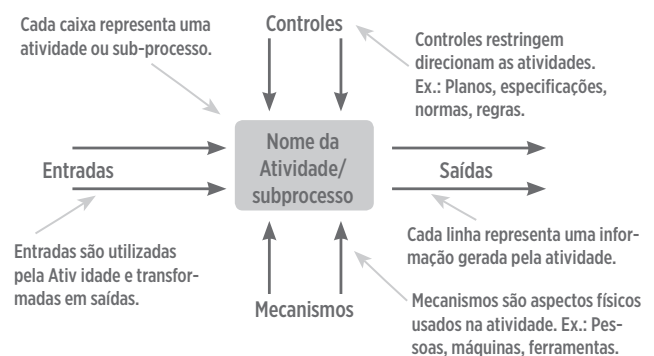
Assim, o mapafluxograma permite, em conjunto com o fluxograma, o estudo do processo como um todo, tanto do ponto de vista do conjunto de atividades desempenhadas como da movimentação de material no espaço físico.

IDEF: (Integration Definition for Function Modeling – Definição integrada para modelagem de funções).

Segundo o CBOK, O IDEF é um padrão federal de processamento de informação (FIPS – *Federal Information Processing Standard*) desenvolvido pela Força Aérea dos EUA. **OIDEF é utilizado para criar uma descrição clara e detalhada de um processo ou um sistema.**

- ▷ **IDEF 0 – Modelo de funções (processos)**
- ▷ **IDEF 1 – Modelo de informações (dados)**
- ▷ **IDEF 2 – Modelo dinâmico (comportamento)**
- ▷ **IDEF 3 – Modelo de fluxo de trabalho (*workflow*)**

O IDEF 0, mais utilizado da família na modelagem de processo, destina-se a descrever graficamente o processo de transformação ou produção de um bem ou serviço.



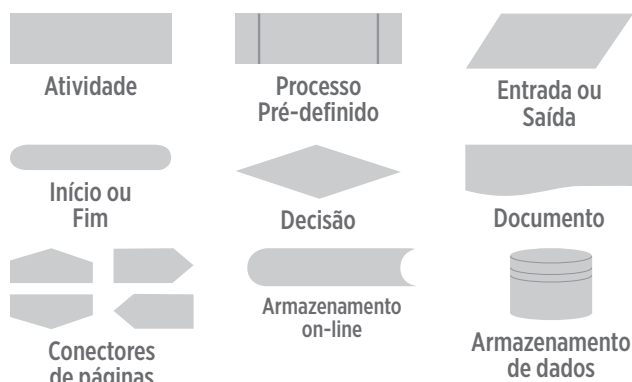
- ▷ **Mapeamento Lean:** é o mapeamento realizado com base na técnica do *just in time* para o processo, seja em manufatura, seja em serviço, tentando gerar economias ao longo do processamento para um processo enxuto. Sua base é a redução de desperdícios e de custos, eliminando do processo as atividades que não agregam valor, gerando um fluxo de valor. Por isso, a técnica também é conhecida como *mapeamento do fluxo de valor do processo*.

Projeto de Mapeamento e Modelagem de Processos

O BPMN (**B**usiness **P**rocess **M**odeling **N**otation) é o padrão utilizado para o desenho (ou modelagem) dos processos em uma organização.

Consiste de um conjunto de **notações gráficas**, ou seja, um conjunto de símbolos padronizados que servem para que possamos descrever e redesenhar um processo. Esse diagrama, que nos permite visualizar um processo, também é conhecido como **fluxograma**.

Assim, essa é a ferramenta utilizada para efetuar o mapeamento e a modelagem dos processos. Desta forma, ele é utilizado para **descrever, de modo gráfico, um processo por meio do uso de símbolos e linhas**.



Grau de Maturidade em Processos

O grau de maturidade na Gestão de Processos de Negócio define a maturidade a partir de níveis, que medem a evolução da organização/instituição quanto às práticas de gestão/gerenciamento de processos.

O Guia de Gestão de Processos no Governo do Brasil (2011) descreve a maturidade do processo em 5 níveis, a partir de dois modelos. Esses níveis refletem a transformação da organização na medida em que seus processos e capacidades são aperfeiçoados.

Na **visão do CBOK – Business Process Maturity**, os níveis (exceto o primeiro) são compostos por **áreas de processos**, estruturadas com vistas a atingir metas de criação, suporte e sustentação específicas de cada nível. Nessas áreas a **ênfase é nas melhores práticas**, indicando o que deve ser feito (mas não de que forma devem fazer).

- **Nível 1, Inicial:** os processos são executados de maneira *ad-hoc*, o gerenciamento não é consistente e é difícil prever os resultados.
- **Nível 2, Gerenciado:** a gestão equilibra os esforços nas unidades de trabalho, garantindo que sejam executados de modo que se possa repetir o procedimento e satisfazer os compromissos primários dos grupos de trabalho. No entanto, outras unidades de trabalho que executam tarefas similares podem usar diferentes procedimentos.
- **Nível 3, Padronizado:** os processos padrões são consolidados com base nas melhores práticas identificadas pelos grupos de trabalho, e procedimentos de adaptação são oferecidos para suportar diferentes necessidades do negócio. Os processos padronizados propiciam uma economia de escala e base para o aprendizado por meio de meios comuns e experiências.
- **Nível 4, Previsível:** as capacidades habilitadas pelos processos padronizados são exploradas e devolvidas às unidades de trabalho. O desempenho dos processos é gerenciado estatisticamente durante a execução de todo o *workflow*, entendendo e controlando a variação, de forma que os resultados dos processos sejam previstos ainda em estados intermediários.
- **Nível 5, Otimizado:** ações de melhorias proativas e oportunistas buscam inovações que possam fechar os *gaps* entre a capacidade atual da organização e a capacidade requerida para alcançar seus objetivos de negócio.

Diferenciando BPM e BPMS

O BPM não aceita o conceito de processos da forma trazida pelos ERPs ou SIGs – ele tem entendimento próprio e separado. **Para o BPM o processo não se restringe à execução no sistema** – mas pode ser alterado, adaptado, melhorado, monitorado em tempo real e disponibilizado por toda a organização.

Assim, para dar suporte às novas exigências do BPM é que surgiram os BPMS. Mas o que são os BPMS?

- Os BPMS – *Business Process Management Systems* – correspondem ao sistema informatizado que dá suporte para a gestão de processos nas organizações/instituições; correspondem à tecnologia que suporta o conceito e as tarefas de gestão de processos do BPM.
- Os BPMS fazem referência a um sistema computacional que suporta a gestão da informação pela organização, com foco no gerenciamento de processos.
- Os BPMS constituem uma peça de *software* que dá suporte às atividades como modelagem, análise e aprimoramento de processos de negócio.
- Os BPMS correspondem à plataforma que dá suporte aos processos de negócio.

BPM → Foco no negócio e na gestão

BPMS → Foco em TI-Tecnologia da Informação

Reengenharia

Na década de 1980 (pode constar em prova também década de 90), a reengenharia foi um marco para a divulgação da administração de processos e do aprimoramento de processos. O autor desse conceito foi Michael Hammer, que o divulgou no artigo “Promovendo a reengenharia do trabalho: não automatize, destrua”. Nesse texto, Hammer usa o verbo “*to reengineer*” (sem equivalente em português; ficaria “reengenheirar” se fosse traduzido literalmente) com o sentido de reformular a maneira de conduzir os negócios. Hammer afirmava que a tecnologia da informação tinha sido usada de forma incorreta pela maioria das empresas. O que elas faziam, geralmente, era automatizar os processos de trabalho de forma como estavam projetados. Elas deveriam, em vez disso, redesenhar os processos.

Em seu livro de 1993, *Reengineering the corporation*, escrito em parceria com James Champy, as ideias originais foram ampliadas e acrescidas de uma metodologia para a implantação da reengenharia. Nesse livro, os autores apresentaram as bases da administração de processos e do aprimoramento dos processos.

A reengenharia firmou-se como proposta de redesenhar a organização em torno de seus processos, para torná-la mais ágil e eficiente. Moreira (1994) apresentou a reengenharia como uma proposição audaciosa:

Fazer a reengenharia é reinventar a empresa, desafiando suas doutrinas, práticas e atividades existentes, para, em seguida, redesenhar seus recursos de maneira inovadora, em processos que integram as funções departamentais. Esta reinvenção tem como objetivo otimizar a posição competitiva da organização, seu valor para os acionistas e sua contribuição para a sociedade.

Ciclo PDCA

O Ciclo PDCA teve origem com Shewhart, nos Estados Unidos, mas tornou-se conhecido como ciclo de Deming a partir de 1950, no Japão. Para o glossário do GesPública, Ciclo PDCA é uma ferramenta que busca a lógica para fazer certo desde a primeira vez.

É uma técnica simples para o controle de processos, que também pode ser utilizada para o gerenciamento contínuo das atividades de uma organização. É um método usado para controlar e melhorar as atividades de um processo.

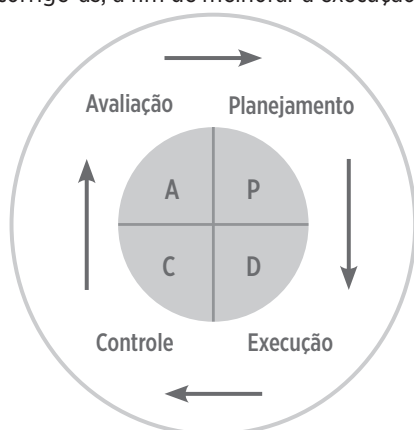
O PDCA:

- ▷ padroniza as informações de controle;
- ▷ reduz e evita erros lógicos;
- ▷ facilita o entendimento das informações;
- ▷ melhora a realização das atividades; e
- ▷ proporciona resultados mais confiáveis.

Também chamado Ciclo da Melhoria Contínua, o PDCA é uma “ferramenta oficial da qualidade”, utilizado em processos de trabalho com vistas a maximizar a eficiência e alcançar a excelência de produtos e serviços.

O PDCA parte da insatisfação com o “estado atual das coisas” e analisa os processos com vistas a realizá-los de maneira otimizada. Inclui as seguintes etapas:

- ▷ **planejamento (plan):** estabelecer objetivos, metas e os meios para alcançá-los;
- ▷ **execução (do):** executar as atividades propostas no planejamento;
- ▷ **controle/ verificação (check/control):** monitora/ controla a execução e verifica o grau de cumprimento do que foi planejado;
- ▷ **ação avaliativa (act):** identifica eventuais falhas e corrige-as, a fim de melhorar a execução.



ANOTAÇÕES

12. Balanced Scorecard

O Balanced Scorecard é um Painel Balanceado de Indicadores, conceito desenvolvido por Robert Kaplan e David Norton, que detectaram que o controle dos resultados baseados em indicadores financeiros não mais atendia. A geração de valor dependia do acompanhamento do desempenho estratégico organizacional por meio da medição de indicadores de desempenho.

Serve como instrumento de alinhamento entre o planejamento estratégico e o operacional.

Compreende a tradução da visão e da estratégia de uma organização em um conjunto integrado de objetivos e indicadores de desempenho que formam a base para um sistema de gerenciamento estratégico e de comunicação.

Atualmente, o BSC passou a ser utilizado como uma metodologia de gestão estratégica, servindo, em muitos casos, como instrumento representativo da estrutura dos processos gerenciais das organizações e como ferramenta de gestão.

Nesse contexto, as perspectivas podem ser descritas assim:

Perspectiva financeira: analisa o negócio do ponto de vista financeiro. Relaciona-se normalmente com indicadores de lucratividade, como receita líquida, margem líquida, retorno sobre o investimento, entre outros. Indica se a estratégia da empresa está se traduzindo em resultados financeiros.

Perspectiva dos clientes: nesse ponto de vista, busca-se identificar os segmentos (de clientes e de mercados) em que a empresa atuará e as medidas de desempenho que serão aceitas. Geralmente envolve indicadores como: satisfação dos clientes, retenção de clientes, lucro por cliente e participação de mercado. Essa perspectiva possibilita ao gestor as estratégias de mercado que permitirão atingir resultados superiores no futuro.

Perspectiva de processos internos: identifica os processos críticos que a empresa deve focar para ter sucesso. Ou seja, mapeia os processos que causam o maior impacto na satisfação dos consumidores e na obtenção dos objetivos financeiros da organização. Devem ser melhorados os processos existentes e desenvolvidos os que serão importantes no futuro.

Perspectiva do aprendizado e do crescimento: identifica as medidas que a empresa deve tomar de modo a se capacitar para os desafios futuros. As principais variáveis são as pessoas, os sistemas e os procedimentos organizacionais. Dessa forma, as empresas devem treinar e desenvolver seu pessoal, desenvolver sistemas melhores e procedimentos que alinhem os incentivos aos objetivos corretos.

Processo de Elaboração do BSC

O processo de elaboração do *Balanced Scorecard* descrito por Christiane Ogassawara (2009) possui **cinco princípios**:

- **Traduzir a estratégia em guias operacionais:** cria-se um referencial para a descrição e implementação das estratégias: o mapa estratégico. Esse mapa descreve a estratégia e fornece os fundamentos que guiarão o projeto de um BSC.
- **Alinhar a organização à estratégia:** as áreas ou unidades de negócio se ligam à estratégia corporativa.

- **Transformar a estratégia em tarefa de todos:** essa transformação ocorre por meio da comunicação da estratégia (de cima para baixo), que deve ser traduzida em linguagem clara para que todos os colaboradores da organização a entendam e direcionem sua atuação para ela. São necessários treinamentos para transmitir aos funcionários os conceitos estratégicos e demais informações relacionadas à remuneração por incentivos e ao trabalho em conjunto para a execução da estratégia.
- **Converter a estratégia em processo contínuo:** na implementação do processo de gerenciamento da estratégia nas empresas, três passos foram identificados: a conexão da estratégia ao processo orçamentário, objetivando conciliar as iniciativas de longo prazo com o desempenho esperado no curto prazo; a realização de reuniões gerenciais para avaliação da estratégia; e o aprendizado organizacional, com adaptação da estratégia.
- **Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva:** a implementação da estratégia demanda trabalho contínuo e em equipe. Caso a alta direção da organização não se envolva ou atue com pouca dedicação, a estratégia não será implementada. Esse princípio contempla: a mobilização para a mudança organizacional (esclarecimento sobre a importância da mudança), e a definição do processo de governança que orientará e direcionará as mudanças (há um rompimento da estrutura tradicional de poder).

Três pessoas que desempenham papéis críticos na construção do BSC foram identificadas por Kaplan e Norton (1997): o arquiteto, o agente de mudanças e o comunicador. **O arquiteto** corresponde a um alto executivo da organização designado como responsável pela construção do BSC e pela sua inclusão ao sistema gerencial – esse executivo deve ter capacidade para educar a equipe e orientar o processo de tradução da estratégia em indicadores; **o agente** de mudanças corresponde a um representante do executivo principal, designado para moldar as ações de rotina decorrentes do novo sistema gerencial; e **o comunicador**, que tem a responsabilidade de conquistar o apoio e a adesão de todos os membros da organização quanto ao novo sistema gerencial a ser implementado.

Adaptação do BSC às Instituições Públicas

A utilização do BSC no meio público insere-se tanto no contexto da nova Administração Pública, iniciada com a reforma gerencial de 1995, quanto no contexto do planejamento estratégico – amplamente utilizado pelos órgãos públicos no âmbito federal.

O BSC despertou particular atenção no meio público, haja vista que, na prestação de serviços, os indicadores tradicionais de desempenho se mostraram insuficientes e ineficientes. A atribuição de responsabilidades e a cobrança por resultados (mediante a utilização de indicadores) inserem-se no bojo da reforma gerencial de 1995 – agora o BSC também permite avaliar redução de tempo, qualidade e satisfação do cidadão-usuário.

Segundo Kaplan e Norton (1997), o BSC *pode proporcionar foco, motivação e responsabilidade em empresas públicas e instituições sem fins lucrativos*. Além dos aspectos já abordados, Vera Osório (2003) acredita que o BSC no meio público possibilita *maior integração do orçamento na elaboração dos planos e expressa a importância do aprendizado e do crescimento institucional dos profissionais como um grande diferencial para a sustentabilidade da organização ao longo do tempo*.

Quanto às perspectivas utilizadas, os próprios autores, Kaplan e Norton (1997), sugerem que **as perspectivas do BSC devem funcionar como modelo, e não como “camisa de força”**. Assim, é possível alterar ou inserir perspectivas de acordo com a natureza e função social de cada ente público.

Mas algumas questões já podem ser definidas. **A mudança radical aqui ocorre em relação à perspectiva mais importante:** no meio público, o cumprimento da missão institucional (prestar serviços à sociedade) é a principal perspectiva, e deve estar no topo do BSC. Para os indicadores, os termos mais adequados são Orçamentários e Não Orçamentários.

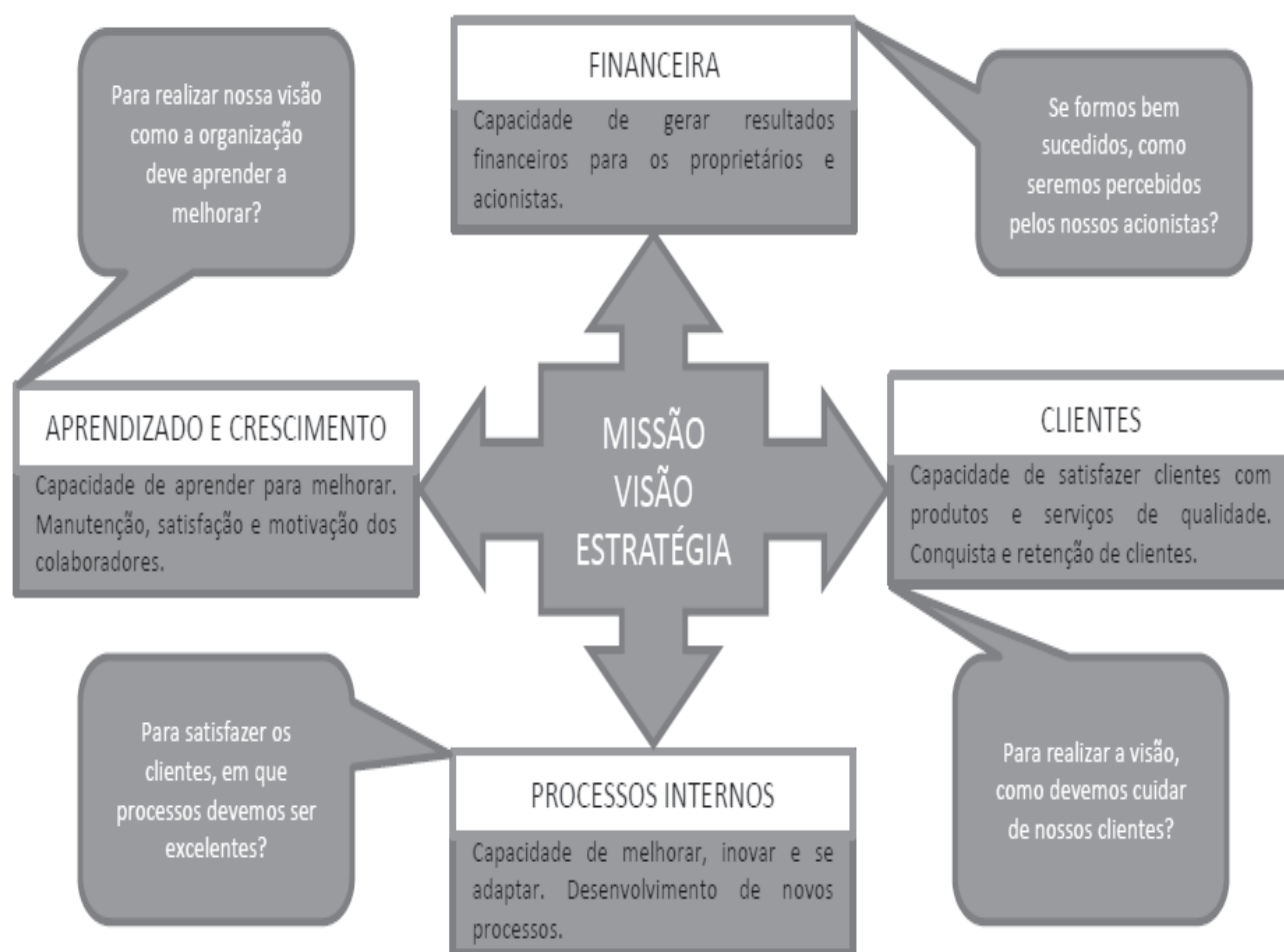
A perspectiva financeira/orçamentária é deslocada para a base do BSC, visto que no meio público **ela é condição** indispensável, e não resultado final. Mas ao mesmo tempo em que é deslocada, ela condicionará a atuação pública, pois não se pode realizar nenhuma despesa que não se encontre aprovada no orçamento anual. **Recursos orçamentários adequados contribuem para o alcance dos objetivos de todas as demais perspectivas**. Assim, a perspectiva financeira se torna um

meio de obtenção dos recursos necessários ao cumprimento da função social de competência do ente público.

A **perspectiva do cliente** também é mais bem definida como **cliente-cidadão ou cidadão-cliente**, visto que, no contexto público, o cidadão é o centro: como financiador, como usuário e como titular da coisa pública – o que exige, no mínimo, equidade no tratamento.

A **perspectiva fiduciária** sugerida por Kaplan e Norton, **não é obrigatória, mas, se utilizada**, reflete os objetivos dos interessados, como os contribuintes ou doadores (que fornecem recursos para o custeio da máquina pública). Se forem bem atendidos, eles poderão contribuir para o aumento da arrecadação de recursos. Quanto aos **processos internos**, os conceitos são bastante semelhantes.

No que concerne à perspectiva de aprendizado e crescimento, cabe ressaltar que existe maior dificuldade em se tratar com as pessoas/servidores no meio público, haja vista a existência de normas legais específicas que, por um lado, garantem estabilidade ao servidor público, e, por outro, acabam por dificultar a flexibilidade necessária às inovações – além da cultura existente no meio público, que em regra é refratária a mudanças. No entanto, são as pessoas que poderão tornar as organizações públicas excelentes ou não. Mariani (2002) considera que a valorização do servidor é condição essencial nesse processo, e que a qualidade dos servidores e sua motivação são condições necessárias à realização dos objetivos das demais perspectivas.



Modelo gráfico do *Balanced Scorecard*, adaptado de Kaplan e Norton , 2004.

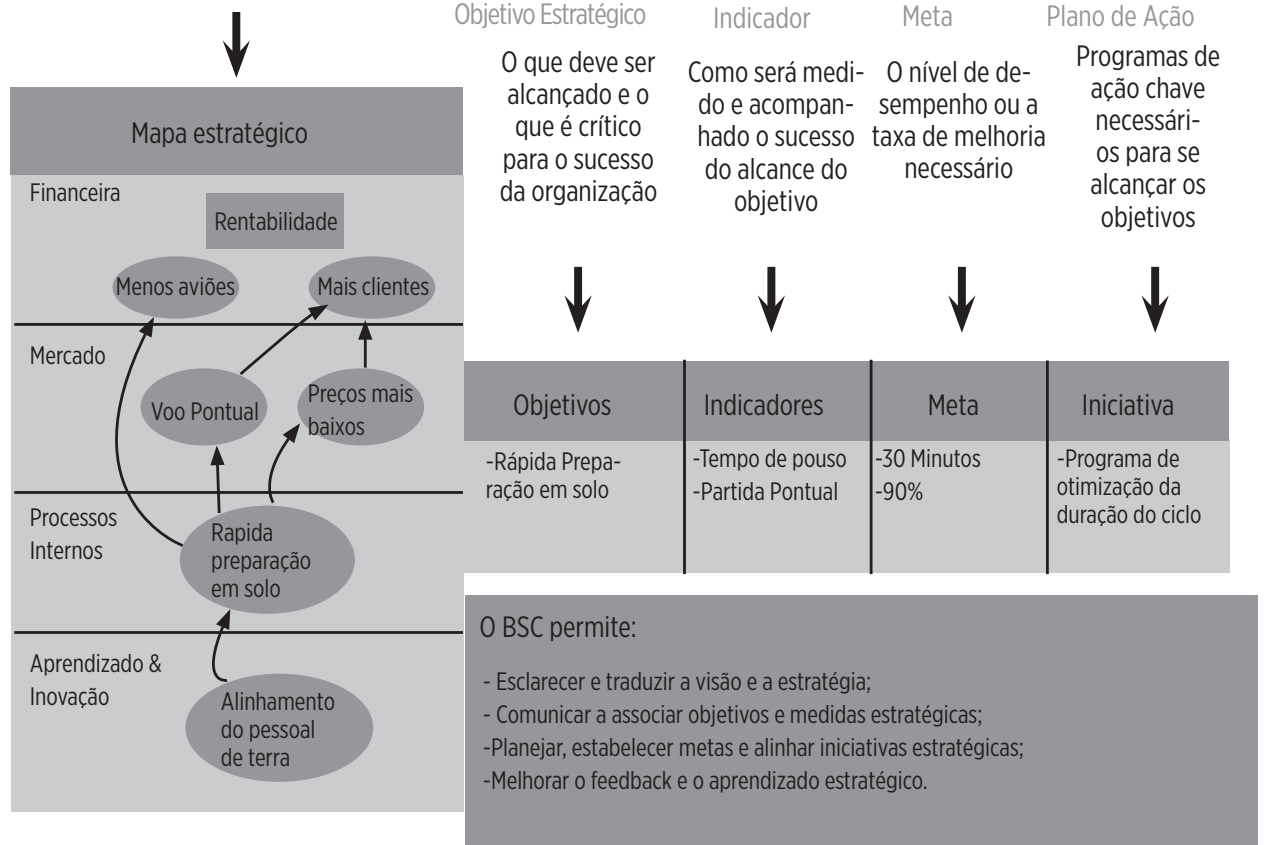
Mapa Estratégico

Como vimos acima, o *Balanced Scorecard* é uma ferramenta utilizada **para traduzir a estratégia e a visão em objetivos, metas, medidas e iniciativas claras e bem definidas**. Assim, o **BSC envolve um conjunto de indicadores financeiros e não financeiros** para demonstrar como a organização está em relação aos seus objetivos principais.

Dessa forma, Kaplan e Norton desenvolveram uma ferramenta, chamada de mapa estratégico, que serve como referencial geral para a implementação da estratégia. Segundo os autores, o mapa estratégico é tão importante como os referenciais utilizados pelos gerentes financeiros.

Mapa Estratégico

Descreve a estratégia da empresa através de objetivos relacionados entre si e distribuídos nas quatro dimensões



ANOTAÇÕES

13. Conceitos Introdutórios

Para entender o que é Orçamento Público, é necessária uma breve explanação sobre dois conceitos fundamentais: Sociedade, em um sentido sociológico; e Estado. Ainda temos que entender que essas entidades são produtos de um processo natural (concepção naturalista – Hobbes, Lock e Rousseu) ou histórico (concepção Marxista – Materialismo Histórico), resultado das interações que a necessidade humana de viver em comunidade provoca.

Esse capítulo não tem por escopo um estudo aprofundado da História, muito menos da evolução da humanidade. O que se pretende é simplesmente mostrar a importância do orçamento público no contexto do desenvolvimento humano enquanto ser gregário, social, base do mundo em que vivemos, sendo o Estado o grande pilar dessa sociedade.

Mas o que vem a ser sociedade?

Segundo o dicionário Aurélio, sociedade é:

- ▷ Agrupamento de seres que vivem em estado gregário.
- ▷ Grupo de indivíduos que vivem, por vontade própria, sob normas comuns; comunidade.
- ▷ Grupo de pessoas que, submetidas a um regulamento, exercem atividades comuns ou defendem interesses comuns; grêmio, associação, agremiação.
- ▷ Meio humano em que o indivíduo está integrado.

Segundo o Sociólogo Pêrsio Santos de Oliveira, sociedade é a “Coletividade organizada e estável de pessoas que ocupam um mesmo território, falam a mesma língua, compartilham a mesma cultura, são geridas por instituições políticas e sociais aceitas de forma consensual e desenvolvem atividades produtivas e culturais voltadas para a manutenção da estrutura que sustenta o todo social. A sociedade apresenta-se geralmente dividida em classes sociais ou em camadas sociais nem sempre harmônicas. Entretanto, mesmo quando há oposição e conflito entre essas classes ou camadas, verifica-se também complementaridade entre elas, e é essa complementaridade que mantém em pé a sociedade como um todo.”

Assim, entendemos a vida em sociedade como pré-condição para a sobrevivência da espécie humana, em função da necessidade de interação e convívio comum. Concluímos que é a necessidade que faz com que as pessoas se agrupem e passem a viver em coletividade. Como não é possível atender a necessidades de todos os integrantes individualmente considerados, esse agrupamento passa a eleger quais sejam as necessidades mais importantes para a coletividade, as chamadas necessidades públicas.

Para que se tenha um mínimo de organização no atendimento dessas necessidades públicas, a coletividade passa a desenvolver regras de convivência e, conseqüentemente, submeter-se a elas. Ao aceitar essas regras como necessárias, passando a obedecê-las, os indivíduos integrantes desse agrupamento abrem mão de certa parcela de sua liberdade em prol dos benefícios de ser integrante daquele grupo. A partir de agora o indivíduo não poderá mais fazer o que quiser, pois terá um conjunto de regras a respeitar, como o direito de propriedade do outro, por exemplo.

Esse agrupamento de seres, a partir de agora, passa a gozar dos benefícios que a coletividade lhe proporciona, como proteção contra inimigos, abrigo, direito de propriedade, dentre outros.

Porém, com o crescimento desse agrupamento, essas relações se tornam mais complexas, acompanhadas pela necessidade da divisão do trabalho e posterior surgimento de um corpo de especialistas, demandando coordenação, normalmente atribuída a uma pessoa eleita líder, que passa a desempenhar o papel de direção, decidindo os caminhos a serem trilhados. Também é atribuída a ele e sua classe de especialistas a função de elaboração, ou pelo menos aprovação, de novas regras de convívio e, ainda, o julgamento nos casos concretos de aplicação dessas regras, normalmente em conflitos envolvendo membros do grupo.

Quando esse crescimento torna-se contínuo, surge a necessidade de ter um território definindo, além de crescer também a complexidade das relações entre os indivíduos e a relação da comunidade com outros agrupamentos, nem sempre amigáveis. Tudo isso passa a demandar uma estrutura cada vez maior e mais complexa para administrar e levar tal grupo a um fim comum almejado. Essa estrutura passa a demandar recursos dos mais diversos, que deverão ser disponibilizados pelos próprios integrantes desse grupo. Esses recursos serão entregues a uma estrutura que, a partir de certo momento e complexidade, passa a ter um aspecto formal e coercitivo, denominado Estado.

Podemos, então, entender Estado como uma instituição organizada politicamente, socialmente e juridicamente, ocupando um território definido e dirigida por um governo que possui soberania reconhecida tanto interna como externamente. Ele é responsável pela organização e pelo controle social, pois detém, segundo Max Weber, o monopólio legítimo do uso da força (coerção, especialmente a legal), sendo, por isso, o guardião da ordem social. O Estado surge como resultado de um processo histórico formado por, basicamente, três elementos: povo, território e poder político (alguns autores incluem o elemento finalidade).

Esse ente de caráter público necessita de recursos para desenvolver atividades cada vez mais complexas. Dessa forma, ele necessita administrar bem as receitas que tem para que possa maximizar sua aplicação, buscando o máximo de eficiência. Para tanto, é necessária uma ferramenta que auxilie o dirigente no planejamento e no controle das atividades relacionadas à captação de recursos e seu dispêndio, a chamada Atividade Financeira do Estado – AFE. Essa ferramenta é o Orçamento Público.

Origem e Evolução do Orçamento Público

A Relação do Estado com seu povo evoluiu com o tempo em todos os aspectos. Nesse momento, interessa-nos a evolução da forma como o Estado desenvolve sua atividade financeira, ou seja, a forma como ele obtém recursos para manter sua estrutura e a maneira como os despende.

Inicialmente, surgiu um Estado absolutista, em que o soberano era detentor do poder absoluto e usava esse poder conforme sua vontade. Nesse momento histórico, o Estado era representado pelo próprio monarca, que encarnava um poder dito divino. Em função de tal distorção, o Estado era intrusivo, invadindo e interferindo na vida de todos, em todos os

aspectos e sem nenhum limite, retirando arbitrariamente de seus cidadãos os recursos de que necessitava, sem nenhum critério e sem nenhum compromisso com qualquer tipo de contraprestação. Nesse momento, se existesse orçamento, o povo em nada interferiria na AFE, ao contrário, teria que se submeter a ela.

É da insatisfação relacionada a essa atuação arbitrária que surgiam os primeiros conceitos de Orçamento Público quando, em 1215, na Inglaterra, sob a regência do Rei João Sem Terra, os cidadãos se contrapuseram à cobrança arbitrária de tributos. A Carta Magna da época passou a exigir autorização parlamentar para a instituição e majoração de gravames tributários. Surgiu, então, a primeira ideia de Orçamento Público.

A partir do século XVII, a intervenção estatal foi fortemente repelida por importantes pensadores, defensores do movimento denominado Liberalismo. Essa corrente de pensamento defendia a legitimidade de um poder democrático, pautado na livre iniciativa, na liberdade de expressão e na concorrência econômica, tendo por base a legalidade firmada em um documento supremo denominado Constituição. Com o advento da Revolução Francesa (1789), esse Estado intrusivo foi totalmente rechaçado e o Estado idealizado a partir de então foi aquele dito Estado Mínimo, que permitia a maior liberdade possível ao cidadão, além de ser responsável somente pelas ditas funções essenciais, como a defesa da soberania, provimento da justiça, segurança, dentre outras.

Era a vivificação do ditame *laissez faire-laissez passer*, inspirado em autores como Adam Smith e sua obra Riqueza das Nações, que pregava o afastamento completo da mão estatal sobre a atividade econômica, devendo o poder dos governos agir apenas para manter a ordem e a estabilidade sociais, necessárias ao livre desempenho das relações comerciais e da exploração da economia pelos particulares. A regulação do mercado ocorreria naturalmente, segundo as leis da economia de demanda e oferta, a denominada “mão invisível do mercado”.

Porém, mesmo sendo mínimo, esse Estado também necessitaria de um mínimo de recursos que deveriam ser tirados de seus cidadãos, segundo um sistema baseado na legalidade e na igualdade. Nesse contexto, o Orçamento Público muito pouco intervinha na economia, limitando sua atividade financeira à obtenção de recursos para manutenção de suas funções básicas.

A partir do século XIX, de forma gradativa, o orçamento evoluiu e deixou de caracterizar-se por mera postura de neutralidade, própria do *laissez-faire*, e passou a ser mais intervencionista, no sentido de corrigir as imperfeições do mercado e promover o desenvolvimento econômico.

Em 1917, inspiradas nas idéias de Marx, ocorreu a Revolução Russa que propôs um Estado máximo, garantindo todas as necessidades coletivas com um consequente controle total de todas as atividades econômicas. Essa ideia de Estado era o contraponto ao Estado Liberal pregado até então e colocado como alternativa a ele. O Orçamento Público passou a ser o principal agente econômico, já que era por meio dele que todas as necessidades eram satisfeitas.

Com o advento da Primeira Grande Guerra (1914 a 1918) e com a quebra da bolsa de New York em 1929, com terríveis consequências que afundaram o mundo na chamada “Grande Depressão”, o Liberalismo excessivo passou a ser questiona-

do. A partir de então, com inspiração em obras de pensadores como Keynes, passou a ser visto como necessário o posicionamento do Estado frente à economia como um agente de fomento, controle e promotor da redistribuição de renda, em busca de uma sociedade mais igualitária, usando como instrumento a disponibilização de serviços sociais, financiados por meio da arrecadação e pela própria atividade empresarial do Estado. A partir desse momento, buscava-se um modelo de Estado que estivesse entre o Liberal e o Comunista.

Foi particularmente a partir da chamada revolução Keynesiana que o Orçamento Público passou a ser concebido como instrumento de política fiscal, com vistas à estabilização, à expansão ou à retração da atividade econômica, a depender da necessidade e da opção política do governante, papel que ocupa até hoje.

Antes, já existia a ideia de um Estado Social-Democrático, e seus teóricos acreditavam que a transição para uma sociedade socialista poderia ocorrer sem uma revolução armada, mas por meio de uma evolução democrática. Com o advento da Segunda Grande Guerra e a expansão do Comunismo pelo mundo, esse movimento ganhou força na reconstrução da Europa e do Japão, surgindo como uma concepção de um Estado intermediário, alternativo ao Liberal e ao Comunista.

Como uma distorção do Estado Social-Democrático, surgiu o Estado do Bem-Estar Social, o *Welfare State*, no qual todo cidadão teria direito a um conjunto de benefícios sociais fornecidos pelo Estado.

Os Estados de bem-estar social desenvolveram-se principalmente na Europa, onde seus princípios foram defendidos pela social-democracia, tendo sido implementado com maior intensidade nos Estados Escandinavos, tais como Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia.

Entretanto, tal sistema também não pôde se sustentar, isso em função do alto endividamento do Estado e da crescente demanda por cada vez mais benefícios sociais por parte da população. Tal crise teve como ápice a década de setenta, em que o mundo enfrentou grave estagnação econômica e crescimento reduzido.

O Estado do Bem-Estar Social entrou em crise e passou a recuar, voltando, pelo menos em parte, às bases do Estado Liberal. Por intermédio de privatizações, passou para o setor privado parte de suas atividades. Porém, essa volta ao Liberalismo não foi completa, o Estado não se retirou totalmente da atividade. Ao privatizá-la, ele passou a regular tal atividade por meio de agências reguladoras, pelo menos aquelas entendidas como essenciais. O novo modelo de Estado foi chamado de Neoliberal. Esse modelo também ganhou força com a derrocada comunista pelo mundo, que não aparentava mais ser uma alternativa viável ao Capitalismo.

Desse pequeno resumo, podemos dividir historicamente o papel do Estado e, consequentemente, do Orçamento Público, na economia em:

Estado Totalitário

Estado intrusivo e arbitrário, sem qualquer garantia, sem publicidade e, principalmente, sem legalidade, em que o dirigente personificava o próprio Estado e de forma arbitrária

retirava os recursos do povo, aplicando-os da forma como melhor lhe convinha, sem qualquer tipo de compromisso com a satisfação popular.

Estado Liberal (a partir do século XVIII)

Estado mínimo regido pela égide da legalidade, garantindo apenas as necessidades públicas fundamentais à sua existência, como justiça, segurança, defesa externa (Adams Smith). Orçamento Público voltado apenas para a manutenção das atividades essenciais do Estado e para suprir as falhas de mercado, com um mínimo de intervenção econômica.

Estado Socialista (de 1917 a meados da década de 90)

Estado interventor, garantindo todas as necessidades públicas, regendo e atuando em todos os setores econômicos, sendo, assim, um Estado máximo. Orçamento Público máximo, envolvendo toda a atividade econômica.

Estado do Bem-Estar Social ou Estado- Providência (segunda metade do século XX)

Estado participando ativamente da economia, intervindo, principalmente, em fases de recessão econômica, visando a fomentar emprego e a renda nacional e disponibilizando um conjunto de garantias sociais mínimas ao cidadão. Orçamento como instrumento de política fiscal, com vistas à estabilização, à expansão ou à retração da atividade econômica, é utilizado como instrumento de políticas anticíclicas.

Estado Neoliberal

O estado se retira da economia, privatizando parte de suas atividades, mas se mantém regulando as áreas mais importantes, como energia e saúde, por meio de Agências Reguladoras. Orçamento permanece como instrumento de política fiscal, com vistas à estabilização, à expansão ou à retração da atividade econômica. É utilizado como instrumento de políticas anticíclicas, mas agora com intensidade menor.

Funções Econômicas do Estado

A atuação do Governo na economia é extremamente complexa e necessita de recursos para o desempenho de suas funções. As funções do Governo na atualidade são uma área do conhecimento humano que tem por finalidade a análise e a interpretação dos fenômenos inerentes à atividade financeira do estado, bem como a proposição de formas de intervenção na realidade econômica e social.

A grande maioria dos países evoluiu para um sistema econômico misto, no qual, de um lado, existe o setor privado, produzindo e consumindo bens e serviços sob livre concorrência, buscando acumulação patrimonial por meio do lucro, e de outro lado o setor público, exercendo atividades tipicamente públicas e atividades complementares à atividade privada. Dessa forma, o Estado produz bens e serviços públicos e particulares.

Como visto, o Estado se caracteriza como um importante agente econômico, e a intensidade da sua interferência na economia é discutida em acalorados debates entre os grandes teóricos das ciências econômicas por toda História recente.

É certo que o Estado é o responsável pelo atendimento das necessidades públicas e por promover a paz social desenvolvendo ações. Para tanto, ele se utiliza de ferramentas, como recursos financeiros provenientes do orçamento, seu poder para legislar e impor o previsto em sua legislação, dentre outros. Estudando essa atividade, nos anos 1950, Richard Musgrave, célebre economista americano, elencou as três principais funções econômicas exercidas pelo Governo nos tempos modernos: a função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Vejamos cada uma delas a seguir:

Função Alocativa

Com o intuito de minimizar as chamadas, por Adam Smith, Falhas de Mercado, o Governo atua ajustando a alocação dos recursos produtivos na economia, ou seja, utiliza os recursos que tem à sua disposição, com o fim de estimular a construção de obras e a produção de bens e de serviços que o setor privado não tem interesse em produzir ou o faz de forma ineficiente.

Assim, diante da necessidade de interesse coletivo de se assumir os riscos e a responsabilidade de se promover o bem comum, é o Governo quem toma a iniciativa de, por exemplo, construir estradas, hidrelétricas, ferrovias, portos, aeroportos, enfim, grandes obras de infraestrutura.

Com relação à produção de bens e de serviços, é o Governo quem assume o compromisso de prover a sociedade com bens e serviços essenciais, tais como segurança, saúde e educação, cujo custo no setor privado nem sempre é acessível para a grande maioria da população.

Função Distributiva

A atividade econômica gera excedentes que são apropriados por aqueles que atuam dentro do sistema econômico. Nesse processo, são favorecidos aqueles que controlam os meios e as atividades, ficando assim com a maior parcela. Para que haja desenvolvimento em todos os aspectos e uma consequente paz social, é necessário que todos tenham uma renda que supra as suas necessidades, ou seja, o excedente deve ser distribuído a todos. Assim, para que haja o almejado desenvolvimento, não basta gerar riquezas, é necessário, também, distribuí-las, pois, do contrário, a insatisfação pode gerar instabilidades que, por sua vez, podem levar ao rompimento da ordem social.

O Governo é o responsável por fazer esses ajustes, que podem ocorrer de várias formas, normalmente, por meio de sua política tributária, criando impostos progressivos sobre a renda, e por meio de sua política de gastos, realizando transferências para a população mais carente, através dos diversos programas sociais.

Mas todo tributo gera distribuição de renda com eficiência?

Vale lembrar que nem todo tributo tem o condão de distribuir renda. A maioria dos tributos sobre o consumo, por exemplo, não promovem a distribuição de renda com eficiência. Já os tributos sobre a renda e o patrimônio, quando progressivos, desenvolvem bem essa função. Serve de exemplo o Imposto de Renda Pessoa Física, cobrado com alíquotas diferenciadas, conforme a faixa de renda. Ou seja, quem ganha mais paga mais.

A prestação de serviços públicos, como construção de escolas e de hospitais públicos, acaba se constituindo também numa forma de se fazer essa redistribuição de renda dos mais favorecidos para as camadas mais pobres da sociedade.

Função Estabilizadora

Para que haja desenvolvimento, o ambiente econômico deve permanecer estável. A estabilidade é sentida por meio de variáveis, como inflação, taxa de juros, níveis de emprego, crescimento econômico, consumo, dentre outros. O Governo desenvolve um papel fundamental na manutenção favorável desses índices. Para tanto, ele deve utilizar as ferramentas que possui para zelar por eles, assumindo um papel de monitoramento da conjuntura.

Assim, ao Governo cabe a função de responsável pelo gerenciamento macroeconômico, tomando medidas que influenciam direta ou indiretamente nessas variáveis econômicas. Quando é necessário aumentar o nível da atividade econômica para melhorar os níveis de emprego, por exemplo, o Governo pode adotar medidas expansionistas, como a redução de tributos sobre o consumo ou a redução da taxa básica de juros. Tal medida reduz o preço de determinados produtos, fazendo seu consumo aumentar e, conseqüentemente, impedindo o aumento do desemprego.

De forma diversa, quando é necessário reduzir o nível de atividade econômica, para conter os níveis de inflação, por exemplo, o governo pode adotar medidas contracionistas como tributação sobre determinada atividade ou aumento da taxa básica de juros.

O Governo também pode interferir na Economia por meio do controle das suas compras. Por ser um importante agente econômico, o Governo interfere diretamente na economia, por meio de seus gastos. Comprando mais, expande-se o nível de atividade econômica; comprando menos, provoca-se uma redução no nível geral da economia.

Em função dessa importância, a participação do Governo no PIB (Produto Interno Bruto) dos principais países do mundo, inclusive do Brasil, tem crescido consideravelmente, principalmente após a Segunda Guerra Mundial.

Diante do que vimos, só podemos imaginar o quão complexo é o papel do Estado na economia de um país. É nesse contexto que entra o papel do Orçamento Público. Ele é a principal ferramenta do governo no desenvolvimento de todas essas atividades, provendo recursos e otimizando a sua aplicação na busca do bem comum.

Atividade Financeira do Estado

Para atender às demandas sociais por serviços públicos, a administração pública desenvolve a chamada atividade financeira do Estado, que compreende a obtenção de receitas para serem despendidas em favor de toda a sociedade, na forma dos bens e de serviços requeridos por todos. Atividade financeira é o conjunto de ações desenvolvidas pelo Estado, voltadas à obtenção, controle e aplicação de recursos destinados a custear os meios necessários para cumprir o fim a que se destina.

Pode-se resumir a atividade financeira do Estado em três principais elementos:

Receita Pública

Constitui-se nas atividades voltadas para a obtenção de recursos financeiros: a fiscal, derivada do patrimônio e da renda das pessoas; a produtiva, derivada da atividade do Estado enquanto empresário; a patrimonial, derivada da exploração do patrimônio estatal, dentre outras. É denominada fonte primária de recursos.

Despesa Pública

Constitui-se na aplicação dos recursos auferidos na busca do bem comum.

Crédito Público

Constitui-se na obtenção de recursos com terceiros, a título de endividamento para complementar a fonte de recursos primários, ou seja, cobrir desequilíbrio orçamentário. Também denominado fonte secundária.

A atividade financeira do Estado é extremamente sensível, pois interfere diretamente na vida de todos os cidadãos, por um lado auferindo receitas extraídas diretamente do patrimônio e da renda das pessoas, afinal uma de suas principais fontes de receita é a tributária; por outro lado, tendo que acomodar a satisfação de todos, por meio das despesas realizadas.

Diante de tanta importância, essa atividade deve ser legalmente regulada e a base dessa regulamentação, no caso do Brasil, está na Constituição Federal, em Leis e em outros instrumentos normativos de menor hierarquia, que autorizam os gestores públicos a anualmente prever a arrecadação de receita e fixar a realização de despesa.

O Direito Financeiro é o ramo das ciências jurídicas que, dentre outras coisas, estuda a forma de como a atividade financeira é desenvolvida com enfoque voltado para o arcabouço legal que a ampara. No Brasil, a base desse ramo do direito está na Constituição, na Lei 4.320/64, uma lei nacional que determinou Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e em outros instrumentos normativos. É importante observar que, por ser de âmbito nacional, essa Lei sujeita aos seus mandamentos todos os entes federados.

Diante de todo exposto e imaginando a complexidade que seja governar um país, é fácil chegar à conclusão de que a atividade financeira do Estado deve ser planejada e coordenada e o Governo é o responsável por essa gestão. No desenvolvimento dessa atividade, o governo vai arrecadar as receitas e aplicá-las em despesas, de forma ordenada e planejada, buscando maximizar tais aplicações e, buscando ainda, o menor grau de interferência possível no patrimônio e na renda das pessoas, sem perder de vista o equilíbrio.

Essa atividade é instrumentalizada pelo Orçamento Público, que se constitui em um mecanismo financeiro destinado a prever a arrecadação das receitas e fixar a realização das despesas de forma organizada e planejada. Porém, não é simples assim. Em função das magnitudes das demandas sociais, muitas vezes o Estado não encontra recursos suficientes, entre as receitas produzidas por ele ou arrecadadas junto à população, tendo, então, que recorrer a outras fontes para poder

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Essa equação pode assumir três configurações distintas, conforme a relação entre os três elementos da atividade financeira do Estado, gerando as seguintes situações:

- ▷ **Receita < Despesa** → Déficit Fiscal. (Essa situação leva a um aumento da Dívida Pública).
- ▷ **Receita = Despesa** → Situação de Equilíbrio Fiscal.
- ▷ **Receita > Despesa** → Superávit Fiscal.

A situação ideal é a de equilíbrio, aquela em que o Governo apresente um resultado igual a zero, ou seja, o montante de recursos arrecadados pela sociedade (Receita) deve ser integralmente utilizado em ações que a beneficiem (Despesa).



ANOTAÇÕES

14. Orçamento Público

A palavra orçamento é de origem italiana *orzare*, que significa “fazer cálculos”. Assim, orçamento nada mais é que calcular receitas e despesas públicas.

Apesar de poder ser tão singelamente conceituado, o Orçamento Público tem conotação muito mais ampla, pois, dentro da atividade financeira do Estado, o orçamento se constitui numa ferramenta governamental, por meio da qual o governante elabora seu plano de trabalho, anunciando à sociedade as suas opções para se alcançar o bem comum, ou seja, quais as ações serão realizadas no suprimento das necessidades públicas. Além do mais, por meio desse documento, é possível ainda controlar a execução dessas ações e avaliar o grau de sucesso nas suas operações.

Conceito

Uma vez elaborado o plano, ele deve passar pelo crivo do parlamento. Dessa forma, o Orçamento Público está intimamente ligado à ideia de democracia, em que o governante busca no povo, mesmo que indiretamente, a aprovação para suas realizações.

Vejamos algumas definições já consagradas sobre o Orçamento Público:

Art. 2º, Lei 4.320/64. *A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade.*

Conforme Pascoal¹, “é o ato pelo qual o Poder Executivo prevê e o Poder Legislativo lhe autoriza, por certo período, e em pormenor, a execução das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em Lei”.

Segundo Bastos², a finalidade última do orçamento “é de se tornar um instrumento de exercício da democracia pelo qual os particulares exercem o direito, por intermédio de seus mandatários, de só verem efetivadas as despesas e permitidas as arrecadações tributárias que estiverem autorizadas na Lei Orçamentária. O orçamento é, portanto, uma peça jurídica, visto que é aprovado pelo legislativo para vigorar como Lei cujo objeto disponha sobre a atividade financeira do Estado, quer do ponto de vista das receitas, quer das despesas. O seu objeto, portanto, é financeiro.”

“Silva³ destaca que “orçamento é um plano de trabalho governamental expresso em termos monetários, que evidencia a política econômico-financeira do Governo e em cuja elaboração foram observados os princípios da unidade, universalidade, anualidade especificação e outros”.

O orçamento também pode ser uma rica fonte de informação sobre aspectos, ainda mais amplos, de uma sociedade. Sua análise permite, por exemplo, uma análise da economia

local, por meio de informações, como: as necessidades sociais preponderantes, o nível de desenvolvimento sócio-econômico, a geração de renda, a dependência externa, a composição da economia local, etc.

Com tantas funções, o orçamento representa, portanto, uma ferramenta fundamental que pode subsidiar o gestor público no planejamento e elaboração de políticas públicas.

Características do Orçamento

Observando os conceitos anteriores, identificamos as características fundamentais do Orçamento Público:

- **Plano de trabalho** no qual o Governo expõe seus planos para um determinado período.
- No caso do Brasil, é uma **Lei** elaborada pelo Poder Executivo e apreciada pelo Poder Legislativo, que, cumprindo certas limitações, pode alterá-la.
- É temporária, normalmente de um ano, com sua **vigência limitada** a esse período.
- Contém uma **previsão das diversas receitas** a serem arrecadadas.
- Contém uma fixação para as diversas **despesas** a serem realizadas, na consecução das ações **previstas**.

No Brasil, o Orçamento Público está previsto em diversos mandamentos legais, sendo o mais importante a Constituição Federal da República, de 1988, no seu artigo 165 que prevê, além do orçamento em si, a chamada Lei Orçamentária Anual (LOA), mais dois instrumentos de planejamento, o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO):

Art. 165. *Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:*

- I. *O plano plurianual.*
- II. *As diretrizes orçamentárias.*
- III. *Os orçamentos anuais.*

Juntamente com outros instrumentos, essas Leis formam um Sistema de Orçamento e Planejamento Governamental.

Tipos de Orçamento

Conforme o Órgão de Elaboração

Segundo Deusvaldo Carvalho⁴, com base nessa classificação, temos os seguintes tipos de orçamento:

Orçamento Legislativo

Orçamento cuja elaboração, discussão e votação competem precipuamente ao Poder Legislativo, cabendo ao Executivo a sua realização. É utilizado, basicamente, em países parlamentaristas. É democrático.

Orçamento Executivo

Orçamento cuja elaboração, aprovação, execução e controle competem ao Poder Executivo. É utilizado, geralmente, em países de governos totalitários.

Orçamento Misto

Orçamento cuja competência para elaboração das propos-

¹ Baleeiro *apud* Pascoal, Valdecir. Direito Financeiro e Controle Externo. 7ª edição. Rio de Janeiro, 2009, p. 15

² Bastos, Celso R. Curso de Direito Financeiro e de Direito Tributário, 2ª edição. Saraiva, 1992, pg. 74.

³ SILVA, Lino M. Contabilidade Governamental: Um Enfoque Administrativo. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1996.

⁴ Carvalho, Deusvaldo. Orçamento e Contabilidade Pública. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

tas e iniciativa é responsabilidade do Poder Executivo, competindo ao Poder Legislativo a sua discussão e aprovação. É o tipo de orçamento democrático, em que os representantes do povo (Deputados) e dos Entes Federados (Senadores) autorizam o Executivo a realizar os gastos públicos, conforme aprovado em lei – princípio da legalidade. É esse o tipo de orçamento adotado no Brasil.

Quanto à Forma de Elaboração

Quanto à forma de elaboração, podemos citar:

- Orçamento tradicional ou clássico.
- Orçamentos modernos:
 - ▷ de **desempenho ou realizações**;
 - ▷ **orçamento-programa** (o mais importante, portanto, observe os detalhes).

Essa classificação visa a estabelecer relações entre os gastos públicos e os objetivos desses gastos, tendo um cunho histórico, pois a adoção dos tipos de orçamento é resultado de processo histórico de mudança e aperfeiçoamento.

Orçamento Clássico ou Tradicional

Orçamento tradicional ou clássico é um documento orçamentário elaborado com um fim básico de controle orçamentário, sem a preocupação em resolver problemas. Seu principal objetivo é o controle das atividades governamentais e suas principais preocupações são os aspectos políticos, contábeis e financeiros.

O orçamento clássico se caracteriza por ser um documento simples, com mera previsão de receitas e de autorização de despesas, sendo estas classificadas segundo o objeto de gasto e distribuídas pelos diversos órgãos, para o período de um ano. Em sua elaboração, não se cogita, primordialmente, atender às reais necessidades da coletividade e da administração, tampouco se consideram os objetivos econômicos e sociais.

Classificava as despesas pelos seguintes critérios:

- Por unidades administrativas (os órgãos responsáveis pelos gastos).
- Por objeto ou item de despesa (era simplesmente previsão de receita e autorização de despesa, não era de acordo com programas e objetivos a atingir).

A maior deficiência do orçamento tradicional consiste no fato de que ele não privilegiava um programa de trabalho ou um conjunto de objetivos a atingir.

Assim, a técnica do orçamento tradicional simplesmente dotava um órgão qualquer com os recursos suficientes para pagar pessoal, comprar material de consumo, material permanente etc. para o exercício financeiro subsequente, com base nos valores do passado (ano anterior).

Os órgãos eram contemplados no orçamento de acordo com o que se gastava no exercício anterior e não em função do que se pretendia realizar.

O foco do orçamento tradicional é objeto do gasto. Dessa forma, o planejamento fica em segundo plano e, quando existe, está completamente dissociado da execução. A preocupação é com as coisas que o Governo compra.

Orçamento de Desempenho ou de Realizações

É um processo orçamentário que se caracteriza por apresentar duas dimensões do orçamento: o objeto de gasto e um programa de trabalho contendo as ações desenvolvidas.

Toda a ênfase do orçamento de desempenho reside no desempenho organizacional (da organização ou unidade orçamentária), sendo também conhecido como **orçamento funcional**.

Orçamento com base no desempenho organizacional significa que as unidades gestoras são contempladas com recursos orçamentários, conforme o desempenho no exercício anterior. Isso gera competição entre os órgãos ou Ministérios pela divisão dos recursos e, portanto, contempla-se com mais recursos a entidade que possui mais prestígio político ou aquele que se destaca na realização de obras.

Nesse tipo de orçamento (orçamento de desempenho ou de realizações), a ênfase recai nas ações do governo, ou seja, o foco estava basicamente nos resultados, com desvinculação entre planejamento e orçamento, bem como irrelevância na eficiência e eficácia na aplicação dos recursos públicos.

Segundo Deusvaldo Carvalho⁵, quando o Brasil adotava a metodologia do orçamento de desempenho ou de realizações, era muito comum a realização de grandes obras, “elefantes brancos”. A maior preocupação dos governos era demonstrar suas realizações, seus feitos, muitas vezes, sem estabelecer prioridades e com planejamento inadequado, irrealista.

O orçamento de Desempenho ou de Realizações surgiu após o orçamento clássico ou tradicional e foi uma evolução deste. A importância do orçamento de desempenho era saber “as coisas que o governo faz e não as coisas que o governo compra”.

Apesar de já estar ligado aos objetivos governamentais, ainda lhe faltavam algumas características essenciais para que fosse considerado orçamento programa, dentre elas, a vinculação ao sistema de planejamento, atual PPA.

Para o nobre autor, em realidade, o orçamento de desempenho inova um pouco mais em relação ao orçamento tradicional, porque explicita os itens de gasto de cada órgão e a sua dimensão programática, ou seja, a pormenorização do programa de trabalho (detalhamento) do que deve ser realizado, inclusive demonstrando os recursos que estão sendo destinados à unidade orçamentária.

Orçamento-Programa

É considerado uma concepção gerencial de Orçamento Público, um plano de trabalho do governo, no qual são especificadas as proposições concretas do que se pretende realizar durante um exercício financeiro.

O orçamento-programa pode ser conceituado de várias formas. Importa mais entender os elementos essenciais que o diferenciam dos outros tipos.

- Primeiramente, pode-se apresentar o orçamento programa como um plano de trabalho na consecução dos objetivos governamentais.

5 Carvalho, Deusvaldo. Orçamento e Contabilidade Pública. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

- Para atingir tais objetivos, nele está contido um conjunto de ações a realizar.
- Essas ações serão realizadas com os recursos previstos no plano.

Uma de suas principais diferenças em relação às outras concepções orçamentárias está em se configurar como um efetivo elo entre o planejamento e as ações executivas da Administração Pública, cuja ênfase é a consecução de objetivos e de metas, em que são considerados os custos dos programas de ação e de classificados, a partir do ponto de vista funcional-programático.

O estabelecimento de programas de governo acaba sendo um dos grandes diferenciais entre esta, a concepção orçamentária e a clássica. Segundo Valdecir Pascoal⁶, a palavra “programa” revela uma característica, uma qualidade do orçamento moderno.

Mas, afinal, o que vem a ser um programa?

É o “instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores instituídos no plano, visando à solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade”⁷.

O programa é o módulo comum integrador entre o plano e o orçamento (efetivação da ação governamental). Em termos de estruturação, o plano termina no programa e o orçamento começa no programa, o que confere a esses instrumentos uma integração desde a origem: o programa, como módulo integrador, e as ações, como instrumentos de realização dos programas⁸.

“A organização das ações do Governo sob a forma de programas visa a proporcionar maior racionalidade e eficiência na administração pública e ampliar a visibilidade dos resultados e benefícios gerados para a sociedade, bem como elevar a transparência na aplicação dos recursos públicos”⁹.

Cada programa contém objetivo, indicador que quantifica a situação que o programa tenha como finalidade modificar e os produtos (bens e serviços) necessários para atingir o objetivo. A partir do programa, são identificadas as ações, especificando os respectivos valores e metas e as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

O orçamento programa permite a avaliação do resultado das ações governamentais, por meio das medidas de eficiência, eficácia e efetividade.

O orçamento-programa possibilita, entre outros:

- A integração do planejamento com o orçamento.
- A quantificação de objetivos e a fixação de metas.
- Informações relativas a cada atividade ou projeto, quanto e para que vai gastar.
- Identificação dos programas de trabalho, objetivos e metas compatibilizados, os regulamentos orçamentários, plano e execução.

- Elaboração por meio de processo técnico e baseado em diretrizes e prioridades, estimativas reais de recursos e de diagnóstico das necessidades.
- As relações insumo-produto, ou seja, a composição dos custos dos produtos ofertados.
- As alternativas programáticas.
- O acompanhamento físico-financeiro.
- A avaliação de resultados e a gerência por objetivos.
- A interdependência e conexão entre os diferentes programas do trabalho.
- Atribuição de responsabilidade aos gestores públicos.

Em síntese, na acepção técnica orçamentária, no orçamento clássico ou tradicional, o planejamento público era “coisa quase desconhecida”.

Giacomoni¹⁰ destaca que, essencialmente, o **orçamento-programa deve conter:**

- **Os objetivos** e propósitos perseguidos pela instituição, cuja consecução utiliza os recursos orçamentários.
- **Os programas**, isto é, os instrumentos de integração dos esforços governamentais, no sentido da concretização dos objetivos.
- **Os custos dos programas** medidos por meio da identificação dos meios ou insumos (pessoal, material, equipamentos, serviços etc.) necessários para a obtenção dos resultados.
- **As medidas de desempenho**, com a finalidade de medir as realizações (produto final) e os esforços despendidos na execução dos programas.

É o tipo de orçamento utilizado atualmente no Brasil, obrigatório para todas as Unidades da Federação

Orçamento de Base Zero - OBZ ou por Estratégia

Adotado no ano fiscal de 1973, pelo Estado da Geórgia, Estados Unidos, no governo Jimmy Carter, o Orçamento Base zero teve sua abordagem orçamentária desenvolvida nos Estados Unidos da América, pela Texas Instruments Inc., em 1969.

Não chega a ser uma espécie orçamentária, como o orçamento tradicional ou programa, mas uma técnica utilizada para a confecção de orçamento-programa.

A utilização dessa técnica exige que todas as despesas referentes aos programas, projetos ou ações governamentais dos órgãos ou entidades públicas sejam detalhadamente justificadas a cada ano, como se cada item de despesa se tratasse de uma nova iniciativa do Governo.

Essa justificativa de gastos, de acordo com as necessidades e os recursos disponíveis, corresponde a uma forma de expurgar do orçamento-programa os projetos não econômicos. Essa forma de elaboração se contrapõe ao orçamento incrementalista.

Segundo Laerte Ferreira Morgado¹¹, de acordo com a tradicional teoria do Incrementalismo, as alocações orçamentárias são incrementais, ou seja, as alocações de um período orçamentário seguinte são decididas, no jogo político, com base

6 Baleeiro *apud* Pascoal, Valdecir. Direito Financeiro e Controle Externo. 7ª edição. Rio de Janeiro, 2009, p. 15.

7 Definição disponível em <https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bib/MTO/Componente-ConceitosOrçamentarios.pdf>

8 Manual Técnico de Orçamento Mto-02 - Serviço Público Federal, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Orçamento Federal - 2005.

9 <http://www.transparencia.rs.gov.br/webpart/system/PerguntaFrequente.aspx>

10 GIACOMONI, James. Orçamento Público. São Paulo: Atlas, 2010.

11 O ORÇAMENTO PÚBLICO E A AUTOMAÇÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD85-LaerteMorgado.pdf).

Elaboração

- Análise, revisão e avaliação dos dispêndios propostos em cada unidade orçamentária, com justificativa detalhada de cada administrador por todos os dispêndios a cada novo ciclo.
- Preparação por parte do administrador de um pacote de decisão para cada atividade ou operação, contendo:
 - ▷ uma análise de custo;
 - ▷ alternativas;
 - ▷ finalidade;
 - ▷ medidas de desempenho;
 - ▷ benefícios e consequências de não executar as atividades.
- Questionamento dos gastos anteriormente realizados, desconsiderando-se as prioridades históricas, por meio de procedimentos de avaliação e acompanhamento.

Orçamento Participativo - OP

Outra questão a ser considerada é que, no Brasil, com relação à parte das despesas, a modelagem orçamentária é meramente autorizativa e não obriga o governante a realizar o dispêndio público.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

15. Sistema de Planejamento e Orçamento Brasileiro

Em função da adoção do orçamento-programa, no Brasil, existe todo um sistema integrado de planejamento e de orçamento a ser seguido por aqueles que elaboram, executam, controlam e fiscalizam a atividade orçamentária. Tal sistema é baseado em normas que regem a atividade orçamentária, dando respaldo jurídico ao administrador público, além de um conjunto de instrumentos que permitem planejar, elaborar, controlar expor avaliar e executar o orçamento.

Normas que Regulam os Instrumentos de Planejamento

Segundo Art. 24, Inciso I e II da Constituição, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito financeiro e orçamento.

No entendimento de José Afonso da Silva, competência “é a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade, ou a um órgão, ou ainda a um agente do poder público para emitir decisões. Competências são as diversas modalidades de poder de que servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções”.

Na competência concorrente se prevê a possibilidade de disposição sobre o mesmo assunto ou matéria, por mais de uma entidade federativa, nesse caso União, Estados e Distrito Federal, porém, com primazia da União, que tem a função de estabelecer as normas gerais para todos e específicas para ela mesma. Assim, cabe aos Estados e ao Distrito Federal estabelecer as normas específicas de cada um.

Já aos municípios cabe exercer a chamada competência suplementar, que é correlativa da concorrente. Isso significa o poder de formular normas que desdobrem o conteúdo dos princípios ou normas gerais, ou que supram a ausência ou a omissão destas.

Vejamos, agora, as principais normas que regulam a atividade orçamentária no Brasil:

→ Constituição Federal

Ao longo de praticamente toda Constituição Federal, existem dispositivos que disciplinam a matéria orçamentária. Mesmo assim, a Carta Magna dedicou o Título VI inteiro à tributação e ao orçamento e, dentro desse título, o capítulo II às Finanças Públicas, que, em sua primeira seção (Art. 163 e 164), estabelece normas gerais sobre o assunto.

A seção II (Art. 165 a 169) foi dedicada aos orçamentos, estabelecendo os principais instrumentos orçamentários, além de diversos regramentos que estudaremos ao longo desta obra.

→ Lei 4.320 de 1964

Escrita sob a égide da carta de 1946, denominada Constituição “planejamentista”, a Lei 4.320 de 17 de março de 1964, assinada pelo então presidente João Goulart, foi muito ousada para a época, estatuiu normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, ou seja, uma

lei federal de âmbito nacional. Dentre muitas inovações, vale destacar:

- Implementação do regime de competência na despesa.
- Estabelecimento dos princípios da transparência orçamentária no seu Art. 2º, ao determinar que a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade.

Apesar de ter entrado em vigor em 1964, essa Lei continua a definir até hoje, com visão abrangente e instrumentos integrados, as normas gerais para o orçamento anual e a contabilidade pública das três esferas de Governo. Tanto que a maior parte do seu texto foi recepcionada pela atual Constituição, que deu a ela status de Lei Complementar, ou seja, é uma lei formalmente ordinária e materialmente complementar, o que significa dizer que, para alterar seu texto, é necessária a edição de uma outra Lei Complementar.

Vale ainda citar que a Lei Complementar 101 de 2000 não veio substituir a Lei 4.320, muito menos a revogou. Trata-se de duas leis distintas, com objetivos distintos, mas, por tratarem de matérias relacionadas, havendo conflito entre dispositivos da Lei 4.320 com a LRF, prevalece esta última, por se tratar de lei posterior. Serve de exemplo de dispositivos alterados na Lei 4.320 pela LRF que mudaram o conceito de dívida fundada, de empresa estatal dependente, de operações de crédito.

Com relação aos instrumentos orçamentários, essa lei trata em pormenor sobre a Lei Orçamentária Anual e não se refere nem ao Plano Plurianual e nem à Lei de Diretrizes Orçamentárias, isso porque, na época de sua elaboração, esses instrumentos ainda não existiam, pois foram criados pela Constituição de 1988.

→ Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é a norma que estabelece regras de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Em particular, a LRF vem atender à prescrição do Art. 163 da Constituição:

Art. 163. Lei complementar disporá sobre:

- I. Finanças públicas;*
- II. Dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público;*
- III. Concessão de garantias pelas entidades públicas;*
- IV. Emissão e resgate de títulos da dívida pública;*
- V. Fiscalização financeira da administração pública direta e indireta; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)*
- VI. Operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;*
- VII. Compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional.*

Regulamentou, ainda, os seguintes dispositivos da Carta Magna:

Art. 169. *Determina o estabelecimento de limites para as despesas com pessoal ativo e inativo da União a partir de Lei Complementar. Nesse sentido, a LRF revoga a Lei Complementar nº 96, de 31 de maio de 1999, a chamada Lei Camata II;*

Art. 165, § 9º, II. - *De acordo com este dispositivo, cabe à Lei Complementar estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de Fundos;*

Art. 250. *De acordo com este artigo, com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo regime geral de previdência social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desse fundo.*

No § 1º de seu primeiro artigo, a LRF determinou seus objetivos ao estabelecer que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e a condições, no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras dívidas consolidadas e mobiliárias, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

Em relação às Leis Orçamentárias, a LRF praticamente não se refere ao Plano Plurianual, dando total ênfase à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ganhou grande importância no cenário orçamentário. A LRF ainda regulamentou alguns procedimentos quanto à Lei Orçamentária Anual.

→ Decreto 200/67

O Decreto 200 de 1967, dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências.

Em seu Art. 7º, estabelece que a ação governamental obedecerá a planejamento que vise a promover o desenvolvimento econômico-social do País e a segurança nacional, norteando-se segundo planos e programas elaborados, na forma do Título III, e compreenderá à elaboração e à atualização dos seguintes instrumentos básicos:

- Plano geral de governo.
- Programas gerais, setoriais e regionais, de duração plurianual.
- Orçamento-programa anual.
- Programação financeira de desembolso.

Dedicou um título ao planejamento, orçamento-programa e programação financeira (Art. 15 ao Art. 18). Em seu Art. 15, estabeleceu que a ação administrativa do Poder Executivo obedecerá a programas gerais, setoriais e regionais de duração plurianual, elaborados, por meio dos órgãos de planejamento, sob a orientação e a coordenação superior do Presidente da República.

Já o Art. 16 previu que, em cada ano, será elaborado um orçamento-programa, que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual.

O Art. 18 vinculou o planejamento à execução no âmbito federal, pois, segundo ele, toda atividade deverá ajustar-se à programação governamental e ao orçamento-programa e os compromissos financeiros só poderão ser assumidos em consonância com a programação financeira de desembolso.

Dedicou ainda um título inteiro às normas de Administração Financeira e Contabilidade (Art. 68 a 93).

→ Lei que deveria ter sido aprovada

O § 6º do Art. 166 da Constituição, os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da Lei Complementar a que se refere o Art. 165, § 9º.

Reza o citado parágrafo:

§ 9º - Cabe à lei complementar:

I. Dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;

II. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos.

Essa Lei ainda não existe em função da omissão legislativa e suas atribuições são desempenhadas, em parte, pela Lei 4.320/64, e pela própria Constituição por meio do § 2º do Art. 35 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que estabelece prazos para a elaboração das três leis, tornado mais céleres a tramitação desses instrumentos. Esses prazos veremos quando estudarmos cada lei especificamente.

O § 7º do Art. 166 da Constituição determina, ainda, que se aplicam aos projetos de PPA, LDO e LOA, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.

→ A Lei 10.180/01

Essa Lei teve por função organizar e disciplinar os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal.

- Em seu Art. 2º, estabelece suas finalidades, quais sejam:
 - » Formular o planejamento estratégico nacional;
 - » Formular planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social;
 - » Formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais;
 - » Gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal;
 - » Promover a articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, visando a compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos Sistemas, nos planos federal, estadual, distrital e municipal.

Para tanto, esse sistema compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, programas e orçamentos, e de realização de estudos e de pesquisas socioeconômicas.

Integram o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal

- ▷ O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como órgão central.
- ▷ Órgãos setoriais.
- ▷ Órgãos específicos.

Integrarão, então, todos aqueles responsáveis por atividades orçamentárias, no âmbito da União.

→ Outros

São Resoluções do Senado federal, Decretos, Decretos-Lei, Portarias e Instruções Normativas dos órgãos competentes e relacionados à atividade financeira do Estado, como a Secretaria do Tesouro Nacional - STN (Ministério da Fazenda), Secretaria de Orçamento Federal (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão).

Instrumentos de Planejamento

Dentre as principais ferramentas estabelecidas para atingir os objetivos anteriormente listados, sem dúvida, os mais importantes são as Leis que, juntas, compõem um verdadeiro sistema de planejamento e orçamento, estabelecidas pela Carta Política de 1988.

Tal sistema é formado, principalmente, por três Leis principais que são os pilares do planejamento, elaboração e execução orçamentária. São elas:

- ▷ Plano Plurianual
 - » PPA (Art. 165, I - CF);
- ▷ Lei de Diretrizes Orçamentárias
 - » LDO (Art. 165, II - CF);
- ▷ Lei Orçamentária Anual
 - » LOA (Art. 165, III - CF);

Além dos instrumentos supracitados, a Constituição também disponibiliza outros instrumentos importantes, como os citados a seguir:

- ▷ Planos e programas nacionais, regionais e setoriais (Art. 165, § 4º - CF).

Cada uma das normas anteriormente citadas possui as próprias características e especificidades, previstas no ordenamento jurídico nacional.

De forma ampla, a Lei do Plano Plurianual - PPA, a Lei Orçamentária Anual - LOA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, são instrumentos de planejamento da Administração Pública, pois legalmente não existe diferença entre orçamento e planejamento, porém, a doutrina faz a seguinte separação:

- ▷ Planejamento: refere-se ao Plano Plurianual (PPA) e à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
- ▷ Orçamento propriamente dito: refere-se à Lei Orçamentária Anual (LOA).

Isso não quer dizer que a LOA também não seja parte do planejamento, mas ela é responsável, principalmente, pela ex-

ecução efetiva do que foi planejado no PPA e estabelecido como meta e prioridade pela LDO, tanto que a doutrina também faz outra subdivisão com relação à função de cada um desses instrumentos, no que tange ao planejamento como um todo:

- ▷ Plano Plurianual: Planejamento estratégico de médio prazo (para alguns doutrinadores é de longo prazo).
- ▷ Lei de Diretrizes Orçamentárias: Planejamento tático.
- ▷ Lei Orçamentária Anual: Planejamento operacional.

Dentre os mais importantes instrumentos citados, a LDO é a maior inovação do nosso ordenamento jurídico, criada pela Constituição no que se refere a instrumento orçamentário, isso porque, antes da CF/88, não existia nada semelhante a ela.

Já o Plano Plurianual também é uma inovação. Porém, já existiam instrumentos que, pelo menos em alguns aspectos, assemelhavam-se a ele, como o Plano Plurianual de Investimentos (PPI), e o Plano Nacional de Desenvolvimento (PND).

A Constituição Federal também estabeleceu mais um instrumento de planejamento, com os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional (Art. 165, § 4º, da CF), porém, bem menos importante e utilizado que os demais.

Iniciativa

O texto constitucional afirma que o PPA, a LDO, a LOA e as Leis de Créditos Adicionais são de iniciativa privativa (Art. 84, inciso XXIII, da CF) e indelegável (Parágrafo Único do Art. 84) do Presidente da República.

Porém, para Alexandre de Moraes, a iniciativa das Leis Orçamentárias é exclusiva, classificando-a ainda como vinculada, uma vez que deverá ser remetida ao Congresso Nacional no tempo estabelecido pela própria Constituição Federal (in Direito Constitucional, 16ª edição, p. 594). Para Estados e Municípios, os dispositivos relacionados à iniciativa são normas de repetição obrigatória.

Assim, diante de uma questão de concurso sobre a competência privativa ou exclusiva para envio das leis orçamentárias ao Legislativo, fique atento para o seguinte:

Caso não seja mencionada a expressão “segundo a doutrina”, e se houver informação de que a competência é privativa e indelegável, está correto, posto que se encontra conforme a CF (Art. 84, inciso XXIII, da CF).

Caso seja mencionada, “segundo a doutrina”, a competência do Presidente da República é exclusiva.

Quanto à divisão de responsabilidades sobre as Leis Orçamentárias, deve-se ser assim entendido:

- ▷ Sendo indelegável, nenhum órgão ou poder que não seja o Executivo poderá dar iniciativa a um projeto de Lei Orçamentária, mesmo que se refira somente à parte que lhe cabe, pois tal projeto sofreria de um vício de forma insanável. Por esse motivo, todos os órgãos e Poderes, em princípio, devem elaborar seus pleitos e enviar ao Poder Executivo.
- ▷ O Poder Executivo, por sua vez, recebe todos os pleitos, verifica a adequação, consolida juntamente com a sua em uma só proposta e a envia para o Congresso Nacional, por meio de mensagem na forma de um Projeto de Lei.

Outro ponto a ser explorado é o fato de a Constituição Federal vedar a edição de Medida Provisória sobre: planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos anuais e créditos adicionais suplementares e especiais (Art. 62, § 1º, I, d). Portanto, essas matérias não podem ser tratadas por meio de MP, exceto abertura de créditos extraordinários, para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública (CF, Art. 167, § 3º). Também não se pode tratar desses planos por meio de Lei Delegada (CF, Art. 68, III).

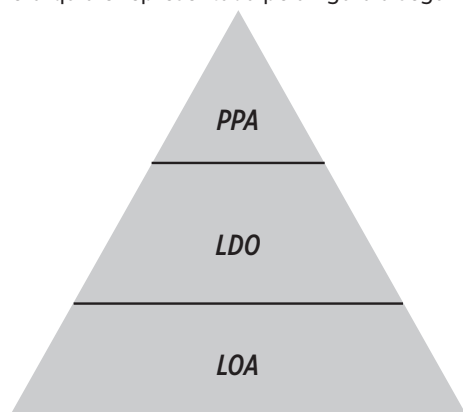
Tais dispositivos demonstram a preocupação do constituinte originário em, efetivamente, dividir as competências e responsabilidades na elaboração orçamentária.

Hierarquia entre os Instrumentos Orçamentários

No Brasil, existe uma verdadeira hierarquização orçamentária entre os instrumentos de planejamento. Deve ficar claro que, do ponto de vista jurídico, não existe hierarquia entre atos normativos primários, ou seja, não há hierarquia jurídica entre aqueles atos que retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição. Dessa forma, não há hierarquia entre Lei Complementar, Lei Ordinária, Lei Delegada, Medida Provisória. Todas se encontram no mesmo nível no ordenamento jurídico brasileiro, logo abaixo da Constituição.

O que existe é uma hierarquia em matéria orçamentária, em função da necessidade de vinculação entre planejamento e execução, característica vital para a existência de um orçamento-programa, tipo de orçamento adotado, obrigatoriamente, no Brasil por todos os entes federativos.

Tal hierarquia é representada pela figura a seguir:



Assim, para obrigar que o administrador respeite o que foi planejado, toda execução orçamentária deve obedecer ao PPA, haja vista que ele representa o maior nível de planejamento dentre os instrumentos legais citados.

Por esse motivo, a elaboração da LOA terá uma dupla subordinação, PPA e LDO, e tem que cumprir à risca o que foi estabelecido nesses dois instrumentos. A elaboração da LDO será subordinada apenas ao PPA que, por sua vez, não estará subordinado orçamentariamente a nenhuma outra norma em sua elaboração.

Essa subordinação torna o processo orçamentário brasileiro vinculado, o que não implica em rigidez. Ao contrário, no decorrer desse estudo, veremos alguns mecanismos que tornam o processo de planejamento orçamentário flexível.

Apreciação e Disposição

Uma vez consolidado e enviado ao Congresso Nacional, o Projeto de Lei será recebido na Comissão Mista Permanente de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), formada por 63 deputados e 21 senadores que, segundo o Art. 166 da Constituição, caberá:

Examinar e emitir parecer sobre os projetos relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais e ainda sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República.

Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, previstos na Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas.

Nesse momento, os parlamentares passam a apresentar emendas na Comissão Mista, que emitirá parecer, sobre como elas serão apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional.

O Presidente da República poderá remeter mensagem ao Congresso Nacional, propondo modificações nos Projetos de Lei, enquanto não iniciada a votação, na Comissão Mista, da parte cuja alteração é proposta. Observe que os parlamentares apresentam emendas e o Presidente da República, mensagem de alteração do Projeto de Lei do PPA.

A votação é realizada por senadores e deputados conjuntamente, mas com contagem dos votos, em separado e, após a aprovação, a Lei é devolvida ao Chefe do Executivo para sanção ou veto.

Essa atividade do Poder Legislativo pode ser denominada de competência, para dispor sobre matéria orçamentária.

→ Cabem, aqui, três importantes observações:

A casa legislativa que apreciará as Leis Orçamentárias é o Congresso Nacional, que é o resultado da junção entre a Câmara de Deputados e Senado Federal. Praticamente, toda matéria orçamentária é discutida e votada no Congresso Nacional.

A CMO é mista, porque é formada por deputados e senadores. Nos outros entes federativos, essa comissão não será mista, pois nos Estados só existem deputados estaduais e nos Municípios só existem vereadores.

Com relação às emendas, é importante frisar que a Constituição estabelece a necessidade de obedecer a hierarquia do planejamento, em que no topo está o PPA, após está a LDO e depois, a LOA.

Por esse motivo, assim como as próprias LOA e LDO, uma emenda deverá observar as regras da hierarquia orçamentária. Se for emenda à LOA, ela deverá estar de acordo com o PPA e com a LDO. Da mesma forma, uma emenda à LDO deverá estar de acordo com o que está contido no PPA. O PPA é o maior nível de planejamento, dentre os instrumentos legais citados, sendo assim, com relação ao planejamento, não deverá obediência a nenhum outro mandamento legal.

Natureza Jurídica do Orçamento no Brasil

Para o Supremo Tribunal Federal (STF), o orçamento é uma lei formal, ou seja, é somente lei em sua forma e não em sua matéria.

As Leis Orçamentárias (Lei do Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA) têm objeto determinado, pois apenas tratam de receitas e de despesas públicas, conforme os planejamentos realizados. São direcionadas diretamente aos executores (predominância do poder executivo) do orçamento, e a modelagem orçamentária para a despesa é meramente autorizativa ou não coercitiva, pois não obriga o gestor a realizar o dispêndio fixado, salvo as determinações legais e constitucionais. Dessa forma, na Lei constará a fixação do que poderá ser feito e não do que deverá ser feito. E essa autorização dependerá do implemento de uma condição, a realização da receita. Tal regra torna essa Lei verdadeiro ato administrativo do tipo ato-condição.

Assim sendo, em realidade, essas Leis são meros atos administrativos e, em sua essência, não criam direitos subjetivos, não podem ser, em tese, atacados por Mandado de Segurança. Também não poderão ser atacadas por Ação Direta de Inconstitucionalidade, isso por não ter grau de abstração, generalidade e coercibilidade. Porém, se houver algum vício formal, ou, mesmo que de forma atípica e excepcional, algum grau de abstração, essa regra pode ser flexibilizada.

Em função da sua importância, as Leis Orçamentárias possuem processos legislativos com regras próprias e diferenciadas para permitir que tais instrumentos cumpram seu papel.

Por fim, as Leis Orçamentárias vigoram por um determinado período de tempo, para permitir ao Legislativo renovar a autorização para a arrecadação e os gastos, além de se renovar, também, a cada ciclo, o planejamento, o que propicia adaptações da máquina estatal aos diversos cenários que surgem em função das mudanças provocadas por diversos fatores, como crises mundiais, catástrofes etc.

Em relação ao que foi apresentado, conforme a natureza jurídica, o orçamento possui as seguintes características:

- ▷ É Lei somente sob o aspecto formal.
- ▷ É uma Lei temporária: as Leis Orçamentárias têm vigência limitada no tempo e, no caso do orçamento propriamente dito, a vigência é de um ano, que coincide com o ano civil.
- ▷ É uma Lei Ordinária: todas as Leis Orçamentárias (PPA, LDO e LOA) são votadas como Leis Ordinárias. Os créditos suplementares e especiais também são aprovados por Leis Ordinárias especiais, salvo quando ocorre a quebra da regra de ouro que veremos em breve, quando se requer maioria absoluta para aprovação.
- ▷ É uma Lei Especial: por possuir um processo legislativo diferenciado das leis comuns e tratar de matéria específica (receitas e despesas).
- ▷ É uma Lei autorizativa: não obriga a realização da despesa, somente autoriza.



ANOTAÇÕES

16. Instrumentos de Planejamento PPA, LDO e LOA

O sistema de planejamento e orçamento brasileiro é complexo e composto de vários instrumentos e ferramentas que auxiliam o gestor na árdua missão de bem gerir os recursos públicos na busca do bem comum e do atendimento das necessidades públicas. Nesse capítulo, veremos os principais instrumentos orçamentários, suas principais características e diferenciações.

Plano Plurianual (PPA)

Segundo a Constituição Federal, o Plano Plurianual tem por finalidade estabelecer, de forma regionalizada, as Diretrizes, objetivos e metas (DOM) da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para aquelas relativas aos programas de duração continuada. É o planejamento estratégico de médio prazo da Administração Pública. Alguns autores, como Valdecir Pascoal (Direito Financeiro e Controle Externo, 2010), consideram o PPA como um plano de longo prazo.

O PPA é o plano de intenções do governante para um período de quatro anos. Nele, o Chefe do Executivo projeta o que será transformado no ente federativo que governa durante esse período, tudo visando ao atendimento das necessidades públicas. No PPA, são estabelecidas as prioridades para um período considerado. Ele representa a mais abrangente peça de planejamento governamental, com o estabelecimento de prioridades e o direcionamento das ações do governo, para um período de quatro anos.

Elaboração

Como vimos, a iniciativa do PPA é, segundo a Constituição, privativa e indelegável do chefe do Poder Executivo. Assim sendo, nenhum outro órgão, poder ou autoridade poderá encaminhar diretamente ao Poder Legislativo Projeto de Lei referente ao Plano Plurianual, nem mesmo o próprio Poder Legislativo, sob pena de vício insanável de forma. Por esse motivo, todos os órgãos e Poderes que desejarem, de alguma forma, participar da elaboração do PPA, deverão encaminhar seus pleitos ao poder Executivo para análise e consolidação em um único documento, que será encaminhado ao Congresso Nacional na forma de um Projeto de Lei e por meio de mensagem do Presidente da República.

Vigência e Prazos para Encaminhamento do PPA ao Congresso e Devolução para Sanção

Segundo o inciso I do § 2º do Art. 35 do ADCT, até a entrada em vigor da Lei Complementar a que se refere o Art. 165, § 9º, I e II, serão obedecidas as seguintes normas:

O projeto do Plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.

Vamos entender o que diz o mandamento constitucional:

Período de Vigência

“O projeto do Plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, ...”.

O mandamento constitucional deixa claro, em seu texto, que será de quatro anos, isso porque ele será elaborado no primeiro ano de mandato e começará a vigorar no segundo, tendo sua vigência estendida até o primeiro ano de mandato subsequente. Ou seja, sabendo que o mandato presidencial é de quatro anos, o PPA vigorará por três anos do mandato em que é elaborado, e por mais um ano no subsequente.

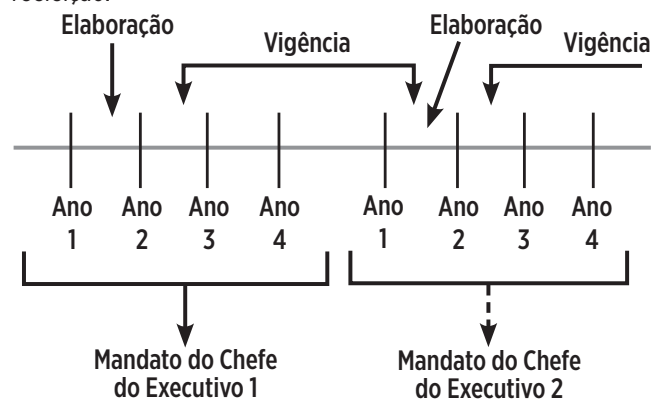
Isso significa que a vigência do PPA iniciar-se-á no primeiro dia do segundo ano de mandato do Presidente eleito. Significa ainda que, apesar de o PPA ser elaborado para um período de quatro anos, ele não coincide com o mandato presidencial. É interessante ficar atento para o fato de a Constituição não estabelecer expressamente o período de quatro anos para o PPA. Ela o faz atrelando-o ao mandato (segundo ano do mandato vigente ao término do primeiro do mandato subsequente). Assim, se o mandato for alterado para cinco anos, por exemplo, a vigência do PPA estará automaticamente alterada também para cinco anos.

Tal mecanismo permite que o Presidente tenha o seu primeiro ano livre para elaborar todo seu planejamento, inclusive o PPA. Preserva ainda a continuidade dos serviços públicos, ao não deixar à mercê das conveniências políticas a interrupção de um programa importante para a população em função da troca das facções que se encontram no poder.

Mas, então, nunca haverá a possibilidade de um Chefe do Executivo executar os quatro anos do PPA que ele mesmo elaborou?

Pelas regras atuais, essa situação ocorrerá somente diante de uma possibilidade, quando o chefe do poder Executivo consegue a reeleição. Dessa forma, é ele que executará o último ano de planejamento do PPA que elaborou, porém, já no novo mandato.

Como no Brasil a reeleição só é permitida por uma única vez, essa situação também somente ocorrerá uma vez a cada reeleição.



Prazos

Art. 35, § 2º, I, ADCT. (...) será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa;

A Constituição estabelece prazos para a elaboração e o encaminhamento ao Congresso Nacional por parte do Presidente, e prazo de devolução para sanção ou veto do Presidente por parte do Congresso Nacional.

→ **Tais prazos são:**

- ▷ Elaboração e encaminhamento:

Quatro meses antes do fim do primeiro exercício financeiro, que coincide com 31 de agosto, do primeiro ano de mandato. Fique atento porque, com relação ao PPA, esse encaminhamento só ocorre no primeiro ano de mandato, diferentemente da LDO e LOA em que esse encaminhamento é anual.

Isso quer dizer que o Presidente terá oito meses, a partir da posse, para elaborar seu PPA.

- ▷ Devolução:

Antes de vermos o prazo para devolução, vejamos algumas definições que nos ajudarão a entender os prazos das três Leis Orçamentárias:

- » Legislatura

Composta de quatro sessões legislativas e compreende o período de 4 anos (CF, Art. 44, parágrafo único).

- » Sessão Legislativa

Composta de dois períodos legislativos e compreende o período de 2 de fevereiro a 22 de dezembro (CF, Art. 57 - EC nº 50).

- » Período Legislativo

1º período: de 2 de fevereiro a 17 de julho (CF, Art. 57 - EC nº 50).

2º período: de 1º de agosto a 22 de dezembro (CF, Art. 57 - EC nº 50).

Agora fica fácil: o término da seção legislativa quer dizer o último dia de trabalho no Congresso Nacional, ou seja, 22 de dezembro do primeiro ano de mandato.

O Congresso Nacional terá, então, pouco menos de quatro meses - de 31 de agosto a 22 de dezembro para dispor sobre o PPA apresentado. Porém, apesar da determinação, não há nenhuma consequência prevista na Constituição, caso esse prazo não seja cumprido.

Estados e Municípios poderão ter prazos distintos, desde que assinalados em suas Constituições e Leis Orgânicas.

Tramitação

Como já vimos, o projeto do PPA será recebido no Congresso pela CMO (Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização), que o examinará e emitirá parecer. Depois, os parlamentares poderão apresentar emendas. Tais emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas casas do Congresso Nacional.

Depois de apreciadas as emendas dos parlamentares, o Projeto de Lei será submetido ao Congresso Nacional, na forma do Regimento Comum.

O Presidente da República poderá remeter mensagem ao Congresso Nacional, propondo modificações no Projeto de PPA, enquanto não iniciada a votação, na Comissão Mista, da parte cuja alteração é proposta.

Conteúdo

Como vimos anteriormente, o PPA é o planejamento estratégico de médio prazo da Administração Pública. Segundo a Constituição Federal, o Plano Plurianual tem por finalidade estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas (DOM) da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para aquelas relativas aos programas de duração continuada.

Vamos decifrar o que diz o mandamento constitucional.

- ▷ De forma regionalizada:

Em função das imensas desigualdades entre as regiões do Brasil, o Presidente deve planejar seu PPA priorizando investimentos que as minimizem. Assim, regiões como Norte e Nordeste, que em função do clima e da localização geográfica alcançam índices de desenvolvimento menores que o restante do país, devem ter atenção especial e receber investimentos que propiciem o desenvolvimento mais uniforme para todas as regiões. Tal dispositivo está em harmonia com o que estabelece o inciso III, do Art. 3º da Constituição, em que estão calçados os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

Art. 3º, I. Erradicar a pobreza e marginalidade e reduzir as desigualdades sociais e regionais.

- ▷ Diretrizes:

São orientações gerais que nortearão a atividade financeira do Estado, por um determinado período, no caso do PPA, quatro anos. Essas orientações servirão de baliza para a captação de recursos financeiros, sua gestão e dispêndio, tudo com vistas a alcançar determinados objetivos.

- ▷ Os objetivos:

Consistem na descrição e na discriminação dos resultados que a ação governamental, por meio da atividade financeira, pretende alcançar. Normalmente, parte-se de um problema a ser resolvido, sendo o objetivo a resolução desse problema ou a minimização de seus efeitos.

- ▷ Metas:

São a tradução quantitativa e qualitativa dos objetivos, ou seja, os números relacionados ao dispêndio público (valores a serem empregados ou quantidade de bens públicos a serem disponibilizados) e as mudanças reais que devem ser atingidas e que representarão a resolução dos problemas ou as minimizações desejadas.

Segundo o Ministério do Planejamento, a cada Objetivo estão associadas metas, que podem ser qualitativas ou quantitativas. As Metas são indicações que fornecerão parâmetros para a realização esperada para o período do Plano. As qualitativas são particularmente interessantes porque ampliam a relação do Plano com os demais insumos necessários à consecução das políticas, além do Orçamento. Cabe destacar, ainda, que elas resgatam no Plano uma dimensão que, anteriormente, confundia-se com o produto das ações orçamentárias. Por isso, as Metas estabelecem uma relação com o cidadão, por traduzirem a atuação do Governo com mais simplicidade e transparência.

- ▷ Despesas de capital:

Representam dispêndio público que, em sua maioria, contribuem para a formação do seu patrimônio ou do patrimônio de outro ente. Estão relacionadas à inovação e à expansão.

São exemplos de Despesas de capital: aquisições de móveis, imóveis, construção de escolas, instalações, estradas, prédios públicos, usinas etc.

Em contraponto às despesas de capital, existem as despesas correntes, que são aquelas destinadas à manutenção da atividade estatal e, normalmente, não estão associadas à inovação ou à expansão.

► Outras delas decorrentes:

Precipualemente, a preocupação será com a despesa de capital. Esse tipo de despesa é planejado no PPA, porque, normalmente, são despesas realizadas em períodos superiores a um ano ou que beneficiarão a sociedade por longo tempo. Porém, uma vez feito o investimento, é necessária sua manutenção, que se dará por despesa corrente, por isso, a expressão “outras delas decorrentes”.

Ao realizar a construção de uma escola, a Administração Pública está realizando uma despesa de capital. Depois de construída, ela precisará de funcionários e de manutenção, e isso será considerado despesas correntes, “decorrentes da despesa de capital”, que foi construir a escola.

► Despesas relativas aos programas de duração continuada (PDC):

São despesas vinculadas a programas com duração superior a um ano, como o Fome Zero, Bolsa Escola, FIES, etc.

A CF estabelece, em seu Art. 166, § 1º, que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem Lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

Dessa forma, é permitido o início de execução de investimento, não incluído no plano plurianual, mesmo que seja para ocorrer por período de vários anos, desde que uma Lei Específica tenha autorizado essa execução.

Composição

O PPA é composto basicamente por programas de trabalho do Governo, um instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores instituídos no plano, visando à solução de um problema ou o atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade, por exemplo: erradicação do analfabetismo, erradicação da pobreza, programa Fome-Zero, Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Todo programa nasce da necessidade de resolução de um problema pré-existente. Para ser eficiente, o programa deve ser capaz de gerar ações suficientes para atacar as causas desses problemas, resolvendo-os ou, pelo menos, amenizando seus efeitos negativos. Tais realizações são o produto-final oferecido à sociedade. Deve ainda conter um conjunto de indicadores que permita a efetiva verificação da sua eficiência, eficácia e efetividade.

Assim, quando a sociedade, os entes públicos ou a conjuntura exige a resolução de um problema, antes de tudo, deve-se elaborar um programa visando a sua resolução e, a partir dele, as ações são realizadas de forma coordenada, que podem envolver ou não recursos, como é o caso de edição de Leis e outros instrumentos normativos, a alavancagem de recursos orçamentários, incentivos à colaboração ou parceria de

outras instituições públicas ou privadas etc. Pode-se entender o programa como o módulo integrador entre o planejamento e a execução, no caso do Brasil, entre o PPA e a LOA.

Segundo o Art. 5º da Lei 13.249, de 2016, o PPA 2016-2019 reflete as políticas públicas e orienta a atuação governamental, por meio de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, assim definidos:

Programa Temático

Expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e de serviços à sociedade.

► Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

Expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

Não integram o PPA 2016-2019 os programas destinados exclusivamente a operações especiais, que constarão somente no orçamento.

Programa Temático é composto por Objetivos, Indicadores, Valor Global e Valor de Referência. Objetivo expressa o que deve ser feito, reflete as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de Iniciativas e tem como atributos:

Órgão Responsável

Órgão cujas atribuições mais contribuem para a implementação do Objetivo.

Meta

Medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa.

Iniciativa

Atributo que declara as entregas de bens e de serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações governamentais, decorrentes ou não do orçamento.

O Indicador é uma referência que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando o seu monitoramento e avaliação.

O Valor Global é uma estimativa dos recursos orçamentários, necessários à consecução dos Objetivos, segregadas as esferas Fiscal e da Seguridade da esfera de Investimento das Empresas Estatais, com as respectivas categorias econômicas, e dos recursos de outras fontes.

O Valor de Referência é um parâmetro financeiro, estabelecido por Programa Temático, especificado pelas esferas Fiscal e da Seguridade e pela esfera de Investimento das Empresas Estatais, que permitirá identificar, no PPA 2012-2015, empreendimento, quando seu custo total superar aquele valor.

Integram o PPA 2016-2019 os seguintes anexos:

Anexo I

Programas Temáticos.

Anexo II

Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado.

Anexo III

Empreendimentos Individualizados como Iniciativas.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma completa inovação da Constituição de 1988. Antes dessa carta política, nada parecido existia no cenário orçamentário brasileiro. Introduzidas no ordenamento jurídico pela Constituição Federal de 1988 e reforçadas em suas atribuições pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vêm desempenhando relevante papel na normatização da atividade financeira do Estado, por vezes até preenchendo lacunas na legislação permanente acerca da matéria.

Conforme o § 2º do Art. 165 da Constituição, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

“Giacomoni¹ destaca que “significando efetiva inovação no sistema orçamentário brasileiro, a LDO representa uma colaboração positiva no esforço de tornar o processo orçamentário mais transparente e, especialmente, contribui para ampliar a participação do Poder Legislativo no disciplinamento das finanças públicas. (...) Afora manter caráter de orientação à elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LDO progressivamente vem sendo utilizada como veículo de instruções e de regras a serem cumpridas na execução do orçamento. Essa ampliação das finalidades da LDO tende a suprir a incapacidade, em face ao Princípio da Exclusividade, de a Lei Orçamentária disciplinar temas que não sejam os definidos pela Constituição Federal”.

Elaboração

Como vimos, a iniciativa da LDO é, segundo a Constituição, privativa e indelegável do Chefe do Executivo. Assim sendo, nenhum outro órgão ou poder poderá dar iniciativa ao processo legislativo de Projeto de Lei referente às Diretrizes Orçamentárias, nem mesmo o próprio Poder Legislativo, sob pena de vício insanável de forma. Por esse motivo, todos os órgãos e Poderes, que desejarem, de alguma forma, participar da elaboração da LDO, deverão encaminhar seus pleitos ao poder Executivo para análise e consolidação em um único documento, que será encaminhado ao Congresso Nacional, na forma de um Projeto de Lei e, por meio de mensagem do Presidente da República.

Vigência e Prazos para Encaminhamento da LDO ao Congresso e Devolução para Sanção

Segundo o inciso II do § 2º do Art. 35 do ADCT, até a entrada em vigor da Lei Complementar a que se refere o Art. 165, § 9º, I e II, serão obedecidas as seguintes normas:

I. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido

para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa.

Período de Vigência

Existe certa controvérsia doutrinária relacionada ao período de vigência da LDO pelos motivos que se seguem:

A Constituição não se refere expressamente à vigência da LDO, como faz com a LOA e o PPA.

A Constituição estabelece a elaboração de uma LDO diferente a cada exercício financeiro, ou seja, será uma a cada ano. Por esse motivo, alguns doutrinadores afirmam que sua vigência é anual.

Apesar de estabelecer a elaboração de uma LDO, para cada exercício financeiro, em nenhum ponto da Constituição existe a limitação temporal da sua vigência como sendo de um ano.

Uma das funções da LDO, se não sua principal, é orientar a elaboração da LOA do ano subsequente, que começa a ser apreciada pelo Congresso Nacional quatro meses antes do término do exercício financeiro em que vigorará, tanto que ela é enviada para o Congresso Nacional quatro meses e meio antes da LOA, como veremos.

A LDO também tem por função orientar a execução orçamentária durante todo exercício financeiro subsequente ao que é elaborada.

A título de exemplo, vejamos, agora, o que diz os § 3º e 6º do Art. 127 da Constituição, que versa sobre a execução orçamentária do Ministério Público:

Art. 127. (...)

§ 3º - O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 6º - Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

Chegamos à conclusão de que a LDO vigora do momento da sua publicação, para auxiliar a elaboração da próxima LOA, e por todo o exercício financeiro subsequente, durante a execução orçamentária. Assim, certamente, a LDO vigora por mais de um ano, mas alguns autores insistem em sustentar que sua vigência é anual. Por esse motivo, deve-se ficar atento à banca para entender o posicionamento.

É importante ressaltar que, durante a execução orçamentária do exercício seguinte, haverá a aprovação de outra LDO, com o fim de orientar a elaboração da LOA do outro exercício financeiro. Porém, essa nova LDO aprovada não revoga a antiga que permanece vigente até o término do exercício financeiro subsequente ao exercício em que ela foi elaborada, por exemplo:

- LDO de 2016 (elaborada e aprovada até 17 de julho de 2015 para reger o exercício financeiro de 2016).

Essa LDO vai vigor durante o restante exercício de 2015, orientando a elaboração da LOA de 2016, e durante todo exercício financeiro de 2016, estabelecendo regras para a execução orçamentária de 2016.

¹ GIACOMONI (2001), James. Orçamento Público. 10ª edição. São Paulo/SP/Brasil, Editora Atlas

- LDO de 2017 (elaborada e aprovada até 17 de julho de 2016 para reger o exercício financeiro de 2017);

Essa LDO vai vigor durante o restante exercício de 2016, orientando a elaboração da LOA de 2017, e durante todo exercício financeiro de 2017, orientando a execução orçamentária de 2017.

Observe que, em 2016, a partir da elaboração da LDO 2017 (17 de junho de 2017), existirão duas LDOs vigendo simultaneamente:

- A LDO 2016 estabelecendo regras para a execução orçamentária de 2016;
- A LDO 2017 orientando a elaboração da LOA para 2017.

Prazos

Segundo o Inciso II do § 2º do Art. 35 do ADCT, até a entrada em vigor da Lei Complementar a que se refere o Art. 165, § 9º, I e II, serão obedecidas as seguintes normas.

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa.

Vamos entender o que diz o mandamento constitucional:

Elaboração e Encaminhamento

O prazo para elaboração e encaminhamento da LDO é oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, ou seja, 15 de abril em todos os exercícios financeiros.

Isso quer dizer que o Presidente tem os primeiros três meses e meio de todos os anos do seu mandato para elaborar sua LDO, uma a cada mandato.

A elaboração da LDO deve observar as previsões constantes no PPA em função da subordinação orçamentária que ela deve ter em relação ao Plano Plurianual.

Devolução

O Legislativo deverá devolver a LDO ao Poder Executivo para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, ou seja, 17 de julho.

Segundo o Art. 57, § 2º da CF, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que impedirá os parlamentares de entrarem em recesso (férias) até que tal Lei seja aprovada.

É importante frisar que, das Leis Orçamentárias, somente a LDO tem esse poder, isso pela necessidade urgente de aprovação desse importante instrumento orçamentário, haja vista que dentre suas principais funções está a de orientar a elaboração do próprio orçamento, ou seja, enquanto ela não estiver pronta, não se inicia a elaboração da Lei Orçamentária Anual, o que pode prejudicar todo exercício financeiro subsequente.

Por esse motivo, alguns doutrinadores afirmam que a LDO não poderá ser rejeitada pelo Poder Legislativo. Esse posicionamento é aceito por algumas bancas, como o CESPE. A título de exemplo, segue essa questão dada como incorreta:

A competência para rejeição do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias é do Congresso Nacional, que pode entrar em recesso por ocasião da sua aprovação ou rejeição.

Para Estados e Municípios, esses prazos podem ser diferenciados, desde que previstos na respectiva Constituição Estadual ou na Lei Orgânica.

Tramitação

Como já vimos, o projeto da LDO será recebido no Congresso pela CMO, que o examinará e emitirá parecer. Após, os parlamentares poderão apresentar emendas. Tais emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional. Como condição de aprovação, essas emendas deverão estar de acordo com o PPA.

Depois de apreciadas as emendas dos parlamentares, o Projeto de Lei será submetido ao Congresso Nacional, na forma do Regimento Comum. Para a LDO também vale a observação de que, apesar da votação ser no Congresso, a apuração dos votos de senadores e deputados é em separado.

O Presidente da República poderá remeter mensagem ao Congresso Nacional, propondo modificações no projeto da LDO, enquanto não iniciada a votação, na Comissão Mista, da parte cuja alteração é proposta.

Conteúdo

Como vimos anteriormente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias terá as seguintes funções principais, segundo a Constituição:

Compreenderá as metas e prioridades (MP) da Administração Pública Federal.

Metas

É a tradução quantitativa e qualitativa dos objetivos, ou seja, os números e as mudanças reais que devem ser atingidos e que representarão a resolução dos problemas ou as minimizações desejadas.

Enquanto no PPA são descritas as metas para quatro anos, na LDO são estabelecidas as metas para o exercício financeiro subsequente, ou seja, para um ano.

Prioridades

Prioridade pode ser entendida como o grau de precedência ou de preferência de uma ação ou situação sobre as demais opções. Em geral, é definida em razão da gravidade da situação ou da importância de certa providência para a eliminação de pontos de estrangulamento. Também se considera a relevância do empreendimento para a realização de objetivos estratégicos de política econômica e social.

São as escolhas dentre o que está previsto no PPA que serão realizadas durante o exercício financeiro subsequente. No PPA, existe um planejamento de realizações que não poderia ser feito em um só exercício financeiro, afinal, as diretrizes, os objetivos e as metas do PPA são planejados para serem executados durante quatro anos, uma parte em cada exercício financeiro por intermédio de cada LOA.

Por esse motivo, a LDO tem a missão de determinar, baseada nas diretrizes estabelecidas no PPA, quais os objetivos desse plano serão prioritariamente realizados no exercício financeiro a que a LDO se refere, estabelecendo as metas a serem cumpridas naquele exercício.

Encontramos, então, uma das funções principais da LDO, o estabelecimento dos parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a garantir, dentro do possível, a realização das diretrizes, objetivos e as metas contempladas no Plano Plurianual. É certo que não haverá recur-

sos suficientes para se realizar tudo, sendo assim, é necessário um mecanismo atual que, diante da realidade, possa indicar ao orçamento o que naquele momento é o mais importante a ser realizado, dentre tudo que foi planejado no PPA, adequando o planejamento à realidade de caixa do ente público.

Incluindo as Despesas de Capital para o Exercício Financeiro Subsequente

As atenções sempre estarão sobre as despesas de capital, já que elas contribuem para a formação do patrimônio do ente público. Isso não quer dizer que as despesas correntes devam ser deixadas de lado, ao contrário, sobre essas deverá haver sempre controle para que não fujam dos limites previstos. As definições das despesas de capital que constarão do texto da LDO estão dentre aquela prevista no PPA e que agora serão priorizadas para o exercício social subsequente, já que as do exercício vigente foram previstas na LDO do ano anterior.

Orientará a Elaboração da Lei Orçamentária Anual

Essa orientação visa a estabelecer um parâmetro para o orçamento do exercício seguinte, por exemplo, a adequação da LOA ao que foi estabelecido no PPA, ou ainda, o estabelecimento de limites para as propostas parciais dos outros poderes, MPU e TCU.

Art. 99. *Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.*

§ 1º - *Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias.*

Outro dispositivo importante a ser citado, com relação à responsabilidade da LDO na elaboração da LOA, é o estabelecimento de prazos para encaminhamento das propostas orçamentárias parciais por parte daqueles que têm autonomia administrativa e financeira. Isso para que não haja atrasos na elaboração da LOA e consequente prejuízo à execução orçamentária do exercício financeiro subsequente, o que poderia provocar descontinuidade dos serviços públicos.

Tal dispositivo contido na Constituição prevê que, em caso de atraso no encaminhamento das propostas parciais por parte dos Poderes Legislativo e Judiciário, além do TCU e MPU, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação, a proposta vigente como se nova fosse, atualizando-a com base nos limites estabelecidos na LDO.

Art. 98 da CF (...)

§ 3º - *Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste artigo*

Além da elaboração da LOA, a LDO também orientará a execução orçamentária, pois, durante a execução, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.

Disporá Sobre as Alterações na Legislação Tributária

É importante citar que a LDO não altera legislação tributária, ela dispõe sobre as alterações. Assim, a LDO vai estabelecer regras para a elaboração de Leis que provoquem a instituição de novos tributos, alteração de tributos já existentes, concessão de renúncia de despesa ou vinculação de receita etc.

Estabelecerá a Política de Aplicação das Agências Financeiras Oficiais de Fomento

Agências oficiais de fomento são instituições pertencentes ao poder público que têm, entre suas funções, incentivar a economia fomentando recursos financeiros, normalmente por meio de empréstimos e financiamentos.

- ▷ São exemplos dessas agências:
 - » Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES);
 - » Banco do Brasil;
 - » Caixa Econômica Federal;
 - » Banco do Nordeste;
 - » Banco da Amazônia.

Disposições Relativas às Despesas da União com Pessoal e Encargos Sociais

Art. 169. *A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.*

Esse artigo foi regulamentado pela LRF, que estabeleceu limites de endividamento com pessoal para todos os Entes Federados.

§ 1º - *A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)*

Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

É importante citar que, para a LRF, não são todas as empresas públicas e sociedades de economia mista que estão dispensadas dessa regra. Para a LRF, somente as ditas empresas públicas e as sociedades de economia independentes não necessitarão dessa autorização.

Segundo a LRF, empresa estatal dependente é aquela controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária.

Além das matérias especificadas acima, a LDO poderá tratar:

- ▷ Estrutura e organização dos orçamentos.

- ▷ As disposições sobre alterações na legislação e sua adequação orçamentária.
- ▷ Disposições relativas à dívida pública federal.
- ▷ Disposições sobre a fiscalização pelo Poder Legislativo e sobre as obras e serviços com indícios de irregularidades graves; etc.

→ Importância da LDO após a LRF:

Com a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias passou a ter mais relevância, ganhando novas funções e destaque no processo orçamentário.

A LRF estabeleceu que a LDO deverá dispor sobre:

- ▷ Equilíbrio entre receitas e despesas.
- ▷ Critérios e forma de limitação de empenho, a ser verificado no final de cada bimestre quando se verificar que a realização da receita poderá comprometer os resultados nominal e primário estabelecidos no anexo de metas fiscais e para reduzir a dívida ao limite estabelecido pelo Senado Federal.
- ▷ Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos.
- ▷ Demais condições e exigências para a transferências de recursos a entidades públicas e privadas.

O § 1º do Art. 4º da LRF estabelece que integrará o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias o Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas:

- ▷ Metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas.
- ▷ Resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes, ou seja, três exercícios financeiros.

O § 2º do Art. 4º da LRF menciona que o Anexo de Metas Fiscais conterá, ainda:

- ▷ Avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior.
- ▷ Das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo, que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.
- ▷ Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de Ativos.
- ▷ Avaliação da situação financeira e atuarial:
 - » Dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
 - » Dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial.
 - » Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

O § 3º do Art. 4º da LRF determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias contenha Anexo de Riscos Fiscais, em que serão avaliados:

- ▷ Os Passivos contingentes.
- ▷ Outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

O § 4º do Art. 4º da LRF, propugna que a mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico:

- ▷ Os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial.
- ▷ Os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis.
- ▷ As metas de inflação, para o exercício subsequente.

Lei Orçamentária Anual (LOA) e Processo Legislativo Orçamentário

A Lei Orçamentária Anual é o instrumento de efetiva execução orçamentária. Enquanto o PPA e a LDO se concentram em planejar, a LOA está voltada diretamente para a execução. Isso não quer dizer que não haja planejamento na LOA, ao contrário, porém esse planejamento é de curto prazo e de cunho operacional, devendo obedecer a uma dupla subordinação: ao PPA e à LDO.

A LOA se caracteriza pela concretização dos objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual. É o que poderíamos chamar de orçamento por excelência ou orçamento propriamente dito. É por meio da LOA que o governo realiza ano a ano o que foi planejado para ser executado em quatro anos.

Elaboração

Como vimos, a iniciativa da LOA é, segundo a Constituição, privativa e indelegável do chefe do Executivo. Assim sendo, nenhum outro órgão ou poder poderá dar iniciativa a Projeto de Lei referente aos Orçamentos Anuais, nem mesmo o próprio Poder Legislativo, sob pena de vício insanável de forma.

Levando em consideração o critério do órgão que elabora e executa o orçamento, o modelo adotado pelo Brasil é o misto, visto que existe uma divisão de responsabilidades entre todos os poderes, com predominância do Executivo na execução.

Assim, além do Poder Executivo, os outros Poderes, o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União também têm garantida pela Constituição a prerrogativa de elaborar o próprio orçamento, isso porque, no Brasil, esses entes têm autonomia administrativa e financeira, instrumento que serve como um dos pilares do Princípio da Separação dos Poderes.

Por esse motivo, todos os citados têm direito de elaborar seu próprio orçamento na forma de propostas parciais, que serão enviadas ao Poder Executivo para consolidação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA).

Porém, é válido ressaltar que, ressalvado o Poder Executivo, todos os demais elaboram seu orçamento visando, precipuamente, à manutenção de suas atividades e às realizações voltadas para suas áreas de atuação.

Ao contrário do Poder Executivo, que tem a árdua missão de executar a maior parte do orçamento, principalmente no que diz respeito à satisfação das chamadas necessidades

públicas, como educação, saúde, segurança, redução das desigualdades, infraestrutura etc.

Entretanto, Surge a Dúvida

Em função do Princípio do Equilíbrio Orçamentário e diante do Princípio da Separação dos Poderes, pode o Poder Executivo alterar para menos os valores contestantes das propostas parciais enviadas pelos outros poderes citados, sob o argumento do desequilíbrio, sem que haja ofensa à Separação dos Poderes?

A própria Constituição traz a resposta para essa pergunta ao prever entre os Arts. 99 a 127 várias regras com relação à elaboração e à execução orçamentária, dentre elas a de que todos devam elaborar seus orçamentos, respeitando os limites estabelecidos na LDO, ou seja, o Poder Executivo poderá fazer os devidos ajustes para que as propostas parciais enviadas a ele sejam adequadas aos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 99. *Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.*

§ 1º - *Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias.*

Diante do que vimos, podemos inferir que o Poder Executivo (Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPDG - Secretaria de Orçamento Federal - SOF) é o responsável pela elaboração do orçamento e desenvolve essa atividade em duas frentes:

- ▷ Elaboração da parte do orçamento que cabe ao próprio Poder Executivo

A elaboração dos orçamentos dos órgãos e entidades ligadas ao Poder Executivo é de responsabilidade conjunta dos órgãos central (Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPDG - Secretaria de Orçamento Federal - SOF), setoriais, dentro de cada Ministério (coordenação de orçamento e finanças - COF/ seção de auditoria de gestão - SAG), e das unidades gestoras -UG (unidade orçamentárias - UO/unidade administrativa-UA).

A elaboração orçamentária inicia-se com o levantamento de informações para definição do rol de programas, ações e localização dos gastos a serem realizados por cada unidade gestora (propostas parciais). Essas unidades enviam suas necessidades aos órgãos setoriais (normalmente Ministério) às quais são vinculados. Os Ministérios então avaliam, adequam (consolidação setorial) e encaminham esses pedidos ao órgão central (Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPDG - Secretaria de Orçamento Federal - SOF), para que passe por nova avaliação e adequação (consolidação geral) e então seja concluída a parte que cabe ao Poder Executivo.

Consolidação

Os outros Poderes, o MPU e o TCU, tratados no orçamento como órgão, realizam o mesmo trabalho no âmbito de suas estruturas e consolidam suas propostas parciais, em nível setorial, encaminhando ao Poder Executivo.

O Poder Executivo, por intermédio de seu órgão central, recebe as propostas parciais de todos aqueles que detêm autonomia administrativa e financeira, verifica a regularidade dessas propostas (se se encontram dentro dos limites fixados na LDO e de acordo com o PPA) e consolida, juntamente com a própria proposta, em uma única proposta de Projeto de Lei Orçamentária Anual. Depois de consolidada, essa proposta é encaminhada à Casa Civil para chancela do Chefe do Poder Executivo. O Chefe do Poder Executivo recebe a proposta e, concordando com ela, a encaminha, na forma de Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), ao Poder Legislativo com uma mensagem.

Vigência e Prazos para Encaminhamento da LOA ao Congresso e Devolução para Sanção

Período de Vigência

A LOA tem vigência anual, e efetivamente anual, inclusive com sua vigência coincidindo com o ano civil, ou seja, de 01 de janeiro a 31 de dezembro, isso em função dos dispositivos normativos listados a seguir:

Constituição Federal

Art. 165. *Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: (...)*

I. Os orçamentos anuais.

Lei 4.320/64

Art. 2º. *A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade.*

Art. 34. *O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.*

Prazos

Como as outras duas Leis Orçamentárias, a Constituição também estabelece prazos para elaboração e encaminhamento da LOA, assim como para a devolução para sanção presidencial.

Segundo o Inciso III, do § 2º, do Art. 35, do ADCT, até a entrada em vigor da Lei Complementar a que se refere o Art. 165, § 9º, I e II, serão obedecidas as seguintes normas.

O Projeto de Lei Orçamentária da União será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.

Encaminhamento

Como determina o texto constitucional, esse prazo será de até quatro meses antes do encerramento de todos os exercícios financeiros, ou seja, 31 de agosto.

Se houver omissão por parte do Chefe do Poder Executivo, restará caracterizado crime de responsabilidade, segundo o inciso VI, do Art. 85 da Constituição Federal, restando ao Parlamento, segundo Art. 32, da Lei 4.320/64, considerar como proposta orçamentária a LOA vigente, fazendo as alterações pertinentes, dispondo sobre seu texto e aprovando-a como uma nova LOA.

Constituição Federal

Art. 85 - São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra

VI. A lei orçamentária;

Lei 4.320/64

Art. 32. Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente.

Esse mecanismo permitirá que a continuidade do serviço público não seja prejudicada pela inércia administrativa.

Devolução

Até o encerramento da sessão legislativa, ou seja, 22 de dezembro, não havendo qualquer consequência prevista na Constituição para o Congresso Nacional, se tal prazo não for respeitado.

É importante frisar que, apesar do mandamento constitucional ser claro em relação aos prazos, tem-se observado, no Brasil, que o calendário das matérias orçamentárias e a falta de rigor no cumprimento dos prazos comprometem a integração entre Planos plurianuais e leis orçamentárias anuais.

Processo Legislativo

Orçamentário (Tramitação)

No Congresso Nacional, o Projeto de Lei Orçamentária Anual será recebido pela Comissão Mista Permanente de Orçamento (CMO), composta de deputados e de senadores, a quem caberá examinar e emitir parecer sobre o PLOA.

A partir de então, os parlamentares passam a apresentar emendas na Comissão Mista, que sobre elas emitirá parecer. Depois, elas serão apreciadas na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional, com votação conjunta, mas apuração em separado.

O Presidente da República poderá remeter mensagem ao Congresso Nacional, propondo modificações no Projeto da LOA, enquanto não iniciada a votação, na Comissão Mista, da parte cuja alteração é proposta.

Com a aprovação do projeto pelo plenário do Congresso Nacional, o mesmo será devolvido ao Presidente da República que poderá sancioná-lo ou propor vetos.

Limitações Constitucionais às Emendas Parlamentares

A Constituição Federal estabelece limitações aos parlamentares quanto às propostas de emendas na lei orçamentária anual.

O § 2º, do Art. 166, da CF prevê que as emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional.

Já o § 3º, do Art. 166, da CF estabelece que as emendas ao Projeto de Lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

- ▷ Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

- ▷ Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:
 - » dotações para pessoal e seus encargos.
 - » serviço da dívida.
 - » transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal.

- ▷ Sejam relacionadas:
 - » com a correção de erros ou omissões; ou
 - » com relação à correção de erros, cabe ressaltar que se o erro estiver relacionado à estimativa de receita e se essa reestimativa for para mais, esse valor a mais poderá servir de fonte de recursos de despesa constante de emenda parlamentar. Assim, o parlamentar poderá apresentar emenda prevendo despesa, tendo como fonte de receita o valor encontrado a maior na reestimativa, desde que seja efetivamente comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Sobre esse assunto, versa a Lei de Responsabilidade Fiscal:

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

§ 1º - Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.

- ▷ Com os dispositivos do texto do Projeto de Lei.

Segundo Túlio Cambraia, consultor de Orçamento da Câmara dos Deputados, (2011), durante a tramitação no Congresso Nacional, o Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA), encaminhado pelo Poder Executivo, sofre inúmeras emendas. Grande parte delas destina-se a modificações na programação da despesa. Os recursos para tal finalidade advêm das seguintes fontes:

- ▷ Reserva de contingência.
- ▷ Reestimativa de receitas, fundamentada em erros e omissões.
- ▷ Cancelamento de dotações, observadas as restrições constitucionais e outras estabelecidas no Relatório Preliminar.

As limitações são necessárias para que a proposta inicial não seja completamente desfigurada pelos parlamentares.

Conteúdo

É na lei orçamentária que o Governo prevê a arrecadação de receitas e fixa a realização de despesas para o período de um ano. Para que cumpra o princípio da legalidade, o Poder Legislativo deve autorizar essa atividade financeira através de Lei.

Na Administração Pública, boa parte das receitas a serem arrecadadas já estão previstas em Leis específicas (normalmente de cunho tributário). Incumbe ao Poder Executivo prever a sua arrecadação para o ano subsequente e a fixação

das despesas em função dessas receitas. Vale lembrar que, em atenção ao princípio do equilíbrio orçamentário, as despesas devem ser iguais às receitas e aquelas somente ocorrerão ao se efetivar a arrecadação prevista.

Isso torna a Lei Orçamentária materialmente um ato administrativo do tipo ato-condição, no que diz respeito às despesas, pois para que ocorram, dependerá do implemento de uma condição, a arrecadação das receitas.

A Lei orçamentária conterá créditos orçamentários ordinários que nada mais são que autorizações para a realização de despesas. Os créditos orçamentários conterão dotação orçamentária, que são a soma de importâncias consignadas no orçamento para atender ao pagamento de certa ordem de serviços públicos.

Segundo a Lei 4.320/64, a LOA conterá a discriminação da receita e da despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Na prática, o orçamento anual viabiliza a realização anual dos programas de governo mediante a quantificação das metas e a alocação de recursos para as ações orçamentárias (projetos, atividades e operações especiais).

É importante citar que haverá uma LOA para cada ente político, ou seja, haverá uma LOA para União, uma LOA para cada Estado Membro e uma LOA para cada Município, sendo cada ente político responsável por sua elaboração e execução na respectiva esfera governamental (o mesmo acontece com o PPA e a LDO).

O § 5º, do Art. 165, da Constituição Federal estabelece que a Lei Orçamentária Anual compreenderá:

▷ O orçamento fiscal:

Referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

O Orçamento Fiscal abrange os três poderes, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Compreende também as empresas públicas, sociedades de economia mista e demais controladas que recebam quaisquer recursos do Tesouro Nacional, exceto as que percebam unicamente sob a forma de participação acionária, pagamento de serviços prestados, ou fornecimento de bens, pagamento de empréstimo e financiamento concedidos e transferências para aplicação em programa de financiamento (empresa estatal independente).

As ações contidas no orçamento fiscal são identificadas por exclusão, abrangendo todas as ações que não estejam nos orçamentos da seguridade social e de investimentos das empresas estatais.

Assim, as despesas de uma fundação, por exemplo, estarão contidas, tanto no orçamento fiscal, quanto no orçamento da seguridade social, sendo que, neste último, estarão somente as despesas incorridas em função das ações voltadas para saúde, previdência social e assistência social.

→ O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

As empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado e estão organizadas, em sua maioria, sob a forma de

sociedades de capital, por ações e de empresas públicas. Encontra-se, ainda, entre as subsidiárias e controladas dessas empresas, sociedades civis ou por cotas de responsabilidade limitada.

Esse orçamento contempla os investimentos somente. Ou seja, não entrará aqui despesa com pessoal ou de custeio.

→ O orçamento da seguridade social:

Abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Particularmente, o orçamento da seguridade social constitui o detalhamento dos montantes de receitas vinculados aos gastos da seguridade social (saúde, previdência social e assistência social), especialmente as contribuições sociais nominadas no Art. 195 da Constituição. Compreende, também, outras contribuições que lhe sejam asseguradas ou transferidas pelo orçamento fiscal. Esse orçamento abrange todas as entidades e órgãos vinculados à seguridade social, da administração direta e indireta, bem como fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

A divisão da LOA em três orçamentos distintos não ofende ao princípio da unidade orçamentária (totalidade), pois tal princípio se refere a uma única LOA para cada ente federativo, e uma mera divisão desse orçamento, que servirá para organização, dentro da mesma Lei, não ofende ao princípio citado. Ofenderia se tais orçamentos fossem aprovados em Leis Orçamentárias distintas.

Outros Dispositivos Constitucionais que Versam sobre o Conteúdo da LOA

Com relação ainda ao conteúdo da LOA, determina o § 6º, do Art. 165, da CF que o Projeto da Lei Orçamentária Anual deverá conter um demonstrativo regionalizado do impacto sobre receitas e despesas de todas as isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. É tudo aquilo que produz um sacrifício orçamentário do Estado que poderá fazê-lo, desde que atenda aos critérios estabelecidos na Constituição e no restante da legislação, para que haja benefícios para todos.

Constituição Federal

Art. 165, § 6º. *O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.*

No § 7º do Art. 165 a Constituição estabelece uma missão específica aos orçamentos fiscal e de investimentos, a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional. Tal mandamento tem a finalidade de atender a um dos objetivos fundamentais da República Federativa Do Brasil, previsto na parte final do inciso III do seu Art. 3º, a redução das desigualdades regionais.

Art. 3º. *Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...)*

III. *Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;*

Art. 165, § 7º. *Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.*

Tal mandamento vale para todos os entes federativos que deverão combater essas desigualdades, dentro de seus limites territoriais.

Ainda, seguindo esse mandamento, a Constituição determina em seu Art. 43 que, para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. Essas ações serão operacionalizadas por intermédio do Orçamento Anual.

Conteúdo da Proposta Orçamentária Segundo a Lei 4.320/64

A Lei 4.320/64 estabelece também um conteúdo para a proposta de lei orçamentária, segundo seu Art. 22 transcrito a seguir:

Art. 22. *A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios, compor-se-á:*

I. *Mensagem, que conterá: exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis; exposição e justificação da política econômico-financeira do Governo; justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital;*

II. *Projeto de Lei de Orçamento;*

III. *Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, em colunas distintas e para fins de comparação:*

- a)** *A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta;*
- b)** *A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta;*
- c)** *A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;*
- d)** *A despesa realizada no exercício imediatamente anterior;*
- e)** *A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta; e*
- f)** *A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta.*

IV. *Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e administrativa.*

Parágrafo único - *Constará da proposta orçamentária, para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação.*

Execução

A execução orçamentária e a programação financeira da despesa autorizada na Lei Orçamentária Anual serão definidas em Decreto, anualmente. O decreto anual anteriormente referido deverá ser publicado até trinta dias após a publicação da Lei de Meios - LOA (Art. 8º da LRF).

Se todas as etapas ocorrerem dentro dos prazos legais previstos, a Lei Orçamentária começará a ser executada no início do exercício financeiro, após o detalhamento da despesa, feito por meio do QDD (quadro de detalhamento da despesa).

O QDD é um instrumento que detalha, operacionalmente, os projetos, as atividades e as operações especiais constantes da Lei Orçamentária Anual (LOA). Especifica os elementos de despesa e respectivos desdobramentos e é o ponto de partida para a execução orçamentária.

Todos os órgãos e poderes executam o orçamento na medida de sua participação, com lógica primazia do Poder Executivo, que terá a missão de satisfazer a maior parte das necessidades públicas.

Cabe ao órgão central do Sistema de Programação Financeira a aprovação do limite global de pagamentos de cada Ministério ou Órgão, tendo em vista o montante de dotações e a previsão do fluxo de caixa do Tesouro Nacional.

Após a publicação da Lei de Meios e a decretação das diretrizes de programação financeira, tem início a execução orçamentária, a partir de 1 de janeiro. As Unidades Orçamentárias podem, a partir daí, efetuar a movimentação dos créditos, independentemente da existência de saldos bancários ou de recursos financeiros.

Segundo o Art. 168. da Constituição, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da Lei Complementar a que se refere o Art. 165, § 9º, que ainda não foi elaborada.

Controle e Avaliação

O controle pode ser exercido tanto interna quanto externamente. O controle interno fica a cargo de cada Poder, enquanto que o controle externo fica a cargo do Poder Legislativo que o faz por intermédio da CMO, auxiliado pelo Tribunal de Contas respectivo.

O controle também pode ser exercido por toda sociedade. Para tanto, a Constituição e a LRF estabelecem dois instrumentos, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal RGF.

Tais relatórios atendem ao princípio da publicidade, pois explicitarão de forma resumida o que ocorreu no período a que se refere em relação à execução orçamentária, permitindo ao usuário da informação comparar o que foi planejado com o que está sendo executado.

→ Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

A Constituição Federal determina, no § 3º, do Art. 165^a, a elaboração de um relatório resumido de execução orçamentária até trinta dias após o final de cada bimestre.

Art. 165 (...)

§ 3º. *O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.*

O Poder Executivo deverá então publicar tal relatório até trinta dias após cada bimestre de execução, isso implica na publicação de seis relatórios por exercício financeiro, sendo o último publicado após o seu encerramento.

→ Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

Para facilitar o controle e a avaliação da execução orçamentária, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina, em seu Art. 54 que, ao final de cada quadrimestre, será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos (incluindo o Ministério Público e Tribunal de Contas) o Relatório de Gestão Fiscal RGF.

Art. 54. *Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no Art. 20 o Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:*

I. Chefe do Poder Executivo;

II. Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo;

III. Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário;

IV. Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados.

Parágrafo único - *O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido no Art. 20.*

A LOA Após a LRF

Depois de aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Lei Orçamentária Anual (LOA) ganhou ênfase e passou a ter mais relevância, maior dimensão.

O Art. 5º da LRF estabelece que o projeto de lei orçamentária anual deverá ser elaborado de forma compatível com o Plano Plurianual (PPA), com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com a própria LRF. Essa é a regra de integração entre as leis orçamentárias.

Conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do Anexo de Metas Fiscais da LDO.

Será acompanhado do documento a que se refere o § 6º, do Art. 165, da CF (demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia), bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.

Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A reserva de contingência é uma dotação orçamentária não específica, ou seja, não é destinada a nenhum órgão, fundo ou despesa. É um determinado valor (dotação) que deverá estar contida na LOA e a sua forma de utilização e montante serão estabelecidos na LDO.

O montante a ser utilizado deverá ser estabelecido com base na receita corrente líquida.

A reserva de contingência será destinada ao atendimento de Passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, a exemplo do pagamento de decisões judiciais.

Não se enquadram nesse exemplo os precatórios que deverão constar na LOA, todos devidamente especificados.

Classificação dos Riscos Fiscais:

Os riscos fiscais são classificados em dois grupos:

→ Riscos orçamentários

Referem-se à possibilidade de não se concretizar aquilo que foi planejado, ou seja, receitas não serem arrecadas ou ocorrência de despesas imprevistas ou em montante maior que o previsto.

→ Riscos da dívida

Referem-se à possibilidade de acontecimento de eventos externos à administração, que se ocorrerem provocarão aumento nos serviços da dívida.

A LRF ainda determina que a LOA deva conter todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão na lei Orçamentária Anual (§ 1º do Art. 5º da LRF).

O diagrama ilustra o ciclo orçamentário brasileiro, dividido em duas partes principais: a elaboração e aprovação das leis orçamentárias, e a execução e prestação de contas.

Elaboração e Aprovação:

- O **Poder Executivo** elabora, consolida, sanciona, publica e controla as propostas.
- As propostas são: **Proposta PPA**, **Proposta LDO** e **Proposta LOA**.
- Essas propostas são encaminhadas ao **Poder Legislativo**, que recebe, modifica, aprova e fiscaliza.
- Após a aprovação, resultam em: **PPA Aprovado**, **LDO Aprovado** e **LOA Aprovado**.

Execução e Prestação de Contas:

- O **PPA** e o **LDO** são encaminhados ao **Tribunal de Contas Audita e Fiscaliza**.
- O **LOA** é encaminhado ao **Poder Legislativo Recebe e Delibera**.
- O **LOA** é executado por meio da **Programação Financeira**, **Programação Orçamentária** e dos **Entes da Federação**.
- Essas atividades geram a **RREO (Bimestral)**, a **RGF (Quadrimestral)**, a **Prestação de contas (Anual)** e a **Rel. Aval. PPA (Anual)**.
- Esses documentos são encaminhados para a **Divulgação**.

O diagrama ilustra o processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) no Brasil, dividido em duas colunas principais: a tramitação no Poder Executivo e no Congresso Nacional.

Processo no Poder Executivo:

- Propostas Parciais:** Iniciam no âmbito da Unidade Gestora (UG).
- Consolidação Setorial:** As propostas são encaminhadas para o COF/SAG do Ministério/Órgão.
- Consolidação Geral:** O processo segue para a MPOG/SOF.
- Projeto de Lei:** A MPOG/SOF elabora a Proposta Orçamentária, que é enviada ao Chefe do Poder Executivo.

Processo no Congresso Nacional:

- Publicação da LOU no DOU:** Após a aprovação pelo Chefe do Poder Executivo, a LOU é publicada no Diário Oficial da União (DOU).
- Tramitação no Congresso:** O projeto de lei é encaminhado ao Congresso Nacional, especificamente para a Comissão Mista de Constituição e Justiça e de Cidadania (CMCJC), para discussão, votação e aprovação.

Prazos e Fluxo:

- O projeto de lei deve ser encaminhado ao Congresso Nacional até 31/08.
- O projeto deve ser aprovado pelo Congresso Nacional até 22/12.
- Após a aprovação, o projeto retorna ao Poder Executivo para a publicação da LOA no DOU.

Órgãos Envolvidos:

- Executivo:** UG, COF/SAG, MPOG/SOF, Chefe do Poder Executivo.
- Legislativo:** Congresso Nacional, Comissão Mista de Constituição e Justiça e de Cidadania (CMCJC).

Instrumento Orçamentário	Prazo para envio do Ex. para o Leg.	Prazo para devolução do Leg. para o Ex.
PPA	Até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro do mandato do chefe do PE - 31 de agosto.	Até o término da sessão legislativa - 22 de dezembro (EC nº 50/06).
LDO	Até 8 meses e 1/2 antes do encerramento financeiro - 15 de abril	Até o término do primeiro período legislativo - 17 de julho (EC nº 50/06).
LOA	Até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro do mandato do chefe do PE - 31 de agosto	Até o término da sessão legislativa - 22 de dezembro (EC nº 50/06).

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoecônômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.

O Chefe do Poder Executivo inicia o seu primeiro ano conhecendo o ente público que irá administrar: suas receitas, despesas, o que há de bom e de ruim. Baseando-se nesse primeiro diagnóstico, ele passa a elaborar o seu planejamento de gastos.

ou seja, determinar como será sua política fiscal, como se desenvolverá a atividade financeira do Estado durante seu mandato, para que possa imprimir a marca da sua administração e o estilo de governo da corrente política que ele representa. Para tanto, ele estabelece o que pretende executar, em termos de obras e serviços, a exemplo de investimentos em segurança pública, saúde, educação, reajuste dos servidores, novos concursos etc.

Vimos que, por determinação constitucional, existem basicamente três leis que devem ser elaboradas como instrumentos de planejamento, o PPA, a LDO e a LOA. Enquanto o Governo elabora seu planejamento no formato dessas leis, a máquina pública não pode ficar parada, afinal, as necessidades públicas permanecem existindo já no primeiro dia do novo mandato. Haja vista a vedação constitucional, não é possível realizar gastos sem planejamento e autorização legislativa, ou seja, sem LOA, e não pode haver LOA sem LDO e PPA. Como fará o novo Governo para começar a atender imediatamente as necessidades públicas?

Simples, o novo governante passará o seu primeiro ano de mandato administrando o que foi planejado pelo seu antecessor, tendo como instrumentos o PPA, a LDO e a LOA aprovados no mandato passado. Assim, a LOA vigente, no primeiro ano de mandato, é aquela aprovada por seu antecessor, que teve sua elaboração orientada pela LDO elaborada pelo seu antecessor, que, por sua vez, estabeleceu as metas e prioridades do PPA também elaborado por seu antecessor.

Em tese, em seu primeiro ano de mandato, o Chefe do Poder Executivo é um mero executor. Mas, e se o antecessor fizer parte de uma corrente política com escolhas diversas daquelas estabelecidas por quem venceu a eleição, este deverá executar o orçamento exatamente como planejou seu antecessor?

Claro que não, dissemos aqui que o planejamento deve ser flexível e aceitar alterações para melhor se adaptar e cumprir suas funções. Assim, basta o chefe do Poder Executivo elaborar Leis específicas que emendem o PPA e a LDO, alterando-os para comportar as mudanças na execução orçamentária que necessitam serem feitas. Alterando o PPA e LDO, o chefe do Executivo poderá ajustar a Execução orçamentária por meio dos créditos adicionais, conforme cada situação específica.

Ajustado o orçamento do primeiro mandato, o chefe do Executivo tem que se preocupar com os próprios instrumentos orçamentários, elaborando, em primeiro lugar, a LDO para o segundo exercício financeiro. Essa LDO, do segundo exercício financeiro, terá por Base o PPA elaborado no mandato anterior, já que a vigência do PPA não coincide com o mandato, avançando sempre um ano do mandato subsequente, mas que poderá ser devidamente ajustado à nova realidade, por meio de emendas.

Elaborada a LDO até 17 de julho do primeiro mandato, ela passa a vigor imediatamente após sua publicação para poder orientar a elaboração da LOA do segundo exercício financeiro, que deverá ser devolvida ao Chefe do Poder Executivo para sanção até 22 de dezembro, para que este possa iniciar seu segundo ano de mandato com a LOA elaborada por ele.

Durante todo esse primeiro exercício, o Chefe do Poder Executivo também estará elaborando o seu PPA para os próximos quatro anos, a contar de seu segundo ano de mandato, que será encaminhado ao Poder Legislativo até 31 de agosto

do primeiro exercício financeiro e deverá ser devolvido para sanção até 22 de dezembro do mesmo ano.

Resumindo, temos no primeiro ano de mandato a seguinte situação:

- PPA vigente elaborado pelo antecessor, podendo ser ajustado por lei que o emende.
- LDO vigente elaborada no ano anterior e baseada no PPA do mandato anterior, orientando a execução da LOA vigente, podendo ser ajustada por lei que a emende.
- LDO elaborada pelo Chefe do Poder Executivo atual e baseada no PPA do mandato anterior, vigente a partir de sua publicação (após 17 de julho), orientando a elaboração da LOA do segundo ano de mandato.
- LOA vigente elaborada pelo antecessor e baseada na LDO e no PPA do mandato anterior, podendo se ajustada por créditos adicionais.

→ Segundo ano

No segundo ano, o Chefe do Poder Executivo passará executando a LOA que foi elaborada por ele, com metas e prioridade estabelecidas pela LDO também elaborada por ele, mas segundo diretrizes, objetivos e metas do PPA elaborado no mandato anterior.

A partir de então, o Chefe do Poder Executivo passa a elaborar a LDO do terceiro exercício financeiro, tendo por base as diretrizes, objetivos e metas do PPA elaborado em seu mandato.

Publicada a LDO, ela passará a orientar a elaboração da LOA para o terceiro mandato que somente agora terá por base o PPA elaborado pelo atual Chefe do Poder Executivo e será devolvida a ele pelo Poder Legislativo até 22 de dezembro.

Resumindo, temos no segundo ano de mandato a seguinte situação:

- PPA vigente elaborado pelo Chefe do Poder Executivo atual, podendo ser ajustado por lei que o emende.
- LDO vigente elaborada no ano anterior pelo Chefe do Poder Executivo atual e baseada no PPA do mandato anterior, orientando a execução da LOA vigente, podendo ser ajustada por Lei que a emende.
- LDO elaborada pelo Chefe do Poder Executivo atual e baseada no seu PPA, vigente a partir de sua publicação (após 17 de julho), orientando a elaboração da LOA do terceiro ano de mandato.
- LOA vigente elaborada pelo Chefe do Poder Executivo atual e baseada em sua LDO e no PPA do mandato anterior, podendo ser ajustada por créditos adicionais.

→ Terceiro ano de mandato

No terceiro ano de mandato, tudo ocorre conforme o planejamento do Chefe do Poder Executivo atual.

Resumindo, temos no terceiro ano de mandato a seguinte situação:

- PPA vigente elaborado pelo Chefe do Poder Executivo atual, podendo ser ajustado por Lei que o emende.

PPA Vigente Mandato Anterior 2008-2011				PPA Vigente no Mandato Atual 2012-2015								
Vigência LDO 2010 Orientando a Ex- ecução da LOA 2010		Vigência LDO 2011 (Elab. Mad. Anterior) Orientando a Ex- ecução da LOA 2011		Vigência da LDO 2012 Orientando a Execução da LOA 2012		Vigência da LDO 2013 Orientando a Execução da LOA 2013		Vigência da LDO 2014 Orientando a Execução da LOA 2014		Vigência da LDO 2015 Orientando a Execução da LOA 2015		
Elabo- ração da LDO 2011	Vigência da LDO 2011 Orient. Elab.da LOA 2011	Elabo- ração da LDO 2012	Vigência da LDO 2012 Orient. Elab. da LOA 2012	Elabo- ração da LDO 2013	Vigência da LDO 2013 Orient. Elab. da LOA 2014	Elabo- ração da LDO 2014	Vigência da LDO 2014 Orient. Elab. da LOA 2014	Elabo- ração da LDO 2015	Vigência da LDO 2015 Orient. Elab. da LOA 2015	Elabo- ração da LDO 2016	Vigência da LDO 2016 Orient. Elab. da LOA 2016	
Vigência da LOA 2010		Vigência da LOA 2011 (Elab. Mand. Anterior)		Vigência da LOA 2012		Vigência da LOA 2013		Vigência da LOA 2014		Vigência da LOA 2015		
Elabo- ração da LOA 2011			Elabo- ração da LOA 2012	Elabo- ração da LOA 2013		Elabo- ração da LOA 2014		Elabo- ração da LOA 2015			Elabo- ração da LOA 2016	
		Elaboração do PPA 2012-2015								Elaboração do PPA 2016-2019		
Ano 2010 Fim do Mandato Anterior		Ano 2011 Início do Mandato Atual		Ano 2012		Ano 2013		Ano 2014 Fim do Mandato Atual		Ano 2015 Início do Mandato Subsequente		
Mandato Anterior		Mandato Anterior									Mandato Subsequente	

V. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes (princípios da Legalidade e equilíbrio orçamentário).

VI. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa (princípio da legalidade).

VII. A concessão ou utilização de créditos ilimitados (princípio da discriminação, especificação ou especialização);

VIII. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no Art. 165, § 5º.

IX. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa (princípio da legalidade).

X. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

XI. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o Art. 195, I, a, e II, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).

§ 1º - Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade (princípio da anualidade ou periodicidade e princípio da programação).

§ 2º - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente (princípio da anualidade ou periodicidade).

§ 3º - A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no Art. 62.

§ 4º - É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os Arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) (exceção ao princípio da não vinculação de impostos).



ANOTAÇÕES

17. Mecanismos de Ajustes Orçamentários

Ao longo desse estudo, temos afirmado que, em função do princípio da legalidade, o poder público não poderá incorrer em despesas que não tenham sido devidamente planejadas e para as quais exista autorização legal. Vimos, também, que a administração utiliza como instrumentos de planejamento o PPA, a LDO e a LOA. Isso faz com que o gestor público fique preso à execução daquilo que foi planejado e esteja nesses instrumentos orçamentários. Tal vinculação é um dos fatores que caracterizam o orçamento-programa, concepção orçamentária adotada no Brasil por força de Lei.

Porém, afirmamos também que o orçamento-programa tem como característica ser uma concepção gerencial de orçamento, o que lhe confere continuidade, dinamismo e flexibilidade para que possa se adaptar a novas situações e conjunturas.

Assim, é certo que haverá situações em que serão necessários ajustes à execução orçamentária, gerando a necessidade de incorrência de despesas que não foram originalmente previstas nos instrumentos orçamentários, sendo inúmeros os fatores que contribuem para que tais situações ocorram, tais como:

A antecedência na elaboração dos instrumentos orçamentários, em relação ao período de execução, faz com que se torne impossível prever todas as situações que geram receita e despesas, nem o montante exato em que ocorrerão;

- Instabilidade de preços gera a possibilidade de erros de estimativas.
- Mudanças na conjuntura político-econômica podem fazer com que mudem as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas no PPA, assim como as metas e prioridades estabelecidas na LDO.
- Ocorrência de catástrofes ou outras situações imprevisíveis e urgentes.
- Erro na estimativa de arrecadação para mais ou para menos etc.
- Outros.

Diante das situações apresentadas, é necessária a utilização de mecanismos que atendam à necessidade que possa surgir, mantendo a flexibilidade do planejamento, sem descumprir os princípios e as regras orçamentárias estabelecidas. Tais procedimentos não ofendem o princípio do planejamento ou programação, pois a adaptação é da natureza do próprio planejamento, porém, algumas bancas aceitam como sendo exceções, principalmente no que diz respeito a créditos adicionais que veremos a seguir.

Ajustes ao PPA e à LDO

Tais instrumentos de planejamento podem ser ajustados para melhor atender a realidade da execução, desde que sigam, pelo menos em parte, as regras e o rito estabelecido para a elaboração e aprovação dos Projetos de Lei originais.

Isso garantirá que não haja arbitrariedades por parte dos executores. Dentre tais regras, pode-se citar:

- Que tais alterações ocorram por meio de lei que emende tais instrumentos, mantendo suas características.
- Que tais leis respeitem, no que for possível, as regras estabelecidas para a elaboração, tramitação e promulgação dos instrumentos que pretendam emendar como:
 - ▷ Iniciativa privativa e indelegável do Chefe do Poder Executivo.
 - ▷ Que se sujeite à subordinação do PPA, no caso da LDO.
 - ▷ Que sejam apreciados pelo Congresso Nacional com parecer da Comissão Mista (CMO).
 - ▷ Outros.

Créditos Adicionais - Ajustes à LOA

Com relação à necessidade de ajustes da Lei Orçamentária Anual, os créditos adicionais surgem como solução a esse problema, pois são instrumentos orçamentários destinados ao ajuste do orçamento e são autorizações para despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento em função de erros ou fatos imprevistos, ou ainda, em função de recursos que ficaram sem destinação específica. Por serem executados no mesmo exercício em que são elaborados, configuram-se como uma exceção ao princípio da precedência.

A Lei 4.320/64 versa sobre os créditos adicionais em título próprio, o Título V, que vai do Art. 40 ao 46.

Reza o Art. 40 da Lei 4.320/64:

Art. 40. *São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.*

Interpretando a Lei, vemos que tais créditos são autorizações de gastos que:

- Não foram computadas (previstas) na LOA;
- Foram insuficientemente dotadas na LOA, ou seja, foram previstos, mas com valor a menor, em função de falhas no planejamento ou fatores imprevisíveis.

Como são um ajuste à LOA, os créditos adicionais, na maioria dos casos, herdaram muitas de suas características, como:

- De regra, terá a forma de lei ordinária específica, salvo algumas exceções:
 - ▷ Crédito extraordinário que será por medida provisória.
 - ▷ Crédito suplementar autorizado na própria LOA.
 - ▷ Quebra da regra de ouro, em que se exigirá aprovação de lei por maioria absoluta.
- Iniciativa privativa e indelegável do chefe do Poder Executivo, que deverá justificar as razões.
- Apreciados pelo Congresso Nacional, seguindo o mesmo rito, com exceção dos prazos, das Leis Orçamentárias.

Segundo Valdecir Pascoal¹, em caso de créditos extraordinários, por serem abertos por medida provisória, no caso da União, o rito a ser seguido é o de uma Medida Provisória qualquer, com apreciação posterior das duas casas em separado, Câmara e Senado, consecutivamente.

¹ Pascoal, Valdecir. Direito Financeiro e Controle Externo. 7ª edição. Rio de Janeiro, 2009.

Resumindo, os créditos extraordinários poderão ser abertos por medida provisória ou decreto do Poder Executivo, porém, é importante ficar atento que os dois casos terão efeitos distintos, pois a tramitação da MP que abre Crédito Adicional é diferente da apresentação e apreciação do decreto. Os efeitos do decreto serão diferentes porque, neste, a vontade do Executivo estará plenamente satisfeita. Com a MP, existe a possibilidade de alteração, por meio de emendas.

- São leis somente sob o aspecto formal.
- São leis temporárias.
- São leis especiais.
- São consideradas receitas orçamentárias.

A Lei 4.320/64, em seu Art. 41, estabeleceu três tipos de créditos adicionais. São eles:

- Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária.
- Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.
- Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

Dispositivos legais importantes trazem a Constituição e a Lei 4.320/64, sobre créditos ordinários e adicionais. Tais dispositivos vedam a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim.

Constituição

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

Lei 4.320/64

Art. 67. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim.

Créditos Adicionais Suplementares

São créditos destinados ao reforço orçamentário de créditos já existentes e que não foram suficientemente dotados, ou seja, a despesa já havia sido prevista, mas o montante destinado à sua incoerência é menor que o necessário, como despesas com água, energia elétrica ou combustível, por exemplo.

Finalidade

Reforçar dotações já existentes na LOA, que por qualquer motivo, não foram suficientemente dotadas.

Autorização para Abertura

Necessária e pode ocorrer de duas formas:

→ Dentro da própria LOA

A autorização para abertura de créditos adicionais suplementares poderá ocorrer dentro da própria LOA e de forma genérica, em que, a pedido do Chefe do Poder Executivo, o Poder Legislativo lhe autoriza a, antecipadamente, abrir, se necessário for, créditos adicionais com total limitado a um determinado percentual, que pode ser da receita, da despesa ou outra base de referência. Essa autorização garantirá certo grau de flexibilidade à execução orçamentária. O crédito nunca poderá ser ilimitado, e o Poder Legislativo pode negar o pedido total ou parcialmente.

CF, Art. 165, § 8º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

Lei 4.320/64, Art. 7º. A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para:

I. Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do Art. 43.

Ex.: Na LOA de determinada Prefeitura, o total da despesa fixada é de 10 milhões. O Prefeito solicita no texto dessa mesma LOA autorização ao Legislativo para abrir créditos adicionais no valor de 10% (um milhão).

Assim, se uma das Secretarias dessa Prefeitura, que havia sido dotada inicialmente na LOA, com o valor de 1.000 para custear despesa com combustível, necessitar de mais 200, em função de reajuste de preços, o Prefeito discricionariamente pode, por meio de decreto executivo, abrir esse crédito no valor solicitado, sem necessitar pedir autorização à câmara de vereadores, pois essa já foi dada na LOA.

Esses 200 serão abatidos do limite especificado na LOA (um milhão). Isso ocorrerá todas as vezes em que houver situações parecidas, até que esse valor acabe.

→ Lei Específica

Terminados os créditos autorizados genericamente na LOA, pode ocorrer de o chefe do Poder Executivo ainda necessitar de mais créditos adicionais. Com o fim de atender ao princípio da legalidade, ele agora elaborará uma Lei Específica com o fim de solicitar autorização ao Poder Legislativo para realizar uma despesa suplementar específica.

Abertura

A abertura dos créditos suplementares será por decreto executivo, incorporando-se ao orçamento, sendo adicionado à dotação orçamentária, a qual se destinou reforçar.

Vigência

Adstrito ao exercício financeiro em que for aberto, não havendo possibilidade de reabertura do crédito em exercício posterior, ou seja, é improrrogável.

Indicação de Fonte de Recursos

Necessária. Ao se abrir um crédito adicional suplementar, é necessária a indicação da fonte do recurso que financiará aquela despesa, em função do princípio do equilíbrio orçamentário.

Créditos Adicionais Especiais

São créditos destinados a despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual. São utilizados para solucionar situações em que a Lei Orçamentária não traz autorização para realizar despesas que se evidenciam necessárias durante o exercício.

Finalidade

Custear novas despesas que por qualquer motivo, não foram previstas na LOA.

Autorização para Abertura

Necessária, ocorrendo na forma de lei específica.

Abertura

A abertura dos créditos especiais será por decreto executivo, incorporando-se ao orçamento; será conservada a especificidade de sua dotação, e demonstrada separadamente.

Serve de exemplo o § 7º, do Art. 53, da Lei 12.465/11 (LDO 2012):

Art. 53. *Os projetos de lei relativos a créditos suplementares e especiais serão encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, também em meio magnético, sempre que possível de forma consolidada de acordo com as áreas temáticas definidas no Art. 26 da Resolução nº 1, de 2006-CN, ajustadas a reformas administrativas supervenientes.*

§ 7º - *Os créditos de que trata este artigo, aprovados pelo Congresso Nacional, serão considerados automaticamente abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.*

Logo, fique atento se a questão vier específica para União, como é o caso do exemplo a seguir, em que o CESPE considerou como certa a afirmação.

Vigência

No exercício financeiro em que for aberto. Pode ser reaberto (prorrogado) no exercício seguinte se cumprir cumulativamente duas condições:

- Se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício.
- Existir saldo remanescente por ocasião do término do exercício.

Art. 167, § 2º, CF/88. *Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.*

Para a maioria da doutrina, a prorrogação não é obrigatória, mas, se reaberto o crédito, este será incorporado ao exercício financeiro subsequente, sendo considerado como receita extra-orçamentária do orçamento do exercício financeiro para o qual foi reaberto.

Indicação de Fonte de Recursos

→ Necessária.

Ao se abrir um crédito adicional especial, é necessária a indicação da fonte do recurso que financiará aquela despesa, em função do princípio do equilíbrio orçamentário.

Créditos Adicionais Extraordinários

Segundo a Constituição Federal, a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Dessa forma, diante de uma dessas situações, estará o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito extraordinário para fazer frente às despesas delas originadas. É importante ressaltar que essa relação é meramente exemplificativa, e o que importa é que a despesa seja urgente e que tenha sido imprevisível.

Finalidade

Custear despesas imprevisíveis e urgentes. Cabe aqui a ressalva de que, para justificar a abertura de créditos extraordinários, essa despesa deve cumular essas duas características, porque, se for urgente, mas previsível, a despesa deve constar na LOA e, se for imprevisível, mas não for urgente, essa despesa poderá ser atendida por meio de crédito especial, se o Chefe do Poder Executivo julgar conveniente.

Outra questão a ser considerada é a confusão entre os termos “imprevisíveis” e “imprevistas”. A Constituição se refere a despesas imprevisíveis aquelas impossíveis de serem previstas, e à imprevisão aquelas que poderiam ser previstas, mas por algum fator não o foram.

É importante ficar atento aos termos utilizados pela Lei 4.320, que usa a expressão imprevisão. Assim, se uma questão cobrar exatamente o que está na Lei, dependendo da banca examinadora, essa questão pode ser considerada correta.

Lei 4.320/64, Art. 41. *Os créditos adicionais classificam-se em:*

III. Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevisas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

Autorização para Abertura

Não é necessária. Porém, o ato que abrir o crédito orçamentário passará, *a posteriori*, pelo crivo do Poder Legislativo.

Abertura

A abertura poderá ser cobrada em prova de duas formas:

→ De acordo com a Constituição Federal:

No âmbito da União, a abertura dos créditos extraordinários será por medida provisória, segundo § 3º do Art. 167.

No âmbito dos outros entes federados, para alguns autores, a abertura será por decreto. Já para outros, como Valdecir Pascoal, essa abertura poderá ser por medida provisória, desde que haja previsão específica desse ato normativo nas Constituições Estaduais. Nos Estados onde existe essa pre-

visão, e haja também previsão nas Leis Orgânicas Municipais, os Municípios que as contiverem também poderão se utilizar desse ato normativo. Se não existir tal previsão, a abertura se dará por Decreto Executivo que deverá ser imediatamente encaminhado ao Poder Legislativo para apreciação.

→ De acordo com Lei 4.320/64:

A Lei 4.320/64 traz o seguinte texto em seu Art. 44:

Art. 44. *Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo.*

Algumas bancas cobram a literalidade desse artigo como resposta certa. Então é preciso ficar atento ao posicionamento da banca e ao que pede a questão, ou seja, se refere à Constituição ou à Lei 4.320/64. Se assim considerar, o crédito extraordinário será aberto por decreto, mesmo no caso da União.

Vigência

No exercício financeiro em que for aberto. Pode ser reaberto (prorrogado) no exercício seguinte se cumprir cumulativamente duas condições:

→ Se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício.

Atenção: a Constituição versa sobre promulgação e não aprovação. Assim, um crédito aprovado antes dos quatro últimos meses do término do exercício financeiro poderá ser prorrogado, desde que o ato de autorização seja promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, ou seja, a partir de primeiro de setembro.

→ Existir saldo remanescente por ocasião do término do exercício.

§ 2º. *Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.*

Assim como nos créditos especiais, a prorrogação, segundo parte da doutrina, não é obrigatória, mas, se reaberto, será incorporado por decreto executivo ao orçamento em que for reaberto, sendo considerado receita extra-orçamentária.

Indicação de Fonte de Recursos

Não é necessária.

Fontes de Recursos para os Créditos Adicionais Suplementares e Especiais

A Constituição, no § 8º, do seu Art. 166, versa sobre a disponibilidade de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Art. 166, § 8º. *Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de Lei Orçamentária Anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.*

A Lei 4.320 também versa sobre a matéria em seu Art. 43, indicando expressamente quais são as fontes de recursos para abertura de créditos adicionais:

Art. 43. *A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)*

§ 1º. *Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)*

I. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

II. Os provenientes de excesso de arrecadação; (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

III. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

IV. O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

§ 2º. *Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)*

§ 3º. *Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)*

§ 4º. *Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)*

Fontes Segundo a Constituição

Para que sejam considerados como fonte de recursos para créditos suplementares e especiais, os recursos deverão cumprir alguns requisitos:

→ Existirem em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de Lei Orçamentária Anual.

Isso quer dizer que o orçamento foi aprovado em desequilíbrio, pois, em algum momento, a inoportunidade de alguma despesa foi rejeitada ou pelo chefe do Executivo após aprovação pelo Poder Legislativo (veto) ou pelo Poder Legislativo (emenda ou rejeição do PLOA).

→ Ficarem sem despesa correspondente.

Mesmo se houver algumas das situações citadas anteriormente, para que seja considerada fonte de recurso, essa rejeição não pode ter sido utilizada para outra dotação.

Fontes Segundo a Lei 4.320/64

O Superávit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior

Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

$$SF = AF - PF - CAR + OCV \times Ar$$

ANOTAÇÕES

18. Ciclo Orçamentário - Processo Orçamentário

Como estamos podendo observar, o Orçamento Público é uma peça complexa, que passa por diversas fases do planejamento até o término de sua execução que é controlada e avaliada.

A esse conjunto de fases encadeadas, articuladas e interdependentes dá-se o nome de Ciclo Orçamentário, que irá desde planejamento até o controle e avaliação. Ciclo Orçamentário, então, não se confunde com exercício social, pois é mais amplo e abrangente.

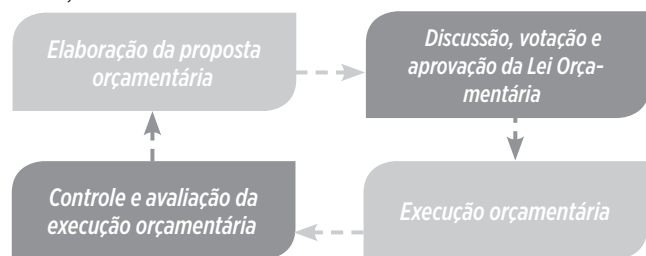
Para reger uma atividade tão complexa e sensível, a Constituição Federal, leis, decretos e portarias estabeleceram vários mecanismos que obrigam o gestor público a se planejar, a tornar a execução obrigatoriamente vinculada a esse planejamento, dando ênfase à transparência e à responsabilidade na execução dessas atividades, tudo isso sem perder de vista um mínimo de flexibilidade para tornar a execução orçamentária eficiente.

O ciclo orçamentário pode ser visto de diversos pontos de vista, levando em consideração vários fatores, concebido segundo um sentido estrito ou amplo.

Ciclo Orçamentário em Sentido Estrito

De forma restrita, o ciclo orçamentário inicia-se com propostas que se transformarão em projeto de Lei Orçamentária, que será apreciado, emendado, aprovado, sancionado e publicado. O orçamento, na figura da LOA, passará pela execução, momento em que ocorre a arrecadação da receita e a realização da despesa, dentro do exercício financeiro, até o acompanhamento e a avaliação da execução, realizada pelos controles internos e externos.

Assim, sob essa ótica, o Ciclo Orçamentário levará em consideração o encadeamento das ações somente a partir da elaboração da LOA. Ramos (2004, p. 28)¹ afirma que “identificam-se, basicamente, quatro etapas no Ciclo ou Processo Orçamentário: elaboração da proposta orçamentária; discussão e aprovação da Lei de Orçamento; Execução Orçamentária e Financeira; e Controle”, conforme abaixo:



Ciclo Orçamentário em Sentido Amplo

Visto de uma forma mais ampla, o ciclo orçamentário envolve outros fatores que devem ser levados em consideração. Para o Setor Público operacionalizar o processo de alocação de recursos da gestão pública, ele se utiliza do ciclo da gestão, que, na Administração Pública Federal, divide-se em seis etapas:

Planejamento: elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), que fica a cargo, no âmbito federal, da Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégico (SPI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Programação: momento em que os órgãos (Poder Executivo, outros Poderes, MPU, TCU, ministérios) programam suas ações, com base nos objetivos dos programas de governo de maneira a contemplar a solução de problemas identificados no planejamento, integrando o planejamento e o orçamento.

Orçamentação: operacionalização da elaboração do orçamento, cuja responsabilidade, no Governo Federal, é da Secretaria de Orçamento Federal (SOF), órgão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Execução: etapa em que atos e fatos são praticados na Administração Pública para implementação da ação governamental, na qual ocorre o processo de operacionalização objetiva e concreta de uma política pública. Os órgãos que atuam nessa fase são os próprios Ministérios, no âmbito do Poder Executivo, além dos outros Poderes, do TCU e MPU (órgãos), sendo que o gerenciamento da execução financeira é feito pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda.

Segundo o Art. 8º, da LRF, a execução se inicia após o estabelecimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, que ocorrerá por meio de um decreto executivo.

Art. 8º. Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do Art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Controle: é a verificação da execução física e financeira das ações, que objetiva preservar a probidade do gestor e a eficiência da gestão. Existe o controle interno administrativo, a cargo do gestor, o Sistema de Controle Interno, de responsabilidade da Controladoria Geral da União, da Presidência da República, por meio da Secretaria Federal de Controle Interno, e o controle externo, função do Congresso Nacional diretamente por meio da CMO ou com auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU). É importante citar que, apesar de ser normalmente citado como uma das últimas fases do ciclo orçamentário, o controle deve acontecer concomitantemente à execução, principalmente no que se refere ao controle interno.

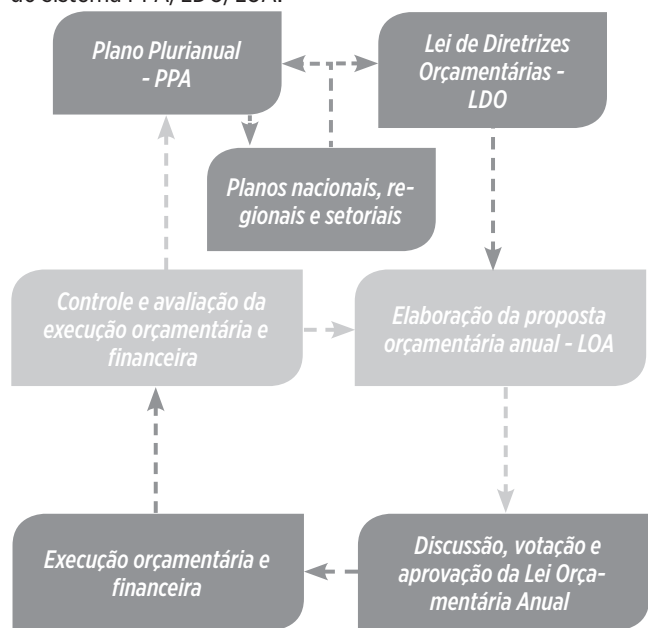
Avaliação: diagnóstico e análise dos resultados e da efetividade da execução das ações de governo, em processo coordenado pela Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégico do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) também participa desta etapa, no que concerne à avaliação das políticas públicas, avaliação que exige período de tempo maior que um exercício financeiro.

Assim, o ciclo orçamentário é mais amplo que a execução do orçamento em si, envolvendo toda fase de planejamento, e depende da abrangência que se queira enfatizar.

A questão está em se determinar didaticamente em quantas fases se divide esse ciclo, o que traz diversas configurações, conforme o autor.

¹ RAMOS, A. S. F. A evolução do Processo Orçamentário Brasileiro: da ingerência burocrática à transparência atual. Monografia (Especialização em Gestão Pública/ENAP)–Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, Brasília 2004.

Uma representação estática do processo integrado de planejamento e orçamento é apresentada por Giacomoni², em que o autor adiciona os planos nacionais, regionais e setoriais dos Arts. 21, IX e 165, § 4º, da Constituição Federal à estrutura do sistema PPA/LDO/LOA.



```
graph TD; A[Discussão, votação e aprovação da Lei Orçamentária Anual] --> B[Elaboração da proposta anual - LOA]; A --> C[Execução Orçamentária e financeira]; B --> D[Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO]; C --> E[Controle e avaliação da execução orçamentária e financeira]; D --> F[Planos nacionais, regionais e setoriais]; E --> G[Plano Plurianual - PPA]; F --> G;
```

O diagrama ilustra o ciclo orçamentário brasileiro, organizado em duas colunas e cinco níveis. No topo, o **Plano Plurianual - PPA** (caixa escura) recebe influência de **Planos nacionais, regionais e setoriais** (caixa escura) e do **Controle e avaliação da execução orçamentária e financeira** (caixa clara). Abaixo do PPA, o **Controle e avaliação da execução orçamentária e financeira** (caixa clara) aponta para a **Execução Orçamentária e financeira** (caixa escura). À direita, o **Controle e avaliação da execução orçamentária e financeira** (caixa clara) também aponta para os **Planos nacionais, regionais e setoriais** (caixa escura). No nível intermediário, a **Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO** (caixa clara) aponta para os **Planos nacionais, regionais e setoriais** (caixa escura) e recebe influência da **Elaboração da proposta anual - LOA** (caixa escura). A **Elaboração da proposta anual - LOA** (caixa escura) aponta para a **Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO** (caixa clara) e recebe influência da **Discussão, votação e aprovação da Lei Orçamentária Anual** (caixa clara). No nível inferior, a **Discussão, votação e aprovação da Lei Orçamentária Anual** (caixa clara) aponta para a **Elaboração da proposta anual - LOA** (caixa escura) e a **Execução Orçamentária e financeira** (caixa escura).

- ▷ Formulação do planejamento plurianual, pelo Executivo.
- ▷ Apreciação e adequação do plano, pelo Legislativo.
- ▷ Proposição de metas e prioridades para a administração e da política de alocação de recursos pelo Executivo.
- ▷ Apreciação e adequação da LDO, pelo Legislativo.
- ▷ Elaboração da proposta de orçamento, pelo Executivo.
- ▷ Apreciação, adequação e autorização legislativa.
- ▷ Execução dos orçamentos aprovados.
- ▷ Avaliação da execução e julgamento das contas.

Para o autor, tais fases são insuscetíveis de aglutinação, dado que cada uma possui ritmo próprio, finalidade distinta e periodicidade definida.



ANOTAÇÕES

3. Instrumentos de Planejamento e Orçamento. Disponível em <http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/cidadao/entenda/cursopo/planejamento.html>.

4 Sanches, Osvaldo Maldonado. O Ciclo Orçamentário: Uma Reavaliação à Luz da Constituição de 1988.

19. Sistemas de Informações de Planejamento e Orçamento

A atividade orçamentária é, pela própria natureza, extremamente complexa em função do volume de recursos e da complexidade envolvida na satisfação das necessidades públicas da população de um país com as proporções do Brasil. Por esse motivo, para o desenvolvimento da atividade orçamentária, é necessária a utilização de ferramentas que permitam otimizar tempo e recursos. Dentre as ferramentas utilizadas, estão os sistemas de informação informatizados, que veremos a partir de agora.

Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR

O SIDOR é um sistema informatizado de informações corporativas sobre a estrutura orçamentária, no âmbito da União. Era operacionalizado pela Secretaria de Orçamento Federal e viabilizava a elaboração e a discussão do orçamento por meio de uma estrutura de processamento de dados. Esse sistema foi substituído por outro mais moderno, o SIOP, Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento.

Seu objetivo foi dotar o processo orçamentário de uma estrutura de processamento de dados consoante às modernas ferramentas da tecnologia de informação, consubstanciadas na implementação de um conjunto de processos informatizados e estrutura de dados que dessem suporte às atividades do Sistema Orçamentário Federal.

Subsidiava a Secretaria de Orçamento Federal (SOF), nas gestões relacionadas à elaboração do Orçamento Geral da União, em que era utilizado, em um primeiro momento, pelas Unidades Orçamentárias nos processos de análise e inserção desses dados. As unidades orçamentárias cadastravam no SIDOR as suas ações orçamentárias, seus programas de trabalho e os valores referentes que formavam a sua proposta parcial.

Depois disso, tudo era enviado por meio do SIDOR para as setoriais que consolidavam os dados das suas unidades orçamentárias e enviava tais dados para a SOF que, mais tarde, compunham a Proposta do Orçamento Geral da União.

Ao Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público da União, Tribunal de Contas da União cabia remeter, obrigatoriamente, até as datas estipuladas na LDO, por meio do SIDOR, os dados, já consolidados, da proposta parcial orçamentária do respectivo poder ao Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (Secretaria de Orçamento Federal), órgão central do Sistema de Planejamento Federal e Orçamento. Deviam mandar, ainda, as solicitações de crédito adicional direcionando. Essa atribuição era desenvolvida pelas setoriais orçamentárias.

Recebidos, analisados e consolidados, os dados, após a chancela do Chefe do Poder Executivo, por meio do SIDOR, eram disponibilizados para a comissão mista pertencente do Congresso Nacional para examinarem e emitirem parecer.

Com relação aos papéis dos envolvidos no processo orçamentário, não houve mudanças, o que mudou foi a ferramenta utilizada no processo que agora é o SIOP.

O SIDOR tem vários tipos de procedimentos e é composto de vários subsistemas. Destes, dois estão disponíveis: Tabelas de Apoio, e Elaborar Proposta e Cadastro de Atividades e Projetos, que se dividem em tipos, funções e subfunções.

- **Tabelas de Apoio:** no subsistema, apresentam os códigos e nomes utilizados no processo e permitem consulta de dados dos orçamentos de forma codificada.
- **Elaborar Proposta:** processa os dados (receitas e despesas) que comporão os orçamentos da União.
- **Cadastro de Atividades e Projetos:** armazena informações que permitam responder às indagações sobre as ações de Governo programadas nos orçamentos da União.

A partir da proposta para 2005, a captação das programações quantitativas do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União passou a se dar por meio do SIDORNet. O sistema com acesso pela internet era a porta de entrada para que os agentes corporativos, tomadores de recursos da União, ingresassem com os dados físicos e financeiros de suas propostas orçamentárias, bem como lhes era permitido obter informações que apoiavam o processo de remessa desses dados aos respectivos órgãos centrais, uma vez que reuniam, num único ambiente, informações qualitativas e quantitativas sobre o processo de elaboração.

Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP

Com o objetivo de integrar os atuais sistemas utilizados no gerenciamento do Plano Plurianual, o SIGPLAN (mais abrangente instrumento para o acompanhamento e o controle da execução física dos gastos orçamentários do Governo Federal, cuja função era extrair informações relativas à execução física, apresentando informações orçamentárias e financeiras dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal num formato gerencial), com a elaboração do Orçamento da União (SIDOR), a Secretaria de Orçamento Federal, em parceria com a Secretaria de Planejamento e Investimento (SPI) e o Departamento de Empresas Estatais (DEST), desenvolveram e colocaram em operação, em 2009 o novo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP.

Fiquem atentos porque que o SIOP também vem para substituir o SIEST, Sistema de Informações das Estatais, porém, o material didático disponível até o momento não deixa isso claro.

O SIOP é o resultado da iniciativa de integração dos sistemas e processos de planejamento e orçamento federais, que visa a otimizar procedimentos, reduzir custos, integrando e oferecendo informações para a gestão pública. Com o SIOP, os órgãos setoriais e as unidades orçamentárias do Governo Federal passam a ter um único sistema para alimentar o cadastro de programas e ações. O SIOP integrar-se-á a outros sistemas de informação governamentais para subsidiar e ser subsidiado com dados que sejam pertinentes à gestão pública.

O novo sistema começou a operar para as setoriais no dia 7 de maio de 2009, sendo posteriormente disponibilizado para os usuários da Secretaria de Orçamento Federal (SOF), da SPI e do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST).

A substituição está sendo gradual e quando estiver completa, serão disponibilizados módulos para acesso pelo cidadão e outros órgãos, como o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União. Já para a elaboração da proposta orçamentária para 2012, o sistema de informação utilizado foi o SIOP.

Objetivo Geral do desenvolvimento do SIOP é integrar e substituir os sistemas de suporte ao Planejamento e Orçamento Federais evoluindo em:

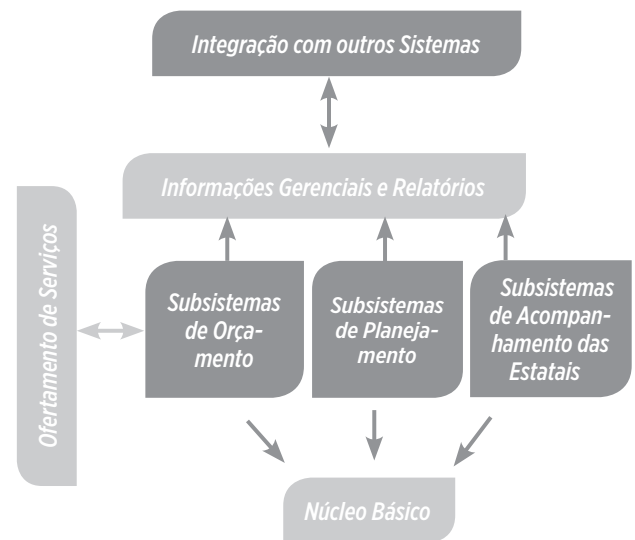
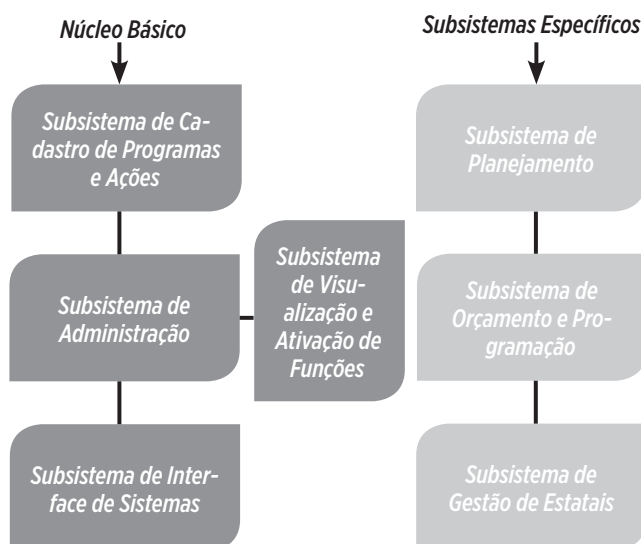
- Confiabilidade nos dados.
- Simplicidade na utilização.
- Integração e transparência.
- Visões diferenciadas da informação para níveis Estratégicos e Tático/Operacional.

Até a presente data, não existe material didático disponível sobre o SIOP, mas já é possível saber que ele foi desenvolvido totalmente em software livre, destacando-se a linguagem Java e o banco de dados *PostgreSQL*, e sua hospedagem é feita em servidores que utilizam sistema operacional *Linux*, servidor de aplicações *JBOSS* e servidor *Web Apache*. Sua arquitetura é baseada em código aberto (*software livre*), simplicidade, escalabilidade, desempenho, facilidade de instalação, disponibilidade, reusabilidade, segurança e manutenibilidade.

É formado por subsistemas divididos em:

- **Núcleo Básico**
 - ▷ Subsistema de Cadastro de Programas e Ações.
 - ▷ Subsistema de Administração.
 - ▷ Subsistema de Interface de Sistemas.
 - ▷ Subsistema de Visualização e Ativação de Funções.
- **Subsistemas específicos**
 - ▷ Subsistema de Planejamento.
 - ▷ Subsistema de Orçamento e Programação.
 - ▷ Subsistema de Gestão de Estatais.

Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal



Até maio de 2010, já haviam sido desenvolvidos os seguintes módulos:

- **Módulos de Cadastros de**
 - ▷ Programas.
 - ▷ Indicadores.
 - ▷ Ações.
- **Módulos de Elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA**
 - ▷ Fase Qualitativa.
 - ▷ Fase Quantitativa.
 - ▷ Formalização do PLOA.
- **Módulos de Revisão PPA - (PAC2)**
 - ▷ Programas.
 - ▷ Ações.
- **Encontravam em desenvolvimento**
 - ▷ Módulos de Elaboração PPA.
 - ▷ Módulos de Monitoramento.
 - ▷ Relatórios Orçamentários.
 - ▷ Gestão de Alterações Orçamentárias (Créditos).

Papel dos Agentes do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal

O papel dos envolvidos nas atividades de elaboração do orçamento não mudou muito, o que mudou foi o meio pelo qual as informações são cadastradas e enviadas. Vejamos o papel de cada um.

SOF

O trabalho desenvolvido pela SOF, no cumprimento de sua missão institucional, tem sido norteado por um conjunto de competências, descritas no Art. 17 do Anexo I do Decreto nº 7.063, de 13 de janeiro de 2010, e amparado no Art. 8º da Lei nº 10.180, de 2001.

Art. 17. À Secretaria de Orçamento Federal compete:

- I. Coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias e da proposta orçamentária da União, compreendendo os orçamentos fiscal e da seguridade social;
- II. Estabelecer as normas necessárias à elaboração e à implementação dos orçamentos federais sob sua responsabilidade;

III. Proceder, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos, ao acompanhamento da execução orçamentária;

IV. Realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;

V. Orientar, coordenar e supervisionar tecnicamente os órgãos setoriais de orçamento;

VI. Exercer a supervisão da Carreira de Analista de Planejamento e Orçamento, em articulação com a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, observadas as diretrizes emanadas do Comitê de Gestão das Carreiras do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

VII. Estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da despesa; e

VIII. Acompanhar e avaliar o comportamento da despesa pública e de suas fontes de financiamento, bem como desenvolver e participar de estudos econômico-fiscais, voltados ao aperfeiçoamento do processo de alocação de recursos.

Essa missão pressupõe uma constante articulação com os agentes envolvidos na tarefa de elaboração das propostas orçamentárias setoriais das diversas instâncias da Administração Pública Federal e dos demais Poderes da União.

Órgão Setorial

O órgão setorial desempenha o papel de articulador no âmbito da sua estrutura, coordenando o processo decisório no nível subsetorial (UO). Sua atuação no processo orçamentário envolve:

- Estabelecimento de diretrizes setoriais para elaboração e alterações orçamentárias.
- Definição e divulgação de instruções, normas e procedimentos a serem observados no âmbito do órgão durante o processo de elaboração e alteração orçamentária.
- Avaliação da adequação da estrutura programática e mapeamento das alterações necessárias.
- Coordenação do processo de atualização e aperfeiçoamento das informações constantes do cadastro de programas e ações.
- Fixação, de acordo com as prioridades setoriais, dos referenciais monetários para apresentação das propostas orçamentárias e dos limites de movimentação e empenho e de pagamento de suas respectivas UO.
- Análise e validação das propostas e das alterações orçamentárias de suas UOs.
- Consolidação e formalização da proposta e das alterações orçamentárias do órgão.



Unidade Orçamentária (UO)

A UO desempenha o papel de coordenação do processo de elaboração da proposta orçamentária no seu âmbito de atuação, integrando e articulando o trabalho das suas unidades administrativas, tendo em vista a consistência da programação do órgão.

As UOs são responsáveis pela apresentação da programação orçamentária detalhada da despesa por programa, ação e subtítulo. Sua atuação no processo orçamentário compreende:

- Estabelecimento de diretrizes no âmbito da UO para elaboração da proposta e alterações orçamentárias.
- Estudos de adequação da estrutura programática.
- Formalização, ao órgão setorial, da proposta de alteração da estrutura programática sob a responsabilidade de suas unidades administrativas.
- Coordenação do processo de atualização e aperfeiçoamento das informações constantes do cadastro de ações orçamentárias.
- Fixação dos referenciais monetários para apresentação das propostas orçamentárias e dos limites de movimentação e empenho e de pagamento de suas respectivas unidades administrativas.
- Análise e validação das propostas orçamentárias das unidades administrativas.
- Consolidação e formalização de sua proposta orçamentária.

Elaboração da Proposta Orçamentária

A captação da proposta setorial para 2012 foi aberta segundo o cronograma no SIOP, por UO e por tipo de detalhamento, e apresentará as seguintes particularidades:

- A proposta das UOs foi feita no SIOP e encaminhada aos seus respectivos órgãos setoriais para análise, revisão e ajustes. Tanto no momento das UOs, quanto no dos órgãos setoriais, a proposta é elaborada por tipo de detalhamento orçamentário.
- As fontes/destinações de recursos serão indicadas na fase da elaboração da proposta.
- O encaminhamento das propostas dos órgãos setoriais à SOF será feito para o conjunto das UOs e por tipo de detalhamento.
- Será realizada uma verificação, pelo SIOP, da compatibilidade das propostas encaminhadas pelos órgãos setoriais, com os limites orçamentários estabelecidos, condição básica para se iniciar a fase de análise no âmbito da SOF. Caso sejam constatadas incompatibilidades, o próprio SIOP não permitirá que a proposta elaborada seja encaminhada, requerendo, assim, ajustes nos valores informados.

Estrutura da Programação Orçamentária

A compreensão do orçamento exige o conhecimento de sua estrutura e organização, as quais são implementadas por meio de um sistema de classificação estruturado. Esse sistema tem o propósito de atender às exigências de informação demandadas por todos os interessados nas questões de finanças públicas, como os poderes públicos, as organizações públicas e privadas e a sociedade em geral.

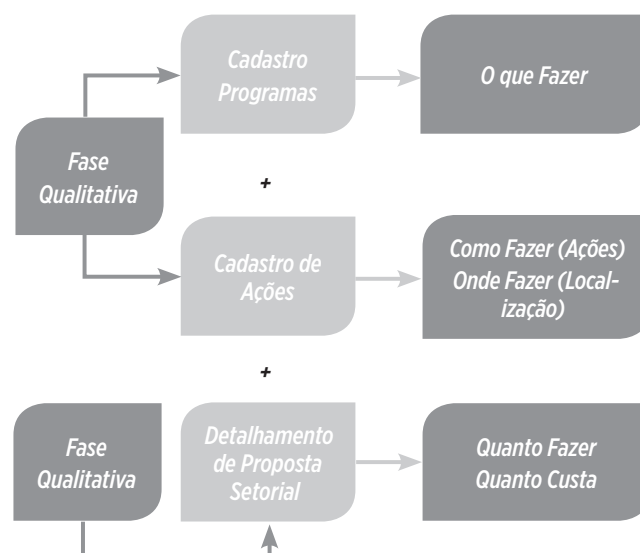
Na estrutura atual do orçamento público, as programações orçamentárias estão organizadas em programas de trabalho, que contêm informações qualitativas e quantitativas, sejam físicas ou financeiras.

Programação Qualitativa

O programa de trabalho, que define qualitativamente a programação orçamentária, deve responder, de maneira clara e objetiva, às perguntas clássicas que caracterizam o ato de orçar, sendo, do ponto de vista operacional, composto dos seguintes blocos de informação: classificação por esfera, classificação institucional, classificação funcional e estrutura programática.

Programação Quantitativa

A programação física define quanto se pretende desenvolver do produto e a programação financeira define o que adquirir e com quais recursos.



Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Histórico

Até o exercício de 1986, o Governo Federal convivia com uma série de problemas de natureza administrativa que dificultavam a adequada gestão dos recursos públicos, tais como:

- a) Emprego de métodos rudimentares e inadequados de trabalho, que, na maioria dos casos, os controles de disponibilidades orçamentárias e financeiras eram exercidos sobre registros manuais.
- b) Falta de informações gerenciais em todos os níveis da Administração Pública e utilização da Contabilidade como mero instrumento de registros formais.
- c) Defasagem na escrituração contábil de pelo menos, 45 dias entre o encerramento do mês e o levantamento das demonstrações Orçamentárias, Financeiras e Patrimoniais, inviabilizando o uso das informações para fins gerenciais.
- d) Inconsistência dos dados utilizados, em razão da diversidade de fontes de informações e das várias interpretações sobre cada conceito, comprometendo o processo de tomada de decisões.
- e) Despreparo técnico de parte do funcionalismo público, que desconhecia técnicas mais modernas de administração financeira e ainda concebia a Contabilidade como mera ferramenta para o atendimento de aspectos formais da gestão dos recursos públicos.
- f) Inexistência de mecanismos eficientes que pudessem evitar o desvio de recursos públicos e permitissem a atribuição de responsabilidades aos maus gestores.
- g) Estoque ocioso de moeda, dificultando a administração de caixa, decorrente da existência de inúmeras contas bancárias, no âmbito do Governo Federal. Em cada Unidade havia uma conta bancária para cada despesa. Exemplo: Conta bancária para Material Permanente, Conta bancária para Pessoal, conta bancária para Material de Consumo etc.

A solução desses problemas representava um verdadeiro desafio, na época, para o Governo Federal. O primeiro pas-

so foi dado com a criação da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, em 10 de março de 1986, para auxiliar o Ministério da Fazenda na execução de um orçamento unificado, a partir do exercício seguinte.

A STN, por sua vez, identificou a necessidade de informações que permitissem aos gestores agilizar o processo decisório, tendo sido essas informações qualificadas, à época, como gerenciais. Dessa forma, optou-se pelo desenvolvimento e implantação de um sistema informatizado, que integrasse os sistemas de programação financeira, de execução orçamentária e de controle interno do Poder Executivo e que pudesse fornecer informações gerenciais, confiáveis e precisas para todos os níveis da Administração.

Desse modo, a STN definiu e desenvolveu, em menos de um ano, em conjunto com o SERPRO, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, implantando-o em janeiro de 1987, para suprir o Governo Federal de um instrumento moderno e eficaz no controle e acompanhamento dos gastos públicos.

Com o SIAFI, os problemas de administração dos recursos públicos que apontamos anteriormente ficaram solucionados. Hoje, o Governo Federal tem uma Conta Única para gerir, da qual todas as saídas de recursos ocorrem com o registro de sua aplicação e do servidor público que a efetuou. Trata-se de uma ferramenta poderosa para executar, acompanhar e controlar com eficiência e eficácia a correta utilização dos recursos da União.

Resumindo, o Sistema integrado de administração financeira do Governo Federal é uma ferramenta informatizada de administração orçamentária e financeira dos recursos da União, que centraliza e processa eletronicamente os dados oferecidos como suporte aos órgãos centrais, setoriais e executores, da gestão pública, tornando segura a Contabilidade da União sob supervisão do Tesouro Nacional.

Objetivos

O SIAFI é o principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal. Desde sua criação, o SIAFI tem alcançado satisfatoriamente seus principais objetivos:

01. Prover mecanismos adequados ao controle diário da execução orçamentária, financeira e patrimonial aos órgãos da Administração Pública.
02. Fornecer meios para agilizar a programação financeira, otimizando a utilização dos recursos do Tesouro Nacional, por meio da unificação dos recursos de caixa do Governo Federal.
03. Permitir que a Contabilidade pública seja fonte segura e tempestiva de informações gerenciais destinadas a todos os níveis da Administração Pública Federal.
04. Padronizar métodos e rotinas de trabalho relativas à gestão dos recursos públicos, sem implicar rigidez ou restrição a essa atividade, uma vez que ele permanece sob total controle do ordenador de despesa de cada unidade gestora.

05. Permitir o registro contábil dos balancetes dos Estados e Municípios e de suas supervisionadas.
06. Permitir o controle da dívida interna e externa, bem como o das transferências negociadas.
07. Integrar e compatibilizar as informações no âmbito do Governo Federal.
08. Permitir o acompanhamento e a avaliação do uso dos recursos públicos.
09. Proporcionar a transparência dos gastos do Governo Federal.

Vantagens

O SIAFI representou tão grande avanço para a Contabilidade pública da União que ele é hoje reconhecido no mundo inteiro e recomendado, inclusive, pelo Fundo Monetário Internacional. Sua performance transcendeu de tal forma as fronteiras brasileiras e despertou a atenção no cenário internacional, que vários países, além de alguns organismos internacionais, têm enviado delegações à Secretaria do Tesouro Nacional, com o propósito de absorver tecnologia para a implantação de sistemas similares.

Veja os ganhos que a implantação do SIAFI trouxe para a Administração Pública Federal:

→ Contabilidade:

O gestor ganha tempestividade na informação, qualidade e precisão em seu trabalho, além da possibilidade de, a qualquer tempo, poder levantar demonstrativos contábeis.

→ Finanças:

Agilização da programação financeira, otimizando a utilização dos recursos do Tesouro Nacional, por meio da unificação dos recursos de caixa do Governo Federal na Conta Única no Banco Central.

→ Orçamento:

A execução orçamentária passou a ser realizada tempestivamente e com transparência, completamente integrada à execução patrimonial e financeira.

→ Visão clara de quantos e quais são os gestores que executam o orçamento:

Os números da época da implantação do SIAFI indicavam a existência de aproximadamente 1.800 gestores que, na verdade, eram mais de 4.000.

→ Desconto na fonte de impostos:

Hoje, no momento do pagamento, já é recolhido o imposto devido.

→ Auditoria:

Facilidade na apuração de irregularidades com o dinheiro público.

→ Transparência:

Poucas pessoas tinham acesso às informações sobre as despesas do Governo Federal antes do advento do SIAFI. A prática da época era tratar essas despesas como “assunto sigiloso”. Hoje é diferente, pois, na democracia, o cidadão é o grande acionista do Estado.

→ Fim da multiplicidade de contas bancárias:

Os números da época indicavam 3.700 contas bancárias e o registro de aproximadamente 9.000 documentos por dia. Com a implantação do SIAFI, constatou-se que existiam em torno de 12.000 contas bancárias e se registravam, em média, 33.000 documentos diariamente. Hoje, 98% dos pagamentos são identificados de modo instantâneo na Conta Única e 2% deles com uma defasagem de, no máximo, cinco dias.

Além de tudo isso, o SIAFI apresenta inúmeras outras características que se apresentam também como vantagem:

- ▷ Sistema disponível 100% do tempo e *on-line*.
- ▷ Sistema centralizado, o que permite a padronização de métodos e rotinas de trabalho.
- ▷ Interligação em todo o território nacional.
- ▷ Utilização por todos os órgãos da Administração Direta (poderes Executivo, Legislativo e Judiciário).
- ▷ Utilização por grande parte da Administração Indireta.
- ▷ Integração periódica dos saldos contábeis das entidades que ainda não utilizam o SIAFI, para efeito de consolidação das informações econômico-financeiras do Governo Federal - à exceção das Sociedades de Economia Mista, que têm registradas apenas a participação acionária do Governo - e para proporcionar transparência sobre o total dos recursos movimentados.

Principais Atribuições

O SIAFI é um sistema informatizado que processa e controla, por meio de terminais instalados em todo o território nacional, a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos órgãos da Administração Pública Direta Federal, das autarquias, fundações e empresas públicas federais e das sociedades de economia mista que estiverem contempladas no Orçamento Fiscal e/ou no Orçamento da Seguridade Social da União (empresas estatais dependentes, como CONAB, Radiobrás, Embrapa etc.), sendo estas obrigadas pelas últimas LDOs a utilizarem na modalidade total. A contra senso, a única exceção na obrigatoriedade de utilizar o SIAFI são as empresas estatais independentes.

O sistema pode ser utilizado pelas Entidades Estaduais e Municipais apenas para receberem, pela Conta Única do Governo Federal, suas receitas (taxas de água, energia elétrica, telefone etc.) dos Órgãos que utilizam o sistema. Entidades de caráter privado também podem utilizar o SIAFI, desde que autorizadas pela STN. No entanto, essa utilização depende da celebração de convênio ou assinatura de termo de cooperação técnica entre os interessados e a STN, que é o órgão gestor do SIAFI.

Muitas são as facilidades que o SIAFI oferece a toda Administração Pública que dele faz uso, mas podemos dizer, a título de simplificação, que essas facilidades foram desenvolvidas para registrar as informações pertinentes às três tarefas básicas da gestão pública federal dos recursos arrecadados legalmente da sociedade:

- Execução Orçamentária.
- Execução Financeira.

→ Elaboração das Demonstrações Contábeis, consolidadas no Balanço Geral da União.

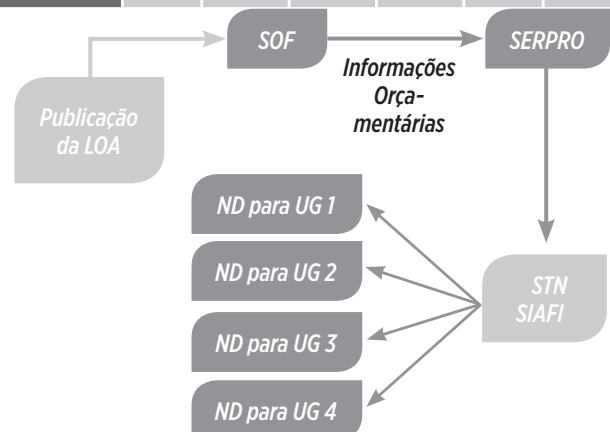
Assim, o SIAFI abrange desde o registro do orçamento inicial da receita e das despesas em todas as unidades gestoras, até a emissão das demonstrações contábeis mensais e anuais, além dos procedimentos específicos de encerramento e abertura de exercício.

Estrutura

O SIAFI é um sistema de informações centralizado em Brasília, ligado por teleprocessamento aos Órgãos do Governo Federal, distribuídos no país e no exterior. Essa ligação é feita pela rede de telecomunicações do SERPRO e também pela conexão a outras inúmeras redes externas, o que garante, por meio de terminais em cada unidade, o acesso ao sistema às mais de 29.000 Unidades Gestoras ativas no SIAFI, aquela unidade orçamentária ou administrativa investida do poder de gerir recursos orçamentários e financeiros, próprios ou sob descentralização.

Quantidade de Órgãos X Unidades Gestoras X Usuários do SIAFI

	Histórico dos últimos 6 anos					
2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Quantidade de Órgãos	551	505	468	455	449	445
Quantidade de Unidades Gestoras	29.417	24.008	20.015	17.711	17.915	17.874
Executoras	8.933	9.012	8.721	8.678	8.598	6.342
Credoras	14.933	10.278	7.339	6.008	6.250	8.624
Controle	5.551	4.718	3.955	3.025	3.068	2.908
Quantidade de Usuários Ativos	67.218	63.492	59.009	56.203	53.241	50.634



Para facilitar o trabalho de todas essas Unidades Gestoras, o SIAFI foi concebido para se estruturar por exercícios: cada ano equivale a um sistema diferente, ou seja, a regra de formação do nome do sistema é a sigla SIAFI, acrescida de quatro dígitos referentes ao ano do sistema que se deseja acessar: SIAFI2009, SIAFI2010, SIAFI2011 etc.

Por sua vez, cada sistema está organizado por subsistemas - atualmente são 21 - e estes, por módulos. Dentro de cada módulo estão agregadas inúmeras transações, que guardam entre si características em comum. Nesse nível de transação é que são efetivamente executadas as diversas operações do SIAFI, desde entrada de dados até consultas.

Tabelas do Cadastro de obrigações		Documentos do SIAFI	Contábil
Tabelas Orçamentárias	Tabelas de Apoio	Tabelas de receita orçamentária	Orçamentário e Financeiro
Convênios		Contas a Pagar e receber	Tabelas Administrativas
Dívida Pública	Haveres	Programação Orçamentária	Estados e Municípios
Administração do Sistema		Operações Oficiais de Crédito	Controle de Obrigações
Manual	Conformidade	Centro de Informação	Auditoria

Cada subsistema tem uma função própria e bem delimitada no SIAFI. Podemos organizá-los informalmente em cinco grupos principais:

- **Controle de Haveres e Obrigações:**
 - ▷ Dívida Pública – DIVIDA
 - ▷ Haveres – HAVERES
 - ▷ Controle de Obrigações – OBRIGAÇÃO
 - ▷ Operações Oficiais de Crédito - O2C
- **Administração do Sistema:**
 - ▷ Administração do Sistema – ADMINISTRA
 - ▷ Auditoria – AUDITORIA
 - ▷ Centro de Informação – CI
 - ▷ Conformidade – CONFORM
 - ▷ Manual - MANUALMF
- **Execução Orçamentária e Financeira:**
 - ▷ Contábil – CONTÁBIL
 - ▷ Documentos do SIAFI – DOCUMENTO
 - ▷ Orçamentário e Financeiro - ORCFIN
- **Organização de Tabelas:**
 - ▷ Tabelas administrativas – TABADM
 - ▷ Tabelas de apoio – TABAPOIO
 - ▷ Tabelas do cadastro de obrigações TABOBRIG
 - ▷ Tabelas orçamentárias-TABORC
 - ▷ Tabelas de receitas orçamentárias TABRECEITA
- **Recursos Complementares com Aplicação Específica:**
 - ▷ Programação orçamentária – PROGORCAM
 - ▷ Convênios – CONVÊNIOS
 - ▷ Contas a pagar e a receber – CPR
 - ▷ Estados e Municípios - ESTMUN

Principais Documentos

Já percebemos que a atividade orçamentária na esfera pública é extremamente complexa e da maior responsabilidade. Sendo assim, um programa criado para o gerenciamento da execução e do controle dessa atividade naturalmente também será complexo e seu desenvolvimento envolverá grande preocupação com a segurança.

Porém, apesar de tanta responsabilidade, o que não se poderia perder de vista era a necessidade de se criar uma ferramenta que permitisse sua operação por um servidor público “normal”, ou seja, sem necessidade de grande conhecimento específico e treinamento, pois, se assim fosse, inviabilizaria sua efetiva implementação.

Para vencer essas barreiras, a forma escolhida por seus idealizadores para operar o SIAFI, alimentando-o com as informações necessárias, foi a padronização de documentos elaborados dentro do próprio sistema.

Por meio desses documentos, foi possível estabelecer rotinas que são seguidas por todos os operadores. Utilizando como ferramenta códigos de eventos, os fatos contábeis são escriturados e ficam registrados no sistema.

Do SIAFI é possível extrair os documentos referentes às ações nele realizadas, o que permite ao gestor manter um suporte documental sobre as atividades desenvolvidas durante sua gestão.

→ Orçamentários

▷ Nota de Dotação (ND):

Registro de desdobramento, por plano interno e/ou fonte, quando detalhada, dos créditos previstos na Lei Orçamentária Anual, bem como a inclusão dos créditos nela não considerados. Esse documento é utilizado no registro das informações produzidas pela SOF relacionadas aos créditos previstos no Orçamento Geral da União (OGU) e as alterações por créditos adicionais.

▷ Nota de Empenho (NE):

Registro de eventos vinculados ao comprometimento da despesa, na base do empenho. É o documento que representa o registro das operações que envolvem despesas orçamentárias, a sua emissão relaciona-se à primeira fase da execução da despesa pública. É utilizado também no reforço de empenho e no estorno e anulação, contendo nele todos os dados referentes à operação, como o nome do credor, a especificação e o valor da despesa, bem como a dedução desse valor do saldo da dotação própria.

▷ Nota de Pré-empenho (PE):

Como veremos em breve, a execução da despesa pública é um procedimento complexo que, para se concretizar, envolve diversas regras (estar prevista no orçamento, por exemplo), estágios (empenho, liquidação e pagamento) e procedimento (licitatório, por exemplo).

Assim, com o objetivo de garantir uma melhor programação financeira e, conseqüentemente, organização do dispêndio público, atualmente se encontra em aplicação a sistemática do Pré-empenho antecedendo aos estágios da execução da despesa, já que, após o recebimento do crédito orçamentário e antes do seu comprometimento para a realização da despesa, existe uma fase geralmente demorada de licitação obrigatória junto a fornecedores de bens e de serviços, que impõe a necessidade de se assegurar o crédito até o término

do processo licitatório. Não é considerada uma fase formal da receita, porém, algumas bancas podem incluir como tal.

▷ Nota de Lançamento (NL):

Documento utilizado para registro da apropriação/liquidação de receitas e despesas, bem como de outros eventos, como doação de bens móveis, consumo de bens de estoque, inclusive os relativos a entidades supervisionadas. A utilização desse documento está associada a eventos não vinculados a documentos específicos.

▷ Nota de Sistema (NS):

A Nota de Sistema (NS) e a Nota de Lançamento (NL) serão utilizadas para registro no SIAFI dos movimentos financeiros efetuados pelo Banco Central do Brasil na Conta Única, mediante autorização da Secretaria do Tesouro Nacional.

▷ Nota de Movimentação de Crédito (NC):

Registro dos eventos vinculados à transferência de créditos entre Unidades Gestoras dentro da mesma esfera de governo, tais como destaque (descentralizações externas), provisão (descentralizações internas), anulação de provisão e anulação de destaque.

É importante não confundir movimentação de créditos, que tem cunho orçamentário e feito por NC, e recursos financeiros, de natureza financeira que se processa por Ordem Bancária (OB).

▷ Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF):

Destina-se à arrecadação de receitas tributárias federais por meio eletrônico de processamento.

▷ Guia da Previdência Social (GPS):

É o documento hábil para o recolhimento das contribuições sociais a ser utilizado pela empresa, contribuinte individual, facultativo, empregador doméstico e segurado especial. Em sua versão eletrônica, o recolhimento da contribuição individual poderá ser efetuado por meio de débito em conta, comandado por meio da rede Internet ou por aplicativos eletrônicos disponibilizados pelos bancos. O próprio contribuinte fará a digitação dos campos obrigatórios, sendo gerado comprovante de recolhimento com layout estabelecido pelos bancos, que conterá requisitos de informação.

▷ Guia de Recolhimento da União (GRU):

Documento padronizado para registrar os ingressos de valores na Conta Única. Deverão ser recolhidas por GRU as taxas (custas judiciais, emissão de passaporte etc.), aluguéis de imóveis públicos, serviços administrativos e educacionais (inscrição de vestibular/concursos, expedição de certificados), receitas de multas (da Polícia Rodoviária Federal, do Código Eleitoral, do Serviço Militar etc.) e outras. As informações para o preenchimento e o pagamento da GRU cabem ao órgão responsável pela arrecadação de cada receita.

Excetuam-se do recolhimento por meio da GRU as receitas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), recolhidas mediante a Guia de Previdência Social (GPS), e as receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), recolhidas por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).

▷ Nota de Programação Financeira (PF):

Destina-se ao registro da proposta de programação financeira e da programação financeira aprovada pelas unidades gestoras executoras, pelas unidades gestoras setoriais de programação financeira e pelo órgão central de programação financeira (COFIN/STN). A programação financeira do Governo Federal é iniciada nas unidades gestoras, com o registro, no SIAFI, das Propostas de Programação Financeira.

▷ Ordem Bancária (OB):

Destina-se ao pagamento de compromissos, bem como a transferência de recursos entre as Unidades Gestoras, tais como liberação de recursos para fins de adiantamento, suprimento de fundos, cota, repasse, sub-repasse e afins. A Ordem Bancária é, portanto, o único documento de transferência de recursos financeiros.

Segundo o Art. 4º da Instrução Normativa STN Nº 4, de 31 de julho de 1998, existem diversas modalidades de Ordem Bancária.

Art. 4º. A Ordem Bancária - OB, poderá ser emitida nas seguintes modalidades:

I. Ordem Bancária de Crédito - OBC, utilizada para pagamentos por meio de crédito em conta corrente do favorecido na rede bancária e para saque de recursos em conta bancária, para crédito na Conta Única da Unidade Gestora;

II. Bancária de Pagamento - OBP, utilizada para pagamentos diretamente ao credor, em espécie, junto à agência de domicílio bancário da Unidade Gestora, quando for comprovada a inexistência de domicílio bancário do credor ou quando for necessária a disponibilização imediata dos recursos correspondentes.

III. Ordem Bancária para Banco - OBB, utilizada para pagamentos a diversos credores, por meio de lista eletrônica, para pagamento de documentos em que o Agente Financeiro deva dar quitação ou para pagamento da folha de pessoal.

IV. Ordem Bancária de Sistema - OBS, utilizada para cancelamento de OB pelo agente financeiro com devolução dos recursos correspondentes, bem como pela STN para regularização das remessas não efetivadas.

V. Ordem Bancária de Aplicação - OBA, utilizada pelos órgãos autorizados para aplicações financeiras de recursos disponíveis na Conta Única ou Institucional.

VI. Ordem Bancária de Câmbio - utilizada para pagamentos de operações de contratação de câmbio, no mesmo dia de sua emissão. Terá como destinatário o Banco do Brasil S.A. (IN 07/99)

VII. Ordem Bancária para pagamentos da STN - OBSTN, utilizada pelas Unidades Gestoras da Secretaria do Tesouro Nacional para pagamentos específicos de responsabilidade do Tesouro Nacional, no mesmo dia de sua emissão. Terá como destinatário o Banco do Brasil S.A. (IN 07/99)

VIII. Ordem Bancária Avulsa - OB - Avulsa-- utilizada em situação extraordinárias, a critério da Secretaria do Tesouro Nacional. (IN 07/99)

IX. Ordem Bancária Judicial – OBJ, utilizada para pagamentos na mesma data de sua emissão, decorrentes de determinações judiciais específicas; (IN03/2000)

X. Ordem Bancária para Crédito de Reservas Bancárias – OBR, utilizada pelas Unidades Gestoras autorizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, para pagamentos por meio de crédito às contas de Reservas Bancárias dos bancos, bem como outras contas mantidas no Banco Central do Brasil. O crédito da OBR será efetuado no dia seguinte à emissão da ordem bancária, após autorizações do ordenador de despesa e do gestor financeiro, por meio da transação ATU-REMOBR. As OBR para crédito de contas de provisões no Banco Central do Brasil terão os seus créditos efetuados no mesmo dia da emissão; após autorizações do ordenador de despesa e do gestor financeiro. (IN03/2000).

Segundo a Instrução Normativa STN nº 4/98, que dispõe sobre a conta única do Tesouro Nacional, a movimentação de recursos será efetuada por meio de Ordem Bancária - OB, DARF-Eletrônico - DF, GRPS - Eletrônica, Nota de Sistema - NS ou Nota de Lançamento - NL, de acordo com as respectivas finalidades.

Por fim, o Art. 3º da mesma Lei estabelece que a movimentação de recursos da Conta Única será efetuada por meio de Ordem Bancária - OB, DARF-Eletrônico - DF, GRPS - Eletrônica, Nota de Sistema - NS ou Nota de Lançamento - NL, de acordo com as respectivas finalidades.

Importação e Exportação de Dados

O processo BT consiste no envio ao SERPRO de arquivos contendo documentos que serão processados no período noturno. É uma alternativa para os usuários que registram grande quantidade de documentos na modalidade on-line, ou seja, que geram documentos utilizando as transações OB, NL, NE etc.

Para o uso desse processo, é necessária habilitação específica pelo cadastrador do órgão. Uma vez habilitado, o usuário deve consultar o layout do arquivo a ser enviado ao SERPRO utilizando a transação CONARQBT. Para cada documento, há um layout específico. Uma vez gerado o arquivo, conforme o layout, o mesmo deve receber um nome de acordo com as seguintes regras:

- XXUUUUUU.AAV,
 - ▷ Onde XX = Código do documento
 - ▷ UUUUUU = Código da UG
 - ▷ AA = Ano
 - ▷ V = Versão, de 0 a 9 (identifica arquivos que possuem mesmo código de documento, mesmo código da UG e mesmo ano, enviado num mesmo dia).

O próximo passo é o envio do arquivo ao SERPRO, utilizando-se o STA (Sistema de Transferência de Arquivos), via Portal SIAFI (<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi>). Informar login (CPF) e senha do SIAFI, digitar o código de acesso, escolher transação UPLOAD e confirmar, selecionar o arquivo que se deseja enviar ao SERPRO e concluir o envio.

Feita a transferência, o usuário necessita comandar o processamento do arquivo. Se não comandar, o arquivo não será processado. Para comandar o processamento, utiliza-se a transação GERABT no SIAFI. O arquivo será processado à no-

te e, no dia útil seguinte pode ser consultado o resultado do processamento, pela transação CONPROCBT. O arquivo poderá ter sido recusado ou aceito; se aceito, pode haver registros inconsistentes, que poderão ser corrigidos no modo on-line na própria transação CONPROCBT.

→ Extrator de Dados

O Extrator de Dados é uma ferramenta que permite obter os dados que fazem parte do SIAFI num arquivo magnético em formato texto. Para utilizá-lo, o usuário deve estar habilitado no perfil EXTRATOR, que deve ser solicitado ao cadastro do seu órgão.

O usuário irá informar o nome do arquivo do qual deseja extrair os dados, os campos necessários e os critérios de seleção dos registros. Uma vez executada a extração, o usuário deve, preferencialmente, apontar para o destino Portal. O arquivo resultado poderá ser acessado pelo usuário via Sistema de Transferência de Arquivos - STA, no Portal SIAFI.

Modalidades de Consulta

As consultas no SIAFI podem ser Analíticas ou Sintéticas.

Consulta Analítica

A Consulta Analítica, ou em tempo real, é consulta on-line, que apresenta informações atualizadas até o instante em que foram solicitadas. Utiliza os próprios arquivos em que são atualizados os movimentos diários do Sistema, ou seja, todos os documentos registrados até o momento estão computados nas informações apresentadas.

Consulta Sintética

A Consulta Sintética também é on-line, mas utiliza arquivos sintéticos gerados em processamento noturno, quando o SIAFI está indisponível para o usuário (batch).

Apresenta, portanto, informações atualizadas até um dia útil anterior à data da consulta sintética. São justificadas pelas grandes consolidações executadas pelo sistema, em que são “lidos” milhares de registros. Assim, nos momentos em que o sistema não está disponível, são executados processos que consolidam e armazenam esses dados já totalizados em arquivos sintéticos.

Segurança

O SIAFI apresenta uma série de métodos e procedimentos para disciplinar o acesso e assegurar a manutenção da integridade dos dados e do próprio sistema. Essa proteção se dá tanto contra utilizações indevidas ou desautorizadas como eventuais danos que pudessem ser causados aos dados. Assegura-se, portanto, a confiabilidade dos dados no sistema, sua responsável utilização e a responsabilização dos gestores e usuários que delas dispõe. A segurança do Sistema tem por base os seguintes princípios e instrumentos:

- ▷ Senha.
- ▷ Conformidade Contábil.
- ▷ Conformidade de Operadores.
- ▷ Conformidade de Registro de Gestão.
- ▷ Inalterabilidade dos Documentos.
- ▷ Identificação das Operações do Usuário.
- ▷ Integridade e Fidedignidade dos Dados.

Senha

Para utilizar o SIAFI, os usuários são habilitados formalmente por meio do cadastramento de uma SENHA, quando são especificados os perfis e níveis de acesso de cada usuário. Perfil é o conjunto de determinadas transações, atribuído a cada Operador, para atender às necessidades de execução e consulta ao Sistema enquanto o nível de acesso determina o grau de inclusão de dados e a abrangência das consultas feitas pelo usuário no sistema SIAFI. Cabe sempre lembrar que o usuário responde integralmente pelo uso do sistema sob a sua senha e obriga-se a cumprir os requisitos de segurança instituídos pela STN, sujeitando-se às consequências das sanções penais ou administrativas cabíveis em decorrência do mau uso.

Essas Habilitações são regidas pelos seguintes instrumentos legais:

01. Norma de Execução Nº 01, de 13 de Junho de 2001.
02. Instrução Normativa Nº 03, de 23 de Maio de 2001.
03. Instrução Normativa Nº 06, de 31 de Outubro de 2007.

→ Conformidade Contábil:

A Conformidade Contábil é a conferência efetuada, no mínimo mensalmente, pelas Unidades Setoriais Contábeis de UG e de Órgão tendo como objetivo assegurar o fiel e tempestivo registro dos dados contábeis registrados pelas UG no SIAFI, relativos aos atos e fatos de sua gestão financeira, orçamentária e patrimonial, de acordo com a documentação. Essa verificação somente poderá ser feita por servidor contador registrado em um CRC.

→ Conformidade de Operadores:

A Conformidade de Operadores ou Circularização de Senhas tem por objetivo automatizar a rotina periódica de confirmação ou desativação de usuário pela própria Unidade Gestora (UG), por meio de seu operador habilitado a proceder a confirmação. A não execução da Conformidade de Operadores, no mês, implica a suspensão dos usuários da UG. Esse procedimento deve ser realizado, no mínimo, mensalmente. O sistema apresenta ainda outros mecanismos para a proteção da senha, como a troca periódica e automática, transcorrido determinado tempo, e o bloqueio automático em caso de ociosidade, ou seja, se o usuário permanecer por um determinado período sem realizar acessos.

→ Conformidade de Registro de Gestão:

A Conformidade dos Registros de Gestão consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações.

Tal procedimento pode ser realizado por qualquer servidor, desde que formalmente designado para tal função que, por sua vez, não poderá desempenhar as atividades que certificará (princípio da segregação de funções). Se não houver servidor que possa desempenhar tal função, ela ficará a cargo do ordenador de despesas. A periodicidade dessa verificação é de no mínimo três dias.

→ Inalterabilidade dos Documentos:

Uma vez incluídos os dados de um documento no SIAFI e após sua contabilização, se qualquer irregularidade for constatada nesses dados, somente será possível corrigi-la por

meio da emissão de um novo documento que efetue o acerto do irregular.

→ Identificação das Operações do Usuário:

Quando o usuário entra no sistema, automaticamente são registrados o seu CPF, a hora e de qual terminal foi feito o acesso. Essa medida tem o objetivo de monitorar as ações danosas ou fraudulentas executadas utilizando-se o sistema. Da mesma forma, a inclusão ou modificação de dados no sistema também é registrada com a identificação do CPF, a hora e o nome do autor da operação.

→ Integridade e Fidedignidade dos Dados:

Uma vez registrado um documento no sistema, não é permitida a sua alteração. A imutabilidade dos documentos permite que sejam acompanhadas todas as modificações nos dados do sistema. Para a correção ou anulação de um documento já registrado, é necessário que seja incluído um novo documento de forma a retificar o anterior.

Formas de Conexão

Para uso do SIAFI, cinco alternativas de acesso à Rede Serpro são possíveis:

- ▷ Acesso à Intranet do SERPRO.
- ▷ Acesso VPN (*Virtual Private Network* - Rede Privada Virtual).
- ▷ Acesso ExtraNet.
- ▷ Acesso seguro pela INTERNET.
- ▷ Acesso discado seguro.

Modalidade de Uso

As modalidades de uso do Sistema são caracterizadas da seguinte forma:

Modalidade Total: nessa modalidade, todos os Órgãos da Administração Direta e grande parte dos Órgãos da Administração Indireta utilizam o SIAFI nessa modalidade, que compreende:

- ▷ O processamento de todos os atos e fatos de determinada Unidade pelo SIAFI, incluindo-se eventos de receitas próprias.
- ▷ A integração de todas as disponibilidades financeiras da Unidade no saldo de Conta Única.
- ▷ O processamento da Contabilidade da Unidade pelo SIAFI.
- ▷ A utilização plena dos procedimentos orçamentários e financeiros da Unidade no tratamento padrão do SIAFI, incluindo o uso do Plano de Contas da Administração Federal.
- ▷ Os registros no SIAFI valem como informação contábil financeira e patrimonial para todos os efeitos, inclusive os legais, pois substituem os registros próprios do ente.

Modalidade Parcial: Nessa modalidade, parte dos entes da Administração Indireta utilizam o SIAFI apenas para controle financeiro dos recursos destinados às Unidades pelo OGU, assim caracterizada:

- ▷ É limitada aos recursos previstos no OGU.
- ▷ Não permite o registro de atos e fatos que envolvam recursos próprios da entidade.
- ▷ As informações sobre os eventos realizados são tratadas em arquivos orçamentários e contábeis destinados exclusivamente ao registro desses eventos.
- ▷ Pode substituir a Contabilidade da Unidade, sendo necessário, para tanto, o envio de balancetes e balanços para integração pelas Unidades Setoriais do Sistema.
- ▷ Permite optar, a critério do Ministério ou órgão respectivo, se suas Unidades devem ou não ficar sujeitas aos limites específicos do OGU na realização de suas despesas.

Formas de Acesso

É a maneira como os entes acessam o sistema, se diretamente, por uma rede de comunicação, ou indiretamente, por intermédio de uma unidade diretamente ligada, denominada Unidade polo.

É a STN quem determina quais unidades devem acessar por determinada forma, se *on-line* ou *off-line*, com anuência do Ministério a qual esta é subordinada ou vinculada.

As formas de acesso ao Sistema são conceituadas da seguinte maneira:

On-line

Permite o acesso direto ao Sistema por via teleprocessamento para execução das operações diárias, tanto de entrada quanto a consulta de dados. Nessa situação, todos os documentos são emitidos pelo sistema e os seus saldos orçamentários compõem a Conta Única do Tesouro Nacional.

Off-line

É o acesso indireto ao Sistema por UGs que não possuem ligação com o SIAF. Essa unidade tem seus registros efetuados por outras UG *on-line* às quais, somente nesse aspecto, são subordinadas, chamadas UG Polo de Digitação. Nessa situação, a unidade gestora emite todos os documentos antes da inserção dos dados no sistema e seus saldos não compõem a Conta Única do Tesouro Nacional, sendo individualizados em contas bancárias distintas.

As UG Polo SIAFI (de Digitação) são unidades ON-LINE responsáveis pelo processamento e fornecimento das informações enviadas pelas UG OFF-LINE de sua jurisdição, devendo, portanto, disponibilizar todos os procedimentos no que se refere a:

- ▷ Formulários

As UGs Polo de Digitação deverão encaminhar as UG off-line, de sua jurisdição, todos os formulários utilizados por essas unidades na forma impressa, contendo todas as instruções de preenchimento, campo a campo.

- ▷ Fonte

As UGs Polo de Digitação deverão padronizar tais formulários de acordo com os modelos utilizados nos manuais, bem como as instruções de preenchimento contidas nos assuntos das transações correspondentes.

Perfis e Níveis de Acesso

Para utilizar o SIAFI, os usuários são habilitados formalmente por meio do cadastramento de uma senha, quando são especificados os perfis e níveis de acesso de cada usuário. Perfil é o conjunto de determinadas transações atribuído a cada Operador, para atender às necessidades de execução e de consulta ao Sistema.

O Nível de acesso determina o grau de inclusão de dados e a abrangência das consultas feitas pelo usuário no sistema SIAFI. Cabe sempre lembrar que o usuário responde integralmente pelo uso do sistema sob a sua senha e obriga-se a cumprir os requisitos de segurança instituídos pela STN, sujeitando-se às consequências das sanções penais ou administrativas cabíveis em decorrência do mau uso.

Para utilizar o SIAFI, o usuário deve estar devidamente cadastrado, habilitado no sistema e de posse da sua senha pessoal e intransferível.

O perfil determinará o que o usuário poderá fazer e o nível de acesso define o grau de consultas do usuário no Sistema, até onde ele pode ir.

- ▷ Nível 1

Acessa dados da unidade na qual está cadastrado.

- ▷ Nível 2

Acessa dados da unidade na qual está cadastrado, e da UG “*off-line*” pelas quais realize entrada de dados.

- ▷ Nível 3

Acessa dados de qualquer UG que pertença ao mesmo Ministério, Órgão ou Entidade daquela em que está cadastrado.

- ▷ Nível 4

Acessa dados de qualquer UG das quais a UG do operador seja setorial de Contabilidade, auditoria ou orçamento.

- ▷ Nível 5

Acessa dados de qualquer UG que pertença ao mesmo Ministério, acessa ainda os dados de qualquer UG que pertença às Entidades vinculadas a este Ministério.

- ▷ Nível 6

Acessa dados de qualquer UG que pertença à mesma UF da UG do usuário.

- ▷ Nível 7

Acessa dados das UG que estão na tabela de vinculação da UG do usuário.

- ▷ Nível 8

Acessa dados de um determinado Estado da Federação.

- ▷ Nível 9

Acessa dados de qualquer UG, Ministério, Órgão ou Entidade.

20. Princípios Orçamentários

Princípios orçamentários são imperativos, premissas, norteadores a serem observados na concepção e execução da Lei Orçamentária. Segundo SANCHES (1997), princípios orçamentários são “um conjunto de proposições orientadoras que balizam os processos e as práticas orçamentárias, com vistas a dar-lhe estabilidade e consistência, sobretudo ao que se refere à sua transparência e ao seu controle pelo Poder Legislativo e demais instituições da sociedade”. Assim, a despeito de alguns princípios se sobressaírem em relação aos outros quanto à aplicabilidade e observância, não existe hierarquia entre eles.

Porém, tais norteadores não têm caráter absoluto, pois, em função da rápida evolução das técnicas orçamentárias que geram a necessidade de constantes adaptações, os princípios sempre sofrem mutilações na forma de exceções à sua observância.

São diversos os princípios orçamentários, havendo divergência doutrinária quanto à quantidade, estrutura e conceitos. Tais princípios derivam da Constituição Federal, de mandamentos infraconstitucionais e da doutrina.

Sendo a Lei 4.320/64 o principal mandamento que estabelece regras gerais de direito financeiro no Brasil, é importante saber que tal mandamento, inicialmente, se refere expressamente a três princípios (Art. 2º) como norteadores da Lei do Orçamento: unidade, anualidade e universalidade.

Art. 2º. *A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade.*

Em seu Art. 56, existe a determinação de que o recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.

Vejamos, agora, os princípios e suas principais características.

Princípio da Legalidade (Legalidade Orçamentária)

A Constituição Federal estabelece no inciso II do Art. 5º que:

Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de Lei.

O princípio da legalidade orçamentária orienta a estruturação do sistema orçamentário. Em função desse princípio, o planejamento e o orçamento são realizados através de Leis (PPA, LDO e LOA), cujas regras para elaboração estão contidas em outros mandamentos normativos (Constituição, Lei 4.320/64, LC 101/00, portarias ministeriais e interministeriais etc.). Quando o orçamento é aprovado pelo Poder Legislativo, há a garantia de que todos os atos relacionados aos interesses da sociedade, em especial, a arrecadação de receitas e a incorrência de despesas, passaram pelo exame e pela aprovação do Parlamento. Isso em função da indisponibilidade das receitas públicas que, por serem recursos pertencentes à coletividade, só podem ser aplicados em despesas que beneficiem a todos.

Esse princípio visa a combater as arbitrariedades emanadas do Poder Público em matéria orçamentária e é uma

derivação específica do princípio da legalidade genérica prevista na Constituição.

O que diferencia a legalidade orçamentária da legalidade prevista no inciso II do Art. 5º da Constituição é que:

O princípio da legalidade para Administração Pública é mais restritivo, pois ao administrador só é permitido fazer o que está autorizado em Lei, enquanto que para o cidadão comum só é proibido fazer o que a lei não permite.

Em relação ao planejamento e execução orçamentária, a “Lei” a que se refere o princípio da legalidade orçamentária deverá ser “Lei” em sentido estrito (reserva legal), ou seja, os instrumentos normativos que instituem os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias, orçamentos anuais e créditos adicionais, devem ser mandamentos que sigam o processo legislativo determinado para uma Lei (que nesse caso deve seguir algumas regras próprias), com exceção do caso previsto para abertura de crédito extraordinário que poderá ser por Medida Provisória ou por Decreto Executivo, a depender do caso.

Especificamente em relação aos instrumentos orçamentários, a Constituição assim determina:

Art. 165. *Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:*

- I. O plano plurianual;*
- II. As diretrizes orçamentárias;*
- III. Os orçamentos anuais.*

Art. 166. *Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.*

Corroborando essa regra, o mandamento previsto na alínea “d” do inciso I do Art. 162 também da Constituição, em que é vedada a edição de medida provisória para PPA, LDO, LOA e créditos adicionais, com a ressalva citada anteriormente.

É importante ressaltar que a possibilidade de tratar de matéria orçamentária por medida provisória não é uma exceção ao princípio da legalidade genérica prevista na CF, afinal, a Medida Provisória é um ato normativo de mesma hierarquia da Lei, ou seja, é um mandamento normativo primário, que retira seus fundamentos de validade diretamente da Constituição. A exceção aqui citada se refere ao que alguns autores chamam de legalidade orçamentária, descrita acima.

Art. 62. *Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)*

§ 1º. *É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)*

I. Relativa a: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

d) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

Já o inciso III do § 1º do Art. 68 reforça a ideia, proibindo que a edição desses instrumentos orçamentários seja feita por meio de Lei delegada.

Art. 68. *As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.*

§ 1º. *Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:*

III. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Assim, só restam a Lei Ordinária e Complementar como instrumentos normativos primários para edição dessas normas, e como não há exigência específica para que seja Lei Complementar, os instrumentos orçamentários serão Leis Ordinárias, ou seja, com quorum de maioria simples, salvo a exceção citada acima e em caso de quebra da regra de ouro, quando o quorum necessário para aprovação é maioria absoluta.

É importante ficar atento ao fato de que, apesar de ser mais restritivo, em matéria orçamentária, o princípio da legalidade refere-se à legalidade estrita aplicável aos atos da administração pública. Por esse motivo, se uma questão de concurso afirmar, de forma genérica, que, em matéria orçamentária, o princípio da legalidade refere-se à legalidade estrita aplicável aos atos da administração pública, ela estará correta. Porém, se essa questão for mais específica, principalmente citando os instrumentos orçamentários, afirmando sobre a restrição de só poderem ser veiculados por Lei em sentido estrito (reserva legal), essa afirmação também estará correta.

Com relação à autorização legal para que o Estado realize a arrecadação de receitas, é importante ressaltar que, no Brasil, não vige o princípio da anterioridade orçamentária no que diz respeito à receita. Isso porque os valores referentes a um tributo novo ou à majoração de um antigo que não tenha sido previsto na LOA poderão ser arrecadados. O entendimento é de que a autorização dada na Lei Orçamentária é para uma arrecadação de forma genérica, baseada na Lei Tributária vigente na época dessa arrecadação, não sendo causa de invalidação a não previsão na Lei Orçamentária. Isso não quer dizer que não exista a anterioridade tributária e que a arrecadação de tributos seja desregrada. Ao contrário, existem vários normativos que regulam essa matéria. A questão é que as regras que determinam quais tributos e alíquotas respectivas deverão ser base para a arrecadação devem estar contidas no regramento tributário e não no orçamentário, que não se confundem. Servem de exemplo de regramentos tributários o princípio da anterioridade tributária e a noventena.

Constituição Federal de 1988:

Art. 150. *Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:*

III. Cobrar tributos:

- a) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;*
- b) Antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou*

aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Nesse sentido, já se manifestou o STF por meio da Súmula 66 abaixo.

Súmula Nº 66 do STF. *É legítima a cobrança do tributo que houver sido aumentado após o orçamento, mas antes do início do respectivo exercício financeiro.*

No ordenamento jurídico brasileiro, levando em consideração tudo que foi explanado, o entendimento sobre a autorização para a arrecadação contida na LOA é o seguinte:

É o regramento tributário e não o orçamentário que determina o quanto será arrecadado a título de receita tributária.

O PLOA a ser aprovado pelo Poder Legislativo conterá autorização para arrecadar receitas baseadas no regramento tributário do exercício financeiro subsequente, vigente à época de sua execução, quando já será uma LOA.

Não é possível prever com total certeza como será o regramento tributário do exercício subsequente. Por esse motivo, no momento da elaboração do PLOA, o Poder Executivo tem por base o regramento tributário atual para prever o quanto poderá ser arrecadado no exercício financeiro subsequente, considerando ainda o valor das adições e subtrações geradas pelas alterações nas Leis Tributárias que foram planejadas para o futuro (LDO).

No exercício subsequente, durante a vigência da LOA, cumpre-se o que foi autorizado nela, ou seja, arrecadar o que está previsto na legislação tributária vigente. Porém, essa legislação poderá ter sofrido alterações diversas daquilo que foi planejado. Por ter sofrido alterações diferentes daquelas planejadas, a base para arrecadação agora está diferente da base utilizada na previsão.

Mas a autorização contida na LOA é para cumprir a Lei Tributária vigente. Dessa forma o órgão fazendário deve “olhar” para a legislação tributária vigente e, se verificar a existência de um tributo novo ou de uma majoração não computada, deverá fazer aquilo que lhe foi autorizado na LOA, ou seja, arrecadar o que está previsto no regramento tributário. A existência de um novo tributo ou a majoração não computada nada mais é que uma desconformidade entre aquilo que foi objeto de mera previsão e aquilo que efetivamente ocorreu. Essas desconformidades são da natureza da previsão e serão tão menores quanto forem as mudanças conjunturais e melhor for o planejamento.

Mas se a previsão de receitas em um determinado montante não impede a Administração de arrecadar além do previsto (desde que cumpridas às regras tributárias), por que fazê-la?

Por vários motivos, dentre eles, para que se possa ter um parâmetro para a fixação da despesa.

Esse entendimento também vale para o excesso de arrecadação de um tributo previsto no orçamento, e o montante arrecadado a mais será uma mera desconformidade na previsão.

Resumindo, poderemos encontrar três casos que provoque desconformidades entre o que foi planejado e o que será executado e que, mesmo não estando previstos na Lei Orçamentária, poderão ser arrecadados e serão considerados receita orçamentária:

- Criação de um novo tributo.
- Majoração de um tributo já existente.
- Excesso de arrecadação por outros motivos (aquecimento da economia, por exemplo), mesmo sem a criação de um tributo novo ou majoração de um já existente.

Princípio da Unidade ou Totalidade

Esse princípio informa que todas as receitas e despesas orçamentárias devem estar contidas em apenas um “documento”, ou seja, numa Lei orçamentária. Assim, cada Ente da Federação (União, Estados/DF e Municípios) deve elaborar e aprovar uma única lei orçamentária.

No tocante à existência de orçamentos setoriais, o princípio da totalidade preconiza a condição de que se consolidem num documento, para que se possibilite ao governo ter uma visão geral do conjunto das finanças públicas.

Quanto às receitas, correlaciona-se com o princípio da Unidade de Caixa, posto que as disponibilidades de caixa da União devam ser acolhidas em um único caixa, ou seja, no Banco Central do Brasil (Art. 164, § 3º, da CF).

Lei nº 4.320/64 assim estabelece:

Art. 2º. *A Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade.*

Em conformidade com esse princípio, não deve haver orçamentos paralelos. As propostas orçamentárias de todos os órgãos e Poderes devem estar contidas numa só Lei Orçamentária, mesmo considerando a independência e a autonomia administrativa e financeira dos Poderes. Corroboram com essa afirmação o mandamento constitucional que estabelece a iniciativa privativa e indelegável do Presidente da República com relação às Leis Orçamentárias, pois mais ninguém poderá iniciar o processo legislativo dessas Leis.

Princípio da unidade e os orçamentos previstos na CF

O § 5º do Art. 165 da CF prevê que a Lei Orçamentária Anual compreenderá os seguintes orçamentos:

O orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Esses três orçamentos (fiscal, de investimentos e da seguridade social) são partes integrantes do todo e estão contidos numa só Lei Orçamentária, ou seja, não são orçamentos distintos. Essa divisão existe para propiciar gerenciamento de receitas e despesas por parte da Administração com a divisão em três esferas orçamentárias, não sendo então exceção ao princípio da unidade.

Modernamente, o Princípio da Unidade vem sendo denominado de Princípio da Totalidade.

Princípio da Universalidade

Estabelece que todas as receitas e despesas, de qualquer natureza, procedência ou destino, inclusive a dos fundos, dos empréstimos e dos subsídios, devem estar contidas na Lei orçamentária anual, ou seja, nenhuma receita ou despesa pode fugir ao controle do Legislativo.

Tal princípio está previsto nos §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64.

Art. 3º. *A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.*

Parágrafo único. *Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)*

Art. 4º. *A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º.*

O Art. 6º também pertencente à Lei 4.320/64 corrobora com esse princípio, ao estabelecer que todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, **vedadas quaisquer deduções** (princípio do orçamento bruto).

Em outras palavras, todas as receitas previstas para serem arrecadadas no ano seguinte e também as despesas públicas fixadas para o exercício subsequente devem estar inseridas na Lei orçamentária anual.

A referência “ano seguinte” ocorre em função de que o orçamento é elaborado em um ano e executado em outro, ou seja, o orçamento elaborado em 2011 será executado em 2012.

A parte final do Art. 6º, da Lei 4.320/64, ao mencionar “pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções”, é denominado de princípio do orçamento bruto, **no qual todas as receitas e despesas devem constar na LOA pelos seus totais, vedando-se qualquer dedução**. Esse princípio, que veremos em breve, é que dá suporte ao Princípio da Universalidade.

Ainda em decorrência desse princípio, a Constituição Federal determina no § 6º, do seu Art. 165, que o projeto da lei orçamentária deve estar acompanhado do demonstrativo regionalizado dos efeitos sobre as receitas e as despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

A despeito dos textos dos mandamentos vistos serem peremptórios, existem exceções aos princípios da universalidade, são elas:

→ Receitas extra orçamentárias:

São receitas não previstas no orçamento, contidas no Art. 3º, da Lei 4.320/64, são elas:

- ▷ Operações de crédito por antecipação da receita.
- ▷ Emissões de papel-moeda.
- ▷ Outras entradas compensatórias no Ativo e Passivo financeiros.

Art. 3º. *A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.*

Parágrafo único. *Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros.*

“Receitas e despesas operacionais das empresas públicas e sociedades de economia mista independentes (Pascoal, 2010).”

Receitas originadas de tributos novos ou majorações de tributos já existentes, mas não computadas, além do excesso de arrecadação.

Princípio da Anualidade ou Periodicidade

Já sabemos que a LOA é uma Lei temporária e seus efeitos jurídicos vinculam somente o exercício financeiro em que vigora, isso em função desse princípio, que estabelece que o orçamento deva ter vigência limitada no tempo, nesse caso, um ano. Em conformidade com esse princípio, a autorização legislativa do gasto deve ser renovada a cada exercício financeiro.

Previsão Legal do Princípio

Lei 4.320/64:

Art. 2º. *A Lei do Orçamento conterà a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade.*

Está explícito também no Art. 34, da Lei nº 4.320/64, que exercício financeiro coincida com o ano civil. Dessa forma, as dotações orçamentárias constantes na LOA somente poderão ser executadas de 1º de janeiro a 31 de dezembro do exercício financeiro a que se refere, não podendo, em regra, haver despesas previstas dessa LOA realizadas fora desse período. Por ser uma regra legal, essa coincidência do exercício financeiro com o ano civil poderá ser alterada, desde que por lei complementar.

A regra da anualidade se refere aos créditos previstos inicialmente no PLOA, além dos créditos adicionais suplementares. Já com relação aos créditos adicionais especiais e extraordinários, existe a possibilidade de reabertura (prorrogação) no exercício subsequente, desde que cumprindo os requisitos (promulgação do ato que autorizou a abertura nos últimos quatro meses do exercício financeiro e haver saldo), regra contida no Art. 167, § 2º da CF/88. Tais créditos são denominados plurianuais.

Assim, se essa reabertura ocorrer, existirá uma exceção ao princípio da anualidade, pois esse crédito transferido deverá ser incorporado ao exercício subsequente como uma receita extraorçamentária.

O período de um ano para a LOA também está previsto na Constituição Federal, na qual se menciona o termo “anual”. (Art. 166, Art. 165, §§ 5º e 8º e o Art. 167, inciso I).

A CF/88 determina que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem Lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Essa determinação consagra o princípio da anualidade e determina que, em princípio, a LOA deverá conter os investimentos cuja duração seja de até um ano, exceto quando estiverem previstos no PPA.

Princípio da Exclusividade

É oriundo da própria Constituição, estabelecido no § 8º do Art. 165, e estabelece que a Lei Orçamentária Anual não poderá conter dispositivos estranhos à fixação das despesas e previsão das receitas, ressalvada a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita.

A importância desse princípio está preservada na Lei Orçamentária das chamadas caldas orçamentárias, que era uma prática corriqueira no Brasil. Tal prática consistia em manobras políticas que incluíam na LOA matérias que nada tinham a ver com orçamento, no intuito de se aproveitar o rito célere que esse tipo de Lei tem.

Assim, os políticos ganhavam tempo na aprovação de matérias que eram de seu interesse, na maioria das vezes em detrimento do interesse da sociedade. Essa prática foi extremamente criticada por Rui Barbosa que a batizou de “calda orçamentária”, “rabilongos”.

Previsão do Princípio

Constituição Federal:

Art. 165, § 8º. *A lei orçamentária anual não conterà dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.*

Exceções ao Princípio da Exclusividade

Tais exceções existem para flexibilizar a execução orçamentária, desburocratizando operações que, se dependessem de autorização específica do Poder Legislativo, poderiam travar a máquina pública. Assim, a Constituição, além de consagrar esse princípio também estabelece exceções ao prever que a Lei de Orçamento poderá conter autorização dada ao Poder Executivo para:

Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar até Determinada Importância, Obedecidas as Disposições do Art. 43, da Lei 4.320/64

Crédito adicional é o gênero e suas espécies são: suplementar, especial e extraordinário. A CF/88 autoriza que seja incluído na LOA (autorizado pelo Legislativo) somente a abertura de crédito adicional suplementar.

Normalmente, a autorização para abertura de crédito suplementar na LOA estará limitada a determinado percentual da receita, que pode ser a corrente ou ainda a líquida. Esse percentual será fruto de pedido do Poder executivo, que poderá ser alterado ou até mesmo ser totalmente recusado pelo Legislativo.

Art. 43. *A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.*

§ 1º. *Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:*

- I. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;*
- II. Os provenientes de excesso de arrecadação;*
- III. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;*
- IV. O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.*

§ 2º. *Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.*

§ 3º. *Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.*

§ 4º. *Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.*

Autorização para Contratação de Operações de Crédito (Empréstimos ou Financiamentos), Ainda que por Antecipação de Receita, nos Termos da Lei

São empréstimos e financiamentos autorizados na própria LOA, destinados a cobrir desequilíbrio orçamentário.

É a denominada autorização “genérica” para abertura de crédito, isso porque poderá haver uma autorização específica, em Lei específica, como fonte de recurso de um crédito adicional suplementar ou especial.

Assim sendo, a autorização “genérica” é realizada na própria LOA e a autorização específica, em lei específica.

A autorização genérica prevista na LOA poderá ser para:

Autorização para Contratação de Qualquer Operação de Crédito

É a contratação de empréstimos, interno ou externo, geralmente de longo prazo, e irá compor a dívida fundada ou consolidada. É uma receita orçamentária de capital.

Considera-se dívida fundada ou consolidada aquela que compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 (doze) meses, contraídos mediante emissão de títulos ou celebração de contratos para atender a desequilíbrio orçamentário, ou a financiamento de obras e de serviços públicos, que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. (§ 2º, Art. 115, Dec. 93.872/86).

Esse dispositivo considera operação de crédito as dívidas de longo prazos, ou seja, com prazo para pagamento maior que doze meses.

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 101/00 – ampliou o conceito da dívida fundada, também incluindo algumas operações de curto prazo (inferiores a doze meses):

As operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento. (§ 3º, Art. 29, LC 101/00).

Os precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que tiverem sido incluídos. (§7º, Art. 30, LC 101/00).

Dispositivos legais importantes trazem a Constituição e a Lei 4.320/64 que vedam a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim.

Constituição Federal 88:

Art. 100. *Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).*

Lei 4.320/64:

Art. 67. *Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim.*

O Poder Legislativo pode autorizar, na Lei Orçamentária Anual, o Executivo a realizar operações de crédito. Cabe a este Poder (Executivo) optar por qualquer uma de suas espécies.

Contratação de Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária – ARO

Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa. É uma receita extraorçamentária.

Esse tipo de empréstimo é uma espécie do gênero “operações de crédito”. Essa operação é, em realidade, um adiamento de receitas a ser captada em instituições financeiras e que pode ser prevista na Lei Orçamentária. Realizam-se geralmente quando o Governo não possui dinheiro em caixa suficiente para pagamento de determinadas despesas, ou seja, objetiva cobrir momentaneamente a insuficiência de caixa durante o exercício financeiro, os chamados “débitos de tesouraria”.

→ Estará proibida:

- Enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada.
- No último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.

O Banco Central é o responsável por manter o sistema de acompanhamento e controle do saldo dos créditos abertos e aplicará as sanções cabíveis à instituição credora, quando houver infringência das regras por ele estabelecidas, principalmente no que tange a limites.

É regrada pelo Art. 38, da LRF, que limitou sua utilização com o estabelecimento de diversos requisitos.

Art. 38. *A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no Art. 32 e mais as seguintes:*

I. Realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício;

II. Deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano;

III. Não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir;

IV. Estará proibida:

a) Enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada;

b) No último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.

§ 1º. *As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso III do Art. 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso II do caput.*

§ 2º. *As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por Estados ou Municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.*

§ 3º. *O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora.*

Assim, o Princípio da Exclusividade admite somente as exceções anteriormente abordadas e essas são excepcionadas pela própria Constituição Federal.

Princípio da Publicidade

É a aplicação do Princípio da Publicidade da Administração Pública, previsto no Art. 37, da CF. Esse princípio é bastante difundido nos livros de Direito Administrativo e torna obrigatória a divulgação de atos, contratos e outros instrumentos celebrados pela Administração Pública direta ou indireta, para conhecimento, controle, início e eficácia de seus efeitos.

No caso do orçamento, relaciona-se ao controle social das ações orçamentárias, notadamente as que se referem à receita e à despesa.

O § 3º do Art. 165 determina que o Poder Executivo deva publicar, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, o relatório resumido da execução orçamentária.

O § 6º prevê que o projeto da Lei Orçamentária venha acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

Princípio da Não Afetação ou Não Vinculação da Receita

A receita orçamentária de impostos não pode ser vinculada a órgãos, fundos ou despesas, ressalvados os casos permitidos pela própria Constituição Federal.

O Princípio da Não Afetação de Receitas determina que, dentre as receitas, as que forem oriundas dos impostos não sejam previamente vinculadas a determinadas despesas, a fim de que estejam livres para sua alocação racional, no momento oportuno, conforme as prioridades públicas.

A CF/88 previu:

Art. 167. *São vedados:*

IV. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os Arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos Arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no Art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

A CF de 1988 restringiu a aplicação do Princípio da Não Afetação ou Não Vinculação da Receita aos Impostos, observadas as ressalvas indicadas na Constituição. Vale lembrar que a relação de vinculações é taxativa, não admitindo exceções que não estejam previstas na Constituição. Dessa forma, somente por meio de emenda constitucional será possível a inserção de uma nova vinculação de receita de impostos.

Dentre as ressalvas a esse princípio, previstas na própria CF, estão:

- Fundo de participação dos municípios – FPM – Art. 159, inciso I, b.
- Fundo de participação dos estados – FPE – Art. 159, inciso I, a.
- Recursos destinados para as ações e serviços públicos de saúde – Art. 198, § 2º, incisos I, II e III.
- Recursos destinados para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental – FUNDEF – Art. 212, §§ 1º, 2º e 3º.
- Recursos destinados às atividades da administração tributária, (Art. 37, XXII, da CF – EC 42/03).
- Recursos destinados à prestação de garantia às operações de crédito por antecipação da receita – ARO, previsto no § 8º do Art. 165, da CF – Art. 167, IV.
- Recursos destinados à prestação de contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta – Art. 167, § 4º, CF.
- Recursos vinculados às operações de antecipação de receita (ARO).

Vale lembrar que esse princípio não afeta a receita de outros tributos que podem ser vinculados por Lei.

Exemplos de vinculação de receita de outros tributos (impostos, taxas, contribuições sociais e contribuições de melhoria etc):

Recursos destinados a Programa de Apoio à Inclusão e Promoção Social, extensivos somente a Estados e ao Distrito Federal – até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida (Art. 204, parágrafo único – EC 42/03).

Recursos destinados ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura, para o financiamento de programas e projetos culturais, extensivos somente a Estados e o Distrito Federal – até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida (Art. 216, § 6º, CF – EC 42/03).

Recursos destinados à seguridade social – contribuições sociais. Art.195, I, “a” e II da CF.

→ Exemplos específicos de vinculações orçamentárias:

Quarenta e oito por cento (48%) da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados serão destinados:

21,5% ao Fundo de Participação dos Estados - FPE.

22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

3,0% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, por meio de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região.

1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano (EC nº 55/2007).

A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino (Art. 212, CF).

O parágrafo único do Art. 8º, da LRF, regulamentando a regra constitucional do Art. 167 da CF, estabeleceu que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados, exclusivamente, para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

A Lei nº 11.079/2004, que institui as parcerias público-privadas – PPP, previu em seu Art. 8º que a Administração Pública poderá oferecer garantia ao parceiro privado por meio da vinculação de receitas, porém, proíbe a vinculação de receitas de impostos.

Como efeito do alto grau de vinculações de receitas públicas no Brasil, temos um processo orçamentário extremamente rígido, afinal, pouco sobra para que o gestor exercite sua discricionariedade, no momento de decidir qual despesa será realizada em determinado momento.

Tanto que existe na Constituição, mais especificamente no Art. 76 do ADCT, um mecanismo chamado Desvinculação das Receitas da União (DRU), que permite a desvinculação de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2015, 20% (vinte por cento) da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais.

Constituição Federal - ADCT

Art. 76. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2015, 20% (vinte por cento) da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 68, de 2011).

§ 1º - O disposto no caput não reduzirá a base de cálculo das transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma do § 5º do Art. 153, do inciso I do Art. 157, dos incisos I e II do Art. 158 e das alíneas a, b e d do inciso I e do inciso II do Art. 159 da Constituição Federal, nem a base de cálculo das destinações a que se refere a alínea c do inciso I do Art. 159 da Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 68, de 2011).

§ 2º - Excetua-se da desvinculação de que trata o caput a arrecadação da contribuição social do salário-educação a que se refere o § 5º do Art. 212 da Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 68, de 2011).

§ 3º - Para efeito do cálculo dos recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata o Art. 212 da Constituição Federal, o percentual referido no caput será nulo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 68, de 2011).

Princípio do Orçamento Bruto

O Princípio do Orçamento Bruto estabelece que as receitas e despesas constem na LOA pelos seus valores totais, sendo vedadas deduções ou compensações.

Tal princípio está previsto na parte final do Art. 6º da Lei nº 4.320/64. Esse artigo consagra dois princípios: a primeira parte se refere ao Princípio da Universalidade, e a segunda, o do Orçamento Bruto.

O Art. 6º estabelece que todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.

Esse princípio possibilita a aplicação plena do princípio da universalidade, pois se fossem permitidas deduções, as receitas e as despesas referentes a essas deduções não apareceriam no orçamento.

Princípio do Equilíbrio Orçamentário (Formal)

Esse é um dos princípios mais comentados e discutidos fora da esfera do estudo orçamentário. Isso porque provoca grande impacto no cotidiano de todos.

Falar em equilíbrio é falar em quanto um Governo vai gastar, e quanto menos se gasta, menos necessidades públicas são atendidas. Quanto menos necessidades públicas são atendidas, maior é a insatisfação da população. Quanto maior a insatisfação da população, menor a possibilidade de o governante e de sua corrente política permanecerem no poder.

Esse é o motivo pelo qual o Princípio do Equilíbrio sempre foi alvo de ataques e um dos mais difíceis de serem respeitados pelos

gestores públicos, pois a ânsia de permanecer no poder leva a atitudes irresponsáveis na busca por popularidade e, consequentemente, a desconsiderar o lema clássico da economia: “os recursos são escassos e as necessidades ilimitadas”.

Por esse motivo, esse princípio determina que a Lei Orçamentária Anual deva manter o equilíbrio entre receitas e despesas. Porém, esse equilíbrio pode ser visto sob dois pontos de vista:

Do Ponto de Vista Contábil (Formal)

Do ponto de vista contábil, formal, o total das receitas deve ser igual ao das despesas, independente de quais fontes as receitas surjam, considerando como fonte, inclusive, o crédito público.

A questão é que, quando o equilíbrio é obtido por meio de operações de crédito, tal procedimento oculta um desequilíbrio real (*déficit*), pois a receita em função de operações de créditos não tem impacto positivo no patrimônio do Estado, afinal, concomitantemente ao registro da receita (entrada de dinheiro em caixa), é efetuado o registro de uma obrigação que deverá ser honrada em algum momento.

Levando em consideração exclusivamente a arrecadação de receitas próprias e a fixação de despesas, a equação fundamental, no âmbito da Gestão Fiscal, ou seja, da gestão das finanças públicas, fica assim representada:

$$\text{Resultado} = \text{Receita} - \text{Despesa}$$

Essa equação pode assumir três configurações distintas, conforme a relação entre receita e despesa, apresentando três resultados possíveis:

- ▷ Superávit = Receita > Despesa.
- ▷ Equilíbrio = Receita = Despesa.
- ▷ Déficit = Receita < Despesa.

Diante da situação expressa no início do tópico, é fácil concluir que o orçamento tenderá quase sempre a estar em déficit. Assim, como ocorre com uma família ou empresa, para que o Estado possa honrar seus compromissos, o *déficit* público deverá ser financiado de alguma forma, e a mais comum são as operações de crédito. A questão é que esse financiamento gera mais despesas (parte principal da dívida somada a encargos diversos, como os juros) e essas despesas aumentam o *déficit* que, por sua vez, deverá ser novamente financiado a custo de novas despesas com encargos e de assim por diante, como uma bola de neve.

São vários os efeitos provocados pelo *déficit* público, dentre eles, podemos citar a alta dos juros, inflação, e, quando esse déficit fica insustentável, medidas extremas para que se possa retomar o equilíbrio, como corte de benefícios sociais, demissão de parte do funcionalismo público, calote em credores etc.

Nessa situação, as finanças públicas entram em colapso e quem paga a maior parte do preço é a população, como já ocorreu no Brasil e ocorre agora na Europa.

Do Ponto de Vista Econômico (Real)

Do ponto de vista econômico, real, o total de despesas públicas é igual ao total de receitas próprias, geradas pelo Estado, ou

seja, aquelas que têm impacto positivo no patrimônio estatal. Para tanto, exclui-se do cômputo as receitas creditícias.

É certo que o equilíbrio ideal é o econômico e este era o pregado pelos defensores do Estado Liberal. Porém, com a crise do Liberalismo e, tendo como motor a Revolução Keynesiana, o Estado assumiu o papel de promotor do desenvolvimento, intervindo diretamente na economia e utilizando como principal ferramenta o orçamento público. Para tanto, a regra do equilíbrio econômico foi relativizada. A partir de então, passou-se a admitir a utilização de operações de crédito como meio de financiamento de gastos públicos, evitando, com esse artifício o desequilíbrio orçamentário formal, mas gerando um *déficit* eterno. Claro que tais situações só deveriam ocorrer se devidamente justificadas – por exemplo, o combate à recessão e a depressão econômica. Porém, não era exatamente dessa forma que ocorria, e muitos governantes passaram a utilizar o crédito público de forma irresponsável com o fim de financiar sua popularidade.

No Brasil, a partir da Constituição de 1988, passou-se a ver a questão do equilíbrio orçamentário com mais seriedade. A Carta Magna adotou uma postura mais realista e propôs em seu Art. 167, inciso III, o equilíbrio entre operações de crédito e as despesas de capital, vedando a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital. É a chamada regra de ouro.

Art. 167. São vedados:

III. A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;

Tal dispositivo ataca o déficit das operações correntes e se refere ao controle de um tipo de receita de capital, as operações de crédito. Como veremos em breve, a classificação econômica da receita e da despesa as difere em operações correntes ou de capital, objetivando propiciar elementos para uma avaliação do efeito econômico das transações do setor público. Vejamos o conceito de cada uma:

Receitas Correntes: são receitas que, quando auferidas, não têm como contrapartida o registro de uma obrigação ou uma baixa patrimonial. Dessa forma, não geram para o Estado nem aumento do seu endividamento nem redução de seus bens e direitos. Compreendem as receitas tributárias, patrimoniais, industriais e outras de natureza semelhante, bem como as provenientes de transferências correntes.

Receitas de Capital: são receitas que, quando auferidas, tem como contrapartida o registro de uma obrigação ou uma baixa patrimonial. Dessa forma, geram para o Estado ou um aumento do seu endividamento ou uma redução de seus bens e direitos (exceção é a transferência de capital). Compreendem, assim, a constituição de dívidas, a conversão em espécie de bens e direitos, reservas, bem como as transferências de capital.

Despesas Correntes: são despesas realizadas para a manutenção da máquina pública e se repetem a cada exercício financeiro. Compreendem as despesas com pessoal, consumo de bens e serviços, pagamentos de salários, água, energia elétrica, telefone, transferências correntes, dentre outros.

Despesas de Capital: são despesas relacionadas à criação ou expansão do patrimônio público, com o propósito de for-

mar e/ou adquirir Ativos reais, ou ainda, o pagamento de parcelas do principal de empréstimos, abrangendo, entre outras ações, o planejamento e a execução de obras, a aquisição de instalações, equipamentos, material permanente, títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de dívida e concessões de empréstimos.

Agora que já conhecemos os quatro conceitos que envolvem a regra de ouro, vamos trazer essa regra para o cotidiano, a fim de que possamos entendê-la melhor.

Suponha que você é o responsável pelo sustento do lar onde vive. Para cumprir essa atribuição, você passa pelas seguintes situações:

Para sustentar a si e àqueles com quem mora, você precisa de uma fonte de receita que seja constante, que se renove. Essa receita você vai obter passando em um concurso e recebendo salário pelo seu trabalho. Ao receber o salário, você não teve que assumir obrigações de devolvê-lo no futuro, nem teve que se desfazer de seus bens, assim, o salário é uma receita corrente.

Você usa seu salário para pagar contas de água, de luz, de alimentação, de aluguel. Como essas contas, depois de pagas, voltarão nos meses subsequentes, e assim será eternamente, configuram-se em despesas de manutenção correntes.

Você quer parar de pagar aluguel, não tem dinheiro para aquisição de um imóvel, e vai, ao banco para fazer um empréstimo. Quando você recebe um valor por ter conseguido um empréstimo, concomitantemente ao valor depositado em sua conta ocorrerá, em seu patrimônio, o surgimento da obrigação de pagar esse empréstimo, e essa obrigação ainda será acrescida de juros. A entrada do valor do empréstimo na sua conta representará uma receita de capital.

Com o valor depositado em sua conta, você adquirirá o imóvel. Tal operação provocará concomitantemente dois efeitos em seu patrimônio: fará surgir um bem duradouro e reduzirá o saldo de sua conta com a saída do valor. A aquisição do imóvel representou, então, uma despesa de capital e você agora tem um empréstimo para pagar acrescido de juros, mas, em compensação, tem um imóvel que vai lhe trazer benefícios.

Dessa maneira, do ponto de vista patrimonial, qual a melhor receita e qual a melhor despesa?

A melhor receita é a corrente, pois quando se recebe, não desaparece nenhum bem ou direito e nem surge nenhuma obrigação.

A melhor despesa é a de capital, pois faz surgir um patrimônio duradouro, com a aquisição do imóvel, ou a expansão de um já existente, como em uma ampliação, por exemplo, ou ainda faz desaparecer uma obrigação.

Considere a hipótese de se fazer um empréstimo para pagar uma despesa corrente, aluguel, por exemplo. No mês seguinte, haverá outro aluguel para pagar e o empréstimo feito no mês anterior acrescido de juros, além do mais, não haverá nenhum bem durável relacionado a essas operações.

É exatamente isso que a regra de ouro quer evitar, que o Estado financie despesas correntes com operações de crédito.

Dessa forma, é aceitável que o Estado se endivide para realizar uma despesa de capital, pois será um sacrifício que valerá a pena, por exemplo, a construção de uma escola, a aquisição de automóveis, equipamentos, etc.

Mas seria bom para o Estado financiar despesas de capital com receitas correntes?

Seria a situação ideal, pois, desconsiderando outras implicações, o patrimônio seria ampliado, melhorado, sem ter que se desfazer de um outro bem ou direito ou ainda ter que assumir obrigações. É como adquirir o apartamento com os recursos que você conseguiu economizar.

Resumindo a regra de ouro, temos o seguinte:

Receita Corrente

Financiam despesa corrente e pode financiar despesas de capital.

Operações de Crédito

Financia somente despesa de capital.

Porém, no mesmo dispositivo em que a Constituição traz a regra, também traz a exceção, ao estabelecer que poderá haver operações de crédito que excedam as despesas de capital, desde que sejam autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Essa exceção, além de relativizar a regra de ouro, traz uma exceção ao **quorum** necessário para se aprovar Leis Orçamentárias, a maioria absoluta.

Além da Constituição, a LRF foi um verdadeiro marco na busca pelo equilíbrio real, tendo, em diversos dispositivos, instrumentos que versam sobre o equilíbrio orçamentário real. Para tanto, estabeleceu a LDO como instrumento nessa busca, ao determinar que ela disporá sobre o equilíbrio entre receita e despesa (Art. 4º, inciso I, alínea “a”).

Outro dispositivo importante na busca pelo equilíbrio real está no Art. 9º, em que a LRF determina que se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes orçamentárias.

Art. 9º. *Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.*

No § 3º do mesmo artigo, houve uma tentativa por parte da LRF de estabelecer condições para o Executivo garantir essa limitação de empenho em caso de omissão dos outros Poderes e do Ministério Público.

§ 3º - *No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.*

Porém, o Egrégio STF suspendeu a eficácia do § 3º do aludido Art. 9º da LC 101/2000 (Medida Cautelar na Adin 2.238-5, decisão de 22.2.2001), por entender que o comando representa interferência indevida do Executivo nos outros Poderes.

Com efeito, o Poder Executivo pode apenas sinalizar aos demais Poderes a necessidade de limitação, cabendo a esses adotar as medidas cabíveis para restrição dos valores correspondentes na sua execução orçamentária.

A LRF também tentou regulamentar o inciso III, do Art. 167 da Constituição (regra de ouro), e no § 2º do Art. 12 previu.

§ 2º. *O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. (Vide ADIN 2.238-5)*

Porém, tal dispositivo também está com eficácia suspensa pelo STF, em virtude da ADIN 2.238-5. A suspensão da aplicabilidade dessa regra se deu com o fundamento de que essa norma, ao repetir a regra constitucional, foi mais restritiva do que a CF, já que Carta Magna prevê que “ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta”, as operações de crédito poderão ultrapassar o montante das despesas de capital. A LRF não previu essa exceção, sendo, assim, mais restritiva.

Entretanto, a aplicabilidade da regra de ouro ainda é obrigatória, haja vista que essa regra encontra-se também inserida na Constituição Federal.

Princípio da Especificação, Especificidade ou Especialização (Discriminação da Despesa)

Esse princípio impõe a classificação e designação dos itens que devem constar na LOA. Tal princípio é infraconstitucional e está previsto na Lei 4.320/64, nos Arts. 5º, 20 **caput** e § 1º do Art. 15.

Art. 5º. *A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único.*

Art. 15. *Na Lei de Orçamento a discriminação da despesa, far-se-á no mínimo por elementos.*

§ 1º. *Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a administração pública para consecução dos seus fins.*

Art. 20. *Os investimentos serão discriminados na Lei de Orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações.*

Esse princípio opõe-se à inclusão de valores globais de forma genérica, ilimitados e sem discriminação e ainda ao início de programas ou projetos não incluídos na LOA ou créditos adicionais, mandamentos contidos no Art. 167, incisos I, II e VI.

Art. 167. *Da Constituição, são vedados:*

I. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual (princípio da Legalidade e da programação);

II. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais (princípio equilíbrio orçamentário);

VI. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa (princípio da legalidade);

A Constituição Federal também impõe regra pautada nesse princípio, ao estabelecer que é vedada a concessão ou utilização de créditos ilimitados (Art. 167, inciso VII).

Os recursos (dotação orçamentária) sem destinação específica, excepcionados pela CF, serão utilizados para abertura de créditos adicionais, destinados à realização de determinados gastos.

Exceções ao Princípio da Especificação

A reserva de contingência, está prevista no Art. 91, do Decreto-Lei nº 200/67 e no Art. 5º, inciso III da LRF. Tal dotação é global e será determinada segundo um percentual da Receita Corrente Líquida estabelecida pela LDO, além de determinar sua forma de utilização.

Art. 5º. *O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:*

I. Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:

a) (VETADO)

b) Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Dotações para programas especiais de trabalho, estabelecido no Art. 20 da Lei nº 4.320/64.

Art. 20. ...

Parágrafo único. *Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas entre as Despesas de Capital.*

O princípio da especialização abrange tanto os aspectos qualitativos quanto os quantitativos dos créditos orçamentários, vedando, assim, a concessão de créditos ilimitados.

Outros Dispositivos que Corroboram esse Princípio

O Art. 23 da Lei nº 4.320/64 determina que o Poder Executivo deverá estabelecer um quadro de detalhamento das receitas e das despesas de capital.

O Art. 8º da LRF estabelece que até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea “c” do inciso I do Art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Esse instrumento se insere dentro da sistemática de programação e controle de recursos orçamentários e financeiros, como instrumento de controle de tesouraria ou caixa, em que serão previstas as receitas e os pagamentos das obrigações.

Princípio da Programação ou Planejamento

Com o surgimento do Plano Plurianual na Constituição Federal de 1988 e ainda com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ganhou força o Princípio da Programação. A programação determina que todos os projetos de gastos devem estar programados na LOA ou em leis de créditos adicionais, ou seja, para que haja um gasto, é necessária a definição de um objetivo a ser alcançado.

No que diz respeito ao orçamento público, programar significa planejar, que consiste na formulação de objetivos e estudos das possibilidades para ações futuras, que tenham por fim alcançar os resultados esperados da atividade governamental. Diante das várias possibilidades que possam surgir, é necessária, então, a redução dessas alternativas e, finalmente, decidir o curso da ação adotada.

Enfatizando esse princípio, existe previsão na LRF que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente e, ainda há previsão de que até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a LDO, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso (Art. 1º, § 1º e Art. 8º da LRF).

Ação planejada significa administrar a coisa pública baseada em planos previamente traçados e sujeitos à apreciação e aprovação da instância legislativa, garantindo-lhes a necessária legitimidade, característica do nosso regime democrático de governo.

O princípio do planejamento na LRF está originariamente traçado no § 1º do Art. 1º, ao estabelecer que:

A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e a condições no que tange à renúncia de receita; geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras; dívidas consolidada e mobiliária; operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

Basicamente, os instrumentos de planejamento para o gasto público preconizados pela LRF são os mesmos previstos na Constituição Federal:

- ▷ O Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA.

Exemplos de observância a esse princípio pela LRF é a adoção de mecanismos capazes de neutralizar o impacto de situações contingentes. Tais eventualidades serão atendidas com a dotação orçamentária denominada Reserva de Contingência.

Princípio da Clareza ou Inteligibilidade

É um princípio doutrinário e determina que o orçamento deve ser expresso de forma clara, ordenada e completa. O seu entendimento, sempre que possível, deve ser acessível à sociedade e não só aos técnicos que o elaboram. Está relacionado ao princípio da publicidade.

Isso não quer dizer que o orçamento não seja elaborado de forma técnica, ao contrário, nem é possível fazer orçamento se não for assim. Dessa forma, tal princípio deve ser entendido como uma suavização do processo técnico, tornando-o inteligível ao cidadão.

Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos

A observância a esse princípio pela administração pública visa a não prejudicar o atendimento à população, uma vez que os serviços públicos são essenciais ao exercício da cidadania e não podem ser interrompidos.

Em atendimento ao Princípio da Continuidade dos serviços públicos, a Constituição e a Lei 4.320/64 disciplinaram as ações em caso de situações que possam comprometer o ciclo orçamentário.

Primeiramente, com o intuito de evitar que os outros poderes atrasem a elaboração da LOA, cuja responsabilidade é do Chefe do Poder Executivo, o Art. 98 da Constituição determinou que a LDO estabelecerá prazos para encaminhamento das propostas orçamentárias parciais por parte daqueles que têm autonomia administrativa e financeira. Isso para que não haja atrasos na elaboração da LOA e consequente prejuízo à execução orçamentária do exercício financeiro subsequente que poderia provocar descontinuidade dos serviços públicos.

Tal dispositivo contido na Constituição prevê que, em caso de atraso no encaminhamento das propostas parciais, por parte dos Poderes Legislativo e Judiciário, além do MPU, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação, a proposta vigente como se nova fosse, atualizando-a, com base nos limites estabelecidos na LDO.

CF, Art. 98, § 3º. *Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste artigo.*

Em segundo lugar, se houver omissão por parte do Chefe do Poder Executivo no encaminhamento da LOA ao Poder Legislativo, estará caracterizado crime de responsabilidade, segundo o inciso VI, do Art. 85, da Constituição federal, restando ao Parlamento, segundo Art. 32, da Lei 4.320/64, considerar como proposta orçamentária a LOA vigente, fazendo as alterações pertinentes, dispondo sobre seu texto e aprovando-a como uma nova LOA.

Constituição Federal

Art. 85. *São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra.*

VI. A lei orçamentária;

Lei 4.320/64

Art. 32. *Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente.*

Por fim, em caso de atrasos na aprovação e consequente devolução da LOA ao Poder Executivo, as LDOs têm regulamentado as situações em que o exercício financeiro é encerrado sem que a LOA esteja aprovada.

Outro instrumento que pode ser utilizado, desde que também haja previsão na LDO, é o duodécimo, que consiste na divisão em 12 partes dos recursos previstos a determinado órgão e utilizados mês a mês.

Princípio do Estorno de Verbas (Proibição do Estorno de Verbas)

Visando a proteger o interesse público, esse princípio prestigia a função parlamentar no ciclo orçamentário, ao determinar que não poderá haver transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, sem prévia autorização legislativa.

Tal princípio está contido na Constituição nos seguintes dispositivos:

Art. 167. São vedados (...)

VI. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

VIII. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no Art. 165, § 5º.

Princípio da Precedência

Esse princípio determina que, em matéria orçamentária, o exercício de elaboração dos instrumentos orçamentários deve preceder o da execução.

De acordo com esse princípio está o § 2º, do Art. 35 do ADCT da Constituição Federal. Nele se encontram os prazos para a elaboração das leis Orçamentárias e em suas previsões as determinações são no sentido de sempre a elaboração preceder o exercício de execução.

No Brasil, não raro, esse princípio é desrespeitado, pois os entes federativos em todas as esferas acabam por se atrasar na aprovação da Lei Orçamentária Anual, o que prejudica também a execução orçamentária.

É exceção a esse princípio os de créditos adicionais suplementares especiais e extraordinários, pois são elaborados e executados em um mesmo exercício.

Princípio da Unidade de Caixa (Unidade de Tesouraria)

Representado pelo controle centralizado dos recursos arrecadados em cada Ente Federado. Dessa forma, em obediência a esse princípio, serão depositados, em regra, todos os recursos financeiros no ente a que se referir, tanto as receitas orçamentárias quanto as extra orçamentárias.

Tal princípio refere-se à arrecadação das receitas e foi previsto expressamente pela Lei 4.320/64, determinando que todo recurso será recolhido em conta única do tesouro. Também previsto no § 3º, do Art. 164, da Constituição Federal.

Lei 4.320./64

Art. 56. *O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.*

Constituição Federal

Art. 165. (...)

§ 3º - *As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.*

A obediência a tal princípio facilita o controle dos recursos, tornando possível o gerenciamento das receitas recolhidas à conta Única do Tesouro Nacional. No caso da União, tal conta é mantida no Banco Central e operacionalizada pelo Banco do Brasil. Suas movimentações, por parte das unidades orçamentárias, são registradas e controladas pelo Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Tal princípio não é absoluto, existindo exceções à sua observância como:

- ▷ Empresas estatais independentes.
- ▷ Unidades gestoras off-line.
- ▷ Contas em moeda estrangeira.



ANOTAÇÕES

21. Conta Única do Tesouro Nacional

Em função da necessidade de controle centralizado da entrada e saída de recursos públicos, a Conta Única do Tesouro Nacional é um importante instrumento de controle das finanças públicas por permitir uma melhor administração dos recursos financeiros, agilizando os processos de transferência e descentralização de recursos e os pagamentos a terceiros.

Tal conta é mantida no Banco Central e operacionalizada pelo Banco do Brasil, no qual são recebidas todas as disponibilidades financeiras da União, inclusive fundos de suas autarquias e fundações, além de empresas estatais dependentes. Os recursos do tesouro são, então, geridos de forma centralizada pelo Poder Executivo, que detém a responsabilidade e o controle sobre as disponibilidades financeiras.

Tais vantagens são possíveis graças ao acesso on-line ao sistema por intermédio do SIAFI, que permite a descentralização da execução orçamentária, mantendo o controle centralizado, sem tornar o processo rígido.

É o Mecanismo destinado à centralização dos recursos financeiros da União que concretiza, assim, o princípio da unidade de caixa. Dessa forma, nessa conta serão, em regra, depositados todos os recursos financeiros da União, tanto as receitas orçamentárias quanto as extraorçamentárias.

O gestor público que pretenda sacar recursos da Conta Única do Tesouro deverá realizá-lo por intermédio de ordem bancária, diretamente no SIAFI. Para a efetivação de pagamentos, esses recursos são disponibilizados no Banco do Brasil S.A.

Previsão legal da CUTN

A previsão legal da unidade de caixa existe desde a Lei 4.320/64 e vem sendo tratada por outros instrumentos normativos.

Lei 4320./64

Art. 56 - *O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.*

Decreto - Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que promoveu a organização da Administração Federal e estabeleceu as diretrizes para Reforma Administrativa, determinou ao Ministério da Fazenda que implementasse a unificação dos recursos movimentados pelo Tesouro Nacional, por meio de sua Caixa junto ao agente financeiro da União, de forma a garantir maior economia operacional e a racionalização dos procedimentos relativos à execução da programação financeira de desembolso.

Art. 92 - *Com o objetivo de obter maior economia operacional e racionalizar a execução da programação financeira de desembolso, o Ministério da Fazenda promoverá a unificação de recursos movimentados pelo Tesouro Nacional através de sua Caixa junto ao agente financeiro da União. (Vide Decreto nº 4.529, de 19.12.2002)*

As regras sobre a unificação dos recursos do Tesouro Nacional em Conta Única foram estabelecidas pelo Decreto nº. 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

Art. 1º - *A realização da receita e da despesa da União far-se-á por via bancária, em estrita observância ao princípio de unidade de caixa (Lei nº 4.320/64, art. 56 e Decreto-lei nº 200/67, art. 74).*

Art. 2º - *A arrecadação de todas as receitas da União far-se-á na forma disciplinada pelo Ministério da Fazenda, devendo o seu produto ser obrigatoriamente recolhido à conta do Tesouro Nacional no Banco do Brasil S.A. (Decreto-lei nº 1.755/79, art. 1º).*

Com a Constituição de 1988, todas as disponibilidades do Tesouro Nacional, existentes nos diversos agentes financeiros, foram transferidas para o Banco Central do Brasil, em Conta Única centralizada, exercendo o Banco do Brasil a função de agente financeiro do Tesouro.

Art. 164 - *A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco central.*

§ 3º - *As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.*

Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de Agosto de 2001

Essa MP dispõe sobre a administração dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, consolida e atualiza a legislação pertinente ao assunto e dá outras providências.

Em função de tratar especificamente sobre esse tema, segue o texto na íntegra.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:

Art. 1º *Os recursos financeiros de todas as fontes de receitas da União e de suas autarquias e fundações públicas, inclusive fundos por elas administrados, serão depositados e movimentados exclusivamente por intermédio dos mecanismos da conta única do Tesouro Nacional, na forma regulamentada pelo Poder Executivo.*

Parágrafo único. *Nos casos em que características operacionais específicas não permitam a movimentação financeira pelo sistema de caixa único do Tesouro Nacional, os recursos poderão, excepcionalmente, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser depositados no Banco do Brasil S.A. ou na Caixa Econômica Federal.*

Art. 2º *A partir de 1º de janeiro de 1999, os recursos dos fundos, das autarquias e das fundações públicas federais não poderão ser aplicados no mercado financeiro.*

§ 1º *O Ministro de Estado da Fazenda, em casos excepcionais, poderá autorizar as entidades a que se refere o caput deste artigo a efetuar aplicações no mercado financeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. 1º.*

§ 2º *Às entidades a que se refere o art. 1º que possuem, em 15 de dezembro de 1998, autorização legislativa para realizar aplicações financeiras de suas disponibilidades é assegurada a remuneração de suas aplicações, que não poderá exceder à incidente sobre a conta única.*

22. Receita Pública

Para cumprir suas finalidades de prestar serviços à população, atendendo às demandas da sociedade, o Estado desenvolve sua atividade financeira, que consiste em obter recursos financeiros (receitas) e despesar esses recursos na forma de bens e serviços públicos (despesas). Em função da escassez de recursos, o Estado geralmente não consegue obter receitas próprias (fonte primária) em montante suficiente para realizar tudo aquilo que pretende e, em função disso, recorre ao crédito público (fonte secundária), que consiste em obter receitas junto a terceiros sob o compromisso de honrá-las a *posteriori*.

Conceito de Receita Pública

A depender do ponto de vista, a receita pública pode ser vista sob dois aspectos:

→ Receita em sentido amplo

Em sentido amplo, receita pública é qualquer recurso financeiro que entre nos cofres públicos, independente de qualquer condição.

Nesse diapasão, receita pública, em sentido amplo, representa o somatório de todos os recursos arrecadados, ou seja, todos os fluxos financeiros, abrangendo o campo das receitas correntes e de capital, bem como receitas orçamentárias e extraorçamentárias. É qualquer entrada de numerários na Conta Única do Tesouro Nacional (CUTN).

Segundo o Manual Técnico de Orçamento de 2012, em sentido amplo, receitas públicas são ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, que se desdobram em receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, e em ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias.

→ Receita em sentido estrito

Não existe consenso com relação ao conceito de receita pública em sentido estrito, isso pelo fato de existir divergência em incluir dentre essas receitas aquelas provenientes de operações de crédito e alienação de bens. Assim, teríamos duas composições para receitas em sentido estrito:

Receita pública em sentido estrito será somente a entrada de recursos financeiros nos cofres públicos de forma definitiva e que não gere impacto no patrimônio com a baixa de um bem ou direito ou assunção de uma obrigação. Em outras palavras, é o ingresso de dinheiro nos cofres públicos efetivado de modo permanente, não devolutivo, sem registro de obrigações ou baixa de bens e direitos.

Dessa forma, excluem-se desse conceito aquelas receitas com caráter devolutivo, ditas extraorçamentárias, e as originadas de operações de crédito e alienação de bens. Com essa visão conceitual, os ingressos provenientes de caução, fiança, empréstimo e alienação de bens não seriam considerados como receita pública em sentido estrito, uma vez que representam apenas movimentação de fundos, já que não alteram a situação do patrimônio líquido do ente público. Esse é o mais restritivo dos conceitos.

Aliomar Baleeiro, por exemplo, exclui as receitas provenientes de operações de crédito ao entender receita pública como “a entrada que, integrando-se ao patrimônio público sem quais-

quer reservas, condições ou correspondência no Passivo, vem acrescer o seu vulto, como elemento novo e positivo”

Já Hug Dalton *apud* James Giacomoni, em sua obra intitulada Orçamento Público (2010, pag. 142), exclui do conceito de receita pública em sentido estrito as receitas advindas da alienação e bens, pois esse autor considera receita pública em sentido estrito os “recursos recebidos sem reservas ou reduções no Ativo e que não serão devolvidos”

Receita pública, em sentido estrito, será somente a entrada de recursos financeiros nos cofres públicos de forma definitiva. Incluem-se, nesse conceito, as receitas oriundas de operações de crédito, com exceção das antecipações de receitas, e alienação de Ativos. Em outras palavras, é o ingresso de dinheiro nos cofres públicos, efetivado de modo permanente, não devolutivo. Esse conceito se confunde com o conceito de receita orçamentária, dado pela Lei 4.320, em seu Art. 3º, que exclui somente aquelas receitas com caráter devolutivo, ditas extraorçamentárias, chamadas por ela de entradas compensatórias, como calções e consignações.

Art. 3º. *A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.*

Parágrafo único. *Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)*

Segundo o Manual Técnico de Orçamento de 2012, em sentido estrito, são públicas apenas as receitas orçamentárias.

O Manual de Procedimentos das Receitas Públicas do Ministério da Fazenda (2006) também conceitua receita pública:

“Receita Pública é uma derivação do conceito contábil de Receita agregando outros conceitos utilizados pela administração pública em virtude de suas peculiaridades.

No entanto, essas peculiaridades não interferem nos resultados contábeis regulamentados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, por meio dos Princípios Fundamentais, até porque a macro missão da Contabilidade é atender a todos os usuários da informação contábil, harmonizando conceitos, princípios, normas e procedimentos às particularidades de cada entidade”.

“Receitas Públicas são todos os ingressos de caráter não devolutivo auferidas pelo poder público, em qualquer esfera governamental, para alocação e cobertura das despesas públicas. Dessa forma, todo o ingresso orçamentário constitui uma receita pública, pois tem como finalidade atender às despesas públicas”.

Pode-se observar que esse manual também adotou o conceito legal para definir receita pública, excluindo somente as entradas de recursos de caráter devolutivo, incluindo ainda como elemento definidor a finalidade para a qual será empregado o recurso arrecadado, qual seja, “atender às despesas públicas”.

→ Ingressos extraorçamentários

Ingressos extraorçamentários, são todos os ingressos com caráter devolutivo, que não se destinam à cobertura das despesas públicas, como caucões, consignações etc. É interes-

sante citar que para alguns doutrinadores, para a STN e para a SOF, as receitas extraorçamentárias nem são consideradas Receitas Públicas.

Segundo a SOF, ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário e não integram a LOA ou créditos adicionais. O Estado é mero depositário desses recursos, que constituem Passivos exigíveis e cujas restituições não se sujeitam à autorização legislativa. Exemplos: Depósitos em Caução, Fianças, Operações de Crédito por ARO, emissão de moeda.

→ Receitas orçamentárias

O conceito de receita orçamentária se confunde com conceito de Receita Pública estabelecido no Manual de Procedimentos da Receita Pública, que, por sua vez, se confunde com o conceito de receita pública em sentido estrito menos restritivo visto acima, sendo todos os ingressos de caráter não devolutivo auferidos pelo poder público, em qualquer esfera governamental, para alocação e cobertura das despesas públicas.

Para a SOF, receitas orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, a receita orçamentária é fonte de recursos utilizada pelo Estado em programas e ações, cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e às demandas da sociedade.

Essas receitas pertencem ao Estado, integram o patrimônio do Poder Público, aumentam-lhe o saldo financeiro e, via de regra, por força do princípio da universalidade, estão previstas na LOA.

Nesse contexto, embora haja obrigatoriedade de a LOA registrar a previsão de arrecadação das receitas, a mera ausência formal desse registro não lhes retira o caráter orçamentário, haja vista o Art. 57, da Lei nº 4.320, de 1964, classificar como receita orçamentária toda receita arrecadada que represente ingresso financeiro orçamentário, inclusive a proveniente de operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento.



→ Conceitos de Receita pública

Para que possamos entender que Receita pública pode ser vista sob diversas óticas e ter vários conceitos considerados certos, vejamos que a Receita pública pode ser:

- ▷ A entrada de recursos que, integrando-se ao patrimônio público sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no Passivo, vem acrescer o seu vulto como elemento novo e positivo.
- ▷ Toda arrecadação de rendas autorizadas pela Constituição Federal, leis e títulos creditórios à Fazenda Pública.
- ▷ Conjunto de meios financeiros que o Estado e as outras pessoas de Direito Público auferem livremente e sem reflexo no seu passivo e podem dispor para

custear a produção de seus serviços e executar as tarefas políticas dominantes em cada comunidade. Em sentido restrito, receitas são as entradas que se incorporam ao patrimônio como elemento novo e positivo; em sentido lato, são todas as quantias recebidas pelos cofres públicos, denominando-se entradas ou ingressos. Nem todo ingresso constitui receita pública; o produto de uma operação de crédito, por exemplo, é um ingresso, mas não é receita nessa concepção porque, em contraposição à entrada de recursos financeiros, cria uma obrigação no passivo da entidade pública.

- ▷ No sentido de regime contábil de caixa, são receitas públicas todas e quaisquer entradas de fundos nos cofres do Estado, independentemente de sua origem ou fim.
- ▷ No sentido financeiro ou próprio, são receitas públicas apenas as entradas de fundos nos cofres do Estado que representem um aumento do seu patrimônio. Outra maneira de definir a receita pública é considerar que, para que exista uma receita pública, é necessário que a soma de dinheiro arrecadada seja efetivamente disponível, isto é, que possa, em qualquer momento, ser objeto, dentro das regras políticas e jurídicas de gestão financeira, de uma alocação e cobertura de despesas públicas.
- ▷ De acordo com o Regulamento Geral de Contabilidade Pública, a receita pública engloba todos os créditos de qualquer natureza que o Governo tem direito de arrecadar, em virtude de leis gerais e especiais de contrato e de quaisquer títulos de que derivem direitos a favor do Estado.

Estágios da Receita Pública Orçamentária

A obtenção de receita orçamentária por parte do Estado é um processo complexo que pode ser dividido. Segundo o Manual Técnico de Orçamento de 2017, essas etapas seguem a ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos, levando-se em consideração o modelo de orçamento existente no país e a tecnologia utilizada.

Esse processo de obtenção de receitas orçamentárias pode ser visualizado em quatro estágios: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, sendo os três últimos denominados estágios de execução da receita.

Assim, segundo o Manual Técnico de Orçamento de 2017, temos a seguinte divisão:



Dessa forma, a ordem sistemática inicia-se com a etapa de previsão e termina com a de recolhimento. Porém, os estágios da receita são processos que levam à realização da receita em si e ocorrerão conforme as características de cada receita, tanto que existirão receitas que não passarão pelos estágios de previsão e lançamento, mas mesmo assim serão arrecadas e recolhidas. Vejamos cada um deles.

→ **Previsão**

Compreende a previsão de arrecadação da receita orçamentária constante da Lei Orçamentária Anual – LOA. Como é da natureza da previsão, sempre existirá desconformidade entre aquilo que foi previsto e aquilo que é efetivamente arrecadado, assim, tal procedimento é feito para servir de mero parâmetro, isso em função de não vigor no Brasil o Princípio da Anterioridade Orçamentária.

Porém, mesmo entendendo que é da natureza da previsão existirem desconformidades, essa previsão deve ser feita com total responsabilidade, utilizando-se de métodos eficientes e eficazes de projeção e observando as disposições constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, afinal, a previsão servirá de parâmetro para a fixação da despesa.

É importante ressaltar que nem toda receita pública é prevista, como a receita advinda de um tributo criado após a elaboração da LOA, ou ainda, uma doação em dinheiro. Porém, mesmo não constando da LOA, tais receitas são consideradas orçamentárias.

Com relação à previsão legal, vale aqui abordar alguns detalhes sobre os principais elementos que envolvem a metodologia de projeção, conforme previsão do Art. 30, da Lei 4320/64, relacionando com o detalhamento do Manual de Receita Nacional.

Art. 29. *Caberá aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação organizar demonstrações mensais da receita arrecadada, segundo as rubricas, para servirem de base à estimativa da receita, na proposta orçamentária.*

Parágrafo único. *Quando houver órgão central de orçamento, essas demonstrações ser-lhe-ão remetidas mensalmente.*

Art. 30. *A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior à arrecadação dos três últimos exercícios, pelo menos, bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita.*

Cita o Manual de Receita Nacional que uma das formas de projetar valores de arrecadação é a utilização de modelos incrementais na estimativa das receitas orçamentárias. Essa metodologia corrige os valores arrecadados pelos índices de preço, quantidade e legislação, da seguinte forma:

Projeção = Base de Cálculo x (índice de preço) x (índice de quantidade) x (efeito legislação)

Analisemos o mandamento legal:

“A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior à arrecadação dos três últimos exercícios, pelo menos...”

→ **Projeção (Estimativa)**

É o valor a ser projetado para uma determinada receita, de forma mensal para atender à execução orçamentária, cuja programação é feita mensalmente.

→ **Base de cálculo**

É obtida por meio da série histórica de arrecadação da receita e dependerá do seu comportamento mensal. A base de cálculo pode ser:

- A arrecadação de cada mês (arrecadação mensal) do ano anterior.
- A média de arrecadação mensal do ano anterior (arrecadação anual do ano anterior dividido por doze).
- A média de arrecadação mensal dos últimos doze meses ou média móvel dos últimos doze meses (arrecadação total dos últimos doze meses dividido por doze).
- A média trimestral de arrecadação ao longo de cada trimestre do ano anterior.
- A média de arrecadação dos últimos meses do exercício.

A Lei cita um número mínimo de exercícios anteriores, que devem ter seus valores inseridos nessa série histórica para o cálculo do valor, que servirá como base dessa previsão. Porém, nada impede que sejam utilizados os valores de mais exercícios, desde que essa inserção efetivamente contribua para que a previsão se aproxime o máximo possível do que efetivamente será arrecadado.

“...bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras, que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita.”

A conjuntura local nacional e mundial devem sempre ser levadas em consideração no momento de se fazer qualquer tipo de previsão. No caso da receita pública, muitos são os fatores que podem influenciar no montante que se espera arrecadar, tais como: crises econômicas, projeção de crescimento da economia, projeção para o crescimento do PIB, índices de inflação, taxas de juros, alterações na legislação tributária etc.

O Manual de Receitas Nacionais estabelece o que minimamente se deve levar em consideração no momento de se calcular a previsão de receita.

→ **Índice de preços**

É o índice que fornece a variação média dos preços de uma determinada cesta de produtos. Existem diversos índices de preços nacionais ou mesmo regionais, como o IGP-DI, o INPC, o IPCA, a variação cambial, a taxa de juros, a variação da taxa de juros, dentre outros. Esses índices são divulgados mensalmente por órgãos oficiais, como: IBGE, Fundação Getúlio Vargas e Banco Central e são utilizados pelo Governo Central para a projeção de índices futuros.

→ **Índice de quantidade**

É o índice que fornece a variação média na quantidade de bens de um determinado segmento da economia. Está relacionado à variação física de um determinado fator de produção. Como exemplos, podemos citar o Produto Interno Bruto Real do Brasil – PIB real; o crescimento real das importações ou das exportações, dentre outros.

→ **Efeito legislação**

Leva em consideração a mudança na alíquota ou na base de cálculo de alguma receita, em geral, tarifas públicas e receitas tributárias, decorrentes de ajustes na legislação ou nos contratos públicos. Por exemplo, se uma taxa de polícia aumentar a sua alíquota em 30%, decorrente de alteração na legislação, deve-se considerar esse aumento como sendo o efeito legislação, e será parte integrante da projeção da taxa para o ano seguinte. Deve-se verificar, nesses casos, se o aumento obedecerá ou não ao Princípio da Anterioridade, estabelecido na Constituição Federal, Art. 150, inciso III, alínea b.

A LRF também dedica alguns de seus dispositivos à previsão de receita, inovando a norma contida na Lei 4.320/64, ao determinar que as previsões serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

Art. 12. *As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.*

§ 1º - *Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.*

§ 2º - *O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de Lei orçamentária. (Vide ADIN 2.238-5)*

§ 3º - *O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.*

→ Lançamento

Segundo o Código Tributário Nacional, CTN, o estágio do lançamento se caracteriza por um procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, a determinar a matéria tributável, a calcular o montante do tributo devido, a identificar o sujeito Passivo e, sendo caso, a propor a aplicação da penalidade cabível.

É um estágio meramente administrativo e ocorrerá principalmente em relação às receitas tributárias, ou seja, àquelas relativas à arrecadação de tributos.

É exatamente isso que diz a Lei 4.320/64, em seu Art. 53, referindo-se, especificamente, ao lançamento do crédito fiscal.

Art. 53. *O lançamento da receita, o ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta.*

Porém, a Lei só se refere a um tipo de lançamento, o lançamento direto ou de ofício, existindo ainda outros dois. Para que se possa verificar essa diferenciação, basta entender que o lançamento é um estágio de levantamento de informações, e a forma como essa informação é obtida é determinada pelas características do tipo de receita que, por sua vez, determina o tipo de lançamento:

→ Lançamento de Ofício ou Direto

É o chamado lançamento fiscal, tipo previsto na Lei 4.320 descrito acima. Nesse tipo de lançamento, a iniciativa compete ao Fisco, que tomará todas as medidas cabíveis para fazer com que o contribuinte faça o pagamento devido, como a identificação do sujeito passivo da relação tributária, a verificação do fato gerador, a apuração do valor etc.

Refere-se a receitas oriundas de tributos, ou seja, àquelas ditas derivadas, de direito público, de economia pública. São receitas arrecadas coercitivamente, em função do poder de império do Estado. Nesse caso, o ente público responsável efetua o lançamento diretamente, sem a participação do contribuinte. Exemplo: IPTU, IPVA.

→ Lançamento por Declaração ou Misto

Esse tipo de lançamento é feito pelo órgão fazendário com auxílio do sujeito passivo ou de terceira pessoa obrigada por Lei, pois a Administração depende da prestação dessas informações para a efetivação do lançamento. **Exemplo:** ITR.

→ Lançamento por Homologação, Indireto ou Auto Lançamento

É o lançamento feito pelo próprio contribuinte, em que ele toma a iniciativa de todos os procedimentos necessários ao pagamento do tributo. A validade de tal procedimento está sujeita à homologação posterior por parte da Administração. **Exemplo:** IPI, ICMS.

Conforme Ieciona Valdecir Pascoal (Direito Financeiro e Controle Externo, 2010), são passíveis de lançamento, além da receita tributária, as receitas patrimoniais e industriais, citando como referência o Regulamento Geral de Contabilidade Pública (Decreto nº 15.783/1922).

Por fim, é necessário citar a diferenciação entre lançamento como estágio da receita e lançamento contábil da receita.

O lançamento contábil ocorrerá com a arrecadação da receita, isso em função de, no Brasil, a receita pública obedecer ao regime de caixa, conforme preconiza o Art. 35 da Lei 4.320/64.

Art. 35. *Pertencem ao exercício financeiro:*

I. As receitas nele arrecadadas;

Por esse motivo, no momento em que ocorrer estágio de lançamento da receita, não ocorrerá o seu lançamento contábil, este só ocorrerá no estágio da arrecadação. Diferente do lançamento enquanto estágio da receita, o lançamento contábil sempre ocorrerá com todas as receitas.

→ Arrecadação

É o estágio em que as pessoas físicas ou jurídicas entregam os recursos financeiros aos agentes arrecadadores, como bancos, lotéricas etc.

Nesse momento, os valores ainda não foram disponibilizados para o ente público, pois estão em posse do agente arrecadador, porém, é nesse momento que se deve processar o lançamento contábil dessa receita.

→ Recolhimento

É o estágio da receita em que o agente arrecadador transfere os recursos arrecadados para a conta única do tesouro, no caso da União à CUTN. Podemos concluir que a diferença entre esse estágio com o da arrecadação é a posse do recurso que, após o recolhimento, será efetivamente do ente público.

Tal procedimento é de observância obrigatória em função do que prevê o § 3º do Art. 165, da Constituição Federal e o Art. 56 da Lei 4.320/64, que determinam a observância ao princípio da unidade de caixa.

Lei 4.320/64

Art. 56 - *O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.*

Constituição Federal

Art. 165. (...)

§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.

Dependendo da sistematização dos processos dos estágios da arrecadação e do recolhimento, no momento da classificação da receita, deverão ser compatibilizadas as arrecadações classificadas com o recolhimento efetivado.

→ As Etapas da Receita Pública, Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

Publicado por intermédio da Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 2008, esse manual dividiu o processo de obtenção de receitas, por parte do Estado, de forma diferenciada em três fases: planejamento, execução e controle e avaliação.

É importante não confundir as etapas previstas no Manual de Receita Nacional com os estágios previstos na Lei 4.320/64, pois enquanto as etapas desse manual têm um cunho cronológico e mais amplo, abrangendo inclusive a avaliação, os estágios estão mais ligados aos processos que levam à realização da receita em si.

Vamos agora detalhar um pouco mais cada uma dessas etapas:

→ Planejamento

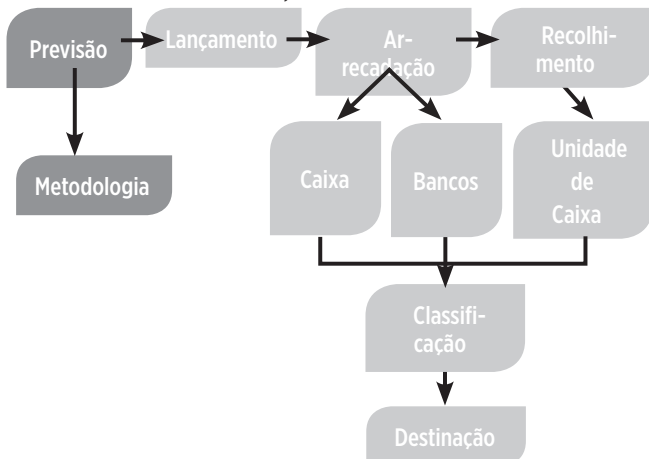
Compreende a previsão de arrecadação da receita orçamentária constante da Lei Orçamentária Anual – LOA, ou seja, se confunde com o estágio da previsão.

→ Execução

Prevista a receita, passa-se a ações efetivas, no sentido de tornar o que foi planejado em realidade. Dessa forma, a execução estará diretamente relacionada a fazer com que os recursos previstos entrem efetivamente, nos cofres públicos.

Segundo o manual anteriormente citado essa etapa é composta pelos estágios da execução da receita e consiste em: lançamento, arrecadação e recolhimento.

Art. 165, § 6º - O projeto de Lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.



Classificação da Receita

A classificação da receita busca apresentar aspectos que possam melhor demonstrar as características dos recursos arrecadados, com o fim de expor detalhes que venham a auxiliar, com informações, todos aqueles interessados no processo de obtenção de receita e sua posterior aplicação na forma de despesa pública.

Para tanto, escolhem-se como parâmetro os critérios que sejam mais relevantes, ou seja, aqueles que exponham as características que efetivamente contribuam para o gerenciamento e controle adequados desse processo.

A depender do critério sub escolhido, pode-se definir a receita:

→ Quanto à Competência do:

- Ente da federação - Valdecir Pascoal (Direito Financeiro e Controle Externo, 2010) diferencia receitas públicas quanto à competência em:
 - » Federal: Receitas pertencentes ao Governo Federal.
 - » Estadual: Receitas pertencentes ao Governo dos Estados e ao Distrito Federal.
 - » Municipal: Receitas pertencentes aos Governos Municipais.

Orçamentária/ Extraorçamentárias

Orçamentárias

Segundo Valdecir Pascoal (direito Financeiro e controle Externo, 2010), receitas orçamentárias são recursos que decorrem da Lei Orçamentária ou de Créditos Adicionais. Porém, em função de não vigor no Brasil o princípio da anterioridade orçamentária, que obrigaria o ente federativo a recolher somente as receitas que estivessem previstas no orçamento, haverá receitas que não decorrem diretamente da LOA e que, mesmo assim, serão consideradas orçamentárias.

A própria Lei 4.320/64, em seu Art. 57, corrobora com o entendimento ora apresentado, ao classificar como orçamentárias as receitas, mesmo não previstas no orçamento.

Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do Art. 3º desta Lei serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento.

É certo que todas as receitas previstas no orçamento são orçamentárias, porém, em função do anteriormente exposto, a previsão ou não na Lei Orçamentária Anual não se configura o melhor critério de diferenciação entre receitas orçamentárias e extraorçamentárias. Buscando-se, então, outros parâmetros que melhor satisfaçam essa classificação.

Ainda segundo Valdecir Pascoal, o determinante para que uma receita seja ou não classificada como orçamentária ou extraorçamentária é a sua natureza orçamentária, e o que determina se uma receita é de natureza orçamentária é a necessidade de devolução e a finalidade para a qual ela é arrecadada. Dessa forma, um recurso orçamentário é aquele que ingressa definitivamente nos cofres públicos e que visa a atender despesas públicas.

Corroborar com esse entendimento a definição de Receita Pública dada pelo Manual de Procedimentos das Receitas Públicas:

“Receitas Públicas são todos os ingressos de caráter não devolutivo, auferidas pelo Poder Público, em qualquer esfera governamental, para alocação e cobertura das despesas públicas. Dessa forma, todo o ingresso orçamentário constitui uma receita pública, pois tem como finalidade atender às despesas públicas”.

Ex.: impostos, taxas, contribuições, operações de crédito, alienação de bens, receitas de serviço, receitas patrimoniais etc.

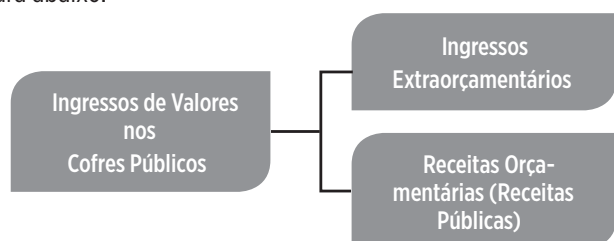
Extraorçamentárias:

Receitas extraorçamentárias são **recursos que não decorrem do orçamento** ou de Lei de crédito adicional e não ingressam definitivamente no patrimônio público, tendo, assim, caráter temporário, ou ainda, registros meramente compensatórios, sem a efetiva entrada de recursos.

Essas receitas não são contempladas no orçamento, normalmente, em função de terem natureza transitória, e a Administração figura na relação de recebimento como mera fiel depositária. Dessa forma, tais recursos não poderão servir de fonte para financiar despesas públicas, pois estas não pertencem ao ente público que somente as detém momentaneamente. Compreendem as entradas de caixa ou créditos de terceiros que o Estado tem a obrigação de devolução futura.

Segundo o Manual Técnico de Orçamento de 2012, os depósitos diversos são recursos financeiros de caráter temporário e não integram a LOA ou Créditos Adicionais. O Estado é mero depositário desses recursos, que se constituem em Passivos exigíveis e cujas restituições não se sujeitam à autorização legislativa. Exemplos: Depósitos em Caução, Fianças, Operações de Crédito por ARO, emissão de moeda e outras entradas compensatórias no Ativo e no Passivo financeiros. Dessa forma, os recursos orçamentários poderão ou não estar na LOA ou em Créditos Adicionais, mas os extraorçamentários nunca estarão.

Com relação ao entendimento das Secretarias de Orçamento Federal e do Tesouro Nacional, SOF e STN, é importante frisar que, ao tratar da matéria por meio de manuais citados nessa obra, tais órgãos não consideram a entrada de recursos extraorçamentários, como receitas, nomeando-os de ingressos extraorçamentários. Assim, temos ingressos públicos como gênero (receita pública em sentido amplo), cujas espécies são os ingressos extraorçamentários e receitas orçamentárias, esta última tratada como sinônimo de receita pública, como na figura abaixo.



Tais manuais seguem o entendimento de parte da Doutrina, como o professor Francisco Glauber Lima Mota, além de atender melhor ao conceito contábil de receita. Porém, não é dessa forma que algumas bancas cobram tal matéria. Essas bancas utilizam como nomenclatura a expressão “receita extraorçamentária” para essas entradas de recursos.

No momento em que se registra a entrada desse tipo recurso nos cofres públicos, registra-se também a obrigação de devolvê-lo futuramente (registro no passivo exigível financeiro), e o conjunto desses Passivos compõe a dívida flutuante do Estado, ou seja, dívida de curto prazo. No momento da devolução ao seu legítimo proprietário, essa saída de recursos sempre se caracterizará como uma despesa extraorçamentária.

Em casos muito específicos, alguns tipos de ingressos extraorçamentários se transformarão em orçamentário, quando, por exemplo, uma caução depositada como garantia de cumprimento de um contrato com a Administração é transformada em multa em função do descumprimento desse contrato. Nesse momento, aquele recurso que deveria ser devolvido, e, portanto, não poderia ser empregado em despesas públicas, passa a integrar definitivamente os cofres públicos, podendo, então, ser utilizado no financiamento dessas despesas.

São exemplos de receita extraorçamentária:

- **Consignações em Folha de Pagamento.**
- **Caução Recebida em Dinheiro.**

São recursos financeiros recebidos em função de prestação de garantias, como as previstas no Art. 56, da Lei 8.666/93.

Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.

Como desdobramento dessa relação jurídica, podem ocorrer duas situações distintas em relação ao destino desse recurso:

01. Devolução do recurso aos licitantes em função de não ter havido nenhum problema no processo licitatório ou no cumprimento do contrato. Nesse caso, essa saída de recursos terá natureza extraorçamentária.
02. Conversão do valor prestado como garantia em multa em função de ter havido problema no processo licitatório ou no cumprimento do contrato. Essa conversão se configura uma receita orçamentária.

• Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)

É a entrada de recursos referente à antecipação de receita orçamentária. Essa antecipação deve ter uma finalidade especificada, a destinação para a cobertura momentânea de insuficiência de caixa, seja, débitos de tesouraria. Nesse caso, o ente federativo, normalmente Município, antecipa, junto à instituições financeiras, parte de suas receitas orçamentárias previstas para serem arrecadas naquele exercício financeiro.

Embora possa haver autorização para abertura desse tipo de crédito na LOA, essa entrada de recurso será sempre uma receita extraorçamentária, isso porque não passa de uma mera antecipação de recursos que já são orçamentários, assim, se esse aporte também fosse considerado orçamentário, haveria uma dupla contagem.

É importante citar que somente essa modalidade de operação de crédito se configura receita extraorçamentária, sendo as demais orçamentárias.

- **Retenções em Folha de Pagamento.**
- **Inscrição em Restos a Pagar.**

Os restos a pagar decorrem do Princípio Contábil da Competência, pois o Art. 35, inciso II, da Lei nº 4.320/64, estabelece que pertencem ao exercício financeiro “as despesas nele legalmente empenhadas”.

A execução da despesa percorre, basicamente, três fases: empenho, liquidação e pagamento. Assim, em certos casos, as despesas legalmente empenhadas em um exercício e não pagas deverão, em determinadas situações, ser inscritas em restos a pagar. Esses restos a pagar serão incluídos entre as despesas orçamentárias e, de forma compensatória, deve-se registrar o mesmo valor como receita extraorçamentária no balanço financeiro. É uma operação meramente contábil, não havendo entrada efetiva de recursos. Tal procedimento é determinado pelo Art. 103, Parágrafo único, da Lei 4.320/64.

Art. 103. *O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.*

Parágrafo único. *Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extraorçamentária para compor sua inclusão na despesa orçamentária.*

- **Superávit do Orçamento Corrente**

É controversa a inclusão do superávit do orçamento corrente (SOC) entre as receitas extraorçamentárias, isso em função da interpretação dada ao § 3º, do Art. 11 da Lei 4.320/64, abaixo transcrito.

§ 3º. *O superávit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a que se refere o Anexo nº 1, não constituirá item de receita orçamentária.*

Segundo tal mandamento, o SOC não poderá ser considerado receita orçamentária, afinal, por ocasião de sua arrecadação, ele já foi assim considerado, e um novo reconhecimento implicaria em dupla contagem.

Porém, para alguns doutrinadores, não ser orçamentária não significa ser extraorçamentária. Para eles, esse superávit nada mais é que um saldo financeiro gerado pelo resultado positivo do balanceamento entre receitas e despesas correntes, ou seja, o resultado positivo do orçamento corrente.

A questão está no § 2º do mesmo artigo que classifica esse mero saldo orçamentário como uma receita, isso para permitir que tal saldo possa financiar, no orçamento de capital, as despesas de capital.

§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o

superávit do Orçamento Corrente (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 20.5.1982) (grifo nosso).

Assim, tal previsão, combinada com a interpretação dada à parte final do § 3º supracitado, “não constituirá item de receita orçamentária”, leva alguns doutrinadores, como Deuswaldo Carvalho, e algumas bancas, mais especificamente a ESAF (2006 - prova de Analista de Controle Externo), a classificar esse saldo como uma receita de capital extraorçamentária, afinal, já que não se constitui item da receita orçamentária, só pode se constituir item da receita extraorçamentária.

Porém, como dito, tal entendimento não é unânime, para alguns doutrinadores, o fato de não ser orçamentária não torna o SOC extraorçamentário, para parte da doutrina, o SOC não se classifica nem como receita orçamentária nem como receita extraorçamentária, sendo um mero saldo orçamentário positivo que será utilizado para financiar despesas de capital.

Outra razão apontada é a inexistência de uma classificação que comporte uma receita de capital extraorçamentária, afinal, segundo entendimento sobre dispositivos da Lei 4.320/64, as receitas de capital são sempre orçamentárias.

Assim, deve-se ficar atento à questão de concursos, pois, se a mesma afirmar que o SOC não é receita orçamentária, não há dúvida, questão correta, afinal, está previsto na Lei e esse tem sido o posicionamento do CESPE, por exemplo. Essa banca não deixa claro se considera o SOC como receita extraorçamentária, mas como orçamentária certamente não considera.

Por outro lado, se vier expresso que o SOC é uma receita extraorçamentária, deve-se ficar atento ao posicionamento da banca, pois para a ESAF, essa afirmação é correta.

Ex.: (CESPE) *No que concerne à receita e à despesa pública, julgue os itens subsequentes.*

O superávit do orçamento corrente, definido como a diferença positiva entre receitas e despesas correntes, constitui item da receita orçamentária.

Como dito anteriormente, a questão está errada por contrariar o texto legal, porém, isso não quer dizer que essa Banca aceita o SOC como receita extraorçamentária.

Classificação das Receitas Orçamentárias do poder coercitivo do Estado

Quanto à Coercitividade / Origem

Essa classificação visa a identificar de onde derivou a receita, se do esforço do próprio Estado ou se do esforço da sociedade que transfere seus recursos em função. Diante desse critério, podemos dividir as receitas públicas em dois grupos: Receita pública originária e Receita pública derivada.

- **Receita Pública Originária, de Economia Privada ou de Direito Privado**

São os recursos obtidos pelo Estado em função do desenvolvimento de atividades características de economia privada. Para obter tais recursos, o Estado explora seu patrimônio e atua como empresário, seja no âmbito comercial, industrial ou de prestação de serviço, cobrando tarifas, preços públicos.

As receitas originárias também são denominadas de receitas de direito privado e podem ser assim divididas:

- ▷ **Patrimoniais:** São as receitas oriundas da exploração do patrimônio estatal mobiliário e imobiliário, tais como aluguéis, dividendos, foros, laudêmios etc.
- ▷ **Empresariais:** São receitas oriundas de atividades empresariais desenvolvidas pelo Estado, como receitas agropecuárias, receitas comerciais, receitas de serviço, dentre outras.

Cabe, aqui, ressaltar uma observação feita por Valdecir Pascoal, em sua obra *Direito Financeiro e Controle Externo*. O eminente professor lembra que a doutrina divide o preço público em:

- ▷ Preço quase-privado: são valores cobrados, tendo com base a concorrência do mercado e visando ao lucro, quando o Estado se equipara a um particular.
- ▷ Preço público: valores cobrados pelo Estado que visam ao custeamento total do serviço prestado.
- ▷ Preço político: valores cobrados abaixo do preço de custo, haja vista, precipuamente, o desenvolvimento de atividades sociais.

• **Receita Pública Derivada de Economia Pública ou de Direito Público**

São receitas que derivam do patrimônio da sociedade. O Governo obtém tais receitas exercendo seu poder de tributar os rendimentos, atividades ou o patrimônio da população.

Em outras palavras, são aquelas receitas obtidas pelo Estado, mediante seu poder coercitivo. Assim sendo, o Estado exige que o particular entregue uma determinada quantia na forma de tributos ou de multas.

São exemplos de receitas derivadas as Receita Tributária, de Contribuições, Taxas, Multas etc.

Quanto à Categoria Econômica (Econômico-Legal)

Legal e economicamente, as receitas orçamentárias são classificadas em dois grandes grupos ou categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital (Art. 11, da Lei nº 4.320/64).

Como veremos em breve, essa classificação também ocorrerá com a despesa, também dividindo-a em corrente e de capital.

São várias as diferenças entre receita corrente e receita de capital, e as mais importantes estão relacionadas a:

Destinação

Veremos em breve que a despesa também é classificada conforme sua categoria econômica em corrente e de capital. Essa classificação propicia evidenciar duas variáveis econômicas diretamente relacionadas ao orçamento público; o consumo, relacionado às despesas correntes, e o investimento em sentido amplo, relacionado às despesas de capital.

Segundo esse entendimento, despesas correntes ocorrem para mera manutenção dos serviços e do patrimônio público, não provocando acréscimos no patrimônio duradouro do Estado, como pagamento de salários, água, energia elétrica, juros de operações de crédito, consumo de combustível etc.

Já as despesas de capital ocorrem para expansão e aprimoramento dos serviços e do patrimônio público, provocando acréscimos no patrimônio duradouro do Estado, como a construção ou ampliação de escolas, hospitais, estradas, pagamento da parte principal de uma operação de crédito etc.

Do ponto de vista da receita, e é o que nos interessa por enquanto, essa classificação visa, dentre outras coisas, a demonstrar as fontes de recursos que financiarão essas variáveis.

O confronto entre receitas e despesas, conforme sua categoria econômica, possibilita a elaboração dos orçamentos correntes e de capital que, por sua vez, propiciam a análise econômica do resultado das transações do setor público, das contas públicas. Assim, de regra:

• **Receita Corrente**

São recursos destinados a financiar as despesas correntes.

Segundo o site do Tesouro Nacional:

“Receitas Correntes – Receitas que apenas aumentam o patrimônio não duradouro do Estado, isto é, que se esgotam dentro do período anual. São os casos, por exemplo, das receitas dos impostos que, por se extinguirem no decurso da execução orçamentária, têm, por isso, de ser elaboradas todos os anos. Compreendem as receitas tributárias, patrimoniais, industriais e outras de natureza semelhante, bem como as provenientes de transferências correntes.”

(http://www.tesouro.fazenda.gov.br/servicos/glossario/glossario_r.asp - acessado em 22/11/2011).

• **Receita de Capital**

São recursos destinados a financiar as despesas de capital.

Segundo o site do Tesouro Nacional, Receitas de Capital são aquelas que alteram o patrimônio duradouro do Estado, por exemplo, aquelas provenientes da observância de um período ou do produto de um empréstimo contraído pelo Estado a longo prazo. Compreendem, assim, a constituição de dívidas, a conversão em espécie de bens e direitos, reservas, bem como as transferências de capital.

Vale aqui uma observação interessante referente a um tipo muito especial de receita de capital, o Superávit do Orçamento Corrente.

Apesar de ter se originado como uma receita corrente, como veremos em breve, esses recursos serão classificados como receita de capital. Tal procedimento ocorre com o objetivo de propiciar ao orçamento corrente a possibilidade de financiar as despesas de capital.

Dessa forma, havendo diferença positiva entre receitas e despesas correntes, esse valor a maior comporá o Orçamento de Capital como Receita de Capital, o que reflete a preocupação em não se financiar despesas correntes com receita de capital, pelo efeito negativo que tal prática provoca no patrimônio público.

É como vender um automóvel ou fazer um empréstimo para pagar o aluguel: chegado um novo mês, surge novamente o aluguel a pagar; também, ou não existe mais o automóvel, se a opção foi vender um bem, ou existirá, além do novo aluguel, mais uma obrigação a pagar, o empréstimo. Porém, vender um automóvel ou fazer um empréstimo para comprar outro automóvel ou ainda comprar um apartamento para deixar de pagar aluguel é totalmente aceitável e, melhor ainda, se for possível pagar todas as despesas correntes com o salário e ainda economizar para adquirir esse novo bem (superávit do orçamento corrente).

Para limitar a prática de se financiar despesas correntes com receitas de capital, no ordenamento jurídico brasileiro, existem alguns dispositivos, como a regra de ouro, prevista

no inciso III, do Art. 137, da CF/88 e vista em tópico sobre o Princípio do Equilíbrio. Tal regra visa a limitar o financiamento de despesas correntes com operações de crédito. Mesmo tendo um impacto muito negativo no Patrimônio estatal, existem exceções à vedação de se financiar despesas correntes com receitas de capital. Uma delas é a quebra da própria regra de ouro, ou seja, um ente federativo poderá realizar operações de crédito em montante maior que as despesas de capital, desde que tais operações sejam autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

Art. 167. São vedados: (...)

III. Ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;

Outra exceção está no Art. 43 da LRF. Esse dispositivo admite alienação de bens e direitos (Ativos) para o financiamento de despesas correntes, se a alienação do bem for destinada por Lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

Art. 44. *É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por Lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.*

Quanto à Divisão Legal

Esse critério observa a Lei 4.320/64 que, em seu Art. 11, expressamente divide as receitas em corrente e de capital, isso porque não existe um critério que seja absoluto, sendo a previsão legal de certa receita em determinada categoria o principal referencial.

Art. 11. *A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 20.5.1982)*

• Receitas Correntes

Segundo o § 1º, do Art. 11, são Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de Direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes.

• Receitas de Capital

De acordo com o § 2º, do Art. 11, da Lei nº 4.320/64, são Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros, oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender às despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda,

Por Fonte de Recursos (Classificação Econômica da Receita Orçamentária por Fonte de Recurso ou por Subcategoria Econômica)

→ Receitas correntes

A classificação por fonte de recurso detalha as categorias econômicas, tendo por base também a Lei 4.320/64. Tal detalhamento visa a propiciar um acompanhamento da evolução do recolhimento de cada modalidade de Receita Orçamentária, por ocasião da execução do Orçamento. Vejamos cada uma delas:

• Tributária

Segundo o Art. 3º, do Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em Lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

São receitas derivadas, advindas do poder de império do Estado. É importante ressaltar que a classificação orçamentária, diferente da tributária, segue a Lei 4.320/64, que considera somente as três espécies tributárias constantes do Código Tributário Nacional, ou seja, impostos, taxas e contribuições de melhoria.

Art. 5º. *Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.*

→ Impostos

Conforme Art. 16, do Código Tributário Nacional, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.

→ Taxas

De acordo com o Art. 77, do Código Tributário Nacional, as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Segundo o Art. 78, do Código Tributário Nacional, considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos.

Interpretando o texto legal, chega-se a conclusão que a taxa, sob a ótica orçamentária, classifica-se em: Taxa de Fiscalização e Taxa de Serviço.

Segundo o Manual Técnico de Orçamento 2017, taxas são compulsórias (decorrem de Lei) e o que legitima o Estado a cobrá-las é a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis ou o regular exercício do Poder de Polícia. A relação decorre de Lei, sendo regida por normas de Direito público.

Já o Preço Público, sinônimo de tarifa, decorre da utilização de serviços facultativos que a Administração Pública, de forma direta ou por delegação (concessão ou permissão), coloca à

disposição da população, que poderá escolher se os contrata ou não. São serviços prestados em decorrência de uma relação contratual, regida pelo Direito privado.

→ Contribuições de Melhoria

De acordo com o Art. 81, a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Faz-se necessário citar que, para que seja legítima a cobrança desse tributo, deve haver nexo causal entre a obra pública e a valorização do imóvel.

• Contribuições

Segundo o Manual Técnico de Orçamento de 2017, reúnem-se nessa origem as contribuições não classificadas pela Lei Orçamentária como tributos. Apesar de haver controvérsia doutrinária sobre o tema, suas espécies podem ser assim definidas:

→ Contribuições Sociais

São receitas destinadas ao custeio da previdência social, saúde, educação etc. Enquadram-se nessa categoria as contribuições que visam ao custeio dos serviços sociais autônomos: Serviço Social da Indústria - SESI, Serviço Social do Comércio - SESC e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.

É importante ficar atento que tais receitas não se referem somente à Seguridade Social. Referem-se a todas as áreas consideradas sociais.

→ Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

Receitas que derivam da contraprestação à atuação estatal exercida em favor de determinado grupo ou coletividade, como a CIDE - Combustíveis.

A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) é contribuição que visa a um determinado setor da economia, com finalidade específica e determinada.

Essa intervenção se dá pela fiscalização e por atividades de fomento, por exemplo, desenvolvimento de pesquisas para crescimento do setor e oferecimento de linhas de crédito para expansão da produção. Um exemplo de CIDE é o Adicional sobre Tarifas de Passagens Aéreas Domésticas, voltado à suplementação tarifária de linhas aéreas regionais de passageiros, de baixo e médio potencial de tráfego.

→ Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais ou Econômicas

Receitas destinadas a atender determinadas categorias profissionais ou econômicas, vinculando sua arrecadação às entidades que as instituíram. Por esse motivo, esses valores não transitam pelo orçamento da União.

São exemplos de entidades representativas de categorias profissionais contempladas com esse tipo de contribuição: Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, Conselho Regional de Medicina - CRM, entre outros.

→ Contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública

Contribuição criada em 2002 com a finalidade específica de custear o serviço de iluminação pública. A competência para instituição é dos Municípios e do Distrito Federal.

Art. 149-A. *Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no Art. 150, I e III. 32*

Parágrafo único. *É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.*

• Receita Patrimonial

São as receitas oriundas da exploração do Ativo Permanente, ou seja, recursos financeiros que entram nos cofres públicos em função da exploração de bens pertencentes ao Estado. Podem ser divididas em Receitas Imobiliárias, como as receitas de aluguel, foros laudêmios, e Receitas Mobiliárias, como dividendos, juros decorrentes das aplicações de disponibilidades em opções de mercado, e outros rendimentos oriundos de renda de ativos permanentes.

• Receita Agropecuária

São receitas provenientes de atividades relacionadas à agropecuária. São exemplos desse tipo de receita as advindas da agricultura, da pecuária, além das atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nas próprias propriedades.

• Receita Industrial

São receitas provenientes da atividade industrial, definidas como tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. São exemplos de atividade industrial a da construção, transformação, produtos alimentícios etc.

• Receita de Serviços

São receitas provenientes da atividade de prestação de serviços por parte do Estado. São exemplos desse tipo de receitas os recursos advindos do desenvolvimento pelo Estado de serviços, como os financeiros, de transporte, saúde, comunicação, portuário, armazenagem, de inspeção e fiscalização, juros decorrentes da concessão de empréstimos, processamento de dados, vendas de mercadorias e produtos inerentes à atividade da entidade, outros serviços.

Dentre as receitas de serviços, merece destaque uma de suas formas de remuneração, tarifa, para uns, e preço público, para outros.

• Transferência Corrente

São recursos financeiros recebidos de outras pessoas de Direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

Servem de exemplo a cota portadora os fundos constitucionais, que, para o ente que recebe, representa uma receita corrente cuja fonte é uma transferência corrente. Já para a União, essa transferência será considerada em seu Orçamento como uma despesa corrente.

• Outras Receitas Correntes

São os ingressos provenientes de outras origens não classificáveis nas subcategorias econômicas anteriores, como re-

cebimento de dívida ativa, receitas de doações, receitas de restituições, receitas de juros de mora.

Observação: os juros recebidos merecem um cuidado especial no momento de classificá-los dentre as fontes de receitas correntes. É certo que eles sempre serão receita corrente, mas a depender de sua natureza, poderão ser de fontes distintas. Vamos a elas:

- ▷ Juros decorrentes de aplicações financeiras: Receita patrimonial mobiliária
- ▷ Juros de empréstimos: Receitas de serviços
- ▷ Juros de mora: Outras receitas correntes

Receitas de Capital

Vejamos cada uma das fontes:

→ Constituição de dívida (Operações de Crédito)

São os recursos obtidos em função das operações de crédito por meio de empréstimo ou financiamentos obtidos, ou seja, a captação de recursos junto a terceiros com o compromisso de pagamento no futuro. Tais captações têm o objetivo de financiar desequilíbrio orçamentário, sendo fonte de recursos, em regra, para despesas de capital, como obras, investimento, ou rolagem de dívidas anteriores.

A LRF traz um sentido mais amplo para o termo operações de crédito. Segundo esse mandamento, operações de crédito são um compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.

No sentido da Lei 4.320/64, operações de créditos são receitas orçamentárias, ao contrário das operações de crédito para antecipação de receita orçamentária (ARO) que são extraorçamentárias e servem para cobrir, momentaneamente, a insuficiência de caixa, ou seja, débitos de tesouraria.

As formas de captação de recursos por meio de constituição de dívida podem ser realizadas tanto de forma contratual, com uma instituição financeira nacional ou internacional, em que todo montante de recursos é financiado por uma única instituição ou grupo de instituições, quanto com emissão de títulos de dívida pública, que são valores que o poder público, no momento da emissão, arrecada por cada título repassado às pessoas físicas ou jurídicas, e, após um determinado prazo, poderão resgatá-los com juros, conforme as regras estabelecidas. Como esses papéis são emitidos em grande quantidade, o total de recursos arrecadados também é alto. Dessa forma, o poder público terá como credores várias pessoas, que poderão alienar esses títulos durante o período estabelecido entre a emissão e o resgate. Esse tipo de dívida é chamada mobiliária e são representadas pela emissão de títulos com as OTN (obrigações do Tesouro Nacional) e LTN (Letras do Tesouro Nacional).

A LRF estabelece limites ao refinanciamento do principal da dívida mobiliária, determinando que não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para esse efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária.

As operações de crédito dependem de autorização legislativa, que pode ser dada tanto em Lei específica quanto na Lei Orçamentária Anual.

Art. 7º. *A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para:*

- I. Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do Art. 43;*
- II. Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa.*

§ 1º - *Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura.*

§ 2º - *O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício.*

§ 3º - *A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a operações de crédito, poderá constar da própria Lei de Orçamento.*

O montante dessas dívidas, a depender de suas características, formará a chamada dívida fundada ou consolidada. Para a Lei 4.320/64, a dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, ditos de longo prazo, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos.

Art. 98. *A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos.*

As dívidas de curto prazo, ou seja, as de exigibilidade inferiores a doze meses, formam a dívida flutuante e são resultado de operações de crédito por antecipação de receita (ARO), além das receitas extraorçamentárias que geram registros de Passivos exigíveis, como as cauções.

Porém, por intermédio do § 3º do Art. 29, a LRF ampliou esse conceito, incluindo na dívida fundada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses, cujas receitas tenham constado do orçamento.

Art. 29. *Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:*

- I. Dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses;*

§ 3º *Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.*

O Art. 29 da LRF traz ainda algumas outras definições que nos ajudam a entender a que se referem cada uma delas:

Art. 29. *Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições: (...)*

I. Dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios;

II. Operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros;

III. Concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada;

IV. Refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária.

§ 1º - Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos Arts. 15 e 16.I

§ 2º - Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil.

Dentre essas receitas, estará também a oriunda de empréstimo compulsório que, mesmo sendo uma receita tributária, configura-se numa receita de capital.

Alienação de Bens (Conversão em Espécies de Bens e Direitos)

São as receitas provenientes da alienação de componentes do Ativo permanente, como a venda de bens, privatizações, etc.

Sendo uma receita de capital, em regra, o produto da alienação de bens e direitos não deveria financiar despesas correntes. Porém, o Art. 43 da LRF admite alienação de bens e de direitos para o financiamento de despesas correntes, desde que a alienação do bem seja destinada por Lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por Lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

Amortização de Empréstimos

São recursos que entram nos cofres públicos em função de amortizações de empréstimos feitos para outras pessoas, ou seja, são as pessoas que devem ao ente público pagando a parte principal do que lhes foi emprestado. São parcelas de empréstimos concedidos, seja qual forma tenham.

Importante ficar atento em questões de prova com os termos utilizados para que se possa identificar se a dívida que está sendo amortizada é referente a empréstimos concedidos. Nesse caso, é receita de capital. Se refere a empréstimos capitados, é despesa de capital. Assim, temos as seguintes situações:

→ Empréstimos concedidos:

- ▷ Despesa de Capital (inversões financeiras) na entrega do valor emprestado ao devedor.
- ▷ Receita de Capital (amortização de empréstimos), pelo recebimento do principal, e Receita Corrente (de serviços), pelos juros referentes ao mesmo empréstimo.

→ Empréstimos obtidos:

→ Receita de Capital pelo recebimento do valor emprestado pelo credor.

- ▷ Despesa de Capital pelo pagamento do principal e despesa corrente pelo dos juros referentes ao mesmo empréstimo.

Normalmente, se a questão, não deixar claro que a amortização se refere à operação de crédito concedida ou obtida, esta será tratada como “amortização da dívida” e aquela como “amortização de empréstimo”

• Transferências de Capital

São recursos financeiros provenientes de pessoas de direito público ou privado para uma função específica, a de cobrir despesas de capital.

Segundo a Lei 4.320/64, são Transferências de Capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de Direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de Lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública.

São exemplos mais comuns os valores resultantes de convênios, em que o ente que recebe tem por finalidade aplicar tais valores em Despesas de Capital.

• Outras Receitas de Capital

São os ingressos provenientes de outras origens não classificáveis nas subcategorias econômicas anteriores, como o resultado do Banco Central do Brasil, apurado, após a constituição ou reversão de reservas (Art. 7º da LRF), o superávit do orçamento corrente, dentre outros.

Lembremos que, apesar dessas classificações se referirem a receitas orçamentárias e a Lei determinar que o superávit do orçamento corrente não seja classificado com tal, a própria Lei inclui o superávit do orçamento corrente entre as receitas de capital.

Impacto no Patrimônio Líquido (Enfoque Patrimonial)

Esse critério diferencia as receitas orçamentárias conforme o impacto no Patrimônio Líquido do ente público que as recebe. Tudo dentro de uma visão contábil, dentro de um enfoque patrimonial segundo um regime de competência.

Para quem não entende a visão contábil, patrimonial, Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa, com o somatório de bens e direitos representando o Patrimônio Bruto (Ativo). Por sua vez, Patrimônio Líquido é a riqueza da pessoa a que pertence um patrimônio, é o resultado da subtração entre a soma dos bens e direitos, o Ativo (elementos positivos do patrimônio), com a soma das obrigações, o Passivo exigível (elementos negativos do patrimônio).

Assim, $PL = A - PE$. Pelo enfoque patrimonial, receita é a variação positiva no Patrimônio Líquido, não importando o motivo pelo qual ocorra, ou seja, mesmo não havendo entrada de recurso financeiro, um fato pode gerar uma receita, desde que faça variar o Patrimônio Líquido positivamente, por exemplo, receber o perdão de uma dívida.

→ Vejamos o efeito desse fato contábil:

Sabemos que $PL = A - P$. Sabemos também que essa dívida compõe o Passivo, pois lá estão as obrigações. Assim, quando ela é perdoada, o valor do Passivo como um todo é reduzido. Como, nessa operação, o Ativo não é reduzido, o impacto dessa redução do Passivo ocorre positivamente no Patrimônio Líquido, e esse aumento, segundo o enfoque patrimonial do regime de competência, é uma receita, um fato modificativo aumentativo. Esse tipo de fato pode ocorrer também com uma variação positiva no Ativo, quando, por exemplo, o ente público recebe uma doação de um bem mesmo que.

Como no Ativo ficam classificados os bens, ele sofre uma variação positiva e, como não há aumento do Passivo em função desse fato, o impacto dessa variação será refletido positivamente no Patrimônio Líquido.

Já a despesa, pelo enfoque patrimonial do regime de competência, é a redução do patrimônio líquido, mesmo que não haja saída de recursos, ou pela redução do Ativo, ou pelo aumento do Passivo.

Pelo exposto, é fácil supor que o controle do Ativo, do Passivo, e, conseqüentemente, do Patrimônio Líquido de um ente público está diretamente relacionado à sua capacidade para bem cumprir suas finalidades e atender às demandas sociais, pois o ente público deve controlar seus bens direitos e obrigações, para que possa manter seu Patrimônio Líquido estável e, se possível, melhorá-lo, afinal, ele pertence a toda sociedade.

Assim, a manutenção e a evolução do Patrimônio Líquido deve ser motivo de monitoramento por parte das autoridades responsáveis pelo orçamento público, pois, a depender da forma como é conduzida, a execução do orçamento o afeta positiva ou negativamente, pois essa execução implica, necessariamente, na realização da receita e incoerência de despesa.

Por esse motivo, no inciso III, do § 2º do Art. 4º, da LRF, está previsto que Integrará o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias o Anexo de Metas Fiscais. Esse anexo deverá conter, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes, a evolução do Patrimônio Líquido do ente público, além da demonstração dessa variação nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de Ativos.

Art. 4º. A Lei de diretrizes orçamentárias atenderá ao disposto no § 2º do Art. 165 da Constituição e: (...)

§ 2º - O Anexo conterá, ainda: (...)

III. Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

Diverso do enfoque patrimonial do regime de competência, o enfoque orçamentário leva em consideração a realização de receita no momento da entrada de recursos financeiros, considerando como receita orçamentária todo recurso que

tenha duas características: não ter caráter devolutivo e estar disponível para ser utilizado no financiamento de despesas públicas. Por esse motivo, o enfoque orçamentário da receita pública realiza-se conforme o regime de caixa, pois, segundo o inciso I, do Art. 35, da Lei 4.320, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadas.

Art. 35. *Pertencem ao exercício financeiro:*

I. As receitas nele arrecadadas;

Se a receita orçamentária é um dos elementos que podem afetar o Patrimônio Líquido, temos mais um critério de classificação que divide as receitas em:

Efetiva

Receitas efetivas são aquelas entradas de recursos financeiros que provocam impacto positivo no Patrimônio Líquido do ente a que pertencem.

O impacto positivo no Patrimônio Líquido ocorre em função de tal entrada não ter como reflexo uma redução imediata, relacionada e proporcional no próprio Ativo, ou ainda, um aumento imediato, relacionado e proporcional no Passivo. Assim, receitas efetivas são consideradas receitas, tanto sob o aspecto patrimonial do regime de competência, quanto sob o enfoque orçamentário do regime de caixa.

Segundo o Manual Técnico de Orçamento de 2012, receitas correntes são aquelas arrecadadas dentro do exercício que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado, em geral com efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Por esse motivo, é importante estar atento ao efeito que uma receita corrente provoca no patrimônio líquido do ente. Tais receitas, em sua maioria, são fatos modificativos aumentativos, já que os recursos financeiros obtidos entram para fazer parte do Ativo, em função do aumento das disponibilidades financeiras, ou seja, aumento no valor de um dos elementos do Ativo, os recursos financeiros. Essa entrada geralmente não provoca nenhuma contrapartida no Ativo, reduzindo-o, ou no Passivo, aumentando-o.

Exceção a essa regra é o recebimento de dívida ativa. Tal dívida representa os valores que o particular deve ao Estado e que foram anteriormente inscritos no Ativo do ente público como um direito a receber. Esses valores podem ser classificados conforme sua natureza em dívida ativa tributária e não tributária. Dessa forma, mesmo sendo classificado como corrente, tal recebimento não provoca impacto positivo no Patrimônio Líquido, pois, concomitantemente ao recebimento do recurso financeiro que faz aumentar o Ativo, tal fato provoca também uma redução imediata, proporcional e relacionada do próprio Ativo, qual seja, o desaparecimento do direito de receber tal valor, pois é no Ativo que os direitos são classificados.

Outra exceção a ser citada, incluída entre as receitas efetivas, é a Transferência de Capital, que apesar de não ser corrente, ser de capital, também será uma receita efetiva.

→ Assim temos:

Receita efetiva = (receitas correntes – recebimento da dívida ativa) + transferências de capital.

• Não Efetiva ou Por Mutação Patrimonial

Receitas não efetivas são entradas de recursos que não afetam o patrimônio líquido, sendo classificadas como fatos permutativos.

São ditos permutativos pelo fato de a entrada de recursos provocar uma contrapartida que anula o aumento que ocorreria no PL.

Tais contrapartidas podem ocorrer de duas formas:

- ▷ Redução concomitante, relacionada e proporcional do próprio Ativo;

Serve de exemplo a alienação de um ativo, que se caracteriza como uma conversão, em espécie, de bens e direitos. Nessa situação, ocorre o aumento do Ativo com a entrada do recurso financeiro, mas também ocorre de forma concomitante, relacionada e proporcional a redução do próprio Ativo com a saída do bem, afinal, o bem vendido deverá ser entregue ao comprador. Dessa forma, como o aumento no Ativo foi anulado por própria sua redução, tal transação não alterará o Patrimônio Líquido.

- ▷ Aumento concomitante, relacionado e proporcional do Passivo.

Serve de exemplo uma operação de crédito, que nada mais é que a constituição de uma dívida. Nessa situação, ocorre o aumento do Ativo com a entrada do recurso financeiro, mas ocorre de forma concomitante, relacionada e proporcional, um aumento do Passivo com o registro da obrigação a pagar. Dessa forma, como o impacto do aumento no Ativo foi anulado pelo aumento do Passivo, tal transação não alterará o Patrimônio Líquido. Nesse sentido, esse conceito se confunde com o conceito de receita não efetiva.

Segundo o Manual Técnico de Orçamento de 2012, Receitas de Capital aumentam as disponibilidades financeiras do Estado. Porém, de forma diversa das Receitas Correntes, as Receitas de Capital, em regra, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido, ou seja, apesar de serem considerados como receitas sob o enfoque orçamentário do regime de caixa, não o são sob o enfoque patrimonial do regime de competência, isso porque, concomitantemente à entrada de recursos no Ativo, ocorre uma contrapartida que acaba por anular o efeito positivo que ocorreria no Patrimônio Líquido. Ocorre uma permuta patrimonial. Por esse motivo, são classificadas como fatos permutativos.

Por esse motivo, é importante estar atento ao efeito que uma receita de capital provoca no Patrimônio Líquido do ente. Tais receitas, em sua maioria, são fatos permutativos, já que os recursos financeiros obtidos entram para fazer parte do Ativo em função do aumento das disponibilidades financeiras, ou seja, aumento no valor de um dos elementos do Ativo, os recursos financeiros. Como visto, essa entrada geralmente provoca contrapartida no Ativo, reduzindo-o, ou no Passivo, aumentando-o.

Quando ocorre a transferência desse recurso, o ente que o recebe terá seu Patrimônio Líquido alterado para mais, afinal, concomitante à entrada do recurso financeiro, não ocorrerá nenhum dos dois efeitos descritos acima, com essa entrada refletindo integralmente, de forma positiva, no Patrimônio Líquido do ente que a recebe. Porém, apesar de refletir positivamente no Patrimônio Líquido do ente público que recebe o recurso, por força de determinação legal, tal receita é considerada uma Receita de Capital.

Assim, para identificar se uma transferência é corrente ou de capital, de nada adianta observar seu efeito no Patrimônio Líquido. Deve-se, então, observar sua destinação. Se for para realizar despesas correntes, será uma receita corrente (Transferência Corrente); se for para realizar despesas de capital, será uma receita de capital (Transferência de Capital).

→ Diante do exposto, temos:

Receita não efetiva = (receitas de capital – transferências de capital) + recebimento da dívida ativa.

Quanto à Regularidade, Uniformidade, Continuidade, Constância ou Ingresso

São as receitas classificadas como Ordinárias e Extraordinárias.

Ordinária

São valores cuja entrada ocorre novamente a cada novo período, sempre se renovando, sempre ocorrendo em cada exercício financeiro.

Temos como exemplo a receita de tributos (com exceção dos empréstimos compulsórios) e receita de contribuições.

• Extraordinária

São valores cuja entrada podem não ocorrer novamente a cada novo período, são esporádicas.

Temos como exemplo a receita de alienação de bens, de operações de crédito, de empréstimos compulsórios.

Por Identificador de Resultado Primário

A classificação por identificador de resultado primário tem por objetivo identificar as receitas que compõem o resultado primário do Governo no conceito acima da linha. Essa classificação é de indicativo, e tem como finalidade auxiliar a apuração do resultado primário previsto para o exercício. Para tanto, essa classificação divide as receitas em Receita Primária e Não Primária ou Financeira. Costuma-se atribuir a essa classificação os códigos (P) ou (F).

Vejamos cada uma delas:

→ Receita Primária (P)

As receitas são consideradas Primárias quando seus valores são incluídos na apuração do resultado primário (diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias). Segundo manual técnico de orçamento de 2012, receita primária é o somatório das receitas fiscais líquidas (aquelas que não geram obrigatoriedade de contraprestação financeira, como ônus, encargos e devolução). O cálculo da Receita Primária é efetuado somando-se as Receitas Correntes com as de Capital e, depois, excluindo da conta as receitas: de operações de crédito e seus retornos (juros e amortizações), de aplicações financeiras, de empréstimos concedidos e do superávit financeiro.

As receitas primárias referem-se, predominantemente, às receitas correntes que advêm dos tributos, das contribuições sociais, das concessões, dos dividendos recebidos pela União, da cota-parte das compensações financeiras, das decorrentes do próprio esforço de arrecadação das Unidades Orçamentárias, das provenientes de doações e convênios e outras também consideradas primárias.

→ Não primárias ou financeiras (F)

As receitas são consideradas Não Primárias ou Financeiras (F) quando não são incluídas na apuração do resultado primário.

As receitas não primárias ou financeiras são aquelas que não contribuem para o resultado primário ou não alteram o endividamento líquido do Governo (setor público não financeiro) no exercício financeiro correspondente, uma vez que criam uma obrigação ou extinguem um direito, ambos de natureza financeira, junto ao setor privado interno e/ou externo. São adquiridas junto ao mercado financeiro, decorrentes da emissão de títulos, da contratação de operações de crédito por organismos oficiais, das receitas de aplicações financeiras da União (juros recebidos, por exemplo), das privatizações e outras.

Assim, as receitas financeiras são basicamente as provenientes de operações de crédito (endividamento), de aplicações financeiras e de juros, em consonância com o Manual de Estatísticas de Finanças Públicas do Fundo Monetário Internacional – FMI, de 1986.

Classificação Institucional

Essa classificação visa a expor as unidades orçamentárias, notadamente aquelas que possuem autonomia financeira e administrativa, detentoras de receitas e que respondem pela arrecadação destas. Tal classificação também atingirá aquelas unidades da administração direta que detêm receitas próprias.

O fundamento legal da classificação está na disposição constitucional, que estabelece que o orçamento fiscal e o da seguridade social se referem aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta. No detalhamento dessa classificação, é utilizado o mesmo classificador institucional empregado para a despesa e do classificador por fonte de receita. (Giacomoni, 2010).

Ainda segundo o autor, são as seguintes modalidades de receita, conforme essa classificação:

→ Receitas do Tesouro.

Refere-se às Receitas diretamente arrecadas pelo Tesouro, como as tributárias.

→ Receitas diretamente arrecadas por órgãos, unidades e fundos da Administração Direta.

São recursos arrecadados pela Unidade orçamentária, como alienação de bens, taxas, operações de crédito etc. É importante citar que, mesmo não sendo arrecadadas diretamente pela unidade orçamentárias a que pertencem, haja vista que algumas podem ser arrecadas pelo Tesouro, essas receitas não perdem o vínculo com a Unidade orçamentária que é sua responsável.

→ Receitas de entidades, unidades e fundos da Administração indireta.

Têm praticamente as mesmas características da modalidade anterior, com o diferencial de pertencerem à Administração Indireta.

Classificação Segundo as Fontes de Recursos

Antes de classificarmos as receitas segundo suas fontes de recursos, é importante entender a conceituação de fonte de recursos segundo o prisma dessa classificação, pois, quando estudamos as receitas quanto à categoria econômica, vimos uma classificação com essa denominação, “classificação por fonte de recursos”, o que pode gerar confusão.

Giacomoni (2010), atento a essa dificuldade, denomina a classificação vista anteriormente como “fonte de receita” e essa de “fonte de recursos”. Porém, mais que saber uma mera nomenclatura, segundo o mesmo autor, o diferenciador importante é entender a função das duas classificações. Enquanto uma traz a estimativa de arrecadação por fonte de receita ou a arrecadação efetiva de determinado imposto ou contribuição, por exemplo (fonte vista anteriormente), a outra traz a parcela de receita que se vincula à determinada despesa (por fonte de recursos).

Segundo Manual de Receita Nacional, a despeito de tantas classificações, existe ainda a necessidade de identificar a destinação dos recursos arrecadados. Para tanto, foi instituído o mecanismo denominado Destinação de Recursos ou Fonte de Recursos.

Destinação de Recursos é o processo pelo qual os recursos públicos são correlacionados a uma aplicação, desde a previsão da receita até a efetiva utilização dos recursos. A destinação pode ser classificada em:

→ Destinação Vinculada

É o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela norma.

→ Destinação Ordinária

É o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

A criação de vinculações para as receitas deve ser pautada em mandamentos legais que regulamentam a aplicação de recursos, seja para funções essenciais, seja para entes, órgãos, entidades e fundos. Outro tipo de vinculação é aquela derivada de convênios e contratos de empréstimos e financiamentos, cujos recursos são obtidos com finalidade específica.

O mecanismo utilizado para controle dessas destinações é a codificação denominada Destinação de Recursos (Dr) ou Fonte de Recursos (Fr). Ela identifica se os recursos são vinculados ou não e, no caso dos vinculados, indica a sua finalidade.

Mecanismo de Utilização das Destinações de Recursos

Destinar é reservar para determinado fim. A metodologia de destinação de recursos constitui instrumento que interliga todo o processo orçamentário-financeiro, desde a previsão da receita até a execução da despesa.

Esse mecanismo possibilita a transparência no gasto público e o controle das fontes de financiamento das despesas, por motivos estratégicos e pela legislação que estabelece vinculações para as receitas.

O parágrafo único do Art. 8º e o Art. 50, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecem:

Art. 8º, Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:

I. A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;

Na fixação da despesa, deve-se incluir, na estrutura orçamentária, a fonte de recursos que irá financiá-la. Tratamento correspondente é dado às receitas, cuja estrutura orçamentária é determinada pela combinação entre a classificação por Natureza da Receita e o código indicativo da Destinação de Recursos.

Na execução orçamentária, a codificação da destinação da receita indica a vinculação, evidenciando, a partir do ingresso, as destinações dos valores.

Quando da realização da despesa, deve estar demonstrada qual a fonte de financiamento (fonte de recursos) dela, estabelecendo-se a interligação entre a receita e a despesa.

Assim, no momento do recolhimento/recebimento dos valores, é feita a classificação por Natureza de Receita e Destinação de Recursos, sendo possível determinar a disponibilidade para alocação discricionária pelo gestor público, e aquela reservada para finalidades específicas, conforme vinculações estabelecidas.

Portanto, o controle das disponibilidades financeiras por destinação/fonte de recursos deve ser feito desde a elaboração do orçamento até a sua execução.

No momento do registro contábil do orçamento, devem ser utilizadas contas do sistema orçamentário para o controle da receita prevista e da despesa fixada por destinação/fonte de recursos.

Na arrecadação, além do registro da receita e do respectivo ingresso dos recursos financeiros, deverá ser lançado, em contas de controle, o valor classificado na destinação correspondente (disponibilidade a utilizar), bem como o registro da realização da receita por destinação. Também, na execução orçamentária da despesa, no momento do empenho, deve haver a baixa do crédito disponível de acordo com a destinação.

Na liquidação da despesa, deverá ser registrada a transferência da disponibilidade a utilizar para a comprometida, e na saída desse recurso, deve ser adotado procedimento semelhante, com o registro de baixa do saldo da conta de destinação comprometida e lançamento na de destinação utilizada.

Atualmente, a classificação de fontes de recursos consiste de um código de três dígitos:

- **1º dígito: Grupo de Fonte de Recursos**

O primeiro dígito apresenta o maior nível de agregação, ou seja, o grupo a que determinada fonte pertence. Os recursos ficam assim distribuídos:

Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Compreendem todos os recursos do exercício corrente oriundos das principais fontes, sendo o critério mais fácil de identificação o da exclusão, pois todos os recursos que não estiverem classificados nas outras fontes estarão nesta. Compreendem a fonte tributária, de contribuições, operações de crédito, dentre outras.

Assim chega-se à conclusão de que a maior parte dos recursos pertencerá a essa fonte.

- Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente.

Envolve os recursos que têm como fonte entidades com autonomia e que integram o orçamento, como autarquias, fundações, sociedades de economia mistas etc.

- ▷ Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores.
- ▷ Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores.

Essas duas fontes se referem às fontes anteriormente descritas, mas pertencentes a exercícios anteriores. Essas fontes permitem a utilização dos recursos de exercícios anteriores no exercício corrente, principalmente em função de alterações na programação da despesa.

- ▷ Recursos Condicionados.

Referem-se a recursos que dependem de aprovação legal e que, para tanto, ficam em suspenso até que a pendência seja sanada. Antes da criação desse classificador, esses recursos ficavam classificados na fonte 1.

2º e 3º Dígito: Especificação das Fontes de Recursos

O segundo e o terceiro dígitos é o detalhamento do grupo a que pertence, é a fonte propriamente dita e é composta por três dígitos. Exemplo:

- » Fonte 100 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente (1).
- » Recursos Ordinários (00).
- » Fonte 152 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente (1).
- » Resultado do Banco Central (52).
- » Fonte 150 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente (1).
- » Recursos Próprios Não Financeiros (50).
- » Fonte 250 – Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente (2).
- » Recursos Próprios Não Financeiros (50).
- » Fonte 300 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores (3).
- » Recursos Ordinários (00).



ANOTAÇÕES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

23. Despesa Pública

Para efetivamente cumprir suas funções enquanto garantidor da paz social e do bem comum, o Estado necessita despender recursos na forma de despesa.

Porém, por se tratar dos recursos de toda sociedade, ele deve seguir regras estabelecidas para que haja eficiência no gasto e no controle dos recursos. Daí a necessidade de se estudar a despesa pública.

Conceito de Despesa Pública

Antes de definirmos despesa pública, temos que entender o que vem a ser despesa.

De acordo com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), nº 1.121, de 28 de março de 2008, as despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de saída de recursos ou redução de Ativos ou incremento em Passivos, que resultem em decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de distribuição aos proprietários da entidade.

A depender da natureza jurídica da pessoa que sofre o impacto negativo no patrimônio, se pública ou privada, a despesa também terá essa denominação, sendo chamada de despesa pública ou privada.

Despesa Pública, objeto desse estudo, corresponde ao total dos dispêndios realizados pelo Estado na obtenção de bens e de serviços com vistas à realização dos objetivos a cargo do governo.

Tem-se, antes de mais nada, o conceito de despesa pública em sentido amplo, que seria toda e qualquer saída de recursos dos cofres públicos, ou seja, engloba a receita orçamentária e extraorçamentária.

Já em sentido estrito, o conceito de despesa pública se confunde com o de despesa orçamentária. De acordo com Aliomar Baleeiro *apud* Valdecir Pascoal (2010), a despesa pública é a aplicação de certa quantia, por parte da autoridade ou do agente público competente, dentro de uma autorização legislativa, para a execução de um fim a cargo do Governo. Em outra definição desse autor, despesa pública é o conjunto dos dispêndios do Estado, ou de outra pessoa de direito público, para o funcionamento dos serviços públicos (1996, p. 65).

Observando o inciso II do Art. 35, da Lei 4.320/64, chega-se à conclusão de que a despesa pública representa um dispêndio de recursos do patrimônio público, representado por uma saída de recursos financeiros imediata, com redução de disponibilidades, ou mediata, por meio do reconhecimento da obrigação (PISCITELLI; TIMBÓ; ROSA, 1999).

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I. As receitas nele arrecadadas;

II. As despesas nele legalmente empenhadas.

Para que a despesa seja considerada legalmente empenhada, ela deve ser:

- Previamente autorizada no orçamento.
- Submetida ao processo licitatório, ou que tenha sido dispensada dessa obrigação.
- Que o empenho à despesa tenha sido ordenado por agente legalmente investido no poder de autorizar despesa, o ordenador de despesa.

Vimos que, no orçamento, a realização da receita dá-se conforme o regime de caixa, ou seja, para fins orçamentários. Considera-se Receita Pública somente o valores arrecadados. No caso de um imposto, por exemplo, para que os recursos dele advindos sejam considerados Receita Pública, tais recursos devem ter, no mínimo, sido entregues pelo contribuinte ao agente arrecadador, ou seja, ter passado pelo estágio de arrecadação.

Já para a despesa, o reconhecimento de sua incorrência se dá conforme o regime de competência, pois, segundo a letra da Lei, não é necessária a saída efetiva de recursos para que ela seja reconhecida, bastando, para isso, que a mesma tenha percorrido o estágio do empenho (seu primeiro estágio de execução).

Estágios da Despesa Orçamentária

Assim como a receita, a despesa pública poderá ser classificada, segundo sua natureza, em orçamentária e extraorçamentária, sendo objeto de estudo somente as fases da despesa orçamentária.

Assim como a Receita Pública orçamentária, a Despesa Pública orçamentária ocorre por meio de um processo complexo, que pode ser dividido em estágios, fases. Não há consenso doutrinário sobre quantos e quais são esses estágios, pois o que é considerado estágio para uns é desconsiderado por outros, cada qual com as próprias razões.

Para a doutrina dominante, os estágios da despesa são quatro: fixação, que alguns autores também chamam de previsão, empenho, liquidação e pagamento, sendo estes últimos chamados de estágios da execução. Já Valdecir Pascoal, por exemplo, insere entre a fixação e o empenho a “realização do procedimento licitatório” (Direito Financeiro e Controle Externo, 2010), outros inserem, ainda, a programação antes do empenho e a ordem de pagamento, antes do pagamento.

Vejamos as principais fases da despesa:

Fixação (Previsão)

Corresponde à parte do processo de elaboração da LOA ou de Leis de Crédito Adicionais, em que se definem as despesas que serão realizadas no exercício financeiro subsequente e o montante a ser despendido com elas. É a decisão sobre quais despesas serão realizadas e a inserção dessa decisão no PLOA ou em Projetos de Lei de Créditos Adicionais. Esses valores são os chamados créditos orçamentários que terão por limite suas respectivas dotações em valor suficiente e determinado. Fixação, então, se refere à soma das dotações orçamentárias fixadas para cada crédito orçamentário.

Assim, a fixação é necessária para que se possa autorizar o administrador público a realizar a despesa, cumprindo o previsto no *caput* do Art 2º e no Art. 3º, da Lei 4.320/64, princípios da legalidade e universalidade, combinados com o inciso III, do Art. 167, da Constituição, princípio da discriminação. A fixação da despesa na LOA ou em Leis de créditos adicionais cria o crédito orçamentário.

Já a dotação é necessária para que se possa estabelecer o limite do crédito dado ao gestor público para que ele possa despender recursos com a despesa previamente determinada, cumprindo, então, o mandamento constitucional previsto no inciso VII do Art. 167.

Lei 4.320/64

Art. 2º. *A Lei do Orçamento conterà a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade.*

Art. 3º. *A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em Lei.*

Constituição Federal

Art. 167. *São vedados: (...)*

I. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual;

II. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

VII. A concessão ou utilização de créditos ilimitados;

Além do limite individual estabelecido para cada crédito, a fixação do montante total de despesa deve obedecer ao limite previsto para a receita, atendendo, assim, ao Princípio do Equilíbrio Orçamentário.

Aprovada a LOA ou Lei de Crédito Adicional, o registro dessas dotações será feita no SIAFI por meio de ND, nota de dotação.

Empenho

Aprovada a LOA ou a Lei de Créditos Adicionais, termina o estágio da fixação e inicia-se a execução. O segundo estágio da despesa e primeira fase da execução é o empenho.

Tecnicamente, pode-se definir o empenho como uma reserva de dotação prevista no Orçamento para fazer frente a uma despesa específica. É o comprometimento de valores referentes a uma determinada dotação orçamentária, como forma de garantia de futuro pagamento ao credor da Administração Pública. É em realidade um instrumento de programação financeira que permite ao Estado ter o controle do montante referente aos compromissos já assumidos e, por consequência, o montante das dotações ainda não utilizadas, pois, segundo o Art. 60, da Lei 4.320/64, “é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.”

Porém, há uma exceção à regra da determinação para que o empenho seja prévio. O Decreto 93.872/86, em seu Art. 24, assim como a Lei 4.320/64, estabelece que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Mas, no parágrafo único desse artigo, existe a previsão de que, em caso de urgência caracterizada na legislação em vigor, admitir-se-á que o ato do empenho seja contemporâneo à realização da despesa.

Legalmente, nos termos do Art. 58, da Lei 4.320/64, “empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.

A letra da Lei pode trazer confusão sobre o que representa o empenho em termos de compromisso para a Administração, afinal, ela afirma que o empenho “cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”. Tal afirmação pode levar o leitor a entender que, uma vez empenhada, a despesa deve ser paga, independente de qualquer coisa, ou seja, o empenho garantiria direito líquido e certo de

recebimento por parte do prestador de serviço ou fornecedor do bem.

Na realidade, não é assim que tal artigo deve ser interpretado. O empenho efetivamente é um compromisso, porém, é um compromisso de que, uma vez prestado o serviço ou entregue o bem que a Administração tenha interesse, conforme especificação, normalmente estabelecida em processo licitatório, o recurso para o pagamento estará garantido. A verificação da efetiva prestação do serviço ou entrega do bem em conformidade com o contrato é a próxima fase da despesa, a chamada liquidação. Dessa forma, mesmo a despesa tendo sido empenhada, se não houver a prestação do serviço ou a entrega do bem, ou ainda, se o forem fora das especificações contratuais, não estará o Estado obrigado a realizar o pagamento.

Portanto, fique atento. Se uma questão afirmar o texto da Lei exatamente como está escrito, (Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição), a questão estará certa. Porém, se a questão fizer qualquer outra referência ao fato gerador ou outros elementos, a questão poderá afirmar que o empenho não gera obrigação de pagamento.

Assim, desconsiderando parte do texto legal, o empenho da despesa não cria obrigação para o Estado, mas reserva dotação orçamentária para garantir o pagamento estabelecido em relação contratual existente.

Ter o empenho como gerador de obrigação é o enfoque meramente orçamentário, um enfoque de controle, em função do que reza o inciso II do Art. 35 da Lei 4.320/64, pois, no balanço orçamentário, considerar-se-á executada a despesa empenhada. Porém, o ato de empenhar não traz impacto direto ao patrimônio, sob o enfoque contábil, pelo menos na grande maioria das situações, ou seja, quando a despesa é liquidada dentro do exercício financeiro em que foi empenhada.

Nesse caso, o fato gerador da despesa, geralmente, coincide com a liquidação, pois é ela que efetivamente provoca impacto no patrimônio.

Corroborando com esse entendimento o Art. 62 da mesma Lei, no qual está previsto que “o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação”. Mas, se uma questão de prova cobrar a literalidade do Art. 58, ela estará correta, pois, contra a letra da Lei, não há controvérsia.

Porém, quando a despesa é empenhada em um exercício e liquidada em outro, o tratamento é diverso, como veremos quando estudarmos o tópico sobre restos a pagar.

Em termos de execução orçamentária, o empenho tem por efeito reduzir as dotações disponíveis (valor autorizado para gasto), pois o recurso a qual ele se refere fica reservado para o pagamento daquela despesa, não podendo ser utilizado para outro fim. Vale lembrar que o valor do empenho respeitará o limite do crédito orçamentário a que se referir, podendo ser feito em valor menor, mas nunca podendo ultrapassá-lo, segundo o Princípio do Equilíbrio.

Assim, segundo o manual SIAFI¹, as despesas só podem ser empenhadas até o limite dos créditos orçamentários iniciais e créditos orçamentários adicionais, e de acordo com o cronograma de desembolso da UG, devidamente aprovado.

A materialização documental do empenho ocorre com a emissão de um documento chamado Nota de Empenho, NE. Nesse documento, deverá constar o nome do credor, a representação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. Constarão ainda outros dados, todos referentes à transação, como a classificação da despesa (especificação), a identificação do servidor responsável pela emissão da NE, data, dentre outros. Assim, para cada empenho haverá uma NE.

É importante ficar atento ao que reza o § 1º do Art. 60, esse mandamento prevê que em casos especiais, previstos na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de empenho, porém, a Lei não dispensa o empenho em si, que, normalmente, será prévio. A dispensa se refere à nota de empenho.

→ Modalidades de empenho:

A depender de algumas características da despesa, temos três tipos de empenho:

▷ Ordinário:

Esta modalidade de empenho é destinada às despesas mais comuns, nas quais o montante é conhecido e o pagamento feito em parcela única, como a compra de um bem móvel ou imóvel.

▷ Estimativo:

Esta modalidade de empenho é destinada às despesas em que não é possível conhecer-se, com precisão, o montante a que se refere, ou seja, chega-se ao valor total por meio de uma estimativa.

Para esses casos, são efetuados empenhos estimativos, contemplando uma projeção dos valores que se espera gastar durante o exercício financeiro.

Servem de exemplo as despesas com folha de pagamento, diárias, conta de luz, água, telefone. Nesses casos, não se sabe, no início do ano, por ocasião do empenho, o valor exato que será despendido, fazendo-se assim um empenho por estimativa para pagamento parcelado, conforme as despesas forem ocorrendo.

Em caso de falta de dotações, emite-se um empenho de reforço no valor que faltou. Em caso de excesso de dotações, o empenho deve ser parcialmente anulado, mais precisamente no valor exato que excedeu, estornando-se esse valor, revertendo-o à dotação originária, desde que a anulação ocorra no mesmo exercício financeiro em que ocorreu o empenho objeto de anulação.

▷ Global:

Também chamado de empenho contratual, esta modalidade é destinada a despesas que tenham valor conhecido, mas com pagamento parcelado. Nesse caso, o empenho será pelo valor total do contrato, se este for cumprido dentro do exercício financeiro, ou no valor total previsto para ser entregue naquele exercício financeiro, e se o contrato for executado em mais de um exercício financeiro. O que o diferencia do empenho ordinário é, principalmente, que, em função de característi-

¹ Manual SIAFI. Disponível em <http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/pdf/020000/020300/020301>. Acessado em 15/09/2012, às 10h54min.

cas do bem ou dos termos do contrato, a entrega será feita de forma parcelada, com o pagamento ocorrendo a cada etapa de cumprimento do contrato, na proporção entre o montante pactuado e o volume entregue, como no caso de obras, quando o pagamento se dá em função do andamento delas, sendo este atestado por uma comissão de servidores públicos.

Em caso de contratos com duração maior que um exercício financeiro, o empenho global deve abranger somente o exercício a que se refere e no valor previsto para realização naquele ano. A cada novo exercício social, repete-se o procedimento até que o contrato seja concluído.

Servem de exemplo os contratos de obras, de bens que, por sua natureza ou quantitativo, terão sua entrega parcelada etc.

Resumindo temos:

→ Ordinário

Valor conhecido – um pagamento

→ Estimativo

Valor estimado – Vários pagamentos (ajustados por empenhos de reforço, se o valor empenhado originalmente for menor, ou empenho de anulação parcial se o valor originalmente empenhado for maior, revertendo esse valor à dotação original, desde que a anulação ocorra no mesmo exercício financeiro em que ocorreu o empenho objeto de anulação).

→ Global

Valor conhecido – Pagamento parcelado

Tipos de empenho segundo a sua finalidade:

A depender da finalidade para a qual o empenho é emitido, pode-se ter três tipos de empenho:

Original

Empenho original é empenho emitido com a finalidade de criar uma reserva da dotação prevista no Orçamento, para fazer frente a uma despesa específica. Ou seja, é o primeiro empenho emitido para fazer frente a uma despesa. É o comprometimento de valores referentes a uma determinada dotação orçamentária, como forma de garantia de futuro pagamento ao credor da Administração Pública. É, em realidade, um instrumento de programação financeira, que permite ao Estado ter o controle do montante referente aos compromissos já assumidos e, por consequência, o montante das dotações ainda não utilizadas, pois, segundo o Art. 60, da Lei 4.320/64, “é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.”

Anulação

Esse empenho é emitido com a finalidade de anular, total ou parcialmente, um empenho original ou de reforço, anteriormente emitido, e tem por função recompor o saldo da dotação a que originalmente pertencia o valor referente ao empenho anulado. Porém, essa recomposição só ocorrerá se o empenho de anulação for emitido no mesmo exercício financeiro do empenho original, objeto da anulação. Se a anulação ocorrer em exercícios sociais diversos, temos dois posicionamentos distintos:

O primeiro é o da Lei 4.320/64 em seu Art. 38. Tal previsão estabelece que reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício e, quando a anulação ocorrer após o encerramento deste, considerar-se-á receita do ano em que se efetivar. Assim, para o mandamento legal citado, a anulação de empenho em exercício financeiro diverso daquele do em-

penho original será considerada receita orçamentária do exercício em que esta for anulada.

Segundo o Manual de Procedimentos das Receitas Públicas, 3ª Ed. da Secretaria do Tesouro Nacional, o cancelamento de despesa em exercício diverso trata-se de restabelecimento de saldo de disponibilidade comprometida, resultante de receitas arrecadadas em exercícios anteriores e não de uma nova receita a ser registrada. Seria o mesmo que registrar uma receita mais de uma vez e isso descaracteriza a aplicação, tanto do princípio da competência contábil, quanto do regime orçamentário de caixa. Assim, para esse manual, esse cancelamento não será receita.

Tal anulação pode ocorrer por vários motivos, tais como:

- Anulação parcial de um empenho emitido, com valor maior do que deveria.

Tal situação pode ocorrer com um empenho por estimativa, cuja previsão, a qual serviu de base para determinar o valor do empenho original, previu um valor maior do que deveria, necessitando anular o valor excedente. Nesse caso, o estorno é parcial, somente atingindo o valor a mais.

- Anulação de um empenho emitido com erro em outros dados.

Pode ocorrer que o empenho seja emitido com erro em outros dados, como no caso de se errar a dotação ou a especificação do elemento da despesa. Nesses casos, em virtude da imutabilidade dos registros feitos no SIAFI, deve-se emitir um empenho, anulando totalmente os efeitos do empenho com erro, e após, emitir um empenho com os dados corretos.

Reforço

Empenho de reforço tem por finalidade complementar, reforçar um empenho anteriormente emitido, ou seja, um empenho original. Normalmente, a emissão desse tipo de empenho ocorrerá para reforçar um empenho estimativo, quando a estimativa que serviu de base para determinar o valor do empenho original não alcançou o valor que efetivamente deveria, necessitando de mais recursos para fazer frente à despesa à qual se referia.

Vedações específicas aos Municípios relacionadas ao ato de empenhar despesas.

Antes mesmo da vigência da LRF, o legislador já se preocupava com as transferências de encargos na transição de mandatos, tanto que os §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Art. 58, da Lei 4.320/64, trazem dispositivos diretamente direcionados para o Chefe do Poder Executivo Municipal, limitando a emissão de empenho, com vista a manter o equilíbrio da contas públicas e evitar que os mesmos passassem endividamentos de forma irresponsável aos seus sucessores.

Tais dispositivos vedam aos Municípios empenhar, no último mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente. Veda também a assunção, no mesmo período, por qualquer forma, de compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito. A única exceção prevista a essas regras é a ocorrência comprovada de calamidade pública.

E se, mesmo diante de tais vedações, houver a insistência em manter tais condutas, a Lei determina a nulidade dos empenhos e dos atos praticados, sem prejuízo de responsabilização do Prefeito.

Seguem os dispositivos da Lei 4.320/64 que versam sobre o empenho:

Art. 58. *O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)*

Art. 59. *O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. (Redação dada pela Lei nº 6.397, de 10.12.1976)*

§ 1º - *Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios empenhar, no último mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente. (Parágrafo incluído pela Lei nº 6.397, de 10.12.1976)*

§ 2º - *Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito. (Parágrafo incluído pela Lei nº 6.397, de 10.12.1976)*

§ 3º - *As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública. (Parágrafo incluído pela Lei nº 6.397, de 10.12.1976)*

§ 4º - *Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do Art. 1º, inciso V, do Decreto-lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967. (Parágrafo incluído pela Lei nº 6.397, de 10.12.1976)*

Art. 60. *É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.*

§ 1º - *Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.*

§ 2º - *Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.*

§ 3º *É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento.*

Art. 61. *Para cada empenho, será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.*

Pré-empenho

Para fechar o entendimento sobre o empenho, é importante citar que, atualmente, antecedendo o empenho, encontra-se em aplicação a sistemática do pré-empenho. Isso ocorre em função da necessidade de se assegurar o crédito previsto no orçamento, já que, após o recebimento do crédito orçamentário e antes do seu comprometimento para a realização da despesa, existe uma fase geralmente demorada de licitação obrigatória junto a fornecedores de bens e de serviços.

Diante dessa situação, o pré-empenho visa, justamente, a resguardar e a garantir a existência dos recursos orçamentários e financeiros para a realização de certa despesa, pois evita a utilização do mesmo recurso para a realização de despesas diversas daquela para o qual foi precipuamente planejada a sua utilização.

Segundo o manual SIAFI, essa ferramenta permite registrar créditos orçamentários pré-compromissados para atender objetivos específicos nos casos em que a despesa a ser realizada, por suas características, cumpre etapas com intervalos de tempo desde a decisão administrativa até a efetivação da emissão da NE.

Como se pode observar, apesar de não ser uma fase formal da despesa, a emissão do pré-empenho também reduz a dotação correspondente. Entretanto, ao contrário do empenho, essa emissão não vincula ao exercício correspondente, pois a lei determina que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas, não se referindo às despesas pré-empenhadas. Como veremos em tópico próprio, ao contrário do pré-empenho, o empenho, ao final do exercício, pode ser inscrito em restos a pagar. Caso a despesa vinculada ao pré-empenho não seja realizada, verte-se a dotação referente àquele exercício.

Liquidação

A liquidação representa a terceira fase da despesa e a segunda fase da execução da despesa, consistindo na verificação do direito adquirido pelo credor, etapa necessária para a realização do pagamento.

Nos termos do Art. 63, da Lei 4.320/64, a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Essa verificação tem por fim apurar:

- ▷ A origem e o objeto do que se deve pagar.
- ▷ A importância exata a pagar.
- ▷ A quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

- ▷ O contrato, ajuste ou acordo respectivo.
- ▷ A nota de empenho.
- ▷ Os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

É a verificação física e documental por parte da administração pública da efetiva entrega do bem, conclusão da obra ou, ainda, da prestação do serviço dentro do estabelecido em processo licitatório, se for o caso.

É a conferência por parte da administração pública, que atestará a despesa após verificar a adequação das mercadorias entregues ou dos serviços prestados e o processamento pela contabilidade que, de posse de toda a documentação, viabilizará o pagamento. Sob o aspecto contábil e patrimonial do regime de competência, na maioria das vezes, o momento do fato gerador coincide com a liquidação da despesa orçamentária, por exemplo, na entrega de bens de consumo imediato ou de serviços contratados, que constituem despesas efetivas. Nesse caso, o reconhecimento da despesa orçamentária coincidirá com a apropriação da despesa pelo enfoque patrimonial, visto que ocorrerá uma redução na situação líquida patrimonial.

Pagamento

O pagamento é a quarta e última fase da despesa e a terceira e última fase da execução da despesa. Essa fase ocorrerá após o efetivo processamento (liquidação) da despesa, ou seja, verificação do efetivo direito do credor a receber o valor referente àquela despesa.

Assim, processada a despesa, é feita a transferência para a conta do fornecedor do valor apurado na liquidação. Atualmente, é cada vez mais comum o pagamento por meio de Ordens Bancárias de Pagamento – OBP.

O Art. 65 da Lei 4.320/64 determina que o pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente constituídos por estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento.

Por fim, é importante citar que o Art. 64, da Lei 4.320/64, cita a ordem de pagamento, descrevendo-a como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga e que a ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade. Tal citação faz com que alguns autores insiram a ordem de pagamento como fase da despesa, porém, tal entendimento não é acompanhado pela maioria da doutrina.

Dessa forma, as fases da despesa, de forma mais abrangente, seriam representadas pelas seguintes fases:

Fixação, Programação, Licitação, Empenho, Liquidação, Ordem de Pagamento e Pagamento.

Etapas da Despesa Orçamentária

Visando a uma melhor compreensão do processo orçamentário, o Manual de Despesa Nacional divide a despesa orçamentária em três etapas:

- ▷ Planejamento.
- ▷ Execução.
- ▷ Controle e avaliação.

→ Planejamento:

A etapa do planejamento e contratação abrange, de modo geral, a fixação da despesa orçamentária, a descentralização/movimentação de créditos, a programação orçamentária e financeira e o processo de licitação.

Fixação da Despesa

A fixação da despesa orçamentária insere-se no processo de planejamento e compreende a adoção de medidas em direção a uma situação idealizada, tendo em vista os recursos disponíveis e observando as diretrizes e prioridades traçadas pelo Governo.

Conforme Art. 165, da Constituição Federal de 1988, os instrumentos de planejamento compreendem o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A Lei de Responsabilidade fiscal dispõe sobre a criação da despesa pública e o relacionamento entre os instrumentos de planejamento, conforme transcrito a seguir:

Art 16. *A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:*

I. Estimativa do impacto orçamentário – financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;

II. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1º - Para os fins desta Lei Complementar, considere-se:

I. Adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;

II. Compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.

Portanto, a criação ou expansão da despesa requer adequação orçamentária e compatibilidade com a LDO e o PPA. O artigo supracitado vem reforçar o planejamento, mencionado no Art. 1º da LRF e é um dos pilares da responsabilidade na gestão fiscal.

Despesas imprevíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública não estão sujeitas ao comando do Art. 16, da LRF.

O processo da fixação da despesa orçamentária é concluído com a autorização dada pelo Poder legislativo por meio da lei orçamentária anual.

Descentralizações de Créditos Orçamentários

As descentralizações de créditos orçamentários ocorrem quando for efetuada movimentação de parte do orçamento, mantidas as classificações institucional, funcional, programática e econômica, para que outras unidades administrativas possam executar a despesa orçamentária.

As descentralizações de créditos orçamentários não se confundem com transferências e transposição, pois não:

- ▷ modificam o valor da programação ou de suas dotações orçamentárias (créditos adicionais);
- ▷ alteram a unidade orçamentária (classificação institucional) detentora do crédito orçamentário aprovado na lei orçamentária ou em créditos adicionais (transferência/transposição).

Quando a descentralização envolver unidades gestoras de um mesmo órgão, tem-se a descentralização interna, também chamada de provisão. Se, porventura, ocorrer entre unidades gestoras de órgãos ou entidades de estrutura diferente, ter-se-á uma descentralização externa, também denominada de destaque.

Na descentralização, as dotações serão empregadas obrigatória e integralmente na consecução do objetivo previsto pelo programa de trabalho pertinente, respeitada fielmente a classificação funcional e a estrutura programática. Portanto, a única diferença é que a execução da despesa orçamentária será realizada por outro órgão ou entidade.

A descentralização de crédito externa dependerá de celebração de convênio ou instrumento congênere, disciplinando

a consecução do objetivo colimado e as relações e obrigações das partes.

Programação Orçamentária e Financeira

A programação orçamentária e financeira consiste na compatibilização do fluxo dos pagamentos com o fluxo dos recebimentos, visando ao ajuste da despesa fixada às novas projeções de resultados e da arrecadação.

Se houver frustração da receita estimada no orçamento, deverá ser estabelecida limitação de empenho e movimentação financeira, com objetivo de atingir os resultados previstos na LDO e impedir a assunção de compromissos sem respaldo financeiro, o que acarretaria uma busca de socorro no mercado financeiro, situação que implica encargos elevados.

A LRF definiu procedimentos para auxiliar a programação orçamentária e financeira nos Arts. 8º e 9º:

Art. 8º. *Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do Art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.*

Art. 9º. *Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.*

Processo de Licitação

Processo de licitação compreende um conjunto de procedimentos administrativos que objetivam adquirir materiais, contratar obras e serviços, alienar ou ceder bens a terceiros, bem como fazer concessões de serviços públicos com as melhores condições para o Estado, observando os Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da Probidade Administrativa, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e de outros que lhe são correlatos.

A Constituição Federal de 1988 estabelece a observância do processo de licitação pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme disposto no Art. 37, inciso XXI:

Art. 37. *A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

XXI. *Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.*

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, estabelecendo normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações.

Execução:

Os estágios da despesa orçamentária pública, na forma prevista na Lei nº 4.320/1964, são: empenho, liquidação e pagamento, vistos anteriormente.

Controle e Avaliação:

Esta fase compreende a fiscalização realizada pelos órgãos de controle e pela sociedade.

O Sistema de Controle visa à avaliação da ação governamental, da gestão dos administradores públicos e da aplicação de recursos públicos por entidades de Direito Privado, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, com finalidade de:

- ▷ Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
- ▷ Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

Por controle social, entende-se a participação da sociedade no planejamento, na implementação, no acompanhamento e na verificação das políticas públicas, avaliando objetivos, processos e resultados.

Classificação das Despesas

Assim como ocorre com a receita, a classificação da despesa também busca apresentar aspectos que possam melhor demonstrar as características dos dispêndios públicos, com o fim de expor detalhes que venham a auxiliar, com informações, todos aqueles interessados no processo que envolve a despesa pública.

Para tanto, se escolhem como parâmetro os critérios que sejam mais relevantes, ou seja, aqueles que exponham as características que efetivamente contribuam para o gerenciamento e controle adequados desse processo.

A depender do critério escolhido, pode-se definir a despesa:

Quanto à Inclusão no Orçamento (Natureza Orçamentária da Despesa)

Assim como a receita, a despesa também pode ser classificada, quanto a sua natureza orçamentária, em despesas orçamentárias e extraorçamentárias.

Orçamentária

São as despesas previstas no orçamento, LOA e Lei de Créditos Adicionais. Diferem das receitas que, nesse conceito, comportam tanto as receitas previstas quanto as não previstas no orçamento, desde que tenham caráter não devolutivo e possam ser usadas para financiar despesas públicas. Para a despesa, não se abre exceção.

Dessa forma, toda despesa pública deverá estar necessariamente prevista, isso para que passe pelo crivo do Poder Legislativo, representante do povo no processo orçamentário.

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional, as despesas de caráter orçamentário necessitam de recurso público para sua realização e constituem instrumento para alcançar os fins dos programas governamentais. É exemplo de despesa de natureza orçamentária a contratação de bens e de serviços para a realização de determinada ação, como serviços de terceiros, pois se faz necessária a emissão de empenho para suportar esse contrato.

Extraorçamentária

São os desembolsos de recursos que se revestem de mera transitoriedade e, em algum momento, constituíram receitas extraorçamentárias. São as devoluções relacionadas aos ingressos provenientes de receitas extraorçamentárias, como:

- ▷ Retenções em folha de pagamento.
- ▷ Pagamento de em restos a pagar.
- ▷ Obtenção de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária.
- ▷ Consignações em folha de pagamento.
- ▷ Caução em dinheiro.

Quando da saída desses recursos para fazer frente aos Passivos financeiros que foram gerados com as suas entradas, estará configurada a despesa extraorçamentária.

Tais despesas não constarão do orçamento e, sendo assim, não necessitarão de autorização legislativa para serem incorridas.

Por provocarem uma baixa nas obrigações às quais se referem, concomitantemente, ao pagamento, não provocam impacto patrimonial negativo, ou seja, não reduzem o Patrimônio Líquido do ente que efetua o desembolso. Sob o enfoque patrimonial, são fatos permutativos e nem são considerados como despesa. Porém, não é esse o entendimento da maioria das bancas, assim, o termo mais recorrente em concursos é “despesa extraorçamentária”.

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional, despesas extraorçamentárias são aqueles decorrentes de Saídas compensatórias no Ativo e no Passivo financeiro:

Representam desembolsos de recursos de terceiros em poder do ente público, tais como:

- Devolução dos valores de terceiros (cauções/depósitos).

A caução em dinheiro constitui uma garantia fornecida pelo contratado e tem como objetivo assegurar a execução do contrato celebrado com o poder público. Ao término do contrato, se o contratado cumpriu com todas as obrigações, o valor será devolvido pela Administração Pública. Caso haja execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração pelos valores das multas e indenizações a ela devidos, será registrada a baixa do Passivo financeiro em contrapartida à receita orçamentária.

- Recolhimento de Consignações/Retenções

São recolhimentos de valores anteriormente retidos na folha de salários de pessoal ou nos pagamentos de serviços de terceiros;

- Pagamento das operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)

Conforme determina a LRF, as antecipações de receitas orçamentárias para atender à insuficiência de caixa deverão ser quitadas até o dia 10 de dezembro de cada ano. Tais pagamentos não necessitam de autorização orçamentária para que sejam efetuados.

→ Pagamentos de Salário-Família, Salário-Maternidade e Auxílio-Natalidade

Os benefícios da Previdência Social adiantados pelo empregador, por força de Lei, têm natureza extraorçamentária e, posteriormente, serão objeto de compensação ou restituição.

→ **Pagamento de Restos a Pagar**

São as saídas para pagamentos de despesas empenhadas em exercícios anteriores.

Se o desembolso é extraorçamentário, não há registro de despesa orçamentária, mas uma desincorporação de Passivo ou uma apropriação de Ativo.

Despesa Orçamentária pode ser analisada sob vários aspectos, contemplando várias estruturas. Cada estrutura apresenta uma forma de analisar características distintas da despesa orçamentária e obter um leque maior e mais útil de informações. Representa, ainda, formas diferentes de entender as despesas públicas e, conseqüentemente, o impacto dessas despesas nas demandas sociais.

Dessa forma, a Despesa Orçamentária obedece a várias classificações.

Quanto à Competência do Ente Federativo

Valdecir Pascoal divide as despesas conforme o ente federado responsável por realizá-la; esse é um critério que relaciona as despesas às competências, atividades ou patrimônio diretamente ligados ao ente federado, como o pagamento de seu pessoal, manutenção de seu patrimônio, despesas relacionadas às suas competências constitucionais etc.

Segundo à competência, podemos classificar a despesa em:

Federal

Despesas de responsabilidade da União, como as despesas com a defesa da nação, manutenção de seus poderes, pagamento de seu pessoal, sua parte das despesas relacionadas à saúde, educação, dentre outros.

Estadual

Despesas de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal, como as despesas com segurança pública em sua esfera de atuação, manutenção de seus poderes, pagamento de seu pessoal, sua parte das despesas relacionadas à saúde, educação, dentre outros.

Municipal

Despesas de responsabilidade dos Municípios e do Distrito Federal, como as despesas com a formação e a manutenção de seu patrimônio, manutenção de seus poderes, pagamento de seu pessoal, sua parte das despesas relacionadas à saúde, educação, dentre outros.

Quanto à Regularidade

Esse critério visa a identificar a regularidade com que uma despesa ocorre, proporcionando planejamento ao gestor para obtenção de fontes de financiamento.

Ordinárias

São aquelas que ocorrem com regularidade e que, para tanto, precisam de uma fonte regular de financiamento, como salários, energia elétrica, água, aluguel, dentre outras.

Extraordinárias

São aquelas que ocorrem esporadicamente e que, por isso, necessitam de fontes esporádicas de financiamento, como a construção de uma escola, a aquisição de viaturas, as decorrentes de calamidade pública etc.

Classificação da Despesa Orçamentária

Quanto à Categoria Econômica

Assim como ocorre com a receita, a despesa também será classificada conforme sua categoria econômica em Correntes ou de Capital.

Tal classificação tem por objetivo propiciar elementos para uma avaliação do efeito econômico das transações do setor público. A importância de entender a categoria econômica da despesa está em poder analisar o impacto que o gasto público tem na economia, se de mera manutenção ou se de inovação. A análise da categoria econômica permite identificar as aplicações por parte do Estado em dois agregados econômicos, o consumo e o investimento (sentido amplo).

Dessa forma, analisar a composição do montante das despesas segundo a categoria econômica permite inferir qual a participação do Estado na renda nacional, suas variações ao longo do tempo e qual a sua forma de contribuição para a formação do Produto Interno Bruto (PIB). Outra perspectiva importante está relacionada a quanto o orçamento está contribuindo para a formação do patrimônio bruto do ente ao qual se refere.

Correntes

São despesas relacionadas diretamente ao consumo de bens e de serviços, pois estão ligadas às atividades operacionais do ente público, e se destinam à sua manutenção, não contribuindo, em regra, para a formação do patrimônio estatal. Segundo a Portaria interministerial 163/01, classificam-se, nessa categoria, todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Tais despesas podem ser divididas em duas subcategorias econômicas, segundo a Lei 4.320/64:

→ **Despesas de Custeio**

Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis.

É importante ressaltar a expressão “obras”, isso porque, quando vemos as despesas de capital, observaremos que dentre elas também se encaixará a “obra”. A diferença estará na finalidade de cada uma, pois, enquanto a obra que se classi-

fica como despesa corrente, mais precisamente como despesa de custeio, é destinada à conservação e adaptação, ou seja, não expande serviço público, a de capital será destinada à ampliação ou à inovação, por exemplo, a construção de um hospital.

A Lei 4.320/64 traz, como sendo despesas de custeio:

- » Pessoal civil.
- » Pessoal Militar.
- » Material de consumo.
- » Serviços de terceiros.
- » Encargos diversos.
- » Dentre outros.

▷ Transferências Correntes

Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas as quais não correspondam contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manifestação de outras entidades de Direito Público ou Privado.

A Lei 4.320/64 traz, como sendo Transferências Correntes:

- » Subvenções Sociais.
- » Subvenções Econômicas.
- » Inativos.
- » Pensionistas.
- » Salário Família e Abono Familiar.
- » Juros da Dívida Pública.
- » Contribuições de Previdência Social.
- » Diversas Transferências Correntes.

Segundo a Lei 4.320/64, consideram-se subvenções as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como:

- Subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa.
- Subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.
- Outro exemplo de Transferência Corrente que merece ser lembrado é a transferência de recursos aos fundos Constitucionais, FPM, FPE, ou programas de desenvolvimento das regiões norte, nordeste e centroeste.

De Capital

São despesas relacionadas à inovação e à expansão do patrimônio público, compreendendo, principalmente, compras e amortizações. Dessa forma, essas despesas se caracterizam por contribuírem diretamente para o patrimônio do ente a que se referem.

A Lei 4.320/64 divide as despesas de capital em três subcategorias econômicas:

- ▷ Investimentos

Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro.

Para diferenciar o Investimento da próxima subcategoria econômica, inversões financeiras, faz-se necessário citar que, apesar de serem muito parecidas, somente os Investimentos, de regra, têm um impacto positivo no Produto Interno Bruto (PIB).

Isso porque o investimento representa, de regra, a inserção de elemento novo na economia e a distribuição dos rendimentos dessa inserção por toda cadeia produtiva.

Quando se decide construir um imóvel no intuito de expandir os serviços públicos, ao invés adquirir um usado, os benefícios econômicos advindos dos recursos utilizados nessa obra serão distribuídos por vários beneficiários e representarão um acréscimo à economia como um todo, direta e indiretamente, pois beneficiarão fornecedores, trabalhadores, prestadores de serviço, produtores de matéria prima, transportadores, dentre outros. Esses, por sua vez, reverterão, de regra, esses benefícios dentro do próprio sistema econômico, como é o caso do operário empregado na obra que gastará seu salário para outras despesas e aquisição de outros bens, contribuindo para o desenvolvimento da economia local.

No caso de adquirir um imóvel já em uso para a expansão de serviços públicos, desconsiderando outros fatores, ocorrerá somente uma inversão financeira, já que os benefícios advindos da construção do imóvel já foram inseridos na economia anteriormente, no momento da construção. Assim, esse dispêndio por parte do Estado, mais uma vez, desconsiderando outros fatores, não estará representando algo novo para a economia. Esse raciocínio serve para qualquer bem ou instalação, em que o novo contribui para o aumento do PIB, o usado não.

Uma observação importante deve ser feita com relação a questões de prova, no sentido de diferenciar se uma aquisição do bem ou instalação é nova ou não: se a questão somente se referir à aquisição do bem, sem citar outros detalhes, ele será considerado novo e assim um investimento. Dessa forma, para que eu considere uma aquisição de um bem como inversão financeira, a questão deve, de alguma forma, deixar claro que não se trata de um bem novo.

Porém, mesmo diante da afirmação citada anteriormente, se a aquisição do imóvel em uso for em função da realização de uma obra, essa aquisição será considerada investimento, como quando um Município adquire um imóvel com o intuito de demolir-lo para a construção de uma delegacia.

Para os fins de concurso, não vem ao caso entrar em discussões aprofundadas sobre conceitos econômicos do que seria e como seria essa contribuição para o PIB. O importante é saber que assim entendem as principais bancas de concurso.

A Lei 4.320/64 traz como sendo Investimentos:

- ▷ Obras Públicas.
- ▷ Serviços em Regime de Programação Especial.
- ▷ Equipamentos e Instalações.
- ▷ Material Permanente.
- ▷ Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Industriais ou Agrícolas.

→ Inversões Financeiras

Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas à aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização; à aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; à consti-

tuição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros.

A Lei 4.320/64 traz, como sendo Inversões Financeiras:

- ▷ Aquisição de Imóveis (desde que não sejam novos).
- ▷ Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras.
- ▷ Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresa em Funcionamento (desde que não haja aumento de capital).
- ▷ Constituição de Fundos Rotativos.
- ▷ Concessão de Empréstimos.
- ▷ Diversas Inversões Financeiras.

→ Transferências de Capital

São Transferências de Capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de Direito Público ou Privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de Lei Especial anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública.

A Lei 4.320/64 traz como sendo Transferências de Capital:

- ▷ Amortização da Dívida Pública.
- ▷ Auxílio para Obras Públicas.
- ▷ Auxílio para Equipamentos e Instalações.
- ▷ Auxílio para Inversões Financeiras.
- ▷ Outras Contribuições.

A Lei 4.320/64 ainda determina que a Lei de Orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos, inclusive transferências de capital à conta de fundos especiais ou dotações sob regime excepcional de aplicação.

Classificação Segundo a Natureza da Despesa (Codificação)

Em função da necessidade de consolidação das Contas Públicas Nacionais, em obediência ao disposto no Art. 51, da Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, dos Secretários do Tesouro Nacional e de Orçamento Federal, uniformizou os procedimentos de execução orçamentária no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Para tanto, tal portaria padronizou a classificação da receita e da despesa a ser utilizada por todos os entes da Federação.

Outra situação a ser observada é a necessidade de adequar as classificações orçamentárias ao Princípio da Discriminação que, segundo a Lei 4.320/64, na Lei de Orçamento, a discriminação da despesa far-se-á, no mínimo, por elementos.

Chama a atenção o tratamento dado à despesa, pois enquanto essa portaria somente detalhou o Art. 11, da Lei 4.320/64, que versa sobre a receita pública, em relação ao Art. 12, que versa sobre a Despesa Pública, houve uma total desconsideração ao texto nele inscrito, isso no que se refere às subcategorias econômicas, criando, para alguns autores, uma verdadeira classificação autônoma, ao reorganizar as despesas que compõem essas subcategorias.

Porém, isso não interfere no entendimento anteriormente explicitado sobre os conceitos das categorias e subcategorias econômicas, mesmo porque se trata de texto de Lei e somente uma Lei Complementar poderia alterá-la.

Além do mais, essa “nova” classificação se refere somente à reorganização das despesas em grupos diferentes e dentro das mesmas categorias econômicas que já existiam, caracterizando-se como uma codificação com o fim de uniformizar os procedimentos de execução orçamentária no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com vistas a atender o que determina o Art. 51 da LRF, que versa sobre a consolidação das contas públicas nacionais. Essa classificação será utilizada, ainda, na elaboração do orçamento (LOA e Créditos Adicionais) e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO).

Lei de Responsabilidade Fiscal:

Art. 51. *O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público.*

§ 1º - *Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos seguintes prazos:*

I. Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até trinta de abril;

II. Estados, até trinta e um de maio.

§ 2º - *O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.*

Dessa forma, os entendimentos da Lei e da Portaria continuam coexistindo e podem ser cobrados tanto de forma isolada, conforme a divisão das despesas em um ou em outro mandamento, ou de forma conjunta, com comparações entre um e outro ou afirmações sobre o relacionamento entre eles.

Para essa Portaria, a classificação da despesa, segundo a sua natureza, compõe-se de:

- ▷ Categoria econômica.
- ▷ Grupo de natureza da despesa.
- ▷ Elemento de despesa.

A natureza da despesa será complementada pela informação gerencial denominada “modalidade de aplicação”, a qual tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados.

Com a inserção desse elemento, a codificação fica assim estruturada:

- ▷ Categoria econômica.
- ▷ Grupo de natureza da despesa.
- ▷ Modalidade de Aplicação.
- ▷ Elemento de despesa.

A portaria ainda faculta o desdobramento suplementar dos elementos de despesa para atendimento das necessidades

de escrituração contábil e controle da execução orçamentária. Assim, com o desdobramento do elemento de despesa, a codificação da estrutura da natureza da despesa a ser obrigatoriamente observada na execução orçamentária de todas as esferas de Governo será “c.g.mm.ee.dd”, tais letras representam números que, em conjunto, compõem um código no qual:

- ▷ “c” representa a categoria econômica;
- ▷ “g” o grupo de natureza da despesa;
- ▷ “mm” a modalidade de aplicação;
- ▷ “ee” o elemento de despesa; e
- ▷ “dd” o desdobramento, facultativo, do elemento de despesa.

Categoria Econômica	Grupo	Modalidade	Elementos
X	X	XX	XX

→ Conceitos

Seguem os conceitos, segundo a portaria 163/01, para cada um desses desdobramentos.

Categoria Econômica

É a primeira e grande divisão que segregará as despesas em “correntes” e “de capital”, valendo as mesmas observações feitas anteriormente.

Para essa portaria, classificam-se como despesa corrente todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, e como Despesas de Capital aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Grupo de Natureza da Despesa

Entende-se por grupos de natureza de despesa a agregação de elementos de despesa que apresentam as mesmas características quanto ao objeto de gasto. Divide-se nos seguintes grupos, com seus respectivos códigos:

→ Pessoal e Encargos Sociais (despesa corrente).

Despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o **caput** do Art. 18, da Lei Complementar 101, de 2000.

→ Juros e Encargos da Dívida (despesa corrente).

Despesas orçamentárias com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

→ Outras Despesas Correntes.

Despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica “Despesas Correntes” não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

→ Investimentos (Despesa de Capital).

Despesas orçamentárias com **softwares** e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de

imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

→ Inversões Financeiras (Despesa de Capital).

Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

→ Amortização da Dívida (Despesa de Capital).

Despesas orçamentárias com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

- ▷ Regime de previdência Social do Servidor Público.
- ▷ Reserva de contingência.

Modalidade de Aplicação

Como visto anteriormente, essa informação não visa a identificar o tipo de despesa que está sendo realizada, mas sim indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades, no âmbito da mesma esfera de Governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados. Seguem as modalidades de aplicação com seus respectivos códigos.

→ Transferências à União.

Despesas orçamentárias realizadas pelos Estados, Municípios ou pelo Distrito Federal, mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da Administração Indireta.

→ Execução Orçamentária Delegada à União.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização à União para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

→ Transferências a Estados e ao Distrito Federal.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da Administração Indireta.

→ Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal, por intermédio da modalidade fundo a fundo.

→ Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a Estados e ao Distrito Federal, para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

→ Transferências a Municípios.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos Municípios, inclusive para suas entidades da Administração Indireta.

→ Transferências a Municípios - Fundo a Fundo.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios, por intermédio da modalidade fundo a fundo.

→ Execução Orçamentária Delegada a Municípios.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a Municípios para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

→ Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos, que não tenham vínculo com a Administração Pública.

→ Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades com fins lucrativos, que não tenham vínculo com a Administração Pública.

→ Transferências a Instituições Multigovernamentais.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países, inclusive o Brasil.

→ Transferências a Consórcios Públicos.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados.

→ Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a consórcios públicos para a execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

→ Transferências ao Exterior.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a órgãos e entidades governamentais, pertencentes a outros países, a organismos internacionais e a fundos instituídos por diversos países, inclusive aqueles que tenham sede ou recebam os recursos no Brasil.

→ Aplicações Diretas.

Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de Governo.

→ Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, além de outras operações, quando o receptor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de Governo

→ A Definir.

Modalidade de utilização exclusiva do Poder Legislativo ou para classificação orçamentária da Reserva de Contingência e da Reserva do RPPS, vedada a execução orçamentária enquanto não houver sua definição.

Elemento de Despesa

O elemento de despesa tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros de que a Administração Pública se serve para a consecução de seus fins.

Na portaria 163, consta a relação de todos os elementos com seus respectivos códigos que são, ao todo, 99.

» Desdobramento facultativo do Elemento de despesa (sub-elemento).

Tal desdobramento, também chamado por alguns autores de sub-elemento, visa simplesmente a detalhar o elemento da despesa, quando necessário for, para atendimento das necessidades de escrituração contábil e controle da execução orçamentária.

Classificação Institucional (quem?)

Também chamada por alguns autores de departamental ou organizacional, essa classificação tem por finalidade evidenciar o responsável pelo consumo dos recursos públicos, ou seja, ela busca o controle do quanto de recursos são alocados às diversas unidades orçamentárias.

Assim, esse critério visa a evidenciar a distribuição dos recursos orçamentários pelos órgãos e unidades orçamentárias responsáveis pela execução, a unidade administrativa sob a qual pesa a responsabilidade de executar determinado gasto público. Essa classificação busca quem realiza a despesa.

A classificação institucional reflete a estrutura organizacional de alocação dos créditos orçamentários e está estruturada em dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária.

Segundo o Art. 14, da Lei 4.320/64, constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias. O órgão orçamentário é o agrupamento de unidades orçamentárias.

As dotações orçamentárias, especificadas por categoria de programação em seu menor nível, são consignadas às unidades orçamentárias, que são as responsáveis pela realização das ações.

No caso do Governo Federal, o código da classificação institucional compõe-se de cinco dígitos, sendo os dois primeiros reservados à identificação do órgão e os demais à unidade orçamentária.

<u>1º</u>	<u>2º</u>	<u>3º</u>	<u>4º</u>	<u>5º</u>
Órgão Orçamentário		Unidade Orçamentária		

» Exemplos de Órgão Orçamentário e Unidade Orçamentária do Governo Federal:

Órgão	Unidade Orçamentária
26000 Ministério da Educação	26242-Universidade Federal de Pernambuco
	26277-Fundação Universidade Federal de Ouro Preto
	26321-Escola Agrotécnica Federal de Manaus
30000 Ministério da Justiça	30107-Departamento de Polícia Rodoviária Federal
	30109-Defensoria Pública da União
	30911-Fundo Nacional de Segurança Pública
39000 Ministério dos Transportes	39250-Agência Nacional de Transportes Terrestres-ANTT
	39252-Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes-DNIT

→ Conceitos importantes:

Para complementar o entendimento dessa classificação, é importante a explanação sobre alguns conceitos:

▷ Unidade Gestora

Unidade orçamentária ou administrativa investida do poder de gerir recursos orçamentários e financeiros, próprios ou sob descentralização.

▷ Unidade Orçamentária

Como vimos, unidade orçamentária constitui o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias.

▷ Unidade Administrativa

Segmento da Administração Direta ao qual a Lei Orçamentária Anual não consigna recursos e que depende de destaques ou provisões para executar seus programas de trabalho, ou seja, seus créditos orçamentários são recebidos por descentralização orçamentária.

→ Movimentação de créditos orçamentários (Descentralização de créditos)

Com a publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA, o seu consequente lançamento no SIAFI e o detalhamento dos créditos autorizados, inicia-se a movimentação entre as Unidades Gestoras para que se viabilize a execução orçamentária propriamente dita, já que só após o recebimento do crédito é que as Unidades Gestoras estão em condições de efetuar a realização das despesas públicas.

Assim, a movimentação de créditos, a que chamamos, habitualmente, de Descentralização de Créditos, consiste na transferência, de uma Unidade Gestora para outra, do poder de utilizar créditos orçamentários que lhe tenham sido consignados no Orçamento ou lhe venham a ser transferidos posteriormente. A descentralização pode ser interna, se realizada entre Unidades Gestoras do mesmo órgão; ou externa, se efetuada entre órgãos distintos.

▷ Destaque de Crédito

Operação descentralizadora de crédito orçamentário, em que um Ministério ou Órgão transfere para outro Ministério ou Órgão o poder de utilização dos créditos que lhe foram dotados. É a descentralização externa, em sentido horizontal, de créditos orçamentários.

▷ Provisão

Operação descentralizadora de crédito orçamentário, em que a unidade orçamentária de origem possibilita a realização de seus programas de trabalho, por parte de unidade administrativa diretamente subordinada, ou por outras unidades orçamentárias ou administrativas não subordinadas, dentro de um mesmo Ministério ou Órgão. É a descentralização interna, em sentido vertical de créditos orçamentários.

Descentralização de recursos financeiros

▷ Repasse

Importância que a unidade orçamentária transfere a outro Ministério ou órgão, estando associado ao destaque orçamentário, sendo a sua contrapartida do lado financeiro.

▷ Sub-Repasse

Importância que a unidade orçamentária transfere a outra unidade orçamentária ou administrativa do mesmo Ministério ou Órgão, cuja figura está ligada à provisão, sendo a sua contrapartida do lado financeiro.

→ Classificação Funcional (em quê?)

A classificação funcional busca responder basicamente à indagação “em que” área de ação governamental a despesa será realizada. Para tanto, ela é formada por funções e subfunções e cada ação governamental, atividade, projeto e operação especial, identificará a função e a subfunção às quais se vinculam.

A atual classificação funcional foi instituída pela Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do então Ministério do Orçamento e Gestão (MOG), que estabeleceu um rol de funções e subfunções prefixadas, que servem como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental nos três níveis de Governo.

Trata-se de uma classificação independente dos programas e de aplicação comum e obrigatória, no âmbito dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União, o que permite a consolidação nacional dos gastos do setor público.

A classificação funcional é representada por cinco dígitos, sendo os dois primeiros relativos às funções e os três últimos às subfunções. Na base de dados do SIOP, existem dois campos correspondentes à classificação funcional.

<u>1º</u>	<u>2º</u>		<u>3º</u>	<u>4º</u>	<u>5º</u>
Função			Subfunção		

Vejamos, agora, o que significa efetivamente Função e Subfunção Segundo o Manual Técnico de Orçamento, 2012:

▷ Função

Segundo o Manual Técnico de Orçamento, 2012, função pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. Reflete a competência institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que guarda relação com os respectivos Ministérios.

A função Encargos Especiais engloba as despesas que não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto, uma agregação neutra.

► Subfunção

A subfunção representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área da atuação governamental, por intermédio da identificação da natureza das ações. As subfunções podem ser combinadas com funções diferentes daquelas relacionadas na Portaria MOG, nº 42, de 1999.

As ações devem estar sempre conectadas às subfunções que representam sua área específica. Existe também a possibilidade de matricialidade na conexão entre função e subfunção, ou seja, combinar qualquer função com qualquer subfunção, mas não na relação entre ação e subfunção. Deve-se adotar como função aquela que é típica ou principal do órgão. Assim, a programação de um órgão, via de regra, é classificada em uma única função, ao passo que a subfunção é escolhida de acordo com a especificidade de cada ação. A exceção à matricialidade encontra-se na função 28 – Encargos Especiais – e suas subfunções típicas só podem ser utilizadas conjugadas.

Atualmente, existem vinte e oito funções que estão relacionadas com suas respectivas subfunções na portaria MOG, nº 42, de 14 de abril de 1999.

Vejamos os seguintes exemplos:

Funções	Subfunções
01-Legislativa	031-Ação Legislativa 032-Controle Externo
02-Judiciária	061-Ação Judiciária 062-Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
03-Essencial à Justiça	091-Defesa da Ordem Jurídica 092-Representação Judicial e Extracon-jugal
04-Administração	121-Planejamento e Orçamento 122-Administração Geral
10-Saúde	301-Atenção Básica 302-Assistência Hospitalar e Ambula-torial 303-Suporte Profilático e Terapêutico 304-Vigilância Sanitária 305-Vigilância Epidemiológica 306-Alimentação e Nutrição finalidade
28-Encargos Especiais	841-Refinanciamento da Dívida Interna 842-Refinanciamento da Dívida Externa 843-Serviço da Dívida Interna 844-Serviço da Dívida Externa 845-Transferências 846- Outros Encargos Especiais

Órgão	22	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ação	4641	Publicidade de Utilidade Pública
Subfunção	131	Comunicação Social
Função	20	Agricultura
Órgão	32	Ministério de Minas e Energia

Ação	4641	Publicidade de Utilidade Pública
Subfunção	131	Comunicação Social
Função	25	Energia
Órgão	01	Câmara dos Deputados
Ação	2010	Assistência Pré-escolar aos Depen-dentes dos Servidores e Empregados
Subfunção	365	Educação Infantil
Função	01	Legislativa

Classificação Programática (Estruturas Programáticas)

Considerada a mais moderna das classificações da despesa, essa classificação tem origem na antiga classificação funcional-programática, cujo desmembramento resultou também na classificação funcional, vista anteriormente.

Quando foi instituída, a classificação funcional-programática representou um grande avanço na técnica de apresentação orçamentária.

Ela permitiu a vinculação das dotações orçamentárias a objetivos de governo que, por sua vez, eram viabilizados pelos programas de governo. Esse enfoque permitiu uma visão do “que o Governo faz”, o que tinha significado bastante diferente do critério anterior que visualizava o “que o Governo compra-va”.

A partir do orçamento do ano 2000, diversas modificações foram estabelecidas na classificação vigente, procurando-se privilegiar o aspecto gerencial do orçamento, com adoção de práticas simplificadoras e descentralizadoras.

O eixo principal dessas modificações foi a interligação entre o Planejamento (Plano Plurianual - PPA) e o Orçamento, por intermédio da criação de Programas para todas as ações de governo, com um gerente responsável por metas e resultados concretos para a sociedade.

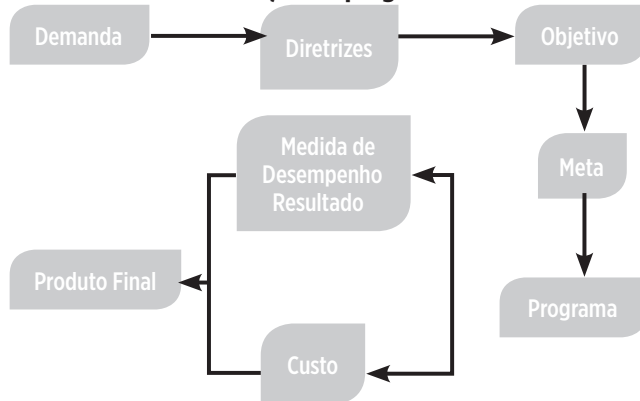
Nesse contexto, com a reforma da classificação funcional-programática procurou-se, sobretudo, privilegiar o aspecto gerencial dos planos e orçamentos, mediante a adoção de práticas simplificadoras e descentralizadoras. Mais especificamente, foi retirado da sua estrutura o conteúdo classificador, representado pelo rol das funções, que, juntamente com as subfunções, constituiu-se em uma classificação independente dos programas, com utilização obrigatória em todas as unidades da federação, e que serve de base para a consolidação das despesas públicas em termos nacionais.

A partir dessas mudanças, passou-se a ter duas classificações, a funcional, vista anteriormente, e a programática, que especifica as despesas públicas, segundo programas governamentais, módulo integrador entre plano e orçamento. Segundo Valdecir Pascoal (Direito Financeiro e Controle Externo, 2010), essa classificação tem por finalidade demonstrar os objetivos da ação governamental para resolver necessidades coletivas.

Em termos de estruturação, o Plano (PPA) termina no programa e o orçamento começa no programa, o que confere a esses documentos uma integração desde a origem, sem a necessidade, portanto, de buscar-se uma compatibilização entre módulos diversificados. Tem-se o programa como úni-

co módulo integrador e as ações dele resultantes (projetos e atividades) como instrumentos de realização dos programas. Vale, aqui, lembrar que o princípio da programação determina que não existirá despesa pública orçamentária que não seja devidamente programada no PPA, ou seja, que não esteja em uma das suas categorias de programação.

Estrutura de elaboração do programa no PPA



Porém, quanto à padronização em âmbito nacional dos programas, cada nível de governo passará a ter a sua estrutura própria, adequada à solução dos seus problemas, e originária do Plano Plurianual. Assim, em função de não mais haver uniformidade entre os entes federados, para o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, não há mais sentido falar-se em classificação programática, mas sim em estruturas programáticas diferenciadas, de acordo com as peculiaridades locais de cada ente federativo.

A Portaria 42/99 do Ministério de Orçamento e Gestão estabeleceu os conceitos de programa e das ações (projeto, atividade, operações especiais). Vejamos cada um deles.

Programa

Programa, instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual, é o elemento de que se compõe o PPA.

O PPA 2016–2019 está constituído de dois tipos de programas, denominados Programas Temáticos e os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado.

- Programas Temáticos: retratam no PPA a agenda de governo organizada pelos Temas das Políticas Públicas e orienta a ação governamental. Sua abrangência deve ser a necessária para representar os desafios e organizar a gestão, o monitoramento, a avaliação, as transversalidades, as multissetorialidades e a territorialidade. O Programa Temático se desdobra em objetivos e iniciativas.
- Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: são instrumentos do Plano que classificam um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental, bem como às ações não tratadas nos Programas Temáticos por meio de suas iniciativas.

Na base de dados do SIOP, o campo que identifica o programa contém quatro dígitos:

<u>1º</u>	<u>2º</u>	<u>3º</u>	<u>4º</u>
Ação			

Operação da qual resultam produtos (bens ou serviços) que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Incluem-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, entre outros, e os financiamentos. São de três tipos: atividade, projeto e operações especiais.

Na base do sistema, a ação é identificada por um código alfanumérico de oito dígitos:

<u>1º</u>	<u>2º</u>	<u>3º</u>	<u>4º</u>	<u>5º</u>	<u>6º</u>	<u>7º</u>	<u>8º</u>
numérico	alfanumérico			numéricos			

AÇÃO

SUBTÍTULO

O primeiro dígito do código identifica o tipo de ação: se 1,3,5,7 refere-se ao projeto; se 2,4,6,8, refere-se à atividade; se 0 (zero) refere-se a operações especiais.

1º Dígito	Tipo de Ação
1,3,5 ou 7	Projeto
2,4,6 ou 8	Atividade
0	Operação Especial

No PPA, ainda constará uma ação que será identificada pelo dígito 9, que corresponderá a uma ação não orçamentária.

Vejamos a definição de cada uma delas:

Atividade

Instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo. Exemplo: ação 4339 Qualificação da Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar.

Projeto

Instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo. Exemplo: ação 7M64 Construção de Trecho Rodoviário – Entroncamento BR-472 – Fronteira Brasil/Argentina – na BR-468 – no Estado do Rio Grande do Sul.

Operação Especial

Despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Exemplos:

- » Amortização, juros, encargos e rolagem da dívida contratual e mobiliária.
- » Pagamento de aposentadorias e pensões.
- » Transferências constitucionais ou legais por repartição de receita (FPM, FPE, salário-educação, compensação de tributos ou participações aos Estados, Distrito Federal e Municípios, transferências ao Governo do Distrito Federal).
- » Pagamento de indenizações, ressarcimentos, abonos, seguros, auxílios, benefícios previ-

- denciários, benefícios de assistência social.
- » Reserva de contingência, inclusive as decorrentes de receitas próprias ou vinculadas.
- » Cumprimento de sentenças judiciais (precatórios, sentenças de pequeno valor, sentenças contra empresas, débitos vincendos etc).
- » Operações de financiamento e encargos delas decorrentes (empréstimos, financiamentos diretos, concessão de créditos, equalizações, subvenções, subsídios, coberturas de garantias, coberturas de resultados, honras de aval, assistência financeira), reembolsáveis ou não.
- » Ações de reservas técnicas (centralização de recursos para atender concursos, provimentos, nomeações, reestruturação de carreiras etc).
- » Complementação ou compensação financeira da união.
- » Contraprestação da União nos contratos de parcerias público-privadas.
- » Contribuição a organismos e/ou entidades nacionais ou internacionais.
- » Integralização e/ou recomposição de cotas de capital junto a entidades internacionais.
- » Contribuição à Previdência Privada.
- » Contribuição patronal da União ao regime de Previdência dos servidores públicos.
- » Desapropriação de ações, dissolução ou liquidação de empresas.
- » Encargos financeiros (decorrentes da aquisição de Ativos, questões previdenciárias ou outras situações em que a União assuma garantia de operação).
- » Operações relativas à subscrição de ações.
- » Indenizações financeiras (anistiados políticos, programas de garantias de preços etc).
- » Participação da União no capital de empresas nacionais ou internacionais.

Toda ação do Governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos para o período do PPA, ou seja, quatro anos.

Ação Não Orçamentária

Corresponde a uma ação sem dotação nos orçamentos da União, mas que participa dos programas do PPA.

Subtítulo

As atividades, os projetos e as operações especiais serão detalhados em subtítulos, utilizados especialmente para identificar a localização física da ação, não podendo haver, por conseguinte, alteração da finalidade da ação, do produto e das metas estabelecidas. Vale ressaltar que o critério para a priorização da localização física da ação, no território, é o da localização dos respectivos beneficiados.

A adequada localização do gasto permite maior controle governamental e social sobre a implantação das políticas públicas adotadas, além de evidenciar a focalização, os custos e os impactos da ação governamental.

A localização do gasto poderá ser de abrangência nacional, no exterior, por Região (Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste,

Sul), por Estado ou Município ou, excepcionalmente, por um critério específico, quando necessário. As LDOs vêm vedando, na especificação do subtítulo, a referência a mais de uma localidade, área geográfica ou beneficiário, se determinados.

Na União, o subtítulo representa o menor nível de categoria de programação e será detalhado por esfera orçamentária, por Grupo de Natureza de Despesa, por modalidade de aplicação, IDUSO e por fonte/destinação de recursos, sendo o produto e a unidade de medida os mesmos da ação.

Classificação da Despesa Segundo Impacto no PI

Assim como ocorre para a receita, esse critério visa à identificação da despesa que provoca impacto no Patrimônio Líquido do ente federativo. Refere-se a um enfoque contábil e patrimonial da despesa e as divide em:

Despesas Efetivas

Despesas que provocam impacto negativo no PL do ente federativo, sendo classificadas como fatos modificativos diminutivos.

São todas as despesas correntes, exceto a aquisição de material de consumo para estoque, além da transferência de capital.

Despesas por Mutações (não efetivas)

Despesas que não provocam impacto negativo no PL do ente em função de uma compensação no Ativo ou no Passivo. São classificadas como fatos permutativos.

São todas as despesas de capital, exceto a transferência de capital, além da despesa corrente de aquisição de material de consumo para estoques.

Classificação da Despesa por Esfera Orçamentária

O § 5º, do Art. 165, da Constituição Federal divide a Lei Orçamentária anual em três orçamentos, o Fiscal, o da Seguridade Social e o de Investimentos das Empresas Estatais. São partes de um mesmo orçamento que segregam as despesas conforme pertençam a uma delas.

Art. 165, § 5º - A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

- I. O orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;*
- II. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;*
- III. O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.*

Dessa forma, a classificação denominada “esfera orçamentária” tem por finalidade identificar se a despesa pertence ao Orçamento Fiscal (F), da Seguridade Social (S) ou de Investimento das Empresas Estatais (I), conforme disposto constitucional citado.

Segundo o Manual Técnico de Orçamento 2012, na base de dados do SIOP, o campo destinado à esfera orçamentária é composto de dois dígitos e será associado à ação orçamentária, conforme tabela:

Código	Esfera Orçamentária
10	Orçamento Fiscal
20	Orçamento da Seguridade Social
30	Orçamento de Investimento

Regime Contábil e Orçamentário

Até pouco tempo atrás, era quase um consenso entre doutrinadores e bancas organizadoras de concursos que o regime contábil afeto à Contabilidade Pública, no Brasil, era o misto. Isso em função da interpretação dada ao Art. 35, da Lei 4.320/64, no qual está expresso que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas.

Dessa forma, afirmava-se que havia um regime contábil de caixa para a receita e um regime contábil de competência para a despesa, por isso, a denominação regime misto para a Contabilidade Pública, afinal, nela havia a conjugação das características dos dois regimes contábeis.

Porém, com o advento da Norma Brasileira de Contabilidade, NBC T 16.5, que versa sobre Registro Contábil, aprovada pela Resolução 1.132/08, o Conselho Federal de Contabilidade apresentou um posicionamento diverso do que até então parecia ser um consenso.

Segundo tal norma, as transações no setor público devem ser reconhecidas e registradas integralmente no momento em que ocorrerem. Os registros da entidade, desde que estimáveis tecnicamente, devem ser efetuados, mesmo na hipótese de existir razoável certeza de sua ocorrência.

Os registros contábeis devem ser realizados e os seus efeitos evidenciados nas demonstrações contábeis do período com os quais se relacionam, reconhecidos, portanto, pelos respectivos fatos geradores, independentemente do momento da execução orçamentária. Assim, numa visão patrimonial, a execução orçamentária passou a ser irrelevante.

Os registros contábeis das transações das entidades do setor público devem ser efetuados, considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo nos conflitos entre elas a essência sobre a forma. A entidade do setor público deve aplicar métodos de mensuração ou avaliação dos Ativos e dos Passivos que possibilitem o reconhecimento dos ganhos e das perdas patrimoniais.

Em 14 de outubro de 2008, a Portaria Conjunta STN/SOF nº 3 estabeleceu em seu Art. 6º que a despesa e a receita serão reconhecidas por critério de competência patrimonial, visando a conduzir a Contabilidade do setor público brasileiro aos padrões internacionais e ampliar a transparência sobre as contas públicas.

Porém, mesmo com esse posicionamento, segundo o parágrafo único do artigo supracitado, são mantidos os procedimentos usuais de reconhecimento e registro da receita e da despesa orçamentárias, de tal forma que a apropriação patrimonial:

- ▷ não modifique os procedimentos legais estabelecidos para o registro das receitas e das despesas orçamentárias;

- ▷ não implique necessariamente modificação dos critérios estabelecidos no âmbito de cada ente da federação para elaboração das estatísticas fiscais e apuração dos resultados fiscais de que trata a lei complementar 101, de 2000;
- ▷ não constitua mecanismo de viabilização de execução de despesa pública para a qual não tenha havido a devida fixação orçamentária.

O Manual de Receita Nacional, aprovado pela portaria supramencionada trás o posicionamento técnico das Secretarias do Tesouro Nacional e de Orçamento Federal sobre o tema e afirma que a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, assim como qualquer outro ramo da ciência contábil, obedece aos Princípios Fundamentais de Contabilidade. Dessa forma, aplica-se o Princípio da Competência em sua integralidade, ou seja, tanto na receita quanto na despesa.

O referido manual explicita, então, que, na verdade, o Art. 35, da Lei 4.320/64, ao estabelecer que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas, referiu-se ao regime orçamentário e não ao regime contábil, pois a Contabilidade é tratada em título específico (do Art. 85 ao 104), no qual determina-se que as variações patrimoniais devem ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária.

Observa-se que, além do registro dos fatos ligados à execução orçamentária, exige-se a evidenciação dos fatos ligados à administração financeira e patrimonial, exigindo que os fatos modificativos sejam levados à conta de resultado e que as informações contábeis permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros de determinado exercício.

A contabilidade deve evidenciar, tempestivamente, os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, gerando informações que permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros. Portanto, com o objetivo de evidenciar o impacto no Patrimônio, deve haver o registro da receita em função do fato gerador, observando-se os Princípios da Competência e da Oportunidade.

O reconhecimento da receita, sob o enfoque patrimonial, apresenta como principal dificuldade a determinação do momento de ocorrência do fato gerador.

Para a receita tributária, pode-se utilizar o momento do lançamento como referência para o reconhecimento, pois nesse estágio da execução da receita orçamentária é que:

- ▷ verifica-se a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente;
- ▷ determina-se a matéria tributável;
- ▷ calcula-se o montante do tributo devido;
- ▷ identifica-se o sujeito passivo.

Ocorrido o fato gerador, pode-se proceder ao registro contábil do direito em contrapartida a uma variação ativa, em contas do sistema patrimonial, o que representa o registro da receita por competência.

24. Restos a Pagar

Versa o Art. 35, da Lei 4.320/64, que pertencem ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas. Assim, diferente da receita pública que, sob o enfoque orçamentário, só será considerada se ocorrida com a arrecadação efetiva de recursos financeiros, para que uma despesa pública seja reconhecida como incorrida, não há a necessidade de haver saída de recursos, bastando o seu reconhecimento que, segundo o enfoque orçamentário, ocorre com o empenho.

Seguindo esse diapasão, uma despesa pública pode ser, então, reconhecida como sendo pertencente a um exercício mesmo que seja efetivamente paga em outro. Quando a despesa pública é realizada em exercício diverso daquele a que se refere, é necessário que determinadas normas sejam observadas, e a inscrição de despesas em restos a pagar é o mecanismo que permite à administração pública observar essa regra. Assim, os restos a pagar decorrem dos princípios da anualidade e da competência.

Define o Art. 36, da Lei 4.320/64 que consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.

Do texto legal, extrai-se:

- ▷ Que Restos a Pagar são dívidas empenhadas e pagas em exercício financeiro seguinte ao que foram empenhadas;
- ▷ Que deve haver distinção entre despesas processadas (liquidadas) e não processadas (não liquidadas).

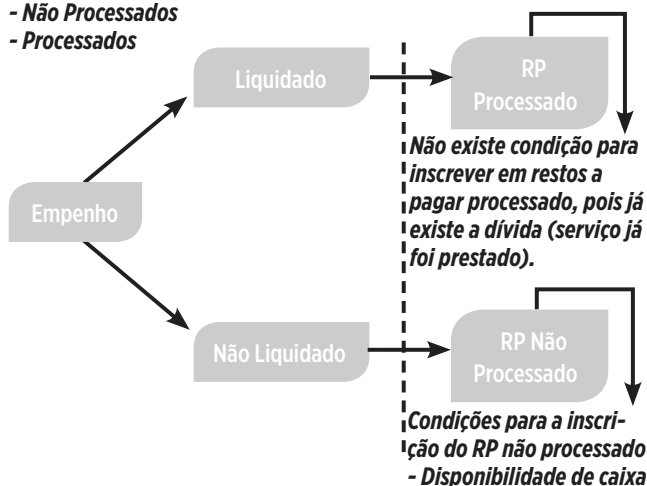
Definição

Inscrição de Restos a Pagar

Lei 4.320/64

Art. 36 Inscrevem-se em restos a pagar as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro. (Princípio de Anualidade)

- Não Processados
- Processados



Pode-se definir Restos a Pagar como as despesas empenhadas, pendentes de pagamento na data de encerramento do exercício financeiro, inscritas contabilmente como obrigações a pagar no exercício subsequente, constituindo-se em Dívida Flutuante.

Também denominados de resíduos passivos, restos a pagar consistem em despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, que não tenham sido canceladas pelo processo de análise e depuração e que atendam aos requis-

itos previstos na Lei 4.320/1964, podendo ser inscritas como tal por constituírem encargos incorridos no exercício vigente. O pagamento de restos a pagar deve ocorrer em exercício seguinte ao da inscrição e mediante prévia liquidação do empenho inscrito em restos a pagar.

Modalidades

Já sabemos que a execução da despesa é um processo que percorre basicamente três estágios: empenho, liquidação e pagamento.

A “extensão do caminho percorrido” pela despesa antes do pagamento determinará o tipo de resto a pagar em que ela será inscrita, em que o marco diferenciador é a Liquidação.

Assim, conforme expressa o texto legal visto anteriormente, existem duas modalidades de restos a pagar.

▷ Não processados

São as despesas que não atingiram o estágio da liquidação, ou seja, foram somente empenhadas.

▷ Processados

São as despesas que atingiram o estágio da liquidação, ou seja, empenhadas e liquidadas, restando pendente, apenas, o estágio do pagamento.

A liquidação consiste a confirmação da prestação do serviço ou entrega do bem por parte do fornecedor. Por esse motivo, os Restos a Pagar Processados não podem ser cancelados, tendo em vista que, se a própria Administração se certificou que o fornecedor cumpriu com a obrigação, resta a ela efetuar o pagamento devido, ou, do contrário, estará incorrendo em enriquecimento ilícito e, assim, deixando de cumprir com um dos Princípios que regem a Administração Pública, mais especificamente o da Moralidade.

Inscrição (Registro)

A norma legal estabeleceu que, no encerramento do exercício, a parcela da despesa orçamentária que se encontrar em qualquer fase de execução posterior à emissão do Empenho e anterior ao Pagamento será considerada Restos a Pagar. Porém, os empenhos que correm à conta de créditos com vigência pluri-anual, que não tenham sido liquidados, só serão computados como Restos a Pagar, no último ano de vigência do crédito.

Porém, não basta que uma despesa seja empenhada para que seja inscrita em Restos a Pagar. Para tanto, é necessário, ainda, que tal despesa cumpra os requisitos do Art. 35, do Decreto 93.872/86, no qual está determinado que empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de dezembro, para todos os fins, salvo quando:

- I. Vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele estabelecida;
- II. Vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em cursos a liquidação da despesa, ou seja, de interesse da Administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor;
- III. Se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas;
- IV. Corresponder a compromissos assumidos no exterior.

- ▷ A Inscrição dos Restos a Pagar gera uma Despesa Orçamentária:

Com o objetivo de evitar demonstrar um superávit financeiro inexistente, que pode ser utilizado para abertura de créditos adicionais sem lastro, comprometendo a situação financeira do ente, é recomendável que se proceda a execução da despesa orçamentária, mesmo faltando o cumprimento do implemento de condição, a liquidação.

Tal procedimento é concebido mediante o registro da despesa orçamentária, em contrapartida com uma conta de Passivo (obrigação) no sistema financeiro. Observa-se que tal registro criou um Passivo “fictício” e, portanto, deve-se registrar, simultaneamente, uma conta redutora desse Passivo no sistema patrimonial.

Esse procedimento encontra amparo no inciso II, do Art. 35; da Lei 4.320/64 em que está determinado que pertencem ao exercício financeiro as despesas nele empenhadas.

- ▷ O empenho gera uma Receita Extraorçamentária:

O Art. 103, da Lei 4320/64 determina que o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Seu parágrafo único determina que os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

No balanço orçamentário, os restos a pagar são computados como despesa orçamentária, mas, no balanço financeiro, são incluídos como receita extraorçamentária.

Pagamento

O pagamento dos Restos a Pagar ocorrerá no exercício financeiro seguinte ao da sua inscrição, dependendo dos Não Processados de liquidação.

Sob o aspecto orçamentário, o pagamento dos Restos a Pagar, sejam liquidados ou não, configurar-se-á em despesa extraorçamentária.

Vigência

Dispõe o Art. 68, do Decreto 93.872/86 que os Restos a Pagar, inscritos na condição de não processados e não liquidados, posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, ressalvado os que:

I. Refiram-se às despesas executadas diretamente pelos órgãos e entidades da União ou mediante transferência ou descentralização aos Estados, Distrito Federal e Municípios, com execução iniciada até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, sendo consideradas como iniciadas:

- a)** Nos casos de aquisição de bens, a despesa verificada pela quantidade parcial entregue, atestada e aferida; e
- b)** Nos casos de realização de serviços e obras, a despesa verificada pela realização parcial com a medição correspondente atestada e aferida.

II. Sejam relativos às despesas:

- c)** Do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
- d)** Do Ministério da Saúde; ou
- e)** Do Ministério da Educação financiadas com recursos da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Cancelamento

O § 5º, do Art. 68, profundamente alterado pelo Decreto 7.654, de 23 de dezembro de 2011, estabelece que, para fins de cumprimento da validade supracitada, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda efetuará, em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, o bloqueio dos saldos dos Restos a Pagar não processados e não liquidados, em conta contábil específica, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

No § 6º, do mesmo artigo, o Decreto determina que as unidades gestoras executoras responsáveis pelos empenhos bloqueados providenciarão os referidos desbloqueios dos empenhos referentes a despesas executadas diretamente pelos órgãos e entidades da União ou mediante transferência ou descentralização aos Estados, Distrito Federal e Municípios, com execução iniciada até a data do bloqueio, devendo a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda providenciar o posterior cancelamento no SIAFI dos saldos que permanecerem bloqueados.

Essas foram uma das principais alterações trazidas pelo Decreto 7.654, de 23 de dezembro de 2011, em relação à norma anterior. Portanto, fique atento.

O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados poderá ser atendido a conta de dotação de exercícios anteriores, no exercício que ocorrer o reconhecimento da dívida. Prescreve em cinco anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar.

Os Ministros de Estado, os titulares de órgãos da Presidência da República, os dirigentes de órgãos setoriais dos Sistemas Federais de Planejamento, de Orçamento e de Administração Financeira e os ordenadores de despesas são responsáveis, no que lhes couber, pelo cumprimento do que foi aqui exposto.

Mas qual o efeito do cancelamento de um Resto a Pagar?

O registro do cancelamento de Restos a Pagar Não Processados é feito em contrapartida de uma Variação Ativa. Pelo fato desse cancelamento fazer desaparecer uma obrigação, ele configurar-se-á um aumento no Patrimônio Líquido, ou seja, uma variação positiva, ativa, sendo, sob o enfoque exclusivamente patrimonial, uma receita.

Com relação ao efeito provocado pelo cancelamento de um Resto a Pagar, sob o enfoque orçamentário, existem dois posicionamentos: o estritamente legal e o do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional.

→ Art. 38 da Lei 4.320/64

Reza esse artigo que reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício. Quando a anulação ocorrer após o encerramento deste, considerar-se-á receita do ano em que se efetivar.

Assim, pelo ponto de vista legal, a anulação de Restos a Pagar caracteriza uma receita orçamentária do ano em que se efetiva, pois, segundo o Art. 38, da Lei 4.320/64, “reverte à

dotação a importância de despesa anulada no exercício. Quando a anulação ocorrer após o encerramento deste, considerar-se-á receita do ano em que se efetivar”.

→ **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público**

O cancelamento de despesas inscritas em Restos a Pagar consiste na baixa da obrigação constituída em exercícios anteriores. Portanto, trata-se de restabelecimento de saldo de disponibilidade comprometida, originária de receitas arrecadadas em exercícios anteriores e não de uma nova receita a ser registrada.

O cancelamento de Restos a Pagar não se confunde com o recebimento de recursos provenientes de despesas pagas em exercícios anteriores que devem ser reconhecidos como receita orçamentária.

Sob o ponto de vista orçamentário, trata-se apenas de restabelecimento de saldo de disponibilidade comprometida, referente às receitas arrecadadas em exercício anterior.

Prazo Prescricional

Segundo o Art. 70, do Decreto 93.872/86, prescreve em cinco anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar, a partir da sua inscrição.

Casos Específicos

O Manual da Despesa Nacional traz algumas situações específicas e o tratamento que deve ser dado a cada uma delas.

→ **Contratos e Convênios**

Observando-se o Princípio da Anualidade Orçamentária, as parcelas dos contratos e convênios somente deverão ser empenhadas e contabilizadas no exercício financeiro, se a execução for realizada até 31 de dezembro ou se o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor estiver vigente.

As parcelas remanescentes deverão ser registradas nas Contas de Compensação e incluídas na previsão orçamentária para o exercício financeiro em que estiver prevista a competência da despesa.

→ **Valor da despesa diverso do empenhado**

No momento do pagamento de Restos a Pagar, referente à despesa empenhada pelo valor estimado, verifica-se se existe diferença entre o valor da despesa inscrita e o valor real a ser pago; se existir diferença, procede-se da seguinte forma:

- ▷ Se o valor real a ser pago for superior ao valor inscrito, a diferença deverá ser empenhada à conta de despesas de exercícios anteriores;
- ▷ Se o valor real for inferior ao valor inscrito, o saldo existente deverá ser cancelado.



ANOTAÇÕES

25. Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)

Como visto ao longo desta obra, a atividade orçamentária pública é extremamente complexa e envolve vários interesses em diversos aspectos de uma sociedade. Na relação da Administração com terceiros, o desenvolvimento dessa atividade acaba por criar situações que geram direitos e obrigações de cunho patrimonial, tanto para o particular quanto para a Administração. Haverá situações em que a obrigação será criada e que não poderá ser honrada no decorrer do exercício em que surgiu e que, por motivos diversos, também não poderá ser honrada fora do exercício pelo mecanismo denominado Resto a Pagar.

Surge, então, a figura da Despesa de Exercícios Anteriores – DEA, que estudaremos agora.

Definição

Segundo o Manual da Despesa Nacional, despesa de exercícios anteriores são despesas fixadas, no orçamento vigente, decorrentes de compromissos surgidos em exercícios anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento. São despesas orçamentárias e não se confundem com restos a pagar, tendo em vista que sequer foram empenhadas ou, se foram, tiveram seus empenhos anulados ou cancelados antes do final do exercício financeiro. Assim, sendo uma despesa orçamentária, para que possa ser paga, deve ser previamente empenhada.

O reconhecimento da obrigação de pagamento das despesas com exercícios anteriores cabe à autoridade competente para empenhar essas despesas, (ordenador de despesas) que poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, desde que discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. A viabilização do pagamento desse tipo de despesa ocorrerá com um processo administrativo, no qual será apurado o direito do credor e o valor correspondente.

Espécies de DEA

Segundo o Art. 37 da Lei nº 4.320/64, três são as hipóteses para despesas de exercícios anteriores:

- ▷ **Despesas com saldo suficiente para atendê-las e não processadas no mesmo exercício financeiro:**

São muitas as situações que ocorrem durante um exercício financeiro e que podem levar a desconformidades na execução das despesas. Assim, pode acontecer que uma despesa tenha sido regularmente fixada e empenhada em um determinado exercício, mas, por motivos diversos, tenha seu empenho cancelado antes do fim do exercício, não havendo então o processamento dessa despesa em época própria, mesmo tendo havido a entrega do bem ou prestação do serviço.

Assim, as despesas que não se tenham processado na época própria são aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação.

Nessa hipótese, permanece o direito do fornecedor e, por não ter havido a possibilidade de regularizar a situação dessa despesa no exercício em que ocorreu, vindo o fornecedor a reclamar tal direito em exercícios posteriores, essa despesa

será empenhada e paga à conta de Despesa de Exercícios Anteriores.

É importante ficar atento para a expressão “processada”. Isso porque essa expressão não tem o mesmo significado da expressão usada em Restos a pagar “processados”. Aqui ela tem um sentido mais amplo e abrange também o empenho, pois se a despesa fosse pelo menos empenhada, ela poderia ser registrada como Resto a Pagar.

- ▷ **Restos a Pagar com prescrição interrompida:**

Tal situação ocorre com os restos a pagar que, ao final de seu prazo de vigência, não foram liquidados e, por esse motivo, tenham sido cancelados, mesmo ainda vigente o direito do credor. Nessa situação, essa despesa poderá ser paga mediante Despesas de Exercícios Anteriores.

- ▷ **Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente:**

Segundo o Manual de Despesa Nacional, os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício são aqueles cuja obrigação de pagamento foi criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente.

Serve de exemplo o pagamento de auxílio maternidade a um servidor cujo filho tenha nascido no exercício anterior e que o mesmo só tenha reclamado seu direito agora. Nessa situação, a Administração nem sabia da existência dessa obrigação que surgiu em função de previsão legal.

Assim, nesse caso, a despesa não fora empenhada, mas permanece o direito por parte do servidor, tendo como saída o pagamento na forma de Despesas de Exercícios Anteriores.

Para finalizar, segue a transcrição do Decreto 93.872/86, que versa sobre despesas de exercícios anteriores.

Art. 22. *As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida, e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação destinada a atender despesas de exercícios anteriores, respeitada a categoria econômica própria (Lei nº 4.320/64, Art. 37).*

§ 1º - *O reconhecimento da obrigação de pagamento, de que trata este artigo, cabe à autoridade competente para empenhar a despesa.*

§ 2º - *Para os efeitos deste artigo, considera-se:*

- a) Despesas que não se tenham processado na época própria, aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação;*
- b) Restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor;*
- c) Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente.*

26. Suprimento de Fundos (Regime de Adiantamento)

O ideal para a realização da despesa é que ela percorra os caminhos naturais, vistos anteriormente, quando estudamos os estágios da Despesa. Porém, em função de características específicas, é impossível subordinar a realização de certas despesas a esse processo “normal” de aplicação.

Para tanto, existe o mecanismo denominado “suprimento de fundos”.

Definição

O regime de adiantamentos ou suprimento de fundos é uma forma diferenciada de realizar despesas públicas orçamentárias. Tem por principal característica ser a disponibilização de valores a um servidor público, denominado suprido, com o fim de que este realize despesas públicas com características especiais.

A parte final do Art. 65, os Art. 68 e 69, da Lei nº 4.320/1964, abaixo transcritos, definem e estabelecem regras gerais de observância obrigatória para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios aplicáveis ao regime de adiantamento.

Art. 65. *O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento. (...)*

Art. 68. *O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.*

Art. 69. *Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamento.*

Segundo Art. 24, inc. I e II da Constituição, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito financeiro e orçamento. Dessa forma, esta é a norma geral estabelecida para todos os entes da federação, cabendo a cada um regulamentar o seu regime de adiantamento, observando as peculiaridades de seu sistema de controle interno, de forma a garantir a correta aplicação do dinheiro público. Assim, as regras aqui citadas, ressalvadas as estabelecidas por lei, são válidas no âmbito da União.

Na órbita federal, essa matéria é definida por vários normativos como decretos e portarias ministeriais, sendo o Decreto 93.872/86 um dos principais.

O Decreto 93.872/86, em seu Art. 45, reza que excepcionalmente, a critério do ordenador de despesa e sob sua inteira responsabilidade, poderá ser concedido suprimento de fundos a servidor, sempre precedido do empenho na dotação própria às despesas a realizar, e que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

Vale aqui destacar a excepcionalidade da operação e a inteira responsabilidade por parte do ordenador de despesa pela concessão do suprimento de fundos que se responsabilizará pela sua regular aplicação.

Finalidade

A finalidade do suprimento de fundo é poder viabilizar a realização de despesas que são necessárias, mas que, por suas características, não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

Mas o que seria o processo normal de aplicação?

Vimos que a despesa percorre um longo caminho, desde a previsão até a sua efetiva execução, tendo como um dos seus estágios mais demorados o processo licitatório. Existem despesas que teriam a sua realização inviabilizada se tivessem que, obrigatoriamente, passar integralmente por tais processos, em razão de suas características ou da urgência. Para realização desse tipo de despesa é que existe o suprimento de fundos.

O Decreto 93.972/86 traz, nos incisos de seu art. 45, situações que justificam a aplicação do regime de adiantamento. São elas:

- ▷ Para atender despesas eventuais, inclusive em viagens e com serviços especiais, que exijam pronto pagamento.
- ▷ Quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em regulamento.
- ▷ Para atender despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapassar o limite estabelecido em Portaria do Ministro da Fazenda.

Corroborando com o explicitado o art. 68 da Lei 4320/64 ao afirmar que o regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

Execução

Mesmo sendo uma despesa que se processa de forma peculiar, em um regime de adiantamento, a sua execução percorrerá, necessariamente, os três estágios da execução vistos anteriormente, quais sejam, empenho, liquidação e pagamento. Portanto, é incorreto afirmar que, para a realização desse tipo de despesa, em virtude de suas peculiaridades, será dispensado o empenho, por exemplo.

Para que se possa processar, o § 1º, do Art. 45, do Decreto 93.872/86 estabelece que o suprimento de fundos será contabilizado e incluído nas contas do ordenador como despesa realizada; as restituições, por falta de aplicação, parcial ou total, ou aplicação indevida, constituirão anulação de despesa, ou receita orçamentária, se recolhidas após o encerramento do exercício.

Assim, o montante total de recursos concedidos a título de suprimentos de fundos deve ser contabilizado como despesa, independentemente de haver ou não restituição.

Assim que o recurso é disponibilizado para o servidor, a despesa é considerada como realizada, mesmo antes de ter efetivamente ocorrido. Em função disso, apesar de ser uma despesa pública, no momento da entrega do recurso, a sua concessão não representa uma despesa pelo enfoque patrimonial, não ocorrendo, nesse instante, a redução no Patrimônio Líquido. Isso porque na liquidação desse tipo de despesa orçamentária, ao mesmo tempo em que ocorre o registro de um Passivo, há também a incorporação de um Ativo, que representa o direito de receber um

bem ou serviço, objeto do gasto a ser efetuado pelo agente público responsável, ou a devolução do numerário adiantado.

Dessa forma, o adiantamento que caracteriza o suprimento de fundos constitui despesa orçamentária. O estágio da liquidação é representado pelo registro de uma obrigação pelo suprimento, em contrapartida com o direito ao recebimento do bem ou serviço, objeto do gasto ou à devolução do valor adiantado.

No registro contábil da concessão de suprimento de fundos, deve haver lançamento contábil, no sistema de compensação, para registro da responsabilidade do agente suprido em prestar contas do valor aplicado.

Forma de Execução

A execução ocorrerá por meio de disponibilização de numerário a um servidor responsável pela sua aplicação, denominado “servidor ou agente suprido”. O suprido, conforme destinação estabelecida pelo Ordenador de Despesas, com posterior prestação de contas, realizará as despesas públicas:

- ▷ Para atender despesas eventuais, inclusive em viagens e com serviços especiais, que exijam pronto pagamento.
- ▷ Quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em regulamento.
- ▷ Para atender despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapassar limite estabelecido em Portaria do Ministro da Fazenda.

Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, ao conceder o suprimento de fundos, a autoridade competente determinará a emissão do empenho ou fará referência ao empenho estimativo, solicitando a anexação de uma cópia da NE - Nota de Empenho - à proposta de concessão de suprimento.

Em se tratando de suprimento de fundos para contratação de serviços prestados por pessoa física, deve ser emitida nota de empenho, na natureza de despesa 33.91.47 - Obrigações Tributárias e de Contribuições, visando a atender às despesas com contribuição previdenciária patronal, observando o subitem.

Do ato de concessão de suprimento de fundos constará, obrigatoriamente:

- ▷ Prazo máximo para utilização dos recursos.
- ▷ Prazo para prestação de contas.
- ▷ Sistemática de pagamento, se somente fatura, ou também saque, quando for movimentado por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal.

A cada concessão de suprimento de fundos, seja qual for o meio de pagamento, deverá haver a identificação da motivação do ato, esclarecendo as demandas da unidade, e a definição de valores compatíveis com a demanda, vinculando o gasto com o suprimento de fundos.

Por sua vez, o Art. 47 abre a possibilidade de determinação das instituições e Ministérios regulamentarem a concessão e aplicação de suprimento de fundos, ou adiantamentos, para atender às peculiaridades dos seus órgãos essenciais, obedecendo ao Regime Especial de Execução, estabelecido em

instruções aprovadas pelos respectivos Ministros de Estado, vedada a delegação de competência.

→ São eles:

- ▷ Presidência da República.
- ▷ Vice-Presidência da República.
- ▷ Ministério da Fazenda.
- ▷ Ministério da Saúde para atender às especificidades decorrentes da assistência à saúde indígena.
- ▷ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a atender às especificidades dos adidos agrícolas em missões diplomáticas no exterior.
- ▷ Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça.
- ▷ Ministério das Relações Exteriores para a atender às especificidades das repartições do Ministério das Relações Exteriores no exterior.
- ▷ Militares.
- ▷ Inteligência.

Modalidade de Concessão

São as formas de disponibilização do recurso que será utilizado na realização da despesa, ocorrendo mais comumente de duas maneiras:

→ **Cartão de Pagamentos do Governo Federal:**

Até 2008, a disponibilização dos valores destinados às despesas relativas ao regime de adiantamento era operacionalizada somente por meio de depósito em conta corrente. A partir de 2008, essa operacionalização passou a ser efetivada principalmente por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF, sendo vedada a abertura de conta bancária destinada à movimentação de suprimentos de fundos.

Art. 45 § 5º. *As despesas com suprimento de fundos serão efetivadas por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF.*

Art. 45, A. *É vedada a abertura de conta bancária destinada à movimentação de suprimentos de fundos. (Incluído pelo Decreto nº 6.370, de 2008)*

O Cartão de Pagamentos do Governo Federal é um instrumento moderno que visa a agilizar a gestão de recursos públicos destinados a despesas em regime de adiantamento, além de proporcionar controle e eficiência na sua utilização. Seu funcionamento é muito parecido com o de um cartão de crédito comum, podendo ser utilizado na modalidade de fatura e saque, permitindo inclusive, segundo Cartilha da Controladoria Geral da União, a utilização com afiliado, por meio de Correio, Internet, Telefone ou outro meio de comunicação, desde que sejam tomados os devidos cuidados.

Esse cartão é emitido em nome da Unidade Gestora, com a identificação de seu portador. A ele é estabelecido um limite, sendo o agente suprido o portador do CPGF e responsável por sua utilização, respondendo pela guarda e por todas as despesas realizadas, prestando contas ao final do período de utilização. Problemas como perda, furto ou extravio devem ser imediatamente informados ao Banco do Brasil e ao Ordenador de Despesas.

O § 6º do Art. 45 veda, ainda, a utilização do CPGF na modalidade de saque, exceto no tocante às despesas:

- Referentes às situações destinadas a atender às peculiaridades dos órgãos essenciais dos ministérios e órgãos vistos acima com competência para estabelecer seus Regimes Especiais de Execução em instruções aprovadas pelos respectivos Ministros de Estado.
- Decorrentes de situações específicas do órgão ou entidade, nos termos do autorizado em Portaria pelo Ministro de Estado competente e nunca superior a trinta por cento do total da despesa anual do órgão ou entidade efetuada com suprimento de fundos.
- Decorrentes de situações específicas da Agência Reguladora, nos termos do autorizado em Portaria pelo seu dirigente máximo e nunca superior a trinta por cento do total da despesa anual da Agência efetuada com suprimento de fundos.

A Secretaria do Tesouro Nacional, que estabelece as regras desse processo, determinou que o limite de utilização do cartão será concedido de acordo com o valor constante no ato de concessão de suprimento de fundos e revogado tão logo o prazo de utilização seja expirado. Na concessão, serão estabelecidos os valores de gasto para a modalidade de fatura e de saque, necessitando de justificativa se autorizado algum valor na modalidade de saque.

Todo o procedimento de concessão de suprimento de fundos, por meio de limite de utilização do cartão, deve ser repetido a cada nova concessão, bem como a revogação do limite de utilização do cartão, após expiração do prazo de utilização.

→ Conta Corrente:

Existe ainda outro mecanismo para operacionalização do regime de adiantamento, são as chamadas contas tipo “B”.

Apesar do tom peremptório da afirmação contida no art. 45-A visto anteriormente, fazer parecer com que essa regra não comporte exceções, elas existem, pois o mesmo normativo que criou a regra, o Decreto 6.370, previu as exceções transcritas a seguir:

Art. 3º. *A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda encerrará as contas bancárias destinadas à movimentação de suprimentos de fundos até 2 de junho de 2008.*

§ 1º. *O prazo previsto no caput não se aplica aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e dos Comandos Militares. (Incluído pelo Decreto nº 6.467, de 2008)*

§ 2º. *Para os órgãos citados no § 1º, poderão ser abertas novas contas bancárias destinadas à movimentação de suprimento de fundos. (Incluído pelo Decreto nº 6.467, de 2008)*

Dessa forma, para os poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público da União, além dos Comandos Militares, poderão ser abertas novas contas bancárias, destinadas à movimentação de suprimento de fundos.

A Instrução Normativa STN Nº 4, de 31 de Julho de 1998, disciplinou a utilização de contas bancárias para movimentação de recursos financeiros por parte dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

Segundo o inciso II, do art. 21 desse instrumento normativo, os órgãos e entidades da Administração Pública Federal poderão movimentar recursos financeiros em contas bancárias junto ao Banco do Brasil S.A. As classificadas como tipo “B” são as destinadas a acolher recursos de suprimento de fundos e de adiantamentos, movimentadas pelo Agente Pagador beneficiário e vinculadas à Unidade Gestora responsável.

O Art. 23 determinou, para as contas do tipo “B”, as seguintes disposições:

- Serão abertas mediante autorização do ordenador de despesas, as quais serão encaminhadas ao agente financeiro, contendo os dados dos responsáveis por sua movimentação.
- Serão movimentadas por cheques e guias de depósito do agente financeiro.
- Serão obrigatoriamente encerradas pelo titular, imediatamente após o período de aplicação dos recursos, quando o titular deixar de ser movimentador de recursos de suprimento de fundos e/ou de adiantamento da unidade.
- Os saldos não movimentados por mais de 60 dias serão encerrados pela unidade gestora, por determinação da área de controle interno do respectivo Ministério/órgão.
- Quando se tratar de unidades gestoras que utilizam o SIAFI na modalidade “off-line”, - serão movimentadas apenas através de Ordens Bancárias.

A Secretaria do Tesouro Nacional determinou que quando, em caráter excepcional, o suprimento de fundos for concedido na modalidade de depósito em conta corrente, o valor da Ordem Bancária para crédito na conta corrente de suprimento de fundos será concedido com fundamento na autorização da solicitação de concessão de suprimento de fundos, devendo o saldo residual ser devolvido pelo suprido, por meio de GRU, tão logo o prazo de utilização seja expirado.

Todo o procedimento de concessão de suprimento de fundos, por meio de depósito em conta corrente, deve ser repetido a cada nova concessão, bem como a devolução do saldo residual existente na conta corrente de suprimento de fundos, após expiração do prazo de utilização.

Prazo para Aplicação

O prazo máximo para aplicação do suprimento de fundos será de até 90 (noventa) dias, a contar da data do ato de concessão e não ultrapassará o término do exercício financeiro. É importante estar atento que esse prazo é máximo, podendo ser menor, desde que determinado pelo Ordenador de Despesa, no ato de concessão.

→ Limites:

Segundo inciso III, do Art. 45, do Decreto 93.972/6, no âmbito do Governo Federal, a competência para determinação dos valores-limites para a concessão de suprimento de fundos, bem como valor máximo para definição de despesas de pequeno vulto, recai sobre o Ministro da Fazenda, que deve fazê-lo por portaria. Atualmente, tal matéria está disciplinada pela Portaria 95, de 19 de abril de 2002.

Quando se fala em limite no regime de adiantamento, deve-se levar em consideração dois parâmetros, limite total do suprimento

e limite máximo por tipo de despesa, nas duas modalidades de concessão, cartão de pagamentos e conta corrente. Deve-se levar ainda em conta o limite individual por objeto da despesa.

Segundo o parágrafo 4º, do Art. 45, do Decreto 93.872/86, os valores limites para concessão de suprimento de fundos, bem como o limite máximo para despesas de pequeno vulto visto acima, serão fixados em Portaria do Ministro de Estado da Fazenda.

A determinação desses valores tem por base a Lei 8.666/93, como vemos no texto da Portaria transcrito a seguir:

Art. 1º. *A concessão de Suprimento de Fundos, que somente ocorrerá para realização de despesas de caráter excepcional, conforme disciplinado pelos arts. 45 e 47 do Decreto no 93.872/86, fica limitada a:*

I. 5% (cinco por cento) do valor estabelecido na alínea “a” do inciso “I” do art. 23, da Lei no 8.666/93, para execução de obras e serviços de engenharia.

II. 5% (cinco por cento) do valor estabelecido na alínea “a” do inciso “II” do art. 23, da Lei acima citada, para outros serviços e compras em geral.

§ 1º. *Quando a movimentação do suprimento de fundos for realizada por meio do Cartão de Crédito Corporativo do Governo Federal, os percentuais estabelecidos nos incisos I e II deste artigo ficam alterados para 10% (dez por cento).*

§ 2º. *O ato legal de concessão de suprimento de fundos deverá indicar o uso da sistemática de pagamento, quando este for movimentado por meio do Cartão de Crédito Corporativo do Governo Federal.*

§ 3º. *Excepcionalmente, a critério da autoridade de nível ministerial, desde que caracterizada a necessidade em despacho fundamentado, poderão ser concedidos suprimentos de fundos em valores superiores aos fixados neste artigo.*

Art. 2º. *Fica estabelecido o percentual de 0,25% do valor constante na alínea “a” do inciso II do art. 23 da Lei no 8.666/93 como limite máximo de despesa de pequeno vulto, no caso de compras e outros serviços, e de 0,25% do valor constante na alínea “a” do inciso I do art. 23 da Lei supra mencionada, no caso de execução de obras e serviços de engenharia.*

§ 1º. *Os percentuais estabelecidos no caput deste artigo ficam alterados para 1% (um por cento), quando utilizada a sistemática de pagamento por meio do Cartão de Crédito Corporativo do Governo Federal.*

§ 2º. *Os limites a que se referem este artigo são o de cada despesa, vedado o fracionamento de despesa ou do documento comprobatório, para adequação a esse valor.*

Art. 3º. *Os valores referidos nesta Portaria serão atualizados na forma do parágrafo único do art. 120 da Lei nº 8.666/93, desprezadas as frações.*

Tendo por base os percentuais anteriores, chega-se aos seguintes valores:

Obras e Serviços de Engenharia			Compras e Serviços em Geral	
	Suprimento	Objeto de Despesa	Suprimento	Objeto de Despesas
Conta Bancária Conta tipo B	R\$ 7.500,00	R\$ 375,00	R\$ 4.000,00	R\$ 200,00
Cartão de Pagamento do Governo Federal-CPGF	R\$ 15.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 800,00

Os limites supracitados correspondem ao de cada suprimento ou despesa, vedado o fracionamento de despesa ou do documento comprobatório para adequação a esse valor. Assim, uma obra no valor de 150.000, que não tem recursos disponíveis por não haver previsão orçamentária, não poderá ser realizada com dez suprimentos de fundo de 15.000, mesmo que seja necessária a sua realização. A mesma observação vale para o limite individual por objeto da despesa.

A Portaria estabelece ainda que, excepcionalmente, a critério da autoridade de nível ministerial, desde que caracterizada a necessidade em despacho fundamentado, poderão ser concedidos suprimentos de fundos em valores superiores aos fixados.

Prestação de Contas

Estabelece o § 2º, do Art. 45 que o servidor que receber suprimento de fundos, conforme foi visto na regra geral, é obrigado a prestar contas de sua aplicação, procedendo-se, automaticamente, à tomada de contas se não o fizer no prazo assinalado pelo ordenador da despesa, sem prejuízo das providências administrativas para a apuração das responsabilidades e imposição das penalidades cabíveis. O prazo para prestação de contas é de 30 dias após o término do prazo de aplicação, nada impedindo que ocorra em prazo menor.

Caso o suprimento de fundos tenha sido concedido em data próxima ao final do ano e não ocorra a aplicação dos recursos até o término do exercício financeiro, o art. 46 determina que cabe aos detentores de suprimentos de fundos fornecer indicação precisa dos saldos em seu poder, em 31 de dezembro, para efeito de contabilização e re-inscrição da respectiva responsabilidade pela sua aplicação em data posterior, observados os prazos assinalados pelo ordenador da despesa. A importância aplicada até 31 de dezembro será comprovada até 15 de janeiro seguinte.

Como vimos anteriormente, as restituições, por falta de aplicação parcial ou total, ou aplicação indevida, constituirão anulação de despesa ou receita orçamentária se recolhidas após o encerramento do exercício.

A responsabilidade pela aplicação do suprimento de fundos, após sua aprovação na respectiva prestação de contas, é da autoridade que o concedeu, ou seja, do ordenador de despesa responsável. O Decreto 200/67 estabelece que todo ordenador de despesa ficará sujeito à tomada de contas, realizada pelo órgão de contabilidade e verificada pelo órgão de auditoria interna, antes de ser encaminhada ao Tribunal de Contas.

Compõe a prestação de contas do suprimento de fundos os documentos devidamente atestados por outro servidor:

- ## Vedações

- ▷ Servidor que esteja em processo de toma de contas especial.
- ▷ Servidor que se confunda com o próprio ordenador de despesa.
- ▷ Servidor que esteja respondendo a inquérito administrativo.

[illegible]

27. Dívida Ativa

A Contabilidade conceitua patrimônio como sendo o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa, seja física ou jurídica, pública ou privada. A soma de bens e direitos formam o Ativo, elemento positivo do patrimônio; enquanto as obrigações formam o Passivo Exigível, elemento negativo do Patrimônio. O que sobra da subtração entre Ativo e Passivo é o Patrimônio Líquido.

Dentre os elementos patrimoniais, está o direito de receber valores de outras pessoas. A Administração Pública, sendo uma pessoa jurídica, também é capaz de obter direitos contra terceiros. Esses direitos surgem em função do relacionamento entre a Administração e terceiros.

Quando esses direitos se vencem sem terem sido pagos ou, pelo menos, renegociados, surge a figura da Dívida ativa.

Definição

Dívida Ativa é o conjunto de obrigações de cunho financeiro, vencidas e não negociadas, de terceiros com um ente Público. Classificada como um direito, no grupo contas a receber, dentre os elementos integrantes do Patrimônio dos Entes Públicos, o elemento patrimonial representado pela Dívida Ativa são créditos que tal ente tem contra terceiros.

Tal direito é constituído pelos créditos do Estado, devido ao não pagamento na data certa de tributos ou qualquer outra obrigação de qualquer natureza. Por ser um direito, a Dívida Ativa é parte do Ativo do ente a que pertence.

Resumindo, Dívida Ativa são obrigações de natureza econômica, vencidas e não pagas, que terceiros têm com um ente público, ou seja, são valores exigíveis em função do transcurso do prazo para pagamento.

Segundo o Manual de Procedimentos da Dívida Ativa, a Dívida Ativa, regulamentada a partir da legislação pertinente, abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidas nas datas aprazadas. É, portanto, uma fonte potencial de fluxos de caixa, com impacto positivo pela recuperação de valores, espelhando créditos a receber, sendo contabilmente alocada no Ativo.

A base legal da Dívida Ativa está em diversos regramentos, sendo um dos principais a Lei 4.320/64, que dá sua definição.

Art. 39. *Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 20.12.1979)*

§ 1º - *Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 20.12.1979)*

§ 2º - *Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de em-*

préstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem como os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 20.12.1979)

§ 3º - *O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 20.12.1979)*

§ 4º - *A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 20.12.1979)*

§ 5º - *A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 20.12.1979)*

Composição

Segundo o Art. 2º, § 2º, da Lei 6.830/80, a Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Segundo o Manual de Procedimentos da Dívida Ativa, o pagamento de custas e emolumentos foi dispensado para os atos judiciais da Fazenda Pública.

Classificação Segundo a Composição

Segundo os créditos que a compõem, a Dívida Ativa pode ser dividida em:

▷ Dívida Ativa Tributária

Reúne os débitos de terceiros, referentes a tributos e a todos os seus encargos.

▷ Dívida Ativa Não Tributária

Engloba todos os demais créditos da Fazenda Pública contra terceiros, juntamente com seus encargos.

Inscrição

Para que seja considerada como dívida, a Dívida Ativa precisa ser devidamente inscrita, o que, segundo o § 1º, do Art. 39, ocorrerá na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título.

Como visto, para que tenha validade, a inscrição é ato indispensável, pois é esta que confere legalidade ao crédito como dívida passível de cobrança, facultando ao Ente Público, representado pelos respectivos órgãos competentes, a iniciativa do processo judicial de execução. O órgão competente para realizar essa inscrição no âmbito da União é a Procuradoria da Fazenda Nacional.

Com relação aos efeitos provocados pela Dívida Ativa, tem-se que levar em conta dois enfoques, o patrimonial e o orçamentário, em dois momentos distintos, a inscrição e o recebimento.

» Inscrição

A inscrição representa uma receita, pois faz aumentar o Ativo sem uma contrapartida negativa correspondente e relacionada no próprio Ativo ou no Passivo. Assim, esse aumento refletir-se-á positivamente no Patrimônio Líquido do bem. Por esse motivo, sob esse enfoque, a mera inscrição da Dívida Ativa já caracteriza uma receita.

A inscrição de créditos na Dívida Ativa representa contabilmente um fato modificativo, que tem como resultado um acréscimo patrimonial no órgão ou unidade competente para inscrição em Dívida Ativa e um decréscimo patrimonial no órgão ou entidade originadora do crédito.

» Recebimento

Sob o enfoque patrimonial, a entrada de recursos decorrentes do recebimento da Dívida Ativa é um mero fato permutativo e não gera receita, pois, apesar da entrada de recursos que faz aumentar o Ativo, essa entrada ocorre de maneira concomitante, relacionada e proporcional a uma redução dentro do próprio Ativo, com o desaparecimento do direito de receber os créditos anteriormente inscritos e que agora foram recebidos.

» Inscrição

Como visto, esse enfoque leva em consideração a arrecadação dos recursos que não tenham caráter devolutivo e que possam ser empregados em despesas públicas. A inscrição em Dívida Ativa não gera receita sob esse enfoque, porque não houve ainda nenhuma arrecadação, nenhuma entrada de recursos.

» Recebimento

Esse regime leva em consideração a arrecadação dos recursos que não tenham caráter devolutivo e que possam ser empregados em despesas públicas. Assim, o recebimento da Dívida Ativa gera receita sob esse enfoque, mais precisamente no sub-grupo “outras receitas correntes ou capital”, porque agora houve arrecadação.

[illegible]

28. Programação e Execução Orçamentária e Financeira

Aprovado o orçamento, é necessário que se inicie a sua execução. Porém, em função da complexidade, da necessidade e de se otimizar a utilização dos recursos existentes, faz-se imperioso que se estabeleçam mecanismos que permitam essa execução, de forma eficiente, efetiva e eficaz. Esses mecanismos terão por fim organizar a execução tanto financeira quanto orçamentária, começando com uma programação, afinal o fluxo de saída “recursos” deve ser compatível com o fluxo de entrada, evitando ou, pelo menos, minimizando a ocorrência insuficiência de caixa.

Mas existe diferença entre financeiro e orçamentário?

Sim, existe. Apesar de ocorrerem, quando da efetivação da despesa, de forma concomitante, no momento em que se fala em orçamentário, refere-se àquilo que foi anteriormente planejado para ser realizado, ao crédito orçamentário, ou seja, à autorização para o gasto contida na LOA. Nenhum órgão ou entidade pública poderá realizar despesas orçamentárias se não tiver essa autorização, se não for contemplada com créditos orçamentários. A Elaboração e Execução Orçamentária compreende as fases de compilação, organização, consolidação, destinação e aplicação dos créditos estabelecidos pela programação orçamentária para um determinado período.

Já, quando se fala em financeiro, refere-se aos recursos financeiros para fazer frente à despesa autorizada no crédito orçamentário.

Assim, de nada adianta ter créditos orçamentários, disponibilidade orçamentária, se não houver recursos financeiros para fazer frente a eles. Do mesmo modo, de nada adianta ter recursos financeiros se não houver orçamento disponível, ou seja, créditos orçamentários, autorizando a realização da despesa.

Observando o ciclo de gestão do Governo Federal, planejamento, programação, orçamentação, execução, controle e avaliação, entendemos que é na etapa da Execução que atos e fatos são praticados na Administração Pública para implementação da ação governamental e na qual ocorre o processo de operacionalização objetiva e concreta de uma política pública. Os órgãos que atuam nessa fase são os próprios Ministérios, sendo que o gerenciamento da execução financeira é feito pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda - STN/MF.

Mas quem é responsável pela execução orçamentária e financeira?

Essa tarefa, de extrema complexidade e importância, depende do desenvolvimento de várias funções desempenhadas por diversos órgãos e entidades públicas. Cada um, nesse verdadeiro sistema de administração orçamentária e financeira, desempenha as atividades relacionadas de acordo com as suas competências.

Definições Importantes

→ É importante entender as seguintes definições:

▷ Unidade Orçamentária:

Unidade orçamentária constitui o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou à mesma repartição a que serão consignadas dotações próprias.

▷ Unidade Administrativa:

Segmento da administração direta ao qual a Lei Orçamentária Anual não consigna recursos e que depende de descentralização de créditos orçamentários, destaques ou provisões, para executar seus programas de trabalho.

▷ Unidade Gestora Responsável

Unidade gestora que responde pela realização de parte do programa de trabalho contida num crédito.

▷ Unidade Gestora Executora

Segundo a Instrução Normativa IN/DTN nº 10/91, É a “Unidade gestora que utiliza o crédito recebido da unidade gestora responsável”.

É importante estar atento ao fato de a unidade gestora que utiliza os próprios créditos passa a ser, ao mesmo tempo, unidade gestora executora e unidade gestora responsável.

Movimentação de Créditos Orçamentários (Descentralização de Créditos)

O órgão central de planejamento e orçamento é o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG). Dentro do MPOG, a Secretaria de Orçamento Federal (SOF), é responsável por coordenar a elaboração e consolidação do orçamento anual. No orçamento, são aprovados créditos orçamentários e a eles são consignadas dotações.

Mas o que vem a ser crédito orçamentário?

Toda despesa orçamentária, para que ocorra, deverá estar autorizada na LOA ou em uma lei de crédito adicional por meio de um crédito orçamentário. Crédito orçamentário nada mais é que a autorização para o gasto contida na LOA ou em uma lei de crédito adicional. Cada crédito terá uma dotação, que é o limite desse crédito.

Assim, com a publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA), o seu consequente lançamento no SIAFI, Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, e o detalhamento dos créditos autorizados, inicia-se a movimentação entre as Unidades Orçamentárias para que se viabilize a execução orçamentária propriamente dita, já que só após o recebimento do crédito, desde que haja previsão de recursos financeiros disponíveis, é que as Unidades Gestoras estão autorizadas a efetuar a realização das despesas públicas.

Dessa forma, a movimentação de créditos, a que chamamos habitualmente de Descentralização de Créditos, consiste na transferência, de uma Unidade Gestora para outra, do poder de utilizar créditos orçamentários que lhes tenham sido consignados no Orçamento ou lhes venham a ser transferidos posteriormente.

É com a operação descentralizadora de crédito orçamentário que a unidade orçamentária de origem possibilita a realização de seus programas de trabalho, por parte de unidade administrativa diretamente subordinada, ou por outras unidades orçamentárias ou administrativas não subordinadas.

É importante, porém, estar atento ao que determina o Art. 167, VI e VIII, da Constituição Federal.

→ Segundo esses dispositivos, são vedadas:

- ▷ A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.
- ▷ A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no Art. 165, § 5º.

Art. 165, § 5º - A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

I. O orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III. O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Tal regramento se refere ao Princípio da Proibição do Estorno de Verbas. Para que não haja infringência a tal princípio e nenhum tipo de desvio ocorrido por meio da descentralização de créditos, o Art. 3º, do Decreto 825/93 estabelece que as dotações descentralizadas serão empregadas obrigatória e integralmente na consecução do objeto previsto pelo programa de trabalho pertinente, respeitada fielmente a classificação funcional programática.

Estrutura da Descentralização de Créditos

→ **A descentralização de crédito ocorre mediante a ação dos seguintes órgãos:**

Ministério do Orçamento planejamento e Gestão (MPOG): no topo do Sistema de Orçamento Federal está a SOF, órgão pertencente ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MPOG, responsável por coordenar a elaboração dos orçamentos e leis de créditos adicionais. No orçamento, são aprovados créditos orçamentários e a eles consignadas dotações às Unidades Setoriais De Orçamento.

Unidade Setoriais de Orçamento: são as unidades de planejamento e de orçamento dos Ministérios, da Advocacia-Geral da União, da Vice-Presidência e da Casa Civil da Presidência da República, cuja função é sujeitar, no que couber, as unidades de planejamento e orçamento das entidades a eles vinculadas. Essas unidades são responsáveis por descentralizar os créditos orçamentários, destaque e dotação, no âmbito da sua jurisdição ou não.

Unidades Gestoras (UGs): dentro de suas respectivas estruturas e sob jurisdição das setoriais estão outras as Unidades Gestoras (UGs), unidade orçamentária ou administrativa investida do poder de gerir recursos orçamentários e financeiros, próprios ou sob descentralização. Existem basicamente dois tipos de (UGs):

Unidade Orçamentária: unidade orçamentária constitui o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias.

Unidade Administrativa: segmento da administração direta ao qual a Lei Orçamentária Anual não consigna recursos e que depende de destaques ou provisões para executar seus programas de trabalho, ou seja, seus créditos orçamentários são recebidos por descentralização orçamentária.

Mecanismos de Descentralização de Crédito

→ **Voltando à descentralização, Segundo Art. 2º, do Decreto 825/93, a execução orçamentária poderá proce-**

Internamente: mediante a descentralização de créditos entre Unidades Gestoras de um mesmo Órgão/Ministério ou entidade integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, designando-se este procedimento de descentralização interna.

Externamente: entre Unidades Gestoras de Órgão/Ministério ou entidade de estruturas diferentes, designar-se-á descentralização externa.

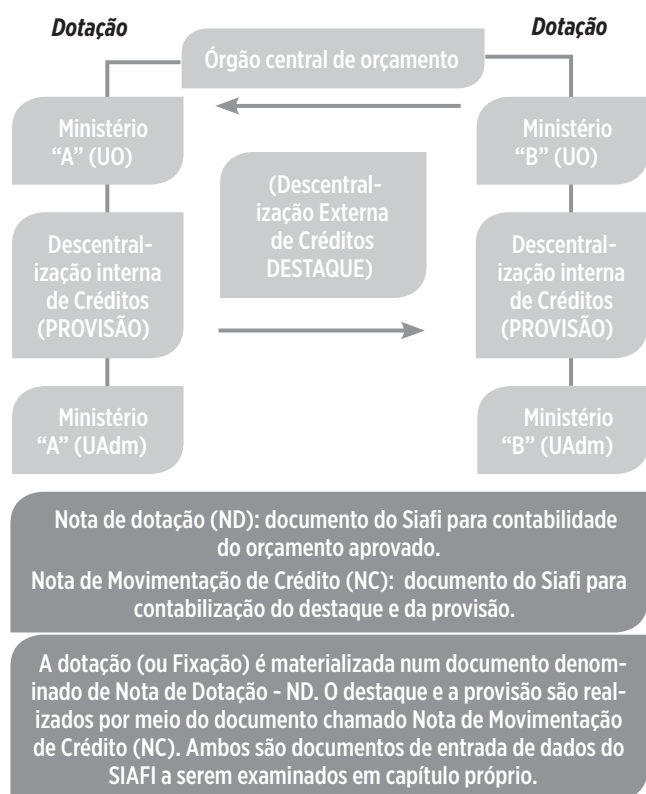
→ **Dependendo do âmbito em que ocorra, se interna ou externamente, a descentralização de crédito será denominada:**

Provisão: operação descentralizadora de crédito orçamentário, em que a Unidade Orçamentária de origem possibilita a realização de seus programas de trabalho, por parte de Unidade Administrativa diretamente subordinada, ou por outras unidades orçamentárias ou administrativas não subordinadas, dentro de um mesmo Ministério ou Órgão. É a descentralização interna, em sentido vertical, de créditos orçamentários, ou seja, dentro do mesmo Órgão.

Será utilizada nos casos de descentralização de créditos das Unidades Orçamentárias para as Unidades Administrativas sob a sua jurisdição ou entre estas, no âmbito de próprio Ministério ou Órgãos diferentes (IN/STN nº 012/87). A descentralização interna de créditos (provisão) é a realizada entre Unidades Gestoras de um mesmo Órgão ou Entidade integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, respeitada, fielmente, a classificação funcional e por programas.

Destaque de Crédito: operação descentralizadora de crédito orçamentário em que um Ministério ou Órgão transfere para outro Ministério ou Órgão o poder de utilização dos recursos que lhe foram dotados. É a descentralização externa, em sentido horizontal de créditos orçamentários. A descentralização externa de créditos (destaque) é efetivada entre Unidades Gestoras de Órgãos ou Entidades de estrutura diferente, respeitada, fielmente, a classificação funcional e por programas.

O destaque é utilizado quando se tratar de atribuição de créditos destinados a atender Encargos Gerais da União, e outros não consignados especificamente a Ministérios ou Órgãos, em favor de Ministério ou Órgão equivalente, inclusive daquele a que estiver afeta a supervisão do crédito (IN/STN nº 012/87).



Nota de Dotação (ND): registro de desdobramento, por plano interno e/ou fonte, quando detalhada, dos créditos previstos na Lei Orçamentária Anual, bem como a inclusão dos créditos nela não considerados. Esse documento é utilizado no registro das informações produzidas pela SOF, relacionadas aos créditos previstos no Orçamento Geral da União (OGU) e as alterações por créditos adicionais.

Nota de Movimentação de Crédito (NC): registro dos eventos vinculados à transferência de créditos entre Unidades Gestoras dentro da mesma esfera de Governo, tais como destaque (descentralizações externas), provisão (descentralizações Internas), anulação de provisão e anulação de destaque.

Encerrada a descentralização **orçamentária**, é importante citar, por fim, o tratamento diferenciado que recebem as empresas públicas federais que não integram os orçamentos fiscal e da seguridade social, mas que executam as atividades de agente financeiro governamental. Segundo o que reza o Art. 4º, do Decreto 825/93, essas empresas poderão receber créditos em descentralização, para viabilizar a consecução de objetivos previstos na Lei Orçamentária. Quando a execução dos programas de trabalho for confiada à entidade ou ao órgão gestor de créditos integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social da União, será adotado o critério de descentralização utilizado para os demais integrantes da Administração e disciplinado por esse Decreto. Aplicam-se às essas entidades, no tocante à execução dos créditos descentralizados, as disposições da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, o Decreto 825/93 e demais normas pertinentes à administração orçamentário-financeira do Governo Federal.

Movimentação de Recursos Financeiros (Descentralização de Recursos Financeiros)

Agora que já sabemos quem autoriza os gastos, é importante responder a outra pergunta: de que forma esses gastos são efetuados? Como os recursos saem da Conta Única do Tesouro? Para onde foram recolhidas de suas fontes, patrimônio do cidadão na forma de tributos, atividade empresarial desempenhada pelo próprio Estado, exploração, pelo Estado, do próprio patrimônio, dentre outras, e chegam às UGs para serem gastos?

Para suprir a despesa anteriormente autorizada na LOA ou em uma lei de créditos adicionais, o crédito orçamentário, as unidades executoras utilizam os recursos financeiros anteriormente recolhidos ao Caixa Único do Tesouro Nacional, CUTN e disponibilizados para fazer frente aos créditos orçamentários. Essa atividade denomina-se “descentralização de recursos financeiros”.

A Lei 10.180/01 criou, dentre outros, o Sistema de Administração Financeira Federal que, segundo Art. 9º, visa ao equilíbrio financeiro do Governo Federal, dentro dos limites da receita e da despesa públicas.

Para tanto, o Art. 10 da citada Lei estabelece que o Sistema de Administração Financeira Federal compreende a atividade de **programação financeira da União**.

Segundo o Art. 8 da LRF, a execução se inicia após o estabelecimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, que ocorrerá por meio de um decreto executivo.

Art. 8º. Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do Art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Os decretos de programação financeira constituem instrumento do processo de execução financeira e têm por finalidade a formulação de diretrizes para:

- Elaboração das propostas de cronogramas de desembolso.
- Estabelecimento do fluxo de caixa.
- Fixação de limites de saques periódicos contra a Conta Única do Tesouro Nacional.
- Assegurar às unidades, em tempo oportuno, a soma de recursos necessários e suficientes à melhor execução do seu programa anual de trabalho.
- Manter, durante o exercício, o equilíbrio entre receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir eventuais insuficiências financeiras.

Pode o Governo, ainda, editar decretos fixando, se necessário, limites ou percentuais de contenção de despesas, objetivando ajustar o fluxo de caixa do tesouro à execução orçamentária, e também ao atendimento de programas prioritários e a redução do **déficit** público.

O §1º, do Art. 3º, do Decreto 3.590/00 explicita que as atividades de programação financeira compreendem a formulação de diretrizes para descentralização de recursos financeiros nos órgãos setoriais de programação financeira e destes para as unidades gestoras, sob sua jurisdição e a gestão da Conta Única do Tesouro Nacional, objetivando:

- ▷ Assegurar às unidades gestoras, nos limites da programação financeira aprovada, disponibilidade de recursos para execução de seus programas de trabalho.
- ▷ Manter o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada.

Para tanto, segundo o Art. 20, do Decreto 825/93, os limites de saque de recursos do Tesouro Nacional restringir-se-ão aos cronogramas aprovados pelo órgão central de programação financeira.

Segundo os Arts. 17 e 18, do Decreto 825/93, serão objeto de programação financeira, as fontes cujos recursos transitem pelo órgão central de programação financeira. A programação financeira correspondente às dotações descentralizadas, quando decorrentes de termo de convênio ou similar, será da responsabilidade do órgão descentralizador do crédito.

Estrutura

Entendida a necessidade da programação financeira, é preciso, agora, entender a estrutura responsável por essa descentralização e as competências de cada integrante, estabelecidas pelo Decreto 3.590/00, em seus Arts. 5º e 6º.

O Sistema de Administração Financeira Federal está assim estruturado:

- ▷ Secretaria do Tesouro Nacional, STN: órgão central de Administração Financeira Federal, é Secretaria integrante do Ministério da Fazenda, tem por função gerir a descentralização os recursos financeiros a partir das Propostas de Programação Financeira dos Órgãos Setoriais de Programação Financeira – OSPF. Tem ainda por função, orientar normativamente e supervisionar tecnicamente os órgãos setoriais.

Segundo o Decreto 3.590/00, em seu Art. 5º, suas competências relacionadas à programação financeira são:

III - elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa pública.

VIII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa pública.

- ▷ **Órgãos Setoriais de Programação Financeira (OSPF):** São as unidades de programação financeira dos Ministérios, da Advocacia-Geral da União, da Vice-Presidência e da Casa Civil da Presidência da República, dentre outros. São os chamados órgãos setoriais de programação financeira (OSPF), distribuídos horizontalmente, dentro dessa estrutura, esses órgãos têm por função consolidar as Propostas de Programação Financeira das Unidades Gestoras e, quando disponibilizados os recursos por parte do

órgão central, distribuir tais recursos entre as unidades gestoras, subordinadas ou não.

Segundo o Decreto 3.590/00, em seu Art. 6º, suas competências relacionadas à programação financeira são:

01. Propor ao órgão central do Sistema a programação financeira setorial.

02. Em relação ao órgão cuja estrutura administrativa integre:

a) Estabelecer sua programação financeira e a dos demais órgãos e entidades a ele vinculados.

b) Coordenar, orientar e acompanhar suas atividades de programação e execução orçamentária e financeira, bem como dos demais órgãos e entidades a ele vinculados.

03. Prestar informações demandadas pelo órgão central do Sistema.

04. Apoiar o órgão central do Sistema na gestão do SIAFI.

Caberá aos órgãos setoriais de programação financeira fixar os limites supracitados, referentes às suas unidades subordinadas.

É importante estar atento ao fato de que os órgãos setoriais mantêm seus vínculos hierárquicos com os órgãos a que pertençam. Isso quer dizer que o exercício das orientações realizadas pelo órgão central ocorrerá sem prejuízo da subordinação desses órgãos ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados.

Compondo as Unidades Setoriais, na base, estão as Unidades Gestoras que receberão os recursos financeiros descentralizados da Conta Única do Tesouro.

Mecanismos de Descentralização de Recursos Financeiros

Agora que sabemos quem são os responsáveis pela descentralização de recursos financeiros, é importante refletir sobre os mecanismos que permitem essa descentralização. Para tanto, é importante conhecer as figuras de descentralização utilizadas no âmbito do Poder Executivo Federal. São elas:

- ▷ **Cota:**

Segundo os Arts. 47 e 48 da Lei 4.320/64, “imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento e com base nos limites nela fixados, já levando em conta os créditos adicionais e as operações extraorçamentárias, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar. A fixação das cotas atenderá aos seguintes objetivos:

- ▷ Assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil a soma de recursos necessários e suficientes à melhor execução do seu programa anual de trabalho.
- ▷ Manter, durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria.

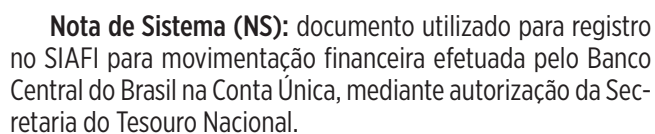
A Secretaria de Orçamento Federal define Cota Orçamentária como sendo “a parcela dos créditos orçamentários totais constantes do orçamento para cada projeto orçamentário ou atividade orçamentária, que cada unidade

É a primeira fase da movimentação dos recursos, realizada em consonância com o cronograma de desembolso aprovado pelo Secretário do Tesouro Nacional. Esses recursos são colocados à disposição dos órgãos setoriais de programação financeira - OSPF mediante movimentação Intra-SIAFI dos recursos da Conta Única do Tesouro Nacional.

É a liberação de recursos realizada pelo órgão setorial de programação financeira para entidades da administração indireta, e entre estas; e ainda, da entidade da administração indireta para órgão da administração direta, ou entre estas, se de outro Órgão ou Ministério.

▷ **Sub-Repasse:**

É a liberação de recursos dos órgãos setoriais de programação financeira para as Unidades Gestoras de um Ministério, Órgão ou Entidade. É a importância que a unidade orçamentária transfere a outra unidade orçamentária ou administrativa do mesmo Ministério ou Órgão, cuja figura está ligada à provisão, sendo a sua contrapartida do lado financeiro.



contratação, o empenho, a liquidação e o pagamento, cabendo-lhes encaminhar aos OSPF a proposta de cronograma de desembolso para os projetos e atividades a seu cargo. Pode-se associar as fases da despesa à descentralização orçamentária e financeira, como na figura a seguir.

Fases de Execução da Despesa Orçamentária	
Planejamento (PPA, LDO, LOA)	Crédito Orçamentário
Descentralização de Créditos	
Licitação	
Empenho	
Contratação	
Fornecimento dos bens ou serviços	
Liquidação	
Retenção	Recurso Financeiro
Pagamento	
Recolhimento de Tributos	

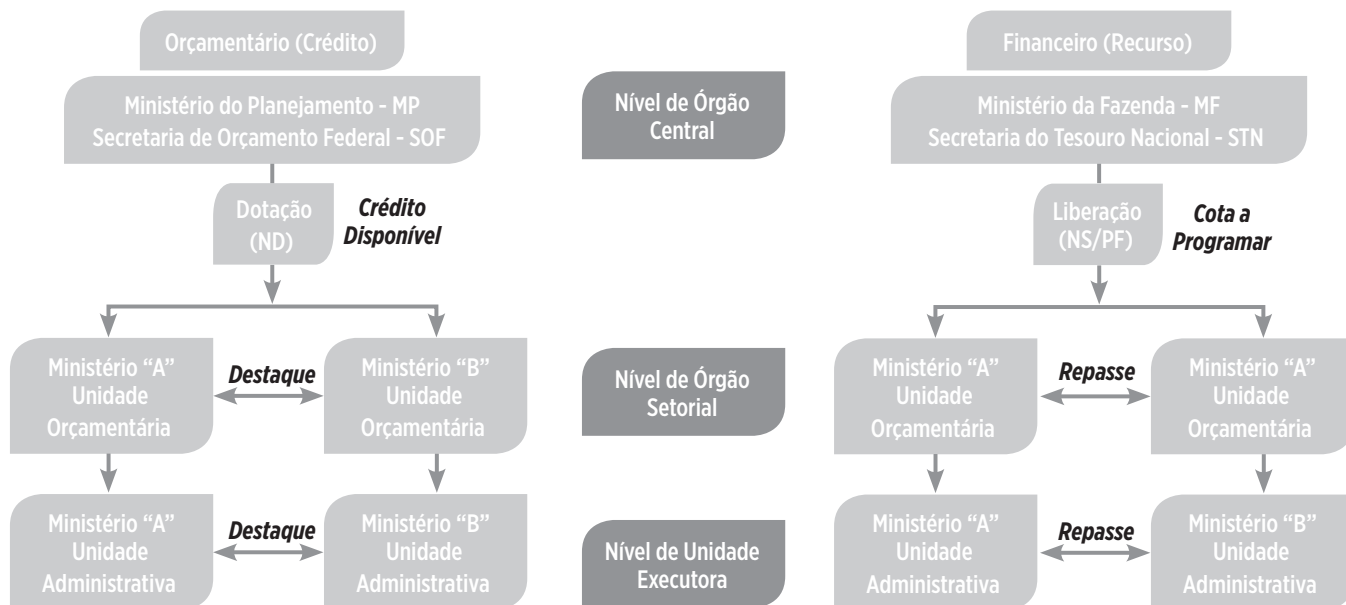


ANOTAÇÕES

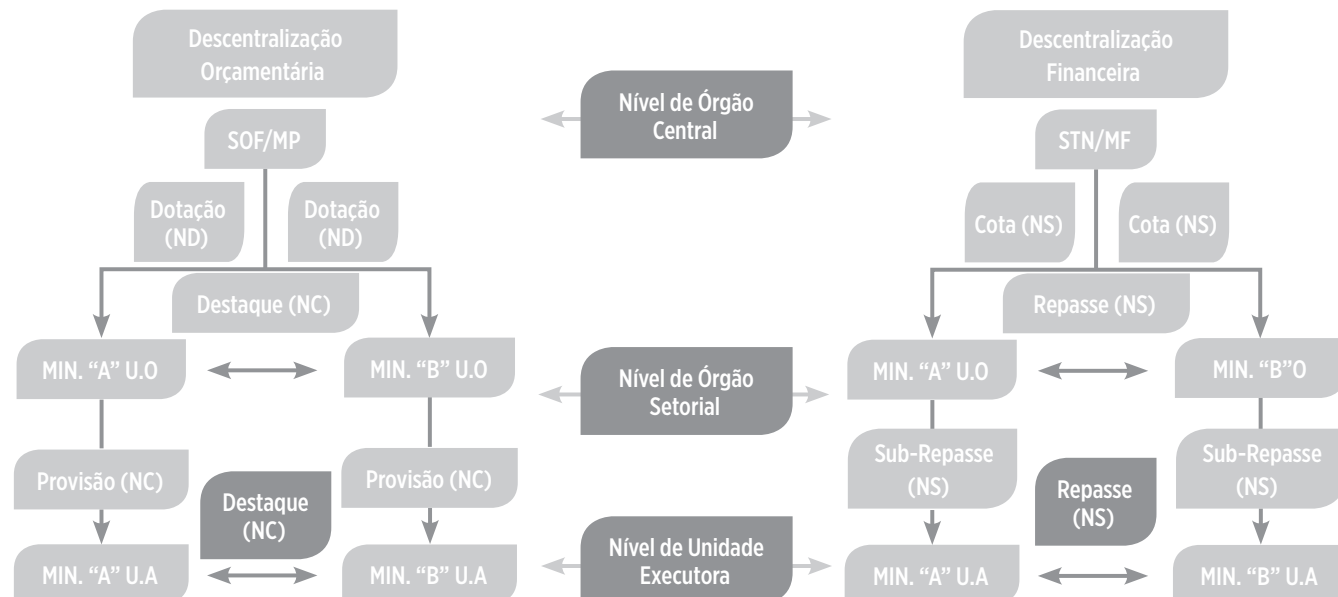
[illegible]

Temos, então, paralelamente os dois processos.

Processo 1



Processo 2



Da análise da figura, chega-se à conclusão de que a dotação orçamentária está para a cota financeira e destaque orçamentário está para repasse financeiro, assim como provisão orçamentária está para sub-repasse financeiro, sendo, cada uma, faces da mesma moeda.

Operacionalização da Programação Financeira

Conforme trabalho elaborado por ocasião da V Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas do Governo Federal, organizado por Paulo Henrique Feijó, após a aprovação e a publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA), a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio de fita magnética elaborada pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF), registra no SIAFI os créditos orçamentários iniciais em contas do sistema orçamentário e financeiro dos órgãos integrantes do sistema de programação financeira.

Após a aprovação e a publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA), a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio de fita magnética elaborada pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF), registra no SIAFI os créditos orçamentários iniciais em contas do sistema orçamentário e financeiro dos órgãos integrantes do sistema de programação financeira.

Também são registrados no SIAFI, pelo órgão central do sistema de programação financeira, os subtotais estabelecidos aos valores da Lei Orçamentária Anual e fixados pelo Decreto de Programação Financeira do exercício.

A Proposta de Programação Financeira (PPF), constitui o registro pelo qual as Unidades Gestoras, mediante o seu registro no SIAFI, solicitam os correspondentes recursos financeiros para o pagamento de suas despesas aos respectivos órgãos setoriais e estes ao órgão central do sistema de programação financeira.

- Categorias de Gasto.
- Tipo de Despesa (do Exercício ou **Restos a Pagar**).
- Código de Vinculação de Pagamento.
- Fonte de Recursos.
- Mês de referência.
- Valor.

→ A Coordenação-Geral de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional – COFIN/STN, de posse das PPF dos órgãos setoriais, elabora a Proposta de Programação Financeira, com observância dos critérios indicados a seguir, por ordem de prioridade:

- ▷ Volume de arrecadação dos recursos, de forma que o montante a ser liberado fique imitado ao efetivo ingresso dos recursos no caixa do Tesouro Nacional.
- ▷ Existência de dotação orçamentária nas categorias de gasto, para utilização dos recursos nos órgãos setoriais.
- ▷ Vinculações constitucionais e legais das receitas arrecadadas, bem como os respectivos prazos legais de repasse dos recursos.
- ▷ Prioridades de gasto, previamente estabelecidas por Decreto do Presidente da República.
- ▷ Demanda apresentada pelos órgãos.
- ▷ Sazonalidades específicas de alguns gastos.
- ▷ Política fiscal estabelecida para o período (déficit ou superávit fiscal).

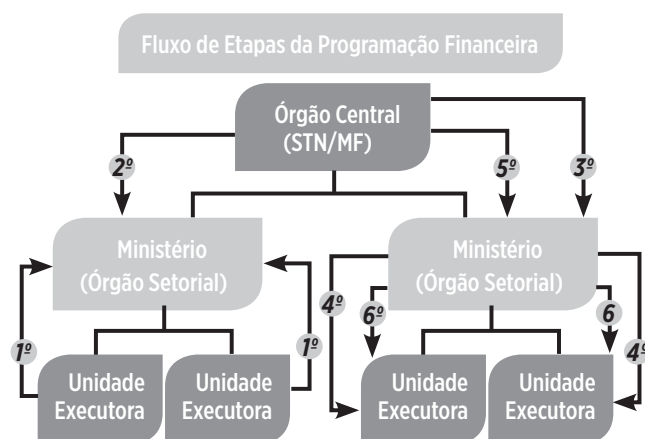
Segue a representação do fluxo da programação financeira, elaborado por Paulo Henrique Feijó.

2º PASSO: os OSPF consolidam as solicitações das suas unidades executoras e encaminham uma única solicitação referente ao Ministério ao Órgão central (STN/MF) por meio de nova PPF.

4º PASSO: os OSPF, em face do montante individual aprovado pela STN/MF, redistribui o valor às suas Unidades Executoras, emitindo nova PFA dentro do subsistema CPR (Contas a Pagar e a Receber), em que fica indicado o montante aprovado a ser liberado.

a Pagar e a Receber), transferindo para os OSPF, os recursos financeiros cuja liberação anteriormente tinha sido aprovada.

6º PASSO: os OSPF, finalizando todo o processo de programação financeira e depois de receberem os recursos financeiros da STN/MF, fazem nova transferência dos mesmos, destinando a cada uma de suas Unidades Executoras o valor antes aprovado pelo próprio OSPF. Com isso, o dinheiro necessário ao pagamento da despesa chega até as Unidades Executoras, encerrando o processo de execução da despesa, que começou com a autorização dada na Lei Orcamentária.



A Unidade Administrativa que recebe créditos orçamentários por descentralização de uma U.O., sob a forma de destaque, receberá os recursos financeiros sob a forma de repasse.

A Unidade Administrativa que recebe créditos orçamentários por descentralização de uma U.O., sob a forma de provisão, receberá os recursos financeiros sob a forma de sub-repasse.



ANOTAÇÕES

29. Listas de Siglas e Abreviações

Lista de Siglas

ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
ARO - Antecipação da Receita Orçamentária
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
CF - Constituição Federal
CLT - Consolidação das Leis do Trabalho
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
CTN - Código Tributário Nacional
DEST - Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
DOU - Diário Oficial da União
FPE - Fundo de Participação dos Estados
FPM - Fundo de Participação dos Municípios
GND - Grupo de Natureza de Despesa
ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação
IDOC - Identificador de Doação e de Operação de Crédito
IDUSO - Identificador de Uso
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano
IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
IR - Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA - Lei Orçamentária Anual
LOAS - Lei Orgânica de Assistência Social
LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal
MF - Ministério da Fazenda
MP - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
NFGC - Notificação Fiscal para recolhimento da Contribuição para o FGTS e da Contribuição Social
PAC - Programa de Aceleração do Crescimento
PIS/PASEP - Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
PLDO - Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
PLOA - Projeto de Lei Orçamentária Anual
PLPPA - Projeto de Lei do Plano Plurianual
PO - Plano Orçamentário
PPA - Plano Plurianual
RGPS - Regime Geral de Previdência Social
RP - Resultado Primário
RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
SAOC - Sistema Auxiliar de Operações de Crédito
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento
SOF - Secretaria de Orçamento Federal

SPI - Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

SRFB - Secretaria da Receita Federal do Brasil

STN - Secretaria do Tesouro Nacional

UO - Unidade Orçamentária

Lista de Abreviações¹

Esf - Esfera

Fte - Fonte

INV - Investimentos

IU - IDUSO

Mod - Modalidade de Aplicação

30. Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal

Finalidades

Conforme a Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001:

Art. 2º, Lei 10.180/2001. O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal tem por finalidade:

- I. formular o planejamento estratégico nacional;*
- II. formular planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social;*
- III. formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais;*
- IV. gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal;*
- V. promover a articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, visando a compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos Sistemas, nos planos federal, estadual, distrital e municipal.*

Art. 3º O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, programas e orçamentos, e de realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas.

Art. 4º Integram o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal:

- I. o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como órgão central;*
- II. órgãos setoriais;*
- III. órgãos específicos.*

§ 1º Os órgãos setoriais são as unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios da Advocacia-Geral da União, da Vice-Presidência e da Casa Civil da Presidência da República.

§ 2º Os órgãos específicos são aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central do Sistema, cuja missão está voltada para as atividades de planejamento e orçamento.

§ 3º Os órgãos setoriais e específicos ficam sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, sem prejuízo da subordinação ao

¹ Esta lista possui caráter meramente informativo, pois as abreviações são utilizadas em quadros e tabelas deste Manual e não seguem uma regra padronizada específica.

órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados.

§ 4º As unidades de planejamento e orçamento das entidades vinculadas ou subordinadas aos Ministérios e órgãos setoriais ficam sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e também, no que couber, do respectivo órgão setorial.

§ 5º O órgão setorial da Casa Civil da Presidência da República tem como área de atuação todos os órgãos integrantes da Presidência da República, ressalvados outros determinados em legislação específica.

Art. 5º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas à orientação normativa do órgão central do Sistema.

Art. 6º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos integrantes do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal e as unidades responsáveis pelo planejamento e orçamento dos demais Poderes realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos e programas respectivos.

Papel dos Agentes do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal

Secretaria de Orçamento Federal

O trabalho desenvolvido pela SOF, no cumprimento de sua missão institucional, tem sido norteado por um conjunto de competências, descritas no Art. 17, do Anexo I, do Decreto nº 7.675, de 20 de janeiro de 2012, e amparado no Art. 8º, da Lei nº 10.180, de 2001, assim relacionadas:

Art. 17. À Secretaria de Orçamento Federal compete:

I. coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias e da proposta orçamentária da União, compreendendo os orçamentos fiscal e da seguridade social;

II. estabelecer as normas necessárias à elaboração e à implementação dos orçamentos federais sob sua responsabilidade;

III. proceder, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos, ao acompanhamento da execução orçamentária;

IV. realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;

V. orientar, coordenar e supervisionar tecnicamente os órgãos setoriais de orçamento;

VI. exercer a supervisão da Carreira de Analista de Planejamento e Orçamento, em articulação com a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, observadas as diretrizes emanadas do Comitê de Gestão das Carreiras do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

VII. estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da despesa; e

VIII. acompanhar e avaliar o comportamento da despesa pública e de suas fontes de financiamento, bem como desenvolver e participar de estudos econômico-fiscais, voltados ao aperfeiçoamento do processo de alocação de recursos.

Essa missão pressupõe uma constante articulação com os agentes envolvidos na tarefa de elaboração das propostas orçamentárias setoriais das diversas instâncias da Administração Pública Federal e dos demais Poderes da União.

Órgão Setorial

O órgão setorial desempenha o papel de articulador no âmbito da sua estrutura, coordenando o processo decisório no nível subsetorial (UO). Sua atuação no processo orçamentário envolve:

- ▷ Estabelecimento de diretrizes setoriais para elaboração e alterações orçamentárias.
- ▷ Definição e divulgação de instruções, normas e procedimentos a serem observados no âmbito do órgão durante o processo de elaboração e alteração orçamentária.
- ▷ Avaliação da adequação da estrutura programática e mapeamento das alterações necessárias.
- ▷ Coordenação do processo de atualização e aperfeiçoamento das informações constantes do cadastro de programas e ações.
- ▷ Fixação, de acordo com as prioridades setoriais, dos referenciais monetários para apresentação das propostas orçamentárias e dos limites de movimentação e empenho e de pagamento de suas respectivas UO.
- ▷ Análise e validação das propostas e das alterações orçamentárias de suas UOs.
- ▷ Consolidação e formalização da proposta e das alterações orçamentárias do órgão.

Unidade Orçamentária

A UO desempenha o papel de coordenação do processo de elaboração da proposta orçamentária no seu âmbito de atuação, integrando e articulando o trabalho das suas unidades administrativas, tendo em vista a consistência da programação do órgão.

As UOs são responsáveis pela apresentação da programação orçamentária detalhada da despesa por programa, ação e subtítulo. Sua atuação no processo orçamentário compreende:

- ▷ Estabelecimento de diretrizes no âmbito da UO para elaboração da proposta e alterações orçamentárias.
- ▷ Estudos de adequação da estrutura programática.
- ▷ Formalização, ao órgão setorial, da proposta de alteração da estrutura programática sob a responsabilidade de suas unidades administrativas.
- ▷ Coordenação do processo de atualização e aperfeiçoamento das informações constantes do cadastro de ações orçamentárias.
- ▷ Fixação dos referenciais monetários para apresentação das propostas orçamentárias e dos limites de

movimentação e empenho e de pagamento de suas respectivas unidades administrativas.

- ▷ Análise e validação das propostas orçamentárias das unidades administrativas.
- ▷ Consolidação e formalização de sua proposta orçamentária.

31. Conceitos Orçamentários

Direito Financeiro e Direito Tributário

O Direito Financeiro tem por objeto a disciplina jurídica de toda a atividade financeira do Estado e abrange receitas, despesas e créditos públicos. O Direito Tributário tem por objeto específico a disciplina jurídica de uma das origens da receita pública: o tributo.

As normas básicas referentes ao Direito Financeiro e ao Tributário encontram-se na CF; na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - CTN; na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - LRF; e no Decreto nº 93.872, de 24 de dezembro de 1986.

Os incisos I e II do Art. 24 da CF, a seguir, estabelecem competência concorrente para legislar sobre o assunto:

Art. 24. *Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:*

- I. direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;*
- II. orçamento.*

Princípios orçamentários

Os princípios orçamentários visam a estabelecer regras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência aos processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Válidos para todos os Poderes e para todos os entes federativos - União, Estados, Distrito Federal e Municípios -, são estabelecidos e disciplinados tanto por normas constitucionais e infraconstitucionais, quanto pela doutrina.

Nesse sentido, integram este Manual Técnico de Orçamento Princípios Orçamentários cuja existência e aplicação decorrem de normas jurídicas.

Unidade ou Totalidade

De acordo com este Princípio, o orçamento deve ser uno, ou seja, cada ente governamental deve elaborar um único orçamento. Este Princípio é mencionado no caput do Art. 2º, da Lei nº 4.320, de 1964, e visa a evitar múltiplos orçamentos dentro da mesma pessoa política. Dessa forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas, em cada exercício financeiro, devem integrar um único documento legal dentro de cada nível federativo: LOA.

Universalidade

Segundo este Princípio, a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e as despesas de todos os Poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Este Princípio é mencionado no caput do Art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964, recepcionado e normatizado pelo § 5º do Art. 165 da CF.

Anualidade ou Periodicidade

Conforme este Princípio, o exercício financeiro é o período de tempo ao qual se referem a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na LOA. Este Princípio é mencionado no caput do Art. 2º, da Lei nº 4.320, de 1964. Segundo o Art. 34 dessa Lei, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil (1º de janeiro a 31 de dezembro).

Exclusividade

O Princípio da Exclusividade, previsto no § 8º, do Art. 165 da CF, estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por Antecipação de Receitas Orçamentárias - ARO, nos termos da Lei.

Orçamento Bruto

O Princípio do Orçamento Bruto, previsto no Art. 6º, da Lei nº 4.320, de 1964, preconiza o registro das receitas e despesas na LOA pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções.

Não Vinculação da Receita de Impostos

Estabelecido pelo inciso IV, do Art. 167, da CF, este Princípio veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções estabelecidas pela própria CF:

Art. 167. *São vedados: [...]*

IV. a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, §2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, §8º, bem como o disposto no §4º deste artigo; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003);

§4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993).

32. Receita

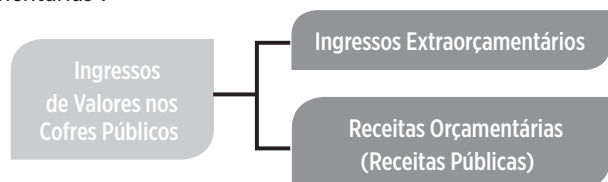
Introdução

O orçamento é instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto dos ingressos e das aplicações de recursos em determinado período.

A matéria pertinente à receita é disciplinada, em linhas gerais, pelos Arts. 3º, 9º, 11, 35 e 57, da Lei nº 4.320, de 1964.

Em sentido amplo, receitas públicas são ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, que se desdobram em receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, e ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias.

Em sentido estrito, são públicas apenas as receitas orçamentárias².



Ingressos Extraorçamentários

São recursos financeiros de caráter temporário e não integram a LOA. O Estado é mero depositário desses recursos, que constituem Passivos exigíveis e cujas restituições não se sujeitam à autorização legislativa. Exemplos: Depósitos em Caução, Fianças, Operações de Crédito por ARO³, emissão de moeda e outras entradas compensatórias no Ativo e Passivo financeiros.

Receitas Orçamentárias

Disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, a receita orçamentária é fonte de recursos utilizada pelo Estado em **programas e ações**, cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade.

Essas receitas pertencem ao Estado, integram o patrimônio do Poder Público, aumentam-lhe o saldo financeiro e, via de regra, por força do Princípio da **Universalidade**, estão previstas na LOA.

Nesse contexto, embora haja obrigatoriedade de a LOA registrar a previsão de arrecadação das receitas, a mera ausência formal desse registro não lhes retira o caráter orçamentário, haja vista o Art. 57 da Lei nº 4.320, de 1964, classificar como receita orçamentária toda receita arrecadada que represente ingresso financeiro orçamentário, inclusive a proveniente de operações de crédito⁴.

Classificações da Receita Orçamentária

A classificação orçamentária da receita, no âmbito da União, é normatizada por meio de Portaria da SOF, órgão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A norma-

² Este Manual Técnico de Orçamento adota a definição no sentido estrito; dessa forma, quando houver citação ao termo “receita pública”, implica referência às “receitas orçamentárias”.

³ Operações de crédito, via de regra, classificam-se como receita orçamentária. Aqui se fala sobre uma exceção à regra dessas operações, intitulada ARO. Classificam-se como receita extraorçamentária, conforme o Art. 3º da Lei nº 4.320, de 1964, por não representarem novas receitas ao orçamento. A matéria pertinente à ARO é disciplinada, em linhas gerais, pelo Art. 38, da Lei nº 101, de 2000 - LRF; pelo parágrafo único do Art. 3º, da Lei nº 4.320, de 1964, e pelos Arts. 165, §8º, e 167, X, da CF.

⁴ Vide exceção no item “4.2.1. Ingressos Extraorçamentários”

tização da classificação válida para Estados e Municípios é feita por meio de portaria interministerial (SOF e STN).

As receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios:

01. natureza.
02. indicador de resultado primário.
03. fonte/destinação de recursos.

Classificação por Natureza da Receita

O § 1º, do Art. 8º, da Lei nº 4.320, de 1964, define que os itens da discriminação da receita, mencionados no Art. 11 dessa Lei, serão identificados por números de código decimal. Conventiou-se denominar esse código de natureza da receita.

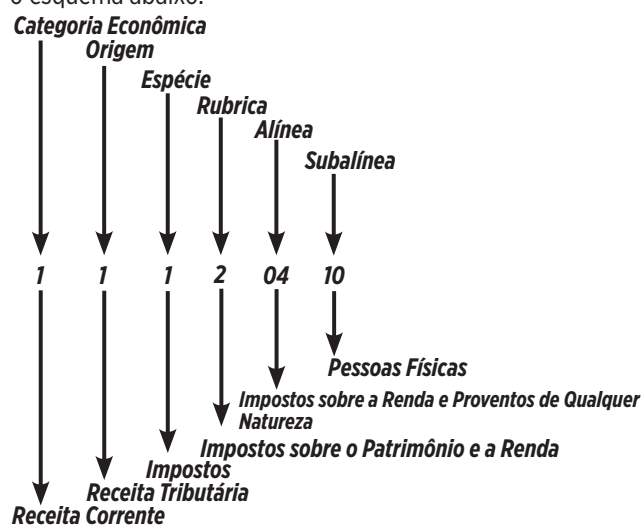
É importante destacar que a classificação da receita por natureza é utilizada por todos os entes da Federação e visa a identificar a origem do recurso segundo o fato gerador: acontecimento real que ocasionou o ingresso da receita nos cofres públicos.

Assim, a natureza da receita representa o menor nível de detalhamento das informações orçamentárias sobre as receitas públicas; por isso, contém as informações necessárias para as devidas alocações no orçamento.

A fim de possibilitar a identificação detalhada dos recursos que ingressam nos cofres públicos, esta classificação é formada por um código numérico de 8 dígitos, que se subdivide em seis níveis: categoria econômica (1º dígito), origem (2º dígito), espécie (3º dígito), rubrica (4º dígito), alínea (5º e 6º dígitos) e subalínea (7º e 8º dígitos).

1º	2º	3º	4º	5º e 6º	7º e 8º
Categoria Econômica	Origem	Espécie	Rubrica	Alínea	Subalínea

Quando, por exemplo, o Imposto de Renda Pessoa Física é recolhido dos trabalhadores, aloca-se a receita pública correspondente na natureza da receita código “1112.04.10”, segundo o esquema abaixo:



Como se depreende do nível de detalhamento apresentado, a classificação por natureza é a de nível mais analítico da receita; por isso, auxilia na elaboração de análises econômico-financeiras sobre a atuação estatal.

- **Categoria Econômica**

Quanto à categoria econômica, os §§ 1º e 2º, do Art. 11, da Lei nº 4.320, de 1964, classificam as receitas orçamentárias em Receitas Correntes (código 1) e Receitas de Capital (código 2):

01. Receitas Correntes: são arrecadadas dentro do exercício, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado, em geral com efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido, e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações correspondentes às políticas públicas.

De acordo com o § 1º, do Art. 11, da Lei nº 4.320, de 1964, classificam-se como correntes as receitas provenientes de tributos; de contribuições; da exploração do patrimônio estatal (Patrimonial); da exploração de atividades econômicas (Agropecuária, Industrial e de Serviços); de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes (Transferências Correntes); e demais receitas que não se enquadram nos itens anteriores (Outras Receitas Correntes).

02. Receitas de Capital: aumentam as disponibilidades financeiras do Estado. Porém, de forma diversa das Receitas Correntes, as Receitas de Capital não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

De acordo com o § 2º, do Art. 11, da Lei nº 4.320, de 1964, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982, Receitas de Capital são as provenientes de: realização de recursos financeiros, oriundos da constituição de dívidas; conversão, em espécie, de bens e direitos; recebimento de recursos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinados a atender Despesas de Capital; e superávit do Orçamento Corrente.

Dessa forma, os códigos a serem utilizados seriam:

Código	Categoria Econômica
17	Receitas Correntes Receitas Correntes Intraorçamentárias
28	Receitas de Capital Receitas de Capital Intraorçamentárias

- **Origem**

A origem e o detalhamento das categorias econômicas “Receitas Correntes” e “Receitas de Capital”, com vistas a identificar a procedência das receitas no momento em que ingressam nos cofres públicos.

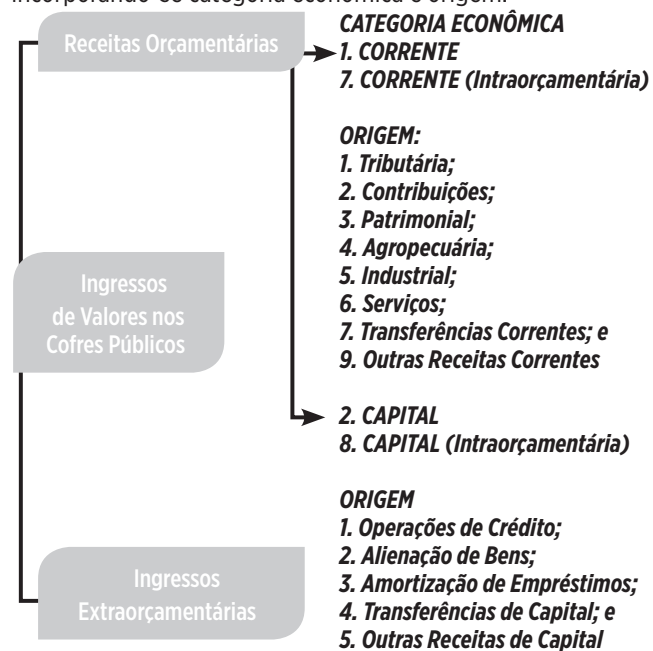
Os códigos da origem para as Receitas Correntes e de Capital, de acordo com o § 4º, do Art. 11, da Lei nº 4.320, de 1964, são:

Categoria Econômica (1º Dígito)	Origem (2º Dígito)
Descrição Cod	Descrição Cod
1. Receitas Correntes	1. Receita Tributária
7. Correntes (Intraorçamentárias)	2. Receita de Contribuições
	3. Receita Patrimonial
	4. Receita Agropecuária
	5. Receita Industrial
	6. Receita de Serviços
	7. Transferências Correntes
	9. Outras Receitas Correntes

Categoria Econômica (1º Dígito) Descrição Cod	Origem (2º Dígito) Descrição Cod
2. Receitas De Capital 8. Capital (Intraorçamentárias)	1. Operações de Crédito 2. Alienação de Bens 3. Amortização de Empréstimos 4. Transferências de Capital 5. Outras Receitas de Capital

Por exemplo, no que diz respeito à origem, a Receita Tributária é um dos detalhamentos possíveis para Receitas Correntes.

Esquema da Classificação e Códigos das Receitas Públicas, incorporando-se categoria econômica e origem:



→ **Origens que compõem as Receitas Correntes:**

Receitas Tributárias: são decorrentes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria, previstos no art. 145. da CF.

Receitas de Contribuições: são oriundas das contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, conforme preceitua o art. 149, da CF.

Receitas Patrimoniais: são provenientes da fruição de patrimônio pertencente ao ente público, tais como as decorrentes de compensações financeiras/*royalties*⁵, concessões e permissões, entre outras.

Receitas Agropecuárias: resultam da exploração econômica, por parte do ente público, de atividades agropecuárias, tais como a venda de produtos agrícolas (grãos, tecnologias, insumos etc.), pecuários (sementes, técnicas em inseminação, matrizes etc.), para reflorestamentos, etc.

5 As compensações financeiras e os *royalties* têm origem na exploração do patrimônio do Estado, constituído por recursos minerais, hídricos, florestais e outros, definidos no ordenamento jurídico. As compensações financeiras são forma de se recompor financeiramente prejuízos, danos ou o exaurimento do bem, porventura causados pela atividade econômica que explora esse patrimônio estatal. Os *royalties* são formas de participação no resultado econômico, que advém da exploração do patrimônio público. O § 1º, do Art. 20, da CF versa sobre o assunto e assegura que os entes federados e a Administração Direta da União terão participação nos recursos auferidos a esses títulos.

Receitas Industriais: são provenientes de atividades industriais exercidas pelo ente público, tais como: indústria de extração mineral, de transformação, de construção, entre outras.

Receitas de Serviços: decorrem da prestação de serviços por parte do ente público, tais como comércio, transporte, comunicação, serviços hospitalares, armazenagem, serviços recreativos, culturais, etc. Tais serviços são remunerados mediante preço público, também chamado de tarifa.

Transferências Correntes: são provenientes do recebimento de recursos financeiros de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas de manutenção ou funcionamento que não impliquem contraprestação direta em bens e serviços a quem efetuou essa transferência. Por outro lado, a utilização dos recursos recebidos vincula-se à determinação constitucional ou legal, ou ao objeto pactuado. Tais transferências ocorrem entre entidades públicas de diferentes esferas ou entre entidades públicas e instituições privadas.

Outras Receitas Correntes: constituem-se pelas receitas cujas características não permitam o enquadramento nas demais classificações da receita corrente, tais como: multas, juros de mora, indenizações, restituições, receitas da dívida ativa, entre outras. Exemplos:

Ex.: *receita de caráter não tributário, é penalidade pecuniária aplicada pela Administração Pública aos administrados e depende, sempre, de prévia combinação em lei ou contrato. Podem decorrer do regular exercício do poder de polícia, por parte da Administração (multa por auto de infração), do descumprimento de preceitos específicos previstos na legislação, ou de mora pelo não pagamento das obrigações principais ou acessórias nos prazos previstos.*

Ex.: *Dívida Ativa: crédito da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, exigíveis em virtude do transcurso do prazo para pagamento. O crédito é cobrado por meio da emissão de certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, inscrita na forma da Lei, com validade de título executivo. Isso confere à certidão da dívida ativa caráter líquido e certo, embora se admita prova em contrário.*

→ **Origens que compõem as Receitas de Capital:**

Operações de Crédito: recursos financeiros oriundos da colocação de títulos públicos ou da contratação de empréstimos junto a entidades públicas ou privadas, internas ou externas.

Alienação de Bens: ingressos financeiros provenientes da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público. O art. 44 da LRF veda a aplicação da receita de capital decorrente da alienação de bens e de direitos que integrem o patrimônio público para financiar despesas correntes, salvo as destinadas por lei ao RGPS ou ao regime próprio do servidor público.

Amortização de Empréstimos: ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou de empréstimos que o ente público haja previamente concedido. Embora a amortização do empréstimo seja origem da categoria econômica Receitas de Capital, os juros recebidos associados ao empréstimo são classificados em Receitas Correntes/ de Serviços/ Serviços Financeiros, pois os juros representam a remuneração do capital.

Transferências de Capital: recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados a atender despesas com investimentos ou inversões financeiras, independentemente da contraprestação direta a quem efetuou essa transferência. Por outro lado, a utilização dos recursos recebidos vincula-se ao objeto pactuado. Tais transferências ocorrem entre entidades públicas de diferentes esferas ou entre entidades públicas e instituições privadas.

Outras Receitas de Capital: registram-se nesta origem receitas cuja característica não permita o enquadramento nas demais classificações da receita de capital, tais como: Resultado do Banco Central, Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional, Integralização do Capital Social, entre outras.

- **Espécie**

A espécie, nível de classificação vinculado à origem, permite qualificar com maior detalhe o fato gerador das receitas. Por exemplo, dentro da origem Receita Tributária, identificam-se as espécies Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria.

- **Rubrica**

A rubrica detalha a espécie por meio da identificação dos recursos financeiros, cujas características próprias sejam semelhantes. Por exemplo, a rubrica Impostos sobre o Patrimônio e a Renda corresponde ao detalhamento da espécie Impostos.

- **Alínea**

A alínea é o detalhamento da rubrica e identifica o nome da receita que receberá o registro pela entrada de recursos financeiros. Por exemplo, a alínea Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza corresponde ao detalhamento da rubrica Impostos sobre o Patrimônio e a Renda.

- **Subalínea**

A subalínea constitui o nível mais analítico da receita, utilizado quando há necessidade de se detalhar a alínea com maior especificidade. Por exemplo, a subalínea Pessoas Físicas corresponde ao detalhamento da alínea Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.

Classificação da Receita por Identificador de Resultado

Conforme esta classificação, as receitas do Governo Federal podem ser divididas em: a) primárias (P), quando seus valores são incluídos no cálculo do resultado primário; e b) financeiras (F), quando não são incluídas no citado cálculo.

As receitas primárias referem-se, predominantemente, às receitas correntes que advêm dos tributos, das contribuições sociais, das concessões, dos dividendos recebidos pela União, da cota-parte das compensações financeiras, das decorrentes do próprio esforço de arrecadação das UOs, das provenientes de doações e convênios e outras também consideradas primárias.

As receitas financeiras são aquelas que não contribuem para o resultado primário ou não alteram o endividamento líquido do Governo (setor público não financeiro) no exercício financeiro correspondente, uma vez que criam uma obrigação ou extinguem um direito, ambos de natureza financeira, junto ao setor privado interno e/ou externo. São adquiridas junto ao mercado financeiro, decorrentes da emissão de títulos, da con-

tratação de operações de crédito por organismos oficiais, das receitas de aplicações financeiras da União (juros recebidos, por exemplo), das privatizações e outras.

Classificação por Fonte / Destinação de Recursos

Instrumento criado para assegurar que receitas vinculadas por lei, a uma finalidade específica, sejam exclusivamente aplicadas em programas e ações que visem à consecução de despesas ou políticas públicas associadas a esse objetivo legal. As fontes/destinações de recursos agrupam determinadas naturezas de receita, conforme haja necessidade de mapeamento dessas aplicações de recursos no orçamento público, segundo diretrizes estabelecidas pela SOF.

Como mecanismo integrador entre a receita e a despesa, o código de fonte/destinação de recursos exerce duplo papel no processo orçamentário: na receita, indica o destino de recursos para o financiamento de determinadas despesas; na despesa, identifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados.

Assim, o mesmo código utilizado para controle das destinações da receita também é utilizado na despesa, para controle das fontes financiadoras. Dessa forma, esse mecanismo contribui para o atendimento do Parágrafo Único, do Art. 8º, Parágrafo Único, e do Art. 50, inciso I, da LRF:

Art. 8º, Parágrafo único, LC 101/2000. *Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.*

Art. 50. *Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:*

I. *a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada.*

Enquanto a natureza da receita orçamentária busca identificar a origem do recurso segundo seu fato gerador, a fonte/destinação de recursos possui a finalidade precípua de identificar o destino dos recursos arrecadados. Em linhas gerais, pode-se dizer que há destinações vinculadas e não vinculadas:

Destinação vinculada⁶: processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela norma.

Destinação não vinculada (ou ordinária): é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, desde que dentro do âmbito das competências de atuação do órgão ou entidade.

A vinculação de receitas deve ser pautada em mandamentos legais que regulamentam a aplicação de recursos e os direcionam para despesas, entes, órgãos, entidades ou fundos.

A classificação de fonte/destinação consiste em um código de três dígitos. O 1º dígito representa o grupo de fonte, enquanto o 2º e o 3º representam a especificação da fonte.

⁶ Há ingressos de recursos em decorrência de convênios ou de contratos de empréstimos e de financiamentos. Esses recursos também são vinculados, pois foram obtidos com finalidade específica - e à realização dessa finalidade deverão ser direcionados.

1º DÍGITO	2º e 3º DÍGITOS
Grupo da Fonte de Recurso	Especificação da Fonte de Recurso

O Anexo IV da Portaria SOF nº 1, de 19 de fevereiro de 2001 lista os grupos de fontes e as respectivas especificações das fontes de recursos vigentes:

Cód.	GRUPO da Fonte de Recurso (1º Dígito)
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
3	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
6	Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores
9	Recursos Condicionados

Exemplos de fontes/destinação de recursos:

1º Dígito (Grupo da Fonte)	2º e 3º Dígitos (Especificação da Fonte)	Fonte
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	12 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	112
2 - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	93 - Produto da Aplicação dos Recursos à Conta do Salário-Educação	293
3 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	12 - Recursos Destinados à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino	312
6 - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	93 - Produto da Aplicação dos Recursos à Conta do Salário-Educação	693
9 - Recursos Condicionados	00 - Recursos Ordinários	900

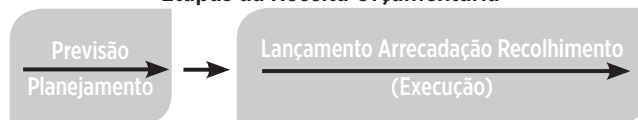
O Ementário de Classificação das Receitas Orçamentárias da União evidencia as fontes e respectivas naturezas de receita e pode ser obtido em:

<http://www.orcamentofederal.gov.br/informacoes-ormamentarias/arquivos-receitas-publicas/receitas-publicas>.

Etapas da Receita Orçamentária

As etapas da receita seguem a ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos, levando-se em consideração o modelo de orçamento existente no País. Dessa forma, a ordem sistemática inicia-se com a etapa de previsão e termina com a de recolhimento.

Etapas da Receita Orçamentária



Exceção às Etapas da Receita

Nem todas as etapas citadas ocorrem para todos os tipos de receitas orçamentárias. Pode ocorrer arrecadação de receitas não previstas e também das que não foram lançadas, como é o caso de uma doação em espécie, recebida pelos entes públicos.

Previsão

Efetuar a previsão implica planejar e estimar a arrecadação das receitas que constarão na proposta orçamentária. Isso deverá ser realizado em conformidade com as normas técnicas e legais correlatas e, em especial, com as disposições constantes na LRF. Sobre o assunto, vale citar o Art. 12 da referida norma:

Art. 12. *As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.*

No âmbito federal, a metodologia de projeção de receitas busca assimilar o comportamento da arrecadação de determinada receita em exercícios anteriores, a fim de projetá-la para o período seguinte, com o auxílio de modelos estatísticos e matemáticos. O modelo dependerá do comportamento da série histórica de arrecadação e de informações fornecidas pelos órgãos orçamentários ou unidades arrecadoras envolvidos no processo.

A previsão de receitas é a etapa que antecede à fixação do montante de despesas que irá constar nas leis de orçamento, além de ser base para se estimar as necessidades de financiamento do Governo.

Lançamento

O Art. 53, da Lei nº 4.320, de 1964, define o lançamento como ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. Por sua vez, conforme o Art. 142, do CTN, lançamento é o procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível.

Observa-se que, segundo o disposto nos Arts. 142 a 150, do CTN, a etapa de lançamento situa-se no contexto de constituição do crédito tributário, ou seja, aplica-se a impostos, taxas e contribuições de melhoria.

Arrecadação

Corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro Nacional pelos contribuintes ou devedores, por meio dos agentes arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pelo ente.

Vale destacar que, segundo o Art. 35, da Lei nº 4.320, de 1964, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, o que representa a adoção do regime de caixa para o ingresso das receitas públicas.

Recolhimento

Consiste na transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro Nacional, responsável pela Administração e controle da arrecadação e pela programação financeira, observando-se o Princípio da Unidade de Tesouraria ou de Caixa, conforme determina o Art. 56, da Lei nº 4.320, de 1964, a seguir transcrito:

Art. 56. *O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.*

Noções Básicas Sobre Tributos

Principal fonte de recursos do Governo Federal, tributos são origens de receita orçamentária corrente. Embora, atualmente, os tributos englobem as contribuições, a classificação orçamentária por Natureza da Receita, exposta no Capítulo 4.3., faz uma distinção entre as receitas de origem Tributária e as de Contribuições, atendendo ao disposto na Lei nº 4.320, de 1964.

Trata-se de receita derivada, cuja finalidade é obter recursos financeiros para o Estado custear as atividades que lhe são correlatas. Sujeita-se aos princípios da reserva legal e da anterioridade da Lei, salvo exceções.

O art. 3º do CTN define tributo da seguinte forma:

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

O Art. 4º do CTN preceitua que a natureza específica do tributo, ao contrário de outros tipos de receita, é determinada pelo fato gerador da obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:

I. a sua denominação; e

II. a destinação legal do produto de sua arrecadação.

Impostos

Os impostos, segundo o Art. 16, do CTN, são espécies tributárias cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte, o qual não recebe contraprestação direta ou imediata pelo pagamento.

O Art. 167, da CF proíbe, ressalvadas algumas exceções, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Os impostos estão enumerados na CF, ressalvando-se unicamente a possibilidade de utilização, pela União, da competência residual prevista no Art. 154, inciso I, e da competência extraordinária, no caso dos impostos extraordinários de guerra externa, prevista no inciso II do mesmo Artigo.

Taxas

De acordo com o:

Art. 77, do CTN, *As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.*

A taxa está sujeita ao Princípio Constitucional da Reserva Legal e, sob a ótica orçamentária, classifica-se em: Taxas de Fiscalização⁷ e Taxas de Serviço.

► Taxas de Fiscalização ou de Poder de Polícia

As taxas de fiscalização ou de poder de polícia são definidas em lei e têm como fato gerador o exercício do poder de polícia, poder disciplinador, por meio do qual o Estado intervém em determinadas atividades, com a finalidade de garantir a ordem e a segurança. A definição de poder de polícia é estabelecida pelo:

⁷ Taxas de Fiscalização também são chamadas de Taxas de Poder de Polícia.

Art. 78, do CTN: *Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos.*

▷ **Taxas de Serviço Público**

As taxas de serviço público são as que têm como fato gerador a utilização de determinados serviços públicos, sob os pontos de vista material e formal. Nesse contexto, o serviço é público quando estabelecido em lei e prestado pela Administração Pública, sob regime de direito público, de forma direta ou indireta.

A relação jurídica, nesse tipo de serviço, é de verticalidade, ou seja, o Estado atua com supremacia sobre o particular. É receita derivada e os serviços têm que ser específicos e divisíveis.

Conforme o:

Art. 77, do CTN, *Os serviços públicos têm que ser específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte, ou colocados à sua disposição.*

Para que a taxa seja cobrada, não há necessidade de o particular fazer uso do serviço, basta que o Poder Público coloque tal serviço à disposição do contribuinte.

Contribuição de Melhoria

A contribuição de melhoria é espécie de tributo na classificação da receita orçamentária e tem como fato gerador a valorização imobiliária que decorra de obras públicas, contanto que haja nexo causal entre a melhoria ocorrida e a realização da obra pública. De acordo com o:

Art. 81, do CTN, *A contribuição de melhoria cobrada pela União, Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.*

Contribuições Sociais

Classificada como espécie de contribuição, por força da Lei nº 4.320, de 1964, a contribuição social é tributo vinculado a uma atividade estatal que visa a atender aos direitos sociais previstos na CF, tais como a saúde, a previdência, a assistência social e a educação.

A competência para instituição das contribuições sociais é da União, exceto das contribuições dos servidores estatutários dos Estados, Distrito Federal e Municípios, que são instituídas pelos respectivos entes. As contribuições sociais para a seguridade social (§ 6º, do Art. 195, da CF) estão sujeitas ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal, ou seja, somente poderão ser cobradas noventa dias após a publicação da Lei que as instituiu ou majorou.

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE é tributo classificado no orçamento público como uma espécie de contribuição que atinge um determinado setor da economia, com finalidade qualificada em sede constitucional, instituída mediante um motivo específico.

Essa intervenção se dá pela fiscalização e por atividades de fomento, como, por exemplo, desenvolvimento de pesquisas para crescimento de setor e oferecimento de linhas de crédito para expansão da produção. Um exemplo de CIDE é o Adicional sobre Tarifas de Passagens Aéreas Domésticas, voltado à suplementação tarifária de linhas aéreas regionais de passageiros, de baixo e médio potencial de tráfego.

Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais ou Econômicas

Esta espécie de contribuição se caracteriza por atender a determinadas categorias profissionais ou econômicas, vinculando sua arrecadação às entidades que as instituíram. Não transita pelo orçamento da União.

Essas contribuições são destinadas ao custeio das organizações de interesse de grupos profissionais, como, por exemplo, Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, Conselho Regional de Medicina - CRM, entre outros.

É preciso esclarecer que existe uma diferença entre as contribuições aludidas anteriormente e as contribuições confederativas. Conforme o art. 8º, da CF:

Art. 8º *É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: [...]*

IV. *a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei.*

Assim, há a previsão constitucional de uma contribuição confederativa fixada pela Assembleia Geral da categoria, além da contribuição sindical, prevista em lei. A primeira não é tributo, pois será instituída pela Assembleia Geral e não por lei. A segunda é instituída por lei, portanto compulsória, e encontra sua regra no art. 149, da CF, possuindo, assim, natureza de tributo.

Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública

Instituída pela Emenda Constitucional no 39, de 19 de dezembro de 2002, que acrescentou o art. 149-A à CF, possui a finalidade de custear o serviço de iluminação pública. A competência para instituição é dos Municípios e do Distrito Federal.

Art. 149-A. *Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III.*

Parágrafo único. *É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.*

33. Despesa

A compreensão do orçamento exige o conhecimento de sua estrutura e de sua organização, implementadas por meio de um sistema de classificação estruturado. Esse sistema tem o propósito de atender às exigências de informação demandadas por todos os interessados nas questões de finanças públicas, como os poderes públicos, as organizações públicas e privadas e a sociedade em geral.

Programação Qualitativa

O programa de trabalho, que define qualitativamente a programação orçamentária, deve responder, de maneira clara e objetiva, às perguntas clássicas que caracterizam o ato de orçar, sendo, do ponto de vista operacional, composto dos seguintes blocos de informação: classificação por esfera, classificação institucional, classificação funcional, estrutura programática e principais informações do Programa e da Ação, conforme detalhado a seguir:

Blocos da Estrutura	Item da Estrutura	Pergunta a ser Resposta
Classificação por Esfera	Esfera Orçamentária	Em qual Orçamento?
Classificação Institucional	Órgão Unidade Orçamentária	Quem é o responsável por fazer?
Classificação Funcional	Função Subfunção	Em que áreas de despesa a ação governamental será realizada?
Estrutura Programática	Programa	Qual o tema da Política Pública?
Informações Principais do Programa	Objetivo	O que se pretende alcançar com a implementação da Política Pública?
	Iniciativa	O que será entregue pela Política Pública?
Informações Principais da Ação	Ação	O que será desenvolvido para alcançar o objetivo do programa?
	Descrição	O que é feito? Para que é feito?
	Forma de Implementação	Como é feito?
	Produto	O que será produzido ou prestado?
	Unidade de Medida	Como é mensurado?
	Subtítulo	Onde é feito? Onde está o beneficiário do gasto?

A programação orçamentária quantitativa tem duas dimensões: a física e a financeira. A dimensão física define a quantidade de bens e de serviços a serem entregues.

Item da Estrutura	Pergunta a ser Respondida
Meta Física	Quanto se pretende entregar?

A dimensão financeira estima o montante necessário para o desenvolvimento da ação orçamentária, de acordo com os seguintes classificadores:

Item da Estrutura	Pergunta a ser Respondida
Natureza da Despesa	
Categoria Econômica da Despesa	Qual o efeito econômico da realização da despesa?
Grupo de Natureza de Despesa (GND)	Em qual classe de gasto será realizada a despesa?
Modalidade de Aplicação	De que forma serão aplicados os recursos?
Elemento de Despesa	Quais os insumos que se pretende utilizar ou adquirir?
Identificador de Uso (IDUSO)	Os recursos são destinados para contrapartida?
Fonte de Recursos	De onde virão os recursos para realizar a despesa?
Identificador de Doação e de Operação de Crédito (IDOC)	A que operação de crédito ou doação os recursos se relacionam?
Identificador de Resultado Primário	Qual o efeito da despesa sobre o Resultado Primário da União?
Dotação	Qual o montante alocado?



ANOTAÇÕES

[illegible]

Código-Exemplo da Estrutura Completa da Programação

Código Completo*		10.	39.	252.	26.	782.	2075.	7M64.	0043.	9999.	0.	100.	4490.	2
Qualitativa	Esfera: Orçamento Fiscal	10												
	Órgão: Ministério dos Transportes		39											
	Classificação Institucional			252										
	Unidade Orçamentária: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT													
	Classificação Funcional				26									
	Subfunção: Transporte Rodoviário					782								
Quantitativa	Programa: Transporte Rodoviário						2075							
	Ação: Construção de Trecho Rodoviário							7M64						
	Subtítulo: Rio Grande do Sul								0043					
	IDOC: Outros recursos									9999				
Quantitativa	IDUSO: Recursos não destinados à contrapartida										0			
	Fonte de Recursos: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1) Recursos Ordinários (00)											100		
	Natureza da Despesa: Categoria Econômica: Despesas de Capital (4); Grupo de Natureza: Investimentos (4); Modalidade de Aplicação: Aplicação Direta (90)												4490	
	Identificador de Resultado Primário: Primária Discricionária													2

*Código visualizado no SIAFI.

Classificação da Despesa por Esfera Orçamentária

Na LOA, a esfera tem por finalidade identificar se a despesa pertence ao Orçamento Fiscal (F), da Seguridade Social (S) ou de Investimento das Empresas Estatais (I), conforme disposto no § 5º, do Art. 165, da CF. Na base de dados do SIOF, o campo destinado à esfera orçamentária é composto de dois dígitos e será associado à ação orçamentária:

Código	Esfera Orçamentária
10	Orçamento Fiscal
20	Orçamento da Seguridade Social
30	Orçamento de Investimento

- Orçamento Fiscal (código 10): referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
- Orçamento da Seguridade Social (código 20): abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
- Orçamento de Investimento (código 30): orçamento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

O § 2º, do Art. 195, da CF estabelece que a proposta de Orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na LDO, assegurada a cada área à gestão de seus recursos.

Classificação Institucional

A classificação institucional na União reflete as estruturas organizacional e administrativa e compreende dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária. As dotações orçamentárias, especificadas por categoria de programação em seu menor nível, são consignadas às UOs, que são as responsáveis pela realização das ações. Órgão orçamentário é o agrupamento de UOs.

O código da classificação institucional compõe-se de cinco dígitos, sendo os dois primeiros reservados à identificação do órgão e os demais à UO.

1º	2º	3º	4º	5º
Órgão Orçamentário		Unidade Orçamentária		

Um órgão ou uma UO não correspondem, necessariamente, a uma estrutura administrativa, como ocorre, por exemplo, com alguns fundos especiais e com os órgãos Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, Encargos Financeiros da União, Operações Oficiais de Crédito, Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal e Reserva de Contingência.

Classificação Funcional da Despesa

A classificação funcional é formada por funções e subfunções e busca responder basicamente à indagação “em que áreas de despesa a ação governamental será realizada?”. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam.

A atual classificação funcional foi instituída pela Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do então Ministério do Orçamento e Gestão (MOG), e é composta de um rol de funções e subfunções prefixadas, que servem como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental nos três níveis de Governo. Trata-se de uma classificação independente dos programas e de aplicação comum e obrigatória, no âmbito dos

Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União, o que permite a consolidação nacional dos gastos do setor público.

A classificação funcional é representada por cinco dígitos, sendo os dois primeiros relativos às funções e os três últimos às subfunções. Na base de dados do SIOP, existem dois campos correspondentes à classificação funcional:

1º	2º	3º	4º	5º
Função		Subfunção		

A codificação para a Reserva de Contingência foi definida pelo Art. 8º, da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, alterada pelo Art. 1º, da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 18 de junho de 2010, atualizada, vigorando com a seguinte redação:

Art. 8º A dotação global denominada “Reserva de Contingência”, permitida para a União no art. 91 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou em atos das demais esferas de Governo, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000, sob coordenação do órgão responsável pela sua destinação, bem como a Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, quando houver, serão identificadas no orçamento de todas as esferas de Governo pelos códigos “99.999.9999.xxxx.xxxx” e “99.997.9999.xxxx.xxxx”, respectivamente, no que se refere às classificações por função e subfunção e estrutura programática, onde o “x” representa as codificações das ações e o respectivo detalhamento.

Parágrafo Único. As reservas referidas no caput serão identificadas, quanto à natureza da despesa, pelo código “9.9.99.99.99”.

Função

A função pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. Reflete a competência institucional do órgão, como, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que guarda relação com os respectivos Ministérios. Há situações em que o órgão pode ter mais de uma função típica, considerando-se que suas competências institucionais podem envolver mais de uma área de despesa. Nesses casos, deve ser selecionada, entre as competências institucionais, aquela que está mais relacionada com a ação.

A função Encargos Especiais engloba as despesas que não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto, uma agregação neutra. A utilização dessa função irá requerer o uso das suas subfunções típicas, conforme tabela a seguir:

28 - Encargos Especiais	841 - Refinanciamento da Dívida Interna
	842 - Refinanciamento da Dívida Externa
	843 - Serviço da Dívida Interna
	844 - Serviço da Dívida Externa
	845 - Outras Transferências
	846 - Outros Encargos Especiais
	847 - Transferências para a Educação Básica

Subfunção

A subfunção representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar a natureza da atuação governamental. De acordo com a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, é possível combinar as subfunções a funções diferentes daquelas a elas diretamente relacionadas, o que se denomina matricialidade.

Órgão	22	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ação	4641	Publicidade de Utilidade Pública
Subfunção	131	Comunicação Social
Função	20	Agricultura

Órgão	22	Ministério de Minas e Energia
Ação	4641	Publicidade de Utilidade Pública
Subfunção	131	Comunicação Social
Função	20	Energia

Órgão	22	Câmara dos Deputados
Ação	4641	Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados
Subfunção	131	Educação Infantil
Função	20	Legislativa

Estrutura Programática

Programa

Toda ação do Governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos para o período do PPA, ou seja, quatro anos.

Os novos conceitos de cada categoria do Plano 2012-2015, bem como exemplos constantes no documento de orientação para elaboração da programação poderão ser encontrados no endereço:

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/publicacoes/Orientacoes_para_Elaboracao_do_PPA_2012-2015.pdf

A Lei do PPA 2012-2015 foi elaborada com base em diretrizes oriundas do Programa de Governo. Dentre essas diretrizes, destaca-se a Visão Estratégica, que indica, em termos gerais, o País almejado em um horizonte de longo prazo e estabelece, ainda, os Macrodesafios para o alcance dessa nova realidade de País.

Com base nessas diretrizes, o PPA 2012-2015 contempla os Programas Temáticos e os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (art. 5º, da Lei):

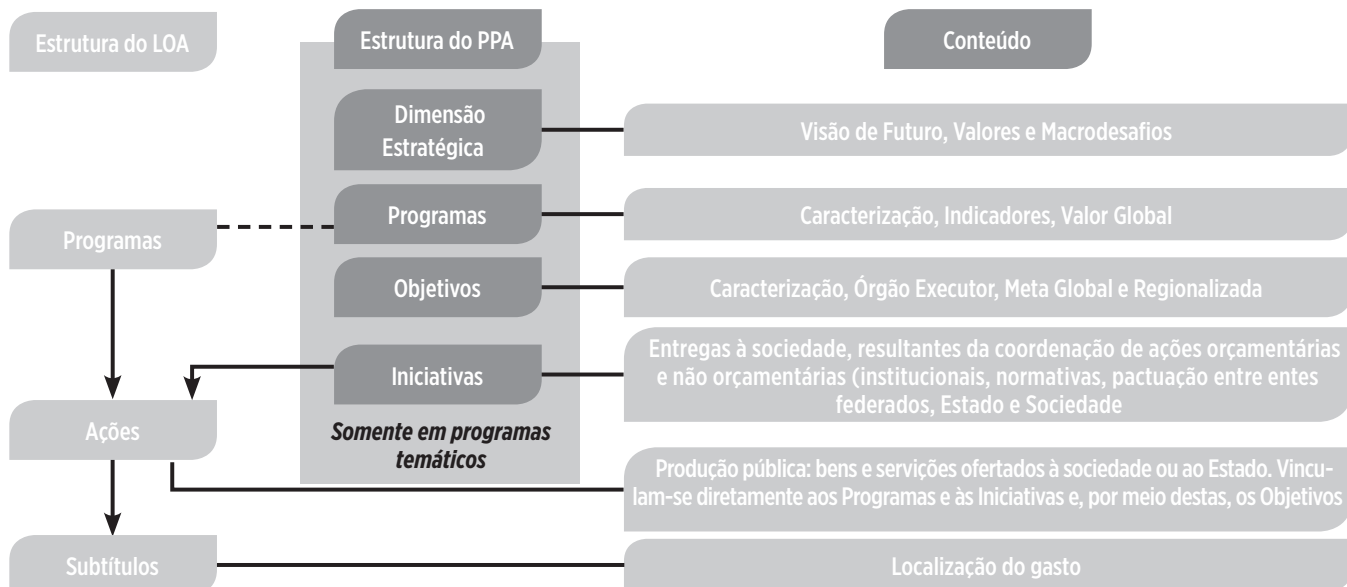
Programa Temático: aquele que expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade.

Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: aquele que expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

Na base de dados do SIOP, o campo que identifica o programa contém quatro dígitos.

1º	2º	3º	4º	5º

A integração das ações orçamentárias com o PPA é retratada na figura a seguir:



A Ação, que era uma das categorias compartilhadas entre PPA e LOA, passa a integrar exclusivamente a LOA. Os programas, que constam em ambos os instrumentos, são subdivididos em Programas Temáticos e Programas de Gestão. Todavia, na LOA, há alguns programas que não constam no PPA – os Programas compostos, exclusivamente, por Operações Especiais. Com essas mudanças, a integração Plano-Orçamento dar-se-á da seguinte forma:

Tipo de Programa	Exemplo	Vínculo Plano-Orçamento
Temático	Agricultura Familiar	Cada Ação do Orçamento está vinculada a uma única Iniciativa do PPA (e, em decorrência, ao Objetivo e ao Programa aos quais está ligada essa Iniciativa)
Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Programa
Operações Especiais	Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)	Sem vínculo. Estes programas integram somente o Orçamento.

Dessa forma, a Iniciativa será um elo entre o Plano e o Orçamento, quando se tratar de Programas Temáticos.

Considerando que as metas regionalizadas para a Administração Pública estão retratadas no PPA 2012-2015 na categoria Objetivos, essa categoria deverá servir de referencial para a avaliação das ações. Feita essa primeira validação com os Objetivos, é necessário, também, que se verifique a pertinência das ações com as iniciativas. Caso seja necessária a criação de novas ações que não possam ser vinculadas a Iniciativas ou a Objetivos existentes, o órgão setorial deverá solicitar à SPI a criação dessas novas categorias.

Ações Orçamentárias

Operação da qual resultam produtos (bens ou serviços) que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Incluem-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da Federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, entre outros, e os financiamentos.

Na base do sistema, a ação é identificada por um código alfanumérico de oito dígitos:

1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º
Numérico	Alfanuméricos			Numéricos			
Ação				Subtítulo			

Ao observar o 1º dígito do código, pode-se identificar:

1º Dígito	Tipo de Ação
1,3,5 ou 7	Projeto
2, 4, 6 ou 8	Atividade
0	Operação Especial

Atividade

Instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo. Exemplo: ação 4339 - Qualificação da Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar.

Projeto

Instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo. Exemplo: ação 7M64 Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-472 - Fronteira Brasil/Argentina - na BR-468.

Operação Especial

Despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou de serviços.

Em grande medida, as operações especiais estão associadas aos programas do tipo Operações Especiais, os quais constarão apenas do orçamento, não integrando o PPA.

Nesses programas, a classificação funcional a ser adotada será a função 28 - Encargos Especiais com suas respectivas subfunções, não havendo possibilidade de matricialidade nesses casos.

Atributos das Ações Orçamentárias

• Título

Forma de identificação da ação orçamentária pela sociedade nas LOAs. Expressa, em linguagem clara, o objeto da ação.

Ex.: 7M64 Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-472 - Fronteira Brasil/Argentina - na BR-468.

• Descrição

Para o exercício de 2014, o campo “descrição” deverá expressar, de forma sucinta, o que é e para que, efetivamente, é feito no âmbito da ação, seu escopo, suas delimitações e o seu objetivo. Exemplo: para a ação 7M64, a descrição é:

O que é feito?

Continuação da pavimentação dos 6 últimos km ainda não pavimentados da BR-468, que envolve serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares. Envolve também a implementação da Gestão Ambiental do empreendimento, englobando, entre outras, ações mitigadoras e compensatórias das áreas de influência direta e indireta, e o atendimento das licenças ambientais.

Para que é feito (objetivo)?

Promover eficiência e efetividade no fluxo de transporte na BR-468 no Estado do Rio Grande do Sul.

• Tipo

Projeto, atividade ou operação especial. A ação 7M64 Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-472 - Fronteira Brasil/Argentina - na BR-468 é do tipo “projeto”.

No âmbito do SIOP, as Reservas de Contingências correspondem a um tipo de ação específico e com numeração própria.

→ Subtipo de Operação Especial

Quando se tratar do tipo “operações especiais”, a ação deverá ser classificada quanto ao subtipo. A utilização do campo “Item de Mensuração” será facultada nos casos apontados como “Opcional” na tabela a seguir.

Subtipos de Operações Especiais	Mensuração
1. Amortização, refinanciamento e encargos de financiamento da dívida contratual e mobiliária interna e externa	Não
2. Transferência ao Governo do Distrito Federal e antigos Territórios para o pagamento de assistência médica e pré-escolar, auxílio-alimentação e auxílio-transporte	Opcional
3. Coberturas de garantia, complementação e compensação financeira, remuneração à instituição financeira e contraprestação da União com as PPP	Opcional
4. Operações de financiamento e encargos delas decorrentes (empréstimos, financiamentos diretos, concessão de créditos, equalizações, coberturas de garantias, coberturas de resultados, honras de aval e assistência financeira), reembolsáveis ou não	Opcional
5. Contribuição a organismos e/ou entidades nacionais e internacionais	Não
6. Contribuição à previdência privada	Não
7. Contribuição patronal da União para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Não
8. Ações de reservas técnicas (centralização de recursos para atender concursos, provimentos, nomeações, reestruturação de carreiras, etc.)	Não
9. Cumprimento de sentenças judiciais (precatórios, sentenças de pequeno valor, sentenças contra empresas, débitos vincendos, etc.)	Não
10. Integralização de cotas junto a entidades nacionais, internacionais e Fundos	Opcional
11. Pagamento de aposentadorias e pensões	Não
12. Pagamento de indenizações, abonos, seguros, auxílios, benefícios previdenciários e de assistência social	Opcional
13. Participação da União no capital de empresas nacionais ou internacionais e operações relativas à subscrição de ações	Não
14. Encargos financeiros (decorrentes da aquisição de ativos, questões previdenciárias ou outras situações em que a União assumia garantia de operação)	Não
15. Ressarcimentos	Opcional
16. Subvenções econômicas e subsídios	Opcional
17. Transferências constitucionais, legais e voluntárias	Não
18. Outros temas	Opcional

• Base Legal

Instrumentos normativos que dão respaldo à ação orçamentária e que permitem identificar se é transferência obrigatória ou se se trata de aplicação de recursos em área de competência da União. No caso da ação 7M64 Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-472 - Fronteira Brasil/Argentina - na BR-468, a base legal é a Lei nº 10.233, de 2001, e alterações.

• Produto

Bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo, ou o insumo estratégico que será utilizado para a produção futura de bem ou serviço. Cada ação deve ter um único produto. Em situações especiais, expressa a quantidade de beneficiários atendidos pela ação. Exemplo: Trecho pavimentado.

- **Item de Mensuração**

No caso das operações especiais em que a mensuração seja possível, útil ou desejável, ao invés do campo “produto”, haverá um campo intitulado “Item de Mensuração”.

- **Especificação do Item de Mensuração**

Visa a detalhar o volume de operação, carga de trabalho, produtos ou serviços gerados a partir das transferências. Para a ação 0920 Concessão de Bolsa para Equipes de Alfabetização, a especificação é “Bolsas concedidas a alfabetizadores voluntários, tradutores intérpretes de LIBRAS e coordenadores de turmas que atuam no processo de alfabetização de jovens e adultos”.

- **Unidade de Medida**

Padrão selecionado para mensurar a produção do bem ou serviço. Para a ação 7M64

Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-472 - Fronteira Brasil/Argentina - na BR-468, a unidade de medida é “km”.

- **Especificação do Produto**

Características do produto acabado, visando à sua melhor identificação. Para a ação 7M64 Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-472 - Fronteira Brasil/Argentina - na BR-468, a especificação é “Km de Trecho Pavimentado”.

- **Beneficiário da Ação**

Segmento da sociedade ou do Estado para o qual os bens ou serviços são produzidos ou adquiridos, ou ainda aqueles que diretamente usufruem dos seus efeitos.

- **Forma de Implementação⁸**

Descrição de todas as etapas do processo até a entrega do produto, inclusive as desenvolvidas por parceiros. Deve ser classificada segundo os conceitos a seguir:

Direta: ação orçamentária executada diretamente pela unidade responsável, sem que ocorra transferência de recursos financeiros para outros entes da Federação (Estados, Distrito Federal e Municípios) ou para entidades privadas. É o caso da ação 7M64 Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-472 - Fronteira Brasil/Argentina - na BR-468, executada diretamente pelo Governo Federal.

Descentralizada: atividade ou projeto, na área de competência da União, executado por outro ente da Federação (Estado, Município ou Distrito Federal), com recursos repassados pela União. Exemplo: ação 8658 - Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças dos Animais, de responsabilidade da União, executada por Governos Estaduais com repasse de recursos da União.

Transferência:

- **Obrigatória:** operação especial que transfere recursos, por determinação constitucional ou legal, aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Exemplo: ação 0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica.
- **Outras:** transferência de recursos a entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, organizações não governamentais e outras instituições, que não

decorram de determinação constitucional ou legal. Exemplo: ação 00B9 - Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO (MEC).

Linha de crédito: ação realizada mediante empréstimo de recursos aos beneficiários da operação. Enquadram-se também nessa classificação os casos de empréstimos concedidos por estabelecimento oficial de crédito a Estados e Distrito Federal, Municípios e ao Setor Privado. Exemplo: ação 0A81 - Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001).

- **Detalhamento da Implementação**

Modo como a ação orçamentária será executada, podendo conter dados técnicos e detalhes sobre os procedimentos que fazem parte da respectiva execução.

Para a ação 7M64 Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-472 - Fronteira

Brasil/Argentina - na BR-468, o detalhamento da implementação é:

Identificada a necessidade de intervenção pelos especialistas do setor, com base no relatório técnico apresentado e aprovado pela direção do órgão, são contratadas, por meio de licitações públicas, empresas especializadas para a elaboração dos estudos e projetos, incluindo licenças ambientais.

Após aprovação dos estudos e projetos, inicia-se a etapa da execução da obra.

Caso a obra seja implementada de forma direta, ou seja, sem repasse de recursos a outras unidades da federação, sua execução se dará por meio de contratação de empresa privada ou de consórcio de empresas, por meio de processo licitatório.

Para o caso de implementação indireta, ou seja, por meio de Convênios ou Termo de Cooperação Técnica, as obras passam a ser executadas pelo ente conveniente ou cooperado, mediante formalização de contrato de convênio ou Termo, entre o DNIT e a parte interessada.

- **Unidade Responsável**

Unidade administrativa, entidade, inclusive empresa estatal ou parceiro (Estado, Distrito Federal, Município, ou setor privado), responsável pela execução da ação orçamentária. No caso da ação 7M64 Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-472 - Fronteira Brasil/Argentina - na BR-468, a unidade responsável é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, do Ministério dos Transportes.

- **Custo Total Estimado do Projeto**

Atributo específico dos projetos, que trata do custo de referência, a preços correntes, desde o seu início até a sua conclusão. Na ação 7M64 Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-472 - Fronteira Brasil/Argentina - na BR-468, o custo total é R\$ 5.894.000,00.

Nas ações em que houver mais de um localizador, o custo total estimado será o somatório do custo individual de cada localizador.

- **Total Físico do Projeto**

Atributo específico dos projetos, o qual trata da quantidade de produto a ser ofertado ao final de seu período de execução. Na ação 7M64 Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-472 - Fronteira Brasil/Argentina - na BR-468, o total físico é “7Km”.

⁸ A classificação da ação como direta ou descentralizada não é mutuamente exclusiva, pois em alguns casos é possível que determinadas ações sejam implementadas, tanto de forma direta quanto descentralizada.

Nas ações em que houver mais de um localizador, o total físico será omitido.

- **Previsão de início e término (Duração do Projeto)**

Datas de início e término do projeto. A ação 7M64 Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-472 - Fronteira Brasil/Argentina - na BR-468 teve início e término previstos, respectivamente, para 01/01/2009 e 31/12/2012.

Nas ações em que houver mais de um localizador, a data de início da ação corresponderá à do localizador que primeiramente se inicia e à de término do último a ser concluído.

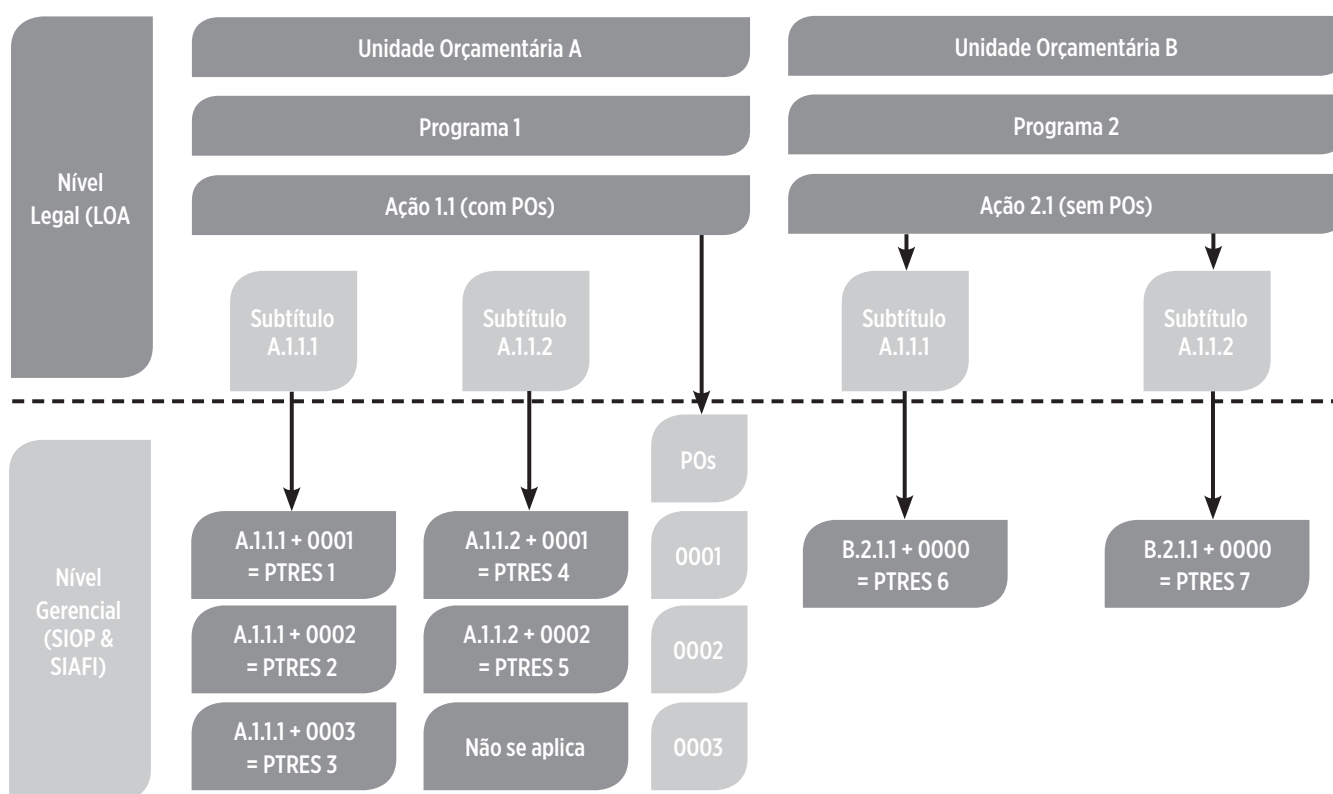
- **Marcador “Regionalizar na Execução”**

Para os casos em que não seja possível a regionalização durante o processo de elaboração orçamentária, foi criado este atributo que permitirá se fazer a regionalização na execução. Quando o campo “Regionalizar na execução” for marcado, o módulo de Acompanhamento solicitará, a partir de 2013, a execução física e também a região onde a despesa ocorreu.

- **Plano Orçamentário – PO**

→ **Conceito**

Plano Orçamentário – PO é uma identificação orçamentária, de caráter gerencial (não constante da LOA), vinculada à ação orçamentária, que tem por finalidade permitir que, tanto a elaboração do orçamento quanto o acompanhamento físico e financeiro da execução, ocorram num nível mais detalhado do que o do subtítulo/localizador de gasto.



→ **Finalidade do PO**

Para contemplar as diferentes formas de acompanhamento das ações orçamentárias, o PO poderá apresentar-se de três maneiras, exemplos:

Produção pública intermediária: quando identifica a geração de produtos ou serviços intermediários ou a aquisição de insumos utilizados na geração do bem ou serviço final da ação orçamentária. Excepcionalmente, nas situações em que não é possível identificar a relação produto intermediário x

- **Marcador “Ação de Insumo Estratégico”**

Este campo deverá ser marcado nos casos de ações que requeiram a produção ou a aquisição de insumos estratégicos. Tais insumos são aqueles cuja interrupção no fornecimento pode comprometer a produção de bens e de serviços ou a expansão do fornecimento destes à sociedade ou ao Estado.

- **Marcador “Detalhamento Obrigatório em Planos Orçamentários”**

Quando marcado, indica que a ação deverá conter um PO. Como exemplo, podem-se citar as ações que exigem acompanhamento intensivo.

produto final, as ações de “meios” serão incorporadas à ação 2000 - Administração da Unidade e poderão ser identificadas por POs, conforme orientações constantes no item 6.1 deste Manual.

Ações com produtos intermediários, aglutinadas em ação com produto final

Ações da LOA 2012	Ação da LOA 2013
4932 - Formação de Educadores Ambientais 20VY - Apoio à Implementação da Política Nacional de Educação Ambiental	20VY - Apoio à Implementação da Política Nacional de Educação Ambiental
6857 - Produção e Difusão de Informação	
2D08 - Gestão Compartilhada da Educação Ambiental	

Ação: 20VY - Apoio à Implementação da Política Nacional de Educação Ambiental
PO 01: Gestão Compartilhada da Educação Ambiental
PO 02: Formação de Educadores Ambientais
PO 03: Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo

Exceção: ações sem relação direta “produto intermediário x produto final”

Ações da LOA 2012	Ação da LOA 2013
12EB - Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações	2000 - Administração da Unidade
13EY - Implementação de Ferramenta de Tecnologia da Informação para Gerenciamento Eletrônico da Documentação (GED)	
2000 - Administração da Unidade	

Ação: 2000 - Administração da Unidade
PO 01: Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações
PO 02: Implementação de Ferramenta de Tecnologia da Informação para Gerenciamento Eletrônico da Documentação (GED)

Etapas de projeto: quando representa fase de um projeto, cujo andamento se pretende acompanhar mais detalhadamente. Não haverá obrigatoriedade de todos os projetos a serem detalhados em POs. No entanto, haverá um campo no Cadastro de Ações, marcado pela SOF, indicando caso haja obrigatoriedade.

Ex.:

Ação da LOA 2012	Ação para o PLOA 2013
1A79 - Instalação da Hemeroteca Nacional	1A79 - Instalação da Hemeroteca Nacional

Ação: 1A79 - Instalação da Hemeroteca Nacional
PO 01: Projeto Inicial
PO 02: Materiais e Serviços
PO 03: Instalações
PO 04: Reformas
PO 05: Aquisição de Mobiliário e Equipamentos de Informática

Mecanismo de acompanhamento intensivo: quando utilizado para acompanhar um segmento específico da ação orçamentária.

Ação da LOA 2012	Ação para o PLOA 2013
12QC - Implantação de Obras e Equipamentos para Oferta de Água - Plano Brasil Sem Miséria	12QC - Implantação de Obras e Equipamentos para Oferta de Água

Ação: 12QC - Implantação de Obras e Equipamentos para Oferta de Água
PO 01: Oferta de água (Plano Brasil Sem Miséria) PO
02: Oferta de água (Demais)

→ Produto do PO

De maneira geral, os produtos dos POs terão as seguintes características:

PO utilizado como...	Produto do PO
Produção pública intermediária	<u>Obrigatório</u> , podendo ser diferente do produto da ação, nos casos de ações de produtos intermediários, que foram incorporadas por ações de produtos finais. <u>Excepcionalmente dispensável</u> nas seguintes situações: 1) Quando a ação não tiver produto (por exemplo, a ação 2000 - Administração da Unidade). 2) Quando se tratar de POs (reservados) destinados à aglutinação de despesas administrativas, os quais não possam ser apropriados nos demais POs da ação ¹ .
Etapas de projeto	<u>Obrigatório</u> , podendo ser diferente do produto do projeto.
Acompanhamento intensivo	<u>Obrigatório</u> , podendo ser diferente do produto da ação.

1 - Desde que haja, no âmbito de cada UO, uma única ação finalística.

Subtítulo

As atividades, os projetos e as operações especiais serão detalhados em subtítulos, utilizados especialmente para identificar a localização física da ação orçamentária, não podendo haver, por conseguinte, alteração de sua finalidade, do produto e das metas estabelecidas.

A adequada localização do gasto permite maior controle governamental e social sobre a implantação das políticas públicas adotadas, além de evidenciar a focalização, os custos e os impactos da ação governamental.

A localização do gasto poderá ser de abrangência nacional, no exterior, por Região (Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste, Sul), por Estado ou Município ou, excepcionalmente, por um critério específico, quando necessário. A LDO veda, na especificação do subtítulo, a referência a mais de uma localidade, área geográfica ou beneficiário, se determinados.

Na União, o subtítulo representa o menor nível de categoria de programação e será detalhado por esfera orçamentária, por GND, por modalidade de aplicação, IDUSO e por fonte/destinação de recursos, sendo o produto e a unidade de medida os mesmos da ação.

O subtítulo deverá ser usado para indicar a localização geográfica da ação ou operação especial da seguinte forma:

- 1) **Projetos:** localização (de preferência, Município) onde ocorrerá a construção, no caso de obra física, como por exemplo, obras de engenharia; nos demais casos, o local onde o projeto será desenvolvido.
- 2) **Atividades:** localização dos beneficiários/público-alvo da ação, o que for mais específico (normalmente são os beneficiários).
- 3) **Operações especiais:** localização do receptor dos recursos previstos na transferência, compensação, contribuição, etc., sempre que for possível identificá-lo.

A partir do exercício de 2013, começou a ser utilizado o código IBGE de 7 dígitos, inclusive no caso de alocações orçamentárias originárias de emendas parlamentares. Este, e não mais o código do subtítulo, passa a ser o atributo oficial para consultas de base geográfica.

Porém, para efeito legal e formal do orçamento, continuar-se-á adotando os 4 dígitos do subtítulo.

Nesse contexto, haverá padronização dos códigos de subtítulos (4 dígitos) para Municípios. Outros recortes geográficos como biomas, territórios da cidadania, Amazônia Legal, entre outros, serão pré-cadastrados, sempre que necessário, pela SOF. Não haverá cadastramento descentralizado.

A denominação dos subtítulos continuará trazendo, por padrão, os descritores “Nacional”, “No exterior”, “Na Região...”, “No Estado de...”, “No Distrito Federal”, “No Município de...”, ou ainda, os recortes adicionais já mencionados.

Adicionalmente, foi criado o atributo “Complemento”, de preenchimento opcional, que especificará localizações infra-municipais (ou outras localizações não estruturadas). Quando esse “Complemento” for utilizado, o subtítulo receberá, automaticamente, um código não padronizado de 4 dígitos.

Os subtítulos do tipo “Municípios até @ mil habitantes” deverão ser substituídos, pois demonstram critério de elegibilidade, e não de localização geográfica.

Ações Orçamentárias Padronizadas no Orçamento

Conceito

A ação orçamentária é considerada padronizada quando, em decorrência da organização institucional da União, sua implementação é realizada em mais de um órgão orçamentário e/ou UO. Nessa situação, diferentes órgãos/UOs executam ações que têm em comum:

- ▷ A subfunção à qual está associada.
- ▷ A descrição (o que será feito no âmbito da operação e o objetivo a ser alcançado).
- ▷ O produto⁹ (bens e serviços) entregue à sociedade, bem como sua unidade de medida.
- ▷ O tipo de ação orçamentária.

A padronização se faz necessária para organizar a atuação governamental e facilitar seu acompanhamento. Ademais, a existência da padronização vem permitindo o cumprimento de previsão constante da LDO, segundo a qual: “As atividades que possuem a mesma finalidade devem ser classificadas sob um único código, independentemente da unidade executora”¹⁰.

Tipologia

Considerando as especificidades das ações orçamentárias de governo existentes, a padronização pode ser de três tipos:

Setorial: ação orçamentária que, em virtude da organização do Ministério, para facilitar sua execução, é implementada por mais de uma UO do mesmo órgão. Exemplos: Funcionamento dos Hospitais de Ensino; Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER; Administração das Hidrovias.

Multissetorial: ação orçamentária que, dada a organização da atuação governamental, é executada por mais de um órgão ou por

UOs de órgãos diferentes, considerando a temática desenvolvida pelo setor ao qual está vinculada. Exemplos: Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA (implementada no MCTI, SUFRAMA e MMA); Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuentes com Resíduos Sólidos (executada no MEC, MDS, MMA e MTE); e Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo (realizada no MEC, MTE e Presidência).

Da União: operações que perpassam diversos órgãos e/ou UOs, sem contemplar as especificidades do setor ao qual estão vinculadas. Caracterizam-se por apresentar base legal, finalidade, descrição e produto padrão, aplicável a qualquer órgão e, ainda, pela gestão orçamentária realizada de forma centralizada pela SOF. Exemplos: Pagamento de Aposentadorias e Pensões; Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais; e Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados. A relação completa das ações orçamentárias padronizadas da União.

A principal alteração introduzida na estrutura das ações orçamentárias que compõem o rol das padronizadas da União diz respeito à criação de atividade específica para o pagamento de pessoal ativo civil da União, dissociando essas despesas das voltadas para a manutenção administrativa ou similares, como até então se vinha fazendo. Além disso, as operações especiais relativas ao pagamento de aposentadorias e pensões civis, também passaram a ser identificadas em uma única ação. Com essas alterações, foi possível conceber ações orçamentárias que agregam tão somente despesas de caráter obrigatório, voltadas, exclusivamente, para o pagamento de pessoal e encargos sociais, facilitando, assim, o seu reconhecimento e a transparência alocativa dos recursos orçamentários.

Atributos das Ações Orçamentárias Padronizadas

A padronização consiste em adotar um modelo único, padrão, para alguns atributos das operações. Assim, uma vez alterados tais atributos, a mudança é replicada automaticamente para todas as operações. A partir de 2013, a padronização será dos seguintes atributos:

Atributo	Setorial	Multissetorial	Da União
Código	Padronizado	Padronizado	Padronizado
Título	Padronizado	Padronizado	Padronizado
Descrição	Padronizado	Padronizado	Padronizado
Esfera	Modificável	Modificável	Modificável
Tipo	Padronizado	Padronizado	Padronizado
Função	Modificável	Modificável	Modificável
Subfunção	Padronizado	Padronizado	Padronizado
Produto	Padronizado	Padronizado	Padronizado
Unidade de Medida	Padronizado	Padronizado	Padronizado
Base Legal	Modificável	Modificável	Padronizado
Origem (tipo de inclusão)	Modificável	Modificável	Modificável
Unidade Administrativa Responsável	Modificável	Modificável	Dispensado
Forma de Implementação	Modificável	Modificável	Dispensado
Detalhamento da Implementação	Modificável	Modificável	Dispensado

9 Quando existir produto associado à ação.

10 Embora a LDO só mencione as atividades, as operações especiais também demandam a padronização.

Em decorrência da nova tipologia, a alteração dos atributos das ações orçamentárias padronizadas setoriais compete ao próprio órgão setorial. No caso das operações multisetoriais e da União, pelo caráter que apresentam, a alteração dos atributos padronizados é realizada somente pela SOF.

Componentes da Programação Física e Financeira

Programação Física

Meta Física

A meta física é a quantidade de produto a ser ofertado por ação, de forma regionalizada, se for o caso, num determinado período, e instituída para cada ano. As metas físicas são indicadas em nível de subtítulo e agregadas segundo os respectivos projetos, atividades ou operações especiais.

Ressalte-se que a territorialização das metas físicas é expressa nos localizadores de gasto previamente definidos para a ação. **Ex.:** no caso da vacinação de crianças, a meta será regionalizada pela quantidade de crianças a serem vacinadas ou de vacinas empregadas, em cada Estado (localizadores de gasto), ainda que a campanha seja de âmbito nacional e a despesa paga de forma centralizada. O mesmo ocorre com a distribuição de livros didáticos.

Componentes da Programação Financeira

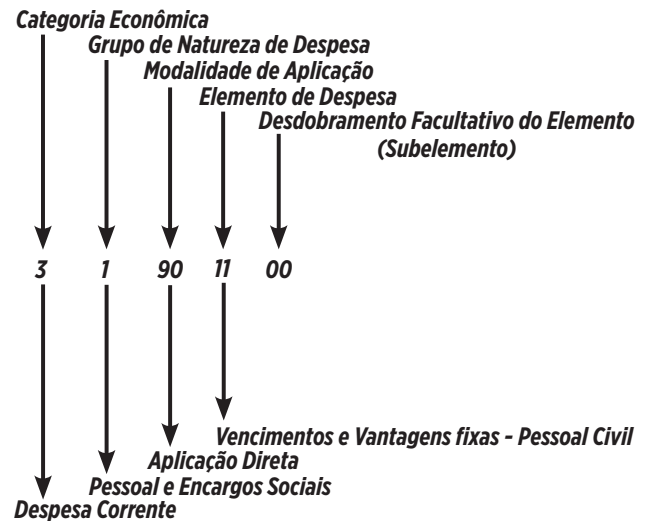
Natureza da Despesa

Os arts. 12 e 13 da Lei nº 4.320, de 1964, tratam da classificação da despesa por categoria econômica e elementos. Assim como no caso da receita, o art. 8º dessa lei estabelece que os itens da discriminação da despesa serão identificados por números de código decimal, na forma do respectivo Anexo IV, atualmente consubstanciados no Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001. O conjunto de informações que formam o código é conhecido como classificação por natureza da despesa e informa a categoria econômica da despesa, o grupo a que ela pertence, a modalidade de aplicação e o elemento.

Na base de dados do sistema de orçamento, o campo que se refere à natureza da despesa contém um código composto por oito algarismos, sendo que o 1º dígito representa a categoria econômica, o 2º o grupo de natureza da despesa, o 3º e o 4º dígitos representam a modalidade de aplicação, o 5º e o 6º o elemento de despesa e o 7º e o 8º dígitos representam o desdobramento facultativo do elemento de despesa (subelemento):

1º	2º	3º 4º	5º 6º	7º 8º
Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Modalidade de Aplicação	Elemento de Despesa	Subelemento

Ex.: código “3.1.90.11.00”, segundo o esquema a seguir:



• Categoria Econômica da Despesa

A despesa, assim como a receita, é classificada em duas categorias econômicas, com os seguintes códigos:

Código	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes
4	Despesas de Capital

Despesas Correntes: as que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: as que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

• Grupo de Natureza da Despesa

O GND é um agregador de elemento de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme discriminado a seguir:

Código	Grupos De Natureza Da Despesa
1	Pessoal e Encargos Sociais
2	Juros e Encargos da Dívida
3	Outras Despesas Correntes
4	Investimentos
5	Inversões financeiras
6	Amortização da Dívida

→ Código 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do art. 18, da Lei Complementar 101, de 2000.

→ Código 2 - Juros e Encargos da Dívida

Despesas orçamentárias com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

→ Código 3 - Outras Despesas Correntes

Despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica “Despesas Correntes” não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

→ Código 4 - Investimentos

Despesas orçamentárias com **softwares** e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

→ Código 5 - Inversões Financeiras

Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não implica aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

→ Código 6 - Amortização da Dívida

Despesas orçamentárias com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

• Modalidade de Aplicação

A modalidade de aplicação indica se os recursos serão aplicados mediante transferência financeira, inclusive a decorrente de descentralização orçamentária para outros níveis de Governo, seus órgãos ou entidades, ou diretamente para entidades privadas, sem fins lucrativos e outras instituições; ou, então, diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou por outro órgão ou entidade, no âmbito do mesmo nível de Governo.

A modalidade de aplicação tem por objetivo, principalmente, eliminar a dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados, conforme discriminado a seguir:

Código	Modalidades De Aplicação ²
20	Transferências à União
22	Execução Orçamentária Delegada à União
30	Transferências a Estados e ao Distrito Federal
31	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo
32	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal
35	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º, do art. 24, da Lei Complementar nº 141, de 2012
2 - O conteúdo e a forma das descrições das modalidades de aplicação foram mantidos tal como constam do texto da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001.	

→ Código 20 - Transferências à União

Despesas orçamentárias realizadas pelos Estados, Municípios ou pelo Distrito Federal, mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

→ Código 22 - Execução Orçamentária Delegada à União

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização à União para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

→ Código 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal

Despesas orçamentárias, realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

→ Código 31 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal por intermédio da modalidade fundo a fundo.

→ Código 32 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a Estados e ao Distrito Federal para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

→ Código 35 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal por intermédio da modalidade fundo a fundo, à conta de recursos referentes aos restos a pagar, considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os §§ 1º e 2º, do Art. 24, da Lei Complementar nº 141, de 2012.

Código	Modalidades de Aplicação ²
36	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25, da Lei Complementar nº 141, de 2012
40	Transferências a Municípios
41	Transferências a Municípios - Fundo a Fundo
42	Execução Orçamentária Delegada a Municípios
45	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º, do art. 24, da Lei Complementar nº 141, de 2012
46	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º, do art. 24, da Lei Complementar nº 141, de 2012
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
60	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
70	Transferências a Instituições Multigovernamentais
71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos
73	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º, do art. 24, da Lei Complementar nº 141, de 2012

74	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25, da Lei Complementar nº 141, de 2012
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º, do art. 24, da Lei Complementar nº 141, de 2012
76	Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25, da Lei Complementar nº 141, de 2012
80	Transferências ao Exterior
90	Aplicações Diretas
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o ente participa.
94	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o ente não participe.
95	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º, do art. 24, da Lei Complementar nº 141, de 2012
96	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25, da Lei Complementar nº 141, de 2012
99	A Definir
2 - O conteúdo e a forma das descrições das modalidades de aplicação foram mantidos tal como constam do texto da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001.	

→ **Código 36 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012**

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal por intermédio da modalidade fundo a fundo, à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o Art. 25, da Lei Complementar nº 141, de 2012.

→ **Código 40 - Transferências a Municípios**

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

→ **Código 41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo**

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios por intermédio da modalidade fundo a fundo.

→ **Código 42 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios**

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a Municípios para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

→ **Código 45 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º, do Art. 24, da Lei Complementar nº 141, de 2012**

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios por intermédio da modalidade fundo a fundo, à conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e, posteriormente, cancelados ou prescritos, de que tratam os §§ 1º e 2º, do art. 24, da Lei Complementar nº 141, de 2012.

→ **Código 46 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012.**

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios por intermédio da modalidade fundo a fundo, à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012.

→ **Código 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos, que não tenham vínculo com a Administração Pública.

→ **Código 60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos**

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades com fins lucrativos, que não tenham vínculo com a Administração Pública.

→ **Código 70 - Transferências a Instituições Multigovernamentais**

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países, inclusive o Brasil, exclusive as transferências relativas à modalidade de aplicação 71 (Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio).

→ **Código 71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º, do art. 11, da Portaria STN nº 72, de 2012.

→ **Código 72 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos**

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a consórcios públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

→ **Código 73 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º, do Art. 24, da Lei Complementar nº 141, de 2012**

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril

de 2005, por meio de contrato de rateio, à conta de recursos referentes aos restos a pagar, considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, observado o disposto no § 1º, do art. 11, da Portaria STN nº 72, de 1º de fevereiro de 2012.

→ **Código 74 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o Art. 25, da Lei Complementar nº 141, de 2012**

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, por meio de contrato de rateio, à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o Art. 25, da Lei Complementar nº 141, de 2012, observado o disposto no § 1º, do Art. 11, da Portaria STN nº 72, de 2012.

→ **Código 75 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º, do Art. 24, da Lei Complementar nº 141, de 2012**

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países, inclusive o Brasil, com exclusão das transferências relativas à modalidade de aplicação 73 (Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º, do Art. 24, da Lei Complementar nº 141, de 2012), à conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e, posteriormente, cancelados ou prescritos, de que tratam os §§ 1º e 2º, do Art. 24, da Lei Complementar nº 141, de 2012.

→ **Código 76 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012**

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países, inclusive o Brasil, com exclusão das transferências relativas à modalidade de aplicação 74 (Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o Art. 25, da Lei Complementar nº 141, de 2012), à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o Art. 25, da Lei Complementar nº 141, de 2012.

→ **Código 80 - Transferências ao Exterior**

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a órgãos e entidades governamentais pertencentes a outros países, a organismos internacionais e a fundos instituídos por diversos países, inclusive aqueles que tenham sede ou recebam os recursos no Brasil.

→ **Código 90 - Aplicações Diretas**

Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.

→ **Código 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, além de outras operações, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

→ **Código 93 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe.**

Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, além de outras operações, exceto no caso de transferências, delegações ou descentralizações, quando o recebedor dos recursos for consórcio público do qual o ente da Federação participe, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

→ **Código 94 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe.**

Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, além de outras operações, exceto no caso de transferências, delegações ou descentralizações, quando o recebedor dos recursos for consórcio público do qual o ente da Federação não participe, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

→ **Código 95 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º, do Art. 24, da Lei Complementar nº 141, de 2012**

Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de Governo, à conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os §§ 1º e 2º, do Art. 24, da Lei Complementar nº 141, de 2012.

→ **Código 96 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o Art. 25, da Lei Complementar nº 141, de 2012**

Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de Governo, à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o Art. 25, da Lei Complementar nº 141, de 2012.

→ **Código 96 - A Definir**

Modalidade de utilização exclusiva do Poder Legislativo ou para classificação orçamentária da Reserva de Contingência e da Reserva do RPPS, vedada a execução orçamentária enquanto não houver sua definição.

• **Elemento de Despesa**

O elemento de despesa tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros que a Administração Pública utiliza para a consecução de seus fins.

Os códigos dos elementos de despesa estão definidos no Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001. A descrição dos elementos pode não contemplar todas as despesas a eles inerentes, sendo, em alguns casos, exemplificativa. A relação dos elementos de despesa é apresentada a seguir:

Elemento De Despesa ³	
1	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares
3	Pensões do RPPS e do militar
4	Contratação por Tempo Determinado
5	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar
6	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
7	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência
8	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar
9	Salário-Família 4
10	Seguro Desemprego e Abono Salarial
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil5
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar
13	Obrigações Patronais
14	Diárias - Civil
15	Diárias - Militar
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar
18	Auxílio Financeiro a Estudantes
19	Auxílio-Fardamento
20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
21	Juros sobre a Dívida por Contrato
22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
23	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária
24	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita
26	Obrigações decorrentes de Política Monetária
27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
28	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos

29	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes
30	Material de Consumo
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33	Passagens e Despesas com Locomoção
34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
35	Serviços de Consultoria
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
37	Locação de Mão-de-Obra
38	Arrendamento Mercantil
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
41	Contribuições
42	Auxílios
43	Subvenções Sociais
45	Subvenções Econômicas
46	Auxílio-Alimentação
47	Obrigações Tributárias e Contributivas
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
49	Auxílio-Transporte
51	Obras e Instalações
52	Equipamentos e Material Permanente
53	Aposentadorias do RGPS - Área Rural
54	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana
55	Pensões do RGPS - Área Rural
56	Pensões do RGPS - Área Urbana
57	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural
58	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana
59	Pensões Especiais
61	Aquisição de Imóveis
62	Aquisição de Produtos para Revenda
63	Aquisição de Títulos de Crédito
64	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado
65	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas
66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos
67	Depósitos Compulsórios
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público
71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
72	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado
73	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada
74	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada
75	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação de Receita
76	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado

77	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado
81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
91	Sentenças Judiciais
92	Despesas de Exercícios Anteriores
93	Indenizações e Restituições
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas
95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
98	Compensações ao RGPS
99	A Classificar

3- O conteúdo e a forma das descrições dos elementos de despesa foram mantidos tal como constam do texto da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001.

4- Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 13/07/2012 - DOU de 16/07/2012; (válida a partir de 2013, exceto em relação aos arts. 3º ao 6º, que podem ser utilizados em 2012).

5- No âmbito da União, a Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso deverá ser paga como "Outras Despesas Correntes" no elemento 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

→ **Código 1 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares**

Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias dos servidores inativos do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, e de reserva remunerada e reformas dos militares.

→ **Código 03 - Pensões do RPPS e do militar**

Despesas orçamentárias com pagamento de pensões civis do RPPS e dos militares.

→ **Código 04 - Contratação por Tempo Determinado**

Despesas orçamentárias com a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com legislação específica de cada ente da Federação, inclusive obrigações patronais e outras despesas variáveis, quando for o caso.

→ **Código 05 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar**

Despesas orçamentárias com benefícios previdenciários do servidor ou militar, tais como auxílio-reclusão devido à família do servidor ou do militar afastado por motivo de prisão, e salário-família, exclusive aposentadoria, reformas e pensões.

→ **Código 06 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso**

Despesas orçamentárias decorrentes do cumprimento do art. 203, inciso V, da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 203. *A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:*

V. a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei."

→ **Código 7 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência**

Despesas orçamentárias com os encargos da entidade patrocinadora no regime de previdência fechada, para complementação de aposentadoria.

→ **Código 08 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar**

Despesas orçamentárias com benefícios assistenciais, inclusive auxílio-funeral, devido à família do servidor ou do militar falecido na atividade, ou do aposentado, ou a terceiro que custear, comprovadamente, as despesas com o funeral do ex-servidor ou do ex-militar; auxílio-natalidade devido à servidora ou militar, por motivo de nascimento de filho, ou a cônjuge ou companheiro de servidora pública ou militar, quando a parturiente não for servidora; auxílio-creche ou assistência pré-escolar devido a dependente do servidor ou militar, conforme regulamento; e auxílio-doença.

→ **Código 09 - Salário-Família¹¹**

Despesas orçamentárias com benefício pecuniário devido aos dependentes econômicos do militar ou do servidor, exclusive os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, os quais são pagos à conta do plano de benefícios da previdência social:

→ **Código 10 - Seguro Desemprego e Abono Salarial**

Despesas orçamentárias com pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono de que tratam o inciso II do Art. 7º e o § 3º, do Art. 239, da Constituição Federal, respectivamente.

→ **Código 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Despesas orçamentárias com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente; Vencimento ou Salário de Cargos de Confiança; Subsídios; Vencimento do Pessoal em Disponibilidade Remunerada; Gratificações, tais como: Gratificação Adicional Pessoal Disponível; Gratificação de Interiorização; Gratificação de Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe; Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área ou Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar; Gratificação por Trabalho de Raios X ou Substâncias Radioativas; Gratificação pela Chefia de Departamento, Divisão ou Equivalente; Gratificação de Direção Geral ou Direção (Magistério de 1º e 2º Graus); Gratificação de Função-Magistério Superior; Gratificação de Atendimento e Habilitação Previdenciários; Gratificação Especial de Localidade; Gratificação de Desempenho das Atividades Rodoviárias; Gratificação da Atividade de Fiscalização do Trabalho; Gratificação de Engenheiro Agrônomo; Gratificação de Natal; Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação de Contribuições e de Tributos; Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso¹²; Gratificação de Produtividade do Ensino; Gratificação de Habilitação Profissional; Gratificação de Atividade; Gratificação de Representação de Gabinete; Adicional de Insalubridade; Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (Art. 7º, inciso XVII, da Constituição); Adicionais de Periculosidade; Representação Mensal; Licença-Prêmio por

11 Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 13/07/2012 - DOU de 16/07/2012; (válida a partir de 2013, exceto em relação aos Arts. 3º ao 6º, que podem ser utilizados em 2012).

12 No âmbito da União, a Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso deverá ser paga como "Outras Despesas Correntes" no elemento 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

assiduidade; Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no Exterior); Diferenças Individuais Permanentes; Vantagens Pecuniárias de Ministro de Estado, de Secretário de Estado e de Município; Férias Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio (cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Parcela Incorporada (ex-quintos e ex-décimos); Indenização de Habilitação Policial; Adiantamento do 13º Salário; 13º Salário Proporcional; Incentivo Funcional - Sanitarista; Abono Provisório; “*Pró-labore*” de Procuradores; e outras despesas correlatas de caráter permanente.

→ **Código 12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar**

Despesas orçamentárias com: Soldo; Gratificação de Localidade Especial; Gratificação de Representação; Adicional de Tempo de Serviço; Adicional de Habilitação; Adicional de Compensação Orgânica; Adicional Militar; Adicional de Permanência; Adicional de Férias; Adicional Natalino; e outras despesas correlatas, de caráter permanente, previstas na estrutura remuneratória dos militares.

→ **Código 13 - Obrigações Patronais**

Despesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência, inclusive a alíquota de contribuição suplementar para cobertura do déficit atuarial, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das contribuições de que trata este elemento de despesa.

→ **Código 14 - Diárias - Civil**

Despesas orçamentárias com cobertura de alimentação, pousada e locomoção urbana, do servidor público estatutário ou celetista que se desloca de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório, entendido como sede o Município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente.

→ **Código 15 - Diárias - Militar**

Despesas orçamentárias decorrentes do deslocamento do militar da sede de sua unidade por motivo de serviço, destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada.

→ **Código 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil**

Despesas orçamentárias relacionadas às atividades do cargo/emprego ou função do servidor, e cujo pagamento só se efetua em circunstâncias específicas, tais como: hora-extra; substituições; e outras despesas da espécie, decorrentes do pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da administração direta e indireta.

→ **Código 17 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar**

Despesas orçamentárias eventuais, de natureza remuneratória, devidas em virtude do exercício da atividade militar, exceto aquelas classificadas em elementos de despesas específicos.

→ **Código 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes**

Despesas orçamentárias, com ajuda financeira concedida pelo Estado a estudantes comprovadamente carentes, e concessão de auxílio para o desenvolvimento de estudos e pesquisas de natureza científica, realizadas por pessoas físicas na condição de estudante, observado o disposto no Art. 26, da Lei Complementar nº 101/2000.

→ **Código 19 - Auxílio-Fardamento**

Despesas orçamentárias com o auxílio-fardamento, pago diretamente ao servidor ou militar.

→ **Código 20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores**

Despesas Orçamentárias com apoio financeiro concedido a pesquisadores, individual ou coletivamente, exceto na condição de estudante, no desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas, nas suas mais diversas modalidades, observado o disposto no Art. 26, da Lei Complementar nº 101/2000.

→ **Código 21 - Juros sobre a Dívida por Contrato**

Despesas orçamentárias com juros referentes a operações de crédito efetivamente contratadas.

→ **Código 22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato**

Despesas orçamentárias com outros encargos da dívida pública contratada, tais como: taxas, comissões bancárias, prêmios, imposto de renda e outros encargos.

→ **Código 23 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária**

Despesas orçamentárias com a remuneração real devida pela aplicação de capital de terceiros em títulos públicos.

→ **Código 24 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária**

Despesas orçamentárias com outros encargos da dívida mobiliária, tais como: comissão, corretagem, seguro, etc.

→ **Código 25 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita**

Despesas orçamentárias com o pagamento de encargos da dívida pública, inclusive os juros decorrentes de operações de crédito por antecipação da receita, conforme Art. 165, § 8º, da Constituição.

→ **Código 26 - Obrigações decorrentes de Política Monetária**

Despesas orçamentárias com a cobertura do resultado negativo do Banco Central do Brasil, como autoridade monetária, apurado em balanço, nos termos da legislação vigente.

→ **Código 27 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares**

Despesas orçamentárias que a Administração é compelida a realizar em decorrência da honra de avais, garantias, seguros, fianças e similares concedidos.

→ **Código 28 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos**

Despesas orçamentárias com encargos decorrentes da remuneração de cotas de fundos autárquicos, à semelhança de dividendos, em razão dos resultados positivos desses fundos.

→ **Código 29 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes**

Despesas orçamentárias com a distribuição de resultado positivo de empresas estatais dependentes, inclusive a título de dividendos e participação de empregados nos referidos resultados.

→ **Código 30 - Material de Consumo**

Despesas orçamentárias com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros

combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete; pen-drive; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuário, uniformes, fardamento, tecidos e aviamentos; material de acondicionamento e embalagem; suprimento de proteção ao voo; suprimento de aviação; sobressalentes de máquinas e motores de navios e esquadra; explosivos e munições; bandeiras, flâmulas e insígnias e outros materiais de uso não-duradouro.

→ **Código 31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras**

Despesas orçamentárias com a aquisição de prêmios, condecorações, medalhas, troféus, bem como com o pagamento de prêmios em pecúnia, inclusive decorrentes de sorteios lotéricos.

→ **Código 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita**

Despesas orçamentárias com aquisição de materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita, tais como livros didáticos, medicamentos, gêneros alimentícios e outros materiais, bens ou serviços que possam ser distribuídos gratuitamente, exceto se destinados a premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras.

→ **Código 33 - Passagens e Despesas com Locomoção**

Despesas orçamentárias, realizadas diretamente ou por meio de empresa contratada, com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive quando decorrentes de mudanças de domicílio no interesse da Administração.

→ **Código 34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização**

Despesas orçamentárias relativas à mão-de-obra constantes dos contratos de terceirização, de acordo com o Art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, computadas para fins de limites da despesa total com pessoal previstos no Art. 19 dessa Lei.

→ **Código 35 - Serviços de Consultoria**

Despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas ou auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas.

→ **Código 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

Despesas orçamentárias decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por

pessoa física sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; gratificação por encargo de curso ou de concurso¹³; diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física.

→ **Código 37 - Locação de Mão-de-Obra**

Despesas orçamentárias, com prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como limpeza e higiene, vigilância ostensiva e outros, nos casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado.

→ **Código 38 - Arrendamento Mercantil**

Despesas orçamentárias com contratos de arrendamento mercantil, com opção ou não de compra do bem de propriedade do arrendador.

→ **Código 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; software; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso de obrigações não tributárias.

→ **Código 41 - Contribuições**

Despesas orçamentárias às quais não correspondam contraprestação direta em bens e em serviços e não sejam reembolsáveis pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, observado o disposto na legislação vigente.

→ **Código 42 - Auxílios**

Despesas orçamentárias destinadas a atender a despesas de investimentos ou inversões financeiras de outras esferas de governo ou de entidades privadas sem fins lucrativos, observado, respectivamente, o disposto nos Arts. 25 e 26, da Lei Complementar nº 101/2000.

→ **Código 43 - Subvenções Sociais**

Despesas orçamentárias para cobertura de despesas de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, de acordo com os Art. 16, parágrafo único, e 17 da Lei nº 4.320/1964, observado o disposto no Art. 26 da LRF.

¹³ No âmbito da União, a Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso deverá ser paga como "Outras Despesas Correntes", no elemento 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

→ **Código 45 - Subvenções Econômicas**

Despesas orçamentárias com o pagamento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizadas em leis específicas, tais como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; concessão de bonificações a produtores, distribuidores e vendedores; cobertura, direta ou indireta, de parcela de encargos de empréstimos e financiamentos e dos custos de aquisição, de produção, de escoamento, de distribuição, de venda e de manutenção de bens, produtos e serviços em geral; e, ainda, outras operações com características semelhantes.

→ **Código 46 - Auxílio-Alimentação**

Despesas orçamentárias com auxílio-alimentação, pagas em forma de pecúnia, de bilhete ou de cartão magnético, diretamente aos militares, servidores, estagiários ou empregados da Administração Pública direta e indireta.

→ **Código 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Despesas orçamentárias decorrentes do pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas (Imposto de Renda, ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, COFINS, PIS/PASEP, etc.), exceto as incidentes sobre a folha de salários, classificadas como obrigações patronais, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa.

→ **Código 48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas**

Despesas orçamentárias com a concessão de auxílio financeiro diretamente a pessoas físicas, sob as mais diversas modalidades, tais como ajuda ou apoio financeiro e subsídio ou complementação na aquisição de bens, não classificados explícita ou implicitamente em outros elementos de despesa, observado o disposto no Art. 26, da Lei Complementar nº 101/2000.

→ **Código 49 - Auxílio-Transporte**

Despesas orçamentárias com auxílio-transporte pagas em forma de pecúnia, de bilhete ou de cartão magnético, diretamente aos militares, servidores, estagiários ou empregados da Administração Pública direta e indireta, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho, nos casos de acumulação lícita de cargos ou empregos.

→ **Código 51 - Obras e Instalações**

Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc.

→ **Código 52 - Equipamentos e Material Permanente**

Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos

de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes.

→ **Código 53 - Aposentadorias do RGPS - Área Rural**

Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias dos segurados do plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, relativos à área rural.

→ **Código 54 - Aposentadorias do RGPS - Área Urbana**

Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias dos segurados do plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, relativos à área urbana.

→ **Código 55 - Pensões do RGPS - Área Rural**

Despesas orçamentárias com pagamento de pensionistas do plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, inclusive decorrentes de sentenças judiciais, todas relativas à área rural.

→ **Código 56 - Pensões do RGPS - Área Urbana**

Despesas orçamentárias com pagamento de pensionistas do plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, inclusive decorrentes de sentenças judiciais, todas relativas à área urbana.

→ **Código 57 - Outros Benefícios do RGPS - Área Rural**

Despesas orçamentárias com benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS relativas à área rural, não incluindo aposentadoria e pensões.

→ **Código 58 - Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana**

Despesas orçamentárias com benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS relativas à área urbana, não incluindo aposentadoria e pensões.

→ **Código 59 - Pensões Especiais**

Despesas orçamentárias com pagamento de pensões especiais, inclusive as de caráter indenizatório, concedidas por legislação específica, não vinculadas a cargos públicos.

→ **Código 61 - Aquisição de Imóveis**

Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização de obras ou para sua pronta utilização.

→ **Código 62 - Aquisição de Produtos para Revenda**

Despesas orçamentárias com a aquisição de bens destinados à venda futura.

→ **Código 63 - Aquisição de Títulos de Crédito**

Despesas orçamentárias com a aquisição de títulos de crédito não representativos de quotas de capital de empresas.

→ **Código 64 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado**

Despesas orçamentárias com a aquisição de ações ou quotas de qualquer tipo de sociedade, desde que tais títulos não representem constituição ou aumento de capital.

→ **Código 65 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas**

Despesas orçamentárias com a constituição ou aumento de capital de empresas industriais, agrícolas, comerciais ou financeiras, mediante subscrição de ações representativas do seu capital social.

→ **Código 66 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos**

Despesas orçamentárias com a concessão de qualquer empréstimo ou financiamento, inclusive bolsas de estudo reembolsáveis.

→ **Código 67 - Depósitos Compulsórios**

Despesas orçamentárias com depósitos compulsórios exigidos por legislação específica, ou determinados por decisão judicial.

→ **Código 70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público**

Despesa orçamentária relativa ao rateio das despesas decorrentes da participação do ente Federativo em Consórcio Público, instituído nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

→ **Código 71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado**

Despesas orçamentárias com a amortização efetiva do principal da dívida pública contratual, interna e externa.

→ **Código 72 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado**

Despesas orçamentárias com a amortização efetiva do valor nominal do título da dívida pública mobiliária, interna e externa.

→ **Código 73 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada**

Despesas orçamentárias decorrentes da atualização do valor do principal da dívida contratual, interna e externa, efetivamente amortizado.

→ **Código 74 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada**

Despesas orçamentárias decorrentes da atualização do valor nominal do título da dívida pública mobiliária, efetivamente amortizado.

→ **Código 75 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação de Receita**

Despesas orçamentárias com correção monetária da dívida decorrente de operação de crédito por antecipação de receita.

→ **Código 76 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado**

Despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária, interna e externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

→ **Código 77 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado**

Despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública contratual, interna e externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária. (38)(A)

→ **Código 81 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas**

Despesas orçamentárias decorrentes da transferência a outras esferas de governo de receitas tributárias, de contribuições e de outras receitas vinculadas, previstas na Constituição ou em leis específicas, cuja competência de arrecadação é do órgão transferidor.

→ **Código 91- Sentenças Judiciais**

Despesas orçamentárias resultantes de:

Pagamento de precatórios, em cumprimento ao disposto no art. 100 e seus parágrafos da Constituição, e no art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Cumprimento de sentenças judiciais, transitadas em julgado, de empresas públicas e sociedades de economia mista, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Cumprimento de sentenças judiciais, transitadas em julgado, de pequeno valor, na forma definida em lei, nos termos do § 3º, do art. 100, da Constituição.

Cumprimento de decisões judiciais, proferidas em Mandados de Segurança e Medidas Cautelares.

Cumprimento de outras decisões judiciais.

→ **Código 92 - Despesas de Exercícios Anteriores**

Despesas orçamentárias com o cumprimento do disposto no Art. 37, da Lei nº 4.320/1964, que assim estabelece:

Art. 37. *As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.*

→ **Código 93 - Indenizações e Restituições**

Despesas orçamentárias com indenizações, não incluindo as trabalhistas, e restituições, devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível efetuar essa devolução mediante a compensação com a receita correspondente, bem como outras despesas de natureza indenizatória não classificadas em elementos de despesas específicos.

→ **Código 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

Despesas orçamentárias resultantes do pagamento efetuado a servidores públicos civis e empregados de entidades integrantes da administração pública, inclusive férias e aviso prévio indenizados, multas e contribuições incidentes sobre os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, etc., em função da perda da condição de servidor ou empregado, podendo ser em decorrência da participação em programa de desligamento voluntário, bem como a restituição de valores descontados indevidamente, quando não for possível efetuar essa restituição mediante compensação com a receita correspondente.

→ **Código 95 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo**

Despesas orçamentárias com indenizações devidas aos servidores que se afastarem de seu local de trabalho, sem direito à percepção de diárias, para execução de trabalhos de campo, tais como os de campanha de combate e controle de

endêmias; marcação, inspeção e manutenção de marcos de cisórios; topografia, pesquisa, saneamento básico, inspeção e fiscalização de fronteiras internacionais.

→ **Código 96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

Despesas orçamentárias com ressarcimento das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem quando o servidor pertencer a outras esferas de governo ou a empresas estatais não-dependentes e optar pela remuneração do cargo efetivo, nos termos das normas vigentes.

→ **Código 97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS**

Despesas orçamentárias com aportes periódicos, destinados à cobertura do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, conforme plano de amortização estabelecido em lei do respectivo ente Federativo, exceto as decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

→ **Código 98 - Compensações ao RGPS**

Despesas orçamentárias com compensação ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social, em virtude de desonerações, como a prevista no inciso IV do Art. 9º, da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que estabelece a necessidade de a União compensar o valor correspondente à estimativa de renúncia previdenciária decorrente dessa Lei.

→ **Código 99 - A Classificar**

Elemento transitório que deverá ser utilizado enquanto se aguarda a classificação em elemento específico, vedada a sua utilização na execução orçamentária.

Identificador de Uso - Iduso

Esse código vem completar a informação concernente à aplicação dos recursos e destina-se a indicar se os recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos ou de doações ou destinam-se a outras aplicações, constando da LOA e de seus créditos adicionais. Conforme § 11, do Art. 7º, a especificação é a seguinte:

Código	Descrição
0	Recursos não destinados à contrapartida
1	Contrapartida de empréstimos do BIRD
2	Contrapartida de empréstimos do BID
3	Contrapartida de empréstimos por desempenho ou com enfoque setorial amplo
4	Contrapartida de outros empréstimos
5	Contrapartida de doações
6	Recursos não destinados à contrapartida, para identificação dos recursos destinados à aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde

Identificador de Doação e de Operação de Crédito - Idoc

O IDOC identifica as doações de entidades internacionais ou operações de crédito contratuais alocadas nas ações orçamentárias, com ou sem contrapartida de recursos da União. Os gastos referentes à contrapartida de empréstimos serão programados com o IDUSO igual a "1", "2", "3" ou "4" e o IDOC com o número da respectiva operação de crédito, enquanto que, para as contrapartidas de doações, serão utilizados o IDUSO "5" e respectivo IDOC.

O número do IDOC também pode ser usado nas ações de pagamento de amortização, juros e encargos para identificar a operação de crédito a que se referem os pagamentos.

Quando os recursos não se destinarem à contrapartida nem se referirem a doações internacionais ou operações de crédito, o IDOC será "9999". Nesse sentido, para as doações de pessoas, de entidades privadas nacionais e às destinadas ao combate à fome, deverá ser utilizado o IDOC "9999".

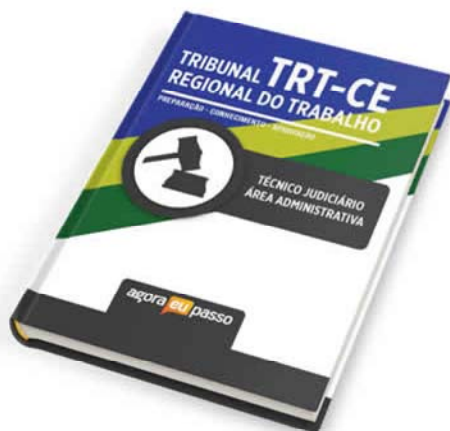
Classificação da Despesa por Identificador de Resultado Primário

O identificador de resultado primário, de caráter indicativo, tem como finalidade auxiliar na apuração do resultado primário previsto na LDO, devendo constar no PLOA e na respectiva Lei em todos os GNDs, identificando, de acordo com a metodologia de cálculo das necessidades de financiamento, cujo demonstrativo constará em anexo à LOA. De acordo com o estabelecido no § 4º, do Art. 7º, nenhuma ação poderá conter, simultaneamente, dotações destinadas a despesas financeiras e primárias, ressalvada a reserva de contingência.

O quadro a seguir evidencia a mudança em relação à LDO 2012:

Código	Pldo 2014 Código Descrição da Despesa
0	Financeira
1	Primária e considerada na apuração do resultado primário para cumprimento da meta, sendo obrigatória quando constar do Anexo V.
2	Primária e considerada na apuração do resultado primário para cumprimento da meta, sendo discricionária e não abrangida pelo PAC.
3	Primária e considerada na apuração do resultado primário para cumprimento da meta, sendo discricionária e abrangida pelo PAC.
4	Primária, constante do Orçamento de Investimento, e não considerada na apuração do resultado primário para cumprimento da meta, sendo discricionária e não abrangida pelo PAC.
5	Primária, constante do Orçamento de Investimento, e não considerada na apuração do resultado primário para cumprimento da meta, sendo discricionária e abrangida pelo PAC.

**COMPRA SUAS APOSTILAS DIGITAIS EM
WWW.CURSOAGORAEUPASSO.COM.BR**



APOSTILAS 100% ATUALIZADAS 2018!

É, realmente a qualidade pode custar pouco!